الدر المنضود

على

سنن أبي داود

افادات

حضرت مولانا الحاج عاقل صاحب

صدر مدرس مظاہر العلوم سہارنپور، ہند

فہرست

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

الدر المنضود

فی حل

سنن أبي داؤد

افادات:- حضرت مولانا محمد عاقل صیب

صدر مدرّس مظاهرالعلوم سهارنپور(هند)

مترجمین

[رفقاء] دار التصنیف والتحقیق

زیر نگرانی

مولانا شاه فیصل فاضل وفاق المدارس

پښتو.....پنځم جلد

خصوصیات

① دکتاب په اول کښې د اصول حدیث مفیده مقدمه.
② د بذل المجهود شرح أبي داود عربی شرحې خلاصه اونجور
③ د متن تولو احادیث ته اعراب ورکول
④ د هر کتاب په اول کښې هغې سره متعلقه ضروری مباحث.
⑤ د هر حدیث تخریج د مصدر، کتاب او رقم په حولې سره
⑥ د مشکلو لغاتو حل.
⑦ په فقهی مباحثو کښې د مذاهبو بیان
⑧ دفریق مخالف دلائل
⑨ د فریق مخالف ددلائلو څخه جوابونه.
⑩ د مذهب حنفی دلائل او وجوه ترجیح

خورونکی

فیصل کتب خانه محله جنګی پیښور

د چاپ حقوق صرف ناشر سره محفوظ دی

د کتاب نوم: الدر المنضود فی حل سنن أبی داؤد
مؤلف: حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم
زیرنگرانی:- مولانا شاہ فیصل فاضل وفاق المدارس
خورونکی فیصل کتب خانہ محلہ جنگی پیښور

دملاویدو پتې

- مکتبہ فخر الدین رازی ہرات [نمائندہ فیصل کتبخانہ درہرات]
- جدید اسلامی کتب خانہ خوست
- المصباح کتب خانہ کابل
- روغانیوال کتب خانہ جلال آباد
- رحیمی کتب خانہ خوست
- نعمت کتب خانہ کابل
- حرم کتب خانہ کابل
- شریف اللہ کتب خانہ کابل
- فلاح کتب خانہ جلال آباد
- حقانیہ کتب خانہ گردیز
- موئے مبارک کتب خانہ غزنی
- مسلم کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ خواجہ عبداللہ انصاری غزنی
- مکتبہ نعمانیہ غزنی
- واحدی کتب خانہ خوست
- گودر کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ رحمانیہ قندھار
- مسلم کتب خانہ خوست
- دعوت کتب خانہ جلال آباد
- حاجی سردار کتب خانہ کابل
- تقوی کتب خانہ جلال آباد
- مکتبہ رشیدیہ کابل

خپرونکې

فیصل کتب خانہ

مدینہ تاور محلہ جنگی پیښور قصہ خوانئ پیښور
موبائیل ۰۳۲۱۹۰۹۱۸۳۵

فهرست ابواب جلد سوم

باب الصَّدَاقِ ۲۵
د مهر شرعی حیثیت :..... ۲۵
توضیح الحدیث ۲۶
د مهر فاطمی مقدار :..... ۲۶
باب قِلَّةِ الْمَهْرِ..... ۲۸
اقل مهر عند الائمه :..... ۲۸
توضیح الحدیث ۲۸
لبس مزعفر للرجل :..... ۲۹
(د حدیث الباب نه جوابات)..... ۲۹
د وزن نواة من ذهب په تفسیر کښې اقوال :..... ۲۹
د صاحب البدائع رائې :..... ۲۹
باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ..... ۳۱
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :..... ۳۱
په خاتم حدید کښې مذاهب علماء :..... ۳۲
باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ ۳۳
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :..... ۳۴
الحدیث فی غیر محله :..... ۳۶
باب فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ..... ۳۶
د خطبه نکاح روایات :..... ۳۸
باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ..... ۴۰
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :..... ۴۰
باب فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ..... ۴۱
په حق الزفاف للمزفوفه کښې اختلاف ائمه :..... ۴۱
د احنافو د طرف نه د حدیث الباب جواب :..... ۴۳
باب فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا ۴۴
شرح الحدیث ومذاهب العلماء :..... ۴۶
د ښځې د خپلوانو سره حسن سلوک :..... ۴۶
باب مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ..... ۴۷
د نوی واده کونکی دپاره دعا :..... ۴۷

باب فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى ٤٧
باب فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ ٤٩
د حديث سره متعلق فقهي اختلافي مسئله : ٥٢
باب فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا ٥٣
مسئله مترجم بها کښې د علماء کرامو اختلاف ٥٣
باب فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ٥٤
توضيح الحديث ٥٥
باب فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ٥٥
باب فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ ٥٧
توضيح الحديث ٥٨
باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ ٥٨
شرح الحديث کښې د حضرت شيخ رائې : ٦٢
باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا ٦٣
غزوه اوطاس : ٦٤
د سبايا متعلق څو مسائل فقهيه : ٦٤
باب فِي جَامِعِ النِّكَاحِ ٦٧
وطی فی الدبر کښې د مسلک ابن عمر تحقيق : ٦٩
باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا ٧٢
باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا ٧٤
باب مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ ٧٤
د روايات عزل تشريح او مذاهب ائمه : ٧٥
استرقاق العرب مسئله : ٧٧
باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَةِ أَهْلِهِ ٧٧
كتاب تفريع أبواب الطلاق ٨١
د مشروعيت طلاق حکمت ٨١
بحث اول : (طلاق لغوی او اصطلاحی معنی) ٨٢
دويم بحث : (د طلاق اقسام) ٨٢
١: طلاق احسن : ٨٢
٢: طلاق حسن : ٨٣
طلاق فی الحيض نه د رجوع امر : ٨٤
د طلاق په قسمونو کښې د ائمه ثلاثه مسلکونه : ٨٤

(عند الشوافع) ۸۵
(عند الموالک) ۸۵
(عند الحنابله) ۸۵
د جمع الثلاث د حلت او حرمت دلائل : ۸۶
باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ۸۶
باب فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلاَقَ امْرَأَةٍ لَهُ ۸۷
د حديث الباب مکمل شرح : ۸۷
باب فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلاَقِ ۸۸
د طلاق د مکروه کيدو او مبغوض کيدو تشريح : ۸۹
باب فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ ۹۰
د ابن عمر رضی الله عنه په زمان حيض کښې د طلاق ورکولو قصه او د دې متعلق مسائل : ۹۱
طلاق حامل او آيا حاملې ته حيض راځی؟ : ۹۲
د عدت په مصداق کښې د فريقين رائې توضيح او تشريح : ۹۳
طلاق فی الحيض او طلاق ثلاث په وقوع کښې اختلاف : ۹۶
بابٌ فِي نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ ۹۸
باب فِي سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ ۱۰۰
په طلاق کښې د سړی حالت لره اعتبار دې يا د زنانه حالت لره؟ ۱۰۱
باب فِي الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ۱۰۲
د حديث په شرح کښې مذاهب ائمه مفصلا : ۱۰۲
باب الطَّلاَقِ عَلَى غَيْظٍ ۱۰۴
طلاق مکره کښې اختلاف ائمه : ۱۰۵
باب الطَّلاَقِ عَلَى الْهَزْلِ ۱۰۵
باب بَقِيَّةِ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاَثِ ۱۰۶
د طلاق ثلاث په وقوع او عدم وقوع باندې مفصل بحث : ۱۰۶
توضيح الحديث ۱۱۲
باب فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ وَالنِّيَّاتُ ۱۱۴
(يو اشکال او دهغې جواب) ۱۱۵
باب فِي الْخِيَارِ ۱۱۷
په مسئلة الباب کښې اختلاف علماء : ۱۱۷
باب فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ ۱۱۸
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : ۱۱۸

شرح السند : ١١٩
باب فِي الْبَتَّةِ ١٢٠
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : ١٢٠
په متن کښې یو غلطي او د هغې تصحیح : ١٢٢
باب فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ ١٢٢
باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي ١٢٣
توضیح الحدیث ١٢٣
مسئله فقهیه : ١٢٣
د کذب اطلاق په نبی باندې : ١٢٦
باب فِي الظِّهَارِ ١٢٨
د ظهار سره متعلق مباحث اربعه : ١٢٨
بحث اول : ١٢٨
بحث ثانی : ١٢٨
بحث ثالث : ١٢٨
بحث رابع : ١٢٩
توضیح الحدیث ١٣٠
باب فِي الْخُلْعِ ١٣٦
د خلع تعریف او د هغې حقیقت کښې د فقهاء کرامو اختلاف : ١٣٦
مضمون حدیث : ١٣٨
باب فِي الْمَمْلُوكَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ١٤٠
په نکاح کښې د خیار قسمونه : ١٤٠
په خیار عتق کښې اختلاف ائمه : ١٤١
عتق بریره کښې اختلافات روایات : ١٤١
مضمون حدیث : ١٤٢
باب مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا ١٤٣
باب حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ ١٤٤
باب فِي الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ ١٤٤
شرح حدیث : ١٤٥
باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ١٤٥
په تباین دارین کښې د جمهورو او احنافو مسلک : ١٤٦
توجیه الحدیث علی مسلک الحنفیة : ١٤٦

باب إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا ۱۴۷
په احنافو باندې اشکال او د هغې جواب : ۱۴۸
د اسلام احد الزوجين په مسئله باندې تفصيلي بحث : ۱۴۹
ست سنين او سنتين توجيه : ۱۵۰
باب فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ ۱۵۱
توضيح الحديث ۱۵۱
د حديث تشريح د فقهاء کرامو د مسلک پيش نظر : ۱۵۱
د امام محمد او شيخينو يو اصولی اختلاف : ۱۵۲
باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ ۱۵۳
حديث الباب د احنافو دليل دی ۱۵۳
مضمون حديث : ۱۵۴
باب فِي اللِّعَانِ ۱۵۵
د لعان په حقيقت کښې د جمهورو او احنافو اختلاف : ۱۵۵
د لعان کيفيت : ۱۵۵
د لعان په حکم کښې د علماء کرامو اختلاف : ۱۵۶
د احاديث الباب تجزيه او تشريح علی اتم وجه : ۱۵۷
د آيات لعان نزول په کومه قصه کښې شوی دی؟ ۱۵۸
توضيح الحديث ۱۶۱
د حديث توجيه علی مسلک الطرفين : ۱۶۲
د رجل نه څه مراد دی؟ ۱۶۵
باب إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ ۱۷۱
مسئلة الباب کښې اختلاف ائمه : ۱۷۱
مضمون حديث : ۱۷۲
باب التَّغْلِيظِ فِي الانْتِفَاءِ ۱۷۳
باب فِي ادَّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا ۱۷۳
د حديث د عبارت حل : ۱۷۵
د اهل جاهليت غلط عادت : ۱۷۶
باب فِي الْقَافَةِ ۱۷۶
مضمون حديث : ۱۷۷
د جمهورو د دی حديث نه استدلال : ۱۷۷
باب مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ ۱۷۸

مضمون حدیث : ۱۷۹
په مسئلة الباب کښې د ائمه کرامو اختلاف : ۱۷۹
باب فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ۱۸۱
باب الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ ۱۸۳
د فراش قسمونه : ۱۸۴
مضمون حدیث : ۱۸۶
باب مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ۱۸۷
مسئلة حضانة کښې ائمه مذاهب : ۱۸۷
توضیح الحدیث ۱۸۸
د حدیث توجیه د احنافو په نزد : ۱۸۹
اشکال او جواب : ۱۹۲
باب فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ۱۹۳
توضیح الحدیث ۱۹۳
د عدت په باره کښې د تولو محکښې آیت : ۱۹۳
باب فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ ۱۹۳
د ترجمة الباب د عبارت حل : ۱۹۴
باب فِي الْمُرَاجَعَةِ ۱۹۵
د ترجمة الباب غرض : ۱۹۵
توضیح الحدیث ۱۹۵
باب فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ ۱۹۵
دلته دري مسائل دی : ۱۹۵
د امام احمد دلیل : ۱۹۶
د مالکیانو او شوافعو دلیل : ۱۹۶
د احنافو دلیل : ۱۹۶
د فاطمه بنت قیس د حدیث تخریج او د هغې مرتبه : ۱۹۷
د روایاتو خپل مینځ کښې فرق او د هغې تشریح : ۲۰۲
توضیح الحدیث ۲۰۳
د فاطمه د کلام تشریح : ۲۰۴
د کلام مصنف تشریح : ۲۰۵
باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ ۲۰۵
توضیح الحدیث ۲۰۷

باب فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ ۲۰۸
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :..... ۲۰۸
د احنافو د طرف نه د حدیث توجیه :..... ۲۰۹
باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ..... ۲۰۹
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :..... ۲۰۹
توضیح الحدیث ۲۱۰
باب إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا..... ۲۱۰
توضیح الحدیث ۲۱۲
ایا په کتابیه باندې هم احداد واجب دي؟..... ۲۱۳
باب فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ..... ۲۱۵
مضمون حدیث : ۲۱۶
باب مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ ۲۱۶
د جمهور او ابن عباس مسلک تشریح او کیفیة استدلال : ۲۱۷
باب فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا ۲۱۸
په ثوب عصب کښې روایات او د علماء کرامو اختلاف : ۲۱۸
باب فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ..... ۲۲۲
په دې مسئله کښې مذاهب ائمه :..... ۲۲۲
باب فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ ۲۲۴
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :..... ۲۲۴
توضیح الحدیث ۲۲۵
په حدیث الباب باندې د محدثینو نقد : ۲۲۵
د حدیث الباب امکانی توجیه :..... ۲۲۵
باب الْمَبْتُوتَةِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۲۲۶
د حلاله متعلق بعض اختلافی مسائل : ۲۲۷
باب فِي تَعْظِيمِ الزِّنَا..... ۲۲۷
توضیح الحدیث ۲۲۸
کتاب الصیام..... ۲۳۰
باب مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ..... ۲۳۰
مباحث خمسه مفیده : ۲۳۰
بحث اول : ۲۳۰
بحث ثانی : ۲۳۰

بحث ثالث : مبدا المشروعية ۲۳۱
بحث رابع : ۲۳۱
ایا روژه د دي امت د خصوصیاتو نه ده؟ ۲۳۱
بحث خامس : ۲۳۲
مضمون حدیث : ۲۳٤
په حدیث ابن عباس او حدیث البراء کښې اختلاف او د هغې توجیه : ۲۳۵
باب نَسْخ قَوْلِهِ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } ۲۳٦
د ابن عباس او جمهور علماء کرامو په مسلک کښې فرق ۲۳٦
توضیح الحدیث ۲۳۷
وعلى الذين يطيقونه کښې اختلاف قراءة ۲۳۷
باب مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى ۲۳۸
شیخ کبیر، حبلی او مرضعه په حکم کښې اختلاف : ۲۳۹
باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ۲٤۰
د حدیث په شرح کښې دري اقوال ۲٤۱
په شرح حدیث کښې متعدد اقوال : ۲٤٤
باب إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلاَلَ ۲٤٤
توضیح الحدیث ۲٤۵
په شرح حدیث کښې متعدد اقوال : ۲٤۵
باب إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ ۲٤۷
توضیح الحدیث ۲٤۸
باب مَنْ قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ ۲٤۸
توضیح الحدیث ۲٤۹
د تقدیم صوم د منع حکمتونه : ۲٤۹
باب فِي التَّقَدُّمِ ۲۵۰
شرح السند : ۲۵۰
په روایات مختلفه کښې تطبیق : ۲۵۲
باب إِذَا رُؤِيَ الْهِلاَلُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ ۲۵۳
مسئله اختلاف مطالع بحث او ائمه مذاهب : ۲۵۳
د فخر الدین زیلعی رائې : ۲۵٤
مضمون حدیث : ۲۵٦
ب کراهیة صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ ۲۵۷

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : ۲۵۸
باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ ۲۵۸
د ترجمة الباب غرض : ۲۵۹
باب فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ ۲۵۹
توضيح الحديث ۲۶۰
د نصف شعبان نه روستو د نفلی عن الصوم والا حديث توجيه : ۲۶۰
د حديث الباب په تصحيح او تضعيف کښې اختلاف : ۲۶۱
باب شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ() ۲۶۲
د رمضان او اخترونو د هلال په ثبوت کښې د مذاهب اربعه ؤ تفصيل ۲۶۲
د مطلع په صفا کيدو او نه صفا کيدو کښې فرق : ۲۶۳
د صاحب بحر الرائق رائې : ۲۶۳
د فرق بين الصحو والغيم دليل : ۲۶۳
مضمون حديث : ۲۶۵
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت : ۲۶۵
توضيح الحديث ۲۶۶
د اختر د مونځ قضاء شته يا نه؟ : ۲۶۶
باب فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ ۲۶۶
باب فِي تَوْكِيدِ السُّحُورِ ۲۶۸
سحور د دې امت خصوصيت دي : ۲۶۸
باب مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ ۲۶۸
سحری مبارک خوراک دي : ۲۶۹
باب وَقْتِ السُّحُورِ ۲۶۹
توضيح الحديث ۲۷۰
د پيشمنی اخری وخت : ۲۷۰
اخر مستحب وخت : ۲۷۰
باب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ ۲۷۳
باب وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ ۲۷۴
باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ ۲۷۶
توضيح الحديث ۲۷۶
باب مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ ۲۷۷
توضيح الحديث ۲۷۷

د افطار على التمر حكمت: ۲۷۷
توضيح الحديث ۲۷۸
شرح حديث وما يستفاد منه : ۲۷۸
باب الْقَوْلِ عِنْدَ الإِفْطَارِ ۲۷۹
توضيح الحديث ۲۷۹
د كبيرې شرعي مقدار : ۲۷۹
د روژه ماتې دعا : ۲۷۹
باب الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ۲۸۰
توضيح الحديث ۲۸۰
په حديث الباب كښې اختلاف روايتين : ۲۸۱
په حديث الباب كښې اختلاف روايتين : ۲۸۱
په مسئلة الباب كښې د عمر رضي الله عنه مسلک : ۲۸۱
باب فِي الْوِصَالِ ۲۸۲
توضيح الحديث ۲۸۲
د صوم وصال حكم شرعي : ۲۸۲
باب الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ ۲۸۳
باب السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ۲۸۵
توضيح الحديث ۲۸۵
په سواک للصائم كښې مذاهب ائمه : ۲۸۵
په دې مسئله كښې د شوافع استدلال : ۲۸۶
باب الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الاسْتِنْشَاقِ ۲۸۷
اصل كل مستفاد من الحديث : ۲۸۸
باب فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ ۲۸۹
بحث اول : ۲۸۹
بحث ثانى : كلام على الدلائل ۲۹۱
حديث ثوبان او حديث ابن عباس تخريج : ۲۹۱
د جمهورو د طرف نه د افطر الحاجم والمحجوم جوابات : ۲۹۲
باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ۲۹۳
توضيح الحديث ۲۹۴
باب فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ۲۹۵
توضيح الحديث ۲۹۵

باب فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ ۲۹۵
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : ۲۹۵
باب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا ۲۹۶
مسئلة الباب : ۲۹۷
مضمون حديث : ۲۹۷
باب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ۲۹۸
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : ۲۹۸
توضيح الحديث ۳۰۰
باب الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ ۳۰۰
توضيح الحديث ۳۰۱
په حديث باندې اشکال : ۳۰۱
باب كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ ۳۰۱
باب فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ۳۰۲
باب كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ۳۰۴
(د رجل تعيين) ۳۰۵
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : ۳۰۶
افساد صوم بالاکل والشرب کښې اختلاف ائمه : ۳۰۶
يو تحقيق انيق : ۳۰۸
باب التَّغْلِيظِ فِي مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا ۳۱۰
توضيح الحديث ۳۱۰
باب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا ۳۱۰
توضيح الحديث ۳۱۱
باب تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ ۳۱۱
د رمضان ثانی پورې که ئې تاخير اوکړو : ۳۱۲
باب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ۳۱۲
مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : ۳۱۲
د جمهورو د طرف نه د حديث توجيه : ۳۱۳
په کومو عباداتو کښې نيابة عن الغير جائز دي؟ ۳۱۳
توضيح الحديث ۳۱۳
اختلاف نسخ او د صحيح نسخه تحقيق : ۳۱۳
ايا په ولی باندې د مړی د طرف نه فديه ورکول واجب دی : ۳۱۴

باب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ۳۱٤
صوم فی السفر کښې مذاهب ائمه : ۳۱٤
مصلحت حرب د وجې نه روژه افطار کول : ۳۱۸
باب اخْتِيَارِ الْفِطْرِ ۳۱۸
یو بل سوال او د هغې جواب: ۳۲۰
باب فِيمَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ ۳۲۱
باب مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ ۳۲۲
د ترجمة الباب شرح : ۳۲۲
ایا د مسافر دپاره د روژې د نیت کولو نه پس افطار کول جائز دی؟ ۳۲۲
په حدیث باندې کلام من حیث الفقه : ۳۲٤
باب قَدْرِ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ ۳۲۵
باب مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ ۳۲٦
توضیح الحدیث ۳۲٦
رمضان وئیل پکار دی یا شهر رمضان : ۳۲٦
باب فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ ۳۲۷
توضیح الحدیث ۳۲۷
باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ۳۲۸
مذاهب ائمه : ۳۲۸
د ایام تشریق وایام نحر تعیین : ۳۲۸
د ایام تشریق وجه تسمیه : ۳۲۹
صوم عرفه باره کښې اختلاف روایات ومذاهب علماء : ۳۲۹
باب النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ ۳۳۱
صوم جمعه بانفراده کښې مذاهب ائمه : ۳۳۱
توضیح الحدیث ۳۳۱
باب النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ ۳۳۲
په صوم یوم السبت کښې د مذاهب ائمه تحقیق : ۳۳۲
توضیح الحدیث ۳۳۳
حدیث الباب کوم چه د جمهورو دلیل دي په هغې باندې د مصنف او امام مالک نقد : ۳۳۳
باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ۳۳٤
ـ باب د امام مالک په تائید کښې دي : ۳۳٤
د حدیث د ترجمة الباب سره عدم مطابقة او د هغې تحقیق : ۳۳۵

د "هذا حديث حمصي" شرح :..... ۳۳۵
باب فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا..... ۳۳۶
توضيح الحديث..... ۳۳۷
باب فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ..... ۳۴۱
د اشهر حرم تعارف :..... ۳۴۱
مضمون حديث :..... ۳۴۲
باب فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ..... ۳۴۳
توضيح الحديث..... ۳۴۳
د حديث الباب متعلق بعض سوال او جواب :..... ۳۴۳
د فضيلت په لحاظ سره د مياشتو ترتيب :..... ۳۴۴
په رواتب او تهجد کښې افضل څه دی؟..... ۳۴۴
د صوم رجب په فضيلت کښې حديث شته يا نه؟..... ۳۴۵
باب فِي صَوْمِ شَعْبَانَ..... ۳۴۵
توضيح الحديث..... ۳۴۶
باب فِي صَوْمِ شَوَّالٍ..... ۳۴۶
توضيح الحديث..... ۳۴۶
باب فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ..... ۳۴۷
د شوال د شپرو روژو متعلق د علماء کرامو اختلاف :..... ۳۴۷
د دي روژو په مشروعيت کښې مصلحت :..... ۳۴۸
باب كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم..... ۳۴۹
د مصنف يو عادت :..... ۳۴۹
مضمون حديث :..... ۳۴۹
باب فِي صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ..... ۳۵۰
مضمون حديث :..... ۳۵۱
د رفع العمل الى السماء په باره کښې مختلف روايات :..... ۳۵۱
باب فِي صَوْمِ الْعَشْرِ..... ۳۵۴
التفضيل بين العشرة الاولى من ذى الحجة والعشرة الاخيرة من رمضان :..... ۳۵۳
باب فِي فِطْرِ الْعَشْرِ..... ۳۵۳
د حديث تشريح او توجيه :..... ۳۵۴
باب فِي صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ..... ۳۵۴
په بخارى کښې د صوم عرفه حديث شته يا نه؟..... ۳۵۴

توضيح الحديث ۳۵۵
باب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ۳۵۶
د دې مقام مکمل توضیح وتنقیح من کلام الشراح والشیخ الجنجوهی : ۳۵۷
باب مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ ۳۵۹
د عاشوراء متعلق څو بحثونه : ۳۵۹
توضيح الحديث ۳۶۱
باب فِي فَضْلِ صَوْمِهِ ۳۶۲
باب د عاشوره د روژې د فضیلت بیان ۳۶۲
صوم عاشوراء به څنګه نیولې شي؟ : ۳۶۲
توضيح الحديث ۳۶۳
صوم عاشوراء ابتداء واجب وه : ۳۶۳
باب فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ ۳۶۳
توضيح الحديث ۳۶۳
باب فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ۳۶۴
توضيح الحديث ۳۶۴
باب مَنْ قَالَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ۳۶۵
باب: د دوشنبې (پیر) او جمعرات (زیارت) د ورځو د روژو بیان ۳۶۵
د ترجمة الباب تشریح : ۳۶۵
توضيح الحديث ۳۶۶
باب مَنْ قَالَ لاَ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ ۳۶۶
توضيح الحديث ۳۶۶
باب النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ ۳۶۷
توضيح الحديث ۳۶۷
مسئله ثابته من الحدیث کښې مذاهب ائمه : ۳۶۷
باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ۳۶۸
د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت : ۳۶۹
باب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ۳۷۰
توضيح الحديث ۳۷۰
مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه : ۳۷۰
باب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ۳۷۱
توضيح الحديث ۳۷۱

به حدیث باندې اشکال او د هغې جواب : ۳۷٤
باب فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ ۳۷٤
توضیح الحدیث ۳۷٤
د باب په حدیثین کښې تعارض او د هغې توجیه : ۳۷۵
باب مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ ۳۷۵
باب الاِعْتِكَافِ ۳۷٦
(د اعتکاف لغوی او اصطلاحی معنی) ۳۷٦
د اعتکاف اقسام ثلاثه او احکام : ۳۷٦
المسئلة الاولى : ۳۷٦
المسئلة الثانية : ۳۷۷
توضیح الحدیث ۳۷۸
د اعتکاف په باره کښې یو روایت د امام مالک : ۳۷۸
د رسول الله ﷺ د اعتکاف په باره کښې روایات مختلفه او په هغې کښې تطبیق : ۳۷۸
د پوره رمضان د میاشتې د اعتکاف حیثیت : ۳۷۹
توضیح الحدیث ۳۸۰
د آخری عشرې د اعتکاف ابتداء به څه وخت وی؟ : ۳۸۱
د جمهورو د قول یو لطیف دلیل : ۳۸۲
د رسول الله ﷺ د نقض اعتکاف روایت او د هغې تشریح : ۳۸۲
ما یستفاد من الحدیث : ۳۸۳
ایا په اعتکاف قطع کولو سره د هغې قضاء لازمیږی؟ : ۳۸۳
د مصنف رائې او په دې د محدثینو نقد : ۳۸٤
باب أَيْنَ يَكُونُ الاِعْتِكَافُ ۳۸٤
د رسول الله ﷺ د معتکف د محل تعیین : ۳۸۵
اعتکاف چرته او په کوم مسجد کښې صحیح دې : ۳۸۵
اعتکاف چرته او په کوم مسجد کښې صحیح دې : ۳۸٦
رسول الله ﷺ په خپل اخری رمضان کښې دوه عشره اعتکاف اوکړو : ۳۸٦
باب الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ ۳۸۷
توضیح الحدیث ۳۸۷
د کومو کومو حاجتونو دپاره معتکف د مسجد نه وتلې شی: ۳۸۸
باب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ ۳۹۱
د جاهلیت د نذر پوره کول واجب دی یا نه؟ ۳۹۳

توضيح الحديث ۳۹٤
باب فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ ۳۹۵
د معذور صاحب حدث اعتكاف صحيح دي : ۳۹۵
كتاب الجهاد ۳۹٦
د جهاد متعلق دري مباحث ۳۹٦
بحث اول : د جهاد لغوی اوشرعی معنی ۳۹٦
د جهاد قسمونه، جهاد اصغر او جهاد اكبر ۳۹۷
د مامور به قسمونه حسن لعينه او لغيره ۳۹۸
بحث ثاني : د جهاد حكم ۳۹۸
د عهد نبوی نه روستو زمانو كښې د جهاد حكم ۳۹۹
په عهد نبوی كښې د جهاد حكم ٤۰۰
دريم بحث : د جهاد فضيلت ٤۰۱
د افضل الاعمال په باره كښې روايات مختلفه ٤۰۲
(څلورم بحث: اشكال او جواب) ٤۰۳
باب مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ وَسُكْنَى الْبَدْوِ ٤۰۳
اول اية نزلت فى القتال ٤۰٤
د حديث تفصيلي تشريح ٤۰٦
باب فِي الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ ٤۰۷
باب فِي سُكْنَى الشَّامِ ٤۰۹
د باب د كتاب الجهاد سره مناسبت ٤۰۹
باب فِي دَوَامِ الْجِهَادِ ٤۱۳
باب فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ ٤۱٤
عزلت اولى دي يا اختلاط؟ ٤۱٤
په دې مسئله كښې د جمهورو دليل ٤۱۵
باب فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ ٤۱٦
باب فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ٤۱٦
باب فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الأُمَمِ ٤۱۷
د حديث ترجمة الباب سره مطابقت ٤۱۷
باب فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ ٤۱۸
باب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ ٤۱۹
د حديث دوه مطلبونه ٤۲۰

په حدیث کښې دوه سمندری غزواتو ذکر ۴۲۱
ایا د یزید په باره کښې د مغفرت زیرې ثابت دي؟ ۴۲۱
هل یجوز لعن یزید؟ ۴۲۲
د حدیث متعلق څو سوالونه او د هغې جوابات ۴۲۳
باب فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ۴۲۶
باب فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ۴۲۶
باب فِي السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ ۴۲۷
باب فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ۴۲۸
د ترجمة الباب شرح : ۴۲۸
باب فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا ۴۲۹
باب فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ ۴۲۹
په دوه متعارض حدیثونو کښې دفع تعارض ۴۳۰
باب فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ۴۳۱
د حدیث مضمون ۴۳۲
د رسول الله ﷺ په مانځه کښې التفات فرمائیل ۴۳۳
باب كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ ۴۳۴
باب فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ ۴۳۵
باب فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ ۴۳۶
مضمون حدیث ۴۳۷
باب مَا يُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ ۴۳۸
باب فِي الْجَرْأَةِ وَالْجُبْنِ ۴۳۹
باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ۴۴۰
باب فِي الرَّمْيِ ۴۴۲
باب فِي مَنْ يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا ۴۴۴
باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۴۴۵
د اخلاص فی العمل مراتب ۴۴۶
باب فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ ۴۴۷
د حدیث مضمون ۴۴۷
د حدیث نه د ملحدینو استدلال او د هغې جواب ۴۴۸
باب فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ ۴۴۹
باب فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ ۴۵۰

د حدیث الباب په شان نور روایات مختلفه ٤٥١
باب فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ ٤٥٢
اخذ الاجرة على الجهاد كنبي مذاهب ائمه ٤٥٣
باب الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ ٤٥٣
د شرح حدیث تحقیق ٤٥٣
باب فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأُجِيرٍ لِيَخْدُمَ ٤٥٤
د حدیث مضمون ٤٥٥
یو اشکال او د هغې توجیه ٤٥٥
باب فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ ٤٥٦
باب فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ ٤٥٧
مضمون حدیث ٤٥٧
باب فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ ٤٥٨
باب الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو ٤٥٩
د ترجمة الباب شرح ٤٥٩
مضمون حدیث ٤٦٠
باب فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ ٤٦٠
د حدیث مضمون ٤٦١
باب فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَشْرِي نَفْسَهُ ٤٦٢
باب فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٤٦٢
باب فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلاَحِهِ ٤٦٤
باب الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ ٤٦٥
باب فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ ٤٦٦
باب فِي كَرَاهَةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا ٤٦٧
باب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ ٤٦٨
د حدیث ترمذی شرح ٤٦٩
باب هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا ٤٧١
باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ ٤٧١
باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ ٤٧٢
د حدیث مضمون ٤٧٣

باب فِي نُزُولِ الْمَنَازِلِ ۱۷۵
باب فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالأَوْتَارِ ۱۷۵
باب إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا وَالْمَسْحِ عَلَى أَكْفَالِهَا ۱۷۶
باب فِي تَعْلِيقِ الأَجْرَاسِ ۱۷۷
باب فِي رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ ۱۷۸
باب فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابَّتَهُ ۱۷۸
باب فِي النِّدَاءِ عِنْدَ التَّغْبِيرِ يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي ۱۷۹
باب النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ ۱۸۰
باب فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ۱۸۰
باب فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ ۱۸۱
په وسم الدواب کښې مذاهب ائمه ۱۸۱
باب النَّهْيِ عَنِ الْوَسْمِ، فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ ۱۸۲
باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ ۱۸۲
د حدیث مضمون ۱۸۲
په ترجمة الباب والا مسئله کښې فقهی بحث ۱۸۳
د بغله مذکوره فی الحدیث متعلق کلام ۱۸۳
باب فِي رُكُوبِ ثَلاَثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ ۱۸۴
باب فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ ۱۸۵
باب فِي الْجَنَائِبِ ۱۸۶
باب فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ، فِي الطَّرِيقِ ۱۸۷
باب فِي الدُّلْجَةِ ۱۸۸
باب رَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا ۱۸۸
باب فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ ۱۸۹
د ترجمة الباب شرح ۱۸۹
د جمهورو د مسلک تائید د یوې واقعې نه ۱۹۰
باب فِي السَّبْقِ ۱۹۱
په کومو کومو څیزونو کښې مسابقت جائز دي په دې کښې د ائمه کرامو مذاهب بالتفصیل والتحقیق ۱۹۲

مراهنه على المسابقة ٤٩٤
باب فِي السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ ٤٩٥
باب فِي الْمُحَلِّلِ ٤٩٦
د قمار تعريف ٤٩٧
باب فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ ٤٩٧
باب فِي السَّيْفِ يُحَلَّى ٤٩٨
باب فِي النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ الْمَسْجِدُ ٤٩٩
باب فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً ٤٩٩
باب فِي النَّهْيِ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ ٥٠٠
باب فِي لِبْسِ الدُّرُوعِ ٥٠٠
باب فِي الرَّايَاتِ وَالأَلْوِيَةِ ٥٠١
په رايه او لواء كښې فرق ٥٠١
باب فِي الاِنْتِصَارِ بِرَذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ ٥٠٢
باب فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ ٥٠٣
د ترجمة الباب تشريح ٥٠٣
باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ ٥٠٥
باب فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ ٥٠٦
باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ ٥٠٧
باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ ٥٠٧
باب فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ٥٠٨
باب فِي أَيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ ٥٠٩
باب فِي الاِبْتِكَارِ فِي السَّفَرِ ٥١٠
باب فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ ٥١٠
د ځانله سفر په باره كښې مختلف روايات او د هغې توجيه ٥١١
باب فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ ٥١١
باب فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ٥١٢
باب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا ٥١٢
باب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ ٥١٣

د اورد او جامع حديث مكمل او جامع تشريح..... ۵۱۵
په مال فئ كښې د اعراب المسلمين حصه شته يا نه؟..... ۵۱۶
د احنافو د طرف نه د حديث توجيه..... ۵۱۶
په حديث باندې اشكال او د هغې جواب..... ۵۱۷
باب فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ..... ۵۱۹
په ترجمة الباب والا مسئله كښې اختلاف د علماء كرامو او د ائمه كرامو مذاهب..... ۵۱۹
باب بَعْثِ الْعُيُونِ..... ۵۴۲
باب فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ..... ۵۴۳
د حديث په شرح كښې اشكال او جواب..... ۵۴۳
باب مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ..... ۵۴۴
د سند تحقيق..... ۵۴۵
باب فِيمَنْ قَالَ لَا يَحْلِبُ..... ۵۴۵
د حديث شرح..... ۵۴۶
باب فِي الطَّاعَةِ..... ۵۴۶
د آيت كريمه د نزول مقصد..... ۵۴۷
باب مَا يُؤْمَرُ مِنَ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسِعَتِهِ..... ۵۴۹
باب فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ..... ۵۳۱
د حديث شرح..... ۵۳۲
باب مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ..... ۵۳۲
باب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ..... ۵۳۳
د سيده جويريه د عتق او نكاح واقعه..... ۵۳۴
باب الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ..... ۵۳۵
باب فِي الْبَيَاتِ..... ۵۳۷
باب فِي لُزُومِ السَّاقَةِ..... ۵۳۷
باب عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ..... ۵۳۸
باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ، مَنِ اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ..... ۵۴۲
باب فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ..... ۵۴۳
باب فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ..... ۵۴۸

باب فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا ٥٥٠
په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه ٥٥٠
د حديث مضمون ٥٥٣
باب فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيِّ ٥٥٤
د جاسوسی کونکی حکم ٥٥٤
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت ٥٥٥
باب فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمَنِ ٥٥٦
د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت ٥٥٨
باب فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ ٥٥٨
مضمون حديث ٥٥٨
باب فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ ٥٥٩
باب فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاءِ ٥٥٩
باب فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ ٥٦٠
باب فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ ٥٦١
د ترجمة الباب شرح : ٥٦١
د حديث الباب شرح ٥٦٢
د سيدنا خبيب رضي الله عنه قصيده ٥٦٤
باب فِي الْكُمَنَاءِ ٥٦٦
باب فِي الصُّفُوفِ ٥٦٧
باب فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ ٥٦٨
باب فِي الْمُبَارَزَةِ ٥٦٩
د ترجمة الباب شرح او مذاهب ائمه ٥٦٩
باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ ٥٧١
باب فِي قَتْلِ النِّسَاءِ ٥٧٢
شرح حديث او مذاهب ائمه ٥٧٤

باب الصَّدَاق

د مهر د احکامو بیان

په صداق کښې دوه لغتونه دی بفتح الصاد لکه سحاب، او بالکسر لکه کتاب او د دې جمع صدق بضمتین راځی، په دې کښې نور هم لغات دی لکه صدقه چه د هغې جمع صدقات راځی ففی التنزیل : واتوا النساء صدقاتهن... او په یو لغت کښې په دې کښې صدقه دې چه د هغې جمع صدقات راځی دې، یعنی مهر، د مهر وجه تسمیه د صداق سره علماء کرامو دا لیکلې ده چه هغه په صدق رغبت فی النکاح باندې دلالت کوی چه دا سړې واقعی د نکاح طالب دې پس د دې دپاره د مال د انفاق دپاره هم تیار دې.

د مهر مشروعیت د کتاب الله، حدیث او اجماع نه ثابت دې، قال الله تعالی ﴿واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم ﴾هم دغه شان ﴿واتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ او احادیث خو بیشماره دی ﴿التمس ولو خاتما من حدید ﴾وغیره وغیره

د مهر شرعی حیثیت

بیا ځان پوهه کړئ چه د مهر په نوعیت کښې د فقهاء کرامو اختلاف دې چه ایا هغه د نکاح د صحت دپاره شرط دې یا نه؟ د احنافو په نزد دلته شرط صحت نه دې بلکه د هغوی په نزد مهر د احکاماتو نکاح نه دې نو په هدایه کښې دی ﴿ویصح النکاح وان لم یسم فیه مهرا، وکذا اذا تزوجها بشرط ان لا مهر لها ﴾، هم دغه شان په هدایه کښې ئې په دې کښې د امام مالک اختلاف نقل کړې دې چه د هغه په نزد د نفی په صورت کښې نکاح صحیح نه ده، زه وایم څکه چه د مالکیانو په نزد مهر د ارکان نکاح نه دې کما قال الدردیر : ارکان النکاح اربعة ولی، وصداق ومحل وصیغة. هم په دې وجه باندې د هغوی په نزد د نفی صداق په صورت کښې نکاح باطل ده، اوس دا چه ذکر صداق هم د هغوی په نزد ضروری دې یا نه پس په دې کښې د هغوی په نزد تفصیل دې ﴿ففی الاوجز ۲۴۶/۴ . قال الدسوقی الاقسام فیه اربعة الاول ما ینعقد به النکاح مطلقا سوا سمی صداق او لا. وهو انکحت وزوجت. والثانی ما ینعقد به ان سمی صداقا والا فلا وهو وهبت فقط الی اخر ما قال﴾ او په کتب شافعیه کښې دی ﴿سن ذکره فی العقد وکره اخلاؤه عنه کذا فی حاشیة الجمل علی المنهج ﴾او اوس دا چه د شوافعو په نزد د مهر د نفی کولو په صورت کښې نکاح صحیح ده یا نه، د دې تصریح خو ماته د شوافعو په کتابونو کښې ملاؤ نه شوه خو د قیاس تقاضه دا ده چه د نفی په صورت کښې دې نکاح صحیح نه وی څکه چه نکاح د هغوی په نزد عقد معاوضه دې د بیع په شان او ظاهره ده چه د ثمن د نفی کولو په صورت کښې بیع باطل ده فکذا النکاح والله تعالی اعلم

[۲۱۰۵](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "ثِنْتَا

(۱): صحيح مسلم/النكاح ۱۳ (۱٤۲٦)، سنن النسائي/النكاح ٦٦ (۳۳٤۹)، سنن ابن ماجه/النكاح ۱۷ (۱۸۸٦)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۳۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/۹٤)، سنن الدارمي/النكاح ۱۸ (۲۲٤٥) (صحيح)

عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ"، فَقُلْتُ: وَمَا نَشٌّ؟ قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ.

ترجمه: حضرت ابوسلمه نه روایت دي فرمائی چه دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه مي تپوس اوکړو دنبی علیه السلام دمهر دمقدار متعلق چه خومره ئي مقرر کړي وو؟ ام المومنین عائشې رضی الله عنها اوفرمائیل دولس اوقیه اوتی اویو نش وو ماتپوس اوکړو چه نش څه شي وی؟ نو ام المومنین اوفرمائیل نیمه اوقیه.

تشریح: ﴿ عن ابی سلمة قال سالت عائشة رضی الله تعالی عنها عن صداق رسول الله ﷺ فقالت ثنتا عشرة اوقية ونش فقلت وما نش قالت نصف اوقية ﴾: یو اوقیه د څلویښتو درهمو وی په دي حساب سره د دولسو اوقیو څلور سوه او اتیه درهم شو او نش یعنی نصف اوقیه شل درهم شو دا مجموعه پنځه سوه درهم شو، خو د دي حکم نه ام حبیبه بنت ابی سفیان رضی الله عنها مستثنی ده چه د هغه مهر څلور سوه دیناره یعنی څلور زره درهم وو لکه چه په راروان روایت کښې به راشي، والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۱۰۶] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: "أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً".

ترجمه: دحضرت ابوجعفاء السلمی رضی الله عنه نه روایت دي چه عمر رضی الله عنه په خطبه کښې فرمائیلی وو: خبردار اوسئ دښځو په مهرونوکښې زیاتوالي مه کوئ ځکه که چرې دمهر زیاتوالی په دنیا کښې دعزت علامه وي یا د الله تعالی په نزد دتقوی سبب وي نوپه تاسو کښې به نبی علیه السلام ددي زیات حقدار وو (یعنی دهغه به زیات راه مهر مقرر شوی وی) نبی علیه السلام دخپلولونړو او بیبیانو دپاره ددولس اوقیو نه زیات مهر نه وو مقرر کړي.

توضیح الحدیث

سیدنا عمر رضی الله عنه فرمائی چه د زنانو مهرونه ډیر مه زیاتوئ ځکه چه د مهر زیادت که څه د دنیوی عزت یا تقوی ځیز وي نو بیا د دي زیات مستحق رسول الله ﷺ وو حال دا چه رسول الله ﷺ خپلې یوې بی بی ته هم د دولس اوقیه نه زیات مهر نه دي ورکړي او هم دغه شان د هغه په لونړو کښې هم چاته د دي مقدار نه زیات مهر نه دي ورکړي شوی.

د مهر فاطمی مقدار:

د دي نه معلومه شوه چه د ازواج مطهرات او مهر فاطمی برابر وو یعنی پنځه سوه درهم، زمونږ په عرف کښې دي مهر ته مهر فاطمی وئیلې شی چه د هغې په مقدار کښې د مفتیان کرام څه قدر اختلاف دی [۱] په دې کښې مونږ د حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله تحقیق

---

[۱]: صحیح مسلم/النکاح ۱۳ (۱۴۲۶)، سنن النسائي/النکاح ٦٦ (۳۳۴۹)، سنن ابن ماجه/النکاح ۱۷ (۱۸۸٦)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۳۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۹۴/٦)، سنن الدارمي/النکاح ۱۸ (۲۲۴۵) (صحیح)

[۲]، پس په عزیز الفتاوی کښې دی چه د ازواج مطهرات او لورینانو مکرمات مهر دولس نیم اوقیه په حدیث شریف کښې راغلی دي ... پس پنځه سوه درهم د انګریزی سکې نه ماله ۱۳۰ وی،.....۹٦

مونږ دلته نقل کوو، مفتی صاحب لیکی چه د زنانه د مهر کم از کم مقدار د احنافو په نزد لس درهم دي چه هغه دوه تولي او اووه نیم ماشه چاندی ده او د مهر فاطمی مقدار منقول پنځه سوه درهم دي د هغې مقدار په موجوده روپئ سره (چه د روپئ وزن یولس نیم ماشه دي) یو سل یودیرش روپئ او پنځلس انې دري نیم پائی (۱۳۱ک) چاندی شوه او د تولي په حساب سره چه (توله دولس ماشه وی) یو سل یو دیرش توله او دري ماشه سپین زر شو. اه لهذا که مهر فاطمی مقرر کړی نو د سپینو زرو مذکوره مقدار دي مقرر کړی او د هغه سپینو زرو د مقدار قیمت به هغه وخت معتبر وی چه کله مهر ادا کولې شی ()

والحدیث اخرجه ایضا باقی الاربعة والبیهقی والدارمی والحاکم وقال حدیث صحیح الاسناد قاله فی المنهل وقال الشیخ احمد شاکر فی حاشیته علی مختصر المنذری، الحدیث رواه احمد فی المسند مطولا ومختصرا الخ.

[۲۱۰۷](۱)حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ.

ترجمه: دحضرت ام حبیبه رضی الله عنها نه روایت دي چې هغه دعبیدالله بن جحش په نکاح کښې وه اوهغه دحبشی په خاوره کښې مرشونو نجاشی بادشاه نبی علیه السلام ته په نکاح ورکړه اوددی مهر ئې څلور زره درهمه مقرر کړل اونبی علیه السلام ته ئې ولیږل په لاس دشرحبیل بن حسنه، ابوداود وائی حسنه دشرحبیل موروه.

[۲۱۰۸](۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، "أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ".

ترجمه: دحضرت یونس دزهری رحمه الله نه روایت کوی فرمائی چه نجاشی بادشاه ام حبیبه بنت ابی سفیان نبی علیه السلام ته دخلور زره درهمو مهر په مقابل کښې په نکاح ورکړه اودا مضمون ئې نبی علیه السلام ته تحریراً اولیږلو اونبی علیه السلام دامنظورکړو.

لـ... او په امداد المفتیین کښې ٥٦٤ کښې داسې دي، او چه کله دینار او درهم وزن په حساب د توله او ماشه معلوم شو نو د سرو او سپینو زرو وقتی نرخ معلومولو سره سکه رائج الوقت د هغې قیمت راویستل هیڅ مشکل نه شو مثلاً د مهر فاطمی مقدار پنځه سوه درهم دي چه د هغې وزن رائج الوقت یو سل پنځه څلویښت تولي او لس ماشه شو)

(۱) منقول از حاشیهٔ بهشتی زیور اختری حصه ۴ ص ۱۲)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۵۵) (صحیح)

(۳): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۵۵، ۱۹۴۰۰) (ضعیف)

باب قِلَّةِ الْمَهْرِ
د مهر د کم مقدار بیان

اکثر د مهر څه مقدار متعین نه دي البته د مهر په اقل مقدار کښي اختلاف دي.

اقل مهر عند الائمه :

د احنافو په نزد اقل کم مهر لس درهم دي «دوه تولي او اووه نیمي ماشي سپین زر» او د امام مالک رحمه الله په نزد ربع دینار او د امام شافعي او امام احمد په نزد مطلق مال متقوم یعنی هر هغه څیز چه د هغې په بیع کښي ثمن جوړیدل صحیح وی، د احنافو دلیل د سیدنا جابر رضي الله عنه حدیث مرفوع دي ﴿لا مهر اقل من عشرة دراهم﴾ رواه الدارقطني لكن فيهمبشر بن عبيد وهو متروك قاله الدارقطني. والجواب : قال العيني القاضي رواه البيهقي من طرق فانجبر ضعفه.

[۲۱۰۹] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْيَمْ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: "مَا أَصْدَقْتَهَا؟" قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: النَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ، وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ.

ترجمه: دحضرت انس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام عبدالرحمن بن عوف په داسي حال کښي ولیدو چه به زعفران وربانديي لګیدلی وو نبی علیه السلام ورته اوفرمانیل داځه دی؟ عبدالرحمن عرض اوکړوای دالله رسوله زمادیوی زنانه سره نکاح شوي ده نبی علیه السلام ترې تپوس اوکړو چه مهر ئې څومره دي؟ عبدالرحمن اووئیل دانواة په مقدارسره زر نبی علیه السلام ترې تپوس اوکړو ولیمه وکړه اګرکه په یو بیزه وی بعضووئیلی دی چه نواة دپنځو درهمو په مقدارويي.

توضیح الحدیث

رسول الله ﷺ یوه ورځ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اولیدو په داسي حال کښي چه په هغه باندي د زعفران رنګ لګیدلي وو، رسول الله ﷺ د هغه نه تپوس اوکړو چه دا څه دی؟ او بعض د مهیم مطلب لیکلی دي ما شانګ؟ چه په تا څه شوي دی؟ هغه عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ خبره دا ده چه ما واده کړي دي، رسول الله ﷺ تپوس اوکړو ایا هغې ته دي مهر ورکړي دي؟ هغه عرض اوکړو ﴿وزن نواة من ذهب﴾ مې ورکړیدي. (۲)

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۳۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ۱ (۲۰۴۹)، مناقب الأنصار ۳ (۳۷۸۱)، ۵۰ (۳۹۳۷)، النكاح ۷ (۵۰۷۲)، ۴۹ (۵۱۳۸)، ۵۱ (۵۱۵۳)، ۵۲ (۵۱۵۵)، ۶۸ (۵۱۶۷)، الأدب ۶۷ (۶۰۸۲)، الدعوات ۵۳ (۶۳۸۳)، صحيح مسلم/النكاح ۱۳ (۱۴۲۷)، سنن الترمذي/النكاح ۱۰ (۱۰۹۴) البر والصلة ۲۲ (۱۹۳۳)، سنن النسائي/النكاح ۷۵ (۳۳۷۵)، سنن ابن ماجه/النكاح ۲۴ (۱۹۰۷)، موطأ امام مالك/النكاح ۲۱ (۴۷)، مسند احمد (۱۶۵/۳، ۱۹۰، ۲۰۵)، سنن الدارمي/الأطعمة ۲۸ (۲۱۰۸)، النكاح ۲۲ (۲۲۵۰) (صحيح)

(۲) قال في النهاية : النواة أسم لخمسة دراهم كما قيل للاربعين اوقية والعشرين نش وقيل اراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب وانكره ابو عبيد، قال الازهري لفظ الحديث يدل على انه تزوج المراءة على ذهب قيمة خمسة دراهم، الا تراه قال نواة من ذهب، ولست ادري لم تنكره ابو عبيد لها والنواة في الاصل عجمة التمرة. (حاشية السيوطي على النسائي)

په دې حدیث کښې دوه مسئلې دی یوه د ترجمة الباب والا او دویمه د کتاب اللباس والا.

لبس مزعفر للرجل:

یعنی لبس مزعفر چه کومه کپړه په زعفرانو باندې رنګ کړې شوې وی یا پرې د زعفران والا خوشبوئی لګیدلې وی، د ائمه ثلاث په نزد د سړی دپاره د دې اچول مکروه تحریمی دی. او د امام مالک مسلک دا دې چه د دې قسم کپړې استعمال خو جائز دې خو په بدن کښې د دې زعفران یا زعفرانی رنګ استعمال جائز نه دې، لهذا په ظاهره کښې داحدیث د جمهور خلاف او د امام مالک موافق دې، دجمهورو استدلال د هغه احادیث صحیحه نه دې چه په هغې کښې په لبس زعفران باندې نهی راغلې ده،

(د حدیث الباب نه جوابات)

او د قصه عبدالرحمن علماء کرامو مختلف توجیهات کړې دی،اول جواب. قیل ان ذلک کان قبل النهی چه د هغې تائید د دې نه کیږی چه د سیدنا عبدالرحمن رضی الله عنه د قصې سیاق نه دا معلومیږی چه دا کار د هجرت په ابتداء کښې شوې وو،دویم جواب او اکثر د نهی رواة هغه دی د چا چه هجرت موخر دې. یو دریم جواب دا ورکړې شوې دې چه دا اثر صفرة قصدا نه وه بلکه دا رنګ د هغه د ناوې د خوشبویئ وو کوم چه په هغه باندې اولګیدو. یو جواب دا هم ورکړې شوې دې چه هغه اثر دیر معمولی وو په دې وجه پرې رسول الله ﷺ نکیر او نه فرمائیلو،څلورم جواب او وئیلې شوې دی چه د لبس مزعفر نهی د تحریم دپاره نه ده بلکه د تنزیه دپاره ده وغیره ذلک من الاجوبة. نو دا اوله مسئله شوه او دویمه مسئله یعنی د قلت کم مهر باقی ده، شوافع وغیره د وزن نواة من ذهب والا حدیث نه استدلال کوی.

د وزن نواة من ذهب په تفسیر کښې اقوال:

خو د دې لفظ په تفسیر کښې هم اختلاف دې بعض خو دا وائی چه د نواة نه مراد هم دا د کهجورو تخم دې یعنی نواة مشهوره معنی، او دا چه د دومره وزن سرو زرو قیمت هغه وخت پنځه درهم وو، او وئیلې شوې دی چه ربع دینار وو، او په دې کښې دویم قول دا دې چه د نواة نه د هغې معنی معروف مراد نه ده بلکه (نواة من ذهب) دا عبارت وی د هغه څیز نه چه د هغې قیمت پنځه درهم وی وبه جزم الخطابی ونقله عیاض عن اکثر العلماء. او یو قول په دې کښې دا دې چه وزن نواة من ذهب نه مراد د پنځو درهمو برابر سره زر دی چه د هغې مقدار درې نیم مثقاله جوړیږی [1] د وزن سبعه په لحاظ سره، دا اقوال ثلاثه قسطلانی په شرح د بخاری کښې ذکر کړې دی په دې کښې که اخری قول واخستلې شی نو بیا دا حدیث د یو خلاف هم نه وی.

د صاحب البدائع رائې:

او صاحب بدائع د حدیث النواة په باره کښې فرمائی چه وزن نواة خو څه چه عامه وزن دینار نه زائد وی او هغه فرمائی او که څوک دا وائی چه د وزن نواة قیمت خو ثلاثة دراهم بیانولې

[1] او یو دینار د یو مثقال وی، لهذا د وزن نواة مصداق درې نیم دینارہ شو او د احنافو په نزد اقل مهر یو دینار دې،

شی نو مونږ به وایو چه مقوم معلوم نه دي چه کوم سړي دي چه ترڅو پورې د هغه معلومات اونشی نو د دې قول په بل باندې حجت څنګه کیدې شی، بیا وراندې فرمائی بلکه بعض حضرات لکه ابراهیم نخعی فرمائی چه د وزن نواة قیمت لس دراهم ته رسیږی، هم دغه شان دا هم کیدې شی چه دا محمول شی په مهر معجل باندې لکه چه هغه وخت دستور وو نه اصل مهر، او دا هم احتمال دي چه دا د هغه وخت واقعه وی چه کله بغیر د مهر نه نکاح جائز وه تردې چه رسول الله ﷺ د شغار نه منع اوفرمائیله. اه

قال : اولم ولو بشاة... رسول الله ﷺ اوفرمائیل! ولیمه اوکړه اګر که د بیزې د ذبح سره وی، قسطلانی فرمائی : دا ﴿لو﴾ د تقلیل دپاره دي یعنی د یو وس والا سړی دپاره دا ده چه کم از کم ولیمه په یوې بیزې سره اوکړی، او د غریب دپاره حسب استطاعت وقدرت، پس د رسول الله ﷺ نه بعض وخت ولیمه په مد شعیر سره او د سیده صفیه په نکاح کښې کهجورې او غوړې او اقط سره ثابت ده، او په کوکب کښې لیکلې شوي دی چه ﴿لو﴾ دلته د تکثیر دپاره دي چه د هغې تشریح نې داسې کړې ده چه چونکه عبدالرحمن بن عوف مالدار حضرات نه وو پس هم د دې په وجه باندې رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل چه ته بنه ولیمه اوکړه په هغې کښې بیزه ذبح کړه، او په دې کښې څه د اسراف خبره نشته

﴿اولم﴾ صیغه د امر ده چه د هغې تقاضه وجوب ده پس ظاهریه د وجوب ولیمه قائل دی او هم دا یو روایت د امام شافعی بلکه ائمه ثلاثه نه دي، خو په مشهور قول کښې ولیمه د ائمه اربعه په نزد سنت ده، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۱۱۰] (۱)حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّيهِ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمَنْعَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ.

ترجمه: حضرت جابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي چه نبی ﷺ فرمائیلی دي: که چرې به یوکس یوی ښځې ته په مهر کښې یوه لپه ستوان یا کهجورې ورکړی نویقینا ده دا ښځه ځپل خان ته حلاله کړه. ابوداود فرمائی چه دا روایت عبدالرحمن ابن مهدی د صالح بن رومان نه هغه دابوزبیرنه اوهغه دجابرنه موقوفًا نقل کړی دی او همدارنګی ابوعاصم دصالح بن رومان نه هغه دابوزبیرنه اوهغه دجابرنه روایت نقل کړی دی فرمائی چه مونږ به دزمانونه دنبی ﷺ په زمانه کښې په یو موټی (وډۍ) فائده اخستله (یعنی مهر) ابوداود فرمائی چه دا روایت ابن جریج دابو الزبیرنه هغه دجابرنه هغه دعاصم ته در وایت په شان بیان کړی دي.

تشریح: ﴿من اعطی فی صداق امراءة ملاکفیه سویقا او تمرا فقد استحل﴾ کوم سړی چه د خپلې

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۲۹۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۳۵۵) (ضعیف)

بښځې په مهر کښې يو موتي سويق يا تمر ورکړل نو هغه دغه زنانه د خپل ځان ډپاره حلاله کړه، دا يا خو په مهر معجل باندې محمول دې او يا په متعه باندې محمول دې لکه چه په راتلونکی روايت کښې د دې تصريح ده چه په متعه کښې به داسې کيدل، او متعه منسوخ شوې ده لهذا دا هم والحديث اخرجه ايضا احمد والدارقطني والبيهقي قاله في المنهل.

باب فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

کار يا مزدوری د مهر عوض ګرځول

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

په کومه مسئله باندې چه مصنف ترجمه قائم کړې ده هغه اختلافي دې د احنافو په نزد د مهر مالک کيدل ضروری دی د زوجې خدمت وغيره د هغې مهر نه شی مقرر کيدې، او د امام شافعی او احمد په نزد د زوجې خدمت مثلا تعليم صناعت يا تعليم د علوم شرعيه داسې تعليم چه په هغې باندې اجرت اخستل جائز دی د هغې مهر مقرر کيدل جائز دی خو په تعليم القران باندې اجرت اخستل د امام احمد رحمه الله په نزد د هغه د مشهور قول مطابق جائز نه دی په دې وجه د هغه په نزد تزويج على تعليم القران جائز نه دې او د امام شافعی رحمه الله په نزد اخذ الاجرة على تعليم القران جائز دې لهذا د هغه په نزد په دې باندې تزويج هم جائز دې كما في حديث الباب :

[۲۱۱۱] (حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟" فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: "فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟" قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

ترجمه: دحضرت سهل بن سعد الساعدی رضي الله عنه نه روايت دې فرمائی چه يوه زنانه دنبی عليه السلام په خدمت کښې و حاضره شوه او عرض ئې اوکړو چه ما خپل ځان تاته بخلي دې (يعنی زما د طرف نه تاته دنکاح اجازت دې) هغه زنانه تردېره وخته خاموشه ولاړه وه ليکن و نبی عليه السلام ورته په دې حقله جواب نه ورکوو په دې وخت کښې يوصحابی اودريدو اوعرض ئې اوکړو اې دالله رسوله که چرې تاته ددې ښځې سره دنکاح کولو ضرورت نه وی نوزما نکاح ورسره وکړه نبی عليه السلام ترې تپوس اوکړو آيا څه مال درسره شته؟ چه دې ته ئې په مهرکښې ورکړی هغه اووئيل زماسره زماددی لنګ نه علاوه نور هيڅ نشته نبی عليه السلام اوفرمائيل که

---

[1]: صحيح البخاري/الوكالة ۹ (۲۳۱۰)، وفضائل القرآن ۲۱ (۵۰۲۹)، ۲۲ (۵۰۳۰)، والنكاح ۱٤(۵۰۸۷)، ۳۲ (۵۱۲۱)، ۳۵ (۵۱۲۶)، ۳۷ (۵۱۳۲)، ٤۰ (۵۱۳۵)، ٤٤ (۵۱٤۱)، ۵۰ (۵۱٤۹)، ۵۱ (۵۱۵۰)، واللباس ٤۹(۷۱۱۷)، سنن الترمذي/النكاح ۲۳ (۱۱۱٤)، سنن النسائي/النكاح ٦۹ (۳۲٦۱)، (تحفة الأشراف: ٤۷٤۲)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/النكاح ۱۳(۱٤۲۵)، سنن ابن ماجه/النكاح ۱۷(۱۸۸۹)، موطا امام مالك/النكاح ۳(۸)، مسند احمد (۳۳٦/۵)، سنن الدارمي/النكاح ۱۹ (۲۲٤۷) (صحيح)

چې لنګ ورته په مهر کښې ورکړی نوته به بربند پاتې شی دمهر دادا و کولو دپاره بل کوم شی ولټوه او رائې وړه هغه اووئیل هیڅ مې اونه موندل نبی ﷺ ورته اووئیل چې وګوره که هغه د دوسپنی یوه ګوته دې نه وی، هغه اووئیل هیڅ راته ملاو نه شول چه رائې وړم نبی ﷺ اوفرمائیل آیا دقرآن پاک څه حصه دی زده ده؟ هغه اووئیل هو، فلانې فلانې سورت مې یاد دې اودسورتونو نومونه ئې واخستل نبی ﷺ ورته اوفرمائیل ددې سورتونو په عوض کښې مې درته دا په نکاح درکړه (یعنی ددې سورتونو تعلیم به ورته ورکوې).

توضیح الحدیث

مضمون حدیث واضح دې، بیان ته احتیاج نه لری د هغه زنانه په نوم کښې اختلاف دې، حافظ خو فرمائی ﴿ لم اقف علی اسمها ﴾ خو بعض نورو شارحینو وئیلې دی چه د هغې نوم خوله بنت حکیم یا ام شریک ده.

﴿قال فالتمس ولو خاتما من حدید ﴾د دې حدیث نه شوافعو د لبس خاتم حدید په جواز باندې استدلال کړې دې خو خپله حافظ فرمائی ﴿ولا حجة فیه ﴾ځکه چه په جواز اتخاد سره جواز لبس نه لازمیږی ځکه چه د دې منفعت په لبس کښې منحصر نه دې بلکه انتفاع بالقیمة هم کیدې شی.

په خاتم حدید کښې مذاهب علماء :

په اوجز کښې لیکی چه د شوافعو اصح قول هم دا دې چه خاتم حدید مکروه نه دې، امام نووی رحمه الله فرمائی والحدیث الوارد فی النهی ضعیف. د دې نه روستو په اوجز ۲۴۸/۴ کښې د حنابله او مالکیانو مذهب کراهت لیکلې دې لکه چه د هغوی په کتابونو کښې د دې تصریح ده، هم دغه شان خاتم نحاس ورصاص کښې هم دا اختلاف دې چه صرف د شوافعو په نزد مکروه نه دې د نورو امامانو په نزد مکروه دې، هم دغه شان د احنافو مذهب هم دا دې چه د سپینو زرو نه علاوه د حدید او نحاس وغیره ګوتمه مکروه ده، للرجال والنساء جمیعا.چه د هغې دلیل حدیث د بریده رضی الله عنه دې کوم چه په ابوداود کتاب الخاتم کښې راروان دې ﴿ان رجلا جاء الی النبی ﷺ وعلیه خاتم من شبه فقال له ما لی اجد منک ریح الاصنام فطرحه ثم جاء وعلیه خاتم من حدید فقال ما لی اری علیک حلیة اهل النار ﴾او بیا په اخر کښې دی ﴿اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا﴾ واخرجه الترمذی ایضا فی اخرکتاب اللباس وقال هذا حدیث غریب. قد زوجتکها بما معک من القران... په ﴿بما معک ﴾باء د احنافو په نزد د سببیت دپاره ده یعنی د قران کریم کوم چه یو عظیم نعمت تاسو ته حاصل دې په دې وجه باندې ستا نکاح د هغې سره کولې شی او د شوافعو په نزد للعوض هم دا جواب د احنافو د طرف نه د دې حدیث دې، او دویمه خبره دا ده چه دا حدیث دَ خپل ظاهر په اعتبار سره بالاتفاق متروک دې ځکه چه سورة من القران مهر کیدل د چا په نزد هم صحیح نه دی او په دې کښې د تعلیم قران ذکر شته نه په کوم چه ئې شوافع محمول کوی، او یو جواب هغه دې کوم چه وراندې په کتاب کښې د مکحول نه منقول دې، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۱۱۲](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عِسْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، لَمْ يَذْكُرِ الْإِزَارَ وَالْخَاتَمَ، فَقَالَ: "مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟" قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: "فَقُمْ، فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ".

ترجمه: عطاء بن أبی رباح دابوهریره رضی الله عنه نه دتیرشوی روایت په شان روایت نقل کړي دي او دلنګ اودګوتی ذکرئي په کښي نه دي کړي اودا اضافه ئي کړی ده چه دقرآن څه حصه دی یاده ده؟ هغه اووئیل سورة بقره یاهغه سورة کوم چه دي ته نزدي دي هغه مي یاد دي نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل پاڅه اودشلو آیتونو تعلیم ورته ورکړه او دا ستا ښځه شوه.

[۲۱۱۳](۲)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ، قَالَ: وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه: حضرت محمد بن راشد دمکحول نه دسهل دروایت په شان روایت نقل کړي دي او وئیلی یې دی چه مکحول به وئیل چه دا حکم ددغه صحابی نه علاوه دنبی علیه السلام نه پس دبل چادپاره نه دي (داپه هغه پورې خاص وو).

بَابُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

که څوک نکاح وکړی اود مهر تعین ونکړی تردې چه مړشی

[۲۱۱۴](۳)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَضَى بِهِ فِي بُرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ".

ترجمه: دحضرت مسروق دعبدالله بن مسعود رضی الله عنهما نه روایت نقل کوی فرمائی چه عبدالله دهغه کس په باره و کښي وئیلی ووچه یوې داسي زنانه سره ئي نکاح وکړه او وفات شو اودخول ئي ورسره نه ووکړي او مهرئي ورلره هم نه وو مقررکړي نوعبدالله ووئیل دازنانه دپوره مهر حق داره ده اوددی دپاره عدت تیرول لازمی دی اودمیراث حقداره هم ده، په دي وخت کښي معقل بن سنان اووئیل ماد نبی علیه السلام نه اوریدلی دی چه دا فیصله ئي دبروع بنت واشق دپاره کړی وه

[۲۱۱۵](۴)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، وَسَاقَ عُثْمَانُ مِثْلَهُ.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱٤۱۹٤)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/النكاح (٥٥٠٦) (ضعيف)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹٤۷۸) (ضعيف)

(۳): سنن الترمذي/النكاح ٤٤(۱۱٤٥)، سنن النسائي/النكاح ٦٨(٣٣٥٨)، والطلاق ٥٧(٣٥٥٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٨ (۱۸۹۱)، (تحفة الأشراف: ۱۱٤٦۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/٤۸۰، ٤/۲۸۰)، سنن الدارمي/النكاح ٤٧(۲۲۹۲) (صحيح)

(۴): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱٤٦۱) (صحيح)

ترجمه: دحضرت عبدالله بن ابن مسعوده نه ددې روایت په شان روایت نقل شوی دی اوباقی حدیث ئې دتیرروایت په شان بیان کړو.

[۲۱۱٦](*)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: "فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا، أَوْ قَالَ: مَرَّاتٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا: إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالَ بْنَ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيَّ كَمَا قَضَيْتَ، قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ترجمه: حضرت عبدالله بن عتبه بن مسعود نه روایت دې فرمائی چه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته دیوسړی واقعه راوړلی شوه وه راوی وائی چه دوی په دغه مسئله کښې یوه میاشت اوکه داسې ئې ووئیل ډیرکرته ئې پکښې اختلاف کړی وو عبدالله ووئیل زه ددې واقعی په باره کښې داسې وایم چه دا زنانه دمهرداسې حق داره ده لکه څنګه چه ددې دقوم نورې ښځې حقداری دی (یعنی دهغوی دمهر په مقدار به ددې، مهروی ددې نه، نه کم اونه زیات اوددی دپاره عدت ثابت دی اوعدت به هم تیروی که چرې زما دافیصله، حقه وی نودابه دالله تعالی مهربانی وی په ما باندې وی اوکه چرې خطاء وی نودابه زما دنفس دطرفه او دشیطان دطرفه وی او الله اودهغه رسول به ددې نه پاك اوبری وی، په دې وخت داشجع قبیلی یوڅو کسان چه پکښې جراح او ابوسنان هم اودریدل وئی وئیل اې ابن مسعود مونږ ګواهی ورکووچه نبی علیه السلام هم داسې فیصله کړی وه دپاره دبروع بنت واشق کومه چه دهلال بن مره ښځه وه نو په دې وخت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ډیر خوشحاله شوچه دده فیصله د نبی علیه السلام د فیصلې مطابق ثابته شوه.

تشریح: د دې باب د لاندې مصنف د عبدالله‌بن مسعود رضی الله عنه دا حدیث ذکر کړې دې چه د هغه نه تپوس اوکړې شو چه یو سړی د یوې زنانه سره نکاح اوکړه او د نکاح کولو نه څو ورځې پس هغه مړ شو په داسې حال کښې د هغه د طرف نه دخول بیا نه موندلې شو او نه تسمیه مهر نو په داسې صورت کښې به د متوفی عنها زوجها (زنانه) دپاره څه وی؟ د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه دا تپوس سائل بار بار اوکړو او هغه په دې مسئله کښې غور کولو، د یو میاشت غور کولو نه پس هغه دا جواب ورکړو: ﴿لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث﴾

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه

مسئله مختلف فیه ده د امام ابوحنیفه او امام احمد مذهب خو هم دا دې او امام مالک رحمه الله فرمائی چه په دې صورت کښې د هغه زنانه دپاره صرف میراث دې مهر وغیره هیڅ هم نشته، د امام شافعی یو قول خو هم داسې دې او بل قول د هغه نه دا منقول دې چه هغه

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۲۰۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۴۳۰، ۴۳۱، ۴۴۷، ۴۴۸) (صحيح)

فرمائی : لو صح حديث بروع لقلت به... په بذل المجهود کښې دی : قال الحاكم قال شيخنا ابو عبدالله لو حضرت الشافعي لقمت على رؤس الناس وقلت قد صح الحديث فقل به.

فائده : خان پوهه کړه چه د دې مسئلې مختلفې حصې دی چه د هغې تفصيل دا دې: ان طلقها قبل الدخول (والخلوة الصحيحة في حكم الدخول) ولم يسم لها مهرا فليس لها مهر بل المتعة فقط والمتعة هي الكسوة، الدرع والخمار والملحفة وان كان سمى لها المهر ولم يدخل بها حتى طلقها فحينئذ لها نصف المسمى. قال تعالى : ﴿ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ ولو لم يسم المهر لكن دخل بها او مات عنها فلها مهر مثلها كاملا، فالحاصل ان في صورة الدخول او موت الزوج (۱) كمال المهر وان لم يسم المهر وان لم يوجد الموت ولا الدخول بل الطلاق فحينئذ في صورة التسمية نصف المسمى، وفي صورة عدم التسمية لا مهر مطلقا بل المتعة فقط. (ملخصاً من مختصر القدوري)

امام ترمذی د دې حديث د تخريج نه پس فرمائی . حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق، وقال بعض اهل العلم منهم علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل امراءة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي وقال ولو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيه وروى عن الشافعي انه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. اهـ

[۲۱۱۷](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ؟" قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟" قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ"، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلَزَّقًا، لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا.

ترجمه: دحضرت عقبة بن عامر نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ يوکس ته اوفرمائيل

(۱) د دې په باره کښې فقهاء کرامو ليکلي دی (كما في الكوكب الدري) الموت منه للشئ... مرګ يو څيز لره د هغه انتهاء او کمال ته رسونکي دي يعنې د انسان په څه حال او صفت باندې مرګ کيدل دا د هغه صفت کمال دي نو چه کله د زوج وفات د زوج کيدو د صفت سره وی نو دا د صفت تزوج او نکاح کمال شو، پس چه کله نکاح د خپل صفت کمال سره بيا موندلې شوه نو په دې صورت کښې مهر هم کاملا واجب دي. ۱۲)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۹۶۲) (صحيح)

اياخوښه دی نه ده چه فلانی زنانه درته په نکاح کړم؟هغه ووئيل هو، بيائی ښځی ته ووئيل اياخوښه دی نه ده چه فلانی ته دی په نکاح ورکړم؟هغې ووئيل هو، نونبی ﷺ دوی په مينځ کښې نکاح وترله نوسړی ورسره خلوت اوکړو اومهرئی ورله معين کړی نه ووادهيځ شی ئې ورته ورکړی هم نه ووادوا دهغه،کسانونه ووځوک چه په بدر - الرضوان کښې شامل ووادوپه غزوه حديبيه کښې هم حاضر شوی ووادوپه غزوه خيبر کښې نده حصه هم وه نود وفات په وخت کښې ئې وصيت اوکړو اووئ وئيل چه فلانی ماته نبی ﷺ په نکاح کړی وه اوما ورله مهرنه ووسفرکړی او څه شی مې ورکړی هم نه دی اوس زه تاسو گواه کوم چه مادخيبرخپله حصه ديته په مهر کښې ورکړه نوهغې دده حصه واخسته او په يولاك درهمه ئې خرخه کړه، امام ابوداود فرمائی چه دعمربن الخطاب رضی الله عنه روايت دی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی بهترينه نکاح هغه وی کومه چه اسانه وی او ددوی حديث دتولو نه زيات کامل دی اوپه ديکښې ان رسول الله قال للرجل په ځائې قال رسول الله للرجل دی، اوددی نه پس ئې دنبی ﷺ نه دتيرشوی روايت په شان روايت بيان کړو امام ابوداود وائی چه زما خيال دی دا روايت ددغه بل روايت سره خلط شوی دی ځکه چه اصل مسئله ددی نه علاوه ده.

تشريح: وكان من شهد الحديبية لهم سهم خيبر : راوی وائی چه کوم خلق په غزوه حديبيه کښې شريک وو د هغوی دپاره په غنائم خيبر کښې سهم يعنی حصه وه، زه وائم چه د دی وجه دا ده چه غزوه خيبر د حديبيه نه فورا روستو پيښه شوې وه او په دې کښې ټول هغه صحابه کرام شريک وو کوم چه په حديبيه کښې هغه سره وو، دا خبره په روايا تو او تاريخ کښې مشهوره ده.

﴿قال ابوداود : وزاد عمر في اول الحديث قال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير النكاح ايسره﴾ د عمر نه مراد د صنف استاذ دی کوم چه په سند کښې مذکور دی يعنی د مصنف بل استاذ محمد بن يحيی دا زيادت په دې حديث کښې ذکر نه دی بلکه عمر کړی دی.

الحديث فی غير محله :

دا حديث مرفوع ﴿خير النكاح ايسره﴾ دلته د ابوداود په دې باب کښې ﴿في غير محله﴾ دی او چه کوم حديث غير محل کښې وی د دې تلاش کول ډير مشکل دی هم په دې وجه مونږ په دې باندې تنبيه کړې ده، چه کوم مضامين غير مظان کښې وی او ډير وی د دې تپوس کول او لټون کول يو لوئی کار دی.

بَابٌ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ

باب د نکاح د خطبې بيان

[۲۱۱۸] (۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ،

(۰): سنن الترمذي/النكاح ۱۷ (۱۱۰۵)، سنن النسائي/الجمعة ۲٤ (۱٤۰۵)، والنكاح ۳۹ (۳۲۷۹)، سنن ابن ماجه/النكاح ۱۹ (۱۸۹۲)، مسند احمد (۳۹۲/۱، ٤۰۸، ٤۱۳، ٤۱۸، ٤۲۳، ٤۳۷)، سنن الدارمي/النكاح ۲۰ (۲۲٤۸)، (تحفة الأشراف: ۹۵۰٦، ۹٦۱۸) (صحيح)

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا سورة النساء آية، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سورة آل عمران آية، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورة الأحزاب آية، "لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْ.

ترجمه: دحضرت عبدالله بن مسعود د نه روایت دي فرمائي چه نبي ﷺ مونږ ته دخطبه حاجت تعليم راکړي وو اوهغه داسي وه: «أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»، يعنى تول تعريفونه خاص دالله تعالى دپاره دى، مونږ دهغه نه مدد غواړو اودهغه نه بخښنه غواړو اوپه هغه پورې پناه غواړو د خپلو نفسونو د بدوالى نه، چاته چه الله تعالى سمه لار وښائى نونشته هغه لره څوک بې لارى کولنکى اوځوک چه هغه بې لارى کړى نونشته دغه کس ته څوک لارښودونکى، زه گواهى ورکوم چه دالله نه علاوه بل څوک حقدارد بندگئ نشته او زه گواهى ورکوم چه محمد دهغه بنده اورسول دى، اې ايمان والو حقدارد بندگئ نشته او زه گواهى ورکوم چه محمد دهغه بنده اورسول دى، اې ايمان والو دالله تعالى نه وېره اوکړئ و دچادنوم په وصيله باندې چه تاسو غوښتل کوئ اودريشتو دماتولونه خان وساتئ يقينا الله تعالى ستاسو نگهبان دى، اې ايماندارو خلقو دالله تعالى کم نه وېرېره څرنگه چه دهغه نه دېرېدلو حق دى اوهيڅ کله دې تاسوته مرگ رانشى په داسي حال کښې ئ چه تاسو مسلمانان نه ئې اې ايمان والا خلقو دالله نه يره اوکړئ په باره دانصاف کولوکښې هغه به ستاسو کارونه سم کړى اوستاسو ګناهونه به او بخښى چاچه دالله اودهغه درسول تابعداری اوکړه نوهغه لويه کاميابى حاصله کړه د محمد بن سليمان په روايت کښې دالحمدلله نه مخکښې لفظ د ،ان، نشته»

توضيح الحديث

د حاجت نه مراد په ظاهره کښې حاجت نکاح دي، او په يو بل روايت کښې دى ﴿فى خطبة الحاجة فى النكاح وغيره﴾ چه د هغې نه د شوافعو تائيد کيږى ځکه چه د هغوى په نزد خطبه چه ځنګه د عقد نکاح دپاره مسنون دي هم دغه شان عقد بيع وغيره نور عقود کښې هم مسنون دي کذا فى المنهل.

وراندې په روايت کښې د تشهد نه پس داسي دى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ حال دا چه مشهور قراءت داسي نه دي بلکه دا ده ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ دا روايت په ترمذى کښې هم دي، په دې کښې د تشهد نه پس داسي دي، قال ويقراء ثلاث ايات قال عبثر ففسرها سفيان الثورى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم

مسلمون، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. پوره آیت خو د ترمذی په روایت کښې هم نشته خو چه څومره ذکر دې هغه د مصحف مطابق دې په خلاف د ابوداود چه په هغې کښې دی ﴿يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْأَرْحَامَ﴾ په دې کښې په بذل المجهود کښې د ملا علی قاری نه نقل دی ﴿هکذا فی نسخ المشکاة﴾ والاذکار وتیسیر الاصول الی جامع الاصول، وبعض نسخ الحصن. بیا وړاندې دا دی چه علامه طیبی فرمائی ممکنه ده چه د ابن مسعود په مصحف کښې هم دغه شان وی، د دې نه روستو حضرت په بذل کښې لیکی اولی او مناسب دا ده چه په خطبه کښې آیت لره د قراءت متواتره موافق لوستل پکار دی.

دا مخکښې تیر شو چه د نکاح خطبه مسنون ده شرط نه ده، حافظ فرمائی : وقد شرطه فی النکاح بعض اهل الظاهر وهو شاذ (بذل) او امام ترمذیؒ د خطبه نکاح د حدیث ذکر کولو نه پس لیکی وقد قال بعض اهل العلم ان النکاح جائز بغیر خطبة وهو قول سفیان الثوری وغیره من اهل العلم.

د خطبه نکاح روایات :

د دې نه پس ځان پوهه کړه د خطبة النکاح حدیث په صحیحین کښې په یو کښې هم نشته، البته امام بخاری ترجمة الباب ضرور قائم کړې ده، باب الخطبة. خو په هغه حدیث کښې ئې دخطبې تخریج نه دې کړې، حافظ فرمائی: وورد فی تفسیرخطبة النکاح احادیث من اشهرها ما اخرجه اصحاب السنن وصححه ابو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعا.اوبیا حافظ هم هغه حدیث ذکر کړې دې کوم چه دلته په ابوداود کښې دې، او امام طحاوی په شرح مشکل الاثار کښې په ډیر اهتمام سره د دې سلسې ډیر روایات راجمع کړې دی، هغه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او ابن عباس رضی الله عنه نه علاوه د یو بل صحابی نبیط بن شریطؓ روایات ذکر کړې دی.

فائده : خطبه نکاح د کلام پاک په دې ایتونو باندې مشتمل وی چه په هغې کښې د هر یو شروع د امر بالتقوی نه ده ﴿ يَاأَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ، یا ایها الذین امنوا اتقوا الله حق تقاته، یا ایها الذین امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا ﴾د خطبه مسنونه دا اسلوب قابل غور او قابل توجه دې چونکه په نکاح سره گویا یو مستقل ژوند شروع کیږی او هغه د تکثیر امت ذریعه ده په دې وجه خاص طور سره د نکاح په شروع کښې د تقوی او طهارت تعلیم فرمائیلې شوې دې د دې دپاره چه دا نکاح د اتقیاء په وجود کښې د راتلو ذریعه وی، بله دا چه په واده بنادئ لګیدلو سره انسان په عشرت او لهو لعب کښې اخته نه شی. والله الموفق

[۲۱۱۹](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ"، ذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا".

(۱) تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ۹۶۳۶) (ضعیف)

ترجمه: دحضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به کله تشهد لوستلو بیا راوی حدیث داسي ذکر کړي دي، لیکن د ورسوله، نه پس ئي دا الفاظ زیات کړل أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا تر آخره پوري یعنی لیږلي دي خپل رسول په رښتیا سره زیري ورکونکي دي په جنت باندي و یره ورکونکي دي ددوزخ نه، چاچه دالله اودهغه درسول تابعداری اوکړه نوهغه هدایت حاصل کړو اوچاچه دالله اودهغه درسول نافرمائی اوکړه نوهغه دخپل ځان نه علاوه دبل هیچا نقصان ونکړو اودي الله ته هیڅ ضرر نشی ورسولي.

[۲۱۲۰]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ أَخِي شُعَيْبٍ الرَّازِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: "خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ".

ترجمه: حضرت اسماعیل بن ابراهیم په بنی سلیم قبیله کښي دیوکس (یعنی عباد بن سلیم نه) نه روایت کوی چه وئیلی ئي وو چه مادنبی علیه السلام ترور امامه بنت عبدالمطلب ته دنکاح پیغام اولیږلو نبی علیه السلام بغیر دخطبی نه دهغي نکاح زماسره اوکړه.

توضیح الحدیث

د رجل نه مراد عباد بن شیبان السلمی رضی الله عنه دي کما فی تهذیب التهذیب... په دي حدیث کښي (خطبت خطبة) بکسر الخاء دي، عباد بن شیبان فرمائی چه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کښي امامة بنت عبدالمطلب ته د نکاح پیغام اولیږلو نو هغه بغیر د خطبي نه زما نکاح د هغي سره اوکړه، معلومه شوه چه د نکاح خطبه ضروری نه ده.

تنبیه : دا امامه بنت عبدالمطلب په اصل کښي بنت ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب ده دلته په دي حدیث کښي د هغي نسبت د جد اعلی طرف ته کړي شوي دي کذا فی البذل. لهذا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره د ځوئی لور شوه، صاحب منهل هم دا لیکلي دی، او صاحب عون المعبود لیکلي دی چه (عمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کویا د هغه په نزد د عبدالمطلب طرف ته د هغي نسبت حقیقی دي نه دا چه د جد اعلی طرف ته نسبت دي، خو دا د حافظ وغیره د کلام خلاف ده، لهذا دي ته به د صاحب عون وهم وئیلي شی، بله دا چه صحیح دا ده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تروریانو کښي سوا د صفیه بنت عبدالمطلب نه یوي هم اسلام نه دي قبول کړي، نو د اختلاف ملت په صورت کښي نکاح څنګه کیدي شی؟

د دي نه پس په مختصر د منذری کښي دا ملاؤ شوه . والحدیث اخرجه البخاری فی تاریخه الکبیر وذکر الاختلاف فیه وذکر فی بعضها خطبت الی النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمته، وفی بعضها الا انکحک امامة بنت ربیعة بن الحارث. او د هغي په حاشیه کښي شیخ احمد محمد شاکر لیکی چه دا حدیث د بیهقی په سنن کبری کښي هم دي او د هغه تحقیق هم دا دي چه دا امامة بنت ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب دي، په بعض روایاتو کښي هغه د جد اعلی طرف ته منسوب کړي شوي ده.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۳۰) (ضعیف)

بَابُ فِي تَزْوِيجِ الصِّغَارِ
د نابالغه جینکود نکاح بیان

[٢١٢١]()حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ: أُوسِتٍ. وَدَخَلَ بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ".

ترجمه: حضرت ام المومنین عائشة رضی الله عنها روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام زماسره نکاح اوکړه او په دې وخت کښې زما عمر اوه ٧ کاله وو اودسلیمان په روایت کښې دی چه شپږ کاله او د نهو ٩ کاله په عمر کښې واده شوم

توضیح الحدیث

رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشې رضی الله عنها سره نکاح د یو قول په بناء باندې د سیده خدیجه رضی الله عنها د مرګ نه پس قبل هجرت، د هجرت والا په کال ئې اوفرمائیل او رخصتی ئې په شوال ١هـ کښې اوشوه، دویم قول دا دې چه په ٢ هجری کښې. د دې حدیث د ترجمة الباب یعنی تزویج الصغار ثابته شوه چه دسیده عائشه رضی الله عنها نکاح دهغې پلار دشپږوکالو په عمر کښې اوکړه.

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه:

د تزویج الصغیره په مسئله کښې اختلاف دې چه د هغې تفصیل دا دې چه صغیره که باکره ده، د هغې تزویج د پلار دپاره بالاتفاق جائز دې، او که هغه صغیره ثیبه ده نو په هغې کښې د ائمه اختلاف دې، د امام ابوحنیفه او امام مالک په نزد د پلار دپاره د هغې تزویج جائز دې، د امام شافعی رحمه الله په نزد ناجائز دې خکه چه د صغر په وجه باندې خپله د هغې اجازت معتبر نه دې، او په وجه د ثیوبة پلار ته په هغې باندې د مجبوره کولوحق نشته لهذا د دې تزویج د هغې د بلوغ نه روستو کیدې شی باقی پاتې شو مسلک حنابله نو د هغوی نه په دې کښې دری روایات دی، عدم الجواز مطلقا، الجواز مطلقا کما فی المغنی. او په دریم روایت کښې دا دی چه که صغیره د نهو کالو نه د کم عمر وه نو بیا خو د پلار دپاره د هغې نکاح جائز دې، او که نهه کاله یا د هغې نه زیات وی نو بیا د هغې نکاح بغیر د هغې د اجازت نه جائز نشته دی د حنابله مشهور قول هم دا دی، امام ترمذی رحمه الله د حنابله د دې مسلک دا دلیل هم لیکلی دی، جامع ترمذی اوګورئ، ګویا د نهو کالو جینئ د بالغې په حکم کښې ده او د هغې اذن معتبر دې او کومه چه د نهو کالو نه کم دی هغه صغیره ده په هغې باندې پلار ته ولایة اجبار حاصل دې د دې نه معلومیږی چه د امام احمد رحمه الله په نزد صغر هم علت اجبار دې وقد اشرنا الیه فی باب الولی. وهذا غایة التنقیح لهذه المسئلة والله اعلم بالصواب. دلته دوه مذاهب نور دی کما فی البذل وغیره من الشروح.

(): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٧١٠٦، ١٦٨٧١)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/النكاح ٣٨ (٥١٣٣)، ٣٩ (٥١٣٤)، ٥٩ (٥١٥٨)، صحيح مسلم/النكاح ١٠ (١٤٢٢)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٣ (١٨٧٦)، سنن النسائي/النكاح ٢٩ (٣٢٥٧)، مسند احمد (٢٤٨٧٦)، سنن الدارمي/النكاح ٥٦ (٢٣٠٧) (صحيح)

ابن شبرمه فرمائی چه دصغیره نکاح مطلقا ثیبه وی یا باکره چه ترځو پوری بالغه نه شی د پلار جائز نه دی، او د دې بالمقابل د حسن بصری او ابراهیم نخعی مسلک دا دې چه د پلار دپاره د جینئ نکاح مطلقا جائز ده که وړه وی او که لویه وی، که باکره وی یا ثیبه وی که رضا وی اوکه رضانه وی والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابُ فِي الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

د باکرې ښځې سره د نکاح نه پس د تقسیم نه علاوه څوورځې تیروول پکار دی؟

مقام بضم المیم بمعنی الاقامة، او کوم چه (مقام) بفتح المیم دې هغه ظرف دې په ترجمة الباب کښې مصنف چه کومه مسئله ذکر فرمائی هغه دا ده چه که یو سړې دویم واده اوکړی د اولنئ زوجې په موجودګئ کښې نو اوس به دې نوې ناوې سره څومره وخت تیروی؟ نو د حدیث د ظاهر نه معلومیږی چه که هغه نوې ناوې باکره وی نو ابتداء دې د واده نه پس هغې سره اووه شپې تیرې کړی بغیر د قضاء نه، یعنی په دې اووه شپو کښې به عدل او برابری نه وی بلکه دا خالص د هغه حق او حصه ده، او که هغه ناوې ثیبه ده نو هغې سره دې په شروع کښې درې ورځې تیرې کړی یعنی دا شپې به د هغې حق وی، بیا د هغې نه روستو هم هغه عدل بین الزوجات واجب وی، او برابری ګول به ضروری وی، دا د باکرې دپاره چه کومې اووه شپې دی او د ثیبه دپاره درې شپې دی دې ته حق الزفاف للمزفوفه وئیلې شی، بیا د بعض روایاتو نه دا معلومیږی چه دویمه نسخه کومه چه ثیبه ده که په درې شپو باندې راضی نه وی بلکه هغه هم د باکره په شان ک خاوند نه د اووه شپو مطالبه کړی نو صحیح ده د هغې سره دې هم اووه ورځې قیام اوکړی خو په دې دویم صورت کښې به قضاء واجب وی. یعنی بیا به د قدیمه سره هم اووه شپې تیروی ګویا هغه درې ورځې کومې چه خاص د هغې دپاره وې هغه به ساقطې شی.

په حق الزفاف للمزفوفه کښې اختلاف ائمه

کومه تشریح چه مونږ بیان کړې ده هغه د امام شافعی او امام احمد مسلک دې د حدیث د ظاهر پیش نظر، امام مالک اګر چه د شوافع په شان د حق زفاف قائل دې خو هغه د ثیبه په حق کښې د تخییر قائل نه دی، بلکه د هغه په نزد چه څنګه د باکره دپاره اووه شپې بغیر د اختیار نه دی هم دغه شان د ثیبه دپاره هم درې شپې بغیر د اختیار نه دی، د دې اختیار ذکر په بعض روایاتو کښې راځی او په بعض کښې نه راځی نو ګویا د شوافع او حنابله عمل خو په ټول احادیث الباب باندې شو او د امام مالک په نزد په احادیث الباب کښې په بعض باندې عمل اوشو او په بعض باندې نه. او حضرات احناف د دې حق زفاف یعنی فضیلت دنوې په زړه باندې بالکل قائل نه دی، احناف د احادیث الباب دا توجیه فرمائی چه په کومو احادیثو کښې فضیلت دنوې په زړه باندې ثابتیږی هغه صرف د ابتداء په اعتبار سره دی یعنی بیښتوتت (شپې تیرولو) په ابتداء کښې د دې نوې ناوې سره اوکړی، پس که هغه باکره وی نو اووه شپې دې مسلسل هغې سره تیرې کړی یعنی بیا دې د بقیه ازواج سره هم دغه شان اووه اووه شپې تیرې کړی، او که هغه بله ثیبه ده نو په شروع کښې

دې د هغې سره دري وړځې تيرې کړې يعنې بيا دې د نورو ازواجو سره هم دغه شان دري دري شپې تيرې کړې. نو ګويا د هغوی په نزد دا تفضيل د دوړې د ابتداء په اعتبار سره دې مطلقا نه دې، يعنې د شپې تيرولو ابتداء به د دې جديده نه وی فقط. نه دا چه دومره شپې هغه د هغې مستقل حق دې. والله تعالى اعلم. په ترجمة الباب کښې اګر چه مصنف صرف عند البکر بيان کړې دي خو مراد عند البکر والثيب دي ځکه چه په احاديث الباب کښې بکر او ثيب دواړو حکم مذکور دی، او په داسې موقعو باندې داسې وئيلې شی چه دا تعبير د ﴿سرابيل تقيکم الحر﴾ د قبيل نه دي يعنې ﴿والبرد﴾ احد الضدين، په ذکر باندې اکتفاء کوی ځکه چه د يو ضد په ذکر کولو سره د ضد اخر طرف ته په خپل ذهن منتقل کيږی.

[۲۱۲۲] (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي".

ترجمه: حضرت ابوبکر ﷺ دخپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ کله دام سلمه ﷺ سره نکاح اوکړله نودری شپی ئې ورسره تيری کړی او بيائی اوفرمائيل زما ستاسره دری شپی تيرول ستا اوستادقوم[1] ديار دشرم خبره نه ده که چرې ستاخوښه وی نو اوه شپی به درسره تيری کړم اوکه چرې ستاسره اوه شپی تيری کړم نو بيا به دنورو بيبيانوسره هم اوه اوه شپی تيروم.

شرح الحديث

د سيده ام سلمه ﷺ سره چه کله رسول الله ﷺ نکاح اوفرمائيله نو چونکه هغه ثيبه وه په دي وجه رسول الله ﷺ په شروع کښې هغې سره دري شپې پاتې شوې وو او هغې ته ئې اوفرمائيل چه ته زما په نزد د کمې مرتبې والا نه ئې لهذا د باکره په شان زه تا سره اووه شپې هم ايساريدي شم، خو د دي تسبيع (اووه شپو) په صورت کښې به د دي اووه شپو قضاء وی يعنې د نورو کره به هم اووه اووه شپې ايساريږم.

په دي حديث کښې دثيبه په حق کښې تخيير مذکوردي چه دهغې امام احمد اوامام شافعی قائل دی، دا په ظاهره کښې د امام مالک خلاف دي، ﴿ليس بک علی اهلک﴾ کښې د اهل نه څه مراد دی؟ په دي کښې دوه اقوال دی يو هغه کوم چه پورته ذکر شو، دويم دا چه ددې نه دام سلمه ﷺ د کور خلق مراد دی. والحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة قاله المنذري.

[۲۱۲۳] (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا". زَادَ عُثْمَانُ: "وَكَانَتْ ثَيِّبًا". وَقَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ.

---

[1]: صحيح مسلم/الرضاع ۱۲ (۱٤٦۰)، سنن ابن ماجه/النكاح ۳٦ (۱۹۱۷)، (تحفة الأشراف: ۱۸۲۲۹)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/ عشرة النساء (۸۹۲۵)، موطا امام مالك/النكاح ٥ (١٤)، مسند احمد (٦/۲۹۲، ۲۹٦، ۳۰۷)، سنن الدارمي/النكاح ۲۷ (۲۲٥٦) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۸٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۹۹) (صحيح)

ترجمه: دحضرت انس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي كله چه نبي عليه السلام صفية رضي الله عنها سره نكاح اوكړه نودرې شپې ئې ورسره تيرې كړې، دعثمان په روايت كښې ورسره دا اضافه ده چه هغه كوندې وه.

[٢١٢٤] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا"، وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: "السُّنَّةُ كَذَلِكَ".

ترجمه: دحضرت انس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه كله به يوكس دخلوت شده ښځي با وجود د باكره جينئ سره نكاح اوكړه نو د باكره جينئ سره به ئې اوه شپې تيرولې. اوچه كله به ئې خلوت شده ښځه په خلوت شده ښځه و باندې اوكړله نوتردې شپږوپرې به ورسره وو، راوي وائي كه چرې زه ووايم چه دا حديث انس رضي الله عنه مرفوع بيان كړې دى نورښتيابه وى ليكن انس ووئيل چه سنت عمل همداسې وي.

توضيح الحديث

په دې حديث كښې ډيره دپاره اختيار مذكور نه دې، د مالكيانو پيش نظر هم دا حديث دې، په دې وجه هغوى د اختيار قائل نه دى.

د احنافو د طرف نه د حديث الباب جواب:

د دې نه پس تاسو په دې خان پوهه كړئ چه حضرات احناف په دې مسئله كښې ظاهر حديث لره نه دې اختيار كړې خكه چه جمهور علماء كرام چه د دې احاديث كوم مطلب اخلى دا احاديث په هغې كښې نص او صريح نه دى، او دا انصاف د ډيرياتو په منځ كښې مسئله ډيره اهم او نازكه ده د نص قطعى نه د عدل وجوب ثابت دي. قال تعالى: ﴿ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ﴾دغه شان ډير حديثونو كښې برابر والي نه كول او دډيرياتو نو په منځ كښې د انصاف «برابرى» پريښودلو باندې سخته زورنه راغلې ده په دې وجه احنافو احاديث الباب كوم چه محتمل وو احتياطا په دې معنى باندې محمول نه كړل چه په كوم باندې نې دا جمهور حضرات كوى بلكه په هغه معنى باندې ئې محمول كړل كوم چه د باب په شروع كښې تير شو، امام طحاوى د جمهورو په مسلك باندې سوال كړې دې او هغه دا چه په ثيبه كښې كه دري ورځې د هغه خپل حق وو نو د تسبيع په صورت كښې هغه ساقط ولې شو، او قضاء پوره د اووه ورځو ولې وى، بلكه دري ورځې مستثنى كيدو سره قضاء صرف د ځلورو ورځو كيدل پكار دى، حال دا چه داسې نه ده.

والحديث اخرجه البخارى ومسلم وابن ماجة قاله المنذرى (٢)

---

(١): صحيح البخاري/النكاح ١٠٠ (٥٢١٣)، ١٠١ (٥٢١٤)، صحيح مسلم/الرضاع ١٢ (١٤٦١)، سنن الترمذي/النكاح ٤٠ (١١٣٩)، سنن ابن ماجه/النكاح ٢٦ (١٩١٦)، (تحفة الأشراف: ٩٤٤)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/النكاح ٥(١٥)، سنن الدارمي/النكاح ٢٧ (٢٢٥٥) (صحيح)

(٢) الحديث الأول من افراد مسلم وليه ذكر التخيير بخلاف هذا الحديث المتفق عليه).

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا

د نکاح نه پس ښځې ته د خلوت نه مخکښې څه ورکول پکار دی

یعنی د نکاح نه روستو د مهر د ادا کولو نه مخکښې خاوند د خپلې بی بی سره وطی کولې شی یا نه؟ قال الشوکانی اتفقوا علی انه لا یجب علی الزوج تسلیم المهر الی المراءة قبل الدخول، په دې کښې د احنافو مسلک دا دې چه دا خو صحیح ده چه په خاوند باندې د مهر ادا کول قبل الدخول واجب نه دی، خو للمراءة حق المنع عن تمکین الزوج قبل اداء المهر... یعنی که زنانه غواړی نو د مهر ادا کولو نه مخکښې ورته د مهر ادا کولو حق حاصل دې هغه خاوند لره د وطی نه منع کولې شی.

[٢١٢٥](١)حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطِهَا شَيْئًا"، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: "أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ".

ترجمه: دحضرت ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی فرمائی چه کله علی رضی الله عنه دفاطمې رضی الله عنها سره نکاح اوکړله نونبی علیه السلام ورته اوفرمائیل څه شی ورته ورکړه علی رضی الله عنه ووئیل هیڅ راسره نشته، نبی علیه السلام ورته او فرمائیل ستاحطمی زغره چرته ده؟

توضیح الحدیث

یعنی کله چه د سیدنا علی رضی الله عنه د سیده فاطمه رضی الله عنها سره نکاح اوشوه او د رخصت کیدو وخت راغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته اوفرمائیل چه دې ته څه ورکړه، هغه عرض اوکړو ما سره هیڅ نشته، په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل چه تا سره چه کومه حطمی زغره وه هغه چرته ده؟ هغه حطمی زغره خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ورکړې وه د غنائم بدر نه، او وراندې په روایت کښې راځی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اوفرمائیل : ﴿اعطها درعک فاعطاها درعة ثم دخل بها﴾

دلته دا شبه راځی چه د واده په شپه کښې او د رخصت کیدو په موقع باندې د زغرې ورکول څه مناسبت لرلو، زغره خو د جنګ په موقع باندې په کار راتلونکې څیز دې؟ د دې جواب دا دې چه د درع نه مراد ثمن درع دې، او په منهل کښې لیکلې دی د درع د قیمت په باره کښې چه هغه څلور سوه اتیا درهم وو، او د مولانا یوسف صاحب په حیاة الصحابه ص ٦٦١ کښې مې څه وخت کتلې وو په هغې کښې دی چه هغه زغره علی رضی الله عنه په عثمان باندې خرڅه کړې وه، او هم دغه شان د مولانا ادریس کاندهلوی صاحب په سیرة المصطفی ١٧١/٢ کښې هم دا مضمون دې، اصل کښې روایات د هغې په ثمن کښې مختلف دی تردې چه یو روایت دا هم دې ﴿لا تساوی اربعة دراهم﴾ او د ظاهر حدیث نه دې دا خیال اونکړې شی چه د فاطمه رضی الله عنها مهر معین نه وو ځکه چه دلته چه د کوم مهر ذکر دې دا

---

(١): سنن النسائي/النكاح ٧٦ (٣٣٧٨)، (تحفة الأشراف: ٦٠٠٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨/١) (حسن صحيح)

خو هغه دي کوم ته چه مهر معجل وئيلي شي [۱] يعنی د مخ ښکاره کولو چه کومي پيسي خاوند ته په اوله شپه ورکوی ﴿کرامة وتانيسا﴾ د خپل قرب او مانوس کولو دپاره، والحديث اخرجه النسائي قاله المنذري.

[۲۱۲۶](*)حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ"، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا.

ترجمه: حضرت عبد الرحمن بن ثوبان په صحابه کرامو کښې دیوکس نه روایت کوی فرمائی چه علی رضی الله عنه کله دفاطمه بنت رسول الله ﷺ سره نکاح اوکړه او اراده ئې اوکړه چه خلوت ورسره اوکړی نوښی ﷺ منع کړوتردی چه څه شی ورته ورکړی، هغه عرض اوکړو ای دالله رسوله هیڅ شی راسره نشته، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل هغه زغره دی ورته ورکړه، نوهغه ورته خپله زغره ورکړه او بیائی ددي نه پس ورسره خلوت اوکړو.

[۲۱۲۷](*)حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.

ترجمه: حضرت عکرمه دابن عباس رضی الله عنهما نه دتیرشوی روایت په شان روایت نقل کړی دي

[۲۱۲۸](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَخَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.

ترجمه: دحضرت عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ راته حکم وکړودیوی زنانه په باره کښې چه خپل خاوند ته ئې ورسوه، مخکښې ددي نه چه دهمبستریٔ نه مخکښې ئې ورته څه ورکړی وي امام ابوداود وائی چه خیثمه سماع دعائشې رضی الله عنها نه ثابته نده.

[۲۱۲۹](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ".

ترجمه: حضرت عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه

---

[۱]، خو که د دي زغري قیمت خلور سوه او اتیا درهم اومنلي شی نو بیا به دا وئیلي شی چه په مهر معجل به هم دا وه او ټول مهر هم دا وو)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۶۷۸) (ضعيف)

[۳]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۶۱۸۴) (ضعيف)

[۴]: سنن ابن ماجه/النكاح ۵۴ (۱۶۰۶۹)، (تحفة الأشراف: ۱۶۰۶۹) (ضعيف)

[۵]: سنن النسائي/النكاح ۶۷ (۳۳۵۵)، سنن ابن ماجه/النكاح ۴۱ (۱۹۵۵)، (تحفة الأشراف: ۸۷۴۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸۲/۲) (ضعيف)

نبی ﷺ فرمائیلی دی هره یوه ښځه چه په عطیه یامهریاپه وعده باندې نکاح اوکړی دنکاح نه وړاندې میلاویدونکې څیز دښځې به وی او دنکاح نه پس کوم څیز چی ملاو شونو دهغه چا به وی چاته چی میلاو شی (انعام وغیره) سړې چی دکوم څیز په وجه باندې دخپل عزت یا اکرام مستحق دې هغه دده لور یا خور ده سړی ته دخور یا لورپه وجه ورکړی شي.

توضیح الحدیث

دا حدیث په ابن ماجه کښې هم دی هغه په دې باندې ترجمه قائم کړې ده "باب الشرط فی النکاح"او په بیهقی کښې هم دی او د دې ترجمه ده "باب الشرط فی المهر"

شرح الحدیث ومذاهب العلماء :

او حاصل معنی د دې حدیث دا ده چه د عقد نکاح نه مخکښې زنانه یا د زنانه اولیاء د طرف نه د مهر سره چه نور بعض شرطونه هم لګولې دی ورکړه وغیره، مثلا سړی ته اوئیلې شو چه د زنانه فلانی عزیز ته به دا ورکولې شی او فلانی ته به دا ورکول وی مثلا کپړه، پیزار او دغه شان څیزونه نو په دې حدیث کښې دی چه د داسې لین دین چه کومه وعده وی نو هغه څیز به د هغه سړی دپاره نه وی د کوم دپاره چه نامزد کړې شوې دې بلکه دا تول څیزونه به د زنانه دپاره وی څنګه چه مهر صرف د زنانو دپاره دې، او که دا د لین دین خبره د عقد نکاح نه روستو وی نو د چا په نوم چه ورکولې شی هم د هغه به وی، دا خو ده د حدیث معنی. اوس دا چه فقهاء کرام څه فرمائی او په دې حدیث باندې د چا عمل دې پس د هغه په باره کښې په شروع کښې دا لیکلې دی چه د جمهور علماء کرامو په دې باندې عمل نه دې. او سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز او امام مالک هم د دې قائل دی کوم چه په دې حدیث کښې دی، او د امام احمد مسلک دا دې چه هم دغه شان به کیږی چه څنګه په دې حدیث کښې دی، خو د دې نه پلار مستثنی دې یعنی د جینئ د پلار دپاره تسمیه صحیح ده هغه به هم هغه ته ملاویږی او د امام شافعی رحمه الله په نزد په داسې صورت کښې (چه هر کله د مهر سره نور څیزونه شرط کړې شوې وی) تسمیه مهر به باطل شی لهذا صرف مهر مثل به باقی پاتې شی، د احنافو په نزد چه د مهر سره کوم شرط لګولې شی هغه شرط هم صحیح او لازم دې او تسمیه هم صحیح ده، دا حدیث په بلوغ المرام کښې هم دې په هغې کښې دی رواه احمد والاربعة الا الترمذی او د هغې په شرح سبل السلام کښې ئې په دې حدیث باندې ښه کلام کړې دې، مذاهب ائمه ئې هم لیکلې دی، د احنافو او شوافعو مذهب ئې هم هغه لیکلې دې کوم چه پورته مذکور شو، د تشریح مذکور نه معلومه شوه چه دا حدیث د احنافو او شوافعو خلاف دې، جواب دا کیدې شی چه دا حدیث د عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده په سند سره دې چه په هغې باندې کلام مشهور دې.

(واحق ما اکرم علیه الرجل ابنته واخته)او هغه څیز چه د هغې په وجه باندې انسان د اکرام او احسان زیات مستحق کیږی هغه د هغه لور او خور ده.

د ښځې د خپلوانو سره حسن سلوک :

یعنی د کوم سړی په نکاح کښې چه د کوم سړی لور وی یعنی د انسان سخر، یا د هغه خور

وی یعنی د زنانه نسبتی رور او اوښي، دا ډیر قابل اکرام او قابل احسان دی، د دې حدیث نه معلومه شوه چه انسان لره د خپل سخر او اوښی سره د اکرام او احسان معامله کول پکار دی، ځکه چه د هغه دوارو کسانو ډیر لوئي احسان دي، پس متل مشهور دې چه چا خپله لور ورکړه هغه خپل هر څه ورکړل. نو بیا به هغه د احسان مستحق ولې نه وی، د اکرام نه مراد صرف تعظیم نه دې بلکه ورکړه ده، په دې حدیث کښې د حسن معاشرت په بهترین شکل کښې تعلیم او تلقین دې پس چه کله د ښځې د پلار او رور سره د حسن سلوک او احسان دومره تاکید دې نو خپله د ښځې سره د دې موکد کیدل ظاهر دی. والله الموفق

باب مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

نکاح کونکی ته به مبارکبادی څنګه ورکولې شی؟

[٢١٣٠](١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ".

ترجمه: حضرت ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دخلقودنکاح په وخت کښې ورته وئیل چه دادعاوائی: قال«بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير»

د نوی واده کونکی دپاره دعا:

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی واده کونکی ته مبارکی په دې الفاظو سره ورکوله، او په زمانه جاهلیت کښې مشرکین عرب "بالرفاء والبنین"دعا به ئې ورکوله. د رفاء معنی التهام او اتفاق یعنی جوړ او یوځائي کیدل، او په بنین سره اشاره وه د کراهت بنات طرف ته، مطلب دا شو چه الله پاک دې ستاسو ترمینځه تعلق قائم ساتی او نارینه اولاد دې درکړی، په اسلام کښې د دې په ځائي مذکوره مسنون دعا مشروع کړې شوې ده.

والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة وقال الترمذی، حسن صحيح قاله المنذری.

باب فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى

دهغه کس بیان چه دچا سره نکاح وکړی او خپله ښځه په داسې حال کښې وویني چه حامله وی

[٢١٣١](١) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ، قَالَ الْحَسَنُ: فَاجْلِدْهَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: فَاجْلِدُوهَا، أَوْ قَالَ: فَحُدُّوهَا". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَرْسَلُوهُ كُلُّهُمْ، وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ

---

١): سنن الترمذي/النكاح ٧ (١٠٩١)، سنن ابن ماجه/النكاح ٢٣ (١٩٠٥)، سنن النسائي/ اليوم والليلة (٢٥٩)، (تحفة الأشراف: ١٢٦٩٨)، وقد اخرجه: مسند احمد (٣٨١/٢)، سنن الدارمي/النكاح ٦ (٢٢١٩) (صحيح)

٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٠٢٤ و ١٨٧٥٦) (ضعيف)

بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً، وَكُلُّهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ.

ترجمه: د بصرة رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دیوی پرده داری پیغلی جینئ سره مې نکاح اوکړه زه و چه کله ورنزدې شوم نوهغه حامله وه، مانبی ﷺ ته ددې خبری تذکره اوکړله هغه اوفرمائیل هغه زنانه دمهر حقداره ده ځکه چه تادهغې فرج ځان ته حلال کړی دی، کله چی ددې څوی اوشی هغه به، ستاغلام وی اوکله چه ددې ولادت وشی نودحسن په روایت کښې دی چی په کوړه ئې اوهه (دواحد صیغې سره) او دابن سری په روایت کښې دی چی په کوړو سره ئې اوهې دجمع صیغې سره یا نبی ﷺ خره انیلې دی چی حد پرې جاری کړې امام ابوداود وائی چه دا حدیث قتاده دسعید بن یزیدنه هغه دابن المسیب، نه اوهمدارنګی یحی بن أبی کثیردیزیدبن نعیم نه هغه. دسعید بن المسیب اوعطاء خراسانی نه اوتولومرسل بیان کړی دی او په حدیث دیحی بن أبی کثیر کښې دا اضافه ده چه بصره بن اکثم دیوی زنانه سره نکاح اوکړه اودټولو راویانوپه روایتونو کښې داسې الفاظ دی چه دهغې ښځې خوی ئې دده غلام کړو.

تشریح: ﴿عن رجل من الانصار یقال له بصرة قال تزوجت امراة بکرا فی سترها الخ﴾

بصره بن اکثم فرمائی چه ما د یوې پیغلې او نا واده کړې جینئ سره واده اوکړو په داسې حال کښې چه هغه لا تر اوسه پورې په خپله پرده کښې وه یعنی نکاح کولو سره به د یو سړی مخې ته نه راتله خو چه کله زه د هغه خواته راغلم نو ما اوکتله چه هغه حامله ده، دا قصه رسول الله ﷺ ته اورسیده نو هغه اوفرمائیل ﴿لها الصداق بما استحللت من فرجها﴾ یعنی نکاح چونکه صحیح شوه نو زنانه ته به مهر ورکولې شی، هم دغه شان اوفرمائیل ﴿والولد عبد لک﴾ دا کلام په خپل ظاهر باندې نه دې ځکه چه ولد حره بالاتفاق حر وی اګر چه هغه ولد زنا وی په دې وجه علماء کرامو د دې مطلب دا لیکلې دې چه دې پیدا کیدونکی ماشوم نه د ولد زنا کیدو د وجې نه تاته په دې وجه نفرت نه دی کیدل پکار بلکه د هغه سره د احسان معامله کول ځنګه چه انسان د خپل غلام سره د احسان معامله کوی.

﴿فاذا ولدت فاجلدها﴾ د جلد ثبوت بغیر د زنا د ثبوت نه نه کیږی او د زنا ثبوت بغیر د اعتراف یا شهادت نه نه کیږی لهذا مطلب دا شو چه که هغه زنانه د زنا اعتراف اوکړی نو په هغې باندې دې حد زر جاری کړې شی، د جمهورو قول هم دا دې په دې کښې د امام مالک رحمه الله اختلاف دې. د هغه په نزد ثبوت حد او زنا دپاره وجود حمل کافی دې لهذا دا حدیث د هغه په نزد په خپل ظاهر باندې دې تاویل ته محتاج نه دې او د جمهورو په نزد یا خو په اعتراف زنا باندې محمول دې او یا دا په ځانې د حد په تعزیر او تادیب باندې محمول کول پکار دی والحدیث اخرجه البیهقی قاله فی المنهل.

[٢١٣٢] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ.

(١). تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢١٢٤، ١٨٧٥٦) (ضعيف)

ترجمه: حضرت سعید بن مسیب نه دتیرشوی روایت په شان روایت نقل کړی شوی دی مګر دی اضافی سره چه بیائی ددوی په مینځ کښې جدائی راوسته (طلاق) اوحدیث دابن جریج دیر کامل دی۔

تشریح: ﴿ فذكر معناه زاد : وفرق بينهما ﴾په دې دویم روایت کښې دا زیادت دې چه د دې دواړو ښځې او خاوند ترمینځه ئې جدائی راوسنله د دې زیادت د ظاهر نه خو دا معلومیږی چه دا نکاح صحیح نه وه حال دا چه بالاتفاق نکاح خو صحیح ده د زانیه سره هم په دې وجه باندې هغه د مهر فیصله هم اوفرمانیله. پس ممکنه ده چه رسول الله ﷺ د هغوی ترمینځه تفریق د هغوی په طلب او خواهش باندې راوستلې وی. یعنی خاوند د رسول الله ﷺ نه د دې طلاق اجازت غوښتلې وی او هغه ورته اجازت ورکړو. او یا دا اوئیلې شی چه دلته د تفریق نه مراد په اعتبار د وطی دې ځکه چه هغه زنانه د زنا نه حبلی وه، فوری او موجوده حالت کښې د خاوند دپاره د هغې قربان کول جائز نه وو (بذل)

وهذه التعاليق اخرجها البيهقي قاله في المنهل.

بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

د ښځو په مینځ کښې د انصاف کولو او د شپود تقسیم بیان

د قسم نه مراد عدل او نمبر مقرر کول دی د تعدد ازواج په صورت کښې.

[۲۱۳۳](۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ".

ترجمه: حضرت ابوهریره (ها) نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دچاچه دوه ښځې وی او دیوی طرف ته ورکوړ شی (یعنی توجه ورته زیاته کړی او دبلی خیال نه ساتی نودقیامت په ورځ به په داسې حال کښې راشی چه دجسم یوه حصه به نې شله وي.

تشریح: ﴿من كانت له امراتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ﴾

په دې حدیث کښې په ترک عدل باندې وعید دې چه کوم سړي په دوه ښځو کښې برابری نه کوی بلکه د یوې طرف ته مائل وی نو هغه ته به سزا هم دا قسم ورکولې شی یعنی میدان حشر ته چه کله هغه راشی نو د هغه د بدن یوه حصه به ښکته شوې وی

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة قاله المنذري.

[۲۱۳۴](۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَلْبَ.

---

(۱): سنن الترمذي/النكاح ٤١ (١١٤١)، سنن النسائي/عشرة النساء ٢ (٣٩٩٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ٤٧ (١٩٦٩)، (تحفة الأشراف: ١٢٢١٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٩٥، ٣٤٧، ٤٧١)، سنن الدارمي/النكاح ٢٤ (٢٢٥٢) (صحيح)

(۲): سنن الترمذي/النكاح ٤١ (١١٤٠)، سنن النسائي/عشرة النساء ٢ (٣٣٩٥)، سنن ابن ماجه/النكاح ٤٧ (١٩٧١)، (تحفة الأشراف: ١٦٢٩٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/١٤٤)، سنن الدارمي/النكاح ٢٥ (٢٢٥٣) (ضعيف)

ترجمه: حضرت ام المومنین عائشة رضی الله عنها روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به زمونږ په مینځ کښې دشپو تقسیم کولو او دخپلو بیبیانو په مینځ کښې به ئې انصاف کولو او فرمائیل به ئې ای الله زما دا تقسیم په داسې کارکښې دي دکوم چه زماسره اختیاردي اوزه ئې مالك یم خودکوم کارچه ته مالك ئې اوزماپه اختیارکښې نشته نوپه هغې باندې ما ملامت نکړی یعنی دکوشش باوجود که چرې کمی بی بی ته رغبت زیات شی نوهغه راته معاف کړي.

توضیح الحدیث

په دې باندې خو د ټولو اتفاق دي چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت شریفه او معمول د زوجات ترمینځه برابری کول وو خو په دې کښې د علماء کرامو اختلاف دي چه په هغه باندې دا برابری واجب وه یا که هغه به په خپل اختیار سره فرمائیلو. بهرحال د عدل او برابرئ باوجود به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله کومه چه په حدیث کښې ذکر شوې ده چه د هغې مطلب دي یا الله! په کومو څیزونو کښې چه برابری کول زما په اختیار کښې دی هغه خو زه کوم او په کوم څیز کښې چه برابری زما په اختیار کښې نه ده یعنی غیر اختیاری طور د یوې بنځې سره محبت کول ته په هغې کښې ما معاف کړه.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۱۳۵]([1])حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، قَالَتْ: نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى، وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ، قَالَ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا سورة النساء آية ۱۲۸".

ترجمه: حضرت عروه روایت دي فرمائی چه ام المومنین عائشه رضی الله عنها فرمائیلی دی ای زما د خور بچیه نبی علیه السلام به دشپو په تقسیم کښې پخپلو بیبیانوکښې یوی ته په بلی فضیلت نه ورکولو یعنی زمونږ سره په وخت تیرولوکښې، اوداسې به ډیرکم وو چه هغه به مونږ ټولو ته نه راتلو اود لاس ورلو نه بغیر به نبی علیه السلام ټولو ته نزدې ووکومې بی بی ته به ئې چه لاس ونه لږولو تردې پورې چه نبی علیه السلام به کله هغه بی بی ته ورغې دچا چه به دشپې نمبر وو نوهمبستری به ئې اوکړله. کله چه سوده رضی الله عنها بوډۍ شوه اودا ویره ورسره پیداشوه هسې نه چه نبی علیه السلام مې پریږدی نوپه دی وجه هغې خپل نمبر عائشه رضی الله عنها ته اوبخښلو نبی علیه السلام داخبره منظور کړه او ددې معاملی په شان نور معاملات په دې آیت کریمه: («وان امرأة خافت من بعلها نشوزا») کښې نازل شول که چرته بنځې ته د خپل خاوند د بد مزاج ویره وه

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۰۲٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/النكاح ۹۹ (۵۲۱۲)، صحيح مسلم/التفسير ۱ (۳۰۲۲)، مسند احمد (۱۰۷/٦) (حسن صحيح)

[۲۱۳۶]()حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ سورة الأحزاب آية ٥١"، قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: "إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي".

ترجمه: حضرت ام المومنین عائشة رضی الله عنها نه روایت دي: فرمائی چه دذکرشوی آیت: («ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء») د دنازلیدونه پس یعنی دچادپاره چه ته وغواړی چه شاته ئې پریږدی (نوستادپاره اجازت دي) اودچادپاره چه وغواړی چه دځان سره ورته ځائې ورکړی (نوستادپاره اجازت دي) اګرچه ددي ایت په وجه نبی علیه السلام ته اختیار ورکړی شوی ووليکن ددي باوجود به هم نبی علیه السلام دنمبر خیال ساتلو اوچه دانمبر به وو دهغې په اجازت به پنې دبی کره شپه تیروله معاذه وائی ما دعائشې رضی الله عنها نه تپوس اوکړو چه تابه داجازت غوښتلوپه وخت کښې څه وئیل هغې ووئیل مابه داسې وئیل که چرې دازماپه اختیارکښې وی نوزه به هیڅوک پخپل ځان باندې غوره نکړم.

شرح الحديث:

سیده عائشه رضی الله عنها فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې بی بی په نمبر کښې بلې زوجې ته تلل غوښتل نو د هغې نه به ئې اجازت غوښتلو بغیر د اجازت نه نه. حال دا چه دا آیت کریمه نازل شوې وو (ترجی من تشاء) د سیده عائشه رضی الله عنها د دې حدیث نه د دې آیت کریمه تفسیر هم معلوم شو هغه دا چه په دې کښې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اختیار ورکړې دې چه د خپلو بیبیانو نه چه کله غواړی او کومه یوه غواړی خپل ځان ته راغوښتلې شی او چه څوک غواړی د ځانه ئې لرې کولې شی، د ارجاء اصل معنی د تاخیر ده او دلته ددې نه مراد ترک بیتوتت دې او ایواء د دې مقابل دې یعنی بیتوتت او شپه تیرول. د دې آیت کریمه په تفسیر کښې نور هم ډیر اقوال دی مجامعت او ترک مجامعت کښې اختیار، او یو تفسیر د دې دا دې چه په دې کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اختیار ورکړې شوې دې د امساک او تطلیق ترمینځه چه په دې ازواج کښې چه هغه چاته غواړی طلاق ورکولې شی او چه څوک په نکاح کښې باقی ساتل غواړی هغه دې باقی اوساتی و غیره

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی قاله المنذری.

[۲۱۳۷]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ تَعْنِي فِي مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ، فَقَالَ: "إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ"، فَأَذِنَّ لَهُ.

ترجمه: حضرت ام المومنین عائشة رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام په مرض موت

---

[1]: صحيح البخاري/تفسير القرآن ٧ (٤٧٨٩)، صحيح مسلم/الطلاق ٤ (١٤٧٦)، سنن النسائي/ الكبري/ عشرة النساء (٨٩٣٦)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٦٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٧٦، ١٥٨، ٢٦١) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٧٦٨٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الجنائز ٦٤ (١٦١٨)، مسند احمد (٦/١٨٧٣١، ٢٩١) (صحيح)

کښې خپلې بيبيانې راوغوښتلې تولې راغلې نبی ﷺ ورته اوفرمائيل زماطاقت ختم شوی دی چه زه په و تاسوټولوباندې وګرځم که ستاسو اجازت وی نوزه به دعائشې رضی الله عنها سره داشپې ورځې تيری کړم هغوی ورته ' اجازت ورکړو او تروفات کيدو پوری دعائشې رضی الله عنها سره او اوسيدو اوهم ددی په کور کښې وفات شو.

توضيح الحديث

يعنی رسول الله ﷺ په خپل مرض وفات کښې تولې بيبيانې راجمع کړې او ورته ئې اوفرمائيل چه اوس په ما کښې دومره طاقت نشته چه تاسو تولو کره دی په نمبر نمبر شپه تيره کړم. پس که تاسو مناسب ګڼئ نو ماته د دې خبری اجازت راکړئ چه زه د عائشې رضی الله عنها کره يم. نو داسې ضرور اوکړئ په دې باندې هغوی تولو رسول الله ﷺ ته اجازت ورکړو دا مضمون حديث حضرت شيخ په خصائل نبوی ص ۲۴۱ کښې داسې ليکی : د رسول الله ﷺ د مرض ابتداء د سر درد نه اوشوه هغه ورځ رسول الله ﷺ د عائشې رضی الله عنها په کور کښې وو، د هغې نه روستو د سيده ميمونه رضی الله عنها د نمبر په ورځ کښې په مرض کښې شدت پيدا شو، په دې حالت کښې رسول الله ﷺ د بيبيانو د نمبرو تقسيم پوره کولو خو چه کله ئې په مرض کښې زيات شدت پيدا شو نو د رسول الله ﷺ په وينا باندې تولو بيبيانو د عائشې رضی الله عنها په کور کښې د بيمارئ د ورځو تيرولو اختيار ورکړی وو. هم دا وجه وه چه د عائشې رضی الله عنها په کور کښې رسول الله ﷺ وفات شو الی اخره.

[۲۱۳۸]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ".

ترجمه: حضرت ام المومنين عائشه رضی الله عنها روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ به کله دسفر اراده اوکړه - نودخپلو بيبيانو په مينځ کښې به ئې قرعه اندازی کړه قرعه اندازی چه به د چاوختله نوهغه به ئې دخان سره بوتله اود هری يوی بی بی دپاره به ئې يوه شپه اويوه ورځ مقرروله مګر سوده بنت زمعه رضی الله عنها نه خپله ورځ عائشې رضی الله عنها ته بخلی وه نونبی ﷺ به دهغې سره په اوسيدو دهغې په نمبر کښې به هم دعائشې رضی الله عنها سره اوسيدو

د حديث سره متعلق فقهی اختلافی مسئله

د حديث مضمون واضح دي خو مسئله اختلافی ده. د رسول الله ﷺ په باره کښې خو اختلاف دي چه په هغه باندې چی تقسيم د بيبيانو په منځ کښې واجب وو يا نه خو د رسول الله ﷺ د غير دپاره د امام شافعی او امام احمد مذهب دا دي چه د کوم سړی ډيری بيبيانې وی او هغه په هغوی کښې صرف د بعض سره سفر کول غواړی نو په دې صورت کښې د دې

[1]: صحيح البخاري/الهبة ۱۵ (۲۵۹۳)، والنكاح ۱۷ (۵۰۹۲)، (تحفة الأشراف: ۱۶۷۰۳، ۱۶۶۷۸)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/فضائل الصحابة ۱۳ (۲۴۴۵)، سنن ابن ماجه/النكاح ۴۷ (۱۹۷۰)، سنن النسائي/ الكبرى/ عشرة النساء (۸۹۲۳)، مسند احمد (۶/ ۱۱۷، ۱۵۱، ۱۹۷، ۲۶۹)، سنن الدارمي/الجهاد ۳۱ (۲۴۶۷) (صحيح)

دواړو امامانو په نزد قرعه اندازی واجب ده او د احنافو او مالکیانو په نزد واجب نه ده. د هغوی دواړو په نزد د سفر په حالت کښې تقسیم واجب نه دي، او افضل او سنت ضرور دي. بیا د امام شافعي او احمد په نزد که ئې قرعه اندازی نه وی کړې او یو ئې د خپل ځان سره واخستلو نو د سفر د مودې قضاء به واجب وی او که د قرعه اندازئ نه پس ئې واخستلو نو بیا به قضاء واجب نه وی. د احنافو او مالکیانو په نزد به مطلقا قضاء واجب نه وی (منهل)

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا

که چرې خاوند پخپله ښځه داشرط ولګوی چه بل کور کښې به وی ملکه ته به دې نه بوځم

یعنی که د نکاح په وخت زنانه د سړی په مخکښې دا شرط کیخودلو چه ته ما د خپل کور نه یا ښهر نه بهر نه شې بوتلې او سړی هغه شرط قبول کړو نو ایا په دې سړی باندې شرعا د دې شرط پوره کول واجب دي؟

[۲۱۳۹](۱) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

ترجمه: حضرت عقبة بن عامر نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ وفرمائیل په ټولو شرطونو کښې په تاسو باندې مستحق هغه شرطونه پوره کول لازم دی دکوموپه وجه چه تاسوته شرمګاهونه حلال کړې شوی د

توضيح الحديث

قوله: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا (۲) بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ":

یعنی په ټولو شرطونو کښې د دې شرط پوره کول دیر ضروری دی کوم چه د نکاح د عقد په وخت اولګولې شی، دا حدیث خو د یو قاعده کلیه په درجه کښې دي، د دې قاعدې په جزئیات کښې دا مسئله هم راځی کومه چه په ترجمة الباب کښې مذکور ده یعنی شرط کول دکور، د مصنف په ترجمه کښې څه د استنباط شان دي، دا په خپل مقام کښې مونږ سره تیر شو، چه د سنن ابی داود تراجم د ترمذی د تراجم نه اوچت دی، پس امام ترمذی په دې باندې دا ترجمه ترلې ده باب ما جاء فی الشرط عند عقدة النكاح.

مسئله مترجم بها کښې د علماء کرامو اختلاف

د دې نه پس تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ چه د شرط دار ایفاء په ائمه کرامو کښې صرف د امام احمد رحمه الله په نزد واجب دي اګر چه امام ترمذی رحمه الله خو د امام شافعی رحمه الله قول

---

(۱): صحيح البخاري/الشروط ٦ (٢٧٢١)، والنكاح ٥٣ (٥١٥١)، صحيح مسلم/النكاح ٨ (١٤١٨)، سنن الترمذي/النكاح ٢٢ (١١٢٧)، سنن النسائي/النكاح ٤٢ (٣٢٨٣)، سنن ابن ماجه/النكاح ٤١ (١٩٥٤)، (تحفة الأشراف: ٩٩٥٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١٤/٤، ١٥٠، ١٥٢)، سنن الدارمي/النكاح ٢١ (٢٢٤٩) (صحيح)

(۲): توفوا دواړو طریقو سره ضبط کړې شوي دي، ﴿توفوا﴾ بالتخفيف، ﴿توفوا﴾ بالتشديد، په اول صورت کښې د باب افعال نه او په دویم صورت کښې د باب تفعیل نه دی

هم دا لیکلې دې خو حافظ په دې باندې تعقب کړې دې او دا لیکلې دی: النقل فی هذا عن الشافعی غریب... امام ترمذی د بعض صحابه کرامو هم دا مسلک لیکلې دې، هغه فرمائی ﴿منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج الرجل امراءة وشرط لها ان لا یخرجها من مصرها فلیس له ان یخرجها ﴾ییا وړاندې امام ترمذی رحمه الله فرمائی ﴿وروی عن علی بن ابی طالب انه قال شرط الله قبل شرطها کانه رای للزوج ان یخرجها وهو قول سفیان الثوری وبعض اهل الکوفة ﴾.

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه دا حدیث په خپل عموم باندې د چا په نزد هم نه دې، فقهاء کرام او شارحین حدیث دا لیکلې دی چه شرطونه درې قسمه کیدې شی، اول قسم الشرائط التی فیها نفع محض للمراءة مثلا اشتراط دار یا عدم التزوج بالغیر... یا عدم التسری ﴿چه زنانه دا شرط اولګوی چه زما په موجودګئ کښې به ته وینزه د خپل ځان سره نه شی ساتلې﴾ او د دې په شان شرطونه، د دې قسم شرطونو پوره کول صرف د حنابله په نزد واجب ده د نورو ائمه کرامو په نزد نه، او دویم قسم الشرائط التی فیها ضرر محض للمراة، مثلا د عدم مهر شرط لګول یا عدم النفقه والسکنی شرط، د دې پوره کول د چا په نزد هم جائز نه دی، او دریم قسم الشرائط التی یقتضیها العقد، کوم شرطونه چه د مقتضاء عقد موافق دی لکه عشرت بالمعروف ﴿د ښځې سره په ښه طریقه باندې پیش کیدل او مهر هم دغه شان نفقه او سکنی وغیره﴾ د دې شرطونو پوره کول د ټولو په نزد واجب دی، بلکه دا ځیزونه بغیر د شرط نه هم ضروری دی

بَابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

په ښځه باندې د خاوند د حق بیان

[٢١٤٠]()حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟" قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ".

ترجمه: حضرت قیس بن سعد رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه زه دکوفې سره نزدې حیره ښار ته لاړم ما هلته خلق اولیدل چه خپل سردار ته ئې سجدی کولی نوپه خپل زړه کښې مې اووئیل چه ددوی ددې سردارنه خو نبی علیه السلام زیات حقداردې چه سجده ورته اوکړې شی کله چه زه واپس شوم او دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شوم نوعرض مې ورته اوکړو و چه زه حیره مقام ته تلې وم ماهلته خلق اولیدل چه خپل سردارته ئې سجدی کولی نوددی دسرداربه نسبت خوته زیات حقدار ئې چه مونږ درته سجده اوکړو نبی علیه السلام اوفرمائیل لږ سوچ خو اوکړئ که چرې تاسو زما په قبرباندې تیریږئ نوایاتاسوبه ورته سجده کوئ؟ ماعرض اوکړو نه نبی علیه السلام اوفرمائیل سجده مه کوئ ځکه که ماچاته دا اجازت ورکولې چه څوک دی چاته سجده اوکړی نو اول به مې ښځوته اجازت ورکړې وو چه خپلو خاوندانوته

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١٠٩٠)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الصلاة ١٥٩ (١٥٠٤) (صحيح)

سجدی اوکړئ دهغه حق په وجه باندې کوم چه الله تعالی په ښځو باندې دخاوند انودپاره مقرر کړې دې.

توضیح الحدیث

قیس بن سعد رضی الله عنه فرمائی چه زه مقام حیره ته لاړم، حیره بکسر الحاء د عراق د یو ښهر نوم دې نو د هغه ځائې بعض خلق ما اولیدل چه هغوی خپل سردار ته سجده کوی، ما په خپل زړه کښې سوچ اوکړو چه رسول الله ﷺ د دې مرزبان په مقابله کښې زیات مستحق دې چه مونږ هغه ته سجده اوکړو، هغه چه کله د سفر نه واپس شو نو رسول الله ﷺ ته ئې د دې خبرې تذکره اوکړه او د خپل ګمان تذکره ئې ورته هم اوکړه چه ته زیات مستحق ئې د دې خبرې چه تاته سجده اوکړې شی، هغه د دې ډیر حکیمانه جواب ورکړو چه ښه دا راته اوایه چه کله زه مړ شم او خپل قبر ته اورسیږم نو ایا ته به هغه وخت هم زما قبر ته سجده کوې؟ ما ترې صفا انکار اوکړو چه نه! رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه بیا داسې خبره ولې کوې؟ بیا ورواندې چه په حدیث کښې دی هغه ظاهره ده کوم چه د ترجمة الباب سره متعلق دې.

[۲۱٤۱](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".

ترجمه: دحضرت ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کله چه یوکس په تاسوکښې خپله ښځه خپلې بسترې ته را اوغواړی اوهغه انکار اوکړی او خاوندئی په داسې حال کښې شپه تیره کړی چه دې ته غصه وی نوپه داسې ښځه باندې فرشتی لعنت وائی ترڅوچه صباشوی نه وي.

باب فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

په خاوند باندې دښځې دحق بیان

[۲۱٤۲](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَا تُقَبِّحْ، أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ.

ترجمه: حضرت حکیم بن معاویه قشیری دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه ما عرض اوکړو ای دالله رسوله په مونږ کښې په یوکس باندې دخپلې ښځې څه حق دې؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل کله چه خوراك کوئ نودوی ته هم خوراك ورکوی اوکله چه لباس اغوندئ نودوی ته هم لباس میسر کوئ او په مخ باندې ئې مه وهئ اوبد الفاظ ورته مه وائی اوکله ترې جداکیږئ نوپه کور کښې ترې جداکیږئ (دجداکیدو دپاره ورته کور مه پریږدئ)، ابوداود

(*): صحيح البخاري/بدء الخلق ٧ (٣٢٣٧)، والنكاح ٨٥ (٥١٩٤)، صحيح مسلم/النكاح ٢٠ (١٤٣٦)، (تحفة الأشراف: ١٣٤٠٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٤٣٩، ٤٨٠)، سنن الدارمي/النكاح ٣٨ (٢٢٧٤) (صحيح)

(*): سنن ابن ماجه/النكاح ٣ (١٨٥٠)، (تحفة الأشراف: ١١٣٩٦)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبري/ عشرة النساء (٩١٧١)، مسند احمد (٤/٤٤٧، ٥/٣) (حسن صحيح)

وائی د ولاتقبح، مطلب دا دي چه داسي ورنه مه وائی قبحك الله..الله دی هلاکه کړه.

تشریح: قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه؟

د حدیث مضمون واضح دي. وړاندي په حدیث کښي دی ﴿ولا تضرب الوجه ولا تقبح ﴾یعنی په مخ ئې مه وهه، په مخ باندې د وهلو هسي خو مطلقا ممانعت راغلي دي، ﴿ولا تقبح ﴾او نه هغې نه څه سخته خبره کوه لکه کنځل او بد دعا، ﴿ولا تجهر الا فی البیت ﴾ یعنی که تادیبا واصلاحا نو د هغې نه دي جدائی اختیار کړی نو صرف په کور کښ، یعنی دا نه چه د کور نه دي هم بهر لاړ شی بلکه زیات نه زیات دا اوکړی چه په کور کښي اوسیدو سره هغې ته لاړ نه شی

[۲۱۴۳](*)حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَقْبَحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى شُعْبَةُ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ.

ترجمه: دحضرت بهز بن حکیم دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی چه فرمائیلی ئې وو ماعرض اوکړو اې دالله رسوله مونږ څپلو ښځوته دکوروالی دپاره په څه طریقه راتګ اوکړو او په څه طریقه ئې ونکړو ؟نبی ﷺ اوفرمائیل خپل فصل ته راتګ اوکړئ څنګه چه موخوښه وی اوکله چه خوراك کوئ نودوی ته هم خوراك ورکوئ اوکله چه لباس اغوندئ نودوی ته هم لباس میسرکوئ اودمخ بی عزتی ئې مه کوئ اومه ئې وهئ، ابوداود وائی چه دشعبه په روایت کښي داسي دي «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت». او بد الفاظ ورته مه وائی اوکله ترې جداکیږئ نو په کور کښي ترې جداکیږئ «دجداکیدو دپاره ورته کور مه پریږدئ»، ابوداود وائی د ولاتقبح مطلب دادي چه داسي ورته مه وایئ قبحك الله.

تشریح: ﴿ بهز بن حكيم حدثنا ابی عن جدی قال قلت يا رسول الله! نساؤنا ما نأتی منها وما نذر ﴾ د بهز بن حکیم د نیکه نوم دي معاویه بن حیده، هغه وائی چه ما رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه مونږ د خپلو ازواجو د کومي حصي نه فائده واخلو او کوم پریږدو؟ په دي باندي رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ائت حرثک انی شئت ﴾یعنی د خپلې ښځي د محل حرث نه فائده اوچته کړه که کیفیت ئې هر څه وی، د ﴿انی شئت﴾دوه معنې راځی ﴿کیف شئت﴾او ﴿من این شئت﴾ دلته اوله معنی مراد ده چه د هغې قرینه لفظ حرث ده ځکه چه د پټی محل متعین ده یعنی قبل، دبر، محل حرث نه دي په دي وجه دویمه معنی مراد نه شي کیدی، پس د خپلې بی بی سره وطی دشاه طرف کښي حرام دي، په دي کښي د ابن عمر ﷺ اختلاف نقل کولې شی لکه چه وړاندي په کتاب کښي دی باب فی من جامع النكاح.کښي روایت راروان دي فانتظروا قوله: ولا تقبح الوجه... یعنی د هغې مخ مه خرابوه په وهلو باندي. او یا ئې دا مطلب دي چه ﴿لا تقل قبح الله وجهک ولا تضرب ﴾یا خو به مخ باندي وهل مراد دی یا مطلق ضرب، که مخ

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۱۳۸۵)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ عشرة النساء (۹۱۶۰)، مسند احمد (۵،۳،۵) (حسن صحيح)

مراد وی نو بیا خو ظاهره ده او د مطلق په صورت کښې بغیر د څه معقول وجې نه وهل مراد دی په بذل المجهود کښې د فتاوی قاضی خان نه نقل کړې دی چه خاوند ښځه په څلورو خبرو باندې وهلې شی د زینت په ترک کولو، که خاوند هغې ته د زینت حکم کوی او هغه ئې نه منی. ۲ ترک الاجابة اذا اراد الجماع وهی طاهرة،(ترک کول دصحبت حالانکې هغه پاکه وی) ۳ ترک الصلاة فی بعض الروایات،(ترک دمانځه په بعض روایاتو کښې راځی) او د امام محمد نه یو روایت دي چه په ترک صلاة باندې د هغه د وهلو حق نشته، او د زنانه غسل جنابت یا غسل حیض ترک کول دا په منزله د ترک صلاة دی، ۴. الخروج عن منزله بغیر اذنه، (دخاوند دکور نه دهغه داجازت نه بغیر وتل).

[۲۱۴۴](۱) أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُهَلَّبِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ: "أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ".

ترجمه: حضرت معاویه قشیری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شوم اوتپوس مې اوکړو چه زمونږ دښځو په مونږ باندې کوم کوم حقونه دی؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل څه چه تاسو خورئ هغه دوی ته هم ورکوئ اوڅه چه اغوندئ دهغې په شان دوی ته هم ورکوئ اودوی مه وهئ اوبد رد ورته مه وائې.

بَابٌ فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ
د ښځو د وهلو بیان

[۲۱۴۵](۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ"، قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ.

ترجمه: حضرت ابوحرة الرقاشی دخپل تره نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائلی دی که چرې ستاسو سره ددوی دنافرمانئ په حتله اندیښنه وی نو ددوی نه جدائی اختیار کړئ په خای دارخونولګولوکښې حماد وئیلی دی ددې نه همبستری کول مراد دي.

تشریح: ﴿فاهجروهن فی المضاجع﴾ قال حماد یعنی النکاح، یعنی د نشوز د ویرې په وخت کښې سړی له څه کول پکار دی چه هغې سره جماع ترک کړی.

[۲۱۴۶](۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ"، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۹۵)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/عشرة النساء (۹۱۵۱) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۵۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۷۲/۵) (حسن)

(۳): سنن ابن ماجه/النكاح ۵۱ (۱۹۸۵)، (تحفة الأشراف: ۱۷۴۶)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ عشرة النساء (۹۱۶۷)، سنن الدارمي/النكاح ۳۴ (۲۲۶۵) (صحيح)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ".

ترجمه: دحضرت اياس بن عبدالله بن ابی ذباب نه روايت دي فرمائي چه نبی ﷺ فرمائيلی دی دالله تعالی بندګانی مه وهی(خپلې بيبانې) نوپه دی وخت کښې عمرفاروق دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشو اوعرض ئې اوکړو ښځې په خپلو خاوندانوباندې غالبی اوزړوری شوی دی نوددی په اوريدوسره نبی ﷺ دوی ته دوهلو اودتنبيه ورکولو اجازت ورکړو بيا ددې نه پس ډيری زنانه دنبی ﷺ بيبانوته دخپلو خاوندانونه شکايتونه اوکړل نبی ﷺ اوفرمائيل زما بيبانوته ډيرو زنانوو د خپلو خاوندانونه شکايتونه کړی دی اودائي اوفرمائيل چه داسې کسان په تاسوکښې ښه خلق نه دي.

[٢١٤٧](١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ".

ترجمه: دحضرت عمر فاروق بن الخطاب نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی چه دخپلو ښځو دوهلو په حقله دانسان نه (دقيامت په ورځ) تپوس نشی کيدې (يعنی کوم وهل چه دادب دپاره وی دهغې نبی ﷺ عامو مسلمانانو ته اجازت ورکړې دې).

توضيح الحديث

يعنی که يو سړی خپله ښځه د څه وجې نه اووهله نو هغه د وهونکی نه يعنی د خاوند نه دا تپوس نه دی کول پکار چه تا هغه په څه وجه باندې وهلې ده يعنی د کور او ژوند تيرولو په څه مسئله کښې ورله دخل نه دی ورکول پکار خاص طور دا قسم ناخوشه خبره، خو دا صرف په هغه صورت کښې ده چه کله خاوند د حد نه تجاوز نه کوی کذا فی البذل. او دويم مطلب د دې حديث دا کيدې شی چه د سړی نه به د قيامت په ورځ د ښځې د وهلو تپوس نه کيږی، ځکه چه د حاجت په وخت د ضرب اجازت د قران کريم نه ثابت دی.

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

بابد نظر د لاندې ساتلو حکم

[٢١٤٨](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ: "اصْرِفْ بَصَرَكَ".

ترجمه: دحضرت جرير نه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې دناڅاپی نظر په باره کښې تپوس اوکړو هغه راته وفرمائيل خپل نظر (دنامحرمه زنانوو نه) واړه وه.

---

(١): سنن ابن ماجه/النكاح ٥١ (١٩٨٦)، (تحفة الأشراف: ١٠٤٠٧)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ عشرة النساء (٩١٦٧)، مسند احمد (١/٢٠) (ضعيف)

(٢): صحيح مسلم/الآداب ١٠ (٢١٥٩)، سنن الترمذي/الأدب ٢٨ (٢٧٧٦)، (تحفة الأشراف: ٣٢٣٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٥٨، ٣٦١)، سنن الدارمي/الاستئذان ١٥ (٢٦٨٥) (صحيح)

[۲۱۴۹](۱)حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: "يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ".

ترجمه: دحضرت ابوبریده نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ علی ته وفرمائیل اي علی په نظرپسی نظر مه اچوه ځکه چه ستادپاره صرف اولني نظر درست دي او دویم نظر ستادپاره جائزنه دي.

تشریح: ﴿یا علی لا تتبع النظرة النظرة فان لک الاولی ولیست لک الاخرة﴾ یعنی که په یو نامحرم باندي بغیر د قصد نه نظر پریوځی نو د هغي نه روستو دي بیا قصدا هغي ته نه ګوری، وړاندي د هغي وجه ذکر شوي ده ځکه چه ستا دپاره اول ځل کتل خو جائز وو (یعنی د عدم قصد د وجي نه) او دویم ځل باندي کتل جائز نه دی (یعنی د قصد د وجي نه) بعض علماء کرامو لیکلي دی ﴿لک الاولی﴾ کښي جواز خو راغلو بلکه په دي کښي د نفع طرف ته هم اشاره ده ځکه چه لام د نفع دپاره راځی لهذا که د یو سړی په نامحرم باندي نظر پریوتلو نه پس فورا خپل نظر بدل کړی نو د هغه دپاره په دي کښي فائده دي، ما په یو کتاب کښي لوستلي دی چه د دي احتیاط او تقوی په صله کښي الله پاک په هغه باندي دا انعام فرمائی چه هغه ته په عباداتو کښي حلاوت نصیب کیږی.

[۲۱۵۰](۲)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا".

ترجمه: دحضرت عبدالله بن مسعود نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی یوه زنانه دی دبلی زنانه دجسم نه ځان نه لګری په دي وجه چه چرته خپل خاوند ته ددي شکل اوصورت بیان نکړی دا داسي ده لکه چه ددي ښځي خاوند دابله ښځه وینې.

تشریح: ولا تباشر المراءة المراءة لتنعتها لزوجها... مباشرة په معنی د مس البشرة، بشره په معنی د څرمن یعنی د بدن د بدن سره لګیدل، مطلب دا دي چه یوه زنانه دي د بلي زنانه سره دومره زیات تعلق نه جوړوی چه بیا خپل خاوند ته لاړه شی او هغه ته د هغي حلیه بیانوی او داسي به ئي هغه په ذهن کښي نقشه راکاږی ګویا چه هغي ته ګوری، په بعض زنانو کښي داسي عادت وی په دي وجه د دي نه منع کولي شی، دي بي عقلي ته دا خبر نه وی چه که د خاوند ئي خوښه شوه نو د دي به څه انجام وی.

[۲۱۵۱](۳)حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ".

---

(۱): سنن الترمذي/الأدب ۲۸ (۲۷۷۷)، (تحفة الأشراف: ۲۰۰۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵۹/۱، ۳۵۱/۵، ۳۵۷) (حسن)

(۲): صحيح البخاري/النكاح ۱۱۸ (۵۲۴۱)، سنن الترمذي/الأدب ۳۸ (۲۷۹۲)، (تحفة الأشراف: ۹۲۵۲)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبري/عشرة النساء (۹۲۳۱)، مسند احمد (۳۸۷/۱، ۴۴۰، ۴۴۳، ۴۶۲، ۴۶۴) (صحيح)

(۳): صحيح مسلم/النكاح ۲ (۱۴۰۳)، سنن الترمذي/الرضاع ۹ (۱۱۵۸)، (تحفة الأشراف: ۲۹۷۵)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبري/عشرة النساء (۹۱۲۱)، مسند احمد (۳۳۰/۳) (صحيح)

ترجمه: حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام یوه زنانه اولیدله نوزینب بنت جحش ته ورغی اوخپل حاجت ئې تری پوره کړاوبیا خپلو ملګروته راوونو اوهغوی ته ئې اوفرمائیل یقیناًشیخی دشیطان په شکل کښې خلقوته رامخامخ کیږی نوکله چه دچاپه زړه کښې څه راشی نوخپلې شخې ته دی ورشی ځکه چه دده په زړه کښې چه کومه وسوسه پیدا شوی وی هغه په دې سره ختمیږي.

شرح الحديث:

سیدنا جابر رضی الله عنه فرمائی چه یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر په یوه زنانه باندې پریوتلو (رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم هغه ښه ښکاره شوه کما فی روایة فاعجبته) د دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ازواج کښې زینب بنت جحش رضی الله عنها ته تشریف یورلو او د هغې نه ئې خپل حاجت پوره کړو د هغې نه پس ئې بهر مجلس کښې صحابه کرامو ته تشریف راوړلو او وې فرمائیل چه زنانه د شیطان په شکل کښې مخې ته راځی، چه دا کوم سړی ته مخامخ شی یعنی هغه وینی نو هغه له پکار دی چه خپلې شخې ته راشی او د هغې نه دې خپل خواهش پوره کړی ځکه چه داسې کولو سره به د هغه په زړه کښې چه پردې شخې ته د کتلو کوم خواهش پیدا شوې وی هغه به ختم شی.

دا مضمون حدیث په روایت د ابن مسعود رضی الله عنه په دارمی کښې هم دې په دې کښې د یو لفظ زیاتوالي دی، ﴿رای رسول الله صلی الله علیه وسلم امراة فاعجبته﴾ دلته په دې خبره ځان پوهه کول دی چه د یوې زنانه ښه لګیدل نقص نه دې بلکه په دې کښې د نقص شبهه هم نشته، الله پاک فرمائی ﴿لا یحل لک النساء من بعد﴾ او بیا په اخر کښې دی ﴿ولو اعجبک حسنهن﴾ بیا دلته دا سوال راځی چه راوی دا خبره څنګه کوی هغه زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښه شوه او راوی د دې پټ امر جراءت څنګه اوکړو، د دې جواب دا دې چه ظاهره ده چه دا خبره هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله بیان کړه د تعلیم امت دپاره چه که ستا امت کښې چاته داسې خبره پیښه شی او پیښیدل ضروری هم دی، نو بیا په داسې وخت کښې انسان لره څه کول پکار دی، اصل کښې د هغه بعثت تعلیم فعلی دپاره وو د دې دپاره چه د امت په مخکښې د هر یو څیز نمونه راشی، د دې دپاره مثالونه دی په لیلة التعریس کښې د مونځ قضاء کیدل، په مونځ کښې دتنه مختلف قسم سهوه پیښیدل چه د هر قسم سهوه حکم جدا جدا معلوم شی، د قضاء مونځ د لوستلو طریقه معلومه شی، هم دغه شان د نکاح او طلاق واقعات، د هغې هم صادریدل یعنی کیدل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوکړې شو وغیره وغیره... والله تعالی اعلم

[۲۱۵۲] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، أُخْبِرْتَا ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ".

[۱]: صحيح البخاري الاستئذان ۱۲ (۶۲۴۳)، والقدر ۹ (۶۶۱۲)، صحيح مسلم القدر ۵ (۲۶۵۷)، (تحفة الأشراف: ۱۳۵۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۷۷۲) (صحيح)

ترجمه: دحضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنه روایت دي فرمائی چه ما قرآن کښې لفظ دلمم یعنی وړه ګناه په شان هغه اعمالونه زیات یوخیز نه دي موندلي چې هغه ابوهریره رضي الله عنه دنبی علیه السلام نه نقل کړی ده هغه داچه الله جل جلاله چه دهرکس په حصه کښې څومره زنا لیکلی ده هغه به دي ضرور موی اودستر ګوزنا کتل دی (غیر محرم نه چه سړي وی او که ښځه په نظر د شهوت سره کتل او د ژبې زناخبری کول دی دغیر محرم سره چه سړي وی او که ښځه شهوت سره خبرې کول ځکه چه په دي سره په زړه کښې خواهش پیدا کیږی او شرمګاه ددي تصدیق کوی یا تکذیب کوي.

توضیح الحدیث

قوله: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ[1]، مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا: د عبدالله بن عباس رضي الله عنه په رائي او اجتهاد سره، د سیدنا ابوهریره رضي الله عنه حدیث مرفوع لره د آیت کریمه په تفسیر کښې پیش فرمائی. اول تاسو د حدیث مرفوع په مفهوم باندي خان پوهه کړئ هغه دا چه الله پاک د هر انسان دپاره زنا مقدر فرمائیلي ده کومه چه به هغه په څه نه څه درجه کښې ضرور کوی برابره خبره ده که د بد نظر په ذریعه وی که د استماع په ذریعه وی یا د قدم په ذریعه وی. په مظاهر حق کښې لیکلي دی دلته د زنا نه عام مراد دي که زنا حقیقی وی یا مجازی یعنی مقدمات زنا (بد نظری وغیره) لکه چه وراندي په حدیث کښې ذکر دی، پس بعض خلق په زنا حقیقی کښې ګرفتار او اخته کیږی او بعض په زنا مجازی کښې، خو چاته چه الله پاک په خپل فضل سره بچ کول غواړی هغه محفوظ وی ګویا دا حکم په اعتبار د اکثر دي اه او حضرت په بذل المجهود کښې لیکلي دی چه د ابن ادم نه مراد هر هر فرد نه دي بلکه جنس مراد دي او یا داسي اوایئ چه انبیاء علیهم السلام د دي نه مستثنی دی اه او وئیلي شوي دی چه د زنا مراد سبب زنا وموجب زنا دي یعنی شهوة ومیل الی النساء کوم چه په هر یو انسان کښې دننه الله پاک پیدا کړي دي، هم دغه شان هغه حواس او قوی چه د هغې په ذریعه خوند محسوس کوی او دا ظاهره خبره ده چه دا څیزونه په ټولو کښې دننه موجود دی، بیا د الله پاک په فضل سره ډیر خلق د دي زنا نه محفوظ وی بعض د زنا حقیقی او مجازی دواړو نه او بعض دواړو کښې اخته او ګرفتار وی او بعض د زنا حقیقی نه خو بچ شی او په مقدمات زنا کښې اینخلی. دا خو شو د حدیث مرفوع مفهوم

اوس د دي نه روستو د ابن عباس رضي الله عنه په رائي باندي خان پوهه کړئ د قران کریم په سورة والنجم کښې الله پاک فرمائی ﴿الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم﴾ په دي آیت کریمه کښې د نیکانو اوصاف بیانولي شی چه دا هغه خلق دی کوم چه د لویو او فاحش

---

[1] اصل اللمم والالمام الميل الى الشئ وطلبه من غير مداومة، يعنى كله كله د يو څيز طرف ته مائل كيدل او هغه طلب كول د مواظبة دپاره، فمعني الايتين ان اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللمم وفسره ابن عباس، بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما وهو الصحيح في تفسير اللمم وقيل ان يلم بالشئ ولا يفعله، وقيل الميل الى الذنب ولا يصر عليه قاله النووي. اهـ من المنهل،

ګناهونو نه خان ساتی البته واړه او معمولی ګناهونه کله کله اوکړی ګویا د صغائر په کله کله ارتکاب باندې انسان د نیکانو نه خارج شی، د ابن عباس ﷺ مقصود د ابوهریره ﷺ حدیث مرفوع نقل کولو سره د لمم تفسیر بیانول دی، او د ابوهریره ﷺ د حدیث نه معلومیږی چه د انسان سترګې هم زنا کوی او هغه د سترګو زنا نظر دې او د انسان ژبه هم زنا کوی او هغه ناجائز د زنا وغیره سره متعلق خبرې دی، او نفس دننه دننه د زنا خواهش کوی، دا د نفس زنا شوه نو ابن عباس ﷺ دا فرمائی چه په دې حدیث کښې چه د زنا کوم مختلف قسمونه بیان کړې شوې دی کوم چه واړه قسم زنا ده یعنی مقدمات زنا هغه د لمم مصداق کیدې شی او پاتې شوه هغه لویه زنا چه د هغې تعلق د شرمګاه سره دې د هغې خو د فواحش او کبائر نه کیدل بدیهی دی، د دې آیت کریمه په تفسیر کښې نور هم اقوال دی کوم چه مونږ په حاشیه کښې لیکلې دی.

ددې نه روستو تاسو په دې خان پوهه کړئ چه د حدیث اخری جمله ﴿الفرج یصدق ذلک ویکذبه﴾ د دې شرح عام طور سره خو دا کولې شی او فرج د پورته ذکر شوې ټولو اسباب زنا، یا خو تصدیق کوی یعنی د هغې زنا کیدل محقق کوی[1] او زنا بالفرج کښې که انسان اخته شی یا ئې تکذیب کوی یعنی هغه اسباب زنا لره د زنا نه منع کړی چه په کوم صورت کښې انسان په زنا بالفرج کښې اخته نه شی، حاصل دا چه په نظر او نطق وغیره کښې د افعالو نه روستو کوم ته چه زنا وئیلې شی که د زنا حقیقی صدور اوشو نو بیا خو د دې افعالو زنا کیدل ثابت شو او دا افعال د کبائرو نه شو، او که زنا حقیقی لره ترک کړې شی نو د دې افعالو د زنا کیدو تردید او تکذیب اوشو پس دا د کبائر کیدو په څائې صغائر پاتې شو. او ظاهره ده چه په دې صورت کښې به دا د افعالو لمم مصداق جوړیږی کوم چه ابن عباس ﷺ فرمائی ګینې په اول صورت کښې خو د هغې په کبائر کښې کیدل بدیهی دی. غرض دا چه شارحین دا فرمائی چه په تصدیق فرج سره اشاره د وقوع الزنا بالفرج طرف ته ده، او تکذیب سره عدم وقوع طرف ته.

شرح الحدیث ګنبې د حضرت شیخ رائې:

او زمونږ حضرت شیخ به فرمائیل چه زما په نزد د تصدیق فرج نه مراد انتشار اله ده او د تکذیب نه عدم انتشار یعنی د بد نظر نه پس که په شرمګاه کښې حس وحرکت او انتشار وی نو پوهه شه چه هغه نظر زناء العین دې او که انتشار نه وی نو د دې نه معلومه شوه چه هغه نظر بالشهوت نه وو لهذا زناء العین هم نه وو، والله تعالی اعلم. ما د دې حدیث شرح د شارحینو په کلام کښې د څو کرته غور کولو نه پس لیکلې ده والله الموفق. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی قاله المنذری. (عون)

---

[1] او ملا علی قاری د ﴿یصدق ذلک﴾ تعلق صرف د اخری جملې والنفس تمنی وتشتهي سره منلی دی یعنی نفس د زنا خواهش کوی، او صرف فرج د دې خواهش تصدیق کوی یا تردید، یعنی دې تمنا ته عملی جامه اغوستل دا عمل دې د فرج، کله هغه دې ته عملی جامه اغوندی او کله نه،

[۲۱۵۳](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا"، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: "وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ".

ترجمه: دحضرت ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي نبي عليه السلام فرمانيلي دي چه مي دهرانسان دپاره دزنا نه څه حصه ضرور وي لاسونه هم زنی کوی ددوی زنانیول دی اوخپی هم زنا کوی اوددوی زنا تلل دی اوخوله و هم زنی کوی اوددی زنا خکلول دي.

تشريح: ﴿والفم يزني وزناه القبل﴾ قبل د قبله جمع ده يعنی د انسان د خولي زنا تقبيل دي.

[۲۱۵۴](۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: "وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الِاسْتِمَاعُ".

ترجمه: دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه باقی حديث ئې د تيرشوی روايت په شان بيان کړو - مګردددي اضافي سره چه دغږونو زنا اوريدل دی.

بَابٌ فِي وَطْءِ السَّبَايَا

د قيديانو نوښځو سره همبستری کول

سبايا، جمع د سبية ده، فعيلة په معنی د مفعولة، قيد شوي زنانه (وينزي)

[۲۱۵۵](۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة النساء آية ۲۴، أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ".

ترجمه: دحضرت ابوسعيد خدری رضي الله عنه نه روايت دی چی نبی عليه السلام فرمائی چه دغزوه حنين په ورځ اوطاس مقام ته يووړوکی لښکر ولیږلودوی د ځپل دښمن سره مخامخ شول او ورسره وجنګيدل اووربانديغالب شول اوددوی ښځې ئې ونيولی په صحابه کرامو کښی بعضی کسانوددوی سره همبستری کول جائزنه ګڼرل ځکه چه ددوی ژوندی خاوندان کوم چه کافران وو موجود رونو په دي وخت کښې الله تعالی دا آيت کريمه: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (سورة النساء ۲۴) راو حرام کړي شوي دی)خاوندانو والا ښځې ليکن هغه چه ستاسو په ملکيت کښی راشی نازل کړو، يعنی دوی ستاسو دپاره حلالی دی کله چه عدت تيرکړي

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۶۲۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۳۴۳، ۵۳۶) (حسن)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۸۶۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۳۷۹) (حسن صحيح)

۳): صحيح مسلم/ال ضاع ۹ (۱۴۵۶)، سنن الترمذي/ النكاح ۳۶ (۱۱۳۲)، تفسير سورة النساء (۳۰۱۶)، سنن النسائي/النكاح ۵۹ (۳۳۳۵)، (تحفة الأشراف: ۱۴۴۳۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۷۲، ۸۴)، سنن الدارمي/الطلاق ۱۷ (۲۲۴۰) (صحيح)

ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث يوم حنين بعثا الى اوطاس.

غزوه اوطاس

حنين يوه وادی ده د مکې مکرمې او طائف ترمينځه على بضعة عشر ميلا من مكة. چرته چه مشهوره غزوه شوې ده، غزوه حنيين د فتح مکه نه روستو په شوال ٨ هجری کښې شوې ده او اوطاس يوه وادی ده په هوازن مقام کښې او وئيلې شوې دی، وهو موضع عند الطائف وهو غير وادی حنين على الراجح، يعنی رسول اللهﷺ يو لښکر اوليږلو موضع اوطاس ته چه د هغې وجه دا وه چه رسول اللهﷺ کله د غزوه حنين نه فارغ شو کوم چه د قبيله هوازن سره شوې وو نو يوه دسته (مختصر جماعت) د هوازن په اوطاس کښې راغلل او راجمع شو او هلته په قبيله ثقيف کښې شامل شو، رسول اللهﷺ د هغوی د مقابلې دپاره يو جماعت اوليږلو (لکه چه دلته د ابوداود په روايت کښې ذکر شوې دی) دا جماعت په هغه کفارو باندې بحمد الله غالب شو او د مشرکانو ډيرې زنانه هغوی قيديانې کړې چه په هغې کښې بعض داسې هم وې چه واده شوې وې او د هغوی خاوندان هم ژوندی او موجود وو، د تقسيم نه روستو چه د کومو مجاهدينو په حصه کښې داسې قسم زنانه راغلې نو هغوی ته په وطی کولو کښې اشکال راغلو چه د هغوی خو مشرک خاوندان ژوندی او موجود دی بيا د هغوی سره وطی څنګه اوکړې شی؟ لکه چه راوی وائی (تحرجوا من غشيانهن) نو په دې باندې دا آيت کريمه ﴿ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ﴾ نازل شو يعنی کومې زنانه چه د چا په نکاح کښې وی نو هغه د خپل خاوند نه علاوه د نورو دپاره حرامې دی خو هغه منکوحه زنانه چه د دار الحرب نه قيد کولو سره راوستلې شوې وی نو هغه چه د چا په حصه کښې راشی د هغه دپاره به حلال وی د انقضاء عدت (يو حيض) نه پس

د سبايا متعلق څو مسائل فقهيه

دلته څو مسئلې دی بعض په هغې کښې اختلافی دی.

١ د کومې مسبيه چه په دې آيت کريمه کښې استثناء کړې شوې ده د هغې نه مراد هغه کافره زنانه ده کومې ته چه يواځې (بغير د خاوند نه) قيد کولو سره دار الاسلام ته راوستلې شوې وی په دې وجه د احنافو په نزد په تباين دارين سره جداوالې واقع کيږی په نفس قيد سره نه واقع کيږی، په دې مسئله کښې د شوافعو وغيره اختلاف مشهور دې د هغوی په نزد که زوجين مشرکين دواړه قيد کولو سره راوستلې شی بيا به هم هغه مسبيه د سبائی (قيدی) دپاره حلاله وی ځکه چه د هغه په نزد په نفس سبی سره جداوالې واقع کيږی.

٢ مسبيه مشرکه کومه چه کتابيه نه وی هغه د مسلمان دپاره حلاله نه ده چه ترڅو پورې اسلام قبول نه کړی البته که هغه کتابيه وی نو حلاله ده دا مسئله د احنافو او شوافعو په نزد اتفاقی ده او په دې حديث کښې چه د کومو سبايا ذکر دې هغه ټولې مشرکانې وې يعنی د مخکښې نه لهذا دلته به دا تاويل کولې شی چه هغوی به اسلام راوړې وی، امام نووی رحمه الله فرمائی دا تاويل او توجيه دلته ضروری دې. (بذل)

٣ دريمه مسئله دلته دا ده چه په دې آيت کريمه کښې چه د کومې مملوکې استثناء

کړي شوي ده د هغې نه مراد د جمهورو او ائمه اربعه مملوکه یا سبی دي یعنی منکوحة الغیر چه د هغې خوک مسلمان مالک شی هغه لره د قید کولو وجه او کومه منکوحة الغیر چه مملوکه بالشراء وی د هغې دا حکم نه دي یعنی هغه به د مشتری دپاره حلال نه وی خکه چه په شراء امت سره به د هغې نکاح فسخ شی، په خلاف د قید چه د هغه په نکاح سره عند الجمهور فسخ شی، خو په دې مسئله کښې د سیدنا ابن عباس رضی الله عنه اختلاف منقول دي د هغه په نزد د مملوکه بالشراء هم دا حکم دي. (بذل) والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی اهـ عون المنذري

[۲۱۵۶] (حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا، فَقَالَ: "لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا"، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ".

ترجمه: دحضرت ابو الدرداء رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام په یوجنګ کښې وو دنبی علیه السلام نظر په یوه حامله ښځه پریوتلو نوهغه اوفرمائیل شاید ددې سره ددې مالک همبستری کړی وی صحابه کرامو عرض اوکړو، هو نبی علیه السلام فرمائی چه ما اراده اوکړه، زما زړه وغوښتل چه په ده باندې داسې لعنت وایم کوم چه به دده سره ترقبره پورې وی خوبیابه دده خوی خنګه دده وارث جوړشی اوهغه به دده دپاره حلال نه وي. او خنګه به دپردوخامنو سره ملاویږی اوهغه به دده دپاره حلال نه وي، اوخنګه به دهغوی نه خدمت اخلی اوهغه به دده دپاره حلال نه وي.

شرح حدیث:

(مجح) هغه حامله زنانه کومه چه قریب الولادة وی، د حدیث مضمون دا دي چه رسول الله علیه السلام په یوه غزوه کښې یوه زنانه اولیده چه حامله قریب الولادة وه (په رسول الله علیه السلام باندې خه طریقې سره ظاهره شوه) او وي فرمائیل چه کیدې شی د دې وینزې مالک دي سره المام (جماع) کړي ده یعنی قبل الاستبراء، په دې باندې بعض حاضرینو د رسول الله علیه السلام تصدیق اوکړو نو رسول الله علیه السلام اوفرمائیل چه زما زړه غواړی چه دي سړی ته داسې بد دعا اوکړم چه د هغې اثر هغه سره قبر ته لاړ شی، هم دغه شان ئې اوفرمائیل (کیف یورثه الخ) د دې تشریح دا ده چه موجوده صورت حال یعنی بغیر د استبراء، نه وطی کولو نه پس اوس دوه احتمالات دی یو دا چه د دې وطی نه پس د شپږ میاشتو تیریدو نه مخکښې ماشوم پیدا شی یا د شپږو میاشتو نه پس په اول صورت کښې نو دا خبره متعین ده چه دا پیدا کیدونکې ماشوم به د زوج اول وی او د دې واطی به غلام وی، او په دویم صورت کښې دوه احتمالات دی یو دا چه هغه ماشوم د زوج وی، دویم احتمال دا چه خپل د هغه واطی وی، یقین د یو طرف هم نه دي، لهذا اوس به دا واطی څه کوی؟ که هغه خپل بچي منی او

[1]: صحيح مسلم/النكاح ٣٣ (١٤٤١)، (تحفة الأشراف: ١٠٩٢٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٩٥/٥، ٤٤٦/٦)، سنن الدارمي/السير ٣٨ (٢٥٢١) (صحيح)

خپل وارث ئې جوړوی نو بیا اشکال شته او که د زوج اول بچې نې منی او د هغه نه خپل غلام او خادم جوړوی نو بیا ناجائز ده، ځکه چه په دې دواړو خبرو کښې یو هم یقینی نه دې پس د احد المحظورین ارتکاب لازمیږی کومه چه نتیجه ده د عدم استبراء، حاصل دا چه په دې حدیث شریف کښې د قید کړې شوې وینزې سره قبل الاستبراء وطی کولو باندې سخت وعید اوفرمائیلو، او استبراء غیر حامله خو یو حیض دې او د حامله وضع حمل، وهذا امر متفق علیه بین الائمة الاربعة قال المنذری، واخرجه مسلم بنحوه. (عون)

[٢١٥٧](١)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً".

ترجمه: ابو الوداك دابوسعید خدری رضی الله عنه نه یو مرفوع روایت نقل کړی دی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی داوطاس دقیدیانو په باره کښې چه په دوی کښې به دحاملې سره جماع نشی کولی ترڅوچه وضع دحمل نه وی شوی او بغیر حاملوسره به هم جماع نشی کولی ترڅوچه وربانديې یوحیض نه وی راغلی.

[٢١٥٨](١)حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ: "أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ".

ترجمه: دحضرت حنش صنعانی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه رویفع بن ثابت الانصاری رضی الله عنه اودریدو او مونږ ته ئې خطبه راکوله اوداسې ئې اوفرمائیل زه تاسوته نه بیانوم مګرهغه څه کوم چه مې دنبی علیه السلام نه اوریدلی دی، مادهغه نه دحنین په ورځ داسې اوریدلی ووچه وئې فرمائیل حلال نه دی دداسې یوکس دپاره څوک چه په الله تعالی اوپه ورځ دآخرت باندې ایمان لری چه د خپلې اوبه دبل چاپه فصل کښې واړوی یعنی حاملې سره هم وطی کول حلال نه دی دداسې یوکس دپاره څوک چه په الله تعالی اوپه ورځ د آخرت باندې ایمان لری چه کومه قیدی ښځه وطی کړی ترڅوچه ددې رحم نه وی پاک شوی حلال نه دی دداسې یوکس دپاره څوک چه په الله تعالی اوپه ورځ دآخرت باندې ایمان لری چه دغنیمت یوځیز مخکښې د تقسیم نه خرڅ کړي

تشریح: (یعنی اتیان الحبالی) حبالی جمع ده د (حبلی)، د اتیان نه مراد جماع یعنی کومه زنانه چه د دویم سړی په وطی سره حامله ده هغې سره وطی کول مخکښې د وضع الحمل نه حرام دی

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٩٩٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٢٨، ٦٢، ٨٧) (صحيح)

(٢): سنن الترمذي/النكاح ٣٤ (١١٣١)، (تحفة الأشراف: ٣٦١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٠٨، سنن الدارمي/السير ٣٧ (٢٥٢٠)، ويأتي هذا الحديث في الجهاد (حسن)

[٢١٥٩](١)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ "حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ"، زَادَ فِيهِ: حَيْضَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، زَادَ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

ترجمه: ابومعاویه دابواسحاق نه دمذکوره روایت په شان ا روایت نقل کړی دی مګرددی اضافی سره چه ترڅو پورې ددې رحم نه وی پاك شوی په یوحیض تیریدوسره، (ابوداود وائی دحیضة اضافه د ابومعاویه وهم دی او څوك چه په الله تعالی اوپه ورځ دآخرت باندې ایمان لری نوسورلی دی نه کوی دمسلمانانودغنیمت په څاروی باندې چه خوارئی کړی او بیانی بیرته په نوروکښې واپس کړی او څوك، چه په الله تعالی او په ورځ دآخرت باندې ایمان لری نو د مسلمانانو د غنیمت دمال نه دی جامی نه اغوندی چه زړی ئې کړی اوبیرته ئې په غنیمت کښې شاملی کړي.

تشریح: ﴿فلا یرکب دابة من فیٔ المسلمین﴾مطلب دا دې چه په مال غنیمت کښې د تقسیم نه مخکښې تصرف کول مثلا دا چه د څاروی نه د سورلئ ښه ډیر کار واخلی او چه کله هغه کمزورې کړی نو هغه په مال غنیمت کښې کیږدی یا د مال غنیمت نه څه کپړه د استعمال دپاره واخلی او د هغې د استعمالولو نه پس هغه خراب او زړه شی او بیا ئې واپس کړی دا ټول کارونه ناجائز او حرام دی. دا حدیث په کتاب الجهاد کښې راروان دې ﴿حتی اذا خلقها﴾ ای جعلها خلقا ﴿خلق﴾په معنی د زور ﴿اذا اعجفها﴾یعنی کله چه ئې ښه کمزورې کړو ﴿عجف﴾په معنی د کمزوری، ﴿اعجف﴾کمزورې والانثی عجفاء چه د هغې جمع عجاف راځی. کما فی قوله تعالی سبع عجاف... والحدیث سکت عنه المنذری. اهـ عون وفی تکملة المنهل وهذه الروایة اخرجها البیهقی من طریق المصنف مختصرة. اهـ

باب فِي جَامِعِ النِّكَاحِ

د نکاح د متفرقو احکامو بیان

یعنی په دې باب کښې متفرق احادیث جمع کړې شوې دی.

[٢١٦٠](١)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: زَادَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ.

ترجمه: حضرت عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه دد دنیکه عمروبن العاص رضی الله عنه نه

---

(١): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٣٦١٥) (حسن)

(٢): سنن ابن ماجه/النكاح ٢٧ (١٩١٨)، (تحفة الأشراف: ٨٧٩٩)، وقد أخرجه: سنن النسائي/اليوم والليلة (٢٤٠) (حسن)

روایت بیان کړی، دی اوهغه دنبی ﷺ نه روایت کوی چه فرمائیلی ئې ووکله چه په تاسوکښې یوکس دیوی ښځې سره نکاح اوکړی یاخادم واخلی نو دا دعاء دې هم اووائي: («اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه») ترجمه اوکله چه اوښ واخلی نودهغه په کوب دی لاس کیږدی او مذکوره دعادی اووائی، ابوداود وائی چه دابوسعید په روایت کښې ددې الفاظو اضافه منقول ده چه بیادی ددې په تندی باندې لاس کیږی او دبرکت دحصول دپاره دی دعاوغواړی اوحکم دښځی اوخادم په باره کښې دې ۰

[۲۱۶۱] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا".

ترجمه: دابن عباس رضی الله عنهما نه مروی دی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه یوکس په تاسوکښې دخپلې کور وډانې سره دکور والی اراده اوکړی نوداسې دی وائي «بسم الله اللّٰهُمَّ جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» بیاکه چرې ددوی دپاره په دې ورځ بچی ورکړی شی نوشیطان به ورته هیڅ قسم ضررنشی رسولی.

تشریح: ﴿لو ان احدكم اذا اراد ان ياتى اهله﴾ یعنی که انسان د جماع د ارادې په وخت د عورت ښکاره کولو نه مخکښې دا دعا اولولی[۲] او الله پاک ته د دې وطی نه ماشوم پیدا کول منظور وی نو د هغه دعا په برکت سره هغه مولود ته شیطان ضرر نه شی ورکولې، په اشعة اللمعات ص ۲۷۱ جلد ۲ کښې لیکلې دی او په دې وخت کښې چاته د دعا او ذکر توفیق ملاویږی؟ او هم په دې وجه باندې د اولاد د احوال فساد او خرابوالي او د هغې تباهی ده د کوم ضرر نفی چه په دې حدیث شریف کښې کړې شوې دې، وئیلې شوې ده چه د دې نه مراد ضرر جسمانی مراد دې ﴿صرع﴾ (مرګی) کوم ته چه ام الصبیان وئیلې شی د دې مرض نه محفوظ وی، او وئیلې شوی دی چه دینی ضرر مراد دې، یعنی د دین لوئې نقصان او نقصان عظیم یعنی خروج عن الاسلام، ګویا شیطان په دې باندې داسې بدې طریقې سره نه شی مسلط کیدې چه هغه د دائره اسلام نه خارج کړی، او په دې کښې یو قول دا هم دې چه په دې جماع کښې د شیطان شرکت نه شی کیدې ځکه چه بعض علماء کرام (مجاهد) نه منقول دی چه کوم سړی د جماع په وخت بسم الله پریږدی نو د هغه په اجلیل باندې شیطان اونخلی او په جماع کښې شریک شی. والله تعالى اعلم.. قال المنذری واخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة اهـ عون.

---

[۱]: صحيح البخاري/الوضوء ۸ (۱۴۱)، بدء الخلق ۱ (۳۲۸۳)، النكاح ٦٦ (٥١٦١)، الدعوات ٥٥ (٦٣٨٨)، التوحيد ١٣ (٧٣٩٦)، صحيح مسلم/النكاح ١٨ (١٤٣٤)، سنن الترمذي/النكاح ٨ (١٠٩٢)، سنن ابن ماجه/النكاح ٢٧ (١٩١٩)، (تحفة الأشراف: ٦٣٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١٧/١، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦)، سنن الدارمي/النكاح ٢٩ (٢٢٥٨) (صحيح) [۲۱۶۲]

[۲]، او د انزال په وخت هم یوه دعا راغلې ده کما فی الحصن الحصین: اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا، یعنی په زړه کښې به دا دعا کوی (حاشیۀ کوکب)

(۲۱۶۳)حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا".

ترجمه: دحضرت ابوهریره ﷺ نه روایت دی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دلعنتی دی هغه کس څوک چه دخپلې ښځې سره په دُبر (شانه طرف کښې جماع اوکړي.

(۲۱۶۴)(*)حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: "إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ سورة البقرة آية ۲۲۳"۔(۳)

ترجمه: دحضرت محمد بن المنکدروائی چه دجابر ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې یهودیانوبه وئیل چه کوم کس دخپلې ښځې سره په فرج کښې دشاد طرف نه جماع اوکړی نوددوی چه کوم بچی پیدا کیږی هغه به کاڼره وی نوددی باطل عقیدی په ردکښې الله تعالی دا آیت: ﴿نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم﴾ نازل کړو.(سورة بقره ایت ۲۲۳، ترجمه: ستاسو ښځې ستاسو دپاره پتی دی چه څنګه مو خوښه وی راځئ ورته

تشریح: ﴿ان الیهود یقولون الخ ﴾یعنی یهود دا وائی چه کوم سړی د خپلې زوجې سره په قبل کښې د شا طرف نه (هغه پرمخې سملولو سره)، وطی اوکړی نو د هغې نه چه کوم ماشوم پیدا کیږی هغه احول (چغړ) وی. د دې په تردید کښې دا آیت شریفه نازل شو چه په دې کښې هیڅ باک نشته چه انسان په شرمګاه کښې وطی د دبر د طرف نه اوکړی، د جمهورو رائې دا ده چه دا آیت د عموم احوال وکیفیات دپاره دې، د عموم مواضع دپاره نه دې او د ﴿انی شئتم ﴾معنی کیف شئتم ده، ﴿من این شئتم ﴾نه ده. د سیدنا جابر ﷺ په دې حدیث کښې او د ابن عباس په راتلونکی روایت کښې د دې تصریح ده

وطی فی الدبر کښې د مسلک ابن عمر تحقیق:

خو د ابن عمر ﷺ رائې د دې خلاف منقول ده لکه چه په کتب حدیث وشروح حدیث کښې مشهور دی او خپله دلته په ابوداود کښې په وراندې روایت کښې ابن عباس ﷺ فرمائی چه ﴿ان ابن عمر الله یغفر له اوهم ﴾ (۱) چه ابن عمر ﷺ دې الله پاک معاف کړی د هغه نه په دې کښې وهم واقع شوې دې او هغه وهم دا دې چه هغه فرمائی چه دا آیت کریمه د وطی فی الدبر په باره کښې دې لکه چه د دارقطنی او طبرانی په روایت کښې د ابن عمر ﷺ نه صراحة روایت شوې دې کوم چه ابن جریر طبری په خپل تفسیر کښې ذکر کړې دی، او امام

(*): سنن ابن ماجه/النکاح ۲۹ (۱۹۲۳)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۳۷)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الکبری/ عشرة النساء (۹۰۱۵)، مسند احمد (۲/۲۷۲، ۳۴۴، ۴۴۴، ۴۷۹)، سنن الدارمي/الطهارة ۱۱۴(۱۱۷۶) (حسن)

(۲): صحیح البخاري/تفسیر سورة البقرة ۳۹ (۴۵۲۸)، صحیح مسلم/النکاح ۱۹(۱۴۳۵)، (تحفة الأشراف: ۳۰۲۲)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/التفسیر ۳ (۲۹۷۸)، سنن ابن ماجه/ النکاح ۲۹ (۱۹۲۵)، سنن الدارمي/الطهارة ۱۱۳ (۱۱۷۲)، النکاح ۳۰ (۲۶۶۰) (صحیح)

(۳): وحدیث جابر هذا اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري اهـ عون)

(۱): حدیث ابن عباس سکت عنه المنذري اهـ ولي المنهل والحدیث اخرجه ایضا البیهقي اهـ)

بخاري رحمه الله هم په کتاب التفسير کښې د ابن عمر رضي الله عنهما دا روايت ذکر کړې دي، خو (باتيها في) ليکلو سره ئې وړاندې بياض پريخودلې دي د لفظ (في) مجرور ئې نه دي ذکر کړې، يا خو د دې لفظ د قباحت او شناعت د وجې نه (کما في تقرير الجنهوهي) يا په قول د بعض شارحينو د عدم تحقيق او تردد د وجې نه بنا بر اختلاف روايات.

د دې نه پس خان پوهه کړئ چه د محدثينو په دې کښې اختلاف دي چه د ابن عمر رضي الله عنهما طرف ته د اباحت دبر نسبت صحيح دي يا نه؟ پس بعض علماء چه په هغوی کښې ابن حجر رحمه الله هم شامل دي د دې د صحت قائل دی (۱) کما يظهر من کلامه في الفتح او بعض نور حضرات چه په هغوی کښې حافظ ابن القيم (في تهذيب السنن) او حافظ ابن کثير وړاندې وړاندې دی هغوی د دې په سختئ سره انکار کوی هغوی وائی چه ابن عمر ته وهم نه دي راغلې بلکه خلقو ته د هغه په مسلک باندې پوهيدو کښې وهم راغلې دي، د هغه اصل رائې خو د آيت په تفسير کښې هم هغه ده کومه چه د ابن عباس رضي الله عنهما ده يعنی اتيان في الفرج من ناحية الدبر، د علامه قسطلانی ميلان هم د حافظ د رائې خلاف هم دي طرف ته دي پس هغه د حافظ ابن حجر کلام نقل کولو نه پس د دې استدراک د حافظ ابن کثير د کلام نه کړې دي او د ابن عمر نه ئې صريح روايات د دې په عدم جواز کښې ذکر کړې دی، ابن قيم په حواله د نسائی يو روايت دا هم ذکر کړې دي عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر انا نشتری الجواری فنحمض لهن قال وما التحميض؟ قال ناتيهن في ادبارهن. قال اف! او يعمل هذا مسلم؟ اه علامه انور شاه کشميری رحمه الله رائې هم دا ده چه د دې فاحشه د اباحت نسبت د ابن عمر رضي الله عنهما طرف ته بالکل غلط دي، وړاندې فرمائی چه دا وطی في الدبر داسې فاحشه ده التی تدع الديار بلا قع اه (فيض الباری) (۲) د حضرت اقدس گنگوهی رحمه الله رائې هم په لامع الدراری کښې هم دا ده چه د ابن عمر رضي الله عنهما مسلک دي هم د جمهورو د مسلک مطابق اومنلې شی د هغې خلاف نه

هم دغه شان دي دا هم واضح وی چه څنګه د ابن عمر رضي الله عنهما نه په دې مسئله کښې د ناقلينو اختلاف موندلې شی هم دغه شان د فقه دوه لوئې امامان يعنی د مالک بن انس او امام شافعی هم په دې کښې اختلاف نقل کولې شی کوم چه د حديث په شروح کښې مذکور دي او حضرت سهارنپوری هم په بذل المجهود کښې دا نقل کړې دي او دا چه تحقيق دا دي چه دا دواړه امامان د جمهورو سره دی پس وطی في دبر المرأة باتفاق ائمه اربعه حرام ده، البته حافظ ابن حجر په دې کښې د بعض صحابه او نورو علماء اختلاف ثابت کړې دي. والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب.

---

(۱) په ظاهره کښې د ابن عمر د روايت مقتضی هم دا ده او هم په دې وجه هغه دا مبهم ساتلې دي، او دابوداود موجوده روايت خو په دې کښې تقريبا صريح دي (۲) دا دا سې ګناه ده چې بنارونه او آبادي ډيبخه وتونکي او تباه وبرباد کونکي ده. قلت وفي الحديث اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع، ۱۲

(۲) دا داسې ګناه ده کومه چه بنهرونو او ابادو لره تباه کونکي ده، قلت وفي الحديث اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع)

[٢١٦٤](حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يُشَرْحِرُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي، حَتَّى تَبَرِيَ أَمْرُهُمَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ سورة البقرة آية ٢٢٣ أَيْ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ.

ترجمه: دحضرت ابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه الله تعالى دى ابن عمر رضي الله عنه مغفرت اوكړي هغه ته په انى شنتم كښي اوهم پيداشوى وو چه دښخي سره په شاته طرف كښي جماع كول درست دي، بلكه اصل واقعه داسي ده چه په انصاروكښي يوه قبيله وه چه دبتانوعبادت به ني كولوددوى سره يوه بله قبيله و كوم چه اهل كتاب وو او دیهودیانوبه دانصارونه خان افضل ګڼلوخكه چه دیهودیانو سره دتورات علم وواونصرانيانو به دبتانو عبادت كولونوپه ډيرو امورووكښي به انصارو ديهوديانواتباع كوله اوبله خبره داهم وه چه يهوديانوبه ديوى طريقي نه علاوه په بله طريقه باندي دخپلوبيبيانوسره كور والى نه كولويعنى ښځه به ني څملوله اوكور والى به ني ورسره اوكړوخكه چه په دي طريقي سره به دښخي شرمګاه پټ پاتى شو، نوانصارو به په دي كاركښي هم ديهوديانو و تقليد كولو اوقريشيانوسره وبه دخپلو ښځونه په مختلفو طريقوسره مزى اخستلى او بربنډولي به ني كله دمخكښي طرف نه اوكله دشا طرف نه، اوكله به ني څملوله كله چه مهاجرين مدينې ته راغلل نو په دوى كښي يوكس يه ديوى انصارى زنانه سره نكاح اوكړله اودخپل رسم ورواج مطابق ني ورسره كورواللى شروع كړونوښځى ني دغسي كورواللى كول بدوګنړل او اوني وئيل داسي طريقي استعمالول په مونږ كښي بدګنړلى شى اود اعمل مونږ صرف په يوه طريقه كوو، ته به هم داسي كوى ګنى زمانه جدائى اختيارکړه بهرحال ددوى په مينځ كښي دي نزاع ډيره كړكيچن صورت اختيارکړوتردي چه نبى ﷺ ته هم دا معامله ورسيدله نو په دوى وخت كښي الله تعالى دا آيت «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» نازل كړو يعنى كه دمخامخ طرف نه كور والى كوئ اوكه شاطرف نه اوكه څملوئ ني ليكن ولادت ددخول په خاى كښي كوئ.

شرح حديث

د پورته آيت كريمه «نساءكم حرث لكم» د شان نزول د لاندې ابن عباس رضي الله عنهما د ابن عمر رضي الله عنه رائي لره رد كولو سره فرمائى چه د هغي حاصل دا دى چه په مدينه منوره كښي ابادى په شروع كښي مشترک وه هلته به اهل وثن (مشركين) كوم چه د اسلام قبلولو نه روستو

---

[1]: تفرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ٦٣٧٧) (حسن)

انصار اوبللي شو هم اوسيدل او يهود کوم چه اهل کتاب وو هغوی هم هلته اوسيدل، او دا خبره هم وه چه دي مشرکانو به يهوديانو ته د هغوی د اهل کتاب کيدو د وجې نه د خپل ځان نه افضل ګڼلو او د هغوی بعض خصلتونه به ئې د هغوی نه زده کول (د دې تمهيد نه پس اوس پوهه شئ) په مدينه منوره کښې د اوسيدونکو يهودو د جماع طريقه متعين وه وذلک استر ما تکون المراة يعنی هغه طريقه د جماع ډيره مناسب او د پردې وه (په ظاهره کښې ترې مراد يعنی آلته ده) په خلاف د مشرکين مکه او قريشو چه هغوی به جماع په مختلف طريقو سره کوله کله يو شان او کله بل شان (کله زنانه نيغه سملولو سره او کله پرمخې سملولو سره خو بهر حال کولو به ئې په شرمګاه کښې) چه کوم مشرکان به په مدينه کښې اوسيدل هغوی هم د يهوديانو والا طريقه زده کړې وه او هغوی په دې باندې عادت شوې وو. (فلما قدم المهاجرون المدينة) بيا چه کله مهاجرين (مشرکين مکه) اسلام قبلولو سره په قلاره قلاره مدينې ته راتلل شروع شو نو دا قصه ورته راپيښه شوه چه يو مهاجری د انصاری زنانه سره نکاح اوکړه، د نکاح نه پس چه کله په اوله شپه باندې هغه مهاجری دې انصاری زنانه ته راغلو نو هغه د هغې سره په داسې طريقه باندې جماع کولو اوغوښتل څنګه چه به هغوی (اهل مکه) کوله (هغه ئې پرمخې سملوله) نو دې انصاريه خپل خاوند اور ټولوکلو چه دا څه کوې زمونږ په نزد خو د جماع هم دا يوه طريقه ده که داسې ئې کوې خو صحيح ده ګيني لرې شه (حتی شرئ امرهما) تردې چه د هغوی دا خبره خوره شوه (نسه کافی پوره قصه ترينه جوړه شوه قضية اوشو) او خبره رسول الله ﷺ ته اورسيده (فانزل الله عزوجل نساءكم حرث لكم) ګويا مطلب دا شو چه دا هيڅ ضروری نه ده چه جماع دې په يو خاص طريقې سره اوکړې شی (څنګه چه يهود کوی) بلکه هر قسمه ګنجائش دې څنګه چه مهاجرين کوی او داسې هم کولې شی انتهی کلام ابن عباس. اوس کتل دا دی چه په دې شان نزول کښې چرته هم د وطی دشاه طرف نه ذکر نشته بلکه دا دې چه قريش چه څنګه جماع کوی په هغه ټولو طريقو سره جماع کولې شی چه په هغې کښې په بعض کښې ستر زيات دې او په بعض کښې کم.

باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

باب حائضه ښځې سره جماع اور هغې سره مباشرت (بدن سره د بدن ملاوولو) بيان

دا ترجمه الباب او مسئله او هم دغه شان د دې نه روستو راتلونکې ترجمة الباب کتاب الطهارة کښې ابواب الاستحاضة کښې تير شوې دي.

[٢١٦٥] (١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ سورة البقرة آية ٢٢٢ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

(١) انظر حديث رقم (٢٥٨)، (تحفة الأشراف: ٣٠٨) (صحيح)

وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ"، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

ترجمه: حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه کله به د یه یهودیانو کنبې دیوی ښځې حیض راغی نو د کورنه به ئې وخکله اوخوراك ځکاك اونا سته پاسته به ئې ورسره نه کوله نو یه دې باره کنبې دنبی علیه السلام نه تپوس اوکړی شونو په دې وخت کنبې حق تعالی دا آیت نازل کړو: «یسألونك عن المحیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء في المحیض» الآیة، نبی علیه السلام اوفرمائیل یه کورونو کنبې ورسره ناسته پاسته کوئ اوددوی سره ستاسو دپاره هرڅه جائز دی مګرعلاوه د دکورواللی نه، په دې وخت کنبې یهودیانوو وئیل چه داسړی (نبی علیه السلام) نه غواړی چه زمونږ ددین یوشی یوحال نه پریږدی مګرپه هریوکنبې ئې زمونږ مخالفت کړي دې نو په دې سلسله کنبې اسید بن حضیر اوعباد بن بشر رضی الله عنهما نبی علیه و السلام ته راغلل اوعرض ئې اوکړوچه ای دالله رسوله و یهودیان داسې داسې وائی آیا مونږ دښځوسره په حیض کنبې کور والی ونکړو؟ ددی په اوریدوسره دنبی علیه السلام دمخ رنګ بدل شوتردی چه مونږ ګمان اوکړوچه دوی دواړونبی علیه السلام غصه کړوپس دوی روان شول ددې نه پس نبی علیه السلام ته دپیوتحفه پیش کړی شوه نونبی علیه السلام دوی را اوغونښتل مونږته داسې نه ښکاریدل چه نبی علیه السلام دوی ته غصه شوی دی بلکه یهودیانوته غصه شوی وو.

تشریح: قوله: (افلا ننکحهن في المحیض) د دې دواړو حضرات مقصود دا وو چه د یهودو نور هم مخالفت اوکړي شی او نه صرف دا چه مونږ خلق د حائضه سره خوراك ځکاك او یو شان وی بلکه د دې سره جماع هم کوی که ستاسو اجازت وی، په دې باندې مفصل کلام په مواکلة الحائض کنبې تیر شوي دي. قال المنذري واخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة اهـ عون

[٢١٦٦]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خِلَاسًا الْهَجَرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: "كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَاهِرٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، وَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ".

ترجمه: خلاس ابن عمرو هجری وائی چه دعائشې رضی الله عنها نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې ما اونبی علیه السلام به په یوه جامه کنبې شپه تیروله اوزه به حائضه وم: که چرې دنبی علیه السلام په بدن څه غلاظت پریوتونوهغه به ئې وینځلو، نه چه ددې نه زیات ' اوکه چرې دنبی علیه السلام کپړې به ګنده شوی نوهم هغه هومره ځای به ئې وینځلو څومره چه به ګنده شوی وو ددې نه زیات نه اوبیابه پې په دې جامو کنبې مونځ هم کولو.

': انظر حدیث رقم (٢٦٩)، (تحفة الأشراف: ١٦٠٦٧) (صحیح)

[٢١٦٧](١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا".

ترجمه: حضرت عبدالله بن شداد رضي الله عنه دخپلې تروره میمونة بنت الحارث رضي الله عنها نه روایت دې فرمائی چه کله به نبی علیه السلام دخپلې یوی بی بی سره د ځملاستو اراده اوکړه اوهغه به حائضه وه نوهغې ته به ئې حکم اوکړو چه لنګ وتړی اوبیابه ورسره ځملاستو

بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

باب حائضه ښځې سره د جماع کولو د کفارې بیان

[٢١٦٨](٢)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ".

ترجمه: دحضرت عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام دهغه چاپه باره کښې څوک چه دخپلې ښځې سره په حیض کښې کور والی اوکړی فرمائیلی دی چه یودینار یانیم دینار دی صدقه کړي(په طور دکفارې).

[٢١٦٩](٣)حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ".

ترجمه: دحضرت عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دې فرمائی وه که چرې څوک دوینو په موجودګئ کښې کورواڼی اوکړی نوپوره دیناربه صدقه کوی اوکه چرې دوینودقطع کیدو په وخت کښې یعنی دحیض اختتام په وخت کښې ئې کورواڼی اوکړو نونیم دیناربه صدقه کوي(یعنی کفاره ده).

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

باب د عزل بیان

عزل دا دي چه انسان د وطی په وخت چه کله د انزال وخت راشی نو فورا خپل اندام بهر راوباسی د دې دپاره چه حمل رانشی، د رسول الله علیه السلام په زمانه کښې زیات تر خو صحابه کرامو ته د دې ضرورت د وینزو سره راتلو چه د هغې وجه دا وه چه یو طرف ته خو به حاجت وو د صحبت کولو او دویم طرف ته فدیه یعنی د وینزې قیمت چه د ضرورت په وخت هغه خرڅ کړې شی او هغه دا خرڅولو سره د هغې قیمت حاصلول هم دغه شان ممکن ده چه

---

(١) صحيح البخاري/الحيض (٣٠٣)، صحيح مسلم/الحيض ١ (٢٩٤)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٦١)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٦/٣٣٥، ٣٣٦) (صحيح)

(٢) انظر حديث رقم: ٢٦٤، (تحفة الأشراف: ٦٤٩٠) (صحيح)

(٣) انظر حديث رقم (٢٦٥)، (تحفة الأشراف: ٦٤٩٨) (صحيح)

کله د هغه په دې وطی سره بچې پیدا نه شی خکه چه د ولادت په صورت کښې هغه وینزې ام ولد جوړه شی چه د هغې بیع ناجائز دي.

[۲۱۷۰](*) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي الْعَزْلَ، قَالَ: "فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ، وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا". قَالَ أَبُو دَاوُد: قَزَعَةُ مَوْلَى زِيَادٍ.

ترجمه: دحضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دا عمل یعنی عزل نبی علیه السلام ته ذکرکړی شونو وئی فرمائیل په تاسوکښې یوکس داسې ولی ' کوی، اوداسې نې ونه وئیل چه داعمل مه کوئ خکه چه الله چې کوم نفس پیدا کول غواړی نو هغه به هم هغه پیدا کړی. امام ابوداود فرمائی چه قزعه دزیاد آزاد کړی شوی غلام وو.

[۲۱۷۱](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: "كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ".

ترجمه: دحضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوکس نبی علیه السلام ته عرض اوکړو چه اې دالله رسوله زما یوه وینځه ده زه چه ورسره کوروالی کوم نوعزل کوم اودابدګنړم چه حامله شی اوزماهغه څه پکاروی کوم چه دنوروسرویکاروی او یهودیان وائی عزل په شان د ماشوم دخښولودی نبی علیه السلام چې اوریدل نو اوفرمائیل یهودیان دروغ وای که چرې الله اوغواړی چه پیدائی کړی نوڅوك ئې مخه ننشی بندولې.

د روایات عزل تشریح او مذاهب ائمه :

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه تقریبا ټول روایات حدیثیه نه د عزل جواز خو غیر مفید کیدل ثابتیږی(۳)، دلته په ابوداود کښې چه څومره روایات دی د ټولو حاصل دا دي.

په صحیح بخاری کښې د عزل سره متعلق یو مختصر شان باب دي چه په هغې کښې دوه دري روایات دی ﴿کنا نعزل والقران ینزل﴾ د کراهة یا منع هیڅ قسم روایت په دې کښې نشته، البته په صحیح مسلم کښې یو روایت دي یعنی حدیث جدامه بنت وهب چه په هغې کښې دا دی ﴿ذلک الواد الخفی﴾ چه د هغې په وجه باندې مشکلات پیدا شو یو حکم د عزل په باره کښې خکه چه د حدیث جدامه تقاضا دا ده چه هغه ممنوع دي او د باقی ټولو

(*): صحيح البخاري/ والتوحيد ١٨ (٧٤٠٩)تعليقًا، صحيح مسلم/النكاح ٢٢ (١٤٣٨)، سنن الترمذي/النكاح ٤٠ (١١٣٨)، سنن ابن ماجه/النكاح ٣٠ (١٩٢٦)، (تحفة الأشراف: ٤١٤١، ٤٢٨٠)، وقد أخرجه: سنن النسائي/النكاح ٥٥ (٣٣٢٩)، موطا امام مالك/الطلاق ٣٤ (٩٥)، مسند احمد (٣/٢٢، ٢٦، ٤٧، ٤٩، ٥١، ٥٣، ٥٩، ٦٨)، سنن الدارمي/النكاح ٣٦ (٢٢٦٩) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٠٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٣، ٥١، ٥٣) (صحيح)

(۳) غیر مفید په دې وجه چه سره د عزل او اخراج ذکر نه یو دوه قطري د منې هلته غورخیدلې شی او هم هغه د حمل دپاره کافی کیدلې شی، پس داسې هم شوې دی کله چه په بعض روایاتو کښې موجود دی چه بعض صحابه کرامو عزل اوکړو خو د هغې باوجود نې حمل شو چه د هغې خبر هغوی رسول الله علیه السلام ته ورکړو، رسول الله علیه السلام اوفرمائیل : مونږ خو مخکښې دا خبره کړې وه

روایاتو نه اباحت مستفاد کیږی

دویم دا چه دا روایت په حدیث الباب کښې چه په هغې کښې دی (کذبت یهود) خلاف دی یهودو خو به هم دا وئیل چه عزل واد دی، د دې دویم اشکال جواب حافظ ابن القیم رحمه الله دا ورکړې دی چه الواد الخفی مطلب دا دی چه (ان العزل نوع من الواد ای صورة ولیس بواد حقیقیا) بلکه هغه واد دی من وجه یعنی قصدا د واطی لحاظ سره چه دا غواړی چه استقرار حمل نه وی، په خلاف د یهودیانو چه هغوی دا واد حقیقی منی خو واد صغیر یعنی هغوی به یقین سره دا وئیل چه په دې کښې قطع نسل دی او رسول الله ﷺ د دې تردید اوکړو چه الله پاک که په دې وطی نه یو انسان پیدا کول غواړی نو هغه به یقینا پیدا کیږی لهذا د اثبات او نفی تعلق د شئ واحد سره نه دی چه دې ته تعارض اوئیلې شی.

او اباحت او منع کوم چه تعارض دې د هغې مختلف توجیهات کړې شوې دی، قال البیهقی النهی محمول علی التنزیه لا علی التحریم واحادیث الجواز علی نفی التحریم، ومنهم من رجح روایة المنع روایة المنع کابن حزم کما هو مسلکه وبعضهم بعکس ذلک.

(محل حکم): د دې نه په پس څان پوهه کړه چه د عزل به حکم کښې د فقهاء کرامو ترمینځه دا تفصیل دې.

عند الجمهور والائمة الثلاثة د حره سره عزل کول بغیر د هغې د اجازت نه مکروه دې او د شوافعو په نزد دوه روایتونه دی کراهت او عدم کراهت وهو الراجح عند المتاخرین. او که زنانه وینږه وی نو که هغه خپله مملوکه وی نو بیا خو د هغه سره بالاتفاق جائز دې مطلقا ولو بغیر الاذن. او که هغه امة مزوجه ده نو هغه په حکم کښې حره ده. لهذا د جمهورو او ائمه ثلاثه په نزد بغیر د اذن نه مکروه دې او په دې کښې معتبر اذن د سید دې عند الائمة الثلاثة علی الراجح عندهم وعند الصاحبین المعتبر اذن الامة او د ابن حزم ظاهری مسلک دا دې چه عزل مطلقا حرام دې برابره خبره ده که حره وی یا امة. (من الاوجز)

[۲۱۷۲] (حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ".

ترجمه: دعبدالله ابن محیریزنه روایت دي فرمائی چه جومات ته داخل شوم نو ابوسعید خدری رضی الله عنه مې اولیدونوزه ورسره کیناستم اودعزل په باره کښې مې تري پوښتنه اوکړه ابوسعید خدری رضی الله عنه ووئیل مونږ دنبی ﷺ سره غزوه بنی المصطلق - ته لاړونوهلته

---

[1]: صحیح البخاری/البیوع ۱۰۹ (۲۲۲۹)، العتق ۱۳ (۲۵۴۲)، المغازي ۳۲ (٤١٣٨)، النکاح ۹۶ (٥٢١٠)، القدیر ٦ (٦٦٠٣)، التوحید ۱۸ (۷٤۰۹)، صحیح مسلم/النکاح ۲۲ (۱٤۳۸)، (تحفة الأشراف: ٤١١١)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الکبری/العتق (٥٠٤٤)، مسند احمد ۳/۶۳، ۶۸، ۷۲، ۸۸) (صحیح)

موعربی قیدیان ولیدل چه وینځی اوغلامان وو نو زمونږ زړه وغوښتل چه حاصل ټې کړواولونرتوب مونږ تنګ کړی وو اودحاملہ کیدودویری نه به مونږه عزل کولو. مونږ روئیل مونږه خو مخکښې دتپوس کولونه عزل کوو اوحال دادی چه نبی علیه السلام په مونږ کښې موجود دي نومونږ تري تپوس اوکړو. نبی علیه السلام اوفرمائیل عزل مه کوئ ځکه تاسو نه ځه نقصان دي چه دقیامته پورې چه کوم روح پیدا کیدونکی وی هغه به ضرور پیدا کیږي.

﴿فاصبنا سبايا من سبي العرب﴾ راوی وائی چه مونږ د رسول الله ﷺ په ملګرتیا کښې د بنو المصطلق سره غزوه اوکړه او په دي کښې مونږه ډیر عرب قیدیان قید کړل

استرقاق العرب مسئله

په دې باندې شارحینو لیکلي دی چه بنو المصطلق خالص عرب وو، پس د دې نه معلومه شوه چه عربو لره په جنګ کښې قید کول جائز دی ځنګه چه عجمیانو لره قید کول جائز دی، لکه چه د جمهورو مذهب دي په خلاف د امام ابوحنیفه چه د هغه په نزد استرقاق عرب جائز نه دی، د دې جواب په بذل المجهود کښې دا ورکړې شوی دي چه مسئله دا ده چه د احنافو په نزد سړی عرب لره قید کول جائز نه دی. نساء وصبیان لره قید کول جائز دی او سیاق حدیث د نساء سره متعلق دي. اهـ قال المنذری واخرجه البخاری ومسلم والنسائی. اهـ عون زاد فی المنهل والترمذی.

[۲۱۷۳](۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: "اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"، قَالَ: فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: "قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".

ترجمه: دحضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوانصاری دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضرشواوعرض ټې اوکړو چه زما یوه وینځه ده اوزه ورسره جماع کوم اوزه دابدګنرم چه هغه زمانه حامله شی نبی علیه السلام اوفرمائیل عزل تري کوه که دی خوښه وی یقینا پیدابه شی هغه شی کوم چه الله تعالی ددې دپاره لیکلی وی راوی وائی چه دغه سړی انتظار اوکړواوبیا ورته دوباره راغی او اوئی وئیل چه هغه جینئ خوحامله شوی ده، نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل ماخوتاته خبردرکړی ووخه چه دی په تقدیرکښې لیکلی شوی وی هغه به ورته ضرور ورسیږی

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَةِ أَهْلِهِ

باب ښځې سره د جماع حال خلقوته د ونیلو د کراهت بیان

اصابة اهل یعنی جماع، کوم کار چه انسان د شپې یواخې خپلې ښځې سره کوی، بیا د ورځې په مجلس کښې چا سره هغې تذکره کول. د دې د کراهة وجه بیان، کراهة د دې ظاهر دي اولا په دي وجه چه دا سراسر بې حیائی ده او دویم په دي وجه چه دا احمقانه حرکت دي چه قابل

(۱) صحيح مسلم النكاح ۲۲ (۱٤۳۹)، (تحفة الأشراف: ۲۷۱۹)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه المقدمة ۱۰ (۸۹)، مسند أحمد (۳/۳۱۲، ۳۸٦) (صحيح)

اخفاء کار د اخفاء (پټ) د کولو باوجود روستو هغه ظاهروی ګویاد اخفاء مصلحت لره ضائع کوی، بیا د اخفاء (پټ کول) ضرورت څه وو، شارحینو لیکلی دی چه دا کراهت هغه وخت دي چه کله دا ذکر تفریحا بغیر د ضرورت او مصلحت نه وی ګیني په وخت د حاجت او مصلحت په ذکر کولو کښی هیڅ باک نشته چه د هغې ـ شالونه په احادیثو کښی موجود دی

[۲۱۷٤]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ. ح وحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ، قَالَ: تَثَوَّبْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَسْمِيرًا وَلَا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصًى أَوْ نَوًى وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتَّى إِذَا انْفَدَ مَا فِي الْكِيسِ، أَلْقَاهُ إِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَوْعَكُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: "مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ذَا يُوعَكُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ، فَقَالَ لِي: "مَعْرُوفًا"، فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِنْ نِسَاءٍ، أَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَانِيَ الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ" قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، فَقَالَ: "مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ، زَادَ مُوسَى هَا هُنَا، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ" ثُمَّ انْقَعُوا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ؟" قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا؟" قَالَ: فَسَكَتُوا، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟" فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ، قَالَ مُؤَمَّلٌ فِي حَدِيثِهِ: فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَهُ، فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ؟" فَقَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، أَلَا وَإِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِيحُهُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَمِنْ هَا هُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوسَى، أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلَّا إِلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ، وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَأَنْسِيتُهَا، وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ، وَلَكِنِّي لَمْ أَتْقِنْهُ كَمَا أُحِبُّ، وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ.

ترجمه: دابونضره نه روایت دی چه ماته د طفاده قبیلی بوکس وئیلی دی چه زه یوځل په مدینه کښی دابوهریره سره میلمه شوم، ماد نبی ﷺ په صحابه کرامو کښی دده هیڅوک زیات عبادت ګذار او مهمان نواز نه وو لیدلی، خومره چه ابوهریره وو، زه یوه ورځ دهغه سره ناست وم اوهغه په یوتخت باندې ناست وو اوبوره ګوتنې ئې په لاس کښې نیولی وه کومه چه دګیڼونه ډکه وه اولاندې یوه توررنګی وینځه ناسته وه ابوهریره نه به په دې ګیڼو باندې سبحان الله وئیل کله چه به ټولې ګیڼې ختمې شوی نوبینځی به دوباره جمع کړی او ده دغه ګوتنې کښې به ئې واچولی او ده ته به ئې ور پورته کړی او وربه ئې کړی نوده به

(): سنن الترمذي/الأدب ٣٦ (٢٧٨٧)، سنن النسائي/الزينة ٣٢ (٥١٢٠، ٥١٢١)، (تحفة الأشراف: ١٥٤٨٦)وبأتي هذا الحديث في الحمام (٤٠١٩)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٥٤١/٢) (حسن لغيره)

وربانديې بيانتسبيح وئيلې شروع کړل. مانه ئې اوفرمائيل چه ايه تانه دخپل حالت متعلق دنبی ﷺ يو واقعه بيان نکړه" ماورته اووئيل ضرور ئې راته بيان کړه هغه اوفرمائيل يوخل زه په مسجد نبوی کښې نبی نيولی ووم اولرزيدم کتل مې چه په دې وخت کښې نبی ﷺ جومات ته تشريف راوړو او وې، فرمائيل به تاسوکښې چا ددوس قبيلی نوجوان (ابوهريرة رضی الله عنه) ليدلی. دې دا جمله ئې دری خله اوفرمائيل په دې وخت کښې يوکس عرض اوکړو اې دالله رسوله هغه دلته په مسجد کښې دې اودتی نه لږزيږی ددې په اوريدوسره نبی ﷺ زماخواته راغې اوخپل لاس مبارک ئې په ما باندې رانيکلو اودشفقت خبری ئې راسره اوکړلی نوزه پاڅيدم اونبی ﷺ روان شو نردی چه هغه خائی ته ورسيدو چرته چه به هغه مونځ کولو اوخلقوته ئې خپل مخ ورسنون کړو اودهغه سره دنارينوو دوه صفونو وو اويوصف دزنانوو وو اوکه دزنانوو دوه صفونه وو اودنارينو يوصف وو او وئې فرمائيل که چرې زه په مونځ کښې سهوه کيږم نونارينه به راته سبحان الله اواز راکوی اوزنانه به صرف لاس پرقوی، راوی وائی چه بيانبی ﷺ مونځ اوکړو اوکوم خائی تری هيرنشو ددې نه پس ئې اوفرمائيل تاسو پخپل خپل خائی باندې ناست وسئ اوهغه دالله تعالی حمد او ثنا بيان کړه اوبيائې وفرمائيل پس دحمد اوصلاة نه تاسوته معلومه ده اودنارينو طرف ته متوجه شو او وې وئيل ايا په تاسوکښې څوک داسی شته چه خپلې بی بی ته ورغلی وی او دروازه ئې بنده کړی وی او پرده ئې اچولی وی او د الله تعالی په پرده کښې پټ شوی وی؟ خلقو عرض اوکړو، هو، نبی ﷺ اوفرمائيل اوبياددغه کس خلقوته وائی چه ما خپلې بخې سره داسې اوداسې اوکړل خلقو چه دا واوريدل نوخاموش شول، ددې نه پس بيا نبی ﷺ زنانووته متوجه شو او اوئی فرمائيل آيا په تاسوکښې څوک داسې زنانه شته چه نورو بخوته دخپل خاوندداسې داسې خبری کوی (يعنی دخاوند دجماع کيفيت ورته بيانوي) زنانووچه دا واوريدل نوخاموشه شوی نو په دې وخت کښې يوی زنانه خپل زنګنونه په زمکه ولګول اوخان ئې پورته کړو ددې ديارہ چه نبی ﷺ ئې وويني اوددې خبری واوری، عرض ئې اوکړوچه اې دالله رسوله نارينه هم ددې خبری خلقوته تذکره کوی او زنانه هم نبی ﷺ اوفرمائيل آيا تاسوته معلومه ده چه ددې کس مثال څه شی دی، بيائې اوفرمائيل ددې مثال دادی چه يوشيطان دشيطان سړی سره په لاره کښې ملاوشی اوهغه خپل نفساني خواهش پوره کړی اوخلق ئې وينی خبردار دنارينودپاره خوشبوهغه ده چه بوئی خوږيږی اورنګ ئې نه ښکاری اودزنانو دپاره هغه خوشبوحلاله ده چه رنګ ئې ښکاری اوبوئی نه لری امام ابوداود وائی چه دا مؤمل اوموسی دروايت الفاظ دی چه خبردار يونارينه دی دبل نارينه سره همبستری نه کوی اونه دی يوه ښځه دبلې ښځې سره بستره کښې نه ځملی داسې کوی مګرچه خپل پلار سملاستی شی راوی وائی چی د ځوئنی او پلار نه علاوه دوئم کس تذکره نبی ﷺ کړی ده او هغه ما هيره کړی ده اوددريم ذکر رانه هير شوی دې دمسدد په روايت کښې دی ليکن زما په نزد باندې يقينی نه دی چه موسی وئيلی دی دا روايت حماد الحريری دابونضره طفاوی نه نقل کړی دې

شرح الحديث:

مصنف په دې باب کښې صرف يو حديث ذکر کړې دې کوم چه لږ شان اوږد دې، چه د هغې مضمون دا دې، ابو نضره د يو شيخ طفاوی نه د هغه واقعه ذکر کوی (چه د هغه په باره کښې تحقيق اونشو چه څوک دې هغه وائی چه د يو خل قصه ده چه زه په مدينه منوره کښې د سيدنا ابوهريره رضی الله عنه ميلمه جوړ شوم د هغوی خواته زما قيام وو، ما د ابوهريره رضی الله عنه نه زيات په عبادت کښې کوشش کولو والا نه دې ليدلی او نه مې د هغه نه زيات د ميلمه خدمت کولو والا ليدلی دې. يوه ورځ زه د هغه سره ناست اوم او هغه په خپل تخت باندې ناست وو هغه سره يوه تهيلئ وه چه په هغې کښې کانړی يا د کهجورو هډوکی پراته وو چه په هغې باندې هغه تسبيح (ذکر) شمار کولو سره لوستلو. د تخت د لاندې يوه وينزه د تور رنګ والا ناسته وه، چه کله به د تهيلئ هغه ټول هډوکی ختم شو نو هغه به هغه تهيلئ هغه وينزې ته ورکړه هغې به دا هډوکی بيا په هغه تهيلئ کښې واچول او هغه ته به نې واپس کړل (هغه به پرې بيا تسبيح شروع کړې) فقال الا احدثک عنی وعن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم په دې دوران کښې د تسبيح لوستلو دوران هغه اوفرمائيل چه ايا زه تاته خپله او د رسول الله صلی الله عليه وسلم قصه اونکړم؟ ما اووې ضرور راته واوروئ. وې فرمائيل چه يوه ورځ زه د تبې د شدت په وجه باندې د مسجد په يو ګټ کښې پروت اوم، رسول الله صلی الله عليه وسلم مسجد ته تشريف راوړلو او زه نې په مسجد کښې په خپل ځائې کښې نه موندلو سره اوفرمائيل چه چا زمونږ دوسی خوان ليدلی دې؟ (ابوهريره رضی الله عنه د دوس قبيلې وو) دې کرته رسول الله صلی الله عليه وسلم داسې تپوس اوکړو، يو سړی ورته اووې او جی يا رسول الله صلی الله عليه وسلم هغه دا دې د مسجد په ګټ کښې په سخته تبه کښې پروت دې، رسول الله صلی الله عليه وسلم په دې اوريدلو سره زما خواته راغلو، او خپل لاس مبارک نې زما په بدن باندې لاس کيخودلو او زما په حق کښې نې يوه ښه خبره اوفرمائيله (دعا والا جمله) زه فورا پاسيدم اودريدم (د رسول الله صلی الله عليه وسلم په لاس مبارک کيخودلو سره په ما کښې طاقت پيدا شو) او د رسول الله صلی الله عليه وسلم سره روان شوم، رسول الله صلی الله عليه وسلم د خپل مونځ کولو ځائې ته راغلو، دې وخت کښې په مسجد کښې دوه صفونه د سړو او يو صف د زنانو وو يا د دې عکس (دوه صفونه د زنانو او يو صف د سړو) رسول الله صلی الله عليه وسلم د مونځ شروع کولو نه مخکښې اوفرمائيل که (بالفرض) زما نه په مونځ کښې څه هيره شوې وی نو که سړی راته لقمه راکړی نو د تسبيح په ذريعه دې راکوی او که زنانه لقمه ورکونکی وی نو هغه دې تصفيق کوی (لکه چه د لقمه ورکولو طريقه ده) وراندې راوی فرمائی چه رسول الله صلی الله عليه وسلم مونځ ورکړو خو څه سهو پکښې پيښه نه شوه، بهرحال مونځ نه فراغ باندې رسول الله صلی الله عليه وسلم اوفرمائيلو (مجالسکم، مجالسکم) (ټول په خپلو خپلو ځايونو کښې ناست وی) او د حمد او ثناء نه پس رسول الله صلی الله عليه وسلم اولا د سړو طرف ته متوجه کيدو سره اوفرمائيل چه ايا په تاسو کښې څوک د خپلې زوجې سره صحبت کول غواړی نو هغه وخت دروازه بندولو سره د پردې انتظام نه کوی؟ حاضرينو عرض اوکړو او جی! پرده وغيره کوی، رسول الله صلی الله عليه وسلم اوفرمائيل او بيا روستو څه کوی په دوستانو کښې کيناستلو سره دا

پټ فعل خورول کوی چه ما د شپې د خپلې زوجې سره داسې اوکړل او داسې مې اوکړل، په دې باندې ټول خاموشه پاتې شو، د دې نه پس رسول الله ﷺ د زنانوته طرف ته متوجه شو او د هغوی نه ئې هم د ناراضتیا په انداز کښې سوال اوفرمائیلو، هغوی هم ټول خاموش پاتې شوې ﴿ فجئت فتاة علی احدی رکبتیها ﴾(خو یوې زنانه ورته د جواب اراده اوکړه) او هغه په زنګونانو باندې کیناستلو سره او لږ شان ست راوړدلو سره رالوړه شوه چه رسول الله ﷺ ئې وینی او د هغه خبره په آسانې سره واوریدلې شی هغې عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ انهم لیتحدثون وانهن لیتحدثنه... بیشکه داسې ده کوم چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا سړې هم داسې تذکره کوی او زنانه هم داسې کوی، په دې اوریدلو سره رسول الله ﷺ د دې فعل قباحت په مثال سره بیان کړو چه دا خو داسې ده لکه چه د ټولو خلقو په وړاندې په کوڅه کښې جماع اوکړی.

جزی الله سیدنا ومولانا محمدا عنا ما هو اهله، صلوات الله وسلامه علیه وعلی اله... رسول الله ﷺ واقعی د رسالت حق پوره پوره ادا اوفرمائیلو د کامل نګرانئ سره هره وړه خبره په ښه طریقې سره پوهه کړې ده، ماته معلومه شوه چه په دې زمانه کښې دا مرض عام طور موندلې شی د ځوانانو په دې کښې عام امتحان دې خصوصا د چا چه نوې واده کیږی که هغه ئې خپله ذکر نه کړی نو د هغه ملګری په اصرار د هغه نه تپوس کوی. فانا لله وانا الیه راجعون والی الله المشتکی. قال المنذری اخرجه الترمذی والنسائی مختصرا لفقهة الطیب اه وزاد فی تکملة المنهل احمد والبیهقی.

وهذا اخر کتاب النکاح والحمد لله اولا واخرا.

.....

کتاب تفریع أبواب الطلاق

د طلاق فروعی احکام او مسائل

د مشروعیت طلاق حکمت

څنګه چه الله پاک نکاح مشروع کړې ده، د مصلحت بندیانو دپاره ځکه چه د نکاح په ذریعه د بندګانو دینی او دنیوی مصلحتونه پوره کیږی (کما تقدم فی مبدا کتاب النکاح) هم دغه شان الله پاک طلاق هم مشروع کړې دې هم د دې مصالح د تکمله په طور ځکه چه بعض وخت انسان لره چه کومه نکاح هغه کړې ده هغه موافق نه راځی نو هغه د دې نه خلاصې غواړی، پس الله پاک د هغې حل طلاق بیان کړو هم دغه شان الله پاک د طلاق هم درجات کیخودلې دی او د هغې ئې څو عدد مقرر کړې دی د دې دپاره چه نکاح ئې فورا ختم نه شی او طلاق ورکونکې خپل نفس باندې ازمیښت اوکړی چه د ښځې نه به ئې جدائی غوره وی یا نه بلکه د دې کیدل غوره دی د نه کیدلو نه، خو د طلاق د عدد پوره کیدلو نه پس که هغه دوباره په نکاح کښې ساتل غواړی نو د خاوند د اصلاح دپاره دا نابنوبنه شرط مقرر شوې دې چی اوس ترڅو پورې دا ښځه دبل چا په نکاح کښې راغلې نه وی او د هغه د خوانه را نه شی تر

هغه وخته پورې هغه د هغې سره نکاح نه شی کولې (زیلعی علی الکنز)گویا د حلاله قید تنبیها او سزا لګولې شوې دې. سبحان الله! په احکام الهیه کښې کوم کوم حکم او مصالح دی.

د دې نه پس اوس مونږ دلته د اختصار په طور صرف دوه خبرې نورې بیانوو. ۱. د طلاق لغوی او شرعی معنی، ۲: د طلاق قسمونه سره د اختلاف ائمه، د شرح حدیث دپاره د هغوی د بیان احتیاج زیات دې.

بحث اول : (طلاق لغوی او اصطلاحی معنی)

طلاق اسم مصدر دې او مصدر تطلیق دې لکه سلام او تسلیم، د طلاق لغوی معنی حل الوثاق (غوټه پرانستل) مشتق دی د اطلاق نه په معنی د ارسال او ترک، وئیلې شی ﴿اطلق الاسیر﴾ قیدی ئې پریخودلو، اطلق الناقة د اوښې رسۍ ئې پرانستله، په نکاح کښې د دې استعمال د باب تفعیل نه کیږی یعنی تطلیق او غیر نکاح کښې د باب افعال نه.(۱)

او اصطلاحی معنی ئې ده ﴿ رفع الصید الثابت شرعا بالنکاح ﴾هغه تعلق او ترون ختمول (۲) د کوم ثبوت چه شرعا د نکاح په ذریعه وی، د شرعا په قید سره قید حسی خارج شو یعنی حل الوثاق (غوټه پرانستل) او د بالنکاح په قید سره احتراز اوشو د عتق نه ځکه چه اګر چه په عتق کښې هم د دې قید رفع کیږی کوم چه شرعا ثابت دې خو د دې ثبوت په نکاح سره نه دې (بلکه شراء وغیره سره وی) (زیلعی)

دویم بحث : (د طلاق اقسام)

د طلاق اول دوه قسمونه دی، سنت طلاق(۳) او طلاق بدعت. بیا د اولنی دوه قسمونه دی طلاق حسن او طلاق احسن

۱: طلاق احسن :

دا دې چه خاوند مدخول بها ته یو طلاق ورکړی په داسې طهر کښې چه په هغې کښې د هغې سره وطی نه وی کړې تردې چه د هغې عدت پوره شی، او بس! یعنی د هغې نه روستو دویم او دریم طلاق ورنکړی.

---

۱) هم په دې وجه باندې په ﴿انت مطلقة ﴾ بتشدید اللام کښې د نیت حاجت نه وی په خلاف د انت مطلقة بسکون اللام او په دې کښې د نیت حاجت شته) ۱۲

۲) برابره خبره ده که هغه رفع فی الحال وی کما فی الطلاق البائن او یا فی المال وی کما فی الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدة)

۳) دلته دا سوال مشهور دې چه طلاق خو د الله پاک په نزد مبغوض دې کما فی الحدیث، بیا د طلاق د سنت کیدو څه معنی ده؟ جواب دا دې چه ګویا طلاق فی حد ذاته مبغوض څیز دې خو بهرحال د ضرورت په وخت شریعت د دې اجازت ورکړې دې، بیا د واقع کیدلو دطلاق بعض طریقې خو صحیح دی او بعض غلط، پس د طلاق واقع کولو چه کومه طریقه د حدیث نه ثابت ده هم هغې ته طلاق سنت وئیلې شی، یعنی د طلاق مشروع طریقه پس مسنون په معنی د مشروع (د قاعده شرعیه موافق) والله اعلم)

۲: طلاق حسن: (۱)

دا دې چه خاوند مدخول بها ته د طهر په زمانه کښې په داسې طهر کښې چه وطی ئې نه وی کړې یو طلاق ورکړی، بیا ورته هم دغه شان په دویم طهر کښې دویم او په دریم طهر کښې دریم طلاق ورکړی تردې چه عدت پوره شی.

د پورته ذکر شوې تعریف نه معلومه شوه چه د سنیة طلاق دارومدار په دوه څیزونو باندې دې په عدد او وقت یعنی په طهر واحد کښې د یو طلاق نه دې زیات ورنکړې شی دویم دا چه د طهر په زمانه کښې دې ورکړې شی، پس که د یو نه زیات ئې ورکړل یا ئې د حیض په حالت کښې ورکړل نو هغه به طلاق بدعی وی ځکه چه د یو نه زیات، زائد از حاجت دې، حاجت په یو طلاق سره هم پوره کیږی او د طهر قید په دې وجه دې چه د حیض په طلاق کښې احتمال دې د دې خبرې چه د ضرورت او مصلحت د وجې نه به نه وی بلکه د نفرت د وجې نه وی ځکه چه د حیض حالت د ګندګۍ حالت دې او بله خرابی په هغې کښې دا ده چه د حیض په حالت کښې ورکولو سره اوږدوالي عدت لازمیږی ځکه چه په کوم حیض کښې طلاق ورکولې شی هغه حیض خو په عدت کښې نه شمارلې کیږی د هغې نه علاوه به دې حیضونه عدت وی.

او دا چه کوم د عدم وطی قید دې د دې وجه دا ده چه د وطی په صورت کښې به دا احتمال راشی د علوق (حمل) چه هغې سره به مسئله د عدت مشتبه شی، ځکه چه د حامل په دعدت کښې وضع حمل دې او د غیر حامل حیض، نو اوس دا زنانه به د ظهور حمل نه وراندې متردد وی په دې کښې چه زما عدت څه دې؟ بله دا چه د وطی نه روستو چونکه رغبة (مینه) ښځې ته فی الحال باقی نه وی په دې وجه هغه وخت طلاق ورکولو کښې احتمال دې د دې خبرې چه دا طلاق د ضرورت د وجې نه نه وی بلکه د عدم رغبت د وجې نه وی، حال دا چه طلاق سنی هغه دې کوم چه د ضرورت او مصلحت په بنیاد وی.

د دې نه پس ته په دې باندې ځان پوهه کړه چه د طلاق سنی په تعریف کښې چه دا کوم د عدد قید دې چه د یو نه زیاتی نه وی دا قید خو عام دې د مدخول بها او غیر مدخول بها دواړو په حق کښې دې، خو دا دویم قید کوم چه د وخت په لحاظ سره دې چه د طهر په زمانه کښې وی په حیض کښې نه وی دا قید صرف د مدخول بها په حق کښې دې. که یوه زنانه غیر مدخول بها وی نو بیا د طهر قید نشته. د غیر مدخول بها د حالت حیض طلاق هم طلاق سنی دې، چه د هغې عقلی دلیل دا دې چه چونکه سړې د هغه زنانه نه اوسه پورې شهوت نه شی پوره کولې په دې وجه به د هغه طرف ته رغبت په هر حال کښې وی هلته د نفرت احتمال نشته. لهذا چه کله سړې سره د رغبت نه طلاق ورکوی نو دا علامت دې د

---

(۱) طلاق حسن ته طلاق سنت هم وئیلې شی، دلته دا سوال واردیږی چه طلاق احسن خو د طلاق سنة فرد دې نو بیا د طلاق حسن نوم ولې طلاق سنت کیخودلې شوې دې؟ جواب دا دې چه په دې کښې تعریض دې د امام مالک په مسلک باندې چه هغه درې طلاقونو ته چه په داسې طریقه ورکړې شی سنت نه منی بلکه هغه ورته بدعت وائی، طلاق سنی د هغه په نزد منحصر دې په طلاق واحد کښې، د یو نه زیات طلاق ورکول د هغه په نزد مطلقا خلاف سنت دې. ۱۲

ضرورت او مصلحت وعليها مدار السنية.

هم دغه شان دي دا هم واضحه وي [1] چه پورته ذکر شوي تعريف د طلاق سنی د هغه زنانو په لحاظ سره دي کوم چه ذوات الحيض وي او کومې زنانه چه خاونده دمياشتو دی (چه په چا باندې حيض نه راځي لکه صغيره، کبيره، ناامیده او حامله) د هغوی طلاق سنی دا دي چه په هره مياشت کښې يو طلاق ورکړي شی، دري طلاقه په دري مياشتو کښې ورکړي شی هم دغه شان د صحبت نه کول قيد هم نه دي، ذوات الحيض کښې عدم الوطی قيد په دي وجه وو چه د وطی په صورت کښې هلته د حمل لرېدل دي چه هغې سره د عدت مسئله مشتبه کيږی او ذوات الاشهر کښې دا احتمال نشته، په صغيره او ناامیده کښې خو ظاهر دي او د حامله نه مراد ظاهر الحمل دي، چه کله ئې حمل ظاهر شو نو بيا اشتباه چرته باقی پاتې شوه. والله تعالى اعلم. بحمد الله د طلاق سنی تعريف مع فوائد قيود پوره شو وهذا كله ماخوذ من الزيلعي... شرح الكنز ۲: د طلاق قسم ثانی يعنی طلاق بدعی تعريف د طلاق سنی تعريف کښې غور کولو سره فهم کښې راتلې شی، ابن الهمام فرمائی (كما في هامش شرح الوقاية) طلاق بدعی هغه دي چه کوم طلاق د سنت دواړو قسمونو خلاف وی په داسې طريقه چه د يو نه زائد دوه يا دري طلاقونه ورکړي شی بکلمة واحدة يا متفرقا في طهر واحد، يا يو طلاق چه ورکړي شی د حيض په حالت کښې، يا هغه طلاق چه ورکړي شی په داسې طهر کښې چه په هغې کښې وطی وی. اهـ

طلاق في الحيض نه د رجوع امر :

د دي نه پس په دې خان پوهه کول پکار دی چه طلاق په حيض کښې ورکړي شی د هغه خائې نه د هغه د کمې زياتې پوره کول دپاره رجوع کولو حکم دي قيل على الوجوب وهو الاصح وقيل على الاستحباب... بيا د هغې نه پس که غواړی نو په طهر کښې ئې طلاق ورکړو که نه غواړی نو په نکاح کښې دي باقی اوساتی، اوس دا چه که طلاق ورکړی نو په کوم طهر کښې؟ د حيض نه پس متصلا راتلونکې طهر کښې يا په طهر ثانی کښې په دي کښې دحديث روايات هم مختلف دی او په روايات فقهيه کښې هم په بعض روأيات ابن عمر کښې طهر اول مذکور دي او په بعض کښې دا دی چه د طهر اول د راتلو نه پس په دويم کښې طهر ورکړي شی، د صاحبين رائې د طهر ثانی ده او په ظاهر الرواية کښې هم دا ده او د امام صاحب په نزد په طهر اول کښې هم ورکولې شی، كما قال الطحاوي وقيل الاظهر ان الامام مع الصاحبين، دا اوسه پوري د طلاق په سلسله کښې چه څه ليکلې شوي دی د مذهب حنفی په رنړا کښې او د هغې مطابق ليکلې شوي دی.

د طلاق په قسمونو کښې د ائمه ثلاثه مسلکونه :

اوس د باقی ائمه کرامو مسلکونه واورئ.

---

[1] ففي الكنز وفرق حلي الاشهر ليمن لا تحيض وصح طلاقهن بعد الوطي اهـ

(عند الشوافع)

د امام شافعی رحمه الله په نزد سنیة طلاق مدار عدد باندې نه دي صرف په زمانه باندې ده، طلاق سنت د هغوی په نزد دا دي چه طلاق ورکړي شی د طهر په زمانه کښې داسې طهر چه په هغې کښې زوج وطی نه وی کړې، برابره خبره ده که طلاق یو وی یا درې وی په یو وخت؛ ففی متن ابی شجاع فالسنة ان یوقع الطلاق فی طهر غیر مجامع فیه، والبدعة ان یوقع الطلاق فی الحیض او فی طهر جامعها فیه. اه او دا چه د هغه زنانو په باره کښې چه کومې ذوات الحیض وی او کومې چه ذوات الاشهر دی د هغوی په باره کښې د هغوی په کتابونو کښې دا لیکلې دی چه د هغه زنانو په طلاق کښې سنت او بدعت هیڅ تقسیم نشته چه څنګه هم طلاق ورکړي شی هغه به مباح وی.

(عند الموالک)

او د مالکیانو په نزد طلاق سنت دا دي چه انسان یو طلاق ورکړی په طهر کښې داسې طهر چه په هغې کښې هغه وطی نه وی کړې تردې چه انقضاء عدت اوشی یعنی دویم او دریم طلاق ته خبره اونرسیږی، دغه شان د هغوی په مسلک کښې دا قید هم دي چه دا طهر داسې وی چه د هغې نه مخکښې والا حیض کښې طلاق ورکولو سره ئې رجعت نه وی کړې (یعنی که چا د حیض په حالت کښې طلاق ورکولو سره رجعت اوکړو بیا ئې د هغې نه پس راتلونکې طهر کښې متصلا طلاق ورکړو نو دا طلاق به طلاق سنت نه وی لهذا په حیض کښې طلاق ورکونکی ته پکار دی چه هغې ته رجعت کولو سره دوباره که طلاق ورکړی نو په طهر اول کښې دي نه ورکوی بلکه په طهر ثانی کښې دي ورکړی لکه چه د حدیث ابن عمر په بعض طرق کښې دی، الحاصل عند المالکیة طلاق سنت هغه دي کوم ته چه مونږ طلاق احسن وایو او کوم ته چه مونږ طلاق حسن وایو (چه درې طلاقه یو درې طهرونو کښې ورکړي شی) دا طلاق د هغوی په نزد طلاق بدعت دي ګویا درې طلاقونه اګر چه په طهر واحد کښې ورکړي شی یا په متعدد طهرونو کښې دواړه برابر دی په بدعت کیدو کښې (په خلاف د شوافع چه د هغوی په نزد درې طلاقه طهر واحد کښې هم بدعی نه دي کما تقدم) دغه شان لکه چه د شوافعو په مسلک کښې تیر شو چه سنت او بدعت فرق په هغه زنانو کښې دي کوم چه ذوات الحیض وی په ذوات الاشهر کښې نه دی هم دغه شان مالکیان او حنابله په کتب کښې هم موجود دی.

(عند الحنابله)

پاتې شو د حنابله مسلک پس د هغوی په اکثر کتب لکه الروض المربع، نیل المآرب، زاد المستنقع، جمع الثلاث ته طلاق بدعت او حرام لیکلې دی اګر چه متعدد اطهار کښې وی. او ابن قدامه په مغنی کښې د امام احمد په جمع الثلاث کښې دوه روایتونه نقل کړي دی اول دا چه هغه هم طلاق سنت دي (اګر چه خلاف اولی او خلاف مختار وی) وقال اختار هذه الروایة الخرقی. او دویم روایت دا دي چه جمع الثلاث حرام او بدعت دي، د ابن قدامه د کلام نه معلومیږی چه د هغه په نزد ترجیح حرمت ته حاصله ده هم

دا هغوی روایة او درایة ثابت منلې ده او جمع کول ددو اګر چې په ي، طهر کښې وی ولو فی طهر واحد لره په کتب حنابله کښې طلاق سنت منلې دې خو مکروه غیر حرام.

د جمع الثلاث د حلت او حرمت دلائل

حنفیه ومالکیه واحمد فی روایةد جمع الثلاث حرمت باندې د دې احادیثو نه استدلال کړې دې چه په هغې کښې په دې باندې وعیدونه راغلې دی، کوم چه په شروح حدیث وکتب فقه کښې مذکور دی، هم دغه شان په شریعت کښې چه د کومو مصالحو په بنیاد په طلاق کښې څو عدد کیخودلې دی. (کما تقدمت الاشارة الیها فی مبدا کتاب الطلاق) یو ځل دړې طلاقه ورکولو کښې دې مصالحو لره یکسر ضائع کول دی کوم چه انتهائی ناپوهه او ناشکری کیدو په بناء حرام او معصیت دې. او حضرت امام شافعی واحمد فی روایة کوم چه جمع الثلاث جائز کوی هغه په استدلال کښې عویمر عجلانی قصه لعان لره پیش کوی چه هغه د لعان نه روستو د رسول اللهﷺ په مجلس کښې خپلې بی بی ته دړې طلاقه ورکړې وو په یوځل کما فی روایة الصحیحین. او د دې باوجود رسول اللهﷺ په هغوی باندې هیڅ قسم یعننی انکار نه دې فرمائیلې، هم دغه شان د (امراءة رفاعة) په حدیث کښې چا چه د رسول اللهﷺ په وړاندې حاضریدو سره دا اعتراف اوکړو چه رفاعه ماته طلاق البته راکړو هم دغه شان د فاطمه بنت قیسرضی اللہ عنہا هم د طلاق ثلاث قصه ده، په فریق اول کښې لعان والا حدیث دا جواب ورکړې دې چه لعان خو بذات خود موجب فرقت دې د هغې نه پس طلاق ورکول غیر مؤثر دی، د دې نه علاوه چه د طلاق ثلاثه نورې قصې دی هغه ټول دنبی ﷺ په وړاندې کله پیښې شوې دی یا ورکونکی د رسول اللهﷺ په وړاندې راتلو سره د دې خبرې اقرار کړې دی چه ما هغه ته دړې طلاقونه ورکړې وی او بیا د رسول اللهﷺ په ترک نکیر باندې د دې په جواز باندې استدلال کړې شوې دې، هم دغه شان د څه مصلحت نه تاخیر نکیر هم احتمال دې چه د نکیر په وخت ئې فرمائیلې نه وو روستو ئې څه وخت نکیر کړې وی. والله سبحانه وتعالی اعلم بالصواب.

الحمد الله د طلاق ابتدائی بحثونه پوره شو، البته دلته یو اهم اختلافی بحث بل باقی دې او هغه دا چه جمع الثلاث اګر چه ناجائز او طلاق بدعت دې خو دړې واړه واقع کیږی هم یا نه؟ دا بحث وړاندې څو بابونه پس راروان دې

بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

باب هغه د خاوند په خلاف راپاره کولو اود نفرت پیدا کولو نکی حکم

[۲۱۷۵](۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ".

ترجمه: دابوهریره رضی اللہ عنہ نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی څوک چه

(۱): ● تخریج: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۴۸۱۷)، وقد أخرجه: سنن النسائي الكبري/ عشرة النساء (۹۲۱۴)، ويأتي هذا الحديث في الأدب (۵۱۷۰)، مسند احمد (۳۹۷/۲) (صحيح)

د چانبخه ولمسوی یعنی دهغې په زړه کښې دهغې دخاوند بدوالي واچوی یا غلام دخپل مالك په خلاف ولمسوی نودغه کس زمونږ دامت نه نۀدی

تشریح: دا ترجمه بلفظ الحدیث ده، د حدیث مطلب دا دې چه کوم سړي د یو سړی ښځې لره د هغه د خاوند خلاف تیار کړی، (که تیارونکي سړي وی یا زنانه) هغه زمونږ نه نه دی. په تیارولو او خرابولو کښې دوه صورتونه دی یو دا چه د یوې زنانه په وړاندې د هغه خاوند بدئ بیان کړې شی د هغه عیوب اوشمارلې شی او دا چه هغه په تا باندې دیر ظلم کړې دې وغیره وغیره. دویم صورت دا دې چه د یو پردی سړی تعریفونه د هغې په وړاندې اوکړی د دې دپاره چه هغه د خپل خاوند په ځانې د هغه سړی طرف ته راغبه شی په بعض خلقو کښې دا مرض وی، په زنانو کښې زیات وی والحدیث اخرجه ایضا النسائی والحاکم وصححه اه تکملة المنهل.

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

بابد ښځه به د خپل (کیدونکی) خاوند نه دا مطالبه کوی چه هغه خپلې رومبنۍ ښځې ته طلاق ورکړی (نو دهغې حکم)

[۲۱۷۶](۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَفْقَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی هیڅ یوی ښځې لره پکار نه دی چه هغه دخپلې خور (بن) دپاره طلاق اوغواړی ددې دپاره چه دهغې حصه هم واخلی اونکاح هم اوکړی او څه چه دهغې په قسمت کښې دی هغه دې نه ملاو شي

د حدیث الباب مکمل شرح

د حدیث الباب مطلب دا دې چه یو سړي چه د هغه په نکاح کښې یوه زنانه ده هغه دویم واده کول غواړی نو د کومې زنانه سره چه ئې کول غواړی (هغه مخطوبه) د هغه سړی نه مطالبه کوی چه اول ته خپلې رومبنۍ ښځې ته طلاق ورکړه هله به زه تا سره نکاح کوم، نو رسول الله ﷺ نه د دې مطالبې مذمت داسې ظاهر شوې دې (لتستفرغ صحفتها)[۲] چه د دې رومبنۍ ښځې پلیټ لره د خپل خان دپاره فارغ کړی. یعنی کوم خیزونه د هغې په حصه کښې راځی د خوراک او څکاک او نور خیزونه هغه ټول د دې مخطوبه په حصه کښې راشی. وړاندې رسول الله ﷺ فرمائی (ولتنكح فانما لها ما قدر لها) بلکه هغه له پکار دی چه بغیر د هغې د مطالبې نه نکاح اوکړی خومره چه د چا په مقدر کښې وی هغه ته به ملاویږی.

د دې حدیث مزید تشریح دا ده چه په دې کښې د (امراءة) نه څه مراد دې په دې

---

[۱]: صحیح البخاري/البیوع ۵۸ (۲۱۰۴)، والشروط ۸ (۲۷۲۳)، والنکاح ۴۵ (۵۱۴۴)، سنن النسائي/النکاح ۲۰ (۳۲۴۲)، (تحفة الأشراف:۱۳۸۱۹)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/النکاح ٤ (۱٤۰۸)، سنن الترمذي/الطلاق ۱٤ (۱۱۹۰)، سنن ابن ماجه/النکاح ۱۰ (۱۸۶۷)، موطا امام مالك/النکاح ۱(۱)، مسند احمد (۲/۲۳۸، ۲۷٤، ۳۱۱، ۳۱۸، ۳۹٤) (صحیح)

[۲]: د استفراغ معنی یو خیز لره فارغ یعنی خالی کول او دلته مراد دا دې چه کوم خیزونه او نعمتونه د نورو خلقو په پلیټ کښې دی یعنی د هغه په حصه کښې دی هغه ټول دا مخطوبه په خپله قبضه کښې واخلی.

کښې دوه احتمالات دی هم دغه شان په ﴿ولتنکح﴾ کښې هم دوه احتمالات دادی، د ﴿امراءة﴾ دوه احتمالات دی. ۱: د دې نه مراد مخطوبه ده یعنی هغه دویمه زنانه د چا سره چه دا زنانه واده کول غواړی. ۲: د دې نه مراد ضره ده یعنی د شخص مذکور دوه ښځو کښې یوه ښځه، ولتنکح کښې یو احتمال دې چه هغه لره منصوب اولوستلی شی ﴿لتستفرغ﴾ باندې عطف منلو سره. دویم احتمال دا دې چه دا په صیغه امر مجزوم اولوستلې شی او د دې عطف په ﴿لا تسئل﴾ باندې اومنلې شی. اوس دا ټول څلورو صورتونه شو.

۱: لتنکح لره منصوب اولوستلې شی او د مراءة نه مخطوبه اومنلې شی.

۲: لتنکح لره منصوب اولوستلې شی او د مراءة نه ضرة مراد واخستلې شی.

۳: لتنکح لره مجزوم اولوستلې شی او د مراءة نه مخطوبه مراد واخستلې شی.

۴: لتنکح مجزوم اولوستلې شی او د مراءة نه مرد ضره مراد واخستلې شی.

اوس په دې کښې د هر صورت په مطلب باندې ځان پوهه کړئ، بالکل په شروع کښې چه کوم مطلب لیکلې شوې دې هغه په دې صورتونو کښې د دریم صورت مطلب دې، د څلورم صورت مطلب به دا وی. یو بنه که د بلې بنه په باره کښې د خپل خاوند نه د طلاق مطالبه اونکړی، د هغې د حصې د څیزونو اخستلو دپاره بلکه هغې لره پکار دی چه په موجوده حالت کښې دې د هغې په نکاح کښې قائم پاتې شی د چا په تقدیر کښې چه څه وی هغه به ورته ملاویږی. په دې صورت کښې به د نکاح نه مراد تثبت فی النکاح وی یعنی په نکاح کښې باقی پاتې کیدل. او د ټولو نه په اول صورت کښې به ئې مطلب دا وی، چه مخطوبه سوال اونکړی د اولې ښځې د طلاق د دې دپاره چه د هغې د حصې څیزونه خپله واخلی او د دې دپاره چه هغه خپله نکاح د هغه سړی سره اوکړی، او په دویم صورت کښې به ئې مطلب دا وی، چه یوه بنه د بلې بنې د طلاق سوال اونکړی د هغه په حصه کښې راغلی څیزونو لره د اخستلو دپاره او د دې دپاره چه هغه بنه خپله نکاح په بل ځائې کښې اوکړی، الله پاک دې شارحین حدیث ته بهترین جزاء خیر ورکړی چه دا حضرات د حدیث د شرح حق ادا کړی، او هم دا حال د فقهاء کرام دې چه هغوی د مسائلو په استنباط کښې هیڅ کمې نه پریږدی، فجزاهم الله تعالی عنا ما هو اهله وحشرنا یوم القیامة معهم. وحدیث الباب اخرجه ایضا البخاری والنسائی واخرجه مسلم من حدیث محمد بن سیرین عن ابی هریرة اه عون ومنهل.

باب فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

باب د طلاق مکروه کیدو بیان

[۲۱۷۷](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ".

ترجمه: دحضرت محارب ﷺ نه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی دالله تعالی په نزد باندې په ټولو جائزو څیزونو کښې دټولونه زیات بد څیز طلاق دې ددې نه

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۱۷۴۷، ۱۹۲۸۱) (ضعیف)

ورته زیات مبغوض ځیز بل نشته.

تشریح: ﴿ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق ﴾دا حدیث مصنف په دوه طرق سره ذکر کړي دي اول د هغې نه مرسل دي او دویم مسند. قال المنذری واخرجه ابن ماجة والمشهور فیه المرسل وهو غریب اهـ (عون)

طلاق سره د جائز او حلال کیدو مبغوض دي د الله پاک په نزد، معلومه شوه هر حلال ځیز محبوب نه وی بلکه بعض حلال مبغوض وی.

د طلاق د مکروه کیدو او مبغوض کیدو تشریح:

په دي حدیث باندي امام خطابی رحمه الله لیکی، د طلاق کراهیت د نفس طلاق په اعتبار سره نه دي بلکه د دي بد خلقی او سوء عشرت په لحاظ سره کوم چه سبب طلاق دي څکه چه طلاق خو مباح دي، رسول الله ﷺ سیده حفصه رضی الله عنها لره یو خل طلاق ورکړي وو بیا ئې روستو رجوع فرمائیلي وه، هم دغه شان د ابن عمر رضی الله عنه یوه زوجه وه چه د ابن عمر رضی الله عنه خو ورسره مینه وه خو د هغه د پلار سیدنا عمر رضی الله عنه هغه خوښه نه وه هغه نه غوښتل چه هغه دي د ابن عمر رضی الله عنه په نکاح کښې وی، د دي خبري شکایت ابن عمر رضی الله عنه رسول الله ﷺ ته اوکړو نو رسول الله ﷺ ورته اوفرمائیل: ته هغې ته طلاق ورکړه. په دي باندي ورته هغه طلاق ورکړو. پس ظاهره ده چه ته چاته د یو داسي ځیز حکم نه شي کولې کوم چه د الله پاک په نزد مکروه وی. اهـ زه وائم هم دغه شان زمونږ فقهاء کرام لیکلي دی، علامه زیلعی فرمائی بعض خلق وائی چه طلاق بغیر د ضرورت نه مباح نه دي بیا وراندي هغه د دي په تائید کښې څه احادیث ذکر کړي دی، د دي نه پس فرمائی او زمونږ دلیل د الله پاک قول ﴿اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾هم دغه شان د الله پاک قول ﴿لا جناح علیکم ان طلقتم النساء﴾، ﴿ وطلق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حفصة والصحابة رضی الله عنهم کانوا یطلقون من غیر نکیر الخ ﴾

شیخ ابن همام فرمائی چه د هغې حاصل دا دي چه په حدیث کښې د طلاق مبغوضیت سره د هغې د حلال کیدو هم تصریح کړي ده. لهذا د طلاق کراهت، کراهت بالمعنی الاصطلاحی نه دي، که په صفت د بغض سره د حلت تصریح نه وی نو بیشکه طلاق به شرعا مکروه وي او په دي باندي به هم هغه ځیز مرتب کیدو کوم چه په مکروه اصطلاحی باندي کیدو.[1] واذ لیس فلیس د دي نه زیات نه شی وئیلې کیدي چه طلاق د الله پاک په نزد مبغوض او ناخوښه دي. اهـ علامه قسطلانی شرح بخاری کښې فرمائی څنګه چه الله پاک نکاح مشروع اوفرمائیله هم دغه شان ئې طلاق مشروع اوفرمائیلو او بیا وراندي فرمائی او هغه چه په سنن ابوداود کښې حدیث دي چه په هغې کښې طلاق ته مبغوض وئیلې شوي دی هغه محمول دي په هغه طلاق باندي کوم چه بغیر د ځه وجې نه ورکړې شوي دي، بله دا چه هسې هم په حدیث کښې علة درالیږلې سبب موندلې شی د دي نه پس بیا هغه د ابن الهمام کلام مذکور نقل فرمائیلي دی، ابن عبدالبر کتاب الکافی کښې

[1] یعنی که مکروه تنزیهی دي د ملامت مستحق او که مکروه تریمی وی نو عقاب یعنی سزا.

کتاب الطلاق په شروع کښې تحریر فرمائی، طلاق مباح دې اګر چه زنانه ته ناخوښه وی اګر چه زنانه پرې ناخوښه وی یا خوښه وی، قبل الدخول وبعد الدخول، خو کثیر الطلاق شخص مذموم (قابل مذمت) دی او دا څیز د محاسن اخلاق نه نه دی، بیا وړاندې فرمائی چه په شریعت کښې د طلاق ورکولو یوه طریقه ده چه د هغې نه تجاوز کول جائز نه دی، د الله پاک معصیت او په خپل نفس باندې ظلم دې. اه الحاصل که طلاق ضرورة او مصلحة وی نو بیا د دې په جواز کښې د چا هم کلام نشته او که بغیر د ضرورت نه وی نو بیا هم د جمهورو په نزد جائز دې په دې شرط چه د قاعده شرعیه مطابق (۱) او د تولو حقونو د ادا کولو سره وی چه په هغې باندې یعنی بنکلې طریقې سره پریښودل صادق راځی کذا یستفاد من تصریحات الفقهاء. دا تول څیزونه لیکلې شوې دی هغه د مصنف ترجمه په باب کراهیة الطلاق پیش نظر دې د دې دپاره چه معلومه شی چه طلاق کراهیة څه حده پورې دې. (۲)

[۲۱۷۸] (۳) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ".

ترجمه: دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: دالله تعالی په نزد باندې په تولو حلالو څیزونو کښې زیات یعنی ناخوښه کړې شوې څیز طلاق دې.

بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

باب د سنت مطابق د طلاق بیان

[۲۱۷۹] (۴) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ".

ترجمه: دنافع نه روایت دې فرمائی چه ابن عمر رضی الله عنه خپلې ښځې ته طلاق ورکړل اوهغه دبیماری په حال کښې وه دنبی علیه السلام په زمانه کښې عمربن الخطاب به دنبی علیه السلام نه په دې باره کښې تپوس اوکړو نبی علیه السلام اوفرمائیل حکم ورته اوکړه چه رجوع دی ورته اوکړی او بیادی نې دخان سره اوساتی ترڅوچه پاکه شی اوبیابیماره شی اوبیا پاکه شی نوکه چرې

---

(۱) کوم ته چه طلاق سنی ونیلې شی او چه کوم طلاق خلاف شرع وی کوم ته چه بدعی ونیلې شی هغه ناجائز او حرام دی)

(۲) طلاق بعض حالاتو کښې صرف مباح او بعض کښې مستحب او بعض کښې واجب کیږی، او بعض حالات کښې مکروه چه د هغې تفصیلات کتب فقه او شروح حدیث کښې مذکور دی).

(۳): سنن ابن ماجه/الطلاق ۱ (۲۰۱۸)، (تحفة الأشراف: ۷۴۱۱) (ضعیف)

(۴): صحیح البخاري/تفسیر سورة الطلاق (۴۹۰۸)، والطلاق ۲ (۵۲۵۲)، ۳ (۵۲۵۸)، ۴۵ (۵۳۳۳)، والأحکام ۱۳ (۷۱۶۰)، صحیح مسلم/الطلاق ۱ (۱۴۷۱)، سنن النسائي/الطلاق ۱ (۳۴۱۹)، ۵ (۳۴۲۹)، ۷۶ (۳۵۸۵)، (تحفة الأشراف: ۸۳۳۶)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الطلاق ۱ (۱۱۷۵)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۲ (۲۰۱۹)، موطا امام مالك/الطلاق ۲۰ (۵۲)، مسند احمد (۲/۴۳، ۵۱، ۷۹، ۱۲۴)، سنن الدارمي/الطلاق ۱ (۲۳۰۸) (صحیح)

بیائي خوښه وه نودځان سره دی وساتی اوکه خوښه ئي وی طلاق دی ورته ورکړی مخکښې دمسه کولونه، دا هغه عدت دي کوم چه الله تعالی مونږ ته حکم کړې دي چه په دې کښې دی ښځوته طلاق ورکړي شی اوهغوی دی دا عدت پوره کړی

د ابن عمر رضی الله عنه په زمان حیض کښې د طلاق ورکولو قصه او د دې متعلق مسائل:

مصنف رحمه الله په دې باب کښې د ابن عمر رضی الله عنه په زمانه حیض کښې خپلې زوجې ته د طلاق ورکولو واقعه ذکر فرمائیلې ده په پوره باب کښې صرف هم دا یوه قصه په متعدد طرق سره بیانولې شی چه دا حدیث مشهور دې په ټولوصحاح سته کښې موجود دې، مصنف د دې ټول طرق دیر اهتمام سره ذکر کړې دي او د هغې په یو طریق باندې چه په هغې کښې یو زیادت دي کوم چه د ټولو مذاهب اربعه خلاف دي په دې باندې ئي په سختی سره نکیر فرمائیلې دي.

د هغه د دې زوجې نوم د چا چه دا قصه بیان کړې شوې ده چه امنه ده وقیل النوار او چا وئیل چی نوار ده. ممکنه ده چه نوم ئي امنه وی او النوار ئي لقب وی طلاق فی زمن الحیض بالاتفاق (۱)، طلاق بدعی دي یوځائي متعدد طلاق ورکول په دې کښې خو اختلاف دي د شوافعو اواحمد په یو روایت کښې،داسې طلاق بدعت نه دي بلکه سنی دي (کما تقدم التفصیل)لکه وړاندې تفصیل ذکر شو خو طلاق فی په حالت دحیض کښې طلاق بدعی دي، ابن عمر رضی الله عنه ورته صرف یو طلاق ورکړي وو لکه چه په بعض طرق کښې د دې تصریح ده ﴿فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر﴾ سیدنا عمر رضی الله عنه چه کله د دې تذکره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوکړه نو هغه عمر رضی الله عنه ته حکم اوکړو «دلته یوه مسئله اصولی ده هل الامر بالامر بالشئ امر بذلک الشئ ام لا؟ یعنی که یو سړی ته دا امر اوکړي شی چه هغه فلانی سړی ته د یوې خبرې امر اوکړی نو دا فلانې سړي امر اول طرف نه مامور اوګڼلې شی یا نه؟ بلکه د دې درمیانی سړی طرف نه مامور وی، د دې طرف ته اشاره جلد ثانی کښې مروا اولادکم بالصلاة... الحدیث... کښې تیر شوي دي. ۱۲) چه هغه ابن عمر رضی الله عنه ته د دې طلاق نه د رجوع امر اوکړی، دا امر بالرجوع د وجوب دپاره دي یا صرف د استحباب دپاره په دې کښې دواړه قول دی، علامه قسطلانی فرمائی ۱۲۶/۸ دا امر د شوافعو او حنابله په نزد د استحباب دپاره دي او هم دا یو روایت د احنافو دي او د مالکیانو په نزد د وجوب دپاره دي وصححه صاحب الهدایةمن الحنفیة. د مالکیانو په نزد خو به هغه په رجوع باندې مجبور کولې شی بالضرب والسجن والتهدید. اه او وړاندې بیا د دې حدیث په دې طریق کښې دا دی چه د رجوع کولو نه پس د طهر ثانی پورې ایسار وی، په طهر ثانی کښې دي ته اختیار دي، اګر چه طلاق دي او که غواړی نو په نکاح کښې باقی اوساتی. مطلب دا شو چه په طهر اول کښې طلاق ورنکړی که ورکول دي نو طهر ثانی کښې دي ورکړی، دا طهر ثانی والا امر استحباب دپاره دي یا د وجوب دپاره په دې کښې فقهاء

(۱) په دې کښې څه قیود او تفصیل دي کوم چه به وړاندې معلوم شی)

کرامو اختلاف دي د احنافو مسلک په دي کښي مخکښې (د طلاق بدعي تعريف کښ) تير شوي دي چه ظاهر الرواية د احنافو په دي کښي د وجوب دي او غير ظاهر الرواية د استحباب اصح الوجهين للشافعيه هم د وجوب دي کما قال الحافظ او امام مالک او امام احمد په نزد د استحباب دپاره دي. کما قال الدر ۳۴۳/۲ والموفق.

روايات حديثيه هم په دي کښي مختلف دی د باب د حديث په طريق اول کښي کوم چه طريق نافع دي، طهر ثانی ذکر دي او د دي نه پس چه کوم طريقه راروان دي يعنی طريقه سالم په دي کښي صرف طهر اول مذکور دي.

بيا د علماء کرامو په دي کښي مختلف روايات دی چه طهر ثانی پوري د انتظار څه مصلحت دي. ۱: د دي دپاره چه رجعت صرف د طلاق دپاره نه وی نو خنګه چه د طلاق په نيت سره نکاح کول مکروه او ناجائز دي هم دغه شان د طلاق په نيت سره رجعت هم نه دی کيدل پکار، لهذا د رجعت کولو نه پس څه زمانه داسې تيريدل پکار دی چه په هغې کښي طلاق ورکول جائز وی خو ور دي نه کړي شی ۲: د دي دپاره چه د رجعت فائده ظاهره شی وهو الوطی، او چه په کوم طهر کښي وطی کولې شی په دي کښي طلاق ورکول بدعت دي. ۳: هغه سړی د تلواري په طلاق ورکولو کښي چه په حيض کښي ئې ورکړو او د طهر انتظار دي اونکړي شی ځکه چه سزا او عقوبة دا حکم کړې شوي دي چه په طهر اول کښي هم مه ورکوه او د هغې نه روستو په طهر ثانی کښي ورکول.

[۲۱۸۰](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

ترجمه: دنافع نه روايت دي فرمائی چه ابن عمر رضي الله عنه خپلې ښځې ته يو طلاق ورکړو اوهغه دبيماری په حال کښي وه باقی حديث دمالک درواية په شان دي.

[۲۱۸۱](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ".

ترجمه: دسالم نه روايت دي فرمائی چه ابن عمر رضي الله عنه خپلې ښځې ته طلاق ورکړل اوهغه دبيماری په حال کښي وه عمر رضي الله عنه دا واقعه رسول پاک ته بيان کړه نبی عليه السلام اوفرمائيل چی ورته اووايه چه رجعت اوکړی کله چه پاکه شی ياحامله شی نو پيادی ورته طلاق ورکړي.

طلاق د حاملې او يا حاملې ته حيض رازی

قوله: ﴿ ثم ليطلقها اذا طهرت او وهی حامل ﴾

په ظاهره کښي مطلب دا شو چه دي وخت کښي چه حيض کښي چه کوم طلاق ورکړي دي د دي نه که ته رجوع اوکړې نو بيا دي راروان وخت کښي يا خو طلاق ورکړی په طهر کښي

(*): صحيح البخاري/الطلاق ٤٥ (٥٣٣٢)، صحيح مسلم/الطلاق ١ (١٤٧١)، (تحفة الأشراف: ٨٢٧٧) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/ الطلاق ١ (١٤٧١)، سنن الترمذي/الطلاق ١ (١١٧٦)، سنن النسائي/الطلاق ٣ (٣٤٢٦)، سنن ابن ماجه/الطلاق ٣ (٢٠٢٣)، (تحفة الأشراف: ٦٧٩٧)، ولد أخرجه: مسند احمد (٢/٦٢، ٨٥) (صحيح)

(که حمل ظاهر نه شی) او که حمل ظاهر شی نو بیا د طهر قید نشته، د دې روایت نه دوه خبرې نوي ثابت شوي اول دا چه حامله لره حیض راتلی شی دویم دا چه حاملې لره په هر حال کښې طلاق ورکولې شی اګر چه په حالت د حیض کښې وی، کذا قال الطیبی والنووی، ملا علی قاری د طیبی نقل کولو نه پس فرمائی : وعندنا ان الحامل لا تحیض وما راته من الدم فهو استحاضة. اهـ امام نووی رحمه الله فرمائی د امام شافعی رحمه الله په نزد صحیح دا ده چه حاملې حائض لره طلاق ورکول جائز دی ځکه چه غیر حامل لره حیض کښې طلاق ورکولو نه مانع اوږد عدت دي او د حاملې عدت بهرحال وضع حمل دي فلا فرق فیها بین الطهر والحیض. اهـ خو په بذل المجهود کښې حضرت د دې جواب لیکلې دي چه هلته اوکتلې شی، والظاهر عندی ما قال النووی کما لا یخفی.

هم دغه شان په کتب مالکیه او حنابله کښې هم دا ذکر دی چه غیر مدخول بها او هغه زنانه چه د هغې حمل ظاهره شوې وی هغه ته چه په کوم حال کښې هم طلاق ورکړې شی جائز دي. فتلک العدة التی امر الله تعالی ان تطلق لها النساء : رسول الله ﷺ ابن عمر رضی الله عنه ته اوفرمائیل چه د حیض په طلاق سره رجوع کولو سره د طهر په زمانه کښې طلاق ورکړه، پس دا حالت طهر هغه عدت دي چه په هغې کښې د طلاق ورکولو الله پاک حکم فرمائیلې دي.

د عدت په مصداق کښې د فریقین رائې توضیح او تشریح :

خطابی وائی د دې نه معلومه شوه چه کومه زمانه د طلاق ده هم هغه زمانه عدت دي او زمانه طلاق بالاتفاق زمانه طهر دي لهذا زمانه عدت هم طهر شو (د دې نه مخکښې هغه دا هم وئیلې دی چه ان تطلق لها النساء کښې لام په معنی د فی دي) پس ثابته شوه چه په قران کریم کښې ﴿ثلاثة قرو﴾ نه مراد ثلاثة اطهار دی کما هو مسلک الشافعیة. (۱)

امام طحاوی د دې جواب دا ورکړې دي دلته په دې حدیث کښې لفظ عدت سره عدت اصطلاحیه مراد نه دي کوم چه د کتاب الله نه ثابت دي یعنی ﴿ثلاثة قرو﴾ بلکه د عدت نه مراد د طلاق النساء عدت یعنی د طلاق وخت پس ضروری نه دی چه کوم د طلاق عدت دي یعنی د طلاق په وخت هم هغه عدت وی د کومې د تیرولو چه زنانه مکلف دی ځکه چه د لفظ عدت ډیرې معنی راځی. اهـ (عون المعبود) پس په قاموس وغیره کتب لغت کښې د عدت معنی متعدد لیکلې دی فلیراجع... لهذا د حدیث د دې جملې مطلب دا شو پس دا وخت د طلاق ورکولو کښې (چه په هغې کښې مونږ وایو) هم هغه وخت دي چه په هغې کښې د طلاق ورکولو امر الله پاک فرمائیلې دي فی قوله تعالی ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ کویا رسول الله ﷺ امر بالطلاق فی زمان الطهرلره مؤید فرمائی د دې آیت کریمه نه. سبحان الله! څومره ښکلې تشریح ده.

ددې نه روستو څان پوهه کړه چه ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ په تفسیر کښې اختلاف دي بین

---

(۱) د مالکیانو مسلک هم دا دی او د امام احمد دوارو روایتونه، ابن قدامه په المغنی کښې حیض ته ترجیح ورکړې ده او هم دا ئې درایة او روایة ثابت منلې ده او هم دا د احناف مسلک دی.

الحنفية والشافعية... کوم چه مفسرين او محدثين تولو ليکلي دي په اصل کښې په دې آيت کريمه کښې يو قراءة دا دي کما سياتی فی المتن ايضا. فطلقوهن فی قبل عدتهن، بيا احناف او شوافعو د لفظ قبل په مفهوم کښې اختلاف دي، هغه دا چه شوافع د عدة بالاطهار قائل دی او احناف د عدة بالحيض قائل دی. شوافع وائی د دې معنی ابتداء او اول ده (۱) يعنی زنانو ته طلاق ورکړئ د هغوی د عدت په شروع کښې او د هغې په شروع کښې (۲) او احناف فرمائی د دې نه مراد راتلل او استقبال دې، يعنی طلاق ورکړه داسې وخت کښې چه کله هغه زنانه د استقبال کولو والا وی د عدت يعنی داسې وخت کښې طلاق ورکړئ چه د هغې نه روستو زمان عدت راتلو والا وی او طلاق بالاتفاق ورکولې شی په زمان طهر کښې، معلومه شوه د طهر نه پس راتلو والا زمانه د عدت زمانه ده وهو الحيض، احناف د خپلې رائې ترجيح داسې ثابتوی چه قران کريم دا وائی چه عدت ثلاثة قروٗ دي، پوره درې قروٗ تيريدل پکار دی، او که عدت طهر اومنلې شی (۳) کما قالوا او حال دا چه طلاق هم په طهر کښې ورکولې شی نو اوس د خلط کيدو په وجه باندې د عدت په حساب کښې کږېر کمې يا زياتې واقع کيږی چه په کوم طهر کښې طلاق ورکړې شوې دي که دا مستقل شمار کولې شی نو عدد ثلاث (ثلاثة قروٗ) کښې کمې واقع کيږی (کما هو مسلک الشافعية) او که دا نه شمار کوې او د هغې نه علاوه درې طهرونه تير کړې شی نو په دې صورت کښې زيادت لازميږی په خلاف د دې چه عدت حيض اومنلې شی او طلاق طهر کښې ورکړې شی په دې کښې د عدت حساب بغير د تردد نه صحيح وی. والله سبحانه وتعالی اعلم بالصواب

[۲۱۸۲] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".

ترجمه: دسالم نه روايت دي فرمائی چه ابن عمر رضی الله عنهما خپلې ښځې ته طلاق ورکړل اوهغه دبينمازی په حال کښې وه عمر رضی الله عنه دا واقعه رسول پاک صلی الله عليه وسلم ته بيان کړه نبی عليه السلام په غصه شو اوبيائې ورته اوفرمائيل ورته اووايه چه رجوع اوکړی اوبيادی ئې دځان سره اوساتی تردې چه پاکه شی اوبيابيماره شی اوبيا پاکه شی ددې نه پس که دده خوښه وه نوطلاق دی ورته په پاکوالی کښې ورکړی مخکښې دمسح کولونه دا عدت دطلاق دي دکوم چه الله تعالی مونږ ته حکم کړې دي.

---

(۱) اي طلقوهن في اول عدتهن ونحن نقول طلقوهن مستقبلات عدتهن)

(۲) او طلاق بالاتفاق په طهر کښې ورکولې شی لهذا د عدت زمانه هم طهر شوه،

(۳) ابن قدامه په دې باندې په معنی کښې تفصيلی کلام کولو سره ليکی چه طلاق خو په هيڅ طريقه هم د عدت په وخت نه شی کيدې ځکه چه عدت خو په طلاق باندې مرتب کيږی طلاق به ضرور په عدت باندې مقدم وی، طلاق سبب دي او عدت مسبب، سبب په مسبب باندې هميشه مقدم وی. ۱۲)

(*) صحيح البخاري الأحكام ۱۳ (۷۱٦۰)، (تحفة الأشراف: ٦٩٩٦) (صحيح)

[۲۱۸۳](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: "كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟" فَقَالَ: "وَاحِدَةً".

ترجمه: د يونس بن جبيرنه روايت دي فرمائي چه دابن عمر رضي الله عنهما نه مي تپوس اوكړو چه خپلي ښځي ته دي څو طلاقه وركړي وو؟ هغه راته اووئيل يوطلاق

[۲۱۸۴](*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا"، قَالَ: قُلْتُ: فَيُعْتَدُّ بِهَا، قَالَ: فَمَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

ترجمه: ديونس بن جبيرنه روايت دي فرمائي چه دابن عمر رضي الله عنهما نه مي تپوس اوكړو چه يوكس خپلي ښځي ته طلاق وركړي دى اوهغه بيماره وه ابن عمر رضي الله عنهما ورته اوفرمائيل آيا ابن عمر پيژنى ماعرض اوكړو هو ، ابن عمر اووئيل عبدالله بن عمر خپلي ښځي ته طلاق وركړي وو اوهغه دبيمارئ په حالت كښي وه نوعمر دنبي عليه السلام په خدمت كښي حاضر شو او د مسئلي تپوس ئې اوكړو نو نبي عليه السلام اوفرمائيل ورته اووايه چه خپلي ښځي ته رجعت اوكړي او بيا ورته دعدت په شروع كښي طلاق وركړي (يعنى دطهر دشروع كيدو سره) ما ورته اووئيل كوم طلاق چه ئې په بيمارئ كښي وركړې وو آيا هغه به حسابيږي؟ ابن عمر رضي الله عنهما اوفرمائيل ولى نه، كه چرې دغه كس خپله ښځه نه وې واپس كړې او بې وقوفى ئې كړې وې نو آيا داطلاق به نه حسابيدل؟..

تشريح: ﴿فقال مره فليراجعها ثم يطلقها فى قبل عدتها﴾ يعنى ابن عمر ته اوايه چه هغه وخت د طلاق نه رجوع اوكړه كوم چه عين د عدت په زمانه كښي وركړي شوى دى بيا د دې نه پس چه كله طلاق وركړي نو په داسي وخت كښي وركړي چه په هغې كښي استقبال عدت (او دا هم احتمال دي چه د سائل مراد دا دي چه دا طلاق فى الحيض به شرعاً معتبر وى يا نه؟ په دې صورت كښي به د ابن عمر رضي الله عنهما د جواب مطلب دا وى چه بيان كړه كه يو سړي څه ضروري كار لره د خپل حماقت او جهالت په وجه ترک كړى نو آيا هغه به معذور منلې شى؟ وى(۳) (د دې دپاره چه د عدت حساب صحيح دي)

﴿قال فيعتد بها قال فمه ارايت ان عجز واستحمق﴾ سائل تپوس اوكړو چه ايا د رجوع كولو نه پس به دا طلاق شمارلي شى؟(۴) (يا كه كالعدم به شى) هغه جواب وركړو چه څه به وى چه شمار نه كړي شى (او بيا ئې وراندې اوفرمائيل) اوايه چه هغه يعنى مطلق فى

(*): انظر حديث رقم: ۲۱۷۹، (تحفة الأشراف: ۸۵۷۳) (صحيح)

(*): انظر حديث رقم: ۲۱۷۹، (تحفة الأشراف: ۸۵۷۳) (صحيح)

(۳): هذا التشريح على مسلك الحنفية)

(۴): اودا احتمال هم شته چه دا سائل مراد دا وى چه دا طلاق فى الحيض به شرعاً معتبر وى اوكه نه؟ په دې صورت كښي به د ابن عمر رضي الله عنهما مطلب دا وى چه اى دا خو اووايه چه كه څوک سړي يو ضروري كار په خپل بې وقوفى توب او جهالت سره پريږدى نو آيا هغه معذور گڼلې كيدې شى

الحيض كه عاجز شي او د حماقت كار اوكړي (يعنى رجوع اونكړي) نو ايا بيا به هم دا طلاق شمارلې شي كه نه؟ مطلب دا دې چه طلاق په رجوع كولو سره نه كالعدم كيږي، ظاهره ده چه طلاق خو واقع شو.

طلاق فى الحيض او طلاق ثلاث په واقع كيدو كښې اختلاف:

د دې نه پس خان پوهه كړئ چه طلاق فى الحيض اگر چه د جمهورو په نزد ناجائز او حرام دى خو د دې باوجود واقع كيږي، عند جماهير العلماء سلفا وخلفا ومنهم الائمة الاربعة وعلى هذا ايقاع الثلاث دفعة، امام بخارىﷺ دوه مستقل ترجمة الباب د دې مقصد دپاره تړلې دى. ۱: باب اذا طلقت المراءة الحائض يعتد بذلك الطلاق. ۲: باب من اجاز الطلاق الثلاث. د اول باب د لاندې علامه قسطلانى فرمائى چه د ائمة فتوى په دې باندې اجماع ده (د حالت حيض د طلاق د وقوع نه پس) په خلاف د ظاهريه روافض، خوارج چه هغوى دا وائى چه دا طلاق نه واقع كيږي خكه چه يعنى منع كړې شوې دي فلا يكون مشروعا. او مونږ دا وايو چه رسول الله ﷺ ابن عمر رضی اللہ عنہ ته د دې طلاق نه روستو د رجوع حكم فرمائيلې دې، او ظاهره ده چه رجوع عن الطلاق بدون الطلاق رجوع دطلاق بغير دطلاق نه محال دي، او دويمه وجه دا ده چه خپله د ابن عمر رضی اللہ عنہ نه نقل دى چه هغه دې طلاق ته اعتبار ورنكړې دې لكه چه د دې تصريح وراندې په حديث كښې راروانه ده. اه صاحب د عون المعبود ليكى چه حافظ ابن القيمﷺ په زاد المعاد كښې ډير اوږد كلام كړې دې په دې خبره باندې چه طلاق حائض نه دې واقع شوې. اه او شاه صاحب په فيض البارى كښې فرمائى هم دا هغه مسئله ده چه د هغې ابن تيميه نه انكار كړې دې چه د حالت حيض طلاق نه دې واقع شوې حال دا چه ابن عمر كوم چه صاحب واقعه ده هم د دې طلاق د وقوع اقرار اوكړو الى اخر ما ذكر. زه وايم هم دغه شان ابن القيم په دې مسئله باندې تفصيلى كلام د سنن ابوداود په شرح "تهذيب السنن" كښې هم كړې دې او د جمهور د مسلك خلاف ئې فضول زور لګولې دې. اوس پاتې شوه مسئله د ايقاع الثلاث يعنى دريو وقعې كيدل فى مجلس واحد پس د هغې په وقوع كښې خو د ائمه اربعه هيڅ اختلاف نشته البته په دې كښې اختلاف دې چه هغه طلاق سنى دې يا بدعى؟

د شوافعو په نزد خو دا طلاق خلاف سنت هم نه دې د نورو ائمه كرامو په نزد خلاف سنت دې كما تقدم الخلاف فى ذلك فى مبدا كتاب الطلاق، البته د بعض نورو علماء كرامو د دې په وقوع كښې اختلاف دې چه د هغې دپاره مصنف وراندې مستقل باب قائم فرمائيلې دې په دې باندې كلام به هم په هغه باب كښې راشي.

[۲۱۸۵] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ قَالَ:

(۱) صحيح مسلم/الطلاق ۱ (۱۴۷۱)، سنن النسائي/الطلاق ۱ (۳۴۲۱)، (وليس عندهما قوله «لَمْ يَرَهَا شَيْئًا») (تحفة الأشراف: ۷۴۴۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶۱/۲، ۸۰، ۸۱، ۱۳۹) (صحيح)

طَلَّقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، مَعْنَاهُمْ كُلِّهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ.

ترجمه: د عبدالرحمن بن ایمن (دعروه آزاد کړي شوي غلام) نه روایت دي فرمائي چه دابن عمر رضی الله عنه نه مې تپوس اوکړو او ابوزبیر اوریدل ستاځه خیال دي دهغه سړي په باره کښې چه طلاق ئې ورکړی وی خپلې ښځې ته دبیمارئ په حالت کښې هغه اووئیل عبدالله بن عمر رضی الله عنه دنبی علیه السلام په زمانه کښې خپله ښځه دبیمارئ په حالت کښې طلاقه کړې وه نو په دې باره کښې عمرفاروق نه دنبی علیه السلام نه تپوس اوکړو او عرض ئې اوکړو چه عبدالله بن عمر رضی الله عنه خپله ښځه دبیمارئ په حال کښې طلاقه کړې وه په دې وخت کښې ابن عمر رضی الله عنه اووئیل چه نبی علیه السلام هغه ښځه ماته واپس کړی وه یعنی رجعت مې ورته کړې وو او طلاقوله ئې اعتبارنه وو او ورکړئ اونبی علیه السلام فرمائیلی وو چه کله داپاکه شي نوطلاق ورته ورکړه اویائي دخان سره. وساته عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اووئیل دبیانبی علیه السلام دا آیت (یا أیها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) تلاوت کړو ابوداود وائی داحدیث ابن عمرنه، یونس بن زبیر دهغه نه انس بن سیرین دهغه نه سعید بن جبیر دهغه نه زید بن اسلم دهغه نه ابوزبیر او دهغه نه منصور وغیره نقل کړې دي اوپه دی تمامورواياتوکښې دا بیان دي چه نبی علیه السلام تر پاکیدو پورې درجعت حکم فرمائیلی دی، بیا د پاکیدونه وروسته اختیاردي که خوښه ئې وی ز نوطلاق دی ورکړی اوکه خوښه ئې وی نو دخان سره دي وساتي، همدارنګی احمد بن عبدالرحمن اوسالم دابن عمر رضی الله عنهما نه روایت کړې دي او د زهری روایت دسالم نه اوهغه دنافع نه اوهغه دابن عمر رضی الله عنهما نه هم داسې دي چه نبی علیه السلام درجعت حکم کړې وو ترهغه وخته پورې چه دا پاکه شوی نه وی بیاچه بیماری راشی اوبیاپاکه شی نویادی طلاق ورکړی اویادی وساتي، اودعطاء خراسانی رحمه الله نه روایت دي هغه دحسن نه نقل کړی دی اوهغه دابن عمرنه دنافع اودزهری دروایت په شان او د ابو زبیر تمام روایات دروایت (لم یرها شیئا) په خلاف دي

تشریح: ﴿ولم یرها شیئا﴾ د دی حدیث په سند کښې یو راوی دي ابو الزبیر، دا زیادت صرف د هغه په روایت کښې دي (۱) او دا دلیل دي د هغه علماء کرامو کوم چه دا وائی چه طلاق

---

(۱) د ابو الزبیر روایت په مسلم کښې هم شته خو هلته دا جمله نشته دا جمله په ابوداود او نسائی کښې ده

حائض نه واقع کیږی، خطابی فرمائی چه محدثین دا فرمائی چه ابو الزبیر کله هم په یو روایت کښې د دې لفظ نه زیات منکر یو لفظ نه دې ذکر کړې. خپله مصنف هم وړاندې تلو سره دا فرمائیلې دی ﴿والاحادیث کلها علی خلاف ما قال ابو الزبیر اهـ﴾ دویم صورت دا دې چه د دې جملې تاویل اوکړې شی ای لم یرها شیئا مشروعا او دا مطلب نه دې چه ﴿لم یرها شیئا معتبرا واقعا﴾ یعنی د معتبر کیدو نفی مقصود نه ده بلکه د جائز او مباح کیدو نفی مراد ده. ﴿قال ابوداود روی هذا الحدیث عن ابن عمر الخ﴾ دا چه کوم حدیث ابن عمر رضی الله عنهما روان دې طلاق الحیض والی په دې کښې د راویانو دا اختلاف دې چه بعض په دې کښې صرف یو طهر ذکر کړې دې او بعض دوه طهرونه چه د رجوع کولو نه پس که طلاق ورکول غواړی په طهر اول کښې نه بلکه په طهر ثانی کښې ورکړی. هم دا اختلاف مصنف دلته ذکر فرمائیلې دې په دې کښې د فقهاء کرامو هم اختلاف دې کوم چه مونږ په شروع کښې بیان کړې دې.

بَابٌ فِي نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ (۱)

باب: د دریو طلاقونو نه پس د رجوع د منسوخ کیدو بیان

د دې باب حدیث ثانی د ترجمة الباب مطابق دې، خو حدیث اول مناسب نه دې کما لا یخفی، هم دغه شان په بعض نسخو کښې دلته ترجمة الباب بالکل شته دې نه، په دې صورت کښې به خو به حدیث اول د ترجمه سابقه یعنی طلاق السنة مطابق وی، خو حدیث ثانی به ورسره مطابق نه وی فهذا من تصرف الناسخین.

[۲۱۸۶] (۲) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ".

: سنن ابن ماجه/الطلاق ۵ (۲۰۲۵)، (تحفة الأشراف: ۱۰۸۶۰) (صحیح)

ترجمه: د مطرف بن عبدالله نه روایت دې چه دعمران بن حصین رضی الله عنه نه دهغه سړی په باره کښې تپوس اوکړې شو چه خپلې ښځې ته طلاق ورکړی اوبیا جماع اوکړی اونه ئې دطلاقو په وخت کښې څوک ګواه کړې وی اونه ئې درجعت په وخت کښې څوک ګواه کړې وی هغه ورته اوفرمائیل چه داطلاق هم خلاف سنت دی اودارجعت هم خلاف سنت دی تاسوبه دطلاق ورکولو په وخت کښې اودرجعت کولو په وخت کښې هم ګواهان قائموئ اوپه اینده کښې به داسې نه کوئ.

تشریح: ﴿ان عمران بن حصین سئل عن الرجل یطلق عن الرجل یطلق امراته ثم یقع بها ولم یشهد علی طلاقها الخ﴾ د دې روایت نه معلومیږی چه انسان لره په طلاق باندې هم ګواهان جوړول پکار دی او په رجوع باندې هم، اشهاد یعنی په طلاق ګواه کول علی الطلاق خو د

---

۱) نوټ: په حمصی نسخه کښې ددې باب عنوان داسې ذکر دې: باب الرجل یراجع ولا یشهد

۲) صحیح مسلم/الطلاق ۱ (۱۴۷۱)، سنن النسائي/الطلاق ۱ (۳۴۲۱)، (ولیس عندهما قوله «لم یرها شیئا») (تحفة الأشراف: ۷۴۴۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۶۱، ۸۰، ۸۱، ۱۳۹) (صحیح)

چا په نزد هم واجب نه دي صرف مستحب دي خو اشهاد على الرجعة والا مسئله مختلف فيه يعنى اختلاف دي پکښې ده، د احنافو په نزد خو غير واجب ده صرف مستحب ده او د شوافعو مسلک په شرح اقناع کښې سنت کيدل ليکلي دي او په هغې کښې دا هم دى (خلافا لمالک) د هغه په نزد واجب دي او ليکلي ئې دى چه قول قديم د شافعى هم دا دى كما فى الام... وعن احمد روايتان الوجوب والاستحباب. اهـ

زه وايم چه شوکانى هم د امام مالک مسلک وجوب الاشهاد على الرجعة ليکي دي خو په کتاب الکافى (لابن عبدالبر) کښې ليکلي دى چه (يستحب الاشهاد على الطلاق وكذا على الرجعة وقيل الاشهاد على الرجعة اوكد اهـ) هم دغه شان په تکمله د منهل کښې هم استحباب ليکلي دي، لهذا صحيح دا ده چه خنګه د احنافو په نزد مستحب دي دغه شان د مالکيانو په نزد هم مستحب دي او د امام شافعى دوه اقوال دى قول جديد د استحباب او قديم د وجوب، او د امام احمد نه هم دواړه اقوال منقول دى. [1] او اشهاد على الطلاق د چا په نزد هم واجب نه دي بلکه صرف مستحب دي، والله تعالى اعلم بالصواب.

والحديث اخرجه ابن ماجة قاله المنذرى... اهـ عون

(۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ سورة البقرة آية ۲۲۸ الآيَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ سورة البقرة آية ۲۲۹".

ترجمه: عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وائى: د الله فرمان دي: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» " او کومو ښځو ته چه طلاق ورکړي شوي دي هغوى دي دري حيضو پورې انتظار اوکړى اوهغوى دپاره حلال نه دى چه الله تعالى دهغوى په رحم کښې کوم څه پيدا کړى دى هغه پټ کړى" (سورة البقرة: ۲۲۸) دا په دي وجه چه کله به سړي خپلې ښځې ته طلاق ورکولو نو د رجعت به هغه زيات حقدار وو اګرچه هغه به دري طلاقه ورکړى وو، نو دا منسوخ کړې شو او ارشاد اوشو «الطلاق مرتان» يعنى د طلاق اختيار صرف دوه ځله دي.

تشريح: وذلک الرجل كان اذا طلق امراته... دا د باب حديث ثانى دي چه د هغې مضمون دا دي چه د جاهليت په زمانه کښې د طلاق عدد محدود او متعين نه وو بلکه انسان که هر خومره طلاقونه ورکړى په عدت کښې دننه رجوع کولې شوه، د آيت کريمه (الطلاق مرتان) د نزول

[1] خلاصه دا شوه چه اشهاد على الرجعة د امام ابوحنيفه، مالک او شافعى في قوله الجديد مستحب دي (عن احمد روايتان)

[۲۱۸۷] ۲ دي تشريح تعلق دي حديث سره وو خکه دا حديث دلته ذکر کړي شو او نمبر ورنکړي شو خکه چه دا حديث روسته بيا راروان دي هلته نمبر ورکړي شوى دي. مترجم

۳ سنن النسائي الطلاق ٥٤ (٣٥٢٩)، ٧٥ (٣٥٨٤)، (تحفة الأشراف: ٦٢٥٣) وباقي هذا الحديث برقم (٢٢٨٢) (حسن صحيح)

نه د طلاق تحدید شوې دې دا حدیث په ترمذی شریف کښې هم دې، په روایة د عائشې رضی الله عنها چه په هغې کښې د دې نه زیات تفصیل دې هغه دې اوکتلې شی.

بَابٌ فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

باب: د غلام په طلاق کښې د سنت بیان

(۱) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ترجمه: دابوحسن (دبنی نوفل آزاد کړې شوې غلام) روایت دې فرمائی چه دابن عباس نه مې دهغه غلام په باره کښې تپوس اوکړو دچاپه نکاح کښې چه وینځه وی اوهغه ورته دوه طلاقه ورکړی دطلاق ورکولونه پس دواړه آزاد کړې شی، نوایادده دپاره جائزدی چه ددې سره دوباره نکاح اوکړی هغه اووئیل هو، نبی علیه السلام هم داسې فیصله کړی وه.

[۲۱۸۸] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ: مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْحَسَنِ هَذَا رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحَادِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ.

ترجمه: عثمان بن عمر وائی چه مونږ ته علی خبر راکړې دې وریسې په تیرشوی سند سره هم ددې مفهوم روایت ذکردې خو د عنعنه په صیغې سره دې د أخبرنا صیغې سره نه دې، په هغې کښې دی چه ابن عباس رضی الله عنهما اووئیل: ستا دپاره یوطلاق باقی پاتې دې، دالله رسول علیه السلام هم دغسې فیصله فرمائیلې ده ابوداؤد وائی چه ما د احمد بن حنبل نه واؤریدل چه عبدالرزاق وائی چه ابن مبارک د معمر نه تپوس اوکړو چه دا ابو الحسن څوک دې؟ هغوی یو دروند کانړې اوچت کړې دې، ابوداؤد وائی ابوالحسن هغه دې دچا نه چه زهری روایت کړې دې، زهری وائی چه دهغه فقهاؤ څینې وو زهری د ابوالحسن نه دیر حدیثونه روایت کړی دی ابوداؤد وائی ابوالحسن معروف دې اوپه دې حدیث باندې عمل نشته دې.

تشریح: د حدیث الباب مضمون دا دې چه یو سړی د ابن عباس رضی الله عنهما نه تپوس اوکړو چه یو مملوک چه د هغه په نکاح کښې مملوکه وه دې مملوک (خاوند) خپلې ښځې ته دوه طلاقونه ورکړل د هغې نه روستو ئې هغوی دواړه ازاد کړل، نو ایا د هغه زنانه خاوند د ازادیدو نه پس هغې سره بغیر د حلالې نه نکاح کولې شی؟ هغه اوفرمائیل او نکاح کولې شی.

---

(۱): سنن النسائي/الطلاق ۱۹ (۳٤٥۷)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۳۲ (۲۰۸۲)، (تحفة الأشراف: ٦٥٦١)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۲۹/۱، ۳۳٤) (ضعيف)

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦٥٦١، ۱۸۹۳٤) (ضعيف)

په طلاق کښې د سړی حالت لره اعتبار دې یا د زنانه حالت لره؟

دا حدیث د ائمه اربعه خلاف دې البته د ابن حزم ظاهری مسلک هم دا دې ونسب الی ابن عباس وروایة احمد، خلاف په دې وجه دې چه د جمهورو په نزد خو د طلاق مدار په رجال باندې دې که سړي ازاد وی نو د هغه د طلاق نصاب درې طلاقه دی او که هغه عبد وی نو بیا ئې نصاب دوه طلاقه دې او احناف دا وائی چه خنګه په عدت کښې بالاتفاق زنانه لره اعتبار دې هم دغه شان په طلاق کښې هم زنانه لره اعتبار دې که هغه حره وی نو د هغې طلاقه به درې وی او که وینزه وی نو بیا به ئې صرف دوه وی، په دې مسئله کښې دوه غیر حر دی لهذا بالاتفاق به د طلاق نصاب صرف دوه طلاقه وی، لهذا بغیر د تحلیل نه دوباره د هغه سره نکاح نه شی کولې.

د دې جواب دا دې چه دا حدیث ضعیف دې د عمر بن معتب د وجې نه، یا به داسې وئیلې شی چه دا حدیث منسوخ دې دا د هغه زمانې خبره ده چه کله به طلاق ثلاثه یو شمارلې شو. (کما سیأتی فی الباب الاتی) وحدیث ابن عباس هذا اخرجه احمد والنسائی والبیهقی اه تکملة المنهل.

[۲۱۸۹] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ". قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ. قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُد: مُظَاهِرٌ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيثٌ مَجْهُولٌ.

ترجمه: د ام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دې. فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دوینځی دپاره طلاق دوه دی اوددی عدت هم دوه حیضه دی ابوعاصم دمظاهر نه اوهغه دقاسم نه اوهغه دعائشه رضی الله عنها هغې دنبی علیه السلام نه ددې روایت په شان روایت نقل کړی دی مګردا اضافه ئې کړی ده، چه عدت ئې دوه حیضه دی. ابوداود وائی دا روایت مجهول دې.

تشریح: (عن عائشة عن النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال طلاق الامة تطليقتان وقروءها حيضتان) حضرت شیخ الهند په تقریر ترمذی کښې لیکلی دی چه په دې حدیث کښې دوه مسئلې ذکر شوې دی او هغه دواړه د احنافو موافق دی اول دا چه په طلاق کښې زنانه لره اعتبار دې خنګه چه په عدت کښې دې لره اعتبار دې (کما سبق انفا) دویم دا چه دا عدت بالحیض دې نه بالاطهار خو دا حدیث ضعیف دې د دې په سند کښې مظاهر بن اسلم راوی ضعیف دې، اکثر محدیثنو د هغه تضعیف کړې دې، البته ابن حبان هغه په ثقات کښې ذکر کړې دې.

تنبیه: خو د تعجب خبره دا ده چه د دې حدیث د ذکر کولو نه پس امام ترمذی رحمه الله فرمائی والعمل علی هذا عند اهل العلم من اصحاب النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغیرهم وهو قول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق. اه حال دا چه د امام شافعی رحمه الله خو په دواړو مسئلو کښې دا حدیث خلاف دې صاحب الکوکب الدری د دې توجیه دا کړې ده چه په دې حدیث

[۱]: سنن الترمذي/الطلاق ۷ (۱۱۸۲)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۳۰ (۲۰۸۰)، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۵۵)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الطلاق ۱۷ (۲۳٤۰) (ضعيف)

کښې دوه اجزاء دی یو طلاق او دویم عدت، د امام ترمذیؒ اشاره علی هذا نه صرف جزء ثانی یعنی د عدت د مسئلې نه دی چه په دې کښې چه په دې کښې د تولو په نزد د زنانه حالت لره اعتبار دې گینې د طلاق مسئله کښې خو د علماء کرامو اختلاف دی د شوافعو په نزد وغیره... الطلاق بالرجال وعندنا الحنفیة الطلاق بالنساء اه په دې توجیه سره څومره په یعنی اعتراض کښې کمې راغلو خو بیا ئې هم اشکال باقی دې[۱] ځکه چه د وینزې عدت اگر چه بالاتفاق دوه قره دي خو د قره مصداق د شوافعو په نزد طهر دې نه حیض او دلته حدیث کښې د حیض تصریح یعنی وضاحت دې، والله تعالی اعلم. وحدیث عائشة هذا اخرجه البیهقی والدراقطنی وابن ماجة والحاکم وصححه الترمذی. اه منهل.

بَابٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

باب د نکاح نه مخکښې د طلاق ورکولو بیان

[۲۱۹۰](۰) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ".

ترجمه: عمرو بن شعیب د خپل پلار نه هغه دده دنیکه نه عبد روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی طلاق هغې ښځې ته ورکول کیدې شی دکومې چه ته مالك ئې اوهمدارنگی ازادول هم په هغه مملوك کښې کیدې شی دکوم چه ته مالك ئې. ابن الصباح په روایت کښې دومره زیاتی ده چی ستا په ذمه هغه پوره کول دی دکومې چی ته قدرت لري، ابن الصباح زیاتی دا وئیلی دی چه. اونذر پوره کول ضروری نه دی کله چه قدرت نه بهر وي.

د حدیث په شرح کښې مذاهب ائمه مفصلا:

د دې حدیث صرف اول جزء د دې باب سره متعلق دې، یعنی طلاق قبل النکاح، الا فیما تملک کښې د ملک نه ملک متعه مراد دي کوم چه د نکاح په ذریعه سره حاصلیږی پس مطلب هم داشو چه طلاق قبل النکاح یعنی دنکاح نه وړاندې معتبر نه دې، مسئله اختلافی ده، شوافع او حنابله هم دا وائی، احناف وائی چه د طلاق قبل النکاح دوه صورتونه دی.

---

[۱]، د دې اشکال جواب په څه درجه کښې دا هم کیدې شی چه په اصل کښې د امام ترمذیؒ معمول تقریبا هر څائی کښې دا دی چه هغه د احنافو، شافعیه وغیره تولو مذاهبو بیانوی او وړ کرته د دویمې ډلې د دلیل طرف ته اشاره هم کوی چه کله دلته مصنف دا حدیث ذکر کړو کوم چه د احنافو موافق او د شوافعو خلاف دي نو د مصنف ذهن د شوافعو د دلیل طرف ته لاړو خو تر اوسه پورې ئې هغه دلیل په ذهن کښې وو خو د لیکلو موقع نې نه وه راغلې چه د هغې طرف ته مصنف اشاره کولو سره اوفرمائیل ﴿والعمل علی هذا عند اهل العلم الخ﴾ امام ترمذی چه کله د حدیث الباب د ذکر کولو نه پس ﴿والعمل علی هذا﴾ فرمائی په هغې کښې ئې اکثر خایونو کښې ډیر د توسع نه کار اخستلې دي، ډیرځله د هغې د حدیث الباب سره تعلق نه وی بلکه د جانب مخالف د دلیل سره ئې تعلق وی. کما لا یخفی علی من امعن النظر فی کتابه. ۱۲

[۲]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸۷۳٦، و ۸۸۰٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۹/۲، ۱۹۰)، سنن الترمذي/الطلاق ٦ (۱۱۸۱)، ق ۱۷ (۲۰٤۷) (حسن)

۱: چه پردې ښځې ته اوائی انت طالق ۲: یوې زنانه ته اوائی چه ان نکحتک فانت طالق، یعنی که چرته تاسره مې نکاح اوکړه نو ته دې طلاق ئې یعنی نکاح خو اګر چه تر اوسه پورې نه ده شوې خو طلاق ئې معلق کړو اضافة الی النکاح سره، اول صورت زمونږ په نزد هم باطل دې او احناف حدیث لره هم په دې باندې محمول کوی، دویم تعبیر د دې داسې هم کولې شی چه د تطلیق دوه صورتونه دی تنجیزا او تعلیقایعنی فورا او مشروط کول، په حدیث کښې د اول نفی ده چه فی الواقع طلاق قبل النکاح یعنی واقع کیدل وراندې دنکاح هم هغه دې نه ثانی ځکه چه په دې کښې طلاق قبل النکاح چرته دی. د امام مالک رائې هم دا ده خو زمونږ او د هغوی په مسلک کښې فرق دې هغه وایی چه اضافة الی النکاح په صورت کښې د طلاق د واقع کدیو دپاره دا هم شرط دې چه په دې کښې عموم نه وی بلکه څه قسم تخصیص وی مثلا یوې زنانه ته خطاب کولو سره اوائی چه ﴿ان نکحتک فانت طالق﴾ یا د یو ښهر یا قبیلې نوم اخستلو سره اوائی چه د فلانی ښهر یا قبیلې زنانه سره نکاح اوکړم نو هغه دې طلاقه وی یا د زمانې لحاظ سره تخصیص اوکړی چه ان نکحت الیوم فهی طالق، که ما چرته نکاح اوکړه نو هغه دې طلاقه وی او که عموم وی لکه ﴿ایما امراءة نکحتها فهی طالق﴾ هریوه زنانه چې زه ئې په نکاح واخلم هغه دې طلاقه وی دا باطل دې ځکه چه په دې صورت کښې هغه د خپل ځان دپاره د نکاح دروازه بالکل بنده کړې ده کومه چه د شارع د مرضئ بالکل خلاف ده، د احنافو په نزد دا د تخصیص قید نشته به تعمیم او تخصیص دواړو صورتونو کښې د هغه دا کلام معتبر دې، په بذل المجهود کښې لیکلې دی چه ومذهبنا مروی عن عمرو بن مسعود وابن عمر. اهـ

وراندې په حدیث کښې د عتق مسئله ذکر شوې ده په هغې کښې د احنافو او شوافعو هم دا اختلاف دې خو امام احمد (۱) د عتق په مسئله کښې د احنافو سره دې، او د طلاق په مسئله کښې د شوافعو سره دې، بیا په حدیث کښې د دې نه روستو د بیع مسئله مذکور ده چه ملک د غیر بیع جائز نه دې، کوم ته چه بیع فضولی وئیلې شی، د احنافو او مالکیانو په نزد د نفی جواز تعلق بیع بات یعنی قطع بیع نه دې ګیني بیع موقوفا علی اجازة المالک صحیح ده، د مالکیانو په نزد خو بیع او شراء دواړه جائز دی او د احنافو په نزد صرف بیع جائز ده نه شراء، او د امام شافعی په قول جدید کښې بیع فضولی ناجائز ده او قول قدیم کښې جائز ده ورجح النووی. په حاشیه د کوکب کښې دی چه ابن الهمام د امام مالک او احمد دواړو لره د احنافو نه شمار کړې دې. اهـ خو په نیل المآرب او الروض المربع (فی فقه الحنابله) کښې د عدم جواز تصریح ده، د احنافو دلیل د حکیم بن حزام د شراء اضحیه قصه ده (وسیاتی فی البیوع) د دې نه پس په حدیث کښې د نذر مسئله ده که نذر فیما لا یملک تنجیزا یعنی نذر په هغه څه چې فورا مالک نه جوړیږی نو بیا خو بالاتفاق

---

(۱) په دې کښې د هغه نه دري روایتونه دی، یو د احنافو په شان، یو د شوافعو په شان او دریم الفرق بین الطلاق والعتق ورجح الموفق الروایة الثانیة، والخرقي روایة الثالثة اهـ من الابواب والتراجم ۲۶۳/۵

باطل دي او که تعليقا دي په اضافة الى الملک سره په دي کښې هم هغه مذاهب دی کوم چه په مسئله د طلاق کښې تير شو (كذا في الابواب والتراجم ۱۹۷/۶، وص ۲۰۱)

قال المنذری واخرجه الترمذی وابن ماجة بنحوه الى اخر ما قال.

[۲۱۹۱](۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ".

ترجمه: دعمرو بن شعيب نه دتير شوی روايت په شان روايت من نقل شوي دي مګر په دي کښې دا اضافه ده چه که څوك دګناه په کارباندې قسم اوکړی نودده قسم نه کيږی او څوك چه درشتی د ختمولو قسم اوکړی نودده قسم هم نه کيږي

تشريح: ﴿ ومن حلف على معصية فلا يمين له ﴾د احنافو په نزد په دي کښې کفاره واجب ده که مطلق يمين وی يا په طريق د نذر وی، خطابی د شوافعو مسلک دا ليکلې دي چه که مطلق يمين وی نو بيا خو به کفاره وی، او که د نذر صورت وی نو بيا په دي کښې کفاره واجب نه ده ځکه چه نذر معصيت نه منعقد کيږی، اهـ د نذر معصيت مسئله مشهور اختلافی مسئله ده چه د دي پوره کول خو د چا په نزد هم جائز نه دی اوس دا چه کفاره هم واجب ده يا نه؟ په دي کښې د احنافو مسلک دا دي چه نذر معصيت خو منعقد کيږی خو د دي ايفاء جائز نه ده لهذا کفاره واجب ده او هم دا يو روايت د امام احمد نه دي او د شوافعو او مالکيانو په نزد کفاره واجب نه ده، كذا في المغني وفيه وعن احمد ما يدل على انه لا كفارة عليه. اهـ د مغنی نه معلومه شوه چه په دي کښې امام احمد دوه روايتونه دی خو په نيل المارب او الروض المربع کښې د وجوب کفاره تصريح ده، دويم روايت ئې نه دي ذکر کړي.

[۲۱۹۲](۲)حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: زَادَ: "وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ".

ترجمه: عمرو بن شعيب دخپل پلارنه هغه ډده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی دپورتنی حديث په شان البته په دي کښې دا اضافه ده چه نذرنه صحيح کيږی مګر په هغه کارکښې په کوم چه الله تعالى رضاکيږی (يعنی دګناه دکارنذرمنل جائز نه دی).

باب الطَّلَاقِ عَلَى غَيْظٍ

باب د غصې په حالت کښې د طلاق ورکولو بيان

اکثر نسخو کښې په ځائې د غلط غيظ دي، او د حديث الباب تقاضه هم دا ده، او يو شارح دغلط تفسير داکړي دي چه په داسې حالت کښې دغلطئ امکان وی يعنی في حال الغضب. طلاق في حال الغضب عند الجمهور واقع دي امام احمد في رواية نه واقع کيږی، په ظاهره کښې د مصنف ميلان هم دي طرف ته دي.

---

(۱): سنن ابن ماجه/ الطلاق ۱۷ (۲۰٤۷)، (تحفة الأشراف: ۸۷۳٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۵/۲) (حسن)

(۲): انظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۸۷۳٦)، وياتي هذا الحديث في الأيمان برقم: (۳۲۷۳) (حسن)

[۲۱۹۳]( )حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُدَيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْإِغْلَاقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ.

ترجمه: محمد بن عبيد بن ابوصالح (چه په ايلياء کښې اوسيدو، وائي چه زه د عدی بن عدی کندی سره اووتلم تردې چه زه مکې ته راغلم نو هغوی زه صفيه بنت شيبه ته اولېږلم. هغوی د ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها نه احاديث ياد کړی وو، هغه وائي: ما دعائشې رضی الله عنها نه واوريدل چه ما د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه واوريدل چه: د زبردستئ په صورت کښې به د طلاق ورکولو او آزادولو اعتبار نه وی،، ابوداؤد وائي زما خيال دې چه د غلاق مطلب غصه ده

تشريح: قوله: ﴿لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق﴾ يعنی نشته دې نه آزادول او نه طلاق په غصه کښې مصنف د اغلاق تفسير په غضب سره کړې دې چه د امام احمد نه هم دا تفسير منقول دې په دې باندې دا نقد کړې شوې دې چه طلاق خو د غضب په بناء ورکولې شی چه د امام احمد نه هم دا تفسير منقول دې، په دې باندې دا نقد کړې شوې دې چه طلاق خو د غصې په وجه باندې ورکولې شی، د دې مطلب خو دا شو چه هيڅ قسم طلاق هم واقع نه شی خو اکثر علماء د دې تفسير په اکراه سره يعنی زبردستی سره کړې دې او په ليوونتوب سره هم کړې شوې دې.

طلاق مکره کښې اختلاف ائمه

بيا په طلاق مکره کښې هم اختلاف دې د احنافو په نزد واقع کيږی، د ائمه ثلاثه په نزد نه واقع کيږی، لحديث رفع عن امتی الخطاء والنسيان وما استکرهوا عليه، د احنافو استدلال د عمومات نصوص نه دې کفوله عليه السلام کل طلاق جائز الا الطلاق الصبی والمعتوه. او دليل عقلی دا دې چه د اکراه په صورت کښې د زوج د طرف نه ايقاع طلاق خو بهرحال موندلې شی اګر چه طبعی رضا ئې نه ده او د رضا موندلې کيدل د طلاق دپاره شرط نه دی کما فی الهازل (بذل)

قال المنذری والحديث اخرجه ابن ماجة وفی اسناده محمد بن عبيد بن ابی صالح وهو ضعيف. اهـ (عون) زاد فی المنهل احمد والبيهقی والحاکم وقال صحيح علی شرط مسلم ورد بان فی سنده محمد بن عبيد بن ابی صالح. اهـ

بَابُ الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

باب په ټوقو توقو کښې د طلاق ورکولو بيان

[۲۱۹۴]( )حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ:

۱: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۸۵۵)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الطلاق ۱۶ (۲۰۴۶)، مسند احمد (۶/۲۷۶) (حسن)

۲: سنن الترمذي/الطلاق ۹ (۱۱۸۴)، سن ابن ماجه/الطلاق ۱۳ (۲۰۳۹)، (تحفة الأشراف: ۱۴۸۵۴) (حسن)

النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ".

ترجمه: دابوهريره نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ فرمائيلي دي دري څيزونه داسي دي چه په توقه کښې يا په رشتيا سره اوکړي شي نوهغه درست دي يونکاح دويم طلاق دريم رجعت.

تشريح: ﴿ثلاث جدهن جد وهزلهن جد﴾ طلاق هازل يعنى په توقه کښې په اتفاق سره واقع دي پس امام ترمذى د دي حديث نه پس فرمائى چه ﴿والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم اه﴾ په بذل المجهود کښې د علامه شوکانى نه د طلاق په مسئله کښې د امام احمد او امام مالک اختلاف نقل کړې دي چه د هغوى په نزد طلاق هازل نه واقع کيږى، خو دا خبره صحيح نه ده، د ائمه اربعه په نزد په دې مسئله کښې هيڅ اختلاف نشته، پس خپله په بذل المجهود کښې وراندې تلو سره د قاضى عياض نه په دې کښې د علماء کرامو اتفاق نقل کړې دي، حضرت شيخ هم په حاشيه بذل کښې په دې باندې تنبيه فرمائيلي ده. والحديث اخرجه ابن ماجه والترمذى والحاكم وصححه اه ملخصا من المنهل.

بَابُ بَقِيَّةِ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

د طلاق ثلاثه نه پس د رجعت د منسوخ کيدو بيان

د دې مضمون باب د دې نه مخکښې هم تير شوې دى هم په دې وجه مصنف دلته لفظ د بقيه زياتوالى فرمائيلي ده.

خو په دې باب کښې او تير باب کښې فرق دې هغه دا چه په تير شوى باب کښې خو دا بيان کول پکار دى چه په زمانه جاهليت کښې په طلاق کښې حد ئې نه وو يعنى په دريو کښې د دې انحصار نه وو د دري نه په زيات کښې د طلاق ورکولو باوجود زوج د خپلې ښځې نه په عدت کښې دننه رجوع کولې شوه، اسلام راتلو سره دا د جاهليت طريقه ختمه کړه، او په دې دويم باب سره مقصود دا دې چه ابتداء اسلام کښې طلقات ثلاث يو طلاق شمار کيږى يعنى که يو سړې دفعة دري طلاقونه ورکړى نو هغه دري واړه نه واقع کيږى بلکه صرف يو واقع کيږى، روستو دا منسوخ شوه او دري واړه به شمارلې شى.

د طلاق ثلاث په وقوع او عدم وقوع باندې مفصل بحث:

د جمهور علماء او ائمه اربعه مسلک دا دې چه اګر چه ائمه په دې کښې خو اختلاف دې چه دفعة دري طلاقه ورکول د سنت خلاف دى يا نه؟ خو په وقوع کښې هيڅ اختلاف نشته البته د بعض نورو علماء کرامو په دې کښې اختلاف دې. ۱: لا يقع اصلا عند الرافضة وبعض الظاهرية وعند بعضهم لا يقع كل طلاق منهى عنه كطلاق الحائض. ۲: يقع واحد رجعى عند عكرمة وغيره ونسب الى ابن عباس. ۳: للمدخول بها ثلاث ولغيرها واحدة بائنة عند اسحاق بن راهوية.

د دې اختلافاتو وجه دوه روايتونه دى. ۱: قصه طلاق ركانة كوم چه په دې باب کښې اولنې حديث دې. ۲: حديث ابن عباس كوم چه حكما مرفوع دې، او هم د دې باب په اخر کښې راروان دې، په هر يو روايت باندې کلام وراندې راروان دې.

[۲۱۹۵](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ سورة البقرة آية ۲۲۸ الْآيَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ سورة البقرة آية ۲۲۹".

ترجمه: عبدالله بن عباس رضي الله عنه وائي: د الله فرمان دي: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» او کومو بنځو ته چه طلاق ورکړي شوي دي هغوی دي دري حيضو پوري انتظار اوکړی اوهغوی دپاره حلال نه دی چه الله تعالی دهغوی په رحم کښې کوم څه پيدا کړی دی هغه پټ کړی" (سورة البقرة: ۲۲۸) دا په دي وجه چه کله به سړي خپلې بنځې ته طلاق ورکولو نو د رجعت به هغه زيات حقدار وو اګرچه هغه به دري طلاقه ورکړی وو، نو دا منسوخ کړي شو او ارشاد اوشو «الطلاق مرتان» يعنی د طلاق اختيار صرف دوه ځله دي.

[۲۱۹۶](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ: "أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟" قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ: "طَلِّقْهَا"، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ"، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا"، وَتَلَا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية ۱". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ، لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنه روايت دي فرمائی چه عبد يزيد څوک چه دركانه پلار دي خپلې بنځې ام ركانه ته طلاق ورکړو اودمزينه قبيلې ديوزنانه سره ئې نکاح وکړه هغه زنانه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه اوعرض ئې اوکړو اي دالله رسوله ابوركانه زما دكار سړي نه دي هغه نه دي مګر دويخته په شان دي اودخپل سرنه ئې يوويخنه وويستلونبی ﷺ چه دا واوريدل نوخفه شو اوركانه اودهغه رونړه ئې را اوغوښتل اياتاسوفلانئ فلانی جينئ وينئ دابوركانه سره څومره مشابهت لری؟هغوی ووئيل هو نبی ﷺ اوفرمائيل ته دي بنځې ته طلاق وركړه نوهغه ورته طلاق وركړل نبی ﷺ اوفرمائيل چه ام ركانه اودهغې رونړوته رجعت اوكړه، ابوركانه عرض اوكړو اي دالله رسوله ما ورته دري طلاق وركړي دي ماته پته ده خوته ورته رجعت اوكړه او ددي نه پس ئې دا ايت تلاوت كړو «يا أيها النبي إذا

---

(۱): سنن النسائي الطلاق ٥٤ (٣٥٢٩)، ٧٥ (٣٥٨٤)، (تحفة الأشراف: ٦٢٥٣) ويأتي هذا الحديث برقم (٢٢٨٢) (حسن صحيح)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٦٢٨١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٦٥/١) (عنده «داود بن حصين» مكان «بعض بني أبي رافع» (حسن)

طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (سورة الطلاق: ۱)، امام ابوداود فرمائی چه دا روایت نافع بن عجیر دعبدالله بن علی بن یزید بن رکانه اوهغه دخپل پلارنه بیان کړې دې هغه دده دنیکه نه نقل کړی دی چه رکانه خپلې ښځې ته طلاق ورکړل اونبی ﷺ ورته هغه ښځه بیا ور واپس کړه اوداقول اصح دې چونکه اولاد او اهل رکانه به ددې واقعې نه ښه واقف وي ځکه چه هغه خپلې ښځې ته درې طلاق ورکړي ووا و نبی ﷺ هغه یو طلاق حساب کړو.

تشریح: ﴿ عن ابن عباس قال طلق عبد یزید ابو رکانة واخوته ﴾یعنی عبد یزید کوم چه د رکانة او د هغه د نورو رونړو پلار دې (عبد یزید د یو سړی نوم دې اضافی معنی مراد نه ده) او د ابو رکانة دا کنیت نه دې بلکه اضافی معنی مراد ده) حاصل دا دې چه عبد یزید کوم چه صاحب اولاد سړي وو هغه خپلې ښځې ام رکانة (۱) ته طلاق ورکړو او د هغې نه روستو ئې د قبیله مزینه د یوې زنانه سره واده اوکړو، د هغې نه روستو داسې اوشوه چه هغه نوې ښځې رسول الله ﷺ ته راغلو او د خپل خاوند عبد یزید شکایت ئې اوکړو چه هغه زما د کار نه دې، نامرده دې (حال دا چه د هغه صاحب اولاد کیدل مخکښې معلوم شو) رسول الله ﷺ ته د هغې په خبره باندې ډیر غیرت او غصه راغله، پس رسول الله ﷺ د عبد یزید اولاد رکانه وغیره لره راوبلل او د حاضرین مجلس په وړاندې تپوس اوکړو چه دا اوګوره دا د خپل پلار سره په دې څیز کښې مشابه دې او دې په دې څیز کښې مشابه دې (مطلب دا چه د مشاهدې نه معلومیږی چه دا قول فی الواقع د عبد یزید څامن دی، لهذا دا زنانه په خپله دعوی کښې دروغژنه ده) بهرحال رسول الله ﷺ عبد یزید ته اوفرمائیل چه دې زنانه ته طلاق ورکړه هغه دې ته طلاق ورکړو هغه عبد یزید ته اوفرمائیل چه اوس ته خپلې سابقه ښځې ته رجوع اوکړه، عبد یزید عرض اوکړو چه ما خو هغې ته درې طلاقه ورکړې دی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل ماته معلومه ده بیا هم ته هغې ته رجوع اوکړه.

وړاندې اوس امام ابوداود د دې روایت په باره کښې تحقیق ذکر کوی ﴿قال ابوداود وحدیث نافع بن عجیر وعبدالله بن علی بن یزید بن رکانة عن ابیه عن جده الخ ﴾ د دې حدیث د کومو طریقه طرف ته چه مصنف اشاره فرمائیلې ده هغه په راروان باب کښې یقینا راځی، مصنف رحمه الله دلته دوه خبرې کړې دی اول دا چه دا قصه طلاق د عبد یزید سره متعلق نه دې بلکه د هغه څوئې رکانة دې، بله خبره چه په دې قصه کښې درې طلاقه نه وو بلکه طلاق بته وو، او بیا د دې دواړو خبرو دلیل دا بیان فرمائیلې دې لانهم ولد الرجل واهله... یعنی زه چه وایم هغه په دې وجه اصح دې چه دغه شان بیانونولو والا د صاحب واقعه اهل او د هغه اولاد دې اوظاهره خبره ده چه دانسان کوروالا دهغه خبره زیاته پیژندلو والادې په نسبت د نورو خلقو.

زه وائم هم په دې وجه مصنف وړاندې په باب فی البتة کښې دا قصه دوباره ذکر کړې ده، هم دغه شان امام ترمذی رحمه الله هم دا حدیث من طریق عبدالله بن علی بن یزید بن رکانة په باب فی البتة کښې ذکر فرمائیلې دې، معلومه شوه چه امام ابوداود او امام ترمذی دواړو حضراتو تحقیق کښې دا قصه د طلاق بته ده د طلاق ثلاث نه ده، هم دغه شان امام بیهقی

(۱) قیل اسمها هجیلة بنت عجلان)

۳۳۹/۷ هم د دې قصې تخریج کړې دې او بیا اخر کښې هغوی دا هم وئیلې دی چه صحیح هم دا ده چه رکانة طلاق واحده ورکړې وو ځکه چه اولاد رکانة د رکانة نه هم داسې روایت کړې دې. والحدیث اخرجه النسائی وفی اسناده علی بن حسین بن واقد وفیه مقال. اه عون

مونږ د باب په شروع کښې وئیلې وو چه کوم خلق طلاق ثلاثه ته یو وائی د هغوی د دې قول مطلب دوه روایتونه دی یو قصه رکانة، د قصه رکانة خو دا جواب شو، دویمه د د دې حدیث ابن عباس دي، کوم چه وړاندې په کتاب کښې داسې راروان دي.

"(۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو الصَّهْبَاءِ، كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "بَلَى، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا، قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ".

ترجمه: طاوس دیوسړي نه روایت کوی څوک چه په ابو الصهباء باندې یادیږی، او وئیلې شوی دی چه ده به دابن عباس نه ډیر تپوسونه کول دې وائی اياتاته پته نشته کله چه به یوسړي خپلې ښځې ته درې طلاق ورکړل مخکښې ددخول نه نوصحابه کرامویه دغه یوطلاق ګرځولو (یعنی دنبی ﷺ په زمانه کښې به یرطلاق کنړل شود ابوبکرصدیق ﷺ په دور کښې اودعمر فاروق ددور په شروع کښې هم، ابن عباس ﷺ اووئیل کله چه به یوسړي خپلې ښځې ته مخکښې ددخول نه درې طلاق ورکړل نوهغه به یو طلاق شمارید و نبی ﷺ اوصدیق اکبرنه اودعمرفاروق ﷺ دابتدائی دور پورې کله چه فاروق اعظم اولیدل چه خلقو طلاق ورکول زیات کړل نووئې فرمائیل چه زه دادرې واړه په دوی باندې نافذوم

توضیح الحدیث

قوله: عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو الصَّهْبَاءِ، كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً:

د ابن عباس په دې روایت کښې دی چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې چه به کوم سړی غیر مدخول بها ته درې طلاقه ورکول نو هغه به یو شمار کیدل، د صدیق اکبر په زمانه کښې به هم داسې کیدل او د خلافت فاروقی په شروع کښې هم داسې کیدل بیا روستو چه کله عمر ﷺ اوکتل چه خلق مسلسل طلاقونه ورکوی په طلاق ورکولو کښې جری شو، نو هغوی درې طلاقونه نافذ کړل

د دې حدیث چه څومره حصه مرفوع ده هغه خو هم دا ده چه طلاق ثلاث به یو شمار کیدلو، او د ابن عباس ﷺ په دې طریق کښې دا قید هم دې چه دا حکم هغه وخت د مدخول بها وو، د دې نه پس دا حدیث په یو بل طریق سره راروان دي په هغې کښې د مدخول بها او

---

(۱) داحدیث روسته بیا راروان دي په دي وجه دلته نمبر ورنکړي شو مترجم

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۷۶۳) (ضعيف)

غیر مدخول بها هیڅ تعرض نشته، دا حدیث په صحیح مسلم کښې هم په متعدد طرق سره دي به دې کښې هم د غیر مدخول بها قید نشته

لهذا یو جواب خو د جمهورو د طرف نه دا کیدي شي چه دا حکم د غیر مدخول بها وو، د دې نه پس ځان پوهه کړه چه غیر مدخول بها ته د طلاق ورکولو دري صورتونه دی. ۱: بکلمة واحدة، انت طالق ثلاثا، په دې صورت کښې خو د ائمه اربعه په نزد دري واړه واقع کیږي. ۲: متفرقا، انت طالق، انت طالق، انت طالق... په دې صورت کښې د جمهورو په نزد صرف یو طلاق واقع کیږي او هم په دې سره بینونة کبرى د دې نه پس بیا هغه زنانه د طلاق محل نه پاتې کیږي په دې وجه روستو کلام لغو کیږي. لهذا د ابن عباس دا حدیث هم په دې صورت باندې محمول دي، بل جواب د دې دا ورکړي شوي دي چه دا حدیث طلاق ثلاث په یو خاص صورت باندې محمول دي هغه دا چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې چه کله یو سړي د خپلې ښځې سره وئیلې وي (انت طالق، انت طالق، انت طالق) او زوج د دې نه تاکید یا تاسیس هیڅ اراده نه وي نو په وجه د دې حضراتو سلامتی صدور د هغه دې کلام لره په تاکید باندې محمول کوي یو طلاق منلې شي، خو بیا روستو د خلقو په احوالو یعنی حالاتو کښې چه کله تغیر پیدا شو او په طلاق ورکولو کښې خلق بیباکه شو نو په ځائې د تاکید کښې دې کلام لره په تاسیس باندې محمول کوی دري طلاقونه واقع کیږي، امام نووي رحمه الله په شرح مسلم ص ۴۷۸ کښې هم دا جواب خوښ کړې دی، امام نووي رحمه الله د دې یو جواب دا هم نقل کړې دی چه د ابن عباس مراد تغیر فی الحکم لره بیانول مقصود نه دی بلکه تغیر عادت لره بیانول دی چه په شروع زمانه کښې چه په کوم حالت کښې خلق یو طلاق ورکولو اوس په دې حالت کښې په ځائې د یو دري طلاق ورکوی، هم دا هغوی داسې تعبیر اوفرمائیلو چه د زمانې په شروع کښې دري طلاقه یو طلاقه وو. یعنی د دري په ځائې په یو باندې اکتفاء کولو (نه دا چه د دري ورکولو باوجود هغه یو وو) حضرت سهارنپوري رحمه الله په بذل المجهود کښې د دې حدیث اته توجیهات د شراح حدیث نه نقل کړې دي پورته والا دري په هغوی کښې شامل دی، حضرت دیره تفصیل سره په دې باندې کلام فرمائیلې دي.

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه ابن عباس دا حدیث صحاح سته نه صحیح مسلم او سنن ابی داود کښې راغلې دي، امام بیهقی په السنن الکبری ۳۳۷/۷ کښې فرمائی چه دا حدیث د هغه احادیثو نه دي چه په هغې کښې امام بخاری او امام مسلم مختلف دی، امام مسلم د دې تخریج کړې دي، امام بخاری د دې تخریج نه دي کړې چه د هغې وجه ظاهره دا ده چه دا حدیث د ابن عباس د باقی ټولو روایاتو نه خلاف دي (یعنی د هغه د فتوي خلاف دي) او بیا هغه په متعدد طرق سره د ابن عباس رضي الله عنهما فتوی د وقوع الثلاث بیان کړې ده، زه وائم هم دا رائې د امام ابوداود ده هغه هم په دیر طرق سره د ابن عباس فتوی دیره په زور دار طریقې سره د هغه فیصله وقوع ثلاث په متعدد سندونو سره بیان کړې ده، او په کوم طریق کښې چه وقوع واحده راغلې دي یعنی طریق عکرمه مصنف په هغې کښې اضطراب ثابتولو سره هغه غیر معتبر منلې دي لکه چه وړاندې د هغې تفصیل راروان دي.

[۲۱۹۷](۱) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق آية ۲، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ سورة الطلاق آية ۱ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَيُّوبُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كُلُّهُمْ قَالُوا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ: "أَنَّهُ أَجَازَهَا"، قَالَ: "وَبَانَتْ مِنْكَ" نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ". وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، هَذَا قَوْلُهُ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

ترجمه: د مجاهد نه روایت دي فرمائی چه زه دابن عباس رضی الله عنهما سره موجود وم یوکس دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو او عرض ئې اوکړو چه ماپه یوځل باندې خپلې ښځې ته دري طلاق ورکړی دی ابن عباس چه دا واوریدل نوخاموش شودده دخاموشی نه مادا وګنړل چه عبدالله بن عباس دې سړی ته دا ښځه واپس کوی یعنی د رجعت خبره به ورته کوي، بیا هغه اووئیل په تاسوکښې چه یوکس پاځي اوپه حماقت باندې سورشي اوبیا اوازونه کوي اې ابن عباس اې ابن عباس (یعنی ددې مشکل نه نجات تدبیر وښایه) الله تعالی فرمائی څوك چه دالله نه ویریږي نوهغه به د مشکلاتونه وویستلی شي خو تاسو دالله نه نۀ ویریږئ (چه دري طلاقه په یوځائې ورکوئ زماسره ستادپاره هیڅ لارنشته چه درته ئې وښایم تادالله تعالی نافرمانی کړې ده ستا ښځه ستانه جداشوله الله تعالی فرمائي (یاایها النبی اذا طلقتم النساء ..الخ) یعنی اې خلقو کله چه تاسو خپلو ښځولره طلاق ورکوئ نودعدت په شروع کښې ورکوئ.حمید دشعبه نه اوهغه دایوب نه هغه دابن جریج نه اوهغه دابن عباس نه ددې روایت په شان روایت نقل کړې دي، اوحماد بن زید هم دابن عباس رضی الله عنهما نه روایت بیانوي چه کله یوسړي خپلې ښځې ته په یوه ساه کښې اووائی چه ته په دري طلاق طلاقه شوي نو دده په ښځه یوطلاق واقع شو.امام ابوداود وائی حمید الأعرج وغیره دمجاهد او ابن عباس په واسطه نقل کړي دي، او ایوب دابن جریج نه هغه دعکرمه بن خالد نه اوهغه دسعید بن زبیرنه اوهغه دابن عباس نه هم داسی روایت بیان کړې دي او ابن جریج دعبدالحمید بن رافع نه اوهغه دابن عباس نه، اعمش دمالك بن حارث نه اوهغه دابن عباس نه، ابن جریج دعمرو بن دینار نه اوهغه دابن عباس نه ټولو راویانو روایت بیان کړې دي چه په یوه ساه کښې دري طلاقو ورکولوسره دري واړه طلاق واقع کیږی اوفرمائیلي ئې دي چه ښځه دي درنه جداشوه. لکه څنګه چه اسماعیل دایوب نه اوهغه دعبدالله بن کثیر نه

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٦٤٠١)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/التفسير (١١٦٠٢) (صحيح)

بیان کړي دي، امام ابوداود فرمائی حماد بن زید دایوب نه اوهغه دعکرمه نه اوهغه دابن عباس نه هم روایت بیان کړي دي لیکن ددي روایت مضمون داسي دي چه په یوه ساه کښي په دري طلاقو ورکولوسره یو طلاق واقع کیږی، او اسماعیل بن ابراهیم هم دایوب نه روایت بیان کړي دي چه دعکرمه قول دي په دي کښي دابن عباس ذکرنشته دي امام ابوداود وابی ابن عباس قول په بله صفحه کښي مذکوردي.

[۲۱۹۸] (۱) وَصَارَ قَوْلُ وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالُوا: "لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَا: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْخَبَرَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ: "أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُولًا بِهَا وَغَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". هَذَا مِثْلُ خَبَرِ الصَّرْفِ، قَالَ فِيهِ: ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ.

ترجمه: د محمد بن ایاس نه روایت دي فرمائی چه دابن عباس اوابوهریرة اوعمروبن العاص رضی الله عنهم نه دپیغلي جینئ متعلق تپوس اوکړي شوچه کله ورته خپل خاوند دري طلاق ورکړی نو دوی ټولو وئیلی دی چه ترهغه پوري خپل خاوند ته نه شی حلالیدي ترڅوچه دي دبل خاوند سره نکاح نه وی (اوبیائي هغه طلاقه کړي او اولني ئې دوباره په نکاح کړي). امام ابوداود فرمائی داحدیث مالك یحیی بن سعید نه یحیی بن بکیر نه او بکیر دمعاویه بن أبی عیاش نه بیان کړي دي اوهغه په دي واقعه کښي موجود وو په کوم وخت کښي چه کله محمدبن عیاش، ابن زبیر اوعاصم بن عمرو ته د تپوس دپاره ورغلي ووهغه اووئیل چه ابن عباس او ابوهریره ته لاړ شئ اوما هغوی دام المومنین عائشي (ها) خواته پریخودل باقی روایت ئې تراخره بیان کړو. ابوداؤد وائی: او د ابن عباس رضی الله عنه دا قول چه دري طلاقو سره ښځه په خپل خاوند باندي بائنه کیږی، که هغي سره ئې دخول شوی وی یا ئې تر اوسه پوري دخول نه وی شوي. اوهغه به دده دپاره ترهغه وخته پوري حالال نه وی چه ترڅو پوري بل چا سره نکاح اونه کړی ددي مثال د «صَرْف» والا حدیث په شان دي په هغي کښي دی چه بیا هغوی یعنی ابن عباس رضی الله عنه ددي نه رجوع اوکړه

توضیح الحدیث

دا ده هغه فتوی د ابن عباس، کومه چه هغه ډیره په زور او شور او مبالغي سره بیان فرمائی، مجاهد فرمائی چه یوه ورځ زه د ابن عباس سره ناست اوم چه هغه ته یو سړي راغلو او عرض ئې اوکړو چه ما خپلي ښځي ته دري طلاقه ورکړي دی (مطلب ئې دا وو چه د دي حل څه دي) د هغه په دي سوال باندي هغه خاموش وو، مجاهد فرمائی چه زما دا خیال وو چه کیدي شی د رجوع اجازت به ورکړی. (خو د هغي خلاف اوشوه او د خفګان

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٤٣٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/المغازي ١٠ (٣٩٩١ تعليقًا) (صحيح)

اظهار نې اوفرمائيلو، ورته نې اوفرمائيل چه په تاسو کښې د بعض حال دا دې چه روان وی او د کم عقل توب په سورلئ باندې سور شی، او بيا وائی يا ابن عباس يا ابن عباس (اوس ابن عباس څه اوکړی) الله پاک فرمائی ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾، د نجات لاره خو د هغه سړی دپاره وی کوم چه د الله پاک نه ويره کوی، او تا د تقوی خلاف کار کړې دې لهذا ستا دپاره اوس بالکل کاميابی نشته ستا زوجه ستا نه جدا شوې ده او په هغه باندې طلاق بائن راغلو. ﴿قال ابوداود وهذا الحديث﴾ مصنف دا ثابتول غواړی چه د ابن عباس رضی الله عنه دا فتوی ډيره مشهوره ده د هغه ډير شاگردان د هغه نه روايت کوی پس د مجاهد نه علاوه سعيد بن جبير، عطاء، مالک بن الحارث، عمرو بن دينار دا څلور واړه هم د ابن عباس نه دا روايت کوی. ﴿قال ابوداود روى حماد بن زيد﴾ مصنف فرمائی چه د ابن عباس په شاگردانو کښې صرف عکرمه داسې دې چا چه د دې خلاف نقل کړې دې يعنی دا چه په ﴿انت طالق ثلاثا﴾ سره صرف يو طلاق واقع کيږی، خو مصنف فرمائی چه د عکرمه روايت په دې وجه معتبر نه دې چه د راويانو اختلاف واقع شوې دې، پس بعض راويانو دا ابن عباس ته د رسولو په ځائې خپله دې ته د عکرمه قول وئيلې دې لهذا د عکرمه روايت د تعارض په وجه باندې کالعدم شو او د ابن عباس فتوی هم دا پاتې شوه چه هغه د وقوع ثلاث قائل دې.

[٢١٩٩](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو الصَّهْبَاءِ، كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "بَلَى، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا، قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ".

ترجمه: طاوس ديوسړي نه روايت کوی څوک چه په ابو الصهباء باندې يادیږی، او وئيلې شوی دی چه ده به دابن عباس نه ډير تپوسونه کول دې وائی ايا تاته پته نشته کله چه به يوسړي خپلې ښځې ته دريو طلاق ورکړل مخکښې ددقول نه نوصحابه کرامو به دغه يوطلاق ګرځولو (يعنی دنبی عليه السلام په زمانه کښې به يو طلاق ګڼړل شود ابوبکرصديق رضی الله عنه په دور کښې اودعمر فاروق ددور په شروع کښې هم، ابن عباس رضی الله عنه اووئيل. کله چه به يوسړي خپلې ښځې ته مخکښې ددخول نه دريو طلاق ورکړل نوهغه به يو طلاق شمارید و نبی عليه السلام اوصديق اکبرنه اودعمرفاروق رضی الله عنه دابتدائی دور پورې کله چه فاروق اعظم اوليدل چه خلقو طلاق ورکول زيات کړل نووئې فرمائيل چه زه دادرې واړه په دوی باندې نافذوم.

تشريح: پس فرمائی ﴿وصار قول ابن عباس فيما حدثنا﴾ يعنی وړاندې چه کوم روايت مونږ ذکر کوو د هغې نه دا خبره صفا معلوميږی چه د ابن عباس مسلک وقوع ثلاث دې.

﴿حدثنا محمد بن عبدالملک﴾ اوس مصنف د ابن عباس هغه روايت مرفوعه ذکر

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٥٧٦٣) (ضعيف)

کوی چه د هغې حواله مونږ سره په شروع کښې ډیر کرته راغلې ده او د هغې توجیهات هم ښیر شوې دی. د ابن عباس د دې روایت مرفوعه راوی د هغه په شاګردانو کښې هغه دې کوم ته چه ابو الصهباء وئیلې شی.

[۲۱۰۰]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "نَعَمْ".

ترجمه: طاوس د خپل پلار نه روایت کوی چه ابو الصهباء ابن عباس ته اووئیل چه نبی ﷺ اوابوبکر صدیق اوعمرفاروق رضی الله عنه په دور خلافت کښې تردرې کالو پورې درې طلاق به یوشمارید و ابن عباس رضی الله عنه اووئیل هو

تشریح: الحمد لله د وقوع طلاق یعنی واقع کیدو دطلاق ثلاث بحث پوره شو کوم چه انتهائی مرتب او منقح دې دا په غور سره اولولئ. والله الموفق

بَابٌ فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ وَالنِّيَّاتُ

په نیت باندې داحکامو د مرتب کیدو او د کنایی طلاقو بیان

د ﴿والنیات﴾ عطف په ﴿ما عنی﴾ باندې دې لهذا د ﴿فی﴾ ماتحت کیدو د وجې نه به دا مجرور لوستلې شی، یعنی د دې الفاظو په بیان کښې چه د کوم نه طلاق مراد کولې شی او د نیات په بیان کښې، چونکه کنایات طلاق کښې نیت لره اعتبار وی په دې وجه دې مناسبت سره په ترجمة الباب کښې ئې هغه هم ذکر کړو.

[۲۲۰۱]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

ترجمه: د علقمه بن وقاص اللیثي نه روایت دې چه دعمر فاروق رضی الله عنه نه مې واوریدل چه فرمائیل ئې نبی ﷺ فرمائیلی دی داعمالو (دصحت اوفساد) دارو مدار په نیت باندې دې اوهریوکس ته به هغه شي ملاویږي دکوم شي چه هغه نیت کړې وي نود چاهجرت چه دالله اودرسول دپاره وي نودهغه هجرت دالله اودرسول دپاره شو اودچاهجرت چه ددنیا یادیوي ښځې دحصول دپاره وي چه دهغې سره نکاح اوکړي نوده نیت دهغه شي دپاره شو دکوم شي چه ده نیت کړې دې.

---

[۱]: صحيح مسلم/الطلاق ۲ (۱٤۷۲)، سنن النسائي/الطلاق ۸ (۳٤۳۵)، (تحفة الأشراف: ۵۷۱۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۱٤/۱) (صحيح)

[۲]: صحيح البخاري/بدء الوحي ۱ (۱)، الايمان ٤۱ (۵٤)، العتق ٦ (۲۵۲۹)، مناقب الأنصار ٤۵ (۳۸۹۸)، النكاح ۵ (۵۰۷۰)، النذور ۲۳ (٦٦۸۹)، الحيل ۱ (٦۹۵۳)، صحيح مسلم/الإمارة ٤۵ (۱۹۰۷)، سنن الترمذي/فضائل الجهاد ۱٦ (۱٦٤۷)، سنن النسائي/الطهارة ٦۰ (۷۵)، الطلاق ۲٤ (۳٤٦۷)، الأيمان والنذور ۱۹ (۳۸۲۵)، سنن ابن ماجه/الزهد ۲٦ (٤۲۲۷)، (تحفة الأشراف: ۱۰٦۱۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۵/۱، ٤۳) (صحيح)

تشریح: ﴿انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی﴾ د اعمالو اعتبار شرعا په نیت باندې دې وجود مراد نه دې، وجود خو بغیر د نیت هم کیږی، لکه چه یو سړې د استیشن په لاره باندې روان شی او قصد د هغه استیشن ته رسیدل نه وی بلکه صرف سیر او تفریح مقصود وی نو دا سړې په تلو تلو کښې استیشن ته رسیږی حال دا چه د هغه مقصود ستیشن ته تللل نه وو هم دغه شان که یو سړې د اودس ټول اندامونه وینځی د تنظیف یا تبرید په نیت سره نو د جمهورو په نزد د هغه اودس اونشو هم د دې حدیث په وجه باندې په دې کښې د احنافو اختلاف مشهور دې کوم چه په خپل مقام باندې تیر شو د هغې د دوباره ذکر کولو حاجت نشته ﴿وانما لامرئ ما نوی﴾ نه مقصد یا خو د ماقبل تاکید دې یا دا تاسیس دې وراندې خبره بیانوی چه هر کله دا معلومه شوه چه بغیر د نیت نه عمل معتبر نه دې نو انسان لره پکار دی چه خپل نیت متعین کړی، یعنی تعیین منوی یعنی چی څه ئې نیت کړې وی ضروری دې لهذا کله چه انسان مثلا مونځ کوی نو مطلق د مونځ نیت کافی نه دې بلکه د دې تعیین دې هم اوکړی چه کوم مونځ کوی د ماسپخین یا د مازیګر هم دغه شان د قضاء مونځ مسئله هم ده په دې کښې هم تعیین ضروری دې، او وئیلې شوې دی چه په دې جملې سره مقصود د تعدد منوی یعنی دډیرو ځیزونو نیت کولو طرف ته اشاره کول دی چه مکلف چه د کوم ځیز نیت هم کوی هغه ته به هغه ځیز ملاویږی که په یو عمل سره ډیر نیتونه اوکړې شو نو د ټولو ثواب به ورته حاصلیږی چه د هغې مثال په مظاهر حق کښې لیکلې دی یو مثال ئې د دې مسجد ته د تلو لیکلې دې چه اوګورئ دا یو عمل دې په دې کښې ډیر نیتونه کیدې شی او بیا په کښې هغه د ډولسو اعمالو نیتونه لیکلې دی پس په اخر کښې لیکی چه دا ډولس نیتونه صرف مسجد ته د راتلو کیدې شی چه د هر یو به جدا جدا ثواب بیا مومی اه

(یو اشکال او دهغې جواب)

﴿ فمن کانت هجرته الی الله ورسوله فهجرته الی الله ورسوله ﴾ دلته د شرط او جزاء د اتحاد یعنی دیووالی اشکال مشهور دې، او جواب ئې هم مشهور دې هغه دا چه دلته په دواړو جملو کښې فرق اعتباری لحاظ سا تلې شوې دې، په اوله جمله کښې نیة او په دویمه جمله کښې ثوابا وحکما وشرعا.. یعنی د کوم سړې هجرت چه د خپل نیت د لحاظ نه د الله پاک او د هغه د رسول ﷺ طرف ته وی نو د هغه دا هجرت به حکما، شرعا او د اجر او ثواب په اعتبار سره د الله پاک طرف ته وی، یعنی یقینا به هغه د ثواب مستحق وی.

بله توجیه ئې دا کړې شوې ده چه بعض وخت تکرار د افاده یعنی فائده پوره کیدو کمال دپاره وی، لکه ﴿انا ابو النجم شعری شعری ﴾ په دې دواړو مثالونو کښې هم د مبتدا او خبر اتحاد دې خو د دې باوجود جائز دې، د فصحاء په کلام کښې موندلې شی ځکه چه مقصود په دې سره کمال لره بیانول دی، یعنی زه واقعی ابو النجم او اسم بامسمی یم هم دغه شان دویم مثال چه زما شعر واقعی شعر دې یعنی شعر مې د وئیلو مستحق دې نو مطلب دا شو چه کوم سړې په اخلاص سره هجرت کوی نو د هغه هجرت واقعی قابل تعریف او مقبول یعنی قبول دې.

﴿ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراءة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ﴾بعض شارحينو ليکلي دی چه د شرط او جزاء او کله کله د مبتدا او خبر اتحاد د مبالغې دپاره وی يا خو مبالغه فی التعظيم يعنی دپاره دلوئي والی لکه دلته په حديث کښې په اوله جمله کښې او يا مبالغه فی التحقير يعنی سپکوالي، لکه د حديث په دې جمله کښې، پس مطلب دا شو چه چا د دنيوی غرض د حصول دپاره يا يوې زنانه سره د واده کولو دپاره هجرت اوکړو نو د هغه د هجرت ډير بيکاره درجه ده ،دا د هغه هجرت برابر نه شی کيدې کوم چه خالص د الله پاک دپاره شوې وی، او بعض ليکلي دی چه ﴿فهجرته ﴾ترکيب کښې مبتدا او ﴿الى ما هاجر اليه ﴾جار مجرور د هغې متعلق او خبر د دې مبتدا محذوف دې ای قبيحة غير مقبولة. ترجمه به دا وی چه د داسې سړی هجرت د کوم طرف ته چه هغه کړې دې غير مقبول او مردود دې خو په دې باندې بعض نورو شارحينو اعتراض کړې دې چه داسې هجرت لره مطلقا غير مقبول منل صحيح نه دی، ځکه چه کوم سړې خپل وطن لره ترک کوی د هغه د دار الکفر کيدو د وجې نه او په دې وجه باندې چه هغه بل ځائي کښې واده کوی دا هجرت غير مقبول او مردود نه دې. او دا جدا خبره ده چه دا هجرت د هغه هجرت نه کوم چه خالص د الله پاک دپاره وی د هغې نه کمتر دې ډير زيات کم. (کذا فی القسطلانی)د دې حديث نه د نيت ډير لوئي اهميت معلوميږي، لهذا انسان لره د هر عمل نه مخکښې خپل نيت ته کتل پکار دی چه په هغې کښې څه نقص خو نشته، بعض وخت په شروع کښې نيت يو څه وی او روستو په هغې کښې د نفس او شيطان په تصرف سره تغير راشی، په دې وجه چه کوم عمل داسې وی چه په هغې کښې امتداد وی هلته دې په مينځ کښې تجديد نيت کوی، د دې حديث په تشريح کښې شارحينو ډير تفصيلی کلام فرمائيلی دی مونږ د خپل عادت مطابق مختصر شان ليکلی دی، زمونږ حضرت شيخ رحمه الله به فرمائيل چه د دې حديث حاصل تصحيح نيت دې کوم چه د تصوف ابتداء ده، او د تصوف انتهاء هغه ده کوم چه په حديث جبرائيل عليه السلام کښې راځی يعنی احسان چه د هغې تفسير داسې کړې شوی دی ﴿ان تعبدالله كانك تراه ﴾چه مونږ به د الله پاک عبادت داسې کوو گويا مونږ هغه لره وينو. والله الموفق والميسر

والحديث اخرجه الجماعة اه (عون)

[۲۲۰۲](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فِي قِصَّتِهِ فِي تَبُوكَ، قَالَ: "حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ

(۱): صحيح البخاري/الوصايا ۲۶ (۲۷۵۷)، والجهاد ۱۰۳ (۲۹۴۷)، ۱۹۸ (۳۰۸۸)، وتفسير سورة البراء ٤ ١٤ (٤٦٧٣)، ١٧ (٤٦٧٧)، ١٨ (٤٦٧٧)، ١٩ (٤٦٧٨)، والاستئذان ٢١ (٦٢٥٥)، والأيمان والنذور ٢٤ (٦٦٩١)، والأحكام ٥٣ (٧٢٢٥)، صحيح مسلم/التوبة ٩ (٢٧٦٩)، سنن النسائي/المساجد ٣٨ (٧٣٢)، والطلاق ١٨ (٣٤٥٣)، والأيمان والنذور ٣٦ (٣٨٥٤، ٣٨٥٧)، (تحفة الأشراف: ١١١٣١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/تفسير سورة التوبة (٣١٠١)، مسند احمد (٣/٤٥٥، ٤٥٩، ٤٥٧، ٤٨٦)، سنن الدارمي/الصلاة ١٨٤ (١٥٦١) (صحيح)

امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَطْلِقْهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ.

ترجمه: دعبدالله بن کعب چاچه به کعب بن مالك درونډ والی په وخت کښې ګرځولو فرمائی دکعب بن مالك نه مې اوریدلی دی چه دغزوه تبوك واقعه ئې بیان کړه او وې فرمائیل کله چه په پنځوس ورځوکښې خلوینښت تیري شوي اونبی ﷺ کعب بن مالك هلال بن امیه وغیره خلق څوك چه ورسره تبوك ته نه ووتلي هغوی ته نبی ﷺ دا سزا ورکړې وه چه خلق به ورسره خبرې نه کوي، دنبی ﷺ قاصد راغې اووئې وئیل چه نبی ﷺ حکم کړې دې چه ستاسونه دې خپلې ښځې جدا شي ماعرض اوکړو چه ایا طلاق ورته ورکړم او که بل حکم دې چه پوره ئې کړم؟ هغه اووئیل نه دښځوسره یوځائې کیږئ مه او ددوی نه جدا جدا شئ، کعب وائی ماخپلې ښځې ته اووئیل چه دموروکره لاړه شه اوهلته اوسیږه ترڅوچه الله تعالی ددې معاملې فیصله نه وي کړي.

تشریح: ددې نه روستو مصنف د سیدنا کعب بن مالك ؓ د روایت یوه ټکړه ذکر فرمائیلي ده چه په هغې کښې دی ﴿الحقی باهلک﴾ دا لفظ کنایه ده د طلاق نه خو چونکه هغه دا د طلاق په نیت سره نه وه وئیلې په دې وجه طلاق واقع نه شو.

بَابٌ فِي الْخِيَارِ

ښځې ته د طلاق د اختیار ورکولو بیان

[٢٢٠٣] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ شَيْئًا".

ترجمه: دام المومنین عائشه ؓ نه روایت دی فرمائی چه نبی ﷺ مونږ ته اختیار راکړو نومونږ هغه غوره کړو بیانبی ﷺ ددې څه شمار اونه کړو (یعنی طلاق ئې ونه ګڼړل).

په مسئلة الباب کښې اختلاف علماء :

که یو سړي خپلې ښځې ته اختیار ورکړي، هغه سره د اوسیدو یا نه اوسیدو، نو په دې سره طلاق واقع کیږي یا نه؟ عند الجمهور لا طلاق فی التخییر اذا اختارت الزوج خلافا لعلی وزید بن ثابت (۲)، امام ترمذی په دې باب کښې اختلاف علماء بالتفصیل بیان کړې دی، د سیدنا علی ؓ نه ئې نقل کړې دی چه که زنانه خپل نفس لره اختیار کړی نو بیا خو به بائنه واحده واقع کیږي او که زوج اختیار کړی نو واحده رجعیه، او د سیدنا زید بن ثابت ؓ نه نقل کړې شوې دی چه که زوج اختیار کړی نو واحده بائنه او که نفس اختیار کړی نو بیا به دې طلاقه واقع وی، په دې حدیث کښې سیده عائشه ؓ په دې خلقو باندې رد کوی کوم چه

(*): صحيح البخاري/الطلاق ٥ (٥٢٦٢)، صحيح مسلم/الطلاق ٤ (١٤٧٧)، سنن الترمذي/الطلاق ٤ (١١٧٩)، سنن النسائي/النكاح ٢ (٣٢٠٤) والطلاق ٢٧ (٣٤٧٤)، سنن ابن ماجه/الطلاق ٢٠ (٢٠٥٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٦٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٤٥، ٤٧، ١٧١، ١٧٣، ١٨٥، ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٣٩)، سنن الدارمي/الطلاق ٥ (٢٣١٥) (صحيح)

(۲)، او که خپل نفس لره اختیار کړی نو په دې کښې تفصیل دې کوم چه په راروان باب "ممرك يدك" د لاندې راروان دې.

واني چه نفس تخيير طلاق دي، په دي حديث کښې چه عائشه رضي الله عنها کوم تخيير لره بيان فرمائی دا هم هغه تخيير دي چه د هغې ذکر په قرآن کريم کښې په دې آيت کريمه کښې مذکور دي ﴿يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞﴾

د دي تخيير وجه څه وه؟ په دي کښې روايات مختلف دي، د مسلم په روايت کښې تصريح ده چه د دي سبب په نفقه کښې زيادت طلب کول وو چه په هغې باندې رسول الله ﷺ د خپلو ازواجو نه يوه مياشت لري والي کړې وو. د مسلم په رويت کښې دي ﴿ثم نزلت هذه الاية، يا ايها النبى قل لازواجک الاية﴾ والحديث اخرجه ايضا احمد مطولا، وباقى الستة بلفظ المصنف، قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. (قاله فى المنهل)

بَابُ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ[1]

بابد بنځې ته دا وئيل چه: ستا معامله ستا په لاس کښې ده

په باب سابق والا مسئله کښې اوپه دي مسئله کښې څه فرق دي هغه په حاشيه کښې اوګورئ د دي نه روستو ځان پوهه کړئ چه د خاوند خپلې بنځې ته دا وئيل چه ﴿امرک بيدک﴾ دتوکيل يعنى وکيل جوړول او تفويض يعنى سپارل ډقبيل نه دي اودا تطليق نه دي [2]

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه:

لهذا چه ترڅو پورې چه هغه خپل نفس لره اختيار نه کړي نو طلاق به واقع نه وي، د ائمه اربعه په نزد البته په دي کښې د ربيعه الرائى اختلاف دي، او چه کله خپل نفس لره اختيار کړي نو کوم طلاق به واقع کيږي؟ مسئله اختلافى ده، د جمهورو په نزد که هغه څه نيت نه وو کړي يا نې د يو طلاق نيت کړي وو نو په دواړو صورتونو کښې به يو طلاق واقع شوي وي، د ائمه ثلاثه په نزد رجعيه او د احنافو په نزد بائنه، او که زنانه د يو نه زيات نيت

---

[1] دي طريقه تطليق نه فقهاء کرام په تمليک سره تعبير کوي، او کومې زنانه ته چه دا اوئيلي شي هغې ته مملکه وئيلي شي. پيا پوهه شئ چه په باب سابق کښې مسئله تخيير مذکور ده او په دي کښې مسئله تمليک، په ظاهره کښې دي دواړو کښې هيڅ قسم فرق نه معلوميږي، خو د فقهاء کرامو په نزد دي دواړو کښې فرق دي، علامه ابن رشد مالکى په بداية المجتهد کښې په دي باندې کلام کړي دي، په دي کښې هغوى د مالکيانو او شوافعو اختلاف بيان کړي دي او دا چه د مالکيانو په نزد په دي دواړو کښې فرق دي په خلاف د امام شافعى چه هغه په ﴿اختاري﴾ او په ﴿امرک بيدک﴾ کښې د هيڅ قسم فرق قائل نه دى، د هغوى د کلام نه معلوميږي چه د امام مالک رحمه الله په نزد په دي دواړو کښې فرق دا دي چه تمليک (امرک بيدک) کښې تعدد طلاق او عدم تعدد دواړو گنجائش او احتمال دي هم دا وجه ده چه په دي کښې زوج د زوجه سره اختلاف کولې شى ما فوق الواحده کښې او په تخيير کښې دا ده چه زنانه يا خو زوج لره اختيار کړي يا بيا بالکل د عصمة نکاح يعنى پاکدامنې د نکاح نه جدا شى، د دي طلاقو په ذريعه.

[2] (قال الفقهاء ان لفظ "امرک بيدک" "وطلقي نفسک" و "انت طالق ان شئت" من الفاظ التوکيل لا التطليق فيقع الطلاق بعد اختيار المراءة، وذکروها فى الکنايات يوهم انها من الکنايات، واختلف ابوحنيفة والشافعي في ارادة الثنتين (من العرف الشذي)

اوکړي نو دا هم صحيح ده په شرط د موافقة نية الزوج، برابره خبره ده که د دوه نيت کوي يا د درېو، او دا د ائمه ثلاث په نزد دي، او د احنافو په نزد لکه چه د هغوی مسلک مشهور دي لا يصح نية الاثنين، البته که د درې نيت کول درست دي کما تقرر في اصول الفقه،اوکه چرې د دواړو په نيتونو کښې اختلاف شی مثلا ښځه د درېو طلاقو نيت اوکړي او سړي د يو طلاق، نو په دي صورت کښې د ائمه ثلاث په نزد چه په هغې کښې احناف هم دی د القضاء ما قضى الزوج يعنى د زوج نيت لره په اعتبار وی، وعند احمد القضاء ما قضت المراءة. (اهـ ملخصا من الاوجز)

[۲۲۰٤]("حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: "هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ؟"قَالَ: "لَا، إِلَّا شَيْئًا حَدَّثَنَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ". قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ. فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ.

ترجمه: سليمان بن حرب وائی چه حماد ه ايوب نه تپوس اوکړو ايادا سي کس درته معلوم دي چه هغه د أمرك بيدك قول دحسن نه نقل کړي وي؟ هغه جواب ورنکړو ليکن دکثير نه قتاده روايت نقل کړي دي اوهغه دابوسلمه نه اوهغه دابوهريره فه نه اوهغه دنبی ﷺ نه، ايوب اووئيل کثير ماته راغې ما ترې تپوس اوکړو هغه اووئيل داحديث ماهيڅ کله نه دي بيان کړي ماچه دا اوريدل نو دقتاده نه مې تپوس اوکړو داحديث ماته کثير بيان کړي دي ليکن دهغه نه هير شوي دي.

شرح الحديث:

د ابوداود په دي روايت کښې اختصار دي د ترمذی روايت په دي کښې صفا او واضح دي، چه په هغې کښې تصريح ده چه د امام حسن په نزد ﴿امرک بيدک﴾ کښې دري طلاقونه دی نو په دي روايت کښې حماد د ايوب سختيانی نه تپوس کوی چه ايا د حسن نه علاوه هم څوک د دي قائل دي؟ هغه انکار اوکړو چه د هغه نه علاوه نې څوک هم قائل نه دي، بيا هغه ته يو روايت رايادشو کوم چه هغه ته د قتاده نه رارسيدلې وو چه د هغې نه معلومه شوه چه ﴿امرک بيدک﴾ سره دري طلاقه واقع کيږی نو گويا هغه د قتاده استثناء اوکړه چه هغه د دري کيدو قائل دی

قوله: قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ. فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ:

شرح السند:

د دي شرح دا ده چه پورته ايوب چه د ابوهريره رضي الله عنه کوم حديث د قتاده نه روايت کوی، او قتاده د کثير نه روايت کوی، اوس ايوب فرمائی چه روستو ما دا حديث براه راست د کثير نه تپوسلې وو نو هغه د دي نه انکار اوکړو چه ما دا حديث قتاده ته بيان کړې وو، ايوب

[1]: سنن الترمذي/الطلاق ۳(۱۱۷۸)، سنن النسائي/الطلاق ۱۱(۳٤۳۹)، (تحفة الأشراف: ۱٤۹۹۲) (ضعيف)

فرمائی چه بیا ما قتاده ته د دې ذکر اوکړو نو هغه اوفرمائیل چه نه! کثیر ماته دا حدیث بیان کړې وو، د هغه نه هیره شوې ده.

فائده : ځان پوهه کړه چه دا حدیث د ﴿من حدث ونسی﴾ د قبیل نه دې، کوم چه د اصول حدیث یو مستقل قسم دې، د محدثینو مسلک دې باره کښې دا دې چه د شیخ انکار د خپل مروی نه که بالجزم یعنی یقین سره دې نو بیا خو هغه حدیث معتبر نه دې، او که د دې انکار احتمالا وی نو بیا به قابل قبول وی، په اصح قول کښې.

د ابوداود خو په دې روایت کښې انکار بالجزم دې، خو د ترمذی او نسائی الفاظ په دې کښې مختلف دی په هغې کښې د صریح انکار په ځائې داسې دی ﴿فسالته فلم یعرفه﴾ لهذا په دې صورت کښې به دا معتبر وی.

تنبیه : دا حدیث کوم چه د ابوهریره رضی الله عنه نه مرفوعا روایت دې دا غیر صحیح دې، صحیح دا دې چه دا حدیث په ابوهریره رضی الله عنه باندې موقوف دې، پس امام ترمذی رحمه الله فرمائی ﴿هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث سلیمان بن حرب عن حماد بن زید، وانما هو عن ابی هریرة موقوف﴾ هم دغه شان امام نسائی رحمه الله فرمائی : هذا حدیث منکر. (من المنهل)

[۲۲۰۵](۱)حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ، قَالَ: "ثَلَاثٌ".

ترجمه: قتاده دحسن نه نقل کړي دي چه په داسې وئیلو سره ستامعامله ستاپه لاس کښې ده، دري طلاق واقع کیږی.

بَابٌ فِي الْبَتَّةِ

باب د طلاق بته (یعنی د قطعی طلاق) بیان

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

که یو سړي خپلې ښځې ته داسې اوائی چه ﴿انت طالق البتة﴾ نو په دې کښې د فقهاء کرامو اختلاف دې. د امام مالک رحمه الله په نزد په دې سره دري طلاقه واقع کیږی او هم دغه شان د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په نزد هم پس امام مالک په موطاء کښې د هغه نه نقل کړې دی چه هغه ورته اوفرمائیل ﴿من قال لامراته انت طالق البتة فقد رمی الغایة القصوی﴾ هغه طلاق خپل اخری حد ته اورسولو، او د امام شافعی رحمه الله مذهب دا دې ﴿ان نوی فما نوی والا فواحدة رجعیة﴾ چه څنګه ئې نیت وی هم هغه شان به طلاق واقع کیږی، او که څه نیت ئې نه وی نو واحده رجعیه به واقع کیږی، او د احنافو په نزد به واحده بائنه واقع کیږی، وان نوی الثلاث فصحیح ولا یصح نیة الاثنین. او د امام احمد نه په دې کښې دوه روایتونه دی، یو د امام مالک په شان، او دویم دا چه په دې کښې نیت لره اعتبار دې. (کذا فی العدة) او خطابی د امام احمد نه نقل کړې دی ﴿ اخی ان یکون ثلاث ولا اجتری افتی به ﴾ یعنی ماته خو د دري طلاقو ویره ده اګر چه د دې فتوی د ورکولو جراءت نه کوم. (منهل)

---

(۱): تفرد به أبو داود وانظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۴۹۹۲، ۱۸۵۳۷) (صحیح)

[۲۲۰۶] (حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟" فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

ترجمه: دنافع بن جبير بن عبديزيد بن ركانه نه روايت دي فرمائي چه ركانه بن عبديزيد خپله ښځه سهيمه په طلاقو البته اوكړي وو اوبيائي نبي ﷺ په دي باندې خبر كړو ركانه اووئيل په الله مي دي قسم وي چه زما ديوطلاق نيت ووښي ﷺ اوفرمائيل په الله قسم ستانيت نه وو مكرديو ركانه بيا اووئيل په الله قسم ماديوطلاق نيت كړي وو نونبي ﷺ ورته دغه ښځه واپس كړه دويم طلاق ئي ورته دعمرفاروق رضی اللہ عنہ په دور كښې وركړو او دريم طلاق ئي ورته دعثمان بن عفان نه په دور كښې وركړو. امام ابوداود فرمائي په دي روايت كښې اولني لفظ دابراهيم دي اواخرني لفظ دابن السرح دي.

تشريح: بيا د دي نه پس خان پوهه كړئ چه مصنف رحمہ اللہ د طلاق ركانة روايت ذكر كړي دي چه په هغې باندې تفصيلي كلام مونږ سره دلته تير شوي دي چه د مصنف علام تحقيق دا دي چه دا قصه د طلاق ثلاث نه ده بلكه د طلاق بته ده، هم په دي وجه باندې مصنف دا واقعه دلته په دي باب كښې راوړې ده.

[۲۲۰۷] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

ترجمه: نافع بن عجير دركانه بن عبديزيد نه ددي په مثل يومرفوع روايت بيان كړي دي.

[۲۲۰۸] (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ؟" قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: "اللَّهِ؟" قَالَ: اللَّهِ؟ قَالَ: "هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ. وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ترجمه: دعبدالله بن علي بن يزيد بن ركانه دخپل پلارنه روايت كوي چه هغه خپلې ښځې ته بته طلاق وركړو اودنبي ﷺ په خدمت كښې حاضرشونبي ﷺ ترې تپوس اوكړو چه دطلاق وركولوپه وخت كښې دي نيت څه وو؟ هغه عرض اوكړو ديوطلاق نبي ﷺ

---

[1]: سنن الترمذي/الطلاق ۲ (۱۱۷۷)، ق / الطلاق ۱۹ (۲۰۵۱)، (تحفة الأشراف: ۳۶۱۳)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/ الطلاق ۸ (۲۳۱۸) (ضعيف)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۳۶۱۳) (ضعيف)

[3]: انظر حديث رقم (۲۲۰۶)، (تحفة الأشراف: ۳۶۱۳) (ضعيف)

اوفرمائيل ستادي په الله قسم وي واقعي تادیوطلاق نیت کړې وو؟ هغه عرض اوکړو زما دي په الله قسم وي زماصرف دیوطلاق نیت وو نبی ﷺ اوفرمائيل بياخو ستا په ښځه باندي یو طلاق واقع شوې دي. امام ابوداود فرمائي داروايت دابن جريج دروايت نه زيات صحيح دي، دابن جريج په روايت کښې داسې دي چه رکانه دري طلاقه ورکړل. داځکه چه دکور افراد دداسې معاملاتونه زيات واقف دي اودابن جريج روايت دښورافع دبعضو افرادونه منقول دی. او د عکرمه اوابن عباس نه

په متن کښې یو غلطی او د هغې تصحیح

خان پوهه کړه چه په حديث الباب کښې دا دی چه رکانه خپلې ښځې ته طلاق بته ورکړې وو، او حديث ابن جريج کوم چه په "باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث" کښې تير شوي دي په هغې کښې دا دی چه ابو رکانة يعنی عبد يزيد خپلې ښځې ته دري طلاقه ورکړې وو، د مصنف تحقيق چونکه دا دی چه طلاق ورکولو والا رکانه دي لکه چه په حديث الباب کښې دی نه ابو رکانه په دي وجه مصنف دلته د ابن جريج د تير شوی روايت په باره کښې فرمائی چه هغه غلط دي يعنی ﴿ان ابا رکانة طلق﴾ خو زمونږ په دي نسخه کښې د مصنف د کلام په خائي ﴿ان ابا رکانة طلاق امراته ثلاثا﴾ په خائي ﴿ان رکانة الخ﴾ واقع دي، دا د نسخې غلطی ده کما هو ظاهر بين، په دي باندي حضرت په بذل المجهود کښې تنبيه فرمائيلي ده او هم دغه شان صاحب منهل هم. د مصنف د رائې کامل وضاحت دي په باب سابق کښې اوکتلې شی

بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

باب په زړه کښې د طلاق خيال راتلو بيان

د طلاق په وسوسيې سره طلاق نه واقع کيږی، کما هو مقتضی حديث الباب، يعنی لکه څنګه چی حديث الباب تقاضا کوی خو بعض علماء کرام د طلاق د وقوع قائل دی، پس امام زهری رحمه الله فرمائی چه ﴿اذا طلق زوجته فی نفسه ولم يتكلم به لزمه الطلاق﴾ په بذل او منهل کښې ليکلی دی چه د اشهب روايت هم د امام مالک نه هم دا دي، ابن العربی هم دي قول ته ترجيح ورکړې ده، هغه دا په کفر بالقلب او اصرار علی المعصيت يعنی چی زړه کښې کفر او هميشوالي په کناه عمل طور نه کول او مراءاة بالعمل وغيره کارونو باندي قياس کړې دي چه اوګورئ دلته صرف عمل بالقلب موندلی شوي دي دون اللسان. قال الخطابی والحديث حجة عليهم، لهذا حديث الباب د جمهورو دليل دی

[٢٢٠٩] (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا أَمَرَ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ، وَبِمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا".

ترجمه: دابوهريره نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی الله تعالی خيالات

---

[1]: صحيح البخاري/العتق ٦ (٢٥٢٨)، والطلاق ١١ (٥٢٦٩)، والأيمان والنذور ١٥ (٦٦٦٤)، صحيح مسلم/الإيمان ٥٨ (١٢٧)، سنن الترمذي/الطلاق ٨ (١١٨٣)، سنن النسائي/الطلاق ٢٢ (٣٤٠٤)، (٣٤٦٥)، سنن ابن ماجه/الطلاق ١٤ (٢٠٤٠)، (تحفة الأشراف: ١٢٨٩٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٦٣، ٢٦٨، ٤٢٥، ٤٧٤، ٤٨١، ٤٩١) (صحيح)

اوتصورات زما امت ته معاف کړي دي کوم چه په زړه کښې تيريږي ترڅوچه نې په ژبه وئيلي نه وي اوعمل ئې ورباندې نه وي کړې.

والحديث اخرجه ايضا باقي الستة، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. (كذا في المنهل)

باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي

باب: د سړي خپلې ښځې ته خورونيل څنګه دی؟

[۲۲۱۰](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ الْمَعْنَى، كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُخْتُكَ هِيَ"، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.

ترجمه: دابوتميمه هجيمي نه روايت دي يوکس خپلې ښځې ته اووئيل اې خوري نبی ﷺ داخبره بده وګڼړله اوددا سې الفاظو وئيلونه ئې منع اوفرمائيله.

توضيح الحديث

(اختية) تصغير دي د (احت) رسول الله ﷺ خپلې ښځې ته د خور وئيلو نه منع کړې ده ځکه چه قرابت اخوة محرم دي لهذا خپلې ښځې ته داسې وئيلو کښې مظنه تحريم يعنی د حرامو الی ګمان دي، هم داوجه ده چه دبعض علماء کرامو په نزد په نده باندې ظهار واقع کيږی

مسئله فقهيه:

اصل کښې په دې کښې تفصيل دي، که يو سړي خپلې ښځې ته داسې اوائی چه انت کاختی نو په دې کښې خو صورتونه دی، که د هغه دا وينا د ظهار په نيت ده نو بيا خو به د اکثرو په نزد ظهار واقع شی، او که د کرامت په نيت اوائی نو په دې کښې هيڅ ضرر نشته صرف د احتياط خلاف ده او که څه نيت ئې نه وی نو په دې کښې اختلاف دي، د اکثر علماء کرامو په نزد خو په دې کښې هيڅ ضرر نشته، او امام ابويوسف رحمه الله فرمائی چه د هغه داسې وئيل تحريم دي او د امام محمد رحمه الله په نزد ظهار دي (منهل عن الخطابی)(۲)

[۲۲۱۱](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَنَهَاهُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۹۹، ۱۸۸٤٦) (ضعيف)

(۲) وفي البدائع ۲۳۱/۳: ولو قال لها انت علي كامي او مثل امي يرجع الي نيته، فان نوي به الظهار كان مظاهرا، وان نوي به الكرامة كان كرامة، وان نوي به الطلاق كان طلاقا، وان نوي به اليمين كان ايلاء لان اللفظ يحتمل كل ذلك اذ هو تشبية المراءة بالام فيحتمل التشبيه في الكرامة والمنزلة، ويحتمل التشبيه في الحرمة الي ان قال: وان لم يكن له نية لا يكون ظهارا عند ابي حنيفة وهو قول ابي يوسف، الا ان: عند ابي حنيفة لا يكون شيئا وعند ابي يوسف يكون التحريم اليمين، وعند محمد يكون ظهارا. اهـ د بدائع د دي عبارت تعلق اګر چه د (ام) سره دي خو په باب ظهار کښې د ام او اخت دواړو حکم يو شان دي

(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۹۹، ۱۸۸٤٦) (ضعيف)

ترجمه: ابوتميمه دخپل قوم ديوکس نه روايت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ نه ئې اوريدلي وو اونبی ﷺ ديوکس نه واوريدل چه خپلې ښځې ته ئې اووئيل اې خوري نونبی ﷺ هغه لره منع کړو، امام ابوداود فرمائی داروايت عبدالعزيز بن مختار دخالد نه اوهغه دابوعثمان نه هغه دابوتميمه نه هغه دنبی ﷺ نه مرسلاً بيان کړې دي همدارنګې شعبه دخالد نه اوهغه ديوکس نه هغه دابوتميمه نه هغه دنبی ﷺ نه نقل کړې وو.

تشريح: عن ابی تميمة عن رجل من قومه انه سمع النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اولني سند مرسل وو، ابو تميمه طريق بن مجالد تابعی دي، او دا دويم روايت مسند دي، د ﴿رجل مبهم﴾ نه مراد ابو جری دي کما قال الحافظ فی التقريب فی باب المبهمات، ونقله عنه فی البلد.

قوله: قال ابوداود : ورواه عبدالعزيز بن المختار عن خالد الخ :

مصنف دا روايت په څلور طرق سره ذکر کړې دي(۱) طريق حماد عن خالد(۲) طريق عبدالسلام عن خالد(۳) عبدالعزيز عن خالد(۴) شعبه عن خالد، په دي څلورو واړو کښې صرف طريق عبدالسلام مسند متصل دي باقی دري واړه مرسل دی، په ﴿قال ابوداود﴾ سره د مصنف غرض د طريق مرسل ترجيح ده، ورسره دلته مصنف د يو بل اختلاف طرف ته هم اشاره کوی، هغه دا چه د حماد او عبدالسلام روايت کښې خالد او ابو تميمه ترمينځه هيڅ قسم واسطه نشته، په خلاف د طريقين اخيرين چه په دې کښې د خالد او ابو تميمه ترمينځه د يوې واسطې زيادت دي، يو د ابو عثمان او دويم د رجل مبهم، کيدې شی چه د دي رجل مبهم نه مراد ابو عثمان وی، حاصل دا دي چه د دي حديث په سند کښې دوه اختلافه شو يو د ارسال او اسناد او دويم د واسطې او عدم واسطې، حضرت په بذل کښې په دي طرق مختلفه کښې تطبيق او عدم تعارض ليکلی دي.

[۲۲۱۲] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا: ثِنْتَانِ فِي ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى، قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ سورة الصافات آية ۸۹، وَقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا سورة الأنبياء آية ۶۳، وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ فِي أَرْضٍ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَأَتَى الْجَبَّارُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ نَزَلَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِيَ أَحْسَنُ النَّاسِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا أُخْتِي، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهَا، قَالَ: إِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَلْبَأْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، وَإِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّكِ أُخْتِي فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَلَا تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ.

ترجمه: ابوهريره دنبی ﷺ نه روايت بيانوي چه فرمائيلی ئې وو ويلی ابراهيم ﷺ چرته دروغ نه وو وئيلی مګردری پيری دوه ځل هغه دالله تعالی دپاره اني سقيم وئيلی وو او په دويم ځل (بل فعله کبيرهم) ئې وئيلی وو او يوځل هغه ديوظالم بادشاه ملك ته تلی وو (هغه ظالم بادشاه به دخلقونه بښځې په زوره اخستلې) ابراهيم ﷺ يوځائې ته راغې اوهغه ظالم

(۱): تقدم به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۴۵۳۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/أحاديث الأنبياء ۸ (۳۳۵۷)، والنكاح ۱۲ (۵۰۱۲)، صحيح مسلم/الفضائل ۴۱ (۲۳۷۱)، سنن الترمذي/تفسير سورة الأنبياء (۳۱۶۵)، مسند احمد (۴۰۳/۲) (صحيح)

بادشاه هم راغې خلقو ورته اووئيل چه دلته يوکس راغلي دي اوډيره ښائسته ښځه ئې ده، چنانچه دي ظالم بادشاه دابراهيم عليه السلام په طلب کولوپسې خپل يوکس اوليږلو ابراهيم عليه السلام چه بادشاه ته ورغې نووئې وئيل چه هغه زما خورده ګله چه ابراهيم عليه السلام واپس راغې نوخپلې بې بې ته ئې ووئيل بادشاه رانه ستا په باره کښې تپوس اوکړو ما ورته اووئيل چه خور مې ده اونن ورځ زما اوستانه علاوه په دنياکښې ځوک بل مسلمان موجود نه دي نوپه دي وجه باندې ته زما خورکيږي نو په دي وجه باندې ته مادديز ظالم بادشاه په مخکښې دروغژن مه ګڼره. امام ابوداود فرمائی همدارنګې شعيب بن أبی حمزه دابوالزناد نه اوهغه اعرج نه هغه دابوهريره نه دا روايت مرفوعا بيان کړې دي.

شرح حديث:

دا حديث مشهور دي، د ابوداود نه علاوه په صحيحين او مسند احمد کښې هم دي، او په ترمذی کښې مختصرا دي. رسول الله ﷺ فرمائی چه د سيدنا ابراهيم عليه السلام نه په قول عمر کښې صرف درې کرته د کذب صدور شوي دي چه په هغې کښې دوه خالص د الله پاک دپاره وو، يو د هغه قول ﴿انی سقيم﴾ په آيت کريمه کښې داسې دی ﴿فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقيم﴾ چه د هغې حاصل دا دي چه د سيدنا ابراهيم قوم هغه په خپل څه مذهبی ميله کښې بوتلل غوښتل نو هغه د ستورو طرف ته کتلو سره اوفرمائيل ﴿ځکه چه د هغه قوم د علم نجوم قائل وو، چه زما طبيعت خو صحيح نه دي زه تاسو سره د تلو نه معذور يم، او کذب ثانی کوم چه په دې حديث کښې بيان کړي شوي دي هغه د هغوی قول دي ﴿بل فعله کبيرهم هذا﴾ آيت کريمه داسې دي ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۝ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝﴾ شوې داسې وه چه کله د هغه قوم دي خپلې ميلې ته لاړو چه کوم ته هغوی سيدنا ابراهيم عليه السلام بوتلل غوښتل، سيدنا ابراهيم عليه السلام د هغوی د تلو نه روستو د هغوی چه کوم واړه واړه بتان وو هغه ئې په يو تبر باندې مات کړل او هغه ئې د لوئې بت په غاړه کښې زوړند کړو، هم د دې خبرې طرف ته اشاره کولو دپاره چه دا عمل د دې لوئې بت دي، پس اوس د هغوی قوم واپس راغلو نو په دي منظر کتلو سره پريشانه شو او په دې تلاش کښې اولګيدل چه دا د چا حرکت دي تردي چه د ابراهيم عليه السلام نه هم تپوس اوکړې شو چه دا کار تاسو کړي دي؟ هغوی ورته جواب ورکړو چه دا هر څه خو د دې مشر حرکت معلوميږی لهذا تاسو هم د دې ﴿اصنام صغار﴾ نه تپوس اوکړئ که دوی جواب درکولې شی، د دريم کذب بيان وراندې راروان دي.

په دې روايت کښې دا فرمائيلې شوي دی ﴿لثنتان فی ذات الله﴾ يعنی صرف د دوه په باره کښې وئيلې شی چه په دې کښې دوه کذب د الله پاک دپاره وو، حال دا چه دريم کذب هم د الله پاک دپاره وو، حافظ فرمائی چه د دوه تخصيص په دې وجه دي چه اګر چه قصه ساره هم د الله پاک د ذات دپاره وه، لکن تضمنت حظا لنفسه ونفعا له. يعنی په دې قصه کښې چونکه فی الجمله حظ نفس هم وو يعنی خپله ذاتی فائده، په خلاف د رومبو دواړو چه په

هغې کښې د حظ نفس شائبه نه وه، هم دا وجه ده چه په بعض روایاتو کښې راغلې دی ﴿الا ثلاث کذبات کل ذلک فی ذات الله تعالی﴾، او د ترمذی په روایت کښې دی ﴿ما منها کذبة الا ما حل بها عن دین الله تعالی﴾ یعنی په دې کذبات کښې یو کذب هم داسې نه وو کوم چه هغه حیله او ذریعه نه وی جوړه کړې د الله پاک د دین د حفاظت دپاره.

د کذب اطلاق په نبی باندې

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه په دې حدیث شریف کښې د ابراهیم علیه السلام په حق کښې د کذب اطلاق کړې شوې دې چه په هغې باندې دا اشکال ظاهر دې [1] خو ټول شارحین په دې خبره باندې متفق دی چه په دې حدیث شریف کښې د کذب نه مراد کذب حقیقی نه دې ځکه چه هغه خو معصیت او حرام دې، هغه د الله پاک دپاره نه شی کیدې بلکه د دې نه مراد معاریض او توریه ده او په توریه کښې صورت کذب موندلې شی. ای من حیث السامع لا من حیث المتکلم. او د توریه مطلب دا وی چه د یو کلام دوه معنی وی یو ظاهری او بله باطنی، یا داسې اوایئ چه یو متبادر او بله غیر متبادر. د متکلم مراد خو غیر متبادر معنی وی او د سامع په ذهن کښې معنی متبادر وی کوم چه د واقع خلاف دی، او غیر متبادر معنی د واقعې مطابق وی، کوم چه متکلم مراد کړې دې، پس دلته که کذب واقع شوې وی نو هغه د سامع په لحاظ سره شوې دې نه د متکلم، لهذا د دې توجیه په وجه باندې نظر سقیم چه هغه غیر متبادر معنی کومه چه ابراهیم علیه السلام مراد کړې ده هغه مختلف کیدې شی، یا داسې اوئیلې شی چه هغه د سقیم نه مراد ﴿سقیم الحجة فی خروج مهم﴾ اخستلې وی [2]، او دا هم وئیلې شوې دی چه په دې ورځو کښې سیدنا ابراهیم علیه السلام په حمی نوبتی کښې اخته وو خو دا ورځ ئې د تبې نه وه بلکه د راحت وه، پس یو لحاظ سره دروغ شو او بل لحاظ سره نه، هم دغه شان په ﴿بل فعله کبیرهم﴾ کښې توریه خو په داسې طریقه ده چه د سیدنا ابراهیم علیه السلام مراد په ﴿بل فعله کبیرهم﴾ سره دا دې چه په موجوده صورت کښې چه کومه نقشه مخې ته ده هغه دا بیانوی چه دا کار د دې لوئې بت حرکت دې، او د هغه مراد دا نه وو چه واقعة هغه داسې اوکړل والله تعالی اعلم

وړاندې په حدیث کښې دریم کذب دا بیان کړې شوې دې چه یو ځل ابراهیم علیه السلام د یو جابر او ظالم بادشاه په دور کښې سفر کولو [3] په مینځ کښې په یو منزل باندې کوز شو

---

[1] په دې وجه باندې بعض خلقو د دې حدیث د صحت نه انکار کړې دې کوم چه سراسر غلط دې، ځکه چه دا حدیث په صحیحین کښې موجود دې، د هغې نه علاوه هم د حدیث په ډیرو معتبر او مستند کتابونو کښې په اسانید صحیحه سره مذکور دې، مولانا محمد ادریس کاندهلوی لیکی چه د دې حدیث په صحت کښې تر ننه پورې د حدیث یو امام هم کلام نه دې کړې او نه د کلام ګنجائش شته. (معارف القرآن)

[2] یعنی زما دپاره تاسو سره وتلو کښې د جواز ځه وجه نشته)

[3] دا بادشاه عمرو بن امرؤ القیس د مصر بادشاه وو، ابراهیم علیه السلام چه کله بابل او خپل قوم لره د بریخودلو سره د سفر اراده اوفرمائیله د حران کنعان (د فلسطین علاقه) ته راورسیدل نو په حران کښې د هغه واده د ساره رضی الله عنها سره اوشو. د هغه ځائې نه ئې مصر ته سفر اوکړو چه د هغه ځائې د بادشاه سره دا قصه پیښه شوه)

هغه سره په دې وخت کښې د هغه حريم سيده ساره رضی الله عنها وه، يو سړي لاړو او هغه جبار ته ئې خبر ورکړو چه دلته يو سړي داسې ديره شوي دي چه هغې سره يوه ښکلي زنانه ده، هغه جابر سړي په ښکلي زنانو باندې مټين وو په هغې باندې ئې قبضه کړې وه چه کله هغه ته خبر اوشو نو هغه ابراهيم عليه السلام ته خپل قاصد اولېږلو او هغه ئې راطلب کړو، د راغوښتلو نه پس بادشاه د ابراهيم عليه السلام نه د هغه زنانه متعلق تپوس اوکړو نو هغه اوفرمائيل ﴿ اختی ﴾، او د هغه ځائې نه واپس راتلو سره ئې سيده ساره رضی الله عنها ته اوفرمائيل چه هغه جبار زما نه ستا متعلق سوال کړې وو نو ما ورته دا جواب ورکړو چه هغه زما خور ده، او ته زما دينی لحاظ سره خور ئې، لهذا که ستا نه تپوس اوکړی نو ته هم دغه شان اوايه.

د دې حديث د ترجمة الباب سره مطابقت هم د دې جزء په لحاظ سره دې، لهذا د دې نه معلومه شوه چه خپلې ښځې ته بغير د څه ضرورت يا مصلحت نه خو ﴿يا اختی ﴾نه دې وئيل پکار کما مر فی الحديث السابق، خو که ضرورة يا مصلحة اوئيلې شی نو دا جدا خبره ده ﴿وانه ليس اليوم مسلم غيری وغيرک ﴾په دې باندې دا اشکال دې چه د سيده ساره نه علاوه په دې زمانه کښې د ابراهيم عليه السلام سره په ايمان راوړلو والا کښې سيدنا لوط عليه السلام هم وو کما قال الله تعالی ﴿ فامن له لوط ﴾د دې جواب دا ورکړې شوې دي چه په دې علاقه کښې چرته چه دا واقعه پيښه شوې وه بل ځوک مومن نه وو، اگر چه لوط عليه السلام وو خو هغه بل ځائې کښې وو.

شارحينو ليکلې دی چه د دې بادشاه عادت دا وو چه د خاوند والا ښځې ته به ئې تعرض کولو هم په دې وجه ابراهيم عليه السلام هغه پوهه کړه چه ته هغه ته داسې مه وايه چه زه د هغه ښځه يم بلکه وايه چه زه ئې خور يم

﴿وساق الحديث ﴾ مصنف فرمائی چه زما استاذ خو واقعه د اخره پورې بيان کړې وه خو زه وړاندې اختصار کوم، حضرت په بذل المجهود کښې فرمائی چه توله قصه په صحيح بخاری کښې ده چه په هغې کښې دا دی چه بيا هغه جبار بادشاه سيده ساره خپل محل ته طلب کړه چه کله هغه هلته اورسيده نو هغه ورته لاس ور واچولو خو فورا ئې لاس شل شو، بادشاه پوهه شو چه دا د هغې په بد دعا سره داسې اوشو هغه سيده ساره رضی الله عنها ته اووې چه زما ديباره دعا اوکړه زه به تاته ضرر نه درکوم، هغې الله پاک نه دعا اوکړه او د هغه لاس روغ شو، خو بيا ئې دوباره د هغې طرف ته لاس ور اوږد کړو، د هغه لاس دوباره شل شو، او بيا هم دغه شان د هغې په دعا سره صحيح شو، بيا هغې خپل دربان راطلب کړو او وې وئيل چه دا تا ماته ځوک راوستلی دی؟ هغه انسان نه معلوميږی کيدی شی چه ځوک جن وی، او بيا ئې د سيده ساره رضی الله عنها په خدمت کښې يوه وينځه سيده هاجر رضی الله عنها هبه کړه او شغوی ئې رخصت کړل

والحديث اخرجه ايضا احمد والشيخان، وكذا الترمذی مختصرا، قاله فی المنهل

بَابٌ فِي الظِّهَارِ

بابد ظهارییان

ظهار د اهل جاهلیت والا د طلاق نه دی، د اهل جاهلیت په نزد خو ظهار سبب تحریم وو، الله پاک په اسلام کښې نفس ظهار خو باقی اوساتلو خو د هغې په حکم کښې ئې تغیر اوکړو، د تحریم مؤبد نه د تحریم مؤقت طرف ته، یعنی الی اداء الکفارة، د کفاره د ادا کولو نه پس هغه زنانه د مخکښې په شان حلالیږی، په اسلام کښې د ټولو نه وړاندې چه کوم ظهار واقع شوې دې هغه د اوس بن الصامت ظهار دې، کوم چه د باب په دویم حدیث کښې مذکور دې.

د ظهار سره متعلق مباحث اربعه :

دلته څلور بحثونه دی، حقیقت ظهار او په دې کښې اختلاف علماء، دویم حکم ظهار، دریم که قبل التکفیر جماع اوکړه نو د دې څه حکم دې، څلورم توقیت فی الظهار صحیح دې یا نه دې.

بحث اول :

د ظهار تعریف زمونږ په "کنز الدقائق" کښې داسې لیکلې شوې دې : تشبیه المحللة بالمحرمة علی التابید... یعنی خاوند خپلې ښځې ته د داسې څیز سره تشبیه ورکول کوم چه په هغه باندې د همیشه دپاره حرام وی، تشبیه که د ذات سره وی، یا د یو داسې جزء سره وی د کوم نه چه په صبا سره تعبیر کولې شی. لکه ماسپخین مثلا.

د پورته ذکر شوی تعریف نه معلومه شوه چه د ظهار حقیقت تشبیه بالام کښې منحصر نه دې بلکه چه کومه زنانه هم په هغه باندې د همیشه دپاره حرام وی برابره خبره ده که هغه د حرمت رضاع د وجې نه وی یا د مصاهرت د وجې نه وی، هم دغه شان د امام مالک رحمه الله په نزد هم ظهار د تشبیه بالام سره خاص نه دې، امام شافعی او امام احمد نه دواړه روایتونه دی، د امام شافعی په قول قدیم کښې ﴿ام﴾ سره خاص دې او قول جدید کښې ﴿ام﴾ سره خاص نه دې.

بحث ثانی :

د ظهار حکم دا دې چه د دې وجې نه سړی د خپلې ښځې سره جماع حرامیږی تردې چه کفاره ادا کړی دواعی جماع مس او تقبیل وغیره هم حرام دی یا نه؟ په دې کښې اختلاف دې، د احنافو په نزد هغه هم حرامیږی هم دا مذهب د امام مالک رحمه الله دې، د شوافعو او حنابله په دې کښې دوه روایتونه دی، حرمت او عدم حرمت. (من الاوجز)

بحث ثالث :

دا دې چه که مظاهر قبل التکفیر جماع اوکړی نو په دې کښې اختلاف دې، د احنافو په نزد په هغه باندې توبه او استغفار دې، او دا چه د بیا دپاره دې قبل التکفیر جماع نه کوی، امام ترمذی په دې مسئله باندې مستقل باب ترلې دې، باب ما جاء فی المظاهر یواقع قبل ان

یکفر. په دې کښې هغه د اکثر علماء کرامو هم دا مسلک نقل فرمائیلې دې، د ائمه ثلاث مسلک هم دا لیکلې شوې دې، او د عبدالرحمن بن مهدی قول دا لیکلې شوې دې چه په دې صورت کښې د هغوی به نزد په هغه باندې دوه کفارې واجب دی، او په اوجز کښې د حسن بصری او نخعی نه دا نقل کړې دی چه د هغوی په نزد درې کفارې واجب دی، او د مغنی نه ثې نقل کړې دی چه د بعض علماء کرامو نه منقول دی چه په دې صورت کښې به کفاره مطلقاً ساقط شی لانه فات وقتها.

بحث رابع

یعنی ظهار موقت لکه چه په حدیث الباب کښې یعنی سلمه بن صخر په قصه کښې واقع دې، دا مسئله هم مختلف فیه ده د احنافو په نزد ظهار موقت صحیح دې او هم دا د امام احمد رائې ده، او د امام شافعی په دې کښې دوه اقوال دی. الاول یکون ظهارا والاخر لا یکون ظهارا. او د امام مالک رحمه الله په نزد به وخت لره اعتبار نه وی بلکه ظهار به مطلق شی.

(کما فی هامش البذل عن الاوجز)

[۲۲۱۳] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ ابْنِ عُلْقَمَةَ بْنِ عَيَّاشٍ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَيَاضِيُّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنِ امْرَأَتِي شَيْئًا يَتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ، وَقُلْتُ: امْشُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: لَا وَاللَّهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ"، قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ، وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ، فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: "حَرِّرْ رَقَبَةً"، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ، قَالَ: "فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ، قَالَ: "فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا"، فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ أَمَرَنِي، أَوْ أَمَرَ لِي، بِصَدَقَتِكُمْ، زَادَ ابْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: بَيَاضَةُ بَطْنٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ.

ترجمه: دابن العلاء البیاضي نه روایت دي فرمائی چه زه یوداسي سړي وم چه ښځې به مې ډیرې خوښې وې زما هومره به ډبل چا نه وې خوښې (یعنی جماع به مې ډیره کوله) کله چه درمضان میاشت راغله نوزما سره دا اندیښنه پیدا شوه چه چرې داسې و نه شی چه په رمضان کښې دخپلې ښځې سره دورځې کوروالي ونکړم نوبد قسمتئ زه ترسحره پرې نه خودو اودرمضان تراخره پورې مې ظهارو کړوبوه شپه هغه ښځه زماپه خوا کښې تیریدله

[1]: سنن الترمذي/الطلاق ۲۰ (۱۱۹۸)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۲۵ (۲۰۶۲)، (تحفة الأشراف: ۴۵۵۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۳۷، ۵/۴۳۶)، سنن الدارمي/الطلاق ۹ (۲۳۱۹) (حسن صحیح) (ملاحظه هو الارواء: ۲۰۹۱) ویأتي هذا الحدیث برقم (۲۲۱۳)

اوزه مشغول وم اچانك دهغي جسم بربندشو اوزمانه صبراونشواوصحبت مې ورسره وکړو. کله چه سحر شو نوزه خپل قوم ته ورغلم اودغه خلقوته مې پوره واقعه بیان کړه او ورته مې اووئیل چه تاسو زماسره نبی علیه السلام ته لاړ شئ هغوی اووئیل په الله قسم مونږ درسره نه خونوزه یواځي دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شوم او پوره واقعه مې ورته بیان کړه نبی علیه السلام ښپوس اوکړو اې ابوسلمه تا واقعي دا کار کړې دې؟ ماعرض اوکړو هو. دا کار مې کړې دې. نبی علیه السلام ددې خبري دوباره تپوس اوکړو نوماورته اووئیل دالله تعالی په حکم باندې صابر یم اوس چه دالله تعالی څه حکم وي هغه صادر کړه نبی علیه السلام اوفرمائیل یرغلام آزاد کړه ماعرض اوکړو دالله په ذات مې دي قسم وي چاچه ته په حقه رالیږلې وي زه ددې خپل څټ نه علاوه دبل هیڅ شي مالك نه یم او په خپل څټ مې لاس کیخودونبی علیه السلام اوفرمائیل بیا دوه میاشتې مسلسل روژې اونیسه ماعرض اوکړو په ما باندې دا پریشاني د یوې روژې په وجه راغلې ده شپیته خو درکنار، نبی علیه السلام اوفرمائیل شپیته صاع کجورې مسکینانونه په صدقه کښې ورکړه ماعرض اوکړو په هغه ذات مې دي قسم وي چاچه په حق سره ته پد رسالت رالیږلې یې مونږ دواړه ښځه خاوند شپه په نهره تیره وو زمونږ سره دخوراك دپاره څه موجود نه وي چه وئې خوري نبی علیه السلام اوفرمائیل دبنې زریق قبیلې صدقه کونکوته ورشه هغوی به درته کجورې درکړي ته په هغې کښې شپیته صاع غریبانوته ورکړه اوباقی کجورې ستا اوستادښځې شوي چنانچه زه خپل قوم ته واپس راغلم او ورته مې اووئیل ستاسو سره مې بده مشوره او تنګوالې اومونډو اودنبی علیه السلام سره مې توسع اونیکه مشوره اومونډله اونبی علیه السلام زما دپاره دصدقې حکم اوکړو. ابن العلاء دا اضافه کړې ده چه ابن ادریس وئیلي دي چه قبیله بیاضه دبنې زریق یوشاخ دي.

توضیح الحدیث

مصنف په دې باب کښې دوه احادیث ذکر فرمائیلي دی، اولاً د سلمه بن صخر البیاضی حدیث کوم ته چه سلمان بن صخر هم وئیلي شی، په دې حدیث کښې کفاره ظهار هم بالتفصیل مذکور دي کما هو مذکور فی القران. بیا ئې دویم نمبر کښې د اوس بن صامت حدیث ذکر اوفرمائیلو چا چه د خپلې ښځې خویله سره ظهار کړې وو او هم په دې قصه کښې د آیت ظهار نزول شوې وو په ظاهره کښې د قیاس تقاضه دا وه چه دا دویم حدیث مصنف اول ذکر کړې وې. زما په خیال نې د دې برعکس په دې وجه اوکړل چه په دې اول حدیث کښې کفاره ظهار کښې مذکور دي کوم چه حکم ظهار دي، او معرفت حکم اهم او مقصود دي، په دې وجه مصنف هغه مقدم کړې دي.

مضمون حدیث:

مضمون حدیث دا دي چه سلمه بن صخر وائی چه چونکه ما باندې به د جماع مواقع زیاتې راتلې چه دومره به کیدې شی په چا نه راتلې د قوت او شهوت د زیادت د وجې نه، نو کله چه به د رمضان میاشت شروع شوه نو زما د خان نه دا ویره پیدا شوه چه هسې نه د رمضان په میاشت کښې د خپلې ښځې سره داسې مشغول شم چه د هغې نه جدا نه شم تردې چه

صیام شی (دا ترجمه د (یتابع بی) دي چه د هغې معنی لزوم ده، لهذا ما د هغې نه د رمضان د خر پورې ظهار اوکړو. وړاندې د حدیث مضمون واضح دي.

د ظهار ظهار موقت یعنی وخت ئې مقرر شو، د دي حکم په ابتدائی مباحث کښې تیر شوي دي.

وړاندې دلته په حدیث الباب کښې د کفاره ظهار تفصیل مذکور دي یعنی (الاعتاق) یا (صوم ستین یوما یا اطعام ستین مسکینا) اعتاق رقبه د احنافو په نزد مطلق دي او د جمهورو په نزد په دي کښې د مومنه قید دي. بیا د اطعام ستین به مقدار کښې اختلاف دي. د احنافو په نزد مقدار طعام د هر یو مسکین دپاره د صدقة الفطر برابر دي. من التمر صاع لکل مسکین ومن البر نصف صاع، وعند الشافعي لکل مسکین ربع صاع من کل شئ فالمجموع خمسة عشر صاعا، وعند مالک نصف صاع من کل شئ. فالمجموع ثلاثون صاعا وعند الامام احمد من البر ربع صاع ومن غیره نصف صاع. د دي اختلاف وجه اختلاف روایات دي چه خپله دلته په سنن ابوداود کښې موجود دي.

والحدیث اخرجه ایضا احمد وابن ماجة والحاکم وقال هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، واخرجه البیهقي والترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح وصححه ابن خزیمة قاله في المنهل.

[۲۲۱۴] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: "اتَّقِي اللَّهَ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ"، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا سورة المجادلة آية، إِلَى الْفَرْضِ، فَقَالَ: "يُعْتِقُ رَقَبَةً"، قَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ: "فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: "فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: "قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ"، قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا: إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

ترجمه. دخویلة بنت مالک بن ثعلبه نه روایت دی فرمائی چه زما خاوند اوس بن الصامت زماسره ظهار وکړو او دشکایت کولو دپاره دنبی ﷺ به خدمت کښې حاضره شوم اونبی ﷺ زماسره زما خاوند په باره کښې به جګړه سو ونیل کې دالله نه ویریږه دتره خوي دي زه لاناسته وم چه د قرآن دا آیت («قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها») نازل شو نبی ﷺ اوفرمائیل هغه دي یوغلام آزاد کړي خویله اوونیل ددي طاقت نې نشته نبی ﷺ اوفرمائیل دوه میاشتې مسلسل روژې دي اونیسي خویله عرض اوکړو اې دالله رسوله هغه بودا اوکمزوري دي روژې هم نه شی نیولې نونبی ﷺ بیااوفرمائیل چه شپیته مسکینان دي ماره کړي خویله عرض اوکړو هیڅ ورسره نشته چه صدقه نې کړي، په دي وخت کښې

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۲۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۱۰۸۶) (حسن)

یوه بوجئ کجوري راغلي خویله عرض اوکړو ای دالله رسوله زه به ورته یوه بله بوجئ کجوري ورکړم نبی ﷺ اوفرمائیل نښه خبره دي اوکړه لاړه شه اودهغه دطرف نه نې شپیته مسکینانوته ورکړه اودتره خوي ته دې واپس شه، راوي وائی عرق په عربو کښې هغه بوجئ ته وئیلې شي په کومه کښې چه شپیته صاع کجوري راځي. امام ابوداود فرمائی چه دغه نسخې دخپل خاوند نه دتپوس کولوبغیر کفاره ادا کړه.

شرح حدیث:

دا هغه حدیث ثانی دې چه په هغې کښې د اوس بن الصامت ظهار مذکور دې چه د هغې نه پس د آیات ظهار نزول شوې دې د هغه د نسخې په نوم کښې اختلاف دې دلته په دې روایت کښې خو د هغې نوم خویله مذکور دې او وړاندې په بل طریق کښې ﴿ان جمیلة کانت تحت اوس بن الصامت ﴾راروان دې چه د هغې نه معلومیږی چه د هغې نوم جمیله دې، حافظ فرمائی ابو نعیم دې ته تصحیف وئیلې دې، حافظ فرمائی ﴿ولیس کما زعم ﴾څکه چه دا تسمیه په مسند احمد کښې په حدیث عائشه کښې هم واقع ده خو معروف خویله دې، پس کیدې شی چه جمیله ئې لقب وی.

په دې روایت کښې خویله خپله واقعه خپله بیانوی چه زما خاوند چه کله ما سره ظهار اوکړو نو زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوم د خپل خاوند د شکایت کولو دپاره، یعنی د هغه د بدو اخلاقو او د سخت طبیعت د شکایت دپاره، خو رسول الله ﷺ به ما سره د هغه په باره کښې بحث کولو او فرمائیل به ئې چه د الله پاک نه اویریږه، ستا خاوند ستا د تره خوئې دې، په دې روایت کښې وړاندې دا دی چه بیا د دې په باره کښې د قران کریم آیت نازل شو. د ابوداود په دې روایت کښې اختصار دې، د مجموعی روایاتو نه دا معلومیږی چه په شروع کښې خویله رسول الله ﷺ ته د خپل خاوند د بد اخلاقئ شکایت کولو، بیا چه کله رسول الله ﷺ ورته په جواب کښې اوفرمائیل چه ﴿انک حرمت علیه ﴾نو بیا هغه پریشانه شوه او په ژړا شوه او د خپل فقر وفاقه او یواځې والی گله ئې شروع کړه، او وې وئیل ﴿اشکو الی الله فاقتی ووحدتی ﴾، د دې نه پس بیا آیت ظهار نازل شو چه په هغې سره د هغوی مشکل حل شو، څکه چه په شروع کښې خو په ظهار تحریم مؤبد کیږی هم د دې په وجه باندې رسول الله ﷺ هغې ته فرمائیلې هم وو ﴿حرمت علیه ﴾ لکه چه په شروع کښې تیر شو چه په ظهار جاهلیت کښې په تحریم مؤبد یعنی همیشه وو، په اسلام کښې راتلو سره په دې کښې ترمیم یعنی بدلیدل کړې شوې دې.

﴿قال فاتی ساعتئذ بعرق من تمر قلت یا رسول الله فانی اعینه بعرق اخر قال قد احسنت ﴾ رسول الله ﷺ سیده خویله رضی الله عنها ته فرمائیلې وو چه ستا خاوند له پکار دی چه هغه د ظهار په کفاره کښې په شپیتو مسکینانو باندې خوراک اوکړی، په دې باندې هغه عرض اوکړو چه زما خاوند سره خو هیڅ هم نشته، وړاندې هغه فرمائی چه هم په دې وخت کښې د رسول الله ﷺ په خدمت کښې یو لوئې زنبیل د کهجورو راورسیدو، رسول الله ﷺ هغه زنبیل په کفاره کښې د ورکولو دپاره خوله ته ورکړو، هغه فرمائی چه ما عرض اوکړو چه په دې

کښې یو زنبیل نور شامل کړم، رسول الله ﷺ اوفرمائیل غوره خبره ده. او دا یوسه او په شپیتو مسکینانو باندې ئې اوخره، او خپل خاوند کوم چه سنا د تره خوئې دې هغه ته واپس شه.. (او په ارام اوسیږه).

والحدیث اخرجه البیهقی من طریق المصنف واخرجه مطولا قاله فی المنهل

﴿ قال : والعرق ستون صاعا ﴾دا مخکښې تیر شو چه په مقدار عرق کښې روایات مختلف دی، په دې روایت کښې ﴿ستون صاعا ﴾دې او د دې نه په وړاندې روایت کښې ﴿ثلاثین صاعا﴾ راروان دې کوم چه مصنف فرمائی ﴿وهذا اصح ﴾معلومه شوه چه دستین صاعا روایت صحیح نه دی، ځکه چه که هغه صحیح منو نو بیا په هغې کښې د عرق اخر د شاملولو څه حاجت باقی پاتې کیږی د طعام مقدار خو ستین صاعا نه زائد د چا په نزد هم نه دې د هغې نه په وړاندې روایت کښې راځی قال : یعنی بالعرق زنبیلا یاخذ خمسة عشر صاعا... دې ته د امام شافعی رحمه الله دلیل وئیلې شی، په مقدار طعام کښې د علماء کرامو اختلاف مخکښې تیر شوې دې

[۲۲۱۵](۱)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ.

ترجمه: محمدبن سلمه هم دابن اسحق نه ددې په شان روایت بیان کړې دې البته دااضافه ئې کړې ده چه عرق د یوې پیمانې نوم دې په کومه کښې چه دیرش صاع راځي امام ابوداود فرمائی داحدیث دیحی بن ادم حدیث نه زیات صحیح دې

[۲۲۱۶](۲)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: يَعْنِي بِالْعَرَقِ زِنْبِيلًا يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.

ترجمه: ابوسلمه بن عبدالرحمن وئیلی دی چه عرق دپنځلس صاعو والا یوه ټوکرۍ وي.

[۲۲۱۷](۳)حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ".

ترجمه: دسلیمان بن یسارنه هم داروایت نقل شوي دې فرمائی چه نبی علیه السلام ته کجورې راوړې شوي اوده ته ئې ورکړې تقریبا پنځلس صاع وي نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل داپه صدقه کښې ورکړه هغه ووئیل اې دالله رسوله ایاهغه غریبانوته ئې ورکړم کوم چه زما اوزمادکورنئ نه

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۲۵) (حسن)
(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۵۸۶) (صحیح)
(۳): انظر حدیث رقم (۲۲۱۳)، (تحفة الأشراف: ۱۸۷۹۰) (حسن)

زیات محتاج وي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل بیاخودا کجوري تاسو اوخورئ اوخپل کورنئ ته ئې دخوراک دپاره ورکړه.

تشریح: ﴿قال يا رسول الله اعلى الفقرمني ومن اهلي﴾ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه لار شئ دا صدقه کړئ، په دي باندي هغوی اوئیل چه آیا د خپل ځان نه په زیات محتاج ئې صدقه کړم، مطلب دا وو چه زه د تولو نه زیات فقیر او محتاج یم، رسول الله ﷺ اوفرمائیل بنه دا هم ته اوخوره، د دي مطلب دي دا وانخستلي شی چه د غریبئ او فقیرئ د وجې نه کفاره ساقط کیږي بلکه مطلب دا دي چه فی الحال ته دا خرچ کړه او کفاره به دي په ذمه باندي باقی وي. چه کله دي قدرت اوشی بیا ئې ادا کړه.

قوله: قال ابوداود : هذا انما كفرت عنه من غير ان تستامره: مصنف فرمائی چه د دي روایت د ظاهر نه معلومیږي چه خویله کفاره ظهار د خپل خاوند د طرف نه بغیر د خاوند د اطلاع نه ادا کړه، خو ظاهره ده چه هر کله د کفاري وجوب په خاوند پدي نو په هغي کښي کم از کم د هغه اجازت ضروری دي. بغیر د هغه نه به کفاره څنګه ادا کیږي، او دا د مصنف خپله رائي ده ګڼي شارحینو لیکلي دی چه د روایاتو نه معلومیږي چه د رسول الله ﷺ په مجلس کښي دي وخت کښي دواړه موجود وو لهذا د مصنف رائي تسلیم نه ده.

[۲۲۱۸](*) قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ وَزِيرٍ الْبَصْرِيِّ، قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكُمْ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أُسَيْدًا، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَدِيمُ الْمَوْتِ. وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، وَإِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أُسَيْدًا.

ترجمه: امام ابوداود فرمائی چه ما محمد بن الوزیر ته اووئیل چه بشر بن بکر اوزاعي دعطاء نه نقل کړی دی اوهغه د عباده بن صامت دورور اوس نه چه نبی ﷺ ورته په شپیته صاعو کښي پینځلس دمسکینانو دخوراک دپاره ورکړی، امام ابوداود فرمائی دعطاء ملاقات داوس سره ثابت نه دي ځکه چه اوس بدری دي دعطاء؟ دپیدائش نه مخکښي وفات شوي وو اواحدیث مرسل دي.

[۲۲۱۹](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ، فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ".

ترجمه: دهشام بن عروه نه روایت دي فرمائی چه جمیله ﷺ داوس بن صامت ﷺ په نکاح کښي وه او اوس یولیونې سړي وو چه کله به ئې لیونتوب زیات شو نوبه خپلې ښځې سره به ئې ظهار اوکړونوپه دي وجه باندي الله تعالی دظهار دکفاري حکم نازل کړو.

قوله: ﴿ان جميلة كانت تحت اوس بن الصامت وكان رجلا به لمم فكان اذا اشتد لممه ظاهر من امراته الخ﴾ : جمیله د اوس بن صامت په نکاح کښي وه او هغه داسي سړي وو چه په هغه کښي لمم

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٧٤٣) (صحيح)
(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٦٨٨٤) (صحيح)

وو چه کله به په دغه لمر کښې شدت پیدا شو نو هغه به د خپلې ښځې سره ظهار کولو.

شرح حدیث:

دلته د لمر په تفسیر کښې د شارحینو اختلاف دي، بعض د دې تفسیر په المام بالنساء سره کړې دي، یعنی شدة الحرص علی الجماع... خو په دې باندې اشکال دا دې چه هر کله د لمر معنی دا ده نو بیا د دې مقتضی خو ظهار نه ده، د ظهار ترتب خو په دې معنی باندې صحیح نه دي، یو قول دا دې چه د دې نه مراد جنون دي، په دې باندې اشکال دې چه د جنون حالت خو ظهار یا بل یو عمل کول چه هم وی معتبر نه دي، د دې جواب دا ورکړې شوې دې چه د هغه جنون مطلق نه وو بلکه کله کله به روغ وو او دا د ظهار واقعه د روغ والی په حالت کښې راپیښه شوې وه، او د شاه ولی الله صاحب رائې په دې کښې دا ده چه ﴿ان المراد باللمم سور الفکر الغضب فیما لا یغضب فیه الناس﴾ یعنی د طبیعت غصه او تیزی او د انجام نه بې خبر کیدل، هذا الاثر مرسل وقد اخرجه عن عائشة الحاکم وصححه البیهقی. قاله فی المنهل.

[۲۲۲۰](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.

ترجمه: عروه هم دام المومنین عائشة رضی الله عنها څخه ددې روایت په شان روایت بیان کړې دي.

[۲۲۲۱](*) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ"، قَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ، قَالَ: "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ".

ترجمه: دعکرمه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوسړي دخپلې ښځې سره ظهار وکړو اودظهار دکفاري دادا کولونه مخکښې ئې صحبت اوکړو اوددې نه پس دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو اوتولو واقعه ئې ورته بیان کړه نبی علیه السلام تپوس اوکړو تاداسې ولې کړي دي؟ هغه عرض اوکړو اې دالله رسوله ماپه سپوږمی کښې دهغې پښدو سپنوالي اولیدو نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل خان تري جداکړه ترڅوچه دي کفاره نه وي ورکړي.

[۲۲۲۲](*) حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَرَأَى بَرِيقَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ".

ترجمه: عکرمه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوسړي دخپلې ښځې سره ظهار وکړو اودهغې دپښدو سپنوالي ئې دسپوږمی په رنړاکښې اولیدو اوجماع ئې ورسره اوکړه بیا نبی علیه السلام ته ورغې نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل کفاره ادا کړه.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٦٨٨٤) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الطلاق ١٩ (١١٩٩)، سنن النسائي/الطلاق ٣٣ (٣٤٨٧)، سنن ابن ماجه/الطلاق ٢٦ (٢٠٦٥)، (تحفة الأشراف: ٦٠٣٦) (صحيح)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦٠٣٦) (صحيح)

[۲۲۲۳](...)حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ.

ترجمه: عکرمه دابن عباس رضی الله عنه نه ددې روایت په شان روایت بیان کړي دي اودساق لفظ ئې نه دي ذکرکړي.

[۲۲۲۴](...)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

ترجمه: عکرمه دابن عباس رضی الله عنه نه دسفیان روایت په شان روایت بیان کړي دي.

[۲۲۲۵](...)قَالَ أَبُو دَاوُد: وسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى يُحَدِّثُ بِهِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَنْ عِكْرِمَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: كَتَبَ إِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه: معتمروائی ماد حکم بن ابان نه واوریدل چه دا حدیث ئې بیانولو اودابن عباس رضی الله عنه ذکرئې ونکړو اوداسې ئې اووئیل عن عکرمه. امام ابوداود وائی حسین بن حریث ولیکل چه ماته فضل بن موسی خبر راکړو هغه دمعمر هغه دحکم بن امان او هغه دعکرمه او هغه دعبدالله بن عباس نه او هغه دنبی کریم صلی الله علیه وسلم ددې په شان روایت بیان کړي دي.

تشریح: ﴿کتب الی الحسین بن حریث قال﴾دا د سند شروع ده هم په دې وجه په بعض نسخو کښې لفظ ﴿کتب﴾په واضحه حروفو سره لیکلې شوي دي، ﴿حسین بن حریث﴾د مصنف استاذ دي، د کتاب النکاح په شروع کښې هم مصنف د هغه نه یو روایت بیان کړي دي هلته هم داسې دی، ﴿کتب الی﴾ممکنه ده چه مصنف د حسین بن حریث نه مخامخ په مخامخ روایت نه کوی بلکه په طریق د مکاتبت ئې د هغه نه روایات اخستلي وی

باب فِي الْخُلْعِ

د خلع داحکاموبیان

د خلع لغوی معنی ﴿النزعه والازالة﴾ده، د خلع استعمال چه کله په باب الطلاق کښې کیږی نو خاء ته ضمه ورکولې شی او کله چه په لباس وغیره کښې استعمالولې شی نو هلته خاء مفتوح وی، تفرقة بین حسی والمعنوی.

د خلع تعریف او د هغې حقیقت کښې د فقهاء کرامو اختلاف:

فی المنهل الخلع لغة النزع والازالة وشرعا ازالة ملک النکاح بدل بلفظ الخلع ونحوه کالمباراة والبیع والشراء... ابن قدامه فرمائی چه کله د یوې زنانه خپل خاوند خوښ نه وی د څه وجې نه د بد اخلاقئ، عدم تدین یا ضعف وغیره په وجه باندې او د هغې ویره وی د خاوند د حقوق ضائع کولو نو د هغه دپاره خلع بعوض جائز دي لقوله تعالی فان خفتم ان لا یقیما حدود الله فلا

۱: انظر حدیث رقم: ۲۲۲۱، (تحفة الأشراف: ۶۰۳۶) (صحیح)

۲: انظر حدیث رقم: ۲۲۲۱، (تحفة الأشراف: ۶۰۳۶) (صحیح)

۳: ؟انظر حدیث رقم: ۲۲۲۱، (تحفة الأشراف: ۶۰۳۶) (صحیح)

جناح عليهما فيما افتدت به، ولقصة حبيبة بنت سهل وهو حديث صحيح ثابت الاسناد رواه الائمة مالک واحمد وغيرهما ولرواية البخاري قصة امراءة ثابت بن قيس ﴾ بيا وراندي ليکي چه د حجاز او شام فقهاء هم د دي خبري قائل دي، زمونږ په علم کښې نه ده چه چا د دې مشروعيت انکار اوکړو سوا د بکر بن عبدالله المزني چه هغه دا جائز نه ګڼري، هغه دا وائي چه آيت خلع منسوخ دي په يو بل آيت سره يعنې د الله پاک قول ﴿وان اردتم استبدال زوج مکان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا الى اخر ما قال ﴾ واجاب عنه فارجع اليه ان شئت. په بذل المجهود کښې ليکلي دی چه د خلع په ماهيت کښې د علماء کرامو اختلاف دي د احنافو په نزد هغه طلاق دي او د امام شافعي دوه اقوال دي. يو قول د احنافو په شان او دويم قول دا چه هغه طلاق نه دي بلکه فسخ دي او د ثمره اختلاف به دا وی چه د خلع نه روستو که د هغه سره نکاح اوکړی نو صرف د دوه طلاقو اختيار به باقی وی زمونږ په نزد. او د امام شافعي رحمه الله په نزد به د دري طلاقو حق وی، پس زمونږ په نزد د خلع نه پس دوه طلاق ورکولو سره حرمت غليظه واقع کيږی، د هغوی په نزد په دوه سره نه بلکه دري سره کيږی. اه او په اوجز المسالک کښې دی چه خلع د احنافو او مالکيانو په نزد طلاق بائن دي، د امام شافعي او احمد نه دوه روايتونه دی، خو اصح د امام شافعي رحمه الله په نزد دا ده چه دا طلاق دي او د امام احمد رحمه الله مشهور مذهب دا دي چه دا فسخ ده. هم دغه شان يوه بله ثمره د اختلاف د خلع د طلاق يا فسخ نکاح کيدو کښې دا هم ده چه د جمهورو په نزد کوم چه د دي د طلاق کيدو قائل دی د هغوی په نزد به مختلعه عدة ثلاثة قرۇ دي، او کوم چه د فسخ قائل دی د هغوی په نزد حيضه واحده لکه چه د ابن عباس رضي الله عنه په حديث کښې وراندي راځي، خو د امام احمد رحمه الله په نزد باوجود د دې چه هغه د فسخ قائل دی مختلعه عدت د هغوی په نزد هم ﴿ثلاثة قرۇ ﴾دي، صرح به الحافظ فی الفتح، حافظ فرمائی چه د دې نه معلومه شوه چه د امام احمد رحمه الله په نزد فسخ او نقص عدت کښې تلازم نشته، يعنی دا ضروری نه ده چه فسخ د طلاق د عدت نه کم وی.

[۲۲۲۶]()حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

ترجمه: دثوبان رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام فرمانبلی دی. هره يوه زنانه چه دخپل خاوند نه دطلاقو مطالبه اوکړي بغير دضرورت نه نو په هغې باندې دجنت بوئی حرام دي".

توضيح الحديث

قوله: عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

کومه زنانه چه بغير د څه وجې نه د خپل خاوند نه د خلع مطالبه کوی په هغې باندې

[1]: سنن الترمذي/الطلاق ۱۱(۱۱۸۷)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۲۱ (۲۰۵۵)، (تحفة الأشراف: ۲۱۰۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۲۷۷، ۲۸۳)، سنن الدارمي/الطلاق ٦ (۲۳۱٦) (صحيح)

جنت حرام دي، او د ترمذي په روايت کښې داسې زنانو ته منافقه وئيلې شوې ده، ځکه چه د نکاح تقاضه محبت دي او خلع وی د نفرت په بنا، او د ترمذی په روايت کښې چه کوم د ثوبان رضی الله عنه نه مرفوعا روايت دي "المختلعات هن المنافقات" قال الترمذی، هذا حديث غريب من هذا الوجه، د دي نه پس بيا امام ترمذی د ابوداود والا روايت تخرج نه پس فرمائيل: وهذا حديث حسن، والحديث اخرجه ايضا ابن ماجة والترمذی وحسنه والبيهقی والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قاله في المنهل

[۲۲۲۷] (حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ هٰذِهِ؟" فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَالَ: "مَا شَأْنُكِ؟" قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هٰذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، وَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَذْكُرَ"، وَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: "خُذْ مِنْهَا"، فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ هِيَ فِي أَهْلِهَا.

ترجمه: د حبيبه بنت سهل انصاريه (څوک چه د ثابت بن قيس په نکاح کښې وه) نه روايت دي فرمائي چه يوه ورځ نبی عليه السلام په تياره کښې دکور نه اووتو او حبيبه بنت سهل ئې ددروازې سره اوليدله تپوس ئې اوکړو چه څوک ئې؟ هغې ووئيل حبيبه بنت سهل څه خبره ده؟ هغې عرض اوکړو چه ياخوبه زه نه يم يابه ثابت بن قيس نه وی يعنی زمونږ يوځای اوسيدل مشکل دی کله چه ثابت بن قيس راغی نو نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل دا زنا نه حبيبه بنت سهل ده الله تعالی ته څه منظور وو هغه ئې ماته بيان کړل حبيبه ووئيل ثابت بن قيس چه ماته څه راکړی دی هغه زما سره موجود دی نبی عليه السلام ثابت بن قيس ته ووئيل څه چه دی ورکړی هغه ورنه واخله چنانچه ثابت ورنه هغه ځيزونه واپس واخستل ددينه حبيبه دمور په کور کښې کيناسته (نکاح منسوخ شوه).

مضمون د حديث:

حبيبه بنت سهل رضی الله عنها د خپل زوج ثابت بن قيس رضی الله عنه نه د خلع واقعه خپله بيانوی چه يو خل زما خاوند زه ډيره اوهلم نو زه د سحر مانځه ته په تياره کښې د رسول الله عليه السلام په دروازه باندې کيناستلم (چه کله رسول الله عليه السلام د مونږ ديارته په دې دروازه باندې بهر تشريف راوړی نو خپله قصه به هغه ته بيانوم) پس چه کله رسول الله عليه السلام بهر تشريف راوړلو نو هغه تری تپوس اوکړو چه څوک ئې؟ هغه فرمائی چه ما عرض اوکړو چه حبيبه بنت سهل دي، د رسول الله عليه السلام په تپوسلو باندې ما عرض اوکړو چه (لا انا ولا ثابت بن قيس) چه زه د خپل خاوند ثابت بن قيس سره نه شم اوسيدې، بيا چه کله ثابت بن قيس رضی الله عنه د رسول الله عليه السلام مجلس ته حاضر شو نو رسول الله عليه السلام ورته اوفرمائيل چه دا ستا ښځه ده چه ستا نه شکايت

---

[1]: سنن النسائي للطلاق ٣٤ (٣٤٩٢)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٩٢)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك للطلاق ١١ (٣١)، مسند احمد (٤٣٤/٦)، سنن الدارمي للطلاق ٧ (٢٣١٧) (صحيح)

کوی او خلع کول غواړی، حبیبه فرمائی چه ما دا عرض هم اوکړو چه هغه ماته څه مهر راکړي دي هغه ما سره موجود دي، رسول الله ﷺ ثابت رضی الله عنه ته اوفرمائیل چه دي سره خلع اوکړه او څه چه ستا دي سره دی هغه تري واخله، ﴿وجلست فی اهلها﴾ پس هغه د هغې نه بدل خلع وصول کړو او د هغه ښخه په خپل کور کښې په ارام سره کیناسته، په منهل کښې لیکلي دی چه د انقضاء عدت نه روستو د هغې سره ابی بن کعب رضی الله عنه نکاح اوکړه. والحدیث اخرجه ایضا الائمة والنسائی والبیهقی وصححه خزیمة وابن حبان قاله فی المنهل. وړاندې په روایت کښې دی ﴿فانی اصدقتها حدیقتین وهما بیدها﴾ چه ما هغه ته په مهر کښې دوه باغونه ورکړی دی کوم چه هغې سره موجود دی.

تنبیه : د ابوداود په دې روایت کښې دا دي چه ثابت بن قیس د خپلې ښځې سره خلع کړې وه هغه حبیبه بنت سهل ده، په دې کښې دوه روایتونه دی، د نسائی په یو روایت کښې خو داسې دی او په یو روایت کښې په ځائې د حبیبه جمیله راغلې دي، پس بعض محدثینو خو دا اختلاف په اختلاف فی التسمیة (یعنی په نامه کښې اختلاف) باندې حمل کړې دي، او حافظ د ابن عبدلبر نه د هغه رائې دا نقل کړې ده چه ظاهره ده چه دا دوه قصې دی کومې چه د زنانو سره جدا جدا پیښې شوې وې ، حضرت سهارنپوری رحمه الله په بذل کښې فرمائی چه چونکه د ثابت بن قیس په طبعیت کښې شدت او سختی وه په دې وجه کیدې شی چه هغه د خپلو دوارو ښځو سره جدا جدا وخت کښې خلع کړې وی

فائده : د ابوداود د دې روایت نه معلومیږی چه سبب خلع په دې قصه کښې د هغه خاوند بد اخلاقی او مزاج سختی ده، او د ابن ماجه د روایت نه معلومیږی چه د دې ظاهری سبب د هغه بد شکله کیدل دی، پس د ابن ماجه په روایت کښې دی من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده کانت حبیبة بنت سهل عند ثابت بن قیس وکان رجلا دمیما فقالت والله لولا مخافة الله اذا دخل علی لبصقت فی وجهه... دي باره کښې نور مختلف روایات حضرت شیخ په اوجز المسالک کښې ذکر فرمائیلي دي. د بخاری په یو روایت کښې داسې دي هغه وائی ﴿ما اعتب علیه فی خلق ولا دین ولکنی اکره الکفر فی الاسلام، قال الحافظ ای لکنی اکره ان اقمت عنده ان اقع فیما یقتضی الکفر﴾[1]

[۲۲۲۸] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا "ثَابِتًا"، فَقَالَ: "لَعَلَّ" قَالَ: "فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ، وَهُمَا بِيَدِهَا"، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا"، فَفَعَلَ.

[۲۲۲۸] [1] ماته غصه نه خو د هغه په اخلاقو ده او نه د هغه په دین باندې بلکه خبره دا ده چه ماته د خپل کفر ویره ده په اسلام کښې یعنی د هغې سره په اوسیدو کښې ماته دا ویره ده چه په یو داسې فعل کښې اخته نه شم چه د هغې نه کفر لازم شی.

[2]: تفرد به ابو داود (تحفة الأشراف: ۱۷۹۰۳) (صحیح)

ترجمه: دام المومنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه حبیبه بنت سهل دثابت بن قیس بن شماس په نکاح کښی وه دومره ئی وهلی وه چه هډوکی ئی ورله مات کړی وو، نو دسحرنه پس دنبی علیه السلام په خدمت حاضره شوه او دخپل خاوندنه ئی ورته شکایت اوکړو نو نبی علیه السلام ثابت را اوغوښتو اوورته ئی اوفرمائیل ددی مال نه بعضی واخله او جدا شه ورنه ، ثابت عرض اوکړو ایا دا جائز دی ؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل هو هغه ووئیل چه دوه باغونه می ورته په مهر کښی ورکړی وو او هغه ورسره دی نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل هغه واخله او ددی نه جدا شه نو ده همدغسی اوکړل.

(۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرْسَلًا.

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی فرمائی چه دثابت بن قیس ښځی دخپل خاوند سره خلع کړی وه او نبی علیه السلام دهغی عدت یو حیض تیریدل مقرر کړل. امام ابوداود فرمائی چه دا روایت عبدالرزاق هم دمعمر نه او هغه دعمرو بن مسلم نه او هغه دعکرمه نه او هغه دنبی علیه السلام نه مرسل بیان کړی دی

[۲۲۳۰] (۲) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ".

ترجمه: نافع وائی چه ابن عمر رضی الله عنه به فرمائیل د مختلعی (چاچه خلع کړی وی) عدت یو حیض دی.

بَابٌ فِي الْمَمْلُوكَةِ تَعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

باب د آزادیا د غلام په نکاح کښې موجوده وینځې د آزادئ بیان

په دې ترجمة الباب کښې چه کومه مسئله مذکور ده د هغې نوم دې خیار عتق، او امام مالک په موطاء کښې باب قائم کړې دې. ﴿ما جاء فی الخیار﴾

په نکاح کښې د خیار قسمونه

او حضرت شیخ په اوجز کښې د زنانه د نکاح په باره کښې چه کوم خیار حاصل وی د هغې څو قسمونه لیکلې دی، یو ﴿لاجل العیب فی الزوج﴾، او یو خیار هغه دې کوم چه حره ته حاصل وی او د هغې خاوند په هغې باندې د وینځې سره نکاح اوکړی چه د هغې صرف امام مالک قائل دې، او یو قسم دې خیار البلوغ، یعنی خیار الزوجین بعد البلوغ، او یو خیار هغه دې کوم چه اوس نزدې تیر شو یعنی تخییر الطلاق، او یو خیار عتق کوم چه مصنف دلته بیانوی، مصنف په دې باب کښې قصه بریره ذکر فرمائیلې ده او چونکه د هغې د خاوند په باره کښې روایات مختلف دی چه هغه د عتق بریره په وخت د هغه نه مخکښې

---

(۱): سنن الترمذي/الطلاق ۱۰ (۱۱۸۵)، (تحفة الأشراف: ٦١٨٢) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٣٩٥) (صحيح)

ازاد شوي وو يا نه بلکه روستو شو، هم په دې بناء مصنف دلته په ترجمة الباب کښې ﴿وهي تحت حر او عبد﴾ فرمائيلي دی

په خيار عتق کښې اختلاف ائمه

د دې نه روستو څان پوهه کړه چه د خيار عتق مسئله د ائمه کرامو ترمينځه مختلف ده، د احنافو مسلک دا دې چه امة مزوجه که ازاد کړې شی نو د هغې د ازادیدو نه پس په هر حال کښې خيار حاصل وی برابره خبره ده که د هغې خاوند حر وی يا عبد وی چه د هغې دليل وړاندې راروان دې، او د ائمه ثلاث په نزد معتقه وينځې ته دا اختيار هغه وخت حاصل وی چه کله د هغې خاوند عبد وی او که ازاد وی نو بيا نه، د جمهورو په نزد د دې خيار علت کفاءت يعنی کفوه برابر نه دې چه هغه زناته اول وينځه وه اوس حره شوه. او عدم کفاءت هم په هغه صورت کښې موندلې شی چه کله د هغې خاوند عبد وو، او د احنافو په نزد د دې علت د ملک زيادت دې چه د دې وينځې خاوند ته اول صرف دوه طلاقه ورکولو اختيار وو هم د دې نه بينونت واقع کيږی او اوس د هغې د ازادیدو نه پس خاوند ته د دې طلاقه ورکولو اختيار کيږی نو شريعت د زنانه رعايت کولو سره اوئيل چه کيدې شی که هغه ته دا خبره ناخوښه وی خکه چه هغه ته دا اختيار ورکړو، د سابق خاوند په نکاح کښې د اوسيدو او نه اوسيدو، دا دليل خو نظری او عقلی دې.

عتق بريره کښې اختلافات روايات

او دليل نقلی د احنافو په نزد قصه بريره ده چه د هغه د ازادیدو نه روستو رسول الله ﷺ هغوی ته خيار بيع اختيار ورکړو او د هغې خاوند د احنافو په تحقيق کښې د عتق بريره په وخت حر يعنی اصيل وو او د شافعيه تحقيق دا دې چه د عتق بريره په وخت باندې د هغې خاوند عبد وو نه حر، په دې کښې شک نشته چه روايات په دې کښې دواړه قسمه دی، مصنف په دې باب کښې دوه روايتونه ذکر فرمائيلي دی يو د ابن عباس او دويم د عائشې ﷺ. د ابن عباس ﷺ مصنف په دوه طريق سره سره ذکر کړي دي، به دې دواړو کښې خو د زوج بريره ﷺ په باره کښې دا دی چه هغه عبد وو چه د هغه نوم مغيث دی، او د عائشې ﷺ په حديث کښې اختلاف دې د هغه د حديث په يو طريق کښې دا دی چه ﴿کان زوجها عبدا﴾ او په بل کښې دی ﴿کان حرا﴾

ابن الهام فرمائی چه په حديث عائشه ﷺ کښې راجع هغه دي چه په هغې کښې دی ﴿انه کان حرا﴾ خکه چه دا روايت د عائشې ﷺ نه روايت کونکی دری کسان دی، اسود، عروه، ابن القاسم، د اسود روايت خو صرف دا دې چه ﴿انه کان حرا﴾، او د عروه نه دوه روايتونه دی کوم چه دواړه صحيح دی، ﴿احدهما انه کان حرا والاخری انه کان عبدا﴾ لهذا د تعارض د وجې نه د عروه روايت خو ساقط شو) او د ابن القاسم نه هم دوه روايتونه دی په يو کښې دی بالجزم انه کان حرا، او دويم روايت شک سره دي، لهذا د جزم والا روايت په مقابله کښې د شک والا روايت ساقط کيږی، اوس نتيجة دا ثابته شوه چه ﴿انه کان حرا﴾

(من الاوجز)

حضرت شیخ دا مضمون په اوجز کښې د ابن الهمام نه نقل کولو نه پس لیکی وهکذا حکی الشیخ فی البذل عن ابن القیم عن عائشة، د دې نه پس په اوجز کښې په دې باندې مزید کلام دی د علامه عینی وغیره نه.

[۲۲۳۱] (۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُغِيثًا كَانَ عَبْدًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا بَرِيرَةُ، اتَّقِي اللَّهَ، فَإِنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ". فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: "لَا، إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ". فَكَانَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: "أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَبُغْضِهَا إِيَّاهُ".

ترجمه: دابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه مغیث (بریری خاوند) یو غلام وو عرض ئی اوکړو ای دالله رسوله بریری ته می سفارش اوکړه . نبی علیه السلام اوفرمائیل ای بریری دالله نه ویره اوکړه داځو ستا خاوند دی او ستا دبچو پلار دي بریری عرض اوکړو ای دالله رسوله ایا ته پدی باندی حکم کوی؟نبی علیه السلام اوفرمائیل نه بلکه زه سفارش کوم او مغیث او ځکی په مخ باندی رابهیدلی نبی علیه السلام عباس رضی الله عنه ته اوفرمائیل دمغیث محبت ته دی خیال دی دبریری سره او دبریری بغض ته دده سره چه دتعجب قابل دی؟

﴿ عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان مغیثا کان عبدا فقال یا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشفع لی الیها ﴾

مضمون حدیث:

د سیده بریره رضی الله عنها خاوند سیدنا مغیث رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض اوکړو چه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کښې بریره ته سفارش اوکړئ، په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بریره پوهه کړه، په دې باندې هغې عرض اوکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاسو چه ماته ځه وایئ دا ستا حکم دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل نه سفارش دي، مطلب دا وو چه که حکم وی نو بیا خو ئې پوره کول ضروری دی، او که صرف د سفارش درجه ده نو بیا ماته اختیار دي.

وړاندې په روایت کښې د مغیث د بې قراریٔ حال مذکور دي چه هغه به د بریره په جدایئ کښې ژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په لیدو باندې عباس رضی الله عنه ته اوفرمائیل: الا تعجب من حب مغیث بریرة وبغضها ایاه... ایا ته نه گوري چه د مغیث خو د بریره سره دومره محبت دي او د بریره ترې ځومره نفرت دي.

والحدیث اخرجه نحوه البخاری وابن ماجه والترمذی (المنیش)

[۲۲۳۲] (۲) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا، فَخَيَّرَهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ".

ترجمه: دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دبریری خاوند یو تور غلام وو مغیث نوم

(۱): صحيح البخاري/الطلاق ۱۵ (۵۲۸۲)، ۱۶ (۵۲۸۳)، سنن النسائي/آداب القضاء ۲۷ (۵۴۱۹)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۲۹ (۲۰۷۵)، (تحفة الأشراف: ۶۰۴۸)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الرضاع ۷ (۱۱۵۴)، مسند احمد (۲۱۵/۱)، سنن الدارمي/الطلاق ۱۵ (۲۳۳۸) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الطلاق ۱۵ (۵۲۸۰)، (تحفة الأشراف: ۶۱۸۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۸۱/۱، ۳۶۱) (صحيح)

ئي وو نبی ﷺ بريرې ته اختيار ورکړي وو (يعنی ستا خوښه ده چه ورنه جدا کيږی او که ورسره اوسيږی) چنانچه بريره رضی الله عنها پريخودله او نبی ﷺ ورته دعدت تيرولو حکم اوکړو

[۲۲۳۳](۱)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ، قَالَتْ: "كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا".

ترجمه: عروه دخپل پلارنه هغه دعائشي رضی الله عنها نه دبريري په قصه کښي نقل کړی دی چه فرمائيل ئي دبريري خاوند يوغلام وونبی ﷺ بريري ته اختيار ورکړي وو (يعنی ستا خوښه ده چه تري جداکيږی اوکه ورسره اوسيږي) نو بريره رضی الله عنها اختيارقبول کړوپه خپل حق ،اوخاوند ئي خوښ نکړو،که چري ددي خاوند ازاد وي نونبی ﷺ به بريري ته اختيار نه وو ورکړي.

[۲۲۳٤](۲)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا".

ترجمه: دام المومنين عائشة رضی الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ بربري ته اختيار ورکړي وو (يعنی ستا خوښه ده چه تري جداکيږی اوکه ورسره اوسيږي اودهغي خاوند يو غلام وو.

باب مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا

دهغه خلقود قول بيان چه د بريري خاوند ازاد وو

اوګورئ مصنف د زوجه بريره په حر کيدو باندي مستقل باب قائم کوی، دا هم په ذهن کښي ساتئ چه په دي روايات مختلفه کښي يو روايت هم د احنافو د مسلک خلاف نه دي، ځکه چه دا ټول روايات په دي باندي خو متفق دی چه بريره ته د هغي د عتق نه پس خو اختيار ورکړي شوي وو هغه وخت د هغي خاوند څه وو، اوس د احنافو په نزد اختيار په هر حال کښي وی برابره خبره ده که هغه عبد وو يا حر، خو په دي رواياتو کښي به يو قسم روايات د جمهورو خلاف وی، چه په هغي کښي دا دی (کان حرا)او دا جدا خبره ده چه که (کان حرا)ثابتيږی نو د احنافو په حق کښي نوره هم مفيده خبره ده کما هو ظاهر

[۲۲۳۵](۳)حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ"، فَقَالَتْ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

---

(۱): صحيح مسلم/العتق ۲ (۱۵۰٤)، سنن الترمذي/الرضاع ۷ (۱۱۵٤)، والبيوع ۳۳ (۱۲۵٦)، والوصايا ۷۱ (۲۱۲٤)، والولاء ۱ (۲۱۲۵)، سنن النسائي/الزكاة ۹۹ (۲٦۱۵)، والطلاق ۲۹ (۳٤۷۷)، ۳۰ (۳٤۸۰)، ۳۱ (۳٤۸۳، ۳٤۸٤)، والبيوع ۷۸ (٤٦٤٦، ٤٦٤٧)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۲۹ (۲۰۷٤)، والأحكام ۳ (۲۳۲٤)، (تحفة الأشراف: ۱٦۷۷۰)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/العتق ۱۰ (۲۵۳٦)، والهبة ۷ (۲۵۸۷)، والنكاح ۱۸ (۵۰۹۷)، والطلاق ۱٤ (۵۲۷۹)، ۱۷ (۵۲۸٤)، والأطعمة ۳۱ (۵۰۳۰)، والأيمان ۸ (٦۷۱۷)، والفرائض ۲۲ (٦۷۵۱)، ۲۳ (٦۷۵٤)، موطا امام مالك/الطلاق ۱۰ (۲۵)، مسند احمد (٤٦٦، ۱۱۵، ۱۲۳، ۱۷۲، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۹۱، ۲۰۷)، سنن الدارمي/الطلاق ۱۵ (۲۳۳۷) (صحيح)

(۲): صحيح مسلم/ العتق ۲ (۱۵۰٤)، الزكاة ۵۲ (۱۰۷۵)، سنن النسائي/الكبري/ الفرائض (٦٤۰٦)، (تحفة الأشراف: ۱۷٤۹۰) (صحيح)

(۳): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۹۹۷) (صحيح)

ترجمه: دام المومنین عائشة رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دبریري خاوند ازاد وو کله چه دا ازادیدله اودي ته اختیار ورکړي شوي وو اووئي وئیل زما خوښه نه ده چه زه دي دده سره یم اګرچه ماته دومره دومره مال راکړي.

تشریح: عن الاسود عن عائشة رضی الله تعالی عنها ان زوج بریرة کان حرا حین اعتقت.

دا مخکښې تیر شو چه د اسود نه په ټولو روایاتو کښې د زوج بریره حر کیدل روایت شوي دی. وقد اخرج الحدیث البیهقی والترمذی، واخرجه النسائی مطولا (المنهل مختصرا)

باب حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

باب دي په بیان ددي کښې چه ښځې سره اختیار څومره پوري وی؟

یعنی خیار عتق کوم چه د عتق نه روستو وینزي ته حاصل وی هغه هغې ته تر کومې وی، په مسئله کښې فی الجمله اختلاف دي چه د هغې خلاصه دا ده چه د ائمه ثلاث په نزد دا خیار علی التراخی یعنی اختیار روسته کول دي تردي چه هغه قدرت ورکړی زوج لره په خپل نفس باندې (فان وطئها فلا خیار لها) او د امام شافعی رحمه الله په یو قول کښې دا خیار علی الفور دي، وعنه الی ثلاثة ایام، او عند الحنفیة معتقه ته دا خیار حاصل وی چه ترڅو پورې هغه د مجلس نه اوندریږی، یعنی په مجلس عتق کښې دننه دننه اوسیږی، د هغې نه روستو باقی نه پاتې کیږی مګر دا چه په مجلس کښې یو خیز د زنانه د طرف نه داسې بیا موندلې شی کوم چه په اعراض باندې دلالت کوی نو بیا سره د قیام مجلس به هم خیار باقی نه وی.

[۲۲۳۶](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهَا: "إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ".

ترجمه: د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه بریره آزاده شوه او د مغیث په نکاح کښې وه او مغیث په دغه وخت کښې د ابو احمد په خاندان کښې د یوکس غلام وو نبی علیه السلام ورته اختیار ورکړو او ورته ئې اووئیل که چرې نزدیکت ئې درته اوکړو نو اختیار دي ختم شو.

باب فِي الْمَمْلُوكَيْنِ يُعْتَقَانِ مَعًا هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

کله چه ښځه خاوند په یوځای آزادشی نو ښځې ته به اختیار وی اوکه نه؟

یعنی که زوجین دواړه مملوک وی او یوه ویښه ده او دویم غلام، که د هغوی مالک یوځائې ازاد کړي شی، نو ایا په دې صورت کښې خیار عتق حاصل وی؟ په تیر شوی باب کښې چه مونږ کومه ضابطه بیان کړې ده د هغې نه دا خبره فهم ته راځی چه عند الحنفیة خو به خیار حاصل وی او د ائمه ثلاث په نزد به حاصل نه وی، خو د امام احمد نه په دې صورت کښې دوه روایتونه نقل شوي دی، یو خو دا چه لا خیار لها وهو الاصح، والثانیة لها الخیار، قاله ابن قدامة. (تکملة المنهل)

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۱۸٤، ۱۹۲٦۰) (حسن)

[۲۲۳۷](حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٍ، قَالَ: فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ". قَالَ نَصْرٌ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

ترجمه: دقاسم نه روایت دي فرمائي چه ام المومنین عائشه رضی الله عنها د اراده اوکړه چه خپل غلام او وینځه آزاد کړي کوم چه پخپل میینځ کښي ښځه اوخاوند وو نبی علیه السلام نه ئې تپوس اوکړونونبی علیه السلام ورته اوفرمائیل چه اول خاوند آزاد کړه «ددي دپاره چه ښځي ته دنکاح د ماتولو اختیار حاصل نه شی» نصربن علی وئیلي دي چه دا روایت ماته ابوعلی الحنفي د عبیدالله نه بیان کړي دي.

شرح حدیث :

په دي حدیث کښي د ترجمة الباب والا صورت مذکور دي، سیده عائشه رضی الله عنها د دي دواړو د آزادولو اراده اوفرمائیله نو هغه د رسول الله علیه السلام نه تپوس اوکړو چه د اعتاق شروع د چا نه اوکړم؟ د غلام نه یا د وینځي نه؟ هغه اوفرمائیل د سړي نه ابتداء اوکړئ، احناف خو د دي مصلحت دا بیانوی ﴿ انما قدم الرجل لشرفه ﴾ او جمهور د خپل مسلک د وجي نه مصلحت دا بیانوی چه رسول الله علیه السلام د تقدیم رجل مشهور په دي وجه ورکړه چه د حره تحت العبد والا شکل بیا نه موندلي شی او نکاح قائم او باقی پاتي شی او زنانه ته خیار حاصل نه وی گیني د دي برعکس صورت کښي به زنانه ته خیار حاصل وی. دا مصلحت جمهورو د خپل مسلک د وجي نه او د هغې په رعایت او تائید کښي بیان کړي دي، زمونږ بعض استاذانو د دي جواب دا ورکړي دي چه که دا خبره وي څه چه تاسو وایئ یعنی د تقدیم مراة په صورت کښي زنانه ته خیار حاصل وي نو مونږ به وایو چه بیا به رسول الله علیه السلام د تقدیم رجل مشوره نه ورکوله ځکه چه په دي سره د زنانه حق ضائع کیږی، او رسول الله علیه السلام چاته داسې مشوره نه ورکوی چه په هغې سره د چا حق ضائع شی.

والحدیث اخرجه نحوه النسائي وابن ماجة (تکملة المنهل)

باب إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

باب په ښځه او خاوند کښي یوکس مسلمان شی ددي د حکم بیان

[۲۲۳۸](حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي فَرُدَّهَا عَلَيَّ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائي چه دنبی علیه السلام په زمانه کښي یوکس اسلام قبول کړو اونبی علیه السلام ته راغې اوددي نه پس دهغه ښځه مسلمانه شوه ده عرض اوکړو

---

[۱]: سنن النسائي/الطلاق ۲۸ (۳٤۷٦)، سنن ابن ماجه/العتق ۱۰ (۲۵۳۲)، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۳٤) (ضعیف)

[۲]: سنن الترمذي/النكاح ٤٢ (۱۱٤٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ٦٠ (۲۰۰۸)، (تحفة الأشراف: ٦۱۰۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۲۲، ۳۲۳) (ضعیف)

اې دالله رسوله زمابنځي زماسره يوځائي اسلام قبول کړي دي نبي ﷺ دهغه ښځه هم هغه ته ورکړه.

په تباين يعني چې جداجدا دارين کښې د جمهورو او احنافو مسلک:

که احد الزوجين اسلام راوړلو سره د دار الحرب نه دار الاسلام ته راشي نو په دې سره د احنافو په نزد دلته فرقت واقع کيږي، ځکه چه د احنافو په نزد تباين دارين موجب يعني جداوالي واجب کوي فرقت دې په خلاف د جمهورو چه د هغوی په نزد تباين موجب فرقت نه دي بلکه سبی الزوجين يا سبی احد الزوجين يعنی دواړه يا چې يو کس قيدی کړي شی موجب فرقت دې يعنی مسلمان د زوجين مشرکين نه دواړو لره يا په دواړو کښې يو لره قيد کړی نو په دې سره د هغوی په نزد نکاح فسخ کيږي سره فرقت يعنی جدا والي واقع کيږي.

د پورته حديث مضمون دا دې چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې د زوجين مشرکين نه سړي اسلام قبلولو سره د دار الحرب نه دار الاسلام ته راغلو بيا ځو ورځې پس د هغه ښځې هم اسلام قبول کړو او هلته لاړه، زوج رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه يا رسول الله ﷺ زما ښځي ما سره اسلام قبول کړي وو (خو په هجرت کولو کښې وړاندې روستو شو) رسول الله ﷺ د هغه ښځې لره هم د هغه طرف ته واپس کړو، يعنی نکاح ئې برقرار اوساتله.

توجيه الحديث على مسلک الحنفية:

دلته دا سوال کيدې شی چه په دې واقعه کښې تباين دارين اومونډلی شو خو د هغې باوجود په دواړو کښې فرقت نه واقع کيږي گويا حديث د احنافو خلاف شو، د دې جواب دا دې چه دلته تباين دارين صرف صورة اومونډلی شو، صورة او حکما نه دي مونډلی شوې، ځکه چه هر کله زنانه هم دخاوند سره اسلام قبول کړي وو نو اگر چه هغه ته مدينې منورې ته رسيدو کښې تاخير راغلې وو خو د اسلام د قبلولو نه پس هغه علی شرف الهجرة وو، د هجرت موقع ئې کتله پس دلته تباين دارين صورة خو شو خو حکما نه شو، او زمونږ په نزد تباين دارين هغه د جدايئ سبب دي کوم چه صورة او حکما دواړه وی. فلا اشکال.

والحديث اخرجه ايضا الترمذی (تکملة المنهل)

[۲۲۳۹]()حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضی الله عنه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ په زمانه کښې يوې ښځې اسلام قبول کړو اود يو مسلمان سره ئې نکاح اوکړله بيا ددې خاوند نبی ﷺ ته راغې اوعرض ئې اوکړوچه اې دالله رسوله ماهم اسلام قبول کړي وو اوهغې ته زما داسلام پته وه (يعنی ددې معلومات باوجود ئې دبل چاسره نکاح کړي ده) نونبی ﷺ ددويم خاوند نه ازاده کړه او اولنې خاوند ته ئې حواله کړه.

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۶۱۰۷)

تشریح: د دې نه روستو چه بل کوم حدیث راروان دي د هغې راوی هم ابن عباس دي د هغې مضمون هم تقریبا دا دي خو هلته د هجرت معامله برعکس ده، یعنی اسلام راوړلو سره زنانه مخکښې مدینې منورې ته راغله او د هغې خاوند روستو راورسیدو، او یو فرق دا هم دي هغه دا چه په اول روایت کښې خو د دې خبرې تصریح ده چه دواړوو په یوځائې اسلام قبول کړې وو او په دې دویم روایت کښې د یو ځائې اسلام قبلولو تصریح نشته، اوس یا خو به دا هم په معیت باندې محمول کړې شی، او که معیت او نه منلې شی نو بیا به دا حدیث د احنافو خلاف وی، خو د جمهورو د مسلک پیش نظر دي دا هم اونیلې شی چه د سړی اسلام د انقضاء عدت نه مخکښې وو ځکه چه انقضاء یعنی عدت پوره کیدو عدت قبل اسلام الاخر بالاجماع موجب فرقت دي.

باب إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

باب کله چه سړي د ښځې نه پس اسلام قبول کړی نو تر کومې پورې به ښځه هغه ته واپس کولې شی؟

د ترجمې حاصل دا دي چه په زوجین مشرکین که یو د بل نه مخکښې اسلام راوړی یعنی د دواړو په اسلام کښې فصل بیا موندلې شی نو اخر څو پورې به هغه زنانه لره دې سړی ته واپس کولې شی، یعنی ترڅو پورې به د هغه په نکاح کښې باقی وی؟ د دې مسئلې اجمالی جواب خو دا دي چه اسلام اخر قبل انقضاء العدة دي نو د دواړو ترمینځه به نکاح باقی وی، او که اسلام اخر بعد انقضاء العدة دي نو بیا نه.

[۲۲٤۰]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ: "بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ"، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: "بَعْدَ سَنَتَيْنِ".

ترجمه: عکرمه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت کوی اوهغه د نبی علیه السلام نه روایت کوی چه نبی علیه السلام خپله لور زینب رضی الله عنها ابوالعاص رضی الله عنه ته په اولنې نکاح باندې واپس کړه اوکومه نوې نکاح ئې ونکړه، محمدبن عمرو په خپل روایت کښې دا اضافه کړې ده چه شپږ کاله پس اوحسن بن علی رضی الله عنهما فرمائیلي دي چه دوه کاله پس.

شرح الحدیث:

د پورته ذکر شوی ترجمة الباب د لاندې مصنف د زینب رضی الله عنها د واپس کولو واقعه راوړې ده، د دې واقعې شرح دا ده چه د رسول الله علیه السلام مشره لور سیده زینب رضی الله عنها د سیدنا ابو العاص بن الربیع رضی الله عنه په نکاح کښې وه کوم چه د هغه وخته پورې غیر مسلم وو، او دا قصه قبل الهجرة ده، د اسلام په ابتداء کښې مسلمه تحت المشرک جائز وو، یعنی د مسلمانې زنانه واده د غیر مسلم سره جائز وو، هم په دې بنیاد باندې د سیده زینب واده هم د رسول الله علیه السلام

[۱]: سنن الترمذي/النكاح ٤٢ (١١٤٣)، سنن ابن ماجه/النكاح ٦٠ (٢٠٠٩)، (تحفة الأشراف: ٦٠٧٣)، وقد أخرجه: مسند أحمد (١/٢١٧، ٢٦١، ٣٥١) (صحيح)

د ابو العاص بن الربیع ﷺ سره کړي وو بیا د هغې نه روستو د رسول الله ﷺ او د صحابه کرامو د هجرت واقعه پیښه شوه، او بیا د هجرت په دویم کال د بدر غزوه پیښه شوه، د بدر د قیدیانو مسئله پیښه شوه چه هغوی سره څه معامله اوکړې شی، د مشورې نه روستو فیصله اوشوه لکه چه مشهور او معروف دی چه د هر یو نه فدیه واخستلې شی او هغه پریخودلې شی. تولو قیدیانو د فدیه انتظام اوکړو. په دې قیدیانو کښې د رسول الله ﷺ زوم ابو العاص بن الربیع هم شامل وو، هغه په فدیه کښې د پیش کولو دپاره د خپلې زوجې محترمې زینب ﷺ امیل د مکې مکرمې نه راطلب کړو او هغه ئې د رسول الله ﷺ په خدمت کښې پیش کړو، دا امیل د سیده خدیجه ﷺ وو کوم چه هغې په جهیز کښې سیده زینب ﷺ ته ورکړې وو، رسول الله ﷺ چه کله هغه اولیدو نو ﴿فرق لها رقة شديدة﴾ په رسول الله ﷺ باندې سخت رقت راغلو، د سیده خدیجه ﷺ دور ورته رایاد شو نو د صحابه کرامو نه ئې د دې خبرې مشوره او اجازت اوغوښتلو چه که تاسو تول متفق یئ نو زه به دا امیل کوم چه په فدیه کښې پیش کوی دا به زه واپس کړم، صحابه کرامو ورته په خوشحالئ اجازت ورکړو، پس هغه دغه امیل ابو العاص ﷺ ته حواله کړو او هغه سره ئې دا معاهده اوشوه چه مکې ته رسیدو سره په زینب ﷺ لره د مدینې طرف ته لیږي، پس ابو العاص ﷺ دا وعده پوره کړه او مکې ته رسیدو سره ئې سیده زینب ﷺ د مدینې طرف ته اولیږله. (۱) د دې نه تقریبا شپږ کاله روستو ابو العاص ﷺ اسلام قبول کړو او هجرت کولو سره مدینې ته راغلو، نو اوس په دې حدیث الباب کښې په حدیث ابن عباس کښې دا دی چه رسول الله ﷺ زینب لره د ابو العاص طرف ته واپس کړو. ﴿بالنكاح الاول لم يحدث شيئا﴾ یعنی دوباره ئې نکاح اونکړه.

په احنافو باندې اشکال او د هغې جواب:

په دې قصه کښې په احنافو باندې دا اشکال راځی چه اوګورئ په دې واقعه کښې تباین دارین بیا موندلې شو او د هغې باوجود هم فرقت نه دې واقع شوې، زمونږ د طرف نه دا جواب کړې شوې دې چه دا حدیث نه صرف زمونږ بلکه ستاسو هم خلاف دې، ځکه چه زینب ﷺ د ابو العاص ﷺ طرف ته شپږ کاله پس واپس کړې شوه نو ایا د شپږو کالو په موده کښې انقضاء عدت نه وو شوې، حال دا چه دا مسئله ده چه اسلام احد الزوجین په صورت کښې که بل د انقضاء عدت نه پس اسلام قبول کړی نو بالاتفاق فرقت واقع کیږی، په دې وجه په دې حدیث ابن عباس باندې عمل نه زمونږ دپاره ممکن دي او نه ستاسو دپاره، لهذا د دې سلسلې چه کوم دویم حدیث دې کوم چه امام ترمذی روایت کړې دی من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رد ابنته زينب على ابى العاص

---

(۱) رسول الله ﷺ په یوه موقع باندې د هغه د دې وعدې پوره کولو تعریف فرمائیلې وو، هغه داسې چه یو ځل سیدنا علی ﷺ د سیده فاطمه ﷺ په نکاح کښې د کیدو باوجود د ابوجهل د لور سره د نکاح اراده اوکړه چه په هغې باندې رسول الله ﷺ سخت خفه شو او په دې موقع باندې ئې د علی ﷺ په ورڅاندې د دې خپل زوم تعریف کړې وو، دا واقعه په ابوداود کښې ټیره شوه، هغه فرمائیلې وو ﴿حدثني فصدقني ووعدني فوفالي﴾... تقدم في باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء. ۲ واخرجه ابن ماجة ايضا)

بن الربیع بمهر جدید ونکاح جدید ﴾(واخرجه ابن ماجة ایضاً) په دې باندې به عمل کولې شی.

د دې مقام د حل کولو دپاره دې په سنن ترمذی کښې دا مقام اوکتلې شی، دې سره حقیقت ښه منکشف شو، امام ترمذیؒ په دې خائې کښې ښه واضح کلام فرمائیلې دې، امام ترمذیؒ فرمائی چه اګر چه د عمرو بن شعیب والا حدیث د ابن عباس د حدیث په مقابله کښې ضعیف دې خو عمل عمرو بن شعیب حدیث باندې دې، او د حدیث ابن عباس په باره کښې هغه فرمائی چه لا یعرف وجهه، حاصل دا شو چه د ﴿رد زینب علی ابی العاص ﴾په باره کښې دوه متعارض احادیث راغلې دی، حدیث ابن عباس وحدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده. د دواړو مضمون مختلف دې یعنی تجدید نکاح او عدم تجدید والا روایات باندې قوی اشکال کیدو د وجې نه هغه لره ترک کولو سره بل حدیث اختیار کړې شی. امام ترمذیؒ خو د قوت اشکال په بناء باندې حدیث ابن عباس ترک کړو، خو بعض شراح شافعیه لکه خطابی وغیره هغه حدیث ابن عباس لره اختیار کړې دې لقوة سنده. او په هغې باندې چه کوم عقلی اشکال دې د هغې هغه تاویل کړې دې، تاویل دا دې[1] چه صورت حال دا دې چه د هجرت زینب نه څلور کاله پس نو آیت التحریم ﴿لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن﴾ نازل شو، لهذا دا څلور کاله خو به په عدت کښې نه شی شمارلې ځکه چه تر هغه وخته پورې خو مسلمه تحت المشرک یعنی لاندې دمشرک جائز وه، د عدت ابتداء به د نزول آیت نه روستو وی، وراندې نزول آیت او اسلام زوج کښې صرف دوه کاله پاتې کیږی، او دوه کاله څه لویه خبره نه ده، بعض وخت د څه عارض د وجې نه د عدة تطاول اوږدوالې تر دومره زمانې پورې ممکن دې، د امام بیهقی میلان هم د توجیه خطابی طرف ته دې، او د امام ابن عبدالبر رائې دا ده چه عمل خو به وی په حدیث د عمرو بن شعیب باندې خو هغه فرمائی چه حدیث ابن عباسؓ د دې خلاف نه دې بلکه هغه مؤول دې او جمع بین الحدیثین اولی دې د یو حدیث د مهمل پریخودلو نه، هم دا وجه ده چه هغه فرمائی چه په حدیث ابن عباس کښې ﴿بالنکاح الاول ﴾نه مراد دې، ای بشروط النکاح الاول، یعنی کوم شرطونه چه په اوله نکاح کښې کړې شوې وو هم د هغې سره د هغوی نکاح کړې شوې ده، لهذا اوس دلته دری مسلکونه شو، یو د امام ترمذیؒ والا رائې یعنی صرف عمرو بن شعیب والا حدیث اعتبار، دویم مسلک خطابی او بیهقی یعنی حدیث ابن عباس ترجیح، دریمه رائې د ابن عبدالبر جمع بین الروایتین یعنی دوارو روایتونو جمع کیدل

د اسلام احد الزوجین په مسئله باندې تفصیلی بحث:

د دې نه پس خان پوهه کړه چه د اسلام احد الزوجین والا مسئله دیر تفصیل طلب دې چه په هغې کښې دوه مسلکونه دی، مسلک الاحناف او مسلک الجمهور، احناف دا وائی چه د اسلام احد الزوجین اولا دوه صورتونه دی، هغوی دواړه په د اسلام په وخت په دار الاسلام

[1] په دې باندې د پوهیدو دپاره دې دا په ذهن کښې وی چه د زینب هجرت د هجرت په دویم کال شوې وو او دا آیت کریمه د هجرت په شپږم کال نازل شوې وو، او اسلام ابو العاص او د زینب واپس کول د هجرت په اتم کال شوې وو قبل الفتح)

کښې وی یا به په دار الحرب کښې وی، که دواړه دار الاسلام کښې وی نو په دویم سړی باندې به اسلام پیش کوی، که هغه اسلام قبول کړو نو صحیح ده وهما علی نکاحهما. او که هغه د اسلام راوړلو نه انکار اوکړو نو د دې انکار علی الاسلام د وجې نه به د واړو ترمینځه جدائی واقع شی، او که دواړه په دار الحرب کښې وی نو د اسلام احد الزوجین نه پس دوه شکلونه دی یو دا چه هغه هم د انقضاء عدت نه مخکښې اسلام قبول کړی فهما علی نکاحهما. او که هغه د انقضاء عدت پورې اسلام قبول نه کړو، یا اسلام راوړلو والا هجرت کولو سره د دار الحرب نه دار الاسلام ته لاړ شی نو په دې دواړو صورتونو (انقضاء عدت او تباین دارین) کښې جدائی واقع کیږی.

او د جمهورو په نزد دا تفصیل نه دې بلکه هغوی وائی چه د اسلام احد الزوجین په وخت به دا کتلې شی چه زنانه مدخول بها ده یا غیر مدخول بها، که غیر مدخول بها ده نو د یو په اسلام راوړلو سره به فورا فرقت واقع شی، او که زنانه مدخول بها ده نو که د انقضاء عدت نه مخکښې بل اسلام قبول کړی فهما علی نکاحهما والا وقعت الفرقة بانقضاء العدة برابره خبره ده که دواړه په دار الحرب کښې وی یا په دار الاسلام کښې، د هغوی په نزد په دې کښې هیڅ فرق نشته.

بیا د دې نه روستو په دې باندې ځان پوهه کړئ چه دا خبره مخکښې څو کرته راغلې ده چه د احنافو په نزد تباین دارین موجب فرقت دې د دې بالمقابل د جمهورو رائې داده چه تباین دارین موجب فرقت نه دې بلکه سبی الزوجین یا سبی احد الزوجین دا څیز موجب فرقت دې، اوس دا د احنافو او جمهور علماء کرامو اختلاف لره مخې ته اړدلو سره ځلور صورتونه پیدا کیږی، دوه اتفاقی او دوه اختلافی. ۱: سبی بهما: په دې صورت کښې د جمهورو په نزد دلته فرقت واقع کیږی، د احنافو په نزد نه واقع کیږی د عدم تبیان د وجې نه. ۲: جاء احدهما بنفسه یعنی احد الزوجین اسلام قبلولو سره یا امن طلب کولو سره د دار الحرب نه دار الاسلام ته راغلو بغیر د قید نه، زمونږ په نزد په فرقت واقع شی د جمهورو په نزد نه. ۳: انتقال بغیر سبی یعنی زوجین بغیر د قید نه دار الاسلام ته لاړل. ۴: سبی احدهما احد الزوجین لره قید کولو سره دلته راوړلې شو، دا دواړه صورتونه اتفاقی دی، په دریم کښې به بالاتفاق فرقت نه واقع کیږی او څلورم صورت کښې به بالاتفاق فرقت واقع شی، د شروع دوه صورتونه اختلافی وو، دا څلورو واړه صورتونه په بذل کښې د شیخ ابن الهمام د کلام نه منقول دی فارجع الیه ان شئت.

ست سنین او د سنتین توجیه:

د حدیث ابن عباس رضی الله عنه په اخر کښې مصنف د خپلو استاذانو دا اختلاف د لاندې دا ذکر کړې دی چه په بعض روایاتو کښې دی بعد ست سنین. او د بعض روایت کښې دی بعد سنتین یعنی رد زینب الی ابی العاص، بعض وائی چه شپږ کاله پس شوې وو او بعض وائی دوه کاله پس، د دې اختلاف توجیه دا هم کیدې شی چه چا د شپږ کلونو نه پس اوئیل د هغه مراد بین هجرة زینب واسلام زوجها دې، او چا چه بعد سنتین اووې د هغوی مراد دا دې یعنی بعد

سنتين من نزول اية التحريم، د سابق حاشيه مضمون په ذهن کښې ساتلو سره دا جواب په سهولت سره ذهن ته راتلې شي. والحديث اخرجه ايضا احمد، والحاكم وصححه ابن ماجة والبيهقي، والترمذي (تكملة المنهل) الحمد لله دا حديث پوره شو کوم چې په سبق کښې هميشه ماته گران معلوميدو.

بَابُ فِي مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ أَوْ أُخْتَانِ

باب د قبول اسلام په وقت سړی سره د څلورو نه زياتې ښځې يا دوه خويندې په نکاح کښې وی نو ددې د حکم بيان

[۲۲٤۱](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ضَمِيضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، ابْنِ عُمَيْرَةَ: وَقَالَ وَهْبٌ، الْأَسَدِيِّ: قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا". قَالَ أَبُو دَاوُد: وحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ.

ترجمه: وهب اسدي وئيلي دي ماچه کله اسلام قبول کړو نوزما اته ښځې وې نبي عليه السلام ته مې عرض اوکړو هغه اوفرمائيل چه څلور يې کښې منتخب کړه اوباقی پرېږده، دابراهيم بن هشيم نه حارث بن قيس په څائې باندې قيس بن الحارث نقل کړې دې احمد بن ابراهيم وئيلي دي چه داسې درست دې.

توضيح الحديث

په دې طريق کښې حارث بن قيس دې او وراندې په روايت کښې دی چه صحيح قيس بن الحارث دې، گويا په دې کښې نوم کښې قلب واقع شوی دې، دا مقلوب الاسماء نه دی

مضمون حديث دا دې چه قيس بن الحارث فرمائی چه کله په اسلام کښې داخل شو نو هغه وخت زما په نکاح کښې اته زنانه وې، ما د هغه په باره کښې د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو، په هغې کښې دې څلور اختيار کړی

د حديث تشريح د فقهاء کرامو د مسلک پيش نظر

ائمه ثلاث او امام محمد په نزد خو دا حديث مطلق دې او په ظاهر باندې دې، او شيخين (ابوحنيفه او ابويوسف) په نزد په دی صورت کښې حکم دا دې چه دلته به دا کتلې شی چه هغه سړی د څلور نه زيات سره نکاح په عقد واحد کښې کړې دي يا په مختلف عقود کښې که په عقد واحد کښې کړې دي نو دا ټوله نکاح فاسد او غير صحيح ده، لهذا اوس به د نوی سر نه نکاح ضروری وی صرف د څلورو سره، او که نکاح په مختلف عقود کښې شوې وې پرليپسې نو په دې صورت کښې به دا سړی د اسلام قبلولو نه پس د اتو ښځو نه اولنو څلورو لره په خپله نکاح کښې ساتلې شی بغير د تجديد نکاح نه

(*): سنن ابن ماجه للنكاح ٤٠ (١٩٥٢)، (تحفة الأشراف: ١١٠٨٩) (صحيح)

د امام محمد او شیخینو یو اصولی اختلاف :

دا اختلاف د دې حضراتو په یو اصولی اختلاف باندې متفرع دې، هغه دا چه د ائمه ثلاث او امام محمد په نزد د مشرکینو هغه معاملات او مناکحات کوم چه هغوی د کفر په حالت کښې کړې دی که هغه زمونږ د شریعت مطابق یا مخالف، د اسلام راوړلو نه پس بهر صورت هغه معتبر وی، او د حضرات شیخین مسلک دا دې چه د مشرکانو سابق معاملات که د شریعت مطابق وی نو د هغوی د اسلام راوړلو نه پس به هغه معتبر وی، او که د شریعت خلاف وی نو بیا هغه لره اعتبار نشته، هغه به فاسد منلې شی ځکه چه دا حدیث د ائمه ثلاث په نزد خو په خپل عموم او اطلاق باندې دې او د حضرت شیخین مسلک خو چونکه په دې کښې مطلق نه دې او حدیث د خپل ظاهر په اعتبار سره مطلق دې ځکه چه د مسلک په وجه باندې به د حدیث معنی دا وی ﴿اختر منهن اربعا للنکاح﴾، یعنی اوس تاسو په هغوی کښې صرف څلور د خپلې نکاح دپاره اختیار کړئ او دا مطلب نه دې چه څلور په نکاح کښې باقی اوساتئ. والله تعالی اعلم بالصواب والحدیث اخرجه البیهقی (تکملة المنهل)

[۲۲۴۲](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي الْكُوفَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، بِمَعْنَاهُ.

ترجمه: حمیضة بن شمردل د قیس بن حارث نه ددې روایت په شان روایت نقل کړې دې.

[۲۲۴۳](۱)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: "طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ".

ترجمه: ضحاک بن فیروز د خپل پلار نه روایت کوی فرمائی ما عرض اوکړو اې دالله رسوله ما اسلام قبول کړې دې او زما په نکاح کښې دوه خویندې دی نبی ﷺ اوفرمائیل هره یوه چه پکښې طلاقوې هغه طلاقه کړه ستا خپله خوښه ده.

تشریح: ﴿عن الضحاک بن فیروز (۳)عن ابیه قال قلت یا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انی اسلمت وتحتی اختان، قال طلق ایتهما شئت﴾ضحاک بن فیروز دیلمی د خپل پلار فیروز رضی الله عنه نه روایت کوی چه ما رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه ما په داسې حالت کښې اسلام قبول کړې دې چه زما په نکاح کښې دوه خویندې دی، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل ته په هغوی کښې یو ته طلاق ورکړه او یوه اوساته.

د طلاق د لفظ نه معلومیږی چه دا دواړه نکاح صحیح وې ځکه چه طلاق خو په صحیح نکاح کښې وی، حال دا چه جمع بین الاختین حرام ده، نو د دې توجیه به دا کولې

---

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۸۹) (صحیح)

(۲): سنن الترمذي/النکاح ۳۳ (۱۱۲۹)، سنن ابن ماجه/النکاح ۳۹ (۱۹۵۱)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۶۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۲۳۲) (حسن)

(۳): د ضحاک بن فیروز رور عبدالله هم د خپل پلار نه روایت کوی چه د هغه روایت به ابواب الاستنجاء کښې تیرشوی دی، خوهلته ئې د خپل پلار نه نه دی کړی بلکه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه ئې کړی دی

شی چه دا جمع بین الاختین به هغه په داسې زمانه کښې کړې وی چه کوم وخت په اسلام کښې د جمع بین الاختین تحریم نه وو نازل شوې په دې وجه نکاح صحیح شوه، او دا هم ممکنه ده چه داسې اوئیلې شی چه دلته مراد د تطلیق نه تفریق دې، او مطلب دا دې چه په هغوی کښې یوه جدا کړه او بله په نکاح کښې پریږده.

دا حدیث په سنن ترمذی او ابن ماجه کښې هم دې خو د ترمذی په روایت کښې داسې دی ﴿اختر ایتهما شئت﴾ په دې کښې د ﴿طلق﴾ په ځائې ﴿اختر﴾ دې او د دایت تشریح هم علی اختلاف المسلکین داسې کولې شی کوم چه د باب په حدیث اول کښې اوکړې شوه، یعنې د ائمه ثلاثه په نزد خو دا حدیث په خپل عموم باندې دې، او د شیخین په نزد د هغه د مسلک مطابق په یو صورت کښې خو به دواړه نکاحونه فاسد وی لهذا د تجدید نکاح ضرورت به راځی اویوصورت صرف اولی لره په خپله نکاح کښې ساتلې شی نه ثانیه لره، والحدیث اخرجه ایضا احمد وابن ماجة والبیهقی، واخرجه الترمذی من طریق ابن طهیعة. (قاله فی تکملة المنهل)

بَابُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ مَعَ مَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ

بیان دې چه په مور اوپلار کښې چه یوکس مسلمان شی نوبچې به دچا سره وی؟

ځان پوهه کړه چه مسئله حضانت یعنې پرورش هم د علماء ترمینځه مختلف فیه ده چه د هغې تفصیل به په دې باب کښې راشی کوم چه وراندې په کتاب کښې تقریبا لس بابونه پس راروان دي، "باب من احق بالولد" هلته دا حدیث راروان دي چه رسول الله ﷺ د ماشوم مور ته اوفرمائیل: ﴿انت احق به ما لم تنکحی﴾ پس دا مسئله اتفاقی ده چه ان الام احق بالحضانة ما لم تنکح. خو دلته په مسئله د حضانة کښې یو بل اختلاف دي هل للکافر حق الحضانة علی المسلم، د مسئله مختلف فیه ده. د امام شافعی او احمد په نزد کافري مور ته په ولد مسلم باندې حق حضانت حاصل نه دي، لان الحضانة ولایة ولا ولایة للکافر علی المسلم، وعن مالک روایتان، او د احنافو په نزد په حق حضانت کښې د مسلمه او کافره هیڅ فرق نشته. د هغوی په نزد مور ته حق حضانت حاصل دي مطلقا، که مسلمه وی یا کافره وی.

حدیث الباب د احنافو دلیل دي

په دې سلسله کښې د احنافو دلیل حدیث الباب دي یعنې رافع بن سنان والا حدیث چه د هغې مضمون وراندې راروان دي، هم دا وجه ده چه ابن قدامه د دې حدیث جواب دا ورکړي دي چه فیه مقال.(۱)

[۲۲۴۴](۲) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبِيهٌ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْعُدْ نَاحِيَةً"، وَقَالَ لَهَا: "اقْعُدِي نَاحِيَةً"،

(۱) په دې باندې مزید کلام د باب په اخر کښې راروان دي.

(۲) سنن الترمذي/الطلاق ۵۲ (۳۴۹۵)، سنن ابن ماجه/الأحكام ۲۲ (۲۳۵۲)، (تحفة الأشراف: ۳۵۹۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۷۶۵، ۴۷۶۷) (صحيح)

قَالَ: "وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا"، ثُمَّ قَالَ: "ادْعُوَاهَا"، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهَا"، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا.

ترجمه: عبد الحميد بن جعفر دخپل پلار نه اوهغه دده د نيکه رافع بن سنان نه روايت کوي فرمائي چه هغه اسلام قبول کړو و ښځې ئې انکار اوکړو نبی ﷺ ته راغله اووئې وئيل آيا ماته به زما بچي راکړئ؟ اوهغه ماشوم د تی نه پرې کړې شوې وو يا د تی نه د پريکولو قابل وو، رافع اووئيل آيا ماته به زما لور راکړئ؟ نو نبی ﷺ رافع ته اوفرمائيل ته په يو ګوټ کښې کينه او ښځې ته ئې اوفرمائيل ته په بل ګوټ کښې کينه اوماشوم ئې په مينځ کښې کښنولو بيانبی ﷺ دواړوته اووئيل چه ماشومې ته اواز اوکړئ چه کله ئې ورته اواز اوکړو نوهغه دمور طرف ته مائله شوه، نبی ﷺ اوفرمائيل اې الله دې ته هدايت اوکړی نوماشومه دخپل پلارطرف ته راغله نوپه دې شان سره هغه خپل پلار واخستله.

مضمون حديث:

سيدنا رافع بن سنان رضی اللہ عنہ فرمائی چه ما خو اسلام قبول کړو خو زما ښځې د اسلام قبلولو نه انکار اوکړو (د هغوی دواړو ترمينځه يوه وړه ماشومه وه چه د هغې په باره کښې د هغوی دواړو اختلاف شو) د جينئ مور وئيل چه دا ماشومه زما ده ما سره به اوسيږی، او رافع وئيل چه دا زما لور ده دا به ما سره وی، رسول الله ﷺ د هغوی دواړو ترمينځه فيصله داسې اوکړه چه دواړه يعنی مور او پلار ئې يو بل ته مخامخ په فاصله باندې کينول او هغه ماشومه ئې د هغوی ترمينځه کينوله او دواړو ته ئې اوفرمائيل چه تاسو کښې هر دا ماشوم خپل ځان ته راوبلئ (د چا طرف ته چه ماشومه لاړه هم هغه ته به حق حاصل شی) پس هغوی دواړو هغه ماشومه په اشاري سره راوبلله، هغه ماشوم فطرتا د خپل مور طرف ته مائله کيدله (چه غير مسلمه وه) رسول الله ﷺ د الله پاک نه اوغوښتله چه هغې ته هدايت اوکړه د رسول الله ﷺ د دعا نه پس هغه د مور په ځائې د پلار طرف ته مائله شوه او پلار هغه بوتله.

د احنافو طريقه د استدلال د دې حديث نه دا دې چه که قاعده دا وې چه د کافر دپاره حق حضانت نه وی نو رسول الله ﷺ به صفا فرمائيلی وو، د دې تدبير د اختيارولو څه ضرورت وو کوم چه هغه اختيار اوفرمائيلو خو چونکه رسول الله ﷺ مصلحت په دې کښې اوګنړلو چه هغه ماشومه دې د پلار سره وی په دې وجه ئې دعا اوفرمائيله، هم په دې وجه ابن قدامه ته د دې حديث د جواب ورکولو ضرورت راغلو.

فائده: مسئله حضانت چه د هغې تفصيل او اختلاف بين الائمه په خپل محل کښې راروان دې، هلته به دا هم راشی چه احناف په دې مسئله کښې د تخيير قائل نه دی په خلاف د شوافعو او حنابله چه د هغوی په نزد تخيير دې، او د حديث الباب نه هم په ظاهره کښې تخيير معلوميږی لهذا د دې نه دې دا خيال اونکړې شی چه دا حديث په مسئله د تخيير کښې د احنافو خلاف دې ځکه چه د هغه حضراتو په نزد تخيير د تميز يعنی اختيار د جدا کول عمر ته رسيدلو نه پس د چه کله ماشوم لوئې شی، وههنا ليس کذلک. ځکه چه په روايت کښې دی وهی فيطم او شبهه فتدبر وتشکر، خو تعجب دې چه زمونږ د فقه په مشهور

کتابونو کښې بدائع او فتح القدیر او زیلعی علی الکنز کښې دا مسئله د مسئلې تخیر د لاندې راوړلې ده او بیا ئې د احنافو د طرف نه جواب او توجیه لیکلې ده البته ابن قدامه په مغنی کښې دا حدیث حضانة کافرة علی ولدها المسلم د لاندې لیکلو سره او هغې لره د احنافو دلیل منلو سره د دې جواب کړې دې "فی سنده مقال" وغیره وئیلو سره. فلله دره. والحدیث اخرجه ایضاً احمد والدارقطنی (تکملة المنهل)

باب فِي اللِّعَانِ

د لعان د احکامو بیان

عام قاعده خو دا ده چه که یو سړی په چا باندې د زنا تهمت اولګوی نو هغه تهمت لګونکې دې د ګواهانو په ذریعه خپله دعوی ثابته کړی او که ثابته نه کړې شی نو بیا په هغه باندې حد قذف جاری کیږی، خو د زوجین حکم دا نه دې، سړی که په خپله ښځه باندې د زنا تهمت اولګوی او څلور ګواهان پیش نه کړې شی نو بیا د حد قذف په ځانې په خاوندباندې لعان واجب دې، او که هغه د لعان دپاره تیار نه شی نو هغه به قید کولې شی تردې چه لعان اوکړی یا بیا د خپل نفس تکذیب اوکړی، او د تکذیب نفس په صورت کښې د زنانه په مطالبه باندې به په هغې باندې حد قذف جاری کیږی، نو دلته حد قذف د تکذیب په صورت کښې دې چه زوج خپله خپل تکذیب اوکړی، بهرحال لعان د سړی په حق کښې ګویا د حد قذف قائم مقام دې، او د زنانه په حق کښې د حد زنا قائم مقام دې. کما فی الهدایة.

د لعان په حقیقت کښې د جمهورو او احنافو اختلاف:

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه د لعان د حقیقت په باره کښې د احنافو او جمهورو اختلاف دې، د احنافو په نزد د لعان حقیقت شهادات مؤکدات بالایمان دې، د جمهورو په نزد د دې حقیقت ایمان مؤکدات بلفظ الشهادت دې یعنی زمونږ په نزد خو د شهادت د قبیل نه دې او د جمهورو په نزد د ایمان د قبیل نه دې، هم دا وجه زمونږ په نزد په زوجین کښې اهلیت شهادت کیدل ضروری دی.

"فیجری اللعان عندنا بین المسلمین الحرین العاقلین البالغین" وعند الجمهور یجری بین المسلم وامراته الکافرة الکتابیة، وبین العبد وامراته وبالعکس د احنافو تائید د قران کریم د ظاهر نه کیږی لقوله تعالی والذین یرمون ازواجهم.... فشهادة احدهم اربع شهادات بالله. الایة

د لعان کیفیت:

د لعان کیفیت دا وی چه زوج په شروع کښې قسم اوخوری او داسې ګواهی به ورکړی چه ﴿انه لمن الصادقین﴾ څلور کرته، ﴿والخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین﴾ بیا به دښځې نمبر وی هغه به وائی دخپل خاوند په باره کښې او پنځم کرته باندې به وائی: ﴿ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین﴾ دلته چونکه د سړی په کلام کښې د لعنت لفظ وی او د زنانه په کلام کښې د غضب، په دې وجه د سړی کلام ته ترجیح ورکولو سره د دې نوم لعان کیخودلې شو نه غضاب.

د لعان په حکم کښې د علماء کرامو اختلاف :

هم دغه شان خان پوهه کړئ چه د لعان نه روستو او جمهورو په نزد په نفس لعان سره جدائی واقع کیږی او د احنافو په نزد په نفس لعان سره فرقت نه واقع کیږی بلکه د لعان نه پس په تطلیق زوج نه یا تفریق قاضی نه، او بیا دویم اختلاف دلته دا دی چه طرفین (ابوحنیفه او محمد) په نزد دا فرقت د طلاق بائن په حکم کښې وی اود جمهور علماء ائمه ثلاث په نزد او امام ابویوسف او امام زفر په نزد په لعان سره فرقت مؤبده پیدا کیږی، د هغوی په نزد دا طلاق نه دي بلکه فسخ دي، جمهورو استدلال کړي دي د دي لفظ نه کوم چه په حدیث لعان کښې راځی (ثم لا یجتمعان ابدا) او احناف وائی چه مطلب دا دي چه ترڅو پورې هغه دواړه په خپل لعان باندې قائم دی نو جمع به نه شی خو په دې کښې یو خپل تکذیب اوکړی نو بیا دا حکم نه دي.

[۲۲۴۵] (۱)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتّٰى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللّٰهِ لَا أَنْتَهِي حَتّٰى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ قُرْآنٌ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا"، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

ترجمه: دسهل بن سعد الساعدي نه روایت دي فرمائی چه عویمر بن اشقر عجلاني عاصم بن عدي ته راغی او وئي وئیل اي عاصم که چرې خوک دخپلې ښځې سره پردي سړي اووینې ایا وژني به ئي؟ که مرئي کړو نوخلق به بیا ده لره په بدل کښې مړ کړي اوکه قتل کوی ئي نه نوځه به کوي زما دپاره ددې مسئلې تپوس دنبی ﷺ نه اوکړه نوعاصم دنبی ﷺ نه مسئله معلومه کړه نبی ﷺ داسوال خوښ نکړو اودائي بد وګڼلو عاصم ته هم ناخبره ګرانه شوه کله چه کور ته واپس راغی نو عویمر دده خواته راغی اوتپوس ئي اوکړو چه نبی ﷺ درته څه جواب درکړي دي عاصم اووئیل تاماته هیڅ کله خیر نه دې رسولې څکه چه نبی ﷺ دا سوال خوښ نکړو دکوم چه تا زمانه تپوس کړي وو، عویمر اووئیل په الله مي دي قسم وي ترهغې به

---

(۱): صحيح البخاري/الصلاة ٤٤ (٤٢٣)، تفسير سورة النور ١ (٤٧٤٥)، ٢ (٤٧٤٦)، الطلاق ٤ (٥٢٥٩)، ٢٩ (٥٣٠٨)، ٣٠ (٥٣٠٩)، الحدود ٤٣ (٦٨٥٤)، الأحكام ١٨ (٧١٦٦)، الاعتصام ٥ (٧٣٠٤)، صحيح مسلم/اللعان ١ (١٤٩٢)، سنن النسائي/الطلاق ٣٥ (٣٤٩٦)، سنن ابن ماجه/الطلاق ٢٧ (٢٠٦٦)، (تحفة الأشراف: ٤٨٠٥)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الطلاق ١٣ (٣٤)، مسند أحمد (٣٣٠/٥، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٧) (صحيح)

واپس لاړ نو هم نرخوجه مې دنبي ﷺ نه دا مسئله نه وې معلومه کړې، نوددې نه پس عويمر خپله دنبي ﷺ په خدمت کښې حاضر شو په دې وخت کښې رسول پاک و دخلقو په مينځ کښې ناست وو عويمر عرض اوکړو اې دالله رسوله ماته دهغې چا په باره کښې فتوي راکړه خوک چه دخپلې ښځې سره يوغير محرم اووينې اوقتل ئې کړي نوايادي به په قصاص کښې قتل کيږي اوکه نه بل صورت به اختياريږي؟ نبي ﷺ اورفرمائيل چه ستا اوستادښځې په باره کښې وحي نازله شوې ده خپله ښځه دې راوله، سهل وئيلي دي چه دواړو لعان اوکړو، اوزه دنورو کسانو په موجودګئ کښې دنبي ﷺ سره وم کله چه دواړو لعان اوکړو عويمر اووئيل اې دالله رسوله که چرې زه دادځان سره وساتم نوايا زه به دروغژن کړې شم اوددې نه پس ئې ورته دري طلاق ورکړل مخکښې ددې نه چه نبي ﷺ ورته امر اوکړې ابن شهاب وئيلي دي ددې نه پس بيادلعان کونکو په مينځ کښې دا طريقه رائج شوه.

د احاديث الباب تجزيه او تشريح على اتم په پوره وجې سره وجه:

مصنف په دې باب کښې د لعان سره متعلق دوه قصې ذکر کړې شوي دي، اولا د عومير بن اشقر العجلاني قصه، ثانيا هلال بن اميه قصه، داسې معلوميږي چه عويمر لره د خپلې ښځې په باره کښې مخکښې د څه بعض قرائنو د وجې نه شک او شبهه وه خو تر اوسه پورې د فاحشه وقوع نه وه شوې په دې وجه هغه د خپلې ښځې د حال ته کتلو سره نظر يو سړی چه د هغه نوم عاصم بن عدی دی کوم چه د قبيله عجلان د سردارانو نه وو، عويمر د هغه نه د خپل شک او شبهې اظهار اوکړو او دا ئې اووې چه که يو سړې د خپلې ښځې سره ځوک په زنا کولو باندې وينې نو اوس که هغه سړې هغه لره قتل کړي نو خلق به قصاص کښې هغه لره قتل کړي چه اوس ئې څه اوکړي نو څه اوکړي، وراندې په روايت کښې دی چه که هغه سړې څه اوائنې نو ته به په هغه باندې حد قذف جاری کړې او که هغه ئې قتل کړي نو ته به ئې قتل کړې، وان سکت سکت على غيظ. يعنی که خاموش به وو نو هغه دننه خان خوری.

﴿سل لی يا عاصم رسول الله﴾ چه اې عاصم! زما دا مسئله د رسول الله ﷺ نه اوتپوسه نو په دې باندې عاصم بن عدی ﷺ د رسول الله ﷺ د دې مسئلې په باره کښې تپوس اوکړو، په روايت کښې دی چه په رسول الله ﷺ باندې د هغه دا تپوس بد اولګيدو، په ظاهره کښې وجه دا وه چه دا سوال د وخت نه مخکښې، د حاجت پيښيدو نه مخکښې وه، او د دې تعلق هم د يو قبيح څيز سره وو چه په هغې کښې د يو مسلمان بې عزتی او پرده خرابيدل دی، د روايت نه معلوميږي چه هغه د عاصم نه ډير د خفګان اظهار اوکړو کوم چه عاصم محسوس کړو، چه کله عاصم واپس کيدو سره خپل کور ته لاړو نو عويمر لاړو او د هغه نه ئې تپوس اوکړو چه رسول الله ﷺ څه اوفرمائيل، عاصم جواب ورکړو، تا زما سره ښه معامله نه ده کړې او زما په ذريعه داسې خبره د رسول الله ﷺ نه اوتپوسله چه په هغه باندې بده اولګيده، په دې باندې عويمر اووې چه هر څه چې وی زه خو به دا حکم د رسول الله ﷺ نه تپوسم پس وراندې په روايت کښې دی چه عويمر هم دا خبره د رسول الله ﷺ نه د تپوسلو دپاره د رسول الله ﷺ په مجلس کښې راورسيدو او هلته نور خلق هم موجود وو، او هلته

تلو سره ئې هم هغه تپوس اوکړو کوم چه ئې د عاصم په ذریعه کړې وو، د دې نه پس په دې روایت کښې دی ﴿فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد انزل فيک وفی صاحبتک قران﴾ یعنی د عویمر په سوال کولو باندې رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه ستا او ستا د ښځې په معامله کښې قران نازل شوې دې. لهذا ته خپله ښځه راوله.

خان پوهه کړه چه رسول الله ﷺ باندې د دې نه مخکښې د عاصم تپوس کول بد لګیدلي وو او دې ځل خپله د عویمر په تپوس کولو باندې په هغه باندې بد اونه لګیدو، چه د هغې وجه دا وه چه د عاصم سوال د وقوع فاحشه نه مخکښې وو، او خپله د عویمر سوال وقوع فاحشه نه پس وو.

د آیات لعان نزول په کومه قصه کښې شوې دې؟

بیا د دې نه پس خان پوهه کړئ چه دې باره کښې روایات مختلف دی چه د آیات لعان نزول د څه وجې نه شوې دې، د موجوده روایت نه معلومیږی چه د قصه عویمر د وجې نه اوشو، او وړاندې د څو روایاتو نه پس د ابن عباس د حدیث نه معلومیږی چه نزول لعان د هلال بن امیه د قصې د وجې نه اوشو، د دې اختلاف توجیه حافظ ابن حجر رحمه الله داسې بیان کړې ده چه صورت حال دا دې چه اول دې باره کښې د رسول الله ﷺ نه تپوس عاصم کړې وو چه هغه په رسول الله ﷺ باندې بد اولګیدو، د هغې نه روستو د هلال بن امیه د ښځې د زنا قصه راپیښه شوه هغه چه دا قصه اولیده نو د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، چونکه دې وخته پورې هم د لعان نزول نه وو شوې په دې وجه رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل لکه چه وړاندې په روایت کښې راځی ﴿البينة او حد فی ظهرک﴾ چه یا خو په زنا باندې ګواهان پیش کړه ګینې په تا باندې به حد قذف جاری کیږی، په دې باندې هغه عرض اوکړو چه یا رسول الله ﷺ دا څنګه کیدې شی چه د یو سړی ښځه دې زنا کوی او هغه دې ګواه لټوی د عینی شهادت دپاره، رسول الله ﷺ بیا هم هغه اوفرمائیل ﴿البينة والا حد فی ظهرک﴾ په دې باندې هغه عرض اوکړو ﴿والذی بعثک بالحق انی لصادق ولينزلن الله فی امری ما يبرئ ظهری من الحد فنزلت والذين يرمون ازواجهم الخ﴾ یعنی هلال رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه والله زه رشتیا وایم (د ښځې د زنا په باره کښې) او زما د الله پاک د ذات نه دا امید دې چه هغه به دې باره کښې یو داسې حکم نازل فرمائی چه د هغې په وجه باندې به زه د حد قذف نه برې شم، پس فوراً آیت لعان نازل شو.

تاسو اوکتل چه په دې روایت کښې تصریح ده چه د هلال تپوس د فاحشه د راتلونه پس شوې وو، او په دې باندې د لعان نزول فوراً اوشو، لهذا کوم روایت چه مونږ سره دلته راغلې دې د عویمر د قصې په دې کښې به دا وئیلې شی چه عاصم چه کله د رسول الله ﷺ نه تپوس کولو نو اوس د هغه او دوباره د عویمر د تپوس کولو ترمینځه د هلال واقعه راپیښه شوه چه په هغې کښې نزول حکم اوشو، د دې نه روستو چه کله عویمر په دې قصه کښې اخته شو یعنی د ښځې د زنا کولو او بیا د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو خپله مسئله راوړلو سره نو په دې باندې رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل کوم چه دلته په

روایت کښې دی ﴿قد انزل فیک وفی صاحبتک قران﴾ یعنی ستاسو په شان قصې باره کښې قران کریم نازل شوې دې، حاصل دا چه د عاصم او عویمر دواړو د تپوس کولو ترمینځه د هلال بن امیه واقعه راپیښه شوه چه په هغې کښې نزول لعان اوشو او دا په مینځ کښې راپیښیدلو والا واقعه دلته په روای کښې اختصاراً د ذکر نه پاتې شوه.

د دې نه پس پوهه شه چه د هلال بن امیه د ښځې د قصې په باره کښې خو تصریح ده چه هغه د شریک بن سحماء سره پیښه شوې وه خو د عویمر بن اشقر د ښځې د زنا په باره کښې د زانی تصریح دلته په یو روایت کښې هم نشته خو د حضرت ګنګوهی په یو تقریر کښې دی چه په دواړو قصو کښې زانی شریک بن سحماء دې والله تعالی اعلم... بل په دې هم ځان پوهه کړئ چه د عویمر په سوال کښې دا دی ﴿ایقتله فیقتلونه﴾، په دې باندې په بذل المجهود کښې دا لیکلې دی چه که یو سړې خپلې ښځې سره ځوک په زنا کولو باندې وینی او هغه دغه زانی قتل کړی نو په دې صورت کښې د جمهورو رائې دا ده چه هغه قاتل دې هم قصاصا قتل کړې شی ځکه چه دا قتل بغیر د شهود یعنی ګواهانو نه دې، او که بینه قائم شی یا د زانې وارثان اعتراف اوکړی د زنا نو بیا په دې صورت کښې قصاص نشته، دا حکم خو قضاء وو، او دیانة وفیما بینه وبین الله تعالی... په هغه باندې د قتل هیڅ قسم ګناه نشته، د هغه د صادق کیدو په صورت کښې.

﴿فلما فرغا قال عویمر : کذبت علیها یا رسول الله ان امسکتها فطلقها عویمر ثلاث الخ﴾

یعنی د لعان نه د فارغ کیدو نه پس عویمر بن اشقر رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه دا هر څه (زنا ولعان) راپیښیدو نه پس هم که دا زنانه زه د ځان سره ساتم نو د دې معنی به دا شی چه ما پرې د خپلې زنا غلط الزام لګولې وو، مطلب دا دې چه اوس زه دا زنانه د ځان سره بالکل نه شم ساتلې هغه اوس د دې قابله نه ده، پس د دې نه روستو عویمر هغې ته دریې طلاقه ورکړل، د دې روایت نه د طرفین تائید کیږی په هغه مسئله کښې کومه چه په شروع کښې تیره شوې وه چه د جمهورو او ابویوسف په نزد په لعان سره فرقت واقع کیږی، او د طرفین په نزد یا خو به قاضی خپله تفریق کوی یا به زوج خپله طلاق ورکوی. پس امام بخاری رحمه الله په دې حدیث باندې باب قائم کړې دې "باب اللعان ومن طلق بعد اللعان" حافظ لیکی چه په ترجمة الباب کښې اشاره ده د هغه اختلاف طرف ته چه په لعان کښې نفس لعان سره فرقت واقع کیږی یا په تفریق حاکم سره یه په تطلیق زوج سره؟ امام مالک او امام شافعی فرمائی چه فرقت په نفس لعان سره واقع کیږی، او سفیان ثوری، ابوحنیفه او د هغوی متبعین فرمائی چه بغیر د تفریق حاکم نه فرقت نه واقع کیږی، وعن احمد روایتان، او عثمان بتی فرمائی چه فرقت صرف په ایقاع زوج سره واقع کیږی.

په اوجز کښې د بدائع نه ﴿فکانت تلک سنة المتلاعنین﴾ په شرح کښې لیکلې دی یعنی شو د زوج طلاق ورکول د لعان نه روستو د متلاعنین طریقه، ځکه چه عویمر د لعان نه روستو خپلې زوجې ته دریې طلاقه ورکړل د رسول الله ﷺ په وراندې، پس هغه دا تطلیق نافذ کړو، لهذا په هر ملاعن باندې واجب ده دا خبره چه هغه طلاق ورکړی او که هغه طلاق

ورنکړو نو په دې صورت کښې به قاضی د زوج قائم مقام وی په تفریق کښ، او دا د قاضی تفریق به په حکم د طلاق کښې وی.

والحدیث اخرجه الائمة وباقی الستة الا الترمذی (تکملة المنهل)

[۲۲۴۶](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: "أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ".

ترجمه: عباس بن سهل رضی الله عنه دخپل پلارنه روایت کوی چه نبی علیه السلام عاصم بن عدي ته اوفرمائیل دولادت پورې دانښځه دځان سره اوساته.

توضیح الحدیث

رسول الله علیه السلام عاصم بن عدی رضی الله عنه ته اوفرمائیل چه زوجه عویمر چا چه لعان کړې دي هغه د ځان سره اوساته تردې چه د ولادت نه فارغه شی، رسول الله علیه السلام عاصم ته د دې خبرې حکم په دې وجه اوکړو چه هغه د خپل قوم مشر او سردار وو، بله دا چه د هغه زنانه خپلوان وو. والحدیث اخرجه احمد مطولا (تکملة المنهل)

[۲۲۴۷](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلًا، فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ.

ترجمه: دابن شهاب نه روایت دي فرمائی چه سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه وئیلي دي ددوی دلعان په وخت کښې زه دنبی علیه السلام خواته حاضرشوي وم اوزه دپنځلسو کالوهلك وم اوحدیث ئې تراخره پورې بیان کړو اوپکښې ئې دا اضافه کړې وه چه اونښځه حامله ثابته شوه او بیا به دبچي نسبت خپل مور ته کیدو.

تشریح: ﴿فکان الولد یدعی الی امه﴾ د لعان نه روستو چه د هغه زنانه نه کوم ماشوم پیدا کیږی د هغه نسب صرف د ملاعنه نه ثابتیږی او د پلار نه ئې نسب نه ثابتیږی هم په دې وجه باندې ورته ولد الملاعنه وئیلي شی، میراث وغیره هم صرف په دې دواړو کښې جاری کیږی.

[۲۲۴۸](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْيَمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا"، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

ترجمه: زهري دسهل بن سعد نه دمتلاعنینو په واقعه کښې نقل کړي دي چه نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې ددې ښځې داسې بچي پیداشي چه رنګ ئې تور وي اوسترګي ئې هم تورې وي اوکوناتی ئې غټ وي نوبیازه عویمرربښتوني ګنړم، اوکه چرې سور رنګې ماشوم

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۴۷۹۶)، وقد أخرجه: (حم ۳۳۵/۵) (حسن)

(۲): تفرد به أبو داود، وانظر حدیث رقم (۲۲۴۵)، (تحفة الأشراف: ۴۸۰۵) (صحیح)

(۳): انظر حدیث رقم (۲۲۴۵)، (تحفة الأشراف: ۴۸۰۵) (صحیح)

پیداشي نوبیا عویمر دروغژن دي بهرحال بیاهغه ماشوم په بده طریقه پیداشوبیعنی دعویمر الزام رښتیاوو.

توضیح الحدیث

د لعان نه د فارغ کیدو نه پس د ملاعنه په باره کښې رسول الله ﷺ بعض خلقو ته اوفرمائیل چه اوس چه کله د هغې ماشوم پیدا شی نو د هغه صورت او شکل وغیره او تپوسه، چه د کوم صورت او شکل ماشوم پیدا کیږی، اول ئې د زانی اوصاف بیان کړل چه که ماشوم داسې وی نو د هغې تقاضه دا ده چه سړي صادق وو، او زنانه دروغژنه، د دې نه پس بعض اوصاف خپله زوج بیان کړل او وې فرمائیل چه که ماشوم دا رنګ لری نو بیا سړې دروغژن شو او زنانه رشتینې) وړاندې راوی وائی چه کله ماشوم پیدا شو او هغه اولیدې شو نو هغه په مکروه صفت باندې وو یعنی د زانی په صفت باندې (ادعج العینین) یعنی اسود العینین، (احمیر) تصغیر دې د احمر یعنی سور رنګ (وحرة) د یو خاروی نوم دي کوم چه د سور رنګ وی، هغه ته ګرګټ وئیلې شی کوم چه د چرمخکې مشابه وی. وهذه الروایة اخرجها الشافعی ایضا، وذکرها احمد روایة فی قصة عویمر العجلانی وکذا البیهقی وقال رواه البخاری. (تکملة المنهل)

[۲۲۴۹](*) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَكَانَ يُدْعَى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ.

ترجمه: دسهل بن سعد ساعدي نه ددې واقعې متعلق دسابقه روایت په شان یوروایت منقول دي. راوی وئیلی دي بیابه ددغه ماشوم نسبت مورته کیدو.

[۲۲۵۰](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

ترجمه: دسهل بن سعد ساعدي نه ددې واقعې متعلق دسابقه روایت په شان یوروایت منقول دي، راوی وائی بیائې ورته درې طلاق ورکړل دنبی ﷺ په وړاندې نو نبی ﷺ نافذ کړل هریوعمل چه دنبی ﷺ په وړاندې وشي هغه سنت وي سهل وائی په دې وخت کښې زه موجود وم بیا همداطریقه دلعان کونکو په باره کښې جاري شوه چه ددوی دواړو په مینځ کښې به تفریق کولې شي او دواړه به هیڅ کله د یوبل سره نه شی یوځائې کولې یعنی ددواړو نکاح به هیڅ کله درست نه وي.

(*): انظر حدیث رقم (۲۲۴۵)، (تحفة الأشراف: ۴۸۰۵) (صحیح)
(*): انظر حدیث رقم (۲۲۴۵)، (تحفة الأشراف: ۴۸۰۵) (صحیح)

د حدیث توجیه علی مسلک الطرفین :

﴿ثم لا یجتمعان ابدا ﴾یعنی متلاعنین ترمینځه همیشه دپاره فرقت واقع کیږی، دوباره د هغه سره نکاح جائز نه ده، لکه چه جمهور فرمائی، او د طرفین په نزد دا مؤول دي ﴿ای لا یجتمعان ابدا ما داما علی لعانهما کما تقدم فی اول باب اللعان ﴾ والحدیث اخرجه ایضا الدارقطنی من طریق یونس بن عبدالاعلی، واخرجه البیهقی من طریق المصنف (تکملة المنهل)

[۲۲۵۱](۱)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: "شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَلَاعَنَا"، وَتَمَّ حَدِيثُ مُسَدَّدٍ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهَا. قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

ترجمه: دسهل بن سعد رضی الله عنه نه دمسدد په روایت کښې منقول دي چه سهل اوفرمائیل دوی دواړه لعان کونکوته زه دنبی علیه السلام په زمانه کښې دلعان په وخت کښې حاضرشوې وم او په دغه وخت کښې زما عمر پنځلس کاله وو اونبی علیه السلام ددوی په مینځ کښې جدائی راوستله کله چه دوی دواړو لعان اوکړو تردي خائې دمسدد حدیث پوره شو، نورو راویانو وئیلي دي چه سهل نبی علیه السلام ته حاضر شوې وو چه جدائی راوستلي وه دلعان کونکوپه مینځ کښې نودغه کس عرض اوکړو که چرې دانښځه اوس زه ساتم نوګویا دابه داسې وی لکه چه مادروغ وئیلي وي، امام ابوداود فرمائی دابن عیینه هیڅوك متابع نشته چه نبی علیه السلام په لعان کونکو کښې تفریق واقع کړې وو.

تشریح: ﴿ففرق بینهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حین تلاعنا ﴾په تیرو تولو روایاتو کښې د تطلیق زوج ذکر راغلي دي، د رسول الله علیه السلام تفریق کول نه دی راغلی، هم په دي وجه مصنف په دي باندي لفظ باندي کلام کړي دي.

[۲۲۵۲](۱)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ، أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا.

ترجمه: دسهل بن سعد ساعدي نه ددي واقعي متعلق دسابقه روایت په شان یوروایت منقول دي مګرددي اضافي سره چه اوهغه ښځه حامله وه او عویمر ددي حمل بد وګنړلو اوددغه ماشوم نسبت به بیا مورته کیدو اوددي نه پس بیا په میراث کښې دا طریقه جاري شوه چه هلك به دخپلي مور وارث وي اومورېه ددغه هلك وارثه وي ځومره چه ورله الله تعالی مقرر کړي وي.

---

(۱): انظر حدیث رقم (۲۲٤٥)، (تحفة الأشراف: ٤٨٠٥) (صحیح)

(۲): انظر حدیث رقم (۲۲٤٥)، (تحفة الأشراف: ٤٨٠٥) (صحیح)

[۲۲۵۳](۱) عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ، جَلَدْتُمُوهُ؟ أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ؟ فَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ بِهِ، جَلَدْتُمُوهُ؟ أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ؟ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ؟ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ افْتَحْ"، وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ سُورَةُ النُّورِ آية، هَذِهِ الْآيَةَ، فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، قَالَ: فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَهْ"، فَأَبَتْ، فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَا، قَالَ: "لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا"، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

ترجمه: دعبدالله بن مسعود نه روايت دي فرمائي چه دجمعې په شپه زه په جومات کښې ناست وم ګورم چه يوانصاري جومات ته راغې اوتپوس ئې کولوکه چرې يوکس دخپلې ښځې سره کوم پردي سړي اووينې اوبيادابيان کړي (يعنی داسې اووائی چه زمانبخې د زنا ارتکاب کړي دي؟) نوده اووئيل تاسو دې په کورو اووهئ (حد قذف ورکړئ) نوکه هغه چاله مړ کړو نو تاسوئې هم (په قصاص کښې) مرکړئ اوکه غلي شو نودالله دغصې سره غلي شو زه به خامخا دنبي ﷺ نه په دې باره کښې تپوس کوم کله چه بله ورځ سحر شو نودنبي ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوهم ددې خبرې تپوس ئې اوکړو که چرې يوسړي دخپلې ښځې سره خوك اووينې اوبياخلقو ته ددې ذکر اوکړی تاسو دې په کورو اووهئ (حد قذف ورکړئ) نوکه هغه چاله مړ کړو نوتاسوئې هم (په قصاص کښې) مرکړئ اوکه غلی شو نودالله دغصې سره غلي شو، نونبی عليه السلام چه کله واړيدلو نو وئې وئيل چه اې الله! ددې معاملې بيان اوفرمائې نو د لعان آيات نازل شو. نبی ﷺ اوفرمائيل اې الله دا مشکل اسان کړي نوپه دې وخت کښې دلعان دا آيت: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ نازل شو، دتولونه مخکښې هغه کس راغې خوك چه په دې مصيبت مبتلا شوي وو اودهغه ښځه هم راغله دواړو لعان اوکړو سړي دالله نوم واغستو او خلور پيرې گواهي ئې اوکړه چه زه ريښتونې يم او په ينځم خل ئې اووئيل که چرې زه دروغژن يم نوپه مادي دالله لعنت وي ددې نه پس چه کله ښځې دلعان اراده اوکړه نونبی ﷺ هغه ديکه کړه په دې وجه باندې که چرې دخاوند بيان رښتيا وي نودآخرت درسوايئ نه ويره اوکړه اودګناه په اقرار کولوسره حد قبول کړه مګرښځې اونه منل اولعان ئې اوکړو، اودالله نوم ئې واغستو اوخلور پيرې گواهي ئې اوکړه چه زه ريښتونې ايم او په ينځم خل ئې اووئيل که چرې زه دروغژنه يم نوپه مادي دالله لعنت وي کله چه دواړه لارل نبی ﷺ اوفرمائيل شايد چه ددې ښځې به ګونجي وينښتو والاتور بچي پيدا شي اوبياهم داسې اوشول چه ګونجي وينښتووالا او تور خوي ئې پيدا شوه دعبدالله بن عباس رضی الله عنه روايت دې فرمائی چه هلاً

---

(۱): صحيح مسلم بلفظ اللعان ۱۰ (۱٤۹٥)، سنن ابن ماجه بالطلاق ۲۷ (۲۰٦۸)، (تحفة الأشراف: ۹٤۲٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/٤۲۱، ٤٤۸) (صحيح)

بن امیه پخپلې ښځې باندې دزنا تهمت اولګوونبی ﷺ هلال ته اوفرمائیل که ګواه رانه ولې نو دتهمت حدبه په تاباندې جاری شي، هلال اوونیل ای دالله رسوله ایا که چرې په مونږ کښې یوکس دخپلې ښځې سره خوک اووینې نوهغه به په ګواه پسې ځي او ایادا دګواه دبوتلوخائې دې نبی ﷺ به همدافرمائیل چه ګواه قائم کړه ګنې حد به په تاجاری کیږي هلال اووئیل په الله مې دې قسم وي چاچه ته په حقه رالیږلې یې په تحقیق سره زه ریښتونې یم الله تعالی به داسې حکم نازل کړي چه په هغې سره به ما دتهمت دحد نه بچ کړي نوپه دې وخت کښې دالله تعالی دطرف دا ایتونه : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ سورة النور آية ٦) تر (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) پورې نازل شول، ددې نه پس نبی ﷺ هلال بن امیه سره دخپلې ښځې راوغوښتو دواړه راغلل رومبې هلال بن امیه اودریدو اوګواهي ئې ورکړه اونبی ﷺ به همداوئیل اوګورئ الله تعالی ته معلومه ده یقینا یو کس په تاسوکښې ضروردروغژن دې ایاپه تاسوکښې کوم یوتوبه کوي، بیاښځه پاځیده اوګواهیانې ئې ورکړی کله چه دپنځم شهادت نمرراغې چه په دې دې دالله غضب وي که چرې خاوند ریښتونې وي اوخلقو ورته اووئیل چه دالله غضب به ضرور راځي نوهغه ښځه شاته شوه، ابن عباس نه وائی چه مونږ داوګنرل چه ګویا دا ښځه دخپل بیان نه انکار کوي، اوبیائې اووئیل نه زه خپل قوم نه شرموم هیڅ کله اوبله ګواهي ئې هم ورکړه نبی ﷺ اوفرمائیل تاسودې ته خیال کوئ که چرې ددې بچې تور وي اوسترګې ئې هم تورې وي او پیرو کوناتو والا اوپندو والاوي نوداد شریك بن سحماء نه دې اوبیائې همداسې بچې پیداشو، بیانبی ﷺ اوفرمائیل که چرې دالله حکم په دې باره کښې شوې نه وې نو مابه ددې ښځې سره څه کړي وو (یعنی په دې به مې دزنا په سزاکښې حد جاري کړې وو). امام ابوداود فرمائی دا حدیث داهل مدینه دتفرداتونه دې مراد دادې چه دابن بشار حدیث ابوعدي دهشام بن حسان نه نقل کړې دې.

تشریح: (قال ابوداود : لم یتابع ابن عیینة احد علی انه فرق بین المتلاعنین) لهذا دا لفظ شاذ شو، خو په ماقبل کښې د زوج د تطلیق په باره کښې دا تیر شوې دی، (فانفذه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وکان ما صنع عند النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة) لهذا د دې تنفیذ په اعتبار سره د رسول الله ﷺ طرف ته د تفریق نسبت کیدې شی. اخرجه الشافعی صدرها عن سفیان، واخرجه البیهقی من طریق المصنف قوله : لم یتابع ابن عیینة احد وقال یعنی بذلک فی حدیث الزهری عن سهل، الا ما روینا عن الزبیدی عن الزهری. (تکملة المنهل)

[٢٢٥٤](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّنَةَ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، إِنِّي

(١): سنن الترمذي/تفسير سورة النور (٣١٧٩)، سنن ابن ماجه/الطلاق ٢٧ (٢٠٦٧)، مسند احمد (٢٧٣/١)، (تحفة الأشراف: ٦٢٢٥)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/تفسير سورة النور ٢ (٤٧٤٦)، الطلاق ٢٩ (٥٣٠٨) (صحيح)

لَصَادِقٌ، وَلَيَلْزَنَّ اللّٰهُ فِي أُمَرِي مَا يُبَرِّئُهُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَتْ: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ "لَمِنَ الصَّادِقِينَ" سورة النور آية ۶، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَجَاءَا، فَقَامَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "اللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ؟" "ثُمَّ قَامَتْ، فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَقَالُوا لَهَا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ"، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، حَدِيثُ ابْنِ بَشَّارٍ، حَدِيثُ هِلَالٍ.

ترجمه: عبدالله بن عباس ﷺ وائی چه هلال بن امیه ﷺ رسول الله ﷺ ته په خپله ښځه باندې د شریک بن سحماء سره (د زنا) تهمت اولګولو، نو نبی ﷺ اوفرمائیل: ثبوت راوړه ګینې په شا به درته کوړې لګولې شی. نو هلال اووئیل: اې دالله رسوله ﷺ! کله چه په موږ کښې یوکس خوک سړې د خپلې ښځې اوګوری، نوهغه به ګواه تلاش کولو دپاره ځی؟ په دې باندې هم نبی کریم ﷺ دا اوفرمائیل چه: ګواه راوړه ګینې په شا به درته کوړې لګولې شی نو هلال اووئیل: په هغه ذات مې دې قسم وی چاچه ته په حقه نبی جوړ کړې ئې او رالیږلې ئې، زه بالکل رشتونې یم او الله تعالی به ضرور زما په باره کښې وحی نازله کړی زما شا به د حد نه بری (خلاصه کړی نو دا آیت: ﴿والذین یرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ نازل شو، نبی کریم ﷺ دا اولوستلو تردی چه تر ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ پورې اورسیدو، ددې نه پس نبی ﷺ هلال بن امیه سره د خپلې ښځې راوغوښتو دواړه راغلل رومبې هلال بن امیه اودریدو اوګواهي ئې ورکړه اونبی ﷺ به همدا وئیل اوګورئ الله تعالی ته معلومه ده یقینا یو کس په تاسو کښې ضرور دروغژن دي ایا په تاسو کښې یوتوبه کوي، بیاښځه پاڅیده اوګواهیاني ئې ورکړی کله چه دپنځم شهادت نمبر راغې چه په دې دي دالله غضب وي که چرې خاوند ریښتوني وي اوخلقو ورته اووئیل چه دالله غضب به ضرور د راځي، ابن عباس ﷺ وائی نوهغه ښځه اوتره شوه او شاته شوه، موږ دا وګنړل چه ګویا دا ښځه دخپل بیان نه انکار کوي، اوبیاني اووئیل نه زه خپل قوم نه شرموم هیڅ کله اوبله ګواهي نه ورکړه نبی ﷺ اوفرمائیل تاسودې ته خیال کړئ که چرې ددې بچې تور وي اوسترګې ئې هم توري وي او پیرو کونانو والا اوپنډو والاسوي نوداد شریک بن سحماء نه دي اوبیاني همداسې بچې پیدا شو، بیاښی ﷺ اوفرمائیل که چرې دالله حکم په دې باره کښې شوې نه وي نو مابه ددې ښځې سره بل څه کړي وو (یعنی په دې به مې دزنا په سزاکښې حد جاري کړې وو) امام ابوداود فرمائی دا حدیث داهل مدینه دتفرداتونه دي مراد دادي چه دابن بشار حدیث ابوعدي دهشام بن حسان نه نقل کړې دي.

د رجل نه څه مراد دي؟

قوله: ﴿عن علقمة عن عبدالله قال إنّا لِيلة جمعة في المسجد اذ دخل رجل من الانصار﴾.

د دي رجل نه څه مراد دي؟ په بذل المجهود کښې حضرت لیکلي دی چه ظاهره ده د دي نه

مراد عویمر دي چه د هغه واقعه د مخکښې نه روان دي، ﴿یا هلال بن امیة ﴾چه د هغې قصه وراندې په کتاب کښې راروان دي. اه او صاحب منهل احتمال ثانی لره ظاهر منلي دي د صحیح مسلم د یو روایت په وجه باندې چه په هغې کښې دا دی چه هلال بن امیه د ټولو نه مخکښې هغه سړي دي چا چه په اسلام کښې دننه لعان اوکړو. اه

زه وایم چه دا دې هم واضح وی چه اوسه پورې څومره روایات د لعان په باره کښې تیر شوی دی د دې تعلق عویمر بن اشقر سره وو کوم چه مصنف د سهل بن سعد نه په مختلف طرق سره روایت کړي دي، او روستو چه د هلال بن امیه د لعان کومه قصه راروانه ده هغه د ابن عباس په روایت دې او دا د مینځ والا روایت کوم چه رجل مبهم سره دي دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دي.

د دې نه روستو خان پوهه کړه چه د باب اللعان د ټولو نه وراندې حدیث چه د هغې د لاندې د آیت لعان د نزول په باره کښې اختلاف روایات او بیا د حافظ ابن حجر نه د دې ترمینځه تطبیق بیان کړې شوې دي هلته دا هم تیر شوې دی چه د سیاق روایات نه دا مترشح کیږی (واضح کیږی) چه د عویمر سوال وقوع فاحشه نه مخکښې وو، او دلته په دې روایت کښې هم دا راروان دي ﴿فابتلی به ذلک الرجل من بین الناس فجاء هو وامراته الی رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ ﴾د دې تقاضه دا ده چه په دې روایت کښې د رجل مبهم نه مراد عویمر بن اشقر دي کما استظهره صاحب البذل. والله تعالی اعلم

والحدیث اخرجه ایضا مسلم وابن ماجة واخرجه احمد مختصرا (وتکملة المنهل)

﴿ عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان هلال بن امیة قذف امراته... بشریک بن سحماء ﴾

مونږ سره په شروع کښې تیر شو ﴿عن تقریر الجنجوهی ﴾چه په قصه عویمر کښې هم رجل متهم شریک بن سحماء وو. فتذکر.

شرح الحدیث:

دا خبره ظاهره ده چه کله د لعان قصه پیښه شوې وه هلته سړي او زنانه دواړو کښې یو صادق وی او دویم کاذب، دا خو ممکن نه ده چه دواړه دې صادق وی یا دواړه کاذب، هم په دې وجه رسول الله ﷺ د لعان ترمینځه د شفقت د وجې نه تنبیه کوله چه ګوریځ په تاسو کښې یو بنده یقینا کاذب دی لهذا د الله پاک نه اوویریږئ، او په تاسو کښې چه چا دروغ وئیلي دی هغه دې د خپلې خبرې نه رجوع او توبه اوکړی هم په دې روایت کښې راځی چه کله زنانه لعان کولو نو چه کله هغې ته تنبیه اوکړې شوه نو ﴿فتلکات ﴾هغه لږه مذبذبه شوه، تردې چه مونږ خیال اوکړو چه کیدې شی هغه رجوع اوکړی، خو بیا په ځانې د رجوع کولو هغې اووې ﴿لا افضح قومی سائر الیوم ﴾ چه الله پاک دې نه کړی زه رجوع کولو سره خپل قوم اوخاندان لره دټول عمر دپاره خو رسوا کولې نه شم، اویا وئیلو سره خپل لعان هغه پوره کړو. ﴿فقال النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لولا ما مضی من کتاب الله لکان لی ولها شان ﴾ یعنی چه کله پیدا کیدونکې بچې د زناکار هم شکل راوتلو بیا رسول الله ﷺ دا خبره ارشاد اوفرمائیلو

چه که د لعان حکم نه و نو نازل شوي نو بيا به ما هغه زنانه په خوند پوهه کړي وه، د دې نه مراد حد زنا او رجم دي

[۲۲۵۵](۰) حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، يَقُولُ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي کله چه نبي عليه السلام لعان کونکوته دلعان کولوحکم اوکړو نوبيوکس ته ئې حکم اوکړو چه په پنځم خل کښې دده په خوله باندې لاس کيږده اودا ئې اوفرمائيل چه دا پنځم خل گواهي دعذاب باعث دي.

[۲۲۵۶](۰) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَرَأَى بِعَيْنِهِ وَسَمِعَ بِأُذُنِهِ، فَلَمْ يُهَيِّجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلًا، فَرَأَيْتُ بِعَيْنِي وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ سورة النور آية ٦ الْآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَبْشِرْ يَا هِلَالُ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا"، قَالَ هِلَالٌ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرْسِلُوا إِلَيْهَا"، فَجَاءَتْ فَتَلَاهَا عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، فَقَالَ هِلَالٌ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ كَذَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا"، فَقِيلَ لِهِلَالٍ: اشْهَدْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ، قِيلَ لَهُ: يَا هِلَالُ اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يُعَذِّبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يُجْلِدْنِي عَلَيْهَا، فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: اشْهَدِي، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ، قِيلَ لَهَا: اتَّقِي اللَّهَ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ، فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي، فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يُفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَالَ: "إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَصْهَبَ أَرْيَصَحَ أُثَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِهِلَالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُورَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ"، فَجَاءَتْ بِهِ أُورَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْلَا الْأَيْمَانُ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مُضَرَ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ.

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه هلال بن اميه راغي اودي يوپه هغه دري کسانو کښې چې دتوبک نه پاتې شوي وو او الله تعالى ئې توبه قبول کړي وه په دغه دوران کښې هلال بن اميه دخپلې زمکې نه دشپې کورته راغې نوهغه دخپلې ښځې سره

۱: سنن النسائي للاطلاق ٤٠ (٣٤٠٣) (تحفة الأشراف: ٦٣٧٢) (صحيح)

۲: وانظر حديث رقم (٢٢٥٤)، (تحفة الأشراف: ٦١٣٩)، ولد أخرجه: مسند احمد (١/٢٣٨، ٢٤٥) (ضعيف)

پردې سړې اولیدو او په غوږونوئې هم واوریدل، هلال ددغه کس سره نه وهل تکول اوکړل اونه ئې ورته دهمکې ورکړه، کله چه سحر شو نودنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او عرض ئې اوکړو ای دالله رسوله دشپې چه زه کله کور ته راغلم نومایوکس دخپلې ښځې سره اولیدو په خپلو سترګو او په خپلو غوږونو مې واوریدل نبی ﷺ دهلال خبرې بې خونده وګنړلې (توجه ئې ورته ونه کړه او هلال ته هم داسې رویه اودا مشکل ګران شو نوپه دې وخت کښې دا ایت کریمه : (والذین یرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنهم فشهادة أحدهم) نازل شو کله چه په نبی ﷺ باندې دوحي سختې تیره شوه اوختم شوه نوهلال ته ئې اووئیل حوشحاله شه الله تعالی ستادپاره لار کولاو کړه هلال اووئیل زمادالله تعالی نه هم دا امید وو، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل ښځه دي راوغواړه نبی ﷺ دواړوته دا ایت کریمه بیان کړو اونصیحت ئې هم ورته اوکړو اودالله دعذاب نه ئې ویرول چه داددنیادتکلیف نه ډیر سخت دې هلال عرض اوکړو په الله قسم چه ددې ښځې حال ما په ربښتیا سره بیان کړې دې ښځې اووئیل دې دروغژن دې نبی ﷺ صحابه کرامونه اوفرمائیل په دوی باندې لعان اوکړه هلال ته اول دا ووئیلې شول چه ګواهیاني ورکړه هغه څلور ځله ګواهیاني ورکړی کله چه دلعان پنځم ځل شو نوهلال ته اووئیلې شول ای هلال دالله نه اوویریږه ددنیا عذاب داخرت دعذاب نه ډیر اسان دې اودا آخری شهادت دې که چرې ته دروغژن ئې نودا ګواهي به په تا باندې دنیاوي عذاب نافذ کړي، هلال اووئیل په الله قسم ددې ښځې به باره کښې په ما باندې هیڅ کله عذاب نه راځي لکه چه الله تعالی په ما باندې ددې د تهمت په وجه دکوړو حد جاری نکړو بهرحال اخرنی ګواهي ئې هم ورکړه چه که چرې زه دروغژن یم نوپه مادي دالله لعنت وي ددې نه پس ښځې ته اووئیلې شول ته ګواهیاني ورکړه نوهغه ښځې هم دالله نوم واخستل او څلور ګواهیاني ئې ورکړي چه زماخاوند دروغ وائی کله چه دګواهی پنځم ځل شو نوخلقو ورته اووئیل اوګوره دالله دعذاب نه ویره اوکړه ددنیاعذاب دآخرت دعذاب نه اسان دي اوهمدا پنځم ځل اواخري ګواهي ده کومه چه به په تاباندې عذاب واجبوی ښځې چه دا واوریدل نویوه شیبه متحیره شوه اوبیائې اووئیل په الله مې دي قسم وي زه خپل نوم نه شرموم او پنځم ځل ګواهي ئې هم ورکړه داچه که زما خاوند ریښتونې وي نوپه مادي دالله غضب نازل شوي ددې نه پس نبی ﷺ په دوی دواړوکښې جدائی اوکړه اودافیصله ئې اوکړه ددې ښځې په خپله کښې چه کوم بچې دي دهغه نسبت دي پلار ته ونه کړي شي لیکن په دې ښځه دي دزنا تهمت هم ونه لګولې شي اونه په دې ماشوم باندې، اوڅوک چه په دې ماشوم دزناتهمت ولګوي نوپه هغه باندې به حد قذف جاري کیږی اودافیصله کې هم اوکړه چه په خاوند باندې دا لازمی نه دی چه دي ته به ځانې ورکوي یابه ورته نفقه ورکوي ځکه چه دوی دواړه بغیردطلاق نه جدا شوی دی او همدارنګې بغیردوفات نه جداشوی دی اوبیائې اوفرمائیل که چرې ماشوم خړ رنګ والا خر رنګ ویښتووالا او اوچ کلک اونرو پندو والا پیداشو نودابه دهلال نه وي اوکه چرې غنمرنګ ګونجي ویښتو والا اوڅربو پندو والا او او څربو کوناتو والاوي نوبیادا دهغه

کس بچي دي په چاباندې چه تهمت لګيدلي دي، نوبيادډغي ښځي بچي په ورستني بيان شوي شکل کښې پيداشو نبي ﷺ اوفرمائيل که چرې مخکښې شهادتونه شوي نه وي نو مابه دي ښځې ته دعبرت سزاورکړي وه، عکرمه وائي بيا هغو ماشوم پيداشو اودمصر بادشاه شو ليکن دمور په نوم باندې به ورته اواز نه کيدو.

تخريج: الحديث اخرجه ايضا البخاري وابن ماجة (تكملة المنهل)

(وقضى ان لا يدعى ولدها لاب ولا يرمى ولدها) يعنى د لعان نه پس هغه دا فيصله اوفرمائيله چه د هغې نه روستو پيدا کيدونکي ماشوم صرف د مور نه د هغه نسب ثابتيږي د پلار طرف ته هغه دي منسوب اونکړي شي، او هم دغه شان د راروان زنانه طرف ته يا او د هغه ماشوم طرف ته دي د زنا نسبت اونکړې شي، او که څوک کوى نو په هغه باندې به حد قذف جاري کيږي.

(وقضى ان لا بيت لها عليه ولا قوت من اجل انهما يفترقان من غير طلاق) د لعان په ابتدائى مباحث کښې تير شو چه طرفين په نزد لعان د طلاق بائن په حکم کښې دي، دا روايت د طرفين د مسلک خلاف دي، واجيب عنه بان فى سنده عباد بن منصور وهو ضعيف، او فى نفسه دا مسئله د مطلقه بائنه دپاره د عدت په زمانه کښې نفقه او سکنى دي يا نه؟ مختلف فيه بين الائمه دي، چه د هغې وړاندې مستقل باب راروان دي.[1]

(وقال : ان جاءت به اصيهب اريصح اليتج حمش الساقين) اصيهب تصغير دي د اصهب کوم چه ماخوذ دي صهبة نه، يعنى حمرة الشعر د ويښتو سره کيدل، اريصح په معنى د خفيف الاليتين، او اثيبج تصغير دي، اثيبج کوم چه ماخوذ دي د ثبج نه د ملا او ستړ نرمينځه حصه چه د کوم سړي دا حصه لږه شان پيړه او وي که وى دي ته اثيج وئيلې شي، حمش الساقين يعنى د نرو خپو والا. (وان جاءت به اورق جعدا جماليا خدلج الساقين)... اورق يعنى اسمر اللون، د تور رنګ والا، (جعد) هغه سړي د چا ويښته چه ګلګوټي وي. (جمالى) په ضم د جيم او تشديد ياء سره، الضخم الاعضاء پيړ او مضبوطو اندامونو والا، كانه جمل خدلج بمعنى عظيم.

(فقال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لولا الايمان لكان لى ولها شان) په تير شوى روايت کښې په خائې د ايمان (كتاب الله) لفظ وو چه د هغې نه مراد لعان دي، په دي روايت کښې ګويا د لعان نه په ايمان سره تعبير کړې شوې دې، لهذا وئيلې کيدې شى چه په ظاهره دا روايت د جمهورو مؤيد دي د حقيقت لعان په باره کښې. وقد مر الاختلاف فيه.

(فكان بعد ذلك اميرا على مضر وما يدعى لاب) عکرمه فرمائى چه د دي لعان نه پس پيدا کيدونکي ماشوم لوئيدو سره د قبيله مضر امير شو، خو د دي نسبت د پلار طرف ته نه کيدلو (بلكه د قاعدې مطابق د مور طرف ته منسوب کولې شو) د ابوداود په بعض

[1] هغه دا چه هغه د احنافو په نزد د هغه دپاره نفقه او سکنى دواړه دى او د حنابله په نزد دواړه نه دي، او د شوافعو او مالکيانو په نزد سکنى ده او نفقه نشته.

نسخو کښې په ځانې د مضر مصر واقع شوې دې. (۱)

[۲۲۵۷](۲)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: "لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ".

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دې فرمائی چه نبی علیه السلام لعان کونکوته اوفرمائيل چه ستاسوددواړوحساب به دالله تعالی په وړاندې کيږی، په تاسودواړوکښې يوتن خامخا دروغژن دي، سړي ته ئې اوفرمائيل چه په ښځه باندې هيڅ قسم زور نشته ده عرض اوکړو اې دالله رسوله زما دمال به څه کيږي (يعنی مهر) نبی علیه السلام ورته اوفرمائيل که چرې تادښځې په معامله کښې ربښتيا وئيلي وي نوستامال دهغه څيز په عوض کښې لاړوکوم چه تادد شرمګاه دهغې په ذريعه دخان دپاره حلال کړي وو، اوکه چرې تا په دې باندې ددروغو الزام لګولي وي نوستاسره نه بنائی چه دمهر مطالبه اوکړی.

[۲۲۵۸](۳)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: "اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟" يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

ترجمه: دسعيد بن جبير نه روايت دې فرمائی چه ابن عمر رضي الله عنهما ته مې ووئيل اوتپوس مې ترې اوکړو که چرې يوکس په خپله ښځه باندې دزنا الزام ولګوي؟ ابن عمر رضي الله عنهما اوفرمائيل چه نبی علیه السلام دبنی عجلان د ورونړو (دعويمر اودهغه دښځې په مينځ کښې جدائی راوستلې وه نبی علیه السلام ورته اوفرمائيل، الله تعالی ته معلومه ده چه په تاسو دواړوکښې يوتن خامخا دروغژن دي، آيا په تاسوکښې کوم يوتن توبه ويستل غواړي؟ اوداجمله ئې دری پيرې اوفرمائيله ليکن (په ښځه اوخاوند کښې يوتن هم توبې ته تيارنشو او دواړه په خپله خبره ټينګ وو، نونبی علیه السلام په دواړوکښې جدائی راوستله.

[۲۲۵۹](۴)حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ". قَالَ

---

(۱) وكذا عند احمد "اميرا علي مصر" بالصاد المهملة وعند الطيالسي قال حماد سمعت عكرمة يقول لقد رايته اميرا علي، من من الانصار، قال الحافظ وظن بعض شيوخنا انه اراد مصر البلد المشهور وفيه نظر لان امراء مصر معروفون معه ودون ليس فيهم هذا. اهـ (تكملة المنهل)

(۲): صحيح البخاري/الطلاق ۳۲ (۵۳۱۲)، صحيح مسلم/اللعان ۱ (۱۴۹۳)، سنن النسائي/الطلاق ۴۴ (۳۵۰۶)، (تحفة الأشراف: ۷۰۵۱)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الطلاق ۲۲ (۱۲۰۲)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۲۷ (۲۰۶۶)، مسند احمد (۱۲/۲)، (۴۵۸۷)، سنن الدارمي/النكاح ۳۹ (۲۲۷۷) (صحيح)

(۳): صحيح البخاري/الطلاق ۳۲ (۵۳۲۱)، ۵۲ (۵۳۴۹)، صحيح مسلم/اللعان ۱ (۱۴۹۳)، سنن النسائي/الطلاق ۴۳ (۳۵۰۵)، (تحفة الأشراف: ۷۰۵۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵۷/۱، ۴/۲، ۳۷) (صحيح)

(۴): صحيح البخاري/الطلاق ۳۵ (۵۳۵۱)، الفرائض ۱۷ (۶۷۴۸)، صحيح مسلم/اللعان ۱ (۱۴۹۴)، سنن الترمذي/الطلاق ۲۲ (۱۲۰۳)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۲۲ ۲۰۶۹)، (تحفة الأشراف: ۷۰۵۰)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الطلاق ۱۳ (۳۵)، مسند احمد (۷/۲، ۳۸، ۶۴، ۷۱)، دي/النكاح ۳۹ (۲۲۷۸) (صحيح)

أَبُو دَاوُد: الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ، قَوْلُهُ: "وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ". وَقَالَ يُونُسُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ، "وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا".

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه دنبي ﷺ په زمانه کښې يوکس دخپلې ښځې سره لعان اوکړواودخپل ځوي د نسب نه ئې انکاروکړو(يعنی داسې ئې ووئيل چه دا زمانه نه دي) نونبی ﷺ ددغه سړي اوددغه ښځې په مينځ کښې جدائی راوسټله اوماشوم پې ښځې ته منسوب کړو. ابوداؤد وائی چه کوم روايت کښې چه مالک منفرد دې نو هغه الحق الولد بالمرأة جمله ده او يونس د ظهری نه اوهغه د سهل بن سعد نه د لعان حديث نقل کړې دې هغې کښې دی چه ده دهغې دحمل نه انکار اوکړو نو دهغې ځوي به هغې ښځې طرف ته منسوب کولې شو.

تشريح: تخريج الحديث: والحديث اخرجه ايضا البيهقي من طريق المصنف، واخرجه احمد والطيالسي مطولا، واخرجه الحاكم. تكملة المنهل.

بَابُ إِذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ

کله چه د ماشوم په نسب کښې شک پيدا شی

که يو سړی ته د خپل بچی نه پيدا کيدونکې ماشوم په باره کښې اختلاف لون د وجې نه شک پيدا شی نو ايا د هغه سړی دپاره د دې ماشوم د خپل ځان نه نفی کول جائز دی يا نه؟ بعض علماء کرام (۱) بعض علماء کرامو د دې په عدم جواز باندې اجماع نقل کړې ده خو اجماع نقل کول صحيح نه ده ځکه چه په دې مسئله کښې اختلاف دې.

مسئلة الباب کښې اختلاف ائمه:

هغه دا چه د احنافو په نزد خو نفی کول جائز نه دی، او د امام شافعی او احمد په نزد د زوج دپاره د اختلاف لون د وجې نه نفی کول جائز دی په دې شرط چه د اختلاف لون نه علاوه څه دويمه قرينه هم د دې مؤيد موندلې شی، د امام شافعی رحمه الله په نزد خو هغه قرينه ثانيه دا ده چه د کوم رنګ ماشوم پيدا شوې دې رجل متهم نه د هغه رنګ ملاويږی، لهذا دا دوه قرينې شوې يو د نفس اختلاف لون، دويم د اتحاد اللون مع الرجل المتهم، او د امام احمد په نزد هغه دويمه قرينه مطلق دې، د اختلاف لون نه علاوه څه دويمه قرينه کيدل پکار دی برابره خبره ده که هر څه وی.

[۲۲٦۰] (*) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَسْوَدَ، فَقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟"، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا أَلْوَانُهَا؟" قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟" قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى تُرَاهُ؟" قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".

---

(۱) لکه قرطبی او ابن رشد، وتعقبهما الحافظ الي اخر ما في البذل عن الشوكاني)

(*): صحيح مسلم/اللعان ۱ (۱۵۰۰)، سنن الترمذي/الولاء ٤ (۲۱۲۹)، سنن النسائي/الطلاق ٤٦ (۳۵۸۰)، سنن ابن ماجه/النكاح ۵۸ (۲۲۰۰)، (تحفة الأشراف: ۱۳۱۲۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الطلاق ۲٦ (۵۳۰۵)، الحدود ٤١ (٦٨٤٧)، الاعتصام ۱۲ (۷۳۱٤)، مسند احمد (۲/۲۳٤، ۲۳۹، ٤۰۹) (صحيح)

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دبني فزاره قبیلي والا یوکس دنبی ﷺ په خدمت کښي حاضرشو اوعرض ئي اوکړوچه زما دښځي یوتور هلك پیدا شوي دي نبی ﷺ ورته اوفرمائیل آیا اوښان دي شته؟هغه ووئیل هو، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل څه څه رنګونه ئي دي هغه اووئیل سره نو ورته ئي اوفرمائیل ایا خړ پکښي شته هغه ووئیل خړ هم پکښي شته نونبی ﷺ اوفرمائیل خر دکوم ځائي نه راغلي دي هغه ووئیل کیدي شي چه کوم رګ دارنګ رانیولي وي نونبی ﷺ اوفرمائیل شاید ستاد ځوي رنګ هم کوم رګ رانیولي وي.

مضمون حدیث:

یو صحابی چه د هغه نوم ضمضم بن قتاده دي هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښي حاضر شو، اوعرض ئي اوکړو چه زما د ښځي په نزد د تور رنګ ماشوم پیدا شوي دي (په تعریض سره نفی ولد لکه چه وړاندي په روایت کښي راروان دی) رسول الله ﷺ د هغه نه تپوس اوکړو چه تا سره څه اوښان دی؟ هغه عرض اکړو او جی دی رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه د کوم رنګ دي؟ هغه عرض اوکړو د سور رنګ دي، یعنی لوئي اوښان داسي دی، هغه تپوس اوکړو چه ایا په دي کښي څه اورق یعنی تور والی ته مائل هم دي؟ یعنی د هغه اوښانو په بچو کښ، هغه عرض اوکړو چه بیشکه بعض د دي قسم هم دی (ورق جمع اوراق) رسول الله ﷺ تپوس اوکړو داسي چه کوم دی نو ته هغه د کوم ځائي نه وینې؟ یعنی د دي رنګ والا د کوم ځائي نه راغلل.

هغوی عرض اوکړو (عسی ان یکون نزعه عرق) چه کیدي شی چه دا قسم رنګ یو رګ رابښکلي وی، یعنی موجوده اوښي چه د کومو اوښانو د نسل نه دی کیدي شی چه په هغي کښي یو د دي رنګ وی یعنی (اوراق)، او دا رنګ د هغه ځائي نه راغلي وی، په دي باندي رسول الله ﷺ اوفرمائیل دلته هم داسي کیدي شی، یعنی ستا په اصول کښي څه تور رنګ وی. الحدیث اخرجه ایضا الشافعی وباقی السبعة الا الترمذی (تکملة المنهل)

[۲۲۶۱](۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ.

ترجمه: داروایت دتیرشوی روایت په شان دي لیکن په دي کښي دا اضافه ده چه ده ته به په دغه وخت کښي دا تعریض کیدو چه نسبت نفي کړي.

[۲۲۶۲](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أُنْكِرُهُ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي دي فرمائی چه یوباندچی نبی ﷺ ته راغي اوعرض ئي اوکړو چه زمادښځي یوتور ځوي پیدا شوي دي اوزه دهغه دنسب نه انکار کوم.

---

(۱): صحیح مسلم/اللعان ۱ (۱۵۰۰)، سنن النسائي/الطلاق ٤٦ (۳۵۰۹)، (تحفة الأشراف: ۱۳۲۷۳)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۳۳، ۲۷۹) (صحیح)

(۲): صحیح البخاري/الاعتصام ۱۲ (۷۳۱٤)، صحیح مسلم/اللعان ۱ (۱۵۰۰)، (تحفة الأشراف: ۱۵۳۱۱) (صحیح)

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الِانْتِفَاءِ

باب: د بچی د نسب نه په انکار باندی د راغلی وعید بیان

[۲۲۶۳] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ".

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مي اوریدلي دي چه فرمائیل ئي کله چه دلعان په سلسله کښې آیت نازل شو نبی علیه السلام اوفرمائیل هره یوه ښځه چه یوماشوم په یوقوم کښې وردداخل کړي اوهغه ماشوم دهغوی نه نوي (یعنی چه دزنانه ئي بچي پیداشي اوخاوند ته ئي منسوب کړي نوددي ښځي دالله تعالی درحمت سره هیڅ قسم تعلق پاتي نشو اوالله تعالی به ئي هیڅ کله خپل جنت ته داخل نکړي، اوکه چرې یوکس په قسم سره دخپل اولاد نه منکر شي نوداسي کس ته به دقیامت په ورځ دالله تعالی دیدار نصیب نه شی اودتمامی دنیا په وړاندې به ئي ذلیل کړي.

تشریح: دا مخکښې تیر شو چه د لعان په صورت کښې به ضرور په دواړو کښې یو کاذب وی، په دي باب کښې چه کوم حدیث مصنف راوړي دي په دي کښې د داسي کاذب انسان په حق کښې سخت وعید مذکور دي، چه د هغي مضمون ښکاره دي.

وحديث الباب اخرجه النسائي وابن ماجة قاله المنذري.

بَابُ فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

باب: د ولد الزنا د مدعی کیدو بیان

[۲۲۶۴] (۲) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمٍ يَعْنِي ابْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدَ ابْنٍ غَيْرِ رُشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی په اسلام کښې په اجرت باندي بدکاري نشته اوچاچه دجاهلیت دوخت کښې په اجرت باندي بدکاري کړي وي اوبیا دهغي ښځي ماشوم پیداشي نوددي ماشوم نسبت به خپل مولاته، کیږي، کله چه یوکس دیو ماشوم دنسب دعوی اوکړي داغیر دنکاح اودملکیت نه نونه ماشوم دده وارث جوړیږي اونه دي دماشوم وارث جوړیدي شي.

شرح حدیث:

د مساعاة اطلاق په زنا باندي وی او اصمعی دا مختص منی د اماء سره دون الحرائر، ځکه

---

[1]: سنن النسائي/الطلاق ٤٧ (٣٥١١)، سنن ابن ماجه/الفرائض ١٣ (٢٧٤٣)، (تحفة الأشراف: ١٢٩٧٢)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/النكاح ٤٢ (٢٢٨٤) (ضعيف)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٦٥٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦٢/١) (ضعيف)

چه د جاهليت په زمانه کښې به خلق په خپلو وينزو باندې د زنا په ذريعه ګټه کوله، او په هره يوه وينزه باندې يو مخصوص مقدار اجرت زنا مقرر کړې وو، ورسره به دا وه چه د ولد الزنا نسب د زانې سره منلې شو او هغه به ئې داسې بې تکلفه کول چه دا به ئې عيب نه ګڼلو، اسلام چه راغلو نو دا خيز ئې ختم کړو لکه چه په حديث الباب کښې دی.

﴿لا مساعاة في الاسلام﴾ بيا وراندې په حديث الباب کښې دی چه کوم سړی د اسلام نه مخکښې د جاهليت په زمانه کښې د مساعاة په ذريعه د زانې سره نسب ثابت کړو نو هغه ماشوم به د هغه سره لاحق شی (مونږ به د دې سره تعرض نه کوو) خو چه کوم سړی اوس يعنی اسلام کښې د ولد الزنا په باره کښې دا دعوی کوی يعنی زانی ئې خپل خوئې اومنی (نو داسې به نه وی) پس د يو بل وارثان به نه وی.

والحديث اخرجه ايضا احمد في المسند (تكملة المنهل)

[۲۲۶۵] (۰) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ. ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ تَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ".

ترجمه: عمرو بن شعيب د خپل پلار نه هغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ د دې مسئلې په باره کښې اوفرمائيل کله چه يوماشوم د خپل پلار دوفات نه پس پيدا شی او دهغه په نسب کښې شامل کړې شی يعنی دکوم پلار په نوم چه د دې ماشوم ته اواز کيږي اوده پلار وارثان دا وغواړي چه ده لره په نسب کښې شامل کړي ددې فيصله ئې اوکړه که چرې هغه ماشوم د وينځې نه پيدا شوې وي دکوم چه مالک دصحبت په وخت کښې پلار وو نوده نسب به دشاملونکي کس سره شاميږي ليکن دده دشاملېدونه مخکښې چه کومه ترکه تقسيم شوې ده په دې کښې به ده حصه نه وي البته کومه ترکه چه لانه ده تقسيم شوې په دې کښې به يې حصه وي، ليکن هغه پلار دکوم سره چه دده نسب شاميږي اودهغه په ژوند کښې دده دنسب به انکار کولو نود ورتوپه يوځائې کولوسره دې په نسب کښې نه شاميږي اوکه چرې دغه ماشوم ددې داسې وينځې نه پيدا وي دکوي مالک چه دده پلار نه وو يا دغه ماشوم دازادې ښځې نه پيدا وو دکومې سره چه دده پلار زنا کړې وه نوپه دې سره دده ماشوم نسب نه ثابتيږي، نه هغه ماشوم دده وارث جوړيږي اګرچه دده پلار پخپل ژوند کښې دعوه هم کړي وي چه دازماخوي دی خکه چه هغه ماشوم درزنانه پيدا شوې دې برابره خبره ده چه دوينځې دخيتې نه وي اوکه دازادې ښځې دخيتې نه وي.

---

(۰): سنن ابن ماجه/الفرائض ١٤ (٢٧٤٦)، (تحفة الأشراف: ٨٧١٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/ ١٨١، ٢١٩)، سنن الدارمي/الفرائض ٤٥ (٣١٥٤) (حسن)

توضیح الحدیث

په دې پوره جمله کښې راوی صرف صورة مسئله د خپل طرف نه بیان کړې ده، څنګه چه مستفتی لیکی : څه فرمائی علماء دین په دې مسئله کښې او بیا هغه مسئله لیکی او دهغې نه روستو چه کوم عبارت راروان دې ﴿فقضی ان کل من کان من امة یملکها یوم اصابها الخ ﴾دا د رسول الله ﷺ د طرف نه جواب مسئله دې، په دې جواب مسئله کښې د صورت مسئوله تفصیلی جواب ارشاد فرمائیلې شوې دې.

د حدیث د عبارت حل :

اوس د عبارت حل د شروع نه اوګورئ ﴿مستلحق ﴾هغه نوې پیدا شوې ماشوم دې کوم چه د زنا نه پیدا شوې وی، او د زانی او د سید د مرګ نه پس د هر یو وارثان د هغه په باره کښې جهګړه کوی او هر یو فریق د هغې انتساب خپل طرف ته کول غواړی، د عبارت ترجمه داسې ده چه هر هغه مستلحق چه د هغه د پلار د مرګ نه پس ﴿د پلار نه مراد په ظاهره کښې زانی﴾ استلحاق کولې شو وراندې د استلحاق تفسیر دې چه د هغې په باره کښې د زانی وارثان دعوی کوی.

دا خو شو صورت مسئله، وراندې د رسول الله ﷺ د طرف نه د دې فیصله ذکر ده هغه دا چه هر هغه ماشوم کوم چه د واطی د امة مملوکه نه وی چه په کومه ورځ ئې د هغې سره وطی کړې وه نو د چا استلحاق چه د هغه سره کولې شی یعنی د سید سره هغه به اوشی، او کوم میراث چه د دې استلحاق نه مخکښې تقسیم شوې وی په هغې کښې به د دې ولد هیڅ حصه نه وی، او کوم میراث چه داسې وی کوم چه لا تر اوسه تقسیم کړې شوې نه وی ﴿او په دې وخت کش د هغه ماشوم استلحاق د هغه د سید سره اوکړې شو﴾ په دې صورت کښې به په میراث کښې د هغه ماشوم حصه وی.

ولا یلحق اذا کان ابوه الذی یدعی له انکره... دا جمله د ماقبل شرط دې یعنی امة موطوئة ﴿هغه وینزه چه صحبت ورسره شوې وی﴾ مملوکه نه پیدا کیدونکې ماشوم استلحاق ﴿ملاویدل﴾ د مولی نه ثابت په دې شرط باندې وی چه کله هغه په خپل ژوند کښې د هغه ماشوم نه انکار نه وی کړې، او که انکار ئې کړې وی نو بیا به د مولی د وارثانو په دعوی سره استلحاق نه وی.

﴿وان کان من امة لم یملکها ﴾یعنی که هغه نوې پیدا شوې ماشوم د واطی د غیر مملوکه وینزې نه وی یعنی د مزنیه ﴿زناکارې﴾ نه یا د داسې ازادې زنانه نه وی د چا سره چه هغه زنا کړې ده نو په دې دواړو صورتونو کښې ﴿امة غیر مملوکة مزنیه او حره مزنیه نه﴾ به د دې استلحاق صحیح نه وی ﴿ځکه چه په اسلام کښې د زانی نه نسب نه ثابتیږی﴾

﴿وان کان الذی یدعی له هو ادعاه ﴾دا ﴿ان ﴾وصلیه ده، یعنی اګر چه دې سړی د چا سره چه د هغه ماشوم استلحاق کولې شی په خپل ژوند کښې د هغه ماشوم دعوی کړې وی

﴿فهو ولد زنیة من حرة کان او امة ﴾پس دا ماشوم به ولد الزنا وی په پورته ذکر شوی دواړو صورتونو کښې، په احادیثو کښې ثابت النسب ماشوم ولد رشده او غیر ثابت النسب

ته ولدزنیه سره تعبیر کولې شی د دې حدیث د لاندې.

د اهل جاهلیت غلط عادت:

امام خطابی رحمه الله په معالم السنن کښې فرمائی: د اهل جاهلیت دپاره به داسې وینزې وې چا چه به د هغوی دپاره ناجائزه ګڼه کوله او دا هم هغه ﴿بدایا﴾ دی د کومو ذکر چه الله پاک په دې خپل قول کښې کړې دې ﴿ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا الایة﴾ او کیدله به داسې چه د دې وینزو مالکانو به هم دوی سره وطی کوله پرهیز به ئې نه کولو، نو په دې صورت کښې به چه کله د دې وینزې ماشوم پیدا کیدو نو ډیر کرته به داسې کیدله چه د هغه ماشومې به زناکار هم دعوی کوله او سید هم، نو په دې حدیث کښې رسول الله ﷺ د هغه ماشوم فیصله د سید دپاره اوکړه، ځکه چه امة د هغه سید فراش دې په شان د حره، او نفی ئې اوکړه د هغه زانی نه.

والحدیث اخرجه ایضا احمد (تکملة المنهل)

[۲۲۶۶](۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ: "وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أَمِيهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى".

ترجمه: دا روایت دتیرشوي روایت په شان دي مګر په دې کښې دا اضافه ده چه دغه ولد زنا ماشوم دي دمور په نسب کښې داخل شي برابره خبره ده چه دازادي ښځې نه وي او که دوینځې نه، داحکم په هغه معاملو کښې دي کوم چه په شروع داسلام کښې وي اوکوم چه داسلام نه مخکښې تقسیم شوي وي هغه تیرشوي دي.

بَابٌ فِي الْقَافَةِ

باب د قیافه پیژندلو بیان

قافه جمع د قائف ده، قائف هغه سړي دي کوم چه اثار او علامات کتلو سره فروع لره د اصول سره لاحق کړي چه فلاني د فلانی رور دي یا د هغه خوئې دي، مونږ او تاسو داسې خلقو ته قیافه شناس وایو.

په دې کښې اختلاف دي چه د قائف قول شرعا معتبر دي یا نه، لکه چه وراندې د حدیث په شرح کښې راځي.

[۲۲۶۷](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ: يَوْمًا مَسْرُورًا، وَقَالَ عُثْمَانُ: يُعْرَفُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَيْ عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا؟" فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ". قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ.

---

(۱): انظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ۸۷۱۲) (حسن)

(۲): صحیح البخاري/المناقب ۲۳ (۳۵۵۵)، وفضائل الصحابة ۷ (۳۷۳۱)، والفرائض ۳۱ (۶۷۷۰)، صحیح مسلم/الرضاع ۱۱ (۱۴۵۹)، سنن الترمذي/الولاء ۵ (۲۱۲۹)، سنن النسائي/الطلاق ۵۱ (۳۵۲۳، ۳۵۲۴)، سنن ابن ماجه/الأحکام ۲۱ (۲۳۴۹)، (تحفة الأشراف: ۱۶۴۳۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۸۲، ۲۲۶) (صحیح)

ترجمه: دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي فرمائي چه رسول پاك ﷺ و زماخواته یوه ورځ تشریف راوړو دعثمان په روایت کښې دي چه دحوشحالئ نه ئي به مخ کښې کرخي معلومیدي نبی ﷺ اوفرمائیل اې عائشې ایاتاته معلومه نه ده چه مجزز مدلجي (دیو قیافه شناس نوم دي) یوځل زید بن حارث او اوسامه بن زید اولیدل چه سرونه ئي په خادر باندي پټ کړي وو اوخپې ئي بربندي وي هغه اووئیل دا دواړه خپې دیو بل په شان دي یعنی یوبل ته تلی دی، امام ابوداود وائی داوسامه رنګ تور وو اوزید رنګ سپین وو.

مضمون حدیث

سیده عائشه ﷺ فرمائی چه یوه ورځ ماته رسول الله ﷺ تشریف راوړلو، ډیر خوشحاله وو، تندي مبارک ئي روښانه وو او د خوشحالئ اثار پرې ښکاره وو، او وې فرمائیل اې عائشه! تاته خبره شنه چه نن څه واقعه راپیښه شوه؟ هغه دا چه مجزز مدلجي (۱) چه یو مشهور قائف وو) اسامه او زید په داسې حال کښې چه دواړه په یو خادر کښې ملاست وو او سر او مخ ئي پټ وو، صرف د هغوی خپې ښکاره وې نو د هغوی طرف ته ګتلو سره ئي اووې (ان هذه الاقدام بعضها من بعض) چه بیشکه دا قدمونه د پلار او خوئی دی.

وراندې امام ابوداود ﷺ فرمائی (کان اسامة اسود وکان زید ابیض) یعنی د پلار او خوئی رنګ بالکل مختلف وو، اسامه بالکل تور وو او زید سپین وو، لیکلې دی چه د سیدنا اسامه ﷺ مور سیده ام ایمن ﷺ وه چه د هغې خپل نوم برکة وو هغه حبشیه او توره وه، پس په دي وجه به مشرکینو د اسامه په نسب کښې شک کولو او عیب به ئي پرې لګولو

د جمهورو د دي حدیث نه استدلال

دلته د رسول الله ﷺ د مسرت وجه ظاهره ده هغه دا چه د قائف قول اګر چه شرعا حجت نه دي خو کومو خلقو چه به د اسامه په نسب کښې طعن کولو یعنی مشرکین د هغوی په نزد به د قائف قول حجت وو، خصوصا چه کله به هغه قائف هم د هغوی سړي وو، خو ډیرو شارحین شافعیه وغیره د دي واقعې نه استدلال کړي دي په دي خبره چه د قائف قول د انساب په باره کښې معتبر دي (۲)، او دا چه په دي قول کښې اثبات نسب لره دخل دي، ګیني رسول الله ﷺ به د هغه په قول باندي ولي خوشحالیدو؟ خو د دي جواب د پورته تقریر نه ظاهر دي، بهرحال د ائمه ثلاثه په نزد د قائف قول معتبر دي، او د امام مالک نه یو

---

(۱) مجزز دمیم په ضمي او د جیم په فتحي او د زاء مشدده په کسري سره دي او په یو روایت کښې د زاء فتحه هم منقول ده یعنی مجزز او ونیلې شوی دی چه دا لفظ مجرز د حاء مهملې په سکون او زاء سره ده والصواب الاول، او مدلجي نسبت دي د قبیله بنو مدلج طرف ته، په دي قبیله کښې او قبیله بنو اسد کښې د علم قیافه فن د عربو په نزد مشهور او معروف وو اهـ(تکملة المنهل)

(۲) هم دغه شان هغه حضراتو هم د دي نه استدلال کړي دي چه د لعان په قصه کښې د رسول الله ﷺ ارشاد راغلی دي چه که ماشوم د دي رنګ او شکل وی نو زوج دي او که د داسې صورت او شکل وی نو د زانی دي، د دي جواب زمونږ د طرف نه دا ورکړې شوي دي چه هغه خبره رسول الله ﷺ د علم قیافه په وجه نه ده کړې او نه هغه قائف وو بلکه دا خبره ئي د وحي په حکم کړې وه، بله دا چه کله قیافه شرعا معتبر وي نو بیا د لعان څه ضرورت وو بلکه د قائل قول ته به اعتبار وي (من البذل)

روایت دا دي چه یعتبر فی الاماء دون الحرائر. او بل روایت د هغوی نه دا دي (یعتبر مطلقا).
د قول قائف د معتبر کیدو مثال په بذل المجهود کښې د فقهاء کرامو د کلام نه نقل کړې دي، د دې یو مثال خپله په راروان باب کښې راځی والحدیث اخرجه ایضا باقی السبعة الا الترمذی. (تکملة المنهل)

[۲۲٦۸](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ، لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَسَارِيرُ وَجْهِهِ هُوَ تَدْلِيسُ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، إِنَّمَا سَمِعَ الْأَسَارِيرَ مِنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: وَالْأَسَارِيرُ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ، يَقُولُ: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ، وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ.

ترجمه: په دي سند سره هم زهری هم په دي طریق سره د تیرشوي روایت په شان روایت بیان کړي دي چه ام المؤمنین حضرت عائشه ﷺ وائی نبی کریم ﷺ ماته خوشحاله خوشحاله تشریف راوړو، دهغوی ﷺ د مخ کرښې خلیدلي، ابوداؤد وائی د «أسارير وجهه» الفاظ ابن عیینه یاد نه کړي شو، ابوداؤد وائی «أسارير وجهه» الفاظ د ابن عیینه د طرفه تدلیس دي، هغوی دا د زهری نه نه دی آوریدلی، هغوی د«أسارير وجهه» په څانې «الأسارير من غير» الفاظ آوریدلی دی اود«الأسارير» ذکر د لیث وغیره په حدیث کښې دي. ابوداؤد وائی ما احمد بن صالح نه دا آوریدلی دی چه اسامه ﷺ د تارکول په شان ډیر زیات تور وو، او زید ﷺ د مالوچو په شان سپین وو.

باب مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ

کله چه دیو ماشوم مدعیان زیات شي نو قرعه به کولې شي

[۲۲٦۹](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلَيَّ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَبَا، فَقَالَ: "أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ"، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ.

ترجمه: دزید بن ارقم نه روایت دي فرمائی چه مونږ د نبی ﷺ سره ناست وو کتل موچه دیمن نه یوکس راغی او عرض ئي اوکړو چه په یمن کښې درې کسانو دیو ماشوم په باره کښې جګړه علی ﷺ ته راوړله اودوي درې واړو په یو طهر کښې په یوه ښځه باندې واقع شوي وو نودوو ته ئي اوونیل چه په خوشحالئ سره داماشوم دغه دریم کس ته ورکړه دوی انکار اوکړو بیاهغه نوردوه کسان جداکړل او ورته ئي اوونیل چه داماشوم دغه بل کس ته ورکړي

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٦٥٨١) (صحيح)
(*): سنن النسائي/الطلاق ٥٠ (٣٥١٩)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٢٠ (٢٣٤٨)، (تحفة الأشراف: ٣٦٦٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٧٣) (صحيح)

هغوی هم ونه منله او چغې سورې ئې جوړې کړې علی ﷺ اوفرمائیل چه ستاسو په مینځ کښې به زه قرعه اندازي کوم نوقرع اندازي چه دچاوختله ماشوم ئې هغه ته ورکړو نوبنی ﷺ چه دا واوریدل نوونې خاندل نردي چه دنبی ﷺ غاښونه مبارک ښکاره شول.

مضمون حدیث:

مضمون حدیث دا دي سیدنا زید بن ارقم ﷺ فرمائی چه یوه ورځ زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر اوم نو یو سړي د یمن نه راغلو او هغه د راتلو سره د سیدنا علی ﷺ یوه فیصله نقل کړه څکه چه رسول الله ﷺ سیدنا علی ﷺ لره د یمن قاضی مقرر کړي وو، هغه بیان اوکړو چه دري یمنی کسان د سیدنا علی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو چا چه د هغه ماشوم په باره کښې جهګړه کوله کوم چه د دي دري واړو په وطی سره په طهر واحد کښې پیدا شوي وو یعنی داسې وینزي نه کومه چه د هغوی دري واړو ترمینځه مشترک وه، سیدنا علی ﷺ د خپلې فیصلې ابتداء داسې اوکړه چه په هغه دري کسانو کښې ئې دوه ته اوفرمائیل چه تاسو دا ماشوم په خوشحالئ سره دریم سړی ته ورکړئ، په دي باندې هغوی غصه شو او راضی نه شو د هغې نه روستو هغه نور دوه واخستل او هغوی دواړو ته ئې هم اووې نو هغوی هم راضی نه شو، د هغې نه روستو په دریم ځل دوه واخستل نو هغوی هم راضی نه شو، سیدنا علی ﷺ اوفرمائیل (انتم شرکاء متشاکسون) چه تاسو ټول جهګړمار یئ، اوس زه ستاسو ترمینځه فرااندازی کوم د چا نوم چه په قرعه کښې راوخی دا ماشوم به د هغه دپاره وی او په هغه باندې به د خپلو دواړو ملګرو دوه ثلث د ویښې قیمت وی. د هر یو دپاره یو ثلث، پس قرعه اندازی اوکړې شوه، او په قرعه کښې چه د چا نوم راغلې وو هغه ماشوم هغه ته ورکړې شو.

وراندې په روایت کښې دی چه په دي قصه اوریدلو سره رسول الله ﷺ ډیر اوخندل. یعنی د هغه په ذکاوت او پوهه باندې.

په مسئلة الباب کښې د ائمه کرامو اختلاف

پورته ذکر شوي صورت مسئله اختلافی ده، اسحاق بن راهویه او امام شافعی فی روایة، په دي مسئله کښې د قرعه اندازئ قائل دی. او امام مالک او امام شافعی فی روایة واحمد په دي مسئله کښې د قیافه قائل دي، د امام احمد نه نقل دی حدیث القافه احب الی من حدیث ابن ارقم، او احناف خو چونکه د قرعه قائل دی او نه د قیافه ځکه چه د هغوی په نزد په دي صورت کښې هغه ماشوم د دري واړو ترمینځه مشترک وی، دغه شان په دي هم ځان پوهه کړئ چه دا دري واړه کسان به د تعزیر مستحق وی ځکه چه دا وطی حرام ده خو د ملک د شبهې د وجې نه به نسب ثابت شی او په یو سړی باندې به هم حد واجب نه وی، د دي حدیث جواب د احنافو د طرف نه خو دا دي چه د هغوی په نزد قاعده کلیه دا ده چه قرعه منسوخ شوې ده خو جمهور علماء کرام خو د حجیت قرعه قائل دی د هغوی نه دا تپوس کیدي شی چه دي حضراتو دا حدیث ولې نه دي اختیار کړې، او دلته دا هم وئیلې کیدي شی چه د سیدنا علی ﷺ دا قضاء اجتهادی وه، پس دا فیصله د هغه د قضایا او فتاوی نه وه په

طریقه د صلح ښیر الیه ضحکه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، او دا خبره به په خپل مقام راشی چه قاضی ته د خصمین (دوه جګړه کونکو) ترمینځه د صلح کولو هم حق دي او حضرت په بذل کښي د بعض علماء کرامو نه نقل کړي دی چه دا حدیث غیر ثابت دي. اه په ظاهره کښي مراد دا دي چه غیر قوی دي ځکه چه مصنف دا واقعه په دوه طریق ذکر کړي ده بطریق الاجلح عن الشعبی او په طریقه د سلمه بن کهیل عن الشعبی، لکه چه دا روایت د هغې نه پس راروان دي، او د دي دواړو د روایت کافي فرق دي، پس په راتلونکي روایت کښي مصنف فرمائی، لم یذکر الیمین والا النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا قوله طیبا بالولد، لهذا د دې اختلاف د وجې نه په حدیث کښي ضعف راغلو والله تعالی اعلم بالصواب.

والحدیث اخرجه احمد والنسائي (تکملة المنهل)

[۲۲۷۰](۱) حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبِيدِ خَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: "أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ الثَّنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ، قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْنَقَ الْوَلَدَ الَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ".

ترجمه: د زید بن ارقم نه روایت دي فرمائی چه علی نه ته در کسان راوستل شول اوهغه په یمن کښي وو او دري کسان په یوطهر کښي په یوه ښځه باندي واقع شوي وو نوهغه دوه کسانوته اووئیل آیا تاسو ددغه بل کس دپاره په ماشوم باندي اقرار کوئ یعنی هغه ته ئې ورکوئ؟ نوهغوی دواړو اووئیل نه تردي چه دټولونه ئې تپوس اوکړو دهرځل تپوس به وخت کښي به ئې دوه کسان ددریم نه جدا کړل اوهغوی به انکارکولو بهرحال په دوی کښي ئې قرع اندازي اوکړله اوماشوم هغه چاته حواله شو دچاچه قرع ختلي وه او په هغه باندي دوه ثلثه ددیت لازمی کړل، راوی وائی دهغه داعمل نبی علیه السلام ته ئې ذکرکړو نووئې خاندل تردي چه دنبی علیه السلام غاښونه مبارک ښکاره شول

[۲۲۷۱](۲) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْخَلِيلِ، أَوِ ابْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: "أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثَةٍ نَحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ، وَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا قَوْلَهُ طَيِّبًا بِالْوَلَدِ".

ترجمه: دخلیل یا ابن الخلیل نه روایت دي فرمائی چه علی رضی الله عنه ته دري کسان راوستلی شول دهغه ښځې په معامله کښي چه ددري کسانونه ئې بچي راوړي وو باقی حدیث دتیر شوي حدیث په شان دي مګر په دي کښي دیمن اودنبی علیه السلام ذکر نشته اونه پکښي د (طیبا بالولد) جملي ذکرشته.

---

(۱) سنن النسائي الطلاق ۵۰ (۳۵۱۸)، سنن ابن ماجه الأحكام ۲۰ (۲۳۴۸)، (تحفة الأشراف: ۳۶۷۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۷۳/۴) (صحيح)

(۲) انظر حديث رقم (۲۲۶۹)، (تحفة الأشراف: ۳۶۶۹) (ضعيف)

بَابٌ فِي وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

د جاهليت د زمانې د نکاح بيان

[۲۲۷۲] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، "أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، فَكَانَ مِنْهَا: نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلَّمَا أَصَابَهَا رَجُلٌ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَكُنَّ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، وَإِذَا حَمَلَتْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ، وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ".

ترجمه: دعروه نه روايت فرمائي چه دنبي ﷺ بی بی عائشه رضي الله عنها راته فرمائيلی دي چه دجاهليت په زمانه کښې به نکاح ځلور طريقو کيدله يوه طريقه داسې وه کومه چه نن صباده چه يوسړي دچا خور بالور ته پيغام وليږي اومهر مقررکړي اوده ته ئې په نکاح ورکړي، يوه بل قسم نکاح به په دې طريقه کيده چه ديوسړي ښځه به کله ډيمارئ نه پاکه شوه نو ورته به ئې وئيل چه فلاني را اوغواړه اوصحبت ورسره اوکړه اوخپل خاوند به تړې جداشو اوهمبستري به ئې ورسره نه کوله تردې چه ترڅو پورې چه به ئې دايقين نه ووراغلي چه اوس به تړې حامله شوي وي (دچاسره چه ئې جماع کړي وه)نوچه کله به ئې يقين راغې چه اوس حامله شوي ده نوکه چړې خاوند به ئې ورسره جماع کول غوښتل نو جماع به ئې ورسره اوکړه اوداطريقه به ئې ددې وجې نه اختياروله چه هلك طاقتور اونښتکلي اومزيداروي نو په دې وجه دغه خلقوبه داسې کس ته ښځه ليږله ځوك چه به شريف النفس اونښائسته وواوخانداني اواعلی نسب والابه وو، ددې دپاره چه دهغه نه نطفه حاصله کړي اوددوی په خاندان کښې هم دغسې نسل پيداشي اودي نکاح ته به ئې نکاح استبضاع (دنطفې حاصلول) وئيل. اوددريم قسم نکاح طريقه داوه چه نهه کسان به يوې ښځې ته تلل راتلل او په دغه کسانوکښې به هريوتن ددغه زنانه سره جماع کوله ترڅوچه به ددغه ښځې بچي نه وو پيداشوي کله چه به ئې بچي پيداشو نودغه زنانه به دغه کسان را اوغوښتل او په دوی کښې به يوتن هم انکار نشو کولې کله چه به ټول راجمع شول نودې ښځې به ورته ووئيل چه تاسوته خپل حال ښه معلوم دي او زما بچي پيدا شوی دی او په تاسوکښې داد فلاني بچي دي کله چه به هغه ښځې دچانوم واخستو نودغه بچي به بيا دهغه حسابيدو.

---

(۱): صحيح البخاري/النكاح ۳۶ (۵۱۲۷)، (تحفة الأشراف: ۱۶۷۱۱) (صحيح)

اودي قسم بنځوته به بغايا وئيلي کيدي (يعنی رندئ يا زانيه) اوددا سي قسم بنځې کورونوبه جهندې لګيدلي وي اودابه ددوی علامي وي دچا زړه چه به جماع کول غوښتل نودغلته به ورتلل، کله چه به ددې بنځو حمل پيدا شو اوبچي به ئې هم پيدا شونو ټول ياران به ئې راجمع شول اوقيافه شناس به ئې راوستو، قيافه شناس چه به کله چاته ووئيل چه دابچي ستاپه شان دي نوداماشوم به همدغه کس منسوب کولي شو، اودغه کس به هيڅ نه وئيل، کله چه الله تعالی نبی ﷺ په حق سره راولېږلونودجاهليت د دور نکاحونه ئې باطل کړل اوصرف هغه نکاح باقی پاتې شوه کومه چه په مسلمانانوکښې مروج ده اوباقی تمام قسم رسمونه دنکاح متعلق په اسلام کښې مردودکړي شول.

شرح حديث :

سيده عائشه رضی الله عنها چه لويه عالمه وه هغه د زمانه جاهليت د احوالو خبره هم لرلو د هغې خورئې حضرت عروه رحمه الله د هغې نه نقل کوی چه د جاهليت په زمانه کښې نکاح په څلور قسمه وه بيا وړاندې د هغه څلورو واړو د تفصيل بيان دي. ۱: يو خو هغه نکاح کومه چه نن صبا په خلقو کښې موندلې شی چه انسان د جينئ د ولی طرف ته د نکاح پيغام اوليږی او د هغې د منظورئ نه پس باقاعده مهر مقرر کولو سره نکاح کيږی اوس وړاندې د دې درې نکاحونو بيان دي کوم چه د جاهليت په زمانه کښې رائج وو. ۲: خاوند به خپلې بنځې ته وئيل چه د فلانئ قبيلې فلانی سړی ته لاړه شه او هغه سره وطی اوکړه، پس هغه به لاړه او داسې به ئې اوکړل، چه ترڅو پورې به استقرار حمل ظاهر شوې نه وو هغه ته به نه تلو، او د ظهور حمل نه پس به که هغه غوښتل نو هغې سره به ئې خپله هم صحبت کولو. (وانما يفعل ذلک رغبة فی نجابة الولد) يعنی د نجابت ولد په حرص کښې به هغه داسې کول ځکه چه کوم سړی ته به ئې د وطی دپاره ليږله هغه په د هغه په نزد د اوچت او ښه خاندان سړې وو. عائشه رضی الله عنها فرمائی چه د دې نکاح نوم په هغه زمانه کښې نکاح الاستبضاع وو. ۳: يو قسم نکاح هغه وه چه د لسو کسانو نه کم جماعت به رايوځائې شو او يوې زناکارې ته به لاړل او د هغې سره به ئې وطی کوله، بيا چه به هغه حامله شوه او د ماشوم ولادت به اوشو او د وضع حمل نه پس به څو ورځې تيرې شوې نو دې مزنيه به هغه خلق راطلب کړل، د چا به هم جراءت نه وو د انکار کولو او ټول به د هغې سره راجمع شو، د هغوی د جمع کيدو نه پس هغه زنانه دې ټولو ته خطاب کولو سره وئيل چه زما او ستاسو ترمينځه چه کوم عمل شوې وو هغه تاسو ته معلوم دي، او دا اوګورئ دا ماشوم پيدا شوې دي، او په دې حاضرينو کښې به ئې د چا دپاره چه هغې غوښتل وئيل چه (هو ابنک يا فلان) بيا به ماشوم هم د هغې شو، د هغې نه روستو به مجلس ختم شو او ټول به لاړل. ۴: څلورم قسم هم دغه شان دي چه ډير خلق (چه په هغوی کښې د لسو نه د کميدو قيد نشته) په طوائف (ډمو) کښې د يوې خواته تلل، د هغې سره به ئې صحبت کولو، د هغې نه روستو به ماشوم پيدا شو نو دې ټولو به يو قائف راغوښتلو، بيا به د قائف د فيصلې مطابق هغه ماشوم په هغوی ټولو کښې يو ته ورکولې شو او په هغې کښې به د چا اختلاف نه وو، د کومې زنانه خواته چه په

دې قسم کښې ذکر دې د هغې په باره کښې سیده عائشه ﷺ فرمائی ﴿وهن البغایا کن ینصبن علی ابوابهن رایات تکن علما لمن ارادهن﴾ بغایا جمع ده د بغی په معنی د زانیه (رنډۍ) فرمائی دا زنانه به د هغه بغایا نه وه چه د هغوی عادت دا وو چه ه هغوی به د خپل کور په دروازو باندې د علامت په طور جهنډي ښخولې د دې دپاره چه هغه علامت ته کتلو سره چه هغوی ته تللې غواړی لاړ شی ﴿فلما بعث الله محمدا صلی الله تعالی علیه وسلم﴾ رسول الله ﷺ د خپل بعثت نه پس د نکاح دا ټول قسمونه ختم کړل سوا د اهل اسلام د نکاح نه کومه چه اوس کیږی فالحمد لله الذی هدانا للاسلام واعزنا ببعثة النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والحدیث اخرجه ایضا البخاری والدارقطنی. (تکملة المنهل)

بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

باب بچې به د صاحب فراش وی (یعنی چه د چا ښځه یا وینځه وی بچې به هغه ته ملاویږی)

دا د اسلام بنیادی قاعده او ضابطه ده د ثبوت نسب په سلسله کښې، د جاهلیت په زمانه کښې زنا په کثرت سره رائج وه نه هغوی دا حرام ګڼړله نه د عیب څه خبره، زانی به ښکاره وئیل چه د فلانئ زنانه که بچې اوشو نو هغه به زما وی او هغه خلقو به د ولد الزنا نسب د زانی نه باقاعده تسلیم کولو او هغه به ئې د هغه پلار منلو. اسلام د جاهلیت دې طریقې ته باطله اووې او د خپو لاندې ئې کړه او رسول الله ﷺ ته ئې صفا اوفرمائیل ﴿الولد للفراش وللعاهر الحجر﴾.

شرح حدیث:

په زنانه باندې د فراش اطلاق کولې شی برابره خبره ده که د هغه زوجه وی یا امة موطؤة وی، مطلب دا دې چه کله د یو سړی دپاره زوجه یا داسې وینزه وی چه د کومې سره هغه وطی کوی په دې شرط چه هغه زوجه او امة د هغه فراش جوړ شوې وی او بیا د وطی نه پس د امکان ولد په موده کښې چه کم از کم شپږ میاشتې دې د هغې ماشوم پیدا شی نو د هغه ماشوم نسب صاحب فراش نه ثابت وی برابره خبره ده که هغه ماشوم په خپلو والدینو کښې د یو د شکل او صورت سره مشابه وی یا نه وی، اوس پاتې شوه دا خبره چه زنانه ته د سړی فراش کله وئیلې شی دا تفصیل غواړی، مونږ په شروع کښې وئیلې وو چه د فراش نه مراد یا زوجه ده یا امة موطؤة ده، پس د زوجه د فراشیت تحقق خو د نفس عقد سره کیږی د احنافو او جمهورو په عقد سره کیږی په شرط د امکان الوطی والا فلا. او د احنافو په نزد امکان وطی شرط نه دې، د نکاح نه روستو د زوجین ترمینځه د مشرق او مغرب هم که فرق وی او بیا د امکان موده یعنی د نکاح نه شپږ میاشتې پس ولادت ولد وی نو نسب به ئې ثابت شی، او د جمهورو په نزد به بغیر د شرط مذکور نه وی، واما فراشیة الامة، پس د جمهورو په نزد هغه ثابتیږی په نفس وطی سره، یعنی وطی مولی، او د احنافو په نزد نفس وطی سره نه دې بلکه پس د ولادة الولد والحاقه به یعنی د هغه مولی د وطی کولو نه پس چه کله ماشوم پیدا شی او هغه د هغه په باره کښې اقرار اوکړی چه دا زما ماشوم دې، د دې

دواړو څيزونو د مجموعي نه پس د وينزې فراشيت ثابتيږي

د فراش قسمونه

د زيات تفصيل دپاره څان پوهه کړه چه فقهاء کرامو د فراش درې قسمونه ليکلي دي، قوی، متوسط او ضعيف. د اول مصداق زوجه منکوحه ده، منکوحه فراش قوی دي، په منکوحه کښې که ماشوم مدة امکان ولد کښې پيدا شوې وی نو پخپله د هغه نسب ثابتيږی او د ادعاء زوج هم حاجت نشته بلکه په نفی سره هم نه منتفی کيږی مګر دا چه لعان ته حاجت راشی نو بيا به نسب د پلار نه منتفی شی، دويم د فراش متوسط مصداق ام ولد دي چه يو ځل د امة موطؤة نه ماشوم پيدا شو او مولی د دې اقرار هم اوکړو نو دا وينزه د هغه ام ولد شوه اوس که دوباره د هغې ولادت اوشی نو د هغه ماشوم نسب بغير د اقرار نه ثابتيږی خو د نفی کولو نه بغير به لعان منتفی شی، دريم قسم د فراش ضعيف مصداق امة مملوکة موطؤة ده، د چا چه اول ځل ماشوم پيدا کيږی، دلته د ثبوت نسب دپاره د مولی اقرار ضروری دی او په نفی سره منتفی کيږی.

[۲۲۷۳](۱)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، فَإِنَّهُ ابْنُهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ". زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ، وَقَالَ: "هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ".

ترجمه: دعروه نه روايت فرمائی چه دنبی ﷺ بی بی عائشه رضی الله عنها راته فرمائيلی دي چه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عبد بن زمعه دزمعه دځوي په سلسله کښې په جګړه اخته وو سعد اووئيل چه زما ورور عتبه وصيت کړې وو چه زه کله مکې ته راشم نوددې وينځې بچې به بوځم ځکه چه دا زماځوي دي عبد بن زمعه اووئيل دا زما ورور دي زمادپلار دوينځې نه پيداشوي دي نبی ﷺ چه کله هلك ته وکتل نوهغه په قطعي طورسره دعتبه هم شکل وو نبی ﷺ اوفرمائيل ماشوم دبستري والاحق دي (يعنی نسبت به ئې دښځې خپل خاوند ته کيږي اودزناکا ردپاره کانړي دي، اونبی ﷺ بيا اوفرمائيل اې سودة رضی الله عنها ته ددې ماشوم نه پرده کوه، مسدد دا اضافه کړې ده چه نبی ﷺ فرمائيلی دی اې عبد بن زمعه داستا ورور دي.

شرح حديث

د دې حديث عائشه شرح او مضمون دا دي چه زمعه کومه چه د سيده سودة ام المومنين رضی الله عنها والد وو چه د هغه اسلام هم ثابت نه دي د هغه يوه وينزه وه چه د هغه سره د سيدنا سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کافر رور عتبه بن ابی وقاص زنا کړې وه، بيا د فتح مکه په کال باندې سعد بن ابی وقاص مکه مکرمه کښې د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او عرض

---

(۱): صحيح البخاري/البيوع ۳ (۲۰۵۳)، ۱۰۰ (۲۲۱۸)، الخصومات ٦ (۲٤۲۱)، العتق ۸ (۲۷٤۵)، الوصايا ٤ (۲۷٤۵)، المغازي ۵۳ (٤۳۰۳)، الفرائض ۱۸ (٤۷٤۹)، ۲۸ (٦۷٦۵)، الحدود ۲۳ (٦۸۱۷)، الأحكام ۲۹ (۷۱۸۲)، صحيح مسلم/الرضاع ۱۰ (۱٤۵۷)، سنن النسائي/الطلاق ٤۹ (۳۵۱۷)، سنن ابن ماجه/النكاح ۵۹ (۲۰۰٤)، (تحفة الأشراف: ۱٦٤۳۵)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الأقضية ۲۱ (۲۰)، مسند احمد (۱۲۹/٦، ۲۷۳)، سنن الدارمي/النكاح ٤۱ (۲۲۸۱) (صحيح)

ني اوکړو چه ماته زما رور عتبه وصيت کړي وو چه کله زه مکې ته راشم نو د زمعه د وينزې چه کوم خوئي دي هغه واخلم او قبضه پرې اوکړم خکه چه هغه زما خوئي دي، مقصد د هغه رسول الله ﷺ ته دا عرض کول وو چه د زمعه د وينزې خوئي دي هغه ته ورکړي شي، بل طرف ته د سيده سوده رضي الله عنها رور عبد بن زمعه اودريدلو هغه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه دا ماشوم خو زما رور دي زما د پلار د وينزې نه پيدا شوې دي، وراندې په روايت کښې دی چه رسول الله ﷺ هغه ماشوم ښکاره د عتبه سره مشابه بيا موندلو يعنی د زانی سره مشابه، خو د دې باوجود رسول الله ﷺ د دې مقدمې فيصله دا اوکړه ﴿ الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴾د فراش نه مراد صاحب فراش چه د مصداق ئې په دې واقعه کښې زمعه دي او د عبد بن زمعه رور لکه چه هغه وئيل چه زما رور دي، خو د دې قانون مطابق د فيصلې نه پس هم رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿احتجبی من يا سودة ﴾په ضابطه کښې خو هغه هلک د سيده سودة رور وو خو د مشاهدې د رعاية او د ظاهری صورة او احتياط په بناء رسول الله ﷺ سيده سودة ته دا اوفرمائيل چه ته د دې هلک نه پرده کوه، د دې نه په اسلام کښې د پردې چه کوم اهميت په نظر راځی هغه ظاهر دي ﴿زاد المسدد فی حديثه فقال هو اخوک يا عبد ﴾هغه د عبد بن زمعه نه د هغه هلک په باره کښې اوفرمائيل لاړ شه هغه ستا رور دي والحديث اخرجه ايضا الشافعی وباقی الجماعة الا الترمذی. (تکملة المنهل)

دا چه په حديث کښې راځی ﴿وللعاهر الحجر ﴾يعنی د زانی دپاره کانړی دی بعضو دا خيال اوکړو چه د دې نه مراد د رسول الله ﷺ رجم دي خو دا صحيح نه ده ځکه چه هر زانی د رجم مستحق نه وی بلکه دا کنايه ده د ناکامئ او محرومتيا نه، لکه چه په محاوره کښې وئيلی شی چه د فلانی ډپاره خاوری.

[۲۲۷٤](۱)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".

ترجمه. عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائيل ئې چه يوسړي پاڅيدو او عرض ئې اوکړو اې دالله رسوله فلاني زماخوي دي ما دجاهليت په زمانه کښې دده دمور سره زنا کړې ده نبی ﷺ اوفرمائيل اوس په اسلام کښې داخليدونه پس ته په دې هلك دعوي نه شی کولې دجاهليت ددور رسم اوس مات شوې دي اوهلك دصاحب فراش (يعنی دښځې دخاوند يادمالك) دي اودزناکار دپاره کانړي دي.

[۲۲۷۵](۲)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَبَاحٍ، قَالَ: "زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ، ثُمَّ طَفِقْنَ لَهَا غِلْمَانٌ لِأَهْلِي رُومِيٌّ، يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّهُ، فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ،

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۸٦۸۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۷۸، ۲۰۷) (حسن صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۸۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۵۹، ٦۵، ٦۹) (ضعيف)

فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: هَذَا الْيُوحَنَّه، فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: مَهْدِيٌّ، قَالَ: فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَجَلَدَهَا، وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ".

ترجمه: د رباح رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه زماخاندان زمانکاح د يوې روې وينځې سره اوکړه ماورسره صحبت وکړو بيا دهغې زماپه شان يوتور رنګې خوي پيداشو مادهغه دپاره عبدالله نوم تجويز کړو ماورسره بياصحبت وکړو دهغې زماپه شان يوتور رنګې خوي بل پيداشو مادهغه دپاره عبيدالله نوم تجويز کړو. بيا زمونږ دخاندان يوروي غلام وو چه نوم ئې يوحنا ووهغه به ورته په رومي ژبه کښې خبري کولې اودي ددې يوتك سوربګوړه بچي پيداشوما ورته اووئيل دا څه دي هغې اووئيل دا د يوحنادي نومونږ دا مقدمه عثمان ته پيش کړه هغه غلام او وينځه راوغوښتل او تپوس ئې تري اوکړوهغوی اقرار اوکړو او بيائې دواړوته اووئيل آيا ستاسو خوښه ده چه د محمدرسول الله دفيصلې په شان فيصله ستاسو دپاره اوکړم؟ داچه بچې د صاحب فراش حق دې، راوی وائی زماخيال دې چه بياعثمان نه غلام او وينځه دواړه په کوړو اووهل.

مضمون حديث:

د رباح نه روايت دي (دا رباح څوک دې د چا څوئې دې معلومه نه ده، في التقريب، مجهول) هغه وائی چه زما د کور خلقو د يوې رومی وينزې سره زما واده اوکړو، زما صحبت سره د هغې نه زما په شان يو تور هلک پيدا شو، څه موده پس بل هلک پيدا شو، (دواړه هلکان زما په شان تور وو) (ثم طبن لها غلام لاهلي رومي) بيا داسې اوشوه چه زمونږ د کور خلقو سره يو رومی غلام هم وو چه د هغه نوم يوحنا وو، هغه زما نښځه (امة رومية) اولمسوله او هغه ئې خرابه کړه او هغې سره ئې په خپله ژبه کښې خبرې اوکړې، پس څه موده پس يو ماشوم پيدا شو چه په رنګ کښې د ګرګټ په شان وو يعنی سپين، چه کله ما هغه اوليدو نو د خپلې نښځې نه ئې تپوس اوکړو چه دا څنګه دي، نو هغه اووې چه دا د يوحنا دي، بيا زمونږ دا مسئله د سيدنا عثمان رضي الله عنه دربار ته يورلې شوه، هغه دا دواړه يعنی رومی او رومیه نه تپوس اوکړو، هغوی دواړو د زنا اعتراف اوکړو، وراندې په روايت کښې دی چه بيا هغه د (الولد للفراش) د قاعدې د لاندې فيصله اوکړه او هغوی دواړو ته ئې کوړې ورکړې حدا او هغوی ئې رجم نه کړل ځکه چه هغوی دواړه مملوک وو. (لهذا غير محصن شو هم په دې وجه ئې رجم نه کړو)

په روايت کښې مذکور دی (فراطنها بلسانه) رطانة وئيلې شی اصطلاحی خبره کولو لره اشارات او کنايات کښې چه په هغې باندې هر سړې پوهه نه شی، ويطلق على لسان العجم، او عجميان خو دا دواړه وو چه هغه رومی وو

پورته په روايت کښې وو (احسبه قال مهدی قال فسالهما) په دې عبارت کښې مصنف خپله تردد ظاهروی چه د دې تعلق صرف د (قال فسالهما) سره دې، مصنف فرمائی چه زما ګمان دا دې چه زما استاد موسی بن اسماعيل دا وئيلې وو چه زما استاذ مهدی بن

میمون په وخت د روایت په دې روایت کښې ﴿قال فسالهما﴾هم ذکر کړې وو.
والحدیث اخرجه ایضا احمد (تکملة المنهل)

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

د ماشوم د پرورش حقدار څوک دې؟

د دې باب تعلق د مسئلې حضانة سره دې، د دې نه مخکښې د دې سلسله یو بل باب تیر شو اذا سلم احد الابوین لمن یکون الولد؟ هغه دې هم اوکتلې شی

مسئلة حضانة کښې ائمه مذاهب

د حضانت تعلق صبی غیر ممیز سره وی، یعنی که په زوجین کښې کوم چه د ماشوم ابوین دی د څه وجې نه جدائی راشی نو اوس هغه صبی د چا په پالنه کښې وی؟ په دې باندې د ائمه اربعه اتفاق دې ﴿الام احق بالولد من الاب ما لم تنکح﴾یعنی وارثه، د ماشوم د حضانت استحقاق پلار ته نشته بلکه مور ته دې چه ترڅو پورې هغه دویمه نکاح اونکړی، خو اوس وراندې د مسئلې په تفصیل کښې اختلاف دې، پس د احنافو په نزد حق حضانت د مور دپاره دې غلام یعنی هلک کښې الی سن التمیز او د هغې نه روستو بیا د پلار دپاره دې، او په جینئ کښې د بلوغ د حده پورې حق حضانت د مور دپاره دې وبعده للاب او د امام شافعی رحمه الله په نزد غلام او بنت دواړه کښې سن تمییز پورې د مور دپاره دې ثم التخیر یعنی سن تمییز ته رسیدو نه پس غلام او بنت دواړو ته اختیار وی د والدینو نه چه سره اوسیدل غواړی، او د امام احمد په نزد کما فی کتبهم، په غلام کښې خو هم داسې دی یعنی د سن تمییز ته روستو تخییر او بنت کښې د مور دپاره د سن تمییز پورې او د هغې نه روستو د پلار دپاره ولا تخییر او د امام مالک مسلک دا دې چه په جاریه کښې حق حضانت د مور دپاره دې اګر چه بالغ شی چه ترڅو پورې نکاح اونکړی، او په غلام کښې د مور دپاره حق حضانة د هغه د بلوغ پورې، قاله الخطابی، او د مالکیانو بعض کتب الرسالة لابن ابی زید، کښې داسې دې چه د هلک دپاره حق حضانت د مور دپاره دې د دې د بلوغ پورې، او د جینئ دپاره د نکاح نه پس د هغه د دخول پورې دې.[1]

[۲۲۷۶](*)[حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي".]

ترجمه: عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه عمرو بن العاص رضی الله عنه نه روایت کوی چه یوی ښځې عرض اوکړو اې دالله رسوله دازمابچې دې زماخیټه دده دپاره لوخې دې

[1] بیا د هغې نه روستو تفصیل دا دې چه د مور نه پس درجه د نیا ده د هغې نه روستو د مور د نیا (د پلار د طرف نه) بیا خالة المحضون، بیا خالة ام المحضون، بیا نیا، د هغې نه روستو د پلار درجه ده).

(*) تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۸۷۴۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۸۲، ۲۰۳) (حسن)

اوزما سینه دده دځکلو دپاره ده اوزما غیره دده داوسیدو ځانې دې وس ماته دده پلار طلاق راکړي دي او غواړي چه دابچي زمانه واخلي نبی ﷺ اوفرمائیل ته ددې ماشوم حقداره ئې ترڅوچه دي دبل چاسره نکاح نه وي کړي.

توضیح الحدیث

یوه زنانه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او عرض ئې اوکړو دا زما ځوئې دي چه د هغې دپاره زما خیټه د یوې مودې پورې ظرف جوړ شوې وو او زما سینه د هغې دپاره مشک وو او زما غیږ د هغه دپاره د حفاظت ذریعه وه، د هغه پلار زماته طلاق راکړو او هغه زما نه اختسل غواړي، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه هم ته د هغه زیاته حقداره ئې چه ترڅو پورې بله نکاح اونکړې

مسئله حضانت او په هغې کښې د ائمه کرامو مذاهب پورته تیرشو، د دې حدیث نه معلومیږي چه د مور حق په حضانت تزوج سره ساقط کیږي، د ائمه اربعه مذهب هم دا دې خلافا للحسن البصری وروایة لاحمد وابن حزم، بیا دویم اختلاف دلته دا دې چه د شوافعو په نزد دا تزوج چه هغې سره حق حضانت ساقط کیږي مطلق دې او د احنافو په نزد د دې نه مراد تزوج بالاجنبی دې او هم دا مذهب د مالکیانو او حنابله دې، کما فی کتبهم. او که زنانه نکاح د داسې سړي سره اوکړه کوم چه د ولد محضون ذی رحم محرم وی نو بیا حق حضانت نه ساقط کیږي، د هر یو دلیل په بذل المجهود کښې مذکور دی، فارجع الیه لو شئت.

والحدیث اخرجه ایضا احمد والبیهقی، والحاکم وصححه والدارقطنی. (تکملة المنهل)

[۲۲۷۷]()حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ هِلَالٍ بِنُ أُسَامَةَ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمٍ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقِّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَهِمَا عَلَيْهِ"، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقِّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

ترجمه: د ابومیمونه (څوک چه داهل مدینه آزاد کړي شوي غلام او یوربینتونې کس وو) نه روایت دي فرمائی چه زه دابوهریره ﷺ سره ناست وم په دې موقعه کښې دفارس اوسیدونکې یوه ښځه راغله اوددې ښځې سره یوهلك وو او دهغې خاوند هغې ته طلاق ورکړي وو اوهغې داغوښتل چه دا ماشوم ددې سره پاتې شي اوددې ښځې خاوند غوښتل چه هلك دهغه سره وي اوخاوند ورته طلاق ورکړي وو هغې ښځې په فارسۍ کښې اووئیل اې ابوهریره زما خاوند غواړي چه زمانه زما بچې واخلي ابوهریره په اوفرمائیل تاسو دواړه

۱؎: سنن الترمذي/الأحكام ۲۱ (۱۳۵۷)، سنن النسائي/الطلاق ۵۲ (۳۵۲۶)، سنن ابن ماجه/الأحكام ۲۲ (۲۳۵۱)، (تحفة الأشراف: ۱۵٤٦۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/٤٤۷)، سنن الدارمي/الطلاق ۱۵ (۲۲۳۹) (صحیح)

فرع اندازي اوکړه اوښځه نې په فارسي ژبه کښې پوهه کړه، بيا ددې ښځې خاوند راغې او عرض نې اوکړو چه زما د خوی په باره کښې زماسره څوک جګړه کوی ابوهريره رضي الله عنه اوفرمائيل په الله قسم دا خو زه ځکه نه وايم چه يوه زنانه دنبی عليه السلام په خدمت کښې حاضره شوې وه او زه ورسره ناست وم چه هغې عرض اوکړو اې دالله رسوله زما خاوند غواړي چه زمانه زما بچي واخلی اوحال دادي چه هغه ماشوم به ماته دابوعتبه دکوهی نه اوبه راوړلې اوماته به نې فائدې رسولي نبی عليه السلام اوفرمائيل تاسو دواړه قرعه اندازي اوکړئ په دې وخت کښې خاوند اووئيل چه زماسره زمادجي په باره کښې څوک جګړه کوي نبی عليه السلام ماشوم ته اوفرمائيل دا ستا پلاردي اودا ستامورده تاته اختياردي چه دچا لاس نيسي نو ونيسه نوهغه دخپلې مور لاس اونيوو اوهغې ښځې ماشوم دخان سره بوتلو

مضمون حديث :

مضمون حديث دا دي، ابو ميمونه وائی چه زه يوه ورځ د سيدنا ابوهريره رضي الله عنه سره وو، هغه ته يوه فارسی زنانه راغله چه هغې سره د هغې خوئې وو، او هغه زنانه ته د هغه زوج طلاق ورکړي وو. هه زنانه ابوهريره رضي الله عنه ته په فارسئ ژبه کښې اوئيل چه زما خاوند زما خوئې اخستل غواړی، په دې باندې ابوهريره رضي الله عنه هغه ته په فارسئ ژبه کښې اوفرمائيل چه قرعه اندازی اوکړه، هم په دې دوران کښې د هغه خاوند هم راغلو او وې وئيل : ﴿من يحاقني في ولدي﴾ چه څوک زما د خوئې په باره کښې د حق دعوی کوی په دې باندې ابوهريره رضي الله عنه اوفرمائيل چه زه چه کومه د قرعه اندازی فيصله کوم د خپل طرف نه نه دي بلکه هم د دې په شان واقعه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کښې پيښه شوې وه، په دې باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم هم استهام يعنی د قرعه اندازئ فيصله فرمائيلې وه خو رسول الله صلى الله عليه وسلم د فيصلې باوجود د هغه زنانه خاوند هم وئيلي وو ﴿من يحاقني في ولدي﴾، د دې نه پس بيا داسې اوشوه چه رسول الله صلى الله عليه وسلم خو مطلقا قائل دي او امام احمد رحمه الله صرف په غلام کښې، او بهرحال د احنافو خلاف دي ځکه چه هغه د تخيير قائل نه دي، د دې جواب زمونږ د طرف نه دا ورکړي شوې دي چه د تخير مسئله په صبی ممیز کښې ده، او دلته په دې قصه کښې هغه ماشوم صبی نه وو بلکه کبير وو ځکه چه په روايت کښې دی ﴿وقد سقاني من بئرا ابی عنبة وقد نفعني﴾ بئر ابی عنبة به معلومه نه ده چه څومره لرې وی (۱) د کوم ځائې نه په چه دې ماشوم اوبه راوړلې د بالغ کيدو نه روستو خو د ټولو په نزد ماشوم ته اختيار وی چه چا سره غواړی اوسيږی دې

د دې حديث متعلق يو سوال خو دا دي چه ابوهريره رضي الله عنه په دې معامله کښې صرف

(۱) في بعض الحواشي بئر ابي عنبة علي ميل من المدينة ومثله في وفاء الوفاء ج ۲ ص ۹۷۷)

د استهام (قرعه اندازی) فیصله اوکړه او د دې په دلیل کښې چه کوم حدیث هغه ذکر کړو په هغې کښې د استهام نه روستو اخری فیصله خپله د رسول الله ﷺ د تخییر ده نو په دواړو فیصلو کښې موافقت پاتې نه شو، د دې جواب حضرت په بذل کښې دا ورکړې دې چه د ابوداود په حدیث کښې اختصار دې د علامه زیلعی د کلام نه معلومیږی چه د ابوهریره رضی الله عنه په حدیث کښې هم د تخییر ذکر دې، کما فی روایة ابن حبان.

بل سوال دا کیدې شی چه که اصل حکم دلته د تخییر وو نو بیا هغه په شروع کښې د استهام حکم ولې فرمائیلې وو؟ د دې جواب دا کیدې شی چه د استهام مشوره هغه د اصلاح ذات البین په طور ورکړې وه، والله تعالی اعلم.

[۲۲۷۸](*) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ جَعْفَرٌ أَنَا آخُذُهَا، أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَةُ عَمِّي وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ زَيْدٌ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا أَنَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، قَالَ: "وَأَمَّا الْجَارِيَةُ، فَأَقْضِي بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ".

ترجمه: دعلی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه زید بن حارثه نیند مکې ته لاړو اود مکې نه ئې دهمزه لور دخان سره راوستله، جعفر بن ابي طالب اووئیل چه دا ماشومه به زه اخلم ددې حقدار زه یم دازما د تره لور ده او زما په کور کښې ددې ترور ده اوترور دمور په شان وي بیا علی رضی الله عنه اوفرمائیل ددې ماشوي زه زیات حقداریم ځکه چه دا زما د تره لور ده او زما په کور کښې دنبی علیه السلام لور ده هغه ددې ماشومې زیاته حقداره ده زید اووئیل چه ددې ماشوي زه زیات حقدار یم ځکه چه زه مکې ته لاړم اوسفر مې اوکړو او دامې راوستله بیانبی علیه السلام بهر راووتلو نو علی رضی الله عنه ورته ددې ذکر اوکړو نو نبی علیه السلام فرمائیل چه دا ماشومه به دخپلې ترور په پرورش کښې دجعفر په کور کښې اوسیږي ځکه چه ترور دمور په شان وي اومور نه پس ترور زیاته حقداره وی.

تخریج والحدیث اخرجه ایضا احمد والنسائی والبیهقی، واخرجه مختصرا الشافعی والترمذی (تکملة المنهل) وزاد المنذی ابن ماجة.

شرح حدیث

د اختصام (جګړه) جعفر وعلی واقعه د سیدنا حمزه رضی الله عنه د لور په باره کښې په عمرة القضاء ۷ هجری کښې پیښه شوې وه، پس په صحیح بخاری کتاب المغازی کښې دننه د باب عمرة القضاء په ضمن کښې دا واقعه په روایت د سیدنا براء رضی الله عنه ذکر ده، د حدیث مضمون دا دې چه سیدنا علی رضی الله عنه فرمائی چه سیدنا زید بن حارثه رضی الله عنه مکې مکرمې ته لاړو او د هغه ځائی نه ئې د سیدنا حمزه رضی الله عنه لور راوستله په دې کښې اختصار دې په دې وجه د کوم ځائې نه لاړو هغه په روایت مفصله کښې ذکر دې هغه دا چه د رسول الله ﷺ دا قافله د عمرة

(*) تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۰۲٤۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۹۸، ۱۱۵) (صحیح)

القضاء نه فارغ کیدو سره او د مکې مکرمې نه د خروج نه پس د مراء الظهران یا بطن یا حج نه راتلو سره راکوز شوې وو بیا د هغه ځائې د څه ضرورت په وجه باندې نظر زید بن حارثه مکه مکرمه ته راغلو[1] په شرح کښې لیکلې دی چه سیدنا زید د سیدنا حمزه وصی هم وو، الغرض چه کله ئې هغه راوستله نو د هغه جینئ په باره کښې اختلاف شو، سیدنا جعفر رضی الله عنه اوفرمائیل چه دا جینئ به زه اخلم زه ئې زیات حقدار یم خکه چه زما د تره لور ده، او دویمه وجه دا ده چه د هغې خاله زما په نکاح کښې ده او خاله په منزله د مور وی، بیا علی رضی الله عنه اودریدو او هغه اوفرمائیل چه د دې زیات حقدار زه یم، یو خو یه دې وجه چه زما د تره لور ده، دویم په دې وجه زما په نکاح کښې د رسول الله ﷺ لور ده، او خپله زید بن حارثه رضی الله عنه اووې چه د دې زیات مستحق زه یم خکه چه دا ما د مکې مکرمې نه راوستلې ده خان پوهه کړئ چه دا اختلاف د دې حضراتو خپل مینځ کښې وو، د رسول الله ﷺ په وړاندې لا نه وو پیش شوې فخرج النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكر حديثا قال واما الجارية فاقضى بها لجعفر يكون مع خالتها وانما الخالة ام.

راوی وائی چه پس رسول الله ﷺ د دې موقف نه روان شو، مصنف فرمائی چه وړاندې علی رضی الله عنه د دې سفر په باره کښې اخره پورې ذکر اوکړو (او مدینې ته د رسیدو نه پس چه کله د هغه په خدمت کښې دا مسئله پیش کړې شوه نو رسول الله ﷺ دا فیصله اوفرمائیله، چه د دې جینئ فیصله یعنی د هغې د حضانت فیصله زه د جعفر رضی الله عنه دپاره کوم چه د خپلې ترور سره اوسیږی او ترور خو په منزله د مور وی.

والحديث اخرجه البيهقي مختصرا (تكملة المنهل)

[۲۲۷۹](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ، قَالَ: "وَقَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ"، وَقَالَ: "إِنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ".

ترجمه: د عبدالرحمن بن ابی لیلی نه دتیر شوې روایت په شان روایت منقول دې لیکن پوره په پوره نه دې اودا اضافه ئې کړې ده چه نبی علیه السلام دماشومې په سلسله کښې د جعفر په حق کښې فیصله اوکړه او وئې فرمائیل خکه چه ددې تروردده په نکاح کښې ده (اوترور دمور په شان وی).

[۲۲۸۰](*)حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ إِبْرَاهِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئٍ، وَهُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا عَمَرْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلْهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ: دُونَكَ بِنْتَ عَمِّكَ فَحَمَلَتْهَا، فَقَصَّ الْخَبَرَ، قَالَ: وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ".

ترجمه: دعلی رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی کله چه مونږ دمکې نه ووتو نو دهمزه رضی الله عنه لور په مونږ پسې راپسې شوه او آوازونه ئې راکول چه اې کاکا اې کاکا علی رضی الله عنه دا ماشومه

---

[1]: او کیدې شی چه د هغه جینئ د راوستلو دپاره تلې وی)

(*): تفرد به أبو داود، ولنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۸۹۷۳، ۱۰۲۲۳) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۳۰۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۰۸۷۸، ۱۱۵) (صحيح)

اوچته کړه اوددې لاس نې نیولې وو اوفاطمه ﷺ ته نې حواله کړه او ورته نې اووئیل دتره لوردي واخله فاطمي ﷺ هغه ماشومه دخان سره کینوله اوباقی روایت ئې دتیر شوي روایت په شان بیان کړو جعفر ﷺ اووئیل چه دا زما د تره لور ده او ددې ترور زما په نکاح کښې ده نو نبی ﷺ د ترور په حق کښې فیصله کړې ده چه ترور په منزله د مور ده.

تشریح: (عن علی رضی الله تعالی عنه قال لما خرجنا من مکة ابنت حمزة تنادی یا عم یا عم الخ)

سیدنا علی ﷺ فرمائی چه کله مونږ د مکې نه وتلو نو په مونږ پسې د سیدنا حمزه ﷺ لور(۱) رارواته شوه رسول الله ﷺ ته اواز کولو سره یا عم یا عم وئیلو سره، سیدنا علی ﷺ د هغې لاس اونیولو او خپلې پی بی فاطمې ﷺ ته نې بوتله او وې وئیل واخله د تره لور دې، اصل کښې حضرت حمزه ﷺ د رسول الله ﷺ رضاعی رور هم وو په دې وجه هغه د حضرت فاطمه ﷺ رضاعی تره وو

اشکال او جواب:

دا روایت په ظاهره کښې د روایت سابقه خلاف دې ځکه چه په تیر شوی روایت کښې خو دا ده چه زید بن حارثه هغه د مکې نه راوستله، او په دې روایت کښې دی چه هغه په مونږ پسې شاته شاته راغله، د دې توجیه دا کړې شوې ده چه هغه د مکې نو خو زید بن حارثه ﷺ راوستلې وه خو کله چه هغه دلته په مراء الظهران کښې د خپل غیږ نه کوزه کړه نو د لرې نه نې د رسول الله ﷺ په لیدو باندې د (یا عم یا عم) آواز اوکړو او د هغه طرف ته نې منده کړه، او بیا علی ﷺ هغه وقتی طور اوچته کړه او فاطمې ﷺ ته نې اورسوله او بیا هم په دې حدیث کښې وراندې دا دی چه رسول الله ﷺ د هغې فیصله د سیدنا جعفر ﷺ دپاره اوکړه ځکه چه د هغه ښځه د جینۍ خاله وه.

په دې واقعه کښې رسول الله ﷺ د خاله په باره کښې اوفرمائیل چه هغه د مور په شان ده، زمونږ په نزد په هدایه ۱۴۰/۲ کښې په مسئله د حضانت کښې ترتیب داسې لیکلې شوې دې (۲) چه که مور نه وی نو ام الام اولی دې د ام الاب نه وان بعدت. لان هذه الولایة تستفاد من قبل الامهات، بیا وراندې دا دی چه که ام الام نه وی نو ام الاب به اولی وی د اخوات نه، او د ام الاب نه پس درجه ده د اخوات، اخوات په یو روایت کښې مقدم دی عمات او خالات نه، او په بل روایت کښې دی الخالة اولی من الاخت لاب لقوله ﷺ الخالة والدة. اهـ

والحدیث اخرجه ایضا احمد بلفظ تقدم والحاکم وقال: هذا حدیث حسن صحیح الاسناد ولم یخرجاه (تکملة النیل)

---

(۱) اختلف في اسمها فقيل عمارة وقيل فاطمة وقيل امامة وقيل امة الله وقيل سلمى، والاول هو المشهور(بذل) دا عبارت حضرت د فتح الباری نه اخستلې دي او په اسد الغابة کښې د عمارة بنت حمزه په ترجمه کښې د واقدی په روایت سره د بنت حمزه ذکر واقعه ذکر ده، او په هغه روایت کښې د بنت حمزه نوم عماره واقع شوی دي، په دې باندې امام ابن الاثیر جزری د خطیب بغدادی نه نقل کړې دی: انفرد الواقدي بتسمية عمارة في هذا الحديث وسماها غيره امامة وذكر غير واحد من العلماء ان حمزة كان له ابن اسمه عمارة وهو الصواب اهـ)

(۲) قال الحافظ ويوخذ منه ان الخالة في الحضانة مقدمة على العمة لان صفية بنت عبدالمطلب كانت موجودة حينئذ ولما قدمت الخالة على العمة مع كونها اقرب للعصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها الى اخر ما ذكر. (تكملة النيل ۲۹۲/٤)

بَابُ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
د طلاقي شوې ښځې د عدت بيان

[۲۲۸۱]( )حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ، "أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ".

ترجمه: داسماء بنت يزيد بن سكن انصاريه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه ماته طلاق راكړې شول دنبي عليه السلام په زمانه كښې او په دغه وخت كښې د مطلقې ډيره دعدت نه وو، بيا چه كله د اسماء بنت يزيد بن السكن د طلاق واقعه پيښه شوه نو بيا عدت مشروع شو، او د دې په باره كښې آيت كريمه نازل شو، په دې روايت كښې خو د دې آيت كريمه تعيين نشته.

توضيح الحديث

د دې روايت حاصل دا دي چه په ابتداء اسلام كښې د مطلقه ډيره عدت نه وو، بيا چه كله د اسماء بنت يزيد بن السكن د طلاق واقعه پيښه شوه نو بيا عدت مشروع شو، او د دې په باره كښې آيت كريمه نازل شو، په دې روايت كښې خو د دې آيت كريمه تعيين نشته.

د عدت په باره كښې د ټولو مخكښې ايت:

باقي د دې سلسله د سياق روايات نه معلوميږي چه هغه اول آيت كريمه دا دي ﴿والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء﴾ د عدت په باره كښې دا آيت كريمه بالكل ابتدائي او مجمل دي خكه چه د ټولو مطلقاتو دا عدت نه دي او هم دغه شان نه د هر مطلقه ډيره عدت دي، هم په دي وجه د مصنف د عدت په باره كښې راروان باب قائم كړو. حضرت په بذل كښې ليكلي دي ولم ار هذا الحديث لغير ابى داود. اه په ظاهره مراد دا دي چه په صحاح سته كښې په بل يو كتاب كښې نشته، او په تكمله منهل كښې ليكلي دي، والحديث اخرجه ايضا البيهقى وابن ابى حاتم وابن كثير اه خو دا خبره دي واضح وي چه بيهقي دا حديث د امام ابوداود نه من طريق ابى بكر بن داسه ذكر كړي دي.

بَابُ فِي نَسْخِ مَا اسْتُثْنِيَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
د طلاقو د عدت په آيت كښې د منسوخ شوي حكم بيان

په تير باب كښې چه كوم آيت العدة ذكر وو په هغې كښې اطلاق او اجمال دي او د عدت په مسئله كښې د مطلقه زنانو په اعتبار سره تفصيل دي هم د دې د وضاحت دپاره دا باب قائم كړي شوي دي لكه چه پورته مونږ دي طرف ته اشكاره كړي ده.

[۲۲۸۲]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ سورة البقرة آية ۲۲۸، وَقَالَ: وَاللَّائِي

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۷۷۸) (حسن)

[2]: انظر حديث رقم (۲۱۹۵)، (تحفة الأشراف: ۶۲۵۳) (حسن)

يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ سورة الطلاق آية ٤، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ سورة البقرة آية ٢٣٧ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا سورة الأحزاب آية ٤٩.

ترجمه: دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه دالله تعالی داقول («والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء») ددي حکم نه هغه زنانه مستثنی شوی دی څوک چه دبیماریٔ دراتلونه نا اُمیده شوی دی اووئیلي شوی دی کومې زنانه چه دبیماریٔ نه نا اُمیده شي نودهغې عدت دري میاشتي دي ددې نه مزید استثنی دا وشوه چه الله تعالی اوفرمائیل او که چرې تاسو دصحبت نه مخکښې طلاق ورکړې وي نوپه دې ښځه باندې څه قسم عدت تیرول واجب نه دی.

شرح حدیث :

په دې روایت کښې عبدالله بن عباس رضي الله عنهما د عدت سره متعلق دري قسم آیتونه ذکر فرمائیلي دی اول هغه چه کوم آیتونه مطلق او مجمل دی او د دې نه مخکښې باب کښې تیر شوې دې، چه د هغې نه په ظاهره معلومیږی چه د مطلقه عدت ثلاثه قرؤ دې بیا د هغې نه پس ابن عباس د دې سلسله دوه نور آیتونه ذکر اوفرمائیل چه د هغې په ذریعه د آیت اولی تقییدات معلومیږی پس د بل آیت نه معلومیږی (۱) چه دوه مطلقه داسې دی چه د هغوی عدت بالاشهر دې نه بالاقراء، او یوه مطلقه داسې ده یعنی حامله چه د هغې عدت وضع حمل دې لهذا د دې دویم آیت نه د دري قسم مطلقاتو استثناء معلومه شوه د هغې نه روستو بیا ابن عباس دریم آیت ذکر اوفرمائیلو چه د هغې نه یو څلورم قسم مستثنی شو یعنی غیر ممسوسه او دا چه په هغه باندې عدت واجب نه دې لهذا اوس د ټولو نه اول آیت د لاندې هغه مطلقه باقی پاتې شوه کومه چه د دې څلورو قسمونو نه علاوه ده یعنی هغه مطلقه چه په هغې کښې څلور صفات موندلې شی، غیر آئسه، غیر صغیره، غیر حامله او ممسوسه.

اوس د مصنف د ترجمة الباب پیش نظر یا خو داسې اوایئ چه د څلور قسم مطلقات د اولنی آیت کریمه نه مستثنی کړې شو او یا داسې اوایه چه آیت اولی د دې څلورو په اعتبار سره منسوخ کړې شو.

د ترجمة الباب د عبارت حل :

خو مصنف چه په ترجمة الباب کښې کوم عبارت اخستلې دې په هغې کښې ئې نسخ او استثناء دواړه اخستلې دی فی نسخ ما استثنی به، حال دا چه د استثناء نسخ نه ده شوې یا ورته صرف نسخ اوایئ یا صرف استثناء، خو یو شارح هم د دې عبارت د حل سره تعرض نه دې کړې کوم چه په ظاهره کښې مشکل دې، اللهم الا ان یقال ان اضافة النسخ الی ما بعده بیانیة فالمعنی باب فی بیان ما وقع من النسخ والاستثناء فی عدة بعض المطلقات. والله تعالی اعلم

(۱) دلته په حدیث الباب کښې دا ایت پوره مذکور نه دې، د دې آیت کریمه باقی حصه دا ده : واللائي لم یحضن واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن)

بَابٌ فِي الْمُرَاجَعَةِ
درجعت د احکامو بیان

د ترجمة الباب غرض :

حضرت په بذل المجهود کښې او هم دغه شان صاحب منهل د ترجمة الباب په شرح کښې لیکلې دی چه مطلب دا دې چه که یو سړی خپلې ښځې ته یو یا دوه طلاقه ورکړی نو په دې صورت کښې هغه رجعت کولې شی گویا مطلب دا شو چه د دې طلاقو نه پس د رجعت اختیار نه پاتې کیږی خو د دې مضمون باب د کتاب الطلاق په شروع کښې تیر شو لهذا تکرار فی الترجمة نه د بچ کیدو دپاره به دا وئیلې شی چه د مصنف غرض په دې باب سره دا بیانول دی چه د رسول الله ﷺ نه طلاق رجعی یعنی د کوم طلاق نه روستو چه رجعت جائز دې داسې طلاق او بیا رجعت د هغه نه ثابت دې لکه چه په حدیث الباب کښې دی.

[۲۲۸۳]()حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا".

ترجمه: دابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه عمر رضی الله عنه اوونیل چه نبی ﷺ حفصې ته طلاق ورکړل اوبیائې ورته رجعت اوکړو.

توضیح الحدیث

حضرت په بذل المجهود کښې د شیخ عبدالحق محدث دهلوی د "مدارج النبوة" نه دا مضمون نقل کړې دې چه رسول الله ﷺ سیده حفصه رضی الله عنها ته یو طلاق ورکړو، چه کله د دې خبر سیدنا عمر رضی الله عنه ته اورسیدو نو هغه په دې سره غمژن شو، پس په هغه باندې وحی راغله چه ﴿راجع حفصة فانها صوامة قوامة وهی زوجتک فی الجنة﴾ بیا ورانده په بذل کښې د مستدرک حاکم نه په روایت د انس رضی الله عنه هم دا مضمون منقول دې.

والحدیث اخرجه ایضا الدارمی. (تکملة المنهل)

بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ
د مطلقه ثلاثه د نفقې بیان

دلته دري مسائل دی :

مبتوتة یعنی مطلقه بائنه دپاره د عدت په زمانه کښې نفقه وی یا نه، مصنف خو په دې باب کښې هم دا مسئله بیانوی او یوه مسئله دلته راغلې دې کوم چه خپله مصنف وراندې تلو سره بیانوی یعنی جواز التحول من بیت العدة یعنی مطلقه بائنه په زمانه عدت بیت العدت نه منتقل کیدې شی یا نه، تردې چه یوه دریمه مسئله هم دې مطلقه معتده دپاره جواز خروج فی النهار للحاجة، دا دریمه مسئله د دې نه پس متصلا په راتلونکې باب کښې

---

[۱]: سنن النسائي/الطلاق ۷۶ (۳۵۹۰)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۱ (۲۰۱۶)، (تحفة الأشراف: ۱۰۴۹۳)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الطلاق ۲ (۲۳۱۰) (صحیح)

راروان دي دا دري واړه مسئلي اختلافي دي اوس دلته په مسئله باندې خان پوهه کړئ چه مطلقه رجعيه دپاره عدت کښې نفقه او سکنى بالاجماع واجب دى لقيام النكاح وجواز الاستمتاع، او د مطلقه بائنه دوه قسمونه دى حامله او غير حامله، د حامله دپاره دواړه واجب دى بالاجماع لقوله تعالى ﴿ وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ او په غير حامله كښې اختلاف دي د احنافو په نزد د هغه دپاره نفقه او سكنى دواړه واجب دى، او د امام احمد او ظاهريه په نزد دواړه واجب نه دى، او امام شافعي او امام مالک په نزد صرف سكنى واجب ده نفقه نه ده، په مغنى كښې د امام احمد مسلک دا ليكلي دي چه نفقه خو د هغه دپاره نشته او په سكنى كښې دوه روايتونه دى وجوب او عدم وجوب، د عدم وجوب روايت ظاهر مذهب ليكلي دي او په دليل كښې ئې د فاطمه بنت قيس حديث پيش كړې دي چه په هغې كښې د دواړو د نفى تصريح ده.

دا خو شو په مسئله اولى كښې مذاهب ائمه، اوس د هغوى د دلائلو په پاره كښې هم څه واورئ.

د امام احمد دليل :

د امام احمد او ظاهريه دليل حديث الباب يعنى فاطمه بنت قيس حديث دي چه په هغې كښې د رسول الله ﷺ صفا ارشاد دي ﴿ليس لک عليه نفقة ولا سكنى ﴾خو په مذهب احمد باندې د الله پاک قول ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم ﴾سره اشكال واقع كيږى، هغه د دي جواب دا وركوى چه دا په مطلقه رجعيه باندې محمول دي ځكه چه په آيت كريمه كښې دى ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم ﴾چه په كوم ځائي كښې ته اوسيږې هم هغه ځائي كښې هغوى هم اوساته نو دا په اختلاط مطلقه بائنه كښې چرته جائز دي، مطلقه رجعيه كښې كيدې شي، بله دا چه د سكنى فى بيت الزوج يوه فائده دا ده چه په دي كښې رجوع اسانه ده، ولا رجعة فى الطلاق البائن، ففى المعنى، ولان هذه محرمة عليه تحريما لا تزيله الرجعة فلم يكن لها سكنى ولا نفقة، واما الرجعية فلها السكنى والنفقة للاية الى اخر ما قال، د دي جواب به مونږ ان شاء الله وراندې كوو.

د مالكيانو او شوافعو دليل :

او د مالكيانو او شوافعو دليل وجوب سكنى په باره كښې خو د الله پاک قول ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم الاية ﴾دي، او د عدم وجوب نفقه دليل كښې هغه فرمائى چه د نفقه په باره كښې آيت كريمه د حبلى (حاملې) سره مختص دي، پس پوره آيت كريمه داسې دي ﴿اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾لهذا د مطلقه بائنه دپاره به نفقه نه وى.

د احنافو دليل :

او د احنافو دليل د وجوب سكنى په باره كښې خو به هم هغه وى كوم چه د مالكيانو او شوافعو دليل دي او وجوب نفقه او سكنى د دواړو په باره كښې په آيت مذكوره يعنى

(اسکنوهن علی قراءة عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه اسکنوهن من حیث سکنتم وانفقوا علیهن من وجدکم، واما تخصیص فی قوله تعالی وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن، فالجواب انا لا نقول بالمفهوم المخالف، وایضا لو قیل بالتخصیص لوقع التعارض بین القراءتین)هم دغه شان زمونږ دلیل د عمر رضی الله عنه قول کوم چه هم په دې کتاب کښې په راروان باب کښې "باب من انکر ذلک علی فاطمة"کښې راروان دي، وما کنا لندع کتاب ربنا وسنة نبینا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول امراة لا ندری احفظت ام لا. په دې دلیل باندې دا اعتراض کولې شی چه کتاب او سنت کښې سکنی او نفقه هر دواړو ثبوت چرته دي زمونږ د طرف نه دا جواب ورکړې شوې دي چه سیدنا عمر رضی الله عنه په دې قول کښې دوه احتمالات دی اول دا چه مراد دا دي چه د دې دواړو مجموعه ثبوت مجموع کتاب وسنت نه دي پس د سکنی ثبوت د کتاب نه دي زمونږ د طرف نه جواب ورکړې شوې دي چه د سیدنا عمر رضی الله عنه په دې قول کښې دوه احتمالات دی اول دا چه مراد دا دي چه د دې دواړو د مجموعي ثبوت د کتاب او سنت نه دي پس د سکنی ثبوت د کتاب نه دي دا خو ټول پیژنی، او د نفقې ثبوت د حدیث نه دي، او حدیث هغه دي کوم چه روایت کړې دي امام طحاوی مطولا بسنده الی عمر رضی الله عنه وفیه سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یقول : لها السکنی والنفقة، خو د طحاوی په دې روایت باندې حافظ ابن القیم رحمه الله ډیر خفه دي، قطعا د دې د منلو ډپاره تیار نه دي چه دا صرف د مذهب په نصرت او د هغې ډپاره تعصب کښې دي او د حدیث هیڅ قسم ثبوت نشته، دا صرف دروغ دی، په بذل المجهود کښې د دې ټولو د نقل کولو نه پس حضرت تحریر فرمائی (قلت وانا متعجب من جراءة الشیخ ابن القیم علی رد الحدیث المعتبر الثابت الی اخر ما قال فارجع الیه لو شئت) او بل احتمال دا دي چه د هر یو ثبوت د هر یو نه مراد په دې صورت کښې د کتاب په مصداق کښې سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قراءت پیش کولې شی، او د حدیث مصداق کښې هم هغه روایت د کوم چه امام طحاوی رحمه الله تخریج کړې دي.

د فاطمه بنت قیس د حدیث تخریج او د هغې مرتبه :

ځان پوهه کړه چه د فاطمه بنت قیس حدیث کوم چه امام ابوداود په دې باب کښې متعدد طرق نه ذکر کړې دي چه د هغې متن بعض اجزاء کښې اختلاف هم دي مثلا دا چه هغې ته دري طلاقه یوځائي ورکړې شو یا متفرقا د دې باوجود په راروان باب کښې مصنف د دې په رد باندې ډیر روایات راجمع کړي دي، پس په راروان باب کښې عنوان دا دي "باب من انکر ذلک علی فاطمة"هم دغه شان امام بخاری رحمه الله "باب قصة فاطمة بنت قیس"د ترجمه قائم کولو نه پس د دې تخریج کولو په دې حدیث باندې چه کوم ردونه او انکار کړې شوې دي د هغې ذکر فرمائیلې دي، حافظ ابن حجر رحمه الله د ترجمة بخاری د لاندې حدیث فاطمه الفاظ نقل کولو نه پس فرمائی (هکذا اخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها ولم ارها فی البخاری وانما ترجم لها کما تری واورد اشیاء من قصتها بطریق الاشارة الیها، ووهم صاحب العمدة فاورد حدیثها بطوله فی المتفق) اه د دې نه معلومه شوه چه دا حدیث د افراد مسلم نه

دي د دي نه علاوه اصحاب سنن اربعه هم د دي تخريج کړي دي، الحاصل امام بخاري د دي تخريج کړي دي، زه وايم د صاحب العمدة په شان ابن قدامه په مغني کښي هم په دي حديث باندي د متفق عليه اطلاق کړي دي او حال دا چه داسي نه ده پس حافظ هم په بلوغ المرام کښي دا حديث اخستلي دي او صرف د مسلم طرف ته ئي هغه منسوب کړي دي، هسي هم په صحيح بخاري کښي دا روايت څنګه کيدي شي او حال دا چه د دي بعض اجزاء کښي اختلاف، هم دغه شان د هغي په خاوند کښي اختلاف لکه چه د ابوداود د روايت نه معلوميږي، هم دغه شان بعض صحابه او صحابيات وغيره په دي باندي سخت انکار، کوم چه خپله امام بخاري هم روايت کړي دي، هم دغه شان ابن قدامه مغني ۲۸۹/۹ کښي د دي حديث نه مدافعت کولو سره فرمائي واما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، الى ان قال ولم يصح عن عمر انه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراءة فان احمد انكره وقال اما هذا فلا، ولكن قال: لا نقبل في ديننا قول امراءة الى اخر ما ذكر.

فائده : دا مخکښي ډير کرته تير شو چه زمونږ حضرت شيخ رحمه الله فرمائي چه زما په نزد امام ابوداود حنبلي دي په دي وجه هغه د حنابله د دلائلو ډير اهتمام کړي دي وغيره وغيره، او زما خپله رائي هم دا مخکښي تيره شوې ده چه په سنن ابوداود کښي ډير ابواب او د هغي ترتيب د مسلک حنابله خلاف دي پس دلته هم مصنف په خپل باب کښي د فاطمه بنت قيس رضي الله عنها روايت راوړلو نه پس راروان باب د دي خلاف د دي حديث په رد کښي قائم کړي دي فتامل

[۲۲۸٤](۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ"، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ"، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ"، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

ترجمه: دفاطمه بنت قيس رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه عمرو بن حفص ماته دري طلاق راکړل اوهغه په دي وخت کښي چرته تلي وو اودي ته ئي خپل وکيل دوربشو سره راولېږلو هغي چه داوربشي وليدلي نو په دي خفه شوه وکيل اووئيل په الله قسم په مونږ ضروري نه وو چه تاته موخه درکړي وي فاطمه بنت قيس رضي الله عنها نبي عليه السلام ته راغله اوعرض ئي ورته اوکړو نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل يقينا ستاخر چه په ده باندي نشته دي اونبي عليه السلام ورته حکم اوکړو

---

(۱): صحيح مسلم/الطلاق ٦ (١٤٨٠)، سنن النسائي/النكاح ٨ (٣٢٢٤)، الطلاق ٧٣ (٣٥٨٢)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٣٨)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/النكاح ٣٧ (١١٣٥)، سنن ابن ماجه/النكاح ١٠ (١٨٦٩) الطلاق ٤ (٢٠٢٤)، ٩ (٢٠٣٢)، ١٠ (٢٠٣٥)، موطا امام مالك/الطلاق ٣٣ (٦٧)، مسند احمد (٦/ ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥)، سنن الدارمي/النكاح ٧ (٢٢٣٣) (صحيح)

چه دام شریك په کور کښې عدت تیرکړه بیا ورته نبی ﷺ اوفرمائیل ددغه زنانه کور ته صحابه کرام ډیرتګ راتګ کوي نوپه دې وجه باندې ته دعبدالله بن ام مکتوم په کور کښې عدت تیرکړه ځکه چه هغه روند دې که چرې ته کړې هم وباسي نوبیاهم تاته دپردې کولو ضرورت نشته اوکله چه دې عدت تیرشي نومانه اطلاع راکړه فاطمه وائی کله چه زماعدت تیرشو نومانبی ﷺ ته اطلاع ورکړه او عرض مې اوکړو چه معاویه بن ابي سفیان اوابوجهم ماته دنکاح پیغام راکړې دې نبی ﷺ اوفرمائیل ابوجهم خودخپلو اوږونه همساء نه کوزوي (یعنی وهل ډیر کوي اوهرچه معاویه دې هغه نیسمن دې (مال ورسره نشته) ته د اسامه سره نکاح وکړه فاطمه وائی ما اسامه هم خوښ نکړو نبی ﷺ راته بیاوفرمائیل داوسامه سره نکاح وکړه نوبیا مې د اسامه سره نکاح اوکړه الله تعالی په دې نکاح کښې خیر اوبرکت واچولو تردې چه نورو ښځوبه په ما باندې کینه کوله.

تشریح: عن فاطمة بنت قیس ان اباعمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب الخ

د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها د خاوند کنیت په دې روایت کښې خو ابو عمرو بن حفص مذکور دې او وړاندې په دویم طریق کښې ابو حفص بن المغیره راروان دې، دغه شان په هغه روایت کښې دی چه هغه فاطمه ته طلاق ورکړې وو، او وړاندې په بعض طرق کښې راروان دی، ﴿طلقها ثلاثا ﴾چه د هغې د ظاهر نه معلومیږی چه هغه ته درې طلاقه مجتمعا ورکړې شو، او په یو طریق کښې راځی ﴿فبعث الیها وهو غائب ﴾د غیبت نه مراد د هغوی سفر یمن طرف ته دې چه د هغې ذکر په بعض روایاتو کښې راځی چه هغه د سیدنا علی رضی الله عنه سره یمن ته تلې وو، خو د طحاوی د بعض روایاتو نه معلومیږی چه د هغه د تطلیق واقعه د سفر الی الیمن نه مخکښې راغلې وه، د دې توجیه په بذل المجهود کښې دا کړې ده چه کیدې شی هغه طلاق خو د سفر په شروع کښې د کیدو نه مخکښې ورکړې وو خو د هغې اظهار ئې سفر کښې د تلو نه پس کړې وی د خپل وکیل په ذریعه چه د هغې ذکر په روایت کښې دې ﴿فارسل الیها وکیله بشعیر ﴾د دې وکیل نه مراد عیاش بن ابی ربیعه او حارث بن هشام دې لکه چه وړاندې په یو طریق کښې راځی ﴿وامرها ان تعتد فی بیت ام شریک، ثم قال ان تلک امراءة یغشاها اصحابی ﴾

شرح حدیث:

اول رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل چه د ام شریک په کور کښې عدت تیرول بیا د هغه رائې بدله شوه او وې فرمائیل چه د هغه په کور کښې نشته ځکه چه ام شریک داسې زنانه ده چه د هغې کره زما د اصحابو تلل راتلل دی، د دې وجه شارحینو دا لیکلې ده چه هغه ډیره میلمه دوسته وه د الله پاک په لاره کښې په کثرت سره خرچ کولو والا وه، هم په دې وجه به ډیر خلق هلته تلل راتلل، لهذا فاطمه رضی الله عنها لره به د هغه نه په پرده کولو کښې تکلیف وی او د هغې په ځائې رسول الله ﷺ د ام ابن مکتوم رضی الله عنه کره عدت تیرول اوفرمائیل چه هغه نابینا وو چرته چه د پردې اهتمام زیات ضرورت نه وو او د مسلم په روایت کښې دا هم دی ﴿فانک اذا وضعت خمارک لم یرک ﴾، امام نووی رحمه الله فرمائی ﴿احتج بعضهم بهذا الحدیث

علی جواز نظر المراءة الی الاجنبی بخلاف نظره الیها وهذا قول ضعیف الی اخر ما ذکره الشیخ فی اوجز المسالک ۴۱۲/۴﴾ د دې مسئلې تفصیل یعنی نظر الرجل الی المراءة وبالعکس مونږ په الدر المنضود دریم جلد کتاب الحج ص ۴۵۹ فجعل الفضل ینظر الیها الحدیث د لاندې لیکلې دئ، هغه دې اوکتلې شی، هم دغه شان رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل چه کله ته عدت تیرولو سره حلاله شې نو په خپله نکاح کښې تندی مه کوه بلکه ماته خبر راکړه، هغه فرمائی چه کله زه د خپل عدت نه فارغه شوم نو د رسول الله ﷺ خدمت حاضره شوم او عرض مې اوکړو چه د معاویه بن ابی سفیان او ابو جهم رضی الله عنهما دواړو د طرف نه جدا جدا ماته د نکاح پیغام راغلې دې، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿اما ابو جهم فلا یضع عصاه عن عاتقه، واما معاویة فصعلوک لا مال له انکحی اسامة بن زید ﴾چه د ابو جهم رضی الله عنه حال خو دا دې چه چه هر وخت د هغه په اوږه باندې لرګې پروت وی یعنی د وهلو دپاره د تیزئ او غصې په وجه، او د معاویه رضی الله عنه په باره کښې ئې اوفرمائیل چه هغه کنګال او فقیر دې، او بیا ئې هغې ته اوفرمائیل چه زما رائې دا ده چه د اسامه بن زید رضی الله عنه سره نکاح اوکړه، اسامه چونکه د رنګ نه تور وو (لکه چه په باب القافه کښې تیر شو چه کان زید ابیض واسامة اسود... د دې نه علاوه د غلامانو نه هم وو) او فاطمه قریشیه وه او د ضحاک بن قیس امیر خور وه، هم دغه شان ښکلې او عقلمنده وه، د هغې زوج اول یعنی ابو عمرو بن حفص هم قرشی وو، هغه فرمائی ﴿قالت فکرهته ﴾چه د اسامه متعلق ما رسول الله ﷺ ته د ناخوښئ اظهار اوکړو، خو رسول الله ﷺ راته دوباره اوفرمائیل چه هم د هغه سره نکاح اوکړه وراندې هغه فرمائی چه ما د اسامه سره نکاح اوکړه او په هغې کښې الله پاک ډیر خیر کیخودلو، او ماته خلق اوپسخیدل.

د دې حدیث نه د خطبه علی الخطبه جواز معلومیږی، او مسئله دا ده چه خطبه علی الخطبه په هغه صورت کښې جائز ده چه کله د مخطوبه رکون الی الخاطب الاول نه وی یا د رکون علم نه وی، د علم بالرکون نه پس ناجائز او ممنوع دې، امام ترمذی رحمه الله په جامع ترمذی کښې د دې حدیث د لاندې هم دا خبره لیکلې ده، هم دغه شان د حدیث پاک نه معلومه شوه چه په یو سړی پسې پټ پناه د هغه عیب بیانول د څه مصلحت او ضرورت په بنیاد جائز دی چه کله هغه غرض، غرض صحیح شرعی وی، لکه چه په دې حدیث کښې اظهار عیب د فاطمه رضی الله عنها د مصلحت او خیر خواهئ په وجه باندې وه، وفی الحدیث المستشار مؤتمن.

[۲۲۸۵]()حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ. وَأَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَإِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً، فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَهَا"، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَتَمُّ.

[۱]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۸۰۳۸) (صحیح)

ترجمه: دفاطمه بنت قيس رضي الله عنها روايت دي فرمائی چه ابو حفص بن مغيره ماته دري طلاق راكړل اوبيا ئي همدا تيرشوي حديث بيان كړو ددي اضافي سره چه خالد بن وليد اودبني مخزوم قبيلي يوڅو كسان نبی ﷺ ته راغلل اوعرض ئي اوكړوچه اي دالله رسوله يقينا ابوحفص بن مغيره خپلي ښځي ته دري طلاق وركړي دي اولږه شان نفقه ئي ورته پريښودلي ده نبی ﷺ اوفرمائيل ددي دپار نفقه نشته اوحديث ئي تراخره پوري بيان كړو. دمالك حديث ډير تمام اوكامل دي.

[٢٢٨٦](١)حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو،عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَخَبَّرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ"، قَالَ فِيهِ: وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ.

ترجمه: دفاطمه بنت قيس رضي الله عنها روايت دي فرمائی چه ابو حفص بن مغيره ورته دري طلاق وركړي وو اوبيا ئي همدا تيرشوي حديث بيان كړو اورخبردخالد بن وليدچه نبی ﷺ ورته فرمائيلی وو چه ددي دپار نفقه نشته اواوسيدل هم نشته په دي روايت كښي دا اضافه هم ده نبی عليه السلا ورپسي څوك ليږلي ووچه زمانه دتپوس كولونه بغير ددويم كس سره نكاح مه كوه.

تشريح: ﴿ وارسل اليها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لان تسبقيني بنفسك ﴾يعنی د خپلي نكاح متعلق زما نه مخكښي نه شي يعنی زما د مشوري نه بغير نكاح مه كوه.

[٢٢٨٧](٢)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، قَالَ فِيهِ: "وَلَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَالْبَهِيُّ وَعَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.

ترجمه: دفاطمه بنت قيس رضي الله عنها روايت دي فرمائی چه زه دقبيله بن مخزوم ديوكس په نكاح كښي وم هغه ماته بنة طلاق راكړل اوبيائي داحديث بيان كړونبی ﷺ اوفرمائيل ته خپل خان زمانه مه وركوه ،دعدت تيرولونه پس زماداجازت نه بغير نكاح مه كوئ، امام ابوداود وئيلي دي ددي حديث روايت شعبي او بهي اوعطاء دعبدالرحمن بن عاصم نه اودابوبكر بن ابی الجهم نه كړي دي دوی تولود فاطمه بنت قيس نه روايت بيان كړي دي، چه هغي ته خپل خاوند دري طلاق وركړي وو

[٢٢٨٨](٣)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ،عَنِ الشَّعْبِيِّ،عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، "أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى".

---

(١): انظر حديث رقم: ٢٢٨٤، (تحفة الأشراف: ١٨٠٣٨) (صحيح)
(٢): انظر حديث رقم (٢٢٨٤)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٣٨) (صحيح)
(٣): صحيح مسلم/الطلاق ٦(١٤٨٠)، سنن الترمذي/الطلاق ٥ (١١٨٠)، سنن النسائي/الطلاق ٧٢ (٣٥٨١)، سنن ابن ماجه/الطلاق ١٠ (٢٠٣٦)، (تحفة الأشراف: ١٨٠٢٥)، وقد أخرجه: دي/الطلاق ١٠ (٢٢٢٠) ويأتي هذا الحديث برقم (٢٢٩١) (صحيح)

ترجمه: دفاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت دي فرمائی چه ددي خاوند دي ته دري طلاق ورکړي وو نونبی علیه السلام ددي دپاره نه دنفقي حکم اوکړو اونه داوسیدو دپاره ئي کور ورکړو.

[۲۲۸۹]() حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، "أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ أَبُو دَاوُد: شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَاسْمُ أَبِي حَمْزَةَ دِينَارٌ وَهُوَ مَوْلَى زِيَادٍ.

ترجمه: دفاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت دي فرمائی چه زه دابوحفص بنت مغیره په نکاح کښي وم اوابوحفص راته په دري طلاقو کښي دریم طلاق راکړو فاطمه وائی چه زه دنبی علیه السلام په خدمت کښي حاضر شوم اوددي کور نه دوتلوپه سلسله کښي مي تري تپوس اوکړو راته ئي اوفرمائیل چه ته دابن ام مکتوم نابینا په کور کښي اوسیږه مروان انکار کړي دي چه دفاطمي ددي حدیث تصدیق اوکړی کوم چه په باره دوتلو د مطلقاتو کښي دي. دکور خپل نه عروه وائی عائشه رضی الله عنها دفاطمه بنت قیس دقول نه انکارکړي دي. امام ابو داود وائی اوهمدارنګي ئي دا روایت صالح بن کیسان او ابن جریج اوشعیب بن أبی حمزه تولو دزهري نه نقل کړي دي، ابوداود وائی دابن أبی حمزه نوم دیناردي اوهغه دزیاد آزاد کړي شوي غلام دي.

د روایاتو خپل مینځ کښي فرق او د هغي تشریح:

په دي روایت کښي اختصار دي ځکه چه د دي نه مخکښي د مروان هیڅ قسم ذکر نه دي راغلي نه دا چه مروان د فاطمي نه بغیر د واسطي یا بالواسطه څه تپوس کړي وو یا نه، او دا روایت د عقیل عن الزهری دي، هم په دي وجه باندي د دي نه روستو د دي سلسلي روایة مفصله ذکر کوی.

[۲۲۹۰]()حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ، فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا، فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا"، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا، فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ، فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ حَتَّى لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية» قَالَتْ: فَأَيُّ أَمْرٍ

---

[۱]: انظر حديث رقم (۲۲۸٤)، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۳۸) (صحيح)

[۲]: صحيح مسلم/الطلاق ٦ (۱٤۸۰)، سنن النسائي/النكاح ۸ (۳۲۲٤)، الطلاق ۷۳ (۳٥۸۲)، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۳۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤۱٤/٦) (صحيح)

يُحَدِّثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ. قَالَ أَبُودَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ، فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، حَدِيثَ عُبَيْدِ اللهِ بِمَعْنَى مَعْمَرٍ، وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنَى عَقِيلٍ. قَالَ أَبُودَاوُدَ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ، بِمَعْنًى دَلَّ عَلَى خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حِينَ قَالَ: فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.

ترجمه: دفاطمه بنت قيس رضي الله عنها روايت دي فرمائي چه زه دابوحفص په نكاح كښي وم اونبي عليه السلام علي رضي الله عنه لره يمن ته دحاكم په طور ليږلي وو اوزما خاوند هم دهغه سره ملګري وو هغه. په دي طلاقو كښي چه كوم يوپاتي شوي وو راوليږلو او عياش بن أبي ربيعه اوحارث بن هشام زما دپاره دنفقي حكم اوكړو دوی دواړو اووئيل په الله قسم ددي ښځي دپاره نفقه نشته خوكه چري ددي حمل وي نوبيادي ته نفقه ملاويدله، زه دنبي عليه السلام په خدمت كښي حاضر شوم او عرض مي ورته اوكړو هغه و اوفرمائيل يقيناستادپاره څه خرچه نشته مګركه ته حامله وي اوما تري ددي كور نه دتلو متعلق اجازت وغوښتو هغه راته اجازت راكړو ما تري تپوس اوكړو اي دالله رسوله زما دپاره چرته اوسيدل پكاردي، نبي عليه السلام اوفرمائيل دعبدالله بن ام مكتوم سره اوسيږه هغه ړوند دي، فاطمه بنت قيس رضي الله عنها به دهغه په وړاندې كپړي وښكلي اوهغه به نه ليدله دعدت تربوره كيدو پورې هلته اوسيدله اودعدت پوره كيدونه پس نبي عليه السلام اسامه ته په نكاح كړه قبيصه چه واپس شو نوداكيفيت ئې مروان ته بيان كړو مروان اووئيل مونږ داحديث صرف د يوې ښځې نه زباني اوريدلي دي لهذا مونږ به ددې اقتداء كوو په كوم باندې چه خلق قائم دي كله چه فاطمه بنت قيس ته ددې خبري اطلاع ورسيده نووئې وئيل چه ستاسو اوزماپه مينځ كښي دالله كتاب دي الله تعالى فرمائي اي خلقو كله چه تاسو ښځوله طلاق وركوي نودعدت دشروع كيدوسره ئې وركوئ يعنى په طهر كښي اوهغه كس يعنى خاوند خبرنه دي چه الله تعالى به ددې نه پس كوم نوې صورت پيدا كړي نوددې طلاقونه پس به څه نوي خبره پيداشي، امام ابوداود فرمائي مادزهري نه اوريدلي دي اوهغه ديونس نه نقل كړي دي چه زبيدي دا دواړه روايات دعقيل په طريقه روايت كړي دي، او محمد بن اسحق دزهري نه بيانوي چه قبيصه بن زويب دعبيدالله بن عبدالله په طريقي سره روايت بيان كړي دي چه قبيصه مروان ته واپس شو اودواقعي خبرئې ورته وركړو.

توضيح الحديث

قوله: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ...الخ:

دا روايت د معمر عن الزهرى دي اوګورئ په دي كښي دا دى چه مروان خپل يو سړي فاطمه بنت قيس رضي الله عنها لره د هغې د طلاق د قصې معلومولو دپاره اوليږلو، خو د قاصد تصريح په دي روايت كښي هم نشته، په دي لحاظ سره په دي قصه كښي هم اجمال پيدا شو، خو وړاندې هم په دي روايت كښي د قاصد د نوم تصريح ده يعنى قبيصه. ﴿فرجع قبيصة الى مروان فاخبره ذلك﴾ يعنى قبيصه چه مروان فاطمه ته د صورت حال د معلومولو دپاره ليږلي وه هغه راغله او مروان ته ئې د فاطمه جواب نقل كړو، ﴿فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا

من امراءة فسناخذ بالعصمة الذی وجدنا الناس علیها ﴾مروان ورته په جواب کښې اووې چه دا حدیث مونږ صرف د یوې زنانه نه اورو ،د هغې نه علاوه مو د بل چا نه نه دې اوریدلې، یعنی دا چه رسول الله ﷺ هغې دپاره دا فیصله فرمائیلې وه چه ستا دپاره نفقه او سکنی هیڅ نشته، او دا چه هغه ته ئې د بیت العدة نه د منتقل کیدو اجازت ورکړې وو د هغه په باره کښې مروان دا وائی چه مونږ دا نه تسلیمو، یعنی دا چه رسول الله ﷺ هغې ته دا خبره اوفرمائیله، لهذا مونږ خو به هم دا امر احوط اختیارو چه په کوم باندې مونږ خلق موندلې دی یعنی دا چه د مبتوتة دپاره سکنی وغیره ده، او د هغه دپاره انتقال جائز نه دې. (کما هومسلك الجمهور)

د فاطمه د کلام تشریح :

وړاندې په روایت کښې دی چه فاطمه ته کله د مروان خبره اورسیده نو هغه اووې چه زما او ستا ترمینځه کتاب الله حکم او فیصل دې ﴿قال الله تعالی : فطلقوهن لعدتهن الی... لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، قالت فای امر یحدث بعد الثلاث ﴾پوره آیت کریمه داسې دې ﴿یا ایها النبی اذا طلقتم النساء... ﴾یعنی د سورة الطلاق د شروع آیتونه چه په هغې کښې دا دی ﴿لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن ﴾چه مطلقات د عدت د کور نه مه اوباسئ، او نه دې هغوی خپله اوځی او بیا وړاندې د هغه آیت کریمه په اخر کښې دا دی ﴿لعل الله یحدث بعد ذلک امرا ﴾د فاطمه د کلام حاصل دا دې چه دا چه د مطلقه په باره کښې قران کریم فرمائی چه د هغې دپاره حق سکنی دې او زوج له پکار دی چه هغه د هغه ځائې نه نه اوباسی، د دې مصلحت په قران کریم کښې خو دا بیان کړې شوې دې ﴿لعل الله یحدث بعد ذلک امرا ﴾چه ممکنه ده الله پاک د دې سکنی د وجې نه او د مطلقه په بیت العدت کښې د اوسیدو د وجې نه څه نوې خبره پیدا کړی یعنی د خاوند په زړه کښې د رجوع شوق، فاطمه فرمائی چه رجوع خو په طلاق رجعی کښې وی. ﴿ای امر یحدث بعد الثلاث ﴾د دریو طلاق ورکولو نه پس به څه شوق پیدا کیږی، په طلاق ثلاث کښې خو رجعت نشته، لهذا د دې طلاق تعلق د مطلقه رجعیه سره دې نه د طلاق بائنه سره، او ماته دریو طلاقه ملاؤ شوې دی، لهذا زه چه کوم حدیث بیانوم چه په هغې کښې جواز خروج دې په هغه حدیث او دې آیت کریمه کښې تعارض چرته دې؟

د مصنف د کلام تشریح.

قوله: قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ، فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، حَدِيثَ عُبَيْدِ اللهِ بِمَعْنَى مَعْمَرٍ، وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنَى عَقِيلٍ..الخ:

څان پوهه کړه چه جمهور علماء کرامو د فاطمه ﷺ د دې استدلال دا جواب کړې دې چه دا ضروری نه ده چه په آیت کریمه کښې دې د احداث امر نه مراد هم هغه وی کوم چه فاطمه ﷺ بیان کړې دې یعنی شوق رجوع، بلکه بل څه حکم مراد وی، ځکه چه زمانه د نزول وحی وه، معلومه نه ده چه د حکم مذکور د نزول نه پس الله پاک بل حکم نازل کړی، مثلا نسخ یا تخصیص وغیره، والحدیث اخرجه ایضا مسلم والبیهقی. (تکملة المنهل)

د کلام مصنف تشریح :

د ﴿کذلک ﴾اشاره د معمر عن الزهری طرف ته ده یعنی د موجوده روایت طرف ته چه کوم روان دي او د هغي مقابل د هغي نه پورته روایت دي یعنی عقیل عن الزهری چه د هغي په باره کښي مونږ مخکښي بیان کړي دي چه هغه مجمل دي، اوس دلته ګویا دوه احادیث شو، یو مجمل او یو مفصل، د معمر حدیث کوم لره چه روایت کولو والا عبیدالله دي هغه مفصل او د عقیل حدیث د کوم راوی چه ابو سلمه دي هغه مجمل، عقیل او معمر هر دواړه د زهری شاګردان دی، او دریم شاګرد د هغه زبیدی دي، د هغوی په باره کښي مصنف فرمائی چه دوی د زهری نه دواړه قسمه روایته ذکر کړی دی مجمل هم او مفصل هم بمعنی معمر او بمعنی عقیل دي دپاره ئې وئیلی دی چه زبیدی ددي دواړو روایت بلفظهما ذکرکړي نه دي بلکه بالمعنی لفظونو کښي څه فرق به وی او د زهری ځلورم شاګرد محمد بن اسحاق هغه د زهری نه صرف حدیث مفصل روایت کړي دي چه د هغي راوی عبیدالله عن معمر وو، دلته هم مصنف هم دا خبره فرمائیلي ده چه هغه د عبیدالله والا روایت لره ﴿بلفظه ﴾نه دي ذکر کړي بلکه د هغي معنی، حضرت په بذل المجهود کښي د دي ﴿قال ابوداود ﴾تشریح داسي کړي ده ﴿وهکذا ینبغی ان یفهم هذا المقام ﴾ والله الموفق وهو ولی المرام وبیده حسن الختام ﴾.

باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

څوک چه د فاطمه بنت قیس دقول نه انکارکوي

په حدیث فاطمه باندي انکار کونکی سیدنا عمر، سیده عائشه او مروان رضی الله عنهم دي واړه دی، سیدنا عمر رضی الله عنه خو په دي باندي هم هغه انکار فرمائیلي دي کوم چه د مروان دي چه دا صرف د یوي زنانه روایت دي معلومه نه ده چه هغي ته صحیح یاد دي یا نه، په ښه طریقي سره په خبره باندي پوهه شوي ده یا نه، ځکه چه حدیث د کتاب او سنت خلاف دي، او د عائشي رضی الله عنها انکار دا دي چه هغه داسي فرمائی لکه چه د دي باب په حدیث ثانی کښي راځی ﴿ان فاطمة کانت فی مکان وحش فخیف علی ناحیتها فذلک رخص لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾یعنی فاطمي رضی الله عنها ته چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خروج کوم اجازت ورکړي وو هغه د یو عارض او مجبوریٔ د وجي نه وو هغه دا هغه په یو خوشي او خانله کور کښي وه چه د هغي په وجه باندي هغي ته د ضرر رسیدو ویره وه، او د هغي نه روستو په دریم روایت کښي یحیی بن سعید د دي حدیث فاطمه په باره کښي فرمائی ﴿انما کان ذلک من سوء الخلق ﴾او بیا د هغي نه په روستو روایت کښي راځی چه د سعید بن المسیب په وړاندي چه کله حدیث فاطمه پیش کړي شو نو هغه اوفرمائیل ﴿تلک امراءة فتنت الناس انها کانت لسنة ﴾چه هغه د ژبي نه ډیره تیزه په دي وجه ورته د وتلو اجازت ورکړي شو.

[۲۲۹۱](۱)حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ، فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا".

ترجمه: دابواسحق نه روايت دي فرمائي چه زه په جامع مسجد کښې داسود سره ناست وم هغه اووئيل فاطمه بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ته راغله اوداحديث ئې بيان کړو عمر رضي الله عنه اووئيل مونږ داسي خلق نه يو چه دالله کتاب او دني سنت صرف د يوې ښځې دقول په وجه پريږدو اوهغه هم مونږ ته معلومه نه ده چه هغې ته پوره ياد دي اوکه هيردي.

[۲۲۹۲](۲)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ترجمه: دعبدالرحمن بن أبی الزناد نه روايت دي فرمائي چه عائشه رضي الله عنها به دفاطمه بنت قيس په حديث باندې اعتراض کولو چه که چرې فاطمي ته ددغه کورنه دوتو اجازت ملاوشوې دې نوهغه په دې وجه دې چه هغه په يوکندرکورکښې وه هلته ويريدله نوپه دې وجه باندې نبي عليه السلام هغې ته دمنتقل کيدو اجازت ورکړو.

[۲۲۹۳](۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ.

ترجمه: دعروه بن زبيرنه روايت دي فرمائي چه ام المومنين عائشه رضي الله عنها ته اووئيلي شول ايا دفاطمه بنت قيس روايت ته نه کوري نوعائشه رضي الله عنها اوفرمائيل دهغې دپاره دا پکارنه دی چه داقسم روايت بيان کړي دکوم په وجه چه په خلقو کښې غلط فهمي پيدا کيږي.

[۲۲۹۴](۴)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ، قَالَ: "إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ".

ترجمه: دسليمان بن يسار رضي الله عنه نه روايت دي چه فاطمه بنت قيس رضي الله عنها دخپل کورنه په دې وجه وتلې وه چه ديوبل سره ئې اخلاق نښه نه وو.

[۲۲۹۵](۵)حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ لَهُ: "اتَّقِ اللَّهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا"، فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: "إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي"، وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: "أَوَمَا بَلَغَكِ

---

(۱): انظر حديث رقم (۲۲۸۸) (تحفة الأشراف: ۱۰۴۰۵، ۱۸۰۲۵) (صحيح موقوف)

(۲): صحيح البخاري/الطلاق ٤١ (٥٣٢٦)تعليقاً، سنن ابن ماجه/الطلاق ٨ (٢٠٣٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٠١٨) (حسن)

(۳): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٦٣٨٠) (صحيح)

(۴): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٠٢٣) (ضعيف)

(۵): صحيح البخاري/الطلاق (٥٣٢١)، صحيح مسلم/الطلاق ٦ (١٤٨١)، (تحفة الأشراف: ١٦١٣٧، ١٧٥٦٠، ١٨٠٢٢، ١٨٠٣٥)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الطلاق ٢٢ (٦٣) (صحيح)

شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟" فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ"، فَقَالَ مَرْوَانُ: "إِنْ كَانَ بِكَ الشَّرُّ، فَحَسْبُكَ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ".

ترجمه: دسليمان بن يسار رحمه الله نه روايت دي فرمائی چه يحي بن سعيد بن العاص دعبدالرحمن بن حكم لورته دري طلاقه وركړل عبدالرحمن ددغه كور نه خپله لور بوتله عائشه رضي الله عنها مروان بن حكم ته يونس وليږلو اومروان بن حكم په دي وخت كښې دمدينې حكمران وو عائشې رضي الله عنها ورته دا جواب وروليږلو چه دالله نه ويره اوكړه اودغه بښځه خپل مخكښې كورته راوليږه ځكه چه دعدت په دوران كښې وتل جائزنه دي، دسليمان په يوروايت كښې دي چه مروان په جواب كښې اووئيل چه زه عبدالرحمن مجبور كړم په بل روايت دقاسم كښې دي چه مروان وئيلی دی تاته دفاطمه بنت قيس روايت رسيدلې دې عائشه رضي الله عنها او وئيل كه چرې دفاطمه بنت قيس دروايت ذكر دي نه وې كړې نوځه خرج وو مروان عرض اوكړو كه چرې ته هم اووائی چه هلته دفتنې ويره وه نوهغه فتنه دلته هم شته.

توضيح الحديث

عبدالرحمن بن الحكم دا د مروان بن الحكم امير مدينه رور وو، د هغه لور ته د هغې خاوند سعيد بن العاص طلاق بته وركړو د هغې نه روستو داسې اوشوه چه لور پلار يعنی عبدالرحمن خپله لور خپل كور ته راوبلله، يعنی د عدت په زمانه كښې (او دا ناجائز وه) په دې باندې سيده عائشه رضي الله عنها امير مدينه مروان ته قاصد اوليږو چه د الله پاک نه اويريږه دا زنانه يعنی خپله وريره د هغې كور يعنی بيت العدت ته واپس اوليږه، په دې باندې په يو روايت كښې دی چه مروان دا جواب وركړو چه عبدالرحمن زما نه منی. (ان عبدالرحمن غلبنی) او په يو روايت كښې دی چه مروان عائشې رضي الله عنها ته دا جواب وركړو چه ايا تاته د فاطمه بنت قيس قصه نه ده رسيدلې، په دې باندې عائشې رضي الله عنها اوفرمائيل چه د فاطمه قصه پريږده (ځكه چه د هغې منتقل كيدل د يوې مجبورئ او شر د وجې نه وو) فقال مروان ان كان بک الشر فحسبک ما كان بين هذين من الشر... چه كه د فاطمه قصه كښې څه شر او مجبوری وه نو ايا دلته په دې قصه كښې شر څه كم دي، والاتراخرجه ايضا الشافعی والبخاری والبيهقی. (تكملة المنهل)

[٢٢٩٦](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقُلْتُ: "فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا"، فَقَالَ سَعِيدٌ: "تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ، إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى".

ترجمه: دميمون بن مهران نه روايت دي فرمائی چه زه مدينې ته راغلم اودسعيد بن المسيب په خدمت كښې حاضر شوم ما اووئيل فاطمه بنت قيس ته طلاق وركړې شوې وو اوهغه دخپل كورنه وتلې وه داسې ولې اوشو؟ سعيد اووئيل فاطمه بنت قيس يوه داسې زنانه ده چه خلق ئې په فتنه كښې مبتلا كړي وو اصل خبره داده زبان درازه وه نو دعبدالله ابن ام مكتوم په كور كښې وساتلې شوه.

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٠٢١) (صحيح)

بَابٌ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

په درې طلاقه کړې شوې ښځه به دورځې دکوره وتلې شی

دا ده هغه دريمه مسئله د هغه مسائل ثلاث نه کومه چه د تير شوی باب په شروع کښې چه د کوم طرف ته اشاره راغلې وه، يعنی خروج المعتدة بالنهار للحاجة.

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

پس د احنافو په نزد خو مطلقه رجعيه شوه يا بائنه د هغې دپاره په ورځ کښې د خپل ضرورت دپاره وتل جائز نه دی (۱) او د مالکيانو په نزد مطلقا که هغه رجعيه وی يا بائنه خروج جائز دې، او د شوافعو په نزد صرف د مبتوتة دپاره جائز دې، او د مطلقه رجعيه دپاره د خروج جواز نشته کذا قال ابن رسلان الشافعی وهکذا حکی الزرقانی المالکی مذهب مالك، کما فی الاوجز والابواب والتراجم، او د احنابله مذهب هم ابن قدامه په مغنی نهم جلد کښې جواز خروج المعتدة المطلقة ليکلې دې، خو هغه په دې کښې د رجعيه يا بائنه هيڅ تصريح نه ده کړې او نه په بل يو کتاب کښې د هغه د مذهب تفصيل ملاؤ شوې دې، دا تفصيل خو متعلق دې د معتدة الطلاق نه، کوم چه په ترجمة الباب کښې مذکور دې.

د دې مسئلې ضرورت راپيښيږی د معتدة الوفاة دپاره هم پس ځان پوهه کړه چه د دې دپاره د خپل ضروريا تو دپاره صرف د ورځې وتل او بيا شپه په بيت العدة کښې تيرول بالاتفاق جائز دی په دې کښې د چا هم اختلاف نشته.

[۲۲۹۷](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: "اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا".

ترجمه: جابر رضي الله عنه نه روايت دی فرمائی چه زما ترور په دری طلاقو طلاقه کړې شوه دعدت په دوران کښې دکجورو دشکولو دپاره دکور نه ووتله په لاره کښې يوکس وليدله هغه دعدت په دوران کښې دکورنه دوتلو نه منع کړه نوهغه دنبی عليه السلام په خدمت کښې حاضره شوه اوتپوس ئې اوکړو نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل ته دکورنه دضرورت په بناباندې وتل کوه کيدې شي چه ته په دې کښې صدقه ورکړې يا کوم بل يو دنيکی کار اوکړې.

تشريح: قوله: ﴿عن جابر رضی الله تعالی عنه قال طلقت خالتی ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها الخ﴾

سيدنا جابر رضي الله عنه فرمائی چه زما خاله چه هغې ته درې طلاق ورکړې شوې وو هغې

---

(۱) په بذل المجهود کښې چه دلته د شوکانی نه کوم مذاهب نقل کړې شوې دی هغه داسې دی چه د احنافو په نزد جواز خروج لاجل الحاجة، او د ائمه ثلاث په نزد جواز خروج مطلقا بدون اعتبار حاجة، خو صحيح دا نه ده، امام نووی رحمه الله چه د مسلم په شرح کښې کوم مذاهب ليکلې دی هغه د دې خلاف دی. والصحيح ما ذکرنا والله الموفق)

(۲): صحيح مسلم/الطلاق ۷ (۱٤۸۱)، سنن النسائي/الطلاق ۷۱ (۳٥۸۰)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۹ (۲۰۳٤)، (تحفة الأشراف: ۲۷۹۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۲۱/۳)، سنن الدارمي/الطلاق ۱٤ (۲۳۳٤) (صحيح)

به د عدت په زمانه کښې د کجهورو د خیال ساتلو او د میوې راشوکولو دپاره د کور نه وتله، په لاره کښې ورسره یو سړې ملاؤ شو او هغه د وتلو نه منع کړه، هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او د خپل وتلو ذکر ئې ورته اوکړو، رسول الله ﷺ ورته اوفرمائیل چه د هغې حاصل دا دې: صحیح ده د دې کار دپاره ته وتلې شې ځکه چه کیدې شی د دې دپاره ستا وتل د څه خیر یا صدقې ذریعه جوړه شی، د دې حدیث نه جواز خروج للحاجة معلومیږی لکه چه د جمهورو مسلک دې.

د احنافو د طرف نه د حدیث توجیه:

او دا حدیث په ظاهره کښې د مسلک حنفیه خلاف دې، خو د دې حدیث د شروع حصه چه یو سړی هغه د خروج نه منع کړه د هغې نه معلومیږی چه دا عام مسئله وه د هغې نه روستو چه کله هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغله او هغې د رسول الله ﷺ نه خپله پوره خبره بیان کړه نو رسول الله ﷺ ورته داسې او نه وئیل چه مسئله داسې نه ده بلکه رسول الله ﷺ هغې ته خصوصی خطاب اوفرمائیلو چه ستا دپاره اجازت دې ته وتلې شې، په طور د کلیه ئې هغې ته او نه فرمائیل چه د هغې د وجې نه وئیلې کیدې شی چه ﴿واقعة حال لا عموم لها﴾ د قبیل نه ده، او دا رخصت صرف د هغې سره خاص دې، روستو په التعلیق الممجد کښې اوکتلې شو په هغې کښې مولانا عبدالحی صاحب هم د دې جواب طرف ته اشاره کړې ده. والله تعالی اعلم والحدیث اخرجه ایضا احمد ومسلم والنسائی وابن ماجة والبیهقی.

(تکملة المنهل)

باب نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

بابه د هغې ښځې خاوند چه مړ شی هغې ته د آیت میراث په حکم سره د یوکال خرچ ورکول منسوخ دی

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه:

په شروع کښې د زوج دپاره حکم دا وو چه د مرګ نه مخکښې د خپلې ښځې دپاره د هغې د نفقه، سکنی او جامې دپاره وصیت اوکړی د یو کال دپاره، د نزول میراث په وخت دا حکم منسوخ شو، د نفقه په باره کښې خو اتفاق دې چه هغه مطلقا واجب نه ده که زنانه حامله وی یا غیر حامله، البته د امام احمد نه یو روایت دې چه د حامل کیدو په صورت کښې نفقه ده، او د سکنی مسئله مختلف فیه ده، د احنافو په نزد خو مطلقا واجب نه ده، د امام شافعی رحمه الله دوه روایتونه دی وجوب او عدم وجوب، خو اظهر الروایتین د هغه نه مطلقا د وجوب دې، او د امام احمد په نزد که غیر حامل وی نو نه دې او که حامل دې نو په دې کښې دوه روایتونه دی وجوب او عدم وجوب، کما فی تراجم البخاری عن المغنی، او د امام مالک مسلک دا دې چه که بیت زوج د میت ملک دې نو بیا خو د زنانه دپاره حق سکنی

شته. والا فلا...

[۲۲۹۸](...)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ سورة البقرة آية ۲۴۰ فَنَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

ترجمه: دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دالله تعالى داقول: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ په آيت دميراث باندې منسوخ شوي دي په وجه دفرض كيدو دخلورمي حصي اود اتمي حصي ددوى دپاره اودكال نيټه په دي حكم سره منسوخ شوي ده چه ددوى دعدت دپاره ئي خلور مياشتي اولس ورځي مقررکړي دي.

توضيح الحديث

﴿ ذلك ﴾اشاره ده د متاع طرف ته چه د هغې نه مراد نفقه او جامې دى ﴿اية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ اجل الحول بان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا ﴾د اجل الحول نه مراد سكنى الى الحول ده چه د هغې تقاضه ده چه د عدت موده هم يو كال وى، پس په شروع كښې عدت يو كال وو بيا بل آيت كريمه راغلو كوم ته چه آية تربص وئيلې شى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ﴾اجل الحول لره منسوخ كولو سره خلور مياشتي او لس ورځې د عدت موده مقرر كړې شوه.

فائده: دا چه پورته مونږ كومه تشريح كړې ده دا د جمهورو په رائې باندې ده ګيني د ابن عباس رائې په دې سلسله كښې د مسلک جمهور خلاف ده لكه چه وړاندې په ټاب من راى التحول كښې به مونږ دا خبره بيان كړو.

الاثر اخرجه النسائى (تكملة المنهل)

باب إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

د شخې دپاره د خاوند په مرګ باندې د ماتم کولو بيان

احداد [۲] كوم ته چه غم كول وئيلې شى يعنى ترک زينت او د خاوند په مرګ باندې د غم اظهار كول [۳] يعنى د عدت په موده كښې چه كوم خلور مياشتي او لس ورځې دي، چه په

---

[۱]: سنن النسائي/الطلاق ٦٩ (٣٥٧٣)، (تحفة الأشراف: ٦٢٥٠، ١٩١١٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/التفسير ٤١ (٤٥٣١)، الطلاق ٥٠ (٥٣٤٤) (حسن)

[۲] د باب افعال نه او په دې كښې دويم لغت حداد هم دي د مجرد نه د باب نصر او ضرب نه، كذا في الدر المختار، قال ابن عابدين وانكر الاصمعي الثلاثي فاقتصر علي الرباعي)

[۳] الاحداد هو لغة كما في القاموس ترك الزينة وشرعا ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن او موت. په دې باندې علامه شامي ليكى چه: ترك الزينة للعدة مطلقا ولو من رجعي او كافرة او صغيرة فيكون اعم من الشرعي. اهـ يعنى لغوى معنى عام ده هغه مطلقه رجعيه ته هم شامل دي او هم دغه شان كتابيه ته هم په خلاف د معنى شرعى چه هغه خاص ده د مطلقه بائنه مسلمه سره، خو دا د مسلمه او كافره فرق صرف د احنافو په نزد دي كما سياتي)

هغې کښې د داسې رنګين جامو اغوستلو ممانعت دې چه هغې نه مقصود زينت وی (۱) او هغه جديده وی، د عدت په زمانه کښې د کومو څيزونو نه بچ کيدل ضروری دی د دې باب وړاندې راروان دې.

ځان پوهه کړه چه متوفی عنها زوجها باندې د عدت په زمانه کښې احداد واجب دې د جمهورو په نزد ومنهم الائمة الاربعة، او د حسن بصری مسلک دا ليکلې دې چه د هغه په نزد واجب نه دې، او معتدة الطلاق په باره کښې دا ده چه په مطلقه رجعيه باندې خو بالاتفاق واجب نه دې، او د مطلقه بائنه په باره کښې د جمهورو مسلک خو هم دا دې، خو په دې کښې د احنافو اختلاف دې د هغوی په نزد په هغې باندې احداد واجب دې.

[۲۲۹۹] (۲) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللّٰهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ بِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ: «لَا» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ» قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ، وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ، حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ [ص: ٦٠] إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ»

ترجمه: دزينب بنت ابوسلمه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه زه ام حبيبه رضي الله عنها ته ورغلم کله چه دهغې پلار ابوسفيان نه وفات شوې وو هغې يوه خوشبو راوغوښتله چه زيږ رنګ په کښې و ددې نه ئې لږه شان راواخسته او په يوماشوم ئې ولګوله او بيائې پخپل مخ ولګوله اووئې وئيل په الله قسم ماته دخوشبو لګولو ضرورت نشته لېکن مادنبی عليه السلام نه اوريدلي دي چه فرمائيلي ئې وو کومه ښځه چه په الله او په رسول ايمان لری دهغې دپاره حلال نه دي چه په مړي باندې د درې ورځونه زيات ماتم اوکړی او خپل سنګار پريږدي مګردخاوند دی چه په مړي باندې د درې ورځونه زيات ماتم اوکړی او خپل سنګار پريږدي مګردخاوند

---

(۱) ففي الدر المختار: ولبس المعصفر والزعفر، قال ابن عابدين: اي لبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران، والمراد بالثوب ما كان جديد التقع به الزينة والا فلا باس به لانه لا يقصد به الا ستر العورة والاحكام تبتني على المقاصد. اهـ

(۲) صحيح البخاري/الجنائز ۳۰ (۱۲۸۱)، والطلاق ٤٦ (٥٣٣٦)، ٤٧ (٥٣٣٨)، ٥٠ (٥٣٤٥)، صحيح مسلم/الطلاق ٩ (١٤٨٨)، سنن النسائي/الطلاق ٥٥ (٣٥٣٠)، ٥٩ (٣٥٥٧)، ٦٣ (٣٥٦٣)، ٦٧ (٣٥٦٨)، سنن الترمذي/الطلاق ١٨ (١١٩٦)، سنن ابن ماجه/الطلاق ٣٤ (٢٠٨٤)، (تحفة الأشراف: ١٥٨٧٦، ١٨٢٥٩)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الطلاق ٣٥ (١٠١)، مسند احمد (٣٢٥/٦، ٣٢٦)، سنن الدارمي/الطلاق ١٢ (٢٢٣٠) (صحيح)

په وفات باندې به څلور میاشتې اولس ورځې ماتم کوي اوعدت به تیروي، زینب اووئیل زه دزینب بنت جحش خواته لاړم کله چه دهغې ورور عبیدالله بن جحش وفات شوې وو هغې حوشبو راوغوښتله اووئې لګوله اوددې نه پس ئې اووئیل په الله قسم ماته دحوشبو لګولو ضرورت نشته لیکن مادنبی ﷺ نه اوریدلي دي چه فرمائیلي ئې وو کومه ښځه چه په الله او په رسول ایمان لری دهغې دپاره حلال نه دی چه په مړي باندې د درې ورځونه زیات ماتم اوکړی او خپل سنګار پریږدي مګردخاوند په وفات باندې به څلور میاشتې اولس ورځې ماتم. کوي، زینب اووئیل مادخپل مور ام سلمه ؓ نه اوریدلي دي چه فرمائیل ئې بوه زنانه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او عرض ئې اوکړو اې دالله رسوله زمادلور خاوند مړشو اودهغې سترګې خوږیږي آیا رانجه په کښې اچولې شي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل نه، هغې دا سوال دوه پیرې پادرې پیرې اوکړونبی ﷺ به ورته هر څل وئیل چه نا رانجه استعمالول منع دي، بیانبی ﷺ اوفرمائیل اوس خوعدت صرف څلور میاشتې اولس ورځې دې او د جاهلیت په زمانه کښې ښه تاسو پخپلو سرونوکښې پچې اچولې دحدیث راوی حمید عرض اوکړو ما د زینب ؓ نه تپوس اوکړو چه دپچو اچولوخه مطلب دې هغه اووئیل دجاهلیت په زمانه کښې چه به کله د کومې ښځې خاوند مړکیدو نوهغه ښځه به یوې کوتې ته داخل شوه اوزړې شلیدلي اوخرابې جامې به ئې واغوستلې اونه به ئې حوشبولګوله اونه به ئې دسینګار کوم بل څیز استعمالولو تردې پورې چه یوکال به تیرشو بیابه یوځاروې راوستلی شو خره پاچیلې یا مرغئ دي ښځې به ددغه ځاروی پسې خپل ځان ولګولو نو هغه به اکثر مړکیدو ددې نه پس به بیادي ښځې ته یوه پچه ورکړې شوه هغه به ئې د سر نه تاؤ کړه، اوبه ئې غورځوله بیابه دعدت نه فارغه شوه نوددې نه پس به ئې حوشبو وغیره استعمالوله. امام ابوداود فرمائی الاحفش وړوکې کورته وئیلې شی.

توضیح الحدیث

قوله: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ..الخ:

زینب بنت ابی سلمة چه د رسول الله ﷺ ربیبه (پرکتئ) ده هغې مسلسل درې احادیث بیان کړل، د درې واړو تعلق د مسئله احداد سره دي، او دا درې واړه احادیث نقل هم په یو سند باندې دی.

﴿قالت زینب : دخلت علی ام حبیبة حین توفی ابوها ابو سفیان ﴾اولنې حدیث دې، سیده زینب ؓ فرمائی چه کله د ام المومنین ام حبیبه ؓ والد محترم سیدنا ابو سفیان ؓ وفات شو نو زه هغې ته ورغلم (په ظاهره کښې د تعزیت دپاره) نو کله چه زه هلته لاړم نو هغه وخت هغې د خپلې یوې جینئ رنګینه خوشبوئی کومې ته چه خلوق وئیلې شی لګوله، چه کله ئې اولګوله نو په لاسونو باندې چه ئې کوم اثر باقی وو هغه ئې په خپل مخ باندې اولګولو، او د مړلو نه پس ئې اوفرمائیل چه والله! ماته دې وخت کښې د دې خوشبوئی لګولو څه حاجت نشته، (۱) او دې وخت کښې ما دا خوشبوئی صرف د دې دپاره

(۱) ځکه چه د هغې خاوند یعنی رسول الله ﷺ وفات شوې وو، او زنانه خو دول د خپل خاوند دپاره کوی

لګولې ده چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلي وو چه د یو ایمان والا زنانه دپاره دا جائز نه دی چه هغه په یو مړی باندې غم اوکړی د درې ورځو نه زیات، سوا د خپل خاوند نه، نو ګویا مطلب دا شو چه چونکه د خاوند په وفات باندې درې ورځې تیرې شی په دې وجه ما قصدا دا خوشبوئی اولګوله چه په هغه حدیث باندې عمل راشی، دا د هغه احادیث ثلاثه نه یو حدیث شو، اوس هغه وراندې دویم او دریم حدیث بیانوی.

ایا په کتابیه باندې هم احداد واجب دې؟

د دې حدیث نه چه یوه مسئله فقهیه مستنبط کیږی هغه داوری، هغه دا چه د ښځې خاوند وفات شو هغه که ذمیه یعنی کتابیه وی نو په هغې باندې احداد واجب دې یا نه دی؟ د احنافو په نزد واجب نه دې وبه قال ابو ثور وبعض المالکیة، ځکه چه په دې حدیث کښې ﴿تومن امن بالله والیوم الاخر﴾ فرمائیلې دې، پس په دې حدیث باندې امام نسائی ترجمه قائم کړې ده. ﴿ترک الزینة للحادة المسلمة دون الیهودیة والنصرانیة﴾ په دې کښې جمهور علماء او د ائمه ثلاثه اختلاف دې، د هغوی په نزد کتابیه باندې هم احداد واجب دې، هغه د دې وجه په طور د قیاس او دلیل عقلی دا بیانوی چه په نکاح کښې کوم چه د حقوق مسلمه دپاره حاصل دی هم هغه کتابیه دپاره هم حاصل دې، هم دغه شان چه کوم حقوق په مسلمه باندې واجب وی هم هغه به په کتابیه باندې هم وی. (تکملة المنهل) او دلته بله اختلافی مسئله ده چه هغه کونډه جینئ چه د هغې خاوند وفات شوې دی که هغه وړه وی نو د احنافو په نزد په هغې باندې احداد واجب نه دې د هغې د غیر مکلف کیدو د وجې نه او د ائمه ثلاث په نزد د هغه په حق کښې هم احداد دې، لهذا د هغې چه کوم ولی وی په هغه باندې به دا واجب وی چه په هغه صغیره باندې احداد اوکړی.

قوله: ﴿قالت زینب ودخلت علی زینب بنت جحش حین توفی اخوها فدعت بطیب فمست منه الخ﴾ دا د احادیث ثلاثه نه دویم حدیث دې، بیانولو والا خو زینب بنت ابی سلمة ده، او هغه چه اوس د چا قصه بیانوی هغه ام المومنین زینب بنت جحش ﷺ ده، د هغې مضمون هم بعینه د اول حدیث په شان د مس طیب دې، صرف فرق ئې دا دې چه په اول حدیث کښې ئې د پلار وفات مذکور وو او په دې کښې د رور وفات، د هغه حدیث نه دا خبره هم معلومیږی چه د خاوند نه علاوه د بل یو عزیز په وفات باندې د زنانه دپاره غم کول د درې ورځو نه زیات مباح نه دې، فقهاء کرامو هم دا خبره لیکلې ده، هم دغه شان صرف اباحت دې نه وجوب. (بذل)

قوله: ﴿قالت زینب وسمعت امی ام سلمة تقول: جاءت امراة الی النبی ﷺ..الخ: دا د هغه احادیثو نه دریم حدیث دې کوم چه سیده زینب ﷺ د خپل مور سیده ام سلمه ﷺ نه بیانوی هغه دا چه ام سلمه فرمائی چه یوه زنانه یو ځل رسول الله ﷺ ته راغله، او راتلو سره ئې عرض اوکړو یا رسول الله! زما د لور خاوند وفات شوې دې او د هغې سترګه خوږیږی ایا مونږ په هغې کښې رانجه اچولې شو؟ نو په دې باندې ورته رسول الله ﷺ دوه درې ځرته اوفرمائیل چه نه! بیا وراندې په روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: ﴿انما هی

اربعة وعشرا وقد كان احداكن فی الجاهلية ترمی بالبعرة علی راس الحول الخ ﴾
رسول الله ﷺ د هغې په تپوس باندې خفه شو، چه زنانه د ډول دپاره بهانې ګوری، پس وې فرمائيل چه اوس په اسلام کښې د عدت موده صرف څلور میاشتې او لس ورځې ده (تاسو نه په دې مختصر موده کښې هم صبر نه کیږی) حال دا چه د جاهلیت په زمانه کښې به د هغه کونډې زنانه دا حال وو چه کله به یو کال موده پوره شوه ﴿ترمی بالبعرة ﴾نو پچې به ئې غورځولې د عدت په پوره کولو باندې، وړاندې په روایت کښې د دې جملې تشریح مذکور ده هغه دا چه د جاهلیت په زمانه کښې به چه کله د یوې زنانه خاوند وفات شو نو د هغې عدت به یو کال وو، او هغه د یو کال عدت به ئې ډیر په مشکله پوره کولو چه د کور په یوه وړه شان کوټه کښې به اوسیدله او ډیرې بدرنګې کپړې به ئې اچولې، او نه به ئې څه قسم کپړې اچولې او خپل ټول کارونه به ئې په هغه تیاره کوټه کښې کول، بیا به د کال په پوره کیدو باندې هغې ته یو خر بیزه راوستلې شوه او په هغې باندې به کینولې شوه بیا به هغې په دې څاروی پورې خپله شرمګاه د بدن بله څه حصه مړله، او هغې ته به د پچو یو موټې ورکولې شو او د هغې په غورځولو سره به د خپل عدت د مقام نه بهر راوتله.

په دې روایت کښې راوی دا هم وئیلې دی چه په کوم څاروی پورې به هغې د خپل بدن حصه مړله هغه به ډیر کم بچ پاتې کیدو اکثر به هلاک شو چه د هغې وجه بعض شارحینو دا لیکلې ده چه چونکه هغه کونډې به د دې یو کال په اوږده موده کښې غسل نه کولو نه به ئې جامې صفا کولې، بدن او کپړې به ئې ټولې ګنده شوې، ځائې به ئې هم ګنده وو نو د دې ګندګۍ د وجې نه به د هغې په بدن کښې د زهرو اثار پیدا شو په دې وجه به هغه حیوان او مارغه وغیره چه کوم وو هغه به هلاک شو هم دغه شان ﴿ترمی بالبعرة ﴾د تشریح د لاندې هم په شروح کښې ډیر څه لیکلې شوې دی، هم دغه شان حضرت شیخ هم په اوجز المسالک کښې تفصیل سره لیکلې دی که څوک غواړی هغه دې اوګوری، په اوجز کښې ئې دا هم لیکلې دی چه د بعض روایاتو نه معلومیږی چه هغې به دغه پچې وړاندې طرف ته ویشتلې، او د بعض نه معلومیږی چه شاته به ئې غورځولې وغیره وغیره، او دا ئې هم لیکلې دی چه رمی بالبعرة اشاره ده د رمی عدت طرف ته چه الله پاک زما نه دا مصیبت لرې کړو، او وئیلې شوې دی چه هغوی به تفاولا داسې کول چه دا ورځې زما نه لرې شوې الله پاک دې دا ورځې ماته دوباره نه ښائی او د پچو خصوصیت د عدت د سپکاوی او د عظمت حق زوج طرف ته د اشاره وه

قال ابوداود : الحفش بيت صغير... امام ابوداود هم بعض وخت د امام ترمذی رحمه الله په شان چه هغه خو به په کثرت سره داسې کول، یعنی د بعض الفاظ حدیث لغوی معنی بیانوی، او په موطاء کښې دننه دی قال مالک : والحفش البيت الردی.

والحديث اخرجه باقی الجماعة (تكملة المنهل)

بَابُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ

د کونډې د منتقل کیدو بیان

دا په مسائل ثلاث کښې باقی مسئله ثلاثه ده، په دویم او په دریم کښې فرق دا دي چه د دي نه مخکښې چه څه تیر شو هغه خروج المعتدة لقضاء حاجتها فی النهار واما البیتوتة ففی بیت العدة... یعنی د ورځې د څه ضرورت د وجې نه بهر وتل او شپه په بیت العدة کښې تیرول او دا دریمه مسئله چه کومه ده هغه جواز التحول والانتقال من بیت العدة الی مکان اخر، یعنی بیت العدة لره مستقلا پریخودل او په بل یو کور کښې د عدت تیرولو مسئله ده د هغې دپاره مصنف دلته دوه بابونه قائم کړي دی، په دي اولنی باب کښې ئي عدم جواز انتقال لره ثابت کړې دي کوم چه د ائمه اربعه مذهب دي او په راتلونکی باب کښې ئي د دي جواز ثابت کړې دي، د کوم چه بعض صحابه او تابعین قائل وو، وهی علی وابن عباس وعائشة ومن التابعین الحسن وعطاء.

[۲۳۰۰](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ"، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: "كَيْفَ قُلْتِ؟" فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَتْ: فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

ترجمه: دفریعة بنت مالك بن سنان دابوسعید خدری رضی اللہ عنہ دخورنه روایت دي فرمائی چه زه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضره شوم اوتپوس مي تري کولوچه ایازه خپل خاندان ته لاړه شم کوم چه په بني خدره کښې دي؟ ځکه چه ددي خاوند په تښتیدلو غلامانو پسې تلي وو او غلامانوپه قدوم مقام کښې مړکړوفریعه دنبی علیه السلام نه تپوس اوکړو چه زماخاوند زما دپاره دخپل طرف نه نفقه کور اونه نفقه پریخودلي ده فریعه ووئیل چه نبی علیه السلام اوفرمائیل چه هو، ته خپل خاندان ته لاړه شه فریعه وائی بیازه ددغه ځائي نه روانه شوم اومسجد یا حجري ته راغلم نوتبی علیه السلام زه را اوغوښتلم اوراته ئي اوفرمائیل چه تاځنګه واقعه بیان کړه هغې ورته دوباره دخپل خاوند واقعه بیان کړله نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل ترڅوچه دی عدت نه وي تیرشوي هم دلته په دي کورکښې اوسیږه، فریعه ووئیل چه بیاما ځلورمیاشتي اولس ورځې هم دلته په دي کورکښې تیرکړي، کله چه دعثمان بن عفان دور خلافت راغې نوهغه ماته یوکس راولیږلودمسئلې د معلومولودپاره نومارته مسئله بیان کړه لهذا هغوی ددي پیروي اوکړله اوددي مطابق فیصله ئي اوکړله.

---

(۱): سنن الترمذي/الطلاق ۲۳ (۱۲۰۴)، سنن النسائي/الطلاق ۶۰ (۳۵۵۸)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۳۱ (۲۰۳۱)، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۴۵)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الطلاق ۳۱ (۸۷)، مسند احمد (۶/۳۷۰، ۴۲۰)، سنن الدارمي/الطلاق ۱۴ (۲۲۴۳) (صحيح)

مضمون حدیث:

د حدیث مضمون دا دي چه د سیدنا ابوسعید خدري رضی الله عنه خور فریعه بنت مالک بن سنان رضی الله عنه خپله واقعه داسي بیانوي چه زما د خاوند څو غلامان وو کوم چه اوتختیدل، هغه وائي چه زما خاوند د هغوی په لټون پسي اووتلو او د مقام قدوم په یو اړخ کښي د هغوی سره ملاؤ شو، خو داسي اوشوه چه هغه غلامانو هغه قتل کړو، هغه وائي چه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت اوغوښتلو چه زه د خپل مور او پلار کور ته لاړه شم، ځکه چه زه خاوند په یو داسي کور کښي نه یم پریخودلي کوم چه د هغه خپل مسکن وی او نه د نفقې څه انتظام شته، هغه فرمائي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته اوفرمائیل چه ته تلي شي، بیا چه زه د مسئلې د تپوسلو نه روستو روانه شوم نو لا لري نه اوم تلي چه زه ئې دوباره راطلب کړم او زما نه ئې تپوس اوکړو چه تا زما نه څه مسئله تپوسلي وه؟ ما خپله قصه دوباره عرض کړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سابقه حکم نه رجوع اوکړه او وې فرمائیل ﴿امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجله﴾ ته هم په هغه کور کښي اوسیره تردي چه عدت پوره شی، بیا هغې هم هغه شان اوکړل، هغه فرمائي چه سیدنا عثمان رضی الله عنه د خپل خلافت په زمانه کښي زما نه د دي مسئلې د تپوسلو دپاره یوسړي راولیږو اوبیا ئې د معلومولو نه پس هم د دي مطابق فیصله اوکړه.

دا حدیث د ائمه اربعه د مسلک دلیل دي، ابن قدامه هم دغه شان فقهاء کرامو هم په دي مسئله باندي هم د دي حدیث نه استدلال کړې دي، دا حدیث سنن اربعه دي، رواه بقیة اصحاب السنن وقال الترمذی حسن صحیح.

باب مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

باب په عدت کښې نقل مکانی لره د جائز ویو نکو بیان

د دي باب غرض د تیر باب په شروع کښي لیکلي شوي دي، او دا هم چه کوم حضرات د دي قائل دی.

[۲۳۰۱]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: غَيْرَ إِخْرَاجٍ سورة البقرة آية ۲۴۰". قَالَ عَطَاءٌ: "إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ سورة البقرة آية ۲۴۰". قَالَ عَطَاءٌ: "ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ".

ترجمه: دابن عباس رضی الله عنه نه رایت دي فرمائي چه دا آیت منسوخ شوي دي په کوم کښي چه ددي خبري ذکردي چه متوفي عنها زوجه به په خپل کورکښي عدت تیروي اوس چه هر چرته عدت تیرول غواړي تیرولي شي اوهغه داقول دالله تعالی دي غیر اخراج عطاء ورته ووئیل که چرې ښځه غواړي نوپه خپل کورکښي دي عدت تیرکړي دخپل اهل سره اوکه خوښه ئې وي نولاړه دي شي دالله تعالی ددي قول په بناء باندي ﴿فإن خرجن فلا جناح

---

(۱): صحیح البخاري/التفسیر ٤١ (٤٥٣١)، الطلاق ٥٠ (٥٣٤٤)، سنن النسائي/الکبری/الطلاق (٥٧٢٥)، (تحفة الأشراف ٥٩٠٠) (صحیح)

علیکم فیما فعلن﴾ عطاء ووئیل هرکله چه دمیراث آیت راغي نوپه کورکښي عدت تیرول منسوخ شول لکه څنګه چه دکال نفقه منسوخ شوه اوس چه چرته عدت تیرول غواړي تیرولی شي.

د جمهور او ابن عباس مسلک تشریح او کیفیة استدلال:

دا مخکښي تیر شو چه سیدنا ابن عباس او عطاء د بیت العدت نه د انتقال د جمهور د مسلک خلاف د جواز قائل دی، د هغوی استدلال د آیت الحول نه دي او دا هم مخکښي تیر شو چه متوفی عنها زوجها په عدت سره متعلق دلته په سورة بقرة کښي دوه آیتونه دی، یو آیت التربص چه په هغي کښي دا دی ﴿یتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا﴾ او دویم آیة الحول کوم چه په حدیث الباب کښي مذکور دي چه د هغي حاصل دا دي چه متوفی عنها زوجها په بیت العدت کښي تر یو کال پورې اوسیږی، څوک دي هم هغه د هغه ځائي نه اوباسی، او که هغه پخپله اوخی نو جدا خبره ده، ﴿فان خرجن فلا جناح علیکم﴾ اوګورئ، د دي آیت کریمه نه جواز انتقال او خروج صاف طور معلومیږی، هم د دي ابن عباس او عطاء قائل دي.

بیا به دلته دا تپوس وی چه آیت الحول نه دوه حکمونه معلومیږی، اول د عدت یو کال کیدل، دویم جواز انتقال، نو چه کله ابن عباس د ﴿ایة الحول﴾ قائل دي نو بیا د هغه په نزد عدة الوفات هم یو کال کیدل پکار دی حال دا چه هغه د دي قائل نه دي، د دي جواب دا دي چه د سیدنا ابن عباس رضی الله عنه په نزد د آیت الحول مفهوم دا نه دي چه د عدت موده یو کال ده، بلکه د دي مفهوم دا دي چه خاوند له پکار دی چه د وفات نه مخکښي د زوجه دپاره د دي خبري وصیت اوکړی چه د کور خلق به هغه بنځه د کور نه یو کال پورې نه اوباسی، یعنی کونډې ته تر یو کال پورې حق سکنی حاصل دي، خلور میاشتي لس ورځي خو د عدت په ضمن کښي او باقی اووه میاشتی شل ورځي د مزید عدت نه علاوه، او دا مطلب نه دي چه مدة العدة هم یو کال دي هغه خو هم هغه خلور میاشتي او لس ورځي، خو حق سکنی هغي ته د یو کال کیدل پکار دی، په داسي طریقه ابن عباس د آیة الحول قائل دي، د دي تقریر تقاضه دا ده چه د ابن عباس په نزد آیة التربص په نزول کښي مقدم دي لکه چه هغه په تلاوت کښي هم مقدم دي، او آیة الحول په نزول کښي د دي نه موخر دي، او د جمهور علماء کرامو رائي دلته دا ده چه ایة الحول تعلق د اصل عدت سره دي او هغه په نزول کښي مقدم دي اګر چه په تلاوت کښي مؤخر دي، لهذا د عدت الوفات موده یو کال شوه، بیا روستو آیة التربص نازل شو، چه دا راغلو نو ایة الحول ئي منسوخ کړو، او د عدت موده په ځائي د یو کال خلور میاشتي او لس ورځي شو، پس چه کله آیت الحول منسوخ شو نو د خپل هر دوه جزونو په اعتبار سره منسوخ شو، مدة العدة او جواز خروج، په دي وجه جمهور د جواز خروج قائل نه دی. او د هغه په نزد آیة الحول نه جواز خروج باندي استدلال صحیح نه شو، بیا وراندي په حدیث الباب کښي دا دی چه ابن عباس رضی الله عنه فرمائی بیا روستو چه کله آیت میراث نازل شو نو په دي سره هغه حق سکنی منسوخ شو، نبه خان پوهه کړه چه دا مقام دقیق او ګران دي، بلکه من مزال الاقدام دي، پس حضرت په

بذل کښې لیکی چه د صاحب عون المعبود نه د دې مقام په فهم کښې غلطی واقع شوې ده.
والحديث اخرجه ايضا الطبرى، واخرجه النسائى مختصرا والبخارى معلقا (تكملة المنهل) په صحیح بخاری کښې دا حدیث تعلقیا په دیرو ځایونو کښې منقول دې، په کتاب التفسیر کښې او په کتاب الطلاق کښې په باب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الاية کښې.

بَابُ فِيمَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا

باب عدت تیرونکی ښځې لره چه د کوموځیزونو نه بچ کیدل پکار دی دهغې بیان

[۲۳۰۲]()حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أُظْفَارٍ". قَالَ يَعْقُوبُ مَكَانَ عَصْبٍ: "إِلَّا مَغْسُولًا". وَزَادَ يَعْقُوبُ: "وَلَا تَخْتَضِبُ".

ترجمه: دام عطیة رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلي دي ماتم به نه کوي هیڅ یوه ښځه زیات ددرې ورځونه مګر په خاوندباندې یعنی چه خاوند تې وفات شي ځکه چه دابه ورباندې څلور میاشتې اولس ورځې ماتم کوي اونه به اغوندی رنګ کړي شوي جامې مګردیمن لکیرداري جامې اونه به رانجه لګوي اونه خوشبو استعمالوي مګر کله چه طهرته نزدې شي نوکله چه پاکه شي نولکه شان خوشبود قسط او اظفار(دخوشبویانو نومونه دی) استعمال کړي. دیعقوب په روایت کښې د عَصْبٍ په ځائې باندې مَغْسُولًا لفظ منقول دې یعنی وینځلي شوي، اودا اضافه ئې هم کړې ده خضاب نکریزي به نه استعمالوي.

تشریح: ﴿ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، ولا تكتحل ﴾او رنګین کپړه دې نه اغوندی یعنی ثوب جدید رنګین کوم چه قابل زینت وی لکه چه مخکښې تیر شو او فتح القدیر ۲۹۵/۳کښې دی چه د معتده دپاره ﴿ لبس اسود ﴾په اتفاق د ائمه اربعه جائز دې، البته د ظاهریه په نزد جائز نه ده مثل احمر واخضر دپاره. اهـ

په ثوب عصب کښې روایات او د علماء کرامو اختلاف :

په دې روایت کښې د ثوب عصب استثناء ده چه د هغې اغوستل جائز دی، د امام شافعی رحمه الله مسلک خو هم دا لیکلې شوې دې مطلقا، او د امام مالک په نزد هم جائز دې په دې شرط چه غلیظ یعنی سخت نه وی نرې وی، او د احنافو په نزد د ثوب عصب اچول جائز نه دی، کذا فی البذل عن الشیخ ابن الهمام، او علامه شامی د علامه زیلعی نه نقل کړې دی چه لبس ممشق یعنی احمر خو ناجائز دې او د لبس عصب په باره کښې لیکلې دی چه

---

[1]: صحيح البخاري/الحيض ١٢ (٣١٣)، الجنائز ٣٠ (١٢٧٨)، الطلاق ٤٧ (٥٣٣٩)، ٤٩ (٥٣٤٢)، صحيح مسلم/الطلاق ٩ (٩٣٨)، سنن النسائي/الطلاق ٦٤ (٣٥٦٤)، ٦٥ (٣٥٦٦)، سنن ابن ماجه/الطلاق ٣٥ (٢٠٨٧)، (تحفة الأشراف: ١٨١٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦٥/٥)، سنن الدارمي/الطلاق ١٣ (٢٢٣٢) (صحيح)

هغه مکروه دي او بيا ئي د دې نه روستو د دې په تفسير کښې څو اقوال ليکلي دي، د دې په تفسير کښې د شارحينو اختلاف دي، يو قول په دې کښې دا دي چه ثوب عصب نه هغه کپړه مراد دي چه د هغې د جوړيدو نه مخکښې د هغې په تار کښې غوټې اولګولي شي او بيا دي هغه رنګ کړي شي، د هغې نه روستو د هغې کپړه جوړه کړي شي، نو کومه کپړه چه داسې جوړه کړي شي هغه به توله رنګينه نه وي، بعض رنګين او بعض به سپين وي نو ګويا ممانعت د هغې رنګ کړي شوي کومه چه پوره رنګ شي، او يو تفسير د هغې دا کړي شوي دي چه ﴿عصب﴾ هغه يمنی خادر دي کوم چه سپين جوړ کړي شي او بيا روستو هغه رنګ کړي شي اهـ من البذل. د دې تولو نه معلومه شوه چه په حديث کښې د ثوب عصب استثناء د احنافو د مسلک خلاف ده.

ددې جواب په بذل وغيره کښې هم نه دي ليکلي خو زما په ذهن کښې دادی چه اولا د ثوب عصب په تفسير کښې اختلاف دي. د نورو راويانو هم په دې کښې اختلاف دي لکه چه مصنف وراندي بيان کړل، دريم دا چه دا د نسائی روايت دي ﴿ولا ثوب عصب﴾ په ځائي د ﴿الاثوب عصب﴾، په دې سره خو ټول اشکال رفع شو.

د دې نه پس په روايت کښې د اکتحال هم ممانعت دي قال ابن الهمام لا من عذر لان فيه ضرورة وهذا مذهب جمهور الائمة وذهب الظاهرية الى انها لا تكتحل ولو من عذر. (بذل)

﴿ ولا تمس طيبا الا ادنى طهرتها اذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط واظفار ﴾[1]، يعنی خوشبوئی دي هم نه لګوی خو د حيض نه د غسل په وخت په شروع کښې مقدار يسير د قسط او اظفار نه. يعنی معتده به د حيض د غسل نه پس د رائحه کريمه د زائل کولو دپاره لږه شان خوشبوئی د بدن په مخصوص حصو کښې استعمالولی شی، قسط او اظفار دا د واړه د خوشبوئی اقسام دی، دي ته قسط اظفار هم وئيلی شی.

ددې حديث د لاندې "بذل المجهود" کښې احداد سره متعلق بعض جزئيات ليکلي دی چه په هغې کښې بعض دلته هم مخکښې تير شو، فليرجع اليه من شاء... والحديث اخرجه ايضا باقی السبعة الا الترمذی. (تكملة المنهل)

[۲۳۰۳] (۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْسِمْسَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمَا. قَالَ الْسِمْسَمِيُّ: قَالَ يَزِيدُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِيهِ: "وَلَا تَخْتَضِبُ". وَزَادَ فِيهِ هَارُونُ: "وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".

ترجمه: دام عطيه رضي الله عنها نه دتير شوي روايت په شان روايت نقل شوي دي، يزيد وائی زما خيال دي چه په دې روايت کښې ولا تختضب لفظ هم دي يعنی نکريزي به نه لګوي اوهارون په دې روايت کښې دا اضافه کړې ده چه رنګ کړي شوي جامي به نه اغوندی مګرهغه يعنی

---

[1] په ابواب التيمم کښې تير شوي دی چه هغه ظفار دي د روايت الفاظ دی ﴿من جوع ظفار﴾ هلته جلد اول کښې ظفار د اظفار دواړو تحقيق تير شوي دي)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۸۱۳٤) (صحيح)

جامي چه کرخي په کښې وي.

[۲۳۰٤]()حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ".

ترجمه: دام المومنين ام سلمه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دی چه دکوي ښځي خاوند وفات شي نوهغه دي رنګ کړي شوي جامي نه اغوندی اونه به زيورات استعمالوي اونه به نکريزی او رانجه استعمالوي.

تشريح: قوله:﴿ولا الممشقة ولا الحلي ﴾ ممشقة هغه کپړي کوم چه په مشق سره رنګ کړي شوي وی، مشق يعنى الطين الاحمر، سره خاوره کومي ته چه ګيرو وئيلي شی، ځنګه چه ګيروا کپړه وئيلي شی، (يعنى سوربخنه کپړا) هم دغه شان د لبس حلي ممانعت دي، په احداد کښې د کالی ټول قسمونه ممنوع دی اګر چه د سرو او سپينو زرو وی يا جواهر يعنى دقيمتی کانړو وی، صرح به الفقهاء والحديث اخرجه ايضا احمد والنسائي والبيهقي.(تكملة المنهل)

[۲۳۰۵]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أُسَيِّدٍ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا فَتَكْتَحِلُ بِالْجِلَاءِ، قَالَ أَحْمَدُ: الصَّوَابُ: بِكُحْلِ الْجِلَاءِ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ، فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلِي بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟" فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ"، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ".

ترجمه: دام حكيم بنت اسيد نه روايت دي چه خاوند ئي مرشو اوددي سترګي خوريدلي نوهغي به يوقسم رانجه لګول ام سلمه ته يوه وينځه اوليږله چه رانجه استعمال کړم اوکه نه ام سلمه رضي الله عنها اوفرمائيل ليکن که چرې ضرورت زيات وي نودشپې ئي لګوه او دورځي خپلي سترګي پاکوه ام سلمه رضي الله عنها اوفرمائيل يوځل نبي عليه السلام زماخواته راغي کله چه زما خاوند ابوسلمه وفات شوي وو مارانجه لګولي وو راته ئي اورفرمائيل داځه دي ماروئيل دا صبر دي (يوقسم رانجه) اي دالله رسوله په دي کښې خوشبو نشته د نبي عليه السلام اوفرمائيل يقينا ددي اثر په مخ پاتي کيږی دا مه استعمالوه مګردشپې او دورځي ئي صفاکوه اوسربه نه ګمنزوي په خوشبوئی سره، اونه به نکريزي استعمالوی ځکه چه دارنګ پريږدي ماورته اووئيل اي دالله رسوله سربه ځنګه ګمنزوم راته ئي اوفرمائيل دبيرو په پانړوکښې په بشيدلو اوبو باندي به سر وينځي اوګمنزوي به ئي.

---

[1] سنن النسائي/الطلاق ٦٤ (٣٥٦٥)، (تحفة الأشراف: ١٨٢٨٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٢/٦) (صحيح)

[2] سنن النسائي/الطلاق ٦٦ (٣٥٦٧)، (تحفة الأشراف: ١٨٣٠٠) (ضعيف)

تشریح: (د اکتحال په باره کښې روایات مختلف دی، د بعض نه مطلقا منع معلومیږی او د بعض نه د ورځې او د شپې د فرق سره اجازت معلومیږی، هغه روایاتو لره مخې ته ږدلو فقهاء کرامو اصولا دا فیصله اوکړه چه د عذر په وخت جائز دي، بغیر د عذر نه جائز نه دي، چه هر کله د عذر په وجه باندې جائز شوه نو په دې کښې د ورځې او شپې فرق نه دی کیدل پکار، خو په دې روایت کښې فرق مذکور دې نو دا وئیلې کیدې شی چه ممکنه ده چه دلته څه قوی عذر نه وی په دې وجه فرق کړې شوې دي. والله تعالی اعلم کذا فی بعض الشروح)

قوله: ﴿فتکتحلین باللیل وتمسحینه بالنهار﴾[1] د شوافعو مسلک هم دا دي چه زنانه د احداد په زمانه کښې که د څه عذر د وجې نه رانجه لګوی نو هغې له پکار دی چه د شپې ئې اولګوی او د ورځې ئې صفا کړی.

شرح حدیث:

قوله: ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا..الخ:

ام المومنین سیده ام سلمه رضی الله عنها پورته دا مسئله بیان کړې وه چه د شپې دې رانجه لګوی او د ورځې دې هغه صفا کوی، د دې په دلیل کښې هغه خپله واقعه بیانوی چه کله زما د مخکښې خاوند ابو سلمه رضی الله عنه انتقال اوشو او ما په خپلو سترګو باندې د ایلوې پوستکې لګولې وو (علاجا د څه تکلیف د وجې نه) نو رسول الله ﷺ ماته په طور د انکار اوفرمائیل چه ﴿انه یشب الوجه﴾ چه دا خو صحیح ده چه په دې کښې خوشبوئی نشته خو دا په مخ کښې چمک پیدا کوی، او بیا ئې اوفرمائیل چه دا د شپې لګوه او د ورځې ئې لرې کوه.

او وې فرمائیل چه په خوشبودار تیلو سره سر مه ګومنځوه، یعنی د امتشاط (سر ږمنځ کولو) په وخت تیل مه استعمالوه او نه په نکریزو سره خضاب کوه، هغې عرض اوکړو چه بیا په څه څیز سره امتشاط کوم؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل د بیرې په پانړو باندې، د هغې نه د خپل سر غلاف جوړ کړه، یعنی د بیرې پانړو لره میده کړه او د نکریزو په شان ئې په سر اولګوه د ویښتو د صفا ستهرا کولو دپاره، او بیا ئې د هغې نه پس د ګومنځ په ذریعه خپل ویښته صفا کړه. والحدیث اخرجه النسائی (تکملة المنهل)

---

[1] د اکتحال په باره کښې روایات مختلف دی، د بعض نه مطلقا منع معلومیږی، او د بعض نه د ورځې او شپې د فرق سره اجازت معلومیږی، دې روایاتو لره مخې ته ږدلو سره فقهاء کرامو اصولا دا فیصله کړې ده چه د عذر په وخت جائز دي، بغیر د عذر نه جائز نه دي، چه هر کله د عذر په وجه باندې جائز شوه نو په دې کښې د ورځې او د شپې فرق نه دی کیدل پکار، خو په دې روایت کښې فرق مذکور دې نو دا وئیلې کیدې شی چه کیدې شی چه دلته عذر قوی نه وی په دې وجه فرق کړې شوې دي. والله اعلم کذا في بعض الشروح)

بَابُ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ

د حاملې د عدت بیان

په دې مسئله کښې مذاهب ائمه :

د عدت وفات موده خو څلور میاشتې او لس ورځې ده که زنانه حامله نه وی، که حامله وی نو د جمهورو ومنهم الائمة الاربعة په نزد وضع حمل دې، په دې کښې بعض صحابه لکه سیدنا علی او ابن عباس، ابو السنابل بن بعکک اختلاف دې، د هغه حضراتو په نزد د حامله عدت اخر الاجلین دې یعنی په دې دواړو ﴿څلور میاشتې لس ورځې او وضع حمل﴾ کښې چه کومه خبره هم بیا موندلې شی په دې درې واړو حضراتو کښې اخر دوه ابن عباس او ابو السنابل نه ددې قول نه رجوع منقول ده، بعض شارحینو د سحنون مالکی نه هم دا قول نقل کړې دې.

وړاندې په کتاب د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قول راروان دې چه هغه اوفرمائیل ﴿من شاء لاعنته لا نزلت سورة النساء القصری بعد الاربعة الاشهر وعشرا﴾ د سورة النساء قصری نه مراد سورة الطلاق دې چه په هغې کښې دا آیت کریمه مذکور دې، ﴿واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن﴾ یعنی د سورة الطلاق والا آیت کریمه د سورة بقره په آیت کریمه کښې تخصیص پیدا کړو، جمهور خو د تخصیص قائل دی خو د ابن مسعود رضی الله عنه د ظاهری کلام نه دا معلومیږی چه هغه دا په نسخ باندې محمول کړې دې، والصحیح ما علیه الجمهور، په دې باب کښې مصنف د سبعیه اسلمیه واقعه ذکر کړې ده چه هغه د سعد بن خوله په نکاح کښې وه، پس د هغه په حجة الوداع کښې په مکه مکرمه کښې وفات شو، هغه دې وخت کښې حامله وه، د هغه د وفات نه څو ورځې پس د هغوی وضع حمل اوشو. ﴿فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته﴾ او د بخاری په یو روایت کښې دی ﴿بعد وفات زوجها بلیال﴾ [1] او په سنن ترمذی کښې ابو السنابل بن بعکک نه روایت دې ﴿قال وضعت سبعة بعد وفات زوجها بثلاث وعشرین یوما او خمسة وعشرین یوما﴾

[۲۳۰۶](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، "أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ، أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ

---

[1] اصل کښې په بخاری کښې دا روایت دوه ځایونو کښې دې یو په کتاب الطلاق او دویم په کتاب التفسیر کښې، په کتاب الطلاق کښې یوځاې کښې خو دی ﴿بعد وفات زوجها بلیال﴾ او هم د دې باب په دویم روایت کښې دی ﴿قریبا من عشر لیال﴾ او په کتاب التفسیر کښې د سورة الطلاق په تفسیر کښې داسې دی ﴿فوضعت بعد موته باربعین لیلة﴾ علامه عینی په دې سلسله کښې نور هم مزید مختلف روایتونه ذکر کړې دی پس هغه لیکی : وعند احمد: فلم تمکث الاشهرین وعند النسائي : بعشرین لیلة وعند ابي حاتم بعشرین او خمس عشرة، بیا هغه لیکی : والجمع بین هذه الروایات متعذر لاتحاد القصة فلعل ذلك هو السر في ابهام من ابهم المدة. اهـ عمدة القاري ۹۲/۱۷)

(۱): صحيح البخاري/المغازي ٦٠ (٣٩٩١ تعليقًا)، الطلاق ٣٩ (٥٣٢٠)، صحيح مسلم/الطلاق ٨ (١٤٨٤)، سنن النسائي/الطلاق ٥٦ (٣٥١٨، ٣٥١٩)، سنن ابن ماجه/الطلاق ٧ (٢٠٢٨)، (تحفة الأشراف: ١٥٨٩٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٣٢/٦) (صحيح)

بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ، أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً، لَعَلَّكِ تَرْتَجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

ترجمه: دعبيدالله بن عبدالله بن عتبه نه روايت دي فرمائي چه زما پلار عمربن عبدالله بن ارقم زهری ته وليکل اوحکم ئي ورته اوکړو چه سبيعه اسلمي ته ورشه اوتپوس ترې اوکړه دهغه حديث په باره کښې کله چه هغې دنبی ﷺ نه دشرعي حکم تپوس کړې وو عمربن عبدالله عبدالله بن عتبه ته په جواب کښې اوليکل چه سبيعه ماته فرمائيلي دي چه زه دسعد بن خوله په نکاح کښې وم څوک چه دقبيله عامربن لويئ والادې اوپه عزوه بدرکښې شريک شوې وو او بيا په حجة الوداع کښې وفات شو او په هغه وخت کښې زماحمل وو زما دخاوند دوفات نه يوځو ورځې پس زما يوبچي پيداشو کله چه زه دبيماری نه فارغه شوم نوماپه دې عرض سنګار اوکړو چه ماته دنکاح پيغام راشي، چنانچه ماته يوکس چه نوم ئي ابوسنابل بن بعکك وو راغې اوتپوس ئي اوکړو څه وجه ده چه سنګاردي کړې دې شايد د نکاح کولو اراده لری په الله قسم ترځوچه څلور مياشتې اولس ورځې نه وي تيري شوي نوته دويمه نکاح نه شی کولې سبيعه وائی کله چه ماداخبره واوريده ماخپلې کپړې واغوستلې اودنبی عليه السلا په خدمت کښې حاضره شوم اوتوله واقعه مې ورته عرض کړه نبی ﷺ اوفرمائيل دبچی په پيداکيدوسره ته حلاله شوې يعنی ستاسره بل څوك نکاح کولې شي اوحکم ئي راته اوکړوکه ستاخوښه وي نونکاح اوکړه، ابن شهاب وئيلې دي چه ماته څه بدي نه ښکاري که چرې ښځه دبچي دپيدائش سره فورا نکاح اوکړی ليکن دا ضروري ده چه داسې زنانه به دخپل نوي خاوند.سره جماع نه کوي ترځوچه پاکه شوي نه وي.

تشريح: ﴿فلما تعلقت من نفاسها تجملت للخطاب﴾ يعنی هغه چه کله د نفاس نه پاکه شوه نو د پيغام نکاح راليږلو والا دپاره ډولی شوه، وراندې په روايت کښې دی چه هم په دې ورځو کښې ابو السنابل بن بعکك هغې ته لاړو، چه هغه ئي ډولی اوليده نو وې وئيل چه کيدې شی ستا اراده د نکاح کولو وی، والله ته تر هغه وخته پورې نکاح نه شې کولې چه ترځو پورې څلور مياشتې او لس ورځې نه وی تيرې شوې، بيا وراندې په روايت کښې دی چه د هغې نه روستو هغه په خپله مسئله کښې رسول الله ﷺ ته حاضره شوه او تپوس ئي اوکړو نو هغه ورته اوفرمائيل چه ته په وضع حمل سره حلاله شوې ئي.

وراندې په کتاب کښې دی امام زهری فرمائی چه په نکاح کښې هيڅ اشکال نشته هغه د وضع حمل نه روستو فورا کولې شي د نفاس په حالت کښې البته په دې صورت کښې به د زوج دپاره نزديکت جائز نه وی ترځو پورې چه هغه پاکه شوې نه وی.

په تکملة المنهل کښې دی چه د ائمه اربعه هم دا مذهب دي بخلاف الحسن والشعبی والنخعی فانهم قالوا لا تنکح حتی تطهر من النفاس.... دا حدیث دلته په روایت د سبیعه دي، دي حدیث په باره کښې منذری فرمائی : واخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة، واخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی من حدیث ام سلمة زوج النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فائده : امام ترمذی رحمه الله دا حدیث په طریق د اسود عن السنابل تخریج کولو نه پس فرمائی : حدیث ابی السنابل حدیث مشهور غریب من هذا الوجه ولا نعرف للاسود شیئا عن ابی السنابل، او د دي نه پس په خپل تائید کښې د امام بخاری نه دا فرمائیل غواړي چه کله د اسود سماع د رسول الله ﷺ نه ثابته نه ده هم دغه شان ظاهره دا ده چه د ابو السنابل نه هم نه ده، او که ابو السنابل رضی الله عنه د رسول الله ﷺ د مرګ نه روسته ژوندي پاتي شوي وي نو سماع ممکن وه، په دي باندي حافظ ابن حجر رحمه الله لیکی چه اسود په کبار تابعینو کښې دي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د اصحابو نه دي، او مدلس هم نه دي لهذا حدیث علی شرط مسلم صحیح دي خو امام بخاری د خپل مسلک او قاعدي مطابق هغه خبره کړې ده کومه چه ترې امام ترمذی نقل کړي ده، یعنی معنعن لره په اتصال باندي محمول کولو دپاره کم از کم یو ځل ثبوت لقاء کیدل.

د دي نه پس پوهه شئ چه په دي سلسله کښې د ابن سعد رائي د امام بخاری رحمه الله خلاف ده هغه بالجزم دا خبره کړې ده چه ابو السنابل د رسول الله ﷺ نه روسته دیر وخته پورې ژوندي وو، تردي چه خپله ابو السنابل د سبیعه اسلمیه سره دي واقعي نه روسته نکاح اوکړه او بیا د هغې نه هلک پیدا شو چه د هغه نوم ثي سنابل کیخودلو، چه د هغې تقاضه دا ده چه ابو السنابل د رسول الله ﷺ نه روسته دیر وخته پورې ژوندي وو.

[۲۳۰۷] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا".

ترجمه: دعبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه که دچاخوښه وي زه ورسره مباهله ته تیاریم زماسره دي لعان اوکړی چه وړوکی سورت نساء یعنی دسورت طلاق آیت (اربعة اشهر وعشرًا) نه پس نازل شو.

باب فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

دام ولدي دعدت بیان

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

د ام ولد مولی که وفات شی نو په هغې باندي هم عدت واجب دي، خو د هغې په مودة کښې اختلاف دي، د ائمه ثلاث په نزد ﴿تعتد بحیضة﴾ او د امام احمد مشهور روایت خو هم

---

[۱] : صحيح البخاري/ تفسير سورة الطلاق ۲ (٤٩٠٩)، سنن النسائي/الطلاق ٥٦ (٣٥٥٢)، سنن ابن ماجه/الطلاق ۲ (۲۰۳۰)، (تحفة الأشراف: ٩٥٧٨) (صحيح)

دا دي کوم چه د شوافعو وغيره مذهب دي، او بل روايت د هغه نه دا دي چه د هغي د عدت موده هم خلور مياشتي او لس ورځي ده، د بعض تابعين لکه سعيد بن مسيب، ابن سيرين، مجاهد او عمر بن عبدالعزيز رحمهم الله هم دا مذهب دي، او د احنافو په نزد د هغي عدت دري حيضه دي، د سيدنا علي او سيدنا ابن مسعود نه هم دا نقل دی، او هم دا قول دي د ابراهيم نخعي، سفيان ثوری او عطاء، صاحب هدايه فرمائی ﴿واما منافيه عمر﴾ چه په دي مسئله کښي زمونږ امام سيدنا عمر رضي الله عنه دي، لم ذکر اثر ابن عمر، او د ائمه ثلاث دليل اثر ابن عمر دي کوم چه امام مالک په موطاء کښي روايت کړي دي، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال في ام الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة.

[۲۳۰۸] (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: "لَا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ"، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: "سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ" يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ.

ترجمه: دعمروبن العاص رضي الله عنه روايت دي هغه به فرمائيل زما نه دهغه سنت مه پټوئ، اودابن المثني په روايت سنة نبينا الفاظ منقول دي،چه نبي عليه السلام به فرمائيل کوم هلك والا وينځي (ام ولد) خاوند چه وفات شي نوخلور مياشتي لس ورځي انتظاربه کوي.

تشريح: د دي نه روستو حديث الباب اوګورئ:

توضيح الحديث

دا حديث په مذاهب مذکوره کښي د ابن المسيب او ابن سيرين وغيره دليل دي هم دغه شان احمد في رواية، بس داسي اوګنړئ چه دا حديث د ائمه اربعه تولو خلاف دي.

په حديث الباب باندي د محدثينو نقد:

حافظ ابن القيم رحمه الله په تهذيب السنن کښي په دي حديث باندي د ائمه حديث د طرف نه نقد نقل کړي دي، قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو، يعنى دا حديث منقطع دي د قبيصه سماع د عمرو بن العاص نه ثابته نه ده او صحيح دا ده چه دا په عمرو بن العاص باندي موقوف دي، ﴿سنة نبينا﴾ لفظ په دي کښي ثابت نه دي، هم دغه شان دارقطني د امام احمد نه نقل کړي دي : هذا حديث منكر، هم دغه شان ابن المنذر فرمائي : ضعف احمد وابو عبيد حديث عمرو بن العاص. هم دغه شان ميموني د امام احمد نه په دي باندي اظهار تعجب نقل کړي دي، او دا چه خلور مياشتي او لس ورځي خو د حره منکوحه عدت دي الى اخر ما في تهذيب السنن، او دا په شروع کښي تير شو چه د ائمه ثلاث دليل په دي کښي اثر ابن عمر رضي الله عنه دي، او د احنافو مستدل اثر عمر

د حديث الباب امکاني توجيه:

د دي نه پس په دي خان پوهه کړئ چه که يو سړي دا سوال اوکړي چه ايا د حديث الباب څه توجيه هم ممکن ده يا نه؟ نو جواب دا دي چه توجيه کيدي شي چه هغي سره دا حديث د

(۱): سنن ابن ماجه/الطلاق ۳۳ (۲۰۸۳)، (تحفة الأشراف: ۱۰۷۴۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۰۳/٤) (صحيح)

جمهورو خلاف پاتي نه شي او په دي باندي د پوهي دپاره د مسئلي د تفصيل حاجت دي، هغه دا چه د ام ولد دوه قسمونه کيدي شي يوه مزوجه او بله غير مزوجه، د مزوجه مطلب دا دي چه يوه وينزه وه خو ام ولد خو د هغي مولى د هغي د چا سره نکاح اوکړه، پس که په دي حديث کښي د ام ولد نه غير مزوجه مراد کړي شي نو بيا خو د دي هيڅ قسم توجيه ممکن نه ده، که مزوجه مراد کړي شي نو بيا په دي صورت کښي توجيه ممکن ده او په دي صورت کښي بيا مسئله داسي ده چه که ام ولد مزوجه وي نو بيا به د مولى په مرګ باندي خو عدت واجب نه وي بلکه په مرګ باندي به ئي واجب وي، اوس د زوج د مرګ دوه صورتونه دي، يو دا چه د زوج مرګ د مولى د مرګ نه مخکښي وي، په دي صورت کښي خو د هغه عدت دوه مياشتي او پنځه ورځي دي يعنى د ازادي نه نصف او که مرګ د زوج مولى نه پس وي نو بيا بيشکه په دي صورت کښي به د هغه عدت څلور مياشتي او لس ورځي وي، ځکه چه د مولى په مرګ باندي ام ولد حره (اصيله) شوه، او د حره منکوحه عدت الوفات څلور مياشتي او لس ورځي دي.

حضرت په بذل المجهود کښي ليکلي دى چه مسئله تفصيل طلب ده په دي مختصر شرح کښي د دي ګنجائش نشته. من شاء فليراجع الى بدائع الصنائع وغيره. اه په قدر د ضرورت تفصيل مونږ اوليکلو. والحديث اخرجه ايضا احمد والحاكم وصححه، وابن ماجة (تكملة المنهل)

بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

مطلقي ثلاثي ته خپل خاوند رجوع نه شي کولي ترڅوچه لې دبل خاوند سره نکاح نه وي کړي

[۲۳۰۹] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا".

ترجمه: دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي. فرمائى چه دنبى عليه السلام نه تپوس اوکړى شو دهغه کس په باره کښي چه خپلې ښځې ته دري طلاق ورکړي اوبيادهغه نه علاوه دبل خاوند سره نکاح اوکړى اوهغه ورسره خلوت اوکړى اوبيا ئې طلاقه کړي مخکښي دجماع کولونه نو آيا داولني خاوند دپاره حلاليږي هغي ووئيل نبى عليه السلام فرمائيلى دى ترهغه پورې داولني خاوند دپاره نه حلاليږي ترڅوچه دي ښځې ددويم خاوند ګبين ګوتې نه وي څکلي اوهغه دويم خاوند ددې ګبين ګوتې نه وي څکلي.

تشريح: مبتوتة مطلقا بائنه ته وئيلي شي، خو دلته مراد مبتوتة بالثلاث دي، د دي باب تعلق تحيل سره دي (يعنى حلاله)

(*): سنن النسائي/الطلاق ۹ (۳٤۳٦)، (تحفة الأشراف: ۱۵۹۵۸)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الشهادات ۳ (۲٦۳۹)، والطلاق ٤ (۵۲٦۰)، والساعة ۳۷ (۵۷۹۲)، واللباس ٦ (۵۸۲۵)، والأدب ٦۸ (٦۰۸٤)، صحيح مسلم/النكاح ۱۷ (۱٤۳۳)، سنن الترمذي/النكاح ۲۷ (۱۱۱۸)، سنن النسائي/النكاح ٤۳ (۳۲۸۵)، سنن ابن ماجه/النكاح ۳۲ (۱۹۳۲)، مسند احمد (۳٤/٦، ۳۷، ۱۹۲، ۲۲٦، ۲۲۹)، سنن الدارمي/الطلاق ٤ (۲۳۱۳) (صحيح)

د حلاله متعلق بعض اختلافي مسائل:

د تحليل مدار په نکاح ثاني مع الوطی باندې دي، صرف دويمه نکاح کافی نه ده عند الائمة الاربعة. په دې کښې د سعيدبن المسيب اختلاف منقول دي ... ث قال يكفى فيه النكاح اخذا بظاهر قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره... او جمهور دا وائی چه په دې آيت کريمه کښې د نکاح نه مراد وطی ده کومه چه د نکاح حقيقی معنی ده، او اصل نکاح مستفاد ده د لفظ زوج نه، په دې وجه لفظ نکاح لره د وطی په معنی کښې اخستلې شوې دي.

بيا دويم اختلاف دا دي چه د حلاله دپاره په وطی کښې انزال شرط دي يا نه، فلا يشترط الانزال عند احد خلافا للحسن. په دې حديث کښې جمهور علماء کرامو د "عسيلة"نه د جماع لذت مراد اخستلې دي، او حسن بصری نطفه، په دې وجه باندې هغه انزال لره شرط کړي دي، د دې نه پس پوهه شه چه په دې حديث تحليل کښې بعض مسائل او جزئيات د فقهاء کرامو ترمينځه اختلافی دی. کوم چه د حديث په شروح کښې مذکور دی. مثلا دا چه په حلاله کښې د دې نکاح ثانی د جمهورو په نزد نکاح صحيح کيدل ضروری دی، وشد الحكم فقال يكفى النكاح الثانى ولو فاسدا، بله دا چه نکاح ثانی که په قصد د تحليل سره وی نو دا مسئله هم اختلافی ده لکه چه په حديث لعن المحل والمحلل له د لاندې په خبل مقام کښې تير شو، هم دغه شان ابن المنذر استدلال کړې دي حتى تذوق عسيلة الاخر نه په دې خبره باندې که زوج ثانی د هغه زنانه سره جماع د خوښ يا بيهوشئ په حالت کښې اوکړه نو هغه به کافی نه وی. د عدم ادراک لذت د وجې نه، او هغوی دي ته د تولو فقهاء کرامو مسلک وئيلی دي، حال دا چه داسې نه ده د جمهور په نزد به کافی شی، او قرطبی د مالکيانو نه په قولين کښې يو قول دا شمار کړې دي، حضرت شيخ په حاشيه بذل کښې د ابو الطيب سندی د شرح نه نقل کړې دی چه د جمهور په نزد کافی کيږی، مصنف په دې باب کښې د عائشه رضی الله عنها حديث مرفوع کوم چه مشهور حديث دي (ولا تحل للاول حتى تذوق عسيلة الاخر ويذوق عسيلتها) ذكر فرمائيلی دي. والحديث اخرجه النسائی واخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجة من حديث عروة عن عائشة. (قاله المنذری)

بَابٌ فِي تَعْظِيمِ الزِّنَا

باب: زنا ډيره لويه ګناه ده

يعنی دا باب د زنا د عظيم ګناه کيدو په اثبات کښې دي، هم دغه شان يوه بله ترجمه مصنف په کتاب الجهاد کښې قائم کړې ده. باب فی تعظيم الفلول.

[٢٣١٠] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟

(*): صحيح البخاري/ تفسير سورة البقرة ٣ (٤٤٧٧)، والأدب ٢٠ (٥٧٦١)، والحدود ٢٠ (٦٨١١)، والديات ٢ (٦٨٦١)، والتوحيد ٤٠ (٧٥٢٠)، ٤٦ (٧٥٣٢)، صحيح مسلم/الايمان ٣٧ (٨٦)، سنن الترمذي/تفسير سورة الفرقان (٣١٨٢)، (تحفة الأشراف: ٩٤٨٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٨٠/١، ٤٧١، ٤٢٤، ٤٣٤، ٤٦٢) (صحيح)

قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ"، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ سورة الفرقان آية ۶۸ الآية.

ترجمه: دعبد الله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه ماعرض اوكړ واي دالله رسوله كومه گناه ډيره لويه ده؟ راته ئې اوفرمائيل داچه ته دالله تعالى سره شريك پيدا كړي ماعرض اوكړو په دې پسې بله كومه يوه گناه ډيره لويه ده؟ راته ئې اوفرمائيل چه خپل بچي ددې ويرې نه مړ كړي چه بيابه درسره خوراك كوي، ماعرض اوكړو په دې پسې بله كومه يوه گناه ډيره لويه ده؟ راته ئې اوفرمائيل داچه ته دگاونډي دښځې سره زنا اوكړې راوې وائي الله تعالى دنبي عليه السلام دقول دتصديق دپاره دا آيت نازل كړو: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الخ) الآية (سورة الفرقان) ترجمه: كوم خلق چه دالله نه بغير دبل چا عبادت نه كوى اوپه ناحقه څوك نه قتل كوى كوم چه الله حرام كړى دى او نه زنا كوى.

توضيح الحديث

د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس اوكړې شو د لوئې گناه په باره كښې نو وې فرمائيل چه د الله پاك سره څوك شريكول حال دا چه الله پاك ته پيدا كړې ئې.

(ند) په معنى د شريك چه د هغې جمع (انداد) راځى كما فى قوله تعالى (ويجعلون له انداد) سائل تړې تپوس اوكړو چه د هغې نه روستو كومه گناه؟ نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفرمائيل چه ته خپل بچي قتل كړې (د دې وړې شان خبرې د وجې) چه هغه به تا سره خوراك كوى، يعنى د دې ويرې د وجې نه چه د هغه نفقه به په تا باندې وى، سائل بيا تپوس اوكړو چه د دې نه روستو كومه گناه ده؟ وې فرمائيل دا چه ته د خپل گاونډى د ښځې سره زنا اوكړې، د گاونډى قيد د زيات شناعت او قباحت دپاره دې، ځكه چه په دې صورت كښې دوه حقونه ضائع كيږى، د الله پاك حق هم او د گاونډ حق هم. فانزل الله تصديق قول النبى صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر الاية.

شرح حديث:

د دې آيت كريمه نه د پورته ذكر شوى حديث تائيد او تصديق په ظاهره كښې داسې كيږى چه په دې حديث كښې د سائل په سوال باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم د لويو لويو گناهونو ترمينځه ترتيب بيان فرمائيلې دې، رسول الله صلى الله عليه وسلم په ترتيب كښې د تولو نه اول شرك لره، د هغې نه روستو قتل ولد، د هغې نه روستو زنا ذكر كړې ده، هم دغه شان په دې آيت كريمه كښې هم دا گناه هم په دې ترتيب سره ذكر كړې شوې دى. والله تعالى اعلم، ولم ار من نبه على ذلك، والحديث اخرجه ايضا احمد وباقى الخمسة (تكملة المنهل)

[۲۳۱۱](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: "جَاءَتْ مُسَيْكَةٌ مِسْكِينَةٌ لِبَعْضِ الأَنْصَارِ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ سورة النور آية ۳۳".

ترجمه: د جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه مسيكه «ديو انصاري وينځه وه» راغله اوعرض ئي اوكړوچه زما خاوندپه ما باندې په زبردستي سره دزنا كاروبار كول غواړي نوددې په باره كښې دا آيت «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» نازل شو «سورة النور ۳۳»

توضيح الحديث

قوله: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: "جَاءَتْ(۲) مُسَيْكَةٌ مِسْكِينَةٌ لِبَعْضِ الأَنْصَارِ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ،

بعض انصار نه مراد عبدالله بن ابی رئیس المنافقین دي، مسيكه د هغه د يوې وينزې نوم دي هغه راغله او رسول الله ﷺ ته ئې عرض اوكړو چه زما مالك ما په زنا باندې مجبوره كوى نو په دې باندې مذكوره آيت نازل شو چه د هغې مضمون دا دې چه خپلې وينزې په زنا باندې مه مجبوره كوئ كه هغوى پاكې اوسيدل غواړى، دا اخرى قيد صرف د مذمت د اظهار دپاره دي چه ډيره د شرم خبره ده چه هغه وينزه خو دې پاك اوسيدل غواړى او تاسو ئې د هغې په خلاف باندې مجبوروئ. والاثر اخرجه ايضا مسلم (تكملة المنهل)

[۲۳۱۲](۳)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة النور آية ۳۳، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: "غَفُورٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ".

ترجمه: معتمر دخپل پلار نه روايت بيان كړي دي چه فرمائيل ئې وو دالله تعالى ددې قول «ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» مراد دادې چه الله دغه مجبورو وينځوته بخښنه كونكي دي

توضيح الحديث

دا د سعيد بن ابی الحسن بصرى رور دي هغه فرمائى چه دا چه كوم آيت كريمه چه كوم خلق په خپلو وينزو باندې د زنا په ذريعه جبر كوى «فان الله غفور رحيم» نو الله پاك غفور او رحيم دي د چا دپاره؟ د مجبوره كونكو دپاره نه بلكه د هغه وينزو دپاره كومې چه مجبوره كړې شوې دى «المكرهات» په تركيب كښې بدل واقع شوې دي د «لهن» د ضمير مونث نه.

وهذا اخر كتاب الطلاق. (۴)

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۸۳۳) (صحيح)

(۲) بضم الميم وفتح السين المهملة مصغرا، كما في رواية صحيح مسلم ايضا، وفي بعض نسخ ابي داود كما على الهامش بطريق النسخة بدلة "مسكينة" وليس بصحيح)

(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۶۸۹) (صحيح)

(۴) في المدينة المنورة بتاريخ ۱۴ شوال ۱۴۲۱ هـ)

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصيام

د روژو احکام او مسائل

باب مَبْدَإ فَرْضِ الصِّيَامِ

باب د روژې فرض کیدو ابتداء

مباحث خمسه مفیده :

دلته پنځه بحثونه دی:

۱: د ماقبل سره مناسبت او ترتیب بین الکتب،

۲: د صوم لغوی او شرعی معنی، ۳: مبداء المشروعیة.

۴: وهل فرض قبل رمضان شئ (یعنی آیا د رمضان نه وړاندې څه فرض وو؟)

۵: حکم الصیام (یعنی مصالح صوم).

بحث اول :

په دې باندې کلام د کتاب الصلاة د شروع نه راروان دي، صلاة، بیا زکاة او کتاب الحج په دې ټولو مواقع کښې د ارکان اربعه ترمینځه ترتیب باندې کلام شوې دې، هم دغه شان د کتاب النکاح په شروع کښې تقدیم النکاح علی الصوم د مصلحت طرف ته اشاره تیره شوې ده، د هغې په باره کښې دلته د څه لیکلو حاجت نشته.

بحث ثانی :

صوم او صیام دواړه مصدر دی (۱) چه د هغې لغوی معنی الامساک لیکلې شوې ده، یعنی د یو څیز نه منع کیدل که قول وی یا فعل وی، د اول مثال د الله پاک قول ﴿ انی نذرت للرحمن صوما ﴾ ای امساکا وسکوتا. او د دویم مثال قول نابغه (د اسونو احوال بیانولو سره) :

خیل صیام وخیل غیر صائمة :: تحت العجاج واخری تلک اللجما(۲)

امام راغب رحمه الله فرمائی چه د صوم لغوی معنی ده امساک په دې وجه هغه اس ته کوم چه د سیر اوحرکت نه منع شوې وی هغه ته صائم وئیلې شی،واما شرعا ففی الدر المختار﴿هو امساک عن المفطرات حقیقة اوحکما فی وقت مخصوص وهو الیوم من شخص مخصوص مع النیة﴾ یعنی د مخصوص شخص د مفطرات ثلاثه اکل، شرب او جماع نه بندیدل په ورځ کښې د نیت سره، حکما ئې په دې وجه اووې چه د نسیانا خوراک کولو والا حکم د ممسک دې، د شخص

---

(۱) حضرت شیخ په اوجز المسالک کښې د لفظ صوم د لغوی او شرعی معنی په تحقیق کښې فرمائی ﴿فعلم من ذلك ان لفظ الصیام مشترك بین المصدر والجمع، وعلی الثانی جمع للصائم کما حکاه علامة اهل اللغة والتفسیر ویشیر کلام الفقهاء الی انه جمع للصوم ایضا کما بسطه ابن عابدین اهـ﴾

(۲) یعنی څه اسونه داسې دی چه هغه بالکل ساکن ولاړ دی او بعضې داسې هم شته چه هغه ساکن نه دی بلکه په منډه روان دی د جنګ په میدان کښې په خاورو دورو کښې اوکوم چه نور دی هغه ولاړ دی واګې چیچی.

مخصوص نه مراد مسلمان سړي او هغه مسلمانه زنانه کومه چه د حیض او نفاس نه پاکه وی.

بحث ثالث : مبدا المشروعية :

د دې بیان د کتاب الزکاة په ابتدائی مباحث کښې د زکاة د مشروعیت سره تیر شوې دي، هلته تیر شو چه د زکاة مشروعیت د هجرت په دویم کال شوې دي، او هم دا کال د روژې د فرضیت دي خو په دې دواړو کښې کوم یو مقدم دي زکاة یا صوم؟ په دې کښې دواړه اقوال شته، مال النووی فی الروضة الی الاول، او د اکثرو رائې د دې برعکس ده چه د صوم فرضیت مخکښې دي د زکاة نه، د صوم مشروعیت په شعبان ۲ هجری کښې شوې دي، او د زکاة په شوال ۲ هجری کښې، البته د صدقة الفطر مشروعیت قبل الزکاة د صوم سره شوې دي الی اخر ما ذکر.

بحث رابع :

د صوم رمضان نه مخکښې څه روژه فرض وه یا نه؟ حافظ فرمائی چه د جمهور علماء کرامو رائې دا ده او هم دا د شوافعو مشهور قول دي چه صوم رمضان نه مخکښې یوه روژه هم فرض نه وه، او د شوافعو په یو قول کښې او هم هغه د احنافو قول دي چه اول د عاشورا روژه فرض وه او بیا د صوم رمضان په نزول سره هغه منسوخ شوه، او د علامه عینی په کلام کښې دا دی چه وئیلې شوې دی چه د ټولو نه اول د صوم عاشوراء واجب شوې وو، او دویم قول دا دي چه ثلاثة ایام من کل شهر، یعنی هره میاشت د درې روژو وجوب یعنی د هغې نه روستو بیا صوم رمضان.

زه وائم چه د ابوداود په کتاب الصلاة ابواب الاذان کښې عبدالرحمن بن ابی لیلی نه دا حدیث تیر شوې دي کوم چه هغه په ﴿ وحدثنا اصحابنا ﴾وئیلو سره د ډیرو صحابه کرامو نه روایت کړې دي چه ﴿احیلت الصلاة ثلاثة احوال واحیلت الصیام ثلاثة احوال ﴾یعنی په مونځ کښې هم درې تغیرات واقع شوې دی او په روژه کښې هم درې تغیرات واقع شوې دی، په دې روایت کښې چه د صوم کوم تغیرات ثلاثه بیان کړې شوې دی په هغې کښې داسې دی چه رسول الله ﷺ چه کله مدینې ته تشریف راوړلو ﴿امرهم بصیام ثلاثة ایام ثم انزل رمضان ﴾او دویم طریق کښې دی ﴿ان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کان یصوم ثلاثة ایام من کل شهر ویصوم عاشورا فانزل الله عزوجل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الایة ﴾

او د حافظ په کلام کښې تیر شو چه صوم عاشور چه د هغې مشروعیت په شروع کښې شوې وو هغه د شوافعو په قول مشهور کښې غیر واجب یعنی مستحب، او د احنافو په نزد واجب وه، په اوجز کښې د علامه باجی مالکی نه هم دا نقل کړې دی چه په شروع کښې د عاشورا روژه فرض وه بیا په نزول رمضان سره منسوخ شوه.

ایا روژه د دې امت د خصوصیاتو نه ده؟

په اوجز کښې یو مستقل بحث دا هم لیکلې دي چه صوم د شرائع سابقه نه دي د دې امت سره خاص نه دي، د دې شروع د ادم علیه السلام نه شوې وه، پس د بعض صوفیاء نه منقول دی چه کله ادم علیه السلام په خپله خطاء یعنی اکل شجره ﴿دبوټی دخوراک﴾ نه د الله پاک په دربار کښې

توبه اوکړه، نو د هغه توبه دیرش ورځې د قبولیت نه ایساره شوې وه خکه چه د هغه په خیټه کښې د هغه داني چه کومه ني خوړلې وه اثر باقی وو، بیا چه کله د هغه دننه بالکل صفا شو د اجزاء حنطه (دغنمو حصې) نه نو بیا د هغه توبه قبوله شوه، په دې وجه دهغه په اولاد باندې دیرش روژې فرض کړې شوې.

حافظ ابن حجر د دې روایت د لیکلو نه پس فرمائی چه دا روایت د معتبر کیدو دپاره د ثبوت سند محتاج دې، ومهیهات وجدان ذلک (خو د سند ملاویدل بعید دی) خاص د دې روایت د سند ملاویدل خو اگر چه بعید وی خو د روژې د شرائع قدیمه نه کیدل خو د قران کریم نه ثابت دی. ﴿قال الله تعالی: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الی اخر ما فی اوجز المسالک﴾ هم دغه شان په اوجز کښې یو مستقل بحث په دې باندې هم کړې شوې دې چه خاص صوم رمضان په تیرو شوو شریعتونو کښې په یو شریعت کښې وه؟ په دې باره کښې یو قول خو دا دې چه د الله پاک قول ﴿کما کتب علی الذین من قبلکم﴾ په دې آیت کریمه کښې تشبیه مطلق د صوم په اعتبار سره ده د صوم رمضان په اعتبار سره نشته، لهذا صوم رمضان د دې امت د خصوصیاتو نه دې او یو جماعت دا وائی چه د خصائص نه دې بلکه دا روژه په یهودو او نصاری باندې هم فرض کړې شوې وه خو هغه په دې باندې د خپل عادت مطابق د خپل طرف نه ډیر تغییر او تبدیل اوکړو. الی اخر ما فی الاوجز.

بحث خامس:

د روژې په مشروعیت کښې حکمت او مصلحت او د دې دپاره د رمضان د میاشتې انتخاب، هم دغه شان په لیلة الصیام کښې د مشروعیت تراویح د مناسبت په باره کښې حضرت مولانا محمد منظور نعمانی معارف الحدیث کښې فرمائی.

په سورة بقره کښې د رمضان د فرضیت د اعلان فرمائیلو نه پس ارشاد فرمائیلې شوې دې ﴿لعلکم تتقون﴾ یعنی د دې حکم مقصد دا دې چه په تاسو کښې تقوی پیدا شی.

الله پاک انسان ته د روحانیت او حیوانیت یا په نورو الفاظو اووایئ چه د ملکوتیت او بهیمیت نسخه جامعه جوړه کړې ده د هغه طبیعت او جبلت کښې هغه تول مادی او سفلی تقاضې هم دی کوم چه په نورو حیواناتو کښې هم وی او هم د دې سره د هغه په فطرت کښې د روحانیت او ملکوتیت هغه نورانی جوهر هم دې کوم چه د ملا اعلی لطیف مخلوق فرشتو خاص دولت دې، د انسان د سعادت دارومدار په دې باندې دې چه د هغه دا روحانی او ملکوتی عنصر بیهمی او حیوانی عنصر باندې غالب او حاوی دې او هغه د حدود پابند اوساتی، او دا هله ممکن ده چه کله بهیمی ارخ د روحانی او ملکوتی ارخ فرمانبرداری او اطاعت اوکړی او په دې باندې عادت شی، او د هغې په مقابله کښې سرکشی اونکړې شی.

د روژې د ریاضت خاص مقصد او موضوع هم دا ده چه د دې په ذریعه د انسان حیوانیت او بهیمیت لره د الله پاک د احکاماتو پابندی او ایمانی او روحانی تقاضو د تابعداریٔ او فرمانبرداریٔ سره عادت کړې شی بیا وړاندې لیکی او د روژې په وخت د

سحر راختلو نه تر د نمر پريوتلو پورې کيخودلې شوې دې بيشکه دا موده او دا وخت د پورته ذکر شوې مقصد دپاره انتهائی معتدل موده او وخت دې. د دې نه په کم کښې رياضت او د نفس تربيت مقصد نه حاصليږی، او که د دې نه زيات کيخودلې شی مثلا په روژه کښې د ورځې سره سره د شپې هم شاملولې شی او بس د سحر په وخت به د خوراک او څکاک اجازت وې، يا به په کال کښې دوه څلور مياشتې مسلسل د روژو نيولو حکم وې نو د انسانانو د اکثريت دپاره به ناقابل برداشت او د صحت دپاره به ضرری وې.

بيا د دې دپاره مياشت هغه مقرر کړې شوه چه په هغې کښې د قران کريم نزول شوې دې، او په کومه کښې چه د برکتونو او رحمتونو والا شپه ليلة القدر ده، ظاهره ده چه هم دا مبارکه مياشته د دې دپاره ډيره موزون او مناسب کيدې شی.

بيا په دې مياشت کښې د ورځو د روژو نه علاوه په شپه کښې هم د يو خاص عبادت عمومی او اجتماعی نظام مقرر کړې شو، کوم چه د تراويح په شکل کښې په امت کښې رائج دې.

د ورځې د روژو سره د شپې د تراويح برکات ملاويدو سره د دې مبارکې مياشتې نورانيت او تاثير کښې هغه اضافه کيږی چه هغه ته د خپل خپل ادراک او احساس مطابق هر هغه بنده محسوس کوی کوم چه د دې خبرو سره څه تعلق او مناسبت لری. اهـ مختصرا

په تفسير ماجدی کښې دی روژه د الله پاک د حکم په تعميل کښې د تزکيه نفس، د بدن د تربيت دواړو دپاره يو بهترين دستور العمل دې، د اشخاص انفرادی او د امت اجتماعی هر نقطه نظر سره ﴿لعلکم تتقون﴾ په ارشاد سره د اسلامی روژې د اصل غرض او غايت تشريح اوشوه چه په دې سره مقصود د تقوی عادت اچول او امت او افرادو لره متقی جوړول دی. تقوی د نفس د يو مستقل کيفيت نوم دې څنګه چه د ضرری خوراکونو او ضرری عادتونو نه احتياط کولو سره بدنی صحت برابريږی او د مادی لذتونو نه د لطف او خوند صلاحيت زيات پيدا کيږی، انسان ښه اوړې کيږی، صحت منده وينه پيدا کيږی هم دغه شان په دې عالم (مخلوق) کښې تقوی اختيارولو سره (يعنی څومره عادتونه چه د روحانی صحت او اخلاقی حيات په حق کښې مضر دی د هغې نه په بچ پاتې کيدو سره) د عالم اخرت د لذتونو او نعمتونو نه د خوند اوچتولو صلاحيت او استعداد په انسانانو کښې پوره طريقې سره بيدار وی، او هم دا هغه مقام دې چرته چه د اسلامی روژې افضليت د نورو ټولو قومونو په پريوتلې روژو پاندې علانيه ثابتيږی، او خير د مشرک قومونو او د ناقص او نيمګړې او تش په نامه روژو خو ذکر نشته خپله د مسيحی او يهودی روژو حقيقت هم بس دومره دې چه يا خو د چا نه د څه مصيبت د لرې کولو دپاره نيولې شی يا د څه فوری او مخصوص روحانی کيفيت حاصلولو دپاره، په اسلام کښې روژه نوم دې په خپل قصد او ارادې سره د يو معين مودې پورې د خپل جائز او طبعی خواهشاتو د تکميل نه منع کيدل، او د دې نه يو طرف ته طبی او بدنی او بل طرف ته روحانی او اخلاقی چه کومې فائدې حاصليږی افراد او امت دواړو لره د هغې د تفصيل ليکلو دلته ګنجائش نشته. اهـ

او په فوائد عثمانیه کښې د آیت کریمه ﴿لعلکم تتقون﴾ د لاندې لیکلې دی یعنی د روژې نه نفس لره د هغې د مرغوبات نه د منع کولو عادت راځی نو بیا هغې لره د هغه مرغوبات نه کوم چه شرعا حرام دی منع کولې شي او د روژې نه د نفس په قوت او شهوت کښې ضعف هم پیدا کیږی نو اوس به ته متقی شي، دیر لوئې حکمت د روژې دا هم دې چه د سرکش نفس اصلاح اوشی او د شریعت احکامات کوم چه په نفس باندې درانه وی د هغې کول اسان شی او متقی جوړ شی.

خان پوهه کړه چه په یهود او نصاری باندې هم په رمضان کښې روژې فرض شوې وې خو هغوی د خپلو خواهشاتو مطابق په هغې کښې تغییر او تبدیل اوکړو نو په ﴿لعلکم تتقون﴾ سره په هغوی باندې تعریض دې، معنی به دا وی چه اې مسلمانانو تاسو د نافرمانۍ نه خان اوساتئ یعنی د یهودو او نصاری په شان په دې حکم کښې خلل مه اچوئ. اهـ

[۲۳۱۳]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سورة البقرة آية ۱۸۳، فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ، وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ، فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ، فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ سورة البقرة آية ۱۸۷ الآيَةَ، وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ".

ترجمه: دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دالله تعالی داقول (یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم») خلقوچه به کله دنبی علیه السلام په زمانه کښې «درمضان په میاشت کښې» دماسخوتن مونځ اوکړونوخوراك څښاك اوښځې به وربانډې حرامې شوې او دیلې شپې پورې به ئې روژه نیوله نوپه دوی کښې یو کس دخپل ځان سره خیانت اوکړواودخپلې ښځې سره ئې جماع اوکړه اودماسخوتن مونځ ئې کړې وواو روژه ئې لانه وه ماته کړې، نو الله اراده اوکړه چه په دې کارکښې په خلقوباندې آسانې اواجازت ورته ورکړي اوفائده ورته ورکړي نو په دې سلسله کښې الله تعالی دا آیت : («علم الله أنکم کنتم تختانون أنفسکم») نازل کړو، اودا آیت دهغه نه دي چه خلقوته ئې پرې فائده ورکړه او رخصت ئې ورته ورکړو او په دوی ئې آسانې راوستله.

مضمون حدیث :

د دې روایت مضمون دا دي لکه چه په احیلت الصیام ثلاثة احوال والا حدیث په ابواب الاذان کښې تیر شوي دي چه د روژې په باره کښې چه کوم درې تغیرات شوي دی په هغې کښې یو تغیر دا شوي دي چه په شروع کښې به داسې وه چه روژه دار سړی چه به کله د ماسخوتن مونځ اوکړو نو اوس په هغه باندې طعام او شراب او جماع تولو څیزونو بندیز اولګیدو د بلې ورځې د مابنام پورې، ګویا د روژې ابتداء به د ماسخوتن د مونځ نه فارغ کیدو سره

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۶۲۵٤) (حسن صحیح)

اوشوه، او چه ترڅو پورې به د ماسخوتن نه وو کړي تر هغه وخته پورې به خوراک څکاک وغيره جائز وو، بيا روستو په دې حکم کښې بدلون راغلو چه د هغې ذکر په قران کريم کښې دې:

﴿علم الله أنكم تختانون انفسكم﴾ چه د هغې په اخر کښې دا دی ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر﴾ د دې تغيير او نزول آيت مقصد ابن عباس رضي الله عنه بيان فرمائي، ﴿فاختان رجل﴾ چه يو سړی خيانت اوکړو، د دې رجل نه مراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي چه د هغه واقعه په ابواب الاذان کښې تيره شوې ده، چه د هغې حواله اوس پورته راغله، د هغې دلته د ليکلو حاجت نشته.

والحديث سكت عن تخريجه المنذري وقال في اسناده علي بن حسين بن واقد وهوضعيف. اهـ عون

[٢٣١٤] (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا، وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ أَتَى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، لَعَلِّي أَذْهَبُ فَأَطْلُبُ لَكَ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِي أَرْضِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ: مِنَ الْفَجْرِ سورة البقرة آية ١٨٧".

ترجمه: دبراء بن عازب رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه (دنمر پريوتونه پس) چه به کله څوک اوده شو نو د روانې روژې دافطار دوخته پورې به دده دپاره خوراک وغيره جائز نه وو، يوځل صرمه بن قيس انصاري دخپلې ښځې خواته راغې او روژه ئې نيولې وه هغه تپوس اوکړو اياد خوراک دپاره څه شته؟ هغې اووئيل څه خوشته نه ليکن زه څم اوګورم چه څه پيدا کړم نوهغه روانه شوه او د صرمه سترګې دخوب نه ډکې وې اوده شو کله چه ښځه واپس راغله اودې پې اولېدو چه اوده شوې دې نووئې وئيل ته خودخوراک نه محروم شوې راروانه ورځ دماسپښين نه مخکښې صرمه دډيرې ولړې په وجه بې هوشه شو اوهغه به تمامه ورځ پخپله زمکه کښې کارکولو نبي عليه السلام ته ددې واقعې ذکر وشو نو په دې وخت کښې دايت: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ تر ﴿من الفجر﴾ پورې نازل شو.

تشريح: په مخکښې روايت کښې چه د روژې د کوم تغير ذکر د ابن عباس رضي الله عنه په روايت کښې راغلې دي د هغې يو مقصد خو هلته تير شو، او دويم مقصد چه کوم راپيښ شو هغه په دې روايت کښې د سيدنا براء رضي الله عنه بيان فرمائيلي دي او هغه واقعه ده د صرمة بن قيس انصاري، دا هم په ابواب الاذان کښې تير شوې دی، د هغې د اعادې دلته حاجت نشته.

په حديث ابن عباس او حديث البراء کښې اختلاف او د هغې توجيه:

البته يو بل خيز قابل ذکر دي هغه دا چه د خورلو او څکلو په وخت د ابن عباس په روايت کښې تير شوې دی ﴿اذا صلوا العتمة﴾ د دې نه معلوميږي چه د خوراک څکاک د بنديدلو مدار په صلاة عشاء باندې وو او په دې روايت کښې دی ﴿اذا صام فنام﴾ د دې نه معلوميږي

---

(١): صحيح البخاري/الصوم ١٥ (١٩١٥)، سنن الترمذي/تفسير البقرة ٣ (٢٩٦٨)، (تحفة الأشراف: ١٨٠١)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الصيام ١٧ (٢١٧٠)، مسند أحمد (٢٩٥/٤)، سنن الدارمي/الصيام ٧ (١٧٣٥) (صحيح)

چه د بندیدلو مدار په خوب باندې وو چه د غروب نه پس چه ترڅو پورې اوده نه شي نو خوراک څکاک کولې شي. او که اوده شي نو د اوده کیدو د وجې نه خوراک څکاک ممنوع کیږي، حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائي چه په روایاتو کښې چه مشهوره ده چه د منع دارومدار په نوم باندې وو (قبل النوم جائز وو بعد النوم ناجائز) او بیا وړاندې لیکي: او ممکنه ده چه د منع تعلق د دواړو سره وی چه په دې دواړو کښې چه د کوم یو تحقق هم مخکښې اوشی نو هم هغه د منع سبب کیږي. والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی قاله المنذری.

باب نَسْخِ قَوْلِهِ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

د {وَعَلَى الذين يُطيقُونَهُ فدْيَةٌ} د منسوخ کیدو بیان

[۲۳۱۵] (*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ سورة البقرة آية ۱۸۴، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا".

ترجمه: سلمه بن الاکوع نه روایت دې فرمائی کله چه آیت کریمه: («وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین») نازل شو یعنی څوک چه روژې نه شی نیولې نوهغوی دي یومسکین ته خوراک په فدیه کښې ورکړي، په مونږ کښې چه به دچارې غوښتل روژه به ئې نه نیوله او فدیه به ئې ورکوله تردې پورې چه دا آیت کریمه (فمن شهد منکم الشهر) نازل شو اومخکښې چه کوم اختیار ورکړې شوې وو هغه ختم شو.

تشریح: سیدنا سلمه بن الاکوع رضی الله عنه فرمائی چه په شروع کښې چه کله دا آیت کریمه نازل شو ﴿وعلی الذین یطیقونه﴾ نو د دې په وجه باندې به چه د چا زړه غوښتله روژه به ئې نیوله او د چا چه به غوښتله هغه به د روژې په څائې فدیه ورکوله، بیا چه کله د دې نه روستو آیت نازل شو ﴿فمن شهد منکم الشهر فلیصمه﴾ چه څوک په تاسو کښې دې میاشتې ته حاضر شی (مقیم وی مسافر نه وی) نو هغه دې روژه نیسی. نو دې آیت مخکښې حکم منسوخ کړو.

د ابن عباس او جمهور علماء کرامو په مسلک کښې فرق

په دې کښې د جمهور علماء کرامو رائې دا ده، پس په بخاری کښې د ابن عمر رضی الله عنه نه نقل دی چه هغه فدیه والا آیت کریمه لوستلو سره اوفرمائیل ﴿هی منسوخة﴾ په دې باندې حافظ فرمائی ﴿وخالف فی ذلک ابن عباس فذهب الی انها محکمة لکنها مخصوصة بالشیخ الکبیر ونحوه﴾ یعنی د ابن عباس رضی الله عنه په نزد د فدیه والا آیت کریمه منسوخ نه دي بلکه مخصوص دي د شیخ فانی وغیره سره. اه من المذل. زه وایم چه د ابن عباس د جمهورو سره په نفس مسئله کښې هیڅ اختلاف نشته بیا د دې باوجود چه څوک د نسخ قائل نه دی د هغې وجه دا ده چه هغوی د فدیه والا آیت کریمه هغه مطلب نه دي اخستلې کوم چه جمهورو اخستلې دي، او کوم مطلب چه ابن عباس رضی الله عنه اخستلې دي د هغې تقاضه هم دا ده چه آیت فدیه دې

(*) صحيح البخاري/تفسير البقرة ٢٦ (٤٥٠٦)، صحيح مسلم/الصوم ٢٥ (١١٤٥)، سنن الترمذي/الصوم ٧٥ (٧٩٨)، سنن النسائي/الصيام ٣٥ (٢٣١٨)، (تحفة الأشراف: ٤٥٣٤)، ولد أخرجه: سنن الدارمي/الصوم ٢٩ (١٧٧٥) (صحيح)

منسوخ نه وی،ښه خان پوهه کړه والحدیث اخرجه البخاری وسلم والترمذی والنسائی قاله المنذری

[۲۳۱۶](حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ سورة البقرة آية ۱۸۴" فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ، فَقَالَ: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ سورة البقرة آية ۱۸۴ وَقَالَ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ سورة البقرة آية ۱۸۵".

ترجمه: دعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما روایت دي فرمانی چه کله دا آیت کریمه ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ نازل شو نو چا چه به روژه نیول نه غوښتل نو د یومسکین خوراك به ئې په فدیه کښې ورکړو او روژه به ئې مکمل ګنرلې کیدله لیکن الله تعالی دا آیت نازل کړو یعنی څوك چه دنیکئ په کار کښې مخکښې کیږي نودا غوره ده اوستاسو دپاره روژه نیول بهتردي بیاالله تعالی دا قول فمن شهد یعنی په چاچه درمضان میاشت راشي نوپه هغې کښې دي روژې ضرور اونیسي اوڅوك چه په سفر کښې وي یا مریض وي نوهغه دي په نورو ورځوکښې روژې اونیسي.

توضیح "حدیث"

د مخکښې حدیث د لاندې دا خبره ټیره شوه چه د ابن عباس رضي الله عنهما رائي په دي آیتونو کښې د جمهور خلاف ده، او هغه د ایت فدیه د منسوخ کیدو قائل نه دي.

وعلى الذين يطيقونه کښې اختلاف قراءة:

د دي توضیح دا ده چه ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ کښې دوه قراءتونه دی یو خو هم دا مذکوره او دویم ﴿يطوقونه﴾ او په دي کښې یو دریم قراءت هم بیانولي شی ﴿يطيقونه﴾ په دي کښې اولني قراءت د جمهورو دي او دوه اخری د ابن عباس رضي الله عنهما طرف ته منسوب دی، د جمهور د قراءت معنی خو ظاهره ده چه کوم خلق د روژې نیولو طاقت لری او هغوی مطیع او مستطیع دی، هغوی که په خائي د صوم افطار اوکړی نو په هغوی باندې فدیه یعنی طعام مسکین واجب دي، جمهورو دا معنی اختیار کولو سره فرمائیلي دی چه دا حکم منسوخ دي ﴿من شهد منكم الشهر فليصمه﴾ په ذریعه، او ابن عباس رضي الله عنهما چه کوم قراءت اختیار کړي دي د هغې معنی دا ده چه کوم خلق په تکلف او دیر زور او طاقت لګولو سره روژه نیولي شی هغوی ته د افطار اجازت دي او بیا فدیه واجب ده، د دي قراءت او تفسیر په صورت کښې د دي مصداق شیخ کبیر وغیره شو چه کله داسي ده نو بیا دا حکم منسوخ نه دي، دا حکم خو اوس هم دي، هم په دي وجه هغه د دي آیت کریمه د نسخ قائل نه دي کما هو مشهور من مذهبه، پس په صحیح بخاری کښې دی عن عطاء سمع ابن عباس يقول : وعلى الذين يطيقونه بفتح الطاء وتشديد الواو ومبنيا للمفعول مخفف الطاء ﴿ فدية طعام مسكين ﴾قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمراءة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، قال الحافظ: هذا مذهب ابن عباس وخالفه الاكثر ﴾

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٢٥٥) (حسن)

د دې ټولو نه پس ته په دې باندې ځان پوهه کړه چه مشهور خو دا ده کوم چه اوس تير شو خو د سنن ابی داود دا روايت کوم چه روان دي د هغې نه خو په ظاهره د ابن عباس رضی الله عنهما په نزد د آيت فديه منسوخ کيدل معلوميږي، يعنی کوم چه د جمهورو مسلک دي هم هغه د دې نه مستفاد کيږي، د دې په باره کښې حضرت په بذل المجهود کښې دا ليکلي دی چه ممکنه ده چه داسي اوئيلي شی چه په شروع کښې خو هغه د عدم نسخ قائل وو د جمهورو خلاف ﴿ثم وافق الجمهور وقال بالنسخ﴾

فائده: پورته مونږ ليکلي دی چه په دې آيت کريمه کښې د ابن عباس رضی الله عنهما قراءت د جمهورو د قراءت نه مختلف دي او د هر يو معنی هم مختلف ده، په دې کښې مزيد خبره دا ده چه د بعض مصنفينو د کلام نه دا معلوميږي چه د ابن عباس رضی الله عنهما قراءت هم هغه دي کوم چه د جمهورو دي، خو فرق دا دي چه جمهور خو يطيقونه لره په مثبت باندې محمول کوی يعنی طاقت لرل، او ابن عباس په منفی معنی باندې، يعنی کوم خلق چه مسلوب الطاقة دی، د روژې نيولو په هغوی کښې طاقت نشته ځکه چه ﴿يطيقون﴾ د باب افعال نه دي چه د هغې يو خاصيت سلب ماخذ هم دي والله اعلم بصحة هذا النقل

بَابُ مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

د بعضو په قول د فديې حکم د بوډا او د حاملې ډېرې اوس هم باقی دي

[۲۳۱۷] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: "أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه په ذکرشوي آيت کښې دفدي حکم ثابت دي ډېره دحاملې اوتی ورکونکی.

[۲۳۱۸] (حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ سورة البقرة آية ۱۸۴ قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه کوموبوډا اکانو چه روژې نيول شوي دهغوی دپاره رخصت وو چه که ددوی خوښه وي روژې دي ونيسي اوکه نه نيسي نودهري روژې په عوض کښې دي يومسکين ته د يوې ورځې خوراک ورکړي همدارنګې که چرې کومه حامله ښځه يامرضعه چه بچي ته به ئې دنقصان خطره وه نو هغه دي روژې نه نيسي بلکه فديه دي اداکړي. امام ابوداود فرمائی د فديې حکم په هغه وخت کښې دي کله چه يوه ښځه حامله وي يامرضعه وي او بچي ته ئې دنقصان رسيد و خطره وي، امام ابوداود فرمائی روژه دي ماته کړي اوددې په بدل کښې دي مسکين ته خوراک ورکړي.

---

[۱]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۶۱۹۶) (صحيح)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۵۶۵) (شاذ)

تشریح: په دې باب کښې مصنف د ابن عباس اثر په دوه طریقو سره نقل کړې دي اول په طریق د عکرمه عن ابن عباس او دویم په طریق د سعید بن جبیر عن ابن عباس، اولنې اثر خو مجمل دي او په دویم کښې تفصیل شته، هغه داسې دي:

قوله: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ سورة البقرة آية ١٨٤، قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا..الخ:

(وهما يطيقان) نه مراد په ظاهره دا ده (ای بجهد ومشقة) یعنی په طاقت او زور لګولو سره په مشقت باندې روژه نیسی لکه چه د هغوی د مذهب تشریح مخکښې تیره شوه.

شیخ کبیر، حبلی او مرضعه په حکم کښې اختلاف:

په ترجمة الباب کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده چه شیخ کبیر او حبلی او هم په دې حکم کښې دی مرضعه هم د دې درې واړو دپاره رخصت افطار ثابت دې، په حدیث الباب کښې د دې ترجمې مطابق دې، په ثبوت افطار کښې خو ټول فقهاء کرام متفق دی، خو د حبلی او مرضعه په باره کښې یو بل اختلاف دې هغه دا چه د افطار نه روستو په دوی دواړو باندې څه واجب دی؟ د احنافو له نزد خو صرف د روژې قضاء ده روستو فدیه نشته، او د ائمه ثلاث په نزد قضاء او صوم مع الفدیه، او شیخ کبیر چه کله افطار کوی نو په دې باندې د جمهورو په نزد فدیه ده او د امام مالکﷺ په نزد فدیه هم ساقط کیږی، د حامله او مرضعه په باره کښې یو قول دا دي چه په هغوی باندې صرف فدیه ده قضاء نشته وهو مروی عن ابن عمر وعن ابن عباس، او یو قول دا دي الفرق بین الحامل والمرضع چه په حامل باندې خوصرف قضاء ده فدیه نشته، او په مرضعه باندې قضاء او فدیه دواړه دی، کذا فی البذل عن ابن رشد، د حامل او مرضعه په باره کښې یو قول امام ترمذیﷺ دا نقل کړې دي چه د افطار نه روستو هغوی دواړو ته اختیار دی د قضاء او اطعام ترمینځه، په هغه دواړو کښې دي یو اختیار کړی، د قضاء په صورت کښې به اطعام نه وی، او د اطعام په صورت کښې به قضاء نه وی.

خان پوهه کړه چه په ترجمة الباب کښې چه مونږ سره دا مسئله شروع ده هم دا امام ترمذی هم قائم کړې دي او بیا په دې باب کښې هغه حدیث مرفوع ذکر کړې دي کوم مونږ سره په باب اختیار الفطر کښې راروان دي هغه دي اوکتلې شی، د هغې په آخر کښې دی چه رسول اللهﷺ اوفرمائیل (ان الله وضع شطر الصلاة او نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلی) الحدیث.. د امام ابوداود دپاره هم اولی دا وه چه هغه د ابن عباسؓ د اثر په ځائې هغه حدیث مرفوع دلته راوړې وی کما فعل الترمذی، امام ترمذیﷺ د دې حدیث نه پس فرمائی. قال بعض اهل العلم: الحامل والمرضع یفطران ویقضیان ویطعمان وبه یقول سفیان ومالک والشافعی واحمد، وقال بعضهم یفطران ویطعمان ولا قضاء علیهما، او د دې نه روستو ئې هغه دریم قول ذکر کړې دي کوم چه پورته رانقل کړې شو، د امام ترمذیﷺ په کلام کښې چه کوم درمیانه قول دي هغه احنافو اختیار کړې دي.

بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

باب: میاشت کله دیوکم دیرشوهم وی

[۲۳۱۹](۱)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ أُصْبُعَهُ فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِينَ.

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام اوفرمائیل مونږه امیان (ان پر) خلق یو په حساب اوکتاب نه پوهیږو میاشت داسي اوداسي اوداسي وی (درې پیري) دلاس په ګوتوسره اشاري اوکړی اوسلیمان راوی په دریم ځل کښي خپلي ګوتي بندي کړي یعنی میاشت کله دنه ویشت ورځو وي.

شرح حدیث:

یعنی رسول الله ﷺ د دواړو ګوتو لره پرانستلو سره د هغي طرف ته اشاره کولو سره درې کرته اوفرمائیل چه میاشت د دومره ورځو ده او په دریم ځل ئي یوه ګوته په ځائي د پرانستلو بنده کړه، لهذا په دي صورت کښي دا یو کم دیرش ورځي شوي، او بیا د حدیث په اخر کښي دی یو کم دیرش او دیرش ورځي، پس په دي حدیث کښي اختصار پیدا شو پوره روایت په صحیح مسلم کښي دي پس په هغي کښي دوباره روستو داسي راځی ﴿والشهر هكذا وهكذا وهكذا﴾، یعنی تمام الثلاثین او په دویم ځل کښي رسول الله ﷺ درې واړه کرته ټولي ګوتي پرانستلي اوساتلي، رسول الله ﷺ فرمائی چه مونږ خلق یعنی عرب ﴿وقيل اراد نفسه﴾ امیان یو په حساب کتاب پاندي نه پوهیږو یعنی اکثر په هغوی کښ، او که ټول مراد وی نو په دي صورت کښي د نفس حساب کتاب نفی نه وی بلکه د احسان او کمال نفی به وی یعنی په هغي باندي ښه طریقي سره نه پوهیږو، د کوم حساب نفی چه په دي حدیث کښي کړي شوي ده د دي نه مراد حساب نجوم دي کوم چه ټولو شارحینو لیکلي دي، او علامه قسطلانی لیکی یعنی مونږ خپله روژه مونځ او د نورو عباداتو د مواقیت پیژندلو کښي د څه حساب کتاب د زده کولو مکلف نه یو کوم چه باقاعده زدکړي شي بلکه نیغ حساب کوم چه ټولو ته معلوم دي، هغي لره اعتبار دي نور وضاحت رسول الله ﷺ دګوتو په اشاري سره بغیر د تلفظ نه بیان کړو چه هغه ګونګي او عجمی زده کولي شي.

حافظ رحمه الله فرمائی چه ددي وجي نه نبی ﷺ بل حدیث کښي فرمائی فان غم علیکم فاکملوا العدة ثلاثین، یعنی که دنهه ویشت په شپه سپوږمئ په نظر رانغله نوبیا به دیرش پوره کوي او دا ئي نه دی وئیلی چه د اهل حسابو او حساب دانو نه ئي معلوم کړئ بلکه په خپل حساب باندي د باقی پاتي کیدو ئي اوفرمائیل لهذا په دي حدیث کښي د حساب نجوم نفی کړي شوي ده چه په شریعت کښي دي لره اعتبار نشته، او بیا وراندي لیکی چه بعض خلق د حساب نجوم طرف ته تلي دی او هغه روافض دی، په دي کښي دبعضي فقهاؤ موافقت هم

---

(۱): صحيح البخاري/الصوم ۱۳(۱۹۱۳)، صحيح مسلم/الصوم ۲ (۱۰۸۰)، سنن النسائي/الصيام ۸ (۲۱٤۲)، (تحفة الأشراف: ۷۰۷۵)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصيام ٦(١٦٥٤)، مسند احمد (۱۲۲/۲) (صحيح)

نقل دي علامه باجي رحمه الله وائي چه په دي باندي د سلف اوخلف اجماع ده، او ابن بزيزه رحمه الله وائي چه دا مذهب باطل دي ځکه چه شريعت د خوض في علم النجوم نه منع کړي دي، ځکه چه هغه صرف حدس او تخمين د قبيل نه دي قطعي څيز نه دي.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم وابن اماجة هكذا قاله المنذري، امام المزي في التحفة، فعزاه الى الشيخين والنسائي، وكذا القسطلاني.

[۲۳۲۰] (۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ". قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نُظِرَ لَهُ، فَإِنْ رُؤِيَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ.

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام اوفرمائيل مياشت كله دنهه ويشت ورځو وي روژې مه نيسئ ترڅو چه مو مياشت ليدلي نه وي او روژې مه ماتوي ترڅوچه مو مياشت ليدلي نه وي، اوكه چرې وريځ وي نوديرش روژې پوره كړئ راوى وائى چه كله به دشعبان نهه ويشت ورځې پوره شوي نوابن عمر به دسپوږمئ دليدوكوشش شروع كړو كه سپوږمئ به ښكاريده خوتيك ده اوكه نه به ښكاريده اواسمان به شين وو وريځ به نه وه نوصبابه نه روژه كيدو ليكن كه چرې وريځ ياګرد غباربه وو نوصباله به ئې روژه نيوله، راوى وائى ابن عمر رضي الله عنه به دخلقوسره افطار كولو اودخپل حساب خيال به ئې نه ساتلو.

د حديث په شرح كښې درې اقوال

(فان غم عليكم فاقدروا له) په دې كښې د دال ضمه او كسره دواړه لوستلي شوي دي، د دې جملې په تفسير كښې درې اقوال ملاويږي. ۱: قدروا العدة ثلاثين، يعنى كه د يو كم ديرشو مياشت درته ښكاره شى نو د مياشتې ديرش پوره كړئ. ۲: قدروه تحت السحاب: يعنى په وريځ كښې پتيږي. ۳: قدروه بحسب المنازل، يعنى د منازل قمر اعتبار اوكړئ يعنى هم هغه حساب نجوم، اوله معنى اختيار كړي ده جمهور علماء كرامو، او دويمه معنى اختيار كړي ده امام احمد وغيره علماء كرامو، پس د امام احمد رحمه الله قول دا دي چه كه د يو كم ديرشو مطلع صفا نه كيدو د وجې نه مياشت ښكاره نه شى نو بيا دي سحر د رمضان په نيت سره روژه اونيولي شى. (۲) دريم قول اختيار كړي دي په فقهاء كرامو كښې ابو العباس ابن سريج شافعي، پس ابن العربي د هغه نه نقل كړي دى هغه فرمائى چه په دي حديث كښې د (فاقدروا له) خطاب د هغه خلقو دپاره دي كوم چه د علم نجوم نه واقف دى، چاته چه الله

(۱): صحيح مسلم/الصوم ۲(۱۰۸۰)، (تحفة الأشراف: ۷۵۳٦، ۱۹۱٤٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵/۲) (صحيح)

(۲) په نهيشتم تاريخ باندي د وريځ يا خړې په صورت كښې ابن الجوزي رحمه الله فرمائى چه په دي كښې د امام احمد رحمه الله دري اقوال دى، يو خو هم دا چه كوم تير شو او دويم قول دا دي چه لا يجوز صومه لا فرضا ولا نفلا بل قضاء وكفارة ونذرا او نفلا يوافق عادته، وبه قال الشافعي ثالثها المرجع الي راي الامام في الصوم والفطر. اهـ من البذل ۳٤۳/۳)

پاک دا علم ورکړې دې، او بل حدیث چه په هغې کښې دا دی ﴿فاکملوا العدة ثلاثین﴾ په دې کښې دا خطاب عام خلقو ته دې کوم چه د حساب نجوم نه واقف نه وی، بیا وړاندې تلو ابن العربی د دې قول تردید کړې دې او پورته د علامه باجی نه دا خبره ذکر کړې شوه چه د حساب نجوم په اعتبار سره د اجماع سلف خلاف دې، هم دغه شان ابن المنذر هم دې ته د اجماع خلاف مقرر کړې دې، علامه شامی د حساب نجوم په اعتبار کونکو کښې د امام سبکی شافعی نوم اخستلې دې هغه فرمائی چه د هغه په دې کښې یو مستقل تالیف هم دې چه په هغې کښې هغوی مائل شوې دی قول منجمین د اعتماد طرف ته او دا چه حساب قطعی څیز دې، شامی فرمائی چه د سبکی د رائې تردید د هغوی نه روستو اهل مذهب خپله کړې دې. اهـ ملخصاً من البذل.

شرح حدیث:

راوی ابن عمر رضی الله عنه معمول بیانوی چه د شعبان په نهیشتم تاریخ باندې که میاشت اولیدې شوه نو بیا خو به هغې لره اعتبار ورکولې شی او نه وې ښودلې شوې او وریځ یا غبار وغیره هم څه حائل نه وې، یعنی مطلع به بالکل صفا وې نو په دې صورت کښې به سحر افطار کولو او روژه به ئې نه نیوله، او په صورت دیگر یعنی وریځ وغیره کیدو په صورت کښې روژه نیوله، وړاندې دی وکان ابن عمر یفطر مع الناس، یعنی روژه خو به هغه یواځې نیوله خو اختر به ئې د خلو سره کولو او دې خپل حساب لره به ئې اعتبار نه ورکولو، یعنی که یو دیریش روژې اوشی، او اوله روژه به نفلی شی. والحدیث اخرجه مسلم منه المسند فقط قاله المنذری، وله طرق اخری عن ابن عمر عند البخاری والنسائی وابن ماجة قاله الشیخ محمد عوامة.

[۲۳۲۱](۱) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَادَ: "وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا، فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا، إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ".

ترجمه: عمربن عبدالعزیز رحمه الله اهل بصره ته ولیکل دابن عمر رضی الله عنه دحدیث په شان دنبی علیه السلام نه البته په دې کښې دا اضافه ده که چرې دشعبان دمیاشتې سپورمئ په فلان فلانئ ورځ ښکاره شوله نوان شاء الله په فلانئ ورځ به روژه وي لیکن که چرې ددې نه مخکښې سپورمئ اووینئ نود حساب نه مخکښې روژه نیول شروع کړئ

توضیح الحدیث

یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز د خپل خلافت په زمانه کښې د اهل بصره طرف ته د ابن عمر رضی الله عنه هغه حدیث اولیکلو کوم چه اوس پورته تیر شو، او بیا د دې حدیث نه روستو دومره زیاته کړه چه د هغې مطلب دا دې چه غوره او صحیح خبره دا ده چه که د شعبان میاشت په فلانئ ورځ باندې په نظر راشی نو د رمضان د روژې ابتداء به د فلانئ

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۷۵۳۶ و ۱۹۱۴۶) (صحیح)

ورځ نه وی (یعنی د دیرشو ورځو د پوره کیدو نه روستو) مثلا که د شعبان میاشت د ګل په ورځ وی نو د رمضان اوله روژه به د چارشنبې په ورځ باندې وی دیرش روژې پوره کولو سره، مګر دا چه تاسو میاشت اووینئ د دې نه یوه ورځ مخکښې نو بیا یوه ورځ مخکښې نو بیا روژه د دې نه یوه ورځ مخکښې یعنی د نهې په ورځ وی.

[۲۳۲۲](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "لَمَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ".

ترجمه: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وائی چه مونږ د نبی کریم ﷺ سره د دیرشو روځو په مقابله کښې یو کس دیرش روژې زیات تر نیولې دی.

شرح حدیث:

دا لام دپاره د تاکید دې، او لفظ (ما) موصوله یا مصدریه دې، سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه فرمائی چه مونږ د رسول الله ﷺ سره د هغه په زمانه د رمضان چه کومې روژې نیولې دی هغه په نسبت د دیرشو یا یو کم دیرشو ده، ګویا عام طور به د اختر میاشت په نهیشتم وی.

معلومه شوه چه دا چه خبره د خلقو ترمینځه مشهور دې چه د خلقو حال دا دې چه د اختر میاشت چه د اختر میاشت به د یو نه یو څائې نه راوړی، دا خبره د پورته نه راروانه ده، والحدیث اخرجه الترمذی قاله المنذری.

[۲۳۲۳](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ".

ترجمه: دابوبکر رضی الله عنه نه روایت دې فرمانې چه نبی ﷺ اوفرمائیل چه داختر دوه میاشتې یعنی رمضان او ذالحجه کې نه وي (یعنی په یوکال کښې دوه میاشتې د ۲۹ ورځونه وي، یاددې مطلب دادې چه دا دواړه میاشتې په اجر اوثواب کښې نه دي بلکه ددې دوو میاشتو دیرفضائل دي.

توضیح الحدیث

دا حدیث په ظاهره کښې د پورته والا حدیث خلاف ده (۳) او څه نه څه زما په تجربه کښې دا خبره راغلې ده چه مصنف کله په دوه احادیثو کښې فی الجمله تخالف او تعارض وینی نو هغه یو بل ته نزدې ذکر کوی، په ظاهره څکه چه کتونکی غور کولو سره د هغې حل او توجیه باندې سوچ اوکړی.

---

(۱): سنن الترمذي/الصوم ٦ (٦٨٩)، (تحفة الأشراف: ٩٤٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤١/١، ٣٩٧، ٤٠٥، ٤٠٨، ٤٤١، ٤٥٠) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الصوم ١٢(١٩١٢)، صحيح مسلم/الصوم ٧ (١٠٨٩)، سنن الترمذي/الصوم ٨ (٦٩٢)، سنن ابن ماجه/الصيام ٩(١٦٥٩)، (تحفة الأشراف: ١١٦٧٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٨/٥، ٤٧، ٥٠) (صحيح)

(۳) څکه چه د دې حدیث تقاضه کم از کم دا ده چه رمضان اکثر د دیرشو ورځو وی او پورته حدیث نه اکثریت یو کم دیرش معلومیږی.

اوس د دويم حديث مضمون دا دي چه د هر دوه اخترونو ميا شتي يعنی رمضان او ذی الحجة ناقص نه وی، په دي حديث کښي هغه د رمضان په ميا شت باندي د اختر اطلاق فرمائيلي دي، يا خو تغليبا او يا د غايت انصاف د وجي نه چه د رمضان ميا شت ختميدر سره د اختر ميا شت شروع کيږی.

په شرح حديث کښي متعدد اقوال :

د دي حديث په شرح کښي ډير اقوال دی:

۱: د بعض په نزد دا حديث په خپل ظاهر باندي محمول دي چه رمضان او ذی الحجة دا دواړه هميشه د ديرشو ورځو وی، خو د دي قول ټولو تردید کړي دي چه دا د مشاهدي خلاف دي، او د دي حديث هم خلاف دي، ﴿صوموا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة﴾

۲: رسول الله ﷺ د څه خاص کال په باره کښي فرمائيلي وو د هميشه دپاره نه.

۳: يعنی دواړه په يوځائي ناقص يعنی د يو کم ديرشو نه وی، چه يوه د يو کم ديرشو وی نو بله به ضرور د ديرشو وی، خو په دي باندي هم اشکال دي، کله يوځائي دواړه د يو کم ديرشو وی.

۴: هم دا مطلب دي کوم چه په دريم قول کښي تير شو خو د اکثر او اغلب په اعتبار سره.

۵: من حيث الفضيلة... يعنی د رمضان ميا شت که د ديرشو وی او که د يو کم ديرشو وی، هم دغه شان ذی الحجة هم د فضيلت په اعتبار سره ناقص نه وی، په دي اقوالو کښي قول ثالث لره امام ترمذی د امام احمد نه، او قول رابع لره اسحاق بن راهويه نه نقل کړي دي.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابُ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلَالَ

کله چه خلق د سپوږمئ په ليدو کښي غلط شي

[۲۳۲٤]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، قَالَ: "وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ".

ترجمه: دابوهريره رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ اوفرمائيل دواړه اختر ورځ هغه ده په کومه ورځ چه تاسو روژي ماتي کړئ اودلوي اختر ورځ هغه ده په کومه ورځ چه تاسو قرباني اوکړئ اوعرفات ټول داودريد و خائي دي اومني دحلالي خائي دي اوپه مکه کښي چه څومره لاري دي هغه ټول دحلالوخايونه دي اومزدلفه د ودريدو خائي دي.

شرح السند :

دلته په سند کښي ﴿في حديث ايوب﴾ راغلي دي د دي نه مخکښي د سند هم دغه شان تعبير په کتاب الطهارة کښي "باب البول في الماء الراكد" کښي تير شوي دي، هلته داسي وو ﴿حدثنا

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱٤٦٠٥)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الصوم ۱۱ (٦٩٧)، سنن ابن ماجه/الصيام ۹ (۱٦٦٠) (صحيح)

احمد بن یونس قال ثنا زائدة فی حدیث هشام الطویل ﴾یعنی زائده لره د هشام نه طویل حدیث راغلي وو د هغي یوه قطعه دا ده کوم چه اوس هغه دلته روایت کوی د هغي نه په ﴿من ﴾سره هم تعبیر کیدلي شی﴿ای من حدیث هشام الطویل﴾هم دغه شان په موجوده سند کښي به مطلب هم داوی چه حماد دایوب په حدیث کښي دا ټکړه ذکر کړي ده، کذا یستفاد من بذل المجهود.

توضیح الحدیث

"کذا فی بذل المجهود"یعنی د ایوب په شاګردانو کښي حماد دا روایت مرفوعا ذکر کړي دي او غیر حماد موقوفا لکه چه د دارقطنی د روایت نه معلومیږی.

په شرح حدیث کښي متعدد اقوال :

د دي حدیث په شرح کښي څو اقوال دی

۱: امور اجتهادیه کښي خطاء معفو دي لهذا که خلقو د اختر د میاشت لیدو کوشش اوکړو خو باوجود د کیدو د یو عارض د وجي نه په نظر رانغلو په دي وجه خلقو روژي پوره دیرش نیولي وی نو دا اخری روژه خو به فی الواقع خو د اختر په ورځ باندي واقع شوه کومه چه حرامه ده خو چونکه په اجتهادی خطاء سره داسي اوشو په دي وجه معاف دي، بیا چه وراندي کوم اختر مانځلي شی هم هغه به د اختر ورځ ګڼلي شی، هم دا خبره رسول الله ﷺ کوی ﴿فطرکم یوم تفطرون ﴾او د دي نه په وراندي جمله کښي د غټ اختر ذکر دي، د هغي حکم هم دا دي، هم دا معنی اختیار کړي ده امام خطابی، او هم دا معنی تقریبا امام ترمذی هم د دي حدیث بیان کړي ده، حضرت په بذل کښي هم د دي معنی لیکلو نه پس فرمائی ﴿وهذا الحکم فیما عند الله سبحانه وتعالی واما الحکم فی الدنیا بالحکم بالاعادة فهو مبسوط فی کتب الفقه، ولیس هذا موضع تفصیله ﴾یعنی د دي عفو تعلق خو د اخرت په اعتبار سره دي خو د دنیوی حکم په اعتبار چه ایا د دي غلطئ سره چه کومه قربانی یا حج وغیره شوي وی د هغي اعاده به وی یا نه، دا ځیز تفصیل طلب دي چه د هغي اصل محل کتب فقهیه دی اه معلومه شوه په حدیث شریف باندي صحیح صحیح عمل د فقهاء کرامو د کلام په رنړا کښي کیدي شی، ځکه چه اګر که د کتاب الله په مقابله کښي په سنت نبویه کښي دیر تفصیل دي خو د دي باوجود د هغي نه اخر پوري ضرورت نه شی پوره کیدي، د دي دپاره الله پاک فقهاء کرام منتخب کړي دی، پس مواد پیش کونکی خو محدثین حضرات شو، خو د دي نه کمال اخذ او په دي باندي تفریعات دا د فقهاء کرامو منصب دي لکه چه امام اعمش امام ابوحنیفه رحمه الله ته خطاب کولو سره فرمائیلي وو ﴿انتم الاطباء ونحن الصیادلة ﴾ (۱)

---

(۱) لکه ملا علی قاری رحمه الله د امام ابوحنیفه رحمه الله په مناقب کښي فرمائی چه یو خل امام ابوحنیفه رحمه الله د امام اعمش په مجلس کښي وو نو د هغه نه یوه مسئله اوتپوسلي شوه او د امام ابوحنیفه رحمه الله نه هم تپوس اوکړي شو چه تاسو څه جواب کوئ قال الامام اقول کذا وکذا په دي باندي امام اعمش رحمه الله اوفرمائیل : من این لك هذا؟ نو امام صاحب ورته جواب ورکړو چه هم تا مونږ ته فلاني حدیث په دي سند سره د ابوهریره او د عبدالله بن مسعود، او هم په دي سند سره د ابو مسعود انصاری بیان فرمائیلي دي. قال رسول الله صلي الله تعالي علیه وآله وسلم کذا د دي نه علاوه نور هم بعض روایات.....←

لهذا په فن حديث کښې مشغول کيدونکی لره د خپل ځان مستغنی عن کلام الفقهاء نه دی ګڼرل پکار، والله الهادی الی سواء السبيل.

۲: يو قول د دې حديث په شرح کښې دا دې چه د صوم يوم الشک نفی مقصود ده چه يو سړی احتياطا د خپل طرف نه هغه ورځ روژه نه نيسی بلکه چه کله ټول خلق روژه نيسی نو بيا نيسی.

۳: په دې سره مقصود په دې خلقو باندې رد دی کوم چه داسې وائی چه کوم سړی د منازل قمر په حساب باندې پوهيږی او د دې خپل فن په ذريعه د طلوع قمر علم لری نو هغه له پکار دی چه هغه په صوم او افطار کښې په خپل حساب باندې چليږی او عام خلق چه کوم د دې حساب نه واقف نه وی هغه به د رويت قمر اعتبار کوی نو په دې حديث کښې دی چه د صوم او افطار کښې ټول په يو لائن باندې وی، واقف او نا واقف په دې کښې هيڅ فرق نه وی.

۴: که يو سړی ميداشت اوليدې او نورو حضراتو ته په نظر نه وی راغلی او قاضی صاحب د شاهد واحد اعتبار نه وی کړې او په هغې ئی فيصله نه وی کړې نو دې شاهد واحد لره د خپل رؤيت اعتبار نه دی کول پکار بلکه د نورو خلقو سره دې وی. (تهذيب السنن لابن القيم)

تنبيه: د دې ځلورمې معنی د لاندې هغه ځيز په ذهن کښې ساتل پکار دی کوم چه په الکوکب الدری ۴۰ کښې دې، هغه دا چه موافقت د جماعت حکم سره دا صورت مستثنی دې، هغه دا چه يواځې يو سړی د رمضان د ميداشت اوليده او د ځه وجې نه امام د هغه قول قبول نه کړو او د روژې فيصله ئې اونکړه نو دې يواځې کتونکی لره روژه نيول پکار دی په دې کښې دې د جماعت موافقت نه کوی. اه دا دې هم واضح وی چه د جمهورو ومنهم الحنفية په هلال رمضان کښې شهادت واحد معتبر دې د دې د لاندې په هدايه کښې دا جزئيه ليکلې دې چه په شهادت واحد باندې چه کله امام د روژې فيصله اوکړی او دېرش روژې پوره شی خو د دې باوجود د اختر ميداشت په نظر رانشی نو په دې کښې حسن بن زياد روايت د امام ابوحنيفه نه دی چه په دې صورت کښې د دېرشو نه پس خلق افطار اونکړی د احتياط د وجې نه، او د دې وجې نه هم چه د شهادت واحد نه هلال عيد نه ثابتيږی، او د امام محمد رحمه الله روايت دا دې چه ﴿انهم يفطرون﴾ چه د دېرش ورځو پوره کيدو نه پس که ميداشت په نظر راشی نو يو دېرشمه روژه نه نيسی بلکه افطار اوکړی چه اګر چه ابتداء ثبوت فطر په شهادت واحد سره نه وی خو بناء کيدې شی

وکل عرفة موقف وکل منی منحر وکل فجاج مکة منحر وکل جمع موقف.

ـه..... د بعض نورو صحابه کرامو نه نقل کړل نو د دې ټولو د اوريدلو نه پس امام اعمش اوفرمائيل چه کوم احاديث ما تاته په سلو ورځو کښې بيان کړې وو هغه تا په يو ساعت کښې بيان کړل، او بيا ئې اوفرمائيل يا معاشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وقد ايها الرجل اخذت بكلا الطرفين، يعنی فقهاء کرام خو په منزله د اطباء دی او مونږ محدثين په منزله د دوائی خرڅونکی يو او د امام صاحب طرف ته ئې خطاب کولو سره اوفرمائيل چه تاسو د دوارو ځيزونو نه حصه اخستلې ده. (مقدمة اعلاء السنن في الفقه ج ۲ ص ۱۹)

شرح حدیث:

د دې شرح په کتاب الحج کښې تیر شوې دې، په کتاب الحج کښې باب الصلاة لجمع کښې په یو روایت کښې داسې تیر شوې دی ﴿وکل فجاج مکة طریق ومنحر ﴾فجاج د فج جمع په معنی د الطریق الواسع (یعنی کهلاؤ لار)، صحابه کرام چونکه په هر یو څیز کښې د رسول الله ﷺ اتباع او نقش قدم باندې تلل غوښتل ځکه چه هغه د هغه د سهولت دپاره اوفرمائیل چه د مکه مکرمه چه څومره لارې دی که د داخلیدو په اعتبار سره یا د وتلو په اعتبار سره هغه تولې لارې دی لهذا چاته چه په کومه لاره باندې سفر کولو کښې سهولت وی هغه دې هم دا اختیار کړی.

والحدیث اخرجه الترمذی من حدیث سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی هریرة رضی الله عنه قاله المنذری، ورواه ابن ماجة من طریق حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی هریرة رضی الله عنه وهذا اسناد صحیح جدا علی شرط الشیخین (قاله احمد شاکر) ای الجملتان الاولیان کما فی تعلیق محمد عوامة.

بَابُ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

باب: کله چه (دوریځې په وجه) میاشت مشتبه شی نوځه به کولې شی؟

د شهر نه مراد شهر رمضان، یعنی که د رمضان میاشت په یو کم دیرشم باندې په نظر راشی نو ایا په دیرشم د شعبان به روژې نیسی یا نه نیسی د دې حکم په حدیث الباب کښې راروان دي چه په دیرشم د شعبان به هغه روژه نه نیوله، بلکه د هغې نه روستو

[۲۳۲۵]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ".

ترجمه: دام المومنین عائشة رضی الله عنها روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ ته به د شعبان دمیاشتې حساب داسې یاد وو چه دومره به ئې دنورو میاشتو دتاریخونو حساب یادنه وو کله چه به ئې درمضان دمیاشتې سپوږمۍ ولیدله نوروژې به ئې شروع کړې که چرې په دې ورځ به وریځ وه نو بیابه ئې د شعبان دمیاشتې دیرش ورځې پوره کړې اوبیابه ئې روژې نیول شروع کړل.

تشریح: ﴿یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیره ﴾یعنی رسول الله ﷺ به د شعبان ایام او تاریخ ښه یاد ساتلو (د رمضان المبارک په اهتمام کښې)، دا مضمون حدیث د ابوهریره رضی الله عنه په روایت کښې په نورو الفاظو کښې هم راغلې دې پس په ترمذی کښې دی ﴿عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احصوا هلال شعبان لرمضان ﴾او هم د دې وجه نه امام ترمذی رحمه الله ترجمه قائم کړې ده . ما جاء فی احصاء هلال شعبان لرمضان.

فائده: دا حدیث امام ترمذی د امام مسلم صاحب الصحیح نه روایت کړې دې او زمونږ په علم کښې په ترمذی کښې د امام مسلم نه هم دا یو روایت نقل دې، د امام بخاری

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۶۲۸۳) (صحیح)

نه خو ډير روايات هغوی اخستلی دي، خو امام ترمذی په دي روايت باندي کلام فرمائيلی دي او دي ته ئي غير صحيح وئيلی دي فارجع اليه لوشئت.

[۲۳۲۶](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُسَمِّهِ حُذَيْفَةَ.

ترجمه: دحذيفه نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی تاسو درمضان روژې نيول مه شروع کوئ ترڅو پورې چه سپوږمئ مونه وي ليدلی (يعنی درمضان دشروع کيدونه مخکښې روژې نيول مه شروع کوئ) يا دشعبان دمياشتي ديرش ورځې چه پوره نکړئ نو روژې نيول مه شروع کوئ ترڅو چه موسپوږمئ نه وي ليدلی يادتيرې ميياشتي ديرش ورځې نه وي پوره شوي.

توضيح الحديث

قوله: عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ...الخ: د حديث د اولې جملې تعلق د رمضان د روژې د ابتداء سره دي چه کله شروع کړي شی او د جمله ثانيه تعلق د روژو د انتهاء سره دي چه ترڅو پورې به نيولي شی، د دواړو مدار رسول الله ﷺ رؤيت هلال منلي دي، ﴿لا تقدموا﴾ دوه طريقو سره لوستلي شوي دي د باب تفعل نه او د باب تفعيل نه، په اول صورت کښې يو تاء محذوف منلي شی ای لا تتقدموا الشهر، د رمضان د مياشت نه مه مخکښې کيږئ او پيش قدمی مه کوئ (چه د مياشت د شروع کولو نه مخکښې روژې نيول شروع کړئ) او د تفعيل په صورت کښې به ئي ترجمه دا وی: د رمضان مياشت مه مقدم کوئ يعنی عملا د روژې نيولو په اعتبار سره.

په دي حديث باندي زيات کلام په راروان باب کښې راځی. والحديث اخرجه النسائی مسندا ومرسلا قاله المنذری

باب مَنْ قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ

په رمضان کښې که چرې وريځ وی نو د ديرش روژې پوره کړئ

د اول باب تعلق د شهر رمضان سره وو او د دي د عيد يعنی شهر شوال سره دي.

[۲۳۲۷](*)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ وَشُعْبَةُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، بِمَعْنَاهُ، لَمْ يَقُولُوا: "ثُمَّ أَفْطِرُوا". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ مُسْلِمِ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، وَأَبُو صَغِيرَةَ زَوْجُ أُمِّهِ

(*): سنن النسائي/الصيام ٥ (٢١٢٨، ٢١٢٩)، (تحفة الأشراف: ٦٣١٦)، وقد أخرجه: حم (٣١٤/٤) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الصوم ٥ (٦٨٨)، سنن النسائي/الصيام ٧ (٢١٣١)، (تحفة الأشراف: ٦١٠٥)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الصيام ١ (٣)، مسند احمد (٢٢١/١، ٢٢٦، ٢٥٨)، سنن الدارمي/الصوم ١ (١٧٢٥) (صحيح)

ترجمه: د ابن عباس رضی الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمانیلی دی د یوې یادوه روژوپه نیولوسره درمضان استقبال مه کوئ مگر کله چه په تاسوکښې یوکس ددې ورځو روژې نیسي، اوتاسو روژې مه نیسئ ترڅوچه مومیاشت نه وي لیدلي اوبیا روژې جاري وساتئ ترڅوچه مودشوال میاشت نه وي لیدلي که چرې په دغه ورځ وریځ راشي نوتاسو دیرش روژې پوره کړئ او بیافطار اوکړئ او میاشت کله کله دنښه ویشتو ورځوهم وي. امام ابوداود فرمائیلي دي حاتم بن ابي صغیره اوشعبه اوحسن بن الصباح هم دسماك نه دا روایت د رومبی حدیث پشان بیان کړي دي اوددوی په روایت کښې (د ثلاثین نه روستو) د ثُمَّ اَفْطِرُوا لفظ نشته. امام ابوداؤد وائی داحاتم بن مسلم ابن أبی صغیره دي، او ابو صغیره دهغه دمور خاوند دي.

توضیح الحدیث

د دي حدیث مضمون هم د تیر شوی حدیث په شان دي چه د رمضان د میاشت شروع کولو نه مخکښې روژه نیول مه شروع کوئ، یو یا دوه روژې، مگر دا چه روژه داسي وی چه هغه په دي باندې د مخکښې نه عادت وی، مثلا یو سړي د ګل د ورځې د روژې نیولو عادت وی، او په دغه ورځ باندې تاریخ د شعبان دیرشم دي نو په دي حدیث کښې ورته د دې نفل معتاد اجازت دي.

د تقدیم صوم د منع حکمتونه:

د دي نه پس تاسو په دي باندې ځان پوهه کړئ چه په احادیثو کښې د دې تقدیم صوم چه کومه نهی راغلي ده د هغې حکمت څه دي، د دي شارحینو مختلف وجوه لیکلي دی، امام ترمذی رحمه الله د دي حدیث نه روستو فرمائی ﴿والعمل علی هذا عند اهل العلم، کرهوا ان یتعجل الرجل بصیام قبل دخول شهر رمضان لمعنی رمضان، وان کان رجل یصوم صوما فوافق صیامه ذلک فلا باس به عندهم﴾ یعنی په حدیث کښې رمضان داخلیدو نه مخکښې د روژې چه کوم ممانعت دي هغه احتیاطا د رمضان په نیت باندې دي (ځکه چه کیدې شی چه د رمضان میاشت شروع شوې وی او میاشت ورته په نظر نه وی راغلي) او که یو سړي د مخکښې نه په دي ورځ باندې د روژې نیولو سره عادت وی نو بیا هیڅ باک نشته. اه او علامه سیوطی رحمه الله فرمائی: او صرف یو یا دوه ورځې قید په روژه نیولو کښې په دي وجه دي چه شک د یو یا دوه ورځو په باره کښې کیدې شی چه هر کله مسلسل دوه یا دري میاشتو پوري د میاشت په اخر کښې د وریځ سلسله وی، هغه فرمائی: او حکمت په دي منع کښې دا دي چه نفل روژه د فرض روژې سره نه مخلوط کیږی چه د زیادت فی الفرض شبهه نه وی، لکه چه نصاری به کول. اه حافظ هم په فتح الباری کښې د دې دیر حکمتونه لیکلي دی چه د هغې نه ئې بعض رد کړي هم دی. ۱ یو حکمت ئې د دي افطار دا بیان کړي دي چه په رمضان کښې قوت او نشاط سره داخل شی (که یو یا دوه ورځې مخکښې روژه اونیسی نو د رمضان په میاشت کښې به بیدار نه وی) حافظ فرمائی ﴿وفیه نظر﴾ (ځکه چه د حدیث تقاضه خو هم دا ده چه که یو سړي د دوه په خائې درې یا څلور روژې اونیسی نو هغه جائز

دي ۲: د نفل او فرض د اختلاط نه د بچ کیدو دپاره. حافظ په دي باندي هم اعتراض کړي دي نفل معتاد لره اخستلو سره بیا د دي اجازت هم نه دی کیدل پکار. ۳ په دي تقدیم صوم کښې د شارع د حکم خلاف ورزی ده. گویا په دي باندي طعن دي، ځکه چه په حدیث کښې د روژې حکم معلق کړي شوي دي په رؤیت باندي. مختصر دا چه په دي کښې تجاوز عن الحد الشرعی دي، وهذا هو المعتمد. هغه فرمائی چه د نفل معتاد چه کومه استثناء کړي شوي ده هغه د دي رعایت په وجه باندي چه په انسان باندي ترک مالوف ډیر گران وی. او په دي کښې د استقبال رمضان هیڅ معنی نشته اهـ

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی بنحوه، وقال الترمذی : حسن صحیح واخرج مسلم فی صحیحه، والنسائی وابن ماجة فی سننهما من حدیث سعید بن المسیب عن ابی هریرة قال... قاله المنذری.

بَابُ فِي التَّقَدُّمِ

د رمضان د میاشتې د مخکښې کولوبیان

یعنی تقدم علی رمضان بصوم. لهذا دا باب د باب سابق خلاف شو، لکه چه وړاندي تلو سره به معلومه شی چه په دي کښې روایات مختلف دی

[۲۳۲۸]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: "هَلْ صُمْتَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا"، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: "يَوْمَيْنِ".

ترجمه: دعمران بن حصین رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول پاك ﷺ ته اوفرمائیل ایادشعبان دمیاشتي آخری روژې دي اونیولي؟ هغه ووئیل نه،نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل کله چه درمضان میاشت تیره شي نویوه روژه اونیسه، اوپه یوبل روایت کښې ددوه روژو ذکردي.

شرح السند :

اول د دي حدیث په سند باندي خان پوهه کړئ. مصنف دا حدیث په دوه طریق سره روایت کړي دي.

۱ حماد عن ثابت عن مطرف عن عمر بن حصین، حماد عن سعید الجریری عن ابی العلاء عن مطرف عن عمران بن حصین، یعنی "وسعید الجریری"عطف په ثابت باندي کیږی لهذا د حماد یو سند ﴿عن ثابت﴾ شو الی اخره.

۲: او دویم عن سعید الجریری الی اخره، "احدهما"نه مراد، لکه چه حضرت په بذل کښې لیکلي دی. "ثابت" دي. گویا د سعید جریری په روایت کښې "فصم یوما"دي. او د ثابت په روایت کښې "صم یومین"دي.

---

۱): صحیح البخاري/الصوم ۶۲(۱۹۸۳تعلیقًا)، صحیح مسلم/الصوم ۳۷ (۱۱۶۱)، (عندالجمیع: "من سرر شعبان")، تحفة الأشراف: ۱۰۸۴٤، ۱۰۸۵۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤٣٦، ٤٣٤، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٦)، سنن الدارمي/الصوم ۳۵ (۱۱۰۸۳) (صحیح)

شرح حديث :

په حديث کښې لفظ "سرر"راغلي دي چه د هغې په شرح کښې درې اقوال دی، اول، اخر او اوسط، يعنی رسول الله ﷺ د يو سړی نه تپوس اوکړو چه تا د شعبان په شروع کښې څه روژه نيولې وه؟ يا په اوسط کښې يا په اخر کښې؟ هغه عرض اوکړو نه! وې فرمائيل : چه کله د افطار زمانه راشی يعنی رمضان تير شی نو يوه روژه اونيسه. او په بل روايت کښې دی "دوه روژې اونيسه".

د سرر معانی ثلاثه کښې چه کومه معنی د ترجمة الباب سره مناسب وی هم هغه به اختيار شی، او د ترجمة الباب مناسب دلته سرر شعبان يعنی اخر شعبان مراد دې د دې دپاره چه تقدم علی رمضان کوم چه مصنف بيانوی هغه ثابت شی، په دې صورت کښې به د حديث مطلب دا وی چه شخص مذکور د رسول الله ﷺ نه هغه حديث واوريدو چه په هغې کښې د تقدم علی رمضان نه منع کړې شوې ده، هغه صحابی هغه حديث لره مطلق ګنړلو سره په اخر شعبان کښې هغه روژه هم او نه نيوله کوم چه د عادت موافق وو، حال دا چه په بعض رواياتو کښې د نفل معتاد استثناء کولو سره د دې اجازت کړې شوې دې، په دې وجه ئې هغه صحابی ته دا هدايت اوفرمائيلو چه ته د دې روژې په کمی پوره کولو کښې په راروانه مياشت کښې روژه اونيسه. حافظ د جمهورو نه دا نقل کړی دی چه دسرر نه مراد دلته اخر شهر دې دې ته سرر په دې وجه وئيلې شی چه په دې کښې سپوږمئ پټه اوسيږی، او بعض علماء کرامو سرر د دې حديث په وسط معنی کښې اختيار کړې دې، او د هغې د ترجيح په وجه کښې ئې ليکلې دی چه سرر جمع د سرة ده، ﴿وسرة الشئ، وسطه﴾او د دې تائيد د دې نه هم کيږی چه د صيام بيض روايات کښې استحباب راغلې دې او وسط الشهر دې والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی قاله المنذری.

[۲۳۲۹]()حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَرْوَةَ، قَالَ: قَامَ مُعَاوِيَةُ فِي النَّاسِ بِدَيْرِ مِسْحَلٍ الَّذِي عَلَى بَابِ حِمْصَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ، فَقَالَ: يَا مُعَاوِيَةُ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "صُومُوا الشَّهْرَ وَسُرَّتَهُ".

ترجمه: دابو الازهر مغيره بن فروة نه روايت دې فرمائی چه معاويه نه په ديرمسحل مقام کښې کوم چه باب حمص کښې واقع دې ودريدو اووئې فرمائيل اې خلقو مونږ په فلانئ ورځ سپوږمئ ليدلې ده اوزه دشروع نه روژې نسم څوک چه روژې نيول غواړي هغوی دې هم روژې ونيسي، مالك بن هبيره اووئيل اې معاويه اياداخبره دې دنبی ﷺ نه اوريدلې ده اوکه دخپل طرف نه ئې کوي؟ هغه اووئيل مادنبی ﷺ نه اوريدلې دي چه فرمائيل ئې درمضان په شروع کښې آودشعبان په آخرکښې روژې نيسئ.

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٤٤٤) (ضعيف)

شرح حدیث :

سیدنا معاویه رضی الله عنه په مقام دیر مسحل کښې کوم چه په باب حمص کښې واقع دي (حمص د ملک شام یو ښهر دي) هلته ئې خطبه ورکړه او په هغې کښې ئې دا اوفرمائیل چه مونږ خلقو د شعبان میاشت په فلانۍ ورځ باندې لیدلي وه (په ظاهره کښې مطلب دا دي چه په دې لحاظ سره نن نهیشتم تاریخ دي یا د نهیشتم نه هم کم) زه د رمضان راتلو نه مخکښې روژه نیول غواړم په تاسو کښې چه د چا زړه غواړي هغه دي هم روژه اونیسي. وړاندې په روایت کښې دی چه د یو سړي په تپوس کولو باندې هغه د رسول الله ﷺ دا حدیث بیان اوفرمائیلو چه ما د رسول الله ﷺ نه واوریدل هغه اوفرمائیل : ﴿صوموا الشهر وسره﴾ د شهر نه مراد په ظاهره کښې د شعبان میاشت ده، او د سر نه مراد اخر، یعنی د شعبان په میاشت کښې روژې نیسئ. (لکه چه خپله د رسول الله ﷺ نه په دې میاشت کښې روژې نیول ثابت دی) ﴿وسره﴾ او خاص کر د دې په اخر کښې، دا معنی چه واخستلې شی نو بیا دا حدیث د ترجمة الباب موافق دي یعنی تقدم علی رمضان، او دا هم احتمال دي چه په حدیث کښې د شهر نه مراد رمضان وی او د ﴿سر﴾ معنی اول واخستلې شی، نو مطلب به دا وی چه د رمضان روژې نیسئ او د هغې نه مخکښې هم، او ظاهره ده چه د رمضان نه مخکښې چه کوم شئ دي هغه د شعبان په اخر کښې هم دي.

[۲۳۳۰](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: قَالَ الْوَلِيدُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ: بِرَّهُ أَوَّلُهُ.

ترجمه: سلیمان بن عبدالرحمن دمشقي دولیدنه روایت کوی چه ماداوزاعي نه اوریدلي دي چه بِرّه، په معنی د .. أَوَّلُهُ ، سره دي.

[۲۳۳۱](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: بِرُّهُ أَوَّلُهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِرُّهُ وَسَطُهُ. وَقَالُوا: آخِرُهُ.

ترجمه: سعید بن عبدالعزیز وئیلي دي چه بِرُّهُ ،، نه مراد أَوَّلُهُ، دي، امام ابوداود وائی بعضي علماو وئیلي دي چه سره په معنی د وسطه سره دي اوچاوئیلي دي چه په معنی د آخره سره دي.

په روایات مختلفه کښې تطبیق :

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه د تقدم علی رمضان په باره کښې مختلف روایات راغلي دی لکه چه تاسو اوس اولیدل چه د دې نه منع هم راغلي ده او په بعض روایاتو کښې د دې ترغیب هم لکه چه په حدیث الباب کښې دی، هم په دې وجه باندې حضرات محدثین د دې مختلف توجیهات بیان فرمائیلي دی، الاول بان یحمل النهی علی التقدم بیوم او یومین والجواز فیما سواهما... یعنی د منع رمضان نه مخکښې صرف یو دوه روژې نیولو سره دي او که د

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۸۹۶۶) (شاذ مقطوع)

(۲): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ۱۸۹۶۶، ۱۸۶۹۳) (شاذ)

دې نه زیاتې اونیسی، درې، څلور، پنځه د هغې اجازت دې، چه د هغې وجه دا کیدې شی چه ممانعت په اصل کښې د هغه روژو دې کوم چه په طور د احتیاط اونیولې شی، یعنی د رمضان په روژو کښې احتیاط، او احتیاط کوم چه عامه کیدې شی په یو دوه روژو سره کیږی، لهذا که څوک زیاتې روژې اونیسی نو د دې به اجازت وی د علت منع د مقصود کیدو د وجې نه، دویمه توجیه دا کړې شوې ده چه د نفی تعلق د نفل مطلق سره دې او د جواز تعلق د نفل معتاد سره دې، دریمه توجیه دا ده چه نفی په حیثیت د فرض ده، یعنی بنیت رمضان دې روژه او نه نیولې شی، او د اثبات تعلق د نفل په نیت سره دې.

بَابُ إِذَا رُؤِيَ الْهِلَالُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الْآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

که په یو ښار کښې د بل ښار نه یوه شپه مخکښې سپوږمی ولیدلې شي

مسئله اختلاف مطالع بحث او ائمه مذاهب:

یعنی میاشت په یو ښهر کښې په نظر راشی او په بل کښې رانشی، دا هم هغه مسئله ده کومه چه مشهوره ده، مسئله اختلاف المطالع سره، د مصنف ترجمه خو مطلق ده د دې حکم طرف ته یکښې هیڅ اشاره نشته نه نفیًا او نه اثباتًا، په خلاف د امام ترمذی رحمه الله چه هغه ترجمه قائم کړې ده "باب ما جاء ان لکل اهل بلد رؤیتهم" هغه په دې ترجمه کښې د مسئلې د حکم تصریح فرمائیلې ده چه د هر یو ښهر والا رؤیت هم د هغه ښهر والو په حق کښې معتبر دې، یعنی د دویم ښهر والو په حق کښې معتبر نه دې، یعنی اختلاف مطالع معتبر دې لهذا په کوم ښهر کښې چه میاشت اولیدې شوه هغه هم د هغوی دپاره ده او چرته چه او نه لیدې شوه نو دا نه لیدل د هغوی دپاره دی، یعنی د مطالع مختلف کیدل معتبر او صحیح دی، امام ترمذی چه کومه ترجمه قائم کړې ده هغه د شوافعو د مسلک موافق ده، د شوافعو راجح قول د جمهورو خلاف هم دا دې، هم دا قسم ترجمه امام نووی په شرح مسلم کښې قائم کړې ده هغه هم د مسلک شافعیه ترجمانی ده، پس امام نووی په شرح مسلم کښې لیکی: ففیه حدیث کریب عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة (او په ترجمة الباب کښې هم دا دی چه د یو ښهر رؤیت په بل ښهر کښې معتبر نه دې) والصحیح عند اصحابنا ان الرویة لا تعم الناس بل تختص بمن قرب علی مسافة لا تقصر فیها الصلاة، وقیل ان اتفق المطلع لزمهم، وقیل ان اتفق الاقلیم والا فلا، وقال بعض اصحابنا تعم الرویة فی موضع جمیع اهل الارض الی اخره... د امام نووی د کلام نه معلومیږی چه دا مشهوره ده چه د شوافعو په نزد اختلاف مطالع معتبر دې او دا چه د یو ښهر رویت د بل ښهر والو په حق کښې معتبر نه دې. لکه چه امام ترمذی رحمه الله په ترجمة الباب کښې فرمائیلې دی، دا د هغوی په نزد مطلقا نه دې بلکه د اختلاف مطالع معتبر کیدل د هغوی په نزد صرف په بلدان نائیه (د اطرافو کلی) کښې دی په بلاد قریبه کښې د هغوی په نزد هم اختلاف معتبر نه دې، بلکه د یو ځائې رویت به بل ځائې کښې معتبر وی او د قرب او بُعد (لرې والې) معیار د هغوی په نزد د اصح قول مطابق مسافة قصر دې چه که دواړو ښهرونو ترمینځه مسافة قصر موندلې شی یعنی د سفر شرعی تحقق وی نو بیا خو اختلاف معتبر دې او که دومره فاصله نه وی نو بیا اختلاف هم معتبر

نه دي بلکه د يو ښهر رويت به د بل ښهر په حق کښې معتبر نه وی، د دي نه علاوه امام نووی د شوافعو دوه اقوال نور ليکلي دی.

۱ چه د کومو دوه ښهرونو مطلع متفق وی هلته اختلاف رؤيت معتبر نه دي او د کوم ځائي چه مطلع مختلف وی هلته اختلاف رؤيت معتبر دي.[۱]

۲ د اتحاد اقليم په صورت کښې د يو ځائي رؤيت به بل ځائي کښې معتبر وی ګيني نه، او دريم قول د بعض شوافعو دي چه د يو ځائي رؤيت هر ځائي کښې معتبر دي، د دي نه روستو تاسو په دي باندې ځان پوهه کړئ چه په متون حنفيه کښې تصريح ده ﴿لا عبرة لاختلاف المطالع﴾ چه د هغې تقاضه دا ده چه د يو ښهر رويت په نورو ټولو ښهرونو کښې معتبر وی، حضرت شيخ په اوجزالمسالك کښې د نورو امامانو مسلکونه د شروح حديث نه د نقل کولو نه پس بيا خپله د هغوی د کتب فقهيه نه نقل کړي دی، او په دي کښې شک نشته چه د ائمه اربعه د مذاهبو تحقيق خپله د هغوی د کتب فروع نه چه څومره کيدي شی هغه د شارحينو د کلام نه نه شی کيدي، بهرحال حضرت شيخ چه د نورو مذاهبو د کتابونو کوم عبارتونه رانقل کړي دی، د هغې نه روستو حضرت ليکی فعلم مما سبق ان اختلاف المطالع لم يعتبره من الائمة الا الامام الشافعی، الا ما تقدم من ابن عبدالبر... معلومه شوه چه د شوافعو نه علاوه باقی ائمه ثلاث، چه په هغوی کښې احناف هم دی د هغوی ټولو مسلک هم دا دي چه اختلاف مطالع معتبر نه دي، خو دا هم په ذهن کښې ساتئ چه پورته د امام نووی رحمه الله په کلام کښې تير شو چه اصح د شوافعو په نزد دا ده چه اختلاف مطالع معتبر نه دي، خو دا هم په ذهن کښې ساتئ چه اوس پورته د امام نووی رحمه الله په کلام کښې تير شو چه اصح د شوافعو په نزد دا ده چه د اختلاف مطالع معتبر کيدل د شوافعو په نزد د بلدان نائيه نه دي، او په مواضع قريبه کښې د هغوی په نزد دلته هم اختلاف مطالع معتبر نه دي، او د قرب او بعد مصداق هم د هغوی د کلام نه اوس تير شو يعنی مسافة قصر.

د فخر الدين زيلعی رائي:

د دي نه ځان پوهه کړه چه اګر چه په کتب حنفيه کښې مشهور هم دا ده چه اختلاف مطالع معتبر نه دي او د يو ښهر رويت په نورو ټولو ښهرونو کښې معتبر دي، خو په دي باندې يو استدراک دي فخر الدين زيلعی شارح الکنز د طرف نه کوم چه مولانا انور شاه کشميری رحمه الله او نور اهل درس په اهتمام سره نقل کړي دي هغه دا چه د مطالع اتحاد د احنافو په نزد په بلاد قريبه کښې دي، په بلدان نائيه کښې اتحاد نشته، هلته به اختلاف لره اعتبار وی، ځکه چه په کومو بلادو کښې بون بعيد «ډير لرې والي» دي، د مشرق او

---

[۱] او د مطلع مختلف او متحد کيدل دا د علم هيئت سره تعلق ساتی علم هيئت والو ټوله کره ارضيه په اووه دوالي او پلن والی کښې تقسيم کړي ده کوم خطوط چه د شمال او جنوب دی هغوی ته عرض بلد او د مشرق او مغرب خطوط ته طول بلد وئيلي شی کوم ښهر چه په عرض بلد باندې وی د هغوی مطالع متحد وی، او کوم چه په طول بلد باندې وی نو د هغوی مطالع مخصوص فاصلې نه پس مختلف کيږی. حبيب الله

مغرب فرق دي، چرته چه په رؤيت هلال کښې د يو يا دوه ورځو فاصله وی د داسې بلاد د اختلاف منلو نه خلاصي نشته، په العرف الشذی کښې ليکی: د علامه زيلعیؒ قول تسليم کول ضروری دی والا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين او الثامن والعشرين او اليوم الحادی والثلاثين او الثانی والثلاثين الی اخر ما قال، يعنی که د زيلعی قول لره تسليم نه کړې شی نو لازمه به شی چه کله اختر د اويشتو يا اتويشتو وی او بعض صورتونو کښې د يو ديرش دوه ديرشو، ځکه چه اکثر او بيشتر په بلاد قسطنطنيه کښې د هندوستان نه دوه ورځې مخکښې په نظر راځی، پس که د هغه ځائی نه مونږ ته په رمضان کښې خبر راشی د رويت هلال د څه معتبر ذريعې نه نو زمونږ اختر به دوه ورځې مقدم کيدو سره د اتويشتو ورځو شی يا به د اختر تاخير لازم شی په داسې طريقه چه د هغه ځائی نه يو سړی رمضان کښې مونږ ته راشی نو هغه که اختر مونږ سره کوی نو په هغې کښې به د دوه ورځو تاخير د دوه ديرشو اختر وی په دې باندې يو سړی اوائی چه دومره کمی او زياتی څومره لازميږی بلکه په پورته ذکر شوي صورت کښې به دا کوی چه په دې بنياد باندې به مونږ خپل تاريخ بدل کړو او په يو صورت کښې د يو يا دوه ورځو قضاء، او په دويم صورت کښې به دا وايو چه د شروع روژه غلطه شوه هغه رمضان نه وو، د دې جواب حضرت مفتی محمد شفيع صاحب دا ورکړې دی چه کله د دې ځائی خلقو عام رويت يا ضابطه شهادت مطابق ميباشت شروع کړه نو د لرې د شهادت په بناء باندې خپله مقامی شهادت يا رويت غلط يا دروغ وئيل عقلا معقول نه دی نه شرعا جائز، په دې وجه دا توجيه غلطه ده. (ازهامش درس ترمذی ۵۳۴/۲)

[۲۳۳۲] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، «أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ وَرَآهُ النَّاسُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

ترجمه: دکريب نه روايت دي فرمائی چه ام الفضل بنت حارث زه شام ته وليږلم چه هلته معاويه ته ورشه کريب وائی زه شام ته لاړم اودام الفضل چه کوم کار وو هغه می اوکړو بيادرمضان ميباشت وليدلي شوه اوزه په شام کښې وم مونږ ميباشت دجمعې په شپه وليدله بيا چه کله دميباشتي په آخر کښې مدينې ته راغلم نوابن عباس رضی الله عنه رانه تپوس اوکړو دميباشتي دليدو په باره کښې اووئي وئيل چه ميباشت موکله ليدلي وه؟ ما ورته اووئيل مونږ دجمعې په شپه ميباشت ليدلي وه ابن عباس اوفرمائيل اياتا پخپله سترګو ليدلي وه عاورته اووئيل هو، ماهم ميباشت ليدلي ده اونورو خلقو هم ليدلي وو او تولو خلقو روژې

(*): صحيح مسلم/الصيام ۵ (۱۰۸۷)، سنن الترمذي/الصيام ۹ (۶۹۳)، سنن النسائي/الصيام ۵ (۲۱۱۳)، (تحفة الأشراف: ۴۳۵۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۶۷۱) (صحيح)

ونیولي اومعاویه هم روژه اونیوله ابن عباس اوونیل مونږه خو سپوږمۍ دخالي په شپه باندې لیدلي وه مونږ خو ددې ورځې نه روژې نیولي دي او په دې طریقه به مونږ روژې پوره کوو یاخوبه دیرش روژې پوره شي یا به دشوال میاشت اولیدلي شي «نواخترب شي ماواونیل آیا زمونږ دپاره دمعاویه میاشت لیدل اودهغه روژه کیدل کافي نه دي؟ هغه اوونیل نه مونږ ته نبی ﷺ په روئیت باندې دعمل کولو په حقله په همدې طریقه باندې حکم فرمائیلي دې۔

مضمون حدیث :

قوله: قُلْتُ: نَعَمْ(۱)، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ وَرَآهُ النَّاسُ:

مضمون حدیث دا دي چه د ابن عباس رضی اللہ عنہ خادم کریب فرمائی چه د ابن عباس رضی اللہ عنہ مور سیده ام الفضل رضی اللہ عنہا زه د څه ضرورت په وجه باندې ملک شام ته د معاویه رضی اللہ عنہ خواته اولیږلو، زه لاړم او د هغې کار مي اوکړو، بیا د رمضان میاشت زما په هلته تلو باندې راوختله بیا چه د شام نه مدیني منوري ته راواپس شوم نو ابن عباس رضی اللہ عنہما زما نه تپوس اوکړو چه تا د رمضان میاشت کله لیدلي وه؟ ما اووې د جمعې په شپه، تپوس ئي اوکړو ایا تا خپله لیدلي وه؟ عرض مي اوکړو اوا او نورو خلقو هم لیدلي وه، او بیا تولو هم د هغې مطابق روژه اونیوله، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دهغه په خبره اوریدلو باندې اوفرمائیل، خو مونږ یعنی اهل مدینه میاشت د خالی په شپه لیدلي وه او بیا ئي اوفرمائیل چه مونږ خو د خپل رویت په اعتبار سره روژه نیسو تردې چه مونږ دیرش روژې پوره کړو یا د هغې نه مخکښې میاشت وینو، کریب فرمائی ما عرض اوکړو چه ایا د اهل شام رویت باندې به تاسو اکتفاء نه کوئ؟ هغه اوفرمائیل : نه! مونږ ته رسول الله ﷺ هم دغه شان حکم کړې دې.

د دې حدیث د ظاهر نه د اختلاف مطالع معتبر کیدل مستفاد کیږي، دا هم نه شی وئیلې کیدې چه دا د ابن عباس رضی اللہ عنہما فعل دې ځکه چه هغه خو د رسول الله ﷺ حواله ورکوی، شوافع کوم چه اختلاف مطالع لره اعتبار ورکوی هغوی ته د دې واقعې د توجیه هیڅ حاجت نشته، د هغوی د مسلک موافق دې، خو د جمهور علماء او ائمه ثلاث د مسلک مطابق د جواب حاجت دي، د دې جواب د خلاصې په طور بعض شروح او حواشی کتلو سره چه کوم د بنده په ذهن کښې راغلي دي هغه دا چه د ابن عباس رضی اللہ عنہما په کلام کښې چه دا خبره راغلي ده چه : مونږ د اهل شام د رویت اعتبار نه ورکوو په دې کښې دوه احتمالات دی، یو دا چه د هغه مراد دا دي چه په دې صورت خاصه کښې د اهل شام د رویت اعتبار نه کوو هغه دا چه اګر چه د ابتداء په لحاظ سره د دې واقعې تعلق د هلال رمضان سره دي خو اوس فی الحال هر کله چه د رمضان اخر دي نو دا مسئله جوړه شوه د هلال عید، او د هلال رمضان په ثبوت کښې اګر چه د عدل واحد شهادت کافی دي خو د هلال عید د ثبوت دپاره شهادت عدلین بالاتفاق ضروری دي، د عدل واحد شهادت هلته معتبر نه دي.

---

(۱) هکذا لفظ مسلم والنسائي والدار قطني، اما الترمذي ففيه فقلت رآه الناس، والظاهر ان فيه سقوطاً، سقط منه لفظ نعم من البذل.

دویم احتمال د حضرت ابن عباس رضی الله عنه په جواب کښې دا دي چه د هغه مراد د نفی په اعتبار سره مطلقا او علی العموم دي (صرف په دي صورت خاصه کښې نه دي، نو بیا به مونږ دا وایو چه دا د ابن عباس رضی الله عنه خپله رائي ده هغه اګر چه دا منسوب کوی د رسول الله ﷺ د حدیث طرف ته، خو داسې هیڅ قسم صریح حدیث د احادیثو په موجوده ذخیره کښې نشته، پس غالب ګمان دا دي چه د هغه اشاره دي مشهور حدیث مرفوع طرف ته ده (صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته)او په دي حدیث کښې د اختلاف مطالع په معتبر کیدو باندې استدلال نه شی کیدې، ځکه چه جمهور علماء کرام دا فرمائی چه کله د یو ښهر خلقو میاشت اولیده نو جماعت المسلمین ګویا میاشت اولیده او رسول الله ﷺ مسلمانانو نه خطاب کولو سره هم دا فرمائی چه تاسو خلق میاشت لیدو سره روژه اونیسئ او هم دغه شان افطار اوکړئ، نو کله چه د مسلمانانو یو جماعت میاشت اولیده نو په ټولو خلقو باندې د صیام حکم عائد شو، ځکه چه د هر سړی رویت او د هغه میاشت لیدل دا خو بالاجماع ضروری نه دی. والله تعالی اعلم بالصواب. والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری، وزاد الشیخ احمد شاکر، مسند احمد ۲۷۹۰، وزاد فی البذل الدارقطنی.

[۲۳۳۳]()حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ كَانَ بِبَعْضِ مِنَ الْأَمْصَارِ فَصَامَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَشَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ، فَقَالَ: "لَا يُقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الرَّجُلُ وَلَا أَهْلُ مِصْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَامُوا يَوْمَ الْأَحَدِ، فَيَقْضُونَهُ".

ترجمه: دحسن نه روایت دي فرمائی چه په مصر کښې یو انصاري ددوشنبی په ورځ روژه ونیوله او نورو دوه کسانو داګواهي اوکړه چه مونږ دیکشنبی په شپه میاشت اولیدله نو وئي فرمائیل چه دغه کس به ددغه ورځي قضانه راوړي اونه به دده وطنداران ددغه ورځي قضاء راوړي مګرهله چه ورته معلومه شي چه دمسلمانانو په ښارونوکښې دیوښار والا دیکشنبی په ورځ روژه نیولې ده نوبیا به دوی ددغه ورځي قضاء راوړي

باب كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

بیان د مکروه والی د شکی ورځي دروژې لپاره

یوم الشک یعنی دیرشم د شعبان ځکه چه په دي کښې احتمال وی د دي خبرې چه ممکنه ده د شپې میاشت راختلي وی او په نظر نه وی راغلي، کذا عند الجمهور. او د امام احمد په نزد په دي کښې یو قید دي چه دیرشم د شعبان یوم الشک هله دي چه کله د شپې مطلع صفا وی، د هغه مسلک په دي کښې د دي نه مخکښې "باب الشهر یکون تسعا وعشرین" کښې تیر شوي دي. فلیراجع

[۲۳۳۴]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ"، فَقَالَ عَمَّارٌ: "مَنْ صَامَ

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸٤۹۲) (صحیح)

[۲]: صحیح البخاري/الصوم ۱۱(۱۹۰٦ تعلیقاً)، سنن الترمذي/الصوم ۳(٦۸٦)، سنن النسائي/الصیام ۲۰ (۲۱۹۰)، سنن ابن ماجه/الصیام ۳(۱٦٤٥)، (تحفة الأشراف: ۱۰۳٥٤)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الصوم ۱(۱۷۲٤) (صحیح)

هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ترجمه: د صله، نه روایت دي فرمائي چه مونږ دشك په ورځ باندي (یعنی چه دادشعبان آخر دي اوکه درمضان شروع ده) دعماره سره وو، عمار شته دچیلی غوښه راوړل شوه بعضوخلقو دغوښي خوړلونه وکړه اوکرله عمار اوونیل چاچه نن روژه اونیوله هغه دنبی ﷺ نافرمانی اوکړله.

مسئلة الباب کښي مذاهب ائمه

مسئلة الباب مختلف فیه ده، د امام شافعی رحمه الله په نزد کراهت صرف د دوه روژو دي نفل مطلق او په نیت د رمضان د دي نه علاوه باقی روژي په دي ورځ کښي جائز دی لکه نفل معتاد، قضاء او واجبات اخر. صوم کفاره ونذر وغیره، هم دا یو روایت د امام احمد نه دي، هسي د هغوی روایات ثلاثه په مخکښي باب کښي تیر شو، او د امام مالک رحمه الله په نزد سوا د رمضان نه باقی روژي جائز دی او د احنافو په نزد نفل مطلق او نفل معتاد دا دوه قسمونه جائز دی، ولا یجوز غیرهما من الاقسام. په کوکب کښي لیکلي دی چه د دي صوم کراهت په هغه صورت کښي دي چه کله په داسی نیت سره وی کوم چه دائر بین الفرض والنفل وی، یعنی که په دي نیت سره اونیسی چه که میاشت اولیدي شوه نو رمضان به راشی گینې نفل، او که په نیت جازمه سره وی یعنی جزم بالنفل سره نو بغیر د تردد نه خو کراهت نشته، او بیا په دي صورت کښي که د میاشت ثبوت راشی نو دا روژه به د رمضان شی او د شوافعو په نزد به نه وی، او که تردد وی بین الصوم والافطار، یعنی که میاشت اولیدي شوه نو زما روژه ده گینې نه ده نو په دي صورت به دا عمل لغو وی او هیڅ قسم روژه به نه وی، او په نور الایضاح کښي لیکی چه عام خلقو لره پکار دی چه هغوی په یوم الشک کښي خو تلوم اوکړی یعنی انتظار بغیر د نیت نه، په زوال پورې نزدي روژي پورې، د هغې نه روستو دي افطار اوکړی، او علماء او خواص دي هغه ورځ روژه نیسی، یعنی کوم خلق چه په استحکام نیت باندي قادر وی، په تردد کښي نه واقع کیږی

باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

که څوك په شعبان کښي روژي و نیسی او په رمضان کښي ئې شامل کړي

[۲۳۳۵] (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الصَّوْمَ".

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی په تاسوکښي دي یوکس درمضان نه وراندي یوه یا دوه روژي نه نیسي مگردچاچه دروژو نیولو عادت وي نوهغه دي دغه روژه اونیسي.

[۲۳۳۵]: صحيح البخاري/الصوم ١٤ (١٩١٤)، صحيح مسلم/الصيام ٣ (١٠٨٢)، (تحفة الأشراف: ١٥٤٢٢)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الصوم ٢ (٦٨٥)، سنن النسائي/الصيام ٣١ (٢١٧١)، ٣٨ (٢١٨٩)، سنن ابن ماجه/الصيام ٥ (١٦٥٠)، مسند احمد (٢/٢٣٤، ٣٤٧، ٤٠٨، ٤٣٨، ٤٧٧، ٤٩٧، ٥١٣، ٥٢١)، سنن الدارمي/الصوم ٤ (١٧٣١) (صحيح)

[۲۳۳۶](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ "لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ".

ترجمه: دام سلمه رضی الله عنها روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام درمضان نه علاوه یوکال هم پوره میاشت روژي نه دي نیولي مګر شعبان اودابه ئي درمضان سره پیوست کولي.

تشریح: یعنی کوم سړي چه د شعبان په اخر کښي دوه روژي نیولو سره هغه روژي د رضمان سره یوځائي کړي، په دي باب کښي مصنف دوه احادیث ذکر کړي دی، اول حدیث د ابوهریره رضی الله عنه ﴿لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا بیومین﴾ دا حدیث د ابن عباس رضی الله عنه په روایت نزدي تیر شو، او دویم حدیث د ام سلمه رضی الله عنها په دي لفظ ﴿عن ام سلمة عن النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه لم یکن یصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان یصله برمضان﴾ د حدیث مفهوم واضح دي چه رسول الله ﷺ به د کال د یوي میاشتي هم پوره روژي نه نیولي سوا د شعبان نه چه د هغي روژي به ئي د رمضان سره یوځائي کړي.

د ترجمة الباب غرض:

د مصنف غرض دي حدیث لره دلته راوړلو کښي په ظاهره دا دي چه د تقدم علی رمضان ممانعت په هغه صورت کښي دي چه کله د رمضان نه مخکښي صرف یو یا دوه روژي اونیولي شی لکه چه هم د دي باب په حدیث اول کښي دی، خو که د دوه نه زیاتي روژي اونیولي شی که هغه د اکثر میاشتي وی یا د پوره میاشت وی د هغي ممانعت نشته، وهذا ظاهر من صنیع المصنف. هم دا ترجمه تقریبا امام ترمذی رحمه الله هم قائم کړي ده، ما جاء فی وصال شعبان برمضان، خو هغه په دي کښي صرف کثرت صوم شعبان والا روایت ذکر کړي دي، تقدم بصوم او یوم او یومین والا روایت ئي په دي کښي نه دي راوړي.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ

د شعبان په اخر کښي د روژي نیولو د مکروه والي بیان

[۲۳۳۷](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قُدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ، فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَاعْدَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا"، فَقَالَ الْعَلَاءُ: اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَمُبَشِّلُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَبُو خَمِيسٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ. قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلَافَهُ، وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ.

(*): سنن النسائي/الصيام ۱۹ (۲۱۷۸)، (تحفة الأشراف: ۱۸۳۳۸)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الصوم ۳۷ (۷۳۶)، سنن ابن ماجه/الصيام ٤ (١٦٤٨)، مسند احمد (٣٠٠/٦، ٣١١)، سنن الدارمي/الصوم ۳۳ (۱۷۸۰) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الصوم ۳۸ (۷۳۸)، سنن ابن ماجه/الصيام ٥ (١٦٥١)، (تحفة الأشراف: ١٤٠٥١)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الصوم ٣٤ (١٧٨١) (صحيح)

ترجمه: دعبدالعزیز بن محمدنه روایت دي فرمائی چه عباد بن کثیر مدیني ته راغي اودعلاء خواته لاړو هغه دده لاس اونیولواودي ئي اودرولو اوددي نه پس ئي اووئیل اې الله دي دخپل پلارنه حدیث بیانوي اوهغه دابوهریره نه چه هغه دنبی ﷺ نه اوریدلي دي چه کله دشعبان نیمه میاشت تیره شي نوبیاروژې مه نیسئ ترڅوچه رمضان شروع شونه وي علاء اووئیل یقینا زما پلار دابوهریره نه حدیث بیان کړې دي اوهغه دنبی ﷺ نه.

ابوداؤد وائی چه داحدیث ثوری، شبل بن علاء، ابوعبیس او زهیر بن محمد هم د علاء نه روایت کړې دې، اوابوداؤد دا هم وئیلی دی چه عبدالرحمن به دا حدیث نه بیانولو نو ما احمد ته اووئیل چه داسي ولي ده؟ نوهغه اووئیل خکه چه هغه ته دامعلومه وه چه نبی علیه السلام به دشعبان روژې رمضان سره پیوسته کولي او دائي هم اووئیل چه نبی علیه السلام نه ددي خلاف هم نقل دی ابوداؤد وائی زما په نزد دا خلاف نه دي دا حدیث د علاء نه علاوه بل چا دهغه دپلار نه نه دي نقل کړې.

توضیح الحدیث

عبدالعزیز بن محمد فرمائی چه یو خل عباد بن کثیر مدیني منورې ته راغلو او د علاء بن عبدالرحمن مجلس ته لاړو اود هغه لاس ئي اونیولو او په مجلس کښې ئي خلقو ته مخامخ هغه کینولو او بیا ئي د حاضرین مجلس په وړاندې هغوی ته دا خبره کیخودله چه اوګورئ علاء ماته دا حدیث د خپل پلار نه روایت کړې دي ﴿اذا انتصف شعبان فلا تصوموا﴾ په دې باندې علاء د ټولو په وړاندې د هغه تصدیق اوکړو چه بیشکه ما دا حدیث د خپل پلار نه روایت کوم. عباد بن کثیر داسي ولي اوکړل او د خپل استاذ نه ئي د هغه د بیان کړی حدیث د تصدیق کولو ضرورت ولي پیښ شو د دي وجه یو شارح هم نه ده لیکلي، ممکنه ده د دي وجه دا وی چه د دي حدیث سره علاء بن عبدالرحمن متفرد دي، د دي حدیث د روایت مدار هم په هغه باندې دي، او د هغه د دي روایت حدیث مضمون په ظاهره کښې د نورو احادیث صحیحه خلاف دي [1] والله تعالی اعلم... او د دي نه غوره دا ده چه داسي اوئیلي شی لکه چه د مراجعت کتب نه معلومه شوه چه یو طعن په دي سند باندې کولي شی چه د علاء سماع د خپل پلار نه ثابته نه ده، پس هم په دي وجه عباد په ډک مجلس کښې په علاء باندې دا اعتراف اوکړو چه ما دا حدیث د خپل پلار نه اوریدلي دي.

د نصف شعبان نه روستو د نهی عن الصوم والا حدیث توجیه:

د دي نه پس ځان پوهه کړئ چه د دي حدیث مضمون دا دي چه د نصف شعبان نه روستو تر اخره پورې هیڅ قسم نفلی روژه او نه نیولې شی، په فتح الباری کښې حافظ فرمائی «د جمهور علماء کرامو په نزد د نصف شعبان نه روستو صوم تطوع جائز دي، او دا چه جمهور دا حدیث ضعیف کړې دي، امام احمد او امام یحیی بن معین فرمائی: انه منکر، هم دغه شان په دې کښې دا دی چه ډیر شوافع د نصف شعبان نه روستو د کراهت صوم قائل دی»

[1] د کوم نه چه د صیام شعبان فضیلت ثابتیږی. او هم دغه شان هغه مشهور حدیث: لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین﴾

هم د دې حديث العلاء په وجه باندې، او د رڼيانی من الشافعيه مسلک دا دي چه تقدم بيوم او يومين خو حرام دي، او د نصف شعبان نه پس تقدم مکروه، بهرحال حديث الباب د مسلک جمهور خلاف دي چه د هغې دوه جوابونه کيدې شی تضعيف لکه چه پورته ذکر شو، هم دغه شان بيهقی هم فرمائی چه حديث ﴿لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم يوم او يومين﴾ کوم چه دلالت کوی د نصف شعبان په رخصت صوم باندې دا اصح دي د علاء بن عبدالرحمن د حديث نه يا تطبيق او جمع بين الحديثين چه د منع روايت په هغه سړی باندې محمول دي چه چاته د روژې نيولو نه د ضعف راتلو ويره وی، او دويم حديث چه په هغې کښې نهی راغلې ده تقدم بصوم يوم او يومين نه هغه د هغه سړی په حق کښې ده کوم چه په رمضان کښې په احتياط سره روژه اونيسی، کذا قال الطحاوی قال الحافظ : هو جمع حسن.

د حديث الباب په تصحيح او تضعيف کښې اختلاف :

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه د حديث الباب تضعيف او تصحيح کښې د محدثينو اختلاف دي، يو جماعت د دې تضعيف کوی لکه امام احمد او يحيی بن معين کما قدم انفا. او يو جماعت د دې تصحيح کوی. پس امام ترمذی رحمه الله د دې حديث تخريج کولو نه پس فرمائی : قال ابو عيسی: حديث ابی هريرة حديث حسن صحيح، او حافظ په فتح الباری جلد ۴ ص ۱۵۲ کښې ليکی : اخرجه اصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره، د حافظ منذری ميلان هم په مختصر السنن کښې د صحت حديث طرف ته دي، پس هغه د ناقدينو د نقد نقل کولو نه پس د دې جواب کړي دي، پس هغه فرمائی: قال ابو عيسی : حديث ابی هريرة حديث حسن صحيح، او حافظ په فتح الباری جلد ۴ صفحه ۱۵۲ کښې ليکی : اخرجه اصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره، د حافظ منذری ميلان هم په مختصر السنن کښې د صحت حديث طرف ته دي، پس هغه د ناقدينو د نقد نقل کولو نه پس د دې جواب دا ورکړي دي پس هغه فرمائی. حکی ابوداود عن الامام احمد انه قال : هذا حديث منکر، قال: وکان عبدالرحمن بن مهدی لا يحدث به، (۱) په دې باندې منذری فرمائی ممکنه ده امام احمد د دې حديث انکار د علاء بن عبدالرحمن د وجې نه کړې وی ځکه چه د هغه په باره کښې محدثينو کلام کوی، او حال دادې چه هغه د دې حديث سره متفرد دي، منذری فرمائی چه د علاء بن عبدالرحمن په باره کښې اگر چه کلام کړي شوي دي خو امام مالک د هغه نه دا حديث اخستلی دي سره د خپل سخت تحقيق نه او احتياط نه، هم دغه شان امام مسلم په صحيح مسلم کښې د هغه د حديث نه استدلال کړي دي او د هغه نه ئې ډير زيات روايات اخستلي

(۱) په دې باندې شيخ احمد شاکر په خپل تعليق علی مختصر المنذری کښې د منذری په دې نقل باندې د تردد اظهار کړي دي چه امام ابوداود د امام احمد نه دا خبره چرته نقل کړي ده، نه دا په سنن کښې دي او د هغې دويم تصنيف مسائل ابوداود کښې دی هغه ليکی ﴿هکذا نقل المنذری عن ابی داود انه حکی عن الامام احمد انه قال : هذا حديث منکر، وما ادری من اين جاء به؟ فليس هو في السنن ولا في کتاب مسائل ابی داود الی اخر ما ذکر، قلت هذه الحکاية موجودة في الجزء الخامس من مسائل الامام احمد لابی داود ۳۱۵ فهذا مني علی قلة تتبعه ونسرعه في الانکار. (حبيب الله مظاهری)

دی لهذا دا حدیث د مسلم په شرط باندې دې او کیدې شی چه امام مسلم د علاء دا حدیث پریخودلې وی د هغه د تفرد د وجې نه اهـ

د حافظ ابن القیم رحمه الله میلان هم په تهذیب السنن کښې هم دې طرف ته معلومیږی، هغه په دې حدیث باندې وجوه طعن لره په تفصیل سره لیکلو نه پس د هغې جوابات ورکړې دی، د هغې نه یو طعن په دې باندې دا هم دې چه د علاء سماع د خپل پلار نه ثابت نه دې. ابن القیم رحمه الله د دې تردید کړې دې. اوداچه د علاء سماع د خپل پلار نه ثابته ده الی اخر ما ذکر.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ (۱)

بیان د شهادت ورکولو د دوه کسانو په شروع کیدو د میاشت د شوال

د دې باب تعلق د هلال شوال یعنی د اختر د میاشتې د رؤیت سره دې، او د راتلونکی باب تعلق د هلال رمضان د رویت سره دې، دلته مصنف شهادت رجلین فرمائیلی دې، او په راتلونکی باب کښې ئې شهادة الواحد فرمائیلی دې، د دې نه په مخکښې باب کښې خو د ائمه اربعه اتفاق دې چه د اختر په میاشت کښې شهادة عدلین ضروری دې، یعنی د عدل واحد شهادت کافی نه دې سوا د ابو ثور نه چه د هغه په نزد جائز دې او په هلال رمضان کښې د عدل واحد شهادت لکه چه مصنف په ترجمة الباب کښې وئیلی دی د ائمه ثلاث په نزد کافی ده، خو دلته د امام مالک اختلاف دې د هغوی په نزد د هلال رمضان په ثبوت کښې هم شهادت عدلین ضروری دې کما فی الشرح الکبیر للدردیر. د دې اجمالی اختلاف ائمه نه پس د ائمه اربعه د مذاهبو تفصیل لاندې لیکلې شی.

د رمضان او اخترونو د هلال په ثبوت کښې د مذاهب اربعه ؤ تفصیل

۱: **حنفیه** : فی هلال رمضان : عدل واحد ولو عبدا او انثی ولا یشترط لفظ الشهادة.

حنفیة : فی هلال شوال : شهادة حرین او حر او حرتین بشرط العدالة ولفظ الشهادة.

۲: **مالکیة** : رمضان وشوال : د کوم خائې اوسیدونکی چه د رویت هلال اهتمام کوی، هلته شهادة عدلین، او چه کوم خائې کښې اهتمام نه وی هلته شهادة عدل واحد مطلقا رمضان وی یا شوال

۳: **شافعیه** : فی رمضان : شهادة عدل واحد حر ذکر علی الاصح وفی روایة ولو عبدا او امراءة.

فی العید : شهادة عدلین حرین.

۴: **حنابلة** : فی رمضان : شهادة عدل واحد، ولو عبدا او امراءة.

فی العید : شهادة عدلین حرین. (ملخصاً من المنهل)

---

(۱) وفي الهداية ج ۱ : في بيان هلال رمضان:وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار (أي الاحاديث)ولهذا لايختص بلفظة الشهادة وتشترط العدالة لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول. وقال في بيان هلال الفطر : وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه والأضحى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية وهو الأصح خلافا لما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الأضاحي هذا تعليل ظاهر الرواية)

د مطلع په صفا کیدو او نه صفا کیدو کښې فرق

بیا ځان پوهه کړئ چه دلته د احنافو او جمهور ترمینځه یو بل اختلاف دي هغه دا چه جمهور د مطلع صفا کیدو او نه صفا کیدو هیڅ فرق نشته. په دواړو صورتونو کښې حکم یو شان دي، او احناف په ظاهر الروایة کښې د دواړو صورتونو حکم مختلف دي د هغوی په نزد د مطلع د نه صفا کیدو په صورت کښې خو حکم داسې دي کوم چه مذکور شو. خو د مطلع د صفا کیدو په صورت کښې د هغوی په نزد که هلال رمضان وی یا هلال عید د ثبوت رؤیت دپاره د جم غفیر کیدل ضروری دی. یعنی دومره لوئې جماعت چه قاضی ته د هغه په شهادت سره یقین حاصل شی. د دې جماعت هیڅ قسم تحدید نه دي کړې شوی، او یو روایت د امام ابویوسف رحمه الله نه دا دي چه هغه د عدد قسامت موافق تعداد پنځوس فرمائیلي دي، او بعض وئیلي دی چه په هر مسجد کښې د جماعت نه یو یا دوه کسان کیدل پکار دی، کذا فی البذل عن البدائع، او په هدایه کښې یو قول دا دي قیل فی حد الکثیر اهل المحلة، هم دغه شان په هدایه کښې دی ولا فرق بین اهل المصر ومن ورد من خارج المصر، او بیا په دي کښې د امام طحاوی قول دا لیکلی شوي دي چه که شهادت ورکونکي د بهر د بهر نه راغلي دي نو په دي صورت کښې د عدل واحد شهادت قبلولی شی لقلة الموانع، یعنی د بهر نه بهر د میاشت په نظر راتلو موانع کم وی. (پس ظاهره هم دا ده چه هغه میاشت لیدلي ده) وکذا اذا کان علی مکان مرتفع فی المصر، او هم دغه شان که واحد عدل میاشت لیدو والا بهر کښې دننه په څه اوچت ځائي باندي اوینه.

د صاحب بحر الرائق رائي

د احنافو په نزد ظاهر الروایة خو هم دا دي یعنی د غیم (گرد وغبار) او غیر غیم فرق، او یو روایت په دي کښې د امام ابوحنیفه نه دا دي چه شهادت عدلین کافی دي اگر چه مطلع صفا وی، صاحب د البحر الرائق د دي روایت د لیکلو نه پس فرمائی: ولم ار من رجحها من المشائخ، او بیا وراندي فرمائی چه مناسب دا ده چه زمونږ په دي زمانه کښې هم په دي روایت باندي عمل اوکړي شی. لان الناس تکاسلوا عن تراءی الاهلة... ځکه چه خلقو د میاشت لیدو اهتمام د سستیا او ناراستن د وجې نه پریخودلي دي. لهذا په دي صورت کښې د غلطئ اهتمام صرف د یو یا دوه کسانو په کتلو کښې غیر ظاهر دي اه من المنهل.

د فرق بین الصحو والغیم دلیل

ځان پوهه کړه چه د پورته ذکر شوي مسلک "الفرق بین حال الغیم والصحو" عموما فقهاء احنافو په دي باندي استدلال په طریق نظر درایه کړي دي چه د مطلع د صفا کیدو باوجود د کتونکو په یو جماعت کښې صرف یو یا دوه کسانو ته میاشت ښکاره کیدل خلاف ظاهر دی، پس کیدي شی چه دي دواړو کسانو ته څه وهم شوي وی، په دي وجه هغوی په دي صورت کښې د یو یا دوه کسانو د رویت اعتبار نه دي کړي، همسې که اوکتلي شی نو روایات کښې غور کولو نه هم د دي ثبوت یا کم از کم د دي تائید ضرور ملاویږی لکه چه

په اعلاء السنن نهم جلد کښې دي طرف ته اشاره کړې شوې ده، د هغې طرف ته دي رجوع اوکړي شی، د دې نه علاوه هم دا خبره ذهن کښې ساتل پکار دی چه رویت هلال چه د هغې تعلق د فضاء سره دي د هغې دوه حالات دی، حالت صحو او حالت غیم، چه په هغې کښې اصل حال صحو دي او غیم د عوارض نه دي، دا مقدمه په ذهن کښې ساتلو نه پس په دې ځان پوهه کړئ چه د دې سلسلې چه کوم مشهور حدیث دي یعنی ﴿صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته﴾ کوم چه ټولو اصحاب السنن د الفاظو د لږ شان فرق سره روایت کړي دي، د هغې الفاظ په سنن نسائی کښې داسې دي ﴿صوموا لرویته وافطروا لرویته وانسکوا لها، فان غم علیکم فاکملوا ثلاثین، فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا ﴾په دې حدیث کښې رسول الله ﷺ اول حال د صحو حکم بیان فرمائیلی دی، ﴿صوموا لرؤیته وافطروا لرویته ﴾چه په هغې کښې د جمع صیغه استعمال کړې شوې ده، او ظاهره هم ده چه هر کله مطلع صفا ده نو میاشت به ټولو ته په نظر راځی، د هغې نه روستو رسول الله ﷺ د حال غیم حکم بیان فرمائیلی دي، ﴿فان غم علیکم فاکملوا ثلاثین ﴾او بیا وړاندې هم د دې په باره کښې فرمائی ﴿فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا ﴾پس د شهادت شاهدین حکم د غیر سره متعلق شو، په دې باندې علامه سندی په حاشیه د نسائی کښې دا فرمائیلی دی چه په ظاهره کښې دا حکم ثانی د غیم سره خاص نه دي ځکه چه وړاندې هم په دې حدیث کښې د صوم او افطار هر دوارو ذکر دي حال دا چه صوم کښې په غیم بالاجماع د عدل واحد شهادت کافی دي، خو د هغه د دې خبرې جواب دا کیدې شی چه د دې حدیث نه خو هم دا معلومیږی چه د غیم په حالت کښې د صوم دپاره هم د شاهدین شهادت کیدل پکار دی، خو دا ضروری نه ده چه پوره مسئله دې و حدیث نه معلومه شی لهذا مونږ به وایو چه په سنن ابی داود کښې امام ابوداود د شهادت اعرابی دوه قصې ذکر کړې دی په دوه مستقل بابونو کښ، چه په هغې کښې د صوم په باره کښې د اعرابی واحد شهادت مذکور دي چه په هغې کښې رسول الله ﷺ د صوم حکم فرمائیلی دي او د اختر په باره کښې د شهادت اعرابیین والا حدیث بیان کړې دي چه رسول الله ﷺ په شهادت اعرابیین باندې د افطار حکم فرمائیلی دي، لهذا د سنن ابی داود دا روایت د سنن نسائی د روایت دپاره مخصص کبیری والله تعالی اعلم

اوسه پورې د ترجمة الباب د لاندې کلام روان وو، اوس حدیث الباب اوګورئ

[٢٣٣٨] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ، "أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ، نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا، فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مِنِّي، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ، قَالَ الْحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنِي كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ، فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

(*) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٢٧٥) (صحيح)

ترجمه: حسین بن حارث جدلی حدیث بیان کړي دي د جدیله قیس (قبیلي والا) نه چه دمکې امیر خطبه ورکړه اوبیا ئې اوفرمائیل چه نبی ﷺ زمونږ نه لوظ واخستوچه دحج ارکان دسپورمئ په لیدو سره اداکوئ که چرې مونږ میاشت ونه وینو اودوه معتبر عادلان کسان ګواهي ورکړي نومونږبه دهغوی دشهادت بناء باندې دحج ارکان ادا کړو، ابومالك ووئیل دحسین بن الحارث نه مې تپوس اوکړودامیر مکه په باره کښې چه څوك ووهفه ووئیل چه حارث بن الحاطب د محمد بن حاطب ورور، بیا امیر اووئیل چه په تاسوکښې هغه کس موجود دي څوك چه زمانه دالله اودرسول په احکامونښه پوهیږي، اوهمدې کس دنبی ﷺ ددې خبرې ګواهي ورکړي ده او امیرمکه یوکس ته اشاره اوکړه، حسین وائی مادیوکس نه تپوس اوکړو څوك چه زماڅنګ ته ولاړ وو چه دا څوك دې چاته چه امیراشاره اوکړه؟ دغه کس عرض اوکړو چه دا عبدالله بن عمر رضی الله عنه ده اوامیر رښتیاوئیلي وو چه عبدالله بن عمر د امیرنه زیات پوهیدو عبدالله اووئیل نبی ﷺ مونږ ته همداسې فرمائیلی وو (چه دسپورم په لیدوسره د حج مناسك اداکوي).

مضمون حدیث:

مضمون حدیث دا دي، حسین بن الحارث جدلی فرمائی چه یو ځل یو امیر مکه خطبه ورکړه لکه چه د هغه نوم وراندې په روایت کښې راروان دې الحارث بن حاطب دې امیر مذکور په دې خطبه کښې دا هم اووې چه رسول الله ﷺ زمونږ نه دا لوظ اخستلې وو چه مونږ نسک یعنی حج او اضحیه چه کله کوو نو په رویت هلال سره کوو، یعنی خپله میاشت لیدلو سره او هم په دې حساب سره، او که مونږ ئې خپله او نه وینو او دوه شاهد عدل ګواهی ورکړی نو مونږ د هغوی په شهادت باندې نسک ادا کړو. د دې نه روستو امیر مذکور حاضرین مجلس ته اووې چه په تاسو کښې یو داسې سړې موجود دې چه هغه ته د الله پاک او د رسول الله ﷺ معرفت زما نه زیات دي، او هغه دا مضمون خپله د رسول الله ﷺ نه اوریدلي دي، او په دې اوریدلو سره ئې یو سړی ته اشاره اوکړه، حسین بن الحارث فرمایی چه ما د یو مشر سړی نه کوم چه زما خواته ناست وو تپوس اوکړو چه امیر د یو سړی طرف ته اشاره اوکړه هغه څوک دي؟ نو هغه اووې چه هغه عبدالله بن عمر رضی الله عنه دي، او امیر چه څه د هغه په باره کښې اووې هغه رشتیا دی، ابن عمر رضی الله عنه واقعی د امیر په نسبت د الله پاک معرفت زیات لرلو. ﴿فقال بذلك امرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ ابن عمر رضی الله عنه کوم چه هلته موجود وو هغه اوفرمائیل چه رسول الله ﷺ مونږ ته هم دغه شان فرمائیلي دی څنګه چه امیر اووې، یعنی د رؤیت هلال په باره کښې

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت:

د دې حدیث تعلق په ظاهره د لوئي اختر سره دي ځکه چه په دې کښې د نسک لفظ راغلې دي ﴿ان نسك للرؤية﴾ چه د هغې متبادر(مقابل) معنی د حج ده چه په هغې کښې دننه اضحیه او عید اضحی هم راځی، ګویا مصنف د هلال عید الاضحی د رویت نه استدلا ل کړې دي په رویت هلال عید الفطر باندې، افاده السندی. او صاحب منهل د نسک لغوی

معنی د مطلق عبادت او قربت اخستلو سره صوم هم په دې کښې شامل کړې دې، په دې صورت کښې مطابقت د ترجمة الباب سره ظاهر دې، د مقایسې حاجت نشته

والحدیث اخرجه الدارقطني.... واخرجه النسائي، نحوه قاله في المنهل.

[۲۳۳۹](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِءُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لَأَهَلَّا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا". زَادَ خَلَفٌ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ".

ترجمه: ربعي بن خراش په صحابه کرامو کښې دیوکس نه روایت کوی فرمائی چه دخلقو په مینځ کښې درمضان د آخری ورځ په باره کښې اختلاف پیداشو ددوه کلو (باندو) اوسیدونکي دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو دالله تعالی نوم ئې واخستو اوګواهي ئې ورکړه چه مونږه پرون شپه سپوږمئ لیدلي دد نو نبی ﷺ خلقوته دروژې ماتولو حکم اوکړو، او عیدګاه ته دتلو حکم ئې اوکړو. دخلف په روایت کښې دا اضافه ده چه نبی ﷺ ددې خبرې هم حکم فرمائیلې وو چه را روانه ورځ به تمام مسلمانان عیدګاه ته راځئ.

توضیح الحدیث

د دې حدیث د راوی صحابی نوم مبهم دې، نوم ئې ذکر نه دې په بذل کښې لیکی: لم اقف علی تسمیته، مضمون حدیث دا دې چه یو خل د رسول الله ﷺ په زمانه کښې د رمضان د اخری ورځ په باره کښې د خلقو تردد پیدا شو چه نن دیرشم رمضان دې یا یکم شوال؟ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې دوه اعرابی راغلل چا چه د دې خبرې شهادت ورکړو چه هغوی دواړو تیره شپه میاشت لیدلې وه، په دې باندې رسول الله ﷺ په خلقو باندې د روژې ماتولو حکم اوفرمائیلو او دا چه د صبا دې ټول خلق د اختر د مونځ دپاره عیدګاه ته ځان راورسوی. دې حدیث کښې د شهادت عدلین نه دهلال شوال ثبوت کیږی

د اختر د مونځ قضاء شته یا نه؟

هم دغه شان دا مسئله ترې هم معلومیږی چه د اختر د مونځ په اول د شوال او نه لوستلې شی نو هغه دې په بله ورځ باندې اولوستلې شی

دا مسئله او په دې کښې اختلاف علماء د کتاب الصلاة په ابواب العیدین کښې "باب اذا لم یخرج الامام للعید من یومه یخرج من الغد" کښې تفصیل تیر شوې دې.

والحدیث اخرجه ایضا احمد والدارقطني وقال اسناده حسن ثابت. (قاله في المنهل)

بَابٌ فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ

بیان د ګواهئ د یوکس په لیدو د میاشت درمضان

په دې باب کښې مصنف د ابن عباس ﷺ په روایت باندې د یو اعرابی د شهادت قصه چه په هغې باندې هغه د رمضان فیصله اوفرمائیله ذکر کړې دې، کوم چه د ترجمة الباب مطابق دې، د ائمه کرامو مذاهب په مخکښې باب کښې ذکر شو.

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۷٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۱٤/٤، ۳٦۲/٥) (صحیح)

[۲۳٤۰](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ. ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنَى، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنه روايت دي فرمائي چه يوبانده چې دنبي عليه السلام په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو اې دالله رسوله ماردرمضان مياشت اوليدله نبي عليه السلام اوفرمائيل چه ته ددې خبرې ګواهي ورکوي چه دالله تعالى نه علاوه بل حقدار دبندګئ نشته، بيابنبي عليه السلام تپوس اوکړو آيا ته ددې خبرې ګواهي ورکوي چه محمد دالله تعالى پيغمبر دي؟ ده عرض اوکړوهو، نبي عليه السلام بلال ته اوفرمائيل په خلقو کښې اعلان اوکړه چه دصبانه دي روژې ونيسي.

[۲۳٤۱](*) حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، "أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً، فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ، فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ حَمَّاعَةٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مُرْسَلًا. وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ أَحَدٌ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

ترجمه: د عکرمه رحمه الله نه روايت دي چه يوځل درمضان دمياشتي په ليدوکښې خلقو شک اوکړ ددې خلقودا اراده وه چه مونږ به نه دشپې قيام کوو (مونږ اونه به دورځې روژه نيسو بيا دحراء مقام نه يوکس راغې اوهغه دسپورمئ ليدو ګواهي ورکړه دغه کس نبي عليه السلام ته پيش کړې شو نوتپوس ئې تري اوکړوچه ته ددې خبرې ګواهي ورکوي چه دالله تعالى نه علاوه بل حقدار د بندګئ نشته، بيابنبي عليه السلام تپوس اوکړو آيا ته ددې خبرې ګواهي ورکوي چه محمد دالله تعالى پيغمبر دي؟ ده عرض اوکړوهو، نبي عليه السلام بلال رضي الله عنه ته اوفرمائيل په خلوکښې اعلان اوکړه چه دشپې دي قيام کوي او روژه دي ونيسي امام ابوداود فرمائي دسماک په واسطې سره يوجماعت دعکرمه رحمه الله نه دارواية مرسل نقل کړې دي اودحماد بن سلمه نه علاوه هيڅ چا د قيام لفظ نه دي ذکرکړې.

[۲۳٤۲](*) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ".

ترجمه: دابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه خلقو دسپورمئ دليدوکوشش شروع کړو

(*): سنن الترمذي/الصوم ۷ (٦۹۱)، سنن النسائي/الصوم ٦ (۲۱۱۵)، سنن ابن ماجه/الصيام ٦ (۱٦۵۲)، (تحفة الأشراف: ۱۹۱۱۳،٦۱۰٤)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الصوم ٦ (۱۷۳٤) (ضعيف)

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦۱۰٤، ۱۹۱۱۳) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۸۵٤۳)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الصوم ٦ (۱۷۳۳) (صحيح)

خونه ښکاريدله مانبی ﷺ ته خبر ورکړو چه ما سپورمئ ليدلي ده نبی ﷺ روژه ونيوله اوخلقوته ئې هم دروژې نيولو حکم اوکړو

بَابٌ فِي تَوْكِيدِ السُّحُورِ

باب د پيشمنی کولو د تاکيد بيان

سحور بالضم مصدر دي، پيشمنې کول، او بالفتح په معنی د پيشمنی، يعنی طعام سحر.

[۲۳٤۳](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ".

ترجمه: دعمرو بن العاص رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی داهل کتابو په روژو کښې اوزمونږه په روژو کښې فرق دادي چه هغوی به پيشمنې نه کولو او مونږ ئې کوو

سحور د دي امت خصوصيت دي :

په حديث الباب کښې رسول الله ﷺ فرمائی ﴿ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر﴾ د اهل کتاب او اهل اسلام د روژو ترمينځه فرق د پيشمنی په خوراک باندې دي او د صحيحين په روايت کښې دی، د سيدنا انس رضی الله عنه نه مرفوعا "تسحروا فان فی السحور برکة"او امر په دې کښې د استحباب دپاره دي، او ابن المنذر د دې په استحباب باندې اجماع نقل کړې ده، په منهل کښې دی چه سحور د دې امت د خصائص نه دي په خلاف د امم سابقه چه د هغوی په شريعت کښې خو طعام او شراب په نوم سره حرامېږی لکه چه په ابتداء اسلام کښې زمونږ په شريعت کښې هم داسې وه. كما تقدم. د سحور په استحباب باندې د اهل سنت اجماع ده، اكلة السحر... بضم الهمزة بمعنى اللقمة او بفتح الهمزة مرة دپاره دي يعنی يو څل خوراک کول اګر چه د هغې مقدار هر څومره وی، په حديث کښې په ظاهره دا د همزه په فتحې سره دي، او "سحر"بفتح السين والحاء... د شپې اخری حصه قبيل الصبح. والحديث اخرجه ايضا احمدومسلم والنسائی وابن ماجة والترمذی وقال حسن صحيح قاله فی المنهل.

بَابُ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ

پيشمنی ته د سحر ناشته ونلي شوي ده

[۲۳٤٤](۲) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: "هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ".

ترجمه: دعرباض بن ساريه رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی - ﷺ درمضان په مياشت کښې زه دپيشمنې خوراک دپاره راوغوښتلم اوراته ئې اووئې دسحرد ناشتې دخوراک

---

(۱): صحيح مسلم/الصيام ۹ (۱۰۹٦)، سنن الترمذي/الصوم ۱۷ (۷۰۹)، سنن النسائي/الصيام ۲۷ (۲۱٦۸)، (تحفة الأشراف: ۱۰۷٤۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۹۷/٤، ۲۰۲)، سنن الدارمي/الصوم ۹ (۱۷۳۹) (صحيح)

(۲): سنن النسائي/الصيام ۱۳ (۲۱٦۵)، (تحفة الأشراف: ۹۸۸۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲٦/٤، ۱۲۷) (حسن لغيره)

دپاره راشه په کومه کښې چه برکت اچولو شوی دی.

شرح حديث

سیدنا عرباض بن ساریه رضی الله عنه فرمائی چه یوه ورځ په رمضان کښې د پیشمنی په وخت باندې زه د رسول الله ﷺ مخې ته راوتلم (هغه دې وخت کښې په ظاهره پیشمنی کولو) نو رسول الله ﷺ زما په لیدو اوفرمائیل راشه د مبارک خوراک طرف ته.

حدیث د ترجمة الباب موافق دې چه په سحور باندې رسول الله ﷺ د غدا اطلاق اوفرمائیلو، اصل کښې غدا خو د سحر خوراک ته وئیلې شی کوم چه د ورځې په شروع کښې د زوال نه مخکښې اوخورلې شی، او چونکه پیشمنې د روژه دار په حق کښې د غدا قائم مقام وی په دې وجه باندې په دې باندې هم دا اطلاق اوکړې شو، لکه چه په یو بل حدیث کښې د دې نه مخکښې په کتاب الصلاة کښې تیر شو، باب وقت الجمعة کښې "کنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة" کما تقدم هناك فارجع اليه.

سحری مبارک خوراک دی:

او د پیشمنی مبارک کیدل ظاهر دی خکه چه زمونږ د نبی سنت دې هم دغه شان د تیرو انبیاء کرام هم سنت وو، او بذل کښې حضرت لیکلې دی: خکه چه هغه د روژې په حالت کښې د قوة ذریعه او د نشاط سبب دې یا دا چه په روژه نیولو کښې معین وی او د دې په برکت سره انسان ته د روژې نیولو توفیق کیږی او د روژې مشقت لره اسان کړی اه او حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې لیکلې دی. قال ابن العربي في شرح الترمذي مبارك لخمسة اوجه. اه لهذا د دې دپاره عارضة الاحوذی اوګورئ، اذ لا يستطاع العلم براحة الجسم ومن طلب العلى سهر الليالي. والحديث ايضا النسائي وابن خزيمة وابن حبان قاله في المنهل.

[۲۳٤٥] (۱) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْبَطَرْفِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ".

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دمومنانوپه پیشمنی کښې اعلی شی کهجوري دي.

بَابُ وَقْتِ السُّحُورِ

باب د پیشمنی کولو د وخت بیان

[۲۳٤٦] (۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَمْنَعَنَّ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الَّذِي هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ".

ترجمه: عبدالله بن سوادة القشيري دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه رسول پاك ﷺ فرمائیلي ووچه خطبه ئې ورکوله منع دې نه کړي تاسو لره د پیشمنی نه اذان دبلال اوسپین

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۳۰٦۷) (صحيح)

(۲): صحيح مسلم، الصيام ۸ (۱۰۹٤)، سنن الترمذي، الصوم ۱۵ (۷۰٦)، (تحفة الأشراف: ٤٦٢٤)، وقد أخرجه: سنن النسائي، الصيام ۱۸ (۲۱۷۳)، مسند احمد (۱۸،۱۳،۹،۷/۵) (صحيح)

والي دکنارو داسمان ترڅوچه خورشوي نه وي.

توضیح الحدیث

رسول الله ﷺ فرمائی چه اذان بلال د سحور نه مانع نه دي ﴿فان کان یؤذن بلیل کما تقدم فی ابواب الاذان﴾ او نه د افق هغه رنړا کوم چه داسي وی، کوم چه هغه په اشاري سره اوفرمائیلو یعنی طولا ﴿حکه چه هغه فجر کاذب دي﴾ ﴿حتی یستطیر ای یظهر عرضا﴾ یعنی چه ترڅو پورې رنړا د افق په پلنو کښي خوره نه شی، کوم ته چه فجر صادق وئیلي شی.

په دي حدیث کښي د سحور اخری وقت بیان کړې شوې دي چه د هغې نه روسته خوراک څکاک ممنوع کیږی

د پیشمنی اخوی وخت :

د پیشمنی په اخری وخت کښي زمونږ د فقهاء کرامو دوه اقوال دی، اول طلوع فجر یعنی څنګه چه سحر راوخیژی، دویم قول تبیین فجر، یعنی د سحر رنړا ښه خوره شی، په شامی کښي لیکلي دی والاول احوط، والثانی اوسع کما قال الحلوانی کما فی المحیط. اه من البذل. د قول ثانی ماخذ دا آیت کریمه دي، ﴿کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر﴾، امام ترمذی باب قائم کړي دي، باب ما جاء فی تاخیر السحور چه په هغې کښي سیدنا انس رضی الله عنه دا حدیث ذکر فرمائیلي دي : تسحرنا مع رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قمنا الی الصلاة قال: قلت کم کان قدر ذلک؟ (وفی روایة البخاری : کم کان بین الاذان والسحور) قال قدر خمسین ایة. امام ترمذی رحمه الله فرمائی : وبه یقول الشافعی واحمد واسحاق، استحبوا تاخیر السحور، وفی الباب عن حذیفة. اه زه وایم : د حذیفه رضی الله عنه د حدیث تخریج مختلف طرق سره امام نسائی رحمه الله فرمائیلي دي، د هغې په یو طریق کښي دا دی، عن زرقانی قال قلنا لحذیفة : ای ساعة تسحرت مع رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. د دي حدیث نه د صبح صادق د راختلو نه پس د تسحر ثبوت دي کوم چه تقریبا د اجماع خلاف دي د دي جواب علامه عینی د امام طحاوی نه نقل کړي دي چه دا حدیث د احادیث صحیحه کثیره خلاف دي چه په هغې کښي بعض متفق علیه دی لهذا هغې لره به اعتبار نه وی هغه فرمائی : او دا هم احتمال دي چه حدیث حذیفه د شروع زمانه وی، آیت کریمه ﴿کلو واشربو حتی یتبین﴾ آیت د نزول نه وړاندي، او علامه سندی په حاشیه د نسائی کښي د دي تاویل کړي دي پس هغه لیکی : قوله هو النهار الا ان الشمس لم تطلع "الظاهر ان المراد بالنهار هو النهار الشرعی، والمراد بالشمس الفجر، والمراد انه فی قرب طلوع الفجر، حیث یقال انه النهار، نعم ما کان الفجر طالعا. اه

اخر مستحب وخت :

هسې خو مستحب په پیشمنی کښي تاخیر دي، پس په بذل کښي "بدائع" نه منقول دي : والسنة فیه التاخیر فانه روی عنه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه من سنن المرسلین، وفی روایة من اخلاق المرسلین، حضرت شیخ "فضائل قران" کښي د پیشمنی فضیلت بیانولو سره لیکی : علامه

عینی د اولس صحابه کرامو نه د دې د فضیلت احادیث نقل کړې دی، او د دې په مستحب کیدو باندې ئې اجماع نقل کړې ده، ډیر خلق د سست والی د وجې نه د دې د فضیلت نه محروم شی او بعض تراویح لوستلو نه پس خوراک کولو سره اوده شی او هغوی د دې د ثواب نه محروم وی او بعض تراویح لوستلو سره اوده شی او د دې د ثواب نه محروم کیږی، ځکه چه په لغت کښې پیشمنی (سحور) هغه خوراک ته وئیلې شی کوم چه سحر ته نزدې اوخوړلې شی او هغوی د دې د ثواب نه محروم وی، ځکه چه په لغت کښې سحر (سحور) هغه خوراک ته وئیلې شی کوم چه سحر ته نزدې اوخوړلې شی لکه چه په قاموس کښې لیکلې دی، بعض وئیلې دی چه د نیمې شپې نه د دې وخت شروع کیږی. (مرقاة) صاحب کشاف اخری شپږمه حصه شمار کړې ده. مثلا که د نمر پریوتلو نه تر صبا راختلو پورې دولس ګهنټې وی نو اخری دوه ګهنټې د پیشمنی وخت دي اهـ والحديث اخرجه ايضا احمدومسلم والنسائي الترمذی وقال: حسن، واخرجه الدارقطني وقال: اسناده صحيح.قاله في المنهل.

[۲۳٤۷] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ قَالَ: يُنَادِي، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا". قَالَ مُسَدَّدٌ: وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَمَدَّ يَحْيَى بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ.

ترجمه: دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه روایت دي فرمانې چه رسول پاک صلی الله غنیه وسلم فرما ئیلي وو: منع دي نه کړي تاسو لره دپیشمنی خپل نه اذان دبلال ځکه چه دي اذان کوي، راوی وائی که داسې ئي اوفرمائیل بلال دشپې اذان کوي ددې دپاره په تاسو کښې چه ځوک دتهجد مونځ کوي هغه ارام اوکړي اوچه ځوک اوده وي چه هغه دپیشمنې اودمونځ دپاره بیدارشي اودسحروقت هغه نه دي کوم چه داسې ظاهرشي، مسدد وائی چه راوی خپل دواړه ورغوي یوځای کړل اوبره ئي کړل اووئیل ښودل یعنی کومه چه کوره او اوږده رنړاوي دغه اول وخت دي سحرنه دي، نبی ﷺ اوفرمائیل ترڅوچه داسې ظاهر نه شی اودشهادت ښئ اوګه ګوته ئي خوره کړه.

شرح حدیث

راوی د فجر صادق او فجر کاذب ترمینځه د لاسو د ګوتو په ذریعه اشاره کوی په ﴿ان يقول﴾ کښې دقول کلام معنی نشته بلکه قول حسب مواقع مختلف معانی کښې استعمالیږی لکه چه وراندې په ډیرو احادیثو کښې تیر شو، مطلب دا دی چه یحیی د خپل لاس ګوتې یوځائی کړې او مخامخ ئي د افق طرف نه طولا اشاره اوکړه او وې وئیل که دا فجر نه دي نو دا فجر کاذب دي، او بیا ئي دوباره د خپلو دواړو لاسونو ګوتې رایوځائي کړې او هغه ئي په پلنو باندې خورې کړې او وې وئیل چه ترڅو پورې داسې رنړا نه وی

[1]: صحيح البخاري/الأذان ۱۳ (٦۲۱)، الطلاق ۲٤ (٥۲۹۸)، أخبار/الآحاد ۱ (۷۲٤۷)، صحيح مسلم/الصوم ۸ (۱۰۹۳)، سنن النسائي/الأذان ۱۱ (٦٤۲)، سنن ابن ماجه/الصوم ۲۳ (۱٦۹٦) (تحفة الأشراف: ۹۳۷٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸٦۷، ۳۹۲، ٤۳٥) (صحيح)

خوره شوي تر هغه وخته پورې فجر صادق نه وي، د دې حديث د باقي مضمون شرح په کتاب الصلاة کښې په باب الاذان قبل الوقت کښې تيره شوې ده.

والحديث اخرجه ايضا احمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. (المنهل)

[۲۳٤۸] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ". قَالَ أَبُودَاوُد: هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْيَمَامَةِ.

ترجمه: دطلق رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي تاسوخوړئ او څکئ اوتاسودي دخوراك څښاك نه هغه رنړا منع نکړي کومه چه راخيژي صبح کاذب، بلکه تاسو خوړئ اوڅکئ ترڅوچه سحرنه وي ظاهر شوي يعنى چه بنه رنړا شوي نه وي.

توضيح الحديث

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چه خوراك څكاك كوئ، او تاسو دې هغه رنړا او نه يروى كومه چه پورته خيژى بلكه خوراك څكاك كوئ تردې چه رنړا خوره شى. د احمر نه مراد ابيض دې يعنى فجر صادق، دې ته ئې احمر په دې وجه اووې چه د هغې نه روستو په افق كښې سرخى رابنكاره كيږى په خلاف د فجر كاذب چه هلته د رنړا نه روستو بيا تياره راشى. «لا يهيدنكم» دا د «هاد يهيد» نه دې په مثل د باع يبيع. واهيده مثل ابيعه، وهدته كبحته، د دې معنى د خوزولو او پريشانه كولو ده، دا ماخوذ دې د "هيد" بالكسر نه په معنى د حركت. والحديث اخرجه الترمذى وقال حسن غريب، واخرجه الدارقطنى، (المنهل)

[۲۳٤۹] (۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ الْمَعْنَى، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ سورة البقرة آية ۱۸۷ قَالَ: أَخَذْتُ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَحِكَ، فَقَالَ: "إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ". وَقَالَ عُثْمَانُ: "إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ".

ترجمه: دعدي بن حاتم نه روايت دي فرمائي چه كله آيت كريمه: «حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» نازل شو نوما داوښ دترلو يوه توره رسن او بله سپينه رسن ديوبالخ لاندې كيخوده اوبيا دشپې په آخركښې مې وكتل نوماته صفابنكاره نه شول په سحركښې دنبي عليه السلام په خدمت كښې حاضر شوم اووې عمل ذكرمې ورته اوكړو نبي عليه السلام وخاندل اووئې فرمائيل ستابالښ ډير اورد اوپلن دي (يعنى ته كم عقل بنكاري) دالله تعالى «سپين اوتور مزي نه مراد دشپې تياره اورنړاده، دعثمان په روايت كښې دي چه ددې نه مراد دشپې تورواليه اودورځې سپين واليه دي.

---

(۱): سنن الترمذي/الصوم ۱۵ (۷۰۵)، (تحفة الأشراف: ۵۰۲۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۳/٤) (حسن صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الصوم ۱۶ (۱۹۱۶)، وتفسير البقرة ۲۸ (٤۵۰۹)، صحيح مسلم/الصيام ۸ (۱۰۹۰)، سنن الترمذي/تفسير البقرة ۱۷ (۲۹۷۰م)، (تحفة الأشراف: ۹۸۵۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۷۷/٤)، سنن الدارمي/الصوم ۷ (۱۷۳۶) (صحيح)

توضیح الحدیث

مضمون حدیث خو واضح دي چه هغه صحابی خیط ابیض او اسود لره د دي په ظاهری معنی باندي محمول کولو سره په فجر صادق کښي په غلس کښي دوه تارونه یو تور او یو سپین د خپلې بسترې د لاندې کیخودل او څنګه څنګه چه تیاره ختمه شوه او رڼا کیدله هغوی دي دواړو تارونو ته کتل چه کله خپل مینځ کښي ممتاز کیږی او دا امتیاز خیطین لره د پیشمنی د اخری وخت معیار اومنلو ﴿فنظرت فلم یتبین﴾یعنی د فجر صادق نه دیر ساعت پس ماته په هغه دواړو کښي امتیاز او فرق ظاهر نه شو چه د هغي ذکر ما رسول الله ﷺ ته اوکړو، رسول الله ﷺ په هغي پوري اوخندل او وي فرمائیل چه ستا بالخت خو کافی اوږد او پلن دي چه د هغي د لاندې د شپې تیاره او د ورځې رڼا هر څه ځائې کیږی

د حدیث د دي جملې په شرح کښي د شارحینو نور هم اقوال دی. مونږ ته چه کومه معنی اقرب معلومه شوې وه هم هغه ئې اختیار کړه، بیا ئې ارشاد اوفرمائیلو ﴿انما هو اللیل والنهار﴾یعنی د خیط ابیض نه مراد بیاض النهار، او د خیط اسود نه مراد سواد اللیل دي، د خیط حقیقی معنی مراد نه ده، لهذا د آیت کریمه مطلب دا شو چه تاسو خوراک څکاک کوئ. تردي چه شپه پوره کیدو سره سحر شی او د یو بل نه ممتاز شی.

والحدیث اخرجه ایضا البخاری ومسلم والطحاوی وابن خزیمة والترمذی وقال: حسن صحیح، واخرجه الدارمی. (المنهل)

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ

په پیشمنی کښي چه کله اذان شروع شي اودچاپه لاس کښي لوښي وي

[۲۳۵۰](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ".

ترجمه: دابوهریره نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه په تاسوکښي یوکس دسحر اذان واوري اودده په لاس کښي دخوراك لوښی وي نو تر څو پوري چه ئې خپل ضرورت نه وي پوره کړي لوښي دي نه ګډي

شرح حدیث

متبادر معنی د حدیث دا ده چه د پیشمنی په اخری وخت کښي که د یو سړی په لاس کښي یو څیز وی چه د هغه اراده د هغي د خوړلو وی او هم په دي دوران کښي د سحر اذان شروع شی نو هغه دي د خوراک لوښي نه ږدی، یعنی د خوراک اراده دي نه ملتوی کوی بلکه هغه څیز دي اوخوری.

په دي معنی باندي اشکال ظاهر دي، څکه چه د سحر اذان په فجر صادق باندي کیږی، هغه وخت خوراک څکاک کول ممنوع دی، په دي وجه د دي حدیث مختلف توجیهات کړي شوي دی، لهذا معنی مذکور اختستلو سره د دي دوه توجیهات کیدي شی. اول دا چه د رسول

(۱): تفرد به ابوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۰۲۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۳۳ و ۵۱۰) (حسن صحیح)

الله ﷺ مقصود په دې سره دا بیانول دی چه د پیشمنی بنیاد په طلوع فجر باندې دې په اذان فجر باندې نه دې، لهذا که د یو سړی ظن غالب دا دې چه طلوع فجر نه دې شوې نو سره د اذان نه خوراک کولې شی، دویمه توجیه دا کیدې شی چه د منتهاء سحر په باره کښې د بعض محققین حضراتو رائې دا ده چه هغه تبیین فجر دې نه نفس طلوع فجر، او د اذان وخت شروع کیږی په نفس طلوع فجر باندې، او یا بیا دا اوئیلې شی چه په دې حدیث کښې د نداء نه نداء بلال مراد ده لکه چه اوس نزدې حدیث نیر شو چه اذان بلال د پیشمنی خورلو نه مانع نه دې ځکه چه هغه د صبا راختلو نه مخکښې وی، د تهجد وغیره مصالح دپاره، او یو توجیه دا هم کیدې شی چه د نداء نه مراد اذان مغرب دې، یعنی روژه دار چه کله روژه افطار کوی او د هغه په غوږ کښې د مابنام د اذان اواز پریوځی نو هغه دې د خپل افطار نه ځان نه بندوی، یعنی د مونځ په تیارئ کښې او یو قول دا دې چه دا حدیث ﴿اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤا بالعشاء ﴾د قبیل نه دې، د صائم سره متعلق نه دې.

والحدیث اخرجه ایضا احمد والدارقطنی، والحاکم وقال : صحیح علی شرط مسلم. (المنهل)

باب وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

باب د روژه ماتی د وخت بیان

[۲۳۵۱](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنَى، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، زَادَ مُسَدَّدٌ: وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

ترجمه: عاصم بن عمر دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه د مابنام نه د شپې تیاره راځوره شی او ورځ د مابنام طرف ته روانه شی نو په دې وخت کښې دې روژه دار روژه ماته کړی، د مسدد په روایت کښې دا هم دی چه کله نمر پریوځي.

شرح حدیث :

د اول ﴿ههنا ﴾اشاره مشرق طرف ته او د دویم ﴿ههنا ﴾د مغرب طرف ته دې، یعنی کله چه د مشرق د طرف نه تیاره راشی او د مغرب د طرف نه ورځ یعنی نمر راوخیژی نو انسان په افطار کښې داخل شو لکه چه وئیلې شی ﴿انجد اذا قام بنجد واتهم اذا اقام بتهامة ﴾لهذا هغه لره روژه ماتول پکار دی او په دې کښې ترغیب دې د تعجیل افطار او د ﴿افطر ﴾دویمه معنی دا لیکلې ده چه اوس هغه د مفطر یعنی روژه ماتولو والا په حکم کښې شو، یعنی اوس هغه په روژه کښې پاتې نه شو ځکه چه شپه د صیام شرعی ظرف نه دې خو راجح اوله معنی ده، ځکه چه د غرض حصول یعنی ترغیب فی تعجیل الافطار هم په دې معنی کښې دې.

والحدیث اخرجه ایضا البخاری ومسلم، والترمذی وقال حسن صحیح، والدارمی... قاله فی المنهل.

---

(۱): صحيح البخاري/الصوم ٤٣(١٩٥٤)، صحيح مسلم/الصيام ١٠ (١١٠٠)، سنن الترمذي/الصوم ١٢ (٦٩٨)، (تحفة الأشراف: ١٠٧٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٢٨، ٣٥، ٤٨)، سنن الدارمي/الصوم ١١ (١٧٤٢) (صحيح)

[۲۳۵۲](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: "بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: "يَا بِلَالُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

ترجمه: دعبدالله بن أبی أوفي رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی علیه السلام سره روان شو اودهغه روژه وه کله چه نمر پریوتو نوبلال ته ئې اوفرمائیل اې بلاله دسورلئ نه راکوز شه اوزمونږ دپاره ستوان تیار کړه هغه عرض اوکړو اې دالله رسوله که چرې انتظاردي کړې وې چه شه مانښام شي نوښه به وه نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل راکوز شه اوستوان تیارکړه بلال اووئیل اوس خولاورځ باقی ده نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل راکوز شه اوستوان تیارکړه نوبیاهغه راکوز شو اوستوان ئې برابر کړل اونبی علیه السلام وځکل بیانې اوفرمائیل کله چه تاسو اووینئ چه شپه ددي طرف نه شروع شوه نو تاسو پوهه شئ چه دروژه دار دروژې ماتولو وخت پوره شو اونبی علیه السلام پخپلې ګوتې مبارکې دمشرق طرف ته اشاره اوکړه.

شرح حدیث:

عبدالله بن ابی اوفی رضي الله عنه فرمائی چه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې روان وو، ظاهره ده دا ده چه دا سفر د غزوه فتح وو، ځکه چه د مسلم په روایت کښې تصریح ده چه دا سفر د رمضان د میاشتې وو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کښې سفر یا غزوه بدر دپاره فرمائیلې وو یا غزوه فتح دپاره یا د دې دواړو نه علاوه څه دریم سفر د هغه د رمضان په میاشت کښې نه وو شوې، او دا خبره معلومه شوه چه ابن ابی اوفی رضي الله عنه د هغه سره جنګ بدر کښې نه وو شریک شوې، لهذا دا سفر د غزوة الفتح شو (المنهل)راوی وائی: رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وخت کښې روژه دار وو ځنګه چه نمر پریوتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته اوفرمائیل چه د سورلئ نه کوز شه او ستوان تیار کړئ، ﴿اجدح﴾د امر صیغه ده ﴿جدح﴾چه د هغې معنی ده په ستوان په اوبو کښې اچول د هغه لرګی په ذریعه کوم ته چه مجدح وئیلې شی په دې باندې سیدنا بلال رضي الله عنه عرض اوکړو، یا رسول الله! که لږ نور مو مانښام کړې وې نو ښه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل کوز شه او ستوان جوړ کړه، هغه عرض اوکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ورځ باقی ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل کوز شه شابه! او زمونږ دپاره ستوان جوړ کړه، د دې دریم خل نه پس هغه فوری کوز شو او ستوان ئې جوړ کړل.

حافظ د دې حدیث په شرح کښې لیکی: چه د هغې حاصل دا دي چه سیدنا بلال رضي الله عنه ته لا د غروب شمس یقین نه وو راغلې یا خو د دې وجې نه چه د فضاء د بالکل صفا کیدو د وجې نه رنړا کافی وه، یا کیدې شی چه په اسمان باندې وریځ وغیره وی چه د هغې د وجې نه د هغه په غروب کښې شک پیدا کیږی، بهرحال هم په دې بنیاد باندې هغه د

(۱): صحیح البخاري الصوم ۳۳ (۱۹٤۱)، ۴۳ (۱۹۵۵)، ٤٥ (۱۹۵۸)، والطلاق ۲۲ (۵۲۹۷)، صحیح مسلم الصیام ۱۱(۱۱۰۱)، (تحفة الأشراف: ۵۱۶۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/۳۸۰، ۳۸۲) (صحیح)

رسول الله ﷺ د حکم تعمیل فوری اونکړو، او عرض ئې اوکړو ﴿لو امسیت﴾ یعنی ښه تیاره کړئ او کوم چه په نفس حدیث کښې دی ﴿فلما غربت الشمس﴾ دا د راوی صحابی د طرف نه بیان واقع دی، او دا مطلب نه دی چه بلال هم دا خیال کولو چه نمر پریوتلې دی خکه چه که داسې وی نو بیا هغه په تعمیل ارشاد کښې توقف څنګه کولې شو اهـ من الفتح. او زمونږ په خیال کښې هم د دې ګنجائش دی چه په روایت ﴿فلما غربت الشمس﴾ نه مراد د راوی قرب غروب وی چه رسول الله ﷺ د غروب نه مخکښې بلال رضی الله عنه ته حکم اوفرمائیلو د ستوانو جوړولو او افطار انتظام کولو چه د افطار په وخت کیدو باندې تاخیر افطار لازم نه شی. په دې وجه د بلال رضی الله عنه دپاره ګنجائش دې د دې خبرې عرض کولو کوم چه هغه عرض کړو چه ښه طریقې سره ئې غروب کیدو ته پریږدئ.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

بیان داستحباب د تعجیل په افطار کښې

[۲۳۵۳]() حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ".

ترجمه: دابوهریره مینه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دین به همیشه غالب وي ترڅوچه خلق په روژه ماتي کښې جلتي کوي خکه چه عیسایان او یهودیان په روژه ماتي کښې تاخیرکوي.

توضیح الحدیث

یعنی زمونږ دین اسلام به باقی ټولو دینونو باندې غالب وی تر هغه وخته پورې چه ترڅو پورې خلق په افطار کښې تعجیل کوی، خکه چه یهود او نصاری تاخیر کوی.

او د بخاری په یو روایت کښې داسې دی ﴿لا یزال الناس بخیر الخ﴾ د صحاح په روایت کښې خو هم داسې دی "ان الیهود والنصاری یؤخرون" او د ابن حبان او حاکم په یو روایت کښې من حدیث سهل دا دې: "لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنظرو بفطرها النجوم" یعنی زما امت به زما په سنت باندې قائم وی چه ترڅو پورې هغه په روژه ماتولو کښې د ستورو د راختلو انتظار نه کوی، ابن دقیق العید فرمائی په دې حدیث کښې رد دې په شیعه ګانو باندې خکه چه هغوی افطار مؤخر کوی د ظهور نجوم پورې اهـ من المنهل. هم دغه شان د اهل تشیع په تاخیر مغرب کښې اختلاف مشهور دې لکه چه په ابواب المواقیت کښې تیر شو چه د هغوی په نزد مغرب نه داخلیږی چه ترڅو پورې اشتباک نجوم نه وی.

والحدیث اخرجه ایضا النسائی، وکذا الحاکم وابن ماجة بلفظ.... واخرجه الدارمی والبخاری بلفظ... (المنهل)

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۰۲٤)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه الصيام ۲٤ (۱٦۹۸)، حم (۲/٤۵۰) (حسن)

[۲۳۵٤](۱)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَا وَمَسْرُوقٌ، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ، قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

ترجمه: دمسروق نه روایت دي فرمائی چه زه دام المومنین عائشه رضی الله عنها په خدمت کښې حاضر شوم اوعرض مي اوکړو اې ام المومنین په صحابه کرامو کښې دوه کسان داسې دي چه یوتن په دوی کښې په افطارکولوکښې جلتي کوي او په مونځ کښې هم جلتي کوي (یعنی اول وخت اودویم کس داسې دي چه هغه په روژه ماتي کښې هم تاخیرکوي اوپه مونځ کښې هم تاخیرکوي، ام المومنین عائشه رضی الله عنها اوفرمائیل څوک چه په روژه ماتي کښې جلتي کوي او په مونځ کښې هم جلتي کوي هغه څوک دي ماعرض اوکړو عبدالله بن مسعود نه، ام المومنین عائشي رضی الله عنها اوفرمائیل نبی علیه السلام به هم داسې کول

بَابُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

باب: روژه ماتي کوم څیز سره کول پکار دی؟

[۲۳۵٥](۲)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضی الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ".

ترجمه: دسلمان بن عامر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کله چه دیوکس په تاسوکښې روژه وي نوپه کهجورودي خپله روژه ماته کړي اوکه چرې کهجورې پیدانکړي نوپه اوبودي روژه ماته کړي ځکه چه اوبه پاکونکي دی

توضیح الحدیث

رسول الله علیه السلام فرمائی چه روژه دار له پکار دی چه افطار په کهجورو سره اوکړی، که هغه نه وی نو بیا په اوبو سره. او د هغې نه په روستو حدیث کښې راځی چه خپله د رسول الله علیه السلام معمول په رطب باندې د افطار کولو وو یعنی تر کهجورې، او که رطب نه وی نو بیا په تمر سره. او که نه به وې نو بیا څو ګوټه اوبو سره

د افطار علی التمر حکمت:

ملا علی قاری رحمه الله لیکی چه په رطب یا تمر سره د افطار کولو حکمت کیدې شی چه دا وی چه هغه خوږ وی. او خوږ څیز د اعضاء رئیسه طرف ته طاقت زر رسوی. او په دې کښې اشاره ده د حلاوت ایمان طرف ته هم. او بعضو وئیلي دی چه د تمر د خوږ والی نه علاوه د خوراک قائم مقام هم دي، او چونکه نفس توله ورځ اوږې پاتې شوې دي په دې وجه د افطار

---

(۱): صحیح مسلم/الصیام ۹ (۱۰۹۹)، سنن الترمذي/الصوم ۱۳ (۷۰۲)، سنن النسائي/الصیام ۱۱ (۲۱٦۰)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۹۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٤۸، ۱۷۳) (صحیح)

(۲): سنن الترمذي/الزکاة ۲٦ (٦٥۸)، الصوم ۱۰ (٦۹٥)، سنن ابن ماجه/الصیام ۲٥ (۱٦۹۹)، (تحفة الأشراف: ٤٤۸٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/۱۸، ۲۱٤)، سنن الدارمي/الصوم ۱۲ (۱۷٤۳) (ضعیف)

دپاره داسي خُيز خوښ کړي شو کوم چه د خوږ والی سره سره خوراک هم دي. اه من المنذل. او امام بخاری باب ترلي دي "باب ما يفطر بما تيسر بالماء وغيره" بيا ئي په دي کښي د عبدالله بن ابی اوفی هغه حديث ذکر کړي دي چه په هغي کښي دا دی چه رسول الله ﷺ سيدنا بلال رضي الله عنه ته اوفرمائيل : انزل فاجدح لنا. (کوم چه مونږ سره اوس نزدي تير شو) حافظ فرمائی : لعل البخاری اشار الی ان الامر فی قوله من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء، ليس على الوجوب، وقد شد ابن حزم فاوجب الفطر على التمر والا فعلى الماء.اه بيا په حديث الباب کښي دی (فان الماء طهور) چه په اوبو کښي الله پاک د تطهير صفت کيخودلي دي، ملا علی قاری رحمه الله فرمائی . پس ابتداء هم د دي نه کيدل پکار دی، تفاؤلا لا بطهارة الظاهر والباطن. والحديث اخرجه احمد والترمذی وابن ماجة والدارمی والحاكم وقال صحيح على شرط البخاری. (المنهل)

[۲۳۵۶](حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ".

ترجمه: دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ به په تازه کهجورو باندي افطار کولو مخکښي دمانځه نه اوکه تازه کهجوري به نه وي نوپه اوچوکهجورو به ئي افطار اوکړو اوکه دا به هم نه وي، نو د اوبوبويو خوګوتونه به ئي اوکړل.

توضيح الحديث

قوله: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ...الخ:
چه نبی ﷺ به د مابنام د مونځ نه مخکښي په خو کهجورو سره افطار کولو.

شرح حديث وما يستفاد منه :

شارحينو ليکلي دی چه په دي کښي اشاره ده د تعجيل افطار په مستحب کيدو باندي چه د فرض مونځ نه مخکښي به ئي افطار کولو، هم دغه شان به دا هم وئيلي شی چه په هغي کښي اشاره ده د تعجيل صلاة مغرب طرف ته هم، لکه چه ظاهر دي، ګيني باقاعده د تعشی نه پس به رسول الله ﷺ مونځ ادا فرمائيلو، پس په الدرالمنضود جلد اول ۲۲۴ کښي باب ما يصلى الرجل وهو حاقن... کښي د تقديم العشاء على العشاء والا حديث باندي کلام کولو سره تير شوي دی چه علامه دسوقی فرمائی چه امام مالک رحمه الله د تقديم عشاء والا حديث لره اختيار کړي نه دي، د عمل اهل مدينه د وجي نه، پس هغه د تقديم عشاء قائل نه دي (بلکه د تقديم صلاة) البته په الشرح الکبير کښي ليکلي دی چه د صائم دپاره مستحب ده چه هغه د غروب نه روستو د صلاة مغرب نه په خو کهجورو سره افطار اوکړی او بيا باقاعده تعشی د مابنام د مونځ نه روستو اوکړی اه

والحديث اخرجه ايضا احمد وابن ماجة والحاكم، والترمذی وقال حسن غريب. (قاله فی المنهل)

[1]: سنن الترمذي/الصوم ۱۰ (۶۹۶)، (تحفة الأشراف: ۲۶۵) (حسن صحيح)

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
د افطار په وخت کښې کومه دعا دليل پکار دی؟

[۲۳۵۷](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ، وَقَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ".

ترجمه: دمروان بن سالم المقفع نه روايت دي فرمائی چه ما ابن عمر رضی الله عنه ليدلي ووچه خپله ږيره به ئې موتی کښې ونيوله کومه چه به دموتی نه زيانی وه هغه به ئې کټ کړه اوفرمائيل به ئې چه نبی عليه السلام به کله روژه ماتوله نوداسی به ئې فرمائيل «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»يعنی تنده ماته شوه اورګونه تر اوتازه شول اوکه د الله تعالی خوښه وي ثواب ثابت شو.

توضيح الحديث

قوله: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ، ..الخ".(۲)

د ګيرې شرعی مقدار:

مروان بن سالم فرمائی: ما ابن عمر رضی الله عنه صحابی اوليدو چه هغه به خپله ګيره به خپل موتی سره نيولو او چه کومه حصه به د يو موتی نه بهر وه نو هغه به ئې پرې کړه

مروان دي خپلې مشاهدې لره بيانولو سره ګويا اشاره اوکړه د خپل تابعی کيدو طرف ته، بيا چه وراندې هغه ته کوم حديث بيانول غواړی هغه روايت کوی چه

د روژه ماتی دعا:

ابن عمر رضی الله عنه فرمائی: "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ".

او د هغې نه روستو والا په روايت مرسله کښې دا دعا را روانه ده، (كان اذا افطر قال اللهم لک صمت وعلى رزقک افطرت) په کتاب الاذکار کښې د ابن سنی په حوالې سره د ابن عباس رضی الله عنه په حديث کښې دی كان النبی صلى الله عليه وسلم : اذا افطر قال : اللهم لک صمنا وعلى رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السميع العليم... حضرت شيخ په حاشيه د بذل کښې د روضة المحتاجين نه نقل فرمائيلي دی چه په مذکوره دعا کښې "وبک امنت"او هم دغه شان "وعليک توکلت"د دي زيادت هيڅ اصل نشته اګر چه معنی د دي صحيح ده خو د دي کتاب نه يو بل خائې کښې دا هم ظاهريږی چه دا زيادت په بل روايت کښې موجود دي اه

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۴۴۹)، ولد أخرجه: صحيح البخاري/اللباس ٦٤ (٥٨٩٢) (الشق الأول بسند آخر)، سنن النسائي/اليوم والليلة (۲۹۹) (حسن)

(۲) هكذا في اكثر النسخ بتقديم الفاء على القاف، وهو تحريف من النساخ والصواب "المقنع" بتقديم القاف على الفاء كما في النقاية وغيره. ۱۲

په دي روايت کښې دا چه د ابن عمر رضي الله عنه په باره کښې راغلي دی ﴿يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف﴾ د دي ذکر مونږ سره په کتاب الطهارت کښې "عشر من الفطرة" لاندې تير شوي دي، په بخاري کښې دی تعليقا کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. حديث ابن عمر اخرجه ايضا النسائي والحاكم والبيهقي والدارقطني.

والحديث الثاني اخرجه البيهقي من طريق المصنف، واخرجه الطبراني في الاوسط عن انس بن مالک قاله في المنهل.

[۲۳۵۸] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ".

ترجمه: دمعاذبن زهره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه کله به نبي عليه السلام روژه ماتوله نودا دعا به ئې فرمائيله «اللَّهُمَّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت» يعنې اې الله ماستاد پاره روژه ونيوله اوستاپه رزق مې ماته کړه.

بَابُ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

بيان د روژه ماتي مخکښې د نمر پريوتلو نه

[۲۳۵۹] (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْبَعْنِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: قُلْتُ لِهِشَامٍ: "أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ".

ترجمه: داسماء بنت ابي بکر رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه يوه ورځ مونږ په رمضان کښې روژه ماته کړه او وريځ وه، په زمانه دنبي عليه السلام کښې اوبيانمر راوختو اسامه وائي ماهشام ته اووئيل اياد قضاحکم ورته وشو؟ هغه اووئيل چه دروژې قضاخو لازمي ده.

توضيح الحديث

قوله: أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ:

يعنې يو خل مونږ د رسول الله عليه السلام په زمانه کښې د وريځ په ورځ باندې روژه افطار کړه، (په دي خيال باندې چه نمر پريوتلي دي) خو بيا نمر رابنکاره شو، په دي باندې شاګرد د استاذ نه تپوس اوکړو چه ايا بيا د دي روژې قضاء هم اوکړي شوه؟ هغه اوفرمائيل: ﴿وبد من ذلک﴾ ايا بغير د دي نه څه خلاصي وو يعنې قضاء ضروري وه.

د ائمه اربعه مذهب وجوب قضاء ده په دي کښې داود ظاهري، اسحاق بن راهويه وغيره اختلاف دي د هغوی په نزد قضاء نشته، حافظ هم په فتح الباري کښې ليکلي دی: وهي مسئلة خلافية، واختلف قول عمر فيها كما سياتي.

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٩٤٤) (ضعيف)

[2]: صحيح البخاري/الصوم ٤٦ (١٩٥٩)، سنن ابن ماجه/الصيام ١٥ (١٦٧٤)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٤٦٧٦) (صحيح)

په حديث الباب کښې اختلاف روايتين :

دا ترجمة الباب او حديث هم دغه شان په روايت د ابو اسامه عن هشام په صحيح بخاری کښې هم دي، ولفظه : قيل لهشام فامروا بالقضاء؟ قال : بدّ من قضاء، وقال معمر : سمعت هشاما يقول: لا ادری اقضو ام لا، گويا د هشام يو شاگرد يعنی اسامه خو د هغه نه دا نقل کړل چه بغير د قضاء نه چاره کار نشته، يعنی قضاء ضروری ده.

د ائمه اربعه مذهب وجوب قضاء دي په دي کښې د داود ظاهری او اسحاق بن راهويه وغيره اختلاف دي د هغه په نزد قضاء نشته، حافظ هم په فتح الباری کښې ليکلي دی: وهی مسئلة خلافية، واختلف قول عمر فيها كما سياتی.

په حديث الباب کښې اختلاف روايتين :

دا ترجمة الباب او حديث هم دغه شان په روايت د ابو اسامه عن هشام په صحيح بخاری کښې هم دي، ولفظه : قيل لهشام فامروا بالقضاء؟ قال : بد من قضاء، وقال معمر سمعت هشاما يقول: لا ادری اقضوا ام لا.. گويا د هشام يو شاگرد يعنی اسامه خو د هغه نه دا نقل کړي دی چه بغير د قضاء نه خلاصي نشته، او د هغه بل شاگرد د معمر نه د هغه دا جواب نقل کړي دي چه ماته نه ده معلومه چه صحابه کرامو د دي قضاء راوړي وه يا نه؟ حافظ د دي توجيه دا کړي ده چه د هغه دا فرمائيل چه بغير د قضاء نه خلاصي نشته، دا خبره هغه د څه دليل په بنياد باندې کړې ده يعنی من حيث المسئلة او د معمر په روايت کښې چه د هغه کوم جواب دي د هغې مطلب دا دي چه سيده اسماء رضی الله عنها چه کومه قصه بيانوی د رسول الله ﷺ د زمانې د هغې په باره کښې ماته علم نشته چه قضاء ثابته ده يا نه؟

په مسئلة الباب کښې د عمر رضی الله عنه مسلک :

حافظ په فتح الباری کښې د سيدنا عمر رضی الله عنه په واقعه کښې په داسې حال کښې چه هغه روژه ماته کړې وه او بيا نمر رانښکاره شوې وو دي باره کښې دوه مختلف روايتونه د مصنف ابن ابی شيبه وغيره نه نقل کړي دی، پس په يو روايت کښې خو دا دی چه سيدنا عمر رضی الله عنه اوفرمائيل : لم نقض، والله ما تجانفنا الاثم، يعنی په مونږ باندې د دې روژې قضاء نشته والله مونږ څه گناه نه ده کړې، او په يو روايت کښې دی چه هغه اوفرمائيل : الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضی يوما. په دې کښې د گناه هيڅ خبره نشته اجتهادی غلطی ده د يوې روژې قضاء به اوکړی، حافظ ابن حجر رحمه الله په دې مسئله کښې د علماء کرامو د اختلاف ليکلو نه پس د جمهور د مسلک تائيد داسې کوی چه که په نهيشتم د شعبان باندې ميا شت په نظر رانشی او د هغې په وجه خلق روژه او نه نيسی او بيا روستو دا ثابته شی چه دا ميا شت د رمضان ده نو قضاء بالاتفاق واجب ده، پس دغه شان دا دويمه مسئله هم ده.

والحديث اخرجه ايضا البخاری وابن ماجة والبيهقی والدارقطنی وقال اسناده صحيح ثابت،قاله فی المنهل.

باب فِي الْوِصَالِ
د مسلسل روژو نیولو بیان

[۲۳۶۰]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى".

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنه روایت ئې فرمائی چه نبی ﷺ دمسلسل روژونیولونه منع فرمائیلي ده داسې چه په مینځ کښې ئې افطارنه وي صحابه کرامو عرض اوکړو تاسو وصال کوئ یا رسول الله نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: زه ستاسوپه شان نه یم ماته خوراك څښاك رارسیږي.

توضیح الحدیث

امام بخاری رحمه الله په دې سلسله کښې دوه بابونه قائم کړي دی، اول "باب الوصال"چه په هغې کښې ئې هغه احادیث راوړي دی چه په هغې کښې مطلقا د وصال نه منع کړې شوې ده لکه ﴿لا تواصلوا﴾او ﴿نهى رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوصال﴾او دویم باب "باب الوصال الى السحر"امام ابوداود دا دواړه قسم روایات په دې یو باب کښې راوړي دی، په بذل کښې لیکی: وصال دا دې چه دوه ورځې یا د دې نه د زیاتو روژو تسلسل چه د شپې پکښې افطار نه وی. او په فتح الباری کښې د وصال په تعریف کښې لیکلي دی: د روژو په شپو کښې بالقصد هغه څیزونه ترک کول چه کوم د ورځې ترک کولې شی، لهذا که هغه څیزونه ئې اتفاقا پریخودل نو دا به وصال نه وی، خو په وصال کښې چه کوم ترک وی هغه عام دې د دې نه چه پوره شپه وی یا په بعض حصه کښې.

د صوم وصال حکم شرعی:

بیا د صوم وصال مسئله مختلف فیه ده، د جمهور علماء او ائمه ثلاث په نزد مکروه ده که تولې شپې وی یا تر پیشمنی پورې وی، البته امام احمد او اسحاق او بعض شوافع لکه ابن المنذر او ابن خزیمه، او د مالکیانو د یو جماعت په نزد وصال الی السحر جائز دې، بیا د ائمه ثلاث په دې کښې اختلاف دې چه دا کراهت تحریمی دې یا تنزیهی، د احنافو په نزد مکروه تنزیهی دې کما فی الدر المختار، هم دغه شان د مالکیانو او حنابله په نزد هم او د شوافعو په نزد هم د تحریم دپاره دې، کما فی حاشیة شرح الاقناع. (الابواب والتراجم)

قوله: قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى":

صحابه کرامو عرض اوکړو چه یا رسول الله ﷺ ته خو هم وصال کوې! نو وې فرمائیل چه په دې کښې زه ستاسو په شان نه یم او په یو روایت کښې دی ﴿وایکم مثلی﴾په تاسو کښې زما په شان څوک دې؟ په ما خو خوراک څکاک کولې شی.

---

[۱]: صحيح البخاري/الصوم ۲۰ (۱۹۲۲)، ٤٨ (۱۹٦۲)، صحيح مسلم/الصيام ۱۱ (۱۱۰۲)، (تحفة الأشراف: ۸۳۵۳)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الصيام ۱۳ (۳۸)، مسند احمد (۲/۱۱۲، ۱۲۸) (صحيح)

شرح حدیث:

د دې په شرح کښې د شارحینو ډیر اقوال دی، بعض دا په حقیقت طعام وشراب باندې محمول کړې دي، او بیا په دې چه کوم اشکال راځی چه بیا دا وصال څنګه شو، چه دا طعام او شراب د جنت والا دې کوم چه مفسد صوم نه دي، خو د اکثر علماء کرامو رائې دا ده چه د طعام او شراب نه مراد د شراب او طعام لازم دي یعنی کوم طاقت چه په طعام او شراب سره حاصلیږی هغه الله پاک ماته بغیر د طعام او شراب نه راکوی، او وئیلې شوې دی چه مقصود په دې سره داحساس نفی ده، یعنی په رسول الله ﷺ چه د تجلیات ربانیه او معارف الهیه کوم فیضان کیږی د هغې په وجه باندې ورته د لوږې او تندې احساس نه کیږی.

والحدیث اخرجه ایضا احمد والبخاری ومسلم قاله فی المنهل.

[۲۳۶۱](۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ حَدَّثَهُمْ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ"، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي لِي مُطْعِمًا يُطْعِمُنِي وَسَاقِيًا يَسْقِينِي".

ترجمه: دابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مې اوریدلي دي چه [۲۳۶۰] او یوه روژه دبلي روژې سره دیوځائې کولو اراده لری نوهغه دي دپیشمني دوخته پورې یوځائې کړي صحابه کرامو عرض اوکړو اې دالله رسوله ته خوهم پرله پسې روژې نیسې؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل زه تاسوپه شان نه یم زما دپاره خوراك څښاك راکونکي شته دي چه هغه په ماباندې خوروي اوڅکوي.

بَابُ الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ

د روژې په حالت کښې د غیبت بیان

[۲۳۶۲] (۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". وَقَالَ أَحْمَدُ: فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ، أَرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ.

ترجمه: دابوهریره نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی هریوکس چه دروژې په حالت کښې ئې بې فائدې خبرې اوبدکارونه کول پرې نږدي نوالله تعالی ته ددې ضرورت نشته چه هغه دي صرف خپل خوراك څښاك پریږدي، امام احمدفرمائی ما ددې حدیث سند دابن ذوئیب نه معلوم کړې دي اوددې حدیث متن مادهغه کس نه معلوم کړې دي څوك چه دده په سنګ کښې ناست وو زماخیال دي چه هغه دده وراره وو.

شرح حدیث:

د زور معنی بعض باطل لیکلې ده، او بعض د دې تفسیر په کذب او بهتان سره کړې دي چه

---

(۱): صحيح البخاري/الصوم ٤٨ (١٩٦٢)، ٥٠(١٩٦٧)، (تحفة الأشراف: ٤٠٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٣/٣، ٨٧)، سنن الدارمي/الصوم ١٤ (١٧٤٧) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الصوم ٨ (١٩٠٣)، سنن الترمذي/الصوم ١٦ (٧٠٧)، سنن ابن ماجه/الصيام ٢١ (١٦٨٩)، (تحفة الأشراف: ١٤٣٢١)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبري/الصوم (٣٢٤٦)، مسند احمد (٢/٤٥٢، ٥٠٥)(صحيح)

کوم سړي ترک نه کړی قول زور او په هغي باندي عمل يعنی د ناجائز او حرام کار ارتکاب، که قولا وی يا عملا نو الله پاک ته د داسي سړی د خوراک او څکاک پريخودلو حاجت نشته، د دي نه مراد عدم التفات او عدم مبالات دي چه دا کنايه ده د عدم قبول نه، هم دغه شان په دي حديث کښي اشاره ده چه کوم سړي قول باطل او عمل حرام نه د روژي په حالت کښي ځان نه ساتی د هغه روژه د دي قابله نه ده چه د هغي نه په روژي سره تعبير اوکړي شی، پس په حديث کښي په ځائي د ﴿فليس لله حاجة في صومه﴾ د ترک طعام وشراب لفظ راغلي دي، لکه چه په يو بل حديث کښي دی ﴿رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر﴾... رواه النسائی وابن ماجة عن ابی هريرة رضی الله عنه.

او وړاندي په بل حديث کښي راځی ﴿اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرء قاتله وشاتمه فليقل اني صائم﴾... ﴿يرفث﴾ د فاء په ضمي او کسري سره دواړو طريقو سره صحيح ده، يعنی کلام فاحش، د بي حيايئ خبرې، او بي هوده خبرې ويطلق الرفث ايضا على الجماع ومقدماته... او د جهالت کارونه دي نه کوی. د جهل معنی چه څنګه عدم علم راځی د جاهلانه حرکت هم راځی، كما في قوله:

الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

[٢٣٦٣]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ، إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ".

ترجمه: دابوهريره نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی روژي يو دال دي کله چه په تاسو کښي د چاروژه وي نوده لره پکاردي چه ئي فائدي خبري نه کوي اونه دي دجهالت عملونه کوي که چري څوک دده سره جنګ کوي يا ورته کنځل کوي نودي دي ورته اووائی چه زه روژه داريم.

تشريح: بيا وړاندي په حديث کښي دی چه که د روژه دار سره څوک جهګړي کوی او هغه ته کنځلي کوی نو هغه له پکار دی چه داسي اوائی چه زما روژه ده، د بعض رائي دا ده چه مراد دا دي چه هغه کنځلي کونکی ته اوائی چه زما روژه ده ما سره جهګړه مه کوه، او بعض دا وئيلي دی چه دا مراد دي چه خپل نفس ته اوائی او هغه دي پوهه کړی، حكى القولين الامام الخطابی، امام نووی رحمه الله اول مطلب ته راجح وئيلي دي په کتاب الاذکار کښي او په شرح مهذب کښي فرمائی والقول باللسان اقوى ولو جمعهما لكان حسنا. خو امام رافعی د اکثر ائمه کرامو نه دويمه معنی نقل کړي ده، او دريم قول دا دي چه که د رمضان روژه وی نو په ژبي سره دي اوائی او که نفلی وی نو په خپل زړه کښي دي اوائی. اهـ مختصرا من الاوجز.

---

[1]: صحيح البخاري/الصوم ٢ (١٨٩٤)، ٩ (١٩٠٤)، سنن النسائي/الصيام ٣٣ (٢٢١٨)، سنن ابن ماجه/الصيام ٢١ (١٦٩١)، (تحفة الأشراف: ١٣٨١٧)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الصيام ٣٠ (١١٥١)، سنن الترمذي/الصوم ٥٥ (٧٦٤)، موطا امام مالك/الصيام ٢٢ (٥٧)، مسند احمد (٢/٢٣٢)، سنن الدارمي/الصوم ٥٠ (١٨١٢) (صحيح)

مصنف ترجمه قائم کړې وه په غیبت سره، په حدیث کښې اګرچه صریح لفظ غیبت مذکورنه دې خو (قول زور) یعنی قول باطل وحرام د خپل عموم په بناء باندې غیبت ته هم شامل دې.

ځان پوهه کړه چه په دې کښې خو د چا اختلاف هم نشته چه کلام فاحش او کنزلو سره د روژې ثواب کمیږی، خو په دې کښې اختلاف دې چه په دې څیزونو سره روژه فاسدیږی یا نه، د سفیان ثوری او اوزاعی نه نقل دی چه غیبت مفسد صوم دې.

الحديث الاول اخرجه ايضا احمد والبخاری وابن ماجة والترمذی والنسائی والبيهقی.

والحديث الثانی اخرجه ايضا مسلم والبيهقی، واخرجه مالک فی الموطاء، والترمذی ومسلم والبخاری مطولا، قاله فی المنهل.

بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

باب دې په بیان د مسواک وهلو د روژه دار دپاره

[۲۳٦٤](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ"، زَادَ مُسَدَّدٌ: مَا لَا أَعُدُّ وَلَا أُحْصِي.

ترجمه: عبید الله بن عامر بن ربیعه دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه مانبی ﷺ دروژې په حالت کښې اولیدو چه مسواك ئې وهلو دمسدد په روایت کښې دا اضافه ده چه دومره پیرې ئې مسواك اووهلو چه زه ئې نه شم شمیرلې.

توضيح الحديث

قوله: عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ"، زَادَ مُسَدَّدٌ: مَا لَا أَعُدُّ وَلَا أُحْصِي: عامر بن ربیعه فرمائی چه ما دیر کرته رسول الله ﷺ په مسواک کولو باندې لیدلې دې په داسې حال کښې چه هغه به روژه دار وو

په سواک للصائم کښې مذاهب ائمه:

د دې حدیث نه د روژه دار دپاره د سواک استحباب معلومیږی مطلقا، که قبل الزوال وی یا بعد الزوال وی. په ائمه کرامو کښې د امام ابوحنیفه رحمه الله هم دا مذهب دې، د نورو ائمه کرامو په دې کښې اختلاف دې ..... د امام شافعی رحمه الله مشهور مذهب دا دې استحباب سواک قبل الزوال، او بعد الزوال کراهة، او د امام مالک رحمه الله په نزد د رطب او یابس فرق دې یعنی که مسواک تر وی نو مکروه اوکه اوچ وی نو مکروه نه دې، امام احمد دا دواړه مذاهب راجمع کړې دی، یعنی قبل الزوال کراهت دې صرف د تر مسواک او بعد الزوال مطلقا مکروه دې که تر وی او که خشک وی، او په احنافو کښې د امام ابویوسف رحمه الله رائې دا ده لکه چه په بذل کښې د "بدائع" نه منقول دی چه د هغوی په نزد استیاک بالسواک المبلول (یعنی کوم چه په اوبو کښې تر کړې شوې وی) مکروه دې چه د هغې وجه دا فرمائی: فيه ادخال الماء فی الفم من غير حاجة، صاحب بدائع فرمائی: او زمونږ دلیل دا

---

(۱): سنن الترمذي/الصوم ۲۸ (۷۲۵)، (تحفة الأشراف: ٥٠٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤٥/٣، ٤٤٦) (ضعيف)

دې چه رسول الله ﷺ فرمائی ﴿خير خلال الصائم السواک﴾ چه په هغې کښې د مبلول او غير مبلول هيڅ قيد نشته. اه

تنبيه : امام ترمذی رحمه الله د حديث الباب نه روستو فرمائی : والعمل على هذا عند اهل العلم، لا يرون بالسواک للصائم باسا، الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواک للصائم بالعود الراطب وكرهوا له السواک اخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواک باسا اول النهار واخره، وكره احمد واسحاق اخر النهار. اه امام ترمذی رحمه الله د امام شافعی رحمه الله مسلک مطلقا د استحباب مسواک نقل کړې دې خو دا خلاف مشهور دې، مشهور مذهب د هغه هم هغه دې کوم چه اوليکلې شو، په صحيح بخاری کښې دی امام ابن سيرين رحمه الله فرمائی چه په حالت صوم کښې په تر مسواک کښې هيڅ باک نشته، قيل له طعم، قال : والماء له طعم وانت تمضمض به. يعنی چا هغه ته اووې چه د لوند لرګی په مسواک کښې خو د لرګی خوند وی نو هغه ورته جواب ورکړو چه په اوبو کښې خو هم ذائقه وی او ته پرې د روژې په حالت کښې خوله کنګالوې.

په دې مسئله کښې د شوافع استدلال :

د شوافعو استدلال په قبل الزوال وبعد الزوال کښې د هغه مشهور حديث نه دې لخلوف فی الصائم اطيب عند الله من ريح المسک، د هغه طريق استدلال دا دې چه د روژې د وجې نه چه د روژه دار په خوله کښې کومه بدبوئی پيدا کيږی هغه بعد الزوال پيدا کيدل شروع شی، حال دا چه هغه د الله پاک په نزد خوښ او محبوب دې، او په مسواک سره هغه زائل کيږی، د دې مشهور جواب دا دې چه خلوف هغه بدبوئی ته وئيلې شی کوم چه د معدې د خالی کيدو د وجې نه پيدا کيږی چه د هغې ازاله په مسواک سره نه کيږی، په مسواک سره صرف د ظاهر فم د بوئی ازاله کيږی خپله حافظ هم د دې اعتراف کړې دې چه د شوافعو استدلال د دې حديث نه صحيح نه دې.

فائده : امام نسائی رحمه الله په ابواب السواک کښې يو باب په دې عنوان سره هم قائم کړې دې "باب السواک للصائم بعد العشی" د دې د لاندې ئې هغه حديث راوړې دې "لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة" دا د هغه يو لطيف استنباط دې ځکه چه په دې حديث کښې رسول الله ﷺ فرمائی چه د هر يو مونځ په وخت زما دپاره د امر بالسواک نه يو څيز هم مانع نه دې سوا د مشقت د ويرې نه، معلومه شوه چه صوم يو وخت هم د سواک نه مانع نه دې.

وحديث الباب اخرجه احمد والبيهقی وابن خزيمة فی صحيحه، والترمذی وقال حسن، والبخاری تعليقا قاله فی المنهل.

بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الِاسْتِنْشَاقِ

باب: روژه دار د تندي په وجه ځان باندې اوبه واچوي او په پوزه کښې اوبه اچولو کښې مبالغه اوکړي نو ددې د حکم بيان

[۲۳۶۵](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرٍ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ، وَقَالَ: "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ"، وَصَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ.

ترجمه: سمی څوک چه دابوبکر بن عبدالرحمن آزاد کړي شوي غلام دي په صحابه کرامو کښې دیوکس نه روایت کوی فرمائی چه مانبی ﷺ اولیدو په کوم کال چه مکه فتحه شوي وه خلقوته ئې دسفرپه دوران کښې دروژې ماتولوحکم کړې وو اوفرمائیلي ئې وو تاسو ددشمن مقابلي ته ځان طاقتور کړئ، أبوبکر ؓ اووئیل ماته دغه صحابي اوویل یقینا ما نبی ﷺ اولیدوچه هغه په عروج مقام کښې دروژې په حالت کښې پخپل سرباندې اوبه اچولي ددې دپاره چه په تنده اودګرمی په شدت کښې کمې راشي.

توضيح الحديث

دلته دا حدیث مختصر دي، وړاندې "باب الصوم فی السفر"کښې سیدنا ابوسعید خدری ؓ په یو روایت کښې داسې دی هغه فرمائی چه د فتح مکه په کال باندې د رمضان په میاشت کښې مونږ د رسول الله ﷺ سره په سفر کښې وو، هغه چه کله یو منزل ته اورسیدو په داسې حال کښې چه خپله ئې روژه وه خو صحابه کرامو ته ئې اوفرمائیل: ﴿انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر اقوی لکم﴾ چه اوس تاسو دشمن ته نزدې شوئ (ګویا د مقابلي وخت راروان دي) په داسې صورت کښې افطار ستاسو دپاره د قوت سبب دي، بیا وړاندې په حدیث الباب کښې دا دی صحابی فرمائی چه ما رسول الله ﷺ اولیدو په مقام عرج کښې (دا د مکې او مدینې ترمینځه د یو منزل نوم دي) چه هغه په خپل سر مبارک باندې اوبه اچولي په داسې حال کښې چه هغه روژه دار وو، د تندې یا ګرمئ د وجې نه.

د دې حدیث نه معلومه شوه چه د روژه دار دپاره د روژې په حالت کښې د تندې او ګرمئ د تخفیف دپاره غسل کول یا په سر باندې اوبه اچول یا تر کپړه په سر باندې کیخودل جائز دی، هم دا د جمهورو رائې ده، په احنافو کښې د امام ابویوسف هم دا رائې ده، او د امام ابوحنیفه ؒ په نزد داسې کول مکروه تنزیهی دی کما فی البذل عن البدائع. پس دا حدیث د هغه خلاف شو، د دې جواب دا کړي شوي دي چه د امام صاحب په نزد کراهت په هغه صورت کښې دي چه کله داسې کول اظهارا للضجر (د روژې نه تنګیدلو او ویریدلو سره) وی او د ضعف او عجز د اظهار په طور وی نو بیا مکروه نه دی.

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۶۸۸)، وقد أخرجه: موطا امام مالك الصيام ۷ (۲)، مسند احمد (۴۷۵/۳، ۶۳/۴، ۳۷۷/۵، ۳۸۰، ۴۰۸، ۴۳۰) (صحيح)

والحديث اخرجه مالک فی الموطاء والشافعی فی مسنده، واحمد والنسائی والحاکم والبیهقی وصححه ابن عبدالبر، قاله فی المنهل.

[۲۳۶۶]()حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".

ترجمه: لقیط بن صبره دخپل پلارنه روایت کوی فرمانی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه په پوزه کښې په اوبوا چولوکښې مبالغه کوئ لیکن که چرې ستاسو روژه وي نو مبالغه مه کوي (هسې نه چه په زورسره دماغوته ورسیږي)

توضیح الحدیث

دا حدیث تفصیلا په کتاب الطهارت کښې تیر شوي دي، په دي حدیث کښې په حالت صوم کښې د مبالغه فی الاستنشاق نه منع کړې شوې ده، په ترجمة الباب کښې دوه اجزاء وو د یو جزء مناسب د باب اولني حدیث دي، د دویم جزء مناسب دا حدیث ثانی دي، د مبالغه فی الاستنشاق ممانعت په دي وجه دي چه په دي صورت کښې احتمال دي د وصول ماء الی الدماکوم چه مفسد صوم دي لهذا که یو سړی مبالغه اوکړه او د هغې د وجې نه ئې اوبه دماغو ته اورسیدې یعنی خطاء نو د احنافو او مالکیانو په نزد به ئې روژه فاسد شی او د هغه په ذمه باندې به قضاء وی، او د امام احمد، اسحاق او اوزاعی په نزد به فاسد نه وی، خطاء لره په نسیان باندې قیاس کولو سره، او د امام شافعی نه دواړه روایتونه دی د فساد صوم او عدم فساد، مزنی د فساد قائل دي او نور اصحاب شافعی د عدم فساد.

اصل کلی مستفاد من الحدیث:

د دي حدیث نه زمونږ فقهاء کرامو دا قاعده مستنبط کړې ده چه د یو ځیز جوف دماغ یا جوف بطن ته رسیدل مفسد صوم دی، او بیا په دي اصول باندې زمونږ د زمانې دوه مسئلې متفرع کیږی، مسئله شرب الدخان (تمباکو څکل، لکه چیلم او سګریټ وغیره) دویمه مسئله د انجکشن، په اوله مسئله کښې خو د فقهاء کرامو اتفاق دي چه هغه مفسد صوم دي، البته په مسئله ثانیه یعنی انجکشن کښې د علماء عصر اختلاف دي خو راجح او مفتی به هم دا ده چه هغه مفسد صوم نه دي، چه د هغې وجه دا ده چه روژه هغه وخت مفسد صوم وی چه کله یو ځیز جوف بطن یا جوف دماغ ته د منافذ اصلیه په ذریعه اورسولې شی، او د انجکشن حال دا دي چه بعض انجکشن خو داسې دی چه د هغې په ذریعه دوائی جوف دماغ یا جوف بطن ته نه رسیږی، او بعض اګر چه داسې دی چه هغې سره دوائی هلته اورسیږی خو دا رسیدل په منافذ اصلیه سره نه دی بلکه عروق یعنی د رګونو په لاره باندې رسیږی او هغه د منافذه اصلیه نه نه دی.

والحدیث اخرجه ایضا النسائی وابن ماجة فی الوضوء، واخرجه الترمذی فی الصیام وللبیهقی نحو حدیثه، قاله فی المنهل.

---

[۱] انظر حدیث رقم: (۱۴۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۷۲) (صحیح)

بَابُ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

د روژه دار لپاره د ښکر لګولو بیان

دلته دوه ځیزونه دی، احتجام فی الصوم او په دې کښې مذاهب ائمه، دویم بحث دلیل مسئله.

بحث اول:

ځان پوهه کړه چه دې باره کښې روایات مختلف دی، د منع او جواز په اعتبار سره، هم دغه شان مصنف دلته دوه بابونه قائم کړې دی، په اول باب کښې د منع روایات، او په دویم باب کښې د رخصت او د جواز روایات ذکر کړې دی، ابن رشد په بدایة المجتهد کښې، په دې کښې د علماء کرامو درې مذاهب لیکلې دی.

۱: په حالت صوم کښې د حجامت نه بچ کیدل واجب دی، او هغه دا چه مفطر صوم دې، هم د دې قائل دی امام احمد، داود ظاهری. اوزاعی او اسحاق بن راهویه.

۲: دویم قول د کراهت دې او دا چه هغه مفطر صوم نه دې، د دې قائل دی امام مالک، امام شافعی او سفیان ثوری.

۳: عدم کراهت یعنی بغیر د کراهت نه جائز دی، د دې قائل دی امام ابوحنیفه او د هغه اصحاب، وسبب اختلافهم تعارض الاثار الواردة فی ذلک الی اخره. (۱)

هم دغه شان امام ترمذی رحمه الله هم په دې باب دوه بابونه قائم کړې دی د منع او د جواز دواړو، امام ترمذی د امام شافعی نه اولا د هغه دا قول نقل کړې دې چه که یو سړې د روژې په حالت کښې ښکر اولګوی نو زه هغه مفطر نه ګنړم خو زما په نزد دې نه ځان ساتل غوره دی، امام ترمذی رحمه الله فرمائی چه د امام شافعی رحمه الله دا رائې هغه وخت وه چه کله هغه په بغداد کښې وو او مصر ته د تلو نه پس هغه د رخصت طرف ته مائل شو او په دې کښې به ئې څه باک نه ګنړلو، او په دلیل کښې ئې دا اوفرمائیل چه د رسول الله ﷺ نه په حجة الوداع کښې د روژې په حالت کښې صوم احتجام ثابت دې او علامه طیبی شافعی په دې کښې درې مذاهب لیکلې دی، د امام احمد او اسحاق په نزد مفسد صوم کیدل، او مسروق، حسن بصری او ابن سیرین په نزد کراهت او د اکثر علماء کرامو په نزد چه په هغوی کښې ئې امام مالک، شافعی او ابوحنیفه هم شمار کړې دی عدم کراهت لیکلې دې، امام محمد رحمه الله په موطاء کښې د احنافو مسلک د عدم کراهت لیکلې دې په دې شرط چه د ضعف راتلو ویره نه وی ګیني مکروه دې اهـ مولانا عبدالحی صاحب د دې په تائید کښې په حواله د طحاوی د دې قسم دیر روایات ذکر کړې دی چه د صائم دپاره د حجامت کراهت د ضعف د وجې نه دې، او بیا مولانا د حازمی نه د امام مالک او شافعی مسلک هم نقل کړې دی، او هم دغه شان مذاهب حضرت شیخ په اوجز کښې لیکلې دی، یعنی د احنافو (۲) او د مالکیانو په نزد کراهت عند خوف الضعف، پس حاصل دا شو چه د امام احمد په نزد مفسد صوم اود مسروق، حسن بصری او ابن سیرین په نزد کراهت مطلقا، او د احنافو او

---

(۱) ابن رشد چه کوم مذاهب لیکلې دی په هغې کښې غلطی ده لکه چه روستو به معلوم شی.

(۲) ففي كتاب الكافي لابن عبدالبر ۲۵۲/۱، ولا باس بالحجامة للصائم اذالم يخش الضعف من تمام صومه اهـ

مالکیانو په نزد د ضعف د وجې نه کراهت ګڼي اباحت، او د امام شافعي رحمه الله مسلک د امام ترمذي رحمه الله په کلام کښې تير شوي دی چه په شروع هغه د ترک د اولی کیدو قائل وو او روستو د رخصت

[۲۳۶۷](۰)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ يَعْنِي الرَّحَبِيَّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". قَالَ شَيْبَانُ: أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه: ثوبان نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمانیلی دی چاچه په روژه کښې بنکراولګولو نوددې روژه ماته شوه او چاته چه بنکراولګیدو دهغه هم روژه ماته شوه، دابو قلابه په واسطه باندې ابواسماء الرجبي ثوبان نه داروایت مرفوع بیان کړې دي

[۲۳۶۸](۰)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

ترجمه: دشداد بن اوس رضي الله عنه نه راویت دي فرمائي چه زه د نبی علیه السلام سره روان وم او پاتې روایت دتیر شوي روایت په شان دی.

[۲۳۶۹](۰)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ، مِثْلَهُ.

ترجمه: دشداد بن اوس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام په بقیع مقام کښې یوکس ته ورغې اوهغه به خلقو ته بنکر لګول اونبی علیه السلام زمالاس نیولې وو، نبی علیه السلام اوفرمانیل دښکرلرونکي او چاته چه بنکرلږوي دد واړو روژه ماتیږي، دا واقعه داتلسم رمضان وه، امام ابوداود فرمائي چه خالد الحذاء دابوقلابه نه اوهغه دایوب نه په خپل سند سره روایت نقل کړې دي.

[۲۳۷۰](۰)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ، قَالَ عُثْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: مُصَدَّقٌ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".

۱: سنن ابن ماجه/الصیام ۱۸ (۱۶۸۰)، (تحفة الأشراف: ۲۱۰۴)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۳۱۳۵)، مسند احمد (۲۷۶/۵، ۲۷۷، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۳)، سنن الدارمي/الصوم ۳۶ (۱۷۷۴) (صحيح)

۲: سنن ابن ماجه/الصیام ۱۸ (۱۶۸۱)، (تحفة الأشراف: ۸۴۲۳)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۳۱۴۴)، مسند احمد (۱۲۳/۴، ۱۲۴، ۱۲۵)، سنن الدارمي/الصوم ۲۶ (۱۷۷۱) (صحيح)

۳: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸۴۱۸)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۳۱۴۱)، مسند احمد (۱۲۲/۴، ۱۲۴) (صحيح)

۰: لنظر حديث رقم: (۲۳۶۸)، (تحفة الأشراف: ۲۱۰۴) (صحيح)

ترجمه: ثوبان نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی ښکر لګونکی او چاته چه ښکرولري دواړو خپله روژه ماته کړه.

[۲۳۷۱]()حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". قَالَ أَبُودَاوُد: وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

ترجمه: ثوبان نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی ښکر لګونکي او چاته چه ښکرولېږي دواړو خپله روژه ماته کړه. امام ابوداود فرمائیلي دي ابن ثوبان د خپل پلار په واسطه دمکحول نه داسي روایت نقل کړي دي.

بحث ثانی کلام علی الدلائل،

امام ابوداود په اول باب کښي ﴿افطر الحاجم والمحجوم﴾ اولا د حضرت ثوبان حدیث ثانیا شداد بن اوس رضی الله عنه حدیث ذکر فرمائیلي دي. او امام ترمذی رحمه الله هم دا حدیث ﴿افطر الحاجم والمحجوم﴾ د رافع بن خدیج رضی الله عنه د روایت ذکر کولو نه پس فرمائی وفی الباب عن سعد وعلی وشداد بن اوس وثوبان واسامة بن زید وعائشة ومعقل بن یسار وابی هریرة وابن عباس وابی موسی وبلال. قال ابو عیسی : حدیث رافع بن خدیج حدیث حسن صحیح.

د دي نه پس امام ابوداود په بل باب کښي باب الرخصة فی ذلک کښي اولا د ابن عباس حدیث ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم. او په بل طریق کښي ﴿احتجم وهو صائم محرم﴾ ذکر کړي دي چه رسول الله ﷺ په حجة الوداع کښي ښکر اولګولو د صوم په حالت کښ. دا حدیث د باب اول د حدیث خلاف دي. د دي نه جواز حجامت فی الصوم معلومیږی. هم په دي وجه باندي مصنف په دي باندي د رخصت باب قائم فرمائیلي دي، اوس دلته دا کتل دی چه په دي دواړو احادیثو کښي کوم یو زیات صحیح دي.

حدیث ثوبان او حدیث ابن عباس تخریج

پس څان پوهه کړه چه باب اول والا حدیث. افطر الحاجم والمحجوم. دا د سنن روایت دي او په صحیحین کښي په یو کښي هم نشته. البته امام بخاری دا د ترجمة الباب د لاندي تعلیقا ذکر فرمائیلي دي او هغه هم به صیغه د تمریض یعنی "ویروی" او حدیث رخصت یعنی حدیث ابن عباس دا په څو طریقو سره نقل دي ۱ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم ۲ احتجم وهو صائم، ۳ احتجم وهو محرم. په صحیح بخاری کښي خو دا حدیث په دي تولو طرقو سره مذکور دي، او په صحیح مسلم کښي صرف اخری صورت یعنی ﴿احتجم وهو محرم﴾ دي. الحاصل د بخاری په روایت کښي د ابن عباس په حدیث کښي احتجام فی الصوم او احتجام فی الاحرام دواړه ذکر دی. هم په دي وجه باندي امام بخاری دا حدیث په کتاب الحج او کتاب الصوم دواړو ځایونو کښي راوړي دي. او د مسلم شریف په روایت کښي چونکه صرف احتجام مذکور دي په دي وجه هغه دا صرف په کتاب الحج کښي راوړي دي،

): لنظر حدیث رقم: (۲۳۶۸)، (تحفة الأشراف: ۲۱۰٤) (صحیح)

د دې تخریج نه معلومه شوه چه حدیث ابن عباس، کوم چه په جواز باندې دلالت کوی هغه د بخاری حدیث دې او حدیث ﴿افطر الحاجم والمحجوم﴾ نه زیات صحیح دې.

تنبیه : په ترمذی کښې حدیث داسې نقل دې ﴿عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم صائم﴾، قال ابو عیسی : هذا حدیث صحیح، په دې باندې په تحفة الاحوذی کښې لیکلې دی واخرجه الشیخان. د پورته ذکر شوی تفصیل نه معلومه شوه چه د مسلم په روایت کښې ﴿احتجم وهو صائم﴾موجود نه دې لهذا د شیخین طرف ته د دې نسبت کول صحیح نه دی.

د جمهورو د طرف نه د افطر الحاجم والمحجوم جوابات :

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه جمهور علماء او ائمه ثلاث په نزد کوم چه د جواز حجامت فی الصوم قائل دی د هغوی د طرف نه د ﴿افطر الحاجم والمحجوم﴾والا حدیث مختلف جواب ورکړې شوې دی، مولانا عبدالحئ صاحب په التعلیق الممجد کښې د جمهورو د طرف نه د دې دوه جوابونه ورکړې دی،

(پوهې جواب): اول دا چه د منسوخ دې، ځکه چه د دې حدیث په بعض روایاتو کښې د دې خبرې تصریح ده چه هغه دا حدیث د فتح مکه په کال باندې ارشاد فرمائیلې وو، پس شداد بن اوس د چا د روایت حواله چه امام ترمذیؒ وفی الباب د لاندې ورکړې ده د هغه روایت داسې دې : انه مر مع رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زمن الفتح علی رجل یحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم. نور هم ډیر صحابه کرام کوم چه امام ترمذی د وفی الباب د لاندې ذکر فرمائیلې دی د هغوی په روایاتو کښې هم دغه شان دی، او د رسول اللهﷺ د احتجام قصه چه د هغې راوی ابن عباس دې هغه د حجة الوداع ده، لهذا حدیث الافطار په وجه د تقدم منسوخ او حدیث ابن عباس د هغه دپاره ناسخ شو.

(دویم جواب): بل جواب مولانا دا نقل کړې دې چه د رسول اللهﷺ ارشاد د حجامت د وجې نه نه وو بلکه ځنګه چه د ابن مسعود وغیره صحابه نه نقل دی چه رسول اللهﷺ په داسې دوه کسانو باندې راتیر شو چه په هغوی کښې یو بل لره ښکر لګولو، په هغوی کښې یو د بل چا غیبت کولو چه په هغې باندې دویم نکیر اونکړو نو رسول اللهﷺ اوفرمائیل ﴿افطر الحاجم والمحجوم﴾ قال ابن مسعود ولا للحجامة ولکن للغیبة. اه په بذل المجهود کښې د شرح السنة نه دا نقل کړې دی چه ﴿افطر الحاجم والمحجوم﴾معنی دا ده ای تعرضا للافطار، یعنی دې دواړو خپله روژه په خطره کښې واچوله، حاجم خو په دې وجه چه په دې کښې ویره ده چه د وینې یو څاڅکي د هغه حلق ته لاړ نه شی د وینې راښکلو د وجې نه، او محجوم په دې وجه چه ممکنه ده هغه ته څه ضعف اورسیږی چه د هغې د وجې نه هغه په افطار باندې مجبوره شی، او بله توجیه ئې هم هغه د غیبت والا نقل کړې ده، اوس دا دوه جوابونه شو اول د نسخ او دویم د تاویل،

(دریم جواب): دا کیدی شی کوم چه د دې مقام سره متعلق شروح حدیث کتلو نه مستفاد

کیږی چه حدیث رخصت کوم چه جمهور فقهاء کرامو اختیار کړي دی هغه اقوی دي د حدیث منع نه، ځکه چه د حدیث رخصت (حدیث ابن عباس رضي الله عنهما) تخریج امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کښې په ډیرو مواضع کښې کړي دي او د دې په سند کښې هیڅ اختلاف او اضطراب هم نشته، په خلاف د دویم حدیث چه هغه اګر چه د ډیرو صحابه کرامو نه نقل دی لکه چه د امام ترمذی د کلام نه پورته نقل کړې شو، خو په کومو مختلف طرق نه چه دا حدیث نقل دي په هغې کښې د بعض په بعض باندې ترجیح کښې د حضرات محدثینو سخت اختلاف موندلې شی بعض که یو ته ترجیح ورکوی نو بعض بل طریق ته، هم دغه شان امام بخاری دا حدیث اولا تعلیقا ذکر کړي دي په صیغه د تمریض سره بیا وراندې تلو سره ئې اګر چه د هغې وصل هم کړي دي خو باقاعده نه بلکه د مذاکره په طور باندې، او په دې طریق موصول کښې هم راوی د حدیث په اخر کښې د رفع او وقف په لحاظ سره خپل تردد والله اعلم وئیلو سره ظاهر کړي دي، هم دغه شان حافظ په فتح الباری کښې په دې حدیث باندې د بحث د لاندې لیکلې دی : واطنب النسائی فی تخریج طرق هذا المتن وبیان الاختلاف فیه، او هم په دې مقام باندې وراندې تلو سره لیکی :

وقال الشافعي في اختلاف الحديث... بعد ان اخرج حديث شداد ولفظه. ثم ساق حديث ابن عباس انه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم قال وحديث ابن عباس امثلهما اسنادا الى اخر ما ذكر. وانما اطنبت في هذا المقام لانی لم اراحدا ممن اجاب عن الجمهور انه اختار[1] طريق ترجيح حديث ابن عباس على حديث ثوبان وغيره من حيث الاسناد صراحة بل اجابوا باجوبة اخرى كما تقدم.

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب د روژې په حالت کښې د بنکر لګولو د اجازت بیان

[۲۳۷۲](۲) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام بنکرولګولو اودهغه روژه وه، امام ابوداود سجستاني وئیلي دي وهیب بن خالد هم دایوب نه په خپل سند سره ددسي په شان روایت ذکرکړي دي اوجعفربن ربیعه وهشام بن حسان هم دعکرمه اوهغه دابن عباس رضي الله عنهما نه ددي په شان روایت نقل کړي دي.

[۲۳۷۳](۳) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ".

---

[1]) کومو خلقو چه د جمهورو د طرف نه جوابات ورکړي دی هغوی طریق ترجیح نه دي اختیار کړي سوا د امام شافعی نه.

[2]): صحيح البخاري/الصوم ۳۲ (۱۹۳۸)، الطب ۱۲ (٥٦٩٤)، سنن الترمذي/الصوم ٦١ (۷۷٥)، (تحفة الأشراف: ٥٩٨٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳٥۱/۱) (صحيح)

[3]): سنن الترمذي/الصيام ٦١ (۷۷۷)، سنن ابن ماجه/الصيام ۱۸ (۱٦۸۲)، (تحفة الأشراف: ٦٤٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۱٥/۱، ۲۲۲، ۲۸٦) (ضعيف)

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ ښکرولګولو اودهغه روژه وه، اواحرام نی هم ترلي وو

[۲۳۷٤](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي".

ترجمه: عبدالرحمن بن ابی لیلي په صحابه کرامو کښي دیوکس نه روایت کوی چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده دحجامت (ښکرلګولونه اود وصال دروژو(پرله پسي)نه لیکن دشفقت دوجي نه ئي حرام نه دی کړځولي خلقو عرض اوکړواي دالله رسوله ته خود پیشمني سره وژه یوځای کوي؟نبی ﷺ اوفرمائیل زه خوداسي کوم لیکن ماته زما رب خوراک او ځښاك راکوي.

توضیح الحدیث

یعنی رسول الله ﷺ منع فرمائیلي ده : د حجامت یعنی ښکر لګولو نه او د صوم وصال نه، خو دي دواړو ته ئي حرام نه دی وئیلی، وړاندې راوی د دې ممانعت مصلحت بیانوی، ابقاء یعنی شفقة علی اصحابه. لهذا (ابقاء) علت شو ددې نهی،او د دې تعلق د عدم تحریم سره نه دي

په دي حدیث کښي دوه حکمونه ذکر شوي دی یو د منع عن الوصال او منع عن الحجامة. په دي روایت کښي خو دا منع اګر چه مطلقا ده خو مراد د دي نه مقید دي یعنی حجامة فی حال الصوم چه د هغي دوه قرینې دی اول دا چه مطلقا د حجامت نه منع په یو روایت کښي هم نه ده راغلي بلکه روایاتو کښي د دې ترغیب راغلي دي، بله قرینه داده چه هم دا روایت په بیهقی کښي دي (کما فی المنهل) چه د هغي الفاظ دا دی "نهی رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المواصلة والحجامة للصائم الخ"

والحدیث اخرجه ایضا احمد وعبدالرزاق فی المصنف، واخرجه البیهقی الخ قاله فی المنهل.

[۲۳۷۵](*)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: "مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ".

ترجمه: دانس بن مالك رضي الله عنه نه روایت نې فرمائی چه مونږ به روژه دارته ښکرنه لګولو په دې فکرباندې چه چرته روژه دار کمزوري نه شی (یعنی دروژې ماتولوته مجبوره نه شی).

توضیح الحدیث

قوله: عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: "مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ:

د دې نه د جمهورو د مذهب تائید کیږی چه په روژه کښي د حجامت ممانعت مطلقا نه دي بلکه د مشقت او ویرې د وجې نه دي. والحدیث اخرجه ایضا الطحاوی، والبخاری والبیهقی قاله فی المنهل.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٦٢٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٤/٤، ٣١٥، ٣٦٣/٥، ٣٦٤) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٢٦)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصوم ٣٢ (١٩٤٠) (صحيح)

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

باب دي په بيان د احتلام د روژه دار په ورځ د رمضان مکښې

[۲۳۷۶]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلَا مَنِ احْتَلَمَ وَلَا مَنِ احْتَجَمَ".

ترجمه: زيد بن اسلم په خپلو ملګروکښې ديوکس نه روايت کوی اوهغه په صحابه کراموکښې ديوکس نه روايت کړي دي چه څوک قي اوکړی نوروژه ئي نه ماتيږي اونه دهغه چاچه احتلام مسئله ورته پيښه شي اونه دهغه چا چه ښکرولګوي

توضيح الحديث

د ترجمة الباب والا مسئله اجماعی ده چه احتلام مفسد صوم نه دي

دي حديث کښې د قئ په باره کښې دی چه هغه مفطر نه دي. دا مسئله اتفاقی ده يعنی د قئ مفطر نه کيدل، د ائمه اربعه په نزد والجمهور حتی حکی عليه الاجماع لکن فيه خلاف لبعض السلف کالاوزاعی وابی ثور. (الابواب والتراجم) او بل څيز دي استقاء يعنی قصدا قئ کول د هغي باب وراندي مستقل راروان دي. والحديث اخرجه البيهقي والترمذی قاله فی المنهل.

بَابٌ فِي الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ

باب دي په بيان د اوده کيدو په وخت کښې د روژه دار د سترګوتورولو

[۲۳۷۷]()حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ "أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ". وَقَالَ: "لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْكُحْلِ.

ترجمه: دمعبدبن هوذة رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام راته حکم اوکړوچه د داوده کيدو په وخت کښې د مشکوسره مکس شوي رانجه لګوه اودائي هم وفرمائيل چه روژه دار دي ددي نه بچ شي. امام ابوداود ديحي بن معين نه نقل کوي چه دا - روايت منکردي.

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه

د ترجمة الباب والا مسئله يعنی اکتحال فی حال الصوم د جمهور علماء ائمه ثلاث په نزد بغير د کراهت نه جائز دی. البته د امام احمد يو روايت د کراهت دي، او دريم مسلک په دي کښې د ابن شبرمه او ابن ابی ليلی دي، د هغوی په نزد مفسد صوم دي، امام ترمذی رحمه الله د مسئلة الباب متعلق ليکی واختلف اهل العلم فی الکحل للصائم فکرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارک واحمد واسحاق ورخص بعض اهل العلم فی الکحل للصائم وهو قول الشافعی. د حديث الباب راوی معبد بن هوذة الانصاری د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه نقل کوی چه هغه

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۷۰۱) (ضعيف)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱٤٦۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/٤۷٦، ٤۹۹، ۵۰۰)، سنن الدارمي/الصوم ۲۸ (۱۷۷٤) (ضعيف)

اثمد یعنی د اصفهان رانجه المروح یعنی مطیب بالمسک (د مشک خوشبوئی والا) د اود، کیدو په وخت د استعمالول حکم اوفرمائیلو او دا ئې هم اوفرمائیل چه روژه دار له پکار دی چه د دې نه دې خان اوساتی، یعنی د ورځې.

دا حدیث د امام احمد رحمه الله د یو روایت موافق دې، او اگر چه مصنف حنبلی دې علی ما هو المشهور... خو مصنف په دې حدیث باندې امام یحیی بن معین نه د نکارت حکم نقل کړې دې، هم په دې وجه بیا مصنف روایات داله علی الاباحت ذکر فرمائیلې دی.

والحدیث اخرجه ایضا احمد، والبخاری فی تاریخه، وقال ابن عدی انه موقوف. (المنهل)

[۲۳۷۸](۱) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُتْبَةَ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ "يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ".

ترجمه: دانس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه مابه دروژې په حالت کښې رانجه استعمالول.

[۲۳۷۹](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ".

ترجمه: داعمش نه روایت دې فرمائی چه مابه عالمانو کښې څوک هم داسې نه دې لیدلې چه دروزه دار دپاره رانجه استعمالول بدګنړې اوابراهیم رحمه الله به ددې اجازت ورکولوچه روزه داردې صبر (یوقسم رانجه) اولګوي.

تشریح: وکان ابراهیم یرخص ان یکتحل الصائم بالصبر

صبر (د صاد فتح او باء کسرې سره) کوم ته چه ایلوه وئیلې شی، کوم چه طبیبان په دوائی کښې استعمالوی، کوم چه په تریخ والی کښې ضرب المثل دې، کوم چه د رنجو په طور هم په سترګو کښې استعمالولې شی، صاحب منهل لیکلې دی: وقال قتادة: یجوز بالاثمد ویکره بالصبر، دغه شان هغوی د مالکیانو مذهب دا لیکلې دې چه که د اکتحال نه روستو د کحل وصول په حلق کښې متحقق شی نو ناجائز او مفسد صوم دې، او که صرف شک وی نو مکروه دې.

باب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا

د روژه دار دپاره په قصد سره دقې کولوبیان

[۲۳۸۰](۳) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، مِثْلَهُ.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۸۵) (حسن موقوف)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸٤۰۰، ۱۸۷۸٦) (حسن)

(۳): سنن الترمذي/الصوم ۲۵ (۷۲۰)، سنن ابن ماجه/الصیام ۱٦ (۱٦۷٦)، (تحفة الأشراف: ۱٤٥٤۲)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۳۱۳۰)، حم (۲/٤۹۸)، سنن الدارمي/الصوم ۲۵ (۱۷۷۰) (صحیح)

ترجمه: دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی په چاباندې چه دروژې په حالت کښې قې کول غالب شي نو په ده باندې دروژې قضاء راوړل لازمي نه دی اوځوك چه په قصد سره قې اوکړی نوهغه لره پکاردي چه دروژې قضاء راوړی.ابوداؤد وائی چه حفص بن غیاث هم دهشام پشان نقل کړې دي

توضيح الحديث

یعنی په کوم سړی باندې چه قئ غالب راشی یعنی بغیر د هغه د ارادې نه وی د روژې په حالت کښې، نو په هغه باندې د هغه روژې قضاء نشته یعنی د هغه روژه صحیح سالم ده، او څوک چه قئ طلب کړی په خپل طبیعت سره یعنی قصدا قئ اوکړی نودهغه په ذمه قضاء ده.

مسئلة الباب :

د قئ مسئله خو مخکښې تیره شوه، او د استقاء په صورت کښې د ائمه اربعه په نزد قضاء مطلقا واجب ده او د امام ابویوسف رحمه الله په نزد په دې شرط چه په دکه خوله وی وهو روایة عن احمد، او په دې مسئله کښې د ابن مسعود، ربیعه او عکرمه نه عدم الفطر منقول دي، یعنی روژه ئې باقی ده د قضاء حاجت نشته او د دې بالمقابل د عطاء او ابو ثور په نزد قضاء مع الکفارة واجب ده، وفی نور الایضاح فی بیان ما یفسد الصوم : او استقاء ولو دون ملا الفم فی ظاهر الروایة، وشرط ابویوسف ملا الفم وهو الصحیح. اه هم دغه شان د قئ بلا قصد په صورت کښې هم که هغه قئ دننه طرف ته قصدا واپس کړی او وی هم قئ ملا الفم نو بیا به روژه فاسده شی. والحدیث اخرجه ایضا احمد وابن ماجة والدارقطنی والحاکم وصححه، وابن حبان والطحاوی والبیهقی والترمذی. (المنهل)

[۲۳۸۱](۱) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَاءَ فَأَفْطَرَ"، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه: د ابوالدرداء رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبي عليه السلام کانکې اوکړی او روژه ئې ماته کړه بیازماسره ددمشق په جومات کښې ثوبان دنبی عليه السلام آزاد کړي شوې غلام ملاو شو ما ترې تپوس اوکړو چه ماته ابوالدرداء حدیث بیان کړي دي چه نبی عليه السلام قې اوکړو اوروژه ئې ماته کړه، هغه اووئیل ابوالدرداء رښتیا وئیلي دي ماپه نبی عليه السلام باندې په دغه وخت کښې داودس اوبه اچولي وي (یعنی نبی عليه السلام ته مې اوبه اچولي کله چه هغه اودس کولو)

مضمون حديث :

د ابوالدرداء رضي الله عنه نه روایت دي چه یو ځل رسول الله عليه السلام باندې قئ راغلو چه هغې سره د هغه روژه ماته شوه، معدان بن طلحه فرمائی چه ماته دا حدیث ابوالدرداء رضي الله عنه بیان کړي وو، د

(۱) : سنن الترمذي/الطهارة ٦٤ (٨٧)، سنن النسائي/ الكبرى/ الصوم (٣١٢٠)، (تحفة الأشراف: ١٠٩٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٤٤٣، ٤٤٩)، سنن الدارمي/الصوم ٢٤ (١٧٦٩) (صحيح)

هغې نه روستو چه زه د رسول الله ﷺ د مولی سیدنا ثوبان رضی الله عنه سره د دمشق په مسجد کښې ملاؤ شوم نو ما هغه ته اووې چه ماته ابوالدرداء رضی الله عنه د رسول الله ﷺ دا واقعه بیان کړې ده چه په رسول الله ﷺ باندې قئ راغلې وو پس هغه افطار اوکړو، نو هغه په دې اوریدلو سره اوفرمائیل چه ابوالدرداء رضی الله عنه صحیح وئیلې دی، او په دې موقع باندې د هغه د اودس دپاره اوبه ما برابر کړې وې.

په دې حدیث کښې دی ﴿قاء فافطر﴾ چه د هغې نه په ظاهره کښې د قئ مفطر صوم کیدل معلومیږی کوم چه د ائمه اربعه خلاف دې، امام ترمذی رحمه الله د جمهورو د طرف نه د دې حدیث توجیه دا کړې ده چه کله به هغه له قئ ورغلو نو د ضعف د راتلو د وجې نه ئې قصدا روژه ماته کړه، او دا مطلب نه دې چه د قئ کیدو د وجې نه افطار اوشو بلکه قصدا ئې افطار اوکړو، بله مسئله په دې حدیث کښې دا ده چه د دې نه په ظاهره کښې د قئ ناقض وضوء کیدل ثابتیږی لکه چه د احنافو او حنابله مذهب دې، شوافع د دې جواب دا ورکوی چه دلته د وضوء نه مراد وضوء لغوی دې، خوله کنګالول وغیره، یا په استحباب وضوء باندې محمول دې.

والحديث اخرجه ايضا الترمذى والنسائى والدارمى والحاكم وابن حبان والدارقطنى والبيهقى والطبرانى وابن مندة وقال اسناده صحيح متصل. (المنهل)

بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

باب دې په بیان د خکلولو د روژه دار

[۲۳۸۲] (۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ".

ترجمه: دام المومنین عائشة رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام به خکلول کول اودهغه به روژه وه او مباشرت به ئې کولو اودهغې به روژه وه داځکه چه دهغه په خپل ځان باندې اختیار وو یعنی په خپل ځان باندې ئې باور وو.

تشریح: قوله: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ":

مباشرت د تقبیل نه عام دې ځکه چه د دې معنی ده التقاء البشرتین یعنی د بدن سره بدن یوځائې کول، لهذا دا د قبیل ذکر العام بعد الخاص دې.

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه

د دې حدیث نه په حالت صوم کښې د تقبیل مراءة او مباشرت جواز معلومیږی په دې کښې مشهوره دا ده چه د احنافو او شوافعو په نزد د شیخ په حق کښې اباحت او د شاب په حق کښې کراهت دې، د امام مالک رحمه الله په نزد مطلقا کراهت. دریم مذهب د اباحت علی الاطلاق دې. قاضی عیاض فرمائی چه هم دا مذهب اختیار کړې دې د صحابه کرامو او

---

(۱): صحيح مسلم/الصوم ۱۲ (۱۱۰۶)، سنن الترمذي/الصوم ۳۲ (۷۲۹)، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۰، ۱۵۹۳۲، ۱۷۴۰۷)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصوم ۲۴ (۱۹۲۸)، سنن ابن ماجه/الصيام ۱۹ (۱۶۸۴)، موطا امام مالك/الصيام ۶ (۱۸)، مسند احمد (۲۳۰/۶)، سنن الدارمي/المقدمة ۵۳ (۲۹۸) والصوم ۲۱ (۱۷۶۳) (صحيح)

تابعينو يو جماعت، واليه ذهب احمد واسحاق وداود من الفقهاء وممنهم من كرهها على الاطلاق وهو مشهور قول مالک، ومنهم من كرهها للشاب واباحها للشيخ وهو المروى عن ابن عباس، وهو مذهب ابی حنيفة والشافعی والثوری والاوزاعی ومنهم من اباحها فی النفل ومنعها فی الفرض وهی رواية ابن وهب عن مالک. اهـ من الاوجز

حافظ فرمائی "واباحها قوم مطلقا بل بالغ بعض اهل الظاهر فاستحبها" اهـ قاضی عياض چه د امام احمد مسلک مطلقا د اباحت ليکلی دی په دې باندې حضرت شيخ په اوجز (ج ۴ ص۲۲) کښې ليکی چه کيدې شی د هغه نه يو روايت داسې وی کينې په الروض المربع کښې (چه د فقه حنبلی کتاب دی) کښې ليکلی دی: تكره القبلة ودواعی الوطی لمن تحرک شهوته لانه ﷺ نهی عنها شابا ورخص للشيخ. رواه ابوداود.

ولكنه كان املک لاربه... ﴿ارب﴾ دوه طريقو سره ضبط کړې شوې دي، ﴿ارب﴾ بفتحين په معنی د حاجات او ﴿ارب﴾ بكسر الهمزة وسكون الراء، د دې معنی ده حاجت او عضو مخصوص دواړه ليکلی شوې دی.

شرح حديث:

سيده عائشه رضی الله عنها فرمائی چه رسول الله ﷺ به د روژې په حالت کښې تقبيل او مباشرت فرمائيلو، خو هغه په خپل خواهش او حاجت باندې زيات قابو لرونکي وو گويا په دې کښې اشاره ده دې طرف ته چه هغوی ځان په رسول الله ﷺ باندې قياس نه کړی، او بله معنی د دې جملې دا هم کيدې شی چه کله هغه په خپل نفس باندې د قابو موندلو باوجود مباشرت کولو نو د نورو دپاره به په دې کښې گنجائش په طريق اولی وی. اول معنی د جمهورو د مسلک مناسب ده، او دويمه معنی د هغه خلقو موافق ده کوم چه مطلقا د اباحت قائل دی. والحديث اخرجه ايضا احمد والبخاری ومسلم والترمذی، واخرجه ابن ماجة ومسلم ايضا من طريق عبيدالله بن القاسم. (المنهل)

[۲۳۸۳](۱) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ".

ترجمه: دام المومنين عائشة رضی الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ به خکلول کول دروژې په مياشت کښې (يعنی رمضان کښې).

[۲۳۸۴](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيَّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ".

ترجمه: دام المومنين عائشة رضی الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ به زه خکلولم او دهغه به روژه وه اوزمابه هم روژه وه.

---

(۱): صحيح مسلم/الصوم ۱۲ (۱۱۰۶)، سنن الترمذي/الصيام ۳۱ (۷۲۷)، سنن ابن ماجه/الصيام ۱۹ (۱۶۸۳)، (تحفة الأشراف: ۱۷٤۲۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۳۰/۶، ۲۲۰، ۲۵۶، ۲۵۸، ۲۶٤)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۶۱۶٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۳٤/۶، ۱۶۲، ۱۷۵، ۱۷۹، ۲۹۶، ۲۷۰) (صحيح)

[۲۳۸۵](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. ح وحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، "قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ". قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ، قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ: "لَا بَأْسَ بِهِ". ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَ: فَمَهْ.

ترجمه: جابر بن عبد الله رضي الله عنه وائی چه عمربن الخطاب رضي الله عنه فرمائيلي دي چه زه خوشحاله وم او بوسه مې واخستله اوبيا مې نبی صلی الله عليه وسلم ته عرض اوکړو اې دالله رسوله نن مايوه ډيره لويه غلطي کړې ده چه دروژې په حال کښې مې بوسه واخستله نبی عله السلام ورته اوفرمائيل که چرې ته دروژې په حالت مضمضه اوکړی نوستاڅه خيال دې؟ دعيسي بن حماد په روايت کښې دي ما ووئيل هيڅ قسم حرج نشته نبی صلی الله عليه وسلم اوفرمائيل بياڅه اوشول؟

توضيح الحديث

سيدنا عمر رضي الله عنه فرمائی چه يو خل زما طبعيت تازه وو پس باوجود د روژې ما تقبل اوکړو زه لاړم او ما رسول الله صلی الله عليه وسلم ته عرض اوکړو چه نن زما نه يو ډير بد کار اوشو، هغه اوفرمائيل: اوايه ته که په خپله خوله کښې اوبه اخستلو سره خوله کنګال کړې د روژې په حالت کښې (نو ايا په دې کښې څه باک شته؟) ما عرض اوکړو، نه، نو هغه اوفرمائيل نو دا څه دی؟ يعنی دا تقبيل هم داسې دې.

لفظ ﴿ مه ﴾ کښې دوه احتمالات دی يو دا چه دا په اصل کښې ﴿ما ﴾استفهاميه وو د دې الف حذف کولو سره هاء سکته د هغې په عوض کښې راوړلې شوه، دويم قول دا دې چه ﴿مه﴾کلمه زجرده کومه چه د بندولوپه معنی ده ﴿ای اکفف عن السوال﴾يعنی داسوال مه کوه.

والحديث اخرجه ايضا احمد والطحاوی والنسائی وقال حديث منكر، واخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال البزار لا نعلمه يروى عن عمر الا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. (المنهل)

باب الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ

دروژه دار دپاره د لاړو (توکا نرو) تيرولوبيان

[۲۳۸۶](۲)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا"، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: هَذَا الْإِسْنَادُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

ترجمه: دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی صلی الله عليه وسلم به خکلولم اودهغه به روژه وه اوزما ژبه به ئې چوپله.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۴۲۲)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ الصوم (۳۰۴۸)، مسند احمد (۲۱/۱، ۵۳، سنن الدارمي/الصوم ۲۱(۱۷۶۵) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۶۶۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲۳/۶، ۲۳۴) (ضعيف)

توضيح الحديث

... د دې حديث جزء اول خو ظاهر دې هغه په اول باب کښې تير شو.

په حديث باندې اشکال:

البته دا اخری جزء يعنی مص لسان دا قابل اشکال دې ځکه چه په دې کښې ابتلاع ريق موندلې شی، يعنی د بل انسان لارې تيرول، د خپلو لارو تيرول د روژې په حالت کښې خو بالاتفاق جائز دی، زمونږ فقهاء کرامو ليکلې دی چه ابتلاع ريق مفسد صوم دې او په دې کښې د روژې قضاء واجب ده، او که هغه غير د هغه محبوب وی نو په دې صورت کښې به پرې کفاره هم واجب وی، بهرحال د دې حديث دا جزء قابل اشکال دې، د دې يو جواب خو دا دې چه دا حديث ضعيف دې، په دې کښې محمد بن دينار متفرد دې وهو ضعيف، هم دغه شان سعد بن اوس هم ضعيف دې، او د دې نه علاوه په بل حديث سره مص لسان ثابت نه دې، بل جواب دا کړې شوې دې چه ﴿ويمص لسانها ﴾مستقل جمله ده دا واو عاطفه نه دې بلکه استينافيه دې، په دې صورت کښې به د دې تعلق د ﴿وهو صائم ﴾سره باقی پاتې نه شی بلکه دا به يوه مستقل خبره وی چه په هغې کښې هيڅ اشکال نشته، او که د دې په ماقبل باندې عطف اومنلې شی نو بيا دا تاويل هم ممکن دې چه داسې اوئيلې شی چه رسول الله ﷺ به ريق عائشه تيرولو بالقصد. او کان قليلا لا يبلغ حد الابتلاع. اه من البذل.

والحديث اخرجه ايضا البيهقی. (المنهل)

بَابُ كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ

د ځوان د پاره مباشرت مکروه دی

[۲۳۸۷]()حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْعَنبَسِ عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ، فَنَهَاهُ. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ".

ترجمه: دابوهريره رضی الله عنه نه روايت دې فرمائی چه يوکس دنبی کريم ﷺ نه تپوس اوکړو په باره دمباشرت کښې دروژه دار دپاره نوهغه ته ئې اجازت ورکړو بيابل کس دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشوهغه هم ترې همدا تپوس اوکړونوهغه ئې منع کړو، نو مونږ وليدل چه چاته ئې اجازت ورکړو هغه بودا وواوخوک چه ئې منع کړو هغه خوان وو.

تشريح:ددې باب تعلق د تقبيل سره دې چه په هغې باندې کلام په مخکښې باب کښې ذکر شو،حديث الباب دترجمة الباب مطابق دې يعنی دتقبيل په باره کښې فرق بين الشاب والشيخ.

وحديث الباب اخرجه ايضا البيهقی... وابن ماجة عن ابن عباس، واخرجه احمد والطبرانی عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهم.

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۱۹۸) (حسن صحيح)

بَابُ فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

باب دي په بيان د رمضان کښې د سحر په وخت د جنابت په حالت کښې پاڅيدل

[۲۳۸۸] (حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُصْبِحُ جُنُبًا"، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَمَا أَقَلَّ مَنْ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ يَعْنِي يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ".

ترجمه: دام المومنين عائشه اوام سلمه رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام په داسي حال سحر کړوچه هغه په جنابت کښې وو، عبدالله اذرمي په خپل حديث کښې وئيلي دي چه په رمضان کښې دجماع په وجه باندي نه چه داحتلام په وجه باندي، اوبيابه ئې روژه کړه

شرح حديث

دا حديث دلته مختصر دي، په بخاري کښې مطولا (اوړد) دي چه د هغې خلاصه دا ده چه سيدنا ابوهريره رضي الله عنه په شروع کښې د دې خبرې قائل وو چه د کوم سړي اراده د روژې وي او په شپه کښې هغه ته جنابت اورسيږي نو د هغه دپاره د طلوع فجر نه مخکښې غسل کول واجب دي. د هغه دا رائې سيده عائشه او سيده ام سلمه رضي الله عنهما ته اورسيده، هغوی دواړو په دې باندي رد کولو سره اوفرمائيل کوم چه دلته په حديث الباب کښې دی يعنی بعض وخت به رسول الله صلى الله عليه وسلم د رمضان په شپه کښې جنبی وو او د صبا راختلو نه روستو به ئې غسل فرمائيلو.

دا مسئله اتفاقی ده، ابوهريره رضي الله عنه هم د دې حديث نه روستو د خپلې رائې نه رجوع کړې وه، البته ابن حزم دا وائی چه که يو داسي سړي چه هغه د جنابت په حالت کښې روژه نيولې ده په غسل کښې دومره تاخير اوکړی نردي چه نمر راوخيژی او د هغه د سحر مونځ قضاء شی نو د داسي انسان روژه به فاسده وی په مسئلة الباب باندي امام نووي رحمه الله د علماء کرامو اجماع نقل کړې ده استقر عليه الاجماع. او ابن دقيق العيد فرمائی انه صار ذلک اجماعا او کالاجماع. امام بخاري رحمه الله هم دا ترجمه قائم کړې ده، باب الصائم يصبح جنبا. حضرت شيخ به الابواب والتراجم کښې ليکی قال الحافظ اى هل يصح صومه ام لا، وهل يفرق بين العامد والناسى، او بين الفرض والنطوع، وفى كل ذلک خلاف للسلف، والجمهور على الجواز مطلقا، فصارت المسئلة كالاجماعية بعد ما كانت كثيرة الاختلاف، وذكر العلامة العينى فيها سبعة اقوال كما ذكر فى هامش اللامع.

د دې حديث په اخرکښې دی ﴿من جماع غير احتلام﴾ شارحين حديث فرمائی چه په دې حديث

---

[1]: صحيح البخاري/الصوم ۲۲(۱۹۲۵)، صحيح مسلم/الصيام ۱۳ (۱۱۰۹)، سنن الترمذي/الصوم ٦٣ (۷۷۹)، سنن ابن ماجه/الصيام ۲۷(۱۷۰۳)، (تحفة الأشراف: ۱۷۹۹٦، ۱۸۲۲۸، ۱۸۱۹۰، ۱۸۱۹۲)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الصيام ٤(۱۰)، مسند احمد (۲۱۱/۱، ۳٤/٦، ۳٦، ۳۸، ۲۰۳، ۲۱۳، ۲۱٦، ۲۲۹، ۲٦٦، ۲۷۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۰۸)، سنن الدارمي/الصوم ۲۲ (۱۷٦٦) (صحيح)

کښې د رسول الله ﷺ نه د احتلام نفی کړې شوې ده ځکه چه هغه ته به احتلام نه کیدو ځکه چه هغه د شیطان د طرف نه وی او رسول الله ﷺ معصوم دې، او بعض شارحینو د دې په خلاف خبره لیکلې ده چه په ﴿من غیر احتلام﴾ سره خو اشاره ده د جواز احتلام طرف ته، ګینې د استثناء څه ضرورت وو، د دې یو جواب دا کړې شوې دې چه د احتلام اطلاق کله په نفس انزال باندې هم کیږی بغیر د دې نه چه په خوب کښې څه اوښی. حضرت شیخ په اوجز ۲۱/۳ کښې د حضرت ګنګوهی د تقریر نه نقل کړې دی چه محقق قول او معتمد دا دې چه انبیاء علیهم السلام د دې قسم احتلام نه محفوظ وی کوم چه په جماع وغیره خوب کتلو سره وی، لکه چه عام وی، او! البته دا ممکنه ده چه هغوی ته انزال بغیر د رؤیة شئ نه وی د امتلاء اوعیه منی وغیره د وجې نه. اهدا بحث احتلام د ازواج مطهرات په باره کښې هم په کتاب الطهارة کښې د عائشې رضی الله عنها په قول ﴿تربت یمینک وهل تری ذلک المراءة﴾ د لاندې تیر شوې دي والحدیث اخرجه ایضا مالک فی الموطاء والبخاری والدارمی والنسائی والطحاوی. (المنهل)

[۲۳۸۹]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِي الْقَعْنَبِيَّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنِي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا" أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ". فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: وَاللّٰهِ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

ترجمه: دام المومنین عائشة رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه یوکس نبی ﷺ ته اوفرمائیل اوهغه په دروازه کښې ولاړوو اې دالله رسوله زه دجنابت په حالت کښې سحرکوم اودروژې اراده مي هم وي نبی ﷺ ورته اوفرمائیل زه هم دجنابت په حال کښې سحرکوم اودروژې اراده مي وي بیاغسل اوکړم او روژه شم، هغه عرض اوکړو اې دالله رسوله ته خوژمونږ په شان نه ئې تاته خوالله مخکښې او وروستنې ګناهونه معاف کړي دي، ددې په اوریدو سره نبی ﷺ په غصه شواو ونې فرمائیل په الله قسم زما امید دې چه زه په تاسوکښې دالله نه ډیر ویدونکي یم اودځه چه تابعداري کوم په هغې ستاسونه بنه پوهیږم.

توضیح الحدیث

سیده عائشه رضی الله عنها فرمائی چه یو سړی د رسول الله ﷺ نه سوال اوکړو په داسې حال کښې چه هغه په دروازه باندې ولاړ وو،() په ظاهره هغه کور ته تشریف اوړلو او لا په دروازه باندې وو، او دا هم ممکنه ده چه د څه ضرورت په بنیاد باندې ئې دروازې ته

(۱): صحیح مسلم الصیام ۱۳ (۱۱۱۰)، (تحفة الأشراف: ۱۷۸۱۰)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الصیام ٤ (۹)، مسند احمد (٦/٦٧، ١٥٦، ٢٤٥) (صحیح)

(۲): په دې صورت کښې د وهو واقف ضمیر د رسول الله ﷺ طرف ته راجع شو، او حضرت په بذل کښې او هم دغه شان صاحب منهل د ضمیر مرجع رجل منلی ده، مونږ چه کومه شرح کړې ده د خپل استاذ محترم حضرت مولانا اسعد الله صاحب رحمه الله د رائې مطابق کړې ده)

تشریف راوړلې وی، او عائشې رضی الله عنها دننه اوریدلو، هغه عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ بعض وخت داسې وی چه د صبح صادق په وخت باندې جنبی یم او زما د روژې نیولو هم اراده وی (یعنی دا صورت صحیح دې داسې روژه کیږی؟) په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د دې حاجت خو ماته هم راځی او زه د صبا راختلو نه روستو غسل کوم، په دې باندې هغه سړی عرض اوکړو یا رسول الله! (زمونږ خبره جدا ده او ستاسو جدا) تاسو زمونږ په شان خو نه یئ ستاسو خو الله پاک مخکښې روستو ټول ګناهونه معاف کړې دی، په دې خبره باندې رسول الله ﷺ خفه شو، ناراضتیا ئې په ظاهره کښې په دې وجه راغله چه د هغه سړی د کلام نه دا خبره ذهن ته راځی چه تا خو به الله پاک په دې باندې نه رانیسی په څه نامناسب فعل باندې، او مونږ پرې نیولې کیدې شو، اوس ظاهره خبره ده چه د هغه دا انداز د رسول الله ﷺ د شان نبوت خلاف وو، او که په دې کښې د هغه څه نقصان نه لازمیدو خود ویونکی خوپه دې کښې ضرر کیدې شو. وقال: والله انی لا ارجوا ان اکون اخشاکم لله واعملکم بما اتبع... چه والله زما امید دې د دې خبرې چه زه تاسو ټولو نه زیات د الله پاک نه ویره کونکې یم او په تاسو کښې د ټولو نه زیات علم لرونکې یم د هغه کارونو کوم چه زه کوم، او کول پکار دی، علامه سندهی په دې باندې یو لطیف او غوره خبره لیکلې ده (ولعل استعماله الرجاء من جملة الخشية والا فكونه اخشى واعلم متحقق قطعا) یعنی د رسول الله ﷺ د خپل ځان اخشی (ډیر ویریدونکې) او اعلم (ډیر پوهه) کیدو په رجاء او امید سره تعبیر کول حال دا چه د هغه اخشی او اعلم کیدل یقینی دی دا هم د خشیت د وجې نه دی. والحدیث اخرجه ایضا مالک واحمد ومسلم والنسائی وابن خزیمة والطحاوی والبیهقی. (المنهل)

باب كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

په رمضان کښې د جماع کولو د کفارې بیان

[۲۳۹۰](...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ. فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: "وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: فَأَطْعِمْهُ إِيَّاهُمْ"، وقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنْيَابُهُ.

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه بوکس دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشو اوعرض ئې اوکړو چه هلاك شوم نبی ﷺ ورته اوفرمائیل څه خبره ده؟ هغه ووئیل دخپلې ښځې سره مې په رمضان کښې جماع اوکړه، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل آیا یوغلام

---

[۱]: صحيح البخاري/الصوم ۳۰ (۱۹۳٦)، الهبة ۲۰ (۲٦۰۰)، النفقات ۱۳ (۵۳٦۸)، الأدب ٦۷ (٦۰۸۷)، ۹۵ (٦۱٦٤)، كفارات الأيمان ۲ (٦۷۰۹)، ۳ (٦۷۱۰)، ٤ (٦۷۱۱)، صحيح مسلم/الصيام ۱٤ (۱۱۱۱)، سنن الترمذي/الصوم ۲۸ (۷۲٤)، سنن ابن ماجه/الصيام ۱٤ (۱٦۷۱)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۷۵)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الصيام ۹ (۲۸)، مسند احمد (۲/۲۰۸، ۲٤۱، ۲۷۳، ۲۸۱، ۵۱٦)، سنن الدارمي/الصوم ۱۹ (۱۷۵۷) (صحيح)

ازادولي شي؟ نوده ووئيل نه نونبی ﷺ ورته اوفرمائيل ايادوه مياشتي روژې نيولي شي؟نوده ووئيل نه نونبی ﷺ ورته اوفرمائيل ايا شپيته مسکينانوته خوراك ورکولي شي؟نوده ووئيل نه نونبی ﷺ ورته اوفرمائيل کينه نونبی ﷺ ته يوه بوجئ راوړلي شوه او په هغي کښي کهجورې وې ورته ئې اوفرمائيل دا کهجورې واخله اوصدقه ئې کړه ده عرض اوکړو اې دالله رسوله مدينې په دواړوجانبوکښې زمانه څوك غريب نشته نبی ﷺ چه دا واوريدل نو اوئې خندل تردې چه دوه غاښونه مبارك ئې ښکاره شول، راوی وائی چه دغه کهجورې ئې بياهم ده ته ورکړې، دمسدد په بل روايت کښې دئنايا په خائې باندې دانياب لفظ ذکرشوي دي

تشريح: يعنی کوم سړې چه د رمضان روژه د ورځی جماع کولو سره فاسد کړی د هغه د کفاره په بيان کښې

(د رجل تعيين)

د دې رجل تعيين کښې د شارحينو اختلاف دې، بعض د دې مصداق سلمه بن صخر البياضی منلې دې چه د هغه قصه په باب الظهار کښې تيره شوې ده. خو حافظ په دې باندې اشکال کړې دې چه سلمه بن صخر صاحب قصه ظهار د جماع واقعه د شپې ده لکه چه په روايت کښې د دې تصريح ده. او په حديث الباب کښې د جماع واقعه د صوم په حالت کښې د ورځې ده، لهذا دواړه واقعې مختلف دی.

مضمون حديث دا دې چه يو سړې راغلو او د رسول الله ﷺ په خدمت کښې ئې عرض اوکړو چه ما د روژې په حالت کښې جماع اوکړه، په دې باندې رسول الله ﷺ چه کوم څيزونه په کفاره کښې واجب کيږی هغه د هغه نه ترتيب وار اوتپوسل، چه ايا ته د دې طاقت لرې چه په کفاره کښې داسې اوکړې؟ هغه به په نفی کښې جواب کولو، په اخر کښې چه کله د اطعام خبره راغله نو هغه د دې نه هم انکار اوکړو، هغه اوفرمائيل چه ښه کينه! (چه که د چرته نه غله راغله نو د دې بندوبست به اوکړی)

پس رسول الله ﷺ ته د چرته نه يو لوئې زنبيل د کهجورو راغلو، دغه زنبيل ئې هغه ته حواله کړو چه لاړ شه او دا صدقه کړه په دې باندې هغه عرض اوکړو يا رسول الله! د مدينې منورې پوره کلې کښې زمونږ د کورنئ نه زيات څوك هم ضرورت مند نشته، په دې باندې رسول الله ﷺ ډير اوخندل. اخر هغه ته ئې اوفرمائيل چه دا يوسه او د خپل کور په خلقو باندې ئې اوخروه.

په دې حديث کښې د کفارې په باره کښې چه کوم درې څيزونه ذکر شوې دی په هغې کښې د پورته ذکر شوې ترتيب رعايت د ائمه ثلاثه په نزد واجب دې او د امام مالک په نزد په دې کښې تخيير دې، د اطعام ستين مسکين په مقدار کښې چه دا ئمه کرامو کوم اختلاف دې هغه په باب الظهار کښې تير شوې دې، يعنی ﴿مد من کل شئ عند الشافعی ومدان من کل شئ عند مالک وقيل مالک مع الشافعی، وعند الحنفية مقداره مثل مقدار صدقة الفطر لکل مسکين وعند احمد من البر مد، ومن التمر وغيره مدان﴾.

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

ځان پوهه کړه چه که یو سړي د جماع په ذریعه فرض روژه فاسد کړی نو په دې باندې د ائمه اربعه په نزد کفاره مع القضاء واجب ده، په دې کښې دوه مذاهب نور دی کوم چه شاذ دی یو دا چه په دې صورت کښې صرف قضاء صوم واجب دې یعنی یو د روژې په قضاء روژه، او دویم مذهب دا چه صرف کفاره واجب دې دون القضاء.

افساد صوم بالاکل والشرب کښې اختلاف ائمه :

بل یو مشهور اختلاف دلته دا دې چه د امام ابوحنیفه او مالک په نزد چه کوم حکم د افساد صوم بالجماع دې هم هغه د افساد صوم بالاکل والشرب دې، او د امام احمد، شافعی او ظاهریه په نزد دا کفاره صرف د جماع په صورت کښې ده د اکل وشرب په صورت کښې نه ده، ځکه چه د کفاره ذکر په حدیث کښې صرف د جماع سره راغلې دې، او د افساد صوم بالاکل والشرب هیڅ قصه په هیڅ حدیث کښې نه ده راغلې، په دې وجه د دې حضراتو په نزد کفاره مختص ده د جماع سره، هغوی وائی چه په جماع کښې د کفاره وجوب بالنص دا خلاف قیاس دې، ځکه چه کفاره د اسقاط اثم دپاره وی او هغه سړي د رسول الله ﷺ په خدمت کښې تائبا او نادما حاضر شوې وو، په توبه او پښیمانتیا سره ګناه معاف کیږی خو د دې باوجود رسول الله ﷺ په هغه باندې کفاره واجب کړه لهذا دا حکم خلاف قیاس شو، او مشهوره قاعده ده چه کوم حکم خلاف قیاس په نص سره ثابت وی هغه په خپل مورد پورې منحصر وی، زمونږ علماء کرام فرمائی چه په بعض صحیح روایاتو کښې هم دغه شان راځی، ﴿ان رجلا افطر فی رمضان فامره ﷺ ان یعتق رقبة ﴾رواه مسلم وابوداود، او لفظ ﴿افطر ﴾د خپل عموم د وجې نه جماع او غیر جماع تولو ته شامل دې، کذا قال الزیلعی فی شرح الکنز، زه وایم دا حدیث هم د دې سیاق سره په موطاء کښې هم دې، ان رجلا افطر فی رمضان فامر رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان یکفر الحدیث، په موطاء محمد کښې امام محمد د دې حدیث نه روستو فرمائی ﴿وبهذا ناخذ اذا افطر الرجل متعمدا فی شهر رمضان باکل او شرب او جماع فعلیه قضاء یوم مکانه وکفارة الظهار، وهی ان یعتق رقبة الی اخره ﴾د امام محمد رحمه الله استدلال هم د عموم الفاظ د وجې نه دې د قیاس نه نه دې، باقی دا خو جدا خبره ده چه په دې روایت کښې په ظاهره د دې رجل نه مراد هم هغه سړي دې کوم چه په روایات مفصله کښې راځی چه د هغې تعلق د جماع سره دې، د دې نه علاوه یو روایت په دې سلسله کښې د صریح اکل په باره کښې هم ملاویږی کوم چه مولانا عبدالحی صاحب په حاشیه د موطاء کښې نقل کړې دې چه د هغې الفاظ دا دی ﴿عن ابی هریرة ان رجلا اکل فی رمضان فامره النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان یعتق رقبة ﴾ الحدیث، اخرجه الدارقطنی، اګر چه دا حدیث سندا ضعیف دې خو اول خو د بعض صحیح روایاتو د سیاق عموم، دویم احتیاط، د دې مجموعې د وجې نه دا حجت صحیح دې.

[۲۳۹۱](۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ، زَادَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، عَلَى مَعْنَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، زَادَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ: وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

ترجمه: معمر دزهري نه همدا روايت نقل کړي دي مګر دا اضافه ئي کړي ده چه دا اجازت دهمدغه کس دپاره مخصوص وو، اوس کچيري څوک داسي اوکړي نودکفاري نه نه شی بچ کيدلي، امام ابوداود فرمائی چه دا روايت ليث بن سعد داوزاعي اوهغه دمنصوربن معمرنه اوهغه دعراك بن مالك نه اوهغه دابن عينه په شان روايت بيان کړي دي او اوزاعي داستغفرالله دلفظ اضافه کړي ده.

تشريح: قال الزهری : وانما كان هذا رخصة له خاصة فلو ان رجلا فعل ذلک اليوم لم يكن له بد من التكفير. زهری فرمائی چه مذکوره شخص چه کله د خپل فقر اظهار اوکړو نو د رسول الله ﷺ هغه ته دا فرمائيل (اطعمه اهلک) د دي مطلب دا شو چه رسول الله ﷺ د هغه کفاره ساقط کړه ګيني په کفاره کښي اطعام په کور والا چرته کيږی، لهذا دا د اعسار (تنګدستۍ) د وجي نه د کفاري ساقط کيدل د هغه سړی خصوصيت شو.

خان پوهه کړه چه دا خو صحيح ده چه د جمهور او ائمه اربعه په نزد د فقر د وجي نه خو کفاره نه ساقط کيږی خو په دي حديث کښي د رسول الله ﷺ مراد دا دي چه دي وخت کښي خو ته دا غله په خپل کور والو تقسيم کړه د هغي نه روستو چه دي کله قدرت پيدا شی نو کفاره ورکړه، په دي صورت کښي به دا حديث په خصوصيت باندي د محمول کولو حاجت نه وی، لهذا زهری چه کومه خبره کوی دا د هغه خپله رائي ده.

[۲۳۹۲](۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا أَجِدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ لَهُ: كُلْهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ، وَقَالَ فِيهِ: أَوْ تُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

ترجمه: دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه يوکس په رمضان کښي روژه ماته کړه نونبی ﷺ ورته حکم اوکړو چه غلام آزاد کړه اويابه دوه مياشتي پرله پسي روژي نيسي اويابه شپيته مسکينانو ته خوراك ورکوي نوده ووئيل هيڅ هم راسره نشته نونبی ﷺ ورته او فرمائيل :کښه نونبی ﷺ ته يوه بوجی راورلي شوه او په هغي کښي کهجوري وي ورته ئي اوفرمائيل دا کهجوري واخله اوصدقه ئي کړه ده عرض اوکړو اې دالله رسوله زمانه بل زيات غريب نشته، نبی ﷺ چه دا واوريدل نو اوئي خندل تردي چه دوه غاښونه مبارك ئي

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۷۵) (صحيح)
(۲): انظر حديث رقم: (۲۳۹۰)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۷۵) (صحيح)

ښکاره شول، او ورته ئې اوفرمائيل چه خوره ئې، امام ابوداود وائی چه ابن جريج دزهري نه دمالك په شان الفاظ نقل کړي دي چه يوکس روژه ماته کړه. او په دي روايت کښي داسي الفاظ مروي دي او په دي روايت کښي داسي الفاظ مروي دي «أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم ستين مسكينا»

[۲۳۹۳](۱) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ فِيهِ: كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

ترجمه: دابوهريره رضي الله عنه نه روايت داسي فرمائی چه يوکس دنبی عليه السلام په خدمت کښي حاضر شواو په رمضان کښي ئې روژه ماته کړې وه اوباقی حديث ئې دتير شوي روايت په شان بيان کړو مګرددي اضافي سره چه نبی عليه السلام ته يوه بوجئ راوړلې شوه او په هغي کښي دپنځلس وسقو په قدرکهجوري وي، او پکښي دا الفاظ هم دي چه په خپله ئې خوره - او په خپله کورنئ ئې خوره او يوه ورځ روژه ونيسه اودا لله تعالی نه بخښنه اوغواړه

تشريح: (حدثنا جعفر بن مسافر) ... د دي روايت په اخر کښي دی (وصم يوما واستغفر الله) چه د هغي د ظاهر نه معلوميږي چه په هغه سړی باندې صرف د يوي ورځي قضاء ده او استغفار، يعنی کفاره واجب نه ده، حال دا چه د جمهورو په نزد قضاء مع الکفارة واجب ده د دي جواب دا کړې شوي دي چه په دي حديث کښي دا زيادت د هشام بن سعد راوی د طرف نه دي کوم چه ضعيف دي.

يو تحقيق انيق

اعلم ارشدک الله! د رجل مجامع چه کومه قصه په متعدد طرق سره تر اوسه پوري تيره شوي ده په هغي کښي دا دی چه رسول الله عليه السلام هغه ته اوفرمائيل (اطعمه اهلک) چه هر کله ته فقير ئې نو هغه طعام کفاره د خپل کور په خلقو باندې خرچ کړه چه د هغي معنی جمهور علماء کرامو دا کړې ده چه د فقر په وجه دي فی الحال داسي اوکړی بيا د قدرت په وخت کفاره ورکړه. (کما فی شرح الخطابی وابن القيم) خو د دي تيرو روايتو نه په يو روايت کښي د قضاء صوم ذکر نشته چه د هغي په وجه باندې بعض علماء صرف د کفاري د وجوب قائل دی نه د قضاء، خو د جمهورو په نزد د کفاري سره د يوي ورځي هم واجب ده خو په دي يو طريق کښي د قضاء صوم زيادت هم مذکور دي کوم چه د جمهورو د مسلک عين موافق دي، لهذا اوس د دي مجموعی روايت حاصل دا شو چه کفاره ستا په ذمه باندې واجب شوه او د يوي روژي قضاء دي هغه وخت اوکړی، پس ابن قدامه او علامه زرقانی په وجوب قضاء باندې استدلال هم ددي روايت نه کړي دي، په دي صورت کښي د دي زيادت والا روايت د څه قسم توجيه او تاويل حاجت نشته، خو که د مجموعه روايت مطلب دا واخستلي شی چه کفاره ستا نه د فقر په وجه باندې ساقط ده صرف د يوي روژي قضاء دي

(۱): تفرد به أبو داود، وانظر حديث رقم: (۲۳۹۰)، (تحفة الأشراف: ۱۵۳۰٤) (صحيح)

اوکړي نو بيا به دا زيادت يقينا د جمهورو خلاف وي، اوس چه کوم حضرات شارحينو چه په هغې کښې صاحب بذل هم دي او په دې زيادت باندې کلام کوی او دا چه په دې کښې هشام بن سعد راوی ضعيف دي او دا زيادت ثابت نه دي بلکه وهم دي دا حضرات کيدې شی چه د دې زيادت هم دا معنی مراد اخلی، والله تعالى اعلم. بيا روستو د مزيد غور کولو نه پس په دې پوهه شوم چه کوم حضرات په دې زيادت باندې کلام کوی هغه د نفس ثبوت په اعتبار سره نه دي بلکه صحيح دا ده چه دا زيادت مرسلا ثابت دي لکه چه د موطاء په روايت کښې دی، او د ابوداود په دې روايت کښې هشام بن سعد دا زيادت په دې حديث کښې مسندا روايت کړي دي. فزال الخلجان فلله الحمد والمنة.

[۲۳۹٤]() حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ. فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ. قَالَ: "أَصَبْتُ أَهْلِي. قَالَ: تَصَدَّقْ. قَالَ: وَاللَّهِ مَالِي شَيْءٌ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ: اجْلِسْ. فَجَلَسَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أُقْبِلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا؟ فَقَامَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى غَيْرِنَا؟ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ. قَالَ: كُلُوهُ".

ترجمه: د ام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي چه فرمائيل ئي نبی عليه السلام ته يوکس راغې اوهغه په جومات کښې وواوعرض ئي اوکړوچه اې دالله رسوله اوسوزيدم نبی عليه السلام دهغه دحال تپوس اوکړونو اوئي وئيل چه دخپلې ښځې سره مې جماع کړې ده نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل صدقه ورکړه هغه عرض اوکړو هيڅ راسره نشته او په صدقه باندې قادرنه يم، نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل کينه نوهغه کيناستو، نبی عليه السلام لا په دې حال کښې ووچه يوکس خر را روان کړي وو او راروان وو اودخوراك غله ئي وربانده باركړي وه نبی عليه السلام تپوس اوکړو هغه سوزيدلي څه شو؟نوهغه پاڅيدونبی عليه السلام ورته اوفرمائيل داواخله اود الله په لاره کښې ئي خرچ کړه ده عرض اوکړو اې د الله رسوله ايازه بل چاته صدقه ورکړم په الله قسم مونږ په خپله وږی يونبی عليه السلام ورته او فرمائيل خوره ئي

[۲۳۹۵]()[1] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا.

ترجمه: عباد بن عبدالله دام المومنين عائشې رضي الله عنها نه ددې روايت په شان روايت نقل کړي دي چه نبی عليه السلام ته يوه بوجئ دخوراك مال پيش کړي شوه په کومه کښې چه شل صاعه دخوراك سامان وو.

[1]: صحيح البخاري/الصوم ۲۹ (۱۹۳۵)، صحيح مسلم/الصيام ١٤ (١١١٢)، (تحفة الأشراف: ١٦١٧٦)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبري/الصوم (٣١١٠)، مسند احمد (٦/١٤٠، ٢٧٦)، سنن الدارمي/الصوم ١٩(١٧٥٩) (صحيح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٦١٧٦) (منكر)

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

په قصد سره د روژې ماتولو د سزا بیان

[۲۳۹۶](۱)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مُطَوِّسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ".

ترجمه: دابو المطوس پلار دابوهریره عنه نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ ارشاد فرمائیلي دي څوک چه په رمضان کښې یوه ورځ روژه ماته کړي بغیر دهغه رخصتونونه کوم چه الله تعالی رالیږلي دي نو چه تمام عمر زوړي اونیسي ددې جبیره به ادا نکړي شي.

توضیح الحدیث

یعنی کوم سړي چه بغیر د عذر او رخصت نه د رمضان یوه روژه ترک کړي نو روستو که هغه ټول عمر روژه اونیسي نو د هغې کمي نه شي پوره کیدي یعنی د فضیلت په لحاظ سره، ګینې د یوې روژې قضاء په یوې روژې سره کیږی، خو د حدیث د ظاهر نه مطلقا د قضاء نفی کیږی فهذا من باب التغلیظ والتشدید، دا د ائمه اربعه او جمهور علماء د مسلک په اعتبار سره دي ګینې د نورو علماء کرامو په دي کښې اختلاف دي، فقد قال ربیعة لا یحصل القضاء الا باثنی عشر یوما وقال بن المسیب یصوم عن کل یوم شهرا وقال النخعی لا یقضی الا بالف یوم، وقال علی وابن مسعود لا یقضیه صوم الدهر، کذا فی المیزان للشعرانی، من هامش البذل.

والحدیث اخرجه ایضا ابن ماجة والدارمی والبیهقی والدارقطنی واخرجه البخاری معلقا. (المنهل)

[۲۳۹۷](۲)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي حَبِيبٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ كَثِيرٍ وَسُلَيْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَاخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابْنُ الْمُطَوِّسِ وَأَبُو الْمُطَوِّسِ.

ترجمه: عماره دابن مطوس نه اوهغه دخپل پلارنه اوهغه دابوهریره نه مرفوع روایت په مثل دابن کثیر اوسلیمان نقل کړي دي، امام ابوداود فرمائی چه چه دشعبه اوسفیان په مینځ کښې اختلاف دي چه دراوی نوم ابن المطوس دي اوکه ابو المطوس دي.

بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

په هیره سره د روژه دارد خوراک څکاک کولو بیان

اکل وشرب ناسیا (په هیره خوراک څکاک) دجمهور په نزد مفسد صوم نه دي، په دي کښې امام مالک او د ابن ابی لیلی اختلاف دي، د هغوی په نزد مفسد دي، او عطاء او سفیان ثوری د دي دواړو اکل وشرب او جماع ترمینځه فرق کړي دي چه جماع ناسیا مفسد دي اکل وشرب مفسد نه دي.

---

(۱): سنن الترمذي/الصوم ۲۷ (۷۲۳)، سنن ابن ماجه/الصیام ۱۵ (۱۶۷۲)، (تحفة الأشراف: ۱۴۶۱۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۶۷۲، ۴۴۲، ۴۵۸، ۴۷۰)، سنن الدارمي/الصوم ۱۸ (۱۷۵۶) (ضعیف)

(۲): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۴۶۱۶) (ضعیف)

[۲۳۹۸](۱)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ: "اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ".

ترجمه: ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يو كس دنبي عليه السلام په خدمت كښې حاضر شو اوعرض ئې اوكړو اې دالله رسوله روژه رابه هيره وه اوخوراك څښاك مې اوكړو نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل داخوراك اوڅناك درباندې الله تعالى كړې دې (يعنى په هيره سره په روژه كښې دخوراك څښاك كولو په وجه باندې روژه نه ماتيږي).

توضيح الحديث

د ﴿ رجل ﴾نه مراد خپله ابوهريره رضي الله عنه قاله الحافظ. مضمون حديث واضح دي، والحديث اخرجه ايضا البخارى ومسلم والترمذى والنسائى والدارقطنى والحاكم وابن خزيمة والدارمى والبيهقى من طرق بالفاظ متقاربة. (المنهل)

باب تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

درمضان دروژو په قضاء راوړلوكښې دتاخيربيان

[۲۳۹۹](۲)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: "إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ".

ترجمه: دام المومنين عائشه رضي الله عنها نه روايت دي چه په ما باندې درمضان دروژو قضا واجب شوي وه اوماتونه نيول شوي تردې چه دشعبان مياشت راغله

شرح حديث:

سيده عائشه رضي الله عنها فرمائى زما په ذمه چه د رمضان كومې روژې وى پوره كال د هغې د ساتلو حاجت نه راتلو تردې چه شعبان به راغلو په دې كښې به هغه روژې نيولې، د دې تاخير وجه هغه ده چه د هغې طرف ته اشاره د بخارى ومسلم په روايت كښې دى، ففى البخارى الشغل بالنبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولفظ مسلم لمكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعنى خپل خاوند د رسول الله عليه السلام په رعايت كښې د دې دپاره چه د هر نوع د خدمت دپاره تيار اوسى او په شعبان كښې د ساتلو ضرورت به په دې وجه راتلو اول خو په دې وجه چه اوس د مزيد تاخير گنجائش نشته، دويم دا چه په دې مياشت كښې به رسول الله عليه السلام خپله په كثرت سره روژې نيولې.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱٤٤۳۰، ۱٤٤٦۰، ۱٤٤۷۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصوم ۲٦(۱۹۳۳)، صحيح مسلم/الصيام ۳۳ (۱۱۵۵)، سنن الترمذي/الصوم ۲٦ (۷۲۱)، سنن ابن ماجه/الصيام ۱۵ (۱٦۷۳)، مسند احمد (۲/۳۹۵، ۵۱۳، ٤۱۵، ٤۹۱)، سنن الدارمي/الصوم ۲۳ (۱۷٦۷) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الصوم ٤۰ (۱۹۵۰)، صحيح مسلم/الصيام ۲٦ (۱۱٤٦)، ن الصيام ۳٦ (۲۳۲۱)، سنن ابن ماجه/الصيام ۱۳ (۱٦٦۹)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۷۷)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الصيام ٦٦ (۷۸۳)، موطا امام مالك/الصيام ۲۰ (٥٤)، مسند احمد (٦/۱۲٤، ۱۷۹) (صحيح)

د رمضان ثانی پورې که ئې تاخیر اوکړو

که د یو سړی په ذمه باندې د رمضان د روژو قضاء وی او هغه دومره تاخیر اوکړو بغیر د عذر نه چه رمضان ثانی راغلو نو بیا په دې باندې جمهور علماء او ائمه ثلاث په نزد قضاء مع الفدیة واجب ده، او حنفیه، حسن بصری او نخعی په نزد صرف قضاء ده فدیه نه ده، او سعید بن جبیر اوقتاده مذهب دا دي چه په دې صورت کښې صرف فدیه ده قضاء نشته. کذا قال الخطابی وابن القیم، اوپه دې کښې علامه عینی رحمه الله د امام طحاوی میلان د جمهورد مسلک طرف ته لیکلي دي والحدیث اخرجه ایضا البخاری ومسلم وابن ماجة والبیهقی. (المنهل)

بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

د چا په ذمه چه روژې وي او مړشي

[۲۴۰۰] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا فِي النَّذْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

ترجمه: دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه په داسې حال کښې مړ شي چه په ده باندې دروژو قضالازم شوي وي نوددې وارث به دده دطرف نه روژې نیسي. امام ابوداود وائی داحکم دنذرپه باره کښې ئې اوهمدا د امام احمد بن حنبل قول دي.

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

که یو سړي وفات شی او حال دا چه د هغه په ذمه باندې د روژې قضاء وی نو د مړی د ولی د طرف نه روژه نیولې شی یا نه؟ په دې مسئله کښې حافظ ابن القیم رحمه الله دري مذاهب نقل کړي دی. ۱: لا مطلقا... یعنی ولی د هغه د طرف نه روژه نه شی نیولې برابره خبره ده که واجب اصلی وی لکه قضاء رمضان یا غیر اصلی لکه صوم منذور، دا مذهب دې د امام مالک، ابوحنیفه او ظاهر مذهب شافعی. ۲: نعم، مطلقا، دا مذهب دې د ابوثور او امام شافعی یو روایت. ۳. واجب غیر اصلی یعنی صوم منذور نیولې شی نه فرض اصلی، دا مذهب دې د ابن عباس او امام احمد کوم چه د هغوی نه صراحة منصوص دي، او هم دا منقول دی د لیث بن سعد نه. اه امام ابن القیم رحمه الله چه د امام شافعی رحمه الله کوم قول ته ظاهر مذهب وئیلي دي هغه د هغه قول قدیم دي کوم چه هغه په صحت حدیث باندې معلق کړي وو لکه چه د هغه وصیت مشهور دي، او امام نووی رحمه الله په شرح مسلم کښې هم هغه قول قدیم ته الصحیح المختار لیکلي دي هغه فرمائی : وهو الذی صححه محققوا اصحابنا الجامعین بین الفقه والحدیث لقوة الاحادیث الصحیحة الصریحة. اه من المنهل، په بذل کښې د ملا علی قاری نه د داود ظاهری مذهب هم هغه نقل کړي دي کوم چه د امام احمد مذهب منصوص دي.

---

[۱]: صحيح البخاري/الصوم ٤٢(١٩٥٢)، صحيح مسلم/الصيام ٢٧ (١١٤٧)، (تحفة الأشراف: ١٦٣٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٧٦)، ويأتي هذا الحديث في الأيمان (٣٣١١) (صحيح)

د جمهورو د طرف نه د حدیث توجیه:

په دې پورته ذکر شوې مذاهبو د وجې نه دا حدیث د جمهور بلکه د ائمه اربعه خلاف دې، البته د ابوثور او امام شافعی د یو روایت موافق دې، لهذا دا حدیث د جمهورو په نزد مؤول دې، صام عنه ولیه کښې د صوم نه بدل صوم یعنی فدیه مراد ده، د جمهورو دلیل د عائشې رضی الله عنها حدیث دې لا تصوموا عن موتاکم واطعموا عنهم... هم دغه شان په موطاء کښې د ابن عمر رضی الله عنه اثر دې (لا یصوم احد عن احد)

په کومو عباداتو کښې نیابة عن الغیر جائز دې؟

د پورته ذکر شوی اختلاف نه معلومه شوه چه د امام احمد او ظاهریه په نزد په صوم منذور کښې نیابة عن الغیر جائز دې خلافا للجمهور. زمونږ په نزد دا مسئله په کومو عباداتو کښې نیابة عن الغیر جائز دې او په کومو کښې جائز نه دې، کتاب الحج کښې باب الحج عن الغیر د لاندې تیر شوې دې. والحدیث اخرجه ایضا البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجة والنسائی والدارقطنی والبیهقی. (المنهل)

[۲۴۰۱] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت دې فرمائی کله چه یوکس په رمضان کښې مریض شي اوبیا مرشي اوروژې ئې نیولې نه وي نودده دطرف نه به مسکینانوته خوراك ورکولې شي اوپه ده باندې قضا نشته دې اوکه چرې په ده باندې دنذر روژې پاتې وي نودهغې قضابه دده وارث راوړی.

توضیح الحدیث

هم دا دې د ابن عباس رضی الله عنه هغه قول منصوص کوم چه د ابن قیم په کلام کښې تیر شو، یعنی فرق بین الواجب الاصلی وغیر الاصلی.

اختلاف نسخ او د صحیح نسخه تحقیق:

د دې نه پس پوهه شه چه د ابوداود زمونږ په نسخه کښې هم دغه شان دی، (ثم مات ولم یصح) بلکه په اکثر نسخ هندیه کښې دی هم دغه شان دی او دا تصحیف دې، کما فی البذل. بیا وراندې حضرت لیکی والصواب ما فی النسخة المصریة. (لم مات لم یصم) هم په دې وجه زه وایم چه په سبق کښې (لم یصح)... لم یصح (۲) د دې وجه دا ده چه د اکثر اهل علم په دې باندې اتفاق دې چه که یو سړي د مرض یا سفر د وجې نه روژه نه نیسی او بیا د هغه د طرف نه په قضاء کښې څه تفریط نه وی موندلی شوې تردې چه وفات شو نو په دې صورت کښې به په هغه باندې یو څیز هم واجب نه وی، اوا که د هغه د طرف نه په قضاء کښې تفریط بیا موندلی شی یعنی د مرض نه وتلو سره صحت مند شی او په قضاء باندې هغه ته قدرت

---

(۱): تفرد به أبو داود (صحیح)

(۲) یعنی دا لفظ لم یصح صحیح نه دی،

حاصل شی او بیا بغیر د قضاء نه مړ شی نو بیا د هغه د طرف نه فدیه وغیره واجب وی.

والاثر اخرجه ایضا البیهقی فی سننه (المنهل)

ایا په ولی باندې د مړی د طرف نه فدیه ورکول واجب دی :

پورته دا مسئله تیره شوه چه ﴿صام عنه ولیه﴾ نه مراد د جمهورو په نزد بدل صوم یعنی فدیه ده، اوس دا چه په ولی باندې د مړی د طرف نه فدیه واجب ده یا غیر واجب، په دې کښې د احنافو مذهب دا دې چه په ولی باندې د وجوب فدیه دپاره ایصاء میت شرط دې که وصیت اونکړی نو بیا واجب نه دې، که تبرعا ئې فدیه ورکړه نو کافی به شی ان شاء الله تعالی. بله دا چه د وصیت نفاذ هم په ثلث مال کښې دې د دې نه په زیات کښې واجب نه دې، کذافی الدر المختار. ملا علی قاری رحمه الله فرمائی چه په وارث باندې د لزوم فدیه دپاره زمونږ په نزد ایصاء من المیت ضروری ده خلافا للشافعی. اوجز ۴۲/۳، د کتب شافعیه نه هم دا معلومیږی چه د هغوی په نزد وصیت ضروری نه دې، د هغوی په کتابونو کښې دی ﴿یخرج من ترکته لکل یوم مد طعام﴾ (مغنی المحتاج ۴۳۸/۱) او هم دا مذهب د امام احمد رحمه الله دې. (کما یظهر من المغنی ۸۲/۳) ففیه : الحال الثانی ان یموت بعد امکان القضاء فالواجب ان یطعم عنه لکل یوم مسکین. اه په دې کښې هم د وصیت څه قید نشته.

بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

د سفر په دوران کښې د روژو نیولو او نه نیولو د اختیار بیان

دې باره کښې هم په روایاتو کښې مجموعی لحاظ سره اختلاف دې او د فقهاء کرامو ترمینځه هم، هم په دې وجه باندې مصنف دې ابواب قائم کړې دی او په هر یو باب کښې ئې د هغې مناسبت سره روایات راوړې دی، اولنې باب الصوم فی السفر، دویم باب اختیار الفطر، دریم باب اختیار الصیام.

صوم فی السفر کښې مذاهب ائمه :

او په دې کښې مذاهب داسې دی:

۱: د ظاهریه په نزد صوم فی السفر ناجائز دې که چا اونیوه نو هم صحیح به نه وی.

۲: حنفیه شافعیه مالکیه، د دې ائمه ثلاث په نزد چه کوم سړې بغیر د مشقت نه روژه نیولې شی نو د هغه دپاره افضلیت صوم، ګینې افطار اولی دې.

۳. د امام احمد او اوزاعی وغیره په نزد مطلقا افطار افضل دې.

۴. افطار او صوم دواړه برابر دی، یو ته هم په بل باندې ترجیح نشته، روایة عن الشافعی.

[۲٤۰۲](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟

(۱): صحيح مسلم/الصيام ۱۷ (۱۱۲۱)، (تحفة الأشراف: ۱٦۸۵۷)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصوم ۳۳ (۱۹٤۲)، سنن الترمذي/الصوم ۱۹ (۷۱۱)، سنن النسائي/الصيام ۳۱ (۲۳۰۸)، ٤۳ (۲۳۸٦)، سنن ابن ماجه/الصيام ۱۰ (۱٦٦۲)، موطأ امام مالك/الصيام ۷ (۳٤)، مسند احمد (٦/٦، ۹۳، ۲۰۲، ۲۰۷)، سنن الدارمي/الصوم ۱۵ (۱۷٤۸) (صحيح)

قَالَ: صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ".

ترجمه: دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه حمزه اسلمي به دنبي ﷺ نه تپوس اوکړو عرض ئې اوکړو اې دالله رسوله زه يوداسي سړي يم چه متواتري روژې نيسم نوايا په سفرکښې ئې هم ونيسم؟ نبي ﷺ ورته اوفرمائيل که دي خوښه وي نواونيسه اوکه دي خوښه وي نوماتي ئې کړه.

[۲۴۰۳] () حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أَعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ وَأُكْرِيهِ، وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي رَمَضَانَ، وَأَنَا أَجِدُ الْقُوَّةَ وَأَنَا شَابٌّ وَأَجِدُ بِأَنْ أَصُومَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَخِّرَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا، أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِي، أَوْ أُفْطِرُ؟ قَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ".

ترجمه: حمزه بن عمرو اسلمي دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه ماعرض اوکړو اې دالله سوله زه دسورلئ خاروو والايم اودوي بوخم اوسفرونه کوم په کرايه باندې بعضي وخت دسفرپه دوران کښې درمضان مياشت شروع شي اوزما دروژو نيولو طاقت وي اوحال دادې چه زه ځوان يم ماته روژې نيول اسان ښکاري په نسبت دقضا راورلو باندې ځکه چه هغه دقرض په شان په سرباندې يوبوج وي نوايازه په سفرکښې روژې اونيسم په کوم کښې چه اجرهم زيات دي اوکه اونه نيسم؟ نبي ﷺ اوفرمائيل اې حمزه ځنګه چه دي زړه غواړي کوه.

شرح حديث :

حمزه بن عمرو الاسلامی رضي الله عنه فرمائی چه ما رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو يا رسول الله ﷺ! زه سورلئ والا يم، يعنی ما سره اوښه شته چه په هغې کښې مشغول يم او په هغې سفر کوم او هغه په کرايه باندې بوخم، ډير کرته هم دې دوران کښې د رمضان مياشت راشی او زه ځوان سړي يم او طاقت ور يم، زه د خلقو سره د رمضان روژه اونيسم دا زما دپاره زياته اسان ده د دې په نسبت چه هغه وخت خو ئې افطار کړم د سفر د وجې نه او بيا ئې د رمضان تيريدو نه پس په واپسئ باندې اونيسم، يعنی د ټولو سره ئې په رمضان کښې اونيسم اګر چه سفر وی دا زما دپاره ډير اسانه ده، هغه وائی چه ما رسول الله ﷺ ته د دې صورت حال د عرض کولو نه پس اووې چه يا رسول الله! په داسې صورت کښې د روژې زيات ثواب دې يا د افطار؟ هغه اوفرمائيل چه څه ته غواړې هغه شان کوه.

﴿ای ذلک شئت يا حمزة﴾ نه په ظاهره کښې تخيير بين الامرين معلوميږی، يعنی په صوم او افطار دواړو کښې مساوات لکه چه په دې مذاهب اربعه مذکوره کښې ځلورم مذهب دې، ځکه چه پورته ذکر شوې صورت حال اوريدلو نه پس هم رسول الله ﷺ هغه ته هم دا فرمائی چه څه غواړې کوه، صوم يا افطار، دويم احتمال په دې کښې دا هم دې چه داسې اوئيلې شی چه په دې صورت کښې رسول الله ﷺ صوم ته ترجيح ورکړه په دې لحاظ سره چه وې فرمائيل چه په دې صورت کښې چه ته څه غواړې هغه اوکړه، او دا ظاهره ده چه

---

[1]: تفرد المؤلف بهذا السياق، وانظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ۳۴۴۰) (ضعيف)

هغه روژه نیول غوښتل لهذ هم دې ته ترجیح شوه.

والحدیث اخرجه ایضا الحاکم والبیهقی. (المنهل)

[۲۴۰۴] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ "صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

ترجمه: د ابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دمدیني نه مکي ته روان شو تردې چه عسفان ته ورسیدو بیائي اوبه راوغوښتلي اوخولي ته ئې پورته کړي ددې دپاره چه خلق ئې ووینې اودا واقعه په رمضان کښې پیښه شوې وه ابن عباس به فرمائیل چه نبی علیه السلام دسفرپه دوران کښې روژه نیولې وه اودسفرپه دوران کښې ئې روژې ماتي کړي هم دي نودچا زړه چه غواړي روژې دي اونیسي اودچا زړه چه غواړي نه دي نیسي.

توضیح الحدیث

سیدنا ابن عباس رضي الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سفر حال بیان فرمائی چه کوم د رمضان په میاشت کښې د مدینې نه مکي طرف ته شوې وو، یعنی د فتح مکي والا کال لکه چه په راتلونکی حدیث کښې به راشی، په دې سفر کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه د روژې په حالت کښې روان وو تردې چه کله مکي مکرمې ته نزدې مقام عسفان ته اورسیدو، د دې ځائې نه ئې افطار شروع کړو، او په قافله والو باندې د افطار ظاهرولو دپاره یو لوښی کښې اوبه راغوښتلو سره ئې هغه لږ لوړ اونیولو او هغه اوبه ئې اوڅکلې.

امام نووی رحمه الله په دې حدیث باندې لیکی: په دې کښې دلیل دې د مذهب جمهور چه په سفر کښې صوم او افطار دواړه جائز دی او دا هم چه د مسافر دپاره دا هم جائز دی چه په بعض ورځو کښې روژه اونیسی او په بعض کښې افطار اوکړی.

تنبیه: پورته په حدیث کښې د ﴿عسفان﴾ ذکر راغلې دې، دا د مکي او مدینې ترمینځه د یو مشهور قریه او منزل نوم دې، د مکي نه د شپږ دیرشو میلو په فاصله باندې دې، ملا علی قاری رحمه الله فرمائی او هغه چه ابن الملک وئیلي دی چه دا د یو ځائې نوم دې کوم چه مدینې ته نزدې دې نو یا خو دا د هغه د قلم خطائی ده یا واقعی غلطی ده. اه زه وایم او د دې نه هم زیاته هغه خبره ده کومه چه د دې حدیث په شرح کښې امام نووی رحمه الله لیکلې ده چه د بعض علماء کرامو نه د دې حدیث په مفهوم کښې غلطی شوې ده چه ﴿کدید﴾ او ﴿کراع الغمیم﴾ [۲]، او هم دغه شان عسفان مدینې منورې ته نزدې یوځائې دې، او دا چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې ماتولو دا واقعه هم د دې ورځې ده چه په کومه ورځ باندې هغه د مدینې منورې نه روان شو، یعنی هغه د مدینې نه روژه نیولو سره روان شو بیا د هغه

---

[۱]: صحیح البخاري/الصوم ۳۸ (۱۹۴۸)، صحیح مسلم/الصیام ۱۵ (۱۱۱۳)، سنن النسائي/الصیام ۳۱ (۲۲۹۳)، (تحفة الأشراف: ۵۷۴۹)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصیام ۱۰ (۱۶۶۱)، موطأ امام مالك/الصیام ۷ (۲۱)، مسند احمد (۱/۲۴۴، ۳۵۰)، سنن الدارمي/الصوم ۱۵ (۱۷۴۹) (صحیح)

[۲]: دا دوه نومونه د مسلم په روایت کښې دی.

رانې بدله شوه او دا روژه ئې کراع الغميم ته رسيدو سره افطار کړه، هغه ليکی او مزيد په دې باندې دې قائل د دې نه دا مسئله مستنبط کړې ده چه که يو سړې د روژې نيت کولو نه پس د طلوع فجر نه پس سفر شروع کړی نو د داسې مسافر دپاره روژه نيولو سره افطار کول جائز دی، حال دا چه د جمهورو په نزد داسې جائز نه دی، او د مسافر دپاره جائز دی چه که هغه د ورځې په شروع کښې د روژې نيت اوکړی نو روستو افطار کولې شی. (يعنی مقيم که د روژې نيت اوکړی د فجر صادق په وخت او بيا سفر شروع کړی نو اوس د هغه دپاره افطار جائز نه دې) اهـ. والحديث اخرجه ايضا البخاری ومسلم والنسائی والطحاوی والبيهقی والدارمی بالفاظ متقاربة (المنهل)

[٢٤٠٥]([1])حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا. "فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ".

ترجمه: دانس بن مالك رضی الله عنه نه روايت دې فرمائی چه مونږ په رمضان کښې دنبی عليه السلام سره سفر اوکړو په مونږ کښې بعضو کسانوروژه نيولې وه اوبعضونه وه نيولې، نه به روژه نيونکو په روژه نه نيونکو باندې اعتراض کولو اونه به روژه نه نيونکو په نيونکو باندې اعتراض کولو

[٢٤٠٦]([2])حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ. فَلَمَّا خَلَا سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَنَازِلِ، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ". فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا". فَكَانَتْ عَزْمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ.

ترجمه: دقزعة رضی الله عنه نه روايت دې فرمائی چه زه دابوسعيد خدری نه په خدمت کښې حاضر شوم اوهغه خلقوته فتوې ورکوله اوخلق په ده باندې راټول شوي وو، زه د فرصت به انتظار کښې وم چه کله هغه يواځې شي نوزه به ترې دمسئلې تپوس اوکړم کله چه يواځې شوما ترې تپوس اوکړو چه دسفرپه دوران کښې درمضان روژې نيول څه حکم لری؟ هغه اوفرمائيل دفتح مکې په کال مونږ دنبی عليه السلام سره يوځائې روان شو دهغه هم روژه وه او مونږ هم روژې نيولې وي تردې چه نبی عليه السلام يوځائې ته ورسيدو نبی عليه السلام اوفرمائيل اوس ستاسو دشمن ته رانزدې شوئ روژې مه نيسئ په روژوماتولوکښې ستاسو دپاره طاقت

[1]: صحيح البخاري/الصوم ٣٧ (١٩٤٧)، صحيح مسلم/الصيام ١٥ (١١١٨)، (تحفة الأشراف: ٦٦٠)، وقد أخرجه: موطا إمام مالك/الصيام ٧ (٢٣) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم/الصيام ١٦ (١١٢٠)، (تحفة الأشراف: ٤٢٨٣)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الصيام ٣١ (٢٣١١)، مسند أحمد (٣/٣٥) (صحيح)

دي نوصبا له په مونږ کښې بعضي کسان روژه شول او بعضي کسان روژه نه شول او مونږ روان شو يوبل ځاني ته لاړو نبی ﷺ اوفرمائيل سحربه تاسو ددشمن سره مخامخ شئ اوس روژه مه نيسئ نومونږ تولو روژه اونه نيوله خکه چه دنبی ﷺ حکم، ابوسعيد خدری په اوفرمائيل ماددي نه مخکښې هم دنبی ﷺ سره روژې نيولې وي اوددي نه پس مې هم ورسره روژې نيولې دي.

توضيح الحديث

يعنی چه کله رسول الله ﷺ په پورته ذکر شوی سفر کښې مکي مکرمې ته اورسيدو نو وې فرمائيل چه نزدې تاسو دشمن سره ملاقات کولو والا يئ (د مقابلې وخت راروان دي) لهذا اوس روژه بنده کړئ

فائده : د دې حديث د لاندې په بذل المجهود کښې يوه بله مسئله ليکلې ده هغه دا چه په دې حديث کښې رسول الله ﷺ صحابه کرامو لره د لقاء عدو په بنياد باندې د افطار صوم حکم فرمائيلې دي، يعنی د سفر د وجې نه ئې نه دی فرمائيلی بلکه د دشمن سره د مقابلې په بنياد باندې، لهذا دلته دا سوال پيدا کيږی چه.

مصلحت حرب د وجې نه روژه افطار کول :

ايا د مصلحت مذکوره د وجې نه په حضر کښې هم د رمضان روژه افطار کولې شی؟ دا سوال قائمولو سره حضرت د دې جواب د البحر الرائق نه دا نقل فرمائيلې دي، صاحب بحر ليکی چه فقهاء کرام فرمائی چه که غازی ته د دې خبرې يقين راشی چه د رمضان په مياشت کښې د دشمن سره مقابله کول دی او د هغه دا خيال دي چه د رمضان روژه ئې نه ده افطار کړې نو ضعف به راشی نو د هغه دپاره جائز دی دا خبره چه د جنګ شروع کيدو نه مخکښې روژه افطار کړی اګر چه لا سفر ئې شروع کړې هم نه وی. اه زه وايم چه دا مسئله اګر چه امام ابوداود په خپل سنن کښې نه ده بيان کړې خو امام ترمذی په دې باندې مستقل باب قائم کړې دي. باب ما جاء فی الرخصة للمحارب فی الافطار... او هغه د دې د لاندې دا حديث راوړې دي "عن ابن المسيب انه ساله عن الصوم فی السفر فحدث ان عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فی رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فافطرنا فيهما" امام ترمذی رحمه الله فرمائی : وقد روی عن عمر بن الخطاب انه رخص فی الافطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض اهل العلم. والحديث اخرجه مسلم والطحاوی والبيهقی. (المنهل)

بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

باب دې چه د سفر په دوران کښې روژې نه نيول اختياروول

[۲۴۰۷](۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ

(۱): صحيح البخاري/الصوم ۳۶ (۱۹۴۶)، صحيح مسلم/الصيام ۱۵ (۱۱۱۵)، سنن النسائي/الصيام ۲۷ (۲۲۶۴)، (تحفة الأشراف: ۲۶۴۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۷/۳، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۵۲، ۳۹۹) (صحيح)

وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ".

ترجمه: دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام يوكس اوليدو چه سوري رباندې شوي وواوډيره ګڼره ربباندې جوړه شوي وه اوروژه ئې هم وه نو په دې وخت کښې نبي عليه السلام اوفر مائيل: دسفرپه حالت کښې روژه نيول نيک کارنه دي.

توضيح الحديث

يعنى رسول الله عليه السلام په يو سفر کښې يو روژه دار صحابى اوليدو چه د هغه د روژې او ګرمئ د وجې نه بد حال وو او خلق ورته راجمع وو، هغوى لره د دهوپ نه د بچ کولو دپاره په هغوى باندې سورې کړې وو، چه کله ئې دا صورت حال اوليدو نو وې فرمائيل چه په سفر کښې روژه ساتل هيڅ قسم نيکى نه ده.

والحديث اخرجه البخارى ومسلم والدارمى والبيهقى بالفاظ متقاربة، واخرجه النسائى من طريق يحيى بن ابى كثير... واخرج الطحاوى نحوه، واخرجه ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما. (المنهل)

[٢٤٠٨]: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ، قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ، أَوْ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ. فَقَالَ: اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا. فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنِ الصِّيَامِ، "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا". قَالَ: فَتَمَعَّكَتْ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه: انس بن مالك ونه (خوك چه دبني كعب بن عبدالله قبيلي والادي، هغه انس بن مالك مراد نه دي كوم چه مشهور دي واخادم الرسول دي) نه روايت دي فرمائى چه دنبى عليه السلام شهسوارانو په مونږ باندې حمله اوكړه دي وائى زه لازم اودرسول الله په خدمت كښې حاضر شوم اوهغه خوراک كولو ماته ئې اوفرمائيل كينه زمونږ ددې خوراك په څه وخوره كوم چه دادي ماورته اووئيل زما روژه ده راته ئې اوفرمائيل دروژې او مونځ متعلق درته څه وايم الله جل جلاله نيم مونځ او روژه مسافرته معاف كړي ده او همدارنګې روژه كې هم معاف كړي ده ئې وركونكي اوحامله شښې ته په الله مي دې قسم وي نبى عليه السلام ددواړو نوم واخستو (حامله اوتي ورنكونكي) پائې د يوې ذكروكړو انس وائى ماته افسوس راغې اوبيائې دنبى عليه السلام دخوراك نه خوراك وكړو يعنى روژه خونفلي وه دابيا هم نيولي كيدې شوه خودابركت اوسعادت بيا نه شى ملاويدې نوبه دې وجه مي دنبى عليه السلام سره خوراك وكړو.

توضيح الحديث

دا انس بن مالک کعبی القشیری دی لکه چه د هغه د دې نسب مذکور نه هم معلومیږی، او کوم انس رضي الله عنه چه د رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور خادم دی، هغه انس بن مالک بن النضر الانصاری الخزرجی دی، د دی انس رضي الله عنه په باره کښې لیکلې دی: من رجال الاربعة

---

[1] سنن الترمذي/الصوم ٢١ (٧١٥)، سنن النسائي/الصيام ٢٨ (٢٢٧٦)، سنن ابن ماجه/الصيام ١٢ (١٦٦٧)، (تحفة الأشراف: ١٧٣٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٤٧/٤، ٢٩/٥) (حسن صحيح)

لیس له الا هذا الحدیث الواحد.

بهرحال دا فرمائی چه زمونږ په قوم باندې د رسول اللهﷺ لښکر حمله اوکړه، او هغه خپله اسلام قبول کړې وو په دې وجه هغه د خپل قوم نه جدا کیدو سره وائی چه زه د رسول اللهﷺ په خدمت کښې حاضر شوم په داسې حال کښې چه هغه خوراک کولو، هغه فرمائی چه رسول اللهﷺ ماته اوفرمائیل چه راشه کینه ته هم مونږ سره په خوراک کښې شریک شه، ما عرض اوکړو زما روژه ده، رسول اللهﷺ اوفرمائیل ته کینه راځه (زه تاته د مسافر د روژې حکم بیانوم) بیا ئې اوفرمائیل : الله پاک مسافر ته د سفر په حالت کښې روژه معاف کړې ده، او د هغه په حق کښې ئې مونځ نیم کړې دې، او د مرضع او حبلی (پټ ورکونکې او امیدواره زنانه) په باره کښې ئې هم فرمائیلې دی چه د هغوی روژه ئې معاف کړې ده، هغه وائی چه والله دا ماته یاد پاتې نه شو چه مرضع او حبلی دواړه ئې فرمائیلې وو یا په دوی کښې یو (د روایت د سیاق نه معلومیږی چه د دې باوجود هم رسول اللهﷺ سره په خوراک کښې شریک نه شو لکه چه هغه وړاندې فرمائی) ﴿فتهلفت نفسی﴾او د ترمذی په روایت کښې دی ﴿فیا لهف نفسی﴾چه زه افسوس کوم په ځان باندې رسول اللهﷺ سره په خوراک نه کولو باندې.

په دې روایت کښې دا دی چه ﴿فانطلقت الی رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾چه کله مسلمانانو زمونږ په قوم باندې حمله اوکړه نو زه د رسول اللهﷺ په خدمت کښې حاضر شوم، دلته سوال دا دې چه هغه د رسول اللهﷺ په خدمت کښې دې وخت کښې ولې راغلو، حضرت په بذل کښې لیکلې دی چه د مسند احمد په روایت کښې دی ﴿فی ابل لجار لی اخذت﴾، او د نسائی په روایت کښې دی ﴿فی ابل کان لی اخذت﴾یعنی دې لښکر زما په اونښانو باندې قبضه کړې وه یعنی هغه لره مال غنیمت جوړولو سره، ځکه چه لښکر ته خو د هغوی په باره کښې معلومه نه وه چه دوی مسلمانان شوی دی، لهذا په دې سلسله کښې هغه رسول اللهﷺ ته راغلې وو.

یو بل سوال او د هغې جواب:

په دې حدیث باندې دا سوال پیدا کیږی چه دا د رمضان د میاشتې قصه ده یا د غیر رمضان، که د رمضان ده نو رسول اللهﷺ څنګه خوراک کولو؟ هغه خو مسافر نه وو، او که د غیر رمضان ده نو په غیر رمضان کښې د مسافر نه د روژې د معاف کیدلو څه معنی؟ اوس یا خو به دا وئیلې شی چه کیدې شی خپله رسول اللهﷺ هم په سفر کښې وی، په یو منزل باندې ایسار شوې وی، او د لښکر دا دسته ئې وړاندې لیږلې وی یا داسې اوئیلې شی چه دا واقعه د غیر رمضان ده، رسول اللهﷺ په مدینه منوره کښې وو او دې صحابی نفلی روژه نیولې وه نو رسول اللهﷺ هغه ته اوفرمائیل، چه د هغې حاصل دا ده چه د مسافر نه خو د رمضان فرض روژه هم معاف ده او تا خو نفلی روژه نیولې ده. والله تعالی اعلم ولم یتعرض لهذا احد من الشراح.

والحدیث اخرجه ایضا احمد وابن ماجة والترمذی..... والبیهقی (المنهل)

بَابُ فِيمَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ

د سفر په دوران کښې د روژو نیولو بیان

[۲۴۰۹](۱) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ".

ترجمه: دابوالدرداء رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی علیه السلام سره اووتو په بعضو غزاګانو دهغه کښې اوسخته ګرمي وه تردي چه په مونږ کښې به یوکس پخپل سرباندې لاس کیخودو اویابه ئې ورغوې کیخودو په سرباندې په وجه دسختوالي دګرمي اوپه مونږ کښې دنبی علیه السلام اودعبدالله بن رواحه نه علاوه دبل چاروژه نه وه ددې حدیث نه معلومه و شوه که چرې دچا طاقت وي نوروژه نیول افضل دي.

[۲۴۱۰](۲) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. ح وحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ حُمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ".

ترجمه: دسنان بن سلمه رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبی علیه السلام اوفرمائیل دچاسره چه داسي سورنئ وي چه په اسانئ سره منزل ته رسیږي او په مړه خیټه ورته خوراك ملاویږي هغه لره پکاردي چه کله درمضان میاشت راشي روژې دي ونیسي.

شرح حدیث:

د دې حدیث دوه مطلبونه کیدې شی، اول دا چه د کوم سړی سره سورلی وی او مختصر شان د هغه سفر وی، او د مانښام پورې خپل منزل ته رسیدو سره په خپل وخت باندې خوراک څکاک کولې شی او څه مشقت هغه ته نه وی نو هغه له پکار دی چه د رمضان روژه اونیسی چه کله هم د رمضان میاشت شروع شی، دې مطلب ته ئې په بذل کښې بعید وئیلي دی، په ظاهره کښې دې وجه باندې چه هر کله د هغه سړی سفر قصیر دې نو بیا په هغه باندې روژه واجب ده که هغه سره سورلئ وی یا نه وی، لهذا صحیح مطلب دا دې چه کوم سړې مسافر شرعی وی اګر چه د هغه مسافت هر څومره اوږد وی او هغه سره سورلئ هم وی چه د هغې د وجې نه په لاره کښې په منزل باندې د خوراک څکاک کولو په وخت رسیدلې شی نو په داسي سړی باندې چه چرته هم د رمضان میاشت راشی نو هغه له روژه نیول پکار دی، یعنی اګر چه جائز افطار هم دې خو د عدم مشقت د وجې نه هغه له روژه نیول پکار دی.

---

(۱): صحیح البخاري/الصوم ۳۵(۱۹٤۵)، صحیح مسلم/الصیام ۱۷(۱۱۲۲)، (تحفة الأشراف: ۱۰۹۷۸)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصیام ۱۰ (۱٦٦۳)، مسند احمد (۱۹٤/۵، ۱٤٤/٦) (صحیح)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٥٦۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۷٤/۳، ۴۷٦، ۷/۵) (ضعیف)

[۲۴۱۱]() حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِي السَّفَرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

ترجمه: حبیب رضی الله عنه دسنان بن سلمه رضی الله عنه نه اوهغه دسلمه بن المحبق نه دنبی علیه السلام نه دتیر شوي روایت په شان روایت بیان کړي دي مګر په دي کښي دا الفاظ دي: « من أدركه رمضان في السفر، » فذكر معناه.

باب مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ

مسافر چه کله سفر شروع کړي نو دکوم ځاني نه به افطارکوي

د ترجمة الباب شرح:

په ظاهره کښي د ترجمة الباب مطلب دا دي چه کوم سړي د خپل کور نه د سفر دپاره اوخی او میاشت د رمضان وی نو هغه لره کوم وخت خوراک ځکاک کول پکار دی، یعنی که د روژي نیولو اراده ئي نه وی، د دي جواب دا کیدي شی چه کله د خپل کلی نه اوخی هغه وخت دي خوراک ځکاک اوکړی د مبارکي میاشت په رعایت کښی، خو دا څه د خاص مسئلي خبره نه شوه، دویم مطلب د ترجمة الباب دا کیدي شی چه یو سړي لا په کور باندي دي خو د هغه اراده په سفر باندي د تلو ده یعنی تر اوسه پورې ئي سفر نه دي شروع شوې نو هغه په دي صورت کښي روژه ماتولي شی یا نه؟ جواب دا دي چه د دي مدار په طلوع فجر باندي دي که هغه سړي د طلوع فجر په وخت په خپل کور کښي مقیم وی او د صبا راڅتلو نه پس د هغه سفر شروع شو نو بیا خو افطار کولي شی، د دي نه روستو په دي باندي ځان پوهه کړئ چه:

ایا د مسافر دپاره د روژي د نیت کولو نه پس افطار کول جائز دی؟

دلته یوه اختلافی مسئله بله ده، هغه دا چه که مسافر سړي د روژي نیت اوکړی نو ایا د نیت کولو نه پس هم د هغه دپاره افطار جائز دي؟ هم دغه شان که په شروع کښي یو سړي مقیم وو او هغه د روژي نیت کړي وو بیا د ورځي دوران کښي هغه سفر شروع کړو نو په دي دواړو صورتونو کښي په یو صورت کښي د روژي د نیت کولو نه پس هغه دپاره روژه ماتول جائز دی یا نه؟ جواب دا دي چه د احنافو په نزد په دواړو صورتونو کښي افطار ناجائز دي، [۱] اود امام احمد په نزد په دواړو صورتونو کښي جائز دي، او د باقی دواړو یعنی امام مالک او امام شافعی په نزد په اول صورت کښي افطار جائز دي، په دویم صورت کښي ناجائز، د دي نه روستو حدیث الباب واخلئ

[۲۴۱۲]() حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ. ح وحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَزَادَ جَعْفَرٌ، وَاللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ

---

[۱]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٥٦١) (ضعيف)

[۲]: ففي الخلاصي: اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر)

[۳]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٣٤٤٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٧، ٣٩٨) سنن الدارمي الصوم ١٧(١٧٥٤) (صحيح)

دُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ جَعْفَرٌ ابْنُ جَبْرٍ، قَالَ: "كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاؤُهُ. قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ. قَالَ: اقْتَرِبْ. قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟". قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَأَكَلَ.

ترجمه: دجعفربن جبيرنه روايت دي چه زه دابوبصره غفاري سره درمضان په مياشت کښې دفسطاط نه دروانيدو په وخت کښې په يوه کيشتئ کښې سور وم مونږ چه کله دفسطاط نه روان شو نود کشتئ لنګر (زنځيرونه) پورته شو مونږ ته دسحر ناشته راغله او مونږه دښاردکورونو دحدونونه لانه وو وتلي چه يودسترخوان ئې راوغوښتو اوماته ئې ووئيل راشه خوراك وکړه ماورته اووئيل اياته دښارداکورونه نه وينې ابوبصره راته اووئيل آيا ته دنبی ﷺ دسنتونه نفرت کوي؟ اوبيائي خوراك شروع کړو.

شرح حديث :

(عن عبيد قال جعفر : ابن جبر)عبيد کوم چه د کليب استاذ دي د هغه په باره کښې د مصنف يو استاذ يعنی عبيدالله بن عمر خو دومره وئيلي دی، او د مصنف دويم استاذ جعفر بن مسافر عبيد بن جبر وئيلي دی.

قوله: قَالَ: "كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاؤُهُ. قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ. قَالَ: اقْتَرِبْ. قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟

ابو بصره صحابی، د هغه نوم حميل بن بصرة دي.

عبيد بن جبر فرمائی چه ما يو ځل د ابو بصرة الغفاری رضی الله عنه سره سفر کولو په کشتئ کښې د فسطاط يعنی مصر نه سواره شوي وو (تلل وو اسکندريه ته) د رمضان په مياشت کښ، چه کله په کشتئ کښې کيناستلو او لنګر ئې پاسولي شو دلته (رفع)ضمير د غير مذکور طرف ته راجع دي ای رفع مرساها يعنی د کشتئ لنګر، که د اوبو جهاز وی يا کشتي چه کله هغه په ساحل باندې اودرولي شی نو هغه کشتئ لره د ايسارولو دپاره يو ايسارونکي (د لرګی نه جوړ شوي موګي وغيره) وی هغه پکښې واچولي شی هم هغه ته لنګر وئيلي شی. بيا چه کله روانيږی نو هغه تري لري کړي شی لکه چه دلته په روايت کښې دی چه کله د کشتئ لنګر اوچت کړي شو، بل احتمال دا دي چه د (رفع)ضمير د ابوبصره طرف ته راجع دي يعنی کله چه ابو بصره اوچتولو سره په کشتئ کښې کينولي شو، راوی وائی چه په کشتئ کښې فورا د کيناستلو نه پس د هغوی خوراک ورنزدې کړې شو لا ئې د هغه علاقې د کورونو نه تجاوز هم نه وو کړې چه هغوی دسترخوان راوغوښتلو او ماته ئې اوفرمائيل چه خوراک ته رانزدې شه، ما عرض اوکړو چه ايا بيوت مصر ته نه ګورئ تاسو؟ هغه اوفرمائيل ايا د رسول الله ﷺ د سنت نه اعراض کوی (فاكل)يعنی دا فرمائيلو سره هغوی خوراک شروع کړو يعنی ما هم د هغوی سره خوراک اوکړو، لکه چه حضرت په بذل کښې ليکلي دی د مسند احمد د روايت د وجې نه، نو دا مضمون حديث شو.

په حدیث باندې کلام من حیث الفقه :

چه د هغې نه په ظاهره معلومیږی چه دې صحابی د روژې نیولو نه پس افطار اوکړو خو مونږ ته د دې خبرې معلومات نشته چه هغه په فسطاط کښې مقیم وو یا مسافر، په دې کښې دوه احتمالات دی او د باب په شروع کښې چه کومه مسئله بیان کړې شوې ده چه په هغې کښې د احنافو دا مذهب بیان کړې شوې دې چه انسان مسافر وی یا مقیم د روژې د نیت کولو نه پس د دواړو دپاره افطار ناجائز دې، نو دا صحابی ابو بصره فسطاط کښې مقیم وو یا مسافر، په دې کښې دواړه احتمالات دی، په دواړو صورتونو کښې د هغه دپاره افطار جائز نه وو د احنافو په نزد، او د شوافعو او مالکیانو په نزد د هغه دپاره په یو صورت کښې افطار جائز وو او په یو صورت کښې ناجائز، یعنی که په فسطاط کښې مسافر وو او د روژې نیت ئې کړې وو نو بیا خو ورله افطار کول جائز وو او که په فسطاط کښې مقیم وو او د روژې نیت ئې کړې وو نو په دې صورت کښې ناجائز وه، حاصل د حدیث دا شو چه د احنافو په دواړو صورتونو کښې او د شافعیه او مالکیه په یو صورت کښې خلاف راځی، البته د امام احمد په دواړو صورتونو کښې موافق دې.

لهذا د دې حدیث توجیه به د احنافو د مسلک مطابق کولې شی چه دا صحابی په فسطاط کښې مقیم وو او دې د فسطاط نه طلوع فجر نه مخکښې بغیر د روژې د نیت کولو نه روان شو او په کشتئ کښې د سوریدو نه پس چه کله مسافر شو او بیوت مصر نه واوختل نو بیا ئې روژه افطار کړه یعنی د افطار اظهار، ځکه چه د روژې نیت خو ئې کړې نه وو، که په دې باندې دا اشکال وی چه په روایت کښې خو دا دی ﴿فلم یجاوز البیوت﴾ د دې جواب دا دې چه وړاندې هم په دې روایت کښې دی ﴿الست تری البیوت﴾ معلومه شوه چه صورت حال دا وو چه ﴿تجاوزعن البیوت﴾ خو شوې وو خو هغه بیوت په کشتئ کښې د کیناستلو نه پس تر اوسه پورې په نظر راتلل فلا اشکال. او که دا فرض کړې شی چه دا صحابی په فسطاط کښې مسافر وو نو په دې صورت کښې به صرف دا توجیه کافی وی چه هغوی په دې ورځ باندې د روژې نیولو نیت نه وو کړې، او یوه عام توجیه کومه چه په دواړو صورتونو کښې کیدې شی که هغه مقیم وی یا مسافر دا دې چه ممکنه ده د هغه صحابی مسلک هم دا وی کوم چه د امام احمد دې، او دا چه د هغه په نزد د یو حدیث نه ثابت وی چه د هغې په بناء هغوی اوفرمائیل : اترغب عن سنة رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ګینې فی الواقع خو په دې مسئله کښې هیڅ صریح حدیث نه دې نقل شوې. اهـ من المنذل.

والحدیث اخرجه ایضا احمد والبیهقی والدارمی (المنهل)

.....

بَابُ قَدْرِ مَسِيرَةِ مَا يُقْطَرُ فِيهِ

بیان د مقدار د مسافې د روژې پریښودلو دپاره

[۲۴۱۳]() حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِيِّ، "أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدْرِ قَرْيَةٍ عُقْبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ، قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ، إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ". يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا. ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ.

ترجمه: دمنصور کلبي نه روایت دي فرمائی چه یوځل دحیه بن خلیفه رمضان کښې د دمشق دکلي نه په دومره فاصله لري تلي وو څومره فاصله چه دفسطاط نه عقبه پوري ده اودا دري میله فاصله ده نوهغه روژه اونه نیوله اوده نورو ملګروهم اونه نیوله لیکن ډیرو عالمانو دفاصلي دکم والي په وجه روژه ماتول مکروه وګنړل، کله چه دحیه خپل کلي ته واپس راغي هغه اووئیل په الله قسم نن ما یوه داسي خبره لیدلي ده دکومې دلیدلوجه زما ګمان نه وو، چه خلقو دنبی ﷺ دطریقي نه اودصحابه کرامودطریقي نه نفرت کړي دي ددي نه هغه کسان مراد وو چاچه په سفرکښې روژه نیولې وه ددي نه پس هغه دعا وغوښتله اې ربه ماخپل ځان ته درولي (وفات مي کړي). ر

شرح حدیث:

منصور کلبی وائی چه دحیه بن خلیفه رضی الله عنه مشهور صحابی یو ځل د دمشق په یوه کوڅه کښې (چه د هغې نوم مزه دي) روان وو او لا دومره لري نه وو تلي چه څومره فاصله د قریه عقبه او فسطاط ترمینځه ده کومه چه دري میله ده، راوی فرمائی او دا د رمضان میاشت وه، بیا وراندې په روایت کښې دی چه تقریبا دري میله رسیدلو نه پس هغه روژه افطار کړه او د هغه په اصحابو کښې بعض خو افطار کړه او بعض نه ده افطار کړې، بیا چه کله دا صحابي واپس کیدو سره خپلي کوڅي ته راغلو نو وې وئیل چه ما نن د خپلو خلقو نه داسي څیز اولیدو چه د هغې زما د هغوی نه توقع نه وه، د خلقو عجب حال دي چه د رسول الله ﷺ د طریق نه اعراض کوی، د هغه خلقو طرف ته اشاره وه چا چه افطار نه وو کړې، او بیا ئې دعا اوکړه: اللهم اقبضني اليك، یعنی اوس زه په دې دنیا کښې اوسیدل نه غواړم.

په ترجمة الباب سره د مصنف غرض چه په کوم سفر کښې افطار کولي شی د هغې مقدار مسافت بیانول وو، د ائمه اربعه په نزد د افطار مسافت هم هغه دي کوم چه د قصر فی الصلاة دي کوم ته چه سفر شرعی وئیلي شی چه د هغې په مقدار کښې ائمه ثلاث او د احنافو څه نه څه اختلاف دي، او د ظاهریه په نزد صرف دري میله مسافت دي، او په دې حدیث کښې هم صرف دري میله مذکور دي، پس دا حدیث د ظاهریه موافق او د جمهورو خلاف شو، جواب دا دي چه په دې حدیث کښې خو دا دی چه دري میله سفر کولو نه پس

---

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۵۳۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۹۸۶) (ضعیف)

هغه افطار اوکړو د منتهاء سفر خو په دې حدیث کښې بالکل ذکر نشته کیدې شی چه هغه وراندې خی، او دا افطار د سفر دوران کښې وی لکه چه په هغه حدیث کښې راځی کوم چه په کتاب الصلاة کښې تیر شوی دی چه رسول الله ﷺ د مدینې منورې نه روان شو او ذوالخلیفه ته رسیدو سره ئې قصر مونځ اوکړو، دلته خو هم دا وئیلې شی چه دا د سفر دوران وه او سفر منزل وو. والحديث اخرجه ايضا احمد والطحاوي والبيهقي. (المنهل)

[٢٤١٤]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ "يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلَا يُفْطِرُ وَلَا يُقَصِّرُ".

ترجمه: دنافع نه روایت دي چه عبدالله بن عمر ﷺ به غابه (څنګل) ته تلو اونه به ئې روژه پریخودله اونه به ئې په مونځ کښې قصر کولو.

بَابُ مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

باب دې چه که څوک اووائی ما د رمضان ټولې روژې ونیولې

[٢٤١٥]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ". فَلَا أَدْرِي أَكْرَهَ التَّزْكِيَةَ، أَوْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ.

ترجمه: دابوبکر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ اوفرمائیل په تاسوکښې دې یوکس داسې نه وائی چه مادټول رمضان روژې نیولې دي اوعبادت مې کړې دی، راوی وائی چه نبی ﷺ خپل تعریف کوڼل بدګنړلې دي ځکه چه په دې موده کښې خوبه لر اوده شوې هم وي (نوبه دي وجه باندې داسې وئیل خلاف واقع هم دي).

توضيح الحديث

رسول الله ﷺ فرمائی چه په تاسو کښې دي یو سړي دا خبره نه کوی چه ما د پوره رمضان روژې اونیولې او ټول رمضان مې قیام لیل اوکړو، د دې علت وراندې راوی د خپل طرف نه بیانوی چه ممکنه ده چه رسول الله ﷺ د دې نه په دې وجه باندې منع فرمائیلې وی چه په دې کښې د خپل نفس تزکیه موندلې شی قال تعالى: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى... او یا ئې په دې وجه منع فرمائیلې وی چه څه نه څه غفلت او خوب موندلې شی بیا ټول رمضان وئیل څنګه صحیح کیدې شی.

یو ادب خو دا شو کوم چه په دې حدیث کښې مذکور دي او مصنف په دې باندې ترجمه قائم کړې ده.

رمضان وئيل پكار دى يا شهر رمضان

د لفظ رمضان متعلق په حدیث کښې وراندې یو بل ادب هم راځی چه په هغې باندې امام بخاری ترجمه قائم کړې ده، باب هل يقال رمضان او شهر رمضان؟ یعنی مطلق رمضان وئیلې

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف:) (صحيح موقوف)

[2]: سنن النسائي الصيام ٤ (٢١١١)، (تحفة الأشراف: ١١٦٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٤٠، ٤١، ٤٨، ٥٢) (ضعيف)

شو یا شهر رمضان وئیل پکار دی؟ خکه چه په یو ضعیف حدیث کښې راځی ﴿لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله تعالی، ولکن قولوا شهر رمضان﴾ امام نسائی رحمه الله هم د دې دپاره یوه ترجمه قائم کړې ده چه په هغې کښې هغوی جواز ثابت کړې دې، په هغې کښې داسې دی "باب الرخصة فی ان یقال لشهر رمضان، رمضان" او بیا ئې د هغې د لاندې د ابوداود والا حدیث کوم چه پورته ذکر شو ﴿لا یقولن احدکم صمت رمضان الخ﴾ ذکر کړې دې، چه د هغې نه بغیر د اضافت نه د شهر رمضان استعمال ثابتیږی، حافظ فرمائی چه د اصحاب مالک نه په دې کښې کراهت منقول دې، او اکثر شوافعو په قرینه باندې مدار ساتلې دې یعنی که په شهر باندې قرینه موجود وی نو هلته لفظ رمضان بغیر د اضافة شهر وئیلې شی او که داسې مقام دې چه هلته رمضان لره په دواړو معنو باندې محمول کیدې شی نو بیا مناسب نه ده، خو جمهور علماء کرام مطلقا د جواز قائل دی. اهـ

والحدیث اخرجه ایضا احمد من عدة طرق والنسائی (المنهل)

باب فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ

داختر و نو په ورځ د روژې نیولو بیان

یعنی په عید الفطر او عید الاضحی دواړو کښې روژه نیول بالاتفاق حرام دی، البته صحت نذر کښې اختلاف دې چه که یو سړې د عیدین د روژې منخته اوکړی نو د احنافو په نزد جائز دې نذر به منعقد شی خو په دې ورځو کښې روژه نیول حرام دی بلکه قضاء به واجب وی، او د جمهورو په نزد نذر نه منعقد کیږی لهذا قضاء به هم واجب نه وی.

[۲٤۱٦] () حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ".

ترجمه: دابوعبید نه روایت دې چه زه داخترپه ورځ دعمرفاروق سره عیدګاه ته راغلم نوهغه داخترمونځ دخطې نه مخکښې ورکړو اوبیایی اوفرمائیل یقیناً نبی ﷺ منع فرمائیلې ده دروژو نیولونه په دې دوه ورځو کښې هرچه دلوي اختر ورځ ده نوتاسوبه په دې کښې خپلې قربانئ غوښې خورئ او هر چه دواړه اختر ورځ ده دادروژو د ماتولو ورځ ده.

توضیح الحدیث

رسول الله ﷺ علت منع بیان فرمائی په عیدین کښې د روژې نیولو ،هغه دا چه یوم الاضحی د الله پاک د طرف نه د میلمستیا ورځ ده چه په هغې کښې د قربانئ غوښه خورلې شی، په دې ورځ باندې روژه نیولو کښې اعراض عن الضیافة لازم دې، او په یوم الفطر کښې منع په دې وجه ده چه هغه شرعا د افطار ورځ ده، څنګه چه په رمضان کښې صوم مامور به دې هم دغه شان د دې ورځې وظیفه د صوم ضد یعنی افطار دې او روژه نیول په دې کښې فعل

---

(۱): صحیح البخاري/الصوم ٦٦ (۱۹۹۰)، الأضاحي ١٦ (٥٥٧١)، صحیح مسلم/الصیام ٢٢ (١١٣٧)، سنن الترمذي/الصوم ٥٨ (٧٧١)، سنن ابن ماجه/الصیام ٣٦ (١٧٢٢)، (تحفة الأشراف: ١٠٦٦٣)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/العیدین ٢ (٥)، مسند احمد (١/٢٤، ٣٤، ٤٠) (صحیح)

شیطان دي.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي والترمذي وصححه. (المنهل)

[٢٤١٧](١)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ".

ترجمه: دابوسعيد خدري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده دروژونيولونه په دوه ورځوکښي يودواړه اختر ورځ ده اوبله دلوي اختر ورځ ده او منع ئي فرمائيلي ده دڅان نه دجامود رانغښتلو، او داختبا کولونه په يوه جامه کښي احتبادي ته وائي چه څنګنونه او ملا په يوڅادر وترې اودمونځ کولونه په دوه وختونوکښي دسحردمونځ نه پس اودمازيګردمونځ نه پس.

بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

په ايام تشريق کښي دروژو نيولوبيان

تحريم صوم د عيدين سره مخصوص نه دي، بعض ايام نور هم دي چه په هغي کښي روژه ممنوع ده يعنی ايام تشريق خو د صوم عيدين تحريم خو متفق عليه دي.

مذاهب ائمه :

او د ايام تشريق نهی مختلف فيه دي، په دي کښي علامه عينی د علماء کرامو نهه اقوال ذکر کړي دی، چه په هغي کښي مشهور دري دی.

١: لا يجوز مطلقا عندنا والشافعي في الجديد.

٢: عند مالک واحمد يجوز للمتمتع والقارن وبه قال الشافعي في القديم.

٣: يجوز مطلقا عند ابی اسحاق من الشافعية وبعض اهل العلم، دا مذاهب په کتاب الحج کښي تير شوي دی هغه دي اوکتلي شی.

د ايام تشريق وايام نحر تعيين :

د دي نه پس ځان پوهه کړئ چه د ايام تشريق تعداد او تعيين کښي د علماء کرامو في الجمله اختلاف دي او د ناقلين مذاهب د هغوی نه زيات کما يظهر ذلک بالرجوع الی شروح الحديث. ومنها في الاوجز، خو تحقيق دا دي کما في الابواب والتراجم چه د ايام تشريق مصداق د جمهورو ومنهم الائمة الاربعة کما في الاوجز عن کتب فروعهم دري ورځي دی، يولسمه. دولسمه او ديارلسمه من ذی الحجة. اه او د ايام نحر مصداق د جمهورو په نزد دري دی لسمه ورځ او دوه ورځي د هغي نه روستو، لهذا لسم تاريخ د ذی الحجة په ايام نحر کښي داخل دی په ايام تشريق کښي غير داخل، او ديارلسم د ذی الحجه د ايام تشريق نه دي نه د ايام نحر نه، او په مينځ کښي د دواړو شمار په دواړو کښي دي، خو د شوافعو د

---

(١). صحيح البخاري/الجمعة ٦ (٨٨٤)، وجزاء الصيد ٢٦ (١٨٦٤)، والصوم ٦٨ (١٩٩٦)،صحيح مسلم/الصوم ٢٢ (٨٢٧)، سنن الترمذي/الصوم ٥٨ (٧٧٢)، (تحفة الأشراف: ٤٤٠٤)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصيام ٣٦ (١٧٢٢)، مسند احمد (٣/٣٤، ٩٦)، سنن الدارمي/الصوم ٤٣ (١٧٩٤) (صحيح)

ایام نحر په تعداد کښې اختلاف دي د هغوی په نزد هغه څلور ورځې دی دیارلسم د ذی الحجه هم په دي کښې داخل دي

[۲٤۱۸]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: "كُلْ. فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ".

ترجمه: دام هاني دازاد کړې شوي غلام ابومره نه روایت دي چه هغه د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دهغه پلار عمرو بن العاص ته لاړل هغه مونږ دواړوته خوراك پیش کړو عبدالله بن عمرو رضی الله عنه ته ئي اووئیل خوره زما پلار اووئیل زماروژه ده عمرو اووئیل اوخوره داهغه ورځې دي چه نبی علیه السلام به مونږ ته په دي کښې دروژو ماتولوحکم کولو او په دي ورځوکښې به ئي مونږ دروژو نیولونه منع کولو مالك وائی دا دایام التشریق ورځې وي.

د ایام تشریق وجه تسمیه :

د ایام تشریق په وجه تسمیه کښې څو اقوال دی:

۱: شرق په معنی د نشر فی الشمس ځکه چه په دي ورځو کښې د قربانئ غوښې خلق په کرمئ کښې خوروی د اوچولو دپاره،

۲: دویم قول ایام تشریق ورته په دي وجه وئیلې شی چه د قربانئ د څاروی نحر د شروق شمس نه روستو وی.

۳: دا تسمیه د صلاة عید په اعتبار سره ده کوم چه د شروق شمس په وخت باندې وی.

۴: تشریق په معنی د تکبیر کومه چه په دي ورځو کښې د فرض مونځونو نه روستو وئیلې شی. اهـ من الابواب والتراجم، والحدیث اخرجه مالک وابن خزیمة والحاکم وصححاه، والنسائی وابن المنذر والبیهقی والدارمی. (المنهل)

[۲٤۱۹]()حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".

ترجمه: دعقبة بن عامر نه روایت دي فرمانی چه نبی علیه السلام اوفر مائیل د عرفې ورځ اودلونی اخترورځ اودتشریق ورځې دمسلمانانو داختر ورځې دي اوداورځې دخوراك څښاك دپاره دي.

صوم عرفه باره کښې اختلاف روایات ومذاهب علماء :

په دي حدیث کښې د یوم النحر او ایام تشریق سره یوم عرفه هم په ایام منهیه کښې شمار

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۰۷۵۱)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الحج ٤٤(۱۳۷)، مسند احمد (۱۹۷/٤)، سنن الدارمي/الصوم ٤٨ (۱۸۰۸) (صحیح)

[2]: سنن الترمذي/الصوم ٥٩ (۷۷۳)، سنن النسائي/المناسك ۱۹۵ (۳۰۰۷)، (تحفة الأشراف: ۹۹٤۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵۲/٤)، سنن الدارمي/الصوم ٤٧ (۱۸۰۵) (صحیح)

کړي شوي ده، د بعض اهل علم مذهب خو هم دا دي هغوی دا وائی چه په دي ورځ باندي رسول الله ﷺ په حجة الوداع کښي روژه نه وه نيولي ځکه چه دا د اهل موقف د اختر ورځ ده، د دي قول تائيد د هغه حديث نه کيږي، او د بعض روایاتو نه د دي ورځي د روژي کراهت ثابتيږي خاص په عرفات کښي يعنی د حاجی دپاره، پس امام ترمذی رحمه الله باب ترلي دي، ما جاء فی کراهية صوم يوم عرفة بعرفة... او په هغي کښي ئي دا حديث ذکر کړي دي ﴿عن ابن عباس ان النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افطر بعرفة الحديث. امام ترمذی رحمه الله فرمائی : والعمل علی هذا عند اکثر اهل العلم يستحبون الافطار بعرفة ليتقوی به الرجل علی الدعاء وقد صام بعض اهل العلم يوم عرفة بعرفة. اه تردي چه د يحيی بن سعيد انصاری مذهب ئي دا ليکلي دي چه د هغوی په نزد د حاجی دپاره يوم عرفه کښي افطار واجب دي او د بعض روایاتو نه مطلقا د دي روژي استحباب معلوميږی لکه چه مشهور حديث دي "ان النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال صيام يوم عرفة انی احتسب علی الله ان يکفر السنة التی بعده والسنة التی قبله ﴾ . اخرجه الترمذی من حديث ابی قتادة واخرجه مسلم مطولا،

معلومه شوه چه د صوم يوم عرفه په باره کښي درې قسم روايات دی:

۱: مطلقا استحباب، ۲: مطلقا کراهت، ۳: کراهة للحاج،

د ائمه اربعه تقريبی طور باندي مذهب په دي مسئله کښي دا دي چه د غير حاجی دپاره مستحب ده مطلقا، او د حاجی دپاره استحباب دي خو په شرط د عدم ضعف، خو ضعف خو څه نه څه راځی، لهذا د دي حاصل عدم استحباب للحاج شو،

لم رايت الابواب والتراجم ۱۵۴/۳ : ففيه فی کتاب الحج قال ابن الهمام : صوم عرفة لغير الحاج مستحب وللحاج ان کان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب ترکه، وقيل يکره وهی کراهة تنزيهية. اه وقال ابن حجر صومه للحاج خلاف الاولی. اه ای وان لم يضعف کما قال النووی وهو الاصح عند الشافعية، ومکروه عند المالکية کما قال الدردير وقال الموفق ترکه افضل (ای عند احمد) لحديث ام الفضل. اه وفيه فی کتاب الصوم ۲۲۰/۳ وتقدم اختلاف الائمة الاربعة فی صوم عرفة للحاج، واما لغير الحاج فاتفقت الائمة الاربعة علی ندبه بل قال الامام الشافعی بتاکده کما فی الاوجز.

اوس زمونږ په وړاندي درې مختلف روايات دی، حديث ابی قتاده تکفير سنتين والا حديث، حديث عقبه د کوم چه بيان شروع دي، او حديث ابی هريره "نهی رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم عرفة بعرفات" اخرجه احمد وغيره، وذکره الترمذی بقوله وفی الباب، يعنی د يو حديث نه مطلقا استحباب او د دويم نه مطلقا منع او د دريم حديث نه جمع بين الروايتين صورت معلوم شو يعنی د حاجی دپاره منع او د غير حاجی دپاره استحباب. کذا فی البذل عن الشوکانی.

والحديث اخرجه ايضا النسائی والحاکم والبزار والبيهقی والدارمی والترمذی. (المنهل)

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

باب دي په بيان د روژې نيولو دپاره د جمعې د ورځې د خاص کولو د ممانعت کښې

صوم جمعه بانفراده کښې مذاهب ائمه :

د ترجمة الباب تعلق د صوم يوم الجمعة منفردا سره دي چه د هغي د حکم تصريح مصنف په ترجمة الباب کښې خپله ذکر فرمائيلي دي يعنی کراهت او منع، د شوافعو راجح قول هم دا دي او هم دغه شان د امام احمد هم، (مصنف هم حنبلی دي د شيخ په نزد) او د امام مالک په نزد تخصيص يوم جمعة د روژې سره بغير د کراهت نه جائز بلکه مستحسن ده، د اکثر فروع حنفيه نه هم دا معلوميږی [1]، وفی بعض کتبنا الکراهة، قال مالک فی الموطاء : لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن يقتدی به ينهی عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. اه البته امام ابويوسف رحمه الله صرف د جمعې ورځې روژې ته خلاف احتياط وئيلي ده، د احنافو او مالکيانو استدلال د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه د حديث نه دي [2]. کان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم من کل شهر ثلاثة ايام وقلما کان يفطر يوم الجمعة، رواه النسائی والترمذی وحسنه، وابن حبان وصححه وفی المنهل قال النووی: السنة مقدمة علی ما راه مالک وقد ثبت النهی عن صوم يوم الجمعة، ومالک معذور فی انه لم يبلغه النهی.

[۲٤۲۰] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ".

ترجمه: دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه پيغمبر پاک صلی الله عليه وسلم فرمائيلي دي روژه دي نه نيسي يوکس په تاسوکښې په ورځ دجمعې باندي مګر هغه چه يوه ورځ مخکښې ددې نه روژه اونيسي يايوه ورځ وروسته ددې نه روژه اونيسي

توضيح الحديث

دا حديث په کراهة تخصيص باندي دال دي لکه چه د مصنف په ترجمة الباب کښې دی، امام ترمذی رحمه الله اولا ما جاء فی صوم الجمعة... ترجمه قائم کولو سره په دي کښې هغه د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه هغه حديث ذکر فرمائيلي دي د کوم نه چه مالکيانو او احنافو استدلا ل کړي دي کوم چه اوس پورته ذکر شو، د دي په باره کښې امام ترمذی رحمه الله فرمائی حديث عبدالله حديث حسن غريب، او بيا بله ترجمه ما جاء فی کراهية صوم يوم الجمعة وحده، قائم کولو سره د ابوهريره رضي الله عنه دا حديث زيات قوی دي او کيدل هم پکار دی ځکه چه دا حديث متفق عليه دي، د علامه عينی ميلان هم د نهی طرف ته دي، او هغه د احنافو او

---

[1] لکه در مختار، شامی، بحر الرائق، خانيه او صاحب بدائع فرمائی، کره بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده وکذا صوم يوم الاثنين والخميس وقال علمائهم انه مستحب لان هذه الايام من الايام الفاضلة، فکان تعظيما بالصوم مستحبا. اهـ من الاوجز ۹۸/۳،

[2] خو په دي استدلال باندي اشکال دي کما سياتي،

(*): صحيح مسلم/الصيام ۲٤ (۱۱٤٤)، سنن الترمذي/الصوم ٤۲ (۷٤۳)، سنن ابن ماجه/الصيام ۳۷ (۱۷۲۳)، (تحفة الأشراف: ۱۲٥۰۳)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصوم ٦۳ (۱۹۸٥)، مسند احمد (۲/٤٥۸) (صحيح)

مالکیانو په استدلال باندې (د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه د حدیث نه) رد کړې دې چه د دې نه تخصیص یوم باندې استدلال صحیح نه شی کیدې، هغه به د جمعې نه یوه ورځ مخکښې یا روستو شاملولو، په کوکب کښې د حضرت ګنګوهی رائې په دې باره کښې دا ده چه د یوم جمعه تخصیص د صوم سره مکروه خو نه دې خو خلاف اولی دې مناسب نه دې، او په الحل المفهم (د حضرت ګنګوهی افادات په صحیح مسلم باندې) کښې دا دې، د کومو ورځو تخصیص چه د رسول الله ﷺ نه ثابت دې لکه یوم الاثنین، یوم الخمیس، یوم عرفه، یوم عاشوراء هغه خو مشروع او مستحب دی، او د کومو ورځو تخصیص چه د هغه نه ثابت نه دې یا ئې د هغې د تخصیص نه منع فرمائیلې ده د هغې تخصیص مکروه دې، پس که د جمعې د ورځې روژه څوک د خصوصیت جمعه د وجې نه نیسی نو دا مکروه ده، خو که خصوصیت د وجې نه نه وی بلکه یوم من الایام په حیثیت سره ئې یا ئې د خپل څه سهولت او مصلحت د وجې نه نیسی نو هیڅ باک نشته. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم وابن ماجة واحمد والحاکم والبیهقی والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. (المنهل)

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

دروژې نیولو دپاره د خالی د ورځې د خاص کولو د مما نعت بیان

په صوم یوم السبت کښې د مذاهب ائمه تحقیق:

په درمختار کښې دی، والمندوب کایام البیض من کل شهر ویوم الجمعة ولو منفردا او عرفة ولو کان لم یضعفه، والمکروه تحریما کالعیدین، وتنزیها کعاشوراء وحده، وسبت وحده. اه د دې نه معلومه شوه چه زمونږ په نزد د یوم السبت تخصیص د روژې سره مکروه تنزیهی دې، هم دغه شان د شافعیه په نزد دلته هم مکروه دې ففی شرح الاقناع ۲۲۶/۱ ویکره افراد یوم الجمعة بالصوم لقوله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا یصم احدکم یوم الجمعة الا ان یصوم یوما قبله او یوما بعده وکذا افراد السبت او الاحد لخبر "لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم" ولان الیهود تعظم یوم السبت والنصاری یوم الاحد. اه او هم دغه شان د حنابله په نزد هم مکروه دې، پس په الروض المربع ۱۸۷ کښې دی "وکره افراد یوم الجمعة لقوله ﷺ لا تصوموا یوم الجمعة الا قبله یوم او بعده یوم. متفق علیه... وافراد یوم السبت لحدیث لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم. رواه احمد اه د دې نقلونو نه معلومه شوه چه د ائمه ثلاث په نزد د یوم السبت تخصیص مکروه دې، په فروع مالکیه کښې مونږ ته دا مسئله ملاؤ نه شوه البته په منهل کښې د ائمه ثلاثه مذهب کراهت لیکلو نه پس فرمائی: وقال مالک وجماعة لا یکره صومه ولو منفردا، وقالوا حدیث عبدالله بن بسر منسوخ، وعلی تقدیر عدم نسخه هو ضعیف لا تقوم به حجة فان مالکا قال: هذا الحدیث کذب، الی اخر ما ذکر. (۱)

---

(۱) وفیه اعل بالاضطراب: فانه روي عن عبدالله بن بسر عن اخته الصماء کما في المصنف وروي عن عبدالله عن النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ابن حبان، الي ان قال: لکن لا دلیل علي النسخ، وان ارادوا ان ناسخه حدیث ام سلمة المتقدم فلیس بمسلم لما علمت من ان النهي عنه محمول علي صومه منفردا والجمع متي امکن کان المصیر الیه ۶

[۲٤۲۱]()حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ. ح وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أُخْتِهِ، وَقَالَ يَزِيدُ الصَّمَّاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ.

ترجمه: دعبدالله بن بسرسلمي نه روايت دي فرمائي چه مادخپلي خورنه اوريدلي دي چه نبي ﷺ فرمائيلی دی تاسو د شنبی (خالي) په ورځ روژه مه نيسئ مگرفرض روژه اوکه چرې په تاسوکښې يوکس ته دهفتې په ورځ څه ملاونشی نو د انګورو پانړې يا لرګي دي اوجويوي (اوروژه دي ماته کړي)، امام ابوداود فرمائی چه دا حديث دجويريه په حديث باندې کوم چه راروان دي منسوخ شوې دي.

توضيح الحديث

عبدالله بن بصر د خپلي خور صماء بنت بسر نه روايت کوی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه د يوم السبت روژه مه نيسئ سوا د فرض روژې نه. لکه صوم رمضان يا صوم نذر وکفاره وغيره، او وې فرمائيل چه که په تاسو کښې چاته څه څيز ملاؤ نه شی د روژې د ماتولو دپاره سوا د انګور د پوستکی نه يا د يو اوني د پوستکی نه پس پکار ده چه هم هغه دې اوژوی او تير دې کړی. (د دې دپاره چه که روژه ئې نيولې هم وی نو چه باقی پاتې نه شی)

قال ابوداود : هذا الحديث منسوخ

حديث الباب کوم چه د جمهورو دليل دې په هغې باندې د مصنف او امام مالک نقد :

د دې حديث نه د يوم السبت د روژې کراهت معلوميږی لکه جمهور علماء او ائمه ثلاث مذهب دې چه په هغې کښې احناف هم دی خو مصنف په دې مسئله کښې د جمهورو سره نه دې هغه د جواز تخصيص قائل دې هم په دې وجه مصنف په دې حديث باندې نقد کړې دې، يو دا چه دا منسوخ دې، بل نقد په وراندې باب کښې د امام مالک رحمه الله نه نقل کړې دې (قال ابوداود قال مالک هذا کذب) مونږ په خپله عربی حاشيه کښې دا خبره ليکلې ده چه دا دواړه نقدونه صحيح نه دی، امام ترمذی رحمه الله د دې حديث نه روستو فرمائی : هذا حديث حسن ومعنى الکراهية في هذا ان يختص الرجل يوم السبت. اه امام ترمذی رحمه الله د علت کراهت طرف ته اشاره فرمائی چه په دې کښې تشبه باليهود ده ځکه چه هغوی د يوم السبت د تعظيم قائل دی او هغه ورځ په روژه نيولو کښې د دې تعظيم دی، علامه شامی هم علت کراهت هم دا ليکلې دې، کوم خلق چه دې حديث ته منسوخ وائی لکه امام ابوداود او امام مالک کيدې شی چه د هغوی استدلال د ام سلمه رضی الله عنها د هغه حديث نه دې چه د هغې نسائی

لـه .....اولي من النسخ، وقول مالك "انه كذب لم يتبين وجهه ولما اضطرابه بهذه الكيفية فلا يقدح في صحة الحديث" لانه دائر بين الصحابة وكلهم عدول، علي ان الحديث قد صححه ابن السكن والحاكم وقال علي شرط البخاري اذا علمت هذا التعلم ان القول بكراهة صيامه مفردا هو الراجح. اهـ)

): سنن الترمذي/الصوم ٤٣ (٧٤٤)، سنن ابن ماجه/الصيام ٣٨ (١٧٢٦)، (تحفة الأشراف: ١٥٩١٠، ١٨٩٦٤، ١٩٢٥٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٣٦٨)، سنن الدارمي/الصوم ٤٠ (١٧٩٠) (صحيح)

او بیهقی وغیره تخریج کړي دي چه د هغې مضمون دا دي: کریب فرمائي چه بعض صحابه کرامو زه ام سلمه ﷺ ته اولیږلم د دې معلومات دپاره چه په کومو ورځو کښې به رسول الله ﷺ په کثرت سره روژې نیولې، نو هغوی اوفرمائیل یوم السبت والاحد، او دا چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دا دواړه د مشرکانو اختررونه دی فانا اريد ان اخالفهم، خو د دې حدیث نه استدلال صحیح نه دي ځکه چه جمهور کوم چه د کراهت قائل دی هغه د کراهة منفردا قائل دی د مطلقا کراهة قائل نه دی، هغه د کراهة منفردا قائل دی د مطلقا کراهة قائل نه دی، او په دې حدیث کښې افراد نشته بلکه د یوم السبت سره یوم الاحد هم دي، لهذا د دې حدیث نه د امام مالک وغیره استدلال صحیح نه دي.

خو یو خیز بل دي قابل تامل هغه دا چه حدیث ام سلمه ﷺ نه دا مستفاد کیږي چه د اهل کتاب مخالفت روژه نیولو کښې دي چه د هغې مطلب دا شو چه د هغوی موافقت او تشبه وترک صوم کښې دي، وهكذا يستفاد من كلام بعض الفقهاء... هغوی وائی د اختر خو دا حکم دي چه په دې کښې روژه کینخودلي شی، لهذا تشبه ترک صوم کښې موندلي شی نه په صوم کښې. فتدبر. وحديث الباب اخرجه ايضا احمد والنسائي والدارمي وابن ماجة والحاكم وصححه وقال على شرط البخاري، واخرجه البيهقي وابن حبان والطبراني وابن السكن، وصححه الترمذي وقال حديث حسن. (المنهل)

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب د خیالی د ورځې د روژې نیولو د اجازت بیان

د باب د امام مالک په تائید کښې دي:

یعنی یواځي د خالی د ورځې د روژې جواز چه د هغې په ائمه کرامو کښې صرف امام مالک قائل دي، د مصنف میلان هم دي طرف ته دي، وقد اشرنا اليه في الباب السابق، بیا د دي باب د لاندې مصنف دوه احادیث راوړي چه د هغې نه مخکښې دا دي:

[٢٤٢٢]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ. ح وحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ حَفْصٌ الْعَتَكِيُّ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ. فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَأَفْطِرِي".

ترجمه: دجویریه بنت حارث نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دجمعې په ورځ زمونږ کره راغې اودهغې روژه وه جویریه ﷺ نه ئې اوفرمائیل آیا پرون دي هم روژه نیولې وه هغې عرض اوکړونه نبی ﷺ ورته اوفرمائیل آیا صبادي دروژې نیولو اراده شته هغې اووئیل نه، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل روژه ماته کړه.

---

[1]: صحيح البخاري/الصوم ٦٣ (١٩٨٦)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٨٩)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ (٢٧٥٤)، مسند احمد (٣٧٤/٦، ٤٣٠) (صحيح)

د حديث د ترجمة الباب سره عدم مطابقة او د هغې تحقيق :

په دې حديث کښې رسول الله ﷺ سيده جويريه رضي الله عنها لره يواځې د جمعې د ورځې د روژې نه منع فرمائيلې ده مګر دا چه وراندې ورځ يعنی د خالی په ورځ باندې هم روژه اونيسی، په دې صورت کښې رسول الله ﷺ هغه ته د روژې اجازت ورکړو.

د دې مضمون حديث نه واضحه شوه چه دا حديث په دې باب کښې نه دی کيدل پکار بلکه باب النهی ان يخص يوم الجمعة بصوم کښې کيدل پکار دی لکه امام بخاری رحمه الله هم داسې کړې دی يا بيا باب سابق چه په هغې کښې منع راغلې ده په هغې کښې کيدل پکار دی نه د رخصت په باب کښې، او حضرت په بذل کښې ليکلې دی. او په بعض نسخو کښې دی هم دغه شان، لهذا په دې باب کښې د دې حديث ذکر فی غير محله دې، د دې نه روستو په دې باب کښې دوه مستقل (حدثنا) نور راروان دی خو په هغې کښې مصنف بل يو نوې حديث نه دې ذکر کړې بلکه په باب سابق کښې چه د صماء بنت بسر حديث تير شوې دې هم په هغې باندې ئې کلام کړې دې پس په هغې باندې ئې دوه نقدونه ذکر کړې دی يو د ابن شهاب د طرف نه چه دا حديث، حديث حمصی دې، دويم د امام مالک د طرف نه، قال مالک : هذا کذب... يو دريم نقد هم دې کوم چه اوزاعی نقل کړې دې چه ما دا حديث د خلقو نه قصدا پټولو (يعنی باوجود ما سره د کيدو به ما دا نه روايت کولو) تردې چه ما اوکتل چه دا حديث خو هر ځائې کښې خور شوې دې.

[٢٤٢٣](١)حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، "أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ: هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ".

ترجمه: دوهب بن ليث نه روايت دې فرمائی چه کله به ابن شهاب ته اووئيلې شول چه دهفتې په ورځ دروژونيولونه منع راغلې ده نوهغه به وئيل داحديث حمصي يعنی کمزورې دې اوددې حديث نه اهل مدينه خبر نه دي.

[٢٤٢٤](١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتَّى رَأَيْتُهُ انْتَشَرَ يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ هَذَا فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ مَالِكٌ: هَذَا كَذِبٌ.

ترجمه: اوزاعي نه روايت دې فرمائی چه مابه دعبدالله بن بسر حديث پټ ساتلو تردې چه ماوليدل هغه حديث مشهور شو مالك وئيلې دي چه داحديث دروغ دي

د "هذا حديث حمصی" شرح :

دا چه ابن شهاب فرمائی : هذا حديث حمصی... د دې په شرح کښې مختلف اقوال دی په دې باندې خو ټول متفق دی چه د ابن شهاب غرض په دې سره تضعيف حديث دې اوس دا چه د ضعف څه وجه ده، صاحب عون المعبود ليکلې دی چه د دې حديث په سند کښې دوه راويان حمصی دی ثور بن يزيد، خالد بن معدان او دا دواړه متکلم فيه دی، حضرت په بذل

---

(١): تفرد به أبو داود، انظر حديث (٢٤٢١)، (تحفة الأشراف: ١٥٩١٠) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود، انظر حديث (٢٤٢١)، (تحفة الأشراف: ١٥٩١٠) (صحيح)

کښې دا خبره رد کړې ده وټپه صاحب المنهل چه دا خبره صحیح نه ده چه دا دواړه راویان متکلم فیه دی، بلکه دواړه ثقه دی، علامه سندهی فرمائی چه د ضعف وجه دا ده چه په دې حدیث کښې چه کومه نهی راغلې ده د هغې وجه فهم ته نه راځی خه ده، هم دغه شان بعض دې حدیث ته منسوخ وائی او بعض ضعیف. اه زما په دې باندې دا اشکال دې چه د نهی وجه خو معلومه ده چه په دې کښې تشبه بالیهود دې، زه په دې پوهه شوې یم چه د ابن شهاب غرض دا دې چه د دې حدیث شهرت د حمص خلقو کړې دې په دې وجه دا حدیث مشهور شو ګیني اهل عراق او اهل حجاز وغیره دا نه پیژندلو، د دې معنی فی الجمله تائید د اوزاعی په کلام کښې دې (ما زالت له کاتما حتی رایته انتشر) نو دا شهرت او اشاعت دهغوی اهل حمص کړې وو، اوزاعی هم شامی دې اوحمص دشام یو ښهردې والله تعالی اعلم والحدیث اخرجه ایضا احمد والبخاری والنسائی وابو نعیم والبیهقی. (المنهل)

بَابٌ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

باب دې د همیشه د نفلی روژو نیولو په بیان کښې

مصنف په دې باب کښې د منع روایات ذکر کړې دی، پس احناف د صوم الدهر د کراهت قائل دی او هم دغه شان اسحاق بن راهویه او ظاهریه، او ابن حزم خو د حرمت قائل دی، خو جمهور علماء کرام د دې د کراهت قائل نه دی، هغوی د صوم الدهر د جواز قائل دی، هغوی وائی: په احادیثو کښې چه کومه نهی راغلې ده هغه د ایام خمسه د شمول په صورت کښې مطلقا نه ده.

[۲۴۲۵] (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ. قَالَ مُسَدَّدٌ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ، أَوْ مَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، شَكَّ غَيْلَانُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَصِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ".

ترجمه: دابو قتاده ده نه روایت دې فرمائی چه یوکس دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو او ټپوس ټې اوکړو چه ته په کومه ورځ روژه نیسې ددې په اوریدو سره نبی علیه السلام غصه شو کله چه عمر فاروق نه دنبی علیه السلام غصه اولیدله نو ویې وئیل راضي یو مونږ دالله تعالی نه چه

---

[1]: صحيح مسلم/الصيام ٣٦ (١١٦٢)، سنن الترمذي/الصوم ٥٦ (٧٦٧)، سنن النسائي/الصيام ٤٢ (٢٣٨٥)، سنن ابن ماجه/الصيام ٣١ (١٧٣٠)، (تحفة الأشراف: ١٢١١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٩، ٣٠٣، ٣٠٨، ٣١٠) (صحيح)

هغه زمونږه رب دي او په اسلام باندي چه هغه زمونږه دين دي اوپه محمد باندي چه هغه زمونږ نبی د پناه غواړوپه الله باندي دغضب دالله نه اودغضب درسول دهغه نه او عمر به دا کلمات بيا بيا تکرارول تردي چه دنبنبی ﷺ غصه ختمه شوه نوده اووئيل اي دالله رسوله دهغه کس متعلق څه حکم دي څوک چه همیشه روژې نيسي نبی ﷺ اوفرمائيل ده خونه افطار اوکړو اونه ئي روژه اونيوله، اودمسدد په روايت کښې لم يصم اولم يفطر الفاظ ذکر شوی دی بياعمر رضی الله عنه اووئيل اي دالله رسوله دهغه کس په باره کښې څه حکم دي څوک چه دوه ورځې روژې نيسي اويوه ورځ ئي نه نيسي نبی ﷺ اوفرمائيل اياځوک دداسي عمل طاقت لري؟ عمر رضی الله عنه عرض اوکړو اي دالله رسوله دداسي کس په باره کښې څه حکم دي څوک چه يوه ورځ روژه نيسي اويوه ورځ ئي نه نيسي؟ نبی ﷺ اوفرمائيل دا د داود ﷺ روژه ده بياعمر فاروق عرض اوکړو اي دالله رسوله دهغه کس په باره کښې څه حکم دي څوک چه يوه ورځ روژه نيسي اودوه ورځې نه نيسي؟ نبی ﷺ اوفرمائيل داسي روژې زماهم خوښي دي چه زه ددې دپاره قوت حاصل کړم بيانبی ﷺ اوفرمائيل چه په هره مياشت کښې درې روژې نيول ديورمضان نه دبل رمضانه پورې دروژو نيولو برابر اجرلري نودا داسي ده لکه چاچه تول عمر روژې نيولې وي اود عرفې په ورځ روژه دالله نه زه اميدارم چه دده ديوکال مخکنی اوديوکال وروستنې ګناهونه به معاف شي اود عاشورې دورځې روژه نيول ديوکال تير شوو ګناهونودپاره کفاره.

توضيح الحديث

يو صحابی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه ته تاسو روژه څنګه نيسئ؟ يعنی ستاسو د نفلی روژو په باره کښې څه معمول دي؟ د هغه سړی په سوال کولو باندې رسول الله ﷺ خفه شو، هلته عمر رضی الله عنه موجود وو، چه کله هغه د رسول الله ﷺ غصه محسوس کړه نو د رسول الله ﷺ په وړاندې نې د هغې لوستل شروع کړل کوم چه دلته په کتاب کښې مذکور دي چه په هغې کښې الله پاک او د هغې رسول په ناراضګئ سره پناه طلب کړې شوې ده هغه دا بار بار لوستلو تردې چه د رسول الله ﷺ ناخوښی ختمه شوه، شارحينو ليکلې دی چه رسول الله ﷺ د هغه په تپوس باندې غصه په دې وجه راغله چه د هغه سوال خلاف ادب او خلاف قاعده وو، ځکه چه هغه لره خو دا سوال کول پکار وو چه زه به روژه څنګه نيسم نه دا چه د هغه نه تپوس اوکړی چه ستاسو په روژه نيولو کښې څه معمول دي، ځکه چه د هر سړی احوال او مصالح جدا جدا وی، رسول الله ﷺ به د خپل حالت مطابق روژې نيولې په يوه مياشت کښې کمې او په بله مياشت کښې زياتې، څنګه چه به موقع وه، او بيا د انبيا ﷺ مصالح هغه د هغوی شايان شان وو، امام نووی رحمه الله فرمائی هم په دې وجه باندې چه کله بعض صحابه کرامو د رسول الله ﷺ نه هم دغه شان تپوس اوکړو چه تاسو فلانې عبادت څنګه کوئ او فلانې څنګه کوئ؟ نو د هغه په جواب باندې هغه صحابه کرامو دا مقدار کم اوګڼلو چه د هغې خبر رسول الله ﷺ ته اوشو او په دې باندې ئې د خفګان اظهار اوفرمائيلو.

بيا په حديث الباب کښې وړاندې داسي دی چه کله د رسول الله ﷺ خفګان ختم شو

نو بیا سیدنا عمر رضی الله عنه خپله د رسول الله ﷺ نه د نفلی روژو باره کښې مناسب انداز کښې تپوس اوکړو.

﴿ فقال يا رسول الله! كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا افطر ﴾او په دويم روايت کښې دی لم يصم ولم يفطر... سيدنا عمر رضی الله عنه ترتيب وار تپوس اوکړو، اول د صوم الدهر په باره کښې اوويل دهغې نه کم او بيا د هغې نه کم، هغه د صوم الدهر په باره کښې اوفرمائيل لا صام ولا افطر... چه داسې سړی نه روژه اونيولوه او نه ئې افطار اوکړو، افطار نه کول خو ظاهر دی چه ټولوته ورځ د خوراک څکاک نه بند وو، او د صوم نفی د کمال او فضيلت په اعتبار سره دي، يعنی څنګه روژه چه انسان له نيول پکار دی هغه دغه شان روژه او نه نيولوه، دا روژه ولې کامل نه ده؟ يا خو په دي وجه چه د دي نه په حديث کښې منع راغلې ده.

نو په دي کښې د حديث مخالفت دي او يا په دي وجه چه د عبادت حقيقت چه په هغې کښې روژه هم داخله ده په مخالفت نفس کښې دي، او په صوم الدهر کښې د روژې د عادی کيدو په وجه باندې روژه د هغه عادت جوړ شی چه په هغې کښې د نفس مخالفت او مشقت باقی نه پاتې کيږی، او وئيلې شوی دی چه دا جمله دعائيه ده يعنی خيرې چه ځوک داسې اوکړی الله پاک دي هغه ته نه د روژې موقع ورکړی او نه د افطار.

﴿قال يا رسول الله! كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ ﴾سائل تپوس اوکړو چه که يو سړي مسلسل د دوه ورځو روژه او يوه ورځ افطار کوی نو څنګه ده؟ رسول الله ﷺ دا خبره هم خوښه نه کړه او وي فرمائيل چه که په چا کښې د دي طاقت او همت وی نو هغه دي داسې اوکړی.

بيا سائل تپوس اوکړو ﴿فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ ﴾که يوه ورځ روژه او يو ورځ افطار کوی نو دا څنګه ده؟ رسول الله ﷺ د دي تعريف افرمائيلو ﴿ذلك صوم داود ﴾چه دا روژه داودی روژه ده، په بذل کښې ليکلې دی: په يو روايت کښې راغلې دی "افضل الصيام صيام داود عليه السلام"او دا چه د روژې دا طريقه دير مناسب او معتدل ده، خير الامور اوساطها وشرها تفريطها وافراطها، ولذا قال بعض العلماء اجتهد فی العلم بحيث لا يمنعک من العمل، واجتهد فی العمل بحيث لا يمنعک من العلم. اه

بيا سائل تپوس اوکړو ﴿فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ ﴾رسول الله ﷺ اوفرمائيل: دا طريقه خو داسې ده چه د دي په باره کښې زه خپله غواړم چه ماته دي الله پاک د دي توفيق او طاقت راکړی

اوسه پوری خو رسول الله ﷺ سيدنا عمر رضی الله عنه چه څنګه تپوس کولو د هغې مطابق ئې جواب ورکولو، اوس هغه د خپل طرف نه د روژې کيفيت تعليم او تلقين فرمائی څنګه چه امت لره کيخودل پکار دی او ظاهره ده کومه طريقه د تعليم چه رسول الله ﷺ فرمائيلې ده هغه د ټولو نه افضل هم ده او اسانه هم ده، د هغې نه مخکښې چه کومې طريقې ذکر شوې په هغې کښې دا دواړه صفات يوځائې نه شی موندلې کيدې، يعنی د افضل کيدو سره اسانيدل او هغه دا دي.

﴿ثلاث من كل شهر، ورمضان الى رمضان ﴾چه د رمضان د میاشتې پوره روژې او باقی یولس میاشتې کښې هره میاشت دري روژې، بیا ئې اوفرمائیل چه دا کیفیت او طریقه د روژو د صوم الدهر برابر ده چه د هغې وجه مشهوره ده ﴿الحسنة بعشرة امثالها ﴾، په هره میاشت کښې دري روژې گویا د پوره میاشتې روژې شوې. بیا د هغې نه پس رسول الله ﷺ د کال په میاشتو کښې د بعض مخصوص روژو فضیلت بیان اوفرمائیلو. یو صوم عرفه چه د هغې په باره کښې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زه امید لرم چه په دې سره به د دوه کالو گناه معاف شی، تیر کال او راروان کال، دویم یوم عاشوراء یعنی د لسم محرم روژه. او دا چه زه امید لرم چه الله پاک به د دې د وجې نه د یو کال گناهونه معاف کړی.

امام نووی رحمه الله فرمائی چه د ذنوب نه مراد صغائر دی، او که د چا صغائر نه وی او صرف کبائر وی نو امید کولې شی د هغې د تخفیف اوکړو. او که دواړه قسم نه وی نو امید کیدې شی د رفع درجات.

د راروان کال د گناهونو د معاف کیدو مطلب چه لا صدور ئې هم نه وی شوې؟ وئیلې شوې دی چه د تکفیر نه مراد حفظ دې، یعنی په راروان کال کښې د گناهونو نه محفوظ کیدل، او وئیلې شوې دی : د مخکښې او راروان کال د گناهونو معاف کیدو مطلب دا دې چه الله پاک هغه ته د خپل رحمت او ثواب دومره لویه حصه ورکوی کوم چه د راروان کال د گناهونو د کفارې دپاره کافی شی، د دې حدیث نه ﴿صوم ثلاثة ایام من كل شهر﴾ یعنی هره میاشت د دري روژو نیولو فضیلت ثابتیږی برابره خبره ده که هغه اول وی یا اخر یا په مینځ کښې دري روژې کومو ته چه ایام بیض وئیلې شی، او بل قول دا دې چه د دې دري روژو نه د ایام بیض روژې مراد دی. والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة مختصرا ومطولا، وكذا البيهقي من طريق ابان بن يزيد الخ. (المنهل)

[۲٤۲٦]()حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، زَادَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، "أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ".

ترجمه: عبدالله بن معبد زماني دابوقتاده نه دتیرشوي روایت په شان روایت بیان کړې دې مګردا اضافه ئې کړې ده چه عمرفاروق په اووئیل اې دالله رسوله د دوشمنبی اودزیارت په ورځ دروژې نیولوڅه حکم دي نبی ﷺ اوفرمائیل ددوشمنبی په ورځ زه ا پیداشوې یم او په همدې ورځ باندې په ما باندې قرآن کریم نازل شوې دې (یعنی په دې کښې روژه نیول بهتر دي).

تشریح: هم د دې حدیث په دویم طریق کښې دی : ﴿ارایت صوم یوم الاثنین ویوم الخمیس؟ قال فیه ولدت وفیه انزل علی القران ﴾په بذل کښې لیکلې دی چه په دې سوال کښې دوه احتمالات دی یا خو مطلقا په دې دواړو کښې روژه معلومول دی یا د سوال مقصد دا دې چه تاسو چه

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۲۱۱۷) (صحيح)

په دې ورځو کښې په کثرت سره روژې نیسئ د دې څه وجه ده؟ د دې په جواب کښې رسول الله ﷺ اوفرمائیل (فیه ای فی یوم الاثنین) چه د ګل په ورځ زما پیدائش دې، او هم په دې ورځ باندې په ما د نزول قران ابتداء ده، یعنی دا ورځ زما دپاره د کمال صوری او کمال معنوی دواړو د ظاهریدو ورځ ده.

ځان پوهه کړه چه سوال د دوه ورځو په باره کښې او د جواب تعلق صرف د یوم الاثنین سره دې د دې تحقیق صاحب منهل داسې کړې دې چه په دې روایت کښې د (یوم الخمیس) زیادت وهم دې.

[۲۴۲۷] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ؟ قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ قُلْتُ ذَاكَ. قَالَ: فَمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ. قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ".

ترجمه: د عبدالله بن عمر بن العاص نه روایت دي فرمائي چه زما سره د نبي ﷺ ملاقات اوشو اوراته ئې اوفرمائیل زه خبرشوي یم چه ته ورځ په ورځ او شپه عبادت کوم اوتوله ورځ به روژه نیسم عبدالله اووئیل هو، بې شکه اي دالله رسوله ماهم داسې وئیلي وو نبي ﷺ اوفرمائیل ته عبادت هم کوه او اوده کیږه هم، روژه هم نیسه او کوچه (خوراک ځکاک) هم کوه اوپه هرمیاشت کښې دري روژې نیسه ددې ثواب دهمیشه روژوبرابر دي ماعرض اوکړو اي دالله رسوله زه ددې نه زیاتوطاقت لرم نبي ﷺ اوفرمائیل یوه ورځ روژه نیسه اوبله ورځ ناغه (خوراک ځکاک) کوه اودا بهترینې روژې دي او دا داداود ﷺ روژه و ماعرض اوکړو زه ددې نه هم زیاتوطاقت لرم نبي ﷺ اوفرمائیل ددې نه افضل نشته.

والحديث اخرجه ايضا مسلم والبيهقي مختصرا. (المنهل)

توضيح الحديث

رسول الله ﷺ عبدالله بن عمرو ﷺ ته یوه ورځ د ملاقات په وخت اوفرمائیل: ایا ماته ستاسو متعلق دا خبره نه ده رارسیدلې؟ (یعنی رارسیدلې ده) چه تاسو دا وایئ چه زما اراده دا ده چه توله شپه به ویخ یم، قیام لیل به کوم، او د ورځې به روژه نیسم؟ نو هغوی د دې خبرې اعتراف اوکړو چه بیشکه ما داسې وئیلي دی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د شپې قیام هم کوئ او ارام هم، او د ورځې روژه هم نیسئ او افطار هم، او وې فرمائیل چه هره میاشت دري روژې نیسئ، په دې باندې هغوی عرض اوکړو یا رسول الله! په ما کښې د دې نه د زیاتو روژو طاقت دې (افضل په معنی د اکثر ګیني بیا به اشکال دا وی چه افضل

---

[1] ع: صحيح البخاري/الصوم ٥٦ (١٩٧٦)، وأحاديث الأنبياء ٣٨ (٣٤١٨)، والنكاح ٩٠ (٥١٩٩)، صحيح مسلم/الصيام ٣٥ (١١٥٩)، (تحفة الأشراف: ٨٦٤٥، ٨٩٦٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الصوم ٥٧ (٧٧٠)، سنن النسائي/الصوم ٤٥ (٢٣٩٤)، سنن ابن ماجه/الصيام ٣١ (١٧٢١)، مسند احمد (٢/١٦٠، ١٦٤)، سنن الدارمي/الصوم ٤٢ (١٧٩٣) (صحيح)

خو هغه طريقه کيدل پکار دی کومه چه رسول الله ﷺ اختياروی نه هغه کومه چه صحابی بيانوی، رسول الله ﷺ په دی باندی اضافه کولو سره اوفرمائيل چه بيا داسی اوکړئ چه يوه ورځ روژه او دوه ورځی افطار کوه، يعنی پوره ميا شت داسی کوه، په دی صورت کښی به په يوه ميا شت کښی روژی لس او افطار به شل شی، بيا ئی د هغه په سوال باندی اضافه کولو سره يوه ورځ روژه او يوه ورځ د افطار حکم اوکړو او دا چه دا اعدل الصيام دی او هم دا صوم داودی دی.

والحديث اخرجه ايضا البخاری فی عدة مواضع، ومسلم والنسائی وابن ماجة، وكذا البيهقی من طريق يحيى. (المنهل)

باب فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

باب دی د حرمت په ميا شتو کښی د روژو نيولو په بيان کښی

د اشهر حرم تعارف:

اشهر الحرم خلور دی دری يوخائی او يوه بيواخی، (ذی قعده، ذی الحجة او محرم دا دری يوخائی دی يعنی مسلسل او رجب دا فرد ده يعنی د هغه دری وارو نه جدا، په تسلسل کښی شامل نه ده، د اشهر حرم ذکر په قران کريم کښی هم دی:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ : د دی مفرد الشهر الحرام دی لکه چه په بل آيت کريمه کښی دی ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾ حرام په معنی د حرمت والا، دی ميا شتو ته اشهر حرم په دی وجه وئيلی شی چه دا حرمت والا دی، او هم په دی وجه په زمانه جاهليت کښی او ابتداء اسلام کښی په دی خلورو ميا شتو کښی قتال حرام وو، بيا روستو د قتال حرمت منسوخ شو د جمهور په نزد وقال عطاء بعدم النسخ.

[٢٤٢٨]()حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ، عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ. قَالَ: فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟ قَالَ: مَا أَكَلْتُ طَعَامًا إِلَّا بِلَيْلٍ مُنْذُ فَارَقْتُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ؟ ثُمَّ قَالَ: "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ: زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةً. قَالَ: "صُمْ يَوْمَيْنِ". قَالَ: زِدْنِي. قَالَ: "صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ". قَالَ: زِدْنِي. قَالَ: "صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ". وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ، فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا.

ترجمه: مجيبه الباهليه دخپل پلاريانه نه روايت کوی فرمائی چه هغه دنبی ﷺ په خدمت کښی حاضر شوی وو بيالاړو اوبيايوکال پس بيا وړغی اودهغه حالت تبديل شوی وو بل قسم شکل ئی وو اوعرض ئی اوکړو اي دالله رسوله آيا ما پيژنی؟ نبی ﷺ تپوس اوکړو ته

[1]: سنن ابن ماجه/(١٧٤١)، (تحفة الأشراف: ٥٢٤٠)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ الصيام/ (٢٧٤٣)، مسند احمد (٢٨/٥) (ضعيف)

خوك ئې هغه اووئيل زه هم هغه باهلی يم کوم چه دلته يوکال مخکښې راغلې وم نبی ﷺ ورته اوفرمائيل ستاشکل ولې بدل شوې دې په هغه وخت کښې خو ستاشکل ښه وو هغه اووئيل کله چه زه ستانه رخصت شوم نوما به صرف دشپې دوډئ خوړله (يعنی مسلسل روژې مې نيولې دي) نبی ﷺ ورته اوفرمائيل تا ولې خپل ځان په تکليف کښې مبتلا کړې دي؟ اوددې نه پس ئې ورته اوفرمائيل دتول رمضان روژې نيسه اوبيا په هره مياشت کښې يوه يوه روژه نيسه هغه عرض اوکړو ددې نه ئې راته زيات کړه نبی ﷺ ورته اوفرمائيل په هره مياشت کښې دوه دوه نيسه، هغه اووئيل چه ددې نه زيات طاقت لرم نبی ﷺ ورته اووئيل: درې درې روژې نيسه هغه اووئيل ددې نه ئې هم راته زيات کړه نبی ﷺ ورته اوفرمائيل دحرمت په مياشتوکښې (ذي القعده ذي الحجه محرم رجب) کښې روژې نيسه او پريږده، نيسه او پريږده، نيسه او پريږده او په درې ګوتوسره ئې اشاره اوکړه اول ئې موټې بند کړو اوبيائې کولا و کړو(مراد دادې چه ته درې ورځې روژې نيسه اودرې ورځې چټې کوه).

مضمون حديث:

قوله: عن مجيبة الباهلية عن ابيها او عمها: مجيبه باهليه د خپل پلار نه روايت کوی چه د هغه نوم عبدالله بن الحارث رضی الله عنه دي، يا دخپل تره نه چه د هغه نوم معلوم نه دي چه د هغې پلار يا تره يو خل مدينې منورې ته د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، ځو ورځې ايساريدو سره وطن ته واپس لاړو، دوباره يو کال پس بيا حاضر شو (وقد تغيرت حاله وهيئته) يعنی دي خل د هغوی حالت ډير خراب او متغير شوې وو (چه د هغې د وجې نه رسول الله ﷺ او نه پيژندلی شو چه دا هم هغوی دی) هغوی عرض اوکړو چه زه هم هغه باهلی يم کوم چه تاسو ته مخکښې کال راغلې وو، رسول الله ﷺ ترې تپوس اوکړو چه ستا دا حالت متغير شوی ولې دي ته خو د دي نه په غوره حالت کښې وې؟ هغه ورته اووئيل چه ما مسلسل روژې نيولې دی خکه بيا نبی ﷺ هغه ته اوفرمائيل چه داسې کوه چه رمضان او د دې نه علاوه په هره مياشت کښې يوه روژه نيسه، هغوی عرض اوکړو چه نور راته ځه زيات کړئ، بيا ئې اوفرمائيل چه په هره مياشت کښې دوه روژې نيسه، هغه بيا عرض اوکړو چه لږې زياتې ئې کړه، نو وې فرمائيل چه هره مياشت درې روژې نيسه، هغه ترې نوره اضافه طلب کړه نو په دې باندې ئې اوفرمائيل، (صم من الحرم واترک، صم من الحرم واترک، صم من الحرم واترک) وې فرمائيل چه په اشهر حرم کښې درې روژې نيسه او بيا درې پريږده، هم دغه شان رسول الله ﷺ فرمائی چه په اشهر حرم کښې درې روژې نيولو سره درې پريږده، بيا درې نيولو سره درې پريږده، هر خل رسول الله ﷺ په خپلو درې ګوتو سره اشاره فرمائيله او هغه ئې بندوله بيا ئې هغه پرانستلې.

ددې اخری حکم نه مخکښې رسول الله ﷺ هغوی ته هره مياشت ددرې روژو حکم فرمائيلی وو، بيا چه کله هغوی نور هم زيادت طلب کړو نو دا اخری خبره ئې اوفرمائيله، اوس دلته دوه احتمالا تدی يا خو دا چه صرف په دې اخری حکم باندې عمل کوه، او يا مطلب دا دی

چه د دې اخری نه چه مخکښې کومه مشوره ورکړې وه یعنی هره میاشت د درې روژو نیولو هغه او دا دواړه راجمع کړه، په اول صورت کښې یعنی د انفراد په صورت کښې د نفلی روژو تعداد به شپیته وی او رمضان یوځائې کولو سره به نوی (۹۰) شی، او دویم صورت یعنی جمع والا احتمال کښې به صیام تطوع یو اتیا شی او د رمضان سره یو سل یولس.

والحدیث اخرجه النسائی والبیهقی وکذا ابن ماجة عن ابی مجیبة الباهلی واحمد. (المنهل)

بَابٌ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

باب دې په محرم کښې د روژې نیولو په بیان کښې

محرم هم د اشهر حرم نه دې چه د هغې بیان اوس تیر شو.

[۲۴۲۹] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ". لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: شَهْرُ، قَالَ: رَمَضَانُ.

ترجمه: دابوهریره نه روایت دې فرمائی چه رسول الله فرمائیلي دي یقیناغوره دروژونه پس دمیاشتي درمضان دالله تعالی دمحرم میاشتي روژې نیول دي او یقینا غوره په مونځونوکښې پس دفرضونه دتهجدو مونځ دې، دقتیبه په روایت کښې شهرلفظ نشته دې هغه درمضان لفظ ذکرکړې دې.

توضیح الحدیث

د دې حدیث نه معلومیږی چه د رمضان نه پس د تولو نه غوره میاشت د روژه دپاره د محرم میاشت ده، دا حدیث په صحیح مسلم کښې هم دې، او په دې باندې امام نووی "فضل صوم المحرم"باب تړلې دې.

د حدیث الباب متعلق بعض سوال او جواب:

امام نووی رحمه الله د دې حدیث نه پس فرمائی: فیه تصریح بانه افضل الشهور للصوم... د دې نه روستو بیا د یو اشکال جواب ورکوی هغه دا چه بیا رسول الله ﷺ د شعبان په میاشت کښې د روژو نیولو کثرت ولې کولو، پس په ابوداود کښې وراندې باب راروان دي د صوم شعبان په باب کښې (کان احب الشهور الی رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان یصومه شعبان ثم یصله برمضان)، امام نووی رحمه الله فرمائی چه "وقد سبق الجواب عن اکثار النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من صوم شعبان دون المحرم، وذکرنا فیه جوابین"هغه دوه جوابونه دا دی: اول دا چه ممکنه ده چه رسول الله ﷺ ته د صوم محرم د افضلیت علم د ژوند په اخری حصه کښې شوې وی په دې وجه ورته په دې کښې د اکثار صوم موقع ملاؤ نه شوه، بل جواب دا دې چه ممکنه ده د محرم په میاشت کښې د روژې نیولو نه څه عذرونه پیښیږی، سفر یا مرض وغیره. اه

(*): صحیح مسلم/الصیام ۳۸ (۱۱۶۳)، سنن الترمذي/الصلاة ۲۰۷ (۴۳۸)، الصوم ۴۰ (۷۴۰)، سنن النسائي/قیام اللیل ٦ (۱٦۱٤)، سنن ابن ماجه/الصیام ۴۳ (۱۷۴۲)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۹۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۲/۲، ۳۲۹، ۳۴۲، ۳۴٤، ۵۳۵) (صحیح)

همسي خو د صوم شعبان فضيلت هم په يو حديث کښې راغلي دي کوم چه په ترمذی شريف کښې په کتاب الزکاة... باب ما جاء فی فضل الصدقة کښې د انس رضی الله عنه په روايت باندې دي (سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمضان) خو دا حديث ضعيف دي، لکه چه امام ترمذی فرمائی هذا حديث غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذلک القوی. هم دا جواب ورکړې دي حافظ عراقی چه د ترمذی دا روايت د صحيح مسلم د روايت معارض نه شی کيدې، او علامه ابو الطيب سندی د دي تعارض يوه بله توجيه کړې ده هغه دا چه علی الاطلاق خو افضل الصيام بعد رمضان صيام محرم دی، او د تعظيم رمضان په حيثيت افضل الصيام صيام شعبان دی.

د فضيلت په لحاظ سره د مياشتو ترتيب :

فائده: د فضيلت په لحاظ سره د مياشتو ترتيب څنګه دي؟ د دي په باره کښې حضرت شيخ په حاشيه د بذل کښې مختلف کتب فقه نه عبارتونه نقل فرمائيلي دی کوم چه لاندې ليکلي شی، وفی الانوار الساطعة (من مسلک الشافعية) رمضان افضل الشهور ثم المحرم ثم رجب ثم ذو الحجة ثم ذو القعده ثم شعبان، ثم باقی الشهور انتهی، ويخالفه ما فی شرح الاحياء من النووی، افضلها بعدرمضان المحرم ويليه شعبان، وقال الغزالی:افضلها ذی الحجة،وفی الشرح الكبير للدردير افضلها المحرم فرجب فذوی قعده وذوی الحجة. اه حضرت شيخ هم په دي حاشيه د بذل کښې يوې بلې خبرې ته توجه پيدا کړې ده هغه دا چه په حديث کښې راځی (افضل الصيام صوم داود) او بيا ئي د دي په باره کښې د امام طحاوی د مشکل الاثار نه نقل کړې دی چه دا افضليت د شهور په لحاظ سره نه دي بلکه د کيفيت صيام په لحاظ سره دي يعنی د دوام په مقابله کښې، وراندې په حديث کښې دی : وان افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل.

په رواتب او تهجد کښې افضل څه دی؟

د دي حديث نه په ظاهره معلوميږی چه د قيام ليل او تهجد مونځ رواتب يعنی د سنن مؤکده نه هم افضل دي، پس ابو اسحاق مروزی او بعض علماء کرام هم د دي قائل دی، خو اکثر علماء د رواتب د افضليت قائل دی چه د فرائضو سره چه کوم سنن مؤکده لوستلې شی هغه د تهجد د مونځ نه غوره دی، او هغه فرمائی چه دا حديث د دي رائې خلاف نه دي، ځکه چه رواتب د صلاة مفروضه ملحقات نه دي لهذا د تهجد مونځ د ټولو نوافل مطلقه نه غوره شو نه د هغه نوافلو نه کوم چه ملحق بالفرائض دی (من المذل والمنهل)

والحديث اخرجه ايضا مسلم والدارمی والبيهقی، وكذا ابن ماجة والترمذی مقتصرين فيه على الصيام. (قاله فی المنهل)

[۲۴۳۰](۱) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ. فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا

(۱): صحيح مسلم/الصيام ۳۴ (۱۱۵۷)، (تحفة الأشراف: ۵۵۵۴)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الصيام ۴۱ (۲۳۴۸، ۲۳۴۸)، سنن ابن ماجه/الصيام ۳۰ (۱۷۱۱)، مسند احمد (۲۲۶/۱، ۲۲۷، ۳۳۱، ۳۳۶) (صحيح)

يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ به دومره روژې نيولې تردې چه مونږ به وئيل چه دې هډو افطارنه کوي اودومره افطار به ئې کولو تردې چه مونږ به وئيل دې دو روژې نه نيسي.

شرح حديث:

قوله: قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ. فَقَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ".

د دې باب دويم حديث دې، خو باب خو متعلق دې د صوم محرم سره او د دې حديث تعلق دې د رجب سره، لهذا حديث د ترجمة الباب سره متعلق نه دې، او صاحب منهل چه کومه نسخه اختيار کړې ده په هغې کښې په دې حديث باندې د صوم رجب ترجمه ده.

اوس دا چه د دې حديث نه د صوم رجب فضيلت ثابتيږی يا نفی فضيلت په دې کښې دواړه احتمالات دی ځکه چه راوی وائی چه رسول الله ﷺ به بعض وخت د رجب په مياشت کښې مسلسل روژې نيولې، او بعض وخت به ئې مسلسل افطار کولو نو په دې کښې دواړه جهتونه موندلې شی د اثبات هم او د نفی هم، صاحب منهل د نفی طرف اختيار کړې دې، او زمونږ حضرت په بذل کښې د اثبات ارخ اختيار کړې دې.

خو حضرت په بذل کښې د حديث د ترجمة الباب سره د غير مطابق کيدو نه تعرض نه دې کړې، په ظاهره کښې به د حضرت په ذهن کښې هم دا وی چه ترجمة الباب د صوم رجب سره متعلق دې. فتامل

د صوم رجب په فضيلت کښې حديث شته يا نه؟

اوس دا چه د صوم رجب د فضيلت په باره کښې يو حديث ثابت دې يا نه؟ نو د دې متعلق د حافظ ابن حجر يو مستقل تصنيف دې، تبيين العجب بما ورد فی فضل رجب... چه د هغې په شروع کښې هغه ليکلې دی چه د رجب د مياشتې يا د صيام رجب په باره کښې يو صحيح حديث کوم چه قابل حجت وی ثابت نه دې، او وړاندې ليکی: خو دا خبره مشهوره ده چه د فضائلو په باره کښې اهل علم مسامحت کوی او په دې کښې احاديث ضعيفه اخلی په دې شرط چه موضوع نه وی، کذا فی "الحل المفهم" ۳۱۰، والحديث اخرجه ايضا مسلم، واخرجه البخاری وابن ماجة والترمذی بدون ذكر رجب. (قاله فی المنهل)

بَابٌ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ

باب دې په شعبان کښې د روژې نيولو په بيان کښې

[۲٤۳۱](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ "أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ".

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲٦۲۸۰)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/الصيام (۲٦٥۹) (صحيح)

ترجمه: ام المومنين عائشة رضي الله عنها روايت دي فرمائي چه دشعبان دمياشتي روژي نيول دنبي عليه السلام ډير خوښ وو او بيا به ئي دشعبان دمياشتي روژي درمضان سره متصل کولې.

توضيح الحديث

په دي حديث باندي کلام په مخکيني باب کښي تير شو، رسول الله عليه السلام به په دي مياشت کښي په کثرت سره روژي ولي نيولې حافظ د دي په حکمت کښي مختلف اقوال ليکلي دي، او بيا ترجيح هغه قول ته ورکړي ده کوم چه خپله د رسول الله عليه السلام نه منقول دي لکه چه په نسائي کښي دي د اسامه بن زيد رضي الله عنه د حديث نه چه هغه د رسول الله عليه السلام نه تپوس اوکړو چه زه وينم چه تاسو خومره په کثرت سره د شعبان روژي نيسئ په بل مياشت کښي دومره نه نيسئ نو په دي باندي رسول الله عليه السلام اوفرمائيل چه دا داسي مياشت ده چه په دې کښي خلق غافل وي، دا داسي مياشت ده چه په دې کښي د خلقو اعمال الله رب العالمين ته پيش کيږي په دي وجه زه دا غواړم چه زما عمل هلته په داسي حال کښي اورسيږي چه زه روژه دار يم، (فاحب ان يرفع عملي وانا صائم)

تنبيه: د فتح الباري په نسخه کښي ئي دا حديث د نسائي، ابوداود او ابن خزيمه طرف ته منسوب کړې دي، خو د حافظ نه علاوه علامه عيني، قسطلاني وغيره دا حديث د ابوداود طرف ته نه دي منسوب کړې، فالظاهر انه سبق قلم من الحافظ.

والحديث اخرجه ايضا النسائي والحاكم والبيهقي (المنهل)

بَابٌ فِي صَوْمِ شَوَّالٍ

باب دي د روژې نيولو په بيان کښي

[٢٤٣٢]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: "إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَهُ زَيْدٌ الْعَكْلِيُّ وَخَالَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ. قَالَ: مُسْلِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

ترجمه: عبيدالله بن مسلم القرشي دخپل پلار نه روايت کوي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مې تپوس اوکړو اوکه دنبي عليه السلام نه تپوس اوشو دهميشه روزر نيولو متعلق نووئي فرمائيل يقينا ستاداهل په تاباندي حق دي درمضان روژي نيسه اوکوي چه ددي سره متصل دي اودهرچارشمبي اودزيارت په ورځ روژه نيسه کله چه دي داسي اوکړل نودا داسي ده لکه چه تا تمام عمر روژي نيولي وي، امام ابوداود وائي مسلم بن عبيدالله وئيلي دي چه ددي سره موافقت کړي دي زيد عکلي اوددي مخالفت کړي دي ابونعيم.

توضيح الحديث

د رسول الله عليه السلام نه د صوم الدهر په باره کښي تپوس اوکړي شو نو هغه اجازت ورنکړو او دا ئي اوفرمائيل چه په رمضان کښي روژي نيسه، او په هغه مياشت کښي کومه چه ورسره

---

[1]: سنن الترمذي/الصوم ٤٥ (٧٤٨)، (تحفة الأشراف: ٩٧٤٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٤١٦، ٤/٧٨) (ضعيف)

متصل ده او د هري ګل او زيارت په ورځ بس هم دا دي ستا دپاره صوم الدهر ﴿والذی یلیه﴾ مصداق په ظاهره کښې شوال دي، خو ترجمة الباب خو د شعبان په باره کښې دي پس کيدي شي چه مصنف د دي نه شعبان مراد کړي وي چه په هغي کښې هيڅ اشکال نشته، د رمضان په يو طرف کښې شوال دي، او په بل طرف کښې شعبان، خو په بعض نسخو کښې په دي حديث باندې مستقل د شوال ترجمة الباب قائم دي په دي صورت کښې به د دي نه مراد شوال وي.

ځان پوهه کړه ﴿صم رمضان والذی یلیه﴾ د دي سياق نه دا فهميږي چه د رمضان سره چه کومه متصل مياشت ده د دي نه پوره مراد ده، خو په يو حديث کښې صراحة د شوال د پوره مياشت روژو مطلوب کيدل نه دي وارد شوی، په خلاف د شعبان د هغه په باره کښې داسې روايات دي لهذا راجح هم دا ده چه ﴿والذی یلیه﴾ نه پوره مياشت نه ده مراد کړي بلکه د شوال صرف شپږ روژې ځکه چه د نورو احاديثو نه هم د دي مطلوب کيدل ثابت دي، خو په دي صورت کښې به اشکال دا وی چه د شوال د شپږو روژو ترجمه مستقل وړاندې راروانه ده. والحديث اخرجه الترمذی (المنهل) وزاد المنذری النسائی ایضا.

باب فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

باب دي په شوال کښې د شپږو روژو نيولو په بيان کښې

د شوال د شپږو روژو متعلق د علماء کرامو اختلاف:

د دي روژو په باره کښې مشهوره دا ده چه جمهور علماء کرام د دي د استحباب قائل دی په خلاف د امام مالک چه هغه د دي انکار کړي دي په موطاء کښې، امام مالک رحمه الله فرمائی ما رایت احدا من اهل العلم یصومها، امام نووی رحمه الله د امام مالک سره امام ابوحنيفه رحمه الله هم ذکر کړي دي هغه ليکی: وقال مالک وابوحنيفه یکره ذلک، (۱) او حضرت په بذل کښې ليکلي دی واما مذهب الحنفیة فی ذلک فقال فی نور الایضاح وشرحه مراقی الفلاح "واما القسم الرابع وهو المندوب فهو صوم ثلاثة ایام من کل شهر، ویندب کونها الایام البیض، ومن هذا القسم صوم یوم الاثنین ویوم الخمیس ومنه صوم ست من شهر شوال، قال الطحطاوی فی شرحه: قوله وصوم ست من شهر شوال: قال فی البحر الست من الشوال صومها مکروه عند الامام متفرقة او متتابعة، لکن عامة المتاخرین لم یروا به باسا.

دويم بحث دلته دا دي چه په دي روژو کښې توالی او تتابع اولی دي يا تفريق؟ د شوافعو په نزد د عيد الفطر نه روستو علی التوالی نيول مستحب دی، قال النووپفان فرقها او اخرها عن اوائل شوال الی اواخره حصلت فضیلة المتابعة، لانه یصدق انه اتبعه ستا من شوال. اه او د احنافو په نزد دلته په دي کښې دواړه اقوال دی، قیل الظاهر وصلها الظاهر قوله "فاتبعه" ځکه چه فاء د تعقیب بلا فصل دپاره راځی، وقیل تفریقها، اظهارا لمخالفة اهل الکتاب فی التشبیه بالزیادة علی المفروض. اه من المراقی. او په در مختار کښې دی وندب تفریق صوم الست من شوال صومها

(۱) د امام مالکد مسلک تحقیق وړاندې راروان دي.

مکروه عند الامام متفرقة او متتابعة لکن عامة المتاخرين لم رووا به باسًا ولا يکره التتابع على المختار خلافا للشافعي. اه يعنې زمونږ په نزد تفريق د هغه روژو اولې دي خو تسلسل هم مکروه نه دي په قول راجح کښ، البته د امام ابويوسف رحمه الله په نزد مکروه دي او د امام احمد رحمه الله مذهب په منهل کښې دا ليکلي دي: وقال احمد: لا فرق بين المتتابع وعدمه في الفضل، هم دغه شان صاحب منهل دا هم ليکلي دی چه فقهاء مالکيه هم د دې روژو د استحباب قائل دی خو متفرقا. او اوجز ۹۶/۳ کښې حضرت شيخ ليکي: د شوافعو په نزد دا روژې بالاتفاق مستحب دی بلکه تاکد سره، او هم دغه شان د حنابله په نزد هم سنت دی لکه چه د هغوی په کتابونو کښې دی، او د امام مالک رحمه الله مسلک د شرح حديث او د کتب خلافيات لکه "بداية المجتهد" وغيره کښې مشهور دي چه د هغوی په نزد مطلقا مکروه دی خو "الشرح الکبير" او په دسوقی کښې دی چه د امام مالک په نزد کراهة امور خمسة سره مقيد دي که په دې کښې يو مفقود شی نو کراهت نشته، او هغه قيوديه دی. ۱: کيخودلو والا مقتدی به او د وخت پيښوا وی. ۲: د رمضان نه روستو متصلا، ۳: تسلسل سره بغير د تفريق نه، ۴: دا روژې علانيه طور نيول. ۵: د سنية اتصال قائل کيدل. اه

[۲۴۳۳]()حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ".

ترجمه: د ابوايوب نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی چاچه درمضان روژې اونيولې اوبيائې ورپسې دشوال شپږ روژې اونيولې نوداسې ده لکه ده چه تمام عمر روژې نيولې وي.

د دې روژو په مشروعيت کښې مصلحت

د دې روژو په مشروعيت کښې مصلحت او حکمت علماء کرامو دا بيان کړی دي چه دا په منزله د سنن رواتب دي کوم چه د فرض مونځونو سره مشروع دي چه د هغې فائده د نقصان کمې پوره کول دی کوم چه د فرض مونځ نه روستو واقع شوې وی، على هذا القياس د دې روژو مشروعيت په صيام رمضان کښې د نقص کمې پوره کولو دپاره ده. اه من المنهل. زه وايم او هم دا مصلحت په حديث شريف کښې د صدقة الفطر د مشروعيت په باره کښې راغلې دي کما تقدم في کتاب الزکاة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين الحديث.

---

[1]): صحيح مسلم/الصيام ۲۹ (۱۱۶۴)، سنن الترمذي/الصوم ۵۳ (۷۵۹)، سنن ابن ماجه/الصيام ۳۳ (۱۷۱۶)، (تحفة الأشراف: ۳۴۸۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۱۷/۵، ۴۱۹)، سنن الدارمي/الصوم ۴۴ (۱۷۹۵) (صحيح)

بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

باب دې چې نبی ﷺ به په څه طریقه روژې نیولې

د مصنف یو عادت :

د مصنف یو عادت شریفه دې چه هغه د رسول الله ﷺ طرف ته منسوب کولو سره هم مستقل تراجم قائموی پس په کتاب الصلاة کښې د ابواب المواقیت په ضمن کښې یوه ترجمه ده "باب فی وقت صلاة النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"هم دغه شان د دې نه مخکښې په کتاب الطهارة کښې "باب صفة وضوء النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"او هم دغه شان په کتاب الحج کښې "باب صفة حجة النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"خو په کتاب الزکاة کښې ئې داسې څه باب نه دې تړلې، په ظاهره کښې دې وجه باندې چه د اکثر علماء کرامو په نزد په انبیاء علیهم السلام باندې زکاة نه واجب کیږی، بهرحال په دې باب سره د مصنف غرض په نفل روژو کښې د رسول الله ﷺ معمول بیانول دی، ځکه چه نفلی روژې خو اختیاری دی د هغوی داسې څه ضابطه او قانون خو دې نه چه د هغې رعایت واجب وی د خلقو د حال مطابق دې.

[۲۴۳۴](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ. وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ".

ترجمه: دام المومنین عائشه رضی الله عنها روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ به روژې نیولې تردې چه مونږ به ګمان اوکړو چه دې هډو افطارنه کوي اوافطاربه ئې هم کولو تردې چه مونږ به ګمان اوکړو چه دې هډو روژې نه نیسي او مونږهیڅ کله نبی ﷺ نه دې لیدلې چه پوره میاشت روژې ئې نیولې وي علاوه درمضان نه اومانه دې لیدلې نبی ﷺ چه په بله میاشت کښې ئې دشعبان نه زیاتې روژې نیولې وي.

مضمون حدیث :

یعنی رسول الله ﷺ به په بعض میاشتو کښې روژې دومره په کثرت سره نیولې چه زمونږ به دا خیال راغلو چه کیدې شی په دې میاشت کښې به روژه بالکل افطار کوی نه، او په بعض میاشتو کښې به ئې صرف افطار کولو تردې چه زمونږ خیال پیدا شو چه دې میاشت کښې به بالکل یوه روژه هم نه نیسی، بیا وراندې فرمائی او دا خبره هم متعین وه چه رسول الله ﷺ به د رمضان نه علاوه د یوې میاشتې پوره روژه نه ساتله، بیا وراندې فرمائی او د ټولو نه زیاتې روژې به ئې د شعبان په میاشت کښې نیولې، د دې نه پس مصنف هم دا مضمون د ابوهریره رضی الله عنه په روایت سره ذکر کړې دې او په هغې کښې د شعبان د روژې په

(۱): صحيح البخاري/الصوم ۵۲ (۱۹۶۹)، صحيح مسلم/الصيام ۳۴ (۱۱۵۶)، سنن الترمذي/الصوم ۳۷ (۷۳۶)، سنن النسائي/الصيام ۱۹ (۲۱۷۹)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۱۰)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصيام ۳۰ (۱۷۱۰)، موطا امام مالك/الصوم ۲۲ (۵۶)، مسند احمد (۳۹/۶، ۸۰، ۸۴، ۸۹، ۱۰۷، ۱۲۸، ۱۴۳، ۱۵۳، ۱۶۵، ۱۷۹، ۲۳۳، ۲۴۲، ۲۴۹، ۲۶۸) (صحيح)

باره کښې دومره زائد دی : وكان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله... يعنی بس په دې خان پوهه کړئ چه د شعبان خو به رسول الله ﷺ پوره میاشت روژې نیولې.

تنبیه : حضرت په بذل کښې دا لیکلې دی چه په صحیح مسلم کښې دا زیادت کوم چه مصنف د ابوهریره رضی اللہ عنہ طرف ته منسوب کړې دی هم په دې حدیث کښې ذکر کړې دی کوم چه دلته په ابوداود کښې د دې نه مخکښې تیر شوې دې یعنی حدیث ابی سلمة عن عائشة، حضرت لیکی چه دا زیادت ما په کتب حدیث کښې د ابوهریره رضی اللہ عنہ نه من طریق ابی سلمة چرته اوموندلو او نه من غیر طریق ابی سلمة. والله تعالى اعلم

[۲۴۳۵] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ. زَادَ: كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.

ترجمه: ابوهریره دتیرشوی روایت په شان روایت بیان کړې دې مګرپه دې روایت کښې دا اضافه ده چه په شعبان کښې به ئې لږې روژې نیولې بلکه ټوله میاشت به ئې هم نیولې.

تشریح: په دې دویم روایت کښې دی ﴿بل كان يصومه كله﴾ دې باره کښې امام ترمذی د حضرت ابن المبارک نه نقل کړې دی چه داسې په کلام عرب کښې جائز دی چه کله یو سړې د میاشتي اکثره حصه کښې روژه نیسی نو هغه ته وئیلې شی چه ﴿صام الشهر كله﴾ او هم دغه شان وئیلې شی ﴿قام فلان ليلة اجمع﴾ چه فلاني سړې ټوله شپه د تهجد په مونځ باندې ولاړ وو ﴿ولعله تعشى واشتغل ببعض امره﴾ یعنی کیدې شی هغه دې دوران کښې بل څه کار هم کړې وی، خوراک ئې کړې وی یا ئې بل داسې قسم کار کړې وی، خو علامه طیبی د دې رائې سره اتفاق نه کوی چه هر کله په لفظ د ﴿كل﴾ سره راوی تصریح کوی کوم چه د تاکید شمول دپاره دې نو بیا ئې په اکثریت باندې محمول کول صحیح نه دی، لهذا داسې وئیل پکار دی چه بعض وخت د شعبان هغه پوره روژې اونیولې او بعض وخت اکثر روژې، او بعض د ﴿كله﴾ مطلب دا بیان کړې دې چه روژې خو به ئې د اکثر شعبان نیولې، د ټول شعبان نه، خو د دې صورت به دا وو چه کله به ئې د میاشتي د شروع نه اکثر نیولې او کله د میاشتي د اخر په اعتبار سره اکثر، او کله د میاشتي د مینځ په اعتبار سره اکثر نیولې، په داسې طریقه روژې پوره میاشتي ته شامل شوې، خو حافظ دې ته تکلف وئیلې دې او د ابن المبارک رائې ته ئې ترجیح ورکړې ده.

بَابٌ فِي صَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

باب دې د دوشنبې (زیارت) په ورځ دروژې نیولوبیان

[۲۴۳۶] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مَوْلًى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، عَنْ مَوْلًى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ، فَكَانَ

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۰۱۶) (حسن صحيح)

(*): سنن النسائي /الصيام ۴۱ (۲۳۶۰)، (تحفة الأشراف: ۱۲۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۰۰/۵، ۲۰۱)، سنن الدارمي /الصوم ۴۱ (۱۷۹۱) (صحيح)

يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ؟ فَقَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ". قَالَ أَبُودَاوُد: كَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ.

ترجمه: د اسامه بن زيد رضي الله عنه دازاد کړي شوي غلام نه روايت دي فرمائي چه زه د اسامه بن زيد سره وادي القرى مقام ته لاړم دپاره دلتهولو دمال دده اوهغه به روژه نيوله د دوشمنبی او د زيارت په ورځ خپل غلام ورته اووئيل ددوشمني اودزيارت په ورځ ولې روژې نيسي اوحال دادې ته کمزورې اوبودايي؟ هغه اوفر مائيل يقينا عملونه دانسانانو پيش کيږی په ورځ ددوشمني اودزيارت امام ابوداود وائی همدارنګې روايت بيان کړې هشام دستوائی ديحي نه اوهغه دعمربن ابي الحکم نه.

مضمون حديث

د اسامه بن زيد رضي الله عنه د مولی نه روايت دي يعنی د هغه د خادم او ازاد کړی غلام نه چه يو ځل هغه دخپل اقا اسامه بن زيد سره د وادی القری طرف ته روان وو د خپل مال د طرف کولو دپاره، د اسامه مولی وائی چه په دې سفر کښې ما اوليدل چه اسامه به د ګل او د زيارت په ورځ باندې روژه نيوله، ما هغه ته اووې چه ته دومره بوډا شوې او بيا په سفر کښې دوه روژې نيسي، د دې څه وجه ده؟ نو هغه اوفرمائيل چه رسول الله ﷺ به دا روژې نيولې او چه کله د هغه نه تپوس اوکړې شو نو د دې وجه ئې دا بيان اوفرمائيله چه په دې دواړو ورځو کښې د بندګانو اعمال الله پاک ته پيش کيږی.

د دې حديث په سند کښې دوه راويان دی چه د هغوی حال معلوم نه دې، مولی قدامه او مولی اسامه، وادی القرای يوه وادی ده د مدينې او شام ترمينځه (د تبوک په سړک باندې راځی) د خيبر نه روستو په ۷ هجری کښې رسول الله ﷺ دا عنوة فتح کړې وه بيا په جزيه باندې مصالحت شوې وو. (بذل)

د رفع العمل الی السماء په باره کښې مختلف روايات

ابن الملک فرمائی: دا حديث د هغه حديث منافی نه دې چه په هغې کښې دی (يرفع عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل) خکه چه په يوځائې کښې د رفع ذکر دې او په بل ځائې کښې د عرض، يعنی روزانه اعمال د رفع نه روستو هلته جمع کيږی او بيا په دې دوه ورځو کښې هغه پيش کولې شی، او هم دغه شان هغه حديث کوم چه اوس نزدې تير شو چه په هغې کښې دا وو چه د اعمالو رفع الی السماء د شعبان په مياشت کښې وی، په دې دواړو کښې هيڅ منافات نشته، خکه چه ممکنه ده اسبوع يعنی د تولې هفتې د اعمالو رفع مفصلا وی، او د پوره کال د اعمالو په شعبان کښې مجملا. (من المنهل)

د يوم الاثنين او يوم الخميس د روژو مندوب کيدل، د صوم ستة ايام من شوال په باب کښې تير شو

والحديث اخرجه ايضا احمد (المنهل)

بَابٌ فِي صَوْمِ الْعُشْرِ

د لسم ذی الحجې پورې د روژې نیولو بیان

یعنی عشر ذی الحجة، یعنی یکم ذی الحجة نه تر د نهم ذی الحجة پورې د روژو د فضیلت بیان.

[۲۴۳۷](۱)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ الِاثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ".

ترجمه: هنیده بن خالد دخپلی ښځی نه روایت کوی اوهغه دنبی ﷺ د یوې بی بی نه روایت کوی وائی چه نبی ﷺ به روژه یه نهم ذي الحجه باندې اوپه ورځ دعاشوراء اودرې ورځې روژې به ئې په هره میاشت کښې نیولې او دمیاشتې اولنی پیر اودزیارت په ورځ.

شرح حدیث:

د بعض ازواج نه مراد ام المومنین ام سلمه ﷺ ده لکه چه په نسائی کښې روایت دي، په دي حدیث کښې د درې قسم نفلی روژو ذکر دي، تسع ذی الحجة، یعنی د یکم ذی الحجة نه تر نهم ذی الحجه پورې، خکه چه یوم العاشر خو د اختر ورځ ده، او یوم عاشوراء یعنی د لسم محرم روژه، او په هره میاشت کښې درې روژې داسې چه د میاشتې رومبنې ګل او جمعرات خو دا خو دوه روژې شوې، لهذا په دي دوارو ورځو کښې یو لره مکرر کول دی یعنی دوه د ګل او یو د زیارت، یا د دي عکس یعنی دوه د زیارت او یو ګل، پس د مسند احمد په روایت کښې دی ﴿اول الثنین والخمیس﴾ او د نسائی په روایت کښې دی ﴿اول خمیس والاثنین والاثنین﴾ د دي دوارو روژو مندوبیت "صوم ستة ایام من شوال"والا باب کښې د فقهاء کرامو په کلام کښې تیر شوي دي.

والحدیث اخرجه احمد والنسائی والبیهقی (المنهل)

[۲۴۳۸](۲)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی الله تعالی په نورو ورځوکښې اعمال دومره نه خوښوي ځومره چه په دي ورځوکښې خوښوي یعنی لس ورځې رمبنې د ذی الحجه صحابه کرامو عرض اوکړو اې دالله رسوله اونه جهاد هم دالله په

---

(۱): سنن النسائي/الصيام ٤١ (٢٣٧١)، ٥١ (٢٤١٩)، (تحفة الأشراف: ١٨٢٩٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٧١/٥)، ويأتي هذا الحديث برقم (٢٤٥٢) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/العيدين ١١ (٩٦٩)، سنن الترمذي/الصوم ٥٢ (٧٥٧)، سنن ابن ماجه/الصيام ٣٩ (١٧٢٧)، (تحفة الأشراف: ٥٦١٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٢٤/١، ٣٣٨، ٣٤٦)، سنن الدارمي/الصيام ٥٢ (١٨١٤) (صحيح)

لاره کښې؟ نبی ﷺ اوفرمائيل اونه جهادهم په لاره دالله کښې مګرهغه سړې چه دخپل مال اوجان سره وتلی وي اودهغې نه هيڅ واپس رانوړي.

توضيح الحديث

رسول الله ﷺ فرمائی، داسې ورځې نشته چه په هغې کښې نيک عمل کول الله پاک ته زيات محبوب وی د دې لسو ورځو نه، يعنی د ذی الحجه د شروع لس ورځې، يعنی د دې ورځو اعمال صالحه د باقی ټولو ورځو د اعمالو نه افضل دی. د دې حديث نه معلومه شوه چه د ذی الحجه عشره اولی د ټولو مياشتو د عشرو نه غوره ده، چه د هغې تقاضه دا ده چه که يو سړې نذر اومنی چه په ټولو عشرو کښې د ټولو نه افضل عشره کښې فلانې نيک عمل کوم نو دهغه د نذر ايفاء به په دې عشره کښې د عمل نه وی، پس علامه عينی فرمائی که يو سړی نذر اومنلو په افضل الايام کښې د عمل کولو پس که د هغه مراد يوه ورځ ده نو په دې صورت کښې به عشره ذی الحجة کښې يوم عرفه متعين وی ځکه چه د دې عشرې په ورځو کښې د ټولو نه افضل هم داده او که دهغه مراد افضل ايام اسبوع دې نو د جمعې ورځ به متعين وی، حديث ابی هريرة خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة د وجې نه (من المذل)

التفضيل بين العشرة الاولى من ذى الحجة والعشرة الاخيرة من رمضان

په مرقاة کښې دی چه د علماء کرامو په دې کښې اختلاف دې، چه د ذی الحجه په عشره اولی او د رمضان په عشره اخير کښې کومه ورځ افضل ده، د بعض رائې د دې حديث د وجې نه دا ده چه عشره ذی الحجه افضل ده او بعض وائی چه عشره رمضان افضل ده د روژو د وجې نه او د ليلة القدر د وجې نه، او قول مختار دا دې چه ايام خو د عشره ذی الحجه افضل دی د عشره رمضان د ايام نه، او ليالی عشره د رمضان افضل دی د عشره ذی الحجه د ليالی نه، ځکه چه په ټولو ايام کښې يوم عرفه افضل ده، او په ټولو ليالی کښې ليلة القدر افضل ده. والحديث اخرجه ايضا البخاری وابن ماجة والبيهقی والترمذی وقال حديث حسن غريب، واخرجه ابو عوانة وابن حبان من حديث....

بَابٌ فِي فِطْرِ الْعَشْرِ

د لسم ذی الحجې پورې دروژو نه نيولوبيان

يعنی د هغه حديث بيان چه په هغې کښې د عشره ذی الحجة د افطار يعنی ترک صوم مضمون راغلې دې.

[۲۴۳۹](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ".

ترجمه: دام المومنين عائشة رضی الله عنها نه روايت دې فرمائی چه مانبی ﷺ دلوي اخترلسو ورځو په روژونيولوباندې کله هم نه دې ليدلې.

(۱): صحيح مسلم/الاعتكاف ٤ (١١٧٦)، سنن الترمذي/الصوم ٥١ (٧٥٦)، (تحفة الأشراف: ١٥٩٤٩)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصيام ٣٩ (١٧٢٩)، مسند احمد (٦/٤٢، ١٢٤، ١٩٠) (صحيح)

د حدیث تشریح او توجیه:

پورته حدیث کوم چه د ام سلمه رضی الله عنها نه روایت شوی وو په هغې کښې تیر شوی دی چه رسول الله ﷺ به د تسع ذی الحجه روژې نیولې، خو د عائشې رضی الله عنها په دې حدیث کښې د دې خلاف دی چه ما کله هم رسول الله ﷺ د عشره ذی الحجة په روژو نیولو نه دې لیدلې، په دې حدیث کښې چه د نفی کوم انداز دې د دې نه دا معلومیږی چه گویا په عشره ذی الحجة کښې روژې ساتل مکروه دی، حال دا چه داسې نه ده بلکه په دې عشره کښې خو د اعمال صالحه ډیر فضیلت راغلې دې، او روژه نیول هم د رسول الله ﷺ نه ثابت دی، لهذا دا روایت بیشکه تاویل او توجیه ته محتاج دې.

یوه توجیه دا کولې شی چه سیده عائشه رضی الله عنها د صوم نفی نه فرمائی چه رسول الله ﷺ به په دې عشره کښې روژه نه نیوله بلکه د خپل رویت نفی کوی، عقلا خو دا توجیه صحیح ده خو عادة فهم کښې نه راځی چه د هغې علم کښې ولې دا مسئله رانغله چه رسول الله ﷺ به په دې عشره کښې روژې نیولې، بله توجیه دا کولې شی چه عائشه رضی الله عنها د روژې نفی د کامل عشره په اعتبار سره فرمائی او دا صحیح ده ځکه چه رسول الله ﷺ خو به صرف د نهو ورځو روژې نیولې، خو دا توجیه هم صرف منطقی شان ده، لهذا د دې حدیث څه د تسلی بخش جواب په ظاهره کښې نشته. والله تعالی اعلم

والحدیث اخرجه ایضا مسلم والنسائی وابن ماجة والبیهقی والترمذی. (المنهل)

باب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

په عرفات کښې د عرفې په ورځ د روژې نیولو بیان

[۲٤٤٠]() حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عُقَيْلٍ، عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ".

ترجمه: د عکرمه رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه مونږ د ابوهریرة سره دهغه په کور کښې ناست وو مونږته ئې حدیث بیان کړوچه نبی علیه السلام منع فرمائیلې ده دروژې دورځې د عرفې نه په عرفات کښې.

په بخاری کښې د صوم عرفه حدیث شته یا نه؟

په صوم یوم عرفه باندې تفصیلی کلام په باب صیام ایام التشریق کښې تیر شو، مصنف مطلق د صوم عرفه په باره کښې څه مستقل ترجمه نه ده قائم کړې البته د دې ذکر د نورو ابوابو په احادیثو کښې راتلو، د صوم عرفه په باره کښې مستقل ترجمه مصنف بس هم دا قائم کړې ده کومه چه د عرفات سره مقید ده، یعنی د حاجی دپاره امام بخاری ترجمه قائم کړې ده، باب صوم یوم عرفة... په دې باندې حافظ لیکی ای ما حکمه وکانه لم تثبت الاحادیث الواردة فی الترغیب فی صومه علی شرطه،واصحها حدیث ابی قتادة انه یکفر [illegible] الاتیة والسنة الماضیة اخرجه مسلم وغیره. اه کوم چه وراندې هم په دې باب کښې راروان دې او د دوه کالو د گناه معاف

---

[1]: سنن ابن ماجه/الصیام ٤٠ (۱۷۳۲)، (تحفة الأشراف: ۱٤۲۵۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰٤/۲، ٤٤٦) (ضعیف)

کیدو والا حدیث په صحیح مسلم کښې دي، امام بخاری رحمه الله هغه نه دي ذکر کړي لعدم کونه علی شرطه. والحدیث اخرجه ایضا النسائی وابن ماجة والحاکم والبیهقی وصححه ابن خزیمة (المنهل)

[۲۴۴۱] (۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، "أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ".

ترجمه: دام الفضل بنت الحارث رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه خلقو دده سره جګړه شروع کړه په باره دروژه دنبی علیه السلام کښې په ورځ د عرفي، بعضو اووئیل چه نبی علیه السلام د عرفي په ورځ روژه نیولي وه اوبعضواووئیل چه نه ئي وه نیولي. نوما نبی علیه السلام ته دشودو یوه پیاله ورولیږله اوهغه وخت هغوی علیه السلام پخپل اوښ باندي وقوف کړي وو په عرفه کښې او وئي څکل.

توضیح الحدیث

د حدیث مضمون واضح دي، ام الفضل رضی الله عنها د عباس رضی الله عنه زوجه او د رسول الله ﷺ چاچی فرمائی چه په حجة الوداع کښې په میدان عرفات کښې د څه خلقو په دي خبره کښې تردد او اختلاف پیدا شو چه نن د رسول الله ﷺ روژه ده یا نه؟ (د روایاتو نه معلومیږی چه خپله هغي ته هم معلومه نه وه په دي وجه هغي د دي مناسب تدبیر اختیار کړو، پس هغي په یوه پیاله کښې پئ د هغه په خدمت کښې اولیږل او هغه په خپله سورلئ باندي سوریدو سره وقوف کولو، یعنی وقوف عرفه، او په یو روایت کښې دی چه هغه خطبه ورکوله، چه کله قاصد د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راورسیدو او پئ ئي په هغه باندي پیش کړل نورسول الله ﷺ هغه اوڅکل، د بخاری په یو روایت کښې دی والناس ینظرون چه رسول الله ﷺ ټولو خلقو په څکلو باندي اولیدو (دي سره ټولو ته دا خبره معلومه شوه چه دي وخت کښې رسول الله ﷺ روژه نه دي) په دي روایت کښې د استاذی تصریح نشته چه دچا په لاس باندي هغي پئ ورلیږلي وو. حافظ فرمائی چه د نسائی د یو روایت نه معلومیږی چه هغه ابن عباس وو

د دي نه پس ځان پوهه کړه چه امام بخاری د صوم یوم عرفه په باب کښې پرلپسې دوه احادیث ذکر کړي دی اولا هم دا یعنی د ام الفضل او د دویم د سیده میمونه رضی الله عنها، من طریق کریب عن میمونة، چه په هغي کښې دا دی چه سیده میمونه رضی الله عنها د خلقو په اختلاف باندي د رسول الله ﷺ په خدمت کښې پئ اولیږل، دواړه روایتونه په صحیح بخاری کښې دی په دي کښې د تعارض څه خبره نشته تعدد واقعه کیدي شی چه دواړو ته جدا جدا د داسي کولو موقع ملاؤ شوي وی او بل احتمال دا دي چه دي دواړو خویندو خپل مینځ کښې چه کله یوځائي کښې وي او هغوی ته د رسول الله ﷺ په روژه کښې تردد پیدا شو نو دواړو یوځائي پئ ورلیږلي وی لهذا دواړو نه د ارسال نسبت صحیح دي (قاله الحافظ)

وحدیث الباب اخرجه ایضا البخاری فی عدة مواضع، واخرجه مسلم والبیهقی (المنهل)

(۱): صحیح البخاري/الحج ۸۵ (۱۶۵۸)، الصوم ٦٥ (۱۹۸۸)، الأشربة ۱۲ (٥٦٠٤)، صحیح مسلم/الصیام ۱۸ (۱۱۲۳)، (تحفة الأشراف: ۱۸۰٥٤)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الحج ٤۳ (۱۳۲)، مسند احمد (۳۳۸/٦، ۳٤۰) (صحیح)

باب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

په لسم محرم باندې د روژې نیولو بیان

هم دغه شان دا ترجمه په صحیح بخاری کښې هم ده.

[۲٤٤۲](۱)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ "صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

ترجمه: دام المومنین عائشة رضی الله عنها روایت دي فرمائی چه عاشوره هغه ورځ وه په کومه چه دجاهلیت په زمانه کښې به هم خلقو روژه نیوله اونبی علیه السلام به هم په دي ورځ دجاهلیت په زمانه کښې روژه نیوله، کله چه نبی علیه السلام مدیني منورې ته راغې نود عاشورې روژه ئې اونیوله اونوروخلقوته ئې هم په دې ورځ دروژې نیولوحکم اوکړو، ددې نه پس چه کله درمضان روژې فرض شوي نودرمضان روژې فرض پاتې شوي اود عاشورې روژه نبی علیه السلام پریخوده اوس که دچاژړه غواړي نود عاشورې په ورځ دي روژه اونیسي اوکه دچاژړه غواړي نه دي نیسي.

توضیح الحدیث

سیده عائشه رضی الله عنها فرمائی چه یوم عاشوراء یعنی د لسم محرم ورځ داسې ورځ وه چه په هغې کښې به قریشو روژه نیوله په زمانه جاهلیت کښې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه ورځ روژه نیوله هم په دغه زمانه کښې یعنی د هجرت نه مخکښې، بیا چه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت فرمائیلو سره مدیني منورې ته تشریف راوړلو نو دلته راتلو سره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورځ دا روژه اونیوله او صحابه کرامو ته ئې هم د هغه روژې حکم اوفرمائیلو (استحبابا یا وجوبا، استحبابا کما عند الشافعی ووجوبا عند الحنفیة) بیا چه کله د رمضان روژه فرض شوه نو فرض روژه صرف هم هغه شوه او د عاشوراء روژه ترک شوه چه د چا زړه غواړی هغه دې اونیسی چه د چا زړه نه غواړی نه دې نیسی.

شرح حدیث:

د دې حدیث په شرح کښې حافظ وغیره لیکلې دی چه په دې ورځ باندې به قریشو روژه ولې نیوله؟ پس کیدې شی چه هغوی دا څیز حاصل کړې وی د څه قدیم شریعت نه، او هم دغه شان د هغه خلقو دا فعل چه هغوی د دې ورځې تعظیم کولو، د کسوة کعبه په ذریعه، یعنی کعبه باندې به ئې غلاف خیژولو او هم دغه شان بعض نور کارونه، او د حضرت گنگوهی تقریر "الحل المفهم" او هم دغه شان "الکوکب الدري" کښې دا دی چه څنګه یهود په دې ورځ کښې روژه د الله پاک د بعض انعاماتو د وجې نه (چه د هغې ذکر په حدیث کښې

---

(۱): صحیح البخاري/الحج ۸۵ (۱٦۵۸)، الصوم ٦۵ (۱۹۸۸)، الأشربة ۱۲ (۵٦۰٤)، صحیح مسلم/الصیام ۱۸ (۱۱۲۳)، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۵٤)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الحج ٤۳ (۱۳۲)، مسند احمد (۳۳۸/٦، ۳٤۰) (صحیح)

دې، نیوله هم دغه شان کیدې شی، د قریشو په تیرو لویو خلقو باندې هم د الله پاک څه انعام شوې وی چه د هغې په شکریه کښې هغوی هم په دې ورځ باندې روژه نیسی.

اوس پاتې شوه دا خبره چه رسول الله ﷺ مکه کښې قبل الهجرة ولې نیوله؟ دې باره کښې د حضرت گنگوهی تقریر په "الحل المفهم" کښې دا دې چه رسول الله ﷺ به دا روژه نیوله د قریشو په موافقت کښې په داسې امورو کښې چه کوم طاعت محموده او د عبادت د قبیل نه دی، او قرطبی هم دې ته نزدې خبره کړې ده، یعنی په حیثیت د موافقت فی امور الخیر، کما فی الحج، یعنی څنگه چه به رسول الله ﷺ حج کولو، د نورو خلقو په شان، او یا دا چه الله پاک هغه ته د دې اجازت ورکړې وی په دې اعتبار سره چه هغه فعل خیر دې، او د هغې نه په روستو روایت کښې دی:

لما قدم النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلک فقالوا هو اليوم الذی اظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحن اولى بموسى منكم وامر بصيامه،،.

د دې مقام مکمل توضیح وتنقیح من کلام الشراح والشیخ الجنجوهی:

د دې روایت مضمون دا دې چه ابن عباس رضی الله عنهما فرمائی چه کله رسول الله ﷺ مدینې منورې ته هجرت فرمائیلو سره راورسیدو نو هلته ئې اوکتل یعنی معلومه شوه چه یهودو به د عاشوراء روژه نیوله، رسول الله ﷺ د هغوی نه د دې د نیولو وجه اوتپوسله نو هغوی ورته اووې چه دا داسې ورځ ده چه په هغې کښې الله پاک زمونږ نبی موسی علیه السلام ته د هغه د دشمن فرعون باندې غلبه ورکړې وه نو چونکه دا د فتح او غلبې ورځ ده په دې وجه مونږ د دې ورځ په تعظیم کښې روژه نیسو، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه موسی علیه السلام ته مونږ ستاسو نه زیات نزدې یو، او رسول الله ﷺ هغه ورځ د روژې نیولو حکم اوفرمائیلو، په کوکب الدری کښې لیکلې دی چه د دې نه دې دا خیال اونکړې شی چه دا د روژې حکم د موافقت یهود په بناء وو بلکه د روژې امر خو د رسول الله ﷺ د طرف نه د مخکښې نه وو، دا جدا خبره ده چه یهودو هم په دې ورځ باندې روژه نیوله او هغه ته په دې معامله کښې د هغوی مخافت کول نه وو، لهذا امر سابق هم باقی پاتې شو او دا مزید وجه هم مخې ته راغله د اتباع موسی علیه السلام والا، هم دغه شان د دې دوارو احادیثو د یوځائې کولو نه معلومه شوه چه صوم عاشوراء چه څنگه په زمانه جاهلیت کښې قریشو نیوله، په څه وجه باندې، چه هر څه وجه وی، نو هم دغه شان به یهودو هم نیوله چه د هغې سبب هغه وو کوم چه خپله هغوی بیان کړو، لهذا په نفس روژه نیولو کښې خو د فریقینو سره موافقت اوشو اگر چه سبب د دوارو مختلف دې، لهذا په دوارو روایتونو کښې خپل مینځ کښې هیڅ تعارض نشته، نښه ځان پوهه کړئ.

[۲۴۴۳](')حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ"

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه عاشوره هغه ورځ وه په کومه چه دجاهليت په زمانه کښې به مونږ روژه نيوله، بياچه کله درمضان روژې فرض شوي نونبي عليه السلام اوفرمائيل دا ورځ هم دالله تعالى په ورځوکښې يوه ورځ ده که څوک غواړي نو په دي ورځ دي روژه اونيسي اوکه څوک غواړي نوپريږدولي دي شي.

[۲۴۴۴](')حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالُوا: هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللّٰهُ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. "وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي کله چه نبي عليه السلام مدينې منورې ته راغې نو يهوديان ئې اوليدل چه د عاشورې روژه ئې نيوله نبي عليه السلام ددوينه ددې دوجې تپوس اوکړو نويهوديانو اووئيل چه په دې ورځ باندې الله تعالى په فرعون باندې موسى ته غلبه ورکړې وه اومونږ دهغه دتعظيم دوجې نه په دې ورځ روژه نيسو نبي عليه السلام اوفرمائيل موسى عليه السلام ته مونږه ستاسونه زيات نزدې يو اونبي عليه السلام په دې ورځ باندې د عاشورې دروژې نيولو حکم اوکړو.

تشريح: د دې نه پس خان پوهه کړئ چه (لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء) په دې باندې دا اشکال کولې شي چه راوى خو وائى چه رسول الله صلى الله عليه وسلم چه کله مدينې منورې ته اورسيدو نو هلته تلو سره ئې يهوديان اوليدل چه هغوى به د عاشوراء په ورځ باندې روژه نيوله، د دې نه په ظاهره دا معلوميږي چه يهود په دې ورځ (چه په کومه ورځ رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينې ته اورسيدو) روژه نيولې وه، حال دا چه د رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوم مدينې منورې ته د ربيع الاول په مياشت کښې شوې وو نه د محرم په مياشت کښ، يا په يوم عاشوراء کښ، د دې جواب دا کړې شوې دي چه د راوى مراد دا دي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د دې خبرې علم (د يهودو د يوم عاشوراء د روژې نيولو) د قدوم مدينه نه روستو اوشو د دې نه مخکښې ورته د دې علم نه وو، او يا دې زيات نه زيات دا اومنلې شى چه دلته څه عبارت مقدر دي چه کله رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينې منورې ته اورسيدو او د رسيدو نه پس يوم عاشوراء راغله او په دې کښې ئې يهود په روژه نيولو باندې اوليدل، بيا ترې رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوس اوکړو، يا بيا

(') صحيح البخاري/الصوم ٦٩ (٢٠٠٢)، والتفسير ٢٤ (٤٥٠١)، صحيح مسلم/الصيام ٢٠ (١١٢٦)، (تحفة الأشراف: ٨١٤٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصيام ٤١ (١٧٧٧)، مسند احمد (٥٧/٢)، سنن الدارمي/الصوم ٤٦ (١٨٠٣) (صحيح)

(') صحيح البخاري/الصوم ٦٩ (٢٠٠٤)، أحاديث الأنبياء ٢٤ (٣٣٩٧)، المناقب ٥٢ (٣٩٤٣)، التفسير ٢ (٤٧٣٧)، صحيح مسلم/الصيام ١٩ (١١٣٠)، (تحفة الأشراف: ٥٤٥٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الصوم ٤٩ (٧٥٣)، سنن ابن ماجه/الصيام ٤١ (١٧٣٤)، مسند احمد (٢٣٧١، ٣٤٠)، سنن الدارمي/الصوم ٤٦ (١٨٠٠) (صحيح)

داسي اوئيلي شی که دا حديث د دي په ظاهر باندي اوساتلي شی چه ممکنه ده يهود په يوم عاشوراء کښي د سنين شمسيه حساب کوی ا ود هغوی په دي حساب سره يوم عاشوراء په هغه ورځ باندي واقع شوي وی چه په کومه ورځ باندي رسول الله ﷺ مديني منوري ته اورسيدو، حافظ فرمائی چه قابل اعتماد اوله توجيه ده. (من المذل)

دلته يو اختلاف دا هم دي چه ﴿وامر بصيامه﴾ کښي د امر نه مراد امر وجوبی دي يا استحبابی، احناف د وجوب قائل دی چه په شروع کښي صوم عاشوراء واجب وه، او د شوافعو په اشهر القولين کښي دا امر د استحباب دپاره وو، خو دا به منلي شی چه د دي صوم وجوب يو کال پورې وو بيا هم په دي کال باندي منسوخ شو، په دي وجه د رسول الله ﷺ قدوم مدينه کښي د کال په شروع کښي د محرم د تيريدو نه پس په ربيع الاول کښي شوي دي، بيا چه کله د هجرت په دويم کال شروع کښي چه کله د محرم مياشت راغله په دي کښي د دي فرضيت بيا موندلي شو بيا هم د دي کال په اخر يعنی شعبان ۲ هجری کښي نزول رمضان کيدو سره د دي روژې وجوب منسوخ شو. وحديث الباب اخرجه ايضا البخاری ومسلم والنسائی والبيهقی والدارمی والترمذی وقال حديث صحيح. (المنهل)

باب مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ

باب دي په بيان ددي چه عاشوره په نهم محرم باندي ده

د عاشوراء متعلق څو بحثونه :

ځان پوهه کړه ه په صوم عاشوراء کښي ډير بحثونه دی، په اوجز المسالک کښي حضرت شيخ پنځه بحثونه بالتفصيل ذکر کړي دی، الاول لغة هل هو بالمداو بالقصر، واختلفوا فی مصداقه ايضا هل هو اليوم العاشر كما قال به الجمهور او اليوم التاسع او الحادی عشر، والثانی فی وجه التسمية بذلک، والمشهور انه سمی به لانه عاشر المحرم، وقيل سمی به لانه تعالی اكرم فيه عشرة من الانبياء، بعشر كرامات ذكرت فی الاوجز. (۱) يعنی دي ورځي ته عاشورا په دي وجه وئيلي شی چه چونکه هغه د محرم لسم تاريخ او لسمه ورځ ده او يا په دي وجه چه الله پاک مختلف زمانو کښي مختلف لس انبياءعليهم السلام باندي يو نبی باندي يو خاص انعام اوفرمائيلو په دي ورځ کښي يعنی د محرم په يوم عاشر کښ، په دي وجه دي ته يوم عاشوراء وئيلي شی، هغه لس انبياء کوم کوم دی او په هغوی کښي په هر يو باندي انعام

---

۱) ففيه الصواب المشهور عند اهل اللغة والحديث انه سمي بذلك لانه عاشر المحرم، وقيل لان الله تعالي اكرم فيه عشرة من الانبياء عليهم السلام بعشر كرامات. يعنی الله پاک په دي ورځ کښي په لس انبياء عليهم السلام باندي لس انعام او اکرام اوفرمائيل، په هر يو نبی باندي يو خاص انعام، الاول موسی عليه السلام اذا نصره فيه وغرق فرعون، والثاني نوح عليه السلام اذا استوت فيه سفينة علي الجودي، والثالث يونس عليه السلام انجي فيه من بطن الحوت، الرابع تاب الله فيه علي ادم عليه السلام الخامس اخرج فيه يوسف عليه السلام من الجب، السادس عيسي عليه السلام اذ ولد فيه ورفع فيه، السابع تاب الله علي داود عليه السلام الثامن ولد فيه ابراهيم عليه السلام التاسع يعقوب عليه السلام رد فيه بصره، العاشر نبينا سيد ولد ادم محمد صلي الله عليه وسلم غفر له فيه ما تقدم من ذنبه وما تاخر، الي اخر ما في الاوجز والزيادة عليه، اللهم صل علي سيدنا محمد واله وعلي جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين.

کړي شوي دي هغه په حاشيه کښې اوګورئ البحث الثالث فی اعمال ذلک الیوم غیر الصوم، الرابع هل کان صومه واجبا فی الاسلام او مستحبا؟ الخامس فی حکم صومه الان، وبسط الکلام علی هذه الابحاث فی الاوجز. اهـ من هامش اللامع (الحل المفهم)

د پورته ذکر شوي مضمون نه معلومه شوه چه یو بحث دلته دا دي چه د یوم عاشوراء مصداق کومه ورځ ده لسم محرم یا نهم؟ پس جمهور علماء د صحابه او تابعین نه او هم په دوی کښې ائمه اربعه هم دی، د هغوی په نزد د دي مصداق الیوم العاشر یعنی د محرم لسمه ورځ ده، قال الخلیل هو الیوم العاشر والاشتقاق یدل علیه، او د ابن عباس رضی الله عنهما نه مشهوره دا ده چه هغه الیوم التاسع یعنی د نهم محرم ورځ ده او دریم قول په دي کښې دا دي چه د دي مصداق یولسم محرم دي نقله العینی عن تفسیر ابی اللیث السمرقندی، امام ترمذی رحمه الله باب ترلي دي "ما جاء فی عاشوراء ای یوم هو"او د هغې د لاندې ئې دا روایت راوړې دي، حکم بن الاعرج فرمائی چه زه ابن عباس رضی الله عنهما ته لاړم، هغه د زمزم کوهی ته نزدې د خپل څادر تکیه جوړه کړې ملاست وو، ما هغه ته عرض اوکړو ﴿اخبرنی عن یوم عاشوراء ای یوم اصومه، چه د عاشوراء د ورځې په باره کښې ماته بیان اوکړئ چه د دي روژه زه په کومه ورځ باندې اونیسم، نو هغه جواب راکړو چه کله ته د محرم میاشت وینې نو ورځې شماره. ﴿ثم اصبح من یوم التاسع صائما ﴾بیا نهم تاریخ لره صبا کړه ته د روژې په حالت کښې، هغه وائی ما د هغه نه تپوس اوکړو چه ایا رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا روژه هم دغه شان نیوله؟ نو هغوی اوفرمائیل او جی!

د دي روایت نه په ظاهره کښې هم دا معلومیږی چه د هغه په نزد د دي مصداق یوم تاسع دي، د دي نه پس امام ترمذی رحمه الله بل روایت دا ذکر کړي دي عن الحسن عن ابن عباس قال امر رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصوم عاشوراء یوم العاشر... بیا د دي نه روستو امام ترمذی رحمه الله په دي ورځ کښې د اهل علم اختلاف نقل کړي دي قال بعضهم یوم التاسع، وقال بعضهم یوم العاشر، وروی عن ابن عباس انه قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الیهود وبهذا الحدیث یقول الشافعی واحمد واسحاق. اهـ

د بعض حضراتو رائي د ابن عباس رضی الله عنهما په باره کښې دا ده چه هغه په دي کښې د جمهورو سره دي او د ترمذی په اول روایت چه د هغې نه په ظاهره معلومیږی چه د هغه په نزد یوم التاسع دي د هغې تاویل هغه دا کوی چه هغه د یوم عاشوراء مصداق نه بیانوی بلکه د سائل په سوال کښې دی لفظ یوم عاشوراء نه پس "ای یوم اصومه"که زه د صوم عاشوراء روژه نیسم نو څنګه او په کومه ورځ اونیسم؟ نو هغه د دي په جواب کښې اوفرمائیل چه د محرم په نهم تاریخ باندې اونیسه یعنی د نهم محرم نه ئې شروع کړه، یعنی د یوم عاشوراء سره د نهم تاریخ روژه هم شامل کړه، بیا وراندې د سائل په سوال کښې دی چه ایا رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم داسې روژه نیوله نو هغه اوفرمائیل او د دي مطلب دا دي چه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا غوښتل چه دا روژه داسې اونیولې شی، ځکه چه د ابوداود په حدیث الباب کښې دی چه کله صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض اوکړو چه د هغه ورځ تعظیم کښې

خو به یهودو نصاری روژه نیوله نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کله بل کال راشی نو مونږ به د نهم تاریخ روژه هم نیسو، خو په هغه باندې د راروان کال د روژو نیولو موقع رانغله بلکه د هغې نه مخکښې وفات شو، نو د رسول الله ﷺ مراد هم دا وو چه د یوم عاشر سره به د یوم تاسع روژه هم نیسی د دې دپاره چه تشبه بالیهود لازم نه شی

هم دغه شان د جمهورو تائید د دې ورځې د وجه تسمیه نه هم کیږی لکه چه پورته د خلیل په کلام کښې تیر شو، هو الیوم العاشر والاشتقاق یدل علیه، زمونږ استاذ محترم مولانا محمد اسعد الله صاحب رحمه الله تعالی به فرمائیل چه که د یوم عاشوراء مصداق یوم العاشر وی نو بیا خو په دې تسمیه کښې لحاظ کړې شوې دې د لیله ماضیه، او که د دې مصداق یوم التاسع اومنلې شی نو په دې صورت کښې په تسمیه کښې لحاظ کړې شوې دې د لیلة اتیه هم دغه شان علماء کرامو لیکلې دی چه درې مراتب دی، ادنی درجه دا ده چه صرف یوم العاشر باندې روژه اونیولې شی او د دې نه غوره دا ده چه د دې سره نهم او یولسم دواړه شامل کړې شی، او د دې نه هم غوره دا ده چه د دې سره نهم او یولسم دواړه شامل کړې شی

[۲۴۴۵]() حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حِينَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ". فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دې کله چه نبی علیه السلام د عاشورې په ورځ روژه ونیوله او مونږ ته ئې په دې ورځ دروژې نیولوحکم اوکړو نوصحابه کراموعرض اوکړو اې دالله رسوله داخوهغه ورځ ده دکومې چه یهودیان اونصاري تعظیم کوي نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې زه دبل کال پورې ژوندې پاتې شوم نوپه نهم تاریخ به روژه نیسم بیارواروان کال دشروع کیدونه مخکښې نبی علیه السلام وفات شو

توضیح الحدیث

جمهور علماء کرام خو د دې معنی دا اخلی ای مع العاشر، خو دلته چونکه ترجمة الباب د الیوم التاسع دې په دې وجه به دا وئیلې شی چه د مصنف په ذهن کښې دا دی چه د ابن عباس رضي الله عنهما په نزد په دې حدیث کښې صرف یوم التاسع مراد دې او دا نه شی وئیلې، کیدې چه خپله د مصنف رائې هم دا ده، والحدیث اخرجه ایضا مسلم والبیهقی.

[۲۴۴۶]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ غَلَّابٍ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، جَمِيعًا الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ

---

[1]: صحيح مسلم/الصيام ۲۰ (۱۱۳۴)، (تحفة الأشراف: ۶۵۶۶) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم/الصيام ۲۰ (۱۱۳۳)، سنن الترمذي/الصوم ۵۰ (۷۵۴)، (تحفة الأشراف: ۵۴۱۲)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۳۹، ۲۴۶، ۲۸۰، ۳۴۴، ۳۶۰) (صحيح)

التَّاسِعِ فَأَصُمْ صَائِمًا". فَقُلْتُ: كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ؟ فَقَالَ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ.

ترجمه: دحکم بن اعرج نه روایت دي فرمائی چه زه ابن عباس ته لاړم اوهغه پخپل څادرکښي ډډه وهلي وه اوپه مسجد حرام کښي ناست وو ما تري د عاشورې دروځې په باره کښي تپوس اوکړو هغه اوفرمائيل کله چه دمحرم میاشت اووینی نوشمیرشروع کړه کله چه نهم تاریخ شي نوروژه اونیسه ماعرض اوکړو چه آیا نبی ﷺ به په دې ورځ باندې روژه نیوله هغه اووئیل او، نبی ﷺ به هم په دې ورځ باندې روژه نیوله.

توضیح الحدیث

دا حدیث د ترمذی په حوالې سره مخکښې تیر شوې دې، واخرجه ایضا مسلم والنسائی، واخرجه البیهقی. (المنهل)

بَابٌ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ

باب د عاشوره د روژې د فضیلت بیان

د صوم عاشوراء متعلق په مباحث خمسه کښې بحث خامس دا وو چه د دې روژې حکم فی الحال څه دې، حافظ فرمائی : ابن عبدالبر په دې خبره باندې اجماع نقل کړې ده چه صوم عاشوراء اوس د چا په نزد هم واجب نه ده، بلکه اجماع ده د دې په استحباب باندې، البته د ابن عمر رضی الله عنه منقول دی چه هغه به بالقصد د دې ورځې په تعیین سره روژه نیول مکروه ګڼړل، اوس د دې قول هم قائل څوک پاتې نه شو.

صوم عاشوراء به څنګه نیولې شی؟

په اوجز ۵۹/۳ کښې د درمختار نه نقل کړې دی چه صرف د عاشوراء روژه نیول مکروه تنزیهی دی ځکه چه په دې کښې تشبه بالیهود ده، او "مراقی الفلاح" کښې صوم عاشوراء مع الصوم التاسع ته مسنون وئیلې ده، طحطاوی فرمائی : یا د لسم سره د یولسم تاریخ روژه اونیولې شی، یو ورځ مخکښې یا یو ورځ روستو روژو ي، ځائې کولو سره کراهت منتفی کیږی، او د نورو ائمه کرامو مذاهب دي په دې سلسله کښې په اوجز کښې اوکتلې شی، د پورته حدیث په شرح کښې هم د دې دري طریقې تیرې شوې

[۲۴۴۷](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ".

ترجمه: مسلمه دخپل تره نه روایت کوی فرمائی چه داسلم قبیلې خلق دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شول نبی ﷺ تپوس اوکړو ایاتاسو په دې نن ورځ روژه نیولې ده خلقو اووئیل نه نبی ﷺ اوفرمائیل دننئ ورځې چه څومره حصه باقی پاتې ده ددې روژه پوره کړئ او بیا ددې قضا راوړئ ابوداؤد وائی یعنی د عاشورې د ورځ.

---

(۱): سنن النسائي/الصيام ۳۶ (۲۳۲۰) (تحفة الأشراف: ۱۵۶۲۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹/۵، ۳۶۷، ۴۰۹) (صحيح)

توضيح الحديث

قوله: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ[1]، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ:

اسلم چه د يوې قبيلې نوم دي، د دې قبيلې بعض خلق د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغلل او د عاشوراء ورځ وه، تپوس ئې ترې وفرمائيلو چه ستاسو هم روژه ده؟ هغوی عرض اوکړو چه نه جې نو وې فرمائيل چه څومره ورځ باقی پاتې شوې ده دا د روژې په شان پوره کړئ يعنی بغير د خوراک او څکاک نه د تشبه بالصائمين دپاره. او وې فرمائيل چه روستو د دې روژې قضاء راوړئ.

صوم عاشوراء ابتداء واجب ره:

د دې حديث نه د احنافو د قول تائيد کيږی چه صوم عاشوراء په شروع کښې واجب وه، خطابی د شوافعو د طرف نه د دې تاويل دا کړې دي چه دا امر بالقضاء د استحباب دپاره دې د ايجاب دپاره نه دې، ځکه چه د طاعت او عبادت چه کوم وختونه وی هغه قابل احترام وی چه د هغې رعايت کولې شی، هم په دې جه رسول الله ﷺ اوغوښتل چه د هغوی د يو داسې څيز طرف ته رهنمائی اوکړې شی چه په هغې کښې فضيلت او ثواب دې، د دې دپاره چه کله د بيا دپاره د دې وخت راشی نو چه غفلت اونکړی. والحديث اخرجه ايضا النسائی، واخرجه البخاری والبيهقی والدارمی نحوه عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه (المنهل)

بَابُ فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ

يوه ورځ روژه نيول او يوه ورځ روژه نه نيول

[٢٤٤٨] (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُومُ يَوْمًا".

ترجمه: دعبدالله بن عمرو رضي الله عنه روايت دې فرمائی چه نبی ﷺ ماته اوفرمائيل يقينا محبوبي په روژوکښې الله تعالی ته روژې دداود ﷺ دي اويقينا محبوب مونځ په مونځونوکښې الله تعالی ته د داود ﷺ دي هغه به نيمه شپه اوده کيدو او په دريمه حصه کښې به پاڅيدو او په شپږمه حصه کښې به بيا اوده کيدو او يوه ورځ به ئې روژه وه او يوه ورځ به نه وه.

توضيح الحديث

دا د عبدالله بن عمرو رضي الله عنه د حديث يو بل طريق سره "باب فی صوم الدهر" په يو بل سياق

---

[1] ويقال: ابن سلمة: ويقال ابن المنهال بن سلمة الخزاعي اه من البذل (ج ٢ ص ٢٨٨) وللمزيد ارجع اليه.

[2] صحيح البخاري/قيام الليل ٧ (١١٣١)، صحيح مسلم/الصيام ٣٥ (١١٥٩)، سنن النسائي/الصيام ٤٠ (٢٣٤٦)، سنن ابن ماجه/الصيام ٣١ (١٧١٢)، (تحفة الأشراف: ٨٩٧٠)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢٠٦٧٢)، دي/الصوم (٤٢ (١٧٩٣) (صحيح)

کښې تير شوي دي، په هغې کښې د صيام داودي ذکر وو د صلاة داودي ذکر پکښې نه وو، په دې کښې د داود عليه السلام د صلاة تهجد دا معمول بيان کړې شوي دي چه هغه به په شروع کښې نيمه شپې پورې آرام فرمائيلو، بيا باقي يو ثلث کښې به ئې مونځ کولو او په سدس اخير کښې به ئې ارام فرمائيلو. والحديث اخرجه ايضا مسلم والنسائي وابن ماجة، واخرجه الدارمي برفعه..... واخرجه البيهقي (المنهل)

بَابُ فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

په هره مياشت کښې د درې روژو نيولو د فضيلت بيان

[٢٤٤٩] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أُنَيْسٍ أَخِي مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ". قَالَ: وَقَالَ: "هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

ترجمه: ابن ملحان قيسي دخپل پلار نه روايت کوي هغه فرمائي چه نبي عليه السلام به خلقوته حکم کولو چه دايام بيض يعني، ١٣، ١٤، ١٥ تاريخونو روژی نيسئ يقينا ددې ورځو روژې نيول دتمام عمر د روژو نيولو برابر دي.

تشريح: د ابن ملحان نوم عبدالملک بن قتاده بن ملحان دي، هغه د خپل پلار يعنی قتاده رضي الله عنه نه روايت کوی چه رسول الله عليه السلام به مونږ ته حکم فرمائيلو په ايام بيض يعنی د هرې مياشتې په ديارلسم، خوارلسم او پنځلسم تاريخ باندې د روژې نيولو.

دې درې تاريخونو ته ايام بيض په دې وجه وئيلې شی چه د دې ورځو شپې روښانه وی دا د ليالی مقمره ورځې دی کوم ته چه نحوی صفت بحال متعلق موصوف وائی. او رسول الله عليه السلام اوفرمائيل چه هره مياشت درې روژې نيول د صوم الدهر برابر دی

[٢٤٥٠] (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَصُومُ يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".

ترجمه: دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام به دهرې مياشتې په شروع کښې درې ورځې روژې نيولې يعنی ١، ٢، ٣، تاريخونو روژی به ئې نيولې.

توضيح الحديث

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه هر مياشت د درې روژو استحباب په ډيرو رواياتو کښې راغلې دي. رسول الله عليه السلام به هره مياشت درې روژې خپله هم د نيولو اهتمام فرمائيلو، او خپلو اصحابو ته به ئې هم د دې د نيولو ترغيب ورکولو، خو د دې درې ورځو تعيين او مصداق کښې روايات مختلف دی، په بعض رواياتو کښې د دې ايامو مصداق

---

[1]: سنن النسائي/الصيام ٥١ (٢٤٣٤)، سنن ابن ماجه/الصيام ٢٩ (١٧٠٧)، (تحفة الأشراف: ١١٠٧١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٦٥، ٥/٢٧، ٢٨) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الصوم ٤١ (٧٤٢)، سنن ابن ماجه/المناسك ٣٧ (١٢٧٥)، (تحفة الأشراف: ٩٢٠٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٠٧١) (حسن)

ایام بیض ته وئیلي شوي دي، او د بعض روایاتو نه معلومیږي چه د هرې میاشت په شروع کښې درې ورځې لکه چه د دې باب په دوه احادیثو کښې د دې دواړو ذکر دي، او په بعض روایاتو کښې د دې نه علاوه د نورو ورځو تعیین راغلي دي، پس مصنف وړاندې هم دا اختلاف په نورو بابونو کښې بیانوی، د دې نه پس څان پوهه کړئ چه امام بخاری د صیام البیض باب ترڅو دې خو حدیث ئې په دې کښې د صیام البیض نه دې راوړې بلکه صوم ثلاثه ایام من کل شهرئې راوړې دې او دا په دې وجه چه هغه حدیث د سنن دې، د امام بخاری د شرط مطابق نه وو د دې په سند کښې اختلاف دې، ذکره الدارقطنی. البته امام بخاری دې حدیث شریف طرف ته اشاره کولو سره ترجمه هم ددې قائم کړې ده، حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی چه زمونږ شیخ حافظ عراقی د ترمذی په شرح کښې فرمائی چه د ایام بیض په تعیین کښې نهه اقوال دی (تسعة اقوال) دا اقوال تسعه حضرت شیخ په الابواب والتراجم کښې نقل فرمائیلي دي هم دغه شان دا اقوال د بخاری په حاشیه کښې هم منقول دی او بیا د هغه محشی په دې کښې د یو بل قول اضافه کولو سره پوره لس اقوال کړل.

دلته یو څیز په ذهن کښې د ساتلو دې چه دا پورته چه ذکر شو چه د ایام بیض په تعین کښې نهه یا لس اقوال دی په دې تعبیر کښې غلطی ده بلکه داسې وئیل پکار دی چه صوم ثلاثة ایام من کل شهر په تعیین کښې دومره اقوال دی، او د هغې نه یو قول دا هم دې چه د دې مصداق ایام بیض دی، افاده شیخنا رحمه الله تعالی فی درس البخاری علی ما اتذکر.

باب مَنْ قَالَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

باب: د دوشنبې (پیر) او جمعرات (زیارت) د ورځو د روژو بیان

د ترجمة الباب تشریح:

یعنی د هغه روایاتو ذکر چه په هغې کښې د ایام ثلاثه مصداق یوم الاثنین والخمیس بیان کړې شوي دي.

[۲٤٥١] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ: الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".

رجمه: دام المومنین حفصة رضي الله عنها روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام به په میاشت کښې درې روژې نیولې د دوشنبې په ورځ اود زیارت په ورځ او په بله هفته کښې د دوشنبې په ورځ.

توضیح الحدیث

په دې روایت کښې سیده حفصه رضي الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معمول بیانوی چه هغه به په میاشت کښې درې روژې نیولې، د میاشتې په اول کل او اول زیارت او د دویمې هفتې د کل ورځ مونږ سره په صوم ستة ایام من شوال په باب کښې د احنافو په نزد چه کومې روژې مستحب

(*): سنن النسائي/الصيام ٤١ (٢٣٦٨)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٩٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٨٧، ٢٨٨)، وانظر ما تقدم برقم: (٢٤٣٧) (حسن)

او مندوب دی د هغې بیان تیر شوې دې هلته هره میاشت دا درې روژې هم تیرې شوې دی، او دا چه د دې ایام بیض کښې مندوب کیدل لهذا چه کوم سړې دري روژې غیر ایام بیض کښې نیسی هغه ته به د یو مندوب ثواب ملاویږی او که دا دري روژې ئې په ایام بیض کښې اونیولې حصل له اجر مندوبین. (کذا فی البذل) وفیه ایضا چه د ایام بیض د روژو استحباب مستقل دې او صوم ثلاثه ایام من کل شهر استحباب د دې نه علاوه جدا دې او دا هم تیر شو... چه د دې دواړو تداخل کیدې شی.

والحدیث اخرجه ایضا البیهقی. (المنهل)

[۲٤٥۲](۱)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ".

ترجمه: دام سلمه رضی الله عنها روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام به ماته په هره میاشت کښې ددرې ورځوروژونیولو حکم کولو، اولئ به ددوشنبې په ورځ وه اودویمه به دزیارت په ورځ.

باب مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ

باب دې په بیان د جواز د روژې نیولو د میاشتې په هره حصه کښې

دا ترجمه بلفظ الحدیث ده، هم دا الفاظ په حدیث الباب کښې راروان دی.

[۲٤٥۳](۲)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: "مَا كَانَ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ".

ترجمه: دمعاذة رضی الله عنها روایت دې فرمائی چه دام المومنین عائشة رضی الله عنها مې تپوس اوکړو چه آیانبی علیه السلام به په هره میاشت کښې دري روژې نیولې؟ هغې اوفرمائیل او، او د ورځو او تاریخونو خیال به ئې نه ساته کله چه به ئې زړه اوغوښتل روژه به شو.

توضیح الحدیث

سیده عائشه رضی الله عنها فرمائی چه رسول الله علیه السلام به هره میاشت د دري روژو اهتمام فرمائیلو، تپوس کونکې تپوس اوکړو چه د میاشتې په کومه حصه کښې نو هغې جواب ورکړو چه د دې به ئې څه خاص پرواه نه کوله چه په کومه حصه کښې اونیولې شی.

د دې سلسلې یو حدیث د عائشې رضی الله عنها نه په ترمذی کښې منقول دې چه په هغې کښې داسې دی چه په یوه میاشت کښې به ئې دا روژې په خالی، اتوار او کل باندې نیولې، او په بله میاشت کښې به ئې په نهه، چارشنبه او زیارت کښې نیولې، او په یو بل روایت کښې راځی چه ﴿ قلما كان يفطر يوم الجمعة ﴾ په دې صورت کښې د هفتې په تولو

---

(۱): سنن النسائي/الصيام ٥١ (٢٤٢١)، (تحفة الأشراف: ١٨٢٩٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨٩/٦، ٣١٠) (منكر)

(۲): صحيح مسلم/الصيام ٣٦ (١١٦٠)، سنن الترمذي/الصوم ٥٤ (٧٦٣)، سنن ابن ماجه/الصيام ٢٩ (١٧٠٩)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٦٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤٥/٦) (صحيح)

ورځو کښې یعنی دوه میاشتې یوځائې کولو سره د روژې ثبوت راځی، او د هرې ورځې په حصه کښې روژه راځی یوه ورځ هم د دې عبادت نه محروم نه پاتې کیږی.

والحدیث اخرجه مسلم وابن ماجة والبیهقی، والترمذی وقال: حدیث حسن صحیح (المنهل)[1]

باب النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ

بیان د نیت په روژو نیولوکښې

[۲٤٥٤](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ اللَّيْثُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، أَيْضًا جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَهُ، وَوَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الْأَيْلِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

ترجمه: دام المومنین حفصة رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاچه دسحرنه مخکښې دروژې نیت اونکړو نو دهغه روژه درسته نه ده. ابوداود وائی چه دې لره لیث اوعبدالله بن حازم دعبدالله بن أبی بکر نه ددې په مثل (یعنی مرفوعاً) روایت نقل کړې دې، اودې روایت لره معمر، زبیدي، ابن عیینه او یونس ایلی په ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها باندې موقوف کړې دې. دوی ټول د زهری نه روایت کوی.

توضیح الحدیث

﴿ یجمع ﴾ د باب افعال نه دې، اجماع په معنی د عزم، یعنی کوم سړې چه د طلوع فجر نه مخکښې د روژې نیت اونکړی د هغه روژه صحیح نه ده.

مسئله ثابته من الحدیث کښې مذاهب ائمه

د دې حدیث نه د روژې د صحت دپاره د تبییت وجوب ثابتیږی دا مذهب د امام مالک دې مطلقاً، او امام احمد او امام شافعی فرق کوی په فرض او نفل کښې، یعنی په فرض روژه کښې تبییت ضروری دې نه په نفلو کښې، په نفل کښې د زوال نه مخکښې نیت کول کافی دی، د احنافو په نزد په دې کښې تفصیل دې هغوی وائی چه په درې قسم روژو کښې تبییت ضروری دې او هغه دا دی ۱: صوم قضاء، ۲: نذر مطلق، ۳: او کفارات، په دې کښې د شپې نه نیت ضروری دې، او په اداء رمضان، صوم نفل، نذر معین کښې تبییت ضروری نه دې، زمونږ علماء کرامو په دې مسئله کښې چه د روژو کوم تفصیل او اختلاف حکم بیان کړې دې د هغې د دلیل دپاره کتب فقه هدایه وغیره طرف ته دې رجوع اوکړې شی. صاحب هدایه د حدیث الباب ﴿ لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل ﴾ چه د هغې نه معلومیږی چه مطلقاً د شپې نه نیت کول ضروری دی او د صبا راختلو نه روستو نیت معتبر نه دې، د دې ټې دوه توجیهات ذکر کړې دی، یو دا چه دا نفی، نفی د کمال ده، کامل روژه

[1]: سنن الترمذي/الصوم ۳۳ (۷۳۰)، سنن النسائي/الصیام ۳۹ (۲۳۳۳)، سنن ابن ماجه/الصیام ۲٦ (۱۷۰۰)، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۰۲)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الصیام ۲ (۵)، مسند احمد (۲۷۸/٦)، سنن الدارمي/الصوم ۱۰ (۱۷٤۰) (صحیح)

د هم سړی ده کوم چه د مخکښې نه د هغه دپاره مستعد وی او نیت اوکړی، بله توجیه دا ده "معناه لم ینو انه صوم من اللیل" یعنی کوم سړي چه د صبا راختلو نه پس نیت اوکړی هغه له نیت داسې کول پکار دی چه زه روژه نیسم د هغه د ابتداء وقت نه یعنی د صبا راختلو نه او که دا نیت ئې ن وی چه زه د هغه وخت نه روژه نیسم یعنی د وقت حاضر نه او مثلا یوه ګهنټه تیره شوې وی نو دا نیت معتبر نه دې لهذا روژه هم صحیح نه ده، ځکه چه د روژې وخت متجزی نه دې، په خلاف د مونځ چه د هغې وخت د هغه دپاره ظرف دې او د روژې وخت د روژې دپاره معیار دې کما تقرر فی اصول الفقه.

معلومه شوه چه د دې حدیث په ظاهره باندې صرف د مالکیانو عمل دې او باقی ائمه ثلاثه په دې کښې د تخصیص قائل دی والحدیث اخرجه ایضا احمد والنسائی وابن ماجة، والدارقطنی وابن خزیمة، وابن حبان وصححاه، والترمذی. (المنهل)

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

باب دې په بیان د روژې د نیت نه کولو د جواز کښې

په دې باب کښې مصنف هغه احادیث راوړي دی چه د هغې نه د ترک تبیت جواز او رخصت معلومیږی.

[۲٤٥٥](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، قَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا قُلْنَا: لَا. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ". زَادَ وَكِيعٌ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، "أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَاهُ لَكَ. فَقَالَ: أَدْنِيهِ. قَالَ طَلْحَةُ: فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَأَفْطَرَ".

ترجمه: دام المومنین عائشة رضي الله عنها روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به کله ماته تشریف راوړو اووئې فرمائیل ایادخوراك څه شي درسره شته؟ مونږ چه کله ووئیل چه نشته نوهغه اوفرمائیل چه زماخو روژه ده. دوکیع به روایت کښې ورسره دا اضافه ده چه بیوه بله ورځ زمونږ خواته راغې مونږ ورته ووئیل چه اې دالله رسوله مونږته چا حلوا هدیه کړې وه او مونږ تاله ساتلي ده، نبی علیه السلام اوفرمائیل رانزدې ئې کړئ دطلحه په روایت کښې ورسره دا اضافه ده چه دسحرنه ئې دروژې نیت کړي وولیکن بیا ئې ماته کړه.

توضیح الحدیث

سیده عائشه رضي الله عنها فرمائی دیر کرته به رسول الله علیه السلام د بهر نه کور ته تشریف راوړلو د سحر په وخت او تپوس به ئې کولو چه د خوراک څکاک څه څیز شته؟ که مونږ به عرض اوکړو چه نه نو رسول الله علیه السلام به اوفرمائیل چه بنه زه د روژې نیت کوم.

د دې حدیث نه ترک تبییت ثابت شو، وراندې په روایت کښې دی چه یو ځل رسول الله علیه السلام تشریف راوړلو نو مونږ عرض اوکړو یا رسول الله علیه السلام! مونږ ته د یوځائې نه د هدیه

---

(۱): صحیح مسلم/الصیام ۳۲ (۱۱۵٤)، سنن الترمذي/الصوم ۳۵ (۷۳٤)، سنن النسائي/الصیام ۳۹ (۲۳۲۷)، سنن ابن ماجه/الصیام ۲٦ (۱۷۰۱)، (تحفة الأشراف: ۱۷۸۷۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٤۹، ۲۰۷) (حسن صحیح)

په طور حيس (۱) راغلي دي، وي فرمائيل چه ماته ئي رانزدي کړئ او هغه ئي اوخوړولو، فاصبح صائما وافطر... صبا کړي ئي د روژې په نيت وو او بيا ئي افطار اوکړو، بله مسئله په دي حديث کښې نفل روژه شروع کولو سره د هغې د افطار کولو ده چه په دي صورت کښې به قضاء واجب وی يا نه؟ په دي باندې مستقل وراندې باب راروان دي، حيس يعنی د کهجورو پنير او غوړو شيره. والحديث اخرجه احمد والنسائی وابن ماجة والدارقطنی والبيهقی، واخرجه الترمذی من طريقين (المنهل)

[۲۴۵۶] (۲) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ، جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ. قَالَتْ: فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، "لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً. فَقَالَ لَهَا: أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا".

ترجمه: دام هاني رضی الله عنها نه روايت دي فرمائی چه دفتح مکي په ورځ فاطمة رضی الله عنها راغله اودنبی عليه السلام کس طرف ته کيناسته او ام هاني ئي نبي طرف ته ناسته وه ام هاني وائی چه يوه ماشومه راغله اوپه يولوبني کښې ئي دځکلوځه شي راوړل اونبی عليه السلام ته پي پيش کړل نونبی عليه السلام دهغې نه اوځکل اونبی عليه السلام بيا ام هاني ته ورکړل هغې هم وځکل او وئي وئيل اې دالله رسوله ماخو روژه ماته کړه اوما روژه نيولي وه نبی عليه السلام ورته او فرمائيل آيا تاددي قضا راوړله هغې ووئيل نه نبی عليه السلام اوفرمائيل که چرې نفل وي نوځه حرج نشته.

توضيح الحديث

د حديث مضمون واضح دي، چه په هغې کښې دا دی چه رسول الله صلی الله عليه وسلم خپله جوته ام هانی رضی الله عنها ته ورکړه هغه فورا اوځکله او بيا ئي عرض اوکړو يا رسول الله صلی الله عليه وسلم زما روژه وه. رسول الله صلی الله عليه وسلم ترې تپوس اوکړو چه نفلی وه که د يوې روژې قضاء وه؟ هغې عرض اوکړو نه! قضاء نه وه، رسول الله صلی الله عليه وسلم اوفرمائيل: فلا يضرک ان کان تطوعا.

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت:

د دي حديث د ترجمة الباب سره هيڅ مناسبت نشته، بيا دا حديث په دي باب کښې د راوړلو توجيه صرف دا کيدي شی چه د دي نه مخکښې حديث کوم چه د ترجمة الباب مطابق وو د هغه حديث يو جزء د افطار نه پس الشروع فی الصوم وو کومه چه اختلافی مسئله ده او بل حديث کښې هم دا مسئله ده، پس د دي قرب معنی د وجې نه ئي دا دلته راوړې دي او په دي وجه هم چه وراندې مصنف هم په دي مسئله باندې کلام کول غواړی. والحديث اخرجه ايضا احمد والدارمی والدارقطنی والبيهقی والطبرانی، واخرجه الترمذی من طريق اخر. (المنهل)

---

(۱) هو طعام متخذ من تمر واقط وسمن اهـ من البذل ۳۹۱/۳

(۲): تفرد به ابو داود (تحفة الأشراف: ۱۸۰۰٤)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الصوم ۳٤ (۷۳۲)، مسند احمد (۳٤۲/٦) (صحيح)

بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ

باب دې په بیان د قول دهغه چا څوک چه د نفلی روژی د قضا د وجوب قائل دی

[۲۴۵۷](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْضِيَا مَكَانَهُ صَوْمًا آخَرَ".

ترجمه: دام المومنین عائشې رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه ما اوحفصې ته دخوراک څه شي هدیه کړي شو او مونږ دواړو روژه نیولي وه نو یه دي وخت کښې مونږ روژه ماته کړه گورو چه نبی علیه السلام راغې مونږ ورته وویل مونږ ته دخوراک څه شي هدیه کړي شوي دي زمونږ ورته زړه شوي وو او روژه مو ماته کړه، نبی علیه السلام اوفرمائیل څه حرج نشته ددي په عوض کښې یوه بله روژه بله ورځ ونیسئ

تشریح: په تیر باب کښې د حدیث نه په ظاهره دا معلومیږی چه صوم تطوع که پوره نه کړي شی نو د دي قضاء نشته، هم په دي وجه ئې اوس د دي خلاف باب قائم کړې دي.

توضیح الحدیث

سیده عائشه رضي الله عنها فرمائی چه یو ځل په هدیه کښې ما او حفصه ته د یوځائي نه خوراک راغلو، مونږ دواړو هغه وخت روژه نیولي وه، مونږ هغه روژه ماته کړه (ضرورة د لوړې د وجې نه) بیا چه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړلو نو مونږ هغه ته خپله قصه بیان کړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دي اوریدلو سره اوفرمائیل ﴿لا علیکما﴾ یعنی لا باس علیکما. هیڅ باک نشته په تاسو دواړو باندې، او وې فرمائیل ﴿صوما﴾ دا د امر صیغه دپاره د تثنیه ده، یعنی تاسو دواړه روژه اونیسئ په بل ورځ باندې د اولې روژې په بدله کښې کومه چه تاسو ماته کړې ده.

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه

دا مسئله اختلافی دی، شافعیه، حنابله د قضاء قائل نه دی او احناف مطلقا د قضاء قائل دی، او امام مالک رحمه الله فرمائی: نفل روژه ساتلو نه پس که افطار ئی قصداء بغیر د عذر نه کړي دي، بیا خو د دي قضاء واجب ده گینې نه، امام ترمذی په دي مسئله باندې دوه بابونه ترلي دی: ما جاء فی افطار الصائم المتطوع. چه په هغې کښې ابوداود والا روایت نه علاوه یو بل حدیث هم ذکر کړي دي: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصائم المتطوع امین نفسه... او په یو روایت کښې دی: امیر نفسه... ان شاء صام وان شاء افطر، دا خو د شافعیه او حنابله دلیل شو، پس امام ترمذی رحمه الله فرمائی: وهو قول سفیان الثوری واحمد واسحاق والشافعی. بل باب ئې قائم کړې دي "ما جاء فی ایجاب القضاء علیه، او په هغې کښې ئې هم هغه حدیث ذکر

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۶۳۳۷)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الصوم ۳۶ (۷۳۵)، موطأ امام مالك/الصيام ۱۸ (۵۰) (ضعیف)

کړي دي کوم چه په ابوداود کښې دی او سبا د هغې نه روستو فرمائی : وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم الى هذا الحديث فراوا عليه القضاء اذا افطر وهو قول مالک بن انس. اهـ، وحديث الباب اخرجه ايضا مالک فی الموطاء، والنسائی وابن حبان والطبرانی وابن ابی شيبة... واخرجه البيهقی والترمذی. (المنهل)

باب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

باب دي د ښځې دپاره د خاوند د اجازت نه بغير د نفلی روژو نيولو په بيان کښې

[٢٤٥٨](١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

ترجمه: دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی مناسب نه دی دښځې دپاره چه خاوند ئې په کورکښې موجود وي اودا روژې نيسي مګرکه په اجازت دهغه سره وي علاوه د روژو د رمضان نه، اوکورته دراتلواجازت به چاته نه ورکوي کله چه ددې خاوندپه کورکښې موجود وي مګرددې په اجازت سره.

توضيح الحديث

د دې حديث نه معلومه شوه چه د کومې زنانه خاوند په کور کښې موجود وی (سفر کښې نه وی) نو هغه لره نفل روژه بغير د خاوند د اجازت نه جائز نه دی، علامه عينی فرمائی : د علماء کرامو د دې په حرمت باندې اتفاق دې، او امام نووی رحمه الله په شرح مهذب کښې ليکی چه د بعض شوافعو په نزد دا مکروه دی، او صحيح دا ده چه حرام دې. اهـ من هامش البذل والمنهل.

او دويم جزء د دې حديث دا دې چه د کومې ښځې خاوند حاضر وی نو هغه دې د هغه په کور کښې چاته هم د داخليدو اجازت نه ورکوی بغير د خاوند د اجازت نه، په دې جزء کښې ﴿ وهو شاهد ﴾ قيد احترازی نه دې بلکه اتفاق دی، ځکه چه که خاوند غائب وی نو په دې صورت کښې د داخليدو اجازت ورکول بطريق اولی ناجائز دی، پس د ترمذی په روايت کښې دی د جابر رضي الله عنه نه مرفوعا ﴿ لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان يجری من احدكم مجری الدم ﴾ مغيبات جمع د مغيبة ده بضم الميم وكسر الغين وسكون الياء، هغه زنانه چه د هغې خاوند غائب وی، په سفر کښې وی.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم، واخرجه البيهقی والدارمی الجزء الاول من الحديث. (المنهل بتصرف)

---

(١): صحيح البخاري/ البيوع ١٢ (٢٠٦٦)، النكاح ٨٤ (٥١٩٢)، النفقات ٥ (٥٣٦٠)، صحيح مسلم/الزكاة ٢٦ (١٠٢٦)، سنن الترمذي/الصوم ٦٥ (٧٨٢)، سنن ابن ماجه/الصيام ٥٣ (١٧٦١)، (تحفة الأشراف: ١٤٦٩٥، ١٤٧٩٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦١/٢)، سنن الدارمي/الصوم ٢٠ (١٧٦١) (صحيح) دون ذكر رمضان

[۲۴۵۶](۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيَفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ: قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ: فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ. وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: "لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا". وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: "فَإِذَا اسْتَيْقَظْتِ فَصَلِّ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ.

ترجمه: دابي سعيد خدري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوه زنانه دنبي ﷺ په خدمت کښي حاضره شوه، او مونږ ورسره ناست وو، هغي ووئيل اي دالله رسوله يقينا زما خاوند صفوان بن معطل ما وهي کله چه زه مونځ کوم او روژه رابانديږ ماتوي کله چه زما روژه وي اودسحر مونځ نه کوي ترڅوچه نمر نه وي ختلي، راوي وائي چه ددي خاوند صفوان دنبي ﷺ سره موجود وو وائي چه نبي ﷺ ترې دهغه دښځي دوينا متعلق تپوس اوکړو، نوهغه ووئيل اي دالله رسوله هرچه ددي داخبره ده چه کله مونځ کوم نو وهي مي داپه مونځ کښي دوه دوه سورتونه وائي او ماددي نه منع کړي ده وائي چه نبي ﷺ ووئيل که چرې ديوسورت قرأت وي نوهغه هم دخلقونه کافي کيږي او هرچه ددي داخبره ده چه کله مي روژه وي نو رابانديږ ني ماتوي ددي داحالت دي چه ډيرې روژې نيسي اوزه خوان سړي يم صبر نشم کولي، نبي ﷺ اوفرمائيل دنن نه پس به يوه ښځه نفلي روژې نه نيسي کله چه ددي خاوند په کورکښي موجود وي مګريه اجازت دهغه سره، هرچه ددي داخبره ده چه زه مونځ نه کوم دسحر ترڅوچه نمر نه وي ختلي، نو حقيقت دادي چه زه د داسي کورنئ سره تعلق لرم چه دهغې باره کښي هرڅاته پته ده (يعنې زه محنت کار سړی يم دشپې کاروباری مصروفيت ته اشاره ده) سحروختی نه شم ويخيدلي ترڅوچه نمرنه وي ختلي، نبي ﷺ اوفرمائيل کله چه ويخ شي مونځ کوه. ابوداود وائي چه حماد يعنې ابن سلمه دحميد نه يا د ثابت نه او هغوی د ابوالمتوکل نه هم داسي روايت نقل کړي دي.

شرح حديث:

د حديث مضمون دا دي، ابو سعيد خدري رضي الله عنه فرمائي چه يوه زنانه (چه د هغې نوم خو معلوم نه دي خو دا معلومه ده چه د صفوان بن معطل رضي الله عنه زوجه وه لکه چه وراندي په روايت کښي دی) د رسول الله ﷺ خدمت کښي حاضره شوه او هغه ته ئي د خپل خاوند درې شکايتونه اوکړل چه، زما خاوند صفوان بن معطل رضي الله عنه چه کله زه مونځ کوم نو ما وهي، او چه کله روژه نيسم نو هغه رابانديږ ماتوي، او د سحر مونځ نه کوی مګر دا چه نمر راوخيژی (ګويا قضاء ئي کوی) راوی وائي: د دې شکاياتو په وخت صفوان هم هلته موجود وو، پس

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۴۰۱۲)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصيام ۵۳ (۱۷۶۲)، مسند احمد (۳/۸۰، ۸۴)، سنن الدارمي/الصوم ۱۲۰ (۱۷۶۰) (صحيح)

رسول الله ﷺ د دې شکایتونو متعلق د هغه نه تپوس اوکړو چه د دې څه اصلیت دي؟ هغه د هر شکایت ترتیب وار جواب ورکړو، عرض ئې اوکړو یا رسول الله! بهرحال دا خبره چه زه دا په مونځ کولو باندې وهم نو د دې وجه دا ده چه دا په هر رکعت کښې دوه سورتونو لولی حال دا چه ما دا منع کړې ده د داسې کولو نه، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل: که د ټولې دنیا قراءت په مونځ کښې یو سورت وی نو د دې ټولو دپاره به کافی شی، یعنی د ټولې دنیا دپاره خو یو مونځ کښې یو سورة لوستل کافی کیږی ستا دپاره نه کافی کیږی؟ گویا رسول الله ﷺ د زنانه شکایت غلط اومنلو، او خاوند ئې معذور اوګنړلو په وهلو کښې، دا مطلب په هغه صورت کښې دې چه کله دلته په روایت کښې ﴿ فانها تقراء بسورتین ﴾ وی لکه چه په بعض نسخو کښې دی او هم دا ظاهره هم ده، او په بعض نسخو کښې داسې دی ﴿ فانها تقرا بسورتی ﴾ (۱) باضافة سورة الی یاء المتکلم په دې صورت کښې کښې به مطلب دا وی چه دا په مونځ کښې زما سورة لولی یعنی کوم سورة چه زه لولم، (۲) په دې صورت کښې به د رسول الله ﷺ د خبرې مطلب دا وی چه بیا په دې کښې څه نقصان دې که ستا سورة لولی «د الله بنده» که په ټول قران کښې یو سورت وې نو هم هغه به د ټولو دپاره کافی وو، یعنی ظاهره ده چه بیا به هم هغه ټولو لوستلو، د دې مطلب دا شو چه رسول الله ﷺ د زنانه شکایت صحیح اوګنړلو او خاوند ته ئې تنبیه ورکړه.

د دې نه روستو صفوان د دویم شکایت جواب ورکړو چه دا زما موجودګی کښې یعنی زما په کور کښې د موجودګئ باوجود مسلسل نفلی روژې نیسی حال دا چه زه ځوان سړې یم زما نه صبر نه کیږی په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل: یوې زنانه لره بغیر د خاوند د اذن نه نفلی روژه نه دی نیول پکار، د هغې نه روستو د دریم شکایت هغوی دا جواب ورکړو یا رسول الله! زما د ښځې دا خبره صحیح ده چه زه ورځ راختلو سره د سحر مونځ کوم اصل خبره دا ده چه زمونږ د پوره کورنئ دا حال دې کوم چه معروف دې چه زمونږ ستړکې د نمر ختلو نه مخکښې نه غږیږی، رسول الله ﷺ هغه په دې کښې هم معذور اوګنړلو او وې فرمائیل چه کله بیدار شې نو هغه وخت ئې کوه. رسول الله ﷺ گویا د زنانه دري وارو شکایتونه غلط اوګنړل امام خطابی د دې حدیث په اخری جزء باندې فرمائی چه د رسول الله ﷺ د صفوان د مونځ په باره کښې په دې کوتاهی باندې د زجر او تنبیه ترک کول دا عجیبه مهربانی ده د الله پاک په خپلو بندګانو باندې او د هغه د رسول نرمی ده د خپل امت سره، او بیا وراندې لیکی ظاهره دا ده چه هغه په دې خپل حالت کښې مغلوب او معجوز عنه شوې وو لکه چه یو مغمی علیه وی په دې وجه رسول الله ﷺ هغه ته تنبیه

---

(۱) او حضرت ګنګوهی رحمه الله د ابوداود په غیر مطبوعه تقریر کښې دی چه د ﴿سورتي﴾ یا د متکلم نه ده بلکه دا په اصل کښې ﴿سورتین﴾ وو نون خلاف قیاس تخفیفا ساقط شو لهذا دا به ﴿سورتي﴾ د تاء په فتحې سره لوستلې شی.

(۲) د حضرت شیخ په حاشیه بذل کښې دی چه د دې تائید د هغې نه کیږی کوم چه د ابن الجوزی په تلقیح کښې دی قال ان معي سورة لیس معي غیرها تقرؤها، چه ماته یو سورت یاد دې او د هغې نه علاوه راته یو سورة هم یاد نه دې دا هم همیشه هم هغه لولی.

اونکړه، او دا هم ممکنه ده چه دا د مونځ قضاء کیدل هم کله کله وی نه دائم الاوقات چه کله څوک هغه ځائي کښي هغه لره بیدارونکي نه وی. اه او د حضرت گنگوهی په تقریر کښي دی ﴿حتی تطلع الشمس﴾ په طور د مبالغي دي چه د هغي نه مراد اسفار او غایت اسفار دي

په حدیث باندي اشکال او د هغي جواب :

ځان پوهه کړه چه دا صفوان بن معطل ﷺ هم هغه صحابی دي چه د چا ذکر په حدیث الافک کښي راځی چه د چا په باره کښي منافقانو په حضرت عائشه ﷺ باندي تهمت لګولي وو، په هغه حدیث الافک کښي دی چه د هغه په باره کښي منافقینو په حضرت عائشه ﷺ باندي تهمت لګولي وو، په دي حدیث الافک کښي دا دی چه کله هغه صحابی ته دا خبره اورسیده چه خلق په هغوی باندي دا الزام لګوی نو هغه فرمائیلي وو ﴿سبحان الله والله ما کشفت انثی قط﴾ چه ما خو تر اوسه پوري د یوې زنانه ازار نه دي پرانستلي، او دلته په دي حدیث کښي هغه فرمائی. ﴿ وانا رجل شاب فلا اصبر ﴾د دي یو جواب خو دا کړي شوي دي چه حدیث الافک د دي په مقابله کښي زیات صحیح دي، هغه د صحیحین حدیث دي او دا د سنن، او دوییمه توجیه دا کړي شوي ده چه دواړه خبرې په خپل ځائي باندي صحیح دي، د افک د واقعي پورې تعلق واده نه وو کړي، هغه خبره د هغه وخت ده، او دا واقعه د واده نه روستو ده لهذا هیڅ تعارض نشته او دا چه کوم یو جواب ورکړي شوې دي چه ﴿ ما کشفت﴾کښي د مطلق کشف نفی نشته بلکه د کشف حرام نفی ده، حافظ فرمائی چه په یو روایت کښي دی ﴿ لا حلا ولا حراما ﴾ خو دا روایت ضعیف دي. والحدیث اخرجه ایضا احمد وابن ماجة والبیهقی بلفظ المصنف واخرجه ایضا بلفظ اخر. (المنهل ملخصا)

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ

باب دي په بیان دهغه روژه دار چه د ولیمي دعوت ورته ورکړي شي

[۲٤٦٠] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ". قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، أَيْضًا عَنْ هِشَامٍ

ترجمه: دابوهریره نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه چاته دخوراك دپاره دعوت ورکړي شی نو پکارده چه دعوت قبول کړي که چرې دده کوژه وي نوخوراك دي اوکړي اوکه چرې روژه ئې وي نومونځ دي اوکړي. هشام وائی چه دصلاة نه مراد دعا ده. ابوداود وائی چه همدارنګي دا اضافه په دي روایت کښي حفص بن غیاث هم د هشام نه نقل کړي ده.

توضیح الحدیث

د رسول الله ﷺ ارشاد دي چه کله په تاسو کښي چاته د خوراک دعوت ورکړي شی نو هغه ورله قبلول پکار دی یعنی منظورول پکار دی، بیا ئې هلته تلو سره که روژه نه وی نو

[۱] ذکره ابو داود (تحفة الأشراف: ۱٤٥۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲٤۲/۲)، سنن الدارمي الصوم ۳۱ (۱۷۷۸) (صحیح)

خوراک دې اوکړی، او که روژه ئې وی نو دعوت کونکی ته دې په دعا باندې اکتفاء اوکړی، او د دې نه په روستو روایت کښې دی چه کله په تاسو کښې د چا دعوت اوکړې شی او د هغه روژه وی نو هغه له پکار دی چه اوائی چه زما روژه ده.

د باب په حدیثین کښې تعارض او د هغې توجیه:

په ظاهره دواړه احادیثو کښې اختلاف دې، اصل کښې په دواړو روایتونو کښې اختصار دې او د جمع بین الحدیثین شکل دا دې چه کله دعوت اوکړې شی پس که روژه دار وی نو د روژې عذر دې اوکړی، که هغه ئې عذر قبول کړی نو صحیح ده، او که قبول نه کړی نو د هغه کور ته حاضریدو سره دې د هغه دپاره دعا اوکړی، کذا فی المذل،او د کوکب نه معلومیږی چه دعوت خو دې په دواړو صورتونو کښې منظور کړی او د هغه کور ته د تلو نه روستو ئې روژه نه وی نو خوراک دې اوکړی، او که روژه وی نو د خوراک نه دې عذر اوکړی او د هغه دپاره دې دعا اوکړی، فلیجب کښې امر د جمهورو په نزد د استحباب دپاره دې، او وئیلې شوې دی چه د وجوب دپاره دې، او بهرحال د اجابت حکم د هغه سړی په حق کښې دې چه هغه ته هیڅ قسم عذر نه وی، او کوم سړې چه معذور وی مثلا څانې لرې وی چرته چه رسیدو کښې مشقت لاحق کیږی نو هلته په عذر کولو کښې هیڅ باک نشته، او دا چه پورته ذکر شو چه که روژه دار وی نو خوراک کولو نه دې عذر اوکړی دا په هغه صورت کښې دی چه کله هغه ته د هغه په انکار سره اذیت نه کیږی، او که هغه په خوراک کولو باندې اصرار اوکړی او نه خوراک کولو سره هغه ته تکلیف وی نو بیا ورله روژه افطار کول پکار دی او بیا دې روستو د هغې قضاء اوکړی کذا فی الکوکب.د دې زیات تحقیق دې د کتب فقه نه اوکتلې شی.

﴿قال هشام : والصلاة الدعاء﴾یعنی د صلاة نه مراد صلاة عرفی نه دې بلکه د دې لغوی معنی دعا مراد ده، او شارحینو لیکلې دی چه د صلاة عرفی معنی هم مراد کیدې شی ای فلیصل رکعتین، او د معنیین په جمع کولو کښې هم هیڅ مانع نشته یعنی دوه رکعته دې هم اوکړی او د هغه دپاره دې دعا هم اوکړی لکه چه د رسول الله ﷺ نه ثابت دی، په بیت ام سلیم کښې چه هلته رسول الله ﷺ د صوم عذر کولو سره د هغوی په کور کښې مونځ اوکړو او هغوی ته ئې دعا هم اوکړه. کما فی البخاری

وحدیث الباب اخرجه مسلم والنسائي وکذا الترمذی مختصرا. (المنهل ملخصا)

باب مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ

روژه دار له د خوراک د دعوت په وخت کښې څه ویل پکار دي؟

[۲۴۶۱](۱)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ".

---

۱): صحیح مسلم/الصیام ۲۸ (۱۱۵۰)، سنن الترمذي/الصوم ٦٤ (۷۸۱)، سنن ابن ماجه/الصیام ٤٧ (۱۷۵۰)، (تحفة الأشراف: ۱۳٦۷۱)، وقد أخرج: مسند احمد (۲/۲٤۲)، دي/المناسك ۳۱ (۱۷۷۸) (صحیح)

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه چاته دخوراك دپاره دعوت ورکړي شی اودده روژه وي نو اودي وائی چه زما روژه ده.

باب الإعْتِكَافِ

باب دي په بیان داحکامو داعتکاف کښې

مصنف رحمه الله د کتاب الصوم د تکمیل دپاره په اخر کښې د اعتکاف باب قائم کړي دي ځکه چه څنګه د صوم تعلق د رمضان د میاشت سره دي هم دغه شان اعتکاف هم د دي میاشت په اخری عشره کښې سنت دي، او امام ترمذی د کتاب الصوم په اخره کښې دري څیزونه بیان کړي دی اعتکاف او د هغي احکام، د لیلة القدر باب او قیام شهر رمضان یعنی تراویح، چونکه د څلور واړه څیزونه د خصائص رمضان نه دی، خو امام ابوداود لیلة القدر او صلاة تراویح لره د کتاب الصلاة په اخر کښې بیان کړي دی، ولکل وجهة هو موليها وللناس فيما يعشقون مذاهب.

(د اعتکاف لغوی او اصطلاحی معنی)

د اعتکاف لغوی معنی لزوم الشئ وحبس النفس علیه. یو څیز لازمی نیول او خپل نفس په هغي باندي مضبوطول، او شرعی معنی د دي کما فی الهداية هو اللبث فی المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. یعنی په مسجد کښې ایساریدل د اعتکاف په نیت سره د روژي سره، او د هغي په حاشیه کښې دی چه د صوم شرط په ظاهر الروایة کښې د اعتکاف واجب دپاره دي نه د نفل اعتکاف دپاره.

د اعتکاف اقسام ثلاثه او احکام :

څان پوهه کړه چه د اعتکاف درې قسمونه دی، واجب، سنت موکده او مستحب. د واجب نه مراد اعتکاف منذور کوم چه د نذر د وجي نه واجب شوي وی او هم دغه شان شروع کولو نه هم، او سنت مؤکده، د رمضان د اخری عشري اعتکاف، یعنی سنت علی الکفایة، او دریم قسم یعنی مستحب هغه مطلق اعتکاف دي چه په هغي کښې د یوي زماني قید نشته، چه کله ئي اوغواړی کوی دي. (كذا فی الدر المختار ۱۷۷/۲) دلته یوه مسئله دا هم اختلافی ده چه که یو سړي اعتکاف شروع کړی او هغه قطع کړی نو بیا په هغه باندي قضاء واجب ده یا نه؟ دا مسئله وراندي په حدیث الباب کښې راروانه ده. وراندي په کتاب کښې ﴿المعتكف يعود المريض﴾ کښې د عائشي رضی الله عنها حدیث موقوف راروان دي، ﴿ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا فی مسجد جامع﴾ او د هغي نه روستو په یو بل حدیث مرفوع کښې دی چه رسول الله ﷺ د عمر رضی الله عنه په دي سوال باندي چه ما د زمانه جاهلیت په یوه شپه کښې د اعتکاف نذر منلي وو نو رسول الله ﷺ ورته اوفرمائیل: ﴿اعتكف وصم﴾ دا دواړه مسئلي یعنی اشتراط صوم او اشتراط جامع اختلافی دی.

المسئلة الاولى :

د صوم په باره کښې پورته د احنافو دوه روایتونه تیر شوي دی او دا چه ظاهر الروایة دا دي

چه د صوم شرط په اعتکاف منذور کښې دې نه په نفلی کښ، په حاشیه د بذل کښې په حواله د العرف الشذی کښې دی چه د شیخ ابن الهمام میلان د بل روایت طرف ته دې یعنی مطلقا وجوب صوم، اوس پاتې شوه دا مسئله د اعتکاف مسنون نو د دې نه متون احناف خو ساکت دی د فقهاء کرامو په دې کښې اختلاف دې، ابن عابدین اشتراط لره ترجیح ورکړې ده، او ابن نجیم صاحب البحر عدم اشتراط ته، او د باقی ائمه کرامو مسلک دا دې چه امام مالک په دې کښې مطلقا د اشتراط صوم قائل دې نفل او واجب په دې کښې د هغه په نزد تول برابر دی تردې چه که یو سړې د یو عذر د وجې نه روژه او نه نیولې شی نو د هغه اعتکاف صحیح نه دې او د دې په خلاف د شوافعو او حنابله په نزد د راجح او مشهور قول مطابق مطلقا شرط نه دې. اهـ من الابواب والتراجم. د امام بخاری میلان هم دې طرف ته معلومیږی.

المسئلة الثانية :

خان پوهه کړه چه د اعتکاف الرجال دپاره د ائمه اربعه په نزد مسجد کیدل شرط دی او په دې کښې د بعض نورو علماء کرامو اختلاف دې پس محمد بن لبابه مالکی په نزد د صحة اعتکاف دپاره مسجد کیدل ضروری نه دی بل یجوز فی کل موضع. او یو قول په دې کښې دا دې لا یجوز الا فی المساجد الثلاثة: مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس دا د حضرت حذیفه بن الیمان رضی الله عنه نه منقول دی. وروی عن عطاء انه لا یجوز الا بمسجد مکة والمدینة، وابن المسیب بمسجد المدینة.

بیا د ائمه اربعه په دې خبره کښې اختلاف دې چه کوم یو مسجد ضروری دې، د امام ابوحنیفه او امام احمد په نزد مسجد جماعت یعنی چه د هغه دپاره امام او مؤذن متعین وی، که پنځه وخته مونځ یکښې ادا کیږی یا نه ادا کیږی په دې کښې دواړه اقوال دی، او د امام ابویوسف رحمه الله په نزد مسجد جماعت د اعتکاف واجب دپاره ضروری دې، د اعتکاف نفل دپاره مطلق مسجد کافی دې او د امام شافعی او مالک په نزد مطلق مسجد، خو د دې دواړو امامانو په نزد که د اعتکاف دوران د جمعې ورځ راشی نو بیا د مسجد جامع کیدل ضروری دی ځکه چه خروج لصلاة الجمعة د دې دواړو امامانو په نزد قاطع اعتکاف دې په خلاف د احنافو او حنابله چه د هغوی په نزد قاطع اعتکاف نه دې، د شوافعو او مالکیانو په کتابونو کښې ئې لیکلې دی چه که یو سړې غیر جامع کښې چه په هغې کښې د جمعې مونځ نه کیږی اعتکاف اوکړی او هم په دې کښې د جمعې ورځ راشی نو دا سړې که د جمعې دپاره د مسجد نه بهر لاړ نه شی بلکه په مسجد کښې وی نو فی نفسه به د هغه اعتکاف صحیح شی خو د ترک جمعه گناه به پرې وی.

دا اختلاف خو دې د اعتکاف الرجال متعلق، او د اعتکاف النساء په باره کښې د احنافو او جمهور علماء کرامو اختلاف دې، د امام احمد، امام مالک او امام شافعی فی الجدیدپه نزد د زنانه د اعتکاف دپاره مسجد شرط دې، او د امام شافعی قول قدیم او د احنافو مذهب دا دې چه د زنانه اعتکاف په مسجد بیت کښې صحیح دې، د مسجد بیت نه مراد د کور هغه حصه ده کومه چه هغه د خپل مونځ دپاره متعین کړی، خو یو فرق دا دې چه

د امام احمد په نزد د اعتکاف الرجل دپاره مسجد جماعت ضروری دي خو د زنانه دپاره د مسجد جماعت قید نشته مطلق مسجد کافی دي، د احنافو په نزد په دي کښي خو هیڅ اختلاف نشته چه د زنانه دپاره په مسجد بیت کښي اعتکاف اولی دي یا په مسجد جماعت کښ، خو په دي کښي اختلاف دي چه په مسجد جماعت کښي د هغي اعتکاف صحیح هم دي یا نه؟ په دي کښي زمونږ په نزد دواړه قسم اقوال دی د جواز هم او د عدم جواز هم. اه ملخصاً من الاوجز... ۱۲۷/۳، په اوجز کښي ئي دا ټول مذاهب او اختلافات د کتب فروع په حوالي سره لیکلي دی.

توضیح الحدیث

د دي حدیث نه کوم چه متفق علیه دي د رسول الله ﷺ د رمضان په اخری عشره کښي د اعتکاف اهتمام او په هغي باندي مواظبت ثابتیږی، ځکه چه په حدیث کښي تصریح ده ﴿حتی قبضه الله﴾ چه د وفات د کال پورې رسول الله ﷺ دا عمل کړې دي، ابن الهمام رحمه الله فرمائی: د رسول الله ﷺ دا مواظبت فرمائیل بغیر د نکیر نه په هغه صحابه کرامو باندي چا چه دا ترک کړې دي دا دلیل دي د دې اعتکاف د سنیت، او که مواظبت سره انکار علی الترک هم مونږلي شی نو بیا به دا دلیل وي د وجوب.

د اعتکاف په باره کښي یو روایت د امام مالک:

په دي سلسله کښي د امام مالک نه د هغه بعض شاګردانو دا نقل کړې دی چه کله زه د اعتکاف په باره کښي دا وینم چه د اکثر صحابه کرامو نه د دي ترک ثابت دي سره د دي د هغوی شدید حرص وو په سنت باندي د عمل کولو نو زما په ذهن کښي راځی چه د دې حال د صوم وصال په شان دي انتهی کلامه. او د هغه د دي کلام نه د هغه بعض اصحابو دا اخذ کړې ده چه اعتکاف صرف جائز دي خو په دي باندي نور علماء مالکیه ابن العربی او ابن بطال وغیره رد کړې دي او دا د رسول الله ﷺ د مواظبت دلیل دي د دي د سنت مؤکده کیدو، امام ابوداود د امام احمد رحمه الله نه نقل کړې دی چه په علماء کرامو کښي د چا اختلاف د دي په مسنون کیدو کښي زما په علم کښي نشته.

د رسول الله ﷺ د اعتکاف په باره کښي روایات مختلفه او په هغي کښي تطبیق:

خان پوهه کړه چه دلته په باب الاعتکاف کښي چه کوم روایات مصنف ذکر کړې دی په هغي تولو کښي صرف د اعتکاف عشره اخیره ذکر شوي دي او امام بخاری رحمه الله د دي نه علاوه یو بل حدیث ذکر فرمائیلي دي په روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه چه ﴿ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعتکف فی عشر الاواخر من رمضان﴾ الحدیث. دا روایت مونږ سره په ابوداود کښي په کتاب الصلاة کښي په لیلة القدر کښي تیر شوي دي چه د هغي مضمون دا دي چه رسول الله ﷺ به د رمضان په عشره وسطی کښي اعتکاف فرمائیلو یو ځل ئي د عشره وسطی په اخیر کښي اوفرمائیل چه کومو خلقو ما سره اعتکاف کړي دي نو هغه دي د عشره اخیره اعتکاف هم اوکړی ځکه چه تر اوسه پورې لیلة القدر نه دي راغلې، ځکه چه ماته د دي علامت دا بیان کړې شوي دي چه کله په دي کال باندي شب قدر وی نو په هغه

شپه باندې به باران وی چه د هغې د وجې د مسجد نبوی چهت راوسسیږی او د هغې د سحر مونځ به زه په خټو او اوبو کښې کوم، پس ټول خلق د عشره اخیره د اعتکاف په نیت سره ایسار شو، راوی فرمائی چه بیا په اوله شپه یعنی یویشتمه باندې دا علامت ظاهر شو کوم چه رسول الله ﷺ فرمائیلې وو، د باران وغیره کیدل، د بخاری او ابوداود په روایت کښې خو هم دغه شان دی او د صحیح مسلم په روایت کښې داسې دی، ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط الحدیث، په دې روایت کښې د عشره اول د اعتکاف زیادت دې، دغه شان د مسلم په دې روایت کښې د اعتکف لفظ دې، ﴿کان یعتکف﴾ نه دې، هم دغه شان امام مسلم دا قسم ټول روایات په ابواب لیلة القدر کښې ذکر کړې دی، او په باب الاعتکاف کښې ئې نه دې ذکر کړې، د دې مجموعه روایاتو نه معلومیږی چه رسول الله ﷺ چه اول اول کوم اعتکاف فرمائیلې وو ﴿د لیلة القدر په لټون کښې﴾ هغه ئې د عشره اولی فرمائیلې وو بیا چه ئې په هغې کښې لیلة القدر بیا نه موندلو نو په عشره وسطی کښې ئې اعتکاف اوکړو، په عشره وسطی کښې دا هغه ته خبر ملاؤ شو چه لیلة القدر د کوم په لټون کښې چه تاسو یئ دا به په اخری عشره کښې ملاویږی پس بیا هم داسې اوشوه لکه چه په حدیث کښې دی، او بیا د هغې نه روستو هغه همیشه په عشره اخیره کښې اعتکاف فرمائیلو، غالبا هم په دې وجه باندې امام مسلم او امام ابوداود وغیره حضرت په باب الاعتکاف کښې هم هغه روایات ذکر کړې دی چه په هغې کښې صرف د عشره اخیره اعتکاف مذکور دې او هم په دې وجه باندې فقهاء کرامو هم د عشره اخیره اعتکاف ته سنت وئیلې دې.

د پوره رمضان د میاشتې د اعتکاف حیثیت:

خو ځان پوهه کړئ چه د عبادات او طاعات د مشروعیت په اعتبار سره مختلف درجات دی، فرض، واجب، سنت، مستحب، چه د هغې تعریفات په اصول فقه او فقه کښې مذکور دی، سنت خو د رسول الله ﷺ معمول دائمی یا کم از کم اکثری ته وئیلې شی او کوم کار چه ئې د طاعت په حیثیت کښې کله کله کړې وی هغې ته مستحب وئیلې شی، علی هذا علی الظاهر د پوره میاشتې اعتکاف هم دې کوم چه هغه په شروع کښې یو ځل کړې دې [1]، د هغې نه روستو ئې بالالتزام خو د عشره اخیره فرمائیلې دې خو کله کله د یو عارض او مصلحت د وجې نه لکه چه په روایاتو کښې راځی د دوه عشرو ئې هم کړې دې لهذا د رمضان د پوره میاشت اعتکاف ته خلاف سنت یا بدعت وئیل غلط دی، اوګورئ د دې احادیثو نه ثابتیږی چه د اعتکاف یو لوئې غرض د لیلة القدر حصول دې او د لیلة القدر د تعیین په باره کښې مختلف اقوال دی په عشره اخیره کښې د دې انحصار نه دې، د حضرت امام ابوحنیفه رحمه الله مشهور قول دې چه دا په ټول کال کښې وی، دویم قول ئې دا دې چه په پوره رمضان کښې وی، د دې نه علاوه اصل اعتکاف عبادت دې، اوس پورته تیر شو چه فقهاء کرامو د دې دری قسمونه بیان کړې وو، یو اعتکاف مسنون کوم چه د عشر اخیر سره

[1] ﴿کما تقدم تقریره قریبا﴾

خاص دي، يو اعتكاف منذور كوم چه د نذر تابع دي برابره خبره ده كه د يو ورځي نذر وي يا د يوې هفتې وي يا د يوې مياشتې وي، د دې موډې پوره كول واجب دي، ضروري دي، دريم قسم د هغه نفل اعتكاف دي چه د هغې په باره كښې د فقهاء كرامو تصريح ده چه هغه په زماني پورې مقدر نه وي اګر چه يو ساعت وي يا يو مياشت يا يو كال، په پوره مياشت اعتكاف باندې د بدعت يا خلاف سنت كيدو اطلاق چه خلاف تحقيق نه شي نو نور څه دي. والله الموفق وهو الملهم للصدق والصواب.

والحديث اخرجه ايضا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والدارقطني، وكذا البيهقي من غير هذا الطريق. (المنهل ملخصا)

[٢٤٦٣](١)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً".

ترجمه: د ابی بن كعب رضي الله عنه نه روايت دي نبي عليه السلام به درمضان په آخرۍ لسو شپوكښې اعتكاف كوو نو يو كال ئې اعتكاف ونكړو نوچه بل كال راغې نو شل ورځې اعتكاف ئې اوكړو.

توضيح الحديث

يعنى د رسول الله عليه السلام معمول د رمضان په اخرۍ عشره كښې د اعتكاف وو، يو كال ئې د څه وجې نه اعتكاف اونكړې شو نوچه كله راروان كال راغلو نو دوه عشرۍ اعتكاف ئې اوكړو. رسول الله عليه السلام هغه كال اعتكاف ولې اونكړې شو د هغې په باره كښې د ابن ماجه په روايت كښې دى (فسافر عاما) چه يو كال رسول الله عليه السلام په سفر كښې وو، علماء كرامو ليكلي دى چه دا سفر د فتح مكه سفر وو.

والحديث اخرجه ايضا النسائي وابن ماجة والبيهقي واخرجه الترمذي عن انس رضي الله عنه، وصححه ابن حبان والحاكم. (المنهل ملخصا)

[٢٤٦٤](٢)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. قَالَتْ: وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ، قَالَتْ: وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ. فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الْأَبْنِيَةِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ الْبِرَّ تُرِدْنَ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ، وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الِاعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الْأَوَّلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ عِشْرِينَ مِنْ شَوَّالٍ.

ترجمه: دام المومنين عائشې رضي الله عنها نه روايت دي نبي عليه السلام به چه كله اوغوښتل چه اعتكاف

---

(١): سنن ابن ماجه/الصيام ٥٨ (١٧٧٠)، (تحفة الأشراف: ١٦٥٣٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤١/٥) (صحيح)

(٢): صحيح البخاري/الاعتكاف ٦ (٢٠٣٣)، ٧ (٢٠٣٤)، ١٤ (٢٠٤١)، ١٨ (٢٠٤٥)، صحيح مسلم/الاعتكاف ٢ (١١٧٢)، سنن الترمذي/الصوم ٧١ (٧٩١)، سنن النسائي/المساجد ١٨ (٧١٠)، سنن ابن ماجه/الصوم ٥٩ (١٧٧١)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٣٠)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الاعتكاف ٤ (٧)، مسند احمد (٨٤/٦، ٢٣٦) (صحيح)

اوکړي نو دسحرمونځ به ئې اوکړو او اعتکاف خاني ته به داخل شو، فرمائی چه یوځل نبی ﷺ داعتکاف اراده اوکړه درمضان په آخری لسو شپوکښې نومونړ ته ئې داعتکاف خاني دجوړولو حکم اوکړو، نوجوړه کړي شوه، نوماچه کله دهغه داعتکاف ځائي ولیدو نوما هم ووئیل چه زما دپاره دي هم جوړ کړي شي نوزما دپاره هم اعتکاف خانه جوړه کړي شوه، فرمائی چه په امهات المومنین کښې زمانه علاوه نوروبیبیانوهم ددې دجوړیدو دخواهش اظهاروکړو نوددوی دپاره هم جوړي کړي شوي، نبی ﷺ چه کله دسحرمونځ اوکړو نووي لیدل چه خیمی لګیدلی دي نوتپوس ئې اوکړوچه داځه دی؟ آیا دائي دنیکئ په نیت جوړي کړي دي؟ نونبی ﷺ دخپلي خیمي د ورانولوحکم اوکړو هغه ورانه کړي شوه او امهات المومنین هم خپلي خیمي راتولي کړي اوبیانبی ﷺ خپل اعتکاف دشوال داولي عشري پوري موخرکړو. ابوداود وائی داروایت ابن اسحاق او اوزاعي دیحي بن سعید نه هم داسي نقل کړي دي، اوامام مالك دیحي بن سعید نه نقل کړي دي چه نبی ﷺ په شوال کښې شل ورځې اعتکاف اوکړو.

د اخری عشري د اعتکاف ابتداء به څه وخت کیږی؟

په دې حدیث کښې سیده عائشه ؓ د عشره اخیره د اعتکاف د وخت ابتداء بیان فرمائی چه نبی ﷺ به د سحر مونځ ادا کولو سره خپل معتکف کښې داخلیدو، په معتکف کښې یعنی دمسجد هغه خاص ارځ چه په هغې کښې به هغه د اعتکاف دپاره تشریف فرما کیدو.

د دې حدیث نه په ظاهره دا معلومیږی چه د عشره اخیره د اعتکاف ابتداء د یویشتم تاریخ د سحر نه کیږی بعض علماء لکه امام اوزاعی او لیث بن سعد مذهب هم دا دې، حال دا چه د جمهور علماء او ائمه اربعه مذهب دا دې چه د کوم انسان د عشره اخیره د اعتکاف اراده وی نو هغه له پکار دی چه د یویشتم شپې نه د اعتکاف ابتداء اوکړی لهذا په شلم تاریخ دې د مانبامې احتیاطا د غروب شمس نه مخکښې مسجد ته داخل شی، امام ترمذی امام احمد لره د امام اوزاعی سره ذکر کړې دې، کیدې شی چه دا د هغه یو روایت وی ګیني حافظ وغیره شارحینو په دې کښې د ائمه اربعه اختلاف نه دې لیکلې، بهرحال دا حدیث په ظاهره د ائمه اربعه خلاف دې.

جمهور علماء کرامو د دې حدیث دا تاویل کړې دې چه مراد دا دې چه رسول الله ﷺ به خپل خاص معتکف او د خلوت ځائي ته هغه وخت (د سحر د مونځ نه پس) رسیدلو، د اعتکاف د وخت ابتداء لره بیانول مقصود نه دی، مسجد ته خو به هغه د مانبام نه رسیدو خو شپه چونکه خپله د خلوت زمانه ده په هغې کښې معتکف ته د تلو حاجت نه وو، او په دې کښې د تاویل یوه خاص وجه دا ده چه په اعتکاف کښې چه کوم اهم مقصود دې یعنی د لیلة القدر ادراک او د هغې د حصول په یویشتمه شپه غالب ګمان دې تردې چه د امام شافعی خو مشهور قول هم دا دې، ارجی اللیالی لیلة احدی وعشرین... چه د تولو نه زیاته د شب قدر توقع هم په دې شپه باندې دې.

د جمهورو د قول یو لطیف دلیل :

علامه ابو الطیب سندیؒ د دې یوه بله معقول وجه بیان کړې ده هغه دا چه د رمضان د عشره اخیره په باره کښې دوه احادیث دی دواړه د بخاری دی، یو حدیث عائشه ﴿کان النبی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان﴾ : د دې حدیث نه د اعتکاف موده لس شپې معلومیږی، ځکه چه د عشر نه مراد لیالی مراد دی کوم چه د ﴿لیلة﴾ جمع ده او مونث دې او د اسماء عدد قاعده دا ده چه د مذکر دپاره مونث او مونث دپاره مذکر استعمالیږی په حدیث کښې العشر بغیر د تاء تانیث نه ده لهذا د عشر نه لیالی عشره مراد شوه، او بل حدیث دې د ابوهریرهؓ دې کان النبی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یعتکف فی رمضان عشرة ایام، د دواړو احادیثو د جمع کولو نه ثابتیږی چه د عشره اخیره په اعتکاف کښې لیالی او ایام تعداد برابر کیدل پکار دی د دواړو که لس وی یا نهه، او دا هم په هغه صورت کښې کیدې شی چه کله یویشتمه شپه په اعتکاف کښې داخله کړې شی کینې په یو صورت کښې به د ورځو تعداد نهه او شپې اته پاتې شی، او په کوم صورت کښې چه د ایام تعداد لس وی په هغه صورت کښې به شپې نهه پاتې شی. اهـ او بعض علماء کرامو د حدیث الباب دا توجیه کړې ده چه په ﴿صلی الفجر﴾ کښې د فجر نه مراد ﴿فجر عشرین﴾ مراد دې یعنی د شلم تاریخ سحر، گویا یو ورځ مخکښې به هلته اورسیدو، اختار هذا التوجیه القاضی ابو یعلی من الحنابلة کما فی المنهل.

د رسول اللهﷺ د نقض او د اعتکاف روایت او د هغې تشریح :

د دې حدیث په مخکښې حصه کښې خپله د رسول اللهﷺ د اعتکاف د معمول بیان وو اوس د دې څانې نه حضرت عائشه خپل او بعض نورو ازواج مطهرات د اعتکاف یوه واقعه بیانوی، هغه داسې چه رسول اللهﷺ د خپل اعتکاف دپاره د خیمې د قائمولو حکم کړې وو پس هغه قائمه کړې شوه، او د بخاری په یو بل روایت کښې دی، عائشهؓ فرمائی ﴿فکنت اضرب له خباء﴾ چه د هغه دپاره به هغه پرده او خیمه ما قائموله، هغه فرمائی : چه کله د رسول اللهﷺ خیمه قائم کړې شوه نو ما هم د خپل اعتکاف دپاره یوه خیمه او پرده قائم کړه او زما نه علاوه نورو ازواجو هم خیمې قائم کړې، حافظ فرمائی چه د دې نه تولې ازواج او د هغوی خیمې نه دی مراد لکه چه د هغه روایت نه ﴿کوم چه په مسلم او ابوداود کښې دې﴾ وهم راځی بلکه د نورو ازواجو مصداق صرف حفصه او زینبؓ دی لکه چه د بخاری په یو روایت کښې د دې تصریح . لهذا خلور خیمې شوې یو رسول اللهﷺ دپاره او دری حفصه، عائشه او زینب رضی الله تعالی عنهن دې. اهـ هم دغه شان د بخاری په روایت کښې معلومیږی چه حضرت عائشهؓ خپله خیمه د رسول اللهﷺ نه د اعتکاف د اجازت اخستلو نه پس او حفصه په واسطه د عائشیؓ د هغه نه د اعتکاف د اجازت خیمه قائم کړې وو، او حضرت زینبؓ د خپل طرف نه بغیر د اجازت نه، د هغوی د اجازت اخستلو ذکر په هیڅ روایت کښې نه دې، بلکه په یو روایت کښې د هغه په باره کښې دا دی

(وكانت امراة عجوزاء) چه د هغې په مزاج کښې غيرت نسبة زيات وو، گويا د هغوی نه د هغوی دواړه خيمې نه دی ليدلې او د کتلو سره د خپل ځان دپاره هم خيمه قائم کړه، او چونکه د هغه معمول په دې خيمه کښې يعنی معتکف خاص او پرده کښې د داخليدو، د سحر د مونځ نه پس وو، هم په دې وجه وړاندې روايت کښې دې چه کله د سحر مونځ اوکړو يعنی خپله خيمه کښې د داخليدو اراده اوفرمائيله نو د هغه نظر باقی دری واړو خيمو باندې پريوتلو، نو هغه تپوس اوکړو چه دا څه دی، د بخاری په يو روايت کښې دی چه چا هغه ته عرض اوکړو چه دا ستاسو د ازواجو خيمې دی نو په دې باندې هغه اوفرمائيل: البر تردن... چه ايا د هغوی د نيکئ اراده ده، گويا هغه د دې فعل د فعل بر کيدو باندې تردد فرمائی، ځکه چه ئې ته په دې کښې د مباهات او تنافس ويره شوه، داسې تنافس کوم چه غيرت طبعی نه پيدا کيږی چه په هغې سره د اعتکاف مقصد فوت کيږی، او يا د نکير مقصد دا وو چه زينب بغير د اجازت نه خپل اعتکاف نظم کړو د هغه دپاره پرده قائم کړه نو ويره ئې پيدا شوه د دې سلسلې د زياتيدو صرف دوه پورې خبره اسانه وه چاته چه رسول الله ﷺ اجازت ورکړې وو، او بيا په دې صورت کښې يعنی جمله ازواج په اعتکاف کولو او پرده قائم کولو کښې په خلقو باندې د مسجد د تنگسيا قوی امکان وو.

پس د پورته ذکر شوې وجوه په بناء هغه د خپلې خيمې د ماتولو حکم ورکړو، پس هغه لرې کړې شوه، او بيا ئې ازواج مطهرات هم خيمې لرې کړې.

ما يستفاد من الحديث:

شارحين حديث فرمائی چه د دې حديث نه په مسجد کښې د خيمو د قائمولو جواز معلوميږی پس د بخاری مستقل ترجمه ده "باب الاخبية فی المسجد" او دا هم ثابته شوه چه د زنانو دپاره مسجد کښې اعتکاف افضل نه دې، بله دا چه که زنانه په مسجد کښې اعتکاف اوکړی نو د هغې دپاره اولی ده چه د خپل ځان دپاره پرده رازورنده کړی، او د امام شافعی رحمه الله نه منقول دی چه هغوی د زنانو دپاره مسجد جماعت کښې اعتکاف ته مکروه وئيلې دې، هم د دې حديث نه استدلال کولو سره.

لم اخر الاعتكاف الى العشر الاول يعنی من شوال.

يعنی په دې کال رسول الله ﷺ په عشره اخيره کښې اعتکاف او نه فرمائيلو بيا ئې د دې په قضاء کښې د شوال د ديوې عشرې اعتکاف اوفرمائيلو.

ايا په اعتکاف قطع کولو سره د هغې قضاء لازميږی؟

په دې حديث کښې دا مسئله موندلې شی اعتکاف د قضاء، پس امام مالک په خپل موطاء کښې په دې حديث باندې، "قضاء الاعتكاف" ترجمه قائم کړې ده، ابن قدامه د امام مالک دا مذهب نقل کړې دې چه "يلزمه بالنية مع الدخول فيه" چه که د اعتکاف نيت کولو سره هغه شروع کړی نو په شروع کولو سره واجب کيږی لهذا د دې اتمام ضروری دې، او که قطع ئې کړو نو قضاء لازم ده، او هغوی د امام احمد او امام شافعی مذهب دا ليکلې دې چه د هغوی دواړو په نزد شروع کولو سره نه لازميږی، د شروع کولو نه پس اختيار دې، د

اتمام او ترک اتمام، او د احنافو مسلک ظاهر الروایة کښې دا دې چه اعتکاف نفل خو چونکه مقدر بالزمان نه دې نو د دې قضاء لازم نه ده، او د عشره اخیره اعتکاف چونکه مقدر بالزمان دې نو د دې قضاء واجب ده، د امام ابویوسف په نزد بقیه عشره یعنی څورمه ورځې باقی پاتې شوې وی او د طرفین مسلک دا دې چه د کومې ورځې اعتکاف شروع کولو نه قطع کړې دې صرف د هغه ورځې قضاء به واجب وی، د باقی عشرې نه. اه (ملخصاً من الابواب والتراجم) او هغه چه دریم قسم دې د اعتکاف د هغې قضاء خو به بالاتفاق واجب وی، او حافظ ابن حجر رحمه الله کوم چه شافعی المذهب دې په حدیث الباب کښې لیکلې دی چه د رسول الله ﷺ دا قضاء کول استحبابا وو، او په دې حدیث کښې دلیل دې په دې خبره باندې چه د یو سړی نه څه نفل معتاد فوت شی نو هغه لره استحبابا د هغې قضاء کول پکار دی.

قال ابوداود : رواه ابن اسحاق الاوزاعی عن یحی بن سعید ونحوه... الخ.

د مصنف رائې او په دې د محدثینو نقد :

مصنف د دې حدیث په متن کښې چه کوم د راویانو اختلاف دې هغه بیانوی هغه دا چه د یحیی بن سعید په شاګردانو کښې ابن اسحاق او اوزاعی هم دغه شان بیان کړې دې څنګه چه دلته کتاب والا سند کښې ابو معاویه او یعلی بن عبید روایت کړې دې یعنی په شوال کښې د عشرې قضاء، په خلاف د امام مالک چه کله هغه دا د یحیی بن سعید نه روایت کړو نو په څائې د ﴿عشر من شوال﴾، ﴿عشرین من شوال﴾ روایت کړې دې.

د امام ابوداود په دې قول باندې د تولو اشکال جوړ شوې دې څکه چه د امام مالک روایت یحیی بن سعید په بخاری کښې او هم دغه شان په موطاء کښې موجود دې چه په هغې کښې ﴿عشرا من شوال﴾ دې نه ﴿عشرین من شوال﴾، او یو بل اختلاف خو دې چه بعض دا د امام مالک نه مرسلا او بعض مسندا روایت کړې دې چه د هغې طرف ته امام ترمذی هم اشاره کړې ده، خو دا اختلاف کوم چه امام ابوداود بیانوی داسې بل یو څائې کښې هم نشته. (من المذل والمنهل)

وحدیث الباب اخرجه ایضا البخاری ومسلم وابن ماجة والنسائی، وکذ البیهقی بسنده الی عمرة عن عائشة. (المنهل)

بَابُ أَيْنَ يَكُونُ الاِعْتِكَافُ

اعتکاف چرته کول پکار دی؟

[۲٤٦٥](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ". قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(۱): صحيح البخاري/الاعتكاف ۱ (۲۰۲۵) (دون قوله : قال نافع—)، صحيح مسلم/الاعتكاف ۱ (۱۷۷۱)، سنن ابن ماجه/الصيام ٦١ (۱۷۷۳)، (تحفة الأشراف: ۸۵۳٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۳۳/۲) (صحيح)

ترجمه: د ابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي نبی ﷺ به درمضان په آخری لسو شپو کښې اعتکاف کوو. نافع وائی چه عبدالله ماته په مسجد کښې دنبی ﷺ داعتکاف ځائې ښودلي وو.

د رسول الله ﷺ د معتکف د محل تعیین

نافع فرمائی چه زما استاذ عبدالله بن عمر رضي الله عنه ماته د مسجد هغه ځائې چرته به چه رسول الله ﷺ اعتکاف کولو، د ابن عمر په یو روایت کښې دی (کوم چه په سنن ابن ماجه کښې دي) چه رسول الله ﷺ به چه کله د اعتکاف اراده فرمائیله نو د هغه درئ به خوره کړې شوه یا به ئې کټ واچولي شو، د اسطوانه توبه شاته او د بیهقی په روایت کښې د وراء اسطوانة التوبه په ځائې ﴿ الی اسطوانة التوبة مما یلی القبلة یستند الیها ﴾ یعنی د اسطوانه توبه سره یوځائې کولو باندې د قبلي طرف ته چه هغې ته تکیه اولګولي شی (قبلي طرف ته مخ کولو سره) اهـ من البذل.

په مسجد نبوی شریف کښې بعض اسطوانات د نومونو د تعیین سره د تاریخ په کتابونو او د خلقو ترمینځه مشهور دی، د دې اسطوانات چه کوم اولني صف دي د محراب نبوی سره متصل هلته چه د محراب ګس طرف ته کومه اسطوانه ده هغه د اسطوانه عائشه رضي الله عنها په نوم باندې ده، د هغې نه پس د روضې طرف ته چه کومه اسطوانه ده هم د هغې نوم اسطوانه توبه ده. (۱) په هغې باندې اسطوانه ابی لبابه او اسطوانه توبه لیکلي شوې دي، د رسول الله ﷺ د دې معتکف د تعیین نه معلومه شوه چه دا اسطوانه حجره عائشه رضي الله عنها ته ډیره نزدې وه په ظاهره هم په دې وجه باندې د مسجد دې کټ رسول الله ﷺ د اعتکاف دپاره منتخب اوفرمائیلو د دې دپاره چه د ضرورت په وخت حجرې ته د تلو راتلو سهولت وی، پس وراندې روایت کښې سیده عائشه رضي الله عنها فرمائی (یدنی الی راسه فارجله) رسول الله ﷺ به په خپل معتکف کښې په ناسته ناسته باندې خپل سر مبارک ماته نزدې کړو، پس ما به د هغه ویښته ګومنځ کړل.

اعتکاف چرته او په کوم مسجد کښې صحیح دي مع اختلاف ائمه

په بذل المجهود کښې حضرت د دې حدیث او د مصنف د ترجمة الباب په مناسبت سره دلته دا مسئله چه اعتکاف چرته او په کوم مسجد کښې صحیح دي او په هغې کښې چه د علماء کرامو کوم اختلاف دي هغه ئې د امام نووی رحمه الله نه نقل کړې دي اګر چه دا مسئله مونږ سره د باب الاعتکاف په شروع کښې بالتفصیل راغلې ده، د امام نووی رحمه الله کلام

---

(۱) دې ته اسطوانه توبه په دې وجه وئیلې شی چه په غزوه بنو قریظه کښې چه یهود کله په قلعه کښې محصور شو او سعد بن معاذ رضي الله عنه د هغوی د قتل فیصله اوفرمائیله چه د هغې قصه د حدیث په کتابونو کښې مشهور ده نو په دې موقع باندې سیدنا ابو لبابه بن المنذر رضي الله عنه د یهودو طرف ته په خپل ستړ باندې لاس راښکلو سره د فیصلې اشاره اوکړه یعنی د قتل فیصله شوې ده بیا فورا د هغه خیال راغلو چه دا خو یو قسم خیانت شو چه د رسول الله ﷺ په موجودګئ کښې زه مخکښې شوم، او خلاف مصلحت یو کار اوشو نو هغه د هغه خان نه واپس راغلو او خپل ځائې نې په مسجد نبوی کښې په یوې ستنې پورې اوترلو، ځوارلس ورځې پس چه کله د هغه توبه نازله شوه نو بیا رسول الله ﷺ پرانستلو، دا ده د هغې وجه تسمیه. حبیب الله)

چونکه مختصر او جامع دي په دي وجه د هغي خلاصه نقل کولې شي.

اعتکاف چرته او په کوم مسجد کښې صحیح دي:

امام نووي رحمه الله فرمائي: د دي احادیثو نه معلومیږي چه اعتکاف که د هر چا وی برابره خبره ده که سړي وی یا ښځه په غیر د مسجد نه صحیح نه دي، رسول الله ﷺ او د هغه ازواج او اصحاب چه کله هم اعتکاف کړي دي نو په مسجد کښې ئي کړي دي، پس که اعتکاف په کور کښې جائز وي نو هغه به ئي کم از کم یو خل کړي وي، خصوصا د زنانو مسئله، پس د جمهور علماء او ائمه ثلاثه مسلک هم دا دي، او د امام ابوحنیفه په نزد د زنانه اعتکاف مسجد بیت کښې صحیح دي، هغه فرمائی چه د امام ابوحنیفه د مذهب په شان د امام شافعی قول قدیم هم دي کوم چه د اصحاب شافعی په نزد ضعیف دي، او په دي کښې یو دویم مذهب دي کوم چه بعض اصحاب مالک او بعض اصحاب شافعی اختیار کړي دي چه سړي وی یا زنانه د دواړو اعتکاف دکور په مسجد کښې صحیح دي، بیا جمهور علماء کوم چه د مسجد عام (یعنی مسجد شرعی) د اشتراط قائل دی په هغي کښې د امام شافعی او امام مالک په نزد اعتکاف په هر یو مسجد کښې صحیح دي، او د امام احمد او ابوحنیفه په نزد صرف په مسجد جماعت کښې، او د امام زهری او بعض نورو علماء کرامو په نزد اعتکاف صحیح دي په مسجد جامع کښې یعنی چرته چه د جمعې مونځ کیږی، او د سیدنا حذیفه بن یمان رضي الله عنه مشهور صحابی نه منقول دي د اعتکاف اختصاص د مساجد ثلاثه سره، المسجد الحرام ومسجد المدینة والمسجد الاقصی.اهـ

والحدیث اخرجه ایضا مسلم وابن ماجة والبیهقی بزیادة نافع، واخرجه البخاری بدونها. (المنهل)

[۲۴۶۶]() حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا".

ترجمه: دابوهریره نه روایت دي نبی ﷺ به په تمام رمضان کښې لس ورځې اعتکاف کوو اودوفات په کال ئي شل ورځې اعتکاف اوکړو.

رسول الله ﷺ په خپل اخری رمضان کښې دوه عشره اعتکاف اوکړو:

قوله: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ..الخ:

یعنی رسول الله ﷺ به هر رمضان کښې د هغي په اخری عشره کښې اعتکاف کولو او چه کله هغه کال راغلو کوم چه د هغه د وفات کال وو د هغي په رمضان کښې هغه دوه عشره اعتکاف اوفرمائیلو.

علماء کرام او شارحین حدیث د دي مختلف مصلحتونه لیکلي دی یو دا چه رسول الله ﷺ ته د وفات د قرب علم شوي وو په دي وجه ئي اوغوښتل چه په اعمال خیر کښې اضافه کیدل پکار دی او په دی کښې د امت تعلیم هم مقصود دي چه کله انسان عمر طبعی ته اورسیږی نو هغه لره په عمل کښې مزید مجاهده کول پکار دی د دي دپاره چه غوره نه

---

[۱]: صحیح البخاري/الاعتکاف ۱۷ (۲۰۴۴)، فضائل القرآن ۷ (۴۹۹۸)، سنن ابن ماجه/الصیام ۵۸ (۱۷۶۹)، (تحفة الأشراف ۱۲۸۴۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۸۱، ۳۳۶، ۳۵۵، ۴۱۰)، سنن الدارمي/الصوم ۵۵ (۱۸۲۰) (حسن صحیح)

غوره حالت کښې د الله پاک سره ملاقات اوکړې شی، یوه بله وجه هم د دې مشهوره ده چه د سیدنا جبرائیل علیه السلام معمول رسول الله ﷺ سره په هر رمضان کښې یو ځل د قران کریم د دور کولو وو، بیا چه کله د عمر اخری کال راغلو نو هغه کال په رمضان کښې سیدنا جبرائیل علیه السلام د هغه سره د قران کریم دوه کرته دور اوکړو نو هم په دې مناسبت سره رسول الله ﷺ د اعتکاف موده هم دوچند کړه، حافظ نوري هم یو دوه وجې لیکلو نه پس لیکلي دی چه د دې تولو وجوه نه زیات قوی دا وجه معلومیږی چه په کوم کال باندې ئې دوه عشرې اعتکاف کړې وو دا هغه کال دې چه د هغې نه مخکښې کال په رمضان کښې رسول الله ﷺ مسافر وو چه د هغې د وجې نه اعتکاف نه وو کړې شوې، د دې دلیل کښې حافظ د ابوداود هغه روایت پیش کړې دې کوم چه مونږ سره د باب الاعتکاف دویم حدیث دې کوم چه د ابی بن کعب رضی الله عنه نه نقل دې چه د هغې حاصل دا شو چه په دې دوه عشرې والا اعتکاف کښې یوه عشره قضاء اعتکاف وو کوم چه د سفر د وجې نه قضاء راغلې وه. اه خو د حافظ په دې توجیه کښې دا اشکال دې چه په کوم کال باندې د رسول الله ﷺ اعتکاف د سفر د عذر د وجې نه پاتې شوې وو هغه د هجرت د اتم کال والا رمضان وو او دا دوه عشرو والا اعتکاف د هغې نه روستو نه دې بلکه د هجرت د لسم کال والا قصه ده. کیدې شی چه د دې نه غوره د ابن العربی رحمه الله دا توجیه ده چه هر کله یو ځل رسول الله ﷺ د ازواج مطهرات د طرف نه د ناراضګۍ د واقعې راتلو نه پس اعتکاف ترک کړو او د هغې قضاء په عشره شوال کښې وو نو د هغې کما حقه کمې نه پوره کیدو د وجې نه په وجه د غیر رمضان کښې د کیدو اوس دوباره د هغې قضاء په اصل وخت کښې رسول الله ﷺ اوکړه، په دې صورت کښې به دا تسلیم کولې شی چه دا د ناراضتیا والا کال د هجرت نهم کال وو د دې دپاره چه حدیث الباب پرې منطبق شی.

والحدیث اخرجه ایضا البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة والدارمی والبیهقی. (المنهل)

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

اعتکاف کوونکی د ضرورت دپاره کورته تلې شی

[۲۴۶۷] () حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ".

ترجمه: دام المومنین عائشې رضی الله عنها روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ به په اعتکاف کښې وو اوخپل سربه ئې ماته رانزدې کړو اومابه ګومنزولو، اوکورته به نه راتلو مګر دانسانی ضرورتونو دپاره.

توضیح الحدیث

قوله: قالت: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ..الخ:

---

[۱]: صحيح مسلم الحيض ۳ (۲۹۷)، (تحفة الأشراف: ۱۷۹۰۸)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الطهارة ۲۸ (۱۰۲)، الاعتكاف ۱ (۱)، ۷ (۷)، مسند احمد (۶/۱۰۴، ۲۰۴، ۲۳۱، ۲۴۷، ۲۶۲، ۲۷۲، ۲۸۱)، سنن الدارمي الطهارة ۱۰۷ (۱۰۸۵) (صحيح)

سیده عائشه ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ چه به کله په اعتکاف کښې وو نو به خپل معتکف کښې به وو ماته به ئې خپل سر مبارک رانزدې کړو، او زه به د خپلې حجرې په دروازه باندې اوم (او دا مخکښې ذکر شو چه د رسول الله ﷺ معتکف د عائشې ﷺ د حجرې سره یوځائې وو) نو ما به ورله د سر مبارک ویښته ګومنځ کړل (خکه چه رسول الله ﷺ ذو وفره وو) بیا ورانده فرمائی : او هغه به د انسانی حاجت نه علاوه د بل یو کار دپاره هم د مسجد نه حجرې ته نه داخلیدو.

د حاجت انسانیه تفسیر په بعض روایاتو کښې په بول وبراز سره راغلې دې، حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی چه د دې دواړو په استثناء باندې خو ټول علماء کرام متفق دی، او د دې دواړو نه علاوه نور ضروریات لکه خوراک او څکاک نو دې باره کښې اختلاف دې او وراندې لیکی او د بول وبراز سره قئ او فصد چاته چه د دې ضرورت راشی ملحق دی الی اخر ما ذکر فی البذل.

د کومو کومو حاجتونو دپاره معتکف د مسجد نه وتلې شی:

په کتب حنفیه کښې په نور الایضاح او د هغه شرح مراقی الفلاح کښې دی : ولا یخرج منه الا لحاجة شرعیة کالجمعة والعیدین، او حاجة طبعیة کالبول والغائط وازالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام، او حاجة ضروریة کانهدام المسجد واداء شهادة تعینت علیه، او بیا وراندې هم په دې کښې دی : او د معتکف خوراک څکاک او د خپل ضرورت د څیز اخستل او خرڅول د دې ټولو څیزونو په مسجد کښې کیدل ضروری دی، د دې څیزونو دپاره خروج عن المسجد مفسد اعتکاف دې او وئیلې شوې دی چه د خوراک څکاک دپاره د غروب نه روستو وتلې شی، یعنی کله چه څوک خوراک رسولو والا نه وی خکه چه په دې صورت کښې به دا وتل د حوائج ضروریه نه وی. اهـ بزیادة من الطحاوی ۵۸۰،او هدایه ۲۲۵ کښې دی : ولو خرج من المسجد ساعة بغیر عذر فسد اعتکافه عند ابی حنیفة وهو القیاس وقالا لا یفسد حتی یکون اکثر من نصف یوم وهو الاستحسان، لان فی القلیل ضرورة. اهـ او په کتب شافعیه کښې دی چه که یو سړي په اعتکاف منذور کښې د خوراک څکاک د کولو د ضرورت د وجې نه، یا هم دغه شان د بول وبراز یا حیض او مرض د وجې نه د مسجد نه بهر راشی نو اعتکاف به باطل نه وی. التهذیب للشیرازی) او په کتب مالکیه کښې طلب غذا په مستثنیات کښې شمار کړې شوې ده خو خوری به ئې مسجد ته داخلیدو سره هم دغه شان په الروض المربع(فی فقه الحنابلة) کښې طعام او شراب لره مسجد ته راوړلو دپاره د ضرورت په وخت وتل جائز لیکلې شوې دی، ففیه : ولا یخرج المعتکف الا لما لا بد منه کاتیانه بماکل ومشرب لعدم من یاتیه بهما. اهـ

په راروان باب کښې د عائشې ﷺ حدیث موقوف راروان دې (السنة علی المعتکف ان لا یعود مریضا ولا یشهد جنازة) حافظ لیکی چه د نخعی او حسن بصری نه نقل دی چه که معتکف عیادة المریض یا د صلاة جنازه دپاره د مسجد نه اوخی نو د هغه اعتکاف به باطل شی او هم د دې قائل دی کوفیان او امام شافعی او اسحاق او ثوری فرمائی چه د دې

خیزونو دپاره د وتلو شرط د اعتکاف په شروع کښې اولګوی نو بیا به په خروج سره اعتکاف باطل نه وی او هم دا خبره په یو روایت کښې د امام احمد نه نقل ده، حضرت شیخ په الابواب والتراجم کښې لیکی چه امام احمد ابتداء په اعتکاف کښې د جواز اشتراط قائل دی خو امام مالک د دې انکار کړی دی چه د هغې تصریح په موطاء کښې ده، خو دا مسئله ما په فروع حنفیه کښې نه ده موندلې بلکه په بعض عبارتونو کښې اشاره ملاویږی د دی د عدم جواز طرف ته، او اکه د نذر په وخت شرط اولګوی د عیادت مریض یا د صلاة جنازه دپاره د خروج نو بیا جائز ده، کما فی الدر المختار وغیره. اه معلومه شوه چه امام شافعی او امام احمد د جواز اشتراط قائل دی لهذا د شرط لګولو په صورت کښې به وتل جائز وی، او احناف او مالکیان د دې قائل نه دی، او احناف د نذر د منلو په وخت د جواز اشتراط قائل دی لهذا په دې صورت کښې به وتل جائز وی، او دا مسئله ابتداء اعتکاف د باب الاعتکاف په شروع کښې تیره شوې ده چه داحناف او حنابله په نزد خروج للجمعة قاطع اعتکاف نه دې په خلاف د شافعیه او مالکیه، مونږ دا څو ضروری مسائل هم په دې ځائې کښې رایوځائې کړل اګر چه په دې کښې د بعض متعلق ترجمه مصنف وراندې تلو سره خپله قائم کړې ده.

والحدیث اخرجه ایضا مالک فی الموطاء ومسلم بعنعنته عروة عن عمرة (فی کتاب الحیض) ورواه الترمذی (المنهل)

[۲٤٦٨](۱)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مَالِكًا عَلَى عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

ترجمه: دام المومنین عائشې رضی الله عنها نه روایت دې دنبی علیه السلام نه دتیر روایت په شان روایت بیان کړي دي، ابوداود وائی چه همدارنګې یونس دزهري نه په واسطه دعروه، عمره، نه په نقل کولو کښې دمالك څوك متابع نشته، اومعمر اوزیاد بن سعدهم دزهري نه هغه دعروه نه هغه دعائشې نه نقل کړي دي.

[۲٤٦٩](۲)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ، فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأُغَسِّلُ رَأْسَهُ". وَقَالَ مُسَدَّدٌ: فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

ترجمه: دام المومنین عائشې رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به په جومات کښې په اعتکاف کښې ناست وو اوخپل سربه ئې ماته رانزدې کړو دخیمې په سوري کښې اومابه ووینځلو اومسدد وائی چه مابه ګومنزولو اوزه به حائضه وم.

---

(۱): صحيح البخاري/ الاعتكاف ۳ (۲۰۲۹)، صحيح مسلم/الحيض ۳ (۲۹۷)، سنن الترمذي/الصيام ۸۰ (۸۰۵)، سنن النسائي/ الكبري/ الاعتكاف (۳۳۷۵)، سنن ابن ماجه/الصوم ٦۳ (۱۷۷٦)، (تحفة الأشراف: ۱٦۵۷۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۷٦) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱٦۸۷۰) (صحيح)

[۲۴۷۰](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي"، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. قَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، أَوْ قَالَ: شَرًّا.

ترجمه: دام المومنین صفیة رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام په اعتکاف کښي وو اوزه دشپي دهغه دملاقات دپاره ورغلم چه خبري اترې مې ورسره اوکړې بیا پاځیدم روانه شوم نونبی علیه السلام هم ماسره زما د رسولو دپاره پاځیدو، اود صفیه رهائش ګاه اسامه بن زید په کورکښي وه نو یودوه انصاریان په لاره تیریدل هرکله چه نبی علیه السلام ولیدل. نوهغوی په منډه شول نبی علیه السلام اوفرمائیل په خپل رفتار لاړشئ دا صفیة بنت حیي ده هغوی ووئیل سبحان الله اې دالله رسوله نبی علیه السلام اوفرمائیل شیطان دانسان په رګونوکښي چلن کوي دوینې په شان زه ویریدم چه ستاسو په زړونوکښي څه بدګماني پیدا نه شي. دراوي شك دي یا دا سې ئی ووئیل چه ستاسو په زړونوکښي شر پیدا نه شي.

شرح حدیث:

سیده صفیه رضی الله عنها فرمائی چه زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته چه کله هغه په مسجد کښي معتکف وو د هغه د لیدو دپاره لاړم، لږ ساعت ورسره ما خبرې اوکړې او بیا چه راروانه شوم نو هغه زما د رخصت کولو دپاره ما سره اودریدو او ما سره لږ شان لاړو نو هم په دي دوران کښي دوه انصاري کسان د مسجد مخي ته تیر شو چه کله هغوی زمونږ طرف ته اوکتل نو په تیزئ سره وراندې لاړل چه کوم طرف ته روان وو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاطره او په دي خیال سره چه دي وخت کښي مونږ له دي طرف ته کتل نه دی پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دي خبره پوهه شو په دي وجه ئي هغوی د تیز تلو نه منع کړو او وې فرمائیل (علی رسلکما) یعنی په خپل رفتار باندې خائي د تیز تلو ضرورت نشته، ځکه چه دا زنانه په چا پسې چه زه روان اوم زما زوجه صفیه ده. (قالا سبحان الله یا رسول الله!) یعنی هغوی په دي باندې عرض اوکړو چه سبحان الله! توبه توبه یا رسول الله! یعنی الله دي نه کړی زمونږ څه بدګماني نه ده پیدا شوې، رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل: ان الشیطان یجری من ابن ادم مجرم ادم. شیطان چونکه د انسان سره هر وخت لګیدلي وی په دي وجه زما شک پیدا شو چه هغه ستاسو په زړه کښي څه وسوسه پیدا نه کړی، په روایت کښي دی (وکان مسکنها دار اسامة بن زید) چه د سیده صفیه رضی الله عنها استوګنه د اسامه بن زید رضی الله عنه په کور کښي وه، د دی نه مراد دا دي کما قال الشراح چه په هغه کور کښي وه کوم چه روستو اسامه ته ملاؤ شوې وو ځکه چه د کوم

(۱): صحیح البخاري/الاحتکاف ۱۱ (۲۰۳۸)، ۱۲ (۲۰۳۹)، بدء الخلق ۱۱ (۳۲۸۱)، الأحکام ۲۱ (۷۱۷۱)، صحیح مسلم/السلام ۹ (۲۱۷۵)، سنن ابن ماجه/الصیام ٦٥ (۱۷۷۹)، (تحفة الأشراف: ۱۵۹۰۱)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۱۵٦۳، ۲۸۵، ۳۰۹، ۳۳۷/٦)، سنن الدارمي/الصوم ۵۵ (۱۸۲۱)، ویأتي هذا الحدیث في الأدب (٤۹۹٤) (صحیح)

وخت دا واقعه ده هغه وخت د اسامه څه مستقل کور نه وو، په ظاهره کښې مطلب دا دې چه رسول الله ﷺ د هغه ځائې پورې د رخصت کولو دپاره راغلو) او د دې نه په روستو روایت کښې دا دی، حتی اذا کان عند باب المسجد الذی عند باب ام سلمة مر بهما رجلان... یعنی چه کله رسول الله ﷺ د مسجد هغه دروازې ته نږدې راورسیدو کوم چه د ام سلمه باب ته نږدې ده نو هغه وخت هغه دوه کسان د رسول الله ﷺ خوا کښې تیر شو، یعنی رسول الله ﷺ او صفیه خو ئې پیژندلي وو د دار اسامه پورې چرته چه هغه اوسیدلو خو لا هلته نه وو رسیدلي بلکه باب ام سلمه پورې تلي وو نو هغه وخت دا دوه کسان د رسول الله ﷺ په لیدو باندې هغه ځائې کښې تیر شو، امام بخاري رحمه الله په دې حدیث باندې ترجمه قائم کړې ده. (هل یخرج لحوائجه الی باب المساجد) د دې ترجمة الباب تقاضه دا ده چه رسول الله ﷺ د سیده صفیه د رسولو دپاره د مسجد نبوی د هغه دروازې پورې تشریف یوړلو کومه چه د باب صفیه په محاذاة کښې وه او د مسجد نه بهر وتل مراد نه دی ځکه چه د امهات المومنین بیوت د مسجد نبوی د دروازو په حوالی کښې وو. هکذا افاد الحافظ فی الفتح. او زمونږ حضرت هم په بذل کښې هم دا خبره مختصرا لیکلی ده، خو بعض شارحین چه په هغې کښې خطایی هم دي او د صاحب منهل په کلام کښې هم دی چه په دې موقع باندې رسول الله ﷺ د مسجد نه بهر هغې له د رسولو دپاره راوتلي وو، او دا چه دا واقعه دلیل دي په دې خبره باندې چه که یو سړي په اعتکاف کښې د یو ضروری امر واجب دپاره بهر راوځی نو په دې سره اعتکاف نه فاسد کیږی، حضرت شیخ هم په حاشیه د بذل کښې دا لیکلي دی چه صاحب رسائل الارکان د دې حدیث نه استدلال کولو سره د صاحبینو مسلک ثابت کړې دي لکه چه اوس نږدې د صاحبین او امام صاحب اختلاف د جواز خروج په باره کښې د هدایه نه تیر شوي دي.

والحدیث اخرجه احمد والبخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه والبیهقی. (المنهل)

[۲۴۷۱] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا، قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ، وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

ترجمه: شعیب د زهري نه دهغه په سند سره روایت بیان کړي دي مګرددې اضافي سترې چه هغې ووئیل چه کله مونږ دام سلمه ددروازې سره دجومات دروازې ته ورسیدو کومه چه د ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها د دروازې سره ده نوهغوی ته نږدې دوه سړی تیرشو، اوباقی حدیث ئې دتیر شوی حدیث په شان بیان کړو.

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ

د معتکف د بیمار د پوښتنې په بیان کښې

[۲۴۷۲] (حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النُّفَيْلِيُّ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ

1: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۵۹۰۱) (صحیح)
2: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۱۵) (ضعیف)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ"، وَقَالَ ابْنُ عِيسَى: قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.

ترجمه: دام المومنين عائشي رضي الله عنها روايت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به په مريض تيريدو اوهغه به په اعتكاف كښي وو او پوښتنه به ئې اوكړه او متوجه كيدوبه ورته نه. ابن عيسي وئيلي دي چه نبی علیه السلام به په اعتكاف كښي دمريض بيمار پرسی كوله.

توضيح الحديث

يعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چه به د ضرورت انسانيه دپاره بهر تشريف اورلو نو د مريض تپوس او د هغه د حال تپوس به ئې په تلو تلو كښي كولو او هغه سره به ايساريدلو نه، او په بل روايت كښي دی چه (يعود المريض وهو معتكف)، هلته به هم دا وئيلي شی كوم چه پورته ليكلي شوي دي، او كه هغه مستقل د عيادت مريض دپاره خروج باندي محمول كړي شی نو دا هم صحيح ده خو په دي صورت كښي به دا په نفلی اعتكاف باندي محمول وی. اهـ من المذل ملخصاً، په دي مسئله كښي د نورو ائمه كرامو مذاهب او اختلاف علماء په مخكښي باب كښي تير شو. والحديث اخرجه ايضا البيهقي وهو ضعيف (المنهل)

[٢٤٧٣] حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ". قَالَ أَبُو دَاوُد: غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، لَا يَقُولُ فِيهِ: قَالَتْ: السُّنَّةُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

ترجمه: دام المومنين عائشي رضي الله عنها روايت دي فرمائی چه دمعتكف دپاره سنت طريقه داده چه دچا بيمار پرسي دي نه كوي اوجنازوته به نه خي، اونه به بښځي مسحه كوي اونه به ورسره مباشرت كوي اودخپل ځائي نه به نه اوخي مگردهغه حاجت دپاره دكوم نه چه خلاصي نه وی اواعتكاف بغيردروژي نه نشته اواعتكاف دجامع مسجدنه بغير صحيح نه دي ابوداود وائی دعبدالرحمان بن اسحاق نه علاوه چاداجمله (قالت السنة) نه ده وئيلي، ابوداود وائی راوی دي لره دعائشي قول گرځولي دي

توضيح الحديث

په اوجز المسالک كښي د (ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد) د لاندي ليكلي شوي دی چه د مباشرت نه مراد جماع ده. علامه عينی رحمه الله فرمائی چه ابن المنذر په دي باندي د علماء كرامو اجماع نقل كړي ده او د بعض علماء كرامو نه نقل دی چه د دي نه مراد مس بالشهوة دي او په شرح احياء كښي ليكلی دی چه د اعتكاف په حالت كښي كه مس مراءة بغير د شهوت نه وی نو دا د اعتكاف منافی نه ده بغير د خلاف نه، خو كه په شهوت سره وی نو هغه حرام دي خو په دي كښي اختلاف دي چه په دي سره اعتكاف فاسد كيږی يا نه، د امام مالک په نزد فاسد كيږی اگر چه انزال نه وی شوی، او د باقی ائمه ثلاث په

---

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٧٣٥٤) (حسن صحيح)

نزد د انزال په صورت کښې فاسد کیږی گیني نه، او د جماع په باره کښې د ائمه ثلاث مذهب دا دي چه هغه مطلقا مفسد اعتکاف دي، که عمدا وی یا نسیانا، او د امام شافعی په نزد جماع ناسیا مفسد اعتکاف نه ده. اهـ

﴿ ولا اعتکاف الا فی بصوم ولا عتکاف الا فی مسجد جامع ﴾په دې باندې کلام په مخکښې ابواب کښې تیر شوې دي. والحدیث اخرجه ایضا البیهقی والدارقطنی (المنهل)

[٢٤٧٤]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "اعْتَكِفْ وَصُمْ".

ترجمه: دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی چه عمر رضی الله عنه په جاهلیت کښې نذرمنلي وو چه اعتکاف به کوم یوه شپه یایوه ورځ دکعبې سره، نو دنبی علیه السلام نه ئې تپوس اوکړو نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل اعتکاف اوکړه او روژه ونیسه.

مضمون حدیث:

ابن عمر رضی الله عنه فرمائی چه زما والد سیدنا عمر رضی الله عنه په زمانه جاهلیت کښې نذر منلي وو د دې خبرې چه هغه به یوه ورځ اعتکاف کوی په مسجد حرام کښې، پس د دې نذر په باره کښې ئې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس اوکړو چه پوره کول پکار دی یا نه؟ دا سوال عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مقام جعرانه کښې کړې وو د غزوه حنین نه روستو، چرته چه غنائم حنیین راجمع کړې شوې وو او هلته د هغه په خدمت کښې وفد هوازن حاضر شوې وو د قیدیانو د ازادولو د درخواست دپاره، د دې قرینه وراندې روایت دې کوم چه د دې نه روستو راروان دي، په دې حدیث کښې دوه مسئلې دی یو نذر جاهلیت، ایا د دې پوره کول واجب دی یا نه؟ دویمه مسئله صوم معتکف، دا دویمه مسئله د دې نه مخکښې تیره شوه.

د جاهلیت د نذر پوره کول واجب دی یا نه؟

پاتې شوه دا مسئله پس په دې باندې امام بخاری مستقل باب قائم کړې دي، باب اذا نذر فی الجاهلیة ان یعتکف ثم اسلم... د هغې د لاندې هغه هم دا حدیث ذکر فرمائیلې دي. الابواب والتراجم کښې لیکلی دی چه د حنابله په نزد نذر جاهلیت صحیح دي (د هغه په نزد صحت د نذر دپاره اسلام د ناذر شرط نه دي) او د ائمه ثلاث په نزد دا نذر معتبر نه دي، لهذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه د نذر پوره کولو حکم د جمهورو په نزد په استحباب باندې محمول دي وعند احمد للوجوب. اهـ د صوم په باره کښې د علماء کرامو مذاهب تیر شوې دی چه د مالکیانو په نزد مطلقا شرط دي او شافعیه او حنابله په نزد مطلقا شرط نه دی، او د احنافو په نزد اعتکاف منذور او غیر منذور کښې فرق دي د منذور دپاره صوم شرط دي د

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٧٣٥٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الاعتكاف ١٦ (٢٠٤٣)، صحيح مسلم/الأيمان والنذور ٧ (١٦٥٦)، سنن الترمذي/الأيمان والنذور ١١ (١٥٣٩)، سنن النسائي/الكبرى/الاعتكاف (٣٣٥٥)، كلهم رووا هذا الحديث بلفظ: «أوف بنذرك». (صحيح) دون قوله: «أو يومًا» وقوله: «وصم»

غیر منذور دپاره نه، امام بخاري رحمه الله باب ترلي دي، باب الاعتكاف ليلا... او په هغي کښي ئي هم دا د عمر رضي الله عنه حديث ذکر فرمائيلي دي چه د هغي الفاظ په بخاري کښي دا دي (ان اعتكف ليلة) د دي نه شوافع او حنابله استدلال کړي دي په صحت اعتکاف بلا صوم باندي، ځکه چه ليل محل د صوم نه دي، زمونږ د طرف نه د دي جواب ورکړي شوي دي چه په دي قصه د عمر کښي روايات مختلف دي پس په بخاري کښي "ليلة" دي او صحيح مسلم کښي (يوما) دي، په ځاني د (ليلة) او دلته په ابوداود کښي (ليلة) او (يوما) شک سره لهذا دشافعيه وغيره استدلال د دي نه صحيح نه دي، او بله وجه دا هم ده چه ډير کرته عرب د ليل اطلاق په نهار باندي کوي، علامه عيني رحمه الله فرمائي: د بخاري په روايت کښي صرف (ليلة) دي او د مسلم په روايت کښي (يوما) او د نسائي په روايت کښي دي (فامره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يعتكف ويصوم) لهذا د رواياتو د مجموعي نه معلوميږي چه د هغه نذر يوم او ليل د دواړو سره متعلق وو. اه من هامش اللامع مختصرا، زه وائم د نسائي په شان دلته د ابوداود په روايت کښي هم امر بالصوم مذکور دي. والحديث اخرجه ايضا الدارقطني واخرجه البيهقي ورواه الحاكم ومسلم بدون ذكر الصيام (المنهل ملخصاً)

[٢٤٧٥] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَنْقَزِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ: سَبْيُ هَوَازِنَ، أَعْتَقَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ فَأَرْسَلَهَا مَعَهُمْ.

ترجمه: عبدالله بن بديل هم داروايت په خپل سند سره دتير روايت په شان نقل کړي دي مګر دديو اضافي سره چه عمر رضي الله عنه په اعتکاف کښي ووکله چه خلقو تکبير ووئيلو نوهغه تپوس اوکړواي عبدالله داځه دي؟ هغه جواب ورکړوچه دهوازن قيديان نبي عليه السلام آزاد کړي دي نوعمر رضي الله عنه ووئيل هغه وينځه هم دهغوی سره پريږده.

توضيح الحديث

سيدنا ابن عمر رضي الله عنه فرمائي چه کوم وخت زما والد محترم عمر رضي الله عنه معتکف وو يعنی په مسجد حرام کښي (دا هم هغه اعتکاف دي چه د هغي ذکر پورته روايت کښي راغلي دی يعنی نذر جاهليت والا) هغه فرمائي: ناڅاپه د خلقو اوازنه اوچت شو او د تکبير وئيلو اواز راغلو، نو زما والد محترم زما نه تپوس اوکړو چه دا څنګه اواز دي؟ ما عرض اوکړو چه د قبيله هوازن قيديان دی کوم چه رسول الله عليه السلام آزاد کړي دی (د صحابه کرامو سره مشوره کولو نه پس) چه د هغي بيان راروان باب فداء الاسير بالمال كتاب الجهاد کښي راشی) عمر اووي: او چه کومه وينځه دلته ده هغه هم زر پريږده هم د دي سره، دا وينځه هم هغوی سره د هوازن د وينځو نه وه او چونکه رسول الله عليه السلام د هغوی د ازادئ فيصله کړي وه نو عمر رضي الله عنه دي فيصلي په اوريدو باندي چه کومه په هغه قيديانو کښي يوه وينځه وه هغه ئي هم ازاده کړه.

[1]: تقدم به أبو داود، وانظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٧٣٥٤) (صحيح)

بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

استحاضې ته د اعتکاف کولو د اجازت بیان

[۲۴۷۶]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "اعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي".

ترجمه: دام المومنین عائشې رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام سره دهغه په ببیانوکښې یوي بی بی اعتکاف کړې وو دهغې نه زیړوالي ته مائله یاسره وینه تله نومونږ به ورته لاندې کله کله خانك هم ایخودو اوهغې به مونځ کوو.

شرح حدیث :

دا خو مخکښې ذکر شو چه زنانه په مسجد کښې اعتکاف کولې شی بلکه د جمهور علماء او ائمه ثلاث مذهب دا دې چه سړی او زنانه دواړه د اعتکاف دپاره د مسجد کیدل شرط دی، او د هغه په زمانه کښې زنانه مسجد کښې اعتکاف کولو، خو که اعتکاف هغه د کور په مسجد کښې اوکړی لکه چه د احنافو مذهب دې په دې کښې خو هیڅ د اشکال خبره نشته، البته که په مسجد کښې کوی لکه چه د جمهورو مسلک دې نو چونکه په دې کښې د تلویث مسجد احتمال دې چه د هغې د وجې نه دا شبهه کیدې شی چه کیدې شی اعتکاف د مستحاضه مسجد کښې جائز نه وی د دې ایهام د لرې کولو دپاره مصنف او امام بخاری هم اعتکاف مستحاضه باب ترلې دي.

مضمون حدیث دا دي: سیده عائشه رضي الله عنها فرمائی چه دهغه د ازواج نه یوي زوجي محترمې په مسجد کښې هغه سره اعتکاف اوکړو (یعنی کومه چه مستحاضه وه کما فی روایة البخاری او په دې روایت کښې هم وراندې راروان دی) پس هغې به د مختلف رنګونو وینه لیده په حالت اعتکاف کښ، زیړ هم او سور هم، یعنی کله دا او کله دا، او فرمائی چه بعض وخت به مونږ د هغې د لاندې خانک کیخودلو په داسې حال کښې چه هغه به په مونځ کښې وه د دې دپاره چه که بالفرض وینه راشی نو په هغې کښې به پریوځی، حافظ د سنن سعید بن منصور په حوالې سره لیکلې دی چه دا زوجه سیده ام سلمه رضي الله عنها وه.

د معذور صاحب حدث اعتکاف صحیح دي :

صاحب منهل لیکی : دا حدیث دلالت کوی په دې خبره باندې چه د مستحاضه اعتکاف او د هغې مونځ او په هغه مسجد کښې ایساریدل جائز دی په دې شرط چه مسجد ملوث نه شی او هم دغه شان هغه سړې کوم چه دائم الحدث وی یعنی د چا چه اودس باقی نه پاتې کیږی، او هم دغه شان هغه صاحب قروح چه د هغې نه پیپ وغیره بهیږی. اهـ لهذا دا خیال دې اونکړې شی چه عین د سیلان دم په وخت باندې به مونځ څنګه صحیح وی.

---

[۱]: صحيح البخاري/الحيض ١٠ (٣٠٩)، سنن ابن ماجه/الصيام ٦٦ (١٧٨٠)، (تحفة الأشراف: ١٧٣٩٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٣١/٦)، سنن الدارمي/الطهارة ٩٣ (٩٠٦) (صحيح)

زمونږ په نزد د الدر المنضود په ابواب الاستحاضه کښې دا خبره تیره شوې ده چه په ازواج مطهرات کښې د چا مستحاضه کیدل ثابت دی یا نه دی، د اکثر علماء کرامو په نزد ثابت دی، په روایات حدیثیه کښې راغلې دی خو ابن الجوزی د دې انکار کړې دې دا پوره حدیث هلته تیر شوې دې، او د حدیث الباب نه هم د جمهورو تائید کیږی، د بخاری په یو روایت کښې راغلې دی. ﴿اعتکف معه بعض نسائه﴾ نو د دې تشریح ابن الجوزی دا کړې ده چه د عائشې رضی الله عنها مراد د ﴿من نسائه﴾ نه د رسول الله ﷺ ازواج نه دی بلکه د رسول الله ﷺ د کورنۍ زنانه دی، خو خپله په بخاری کښې بل ځائې [1] او دلته په ابوداود کښې ﴿امراءة من ازواجه﴾ تصریح ده، په دې وجه د ابن الجوزی تاویل صحیح نه دې، هغه د هغه خپله رائې ده. والحدیث اخرجه ایضا البخاری والنسائی وابن ماجة والبیهقی. (المنهل)

﴿اخر کتاب الصیام والاعتکاف﴾ والحمد لله علی ما وفقنا لاتمامه والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعین. (کذا فی البذل، والحمدلله اولا واخرا)

الی ههنا بلغ التسوید لیلة... ۱۰ ذی قعدة ۱۴۲۱ هـ فی المدینة المنورة والبلدة الطاهرة علی صاحبها الف صلاة وتحیة.

کتاب الجهاد

جهاد سره د متعلق احکامو بیان

د کتاب النکاح په شروع کښې مونږ بیان کړې دې چه د اسلام ارکان اربعه مشهوره نه پس دوه څیزونه دعباداتو دقبیل نه بیانوی، یعنی جهاد او نکاح وغیره، هم دغه شان د محدثین او مصنفین طرز عمل د دې د ترتیب په باره کښې دا دې چه بعض مصنفینو په نکاح باندې جهاد مقدم کړې دې لکه چه امام مالک په موطاء کښې، او امام نسائی په سنن صغری او بعضو چه په هغوی کښې امام ابوداؤد هم دې هغه نکاح مقدم کړې ده په جهاد باندې.

د جهاد متعلق درې مباحث

دلته د کتاب الجهاد په شروع کښې مونږ درې بحثونه مختصرا بیانول غواړو، اول د جهاد لغوی او شرعی معنی او د هغې قسمونه، دویم د جهاد حکم، دریم د جهاد فضیلت، د جهاد مشروعیت لکه چه په تفصیل سره په راروان باب کښې به راشی د صفر په میاشت ۲ هجری کښې شوې دې.

بحث اول : د جهاد لغوی اوشرعی معنی

امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کښې دا سرخی قائم کړې ده ﴿کتاب الجهاد والسیر﴾ او بیا ئې د تولو نه اول د جهاد د فضیلت په باره کښې آیاتونه او روایات ذکرکړی دی اوپه دې باره کښې څو ابواب قائم کړې دی د جهاد متعلق، بیا ئې بل عنوان قائم کړې دې، ابواب فضائل الجهاد چه د هغې د لاندې ئې دیر ابواب د فضیلت جهاد په باره کښې قائم کړې دی،

[1] د بخاری په ابواب الحیض کښې د «بعض نسائه» لفظ دې او په ابواب الاعتکاف، کښې «امراة مستحاضة من ازواجه» لفظ دې.

دریم عنوان ئې قائم کړې دي : ابواب الجهاد عن رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ او بیا ئې د هغې د لاندې دیر ابواب بعض احکام د جهاد متعلق، او د هغې مناسبات، هم دغه شان د رسول الله ﷺ د غزوات د تعداد باب هم ذکر کړې دي.

حافظ رحمه الله فرمائی د جهاد لغوی معنی د مشقت ده، او په قاموس کښې د (ج، هـ، د) په ماده کښې لیکلې دی چه د ﴿ جهد ﴾ بالفتح معنی د طاقت ده او کله په دې باندې ضمه هم راځی یعنی ﴿ جهد ﴾ او بله معنی ئې د جهد بالفتح مشقت لیکلې ده، هم دغه شان د جهد بالفتح معنی د مبالغې او رعایت هم لیکلې ده، او بیا ئې وراندې لیکلې دی چه جهد، یجهد، جهدا، د باب فتح نه د دې معنی ده اجتهاد او کوشش، او بیا د دې نه وراندې لیکی، والجهاد بالکسر القتال مع العدو کالمجاهده، قال الله تعالی ﴿ وجاهدوا فی الله ﴾ یقال جاهد العدو ومجاهدة وجهادا قاتله.

د جهاد قسمونه، جهاد اصغر او جهاد اکبر

او بیا امام راغب رحمه الله نقل کړې دی چه د جهاد حقیقت خپل طاقت او کوشش لره خرچ کول د دشمن نه په دفاع کولو کښې، او دا چه د دې درې قسمونه دی، د ښکاره دشمن سره مجاهده کول او د شیطان سره، او د نفس سره، او دا چه د الله پاک قول ﴿ وجاهدوا فی الله حق جهاده ﴾ کښې درې واړه قسمونه داخل دی. (تاج العروس) حضرت شیخ په اوجز څلورم جلد کښې د امام راغب د کلام نه پس لیکی، پس حدیث مرفوع : ﴿ المجاهد من جاهد نفسه ﴾ کما فی المشکاة بروایت شعب البیهقی، ابن العربی په شرح ترمذی کښې فرمائی : ﴿ هذا هو مذهب الصوفیة ان الجهاد الاکبر هو جهاد العدو الداخل، یعنی نفس اماره کما فی قوله تعالی : ﴿ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ﴾ ولذا قال النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد رجع من غزاة، رجعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر... مختصرا... دا حدیث د صوفیاء په نزد معروف دي، امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کښې په دیرو مواضع کښې ذکر کړې دي، علامه زبیدی رحمه الله د حافظ عراقی رحمه الله نه نقل کوی، رواه البیهقی من حدیث جابر وقال هذا اسناد فیه ضعف! بزیادة من حاشیة اللامع. (ج ۲ ص ۴۷۲) بله دا چه په حاشیه د لامع کښې په دې حدیث باندې نور هم کلام کړې شوې دي فارجع الیه لو شئت [۱]، او حافظ فرمائی وشرعا بذل الجهد فی قتال الکفار، ویطلق ایضا علی مجاهدة النفس والشیطان والفساق. او د مجاهده نفس په تشریح کښې لیکلې دی چه اول د امور دین واقفیت حاصلول او زده کول، د دې نه پس په هغې باندې د عمل مشقت برداشت کول، د هغې نه روستو د هغوی په تعلیم باندې مشقت برداشت کول، الی اخر ما ذکر، او ملا علی قاری رحمه الله لیکلې دی ﴿ الجهاد لغة المشقة وشرعا، بذل المجهود

---

[۱] وفیه، قال الغزالي في موضع اخر، وقال نبينا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوم قدموا من الجهاد مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر، قيل يا رسول الله! وما الاكبر؟ قال جهاد النفس، قال العراقي، رواه البيهقي في الزهد، وقال صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالي قال العراقي، رواه الترمذي في اثناء حديث وصححه وابن ماجة من حديث فضالة بن عبيد، قال صاحب الاتحاف، وكذلك اخرجه ابن حبان في الصحيح)

فی قتال الکفار مباشرة او معاونة بالمال او بالرای او بتکثیر السواد او غیر ذلک ﴾ یعنی د کفارو سره په قتل او قتال کښې کوشش کول او خپل طاقت خرچ کول که هغه بدنی وی یا مالی وی یا په رایې او مشورې سره وی یا صرف په تکثیر سواد سره، او شیخ ابن الهمام د دې تعریف داسې کړې دې: ﴿ هو دعوتهم الی الدین الحق وقتالهم ان لم یقبلوا، او حاصله بذل اعز المحبوبات وادخال اعظم المشقات علیه وهو نفس الانسان، ابتغاء مرضات الله تعالی وتقربا بذلک الیه تعالی ﴾ اه یعنی کفارو ته د دین حق دعوت ورکول او د هغې د نه قبلولو په صورت کښې هغوی سره قتال کول چه د هغې حاصل دا دې چه د انسان خپل د ټولو نه زیات محبوب ترین څیز قربانول او په دې باندې زبردست مشقت اچول صرف د الله پاک د رضا او تقرب حاصلولو دپاره.

د مامور به قسمونه حسن لعینه او لغیره

ځان پوهه کړئ چه اصولینو د امر په بحث کښې بیان کړې دې چه د مامور به دوه قسمونه دی، حسن لعینه او حسن لغیره، او بیا د حسن لغیره دوه قسمونه دی یو دا چه هغه غیر چه د هغه د وجې نه په دې کښې حسن پیدا شوې دې یا خو به هغه د نفس مامور به په ادا کولو سره ادا کیږی یا نه بلکه هغه به مستقل کولې شی، د دویم مثال اودس دې چه هغه مامور به حسن لغیره دې چه په هغې کښې د غیر د وجې نه حسن پیدا شوې دې او د غیر نه مراد مونځ دې، پس په اودس کښې بذات خود د عبادت هیڅ معنی نشته، بلکه هغه خو فی ذاته تبرید او تنظیف اعضاء دې بلکه دا هم وئیلې کیدې شی چه په دې کښې د مال ضائع کول دی، په دې کښې چه کوم حسن راغلې دې هغه د غیر یعنی مونځ د وجې نه راغلې دې چه په هغې کښې سراسر د الله پاک تعظیم او د خپلې بندګئ اظهار او اعتراف دې، خو اودس داسې حسن لغیره دې چه هغه غیر په نفس وضوء سره نه حاصلیږی بلکه هغه قصدا جدا کول وی، پس د اودس نه روستو مونځ کولې شی، او د اول مثال جهاد دې چه دا هم حسن لغیره دې پخپله په دې کښې هیڅ خوبی او خیر نشته، بلکه د تعذیب عباد او د تخریب بلاد د قبیل نه دې، په دې کښې چه کوم حسن پیدا شوې دې هغه د غیر یعنی اعلاء کلمة الله تعالی، او د دین حق حمایت او حفاظت، خو دلته دا غیر په نفس مامور به سره حاصلیږی یعنی دا جدا نه شی کولې. (نورالانوار)په ابوداود کښې وراندې په یو اوږد حدیث کښې راروان دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل: ﴿ من قاتل حتی تکون کلمة الله هی اعلی فهو فی سبیل الله عزوجل ﴾ په دې حدیث کښې تصریح ده د دې خبرې چه د جهاد او قتال نه مقصود اعلاء کلمة الله ده. (چه د الله پاک دین اوچت شی.

بحث ثاني: د جهاد حکم

په حاشیه د ابن عابدین کښې دی چه د جهاد حکم تدریجا نازل شوې دې، د هجرت د ابتداء نه مخکښې به رسول الله ﷺ صرف تبلیغ دین او انذار او په صبر علی اذی الکفار باندې مامور وو، پس د اویا نه زیاتو آیتونو کښې هغه د قتال او مقابلې نه منع کړې شوې وو بیا

د هجرت نه روستو هغه ته د جهاد اجازت ورکړې شو په طور د دفاع او جوابی کار روائی، یعنی کله چه د دې ابتداء د کفارو د طرف نه وی لکه ﴿ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ﴾ الایة.. په ذریعه، او دا د ټولو نه اولنې آیت کریمه دې کوم چه د قتال د اجازت په باره کښې نازل شوې دې، د دې نه پس بیا ابتداء هم د قتال اجازت ورکړې شو، خو په غیر د اشهر حرم نه، ﴿ فاذا السلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین ﴾، بیا د دې نه روستو په ۲ هجری کښې د جهاد حکم علی الاطلاق ورکړې شوې دې. (من حاشیة ابن عابدین والبجیرمی)

د عهد نبوی نه روستو زمانو کښې د جهاد حکم

په درمختار کښې دی، جهاد فرض کفایه دې، پس واجب دی په امام باندې چه دار الحرب ته هر کال یو ځل یا دوه کرته د مجاهدینو دسته لیږی، او په رعیت باندې واجب دی دې باره کښې د امام مدد کول، پس که هغه ئې او نه لیږی نو د دې وبال به هم په هغه باندې وی، او دا هله ده چه کله د امام غالب ګمان وی چه هغه د کفارو مقابله کولې شی ګینې (د تردد په صورت کښې) هغوی سره قتال کول مباح نه دی په خلاف د امر بالمعروف، یعنی هغه په هرحال کښې واجب دې د هغې دپاره د څه خاص قید ضرورت نشته اهـ زیادة من الشامی، او په بدائع کښې دی چه هر کله جهاد فرض کفایه دې نو د امام دپاره د دې خبرې ګنجائش نشته چه په اسلامی سرحدونو کښې یو سرحد لره د مجاهدینو د جماعت نه خالی پریږدی، دومره لوئې جماعت کوم چه د دشمن د قتال دپاره کافی شی. پس چه کله دا ټول سرحدونه د مجاهدینو نه ډک شی نو بیا به د باقی خلقو نه جهاد ساقط شی، او په عنایه شرح هدایه کښې دی چه جهاد فرض علی الکفایة دې، د اکثر اهل علم په نزد سوا د ابن المسیب نه چه هغه فرمائی چه فرض عین دې د آیتونو او روایاتو د عموم د وجې نه، او د دې په خلاف ابن شبرمه او ثوری نه نقل دی چه دا غیر واجب دې، هم دغه شان د ابن عمر نه هم نقل دی، ابن قدامه د ابن المسیب د مسلک دلیل کښې کوم چه ورته فرض عین وائی د الله پاک قول ﴿ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم ﴾ ذکر کړې دې او هم دغه شان ﴿ ان لم تنفروا یعذبکم عذابا الیما ﴾ او هم دغه شان ﴿ کتب علیکم القتال ﴾ او د ابوهریره رضی الله عنه مرفوع حدیث: ﴿ من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبة من النفاق ﴾ او بیا ئې وړاندې د جمهورو د قول په دلیل کښې دا آیتونه پیش کړې دی ﴿ لا یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله ﴾ هم دغه شان د الله پاک قول ﴿ ما کان المومنون لینفروا کافة ﴾ او د کوم آیت کریمه نه چه ابن المسیب استدلال کړې دې د هغې په باره کښې فرمائی: ﴿ قال ابن عباس نسخها قوله تعالی: ما کان المومنون لینفروا کافة ﴾ او بل جواب دا دې چه ممکن ده دا آیت د غزوه تبوک متعلق وی چه د هغې په باره کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه نفیر عام شوې وو، او د نفیر عام په وخت جهاد بالاتفاق فرض عین وی.

پورته د ابن عابدین نه نقل کړې شو د جهاد په باره کښې چه په امام باندې واجب دې چه په کال کښې یو یا دوه کرته لښکر روان کړی د دار الحرب د طرف نه، تقریبا هم دا د

نورو کتابونو په مذاهبو کښې دی د شوافعو او حنابله ؤ، پس په اعانة الطالبین (فقه شافعی) کښې دی چه جهاد فرض کفایه دي په هر کال کښې اګر چه په کال کښې یو ځل وی او کفار په خپلو ښهرونو کښې وی، او که زمونږ ښهر ته داخل شی نو بیا په هر یو سړی باندې جهاد متعین دي، وراندې لیکی، په کال کښې یو ځل جهاد د دي اقل درجه ده لقوله تعالی . ﴿ اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتین ﴾ امام مجاهدﷺ فرمائی چه دا آیت کریمه د جهاد په باره کښې نازل شو او دویمه وجه دا چه جزیه د جهاد په بدله کښې واجب کیږی او هغه په هر کال کښې یو ځل واجب کیږی پس هم دغه شان د دي بدل هم، او هم دا خبره ابن قدامه په مغنی کښې لیکلې ده، هغه لیکی : ﴿ فیجب فی کل عام مرة الا من عذر مثل ان یکون بالمسلمین ضعف فی عدد او عدة الخ ﴾ یعنی په هر کال کښې یو ځل واجب دي مګر دا چه ځه عذر او مجبوری وی مثلا دا چه د مسلمانانو په تعداد کښې کمی وی، یا اسلحه او انتظام وغیره کمې یا دا چه د مدد انتظار وی (د بهر نه د فوج راتلو) یا په لاره کښې څه څیز مانع وی.

په عهد نبوی کښې د جهاد حکم

ځان پوهه کړه چه دا پورته ذکر شوي حکم او تفصیل د روستو زمانې په اعتبار سره دي د عهد نبوی په اعتبار سره نه دي، ځکه چه د دواړو زمانو په حکم کښې فرق دي، پس حافظ په فتح الباری کښې لیکی : کما فی البذل، وللناس فی الجهاد حالان احدهما فی زمن النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والاخری بعده، د اول په باره کښې فرمائی چه په شروع کښې جهاد فرض عین وو یا کفایه؟ د علماء کرامو دواړه اقوال مشهور دی او په مذهب شافعی کښې هم دواړه دی، ماوردی فرمائی : د رسول اللهﷺ په زمانه کښې صرف د مجاهدینو په حق کښې فرض عین وو، او د دي تائید د دي نه کیږی چه د فتح مکه نه مخکښې د هر اسلام راوړونکی په حق کښې واجب وو د هجرة الی المدینه او نصرت اسلام دپاره، او د دي بالمقابل سهیلی داسې فرمائی چه صرف د انصارو په حق کښې فرض عین وو، چه د هغې تائید د لیلة العقبة د بیعت نه کیږی، چه په هغې کښې انصارو د رسول اللهﷺ سره بیعت علی الایواء والنصرة وو، په دي باندې حافظﷺ فرمائی که دا دواړه اقوال یوځائی کړې شی نو د هغې حاصل به دا وی چه د رسول اللهﷺ په زمانه کښې جهاد د مهاجرین او انصارو په حق کښې فرض عین وو او د هغوی دواړو نه علاوه د باقی خلقو په حق کښې فرض کفایه. مختصرا، زه وائم چه د دي حاصل دا شو چه د رسول اللهﷺ په زمانه کښې د جهاد په باره کښې پنځه اقوال شو :

۱: قیل فرض عین مطلقا، ۲: وقیل فرض کفایة مطلقا،
۳: وقیل عین فی حق المهاجرین کفایة فی غیرهم.
۴: وقیل عین فی حق الانصار کفایة فی غیرهم.
۵: او پنځم قول د دریم او څلورم مجموعه ده یعنی : فرض عین علی المهاجرین والانصار وفی حق غیرهما کفایة،

د رسول الله ﷺ په زمانه کښې مطلقا د فرض عین کیدو قول علامه باجی د سحنون مالکی نه نقل کړې دې هغه فرمائی چه جهاد په ابتداء د اسلام کښې په ټولو مسلمانانو باندې فرض عین وو، والآن هو مرغب فیه، کذا فی الاوجز، بیا د پنځم قول نه روستو حافظ لیکی، خو د دې باوجود دا نه شی وئیلې کیدې چه د طائفین (مهاجرین او انصار) په حق کښې فرض عین علی العموم وو بلکه د انصارو په حق کښې صرف هغه وخت وو چه کله یو دشمن په مدینه منوره باندې حمله اوکړی، او د مهاجرینو په حق کښې به هغه وخت وو چه کله د کفارو سره د قتال اراده بهر تلو سره وی لکه چه د دې تائید د هغه واقعې نه کیږی کوم چه د بدر په قصه کښې راپیښه شوه[1] (حافظ وراندې یو قول بل لیکلو سره بیا خپل تحقیق لیکلې دې) او وئیلې شوې دی چه جهاد فرض عین وو چه په کومه غزوه کښې خپله رسول الله ﷺ اوتلو، د دې نه علاوه کښې نه، او تحقیق دا دې چه د هغه په زمانه کښې جهاد فرض عین وو د هغه سړی په حق کښې کوم چه هغه معین کړی اګر چه په هغې کښې رسول الله ﷺ او نه اوځي. اهـ من البذل.

دریم بحث : د جهاد فضیلت

امام بخاری رحمه الله د کتاب الجهاد په شروع کښې د ټولو نه اول د فضیلت جهاد باب قائم کړې دې بلکه دیر بابونه ئې ترلې دی، د اولنې باب د لاندې ئې د سورة توبه د شروع آیت ذکر فرمائیلې دې: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ یقینا دا آیت کریمه د جهاد د فضیلت دپاره کافی او وافی دې، او نص قطعی دې چه مجاهد د الله پاک سره تد خپل نفس معامله کړې ده جنت په بدله کښې، ګویا الله پاک د دې خبرې تصریح فرمائی چه مجاهد خپل ځان او

---

[1] د حافظ صاحب اشاره دې طرف ته ده کومه چه په سیرة کښې راځی چه کله رسول الله ﷺ ته دا خبره اورسیده چه قریش د خپلې قافلې د حفاظت دپاره د مکې مکرمې نه روان شو، په دې باندې رسول الله ﷺ د صحابه کرامو سره مشوره اوکړه چه اوس مونږ له څه کول پکار دی یعنی مدینې ته واپس شو یا د راتلونکی دشمن مقابله اوکړې شی، نو په دې باندې په مهاجرینو کښې د ټولو نه اول صدیق اکبر رضي الله عنه اودریدو او بیا عمر فاروق او بیا نور حضرات مهاجرین او ټولو په یوه ژبه باندې رسول الله ﷺ ته هم دا عرض اوکړو چه په دې کښې چه څه ستاسو رائې وی او څه چه تاسو کوئ مونږ تاسو سره یو، رسول الله ﷺ په دې باندې د خوشحالئ اظهار اوفرمائیلو او هغوی ته ئې د خیر دعا اوکړه خو د هغې باوجود رسول الله ﷺ بیا هم هغه خبره اوکړه چه ای خلقو ماته مشوره راکړئ چه اوس څه کول پکار دی، اصل کښې رسول الله ﷺ دا غوښتل چه په دې موقع باندې انصار اودریږی او هغوی قتال ته د تیارئ اظهار اوکړی ځکه چه په لیلة العقبة کښې انصارو د هغه سره لوظ کړې وو چه کوم دشمن په تا باندې حمله کوی د هغې دفاع به مونږ ستا نه کوو یعنی د مدینې نه بهر تلو سره د نصرت کولو د هغوی د طرف نه هیڅ وعده نه وه، الغرض چه کله په دویم درېم ځل هغه دا خبره اوفرمائیله نو په دې باندې سعد بن معاذ انصاری رضي الله عنه پوهه شو چه د رسول الله ﷺ د خبرې اشاره زمونږ طرف ته ده، هغه اودریدو او عرض ئې اوکړو: ﴿والله لکانك تریدنا یا رسول الله! قال اجل ﴾ په دې باندې هغه د خپلې پوره پوره جانثارئ اظهار اوکړو.... مونږ هر طرف ته تا سره یو، که سمندر ته هم د دې مقصد دپاره دا ځکل وی نو مونږ به اودانګو، رضي الله عنهم ورضاهم اجمعین)

مال تول ماته حواله کړي دی، او بیا د دې نه روستو الله پاک انتهائی په تاکید سره د هغه دپاره د جنت وعده او د هغې د حصول زیرې ورکړي د، د دې نه روستو امام بخاري رحمه الله دا حدیث ذکر فرمائیلی دی په روایت د عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ او د هغې نه روستو دویم باب دا دی ﴿ أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ او د دې په دلیل کښې دا آیت کریمه ذکر اوفرمائیلو : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ په دې آیت کریمه کښې د ایمان بالله والرسول نه پس د جهاد فضیلت او په هغې باندې د مرتب کیدونکی اجر عظیم بیان کړي شوي دي، او بیا د دې نه روستو امام بخاری د سیدنا ابوسعید خدری رضي الله عنه حدیث مرفوع ﴿ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ﴾، ذکر فرمائیلی د هغې نه پس پیژندل پکار دی چه :

د افضل الاعمال په باره کښې روایات مختلفه

په دې مقام کښې شراح حدیث په افضل الاعمال کښې چه کوم روایات مختلفه وارد شوي دي د هغې ترمینځه تطبیق بیانوی، حضرت اقدس گنګوهی په افادات بخاری المعروف بلامع الدراری کښې دی چه په دې حدیث کښې چه د مجاهد کوم فضیلت ذکر شوي دي هغه فضیلت جزئیه دي (یو خاص لحاظ سره) او هغه د مجاهد مشغولیدل دی شپه او ورځ د بیدارئ په حالت کښې هم او د اوده کیدو په حالت کښې هم، په غفلت کښې هم او د حضور قلب په حالت کښې هم، په دې کار کښې چه د کوم دپاره هغه وتلی دي هم په دې وجه د هغه دپاره اجر لیکلې شوي دي په هر هغه کار کښې کوم چه هغه د سفر جهاد دوران کښې کوی، خپله ئې هغه کوی او که د هغه مزدور او خادم ئې کوی یا ئې د هغه سورلی او ځاروي کوی، لکه چه په حدیث کښې د دې تصریح ده او واقعی دا فضیلت د جهاد نه علاوه په بل طاعت کښې نشته، ځکه چه مثلاً روژه نیولو والا او هم دغه شان روژه نیولو والا هغه ته اجر ملاویږی، تراځو پورې چه دې په مونځ کښې دی او د روژې په حالت کښې دی د هغې نه روستو نه، خو د مونځ فضیلت او بعض نور طاعات فی نفسه د جهاد د فضیلت نه زائد دی، لهذا په دې روایت کښې او هغه روایت کوم چه مخکښې تیر شوي دی چه په اعمالو کښې د ټولو نه افضل ﴿ الصلاة لوقتها ﴾ دي، هیڅ منافات نشته. اهـ د لامع په حاشیه کښې ابن عابدین نه نقل کړي دي چه په دې خبره کښې هیڅ تردد نشته چه فرض مونځونو لره د هغې په وختونو کښې ادا کولو باندې همیشوالی دا د جهاد نه افضل دي ځکه چه مونځ فرض عین دي، بل دا چه جهاد د ایمان او د اقامت صلاة د تحصیل دپاره وی بذات خود مقصود نه دي، پس هغه حسن لغیره شو او مونځ حسن لعینها شو، او مقصود بالجهاد هم هغه دي الی ما اخر ذکر، علامه عینی رحمه الله فرمائی د افضل الاعمال په باره کښې

د احادیثو اختلاف د سائلین او د هغوی د احوالو د وجې نه دي، او یا د وخت او زمانې د اختلاف په اعتبار سره او یا داسې اوایه چه د بعض څیزونو په اعتبار سره، یعنی فضیلت جزئی، خرقی د امام احمد نه نقل کړې دی ﴿ لااعلم شیئا من العمل بعدالفرض افضل من الجهاد ﴾ او صاحب د فیض الباری مولانا محمد انور شاه کشمیری رحمه الله فرمائی چه د امام ابوحنیفه او امام مالک په نزد اشتغال علمی افضل دي د اشتغال بالنوافل نه په خلاف د امام شافعی چه د هغه په نزد د دي برعکس دي، او د امام احمد رحمه الله نه دوه روایتونه دی په یو کښې هغه علم افضل ګنرلې دي او په بل کښې ئې جهاد کما ذکره ابن تیمیة فی منهاج السنة، او دا اختلاف په جهاد نفلی کښې دي نه په هغه جهاد کښې کوم چه فرض الوقت وی، یعنی په کوم حالت کښې چه جهاد فرض کیږی هغه وخت هم هغه د تولو نه افضل دي، حضرت شیخ فرمائی، خو د امام شافعی مسلک ملا علی قاری په مرقاة کښې د شرح السنة نه، خپله د امام شافعی رحمه الله نه دا نقل کړې دي چه ﴿ طلب العلم افضل من صلاة النافلة ﴾، ملا علی قاری رحمه الله فرمائی څکه چه... علم بعض داسې دی کوم چه فرض عین دی او بعض هغه دی کوم چه فرض کفایه دی، او دا دواړه افضل دی د نفلو نه، دا بحث زمونږ په نزد په کتاب الصلاة کښې په باب فی المحافظة علی الصلوات کښې تیر شوې دي، الحمد لله ابتدائی درې بحثونه پوره شو،

(څلورم بحث:)

دلته یو بل بحث دي ګویا څلورم بحث چه د جهاد حکم په ظاهره باندې د آیت کریمه ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ خلاف دي، د دې جواب به مونږ ان شاء الله چه کله په کتاب کښې دا باب راشی ﴿ باب الاسیر یکره علی الاسلام ﴾ هلته ورکوو.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ وَسُكْنَى الْبَدْوِ(۱)

د هجرت بیان او په باندو (کلو) کښې د اوسیدو بیان

هجرت چونکه مبدا الجهاد دي او د هجرت نه روستو جهاد مشروع شو په دي مناسبت مصنف دا باب د کتاب الجهاد په شروع کښې ذکر فرمائیلې دي، پس په سنن ترمذی کښې سعید بن جبیر د ابن عباس نه روایت کوی "لما اخرج النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مکة قال ابوبکر اخرجوا نبیهم لیهلکن فانزل الله تعالی ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ یعنی کله چه رسول الله ﷺ کفار مکه په هجرت او وطن پریخودلو باندې مجبوره کړو نو په دي موقع باندې سیدنا صدیق اکبر رضی الله عنه فرمائیلې وو او دا خپل تاثر ئې ظاهر کړې وو چه دي بدبختو خپل نبی په وتلو باندې مجبور کړو اوس به دوی تباه کیږی پس نزدې دا آیت کریمه نازل شو کوم چه پورته ذکر شو، د دې په نزول باندې صدیق اکبر اوفرمائیل ﴿ لقد علمت انه سیکون قتال ﴾، چه مونږ خو د مخکښې نه پوهه شوې وو چه اوس د جهاد حکم کیدو والا دي.

---

(۱) وفي بعض النسخ بعده وسكني البدو

اول اية نزلت فی القتال

علماء کرامو لیکلي دی چه دا اولني آیت کریمه دي کوم چه د قتال په باره کښې نازل شوي دي چه د هغې نزول د صفر په دولسم تاریخ ۲ هجری کښې اوشو او د دې نه وړاندې دوه اویا ایتونه داسې نازل شوي وو چه په هغې کښې د صبر او برداشت حکم او د قتال نه منع وه، د دې آیت کریمه په نزول سره هغه دوه اویا آیتونه منسوخ شو خو چونکه هغه آیتونه خو ابتدائی دی او صرف اباحة د قتال په پاره کښې دی د هغې نه روستو ډیر داسې آیتونه نازل شو چه په هغې کښې دا وو چه ابتداء قتال کول ستاسو دپاره جائز نه دی، که شروع د کفارو د طرف نه شوي وی نو بیا د قتال اجازت شته او په بعض کښې د اشهر حرم استثناء کړې شوې ده دا د روستو او مخکښې ټولو آیتونو مجموعه یو سل شل ایتونه علماء کرامو لیکلي دی، دا ټول د آیت السیف د نزول یعنی د سورة براءة دې آیت ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ الایة،منسوخ کړل. (بذل القوة فی حوادث سني النبوة للسندی)

[٢٤٧٧] (حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا".

ترجمه: دابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي چه یوبانډچی دنبی علیه السلام نه دهجرت په باره کښې تپوس اوکړو، ورته ئې اوفرمائیل په تا افسوس دي هجرت خو سخت عمل دي، آیا ستا اونبان شته؟ هغه ووئیل آو شته، نبی علیه السلام اوفرمائیل، آیا ته ئې زکوة ورکوي؟ هغه اووئیل آو، نبی علیه السلام اوفرمائیل: د دریابونونه پورې غاړه کار کوه الله به ستاپه عمل کښې هیڅ کمی نه راولی.

شرح حدیث

قوله: فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ (۲) مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا":

یو بانډچی یعنی د بانډې اوسیدونکی چا چه لا تر اوسه پورې مدینې منورې ته هجرت نه وو کړې، هغه د رسول الله علیه السلام نه د هجرت په باره کښې تپوس اوکړو نو هغه ورته اوفرمائیل هلاک شې د هجرت مسئله ډیره سخته ده د هر چا د وس نه ده، بیا رسول الله علیه السلام د هغه نه تپوس اوکړو چه تا سره اونبان شته، هغه عرض اوکړو چه او رسول الله علیه السلام تپوس

---

[1]: صحيح البخاري/الزكاة ٣٦ (١٤٥٢)، والهبة ٣٥ (٢٦٣٣)، ومناقب الأنصار ٤٥ (٣٩٢٣)، والأدب ٩٥ (٦١٦٥)، صحيح مسلم/الإمارة ٢٠ (١٨٦٥)، سنن النسائي/البيعة ١١ (٤١٦٩)، (تحفة الأشراف: ١٤٥٣، ١٥٥٤٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١٤، ٦٤) (صحيح)

[2] دا د وَتَرَ يَتِرُ وِتْرًا نه دي ددي معنی نقص ده، كما قال الله تعالى: والله معكم ولن يتركم اعمالكم،يَتِرَ په اصل کښې يُوْتِرُ وو، داعلال نه پس يتر شو، يوځای په حديث کښې د اعلال نه بغير هم راغلی دی لکه په ابوداؤد کښې په صلاة الليل کښې تير شوی دی چه: ولم يكن يُوتِر.

اوکړو چه د هغې زکاة صدقه ادا کوی هغه اووې او جی (او چه کله زکاة ادا کوې کوم چه په نفس باندې ډیر ګران دې نو مونځ او روژه خو به ئې ظاهره خبره ده چه کول په دې باندې رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائیل چه ته په خپلو اعمالو کښې مصروف اوسیږه او چرته چه غواړې اوسیږه، یعنی تاته د وطن د پریخودلو ضرورت نشته، اعمال خیر او فرائض ادا کوه اګر چه ته د مقام هجرت نه ډیر لرې اوسیږې، بحار د بحر جمع ده په معنی د بلده، زیات لرې والی چه کله زمونږ په اردو محاوره کښې بیانولې شی نو وئیلې شی چه "سات سمندر پار" دلته هم دا ترجمه اوکړئ، خو په دې کښې دې دا شبه پیدا نه شی چه په دې جمله کښې د بحار نه سمندر مراد(۱)، بیا رسول الله ﷺ اوفرمائیل الله پاک به ستا د یو عمل ثواب هم نه کموی یعنی د ترک هجرت د وجې نه، دلته دا اشکال راځی چه د اسلام په شروع کښې خو هجرت فرض وو بیا ئې دې سړی ته د ترک هجرت اجازت څنګه ورکړو نو جواب دا دې چه دا جواز هم د دې اعرابی سره خاص دې د رسول الله ﷺ د دې خصوصی اجازت په بناء باندې کوم چه مبنی وو د دې اعرابی په حال باندې حکاه (ص ٥ ج ٩) العینی عن القرطبی او یا به دا وئیلې شی چه دا اعرابی د غیر اهل مکه نه وو چه د هغوی په حق کښې هجرت صرف مستحب وو واجب نه وو، کما حکی العینی عن بعضهم، حضرت په بذل کښې لیکلې دی چه ممکنه ده چه رسول الله ﷺ د هغه اعرابی په باره کښې دا اندازه لګولې وی چه د هغه سړی نه به د شدائد هجرت او د هغې سختو تحمل اونشی، والله تعالی اعلم وله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان یخص من شاء بما شاء. او حافظ په فتح الباری کښې د دې جواب دا کړې دې چه دا واقعه د فتح مکه نه روستو ده ځکه چه د فتح مکه نه مخکښې خو هجرت فرض وو بیا روستو دا حکم منسوخ شو، د رسول الله ﷺ په ارشاد ﴿ لا هجرة بعد الفتح ﴾ سره. اه

خو د حافظ په رائې باندې به دا اشکال راځی چه دا اعرابی خو د اهل مکه نه نه وو کما جزم به بعض الشراح او د فتح مکه نه پس د نسخ هجرة تعلق خپل اهل مکه سره دې ﴿ لا من غیرهم فتامل ﴾ او د دې په خلاف د علامه عینی رحمه الله رائې د دې قصې په باره کښې د فتح مکه نه مخکښې ده او هغه د مهلب نه هم دا نقل کړې دی او دا چه که دا د فتح مکه نه پس واقعه وی نو بیا خو به رسول الله ﷺ هغه اعرابی ته هم دا جواب فرمائیلې وې ﴿ لا هجرة بعد الفتح کما قاله لغیره الی اخر ما فی العینی، والحدیث اخرجه البخاری فی عدة مواضع الزکاة، الهبة، مناقب الانصار، ومسلم والنسائی، قاله المنذری)

[٢٤٧٨](*) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْهَدَاوَةِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُو إِلَى هَذِهِ التِّلَاعِ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْهَدَاوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِي: "يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ

(۱)، اګر چه یو قول په دې کښې دا هم دې کم چه علامه عینی ذکر کړې دې بلکه هغه اول هم دا معنی اختسلې ده ثم قال وقیل المراد من البحار البلاد)

(*): تفرد به أبو داود، ويأتي هذا الحديث في الأدب (٤٨٠٨)، (تحفة الأشراف: ١٦١٥٠)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/البر والصلة ٣٣ (٢٥٩٤)، مسند أحمد (٥٨/٦، ٢٢٢) (صحيح)

قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا تُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ".

ترجمه: مقدام بن شريح دخپل پلار نه روايت کوي فرمائي چه دام المومنين عائشې رضي الله عنها مې په کلو اوباندو کښې درهائش متعلق تپوس اوکړو، او يوځل هغه دبهرتلو اراده کړې وه اوماته ئې دصدقې داوښانونه يوه اوښه راوليګله چه په هغې باندې سورېدل نه وو شوی، او ماته ئې اوفرمائيل اې عائشې رضي الله عنها ددې سره نرمي کوه ځکه چه نرمي په يوشي کښې نه ده راغلې مګرهغه ئې بنائسته کړي اوديو ځيز نه نه ده ويستلې شوې مګرهغه ئې عيب ژن کړې دې.

د حديث تفصيلي تشريح

شريح بن هانی رحمه الله فرمائی چه ما د ام المومنين عائشې رضي الله عنها نه تپوس اوکړو د بداوت په باره کښې (بداوة کښې د باء فتحه او کسره دواړه دی يعنی خروج الی البادية چه هغې ته صحرا کښې ګرځيدل او سياحت هم وئيلې شی) نو عائشې رضي الله عنها دبعضی غوندو طرف ته اشاره کولو سره اوفرمائيل چه رسول الله ﷺ به د دې طرف ته تلو او بيا هغې يوه واقعه واورولې چه يو ځل رسول الله ﷺ د بداوة اراده اوفرمائيله.... نو ما ته يوه اوښه چه هغه غير تربيت يافته يعنی په سورلئ کښې د تلو سره عادت نه وه رااوليږله، غالبا کنه وغيره به ئې په هغې باندې د اچولو دپاره راليږلې وه، په ظاهره کښې هغه اوښې شوخې اوکړه، چه د هغې په وجه باندې عائشې رضي الله عنها په هغې باندې سختی اوکړه، په دې وجه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه اې عائشې د نرمئ معامله کوه، ځکه چه په کوم ځيز کښې نرمی موندلې شی نو هغه نرمی هغې لره ډولی کوی او بنائسته کوی، او د کوم يو ځيز نه چه نرمی واخستلې شی يعنی د نرمئ په ځائې د سختئ معامله کولې شی نو دا سختی هغه ځيز لره عيب ژن کړی، د ﴿ شان يشين شيئا ﴾ معنی د عيب دار کولو ده، شين په معنی د عيب، د مجمع البحار نه معلوميږی چه کومه اوښه تربيت يافته او منقاد وی هغې ته ناقه منوقه وئيلې شی، د محرمه مقابل په دې حديث کښې دی چه دا اوښه د صدقې د اوښانو نه وه، په دې باندې دا اشکال پيدا کيږی چه د نبی ﷺ دپاره خو د صدقې استعمال جائز نه وو او نه به ئې د د صدقې ځيز استعمالولو... حضرت شيخ په حاشيه د بذل کښې ليکلې دی چه د دې اشکال جواب د حضرت ګنګوهی د تقرير نه مستفاد کيږی چه دا د صدقې اوښه رسول الله ﷺ عائشې رضي الله عنها ته ورکړې وه، بيا چه کله د هغې په ملک کښې داخل شوه د دې نه پس رسول الله ﷺ هغه استعمال اوفرمائيله، هم دغه شان د حضرت په تقرير کښې دا هم دی چه په دې حديث کښې دلالت دې په دې خبره باندې چه د ازواج مطهرات دپاره مال صدقه او د دې نه انتفاع جائز وه لهذا هغوی ته زکاة ورکول هم جائز شو. اه د ازواج مطهرات دپاره د صدقې د جواز بحث زمونږ په نزد په کتاب الزکاة کښې په باب الصدقة علی بنی هاشم کښې تير شوې دې.

خان پوهه کړه چه مصنف دا حديث په ﴿ باب ما جاء فی الهجرة وسكنى البدو ﴾.... کښې ذکر فرمائيلې دې، د سائل سوال د عائشې رضي الله عنها نه د بداوت په باره کښې وو، يعنی سكنى البادية او هلته مستقل اقامت اختياروول، په دې باندې هغې اوفرمائيل چه نبی ﷺ کله کله سورلئ

باندې سوريدو سره بعض صحرائي غونډو طرف ته تشريف اوړلو، په ظاهره کښې د جواب حاصل دا شو چه نبي ﷺ به مستقل قيام صحراء او غير ابادي کښې ثابت نه دي سوا د هغې نه کوم چه حضرت عائشې رضی اللہ عنہا هغه سړی ته بيان کړو، په دې باندې حضرت په بذل کښې ليکی. ولعله يفعل ذلک احيانا ليخلو بنفسه ويبعد عن الناس... يعنی کيدې شی چه رسول الله ﷺ داسې خلوت اختيارول غوښتل او د خلقو نه ئې د يواځې والی حاصلولو دپاره کله کله داسې کول، هم دا مصلحت صاحب د مجمع د يو بل حديث د لاندې ليکلې دې ﴿ کان اذا اهتم لشئ بدا ﴾ خو صاحب مجمع په ص ۳۷۲، ج ۵ په تکمله کښې د حديث الباب د لاندې ليکلې دی، وفيه انه لا باس بالخروج الى البادية حينا للتنزه اهـ... يعنی کله کله د څنګل طرف ته د سيل او تفريح دپاره تلو کښې هيڅ باک نشته کوم مصلحت چه صاحب مجمع د حديث الباب د لاندې ليکلې دي يعنی خروج للتنزه احيانا هغه هم مناسب دې بلکه زيات مناسب او زمونږ د مشائخ او اکابر نه ثابت هم دي، او کوم مصلحت چه حضرت سهارنپوری رحمہ اللہ ليکی هغه خيز په خپل ځائې صحيح دي، او د رسول الله ﷺ نه ثابت دي چه د هغې ذکر د صحيح بخاری په حديث وحی کښې دي ﴿ ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حرا ﴾ والله اعلم

دا حديث په صحاح کښې صرف په مسلم کښې ملاوُ شوې دې، هغه هم مختصرا، چه په هغې کښې د بداوة ذکر نشته خو په هغې کښې يو لفظ زيات دي چه هغې سره د حديث په شرح کښې مدد ملاويږي، ولفظه : رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيرًا فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– « عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ » يعنی يو ځل سيده عائشه رضی اللہ عنہا به يو اوښ باندې سوره شوه چه په هغې کښې سختی او شوخی وه او عائشه رضی اللہ عنہا هغه شاته مخې ته کولو (د هغې د اصلاح دپاره) په دې رسول الله ﷺ هغې ته اوفرمائيل عائشې! نرمی اختيار کړه، دا حديث امام مسلم په کتاب البر والصلة کښې ذکر کړې دی.

په حديث الباب کښې چه په هغې کښې د بداوة ذکر دې د دې هم معنی يو مستقل باب په کتاب کښې راروان دې "باب النهى عن السياحة" خان پوهه کړئ چه هره اوښه راحله نه وی يعنی د سورلئ لائقه نه وی، د سورلئ لائقه مخصوص اوښې وی او د سورلئ نه مخکښې هغې ته هم تربيت او مشق ورکولې شی، ډير اسونه هم داسې وی چه ډير د محنت او کوشش نه پس هغه سورلئ په شا باندې پريږدی، النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً... هسې د بار اوړلو دپاره خو نولې قابلې وی

بَابُ فِي الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ

ايا د هجرت حکم ختم شوې دی؟

[۲۴۷۹] (۱) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا".

(۱) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۴۵۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۹۹/۴)، دي / السير ۷۰ (۲۵۵۵) (صحيح)

ترجمه: دمعاوية رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مي اوريدلي دي چه فرمائيل ئي دهجرت حكم ترهغې نه شى ختميدلي ترڅوچه دتوبې دقبليدوحكم نه وي ختم شوي اودتوبې حكم ترهغې نه شى ختميدلي ترڅوچه نمر دمغرب نه نۀ وي ختلي.

تشريح: يعنى د هر دارالكفر نه دار اسلام طرف ته د هجرت كولو سلسله هميشه جارى وى چه ترڅو پورې د توبې دروازه نه وى بند شوي، اود توبې دروازه به بالكل قيامت ته نزدې بندپرې، كله چه نمر د مغرب د طرفه راوخيجى، ليكن دا هجرت د كوم چه په دې حديث كښې ذكردي مندوب هجرت دي واجب نه دي په خلاف د هجرة من مكة الى المدينة، چه دا په طريقه د وجوب وو كوم چه د مكې د فتح نه پس مطلقًا منسوخ شو. لا وجوبًا ولا استحبابًا،والحديث أخرجه النسائي (المنذري).

[٢٤٨٠](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

ترجمه: دابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلى دى دفتح مكې په ورځ دنن نه پس هجرت كول نشته ليكن دجهاد حكم باقى پاتې دي كله چه درنه دجهاد دپاره دتلو غوښتنه اوشي نولاړ شئ.

شرح حديث

قوله:﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ « لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ﴾ يعنى د فتح مكه په ورځ باندې رسول الله عليه السلام ارشاد اوفرمائيلو چه اوس د مكې مكرمې نه هجرت ختم شو، يعنى مطلقا لا وجوبا ولا استحبابا ځكه چه اوس هغه دار الاسلام جوړ شو. بيا وراندې رسول الله عليه السلام فرمائى: ﴿ ولكن جهاد ونية ﴾ يعنى هجرت كوم چه يو عظيم الشان عمل وو او د اجر عظيم سبب وو اوس هغه اگر چه باقى پاتې نه شو خو د طالب اخرت او د طالب ثواب دپاره نور لوئي لوئي اعمال موجود دى لكه جهاد او په هر يو كار كښې خالص نيت، گويا جهاد هم يو قسم هجرت دي يعنى هجرت په سبب د جهاد او هجرت په سبب د خالص نيت، ظاهره خو هم دا ده چه په دې حديث كښې چه په كوم كښې د هجرت نفى ده هغه هجرت دي د مكې نه ځكه چه د فتح مكه په ورځ باندې فرمائى، لهذا په دې حديث كښې او په حديث سابق كښې هيڅ منافات نشته، په اول حديث كښې د هجرت نه مطلق هجرت من دار الكفر الى دار الاسلام مراد وو چه د هغې اثبات دي او د كوم چه نفى كولې شى هغه هجرت خاصه دي، هكذا فى الشروح او دا هم ممكنه ده چه داسې اوئيلې شى چه كه په دې حديث كښې هم مطلق هجرت مراد كړې شى نو بيا په دې صورت كښې به د نفى تعلق د وجوب سره وى نه د استحباب سره([2])، والله تعالى اعلم،

([1]): انظر حديث رقم: (٢٠١٨)، (تحفة الأشراف: ٥٧٤٨) (صحيح)

([2]) امام نووي رحمه الله د دفع تعارض دپاره د دې حديث دوه تاويلونه كړي دى اول هم دا دي.....

وراندې په حدیث کښې دی ﴿ واذا استنفرتم فانفروا ﴾ او چه کله ستاسو نه د وتلو مطالبه اوکړې شی یعنی د امام د طرف نه نو تاسو اوځئ، نفیر په معنی د خروج الی الجهاد وکذا قال الحافظ وغیره، او د قاموس نه معلومیږی چه نفر او نفیر دواړه یو دی، یعنی سفر کول او جدا کیدل، خو په حج کښې لفظ د نفر استعمالیږی او په جهاد کښې لفظ د نفیر، د دې حدیث نه معلومیږی چه کوم خلق د خروج الی الجهاد دپاره امام متعین کړی د هغوی په حق کښې خروج واجب لعینه وی، وهو التحقیق کما قال فیما سبق، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی (قاله المنذری)

[۲۴۸۱](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ حَتَّى جَلَسَ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ".

ترجمه: دعامر شعبی نه روایت دی فرمائی چه عبدالله بن عمرو رضی الله عنه ته یوکس راغې اودهغه سره خلق ناست وو اودي هم کیناستو، اوعرض ئې اوکړوچه که چرې دنبی ﷺ نه دي څه اوریدلي وي نوراته ئې واوروه نوده ورته ووئیل چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلي دي فرمائیل ئې : کامل مسلمان هغه کس دي څوک چه بچ کوي مسلمانانولره دضرردخپلې ژبې نه اودضرردخپل لاس نه، او مهاجرهغه کس دي څوک چه پریږدي هغه څیزونه کوم چه الله پاک منعه کړي دي.

بَابٌ فِي سُكْنَى الشَّامِ

په شام کښې د اوسیدلو بیان

یعنی په شام کښې د اوسیدلو د فضیلت په بیان کښې.

د باب د کتاب الجهاد سره مناسبت

که څوک دا اوائی چه د دې باب د کتاب الجهاد سره څه مناسبت دي؟ جواب دا دي چه د دې نه مخکښې دوه بابونه د هجرت متعلق تیر شوي دی، او دا مخکښې تیر شوي دی چه د هجرت ذکر په کتاب الجهاد کښې په دې حیثیت سره دي چه هجرت د جهاد ابتداء ده، د دې دریم باب مناسبت په دې اعتبار سره دي چه دا بیانول مقصود دی لکه چه په احادیثو کښې راغلې دی چه په اخره زمانه کښې بهترین مقام د هجرت هغه به ملک شام وی.

٦..... چه په دې حدیث کښې د هجرت خاصه نفی ده، یعنی د مکې نه مدینې طرف ته، او دویم تاویل کوم ته چه هغوی اصح وئیلې دی هغه دا دي چه په دې حدیث کښې د هجرت ممدوحه فاضله نفی ده یعنی اصل هجرت خو هغه دي کوم چه د فتح مکې نه مخکښې وو کوم چه د اسلام او مسلمین د ضعف زمانه وه او د فتح مکه نه پس خو چونکه اسلام ته عزت او غلبه حاصله شوې وه په دې وجه د هغه وخت د هجرت هغه درجه نه ده)

(۱): صحیح البخاري/الإیمان ٤ (١٠)، (تحفة الأشراف: ٨٨٣٤)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/الإیمان ٩ (٤٠)، مسند احمد (١٦٠/٢، ١٦٣، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٥، ٢١٢، ٢٢٤)، سنن الدارمي/الرقاق ٨ (٢٧٨٥) (صحیح)

شرح حديث

د دي حديث په شرح کښې دوه اقوال دي:

۱. هغه فرمائي، د دي هجرت نه روستو يعنې کوم چه د هغه په زمانه کښې من مكة الى المدينة اوشو اويو به بل هجرت وي، يعنې اخيره زمانه کومه چه د فتنو زمانه به وي او دا هجرت به د مختلف ملکونو نه د نورو ملکونو طرف ته وي، مسلمانان به د خپل دين د حفاظت دپاره خپل وطن پريخودلو سره بل طرف ته ځي د دي په باره کښې رسول الله ﷺ فرمائي چه هغه وخت کښې دا په ټوله دنيا کښې اوسيدونکو نه غوره خلق دي کوم چه د هجرت دپاره د سيدنا ابراهيم عليه السلام د هجرت خائې اختياروي، يعنې ملک شام، سيدنا ابراهيم عليه السلام عراق پريخودلو او د شام طرف ته ئې هجرت اوکړو.

۲. او دويم مطلب ئې دا ليکلې دي چه د هجرت نه روستو به هجرت وي، يعنې د هجرت سلسله به هميشه روانه وي او کله به هم نه منقطع کيږي، او بيا وراندې هغه هم دا اوفرمائيل چه د هجرت کونکو دپاره غوره دا ده چه هغه د هجرت دپاره د ابراهيم عليه السلام د هجرت خائې اختيار کړي.

د دې حديث د ترجمة الباب سره مطابقت ظاهر دي چه هر کله په حديث کښې د هجرت الى الشام ترغيب ورکولې شي نو د دې نه د شام د استوګنې فضيلت معلوم شو

[۲۴۸۲] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ".

ترجمه: د عبدالله بن عمرونه روايت دي فرمائي چه دنبي ﷺ نه مې اوريدلي دي چه فرمائيل ئې نزدې ده چه دوې هجرت نه پس بل هجرت راشي خوپه دغه وخت کښې به دزمکې په مخ بهترين خلق هغه وي څوک چه دابراهيم عليه السلام هجرت اختيارکړي، اوددوی نه به بدخلق پاتې شي، ددوی مړي به ددوی زمکې را اوغورځوي اودالله پاک به هم خوښ نه وي او اوربه دوی لره دشادوګانو اوخنزيرانوسره جمع کړي.

تشريح: ﴿ وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ والْخَنَازِيرِ ﴾ : يعنې کوم خلق چه ديندار وی او هغوی سره د خپل دين فکر وی نو هغوی به خپل وطنونه پريخودلو سره ملک شام ته لاړ شی او د هغوی نه علاوه چه کوم بې دينه وی، فاسقان او فاجران او د دنيا حرص کونکی هغوی به د خپل وطن په خلقو کښې باقی پاتې شی د مهاجرينو سره به هجرت نه کوی او په خپلو وطنونو کښې به يوه خوا بل خوا حيران او سرګردان ګرځی يا خو د دنيا د ګټلو دپاره يا دفتنی د اور نه تښتيدو دپاره او هغه به داسې سپک او ذليل وی چه الله پاک هم ګويا د هغوی نه نفرت او کرکه کوی، الغرض د فتنی د اور نه تيښته به هغوی ګرځوی د کفارو سره، د بيزوګانو او خنزيرانو سره،

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۸۸۲۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۰۹/۲، ۱۹۸) (حسن)

د اول نه مراد صغار کفار او د ثانی نه کبار کفار، صاحب مشکاة دې حدیث ته د مشکاة بالکل په اخر کښې باب ذکر الیمن والشام کښې ذکر کړې دې، والحدیث عزاه صاحب المشکاة الی ابی داؤد فقط.

[٢٤٨٣](١) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي قُتَيْلَةَ، عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ"، قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ: خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ فَقَالَ: "عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ".

ترجمه: دحضرت عبدالله بن حواله نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی: نزدې ده چه داسې وخت به راشي چه تاسوبه ډلې ډلې شئ یولښکربه په شام کښې وي بل به په یمن اوبل به په عراق کښې وي ابن حواله وائی ماعرض اوکړوچه اې دالله رسوله دا راته اووایه چه زه که چرې داحالات بیاموم نوزما دپاره څه کول پکاردي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل شام اختیارکړه یقینا په زمکه کښې داعلاقه الله پاك ته محبوب ده او الله پاك به خان ته نزدې خلق دلته راجمع کوي اوکه چرې دا درته میسره نه وي نویمن اختیارکړه اودخپلو تالاوونو نه په خلقو اوبه څکئ، یقینا الله ماته دشام اودشامیانو دحفاظت ضمانت راکړې دي

شرح حدیث

قوله: جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ":(٢)

دلته په سند کښې ابن ابی قتیله، د ابوداؤد په ټولو نسخو کښې دغسې دي. حضرت په بذل کښې دکتب رجال نه ددې تحقیق کړې دې اوهغه داچه صحیح دلته عن ابی قتیله دې دده نوم مرثد بن وداعة دې.

---

(١): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٠٨٥٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١٠/٤) (صحيح)

(٢) والحديث سكت عن تخريجه المنذري قلت اخرجه الامام ابن المبارك في كتاب الجهاد-ص ١٥١ برقم ١٩٠ مختصرا والامام احمد في المسند (طبعة عالم الكتب) ج ٥ ص ٧٩٩ رقم ١٧١٣٠ مختصرا، ج ١ ص ٨١٠ مختصرا رقم ٢٠٦٢٥ مختصرا ج ٧ ص ٤٨١ رقم ٢٢٨٥٤ وفي فضائل الصحابة-له ايضا ج ٢ ص ٨٩٧ رقم ١٧٠٧ موصولا وص ٩٠٤ رقم ١٧٢٥ مرسلا، والامام الطحاوي في شرح مشكل الآثار ج ٣ ص ١٤٧، ١٤٨ رقم ١١١٤ مطولا (طبعة الرسالة، وفي الطبعة الهندية ج ٢ ص ٣٥ و٣٦، وفي تحفة الأخبار ج ٨ ص ٥٧٧، رقم المرور ٦٢٥٥، والامام ابن حبان في الصحيح، الاحسان ج ١٢ ص ٢٩٥ رقم ٧٣٠٦ والامام يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ، ج ٢ ص ٢٨٨ و ٢٨٩ من طريقين مختصرا ومطولا والامام ابن ابی عاصم في الآحاد والمثاني ج ٢ ص ٢٧٣ رقم ٢٢٩٥ مطولا، والامام البزار في المسند بنظر كشف الاستار ج ٢ ص ٣٢٣ رقم ٢٨٥١ و ٢٨٥٢ والامام الطبراني في "المعجم الكبير" ج ١٨ ص ٢٥١ رقم ٢٢٨ وج ٢٢ ص ١٣٠ وفي مسند الشاميين "له ايضا ج ١ ص ١٤٣ رقم ٢٢٨ و ١٧٢ وص ١٩٢ رقم ٣٣٧ وص ٣٢٣ وص ٣٢٤، رقم ٥٧٠، وج ٢ ص ١٣٣ رقم ١٠٥٤ وص ١٩٣ رقم ١١٧٢ وج ٢ ص ٣٤٥ و ٣٤٦ رقم ٣٥١٥ والامام ابونعيم في الحلية ج ٢ ص ٣ والامام البيهقي في الدلائل ج ٦ ص ٣٢٧، ٣٢٦، من طرق مختصرا ومطولا والامام ابن عساكر في تاريخ دمشق - المجلدة الاولى في مواضع من طرق كثيرة وفي ترجمة عبدالله بن حواله رضي الله تعالى عنه والامام الطبراني في "فضائل الشام-ص ٣٢، ٣٣ والامام الربعي في فضائل الشام، وانظر المختصر، والامام حارث بن اسامة في المسند بنظر بغية الباحث ج ٢ ص ١٤٤ رقم ١٠٤١ والامام الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٥٥٥ رقم ٨٥٥٦ حبيب الله.

عبدالله بن حواله ﷺ د رسول الله ﷺ ارشاد نقل کوی چه زما د امت انجام به ورانډي تلو سره دا وی (چه هغه به په مختلف ډلو کښې منقسم کیږی په اعتبار د هجرت) چه تاسو به مختلف ډلې او مختلف لښکرې، یو جماعت او لښکر به شام ته لاړ شی او یو لښکر یمن، او ډیر په عراق کښې، ابن حواله رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه یا رسول الله! که چرې زه دغه زمانه او حال لره نو بیا موم زما دپاره په دې خایونو کښې یو خائي خوښ کړئ یعنی د هجرت دپاره هغه اوفرمائیل ﴿ علیک بالشام ﴾ چه لازم اونیسه ملک شام لره، یعنی هلته لاړ شه ځکه چه هغه د الله پاک منتخب او خوښه زمکه ده، الله پاک د هغه دپاره په خپلو بندګانو کښې هم دوی خوشوی کوم چه به بهترین خلائق وی ﴿ واما اذاابیتم ﴾ "پس که ته د دې نه انکار اوکړې یعنی که دا او نه شی چه هلته هجرت کولو سره لاړ شی ﴿ فعلیکم بیمنکم ﴾ نو لازم اونیسه خپل یمن لره بیا دوئمه درجه د هجرت الی الیمن دې او د هغه خائي د تالابونو نه اوبه څکئ او نورو ته ئې ورکوئ، ظاهره ده چه کله هجرت کولو سره هلته لاړ شی نو د هغه خائي د تالابونو اوبه به استعمالوی، دا په ماقبل باندې تفریع دې په طور د تاکید ،اوتا په خائي د ﴿ من علر الیمن ﴾...﴿ من عدرکم ﴾ اوفرمائی څکه چه د دې نه مخکښې ئې د یمن په باره کښې فرمائیلې وو ﴿ یمنکم ﴾ نو هر کله چه یمن زمونږ شو نو د هغه خائي د اوبو تالابونه هم زمونږ شو، دا هم د تعبیر یو طرز دې بیا ورانډي رسول الله ﷺ د شام وجه د ترجیح بیان فرمائیلې ده ﴿ فان الله توکل لی بالشام واهله ﴾ څکه چه الله پاک زما دپاره یعنی زما د خاطره او زما په رعایت کښې د شام او اهل شام د حفاظت ذمه داری اخستلې ده.

د دې حدیث نه د ملک شام ډیر فضیلت معلومیږی پس ډیر احادیث د دې په فضیلت کښې راغلې دی د بعض محدثینو په فضائل شام کښې (۱) مستقل تصنیفات هم شته د دې نه علاوه د سمعانی یو تصنیف "فضائل الشام" په نوم دې، چه په دې کښې هغوی متعدد احادیث او روایات په اسانید معتبره سره روایت کړې دی، خپله په قران کریم کښې ارشاد دې ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ د دې ارض مبارکه نه مراد د ملک شام زمکه ده، په معارف القران کښې لیکلې دی چه د ملک شام زمکه د خپل ظاهری او باطنی حیثیتونو په وجه باندې د ډیرو برکتونو مجموعه ده، باطنی برکت خو پکښې دا دې چه دا زمکه د انبیاء کرامو مخزن دې، ډیر انبیاء کرام هم په دې زمکه باندې پیدا شوې دی او ظاهری برکات ئې د اب وهوا اعتدال، د نهرونو او چینو ډیر والي، د میوو، ګلونو او هر قسم نباتاتو غیر معمولی راتوکیدل دی. اه

.....

(۱) بلاد شام د یوې ډیر وسیع منطقه (ملک او علاقې) نوم دې چه د هغې د روستو زمانې د تغیراتو د وجې نه مختلف حصې شوې کوم چه د هغه زمانې د لحاظه مستقل ملک جوړ شو لکه اردن، سوریه، لبنان، فلسطین، مسټعمره، اسرائیل او د سعودی عرب یوه لویه علاقه د وادی القری نه ورانډي په قدیم زمانه کښې به په تولو باندې د شام اطلاق کیدلو. حبیب الله)

بَابُ فِي دَوَامِ الْجِهَادِ
جهاد به همیشه جاری وی

[۲۴۸۴]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ".

ترجمه: دعمران بن حصین نه روایت دي فرمائي چه نبی ﷺ فرمائیلی دی. زما په امت کښې به یوه ډله داسې همیشه وي چه په حق به جنګیږي اودچاسره به ئې مقابله راځي نودوي به پرې غالب کیږی، اوددوی اخیري ډله به دجال وژني.

تشریح

د حدیث مضمون واضح دي رسول الله ﷺ فرمائی چه همیشه به زما په امت کښې یو جماعت داسې موندلې شی چا چه به د جهاد دپاره ملا تړلې وی او همیشه به د دین حق دپاره جنګ کوی، او الحمد لله هغه به په خپل دشمن باندې غالب وی، او دا د قتال او جهاد سلسله به د دجال پورې باقی وی، بیا به د جهاد سلسله منقطع شی په دې حدیث کښې د اخرهم نه مراد امام مهدی او سیدنا عیسی ﷺ دی، د امام مهدی په زمانه کښې به د دجال خروج کیږی او خلق به د هغه د مقابلې دپاره تیاروی، هلته به د مانځه وخت شی، چه په هغې کښې دوه روایتونه دی په بعض کښې د مازیګر د مونځ ذکر دي او په بعض کښې د سحر، د حضرت ګنګوهی په تقریر مسلم کښې دی چه د مازیګر د مونځ دپاره به اقامت شوې وی او امام مهدی به مونځ شروع کونکې وی چه ناڅاپه به د سیدنا عیسی ﷺ نزول اوشی، امام مهدی به شاته کیږی او عیسی ﷺ ته به عرض اوکړی چه تاسو مونځ ورکړئ، سیدنا عیسی ﷺ به اوفرمائی ﴿ لا ان بعضکم علی بعض امراء ﴾ (مسلم ج۱ ص ۸۷) پس دا اولنې مونځ خو به امام مهدی ورکړی او سیدنا عیسی ﷺ به د هغه اقتداء اوکړی، د هغې نه روستو به د مونځونو امامت سیدنا عیسی ﷺ کوی، د دې نه روستو به بیا سیدنا عیسی ﷺ د امام مهدی او مسلمانانو سره یوځائې کیدو باندې د هغه سره قتال کوی، او باب لد ته رسیدلو سره به هغه ختم کړی د دې نه روستو حضرت په بذل المجهود کښې لیکلې دی چه د قتل دجال نه روستو به جهاد باقی پاتې نه شی، ځکه چه د دې واقعې نه روستو به بیا د یاجوج او ماجوج فتنه راشی او د هغوی خروج به اوشی، هغوی سره خو به قتال نه شی کولې په هغوی باندې د قدرت او طاقت د نه کیدو په وجه باندې بلکه خپله به ئې الله پاک هلاک کړی، د هغوی د هلاکت نه پس به په زمکه باندې یو کافر هم پاتې نه شی، ترڅو پورې چه سیدنا عیسی ﷺ ژوندې وی..... بیا چه کله د هغه د مرګ نه روستو کفر خور شی او د چا په مقدر کښې چه کفر وی هغه به کافر شی نو هغه وخت به یوه ډیره پاکه او مزیداره هوا اولګی کومه چه به د هر یو مومن روح قبض کړی او چه کوم کافر وی

---

[۱]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۰۸۵۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۴۲۹، ۴۳۳، ۴۳۷) (صحیح)

هغه به باقي پاتې شي او چه کله په زمکه باندې يو فرد الله الله وئيلو والا باقي پاتې نه شي سوا د کفارو نه، په هغوی باندې به قيامت قائم شي، حضرت فرمائی، لهذا چه په کوم روايت کښې دی ﴿ لا تزال طائفة من امتی ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ﴾ په دې حديث کښې د قيام ساعت نه مراد قرب قيامت دې. اه پس په حديث الباب کښې دی چه ﴿ حتى يقاتل اخرهم مع المسيح الدجال ﴾ دا حديث په خپل ظاهر باندې دې په دې کښې د تاويل حاجت نشته.

بَابٌ فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ
د جهاد د ثواب اوفضيلت بيان

[٢٤٨٥] (*) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا، قَالَ: "رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ قَدْ كُفِيَ النَّاسُ شَرَّهُ".

ترجمه: دابوسعيد خدردی رضی الله عنه نه روايت دې فرمائی چه دنبی عليه السلام نه تپوس اوکړی شوچه کامل ايمان والا په مومنانوکښې څوک دې؟نبی عليه السلام اوفرمائيل هغه کس څوک چه دالله په لاره کښې په خپل نفس اومال سره جهاد کوي او بل هغه کس دي چه ديو غرپه دره کښې دالله په عبادت کښې مشغول وي أو مخلوق دده دشرنه محفوظ وي.

تشريح

د رسول الله عليه السلام نه تپوس اوکړې شو د کامل مومن په باره کښې چه هغه څوک دې؟ رسول الله عليه السلام اوفرمائيل هغه مجاهد سړې کوم چه د الله پاک په لاره کښې خپل نفس او مال خرچ کړی، او بل هغه سړې کوم چه د يو غر په دره کښې د الله پاک په بندګئ کښې مشغول شی، څوک چه د خلقو دپاره کافی شوې وی د خپل شر نه، يعنی هغې ئې د خپل شر نه بچ کړې وی، ګويا په دې کښې اشاره ده چه کوم سړې د الله پاک د بندګئ دپاره ابادی پريخودلو سره په ځنګل کښې اوسيدو هغه لره دا نيت کول پکار دی چه خلق زما د شر نه محفوظ شی، ﴿ شعب ﴾ شعب وئيلې شی د دوه غرونو ترمينځه چه کومه فراخی وی، يا په يو غر کښې چه کومه لاره وی. او مقصود په حديث کښې د دې نه اعتزال او يواځې والې اختيارول دی چه په هر ځائې کښې وی.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه (قاله المنذری)

عزلت اولی دې يا اختلاط؟

حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی چه دا په هغه سړی باندې محمول دې کوم چه په جهاد باندې قدرت نه لری نو د داسې سړی په باره کښې عزلت غوره دې چه هغه د نورو نه په سلامتئ

(*): صحيح البخاري/الجهاد ٢ (٢٧٨٦)، والرقاق ٣٤ (٦٤٩٤)، صحيح مسلم/الإمارة ٣٤ (١٨٨٨)، سنن الترمذي/فضائل الجهاد ٢٤ (١٦٦٠)، سنن النسائي/الجهاد ٧ (٣١٠٧)، سنن ابن ماجه/الفتن ١٣ (٣٩٧٨)، (تحفة الأشراف: ٤١٥١)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٣، ٣٧، ٥٦، ٨٨) (صحيح)

کښې وی او نور خلق د هغه نه په سلامتئ کښې پاتې شی، او ظاهره دا ده چه دا محمول دې د عهد نبوی نه پس باندی. اهـ من البذل، امام بخاری په کتاب الرقاق کښې په دې باندې باب ترلې دې، باب : العزلة راحة من خلاط السوء... بیا امام بخاری د ابو سعید خدری رضی الله عنه یعنی حدیث الباب ذکر فرمائیلې دې او هم د دې روایت په یو بل طریق کښې دی "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ - وَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ" او د کتاب الفتن په "باب التعرف فی الفتنة" کښې د سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه په حدیث کښې په لفظ د ﴿ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم ﴾ الخ... وارد دې، علامه قسطلانی فرمائی، په دې حدیث کښې د عزلت ترغیب دې دا په اخره زمانه باندې محمول دې په زمان فتن باندې، حافظ فرمائی دا الفاظ صریح دی په دې خبره کښې چه د عزلت خیریت او فضیلت په اخر زمانه کښې دې، او د رسول الله ﷺ په زمانه کښې جهاد مطلوب وو او بیا وراندې لیکی، په مسئله د عزلت کښې د سلفو اختلاف پاتې شوې دې، د جمهورو رائې دا ده چه اختلاط اولی دې د اعتزال نه، ځکه چه په دې کښې د فوائد دینیه اکتساب دې او د شعائر اسلامیه قیام او د سواد المسلمین تکثیر او د هغوی اعانت او عیادت وغیره، او د یو جماعت رائې دا ده چه عزلت اولی دې، ځکه چه په دې کښې سلامتی ده، په دې شرط چه د کومو څیزونو نه واقفیت ضروری دې هغه حاصل وی، هم دغه شان امام نووی رحمه الله فرمائی چه قول مختار د مخالطت د فضیلت دې د هغه سړی دپاره د چا چه په معصیت کښې د واقع کیدو غالب ګمان نه وی، او د چا چه تردد وی د هغه په حق کښې عزلت اولی دې، او حافظ فرمائی چه د امام نووی رحمه الله نه علاوه د نورو حضراتو رائې دا ده چه په دې کښې د اختلاف اشخاص او احوال فرق دې، د بعض په نزد عزلت متعین دې او د بعض په حق کښې اختلاط، او د بعض په حق کښې به ترجیح ته کتلې شی الی اخر ما ذکر.

په دې مسئله باندې اګر چه امام بخاری مستقل باب ترلې دې لکه چه پورته تیر شو او علامه قسطلانی او حافظ ابن حجر او هم دغه شان امام نووی دې حضراتو په دې مسئله باندې بحث کولو سره د جمهورو مسلک د افضلیت اختلاط لیکلې دې

په دې مسئله کښې د جمهورو دلیل

خو په دې حضراتو کښې چا هغه حدیث چه په هغې کښې افضلیت اختلاط ذکر دې او د جمهورو هغه دلیل دې، هغه ئې نه دې ذکر کړې، هغه زمونږ علامه عینی رحمه الله ذکر کړې دې، چه د هغې الفاظ دا دی ﴿ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ﴾ رواه الترمذی فی ابواب الزهد وابن ماجة. اهـ امام ترمذی دا حدیث په باب بلا ترجمه کښې ذکر کړې دې او ابن ماجه په ابواب الفتن کښې "باب الصبر علی البلاء" کښې دا څیز هم قابل غور دې چه حضرت امام بخاری د جمهورو د مسلک برعکس د عزلت په فضیلت باندې باب ترلې دې. فتامل

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ السِّيَاحَةِ
باب دي د سياحت نه د ممانعت په بيان کښې

[٢٤٨٦]( ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَتَوَكِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا هِشَيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى".

ترجمه: دابوامامه رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوكس دنبي عليه السلام په خدمت كښې عرض اوكړوماته دسياحت اجازت راكړه، نبي عليه السلام اوفرمائيل زما دامت سياحت جهادفي سبيل الله دي.

شرح حديث

د سياحت معنى په قاموس كښې ليكلي ده چه ﴿ الذهاب في الارض للعبادة، ومنه المسيح بن مريم ﴾ يعنى د عبادت په غرض سره د ښهرونو استوګنه ترک کول او د الله پاک ملک کتل د عبادت په نيت سره، نو رسول الله عليه السلام صحابه کرامو ته د دي اجازت نه دي ورکړي، ځکه چه په دي کښې د جمعې او جماعت ترک لازميږي او د خير د مجلسونو د شرکت نه محرومي او هم دغه شان ترک جهاد وغيره امور، صاحب د مجمع البحار په دريم جلد کښې د دي د لاندې يو حديث ليکلي دي چه: ﴿ لا سياحة في الاسلام ﴾ او هم دغه شان دا روايت چه ﴿ سياحة هذه الامة الصيام ﴾ او صائم ته هم سائح وئيلے شي، ځکه چه کوم سړي په زمکه کښې سيل کوى د عبادت په نيت سره هغه سره هم د خوراک او ځکاک نظم نه وى، تونبه ورسره نه وى چه چرته ورته ملاؤ شوه هلته ئې اوخورله ګيني لوږه ئې تيره کړه لکه چه د روژه دار پوره ورځ بغير د خوراک او ځکاک نه تيريږي ګويا تشبيها صائم ته سائح وئيلي شي. اه هم دغه شان رسول الله عليه السلام جهاد ته سياحت وئيلي دي هم دغه شان په جهاد کښې هم سير في الارض او د ابادئ نه لرې والي موندلي شي.

بَابٌ فِي فَضْلِ الْقَفْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
د جهاد فضيلت او ددې نه د واپس راتلو بيان

[٢٤٨٧]( ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ، عَنْ شُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَغَدْوَةٌ أَوْ غَزْوَةٌ".

ترجمه: عبدالله بن عمرو دنبي عليه السلام نه روايت كوى چه فرمائيلي ئې دي دجهاد نه دواپسې اجر داسي دي لكه چه جهادته دتلو دي.

شرح حديث

قفله: او قفول په معنى د رجوع، د دې حديث ئې دوه معنى ليكلي دى:

١: د جهاد نه واپس كيدل په منزله د جهاد دى يعنى مجاهد چه كله د جهاد نه فارغه شى نو د هغه په واپس كيدو كښې هم اجر او ثواب دي څنګه چه ئې په تلو كښې وو، ځكه چه واپس

---

١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٩٠١) (حسن)

٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٨٢٦)، وقد أخرج ه مسند أحمد (٢/١٧٤) (صحيح)

راتلو سره به په نورو فرائضو کښې مشغول کيږی، او په دې کښې خپل نفس ته ارام رسوی او قوت حاصلول او دوباره د جهاد تياری، هم دغه شان د خپل اهل وعيال د حقوقو ادا کول.
۲: د دې نه مراد تعقيب دې کوم چه بعض وخت مجاهد اختياروی او هغه دا دې چه څنګه مجاهد واپس کيږی يعنی د دشمن د طرف نه بيا د لارې نه دوباره د هغه طرف ته واپس کيدل کوم ته چه مجاهدين په دوه مصلحتونو سره کوی يو دا چه کله دشمن دا ګورې چه د مسلمانانو لښکر واپس لاړو نو اوس هغه مطمئن کيدو سره ټول بهر راشی نو په داسې صورت کښې هغه مجاهد ته په هغوی باندې د حملې کولو ښه موقع ملاويږی او کله په دې قفول کښې دا مصلحت او هوښيارتيا وی چه اسلامی لښکر چه کله د دار الحرب نه د دار الاسلام طرف ته واپس کيږی نو بعض وخت داسې وی چه دشمن دوباره د حملې کولو سوچ کوی او ناڅاپه د شاته نه راورسيږی نو د دشمن د دې چالاکۍ نه د بچ کيدو دپاره بعض وخت مجاهدين د لارې په مينځ کښې د دشمن طرف ته واپس کيږی چه چرته دشمن په مونږ پسې شاته خو نه دې راروان، نو رسول الله ﷺ فرمائی چه غازی ته په لاره باندې واپس کيدو سره هم دومره ثواب ملاويږی څومره چه ابتداء په تلو کښې وو، برابره خبره ده که دشمن سره مخامخ شی يا نه شی. اهـ من البذل نقلا عن النهاية

باب فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الأُمَمِ
د نورو قومونو په نسبت د رومیانو سره د جنګ کولو فضيلت

د حديث ترجمة الباب سره مطابقت:
په هغه زمانه کښې د روم اوسيدونکی نصاری وو خوپه حديث کښې دهغه صحابی ذکردې کوم چه د يهودو مقتول وو يعنی د خيبر يهودو هغه قتل کړې وو، اوهم دهغه فضيلت په حديث کښې ذکردې، لهذا دا به وئيلې شی چه په ترجمة الباب کښې د روم نه مطلق اهل کتاب مراد دی چه يهود هم په دې کښې داخل شی او حديث د ترجمة الباب سره مطابق شی

[٢٤٨٨]() حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا وَهُوَ مَقْتُولٌ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ، فَقَالَتْ: إِنْ أَرْزَأِ ابْنِي فَلَنْ أَرْزَأَ حَيَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ" قَالَتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ".

ترجمه: قيس بن شماس دخپل پلار نه روايت کوی فرمائی چه يوه زنانه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه کومه چه په ام خلاد مشهوره وه اونقاب ئې اچولی وو اودخپل خوی په باره کښې ئې پوښتنه کوله کوم چه شهيد شوې وو، په صحابه کرامو کښې ورته يوکس ووئيل دخپل خوی تپوس هم کوې اونقاب دې هم اغوستې دې (يعنی په غمونو کښې اکثر څوک دومره پرده نه کوی) هغې ووئيل خوې مې ورک شوې دې حيا خو مې نه ده ورکه کړې، نبی ﷺ ورته اوفرمائيل ستا د خوی دپاره ددوه شهيدانو اجر دې، هغې ووئيل دا ولې اې

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٠٦٨) (ضعيف)

دالله رسوله ﷺ ا نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل څکه چه اهل کتابو وژلې دي.

شرح حدیث

یوه زنانه چه د هغې نوم ام خلاد دي، په داسې حال کښې چه هغه باقاعده په پرده کښې وه، د خپل ځوئي په باره کښې ئې تپوس کولو کوم چه قتل شوې وو نو ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ ﴾ نو رسول الله ﷺ هغه زنانه ته زیرې ورکړو چه ستا د ځوئي دپاره د دوه شهیدانو ثواب دي، هغه عرض اوکړو یا رسول الله! څنګه او ولې؟ نو هغه اوفرمائیل چه هغه قتل کړې دي اهل کتابو، د هغه زنانه د مقتول ځوئي نوم خلاد وو، د یهود بنو قریظه یوه زنانه د هغه د شهادت سبب جوړ شو هغه کمبختې په هغې د لوړې نو یو کانړې راګزار کړې وو چه په هغه سره ختم شوې وو، د هغه یهودیه نوم بعض علماء کرامو "بنانة" لیکلې دی دا حدیث د ترجمة الباب عین مطابق دي، د کوم نه چه د مقتول اهل کتاب فضیلت ثابتیږی د مشرکینو د مقتول په مقابل کښې، د حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې دی چه ابن قدامه د دې حدیث نه استدلال کړې دې په دې باندې چه د اهل کتاب سره جهاد او قتال افضل دي په نسبت د غیر اهل کتاب سره قتال کولو، په دې حدیث کښې دا هم مذکور دی چه کله ام خلاد د هغه په خدمت کښې ډیر په صبر او سکون سره چه د هغې اندازه حاضرینو ته د هغې د هیئت نه اوشوه باقاعده پرده کښې د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه باوجود د دومره لوئي مصیبت رسیدلو نو د یو صحابی نه صبر اونشو، او وې وئیل چه ته په دې حالت کښې هم پرده کښې راغلې ئې (کینې عام طور خو د داسې مصیبت او پریشانئ په موقع باندې زنانو سره د پردې وغیره خیال نه وی) نو هغه وخت چه دې زنانه د هغه صحابی د سوال جواب ورکړو هغه د هغې د موجوده غوره هیئت نه هم زیات قیمتی دي، هغې اوفرمائیل ﴿ إِنْ أُرْزَإِ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي ﴾ که ما خپل ځوئي ورک کړې دي نو څه اوشوا د خپلې حیاء د ورکیدو په مصیبت خو نه یم اخته شوې؟ یعنی که زه د پردو سړو مخې ته بغیر د پردې نه راغلې اوم نو زما په حق کښې به دا مصیبت زیات لوئي معلومیدو د موجوده مصیبت نه، په صبر او استقلال باندې لیکلو والا مصنفین ددې صحابیه دا جمله په طور دمثال پیش کوی. رضی الله تعالی عنها ورضی عن ابنها.

بَابٌ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ

په سمندر کښې د جهاد په نیت سره د سفر کولو د فضیلت بیان

[٢٤٨٩](١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ بِشْرٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا".

ترجمه: دعبدالله بن عمرو نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دحج اوعمرې أوجهادنه دي علاوه د بل غرض دپاره په سمندر کښې سفراونه کړي شي ځکه چه دسمندر دلاندې اور دي او هغه اور دلاندې سمندر دي.

(١): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٨٦٠٩) (ضعيف)

تشریح

د حدیث مضمون دا دي چه د سمندر سفر د دري کسانو نه علاوه بل چا لره نه دی کول پکار، حج کونکي، عمره کونکي، او جهاد کولو والا. یعنی د درياب سفر د انسان په حق کښې د خشکئ د سفر په مقابله کښې خطرناک دي، هم په دي وجه باندي بغیر د څه اهم ضرورت او دینی کار نه نه دی کول پکار، پس مشهور ده چه!

بدریا منافع بیشمار است اگر خواهی سلامت برکنار است

وړاندي په حدیث کښې د دریابی سفر خطرناک کیدل فهم کړي شوي دی چه د سمندر د لاندي اور دي او بیا د هغه اور د لاندي اوبه دی، د دي حدیث شرح او بعض نور فوائد مونږ سره په کتاب الطهارة کښې د باب الوضوء بماء البحر د لاندي تیر شوي دی هلته دي رجوع اوکړي شی. اخرج البخاری فی التاریخ الکبیر فی ترجمة بشیر بن مسلم.

باب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ[1]

په سمندر کښې د جهاد کولو د فضیلت بیان

[٢٤٩٠] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: "رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: "فَإِنَّكِ مِنْهُمْ"، قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ" قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحُمِلَتْ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ.

ترجمه: انس بن مالك دام حرام بنت ملحان (خوك چه دانس دمور ام سلیم خورده یعنی دانس دمورطرفه ترور) نه روایت کوی چه یوځل نبی ﷺ زمونږ په ځائي کښې قیلوله (دغرمي) خوب کولو چه رابیدارشو نوخندل ئي ام حرام وائی چه ما تري پوښتنه اوکړه چه اي دالله رسوله ولي خاندي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل ماپه خوب کښې ولیدل چه زما دامت یوه ډله په سمندرکښې سفرکوي لکه بادشاهان چه په تختونوباندي وي ام حرام عرض اوکړوچه اي دالله رسوله زما دپاره دالله تعالی نه اوغواړه چه ماهم دهغوی نه اوګرځوی؟ نبی ﷺ اوفرمائیل ته په هغوی کښې شوي، ددي نه پس بیا اوده شوکله چه رابیداشونوخندل ئي ام حرام وائی چه ما تري بیا پوښتنه اوکړه چه اي دالله رسوله ولي خاندي؟ نبی ﷺ هم هغه

---

[1]) په الدر المنضود کښې او بعض درسی نسخو کښې دلته د باب دا عنوان موجود نه دي بلکه دا احادیث په باب سابق کښې ذکر کړي شوي دي ابو عمار عبدالمالك)

(*): صحيح البخاري/الجهاد ٣ (٢٧٨٨)، ٨ (٢٧٩٩)، ٦٣ (٢٨٧٧)، ٧٥ (٢٨٩٤)، ٩٣ (٢٩٢٤)، الاستئذان ٤١ (٦٢٨٢)، والتعبير ١٢ (٧٠٠١)، صحيح مسلم/الجهاد ٤٩ (١٩١٢)، سنن الترمذي/فضائل الجهاد ١٥ (١٦٤٥)، سنن النسائي/الجهاد ٤٠ (٣١٧٤)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٠ (٢٧٧٦)، (تحفة الأشراف: ١٨٣٠٧)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الجهاد ١٨ (٣٩)، مسند احمد (٢٦٤/٣، ٣٦١/٦، ٤٢٣، ٤٣٥)، دي/الجهاد ٢٩ (٢٤٦٥) (صحيح)

خبره بیا اوفرمائیله ام حرام عرض اوکړو چه اي د الله رسوله زما دپاره د الله تعالی نه اوغواړه چه ماهم دهغوی نه اوګرځوی؟ نبی ﷺ اوفرمائیل ته په هغه مخکنو کسانو کښې ئې، انس [۲۴۸۹] رضی الله عنه وائی چه بیا وروسته ورسره عباده بن صامت رضی الله عنه نکاح اوکړه، اودجهاد دپاره دسمندر په سفر روان شو او ام حرام ئې هم دڅان سره بوتله کله چه واپس راتلل نود یوې قحرې نه اوغورخیدله څټ ئې مات شو او وفات شوه.

د حدیث دوه مطلبونه

سیدنا انس رضی الله عنه فرمائی چه زما د مور ام سلیم رضی الله عنها خور یعنی ام حرام رضی الله عنها ماته بیان اوکړو چه یو ځل رسول الله ﷺ د هغې په خوا کښې قیلوله اوفرمائیله، لږ ساعت پس مسکي کیدونکي بیدار شو هغه فرمائی چه ما عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ تاسو څه خیز اوخندلو؟ وراندې رسول الله ﷺ د دې په جواب کښې جمله ارشاد اوفرمائیله د هغې دوه مطلبونه علماء کرامو بیان کړې دی: ۱: چه زما نه روستو چه کوم خلق د جهاد دپاره د دریاب سفر کوی هغوی ما دې وخت کښې په خوب کښې داسې شان وشوکت سره په کشتئ کښې ناست اولیدل (د جهاد د سفر دپاره) لکه چه بادشاهان په خپلو تختونو باندې کیناستلو سره بادشاهت کوی. ۲: ما هغه خلق کوم چه به زما نه روستو جهاد دپاره په دریاب کښې سفر کوی ما هغوی په جنت کښې داسې په تختونو باندې ناست اولیدل، چه په کوم شان وشوکت سره بادشاهان کیني، په اول مطلب کښې په دنیا کښې کیناستل مراد وی، او په دویم مطلب کښې په اخرت او جنت کښ.

د دې حدیث نه دا هم واضحه شوه چه رسول الله ﷺ یا د هغه ملګرو د رسول الله ﷺ په ژوند باندې د دریاب سفر نه دې کړې لکه چه فی الواقع هم داسې ده.

قالت ﴿ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ﴾ ام حرام رضی الله عنها د رسول الله ﷺ خبره اوریدلو سره د هغه نه درخواست اوکړو چه زما دپاره دعا اوکړئ چه الله پاک ما هم په هغه جماعت کښې داخل کړی، رسول الله ﷺ چه دا واوریدل نو وې فرمائیل: ته هم په هغوی کښې ئې، یعنی هغه دعا اوفرمائیله لکه چه په یو روایت کښې دی... او هغه ته به د دې دعا د قبولیت علم شوې وی، ام حرام فرمائی چه د دې نه روستو هغه بیا اوده شو، او لږ ساعت پس په خندا باندې بیا بیدار شو، هغه فرمائی چه ما بیا د رسول الله ﷺ نه هم دا تپوس اوکړو چه چه تاسو ولې اوخندل؟ دې ځل هم رسول الله ﷺ ماته هم هغه شان جواب راکړو، فرمائی چه ما دې ځل هم عرض اوکړو چه زما دپاره دعا اوکړئ، چه الله پاک ما هم د هغوی نه کړی، هغه اوفرمائیل: ستا خو د اول خلقو نه کیدل متعین شوې دی، وراندې راوی فرمائی (چه د رسول الله ﷺ د پیشګوئنې ظهور داسې اوشو) چه د دې واقعې نه روستو ام حرام د عبادة بن الصامت رضی الله عنه سره واده اوکړو، او د واده نه پس ئې هغه ځان سره غزوه ته بوتله یعنی اوله بحری غزوه، بیا چه کله عباده د هغه ځائې نه راواپس شو نو په واپسئ کښې ام حرام د هغه سره وه، د هغې د سورلئ دپاره خچر هغې ته نزدې کړې شو خو هغه سورلئ هغه راوغورځوله چه هغې سره ئې ستې مات شو او وفات شوه.

په حدیث کښې دوه سمندری غزواتو ذکر

په دې حدیث کښې د دوه سمندری غزواتو ذکر دې چه د هغې نه اوله غزوه په ۲۸ هجری کښې پیښه شوې وه د سیدنا عثمان رضی الله عنه د خلافت په زمانه کښې د سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه په امارت کښې، هغه وخت امیر معاویه رضی الله عنه د شام امیر وو، دا غزوه په قبرص کښې پیښه شوې وه، په دې وجه دې ته غزوه قبرص وئیلې شی، قبرص یوه جزیره ده په بحر روم کښې هم په دې غزوه کښې د ام حرام رضی الله عنها شهادت شوې دې او د هغې قبر او مزار هم هلته جوړ شو، او دویمه غزوه کومه چه په دې حدیث کښې ذکر شوې ده هغه هم د امیر معاویه رضی الله عنه په زمانه کښې شوې ده چه په هغې کښې د لښکر امیر یزید بن معاویه وو، د بخاری شریف په یو روایت کښې د دې دواړو غزواتو تذکره داسې شوې ده ﴿ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ : أَنْتِ فِيهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا ﴾ د بخاری په دې حدیث کښې د غزوه ثانیه هم تعیین دې، د مدینه ثانیه نه مراد قسطنطیه ده، کوم چه د بلاد روم دار السلطنت وو، هم په دې وجه امام بخاری رحمه الله دا حدیث په کتاب الجهاد کښې په "باب ما قیل فی قتال الروم" کښې ذکر فرمائیلې دې، دا غزوه ثانیه په ۵۲ هجری کښې پیښه شوې وه، هم په دې غزوه کښې سیدنا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وفات شوې دې، قال الحافظ وفی تلک الغزاة مات ابو ایوب الانصاری فاوصی ان یدفن عند باب القسطنطنیه وان یعفی قبره ففعل به ذلک فیقال ان الروم صاروا بعد ذلک یستسقون به، د بخاری په دې حدیث کښې د هر دوه غزواتو په باره کښې ﴿ اول جیش من امتی یغزون البحر ﴾ فرمائیلې شوې دې، د اول اولیت په اعتبار د صحابه کرامو دې او د ثانی اولیت په اعتبار د تابعین یعنی په اعتبار د اکثریت، گیني په دواړو کښې د صحابه او تابعینو شرکت موندلې شوې دې، امام بخاری رحمه الله دا حدیث په خپل صحیح کښې په دیرو ځایونو کښې راوړې دې. کتاب الجهاد، کتاب الاستئذان وغیرهما، فتح الباری شپږم جلد صفحه ۱۲۰ کښې دی چه مهلب شارح بخاری فرمائی چه په دې حدیث کښې د سیدنا معاویه رضی الله عنه منقبت دې څکه چه هغه اول من غزا البحر دې یعنی د جهاد دپاره د تولو نه اول دریابی سفر کولو والا (د رسول الله ﷺ په زمانه کښې هیڅ دریابی سفر نه دې شوې) او هم دغه شان منقبت دې د هغه د خوئی یزید څکه چه هغه د تولو نه اولنې سړې وو چا چه د قیصر د ښهر غزوه اوکړه. اه

ایا د یزید په باره کښې ه مغفرت زیږې ثابت دې؟

پورته د بخاری په روایت کښې د غزوه ثانیه کونکو دپاره د ﴿ مغفور لهم ﴾ زیږې راغلې دې خو په دې غزوه کښې شرکت کولو والا یزید بن معاویه هم دې بلکه امیر الجیش هم هغه دې په دې باندې د اهل سیر وتاریخ اتفاق دې، اوس یو طرف ته خو د هغه دپاره د مغفرت زیږې او بل طرف ته د هغه فسق او فجور او غلطې کارنامې، نو په دې کښې تطبیق گرانیږی چه په هغې کښې د حدیث د شارحینو رائې مختلفې دی لکه چه شروح حدیث کتلو نه

معلومیږی، مهلب وئیلي وو چه په دي حدیث کښي د یزید منقبت او فضیلت دي، په دي باندي ئي ابن التین او ابن المنیر تعاقب کړي دي چه د یزید په دي عموم مغفرت کښي د داخلیدو نه دا نه لازمیږی چه هغه دي د څه خاص دلیل د وجې نه د دي حکم نه خارج نه شی، ځکه چه هر یو حکم مشروط وی د وجود شرائط او انتفاء موانع سره لهذا چه د کومو خلقو په باره کښي رسول الله ﷺ ﴿ مغفور لهم ﴾ فرمائیلي دی هغه حکم مقید دي د دې قید سره "په دي شرط چه هغوی د مغفرت اهل وی" ابن التین دا احتمال هم بیان کړي دي چه ممکنه ده چه یزید د دي لښکر سره حاضر شوي نه وی، حافظ فرمائی دا خبره غلطه ده مګر دا چه د هغه مراد د عدم حضور نه عدم مباشرت قتال وی نو دا ممکن ده، باقی د هغه په دي لښکر کښي شرکت کول بلکه امیر جیش کیدل متفق علیه خبره ده، د حضرت شیخ په حاشیه بذل کښي دی چه د حضرت شاه ولی الله میلان د تراجم بخاری په شرح کښي دا دي چه د دي حدیث نه د یزید مغفور له کیدل ثابتیږی د تیرو احوالو په اعتبار سره ځکه چه جهاد د کفاراتو نه دي او د مکفرات تعلق د ذنوب سابقه سره وی نه د هغه ګناهونو سره کوم چه د هغې نه روستو پیښ شوي دی، او اګه دي حدیث کښي د ﴿ مغفور له ﴾ سره سره د ﴿ الی یوم القیامة ﴾ لفظ هم وي نو بیشکه دا به د یزید په نجات باندي دال وي. واذ لیس فلیس بل امره مفوض الی الله تعالی فیما ارتکبه من القبائح بعد هذه الغزوة من قتال الحسین وتخریب المدینة والاصرار علی شرب الخمر ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه الی اخره. اه من هامش اللامع

هل یجوز لعن یزید؟

بیا د دي نه روستو په حاشیه لامع کښي د لعن یزید د جواز او عدم جواز بحث کوم چه د علماء کرامو ترمینځه اختلافی دي ډیر په تفصیل سره بیان کړي شوي دي او په اخر کښي د حضرت ګنګوهی رحمه الله رائي هم د فتاوی رشیدیه نه نقل کړي شوي ده چه د هغې په اخر کښي دی چه ﴿ لکن الاحتیاط فی السکوت ﴾ ځکه چه که لعن یزید مباح وي نو د هغې په ترک کښي خو هیڅ حرج نشته ځکه چه لعنت واجب او مستحب د چا په نزد هم نه دي، او که غیر مباح وی نو په دي صورت کښي د لعنت د لاعن طرف ته د واپس راتلو خطره ده. اه والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائي وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۴۹۱]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحَانَ بِقُبْرُصَ.

ترجمه: ابوطلحه وائی چه ما دانس بن مالك رضي الله عنه نه اوریدلي دي چه کله به نبی ﷺ مسجد قباء ته تلو نودام حرام کره به ورتلوا وداد عباده بن صامت بی بی وه، یوه ورځ نبی ﷺ

[1]: صحیح البخاري/الجهاد ۳ (۲۷۸۸)، الاستئذان ٤١ (٦٢٨٢)، التعبیر ١٢ (٧٠٠١)، صحیح مسلم/الجهاد ٤٩ (١٩١٢)، سنن الترمذي/الجهاد ١٥ (١٦٤٥)، سنن النسائي/الجهاد ٤٠ (٣١٧٣)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٨ (٣٩)، (تحفة الأشراف: ١٩٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٠٣) (صحیح)

ورغې اوهغې ورباندې خوراك اوكړو، اوپه سركښې ئې ورله سپكې لټول شروع كړل، اوباقی حديث ئې دتير شوی حديث په شان بيان كړو. ابوداود وانی چه ام حرام په قبرص كښې وفات شوه.

شرح حديث

دا د اولنی حديث دويم طريق دی، په اولنی روايت كښې صرف دا وو ﴿ قال عندهم ﴾ چه رسول اللهﷺ د ام حرام په كور كښې قيلوله اوكړه، په دې روايت كښې د رسول اللهﷺ د هغې په كور كښې خوراک كولو او په سر مبارک كښې د سپړې موندلې كيدو اضافه ده، ﴿وساق هذا الحديث ﴾ يعنی وړاندې بيا هم هغه حديث دې كوم چه پورته ذكر دې يعنی د غزوة البحر ذكر.

د حديث متعلق څو سوالونه او د هغې جوابات

په دې حديث كښې څو سوالونه دی:

روښی اشكال اودهغې جواب: ۱: په اولنی حديث كښې وو چه ﴿ فتزوجها عبادة بن الصامت﴾ چه د ام حرام نكاح د سيدنا عبادةرضی اللہ عنہ سره د خوب د قصې نه روستو شوې وه، او په دې روايت كښې دی چه ﴿ وكانت تحت عبادة ﴾ چه د دې نه معلوميږی چه هغه د هغه په نكاح كښې د مخكښې نه وه، د دې تاويل دا كړې شوې دې چه په دې كښې اصل خو اولنې روايت دې، او په دې دويم روايت كښې د مال اعتبار كولو سره ﴿ كانت تحت عبادة ﴾ وئيلې شوې دې يعنی چه روستو د هغه په نكاح كښې راغلې وه. ۲: دويم اشكال په دې حديث باندې د حجاب متعلق دې، د رسول اللهﷺ ام حرام كره تلل او هلته قيلوله كول وغيره كوم چه په حديث كښې ذكر دی، د دې په توجيه كښې اقوال مختلف دی، امام نوويرحمہ اللہ فرمائی چه په دې باندې د علماء كرامو اتفاق دې چه ام حرام د رسول اللهﷺ محرم وه خو د دې په كيفيت كښې اختلاف دې، وئيلې شوې دی چه هغه ئې رضاعی ترور وه يا رضاعی مور، او د دې په مقابل كښې دمياطی دې چا چه على وجه المبالغه رد كړې دې په هغه خلقو باندې كوم چه د محرميت دعوی كړی، او ابن العربی د بعض علماء كرامو نه نقل كړې دی چه ﴿كان النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معصوما ﴾ چه رسول اللهﷺ معصوم وو لهذا په نامحرم باندې داخليدل د هغه د خصوصياتو نه دی، يو جواب دا هم كړې شوې دې چه كيدې شی دا د نزول حجاب نه مخكښې واقعه وی، نورو حضراتو د دې جواب تردید كړې دې چه دا واقعه د حجاب نه د روستو ده، او قاضی عياض د خصوصيت وجه رد كړې ده خكه چه د خصوصيت ثبوت بغير د دليل نه نه كيږی. خو حافظ فرمائی چه زما په نزد احسن الاجوبه صرف خصوصيت دې. پاتې شوه دا خبره چه خصوصيت بغير د دليل نه نه ثابتيږی نو زه وايم چه دليل په دې باندې واضح دې اهـ مختصرا من المذل وزيادة ۳. دريم سوال د "تفلی راسه" سره متعلق دې چه ايا د رسول اللهﷺ په سر مبارک كښې به سپړې كيدې؟ په بذل كښې ليكلې دی چه د تفتيش قمل نه دا نه لازميږی چه د هغه په سر مبارک كښې دې سپړې هم وی خكه چه داسې بعض وخت د سر د راحت دپاره هم كولې شی چه دا يو قسم سر مالش

کول دی، او په کوکب جلد ۱ صفحه ۴۲۷ کښې لیکلی دی، چه سپږۍ د رسول الله ﷺ په سر مبارک کښې نه وي خکه چه هغه خو د عدم نظافت او خیرو نه پیدا کیږی، او د خیرو وجود هلته نه وو بلکه کیدې شی چه صرف د راحت دپاره داسې کړې شوې وی، یا ممکنه ده چه د سپږۍ موندل په دې وجه وی چه چرته د بل چا سپږه د هغوی سره مبارک ته نه وی رسیدلې، په حاشیه د بذل کښې دی، د علامه مناوی او بجیرمی رائې په شرح د شمائل کښې هم دا ده چه ﴿ لم یکن فی راسه قمل ﴾، او ملا علی قاری په شرح د شمائل کښې لیکلی دی چه ازاله قمل د هغې د وجود د کراهت د وجې نه وه نه دا چه رسول الله ﷺ ته د هغې نه تکلیف وو، ﴿ ولم یکن القمل یوذیه لکریما له ﴾ اهـ د دې مطلب دا شو چه عدم قمل خو د رسول الله ﷺ خصوصیت نه وو البته عدم ایذاء قمل د هغه خصوصیت وو. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی : حسن صحیح، قال المنذری)

[٢٤٩٢] (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ الرُّمَيْصَاءِ، قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَفْلِي رَأْسَهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَضْحَكُ مِنْ رَأْسِي؟ قَالَ: لَا، وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الرُّمَيْصَاءُ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

ترجمه: ام سلیم دخور رمیصاء ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دخوب نه رابیدارشو اوما سر وینځلو اوهغه خندل هغې عرض اوکړوچه اې دالله رسوله زما په سر پورې خاندئ نبی ﷺ اوفرمائیل نه، اوبیا نې روایت دکمې اوزیاتې سره تراخیره بیان کړو، ابوداؤد وائی: رمیصاء د ام سلیم رضاعی خور وه.

[٢٤٩٣] (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْجَوْبَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَمِّ حَرَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الْغَازِي فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ".

ترجمه: دام حرام ﷺ نه مروي دي چه نبی ﷺ اوفرمائیل په دریاب کښې دسفر کونکی دپاره په چاچه دسر چکر کیدو په وجه قې ولګی دیو شهید برابر اجر دی، اوهغه کس څوک چه په دریاب کښې دوب شي مستحق د اجر ددوه شهیدانوبرابردی.

شرح حدیث

﴿ الْغَازِي فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ ﴾ د رسول الله ﷺ ارشاد دي چه کوم سړی ته د دریابی سفر د وجې نه د سر چورلیدل او قئ راشی (یعنی د چا دریابی سفر چه د عبادت دپاره وی، حج، عمره او جهاد وغیره)، د هغه دپاره د یو شهید اجر دی، او که غرق شی په دې کښې د هغه دپاره اجر شهیدین دي.

په حاشیه د بذل کښې د علامه عینی نه نقل کړي دي چه دا حدیث دلیل دي د هغه خلقو چه وائی چه شهید البحر افضل دي د شهید البر نه.

(١): تنظر حدیث رقم: (٢٤٩٠)، (تحفة الأشراف: ١٨٣٠٧) (صحیح)
(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٣٠٩) (حسن)

[۲۴۹۴]()حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سَمَاعَةَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ، فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ، فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

ترجمه: ابوامامة باهلی د نبی ﷺ نه روایت کوی چه فرمائی ددي ددري کسانوذمه وار الله تعالی دي یوهغه کس دي چه دجهاد په اراده دالله تعالی په لاره کښې اوځي، یاخوبه ئې دمرګ نه پس جنت ته بوځي اویابه ئې ژوندي سلامت داجرا وثواب اوغنیمت سره خپل اهل ته واپس راولي، او بل هغه کس دي چه دجومات طرف ته روان شی، یاخوبه ئې جنت ته بوځي اویابه ئې د اجر اوثواب اوغنیمت سره خپل اهل ته واپس راولي، او بل هغه کس دي چه خپل کورته په سلام وئیلوسره داخلیږي نودده ضامن هم الله تعالی دي.

شرح حدیث

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ د رسول الله ﷺ ارشاد دي چه دري سړی داسې دی کوم چه د الله پاک په ضمان یعنی ضامن په معنی د مضمون دی:

۱: په جهاد کښې تلونکي سړي د الله پاک په ضمان کښې دي، تردي چه که هغه وفات شی نو هغه الله پاک جنت کښې داخلوی، یا دا چه هغه واپس کوی د جهاد نه اجر او غنیمت سره، (یعنی په دي دواړو خبرو کښې یوه ذمه داری ده).

۲: چه کوم سړي د مونځ یا عبادت دپاره د مسجد طرف ته روان شی هغه هم د الله پاک په ضمان کښې دي تردي چه الله پاک ئې وفات کړی نو هغه به جنت ته ځی یا به هغه راواپس کړی. (د وفات نه کیدو په صورت کښې اجر او غنیمت سره.

۳: کوم سړي چه خپل کور ته داخل شی د سلام سره، یعنی د داخلیدو چه کومه مسنون طریقه ده، نو دا سړي هم د الله پاک په ضمان کښې دي، په قران کریم کښې دی ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ او په ترمذی کښې د سیدنا انس رضی الله عنه نه روایت دي چه رسول الله ﷺ ماته اوفرمائیل ﴿ یا بنی اذا دخلت علی اهلک فسلم تکن برکة علیک وعلی اهل بیتک ﴾ او په ابوداؤد کښې روایت دي کوم چه به په کتاب الادب کښې راشی چه په هغې کښې د دخول بیت دا دعا ذکر شوې ده ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ ﴾ یعنی دروازې ته د داخلیدو په وخت به دا دعا اولولی او د کور خلقو ته کتلو سره سلام اوکړی بلکه علماء کرامو خو دا لیکلي دی چه که په کور کښې یو کس نه وی نو نو بیا هم سلام کول پکاردی، د پورته ذکر شوی آیتونو د عموم د وجې نه کما قال النووی فی الاذکار د دي

---

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۴۸۷۵) (صحیح)

نه معلومه شوه چه د دخول بیت په وخت سلام کول په دې کښې دیر فضیلت او برکت دې، په قران او حدیث دواړو کښې د دې امر راغلې دې، لهذا د دې هر سړی لره اهتمام کول پکار دی او دا معمولی کار نه دی ګڼرل پکار، عادت که نه وی نو د دې عادت اچول پکار دی، والله الموفق، ما اوریدلې دی چه دلته (۱) په عربو کښې دا سنت الحمد لله ژوندې دې. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

باب فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا

باب دې په بیان د فضیلت دهغه چا کښې چه کافر مړ کړی

[٢٤٩٥] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا".

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: هیڅ کله به نه جمع کیږي کافر او دهغه قاتل په اوردوزخ کښې

شرح حدیث

په دې حدیث کښې د هغه مسلمان دپاره دیر زیرې دې چه د هغه په لاس سړه یو کافر قتل شی، هغه دا چه د همیشه دپاره د جهنم نه محفوظ شو، دا دیر فضیلت دې، خو شارحین حدیث دا په خپل عموم باندې نه دې پریخودلی، په نورو ایتونو او احادیثو باندې نظر ساتلو سره، په دې کښې څو قوله دی ۱. د دې نه باقاعده جهاد ته تلو سره قتل کول مراد دی. ۲: مطلب دا دې چه د اور د عذاب نه به محفوظ شی که د ګناهونو د وجې نه په عذاب شو هم نو بغیر د اور نه به وی، مثلا په اعراف کښې پاتې کیدل په جنت کښې د دخول اولی نه. ۳: که د څه وجې نه د اور عذاب اوشی نو بیا هم هغه طبقه نار کښې به نه داخلیږی کومه چه د کفارو دپاره ده من البدل، یا خاص د دې کافر مقتول طبقه مراد ده چه دواړه به په یو طبقه کښې جمع نه شی. والحدیث اخرجه مسلم قاله المنذری.

باب فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ

په کورونو کښې په ناستو خلقو باندې د مجاهدینو دښځود عزت ساتلو بیان

[٢٤٩٦] (*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَعْنَبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا ظَنُّكُمْ؟، قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ قَعْنَبٌ رَجُلًا صَالِحًا وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَادَ قَعْنَبًا عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أُرِيدُ الْحَاجَةَ بِنْ، وَهُمْ فَأَسْتَعِينُ عَلَيْهَا بِرَجُلٍ قَالَ: وَأَيْنَا لَا يَسْتَعِينُ فِي حَاجَتِهِ قَالَ: أَخِّرْ عَنِّي حَتَّى أَنْظُرَ فَأُخَرِّجَ، فَتَوَارَى قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَمَا

(۱) د لفظ "دلته" نه مراد مدینه منوره ده، خکه چه د دې جزء تسوید په مدینه منوره کښې دی.
(*): صحیح مسلم الإمارة ٣٦ (١٨٩١)، (تحفة الأشراف: ١٤٠٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٣٦٣، ٣٦٨، ٣٧٨) (صحیح)
(*): صحیح مسلم الإمارة ٣٩ (١٨٩٧)، سنن النسائي الجهاد ٤٧ (٣١٩١)، (تحفة الأشراف: ١٩٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٣٥٢، ٣٥٥) (صحیح)

هُوَ مُتَوَارِدٌ وَقَمَ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَمَاتَ.

ترجمه: ابن بريده ﷺ د خيل پلارنه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمايلی دی دمجاهدينو دښځو عزت په کورونو کښی په ناستو خلقو، په شان دعزت د مينډو ددوئ دي اونشته يوکس په پاتي شوو خلقوکښی چه دمجاهدينود بجوسره پاتی شي (که چرې خيانت اوکړی ددوی سره) نوداکس به دقيامت په ورځ باندې اودرولی شي او مجاهد ته به اووئيلی شي چه ده تاسره ستادښځې په باره کښی خيانت کړی دي اوس چه خومره غواړې دده دنيکونه واخله ددي نه پس نبی ﷺ مونږ ته متوجه شو اووئي فرمائيل چه اوس ستاسو څه خيال دي؟ ابوداؤد وائی: قعنب يو نيک سړی وو. ابن ابی ليلی د قعنب د قاضی جوړلو اراده اوکړه نوهغوی ددي نه انکار اوکړو، اووي وئيل چه زه په يو درهم کښی خپل ضرورت پوره کول غواړم چه زه په دي کښی د يوسړی مدد حاصل کړم. بيا ئې اووئيل څوک دي چه هغه دخپل ضرورت دپاره دچا نه مدد نه اخلی، بيا ئې عرض اوکړو تاسو ما اوباسئ تردی چه زه اوګورم (چه څنګه زما ضرورت پوره کيږی) نو هغوی اوويستلی شو، بيا هغه په يوکور کښی پټ شو. سفيان وائی په دغه دوران کښی چه هغه پټ شوی وو هغه کور راپرېوتلو اومړشو.

شرح حديث

﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ الخ ﴾ د رسول الله ﷺ ارشاد دي، په جهاد کښی د تلونکو سړو د کور د ښځو احترام په قاعدينو باندې د خپلو ميانډو د احترام په شان دی، وراندې فرمائی چه په قاعدينو کښی چه کوم سړی د يو مجاهد د کور زنانو سره خيانت اوکړی نو هغه به د قيامت په ورځ باندې د هغه مجاهد په وراندې اودرولی شی، او هغه مجاهد ته به وئيلی شی چه دي سړی ستا د ښځې سره د خيانت معامله کړې وه پس ته د هغه د نيکو نه چه خومره غواړې واخله. د حديث راوی فرمائی، رسول الله ﷺ دومره فرمائيلو سره زمونږ طرف ته اوکتل او وي فرمائيل ﴿ ما ظنكم؟ ﴾ ستاسو څه خيال دي، يعنی دا چه هغه سړی د هغه په حسنات کښی څه حسنه پريږدی يا نه، ظاهره ده چه هلته به هر سړی ته د حسنات بيحد ضرورت وی، بيا به ئې چرته پريږدی والحديث اخرجه مسلم والنسائی قال المنذری.

بَابٌ فِي السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ

باب دي په بيان د هغه مجاهدينو کښی چه د مال غنيمت نه بغير واپس راشی

تشريح: ﴿ تخفق ﴾ د مضارع صيغه ده د اخفاق نه چه د هغې معنی د عدم حصول غنيمت ده، دا خو ظاهره ده چه په هر جهاد کښی مال غنيمت نه حاصليږی

[۲۴۹۷] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(*): صحيح مسلم/الإمارة ٤٤ (١٩٠٦)، سنن النسائي/الجهاد ١٥ (٣١٢٧)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٣ (٢٧٨٥)، (تحفة الأشراف: ٨٨١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٩/٢) (صحيح)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ".

ترجمه: دعبدالله ابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي دمجاهدينو هره ډله چه دالله په لاره کښي دکافرانوسره جنګ اوکړي او دکافرانو مال حاصل کړي نودي خلقو دخپلي مزدورئ دوه حصي حاصلي کړي او يوه حصه ئې آخرت ته پاتي شوه اوکه چرې دوی غنيمت نه وي حاصل کړي نودوئ پوره بدله به په آخرت کښي ملاويږي.

تشريح: ﴿ غازية ﴾ صفت دي،د ﴿ جماعة ﴾ يعنی غزوه کونکی چه کوم جماعت په جهاد کښي مال غنيمت حاصلوی نو په دي باندي ځان پوهه کړئ چه د دي جماعت خلقو د خپل ثواب اخرت کښي دوه ثلثه په دنيا کښي حاصل کړل، او د اخرت دپاره صرف يو ثلث باقی پاتي شو، او کوم خلق چه غنيمت نه حاصلوی د هغوی پوره اجر د اخرت دپاره باقی پاتي کيږی، معلومه شوه چه که په يو جهاد کښي مجاهدين لره مال غنيمت حاصل نه وی نو دا د هغوی په حق کښي د ناکامئ : افسوس خبره نه ده بلکه مزيد د خوشحالئ خبره ده چه تول ثواب به په اخرت کښي ملاويږي، ونواب الاخرة خير وابقى. والحديث اخرجه مسلم والنسائي قاله المنذري.

بَابُ فِي تَضْعِيفِ الذِّكْرِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالَى

په جهاد کښي د ذکر کولو دوچند اجر او ثواب بيان

د ترجمة الباب شرح :

د عبارت تقدير داسي دي : ﴿ في تضعيف ثواب الذكر على النفقة في سبيل الله ﴾ يعنی د انفاق في سبيل الله په مقابله کښي د ذکر الله د ثواب د زيادت په بيان کښ.

[٢٤٩٨] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَايِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ".

ترجمه: سهل بن معاذ رضي الله عنه د خپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی دجهاد په دوران کښي د مونځ او روژي اوذکر ثواب دالله په لاره کښي د مال خرچ کولو دثواب نه اووه سوه چنده زيات دي.

تشريح: حديث د ترجمة الباب مطابق دي، په دي کښي صلاة او صيام او د ذکر ثواب اووه سوه چنده زيادت مذکور دي په انفاق في سبيل الله باندي.

د دي حديث نه مطلق د ذکر فضيلت په انفاق باندي ثابتيږی که هغه ذکر هر چرته وی، په حضر کښي يا سفر کښي وی او د مسند احمد په روايت کښي دا لفظ دي چه : ﴿ إِنَّ الذِّكْرَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالَى يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ ﴾ په دي روايت کښي مقيد کړي شوی دی د هغه ذکر سره کوم چه د الله پاک په لاره يعنی جهاد کښي وی، د ذکر فضيلت په انفاق في سبيل الله باندي په نورو هم ډيرو روايتو کښي راغلي دي، حافظ ابن قيم د دي حديث د

---

[1] ؛ تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٢٩٥)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٣/٤٣٨، ٤٤٠) (ضعيف)

لاندې یو ډیره ښه خبره لیکلې ده هغه فرمائی، تحقیق دې باره کښې دا دې چه دلته مراتب درې دی. ۱: ذکر مع الجهاد، ۲: ذکر بغیر د جهاد نه، ۳: جهاد بغیر د ذکر نه، د تولو نه اعلی مرتبه اولنۍ ده، او دویمه د اولنی نه کمه ده، او دریمه درجه د اولنو دواړو نه کمه ده، او د مرتبه ثالثه په مقابله کښې ذاکر افضل دې.

بَابٌ فِيمَنْ مَاتَ غَازِيًا

باب دې په بیان دهغه مجاهد کښې چه په میدان جنګ کښې په خپل مرګ مړشی

[٢٤٩٩](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ يَرْدُّ إِلَى مَكْحُولٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ".

ترجمه: د ابو مالك اشعری رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی جه دنبی علیه السلام نه مې اوریدلي دي چه فرمائیل ئې څوک چه دالله په لاره کښې اوخي په خپل مرګ مړ شي یا اووژلې شي نوداشهید دې یا ئې خپل اس او اوښ د خپو لاندې کړی، او یا ئې مار لړم وغیره اوچیچی، اویا مړ شی په خپله بستره باندې، یا په کومه بله طریقه باندې څنګه چه دالله تعالی خوښه وي مړ شی نویقینا دې شهید دې اوده په پاره جنت دې.

شرح حدیث

د حدیث حاصل دا دې چه کوم سړې د جهاد نیت کولو سره د خپل کور نه اووتلو نو اوس هغه له مرګ پکار دې چه هر څنګه وی که صرف زخمی کیدو سره وفات شی یا په لاره کښې سورلی هغه لره راوغورځوی او هغه وفات شی یا ئې یو زهریله حیوان اوخوری یا په خپله بستره باندې هغه ته مرګ راشی یا هغه قتل شی بهر حال هغه شهید دې او د هغه دپاره جنت دې، په دې حدیث کښې ﴿ مات ﴾ نه مونږ ﴿ مات بجراحه ﴾ مراد اخستلې ده د دې دپاره چه ﴿او مات علی فراشه ﴾ کوم چه وراندې راروان دې په هغې کښې او په دې کښې تکرار رانشی.

بَابٌ فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ

د سرحداتو د حفاظت کولو د فضیلت بیان

﴿ رباط ﴾ په کسرې د راء سره په معنی د مرابطه، د باب مفاعله مصدر، په قاموس کښې دی "ربط" په معنی دشد، ترل، او رباط المواظبة علی الامر... یوکار لره په اهتمام سره همیشه کول، وملازمة ثغر العدو... یعنی د دشمن په سرحد باندې پراؤ اچول، او لیکلې دی چه هم دا معنی د مرابطه ده او بله معنی ئې د مرابطه دا لیکلې ده چه فریقین کښې هر یو په خپلو اسونو باندې خپل خپل سرحد ته بوتلو سره اوتړی او هر یو په دوی کښې د خپل مقابل دپاره تیار وی، او هم د دې نوم رباط هم دې، او هم د دې نه دې د الله پاک قول ﴿ وصابروا ورابطوا ﴾ هم دغه شان د دې معنی انتظار الصلاة بعد الصلاة ده، لکه چه په حدیث کښې دی: فذلکم الرباط. اهـ

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٢١٦٥) (ضعيف)

[۲۵۰۰](حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ".

ترجمه: د فضاله بن عبيده رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي: نبي عليه السلام فرمائيلی دی چه د هرو مړکيدونکي عمل دمړک نه روستو ختمؤلی شی ليکن د دسرحد د حفاظت کونکی اجر تر قيامته پورې زياتيږی اوهغه به د قبر دعذاب نه محفوظ وی.

شرح حديث

رسول الله عليه السلام اوفرمائيل چه د هر مړ کيدونکی د عمل سلسله د هغه په مرګ باندې ختميږی سوا د مرابط نه (يعنی د اسلامی سرحد حفاظت کولو والا مجاهد سړی) پس بيشکه د هغه عمل زياتيږی تر قيامته پورې، يعنی د هغه د دې عمل سلسله نه ختميږی (لهذا د ثواب سلسله هم نه ختميږی).

﴿ ويومن من فتان القبر ﴾ ﴿ فتان ﴾ که بفتح الفاء (وتشديد التاء) دي نو دا د مبالغې صيغه ده، او که بضم الفاء دي نو جمع ده د فاتن کوم چه ماخوذ دي د فتنې نه، د دې نه مراد منکر نکير دي، ګويا د عذاب قبر نه محفوظ شی.

په دوه متعارض حديثونو کښې دفع د تعارض

په يو بل حديث کښې کوم چه د سيدنا ابوهريره رضي الله عنه نه په صحيح مسلم کښې مرفوعا نقل دي او خپله د سنن ابی داود په کتاب الوصايا کښې ﴿ ما جاء فی الصدقة عن الميت ﴾ کښې راروان دي، ﴿ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ په دې حديث کښې د دري کسانو استثناء ده، او په حديث الباب کښې صرف د يو په باره کښې راغلی دی، خو په دې حديث کښې، ﴿ امن من عذاب القبر ﴾ اضافه ده لهذا دې ته وجه د تخصيص وئيلی کيدې شی د دې يو دپاره، لهذا اوس په دواړو احاديثو کښې هيڅ تعارض پاتې نه شو، هم دغه شان د دې دواړو احاديثو د مجموعې نه دا قسم خلق ټول خلور شو چه د هغوی د اعمالو انقطاع په مرګ سره نه کيږی بلکه برابر ورته ثواب رسيږی، حضرت په بذل المجهود کښې اولا دفع د تعارض بين الحديثين هم دغه شان فرمائيلی دي او د هغې نه روستو فرمائی ﴿ والاحسن عندی فی الجواب ان يقال الخ ﴾ چه د هغې حاصل دا دي چه د اجر او ثواب زيادت کوم چه په احاديثو کښې ذکر شوی دي د دې زيادت دوه صورتونه دی يو دا چه د مړی د عمل په اجر کښې اضافه اوشی، د بل يو انسان د عمل په واسطه او دويم صورت دا دي چه د هغه د عمل په اجر کښې اضافه اوشی براه راست بغير د واسطې نه او بغير د عمل نه، په مرابط کښې اضافه د نوع ثانی په لحاظ سره ده، او په باقی کښې د نوع اول په اعتبار سره. اه والحديث اخرجه مسلم والنسائی وابوداؤد ايضا كلهم فی الوصايا، والترمذی فی الاحكام، واخرج ابن ماجة معناه عن ابی قتادة وابی هريرة فی السنة، والبخاری فی الادب المفرد (المرعاة بتصرف)

---

[۲]: سنن الترمذي/فضائل الجهاد ۲ (۱۶۲۱)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۳۲)، وقد أخرجه: (حم ۶/۲۰، ۲۲) (صحيح)

بَابُ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

باب: د الله تعالى په لاره كښې د څوكى وركولو د فضيلت بيان

"حرس" د راء په سكون سره مصدر دي په معنى د حراست او چوكيدارى، او كوم ﴿ حرس ﴾ چه بفتح الراء دي هغه دحارس جمع ده په معنى دچوكيدار، اوحرسى هم په معنى دحارس راځي.

[۲۵۰۱] (۱) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي السُّلُولِيُّ أَبُو كَبْشَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَتْ عَشِيَّةً، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِظَعْنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ، قَالَ: أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: فَارْكَبْ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ وَلَا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَسْنَاهُ فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟، قَالَ: لَا، إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا".

ترجمه: دكبشه رضي الله عنه نه روايت دي چه سهل بن حنظليه واته وئيلي دي چه مونږ دنبى عليه السلام سره په غزوه حنين كښې شريك شو او اوږد مزل مو اوكړو تردې چه مازيگر شو اودمونځ وخت راغې اوزه دنبى عليه السلام سره په مونځ كښې شريك شوم نو په دې وخت كښې يو اس سوار راغې اوعرض ئې اوكړو اې دالله رسوله زه چه ستاسو نه مخكښې چه لاړم يوغرته وختلم نودقبيله بنو هوازن خلق مې اوليدل چه تولو خپلې بسځې بچي اواوښان او چيلۍ جمع كړي دي نبى عليه السلام چه داخبره واوريده نومسكې شو او وى فرمائيل چه صبا به انشاء الله دغه تول خلق دمسلمانانو مال غنيمت جوړشي، اوبيائې اوفرمائيل چه نن شپه به په مونږ باندې څوك پهره اوكړى؟ انس بن ابى مرتد غنوى رضي الله عنه عرض اوكړو چه اې دالله رسوله زه به پهره اوكړم نبى عليه السلام اوفرمائيل ته په اس سورشه نودې په خپل اس باندې سورشو اودنبى عليه السلام په خدمت كښې حاضر شو نبى عليه السلام ورته او فرمائيل چه دغه مخامخ غونډۍ ته لاړشه تردې چه سر ته ئې اوخيژې خو هسې نه چه نن شپه مونږ ستا د موجودګئ په وجه باندې دهوكه اوخورو، (اودشمن راباندې راشي) هركله چه صباشو نونبى عليه السلام مونځ ته روان شو اودوه ركعته مونځ ئې اوكړو بيائې اوفرمائيل چه آيا تاسو خپل شهسوار هم ليدلى دي؟ هغوى او وئيل اې دالله رسوله مونږ نه دي ليدلې ددې نه پس تكبير اوشو نونبى عليه السلام شروع شو چه

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٦٥٠)، وقد أخرجه: سنن النسائي الكبرى/السير (٨٨٧٠) (صحيح)

مونځ ئې کولو لیکن دسترګو په ګوتونوکښې به ئې غوندئ طرف ته کتل هرکله چه مونځ ئې پوره کړو او سلام ئې اوګرځوو نوونې فرمائیل تاسو خوشحاله شئ چه ستاسو شهسوار راغې مونږ د غوندئ اونوته کتل چه په دې وخت کښې انس بن ابو مرثد غنوی رابنکاره شو اودنبی ﷺ مخامخ اودریدو دسلام نه پس ئې عرض اوکړو ای دالله رسوله زه لارم تردې چه دغوندئ سر ته اورسیدم دکوم په باره کښې چه تا راته حکم کړې وو کله چه سحر شو زه دواړه غونډو ته اوختم اومې کتل لیکن خوک په نظر رانغلل نبی ﷺ اوفرمائیل چه آیا ته د شپې د اس نه کوز شوې وې هغه اووئیل نه صرف دمونځ او اودس ماتی دپاره کوزشوی وم، نبی ﷺ اوفرمائیل تا دخپل خان دپاره جنت واجب کړو اوس که ته بل کوم عمل اونکړې نوتاته څه نقصان نه شی رسیدلې۔

د حدیث مضمون

د حدیث مضمون دا دې، سیدنا سهل بن الحنظلیه رضی الله عنه فرمائی چه هغه صحابه کرام چه په هغوی کښې هغه خپله هم شامل دې، کوم چه د رسول الله ﷺ سره غزوه حنین ته روان وو چه په هغې کښې ډیر زیات منزل وو تردې چه د مابنام وخت شو، پس ما د ماسپخین د مونځ په وخت (ما فی نسخة تصریح الظهر) د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم، یو سړی په اس باندې سور د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغلو، هغه عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ ستاسو نه وړاندې طرف ته لارم تردې چه په فلانی فلانی غر باندې اوختلم او ناخاپه ما د قبیله هوازن خلق اولیدل چه هغوی خپلې زنانه، ځاروی اوښان، بچی او د ځاروو پوری د خپل خان سره د جنګ په موقع باندې راوستلي دی چه د هغې مطلب دا شو چه ښه تیارئ سره راغلي دی او وو هم دا خلق ماهر غشی ویشتونکی، نو د دې خبر ورکونکی په خبر باندې په ځانې د دې چه هغه سره څه فکر او پریشانی لګیدلی وې نو رسول الله ﷺ مسکې شو او دا ئې اوفرمائیل ﴿تلک غنیمة المسلمین غدا ان شاء الله﴾ چه دا ټول ځیزونه به ان شاء الله د صبا له د مسلمانانو دپاره مال غنیمت وی هغه وخت خو چونکه مابنام شوې وو او دا مقابله په بله ورځ کیدونکي وو رسول الله ﷺ تری د معمول مطابق تپوس اوکړو چه د شپې به بیدار اوسیدو سره زمونږ چوکیداری څوک کوی، سیدنا انس بن ابی مرثد غنوی رضی الله عنه عرض اوکړو چه دا خدمت به زه پوره کوم، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه ښه سور شه! هغه لاړو او فورا په خپل اس باندې سوریدو سره په خدمت کښې حاضر شو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل: دا چه مخامخ کوم غر دې د دې طرف ته منډه کړه، تردې چه هغې ته پ،رته اورسی، یعنی تولې شپه په هغه غر باندې اوسیدو سره چوکیداری اوکړه، او وې فرمائیل: ﴿ولا تغرن من قبلک اللیلة﴾ دا د غرور نه دې غره او غرور معنی ده دهوکه، او ګوره هسی نه چه تاسو دطرف ته دشمن زمونږ د غفلت په حالت کښې حمله اوکړی، یعنی هسې نه چه ته اوده شې او چوکیداری اونکړې شې او دشمن په مونږ باندې ناخاپه حمله اوکړی، ځکه چه صحابه کرام به هغه وخت اوده وی، هغه صحابی د حدیث راوی فرمائی.

د رسول الله ﷺ په مانځه کښې التفات فرمائيل

چه کله مونږ صبا کړو نو رسول الله ﷺ مصلی يعنی د مونځ ځائې ته تشريف يوړلو او دوه رکعته سنت کولو نه پس ئې تپوس اوکړو چه تاسو خپل شهسوار ليدلی دی؟ يعنی په راتلو درته په نظر راځی، صحابه کرامو عرض اوکړو چه نه جی، په نظر نه راځی، په دې کښې د مانځه دپاره اقامت اوشو، راوی فرمائی چه رسول الله ﷺ د مونځ د نيت ترلو نه پس به مخامخ غر ته هم کتل، تردې چه کله مونځ پوره شو او هغه سلام واړولو نو وې فرمائيل چه خوشحاله شه ستاسو شهسوار په خيريت سره راغلو (رسول الله ﷺ هغه په راتلو باندې د لرې نه ليدلې وو) هم په دې وجه وړاندې راوی فرمائی چه د رسول الله ﷺ د فرمائيلو نه پس مونږ هم د هغه د کتلو دپاره په هغه غر کښې چه کومې اونې وې کتل پس مونږ هم اوليدو چه هغه راروان دې، تردې چه راغلو او د رسول الله ﷺ مخې ته اودريدلو او د سلام کولو نه پس هغه صحابی اوئيل يعنی خپله قصه ئې واوروله چه د دې ځائې نه تلو سره د دې غر سر ته اوختلم کوم ځائې ته د تلو چه تاسو ماته حکم کړې وو، پس چه کله شپه شوه او صبا شو نو په دواړو غرونو باندې ختلو سره مې اوکتل (چه چرته دشمن خو راروان نه دې) نو ما څوک او نه ليدل، رسول الله ﷺ د هغه صحابی ټوله خبره اوريدلو تپوس اوکړو چه د شپې د سورلئ نه کوز شوې وې؟ نو هغه عرض اوکړو چه نه! مګر د مونځ او قضاء حاجت دپاره، رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائيل چه تا د خپل ځان دپاره جنت واجب کړو. پس اوس په تا باندې بل يو عمل کول ضروری نه دی، اوس هيڅ باک نشته په تا باندې په تا باندې په هغې کښې چه ته يو عمل نه کوی، مراد اعمال تطوع دی، مستحب او نفلی کارونه کوم چه سړې ثواب د اخرت دپاره کوی د دې حديث نه ند رسول الله ﷺ د جهاد په سلسله کښې کامل تيارۍ او مستعدی د هغه انتظام او د خپلو اصحابو پوره پوره خبر تردې چه مونځ په شان اهم عبادت کښې د دې خيال او فکر، کما هو ظاهر د دې نه دا مستفاد کيږی هم په دې وجه امام ابوداؤد دا حديث مختصرا په کتاب الصلاة کښې ابواب الالتفات فی الصلاة د لاندې ذکر فرمائيلې دې، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشرف وکرم، په دې حديث کښې يو لفظ راغلې دی ﴿ فاذا انا بهوازن على بكرة ابائهم ﴾... ﴿ بكرة ﴾ څوانې اوښې ته هم وئيلې شی او د اوبو رانښکلو ګرګرۍ ته هم وئيلې شی چه په هغې کښې د بوقې رانښکلو دپاره رسئ اچوی، اهل لغت او شارحين حديث ليکلې دی چه د دې نه کثرت او استيعاب بيانول مقصود دی، وئيلې شی ﴿ جاؤوا على بكرة ابيهم، اى جاؤوا باجمعهم ﴾ يعنی هغوی ټول راغلل هيڅ څوک باقی پاتې نه شو، علامه طيبی رحمه الله ليکلې دی چه په دې جمله کښې ﴿ على ﴾ په معنی د ﴿ مع ﴾ دې، "اى مع بكرة ابيهم" د دې اصل دا دې چه د يوځائې خلقو باندې يو ځل ويره راغله نو هغه خلق د هغه ځائې نه خپل ټول سامان اخستلو سره منتقل شو تردې چه د پلار نيکه د زمانې پخوانۍ ګرګرې هم د ځان سره يوړه (بذل زيادة) زه وايم چه راوی دلته هم دا وائی چه قبيله هوازن ټول په ټول د سره د زنانو او ماشومانو او ټولو څارووپه ميدان کښې راجمع شو. والحديث اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ

د جهاد پریښودو د مذمت بیان

[٢٥٠٢](١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ عَبْدَةُ يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ".

ترجمه: ابوهریره رضی الله عنه دنبی ﷺ نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی هرڅوك چه په داسې حال کښې مرشي چه په جهاد کښې شریك نه شی اونه ئې په زړه کښې دجهاد اراده وي نودي په یوقسم نفاق کښې مرشو.

شرح حدیث

رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیل چه په کوم سړی باندې مرګ راشی په دې حال کښې چه نه کله هغه جهاد کړې وی او نه ئې د جهاد اراده او خیال په زړه کښې راغلې وی نو د هغه مرګ دا منافقانه مرګ دې.

د دې حدیث نه په ظاهره د جهاد فرض عین کیدل معلومیږی، هم په دې وجه بعض دا وائی چه دا د رسول الله ﷺ د زمانې سره خاص دې چه هم هغه وخت کښې جهاد فرض عین وو، علی قول، او وئیلې شوی دی چه دا عام دې د هر زمانې د لحاظ سره، او اګر چه جهاد په هر چا باندې واجب بعینه نه دې خو کم از کم د جهاد نیت خو په هر مسلمان باندې ضروری دې یعنی ضرورت پیښ راتلو باندې، والحدیث اخرجه مسلم والنسائی قاله المنذری

[٢٥٠٣](١) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَقِرَاءَتُهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ"، قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

ترجمه: ابوامامة د نبی ﷺ نه روایت کوی چه فرمائیلي ئې وو څوك چه په جهاد کښې شریك نه شی اونه ئې دکوم مجاهد په تیارولوکښې مددګړي وي او نه ئې دکوم مجاهد دکورخبراخستي وي نوده ته به الله تعالی دقیامت نه مخکښې سخت تکلیف ورسوي، یزیدبن عبدربه په خپل روایت کښې د قبل موته اضافه کړې ده.

شرح حدیث

په دې حدیث کښې دري څیزونه ذکر شوي دی، خپله جهاد ته تلل، یعنی غزوه بنفسه، او تجهیز غازی یعنی جهاد کښې د تلونکو دپاره اسباب برابرول، او دریم څیز جهاد کښې د تلونکو د کور والو خیر خبر ساتل، او دا چه کوم سړی په دې دري کارونو کښې یو کار هم اونکړو نو الله پاک به هغه لره د هغه د مرګ نه مخکښې په څه لوئې مصیبت کښې اخته کوی. والحدیث اخرجه ابن ماجة قاله المنذری.

---

(١) صحيح مسلم/الإمارة ٤٧ (١٩١٠)، سنن النسائي/الجهاد ٢ (٣٠٩٩)، (تحفة الأشراف: ١٢٥٦٧)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٣٧٤/٢) (صحيح)

(٢) سنن ابن ماجه/الجهاد ٥ (٢٧٦٢)، (تحفة الأشراف: ٤٨٩٧)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الجهاد ٢٦ (٢٤٦٢) (حسن)

[۲۵۰۴](۱)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ".

ترجمه: د انس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي جهاد کوئ دمشرکينو سره په مالونو خپلو او په نفسونو خپلو اوپه ژبو خپلو سره.

باب فِي نَسْخِ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ

جهاد ته دټولو خلقو د تلو حکم منسوخ کيدو بيان

نفير عام دا دي چه ټول خلق په جهاد کښې شرکت اوکړي، او نفير خاصه دا دي چه بعض خلق شرکت اوکړي او بعض په کور باندې پاتې شي نو مصنف په دي ترجمة الباب کښې دا فرمائي چه اول حکم د نفير عام وو، ګويا جهاد فرض عين وو د ټولو په حق کښې، روستو هغه منسوخ کيدو سره د نفير خاص حکم باقي پاتې شو، د جهاد حکم او په هغې کښې اختلاف، دکتاب الجهاد په شروع کښې بالتفصيل تير شوي دي.

[۲۵۰۵](۲)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا سورة التوبة آية ۳۹، وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى قَوْلِهِ يَعْمَلُونَ سورة التوبة آية ۱۲۰ـ۱۲۱ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً سورة التوبة آية ۱۲۲.

ترجمه: دعکرمه رضي الله عنه نه روايت دي چه ابن عباس فرمائيلي دي چه دالله تعالى داقول چه ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ که چرې جهاد ته نه ځي نوتاسوته به دردونکي عذاب درکړي شي او د مدينې والو دپاره نه دي پکار چه پيغمبر يواځې پريږدي او پخپله شاته پاتې شي يعنى دهغه سره دي ټول خلق جهاد له لاړ شي داحکم په دي آيت کريمه سره منسوخ شوې دي چه ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ ټول مسلمانان دي په يوځائي جهاد له نه ځي.

شرح حديث

په اولنو دواړو آيتونو کښې د نفير عام حکم دي، سيدنا ابن عباس رضي الله عنه فرمائي دي حکم لره آيت کريمه منسوخ کړو، د ابن عباس دا رائې د هغه نه روايت کونکى زمونږ په دي سند کښې عکرمه دي، د حسن روايت هم د هغه نه هم دا دي، او بعض نورو حضراتو د ابن عباس نه د دي خلاف نقل کړي دي، چه د هغې حاصل دا دي چه رسول الله عليه السلام بعض خلقو ته جهاد کښې د تلو دپاره متعين فرمائيلي وو، د روايت الفاظ دا دى "حيا من احياء العرب" نو هغه خلق د جهاد دپاره او نه وتل، پس د هغه په باره کښې دا اولنې آيت کريمه نازل شو "إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" او دا متفق عليه مسئله ده چه رسول الله عليه السلام خو رسول الله عليه السلام دي که د مسلمانانو امير يو جماعت متعين کړى نو په هغوى باندې خروج واجب کيږى، لهذا دا آيت کريمه منسوخ نه دي، او کوم چه دريم آيت کريمه دي ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا

---

(۱): سنن النسائي/الجهاد ۱ (۳۰۹۶)، (تحفة الأشراف: ۶۱۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲۴/۳، ۱۵۳، ۲۵۱)، سنن الدارمي/الجهاد ۳۸ (۲۴۷۵) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۶۲۵۸) (حسن)

کَافَّةً) په دې کښې د يو عام قاعدې او ضابطې خبره بيان کړې شوې ده چه دا مناسب نه ده چه د يو ښهر ټول خلق د جهاد دپاره اوخې او د هغوی د تلو نه پس په هغه ښهر کښې يو مومن سړی باقی پاتې نه شی بلکه پکار ده چه بعض جهاد ته لاړ شی کوم چه امام مقرر کړی او بعض نور هلته ايسار شی. اهـ بذل عن الطيبی.

د دې نه روسته حضرت په بذل کښې ليکلې دی چه امام ابوداؤد رحمه الله هم دلته د ابن عباس رضی الله عنه نه دوه مختلف روايتونه ذکر کړې دی، اول هغه کوم لره چه د هغه نه روايت کونکي عکرمه دي، او دويم هغه چه د هغې راوی نجدة بن نفيع دي کوم چه د دې اولنی روايت نه روستو راروان دي، په هغې کښې د نسخ هيڅ ذکر نشته بلکه د هغې د ظاهر نه عدم نسخ معلوميږی. اهـ

[۲۵۰۶] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ، حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا سورة التوبة آية ۳۹، قَالَ: فَأَمْسَكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ وَكَانَ عَذَابَهُمْ.

ترجمه: دنجدة بن نفيع نه روايت دي فرمائی چه دابن عباس رضی الله عنه نه مې ددې ايت (الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) په باره کښې تپوس اوکړو نوموئي وئيل چه باران په دوی باندې بند شوی وو او دا ددوی دپاره عذاب وو «دا دوی دپاره قحط وو چه د ولړې د وجې نه به خلق مړه کيدل.

بَابُ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنَ الْعُذْرِ

دعذر په وجه په جهاد کښې د نه شريکيدلو اجازت بيان

[۲۵۰۷] (*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: "اكْتُبْ، فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورة النساء آية ۹۵ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ سورة النساء آية ۹۵ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟، فَلَمَّا قَضَى كَلَامَهُ غُشِيَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اقْرَأْهَا يَا زَيْدُ، فَقَرَأْتُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورة النساء آية ۹۵ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ سورة النساء آية ۹۵ الْآيَةَ كُلَّهَا، قَالَ زَيْدٌ: فَأَلَّفْتُهَا اللهُ وَحْدَهَا فَأَلْحَقْتُهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي كَتِفٍ".

ترجمه: دزيد بن ثابت رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه زه د نبی عليه السلام په خنګ کښې ناست وم چه ناګهانه په هغه باندې وحي نازليدل شروع شول اودنبی عليه السلام پتون زمايه پتون باندې وو

(*) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۵۲۳) (ضعيف)

(*) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۷۰۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۴/۵، ۱۹۰، ۱۹۱) (حسن صحيح)

مادنبی ﷺ دپتون نه دروند بل شي نه دي لیدلي بیانبی ﷺ نه داکیفیت ختم شو اووئي فرمائیل اولیکه نوماد چیلی په وولی باندي دا آیت «لا یستوي القاعدون من المؤمنین والمجاهدون في سبیل الله» تراخره پوري اولیکلوعبدالله بن ام مکتوم یو رڼوند صحابي چه کله دمجاهدینو فضائل واوریدل نووئي وئیل اي دالله رسوله دهغه مومنانو به څه حال وي څوك چه جهاد نه شی کولي نوچه هرکله هغوی خپله خبره پوره کړه نوبیابه رسول الله ﷺ وحي نازلیدل شروع شول اودهغه ورون زماپه ورون باندي راغي مادومره وزن محسوس کړو څومره چه مخکښې محسوس کړي وو. بیا ددي نه پس وحي نازلیدل اودریدل نونبی علیه السلام اوفرمائیل اي زید اووایه ما آیت کریمه اولوستلو نبی ﷺ اوفرمائیل «غیر اولي الضرر» آیت تراخره پوري، زید اووئیل بیادا «غیر اولي الضرر» جمله یواځي نازله شوه لیکن مادهغي سره یو ځائی اولګوله په الله مي دي قسم وي ګویا کښې اوس هم زه ددي هډوکی سوري وینم په کوم ځائي کښې چه مادا لګولي وو.

مضمون حدیث

﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَغَشِيَتْهُ السَّكِينَةُ الخ ﴾ د حدیث مضمون واضح دي هغه دا چه سیدنا زید بن ثابت رضی الله عنه فرمائی چه په رسول الله ﷺ باندي ناڅاپه د سکینه او سکون کیفیت راغلو لکه چه د وحی په وخت باندي به وو، هغه وخت رسول الله ﷺ خپل پتون زما په پتون باندي کیخودلي وو، چه کله په هغه باندي د وحی نزول شروع شو نو د هغه د هغه خپي ډیر وزن په ما باندي محسوس شو، بیا چه کله هغه کیفیت د هغه نه لري شو «د وحی د نازلیدو نه پس» نو رسول الله ﷺ ماته د لیکلو دپاره اوفرمائیل نو ما د یو څاروی په هډوکی باندي اولیکل: ﴿ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الی اخر الایة، په دي آیت کریمه کښې د مجاهدینو فضیلت ذکر شوي دي، او ابن ام مکتوم کوم چه په جهاد کښې د خپل عذر د وجي نه نه وو شریک شوي، هغه د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه کوم سړي د جهاد طاقت نه لري د هغه څه حکم دي؟ د هغه د سوال نه روستو په رسول الله ﷺ باندي دوباره د وحی کیفیت راغلو او بیا د هغه کیفیت د ختمیدو نه روستو رسول الله ﷺ اولني آیت په سیدنا زید رضی الله عنه باندي اولوستلو نو رسول الله ﷺ په دي آیت کریمه کښې ﴿ غیر اولی الضرر ﴾ اضافه اوکړه یعنی الله پاک دوباره د مستقل وحی په ذریعه د دي لفظ اضافه اوفرمائیله.

شرح حدیث

﴿ ملحق ﴾ په معنی د الحاق د ځائي او ﴿ صدع ﴾ په معني د چاوندی، سیدنا زید رضی الله عنه فرمائی چه والله کوم ځائي کښې چه ما په هډوکی باندي هغه آیت کریمه لیکلي وو ماته ښه یاد دی، هلته هډوکی کښې لږ شان چاودي وو، او هغه منظر ګویا زما د سترګو په وړاندي دي، د دي حدیث نه معلومه شوه چه عمی یعنی رونداوالي دا په جهاد کښې د شرکت نه عذر دي، قال تعالی: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴾ (الایة) اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی من حدیث ابی اسحاق السبیعي عن البراء بن عازب بنحوه، قال المنذری)

[٢٥٠٨](١)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ".

ترجمه: دانس بن مالک رضي الله عنه نه روایت دی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: یقیناً تاسو پرینبودلی دی په مدینه کښې داسې کسان خوک چه ستاسو سره په سفرکښې او نه یوه مسافه قطع کولوکښې یا مال خرچ کولو کښې تاسو سره نه دی، صحابه کرامو عرض اوکړو اي د الله رسوله داځنګه کیدي شي چه هغوی دي زمونږسره په ثوابونوکښې شامل وی اوحال دا چه هغوی دي په مدینه کښې وی؟ نبی علیه السلام اوفر مائیل هغوی عذر ایسار کړی دی.

شرح حدیث

یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کښې ځینو اصحابو ته خطاب کولو سره اوفرمائیل چه بیشکه تاسو به په مدینه کښې څه داسې خلق پریخودلی دی چه تاسو چه څه کوئ، په زمکه کښې تلل او یوه وادی قطع کول یا خرچ کول وی هغه خلق په دې ټولو خیزونو کښې تاسو سره شریک دی یعنی د اجر او ثواب په اعتبار سره صحابه کرامو د دې وجه اوتپوسله نو هغه اوفرمائیل ﴿حبسهم العذر﴾ چه چونکه د هغوی دا راتلل مجبوری او عذر د وجې نه دی، یعنی که هغوی باندې دا مجبوری نه وې نو هغوی به تاسو سره ضرور راتلې د ښه نیت د وجې نه.

معلومه شوه چه که په جهاد کښې عملاً شرکت نه شی کولې نو کم از کم نیت خو کول پکار دی، وهذا کما سبق من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن جهاد ونية. والحديث اخرجه البخاري تعليقا، واخرجه مسلم وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه بنحوه قاله المنذري. (مخلصا)

بَابُ مَا يُجْزِءُ مِنَ الْغَزْوِ

باب د جهاد په بدله کښې کوم خیز کافی دی؟

د ترجمې حاصل دا دی چه کوم یو عمل د جهاد بدل او د هغې قائم مقام کیدی شی، د حدیث الباب نه معلومه شوه چه تجهیز غازی او هم دغه شان د غازی د کور والو نګرانی او خیر خبر قائم مقام د جهاد دی، دا مضمون اوس نزدې هم تیر شو.

[٢٥٠٩](٢)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا".

ترجمه: د زیدبن خالد جهني رضي الله عنه نه روایت دي چه رسول الله فرمائیلي دي چاچه دمجاهد په تیارولوکښې تعاون اوکړو نویقینا ده جهاد اوکړو اوچاچه دمجاهد د اهل او عیال حفاظت

---

(١): صحيح البخاري/الجهاد ٣٥ (٢٨٣٩ تعليقًا)، (تحفة الأشراف: ١٦١٠)، وقد أخرجه: حم (٣/١٦٠، ٢١٤) (صحيح)

(٢): صحيح البخاري/الجهاد ٣٨ (٢٨٤٣)، صحيح مسلم/الإمارة ٣٨ (١٨٩٥)، سنن الترمذي/فضائل الجهاد ٦ (١٦٢٨)، سنن النسائي/الجهاد ٤٤ (٣١٨٢)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٣ (٢٧٥٩)، (تحفة الأشراف: ٣٧٤٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١١٥، ١١٦، ١١٧، ٥/١٩٢، ١٩٣)، سنن الدارمي/الجهاد ٢٧ (٢٤٦٣) (صحيح)

اوکړو نو یقینا ده جهاد اوکړو.

[۲۵۱۰]() حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ وَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ: لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ".

ترجمه: ابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ بنی لحیان ته یو لښکر اولیږلو او ورته ئې فرمائیل: چه په هرو دوو کسانوکښې دې یوکس خامخا لاړشي، او بیا ئې دجهادنه پاتې شوو خلقوته اوفرمائیل که چرې تاسو د مجاهدینو دکورونو سرپرستی اوکړئ نو ستاسو دپاره به د مجاهد د نیم اجر برابر اجروی.

شرح حدیث

﴿ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ». ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِينَ ﴾ رسول الله ﷺ فرمائی چه په هر دوه سړو کښې دې یو د جهاد دپاره اوځی، ګویا د هر کوراو هرې محلې نه دې نیم سړی د جهاد دپاره لاړ شی او نیم دې هلته ایسار شی، د اولنی حدیث نه معلومه شوه چه د خارج او خالف بخیر دواړو اجر برابر دې، او د دې حدیث نه معلومیږی چه د خارج دپاره پوره اجر او د خالف دپاره نیم اجر دې، د دې جواب دا دې د نصف نه د مجموعه اجر نصف مراد دې او دا مطلب نه دې چه د هغه دپاره د اجر خارج نصف دې، او کله چه یو څیز په دوه حصو کښې تقسیم کړې شی نو هلته تنصیف کولې شی،

کذا فی البذل عن الحافظ، والحدیث اخرجه مسلم قاله المنذری.(۲)

باب فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ

د بهادرئ او بزدلئ بیان

د جهاد ابواب شروع دی چه د هغې دپاره جرأت او همت پکار دې هم په دې مناسبت سره مصنف دا باب قائم کړې دې.

[۲۵۱۱]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ".

ترجمه: دعبدالعزیز بن مروان نه روایت دي فرمائی چه دابوهریره رضی الله عنه نه مې اوریدلي دي فرمائیل ئې چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلي دي چه فرمائیل ئې: چه دانسان په بدو عادتونو کښې دوه ډیربد اولوئی بدعادتونه دي یوبخل کول او بل بزدلي کول.

---

۱): صحیح مسلم/الإمارة ۳۸ (۱۸۹۶)، (تحفة الأشراف: ٤٤١٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵/۳، ۴۹، ۵۵) (صحیح)

۲) قلت ونص الحدیث یابی هذا التوجیه اذ فیه تصریح بنصف اجر الخارج، نعم یجري هذا التوجیه في الحدیث الذي مضي في کتاب الزکاة، باب تصدق المرأة من بیت زوجها فقد مر هذا التوجیه هناك فارجع الیه)

۳): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٤١٠١)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۲/۲، ۳۲۰) (صحیح)

شرح حديث

د سيدنا ابوهريره رضي الله عنه حديث مرفوع دي چه رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائيلو، د انسان په بدترين عادتونو کښې يو سخت بخل دی کوم چه ويرونکی وی، او دويم بدترين صفت بزدلی ده چه د هغې د وجې نه ئې زړه بهر راوخی، اعاذنا الله تعالى من شح هالع وجبن خالع، بل من الجبن مطلقا، وفي الحديث : اللهم انی اعوذبک من الجبن والبخل.

بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}

د الله تعالى ددې قول د مفهوم بيان چه: (« ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة »)

د مصنف غرض په دې باب سره د دې آيت کريمه تفسير بيانول دی چه په هغې کښې د جهاد ترغيب ورکړې شوی دی او په ترک جهاد باندې وعيد راغلې دی، د ترک جهاد په باره کښې د دې نه مخکښې "باب کراهية ترک الغزو" کښې تير شوې دي او هم دغه شان وراندې کتاب البيوع کښې « باب في النهی عن العينة » کښې راروان دی، « عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ »)

[۲۵۱۲] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، وَابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: غَزَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَقَالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ قُلْنَا: هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورة البقرة آية ۱۹۵ فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الْجِهَادَ، قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ.

ترجمه: دحضرت اسلم ابوعمران رحمه الله نه روايت دي فرمائی چه مونږ دجهاد په اراده دمدينې نه قسطنطنيه ته روان شو اورومیان مدينې نه نزدې راورسيدلي وو، نوچه په خلقو کښې به يوکس په دشمن حمله اوکړه نو خلقو به ورته اووئيل مه کوه مه کوه لا إله إلا الله، ته خو خپل خان په خپلو لاسونوپه هلاکت کښې اچوی، ابوايوب اووئيل يقينادا آيت زمونږ دانصارو په باره کښې نازل شوې دي، هرکله چه الله تعالى دخپل نبي ﷺ مدد اوکړو او اسلام ئې غالب کړو نومونږ په خپلو زړونو کښې اووئيل (اوس دجهاد څه ضرورت دي) اوس خوبه مونږه د خپلو مالونوسره پاتې کيږو او حفاظت به ئې کوو بيا الله تعالى دا آيت نازل کړو (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) د الله په لاره کښې خرچ کوئ اوخپل خان په هلاکت کښې مه اچوئ (سورة البقره: ۱۹۵) خپل خان په هلاکت کښې اچول دادی چه مونږ په خپلو مالونو کښې مشغول شو،دهغې فکر کوو اوجهاد پريږدو،، ابوعمران اووئيل ابوايوب به هميشه دالله په لاره کښې جهاد کولو تردې چه په قسطنطنيه

[۱] سنن الترمذي/التفسير ۱۹ (۲۹۷۲)، (تحفة الأشراف: ۳۴۵۲) (صحيح)

کښې دفن کړې شو.

شرح حدیث

ابو عمران فرمائی چه مونږ د قسطنطنیه د فتح کولو دپاره د مدینې منورې نه روان شو او زمونږ په جماعت باندې امیر د سیدنا خالد بن ولید رضی الله عنه خوئې عبدالرحمن وو، او د جنګ په وخت دشمن یعنی اهل روم حائط المدینه یعنی قسطنطنیه ښهر کښې پناه اخستلو سره خپلې ملا ګانې یوځائې کړې وې، لا جنګ شروع شوې نه وو چه په مسلمانانو کښې یو سړی مجاهد اول حمله اوکړه (یعنی په حمله کولو کښې ئې سبقت اوکړو، نورو خلقو لا سوچ کولو) نو د هغه په حمله کولو باندې مسلمانانو اووې ﴿ مه مه لا اله الا الله ﴾ چه اودریږه اودریږه څه کوې، خپل ځان په هلاکت کښې اچوې، سیدنا ابوایوب انصاری رضی الله عنه هلته موجود وو هغه فورا خبرې اوکړې او په منع کونکو ئې رد اوکړو او د کوم آیت نه چه منع کونکو ګویا استدلال کړې وو هغه د دې صحیح تفسیر او شان نزول بیان اوفرمائیلو، چه د هغې حاصل دا دې چه په اصل کښې دا آیت کریمه زمونږ یعنی انصارو په باره کښې نازل شوې دې، هغه دا چه کله اسلام خور شو او الله پاک هغه ته غلبه ورکړه نو مونږ خلقو سوچ اوکړو چه اوس مونږ له د خپلې زمینداریٔ خبر اخستل پکار دی نو په دې باندې دا ایت کریمه نازل شو، پس خپلو لاسونو لره په هلاکت کښې د اچولو مطلب خو دا دې چه مونږ په خپلو پټو کښې مشغول کیدو سره جهاد پریږدو نه دا چه دا تاسو کوم خیال کوئ او حمله کونکې منع کوئ، وړاندې راوی فرمائی چه د دې نه پس ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په دې غزوه کښې جنګ کولو تردې چه وفات کیدو سره هم هلته د قسطنطنیه په حدود کښې دفن کړې شو رضی الله عنه، په دې حدیث کښې چه د کومې غزوې ذکر دې دا هم هغه غزوه ثانیه ده د غزوة البحر نه چه د هغې ذکر اوس نزدې تیر شوې دې، چه د هغې په باره کښې دا تیر شوې دی چه د هغې امیر یزید بن معاویه وو، او دلته په روایت کښې د عبدالرحمن بن خالد بن یزید رحمه الله په باره کښې دی چه هغه امیر وو او حضرت په بذل کښې د تاریخ طبری نه په دې باندې مزید نقل کړې دې چه ﴿ وعلی اهل مصر عقبة بن عامر، وعلی اهل الشام فضالة بن عبید ﴾ او په یو کښې دا دی ﴿ وعلی الجماعة عبدالرحمن بن خالد ﴾، اصل کښې د مختلف ملکونو په اعتبار سره دا امارت دې، د اهل مدینه د جماعت امیر عبدالرحمن بن خالد بن الولید دې، او د پوره لښکر امارت عامه د یزید بن معاویه دپاره وو.

فائده : د فتح قسطنطنیه ذکر په کتاب الفتن من اشراط الساعة د لاندې هم په حدیث کښې راغلې دې، پس د ترمذی په روایت کښې دی :

قوله: ﴿ اَلْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ امام ترمذی رحمه الله فرمائی : ﴿ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةُ هِيَ مَدِينَةُ الرُّومِ تُفْتَحُ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةُ قَدْ فُتِحَتْ فِي زَمَانِ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اه ﴾ د امام ترمذی رحمه الله اشاره هم د دې فتح طرف ته ده کومه چه په حدیث الباب کښې ذکر شوې ده چه د هغې په باره کښې فرمائی چه د بعض صحابه کرامو په زمانه کښې فتح شوې ده، خو د حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم په زمانه

کښې اګر چه هغه فتح شوې ده خو هلته اسلامي حکومت قائم نه شو بلکه د هغوی سره په اداء جزیه باندې مصالحت اوشو، په حاشیه د کوکب ص ۹۵ ج ۲ کښې حضرت شیخ لیکی چه د دې اولې فتح نه روستو دوباره رومیان په هغې باندې قابض شو، بیا د یوې دیرې اوږدې مودې نه پس په ۸۵۷هـ کښې مسلمانانو دا دوباره فتح کړه، تقریبا پنځوس ورځو پورې مسلمانانو د هغې محاصره کړې وه، بیا مسلمانانو ته انتهائی شاندار او ښکاره فتح حاصله شوه، چه په هغې کښې ورته بیشماره مال غنیمت حاصل شو. اهـ دا نوم په دوه طریقو سره ضبط کړې شوې دي قسطنطنیه د طاء نه روستو یاء تحتانیه بیا نون، قال النووی وهو المشهور، دویم دا چه د نون نه پس بیا یاء مشدده قسطنطنیه، والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی (قال المنذری) ملخصا.

بَابٌ فِي الرَّمْيِ
د نښې ویشتلو د فضیلت بیان

[۲۵۱۳] (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا".

ترجمه: دعقبة بن عامر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلي دي چه فرمائیل ئې یقینا الله تعالی دیوغشي په وجه باندې دري کسان جنت ته داخلوي یو ددې جورونکی چه دثواب په اراده ئې جوړوي اوبل ددې ویشتونکي دي او بل هغه کس دي څوک چه نښې ویشتونکي ته په لاس کښې غشي ورکړي پس تاسو ډغشو ویشتلو زدکړه اوکړئ اوپه اسونوباندې سورلي کوئ لیکن ماته په اسونوباندې دسورلئ کولوپه نسبت غشی ویشتل ډیر محبوب دي اودین چاته دلوبوکولو اجازت نه ورکوي مګر (ددري څیزونو) یو خپل اس ته تربیت ورکول دویم دخپل اهل سره توقي کول او په خپله لینده باندې غشی ویشتل اوځوک چه غشی ویشتل هیرکړي پس دهغه نه چه زده ئې کړي په وجه دبې زاره کیدو نویقینا ده یونعمت پریخودو اویا راوی داسې اووئیل چه ډیونعمت ناشکري ئې اوکړه.

شرح حدیث

یعنی الله پاک د یو غشی د وجې نه دري کسان جنت ته داخلوی، د غشی جوړولو والا کاریګر کوم چه د دې په جوړولو کښې د خیر او ثواب نیت کوی، دویم غشی جوړونکی لره، دریم منبل یعنی غشی ورکونکی ته، نبل غشی ته وائی، که هغه ورکونکي ئې د خپل ملکیت نه ورکړی، یا ئې د تیکی نه راویستلو سره ورکړی، او د منبل نه مراد هغه هم کیدي شی چه کوم ځائي په نخښه باندې غشی لګیدلي دي یو سړي هغه د هغه ځائي نه

[1]: سنن النسائي الجهاد ٢٦ (٣١٤٨)، والخيل ٨ (٣٦٠٨)، (تحفة الأشراف: ٩٩٢٢) (ضعيف)

اوچت کړی او غشی ویشتونکی ته ټې ورکړی.

﴿وارموا واركبوا﴾ یعنی د جهاد د تیارئ دپاره د غشو ویشتلو فن هم زده کړئ او شه سواری هم او دا چه تاسو په غشو ویشتلو کښې مهارت حاصل کړئ، زما په نزد زیاته غوره دا ده په نسبت د رکوب کښې مهارت حاصلولو دپاره (ځکه چه د رمی نفع زیاته عامه ده په نسبت د رکوب) بیا وراندې فرمائی چه د لهو ولعب یو قسم هم مباح نه دي سوا د دري قسمونو نه، یو اس ته تادیب ورکول یعنی هغه ته تریننگ ورکول او د هغه اصلاح (چه هغه د سورلئ قابل شی)، او د خپلې ښځې سره ملاعبت کول، او دریم غشی ویشتل، د دي غشی ویشتلو نه مراد هغه غشی ویشتل دی کوم چه د نخښې د ویشتلو د مشق په طور کولې شی، یعنی نخښه ویشتل زده کول. والحدیث اخرجه النسائی، واخرجه مسلم مختصرا (المنذری ملخصا)

[٢٥١٤]()حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ الْهُذَلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ سورة الأنفال آية ٦٠ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ".

ترجمه: دعقبة بن عامر نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلي دي چه په منبرئ فرمائیل یقینا دالله تعالی ددي قول مراد: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» دادي چه نبی ﷺ اوفرمائیل خبردار ددشمن دمقابلې دپاره قوت حاصلول غشی ویشتل دي اوخبردار غشی ویشتل قوت دي اوخبردار غشی ویشتل قوت دي اوخبردار غشی ویشتل قوت دي.

تشریح

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ﴾ په دي باندي رسول الله ﷺ دري کرته اوفرمائیل چه ﴿ لا ان القوة الرمی ﴾ یعنی الله پاک چه دا فرمائی چه د کفارو سره د مقابلې تیاری اوکړئ ترڅو چه کیدي شی، د دي تیارئ نه مراد غشي ویشتل دی یعنی په دي کښې انسان لره ښه مهارت حاصلول پکار دی، یعنی د طاقت یو خاص او اهم رکن دا دي، مراد انحصار نه دي، کما فی قوله ﴿ الحج عرفة والندم توبة﴾ هسي ددي په تفسیر کښې په بذل کښې دتفسیر کبیرنه دري څلور اقوال ذکر کړي شوي دی، په بذل کښې لیکلې دی چه آیت کریمه دال دي په دي خبره باندي چه د جهاد دپاره استعداد او تیاری، غشي ویشتل اود وسلې استعمال د فروسیت (مهارت) په ذریعه فرض دي خو فرض کفایه دي، والحدیث اخرجه مسلم وابن ماجة قاله المنذری.

.....

[1] صحيح مسلم/الإمارة ٥٢ (١٩١٧)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٩ (٢٨١٣)، (تحفة الأشراف: ٩٩١١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/تفسير القرآن ٩ (٣٠٨٣)، مسند أحمد (١٥٧/٤)، سنن الدارمي/الجهاد ١٤ (٢٤٤٨) (صحيح)

بَابُ فِي مَنْ يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا

بيان دهغه کس چه جهاد د مال حاصلولو دپاره کوی

[٢٥١٥] (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ".

ترجمه: معاذ بن جبل رضي الله عنه دنبي صلى الله عليه وسلم نه روايت کوی چه فرمائیلی یسي دي جهاد په دوه قسمه دي يوخو هغه جهاد دي چه دالله درضاد پاره کیږي، او په دې کښې دغسوره نه غوره مال خرچ کړي شي اود خپل مسلمان ورور سره همدردی اوکړي شی او د شر او فساد نه پرهیز اوکړي شي نو په داسي جهاد کښې اوده کیدل ویښیدل ټول عبادت دي، اوځوک چه جهاد د خپلې لویئ ښکاره کولو د پاره او د خپلې مرتبې ظاهرولو دپاره او د شهرت حاصلولو د پاره کوی او دخپل امیرنافرمانی کوي او په زمکه کښې شر اوفساد خوروي نوداسي کس به دقیامت په ورځ دخان سره هیڅ نیکي رانه ډړی.

شرح حديث

يعنی د غزوه دوه قسمونه دی د غازی په لحاظ سره، پس د کوم سړی غرض چه په غزوه سره د الله پاک د رضا حصول وی، او د امام هم هغه تابعداری کوی او خپل محبوب خیز یعنی نفس او مال لره خرچ کړی او د خپل ملګری سره نرمه معامله ساتی (یاسر د ماضی صیغه ده په وزن د قاتل، چه د هغې مصدر المیاسرة دي یعنی مساهله نرم سلوک) او د جهګړې او فساد نه پرهیز کوی نو د داسي غازی اوده کیدل پاسیدل ټول د اجر باعث دی، وراندي په حدیث کښې د دي مقابل ذکر شوي دي چه د هغې په باره کښې دی ﴿ فانه لم يرجع بالكفاف ﴾ چه داسي غازی برابر هم نه واپس کیږی، یعنی چه خنګه تلي وو هغه شان هم واپس نه شو بلکه د نقصان سره واپس شو، والحديث اخرجه النسائي قاله المنذري.

[٢٥١٦] (حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ مِحْنَفٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَجْرَ لَهُ، فَأَعْظَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفْهِمْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَا أَجْرَ لَهُ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ: لَا أَجْرَ لَهُ.

ترجمه: دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي یوسړي اووئیل اي دالله رسوله څوک چه دالله په لار

---

[1]: سنن النسائي/الجهاد ٤٦ (٣١٠٥)، والبيعة ٢٩ (٤٢٠٠)، (تحفة الأشراف: ١١٣٢٩)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الجهاد ١٨ (٤٣) موقوفاً، مسند احمد (٢٣٤/٥)، سنن الدارمي/الجهاد ٢٥ (٢٤٦١) (حسن)

[2]: تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ١٥٤٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٠/٢، ٣٦٦) (حسن)

کښې دمال حاصلولو دپاره جهاد کوي نوده څه حکم دې نبی ﷺ اوفرمائيل ده دپاره به هيڅ اجرنه وي خلقو داخبره ډيره لويه اوګڼله اوهغه کس ته ئې اووئيل چه درسول الله نه دوباره تپوس اوکړه کيدې شي چه ته نه ئې پوهه شوې نوهغه کس بيا ووئيل اې دالله رسوله څوک چه دالله په لار کښې دمال حاصلولو دپاره جهاد کوي نوده څه حکم دې نبی ﷺ اوفرمائيل ده دپاره به هيڅ اجرنه وي نودوئ بيا هغه کس ته اووئيل چه درسول الله نه بيا تپوس اوکړئ نوده ترې په دريم ځل تپوس اوکړو نوورته ئې اوفرمائيل چه ده دپاره به هيڅ اجرنه وي.

شرح حديث

د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړې شو چه کوم سړې جهاد ته لار شی او حال دا وی چه هغه د دنيوی مال او متاع هم طالب وی؟ نو هغه اوفرمائيل ﴿ لا اجر له ﴾ پس خلقو د رسول الله ﷺ دا جواب ډير عظيم او درونده اوګڼلو يعنی دا خبره ډيره سخته ده، د هغوی يقين رانغلو چه د رسول الله ﷺ هم دا مراد دې بلکه خيال ئې دا راغلو چه سائل تپوس صحيح نه دې کړې او رسول الله ﷺ ئې په خپله خبره باندې پوهه کړې نه دې، په دې وجه رسول الله ﷺ داسې جواب ورکړو، لهذا خلقو هغه تپوس کونکی ته اووې چه ته د رسول الله ﷺ نه دوباره تپوس اوکړه، پس هغه دوباره تپوس اوکړو، رسول الله ﷺ دې ځل هم هم هغه جواب اوفرمائيلو، خلقو په هغه باندې اصرار اوکړو چه يو ځل بيا تپوس اوکړه، هغه په دريم ځل تپوس اوکړو نو رسول الله ﷺ دې ځل هم هغه جواب ورکړو، حضرت په بذل کښې ليکلې دی چه د سائل په سوال کښې دوه احتمالات دی، يو دا چه يو سړې په صورة جهاد کښې روان دې او د جهاد په نوم باندې د کور نه وتلې دې خو مقصود اصلی د هغه دنيا ګټل دی، بل احتمال دا دې چه مقصود خو جهاد دې خو ورسره ئې د مال د حصول نيت دې، په اول صورت کښې به د رسول الله ﷺ په کلام کښې نفی د مطلق ثواب وی، او په دويم صورت کښې به نفی د کمال اجر وی. اهـ

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

باب دې په بيان د فضيلت د هغه کس کښې چه د دين دغالب کيدو دپاره جنګيږی

[٢٥١٧] (١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَيُقَاتِلُ لِيُحْمَدَ، وَيُقَاتِلُ لِيُغْنَمَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَاتَلَ حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ أَعْلَى، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ".

ترجمه: دابوموسی ﷺ نه روايت دې يوسانده چې دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او عرض ئې اوکړو چه يوسړې ددې دپاره جهاد کوي چه زه دې په خلقو کښې ياد کړې شم

(١): صحيح البخاري/العلم ٤٥ (١٢٣)، الجهاد ١٥ (٢٨١٠)، الخمس ١٠ (٣١٢٦)، التوحيد ٢٨ (٧٤٥٨)، صحيح مسلم/الإمارة ٤٢ (١٩٠٤)، سنن الترمذي/فضائل الجهاد ١٦ (١٦٤٦)، سنن النسائي/الجهاد ٢١ (٣١٣٨)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٣ (٢٧٨٣)، (تحفة الأشراف: ٨٩٩٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٩٢، ٣٩٧، ٤٠٢، ٤٠٥، ٤١٧) (صحيح)

اوددي دپاره چه زما دي تعريف اوکړي شي اوددي دپاره چه غنيمت حاصل کړم اوددي دپاره چه زمامرتبه په خلقوکښې او پيژندلې شي، نبی ﷺ اوفرمائيل څوک چه ددي دپاره جنګيږي چه دالله دين بلند اوبالا شي نودا جهاد فی سبيل الله دي.

شرح حديث

﴿ يرى ﴾ د مضارع معروف صيغه ده د ﴿ اراءة ﴾ نه، په معنی د ښودلو، او د مکان معنی ده منزلت او مرتبه، يعنی قتال کوی د دي دپاره چه د خپل شجاعت او بهادرئ مرتبه خلقو ته اوښائی نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه کوم سړي قتال د دي دپاره کوی چه د الله پاک کلمه اوچته شی، دا قتال په اصل کښې د الله پاک دپاره دي، او په صحيح معنی کښې جهاد دي، په بذل کښې حافظ نقل کړي دی چه د کلمة الله نه مراد دعوة الله الی الاسلام دي، او عينی په (ص ١٢٨ ج ١) په شرح د بخاری کښې په دي باندې اضافه ده، وقيل : هی قوله لا اله الا الله.

د اخلاص فی العمل مراتب

بيا علامه عينی د ﴿ ما يستفاد من الحديث ﴾ د لاندې ليکلي دی چه د دي حديث نه معلومه شوه چه د عبادت د معتبر کيدو دپاره اخلاص شرط دي، پس چه د کوم سړی د عمل باعث چه صرف دنيا وی نو د داسې سړی په عمل باطليدو کښې هيڅ شک نشته، او د کوم سړی د عمل مقصد چه دواړه وی دينی هم او دنيوی هم، پس که باعث دينی اقوی وی نو په دي صورت کښې د جمهورو په نزد هغه عمل معتبر دي، او د حارث محاسبی رائې دا ده چه دا عمل هم باطل دي د حديث الباب نه استدلال کولو سره، او دريمه رائې په دي کښې د محمد بن جرير طبری ﷺ ده چه که عمل ابتداء او بناء د اخلاص سره وی نو هغه معتبر دي بيا که روستو په دي کښې عجب وغيره دنيوی غرض راشی نو هغه مضر نه دي. اهـ

دعوة الی الاسلام ئې په دي وجه اووي چه په اصل کښې د اسلام طرف ته دعوت ورکونکی خو الله پاک دي خو براه راست نه بلکه علی لسان الانبياء عليهم السلام، انبياء عليهم السلام الله پاک هم د دي دپاره مبعوث کړي وو، وفی التنزيل العزيز ﴿ والله يدعو الی دار السلام ﴾.

[٢٥١٨](١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَائِلٍ حَدِيثًا أَعْجَبَنِي فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

ترجمه: دعمرو نه روايت دي فرمائی چه ما دخپل پلار وائل نه يو حديث اوريدو چه زه ئې په تعجب کښې واچولم اوباقی حديث ئې دتير شوي روايت په شان بيان کړو.

[٢٥١٩](٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ حَنَانِ بْنِ خَارِجَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: يَا

(١): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٨٩٩٩) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٦١٩) (ضعيف)

رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلَى نِيَّتِكَ الْحَالِ.

ترجمه: د عبدالله بن عمرو ﷺ نه روایت دي فرمائي چه ماعرض اوکړو اي دالله رسوله جهاد اوعزوه څه ته وائي نبي ﷺ اوفرمائيل اي عبدالله جهاد دادي چه ته په داسي حال کښې جنګيدونکي يې چه صبرکونکی يې دثواب په اراده باندې نوالله تعالی به دي صبرکونکی او دثواب دطلب ګار په حالت کښې راپورته کړي اوکه چرې ته جنګ کوي دڅان ښودلو دپاره اودمال ډيرولو دپاره نوالله تعالی به دي راپورته کړي په همدغه حال باندې، اي عبدالله ته چه په کوم حال کښې هم جنګ اوکړې او يا شهيد شې نوالله تعالی به دي په همدغه حال کښې راپورته کړي.

باب فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ
دشهادت دفضيلت بيان

[٢٥٢٠] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ"، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا سورة آل عمران آية» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

ترجمه: دابن عباس ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ فرمائيلی دی هرکله چه ستاسو مسلمانانو وروڼه په احدکښې شهيدان شول نوالله تعالی دهغو روحونه دشنو مرغوبه جوړو کښې واچول چه دجنت نهرونوته ورځی اودجنت ميوې خوری اودعرش دسوري لاندې په قندلونوکښې اوسی دوی چه کله دخپل خوراک ښښاک اوسکون خوشحالي حاصله کړه نوڼې وئيل آيا څوک شته داسي چه زمونږه خبر زمونږه پاتې شوو رونړوته ورسوي چه مونږ په جنت کښې ژوندی يو اوخوراک کوو ترڅوچه هغوی هم دجنت په حاصلولوکښې بې پرواهي اونکړي اودجهاد په وخت کښې سستي اونکړي الله تعالی اوفرمائيل چه دغه خلقو ته به خبر زه اورسوم اودا آيت نازل شو «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا» څوک چه دالله تعالی په لاره کښې شهيد کړي شوهغوی مړ مه ګڼئ،، (سورة آل عمران: ١٦٩)

د حديث مضمون

په دي حديث کښې رسول الله ﷺ خپلو اصحابو ته خطاب فرمائيلو سره الله پاک چه کومه معامله د احد د شهيدانو سره کړې وه هغه بيان فرمائيلي ده، او رسول الله ﷺ د صحابه کرامو سره د دي خيز ذکر خپله د هغه شهداء احد په خواهش او فرمائش باندې کړې دي،

---

[1] تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ٥٦١٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٦٧١) (حسن)

لکه چه وراندې به د حدیث د ترجمه نه معلومه شی بهرحال رسول الله ﷺ فرمائی چه کوم خلق په احد کښې شهیدان شو نو الله پاک د هغوی روحونه د جنت د شنو مارغانو په ججورو کښې کیخودل چه هغوی د جنت په باغونو او نهرونو کښې سیل اوکړی، د هغې د میوو نه فائده اوچته کړی، هغه داسې مارغان دی چه د هغې د قیام ځائې ډیر ښکلی د سرو زرو قندیلونه دی کوم چه د عرش د لاندې رازوړند دی، وراندې په حدیث کښې دی چه کله هغه د احد شهیدانو یعنی د هغوی روحونو هلته په جنت کښې د خوراک ځکاک او ارام کولو، هر قسم سهولت او خوشګوار حالت اوکتلو نو د هغوی زړه دا اوغوښتله چه زموږ د دې خوشحالئ او راحت خبر زموږ رونړو ته هم څوک اورسوی، یعنی تر اوسه پورې په دنیا کښې دی، د دې دپاره چه هغوی جهاد او قتال فی سبیل الله لره، چه د هغې په وجه باندې مونږ ته دا خوشحالی او نیک انجام نصیب شوې دې په دې کښې سستی او بې رغبتی اونکړی چه کله د هغه شهیدانو په زړه کښې دا خیال راغلو، په جنت کښې کیدو سره، نو الله پاک اوفرمائیل چه ستاسو دا خبره به زه هغوی ته اورسوم، یعنی ستاسو د نبی په ذریعه، پس الله پاک په خپل نبی باندې دا ایتونه نازل کړل ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

د حدیث نه د ملحدینو استدلال او د هغې جواب

د دې حدیث نه بعض ملحدینو کوم چه د تناسخ او انتقال ارواح قائل دی (کوم ته چه اوا ګون او جنم بدلی هم وئیلې شی) چه د هغې حاصل دا دې چه ثواب او عقاب صرف د انتقال ارواح نوم دې که انسان نیک وی نو د هغه روح کښې د یو ښه حیوان په شکل کښې دنیا ته راولیږلې شی او د بدکار روح د یو بد حیوان په شکل کښې دنیا ته راالیږلې شی، یعنی هغه عقیده کومه چه د اهل اسلام په نزد قطعا باطل د دې د علماء حقه د طرف نه دا جواب ورکړې شوې دې چه په دې حدیث کښې یعنی ﴿ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ﴾ کښې شارحینو دوه احتمالات لیکلي دی، یو دا چه په جنتی مارغانو کښې د هغوی په خیټو کښې د هغوی روحونو لره محفوظ کول مراد دی لکه یو څیز په ډبی کښې محفوظ کولې شی، بل احتمال دا دې چه هغه روحونو لره د هغه مرغانو په بدن کښې دننه پوکلي شی چه په هغې سره هغوی جاندار شی، که اول احتمال واخستلې شی نو بیا خو د تناسخ سره د دې هیڅ تعلق نشته او هیڅ د اشکال خبره پکښې نشته، او که احتمال ثانی اختیار کړې شی نو په دې کښې اګر چه انتقال د روح د یو بدن نه بل بدن ته دې خو په دې عالم کښې نه بلکه په عالم اخرت کښ، لهذا استدلال بې محله دې، ځکه چه ملحدین خو د اخرت قائل نه دی. والحدیث اخرجه احمد، والطبری فی التفسیر، والحاکم فی المستدرک، وزاد فی الدر المنثور، لهناد وعبد بن حمید، وابن المنذر والبیهقی فی الدلائل، واخرجه مسلم معناه (ملخصا من المنذری واحمد شاکر)

[٢٥٢١](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَتْنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ الصَّرِيمِيَّةُ، قَالَتْ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَلِيدُ فِي الْجَنَّةِ".

ترجمه: حسناء بنت معاويه دخپل تره نه روايت کوي فرمائي چه ماد نبي ﷺ په خدمت کښي عرض اوکړو چه اي دالله رسوله جنت ته به څوک داخليږي؟ نبي ﷺ اوفرمائيل په جنت کښي به پيغمبران وي اوجنت ته به شهيدان داخليږي اوجنت ته به هغه ماشومان داخليږي څوک چه وپيدائش (ماشومو الی) په وخت کښي مړه شي اوجنت ته به هغه کسان داخليږي څوک چه ژوندي ښځ کړي شوي وي.

تشريح

د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړي شو چه جنت ته به څوک څوک خی؟ هغه اوفرمائيل "نبی" مراد جنس دي يعنی انبياء او شهيدان، د دي نه مراد مومن دي کما قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ هغه به جنت کښ دي او مولود په جنت کښ، د دي نه مراد هر هغه ماشوم دي کوم چه د بلوغ او حنث نه مخکښي وفات شی او وي فرمائيل چه وئيد به هم په جنت کښي وی يعنی کوم چه ژوندي ښځ کړي شوي وی.

علامه قرطبی فرمائی چه ظاهره ده چه د دي نه هر هغه ماشوم مراد دي کوم چه قريب العهد من الولادة وی، که اولاد المسلمين نه يا کفارو نه وی. اهـ من البذل، زه وايم، د اولادکفار مسئله مشهوره اختلافی ده، د سنن ابی داؤد په اخير کښي دکتاب شرح السنة د لاندي "باب فی ذراری المشرکين" په عنوان سره راروان دي، په دي حديث کښي "وئيد" ته جنتی وئيلي شوي دي په دي کښي دا اشکال دي چه دا د حديث خلاف دي کوم چه وړاندي خپله هم په دي کتاب کښي راروان دی، الوائدة والموؤدة فی النار... د دي يو جواب دا ورکړي شوي دي چه د ﴿ الموؤدة ﴾ صله محذوف ده د دي نه مراد ﴿ الموؤدة لها ﴾ ده چه د هغي نه مراد د ﴿ مؤودة ﴾ مور ده، لهذا وائده يعنی قابله (دائی) چه څنګه به هغه د کفر د وجي نه جهنم ته خی، يعنی ژوندئ دفن کونکي، هم دغه شان ﴿ مؤودة لها ﴾ يعنی د چا دپاره او د چا په حکم سره چه هغه ښځه کړي شوي ده يعنی د هغه ماشومي مور کافره هغه به هم جهنم ته خی.

بَابٌ فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

د شهيد د شفاعت قبليدو بيان

[٢٥٢٢](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ الدِّمَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي نُعَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَارِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ، وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فَقَالَتْ: أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: صَوَابُهُ رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٦٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٥٨، ٤٠٩) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٠٩٩٩) (صحيح)

ترجمه: دنمران بن عتبه ذماری نه روایت دي فرمالی چه مونږ دام الدرداء کره لاړو او مونږ یتیمان وو هغې اووئیل خوشحاله شی یقنا مادابوالدرداء نه اوریدلي دی چه وئیل ئې نبی ﷺ فرمائیلي دي دشهید شفاعت به داویا کسانودباره قبلولی شي دده د کورنئ نه ابوداود وائی صحیح لفظ رباح بن ولید دي.

تشریح

﴿ يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ﴾ یعنی د شهید په سفارش باندي د هغه کورنئ د اویا کسانو مغفرت کولي شي.

بَابٌ فِي النُّورِ يُرَى عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

د شهید انو په قبرونو د نور لیدو بیان

[۲۵۲۳](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ.

ترجمه: دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي فرمائی چه کله نجاشي دحبشي بادشاه وفات شو نوخلقو به مونږ ته وئیل چه دهغه په قبرباندې همیشه نور لیدلي شی.

تشریح

په حدیث الباب کښې دی، سیده عائشه ﷺ فرمائی چه کله شاه حبشه سیدنا نجاشی ﷺ وفات شو، ښخ کړې شو نو په مونږ خلقو کښې تر ډیرو ورځو پورې دا خبره مشهوره وه چه د هغوی په قبر باندې یو نور او رنړا ښکاره کیږی.

د دې حدیث په ظاهره کښې د ترجمه سره مطابقت نشته ځکه چه نجاشی شهید شوې خو نه دې، پس کیدې شی هغه شهید حکمی وی، د دې نجاشی ذکر او څه حال زمونږ په نزد دلته "كتاب الطهارة" د "مسح على الخفين" په باب کښې تیر شوی دي.

[۲۵۲۴](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ رَجُلٌ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا قُلْتُمْ فَقُلْنَا: دَعَوْنَا لَهُ، وَقُلْنَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ" شَكَّ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

ترجمه: دعبید بن خالد السلمي ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دوه کسانو په مینځ کښې اخوت قائم کړونوبه دوی دواړو کښې یوکس ووژلې شو اویوه هفته پس بل هم مرشو مونږ وربانډي جنازه اوکړله ونبی ﷺ اوفرمائیل تاسوڅه ووئیل؟ مونږ ورته ووئیل چه مونږ دي مړي ته دعا اوکړه اوداموووئیل چه اې الله ده ته مغفرت اوکړی اودځپل ملګري سره ئې یو ځائې کړي ونبی ﷺ اوفرمائیل تاسوداووئیل چه ددې کس مونځونه څه شول

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۷۳۵۶) (ضعیف)

(۲): سنن النسائي الجنائز ۷۷ (۱۹۸۷)، (تحفة الأشراف: ۹۷۴۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/ ۵۰۰، ۴/ ۲۱۹) (صحیح)

کوم چه دخپل ملګري دشهادت نه پس ادا کړي دي؟ اوددې روژې څه شوي کوي چه ده دخپل ملګري دشهادت نه پس نيولي دي اوددې نور اعمال څه شول کوم چه ده دهغه دمرګ نه پس کړي دي؟ يقينا په دوی دواړو کښې دومره فرق دي څومره چه په زمکه او اسمان کښې فرق دي.شعبه ته په (صومه بعد صومه) اوپه (عمله بعد عمله) کښې شک شوي دي.

تشريح: د حديث مضمون واضح دي چه رسول الله ﷺ د دوه صحابه کرامو ترمينځه عقد مواخاة او رورولی قائم کړې وه چه د هغوی نه يو خو د الله پاک په لاره کښې قتل کړې شو او بل يوه هفته پس په خپله بستره باندې طبعی مرګ باندې مړ شو، چه کله مونږ په هغه بل سړی باندې د جنازې مونځ اوکړو هغه مونږ نه د جنازې نه پس تپوس اوکړو چه تاسو د هغه دپاره څه دعا اوکړه ﴿ قلنا اللهم اغفر له والحقه بصاحبه ﴾ "چه مونږ په مونځ کښې د هغه دپاره دعا مغفرت اوکړه او دا چه الله پاک هغه لره د خپل ملګری درجې ته اورسوی، کوم چه شهيد وو او دې د هغه سره ملاؤ شی، په دې اوريدلو سره هغه دا اشکال اوفرمائيل ﴿ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ ». شَكَّ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ : « وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ چه دا تا څنګه دعا اوکړه! د هغه روستو سړی مونځونه او روژې به چرته ځی، او د هغه هغه اعمال کوم چه هغه په يوه هفته کښې کړې دی، د دې دواړو ترمينځه د زمکې او اسمان فرق دي.

د دې حديث نه د مونځ او روژې وغيره اعمال فضيلت اندازه لګولې شی، بله دا چه د عمل صالح سره د طول عمر فضيلت ثابتيږی پس د ترمذی په روايت کښې دی ﴿ خير الناس من طال عمره وحسن عمله ﴾

د حديث الباب په شان نور روايات مختلفه

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه دا قسم روايات مختلف طور راغلې دی، د موطاء په روايت کښې د سعد بن ابی وقاص نه روايت دې ﴿ كان رجلان اخوان فهلك احدهما قبل صاحبه باربعين ليلة ﴾ بيا وراندې روايت کښې دی چه د رسول الله ﷺ په وراندې د اولنی فضيلت ذکر کړې شو چه د هغه وفات څلويښت ورځې مخکښې شوې وو (د هغه د څه خاص نيکئ او صلاح د وجې نه) نو رسول الله ﷺ د اولنی فضيلت بيانونکو باندې نکير اوفرمائيلو هغه دا چه تاسو ته څه معلومه ده هغه بل سړی چه څلويښت ورځو پورې کوم مونځونه کړې دی هغې د هغه مرتبه چرته اورسوله، او د مسند احمد په روايت کښې يوه بله واقعه ذکر شوې ده چه حضرت طلحه بن عبيدالله په نزد دوه يمنی سړی ميلمانه شو چه په هغې کښې يو د رسول الله ﷺ سره په جهاد کښې شهيد شو، په هغوی کښې دويم سړې يو کال پس پورې ژوندې پاتې کيدو سره په خپله بستره باندې مړ شو، سيدنا طلحه رضی الله عنه په خوب کښې اوليدل چه دا بل سړې غير شهيد د هغه بل سړی نه جنت ته ډيره زمانه مخکښې داخل شو، هغوی د دې خپل خوب ذکر رسول الله ﷺ ته اوکړو، رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دې دويم سړی په يو کال کښې اتلس سوه مونځونه اوکړل، او د يو رمضان روژې ئې اونيولې. اهـ من الاوجز (ص ٢٢٢ ج ٢)وحديث الباب اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابُ فِي الْجَعَائِلِ فِي الْغَزْوِ

په اجرت باندې د جهاد کولوبیان

﴿ جعائل ﴾ جمع د جعیله جعاله، یعنی اجرت او مزدوری، یعنی اجرت اخستلوسره جهاد کول.

[۲۵۲۵] (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا ح حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ، مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النِّطْعِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَعَّمُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا أَلَا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ".

ترجمه: دابوایوب انصاری رضی الله عنه نه روایت دی چه نبی علیه السلام نه ئې اوریدلی دي چه فرمائیل ئې، نزدی ده چه تاسوبه ډیر ښارونه فتح کړئ او لښکرونه به جمع کړي شي او په دې لښکرونوکښې به په تاسو باندې فوجونه مقررکړي شي یعنی هر څوک به د خپل قوم نه په لښکر کښې حصه ورکوي، نوبیوکس به بغیراجرته جهاد ته تلل نه خوښوي نودغه کس به ددې قبلې نه تختیدوته مجبورشي یعنی دجهاد نه به او تختي اودنورو قبیلوسره به په داسې حال کښې یو ځائې شي چه دې به وائی ایاځوک شته داسې چه ماته دلښکرد خدمت په بدل کښې اجرت راکوي او ما مزدور اوساتی؟ ځوک به ما دځان سره مزدور اوساتی چه زه دهغه په لښکر کښې کار کوم اوهغه به زما خرچ برداشت کوی؟ خبردار دغه کس به د خپلې وینې د آخرې لمحې پورې مزدور وی.

شرح حدیث

رسول الله ﷺ د پیښ ګوبئ په طور فرمائی چه په تاسو باندې به ډیر ښهرونه او مقامات فتح کولې شی، یعنی مسلمانان به په مزه مزه جهاد کولو سره ښهرونو لره فتح کوی د هغوی تعداد به زیاتیږی لکه چه وراندې فرمائی، او موندلې به شی لوئې لوئې لښکري او لوئې لوئې جماعتونه او قبائل د مسلمانانو چه په هغې کښې به د جهاد تلو دستې مقرر کولې شی، مثلاً فلاني ښهر چه په هغې کښې دومره خلق اوسیږی په هغې کښې به جهاد ته تلو ډپاره دومره خلق نومونه لیکی، او په فلانی ښهر کښې دومره مسلمان اباد دی په دې کښې دومره سړی جهاد ته د تلو ډپاره نومونه لیکی، وراندې فرمائی چه بعض خلق به داسې هم وی بعض قبائل کښې هغه بغیر د اجرت نه جهاد کښې تلل نه غواړی (اوس که هغه سړي خپل ښهر ته اوسیدل غواړی او هلته اوسیدو سره د هغه نوم راغلو نو ظاهره خبره ده چه هغه به بغیر د اجرت نه خی) په دې وجه هغه سړي دا کوی چه د خپلې قبیلې او ابادئ نه وتلو سره بلې ابادئ کښې خپل خان پیښ کوی او وائی چه ﴿ من اکفه بعث کذا ﴾ چه د هغې مطلب دا دې چه که په تاسو کښې د چا جهاد ته د تلو ډپاره نوم راغلو او هغه جهاد کښې تلل نه غواړی نو زه دهغه د طرف نه کافی کیدی شم، یعنی د هغه نه اجرت اخستلو سره د هغه په ځائې جهاد کښ، زه

[1] ز: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۳۴۹۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۱۳/۵) (ضعیف)

تلې شم د داسې سړی په باره کښې رسول الله ﷺ فرمائی ﴿ الا وذلک الاجیر الی اخر قطرة من دمه ﴾ داسې سړې به د خپلې وینې د اخری څاڅکی پورې (یعنی که وفات شی) د اجیر بللو مستحق وی نه شهید ، په دې حدیث کښې اجرت اخستلو سره په جهاد کښې تلونکی سړی نه د فضیلت او ثواب نفی ده او په دې باندې هیڅ وعید نشته.

اخذ الاجرة علی الجهاد کښې مذاهب ائمه

او مسئله د اجرت علی الجهاد مختلف فیه ده، عند الحنفیة والمالکیة یجوز الاخذ مع الکراهة، ویجوز مطلقا عند احمد، ولا یجوز مطلقا عند الشافعی، یوه مسئله خو دا شوه : یعنی اخذ الاجرة علی الجهاد، بله مسئله دلته د غنیمت د حصې ده چه د داسې سړی دپاره کوم چه معاوضه اخستلو سره په جهاد کښې شرکت کوی د هغه دپاره به په مال غنیمت کښې حصه وی یا نه؟ د امام احمد په نزد به نه وی د هغه په نزد اجرت اخستل جائز دی او هغه ورته ملاؤ شو، د امام شافعی رحمه الله په نزد به د دې سړی دپاره حصه مطلقا وی، او چونکه د هغوی په نزد اجرت اخستل جائز نه دی، لهذا په هغه باندې به اجرت لره واپس کول واجب وی او د احنافو او مالکیانو مسلک دا دې چه د اجیر دوه قسمونه دی، ﴿ اجیر للخدمة، اجیر للقتال﴾ د اجیر للخدمة مطلب دا دې چه یو سړې جهاد ته تلونکې یو بل سړی لره د خپل ځان سره د جهاد دپاره بوځی د خپل خدمت دپاره، هم د دې نه د اجیر للقتال مطلب فهم شو چه د خپل خدمت دپاره نه بلکه کفارو سره د جهاد دپاره.... ئې د خپل ځان سره بوځی یا اجرت ورکولو سره ئې په خپل ځائې باندې لیږی، پس که اجیر للخدمة دې د هغه دپاره به د احنافو او مالکیانو په نزد په غنیمت کښې حصه وی او که اجیر للقتال وی نو د هغه دپاره حصه نشته.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

په جهاد باندې د اجرت اخستلو د جواز بیان

[۲۵۲۶] (۱) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي".

ترجمه: د عبدالله بن عمرونه روایت دې چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دغازي او مجاهد دپاره دده دجهاد اجردې او دجهاد دپاره مال ورکونکې کس او مجاهد دواړه داجر مستحق دی.

د شرح حدیث تحقیق

په دې حدیث کښې د "جاعل" شرح بذل کښې معین للغازی سره کړی ده یعنی په جهاد کښې د تلو دپاره مدد کونکې، د سفر ساز وسامان، اسباب جهاد وغیره د نظم په ذریعه لهذا د حدیث مطلب دا شو چه د غازی دپاره خو د هغه د غزا ثواب او جاعل یعنی د بندوبست کونکی دپاره د هغه خپل اجر یعنی اجر انفاق او د غازی اجر هم څکه چه دا جاعل د غازی د غزوه سبب جور شوې دې، لهذا د جاعل دپاره دوه اجرونه شو او د غازی

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۸۸۲۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۷۴/۲) (صحیح)

دپاره یو اجر، خو په دې مطلب کښې دا اشکال دې چه دا ابواب خو د اخذ اجرت په سلسله کښې دی، په دې صورت کښې اخذ اجرت چرته بیا مونږلې شو بلکه په دې صورت کښې یو غازی دې او بل د غازی اعانت کولو والا چه د هغه دپاره د بیان رخصت حاجت نشته، لهذا دا دې اوئیلې شی چه د جاهل نه مراد دلته په جهاد کښې تلونکی ته اجرت ورکولو والا، او د غازی نه مراد د جاعل مقابل مجتعل یعنی اجرت اخستلو والا، او په اول څانې کښې د اجر نه مراد اجر دنیوی او په دویم څانې کښې د اجر نه مراد اجر اخروی دې، لهذا د حدیث مطلب دا شو د اجرت دپاره په جهاد کښې د تلو والا دپاره د دې هغه اجرت دې او د اجرت ورکونکی دپاره دوه اجرونه دی، یو اجر انفاق، بل د غازی د غزوه ثواب ځکه چه هغه سبب جور شوې دې د غازی د غزوې په دې صورت کښې دا حدیث به د ترجمة الباب مطابق شی، د حدیث نه د اخذ اجرت جواز ثابتیږی خو د ثواب نفی، والله تعالی اعلم.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجِيرٍ لِيَخْدُمَ

باب په جهاد کښې د ځان سره د خدمت دپاره ځوک بوتلل

په دې باب کښې د اجیر للخدمة بیان دې اوپه تیرشوی باب کښې د اجیر للقتال بیان وو، ځرنګه چه د تقابل نه معلومیږی.

[٢٥٢٧] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ يَعْلَى ابْنَ مُنْيَةَ، قَالَ: أَذَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأَجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَوَجَدْتُ رَجُلًا فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا السِّهْمَانِ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمِّ لِي شَيْئًا؟ كَانَ السَّهْمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُ فَقَالَ: "مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّيْتَ".

ترجمه: دعبدالله بن دیلمی نه روایت دې چه یعلی بن منیة وئیلي دي چه نبی ﷺ خلقوته دجهاد دنلود پاره اعلان اوکړو اوزه پیر بوډا اوم اوزما سره دخدمت دپاره ځوک خادم هم نه وو نوزه دیومزدور په تلاش کښې شوم ځوک چه به زما ضرورتونه پوره کوي اوزه به دخپل غنیمت دحصې نه هغه ته یوه حصه ورکوم بهرحال ماته یومزدور ملاوشو کله چه درواندیو وخت راغې نوهغه مزدور ماته راغې اوونې وئیل ماته معلومه نه ده چه دمال غنیمت حصه به څومره دې اوزماپه حصه کښې به څه راځي ته زما دپاره اجرت مقررکړه که غنیمت ملاوشي اوکه ملاو نه شي، نومادهغه دپاره دري دیناره مقررکړل کله چه مال غنیمت حاصل شو نومادي مزدورته دهغه حصه ورکول اوغوښتل خوبیا مادافکراوکړو چه دده مزدوري خودری دیناره مقررشوې وه زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او پوره واقعه مې ورته بیان کړه نبی ﷺ اوفرمائیل چه په دنیا اوآخرت کښې ددغه سړي دجهاد بدله صرف همدغه دري دینارونه دي.

---

[1]: تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ١١٨٤٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٢٣٣) (صحيح)

د حدیث مضمون

یعلی بن منیه ﷺ کوم چه مشهور صحابی دي چه رسول الله ﷺ د یوې غزوې اعلان اوفرمائیلو یعنی د دې دپاره د وتلو (چه په هغې کښې ما هم د وتلو اراده اوکړه خو) زه بودا اوم او یو خادم ما سره وو نه نو ما یو داسې اجیر لټولو کوم چه زما د کارونو دپاره کافی شی په حیثیت د خادم کیدو په داسې طریقه چه زه خپله حصه هغه ته ورکړم، نو ماته یو سړي ملاؤ شو او چه کله د تلو وخت رانزدې شو نو هغه ماته راغلو او وې وئیل چه دا خبره خو بالکل شوې نه ده چه په غنیمت کښې په زما څه حصه وی، لهذا ته ما سره اجرت متعین کړه، که په غنیمت کښې حصه حاصله شی یا نه شی، نو ما هغه سره درې دنیاره متعین کړل، (پس داسې د معاملې د کیدو نه پس هغه جهاد له لاړو او په دې جهاد کښې مال غنیمت هم حاصل شو) پس چه کله مال غنیمت مخې ته راغلو نو ما اراده اوکړه چه د هغه د غنیمت حصه هغه ته ورکړم،.بیا ماته رایاد شو چه روستو معامله په دنانیر باندې اوشوه نو زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغلم او ټوله خبره ورته رایاده شوه، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د هغې حاصل دا دې چه ته هغه ته هم دا درې دیناره ورکړه، د هغه دپاره په دنیا او اخرت کښې د دې دینارونو نه علاوه نوره هیڅ حصه نشته.

یو اشکال او د هغې توجیه

په دې واقعه کښې دا اشکال دې چه دا سړې اجیر للخدمت وو او د اجیر للخدمت دپاره د احنافو او مالکیانو په نزد په غنیمت کښې حصه وی، په حدیث کښې په ظاهره کښې د دې نفی ده، حضرت په بذل کښې دې طرف ته هیڅ تعرض نه دې کړې او نه مې د یو بل شارح په کلام کښې دا مضمون لیدلې دې، په غور کولو سره د دې یو توجیه خو دا ذهن ته راځی چه په دې حدیث کښې د دې مزدور د غنیمت د حصې سره متعلق هیڅ تعرض نشته بلکه په دی کښې صرف د خدمت د اجرت ذکر دې، دې سړی که خدمت په اخلاص سره کړې وې نو سره د اجرت اخستلو به هغه ته ان شاء الله ثواب ملاؤ شوې وې خو چونکه هغه سړې د هغه بودا سره دا قسم معامله اوکړه لکه چه تاجرانه وی، او په کوم کښې چه د بې صبرئ او حرص بوئی دې په دې وجه نبی ﷺ د دې شیخ په تپوس کولو باندې اوفرمائیل چه د هغه په حصه کښې به صرف درې دیناره راځی، هغه سړی د خدمت ثواب ضائع کړو، پاتې شوه مسئله د اجیر د غنیمت د حصې نو د هغې دلته نفی نشته، بله توجیه دا هم ممکن ده چه په دې کښې دا نفی عام اوساتلې شی چه دا نفی د خدمت د ثواب او د غنیمت د حصو دواړو متعلق ده نو د دې دا تاویل اوکړې شی چه رسول الله ﷺ دا نفی زجرا او توبیخا فرمائیلې ده د هغه سړی د طرز عمل په بنیاد باندې، هذا ما عندی ولعل عند غیری احسن من هذا.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْرُوُ وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ

دمور او پلار د خفګان با وجود د جهاد کولو بیان

[٢٥٢٨](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: "ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا".

ترجمه: دعبدالله بن عمرو رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوکس دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو چه اې دالله رسوله زه ستا په خدمت کښې ددې دپاره حاضر شوی یم چه په هجرت کولو درسره بیعت اوکړم او مور او پلار مې په ژړا پریخودلي اوراغلي یم، نبی ﷺ اوفرمائیل ته ددوی دخدمت دپاره واپس لاړ شه اودوی اوخندوه لکه څنګه چه تا دوی ژړولي دي.

تشریح

یو سړي د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو چه زه د هغه په خدمت کښې د بیعت علی الهجرة دپاره راغلي یم، او ما خپل والدین په داسې حال کښې پریخودلي یم چه زما په جدایئ باندې ئې ژړل، هغه ﷺ اوفرمائیل واپس شه، او څنګه چه تا هغه ژړولي دی، هم دغه شان تلو سره هغوی اوخندوه، په ترجمة الباب کښې غزوه مذکور ده او په حدیث کښې هجرت، اوس یا خو به داسې وئیلې شی چه په حدیث کښې د هجرت سره غزوه هم مراد ده، او یا به دا وئیلې شی چه په دې مسئله کښې د هجرت او غزوه حکم د دواړو یو شان دي، چه کله د ﴿احدهما﴾ حکم معلوم شو نو د بل حکم هم معلوم شو.

د حدیث نه معلومه شوه چه جهاد بغیر اذن والدین جائز نه دي، خو دا جهاد په تطوع کښې دي، او په فرض جهاد کښې د اذن حاجت نشته، والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[٢٥٢٩](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَاهِدُ؟ قَالَ: "أَلَكَ أَبَوَانِ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو الْعَبَّاسِ: هُدَ الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ.

ترجمه: دعبدالله بن عمرونه روایت دي فرمائی چه یوکس دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې اوکړو چه اې دالله رسوله ایازه جهاد اوکړم؟ نبی ﷺ اوفرمائیل آیا ستا مور او پلارژوندي دي؟ ده اونیل او، نبی ﷺ اوفرمائیل ته ددوی خدمت کوه داجهاد دي. ابوداود وائی دابو العباس شاعر دي ددوی نوم سائب بن فروخ دي

(*): سنن النسائي/الجهاد ٥ (٣١٠٥)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٢(٢٧٨٢)، (تحفة الأشراف: ٨٦٤٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١٦٠، ١٩٤، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٤) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/الجهاد ١٣٨ (٣٠٠٤)، والأدب ٣ (٥٩٧٢)، صحيح مسلم/البر ١ (٢٥٤٩)، سنن الترمذي/الجهاد ٢ (١٦٧١)، سنن النسائي/الجهاد ٥ (٣١٠٥)، (تحفة الأشراف: ٨٦٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/١٦٥، ١٧٢، ١٨٨، ١٩٣، ١٩٧، ٢٢١) (صحيح)

[۲۵۳۰](*)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: "هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ، قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ: أَذِنَا لَكَ، قَالَ: لَا، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا".

ترجمه: دابوسعيد خدري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوكس ديمن نه نبي عليه السلام ته په هجرت كولوسره راغي نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل آيا په يمن كښي دي څوك شته؟ نوده اووئيل مور او پلاري مي شته نبي عليه السلام تپوس اوكړو هغوى درته اجازت كړي دي ده اووئيل نه نبي عليه السلام اوفرمائيل واپس ورته ورشه او اجازت ترې اوغواړه كه چرې اجازت ئې اوكړو نوجهاد كوه اوكه اجازت اونكړي نو ددوى په خدمت كولوسره، دهغوى سره نيكي كوه

بَابُ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ

د ښځو دپاره په جهاد كښې د شريكيدو بيان

[۲۵۳۱](*)حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهِّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

ترجمه: دانس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام به جهاد ته دخان سره ام سليم اونورې انصاري زنانه بوتلي ددې دپاره چه مجاهدينوته اوبه ورکړي او د زخميانو علاج اوکړي

مضمون حديث

په حديث الباب كښې دى چه رسول الله عليه السلام به ام سليم (د انس رضي الله عنه مور) او بعض نورې انصارى زنانه خان سره غزواتو ته بوتلې، د دې دپاره چه دا زنانه په تږو باندې اوبه اوخكوى او د مريضانو او زخميانو علاج اوكړى، د زنانو دپاره د قتال په نيت سره جهاد ته تلل جائز نه دى، خو كه د امام په اذن باندې د مجروحين او معذورينو د خدمت دپاره خې نو دا ثابت ده، هم په دې وجه باندې د هغوى دپاره باقاعده په غنيمت كښې حصه هم نه وى، رضخ يعنى ورکړه او عطيه په طور معمولى شان ورکولې شى، لكه چه وراندې په ابواب الغنيمة كښې به راشى، امام نووي رحمه الله فرمائى چه كومې زنانه جهاد ته د خدمت دپاره خې د دوائى دارو دپاره، د دې نه مداوات (علاج) مراد دي كوم چه د هغوى د محارم او ازواج دپاره وى، او د غير محرم دپاره چه كوم خدمت وى هغه به داسې وى چه په بې پردګئ سره به نه وى او نه ئې د بدن سره مس لازم شى، الا فى موضع الحاجة، والحديث اخرجه مسلم والترمذى والنسائى قاله المنذرى.

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٠٥١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٧٦٧٣) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الجهاد ٤٧ (١٨١٠)، سنن الترمذي/السير ٢٢ (١٥٧٥)، (تحفة الأشراف: ٣٦١)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجهاد ٦٥ (٢٨٨٠)، والمغازي ١٨ (٤٠٦٤ مطولاً) (صحيح)

بَابٌ فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ
د ظالم امیر سره جهاد ته د تللو بیان

[٢٥٣٢](*)حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ، الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ".

ترجمه: دانس رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائي چه نبي علیہ السلام فرمائیلی دی دري ځیزونه جړي دایمان دی،(١) د لا اله الا الله ویونکودوژلو او ازارولونه ځان ساتل،(٢) اوپه یو مسلمان باندي دکومې ګناه په وجه دکفردفتوي نه ځان ساتل، اودجهاد سلسله به دهغه وخت نه جاري وي دکله نه چه زه الله تعالی په وصف درسالت سره رالیږلي یم تردي چه زما دامت آخری کس به ددجال سره جهاد کوي اوجهاد لره دیوظالم ظلم یادعادل عدل نه شی ختمولي.(٣) په تقدیر باندی ایمان راوړل

شرح حدیث

د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دي چه دري ځیزونه په اسلام کښې اساسی او بنیادی دی، یو خو دا چه د کلمه توحید ﴿ لا اله الا الله ﴾ قائل او معتقد وی، او د علماء کرامو د تصریح مطابق ټول ضروریات دین په دې کښې داخل دی، مثلا تصدیق بالرسالة، حشر او نشر، ثواب او عقاب، او وړاندې هم په دې باب کښې دی، د داسې سړی تکفیر نه کول د څه ګناه د وجې نه، بل ځیز دوام او استمرار جهاد دې چه دا تر اخره پورې کیدل پکار دی او دا به وی که د وخت امام عادل وی یا غیر عادل، یعنی که امام المسلمین غیر عادل سړی دي د هغه رائي د جهاد ده نو د هغه غیر عادل کیدل د جهاد نه مانع نه دی بلکه د هغه اطاعت واجب دي، او دریم ځیز ایمان بالقدر دي چه د هغې نه بغیر نه د انسان ایمان معتبر او نه د هغه یو عبادت او عمل مقبول دي.

[٢٥٣٣](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ".

ترجمه: د ابوهریره رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائي چه نبي علیہ السلام فرمائیلی دی، په تاسو باندي جهاد فرض دي د یو امیر په ملګرتیا کښې برابره خبره ده چه هغه نیک وي اوکه فاسق یافاجروي، اومونځ ګول په هریومسلمان پسې فرض دي برابره خبره ده چه هغه نیک وي اوکه بد اګر که هغه دکبیره ګناه ارتکاب هم اوکړی او مونځ ګول په هر مسلمان پسې واجب دي برابره خبره ده که هغه نیک وي اوکه بد وي اګرکه هغه دلوي ګناهونو مرتکب وي

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٧٠٤) (ضعيف)
(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٤٦١٩) (ضعيف)

شرح حدیث

د دې نه د جماعت د مونځ واجب کیدل معلومیږی که مونځ ورکولو والا فاسق وی یا فاجر وی، په دې باندې به دا اشکال راځی چه د فاسق امامت ته خو فقهاء کرامو مکروه وئیلې دې، جواب دا دې چه د فقهاء کرامو د کلام مطلب دا دې چه مقتدیانو لره په خپل اختیار سره فاسق لره امام نه دی جوړول پکار، که د امامت مسئله په خپل اختیار کښې نه وی مثلا د مونځ ورکونکی امیر المومنین فاسق دې یا هم دغه شان د هغه نائب، یا د مسجدونو نظم د حکومت د طرف نه دې هغوی په خپل اختیار سره چه څوک غواړی امام جوړوی، دا صورتونه په دې کښې داخل نه دی ﴿ والصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم برا کان او فاجرا ﴾ دلته د مونځ نه صلاة جنازه مراد دې هم په دې وجه دلته د ﴿ علی ﴾ لفظ دې ﴿ علی کل مسلم ﴾، په خلاف د سابق یعنی د امامت په مسئله کښې هلته ﴿ خلف کل مسلم ﴾ دې، بهرحال د جنازې مونځ په هر مسلمان باندې واجب علی الکفایه دې اګر چه هغه فاسق وی، خو د دې مسلم نه مراد پاک مړې دې یعنی طهارة بالغسل، د غسل نه مخکښې د مړی د جنازې مونځ صحیح نه دې، غیر معتبر دې ﴿ وان عمل الکبائر ﴾ معلومه شوه چه د کبائرو په ارتکاب سره انسان نه د اسلام نه خارجیږی لکه چه معتزله وائی او نه کافر کیږی لکه چه خوارج وائی.

بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمَالِ غَيْرِهِ يَغْزُو

دبل چا په سورلئ باندې دجهاد کولو بیان

د ترجمة الباب شرح

یعنی یو سړې جهاد دپاره روان دې، په سفر جهاد کښې دې او د هغه سره سورلی هم ده نو هغه په خپله سورلئ باندې د چا یا د خپل ملګری سامان راچولو سره روان وی، بل مطلب د ترجمة الباب دا کیدې شی چه د مال نه مراد حیوان او سورلی ده، او د تحمل نه مراد سوریدل دی، یعنی یو سره د جهاد د تلو دپاره سورلی نشته، او د هغه د ملګری سره سورلی ده نو د ملګری په سورلئ باندې سوریدو کښې هیڅ باک نشته او دا دویمه معنی دلته ظاهره ده لکه چه په حدیث الباب کښې دی.

[٢٥٣٤]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ يَعْنِي أَحَدِهِمْ، قَالَ: فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ: مَالِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي".

ترجمه: جابر بن عبدالله دنبی ﷺ نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ دجهاد اراده اوکړه اووئې فرمائیل اې دمهاجرینو اوانصارو دلو ستاسو بعضې ورونړه داسې دي چه دچا نه خاندان شته اونه ورسره مال شته په تاسو کښې هرکس دځان سره دوه دوه یادرې درې کسان دجهاد په سفر کښې شریک کړئ په دې شان سره چه مونږ کښې دچاسره سورلئ نه وي

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٣١١٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٨/٣) (صحيح)

نوهغه به په نمبر نمبر باندې سوريږي جابر اووئيل مادخان سره دوه يادري کسان ملګري کړل اوزه به صرف په خپل نمبرکښې په اوښ سوريدم لکه څرنګه چه به نور کسان په خپل نمرکښې سوريدل.

مضمون حديث

د حديث مضمون دا دي چه د يوې غزوې په سفر کښې هغه ﷺ دا اعلان اوفرمائيلو ﴿ يا معشر المهاجرين والانصار ان من اخوانكم قوما ﴾ چه اې د مهاجرين او انصارو جماعته! بيشکه ستاسو په رونړو کښې بعض خلق داسې دي چه هغه سره نه مال دي نه د هعوى د قبيلې او عشيرې دي، لهذا په تاسو کښې چه د چا سره سورلئ وى هغه له پکار دى چه د خپل خان سره په سورلئ کښې دوه يا دري ملګرو لره نور شامل کړى، دا مضمون د رسول الله ﷺ د اعلان دى، بيا په دې باندې چه د صحابه کرامو د طرف نه کوم عمل شوې دې وړاندې راوى هغه بيانوى ﴿ فما لاحدنا من ظهر يحمله الا عقبة كعقبة يعنى احدهم ﴾ يعنى د هغه ﷺ په دې اعلان باندې خلقو چا دوه او چا دري ملګرى په خپله سورلئ کښې يوخائې کړل کوم چه به په نمبر نمبر په هغې باندې سوريدل انصاف او برابرئ سره ﴿ الا عقبة كعقبة احدهم ﴾ مطلب دا دي يعنى د سورلئ مالک ته به ئى ترجيح نه ورکوله، د سورلئ په حاصلولو کښې بلکه مالک او غير مالک ټول برابر.

فائده : په کتاب الحج کښې يو باب تير شوى دې، "باب الكرى" د دې باب او موجوده باب مضمون په ظاهره ملاويږى خو په دواړو کښې فرق دي په تير باب کښې په سفر حج کښې حاجيانو لره په خپله سورلئ باندې په کرايه باندې بوتلل مراد وو او دلته په کتاب الجهاد کښې د غزوه په سفر کښې چه کوم صورت دي هغه صرف د اعانت دي په کرايه باندې بوتلل مراد نه دي.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ

د مال غنيمت او ثواب ديارہ د جهاد کولو بيان

[٢٥٣٥] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ، أَنَّ ابْنَ زُغْبٍ الإِيَادِيَّ حَدَّثَهُ، قَالَ: نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ الأَزْدِيُّ، فَقَالَ لِي: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَغْنَمَ عَلَى أَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ: "اللَّهُمَّ لَا تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي أَوْ قَالَ: عَلَى هَامَتِي، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ، فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَوَالَةَ جَمِيعٌ.

ترجمه: دابن زغب ايادى ﷺ نه روايت دي فرمائى چه عبدالله بن حواله ازدي ماته په ميلمستيا راغې اوماته ئې اووئيل چه نبى ﷺ مونږه غنيمت حاصلولو دپاره پياده ليږلى يو مونږ واپس راغلو خو غنيمت موحاصل نکړو ،نبى ﷺ زمونږ په مخونوباندې د ستړي توب اثار اوليدل نواودريدو اووئې فرمائيل اې الله ته دوى ماته په دې شان سره حواله

(): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٥٢٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨٨/٥) (صحيح)

نکړي چه زه ددوی دپرورش نه عاجزشم اونه دوی خپل ځان ته حواله کړي چه دوی تړي عاجز شي اونه دوی بل چاته حواله کړي چه هغه به په دوی باندې خپل ځانونه مخکښې کوي، بیانبی ﷺ زما په سر باندې خپل لاس مبارک کیخودو او وئې فرمائیل اې ابن حواله کله چه ته په شام کښې خلافت اوویني نوپوهه شه چه زلزلې اومصیبتونه او حادثات رانزدې شوی دی او په دغه وخت کښې به قیامت خلقو ته ددې نه هم دیر نزدې وي ځومره چه زما دا لاس ستا سرته نزدې دې.

د حدیث مضمون

مضمون حدیث دا دې، عبدالله بن زغب وائی یو خل ما سره عبدالله بن حواله الازدی راکوز شو، یعنی زما میلمه جوړ شو نو هغه د رسول الله ﷺ د زمانې یوه واقعه د غریبئ او فقر واورولې چه یو خل رسول الله ﷺ مونږ یوخائې ته د جهاد دپاره اولیږلو، او پیدل ئې اولیږلو د دې دپاره چه مونږ ته مال غنیمت حاصل شی. پس مونږ لاړو خو مال غنیمت وغیره هیڅ هم حاصل نه شو او مونږ د هغې نه بغیر راواپس شو، هغه زمونږ حالت اولیدلو، د مشقت اثار هغه زمونږ د مخونو نه محسوس کړل نو هغه مونږ ته تشریف راوړلو او زمونږ په مینځ کښې اودریدو سره ئې دا دعا اوفرمائیله ﴿ اللهم لا تکلهم الی ضاضعف عنهم ولا تکلهم الی انفسهم فیعجزوا عنها الخ ﴾ چه یا الله دا خلق ماته مه سپارە گیني زه خو به ئې اوچت نه کړې شم او نه هغوی خپلو نفسونو ته سپارە نو دوی به د خپلو نفسونو سره عاجز شی، یعنی خپل ضرورتونه په خپل محنت سره نه شی پوره کولې بغیر ستا د فضل نه او نه هغه نورو خلقو ته حواله کوه ځکه چه هغوی خو به خپل ځان ته ترجیح ورکوی په هغوی باندې، یعنی د هغوی اعانت به نه کوی، لهذا مطلب دا شو چه هم ته د هغوی کارسازی اوکړه، ستا نه علاوه بل کارساز نشته.

﴿ ثم وضع یده علی راسی ﴾ یعنی د دې دعا نه روستو رسول الله ﷺ زما په سر باندې خپل لاس مبارک کیخودلو او وې فرمائیل چه اې ابن حواله! چه کله ته اوګورې چه د مسلمانانو خلافت ارض مقدسه ته لاړو یعنی په ملک شام کښې نو زلزلې، نور مصیبتونه، فکرونه او غمونه او لوئې لوئې فتنې او فسادونه نزدې شوې دی، او بس هغه وخت دا خیال اوکړه چه قیامت نزدې شوې دې. او زما لاس چه ستا سره ته ځومره نزدې دې نو هغه قیامت د دې نه هم زیات نزدې راغلو په دې سره اشاره ده امارت وخلافت د بنو امیه طرف ته، پس ارض مقدسه یعنی ملک شام لره دار الخلافه جوړولو والا سیدنا معاویه رضی الله عنه دې چه د هغه نه د خلافت اموی تسلسل شروع شوې دې، خاص په دې موقع باندې د رسول الله ﷺ د دې فتنو او واقعات طرف ته اشاره کول ګویا دا د صحابه کرامو د تسلی دپاره دې کوم چه دې وخت کښې د تنګسیا وو. ګویا مطلب دا شو چه موجوده زمانه خیر او سکون او د عافیت زمانه ده اګر چه تنګدستی او فقر او لوږه ده، د دې بالمقابل چه کومه زمانه راتلو والا دې چه په هغې کښې فقر او لوږه نشته، د فتوحاتو زمانه به وی خو دغه وخت کښې به د فتنو دور وی، والله تعالی اعلم، بمراد نبیه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَشْرِي نَفْسَهُ
بیان د فضیلت دهغه کس څوک چه خپل ځان په الله پاک خرڅ کړی

تشریح: ﴿ یشری ﴾ په معنی د ﴿ بیع ﴾ یعنی کوم سړي چه د خپل نفس بیع او د هغې معامله د الله پاک سره اوکړی، کما فی قوله تعالی : ﴿ ان الله اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ﴾ وکما فی قوله تعالی : ﴿ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ﴾

[۲۵۳۶] (۱)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْهَزَمَ يَعْنِي أَصْحَابَهُ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ".

ترجمه: د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی الله تعالی دهغه سړي نه تعجب کوي چه د الله تعالی په لار کښې جهاد ته لاړ شي اوددده ټول ملګري اوتښتي اودې دخپلې ډمه واری دپوره کولو په اراده واپس راشي تردې چه دده وینه اوبهیولې شي نو الله تعالی خپلو فرشتوته اووائی زما دې بنده ته اوګورئ چه زمانه دثواب دامید په وجه اوزما دعذاب نه دیرید وپه وجه واپس راغې تردې چه شهید شو.

تشریح: رسول الله علیه السلام اوفرمائی چه الله پاک تعجب فرمائی په داسې سړی باندې یعنی خوښوی هغه جهاد ته لاړو، د مسلمانو لښکر ته شکست اوشو هغوی ټول راواپس شو، په هغه واپس کیدونکي مجاهدینو کښې یو ته د خپلې تیښتي احساس اوشو، ﴿ فعلم ما علیه ﴾ مطلب هم دا دی یعنی د الله پاک حقوق په دې حالت کښې کوم چه په هغه باندې دی هغوی ته رسول، کذا فی البذل، او ممکنه ده چه مطلب ئې دا وی چه هغه سره د تیښتي د وبال فکر وی، بهرحال چه هر څه شوي دی، وراندې په حدیث کښې دی چه هغه دوباره راواپس کیدو سره میدان جهاد ته لاړو تردې چه د هغه وینه توئي کړي شوه، په دې باندې الله پاک د فخر په طور ملائکو ته فرمائی چه اوګورئ بنده څه ښه کار اوکړو چه دې د اخرت د ثواب په رغبت کښې د اخرت د عذاب د ویرې نه د جهاد طرف ته واپس شو. والحدیث اخرجه الحاکم قاله الشیخ محمد عوامه.

بَابٌ فِيمَنْ يُسْلِمُ وَيُقْتَلُ مَكَانَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فضیلت دهغه کس چه د اسلام قبلولو له پس سمدست شهید شی

[۲۵۳۷] (۲)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ، كَانَ لَهُ بِالْجَاهِلِيَّةِ ذِكْرٌ فَأَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، قَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، قَالَ: فَأَيْنَ فُلَانٌ؟ قَالُوا: بِأُحُدٍ، فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُو وَقَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُ، فَقَاتَلَ حَتَّى جُرِحَ، فَحُمِلَ إِلَى أَهْلِهِ جَرِيحًا فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۹۵۵۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۱۶۷۱) (حسن)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۰۱۷) (حسن)

فَقَالَ لِأُخْتِهِ: سَلِيهِ حَيِّضَةً لِقَوْمِكِ أَوْ غَضَبًا هُمْ أَمْ غَضَبًا لِلَّهِ، فَقَالَ: بَلْ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّى لِلَّهِ صَلَاةً.

ترجمه: د ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه عمرو بن اقيش به دخلقونه دجاهليت دوخت سودونه اصول کول اواسلام ني بدګندلو ترهغه وخته چه ده دخلقونه خپل سودونه نه وو وصول کړي نوداحد په ورځ راغي اووئي وئيل زمادتره ځامن څه شول خلقو ورته اووئيل چه په غزوه احدکښي مصروف دي بيائي اووئيل فلاني څه شو هغوی ورته اووئيل چه په احدکښي د بيائي اووئيل فلاني څه شو هغوی ورته اووئيل چه په احدکښي دي نوده خپله زغره واغوستله او په خپل اس سور شو او بيا دهغوی طرف ته روان شو هرکله چه ده لره مسلمانانو اوليدووئي وئيل چه ته زمونږ نه جدا اوسيره ده اووئيل ما ايمان راوړي دي، بيائي دکافرانوسره دومره جنګ اوکړو چه زخمي شو اوخلقو راپورته کړو او رائي وړو نودلته سعد بن معاذ راغي اوودې خور ته ئي اووئيل دده نه تپوس اوکړه چه آيا په خپل قوم باندې دغيرت په وجه دې جنګ کړي دي اوکه په الله پاک باندې دغيرت کولو دپاره دي جنګ کړي دي؟ هغه اووئيل دالله تعالى اودهغه درسول دپاره مي جنګ کړي دي بيا ددې نه پس هغه وفات شو اوجنت ته داخل شو اوحال دادي چه هغه ديو وخت مونځ هم نه وو کړي".

شرح حديث

يعنی سيدنا عمرو بن اقيش رضي الله عنه د الله پاک په توفيق سره د اسلام قبلولو اراده اوکړه خو د جاهليت د زمانې د معاملاتو د وجې نه د سود څه پيسه د خلقو سره ايساره شوې وه چه د هغه اراده د هغې د اخستلو وه چه د اسلام راوړلو نه مخکښې هغه پيسې وصول کړم، د اسلام قبلولو نه روستو خو به د هغې وصول کول جائز نه وی، بل طرف ته جنګ احد شروع شوې وو، هغه د خپل باقی مال د اخستلو دپاره د خپل تره ځامنو ته لاړو چه هغوی سره د مخکښې نه دا معامله وه نو د کوم سړي په باره کښې به چه هم هغوی تپوس کولو نو د خپله زغره واچوله او په خپل اس باندې سوريدو سره د احد طرف ته روان شو چرته چه قتال کيدلو او د مشرکينو د فوج طرفته د تلو په خاټې د مسلمانانو طرف ته روان شو، مسلمانانو هغه پيژندلو چه هغه لا تر اوسه پورې اسلام نه دې قبول کړې، په دې وجه هغوی هغه لره په راتلو باندې ليدو سره اووې ﴿ اليک عنا يا عمرو ﴾ چه اې عمروا زمونږ د طرف نه واپس شه! د مشرکانو د قتال هدف بل طرف ته دې هغه طرف ته لاړ شه، هغه اووې ما اسلام قبول کړې دي په دې وجه دلته راغلې يم او په دې وينا باندې قتال کښې شريک شو تردې چه زخمی شو، هغه خپل کور ته راوړلی شو، نو د هغه د تپوس دپاره سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه راغلو او هغه د عمرو رضي الله عنه خور ته اووې چه د هغه نه دا تپوس اوکړه چه ﴿ حمية لقومک او غضبا لهم الخ ﴾ يعنی دا ستا جنګ کول د خپل قوم د حمايت دپاره وو که د هغوی د طرف نه غصه او انتقام وو ﴿ ام غضبا لله ﴾ يا که ستا جنګيدل د الله پاک په غصه باندې بناء وو، يعنی کفار دې د الله پاک د شمنان ګڼړل او هغوی سره دې جنګ کړې وو، هغه اووې چه

نه! بلکه د الله پاک دپاره په انتقام کښ، د ﴿حمية لقومک﴾ معنی دا ده چه د خپلو مسلمانانو همدردی او د هغوی په مدد کښ، د هغه پیر رشته داران د هغوی نه مخکښې مسلمانان شوي وو چه د چا سره کفارو جنګ کولو نو د هغوی نه ئې دا تپوس اوکړو چه دا ستا جنګیدل د خپلو خلقو د حمایت په نیت باندې وه که دا نیت دې نه وو بلکه بل نیت دې وو؟ هغه دا چه زمونږ په مقابل کښې د الله پاک او د هغه د رسول دشمن ئې ﴿فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة﴾ یعنی اسلام کښې داخلیدو سره ئې د کفارو سره جهاد شروع کړو چه په هغې کښې شهید کیدو سره جنت ته داخل دا حال دا چه یو مونځ ئې هم نه دي کړې، معلومه شوه چه اسلام راوړل د تیرو ګناهونو د معاف کیدو سبب دي. "الاسلام يهدم ما كان قبله"

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ

بیان دهغه کس څوک چه په خپله وسله مرشي

[٢٥٣٨](حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَحْمَدُ كَذَا قَالَ: هُوَ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ، وَعَنْبَسَةُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ جَمِيعًا، عَنْ يُونُسَ، قَالَ أَحْمَدُ: وَالصَّوَابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالًا شَدِيدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ".

ترجمه: دسلمه بن اکوع نه روایت دي فرمائی هرکله چه د خیبر ورځ راغله نوزما وروره دشدید جنګ کولونه پس اتفاقا په خپله توره باندې اونکیده اومړشو نوبعضې صحابه کرامو دده په باره کښې خبري اوکړې او دده شهادت ئې ونه منلو بلکه دائې ووئیل چه دي یوداسې کس وو چه په خپله وسله باندې مړ شونبی ﷺ چه دا واوریدل نو وئې فرمائیل: داسې نه ده دي دیو کوشش کونکي مجاهد په مرګ باندې مړدي. ابن شهاب وائی چه مادسلمه بن اکوع په خامنوکښې دیوکس نه معلوم کړل اوهغوی دخپل پلارنه داسې قسم حدیث بیان کړو ،لیکن دومره ئې ووئیل چه نبی ﷺ اوفرمائیل چه خلقوغلطه وینا کړې ده هغه په جهادکښې مړدي او مجاهد مړدي اودهغه دپاره دوچند اجردي.

تشریح

یعنی په جنګ کښې که یو انسان د خپلې وسلې نه هلاک شی نو د هغې څه حکم دي؟ په حدیث الباب کښې دی چه سلمه بن الاکوع رضی الله عنه فرمائی چه په جنګ خیبر کښې زما رور چه د هغه نوم عامر بن الاکوع دي په ډیر قوت او شدت سره نی قتال کولو، هم په دي کښې د هغه توره واپس کیدو سره ماته شوه چه په هغې سره هغه شهید شو، بعض صحابه کرامو د هغه په باره کښې شک کول شروع کړلو ﴿رجل مات بسلاحه﴾ دا خو په خپلې وسلې سره مړ

---

[1] صحيح مسلم/الجهاد ٤٣ (١٨٠٢)، سنن النسائي/الجهاد ٢٩ (٣١٥٢)، (تحفة الأشراف: ٤٥٣٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤٧، ٥٢) (صحيح)

شو، چه کله رسول الله ﷺ ته د دې علم اوشو نو هغه د خلقو شک او شبهه لرې کړه او وې فرمائيل: ﴿ مات جاهدا مجاهدا ﴾ دا لفظ خو ئې يا د تاکيد دپاره مکرر کړې دي يا د دې دپاره چه د دواړه الفاظو په معنی کښې فرق اوکړې شی، د ﴿ جاهد ﴾ معنی ده ﴿ مجتهدا فی طاعة الله ﴾ واخستلې شی، ورانديې روايت کښې هم دا قسم واقعه د يو بل صحابی مذکور ده چه د هغه نوم معلوم نه شو، په دې روايت کښې دا هم دی ﴿ وصلی عليه ودفنه ﴾ يعنی په دې کښې د شهيد د جنازې مونځ ذکر شوې دې چه د هغې اکثر علماء کرام خو قائل نه دی، احناف قائل دی.

[٢٥٣٩](١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ، فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخُوكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَلَفَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ".

ترجمه: ابوسلام په صحابه کرامو کښې دیوکس نه روايت کوی چه هغه به وئيل چه مونږ د جهينه قبيلې په يوکلي باندې حمله اوکړه نوپه مسلمانانوکښې يوکس په هغوی کښې د يوکس د وهلو قصد اوکړو، نو د توري ګذارئې ورباندې اوکړو ليکن ګذار خطا شواودې پخپله، په خپله توره باندې ولګيدو، نبی ﷺ اوفرمائيل اې مسلمانانو دخپل وروروخبر واخلئ نوخلقو په تيزئ سره هغه ته ورمنډه کړل نومړې بيامونږو نونبی ﷺ په خپلو وينو اوجاموکښې راتاوکړو اوجنازه ئې ورباندې اوکړه اودفن ئې کړو، صحابه کرامو عرض اوکړو چه اې دالله رسوله آيا دې شهيد دې؟ نبی ﷺ اوفرمائيل او، زه دده دپاره ګواه يم

باب الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

د دښمن سره د مخامخ کيدو په وخت کښې د دعا د قبليدو بيان

[٢٥٤٠](٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ مُوسَى، وَحَدَّثَنِي رِزْقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَوَقْتُ الْمَطَرِ".

ترجمه: د سهل بن سعد نه روايت دې فرمانی چه نبی ﷺ فرمايلی دي: دوه دعاګاني نه رد کيږی يا ډيری کمی رد کيږي يوهغه دعاده چه داذان په وخت کښې اوغوښتلې شي اوبله هغه دعاده چه دجنګ په وخت کښې اوغوښتلې شي کله چه فريقين ديوبل سره مخامخ شي. او په بل روايت کښې ورسره دا اضافه هم ده چه د باران په وخت کښې چه دعا اوکړی شي.

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٦٧٧) (ضعيف)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٧٦٩)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الصلاة ١ (٧)، سنن الدارمي/الصلاة ٩ (١٢٣٦) (صحيح) (ليكن «وقت المطر» حسن ده، ملاحظه: صحيح ابي داود: ٢٩٤/٧، والصحيحة: ١٤٧٩)

تشریح

یعنی د جنګ په شروع کښې د الله پاک نه دعا غوښتل، په حدیث الباب کښې دی چه دوه دعاګانې نه رد کیږی یو دعا ﴿ عند الاذان ﴾ او دویمه ﴿ عند الباس حین یلحم بعضهم بعضا ﴾ یعنی د جنګ په وخت چه کله یو بل لره قتل کوی ﴿ لحم یلحم ﴾ د باب سمع نه په معنی د ﴿ قل ﴾، او دا د باب افعال نه هم کیدی شی، ﴿ یلحم ﴾ چه د هغې معنی ﴿ یختلط ﴾ دې، یعنی سخت جنګ شروع وی، په یو بل کښې ننوتلی وی، او هم د دې نه دې ﴿ الملحمة ﴾ چه د هغې جمع ملاحم راځی ملحمه په معنی د حرب یا موضع الحرب، میدان جنګ، یا دا خو د لحم نه ماخوذ دې ﴿ لکثرة لحوم القتلی ﴾ یا ﴿ لحمة الثوب ﴾ نه اخستلی شوې دې، لکه د کپړې په جوړولو کښې چه د ﴿ لحمه ﴾ د ﴿ سدی ﴾ سره اختلاط راځی، کوم تا چه تانا، بانا ﴿ولاړ او پراته تارونه﴾ وئیلې شی، او په بل روایت کښې د ﴿ وقت المطر ﴾ اضافه هم شته او په یو نسخه کښې ﴿ تحت المطر ﴾ دې یعنی کومه دعا چه په باران کښې اودریدو سره اوکړې شی هغه هم نه رد کیږی او په بعض روایاتو کښې دا هم راځی چه کله به باران شروع شو نو رسول الله ﷺ به د خپل بدن مبارک نه کپړه لرې کړه او هغې ته به د لږ ساعت دپاره اودریدلو د باران اوبه په خپل بدن باندې د اچولو دپاره او یو صحابی د هغه نه د دې وجه اوتپوسله نو وې فرمائیل: ﴿ حدیث عهد بربه ﴾ چه دا اوبه تازه تازه د خپل رب د خوا نه راروانې دی.

بَابُ فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ

د الله پاک نه د شهادت د سوال کولو د فضیلت بیان

[٢٥٤١] (١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَرْوَانَ، وَابْنُ الْمُصَفَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ إِلَى مَكْحُولٍ إِلَيَّا لِكِ بْنِ مُخَامِرٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ، زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ".

ترجمه: د معاذ بن جبل رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلي دي چه فرمائیل ئي: هر مسلمان چه اوښي ددوه خله لوشلو درمیانی مودي هومره وخت دالله په لار کښې اوجنګیدو نوددې دپاره جنت واجب شواوچاچه دزړه په خلوص سره دالله په لارکښې د شهادت سوال اوکړواوبیاپه خپل مرګ مرشي نودي شهید دي اوځوک چه دالله په لارکښې کوم تکلیف برداشت کړي یازخمي شي نودقیامت په ورځ به په داسې حال کښې راشي چه وینه به تري بهیږي اودویني رنګ به ئې دزعفرانو او بوئی به ئې د مشکوپه شان وي اوپه چا چه دالله په لاره کښې دانې (پولۍ) راوختلي نو په ده باندې به دشهیدانو مهر لګیدلې وی.

تشریح: په حدیث الباب کښې دی چه کوم سړي د الله پاک نه په رشتینی زړه سره شهادت طلب

---

(١) سنن الترمذي/فضائل الجهاد ١٩ (١٦٥٤)، ٢١ (١٩٥٦)، سنن النسائي/الجهاد ٢٥ (٣١٤٣)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٥ (٢٧٩٢)، (تحفة الأشراف: ١١٣٥٩)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٥/٢٣٠، ٢٣٥، ٢٤٣، ٢٤٤) سنن الدارمي/الجهاد ٥ (٢٤٣٩) (صحيح)

کوی نو الله پاک هغه ته د شهادت ثواب ورکوی اگر چه هغه په خپل مرګ باندې وفات شی.

شرح حدیث

یعنی کوم سړې چه د لږ ساعت دپاره هم د الله پاک په لاره کښې قتال اوکړی د هغه دپاره جنت واجب کیږی، د ﴿ فواق ناقة ﴾ په مطلب کښې دوه اقوال دی ﴿ ما بین الحلبتین ﴾ یعنی د اوښې دوه کرته د پئ لشلو ترمینځه چه کوم وخت او فصل وی، د اوښې پئ چه کله لشلې شی او یو ځل د پئ لشلو مقدار پوره شی نو په مینځ کښې دوباره بیا هغه بچې دې اوښې ته ور پریخودلې شی چه هغې سره ئې غلانزې ته باقی پئ هم راکوز شی چه هغه دوباره لشلې شی، او دویم قول دا دې چه لشلو والا چه غلانزې لره زور ورکولو سره موجوده پئ راوباسی نو فورا موتې پرانیزی د دې دپاره چه پئ د پورته نه رابنکته شی، هغه بار بار داسې کوی، نو ګویا د دې موتی د پرانستلو او بندولو ترمینځه چه څومره وخت خرچ کیږی هغه مراد دې ﴿ ومن جرح جرحا فی سبیل الله او نکب نکبة فانها تجئ یوم القیامة کاغزر ما کانت ﴾ "یعنی د کوم سړی په بدن کښې چه څه زخم راشی د الله پاک په لاره کښې یا څه زخم راشی په کانړی وغیره سره یا ننوتل مراد دی شوکه یعنی ازغنه، او د هغې نه وینه وتل شروع شی نو هغه زخم به د قیامت په ورځ باندې راشی یعنی د هغه سړی په بدن کښې به ظاهر وی، اغزر په معنی د اکثر، غزارة په معنی د کثرة، یعنی په قیامت کښې هغه زخم ا ود هغې وینه په کامل او پوره شکل کښې ظاهریږی، چه کله ازغې وغیره لاړ شی یا زخمی کیدو سره وینه راوځی نو په شروع کښې د هغې بهیدل دیر شدت او زور سره وی، بیا روستو د هغې رفتار کم شی نو هلته به د کثرت په شکل کښې ظاهریږی د هغه مجاهد کارنامې لره د الله پاک د طرف نه چه اوګورئ دې سړی زمونږ په لاره کښې دومره مشقتونه اوچت کړې دی، د هغې کارنامه ښکاره کولې شی ﴿ لونها لون الزعفران ﴾ یعنی په کتلو کښې خو به هغه وینه وینه وی څنګه چه د وینې رنګ وی د زغفران په شان سور، په بعض روایاتو کښې دا دی ﴿ اللون لون الدم ﴾، او خوشبوئی به ئې د مشک په شان وی دا ټول هر څه د هغه مجاهد په اعزاز کښې دی ﴿ ومن خرج به خراج فی سبیل الله فان علیه طائع الشهداء ﴾ "طائع" بکسر الباء وبفتح الیاء دواړه قسم راغلې دي، او خراج په معنی دنبل دانه یعنی د هغه په بدن کښې په سفر جهاد کښې دانه راوځی نو په هغه باندې به د شهداء مهر او د هغوی علامت وی.

والحدیث رواه بقیة اصحاب السنن، وهو عند الترمذی وابن ماجة مختصرا، وقال الترمذی صحیح، قاله الشیخ محمد عوامه.

بَابٌ فِي كَرَاهَةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا

داس د تندی او د لکی د ویښتو د پریکولو د ممانعت بیان

[٢٥٤٢](١) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْشُ بْنُ أَشْرَسَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَصْرٍ الْكِنَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، وَقَالَ أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ

(١): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩٧٥١)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٤/٤) (صحيح)

عَبْدِ السُّلَمِيِّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ".

ترجمه: د عتبه بن عبد سلمی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مي اوریدلي دي چه فرمائیل ئي مه کټ کوئ داسونودتندو وینښته اونه ددوی د څټ وینښته اونه ددوی دلګئ وینښته ځکه چه ددوی لګئ دمچانو دشرلو ذریعه ده اوددوی دځټ وینښته ددوی دګرم ساتلوسبب دي او ددوی د تندی په وینښتوکښي خیر کیخودلی خوی دي.

شرح حدیث

په حدیث الباب کښي دی، هغه علیه السلام د اسونو په باره کښي کوم چه په الات جهاد کښي دی د هغوی په باره کښي څه هدایات فرمائی چه څنګه د هغوی خبر اوساتلی شی او خدمت اوکړي شی، پس فرمائی د اسونو د وینښتو د تندی وینښته مه کټ کوئ او نه د ستّ وینښتو لره، او نه د هغوی دلګئ وینښتو لره ځکه چه د هغوی پکی دی. ځکه چه د پکی په ذریعه مچ وغیره لرې کولې شی اس په خپله لګئ سره هم دا کار کوی، او د هغوی معارف یعنی د ستّ وینښته د هغوی دپاره د ګرمائش ذریعه ده، یعنی د هغې په ذریعه هغوی ته تاؤ رسیږی، یعنی څنګه چه سړي د څادر نه ګرمائش حاصلوی، هغوی د دې نه دا فائده حاصلوی او د تندی په باره کښي فرمائی چه د هغوی سره خو خیر ترلې شوې دي او لازم کړې شوې دي، په بعض حدیثونو کښي د خیر تفسیر په اجر او مغنم سره کړې شوې دي.

حضرت په بذل کښي لیکلي دی چه د دې تفسیر نه معلومه شوه چه د اس نه هغه اس مراد دي کوم چه د جهاد دپاره تیار کړې شوې دي، لهذا دا حدیث به د هغه حدیث خلاف نه وی چه په هغې کښي راځی: ﴿ انما الشؤم فی ثلاثة فی الفرس والدار والمرأة ﴾ د دې نه دویم قسم اس مراد دي یعنی کوم چه د جهاد دپاره نه وی.

بَابٌ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ

په اسونو کښي کوم رنګ مزیدار وی؟

اس کوم چه په جهاد کښي ډیره په کار راتلونکي سورلی ده او د کومې د سورلئ زده کولو چه په حدیث کښي حکم راغلې دي تردي چه په مال غنیمت کښي د اس یو مستقل حصه شریعت مطهره مقرر کړې ده، د دې ډیر قسمونه دی چه د هغې د پیژندګلو دپاره څه مخصوص رنګونه او علامات دی چه د هغې نه د اس قسم معلومولې شی، د دې ټولو رنګونو او قسمونو بیان په حدیث کښي راغلې دي چه د جهاد دپاره په هغه انواع کښي چه کوم غوره نه غوره وی هغه حاصل کړي شی

[٢٥٤٣]() حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سِيبٍ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ".

() سنن النسائي الخيل ٢ (٣٥٩٥)، ويأتي برقم (٢٥٥٣)، (تحفة الأشراف: ١٥٥١٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٤٥) (حسن)

ترجمه: د ابو وهب جشمي ﷺ نه روايت دي اودي صحابي دي، فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلي دي: ستاسو د پاره کميت (برگ) اس سپين تندی والا ضروري دي، اودځلورو واړو سپينو خپووالا، اويا سپينو خپو والا سور اس سپين تندی والا او دسپينو لاسونو خپو والا يا دتورو خپو والا اوسپين تندی والا اودسپينو متو والاهم بهتردي.

شرح حديث

قوله: حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ..الخ:

اوپه بل سند کښې راځی: (حَدَّثَنِي عَقِيلٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) په دې دواړو سندونو کښې فرق لکه څرنګه چه حضرت په بذل کښې د مسند احمد په روايت کښې ثابت کړې دي هغه دادي چه په رومبی سند کښې ابووهب الجشمی دي چه دهغه دصحابی کيدو په خپله په سند کښې تصريح ده اوپه دويم سند کښې د ابو وهب نه ابووهب الکلامی مراد دي کوم چه تابعی دي، لهذا رومبی روايت مسند او دويم روايت مرسل شو.

قوله: "عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ..الخ:

په دې حديث کښې د اسونو درې قسمونه ذکر شوي دی چه د هغې د استعمال رسول الله ﷺ ترغيب ورکړې دي، ﴿ عليكم ﴾ يعنی لازم اونيسئ او اختيار کړئ، کميت، اشقر، ادهم او د هر يو سره ئې دا قيد لګولې دي يعنی د ﴿ اغر محجل ﴾ کيدو، په دې ترتيب کښې رسول الله ﷺ کميت د ټولو نه مقدم ساتلې دي او اشقر ئې په دويمه درجه کښې او ادهم په دريمه درجه کښې، ﴿ كميت ﴾ هغه اس کوم چه احمر وی شديد الحمرة هغه مائل دي د تور والی طرف ته، او اشقر هغه اس کوم چه خالص احمر وی، او ادهم کوم چه خالص تور وی، ﴿ اغر ﴾ هغه اس کوم چه ابيض الجبهه وی چه دهغه په تندی باندې سپينه پټئ وی، او ﴿ محجل ﴾ په معنی د ابيض القوائم چه د هغې څلور واړه لاسونه او خپې د کونډو پورې سپين وی، زمونږ په نزد داسې اسونو ته کوم چه ﴿ اغر محجل ﴾ وی برګی وئيلې شی، دا د اسونو يو غوره قسم دي، او هم د دې قسم ترجمة الباب امام ترمذی هم قائم کړې دي چه په هغې کښې هغوی دوه احاديث ذکر کړې دی يو هغه کوم چه ابوداؤد د دې باب دويم حديث دي يعنی ﴿ يمن الخيل فی شقرها ﴾ او بل حديث په روايت د ابوقتاده مرفوعا دا ذکر کړې دي "خير الخيل الادهم الاقرح الارثم ثم الاقرح المحجل طلق اليمين فان لم يكن ادهم فكميت على هذه الشيه ﴾

د حديث ترمذی شرح

په دې حديث د ترمذی کښې دوه قسمونه مذکور دی اولا ادهم، ثانيا کميت، او بيا ئی دا ادهم دوه قسمونه بيان کړې دي يو ﴿ الاقرح الارثم ﴾ او دويم ﴿ الاقرح المحجل طلق اليمين ﴾، اقرح هم تقريبا هم هغه دي کوم ته چه اغر وئيلې شی، خو د اغر د تندی سپين والې نسبة زائد وی د اقرح نه، او ﴿ ارثم ﴾ هغه اس دي چه د هغه پوزه او شفة عليا پورته شوندې سپينه وی، د محجل معنی خو مخکښې تيره شوې ده خو د ترمذی په روايت کښې ﴿ محجل ﴾ سره د﴿ طلق اليمين ﴾ قيد دي يعنی څلور لاسونو او خپو کښې نه علاوه باقی

دري سپين وی ځلور واړه خپې سپين نه وی، او قسم ثانی په دې روایت کښې هغه ﴿ ادهم ﴾ نه پس کمیت دې ﴿ علی هذه الشبه ﴾ مطلب دې هم دغه شان صفت والا کوم چه پورته مذکور شو، یعنی ﴿ الاقرح الارلم ﴾.

[۲۵۴۴]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ كُمَيْتٍ أَغَرَّ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ سَأَلْتُهُ: لِمَ فُضِّلَ الْأَشْقَرُ؟ قَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ أَشْقَرَ.

ترجمه: دابو وهب نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی لازم دي په تاسوباندې ساتل دسور اس چه دا سپین تندی والا او سپینو خپو اومټووالاوي یاکمیت سپین تندی اوخپو والاوي، اوباقی روایت ئې دتیر روایت په شان بیان کړو، او محمد بن مهاجر وائی مادعقیل نه تپوس اوکړو چه دسور اس دفضیلت څه وجه ده هغه اووئیل څکه چه نبی ﷺ یولښکر اولیږو نودتولونه مخکښې چه کوم شهسوار دفتح خبر راوړو هغه په سور اس باندې سور وو.

تشریح: وړاندې په ابوداؤد کښې دا راځی چه راوی د خپل استاذ نه تپوس اوکړو چه تا اشقر ته ولې ترجیح ورکړه غیر اشقر باندې نو استاذ جواب ورکړو څکه چه رسول الله ﷺ یو ځل د جهاد دپاره یو لښکر لیږلې وو د تولو نه اول چه کوم سړی د فتح خبر راوړلو هغه صاحب اشقر وو، زه وایم چه دا د هغوی خپله رائې ده اصل ځیز په دې کښې تجربه ده، د تجربې نه چه کوم ځیز ثابت شو هغه ته هم هغه درجه ورکړې شوه، او د دې احادیثو نه معلومه شوه چه رسول الله ﷺ ته د علوم وحی نه علاوه نور علوم او معلومات په زیات مقدار کښې حاصل وو، یعنی هغه معلومات چه د هغې تعلق د احکام شرعیه او د رب د رسالت سره دي چه د احکامات الهیه رسول په طریقه د کمال اوشی صلی الله تعالی علیه وسلم وشرف وکرم والحدیث رواه النسائی، قاله المنذری.

[۲۵۴۵]()حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا".

ترجمه: د عبدالله بن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی: په اسونوکښې دسور رنګ والا برکتي وي.

تشریح: ﴿ یمن الخیل فی شقرها ﴾ د اسونو خاص برکت په هغه اسونو کښې موندلې شی کوم چه اشقر وی، والحدیث رواه الترمذی.

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۱۹) (حسن)

[2]: سنن الترمذي/الجهاد ۲۰ (۱۶۹۵)، (تحفة الأشراف: ۶۲۹۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۷۲/۱) (حسن)

بَابُ هَلْ تُسَمَّى الأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا

باب آیا اسپي (ماده) له داس (نر) نوم ایخودلي شي؟

[٢٥٤٦](١) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّي: "الأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا".

ترجمه: دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به ښځي اسپي ته فرس وئیلو.

تشریح

یعنی رسول الله علیه السلام به په اسپي باندې هم د فرس اطلاق کولو، په قاموس کښې هم دا لیکلي دی چه د فرس اطلاق په نر او ښځه دواړو باندې کیږی، هم دغه شان اسپي ته ﴿ فرسة ﴾ هم وئیلي شی. اه په دې حدیث باندې به شرعی مسئله دا متفرع کیږی چه کوم حکم په جهاد کښې د نر اس دې هم هغه ئې د ښځې هم دې، لهذا د غنیمت حصه به د دواړو دپاره وی د نر سره به خاص نه وی. (بذل).

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

کوم قسم رنګ والا اسونه ساتل فائده مند نه دی کنرلې شوې؟

دا د تیر شوی باب مقابل دې، هلته د ﴿ ما یستحب ﴾ بیان وو یعنی غوره او دلته د ﴿ ما یکره ﴾ یعنی هغه چه غوره نه دی.

[٢٥٤٧](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ". وَالشِّكَالُ يَكُونُ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى بَيَاضٌ أَوْفِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى، قَالَ أَبُودَاوُد: أَيْ مُخَالِفٌ.

ترجمه: دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به شکال ریوقسم اسونه دي نه خوښول اشکال هغه اسونه دي دکوم چه په ښي خپه اوچپ لاس کښې سپین والي وي اویاګسه خپه اوښي لاس کښې سپین والي وي

شرح حدیث

یعنی د رسول الله علیه السلام د اسونو هغه قسم چه په هغې کښې شکال موندلې شی خوښ نه وو، وراندې په روایت کښې د شکال تفسیر ذکر دي هغه دا چه د اس په شاته ښئ خپه کښې سپین والي وی او د هغې سره په وراندې ګسه خپه کښې سپین والي وی، یا د دې برعکس یعنی ید یمنی کښې سپین والي وی او په رجل یسری کښ. شاته خپې ته په حدیث کښې په ﴿ رجل ﴾ سره تعبیر کړي شوې دي او وراندې خپې لره په ید سره.

د شکال یو تفسیر خو دا شو دوه تفسیرونه ئې نور راغلي دی یو دا چه د اسپي په قوائم اربعه کښې دري محجل وی او یو مطلق یعنی غیر محجل، او یو د دې برعکس یعنی

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٤٩٣٢) (صحيح)

(١): صحيح مسلم/الإمارة ٢٧ (١٨٧٥)، سنن الترمذي/الجهاد ٢١ (١٦٩٨)، سنن النسائي/الخيل ٤ (٣٥٩٧)، سنن ابن ماجه/الجهاد ١٤ (٢٧٩٠)، (تحفة الأشراف: ١٤٨٩٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٥٠، ٣٦٤، ٤٦١، ٤٧٦) (صحيح)

په قوائم اربعه کښې یو محجل او باقی درې محجل، والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ

د څاروو په بهترې طریقې سره د خبر احستلو بیان

د قیام نه مراد خبر ساتل او ﴿ من ﴾ بیانیه دې، یعنی د څاروو خیال ساتل کوم چه مامور به دې د دی بیان ګویا د دې باب په حدیث کښې د څاروو د حقوق بیان دي

[۲۵۴۸](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا وَكُلُوهَا صَالِحَةً".

ترجمه: دسهل بن حنظلیه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ یو اوښ اولیدوچه شاه ئې دخیتي سره لګیدلي وه نو خلقوته ئې اوفرمائیل دالله ویره اوکړئ دڅاروو په باره کښې کوم چه بې زبانه دي په دوی باندې په مناسبي طریقې سره سورلي کوي او په دوی باندې په ښه طریقه خوړئ ځکئ.

تشریح

یو خل رسول الله ﷺ په داسې اوښ باندې تیر شو چه د هغه شا د خیتي سره لګیدلي وه د خیتي د خالی کیدو د وجې نه نو رسول الله ﷺ تنبیه اوفرمائیله چه د الله پاک نه ویره کوئ، د دې بې زبې حیواناتو په باره کښې کوم سړي چه قادر علی الکلام نه وی هغه ته اعجم وئیلې شی او هم دغه شان معجم هم

وراندې رسول الله ﷺ فرمائی چه کوم څاروی د سورلئ دی د هغې نه سورلی هم په داسې حال کښې اخستل پکار دی چه هغه ښه مزیدار وی خوشحال وی، تروتازه او څوږ وی، او کوم چه په دې کښې د خوراک وی، ذبح کولو سره خوږلې شی خوراک هم هغه ته په ښه حالت کښې پکار دي.

[۲۵۴۹](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ".

ترجمه: دعبدالله بن جعفر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یوه ورځ زه نبی ﷺ په خان پسې

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٦٥٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨١/٤) (صحيح)

(*): صحيح مسلم بالحيض ٢٠ (٣٤٢)، سنن ابن ماجه بالطهارة ٢٣ (٣٤٠)، (ليس عندهما قصة الجمل) (تحفة الأشراف: ٥٢١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٠٤/١، ٢٠٥)، سنن الدارمي بالطهارة ٥ (٦٩٠) (صحيح)

شاته سورکړم او يوه پته خبره ئې راته اوکړه کومه چه به هيڅ کله چاته ونه وايم، اودنبی ﷺ به داودس ماتي په پټو ځايونو کښې دوه ځايونه ډير خوښ وو يوځوهغه ځانې دي چه لوړوي او بل هغه ځاني دي چرته چه دونو ځنګل وي، يوځل نبی ﷺ ديوانصاري باغ ته تشريف يوړونو مخامخ يو اوښ په نظر راغې اوژړل شي اودسترګونه ئې اوښکي روانې شوي، نبی ﷺ دهغه طرف ته ور روان شو او په سربانديې ئې ورته دشفقت لاس رانښکلو اوهغه خاموش شو،بيادې نه پس نبی ﷺ تپوس اوکړوچه دا اوښ دچادې اوددې مالک څوک دي؟نوپه انصاروکښې يوځوان راغې اووئې وئيل چه د ازما دي اې دالله رسوله نبی ﷺ ورته اوفرمائيل ته ددې ځاروی په باره کښې دالله پاک نه ويره نه کوي دکوم چه ته الله پاک مالک جوړ کړي ئې دي اوښ ستانه ماته شکايت اوکړوچه ته ده لره اوږي ساتې اوپه سترې توب کښې ئې وهی.

د حديث مضمون

د دې حديث حاصل دا دي چه عبدالله بن جعفر رضی الله عنه فرمائی کوم چه د رسول الله ﷺ د تره ځوئې دې، چه رسول الله ﷺ يو ځل زه په خپل ځان پسې په سورلئ باندې سور کړم د هغې نه روستو ئې ماته غلې غلې يو داسې حديث بيان کړو کوم چه به زه چاته هم نه بيانوم دا خو جمله معترضه شوه، ورانديې چه کوم مضمون هغه ته بيانول دی هغه دا دې چه د رسول الله ﷺ دا خبره خوښه وه چه د قضاء حاجت په وخت د يو بناء مرتفع نه پناه شی (څه ديوال يا کهنډر يا هغه ريګ) يا د څو اونو مجموعه (ښ) نه، پس يو ځل هغه د يو انصاری باغ ته تشريف يوړلو (ممکنه ده چه داتلل د اونو نه پناه د قضاء حاجت دپاره وی) بهرحال چه کله هغه دغه باغ ته اورسيدو نو هلته يو اوښ ترلې شوې وو، چه کله اوښ رسول الله ﷺ اوليدو نو هغه په بړيدو شو او د هغه په سترګو کښې اوښکې راغلې، رسول الله ﷺ د هغه خواته راغلو او د هغه په ستې باندې ئې خپل لاس رانښکلو په دې باندې هغه خاموش شو، بيا ئې اوفرمائيل چه د دې اوښ مالک څوک دي؟ نو يو انصاری ځوان راغلو، هغه عرض اوکړو يا رسول الله! دا زما دي، رسول الله ﷺ اوفرمائيل ته د دې ځاروو په باره کښې د الله پاک نه نه ويريږې، يقينا دې اوښ ماته ستا شکايت کړې دې چه ته دې اوږې ساتې،سترې ئې کړې، يعنی کار ترې زيات اخلې اوبيا ئې هم مور نه ساتې، والحديث اخرجه مسلم وابن ماجة دون قصة الجمل، كما ان مسلما روى قصة ارداف عبدالله بن جعفر في المناقب.

[۲۵۵۰] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".

(۱): صحيح البخاري/الوضوء ۳۳ (۱۷۳)، والمساقاة ۹ (۲۳۶۳)، والمظالم ۳۳ (۲۴۶۶)، والأدب ۲۷ (۶۰۰۹)، صحيح مسلم/السلام ۴۱ (۲۲۴۴)، (تحفة الأشراف: ۱۲۵۷۴)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/صلاة الجماعة ۲ (۶)، مسند احمد (۲/۵، ۳۷، ۵۱۷) (صحيح)

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی یوځل یوکس په یوه لاره روان وو او دیر تګي شوي وو نوپه یوکوهي تیریدو ورته ورکوزشو او اوبه ئي اوخکلي کله چه راوختونویوسپي ئي اولیدو چه ژبه ئي راویستلي وه اوختي ئي ځټلي دتندي نه، نوهغه کس ووتیل زما خیال دي چه دا سپي هم زمایه شان تګي شوي دي نوکوهي ته دوباره ورکوزشو اوخپله موزه ئي ورته داوبو ډکه راوویستله او په خپله خوله کښي تینګه کړي وه تردي چه راوختو اوبه سپي ئي اوبه اوخکلي او دالله تعالی شکرئي اداکړو نوالله ورته ددغه عمل په وجه مغفرت اوکړو، صحابه کرامو عرض اوکړو چه ای دالله رسوله چه آیا زمونږ دپاره په څاروکښي هم اجرشته دي؟نبی علیه السلام اوفرمائیل یقیناً دهرساه لرونکي په خدمت کښي اجردي.

تشریح

په دي حدیث کښي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیلو د یو سړي واقعه بیان کړي ده چه هغه روان وو او په لاره کښي ډیر سخت تږي شو، لږ ساعت پس هغه ته یو کوهي ملاؤ شو هغه هغي ته ورکوز شو، او اوبه څکلو سره چه کله بهر راغلو نو یو سپي ئي اولیدو چه هغه د تندي د وجي نه لونده خټه ستله نو هغه سړی سوچ اوکړو چه دي به هم دومره تږي شوي وی ځومره چه زه تږي شوي اوم، پس هغه دوباره کوهی ته کوز شو، او د خپلي ځرمني په موزه کښي ئي اوبه ډکي کړې او هغه ئي په خپلو غاښونو سره کلکه اونیولې او د کوهی نه بهر راغلو او هغه اوبه کومي چه په موزې کښي وي په هغه ئي اوخکلي الله پاک د هغه د دي عمل قدر اوکړو او هغه ئي اوبخښلو، په دي باندي صحابه کرامو رضی الله عنهم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس اوکړو چه ایا زمونږ دپاره د څاروو په خدمت کښي هم ثواب دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل ﴿ فی کل ذات کبد رطبة اجر ﴾ چه د هر لوند جګر والا په خدمت کښي ثواب دي، د هر ژوندی څاروی جګر لوند وی.

په دي حدیث کښي د موعظت او عبرت نه علاوه یو عملی بحث هم دي پس داودی رحمه الله فرمائی چه دا حدیث ټولو حیواناتو ته شامل دي، او ابو عبدالملک فرمائی چه په دي حدیث کښي چه کومه واقعه ذکر ده هغه د بنی اسرائیلو ده او په اسلام کښي داسې نه ده، په اسلام کښي خو د سپو د قتل کولو حکم راغلي دي او حدیث ﴿ فی کل ذات کبد الخ ﴾ دا مخصوص دي د بعض بهائم سره چه په هغي کښي ضرر نه وی، او هم دا خبره امام نووی رحمه الله هم فرمائیلي ده چه د حدیث عموم مخصوص دي د حیوان محترم سره چه د هغه د وژلو حکم نه وی ورکړي شوي د دي په مقابله کښي د ابن التین رائي دا ده چه دا حدیث په خپل عموم باندي ساتلي کیدي شی په دي کښي هیڅ استبعاد نشته، لهذا که سپي یا د هغي په شان حیوان وی نو د هغه تنده ختمولو سره، په هغه باندي اوبه څکولو سره که هغه قتل کول وی نو هغه دي قتل کړی، ﴿ لانا امرنا ان نحسن القتلة ونهینا عن المثلة ﴾ (من البذل). والحدیث اخرجه البخاری ومسلم، قاله المنذری.

بَابٌ فِي نُزُولِ الْمَنَازِلِ [1]

خپل منزل ته درسيدو بيان

[۲۵۵۱] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ.

ترجمه: د حمزة الضبي نه روايت دي فرمائي چه دانس بن مالك ﷺ نه مي اوريدلي دي چه فرمائيل ئي كله چه به مونږ كوم منزل (ارامگاه) ته اورسيدو نوترهغې به مومونځ نه كولوترخوچه به مونږ داوښانونه كجاوي نه وي كوزي كړي.

تشريح

سيدنا انس ﷺ فرمائي چه زمونږ صحابه كرامو دا معمول وو چه كله به په يو سفر كښې يو منزل ته كوزيدلو نو مونځ او نفلونه به مو نه كول ترخو چه به مو د اوښانو نه د هغوی كيجاوې او سامان وغيره نه وو كوز كړې دا د رسول الله ﷺ د هم هغه تعليم اثر وو كوم چه به ئې د خاروو د حقوق په باره كښې فرمائيلو. والله تعالى الموفق

بَابٌ فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالْأَوْتَارِ

د اسونو په غاړه كښې د نظر ماتى دپاره څرمنو (غاړكى) د زور نلولو ممانعت

اوتار جمع د وتر (بفتحين) ده، يعنى پيزوان كوم چه د خاروى نرئ او اوچه پتئ (غاړكئ) وى كومه چه په ترلو او پرانستلو كښې پكار راځي.

[۲۵۵۲] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، وَلَا قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ، قَالَ مَالِكٌ: أُرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ.

ترجمه: دابوبشير انصاري نه روايت دي فرمائي چه زه دنبى ﷺ سره په سفر كښې ملګرى وم نوبى ﷺ يوكس اوليږلو، عبدالله بن ابي بكر ﷺ وائى چه زماخيال دي چه هغه داسي اوونيل چه خلق په خپلو خايونو كښې اوده وو، چه نه به پريږدي دهيڅ يواوښ په غاړه كښې زورنه شوي د څرمن تار (پټئ) اونه هيڅ قسم اميل مګرشلوي به ئې مالك وائى چه زما خيال دي چه دابنديونه به د بد نظر نه دبچ كيدو د پاره زورنه ولي شو.

تشريح

د پوره حديث مضمون دا دي، ابو بشير انصارى ﷺ فرمائى چه زه د رسول الله ﷺ سره په يو سفر كښې اوم نو په كوم خائې كښې چه مونږ ايسار شوي وو د شپې د تيرولو دپاره،

---

[1] الدر المنضود كښې او بعض درسى نسخو كښې دلته د باب دا عنوان موجود نه دي، بلكه دا حديث په باب سابق كښې ذكر كړي شوى دي ابو عمار عبدالمالك.

(*): تفرد به أبو داود. (تحفة الأشراف: ۵۵۷) (صحيح)

(*): صحيح البخاري الجهاد ۱۳۹ (۳۰۰۵)، صحيح مسلم اللباس ۲۸ (۲۱۱۵)، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۶۲)، وقد أخرجه: موطا امام مالك صلة النبي ۱۳ (۳۹)، مسند احمد (۲۱۷۵) (صحيح)

رسول الله ﷺ هلته یو قاصد راولیږو چا چه راتلو سره مونږ ته د هغه ﷺ هدایت واورولو چه د یو اوښ په څټ کښې د څرمن تار دې باقی پاتې نه کړې شی، او نه مطلق امیل (غاړکئ)، بلکه هغه دې پرې کړې شی.

د دې حدیث په راویانو کښې امام مالک هم دې هغه د دې حدیث په شرح کښې فرمائی چه دا پرې به هغه وو کوم چه به خلقو د بد نظر نه د بچ کولو دپاره استعمالولو او د څاروی په غاړه کښې به ئې اچولو.

زمونږ په نزد په کتاب الطهارة کښې په ابواب الاستنجاء کښې یو حدیث تیر شوې دې چه په هغې کښې داسې دی چه ﴿ اخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وترا ﴾ الحدیث د حدیث مزید تشریح دې هلته اوکتلې شی چه تقلید وتر به د څه دپاره وو او د دې نه مراد څه دې، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

باب إِكْرَامِ الْخَيْلِ وَارْتِبَاطِهَا وَالْمَسْحِ عَلَى أَكْفَالِهَا[1]

باب د اسونو مناسب خیال ساتل (پالنه کول) او دهغې په پټهو (بدن) باندې د لاس راښکلو بیان

[٢٥٥٣](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالَقَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا، أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ".

ترجمه: دابو وهب جشمی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: اسونه ترلې ساتې اوددوی په شا اوتندی باندې لاس راکاړئ راوی وائی چه زماشك دې چه (اعجازها) لفظ ئې فرمائیلي دي (اوکه اکفالها) اودوي لره تړئ اودوي ته غاړه څه شي مه زورندوئ.

تشریح

رسول الله ﷺ فرمائی، د اسونو ښه ساتنه کوئ، او د هغوی ښه خدمت کوئ (چه د هغې ذکر وراندې راروان دې) د هغوی په تندو او شا ګانو باندې ښه لاس راکاړئ، یعنی هغه مالش کوئ، او امیل هم ورته اچوئ خو دځرمن تار ورته مه اچوئ،دا مطلب په هغه صورت کښې دې چه هر کله اوتار د وتر جمع وئیلې شوې وی، او بل قول په دې کښې دا دې چه دا اوتار د وتر بالکسر جمع ده، چه د هغې معنی حقد او دشمنی ده، دغه شان د دې معنی د دم او طلب ثار یعنی د وینې انتقام او بدله هم ده، په دې صورت کښې به د حدیث معنی دا وی چه اس ضرور اوپالئ خو د جهاد او د دشمنانو د مقابلې دپاره، نه د جاهلیت د زمانې د دشمنو او د وینې د بدلې اخستلو دپاره، د جاهلیت د زمانې دشمنئ دیر اوږده او په مودو مدو باندې باقی پاتې کیدونکې وه، د اسلام قبلولو نه پس د هغې نه منع کولې شی چه د دې جنګونو بدلې اوس په اسلام کښې داخلیدو سره مه اخلئ، او دا ختمې کړئ. والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

---

[1] په الدر المنضود کښې او بعض درسی نسخو کښې دلته د باب دا عنوان موجود نه دې بلکه دا حدیث په تیر باب کښې ذکر کړې شوې دې. ابو عمار عبدالمالك)

(*) انظر رقم (٢٥٤٣)، (تحفة الأشراف: ١٥٥٢٠) (حسن)

بَاب فِي تَعْلِيقِ الْأَجْرَاسِ

ځاروو ته د جرس (ګنډکړو) رازور ندولو د ممانعت بیان

[۲۵۵۴](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ".

ترجمه: دام المومنین ام حبیبة رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی د رحمت فرشتي دهغه کسانو سره ملګرتیانه کوي چاچه په مرئ کښي جرس (ګونګړو زورند کړي وي.

تشریح: قوله: عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ"... الخ: د سفر دي ملګرو سره ملائک نه وی چه په هغي کښي جرس وی. د ځاروو په غاړه کښي چه کومه تلئ اچولي شی کومه چه په حرکت سره اواز کوی هغي ته جرس ونیلي شی په بذل کښي کیدي شی چه د ملائکه نه مراد غیر الحفظة والکتبه وی. د کراهت جرس په علت کښي ډیر اقوال دی، انه شبیه بالنواقیس، چه د هغي اواز د ناقوس د اواز مشابه وی، لکراهة صوته لانه مزمار الشیطان، یعنی د هغي د اواز د کراهت د وجي نه چه هغه د شیطان باجه ده لکه چه هم د دي باب په دریم روایت کښي را روان دی، ﴿ وقیل لانه یدل علی صاحبه بصوته وکان علیه السلام یحب ان لا یعلم العدو حتی یاتیهم بغتة ﴾ یعنی د هغه قافلي د راتلو معلومات کیږی چه یو جماعت راروان دي چه د هغي نه دشمن خبر شی حال دا چه هغه به د غزوه په سفرونو کښي دا غوښتل چه دشمن خبر نه شی چه په دي بې خبرئ کښي په هغه باندي حمله کړل اسان شی. (عون).

وراندي په دویم روایت کښي د جرس سره د کلب اضافه هم ده. حدیث ام حبیة اخرجه النسائی وحدیث ابی هریرة الاول اخرجه مسلم والترمذی، وحدیث الثانی اخرجه مسلم والنسائی قاله المنذری.

[۲۵۵۵](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ".

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی فرشتي دهغه کورواالا کسانو سره ملګرتیانه کوي په کوم کښي چه سپي وي یاجرس وي

[۲۵۵۶](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي الْجَرَسِ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ".

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی جرس دشیطان سورني (باجي) دی

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۷۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۲۶/۶، ۳۲۷، ۴۲۶، ۴۲۷) (صحیح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۶۵۵)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/اللباس ۲۷ (۲۱۱۳)، سنن الترمذي/الجهاد ۲۵ (۱۷۰۳)، مسند احمد (۲۶۲/۲، ۵۳۷)، سنن الدارمي/الاستئذان ۴۴ (۲۷۱۸) (صحیح)

(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۴۰۲۵)، وقد أخرجه: صحیح مسلم/اللباس ۲۷ (۲۱۱۴)، مسند احمد (۳۶۶/۲) (صحیح)

بَابٌ فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

په مردارۍ (کندکښکی) خوړونکی څاروی باندې د سورلی کولو دمنع نعت بیان

﴿ جلالة ﴾ هغه څاروي کوم چه پلیتی او ګندګی خوری، د ﴿ جله ﴾ نه اخستلي شوي دي، بثليث الجيم، البعرة... پچې ته وئیلي شی، ﴿ جلت الدابة الجلة ﴾ چه کله هغه پلیتی اوخوری، او داسي څاروی ته جالته او جلاله وئیلي شی، وړاندې په حدیث الباب کښې دی چه هغه د جلاله د سورلئ کولو نه منع فرمائیلي ده، په شرح کښې لیکی چه دا هغه وخت دي چه کله د هغه د خوراک غالبه حصه نجاست وی تردي چه د هغې د بوئي اثر ظاهر شی د هغه په غوښه کښې او د هغه په پیو کښې، په داسي صورت کښې د هغه اکل او رکوب حرام وی، مګر دا چه هغه د څو ورځو پورې تړلي اوساتلي شی چه هغې سره نجاست او نه خوړلي شي. (بذل من مجمع البحار)

[۲۵۵۷] (۱)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ".

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول پاک ﷺ منع فرمائیلي ده دسورلئ کولونه په مردارخور څاروی باندې.

[۲۵۵۸] (۲)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا".

ترجمه: دابن عمر رضي الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلي ده دسورلی کولونه په هغه اوښ باندې کوم چه مرداري خوري.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابَّتَهُ

خپل څاروی په یو نوم سره نامداره کول

[۲۵۵۹] (۳)حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ.

ترجمه: دمعاذ رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه په نبی علیه السلام پسې شاته په یو خربانډي سوراوم کوم ته چه به عفیر وئیلي شو.

تشریح

یعنی که یو سړي د خپل څاروی یو نوم کیخودل غواړی نو دا جائز ده د رسول الله ﷺ د زمانې نه دا خبره را روانه ده، پس په حدیث الباب کښې سیدنا معاذ رضي الله عنه فرمائی چه زه په

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۵۸۹) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۵۸۹) (حسن صحيح)

(۳): صحيح البخاري/الجهاد ٤٦ (٢٨٥٦)، صحيح مسلم/الايمان ١٠ (٣٠)، سنن الترمذي/الايمان ١٨ (٢٦٤٣)، (تحفة الأشراف: ١١٣٥١)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى/العلم (٥٨٧٧)، مسند احمد (٢٢٨/٥) (صحيح)

رسول الله ﷺ پسې شاته سور اوم په یو خر باندې چه د هغه نوم عفیر وو.

په صحیح بخاری کښې هم دا قسم یو باب دې "باب اسم الفرس والحمار" د حضرت ګنګوهی په تقریر ابوداود کښې دی چه د مصنف غرض جواز تسمیه دې چه څوک دا خیال اونکړی چه د څاروو نوم کیخودل د رسوم جاهلیت نه دې، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی مختصرا ومطولا قاله المنذری.

باب فِي النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيرِ يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي

دروانیدو په وخت کښې داسې آواز کول چه اې الله سوارو! سواره شئ!

یعنی چه کله د جهاد لښکر روانیږی نو هغوی ته "خیل الله" وئیلو سره اواز کول چه اې د الله شهسوارانو! سواره شئ او کوچ اوکړئ! په بذل کښې لیکلې دی چه دا اواز د ټولو نه مخکښې په غزوة الغابة کښې موندلې شوې ده کومې ته چه غزوه ذی قرد هم وئیلې شی

[۲۵۶۰](۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللَّهِ إِذَا فَزِعْنَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلْنَا.

ترجمه: د سمره بن جندب رضی الله عنه نه روایت دې هغه د حمد اوصلاة نه پس فرمائی چه نبی ﷺ به زمونږ دلې ته (تسلی راکولو دپاره) په خیل الله نوم سره اواز کوو اوکله چه به مونږ یریدو نو رسول الله به مونږ ته حکم کولو دویري په وخت کښې دیوځائې کیدو او د صبرکولو اودتحمل. اوهمدارنګې دابه ئې دجنګ په وخت کښې هم فرمائیل (دې دپاره چه زمونږ حوصلې اوچتې شی)

تشریح

د سیدنا سمره بن جندب رضی الله عنه چه څومره روایات په "اما بعد" سره شروع دی د هغې تعارض زمونږ په نزد د دې نه مخکښې راغلې دې، د دې حدیث مضمون دا دې چه رسول الله ﷺ زمونږ د لښکر نوم خیل الله کیخودلو او حال دا چه مونږ ویریدو، په ظاهره مطلب دا دې چه د ویرې په وخت باندې ترې رسول الله ﷺ په خیل الله سره تعبیر اوفرمائیلو، د هغوی همت ئې اوچت کړو او د تسلئ ورکولو دپاره ئې د دې عظیم نسبت د وجې نه چه تاسو خدائی لښکر یئ د الله پاک مدد تاسو سره دې، وړاندې په روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ به مونږ ته د ویرې په وخت هدایت فرمائیلو د اجتماع، یوځائې کیدو او د صبر او سکون، او هم دغه شان به ئې هدایت فرمائیلو مونږ ته د قتال په وخت هم. والحدیث سکت عن تخریجه المنذری.

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۴۶۱۹) (ضعیف)

بَاب النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ
په څاروو باندې د لعنت ویلو د ممانعت بیان

[٢٥٦١](١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ: "مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: هَذِهِ فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، فَوَضَعُوا عَنْهَا، قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ".

ترجمه: د عمران بن حصین رضی الله عنه نه روایت دي فرماني چه نبی علیه السلام په یو سفر کښې د چانه د لعنت لفظ واوریدو نبی علیه السلام اوفرمائیل داځه دی؟ خلقو ورته اووئیل دافلانئ ده په خپلې سورلئ لعنت وائی نبی علیه السلام اوفرمائیل ددې اوښې نه کجاوه کوزه کړئ ځکه چه دا ملعون دي نوخلقو هغه کوزه کړه عمران راوی وائی گویاکښې چه زه ئې اوس هم وینم چه توربخنه اوښه وو.

تشریح

یعنی څاروی ته د بد دعا کولو نه ممانعت دي، پس په حدیث الباب کښې دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کښې وو نو هغه د لعنت اواز ئې واوربدو، هغه صلی الله علیه وسلم تپوس اوکړو چه دا څه دی، صحابه کرامو عرض اوکړو چه یوې زنانه په خپله سورلئ باندې لعنت اوکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل چه هغه زنانه د هغې د سورلئ نه راکوزه کړئ، ځکه چه هغه د هغې په قول ملعونه ده، پس هغه د هغې نه راکوزه کړې شوه، سیدنا عمران رضی الله عنه فرمائی چه ما هغه اوښه لیدلې وه چه د خړ رنګ اوښه وه. والحدیث اخرجه مسلم والنسائی قاله المنذری.

بَاب فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ
د څناوو او څاروو د جنګولو د ممانعت بیان

[٢٥٦٢](٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ".

ترجمه: دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلې ده د څناورو جنګولونه په خپل مینځ کښې.

تشریح

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم څاروو لره خپل مینځ کښې جنګولو نه منع فرمائیلې ده، لکه چه د اوښانو والا بعض وخت د دوه اوښانو ترمینځه مقابله کوی په جنګ کولو کښې، هم دغه شان د دوه ګډورو ترمینځه او د دوه چرګانو ترمینځه، (بین الجمال والکباش والدیوک) او د منع وجه ظاهره ده لانه من الملاهی، یعنی دا د لهو او لعب نه دی وفیه ایلام الدواب واهلاکهم، یعنی څاروو ته بغیر د وجې نه اذیت ورکول او که دا حرکت دواړو طرفونو ته شرط ترلو سره اوکړې

---

(١): صحيح مسلم/البر ٢٤ (٢٥٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٠٨٨٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤٢٩، ٤٣١)، سنن الدارمي/الاستئذان ٤٥ (٢٧١٩) (صحيح)

(٢): سنن الترمذي/الجهاد ٣٠ (١٧٠٨)، (تحفة الأشراف: ٦٤٣١) (ضعيف)

شی نو بیا دا جواری هم ده (بذل) والحدیث اخرجه الترمذی مرفوعا ومرسلا قاله المنذری.

بَاب فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ

په څاروو باندې د نخو جوړولو بیان

[۲۵۶۳] (۱) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخِي لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

ترجمه: دانس بن مالك رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام ته مي خپل ورور یوړو کله چه هغه پیدا شو دتحنیك (څه شي جول او چاته په خوله کښې اچول) دپاره. نوچه ورغلم اومي لیدل چه نبی علیه السلام دڅاروو په ځائي کښې وو او په چیلو ئي ننبي (داغونه) جوړول. هشام وائی زما خیال دي چه انس اووئیل: دهغوی په غوږونو ئي داغونه لګول

شرح حدیث

سیدنا انس رضي الله عنه فرمائی چه کله زما وړوکي رور پیدا شو نو ما هغه د تحنیک دپاره رسول الله علیه السلام ته یوړلو، چه کله هلته اورسیدم نو ما اوکتل چه رسول الله علیه السلام د ګډو بیزو په غوږل کښې وو او د داغ په ذریعه ئي په بیزو باندې نخښې لګولې، امام شعبه رحمه الله فرمائی چه زه په خپل استاد هشام باندې ګمان کوم چه هغه په دي روایت کښې (فی اذانها) وئیلې وو، یعنی نخښې ئي د ګډو بیزو په غوږونو باندې لګولې

مربد د څاروو غوږل ته وئیلې شی چرته چه هغوی ترلې شی او د کهجورو د اوچولو ځائي ته هم وئیلي شی او د (یسم) د (وسم) نه اخستلې شوې دي چه د هغې معنی د نشان او علامت لګولو ده، اوسپنه ګرمولو سره لګولې شی، د کوم څیز په ذریعه چه لګولې شی هغه ته (میسم) وئیلې شی.

په وسم الدواب کښې مذاهب ائمه

د جمهور علماء شافعیه په نزد د زکاة او جزیه اوښان او ګډو بیزو کښې دا نخښې لګول مستحب دی، خو په غیر وجه کښې (یعنی د مخ نه علاوه د بدن په څه بل څه حصه کښې) او وسم فی الوجه بالاتفاق ناجائز دي، او د احنافو په نزد وسم فی غیر الوجه مباح دي، او د حافظ د کلام نه معلومیږی چه دا حدیث د احنافو خلاف دي، یعنی د هغوی په نزد وسم البهائم جائز نه دي، حال دا چه داسې نه ده، زمونږ په نزد هم دا وسم جائز دي، پس په در مختار کښې دی چه (لا باس بکی البهائم للعلامة ولقب اذن الطفل من البنات) لهذا د جمهورو او احنافو مذهب په دي کښې یو دي، زیات نه زیات دا وئیلې کیدې شی چه د جمهورو په نزد مستحب دي او د احنافو په نزد مباح

او دا (وسم فی الحیوان) په باره کښې دی، او په انسان باندې (وسم) په مخ کښې کول بالاجماع حرام دی، او بغیر د مخ نه مکروه دی (هامش اللامع ج۳ ص ۳۱۲)

---

(۱): صحيح البخاري/الزكاة ٦٩ (١٥٠٢)، والذبائح ٣٥ (٥٥٤٢)، صحيح مسلم/اللباس ٣٠ (٢١١٩)، الأدب ٥ (٢١٤٥)، سنن ابن ماجه/اللباس ٤ (٣٦٥)، (تحفة الأشراف: ١٦٣٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٩/٣، ١٧١، ٢٥٤، ٢٥٩) (صحيح)

امام بخاري رحمه الله هم په دي موضوع باندي باب ترلي دي په کتاب الزکاة کښي ﴿ باب وسم الامام ابل الصدقة ﴾ او بيا د هغې نه روستو په کتاب الذبائح والصيد کښې په "باب العلم والوسم فی الصورة" والحديث اخرجه البخاری ومسلم (قاله المنذری)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

په مخ د داغ جوړولو او کذار ورکولو نه د ممانعت بيان

[٢٥٦٤] (*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: "أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا"، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

ترجمه: د جابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبی عليه السلام په خوا کښې يوخر تيرکړي شو چه په مخ باندې ئې داغ وه نبی عليه السلام اوفرمائيل آيا تاسو خبرنه يئ چه مالعنت ويلي دي په هغه چاباندې چه دخاروي په مخ داغ جوړه کړي اويا ګذار ورکړي په مخ باندې، بيا نبی عليه السلام ددې نه منع اوفرمائيله.

تشريح

په دي حديث کښې په وسم فی الوجه باندې وعيد دي او هم دغه شان په ضرب فی الوجه باندې هم کوم چه بالاجماع مکروه دي لکه چه اوس پورته تير شو والحديث اخرجه مسلم والترمذی بمعناه، قاله المنذری.

بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

د خرونو د اسپوسره د جوتی کولو (ملاووتو) د کراهيت بيان

[٢٥٦٥] (*)حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَذِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ".

ترجمه: د علی بن أبی طالب رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبی عليه السلام ته يوخچر په هديه کښې ورکړي شو نوهغه وربانډي سور شو، حضرت علی رضي الله عنه اوونيل که چرې مونږ په خرونو سره اسپي جوتی کړو نوزمونږ به هم داسي خچرې وی نبی عليه السلام په دي اوريدو سره اوفرمائيل داسي خو هغه کسان کوي خوک چه نه پوهيږی.

د حديث مضمون

سيدنا علی رضي الله عنه فرمائي چه د رسول الله عليه السلام په خدمت کښې د چرته نه يوه بغله[٣] يعنی بښه

---

[١]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٧٥٧)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/اللباس ٢٩ (٢١١٧)، سنن الترمذي/الجهاد ٣٠ (١٧١٠)، مسند احمد (٣/٣٢٣) (صحيح)

[٢]: سنن النسائي/النحيل ٨ (٣٦١٠)، (تحفة الأشراف: ١٠١٨٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٨٩، ١٠٠، ١٥٨) (صحيح)

[٣]، بغل د خناورو هغه قسم دي چه دا د اس او خري، يا بالعکس اجتماع نه پيدا کيږي، زمونږ استاذ مولانا صديق احمد صاحب به فرمائيل چه قچر د اس خورني دي.

خچره په طور د هديه راغله چه په هغې باندې رسول الله ﷺ سور هم شو، سيدنا علی رضی الله عنه فرمائی چه ما رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه که مونږ خلق هم خره په اسپو باندې اوخيژوو نو دلته به هم خچر پيدا کيدل شروع شی، نو هغه ﷺ اوفرمائيل چه دا کارونه هغه خلق کوی کوم چه ناپوهه او بيوقوفه دی ځکه چه په دې کښې استبدال الادنی بالخير دې، يعنی د ښه ځيز په بدله کښې کمزوری ځيز اختيارول دی، ځکه چه بغل ادنی دې د خيل نه، او خيل اعلی دې.

په ترجمة الباب والا مسئله کښې فقهی بحث

د دې نه پس ځان پوهه کول پکار دی چه انزاء الحمير على الخيل فقهاء کرامو جائز ليکلی دی، پس د جمهور او ائمه اربعه مذهب هم دا دې، او د بعض فقهاء کرامو لکه عمر بن عبدالعزيز او عامر شعبی رحمة الله عليهم ورته جائز وئيلی دی [1]، د جواز دليل ئې دا دې چه د رسول الله ﷺ نه رکوب البغل ثابت دې، بله دا چه الله پاک د دې شمير په نعمتونو کښې کړې دې او په طور د احسان ئې ذکر کړې دی پس فرمائی ﴿ والخيل والبغال والحمير لترکبوها وزينة ﴾ باقی په دې حديث کښې چه رسول الله ﷺ دې ته ناپوهی وئيلې ده نو دا د اتخاذ بغال کراهت په عدم جواز باندې دال نه دې بلکه په دې سره مقصود ترغيب دې د تکثير خيل ځکه چه په دې کښې ثواب دې، او د ﴿ والذين لا يعلمون ﴾ مطلب هم دا دې چه کومو خلقو ته د دې ثواب نه دې معلوم هغوی داسې کوی، حکاه الحافظ عن الطحاوی، هم دغه شان خطابی فرمائی چه د اس په ذريعه جهاد کولې شی او باقاعده د هغه په مال غنيمت کښې حصه وی ځنګه چه د فارس (سور) وی، هم دغه شان د هغه غوښه هم ماکول ده (کما فی البذل) هغه دا چه په رکوب بغل او د هغې په ذريعه زينت حاصلول اګر چه جائز دی او هم دې سره د احسان ذکر هم راغلې دې خو کيدې شی چه سره د انزاء جائز نه وی، لکه چه بعض تصويرونه داسې دی چه د هغې استعمال په فراش او بساط وغيره کښې مباح دې، خو د تصوير عمل حرام دې

د بغله مذکوره فی الحديث متعلق کلام

د دې بغله په باره کښې روايت دې کوم چه رسول الله ﷺ ته په هديه کښې راغلې وه، د رسول الله ﷺ په خدمت کښې د اهداء بغله ذکر هم په دې کتاب کښې په "باب احياء الموات" کښې راغلې دې په لفظ د ﴿ فَأَتَيْتُ تَبُوكَ فَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِ ﴾ "يعنی د غزوه تبوک په سفر کښې چه کله هغه ﷺ تبوک ته اورسيدو نو د ايله بادشاه د هغه ﷺ په خدمت کښې راتلو سره سپين خچر پيش شو، او رسول الله ﷺ هغه ملک ايله ته د دې په بدله کښې يو قيمتی خادر او شال هديه

[1] ، ذكر تلك المذاهب العلامة العيني في شرح الطحاوي انظر حاشية الطحاوي المطبوع بحاشية والدي مولانا حكيم محمد ايوب المظاهري رحمه الله)

کړو، وئیلې شوې دی چه هم د دې بغله بیضاء نوم دلدل دې او یو بغله بیضاء هغه ده چه د هغې ذکر د بخاری په "کتاب الجهاد "باب بغلة النبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيضاء" په ضمن کښې د غزوه حنین په ذکر کښې راغلې دي ﴿ فلقيهم هوازن بالنبل والنبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغلته البيضاء ﴾ د دې په شرح کښې حافظ لیکی چه په کومه بغله بیضاء باندې رسول الله ﷺ په غزوه حنین کښې وو هغه د دې بغله بیضاء نه علاوه ده کومه چه ملک ایله هغه ﷺ ته هدیه کړې وه، حکه چه هغه په غزوه تبوک کښې وو او غزوه حنین د دې نه مخکښې شوې ده، او د مسلم په یو روایت کښې دی چه په کومه بغله باندې رسول الله ﷺ په حنین کښې وو هغه ورته فروه بن نفاثه پیش کړې وه، هم دغه شان د ملک ایله د اهداء حدیث په صحیح بخاری کتاب الزکاة کښې هم شته (فتح الباری ص ٨٨، ج ٦) والحديث رواه النسائی (قاله الشيخ محمد عوامة).

بَابٌ فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

د دري کسانو په یو څاروی باندې د سولې کولو بیان

[٢٥٦٦] (حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوَرِّقٍ يَعْنِي الْعِجْلِيَّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، اسْتُقْبِلَ بِنَا فَأُتِيَ اسْتُقْبِلَ أَوَّلًا جَعَلَهُ أَمَامَهُ فَاسْتُقْبِلَ بِي فَحُمِلَنِي أَمَامَهُ، ثُمَّ اسْتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ، فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ).

ترجمه: د عبدالله بن جعفر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به کله د سفر نه راتلو نو مونږ به د استقبال دپاره ورتلو نو په مونږ کښې چه به کوم یو مخکښې وو ورسیده هغه به ئې دځان سره سورکړو نوزه یوځل د استقبال دپاره روميې ورسیدم نوزه ئې دځان سره سورکړم او بیا ئې حسن یاحسین استقبال ته را ورسیدو نوهغه ئې دځان نه وروسته سورکړو، مونږ په همدې حالت ناست ووچه مدینې ته داخل شو(یعنی درې کسان په یوه سولئ)

شرح حدیث

د جعفر طیار رضی الله عنه خوئې عبدالله فرمائی، د خپل ماشومتوب قصه اوروی چه کله به رسول الله ﷺ د یو سفر نه واپس راتلو نو مونږ به هم د هغه د استقبال دپاره بوتلې شو، یعنی کله چه به زمونږ مشران د مدینې منورې نه بهر د استقبال دپاره تلل نو مونږ به ئې هم بوتلو، د "مونږ" نه مراد د هغه د کور واړه ماشومان دی، نو وراندې هغه فرمائی چه کوم ماشوم به د هغه خواته اول اورسیدو نو هغه به ئې د دځان سره په سولئ باندې مخکښې سور کړو، او کوم چه به روستو اورسیدو نو هغه به ئې روستو سور کړو، یو خل داسې اوشو چه زه اول اورسیدم نو زه ئې د دځان نه مخکښې کینولم، د دې نه روستو د حسنین نه یو تن راورسیدو نو هغه ئې په دځان پسې کینولو ﴿ فدخلنا مدينة وانا لكذلك ﴾ نو مونږ او رسول الله ﷺ

---

[1]: صحيح مسلم/فضائل الصحابة ٣٥ (٢٤٢٨)، سنن ابن ماجه/الأدب ٣٣ (٣٧٧٣)، (تحفة الأشراف: ٥٣٣٠)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/الاستئذان ٣٦ (٢٧٠٧)، مسند احمد (١/٢٠٣) (صحيح)

مدینې ته هم په دې حالت کښې داخل شو، د دې حدیث نه معلومه شوه چه په یوه سورلئ باندې د دري کسانو سوریدل جائز دی، په دې شرط چه سورلی ئې اوچتولې شی. (بذل) او دلته خو د عدم تحمل خو سوال نه پیدا کیږی ځکه چه دوه په دې کښې ماشومان وو، بهرحال په ترجمة الباب کښې اشاره ده دې خبرې طرف ته چه سوریدونکو له د سورلئ د تحمل خیال ساتل ضروری دی، قلت ویستفاد منه بالطریق الاولی انه لا ینبغی ان یرکب علی رکشا، عدة اشخاص زائدا علی المعتاد، والمعتاد هو الاثنان، ولا سیما لاهل العلم والوقار. والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ

په څاروی باندې دیې ضرورته کیناستودمما نعت بیان

[٢٥٦٧]() حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ".

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی خبردار دځاروو دشاګانونه دمنبرجوړولونه ځان بچ وساتئ ځکه چه دوی الله تعالی ددې دپاره ستاسوتابع کړي دي چه تاسو اورسوي دیوښارنه بل ښارته کوم ته چه تاسونشئ رسیدلې مګر په مشقت سره، اوالله تعالی ستاسو دپاره زمکه پیدا کړي،نو هم په دې باندې خپل حاجتونه پوره کوئ

شرح حدیث

په دې باب کښې د مخکښې باب په شان د سورلئ د حق رعایت په یوه بله طریقه سره بیان شوې دې لکه چه په حدیث الباب کښې دی چه د سورلئ سره دې د ممبر په شان معامله اونکړي شی چه په سورلئ باندې په ناسته په لاره کښې اودریدو سره په بل څه کار کښې مشغول شی سوا د مزل نه، مثلا چا سره خبرو کولو کښې د ډیر ساعته پورې مشغول شی، رسول الله علیه السلام فرمانی چه ګورئ الله پاک دا څاروی ستاسو د سورلئ دپاره مسخر کړې دی چه تاسو د یو ښهر نه بل ښهر طرف ته چه د هغې طرف ته تاسو بغیر د مشقت نه نه شئ تلې په سهولت سره رسوی ﴿ وجعل لکم الارض فعلیها فاقضوا حاجتکم ﴾ او د مزل او سفر نه علاوه د نورو کارونو دپاره الله پاک ستاسو دپاره زمکه جوړه کړې ده په دې باندې هغه کار کوئ.

په اصل کښې د شارع علیه السلام مقصد دا دې ﴿ اعطاء کل ذی حق حقه ﴾ او دا چه د هر یو څیز استعمال د هغې د وضع او حال مناسب وی، د نعمت صحیح استعمال هم د دې قدردانی او د دې شکر دې، سبحان الله زمونږ د شریعت څه غوره تعلیمات دی.

په دې حدیث کښې لفظ ﴿ ایای ﴾ راغلې دې دا د تحذیر د قبیل نه دې، مشهور خو په تحذیر کښې دا دې چه هغه پ ضمیر د مخاطب سره وی لکه ﴿ ایاک والاسد ﴾، هم دغه شان دلته هم په بعض نسخو کښې د ﴿ ایای ﴾ په ځائې ﴿ ایاکم ان تتخذوا ﴾ دې.

---

١): تفرد به ابو داود (تحفة الأشراف: ١٥٤٥٩) (صحیح)

بهرحال د دې حدیث نه معلومه شوه چه تحذیر په ضمیر د متکلم هم صحیح دې اګر چه قلیل دې، او بعض په دې باندې د شذوذ حکم لګولې دې.

بَابٌ فِي الْجَنَائِبِ

صرف د زیب او زینت دپاره د اوښانو ساتلو بیان

جنائب جمع د جنیبة ده او جنیبة په معنی د مجنوبة ده، کوم چه د جنب نه ماخوذ دې په معنی د ارخ، کوم څیز چه انسان په خپل ارخ کښې او ځان سره ساتی هغې ته به مجنوب وئیلې شی، لکه چه د حماسه په دې شعر کښې دی.

جناب سعید بن ابی هند به فرمائیل: زما دا خیال دې چه د شیطان په کور کښې هم دا کتې او کیجاوې دی کوم چه خلقو په ریښمی کپړو کښې اینغښتلې دی.

هوای مع الرکب الیمانین مصعد جنیب وجثمانی بمکة موثق

(ترجمه: زما محبوب د یمنی شهسوارانو سره په لرې سفر باندې روان دې او هغه مجنوب دې یعنی خلق په هغه پسې شاته روان دی او زما بدن په مکه مکرمه کښې مقید دې.

د کوم جنیبه ذکر چه په ترجمة الباب کښې دې هغې ته کوتل وائی، کوتل اس یا بله سورلی (یعنی د نمائش او زینت دپاره ساتلې شوې اس یا سورلی).

[٢٥٦٨] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ، فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجَنِيبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلُو بَعِيرًا مِنْهَا، وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا"، كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: لَا أُرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَقْفَاصَ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيبَاجِ.

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: بعضې اوښان داسې دي چه هغه دشیطانانووي اوبعضې کورونه داسې وی چه هغه د شیطانانووي، پس کوم اوښان چه د شیطانانودي هغه لیدلی دی چه په تاسو کښې څوک دزینت دپاره دځان سره اوښان ګرځوي اوځاربه کړي ئې وي او په دې اوښانوباندې سورلي نه کوي، اوکه چرې په لاره کښې خپل یو مسلمان ورور اووینې چه دتلونه عاجزه شوې وي لیکن دوی هغه نه سور وي اومادشیطانانو کورونه هم اولیدل، سعید وائی چه زه خودشیطانانو کورونه هم ددغه اوښانو کجاوته وایم کوموته چه دریښمو پردې اویزان دي.

شرح حدیث

سیدنا ابوهریره رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د پیشنګوئی په طور فرمائیل چه یوه زمانه به راشی چه په هغې کښې به څه اوښان (د سورلئ اوښان) به د شیاطینو دپاره وی او څه کورونه (هم) به داسې وی کوم چه به د شیطانانو دپاره وی، اوس وراندې راوی حدیث ابوهریره رضی الله عنه فرمائی چه په هغې کښې چه په دې دواړو کښې اولنې څیز خو ما اولیدو، یعنی ابل الشیاطین لره، بیا وراندې وضاحت فرمائی چه په تاسو کښې یو تن د کور نه اوځی چرته د تلو دپاره څو څو سورلئ خپل ځان سره بوځی کومې چه ئې نښه څرپې او خوشحاله ساتلې

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٣٣٧٨) (ضعيف)

دی، پس نه سوریږی په هغې کښې په څه باندې او تیریږی د خپل رور په خوا کښې چه د هغه حال دا دې چه د هغه نه مزل نه کیږی د خپلو ملګرو نه منقطع شوې دې (د سورلئ نه کیدود وجې نه) خو هغه دا د جنیباتو خاوند په خپله یوه سورلئ باندې نه سوروی.

په حدیث کښې د دې جنیباتو د مذمت دپاره د شیطان سورلئ وئیلې شوې دې، ځکه چه دا سورلئ هغه سړې ځان سره د فخر او ریاکارئ دپاره بوځی، او د خپل ریاست د ښودلو دپاره ئې د ځان سره ساتی، او ظاهره ده چه دا شیطانی حرکت دې په دې وجه ئې دې ته ﴿ للشياطين ﴾ وئیلې دې، او بله خبره دا ده چه هر کله د هغې مالک په هغې باندې یو معذور انسان هم نه سوروی نو هم دا به وئیلې شی چه هغه دا د شیطان دپاره ساتلې دې.

﴿ واما بيوت الشياطين فلم ارها ﴾ سیدنا ابوهریره رضی الله عنه فرمائی چه دویمه نخښه یعنی بیوت الشیاطین ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی، کیدې شی چه وراندې په یوه زمانه کښې بیا موندلې شی، په دې باندې د ابوهریره رضی الله عنه شاګرد سعید بن ابی هند رحمه الله فرمائی چه زمونږ استاذ خو هغه نه وو لیدلې (خو ما اولیدل) بیا وراندې خپل خیال ظاهروی چه زه ګمان نه کوم د شیاطین د کورونو مګر په هغه ښکلې پنجرو کوم چه په پرده باندې پټ ساتلې شی، یعنی ریښمی څادرې په هغې باندې اچولې شی او هغه ډولی کولې شی، په دې سره اشاره د مالدارانو او رئیس خلقو د هغه سورلو طرف ته ده کوم چه انتهائی ډولی کولې شی.

باب فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

د تیز رفتار کولو او په لاره کښې دشپې تیرولو نه د منع بیان

[۲۵۶۹] () حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ، فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ".

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی صلی الله علیه وسلم فرمانیلی دی: کله چه تاسو دفراخئ په وخت کښې سفر کوئ نواوښانوته خپل حق ورکړئ اوکله چه دقهط په ورځو کښې سفرکوئ نو په تیزئ سره ځئ اوکله چه چرته شپه تیر وئ نودلاري نه بچ کیږئ.

تشریح: ﴿ خصب ﴾ یعنی د ګیا او شینکو زیات کثرت او ډیر والې ﴿ جدب ﴾ د دې په مقابل کښې چه کوم وراندې حدیث راروان دې یعنی د باران د نه کیدو د وجې نه خشک سالی، مطلب دا دې چه خلقو له پکار دی چه کله د ګیا په زمانه کښې سفر کوی نو هغه سورلئ ته دې د ګیا نه د منتفع کیدو موقع ورکړی، په هر یو منزل باندې دې نزول کوی، هلته دې لږ ساعت ایسار شی او هغه سورلئ ته دې د ګیا خورلو موقع ورکړی، پس په وراندې روایت کښې دی ﴿ ولا تعدوا المنازل ﴾ یعنی په منزلو باندې تیریدو سره لاړ نه شئ، بلکه هلته دمه کوئ، او د دې په خلاف چه کله د خشک سالئ په موسم کښې سفر کوئ نو سفر لره زر د ختمولو کوشش کوئ بغیر د ضرورت نه په لاره کښې مه ایساریږئ د دې دپاره

[۱]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۲۶۲۶)، وقد أخرجه: صحيح مسلم الإمارة ۵۴ (۱۹۲۶)، سنن الترمذي الأدب ۷۵ (۲۸۸۸)، مسند احمد (۲/۳۳۷) (صحيح)

چه زر منزل مقصود ته اورسيږي. د دې نه پس د يو عام قاعدې خبره بيانوي چه کله په منزل باندې کوز شو نو د خلقو د لارې نه لرې جدا، چه تيريدونکو د تيريدو وخت تکليف نه وي

والحديث اخرجه مسلم والنسائي والترمذي، قاله المنذري

بَابُ فِي الدُّلْجَةِ(۱)

په تياره کښې د سفر کولو بيان

[۲۵۷۰](۲) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا قَالَ، بَعْدَ قَوْلِهِ: "حَقَّهَا وَلَا تَعْدُوا الْمَنَازِلَ.

ترجمه: دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه دتير روايت په شان روايت منقول دي مگر ددي اضافي سره چه نبي عليه السلام د حقها دلفظ نه وروسته ولا تعدو المنازل اوفر مائيل يعنې تاسو دخپل منزل نه مخکښې مه خئ (ددي دپاره چه دسورلي ځاروونه تکليف اونه رسيږي).

[۲۵۷۱](۳) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ".

ترجمه: د انس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمانې چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي: لازم دي په تاسو باندې سفرکول دشپې په تياره کښې ځکه چه زمکه دشپې رانغښتلي کيږي.

شرح حديث

﴿ دلجة ﴾ يعنې شپه تيرول دا اسم مصدر دي ﴿ ادلاج ﴾ نه، (بسكون الدال) چه د هغې معنى د شپې په ابتداء کښې تلل، او يو دي ﴿ ادلاج ﴾ (تشديد دال سره) يعنې د شپې په اخره کښې تلل، او د ادلاج معنى د مطلق سير في الليل هم راځي، او په ظاهره کښې په حديث کښې هم دا مراد دي، مطلب دا دي چه مسافر له پکار دي چه په سفر پوره کولو کښې صرف د ورځې په تلو کښې اکتفاء اونکړي بلکه د شپې هم تلل پکار دي ځکه چه د شپې سفر په سهولت سره او زر پوره کيږي ﴿ فان الارض تطوى بالليل ﴾ پس مشهوره ده چه په عربو کښې په اوښانو باندې د سورو قافلې د شپې مزل کوي او بيا د شپې په اخر کښې د ارام کولو دپاره يو منزل باندې کوزيږي کوم ته چه تعريس وئيلې شي

بَابُ رَبِّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

د ځاروی مالک په هغې باندې د مخکښې کيناستلو حقداردي

د سورلئ مالک په صدر الدابة يعنې د سورلئ په وراندې حصه باندې د کيناستلو زيات مستحق دي، لهذا بل سړي لره په هغه پسې شاته کيناستل پکار دي او غير مالک دي د هغه رديف وي، خو که د مالک دابه خواهش وي چه هغه بل سړي دي وراندې کيني نو دا امر اخر

---

۱) دا باب دکتاب په حاشيه کښې د يوې نسخې په حواله سره موجود دي (مترجم)

۲): سنن ابن ماجه/الأدب ٤٧ (٣٧٧٢)، سنن النسائي/اليوم والليلة (٩٥٥) (تحفة الأشراف: ٢٢١٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٠٥، ٣٨١) (صحيح)

۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٢٩) (صحيح)

دي، نو بيا په وراندي کينا ستلو کښې هيڅ باک نشته، لکه چه په حديث الباب کښې دی.

[۲۵۷۲] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي"، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ.

ترجمه: دبريده رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام روان وو اويوکس ورته راغي اوخر ورسره وو عرض ئي اوکړو اي د الله رسوله سورشه او هغه کس شاته شونبي عليه السلام اوفرمائيل مه روستوکيږه زما په نسبت ته پخپله سورلي باندي دمخکښې کيناستو زيات حقدار ئي مګر که چرې دا ته ماته راکړي نوبيا خيردي نو هغه اووئيل دامې تاته درکړو نبي عليه السلام وربانديې شورشو (يعنې مخکښې).

تشريح: ددې حديث په سند کښې دی ﴿ حدثني عبدالله بن بريدة قال سمعت بريدة ﴾ "عبدالله بن بريده وائي چه ما واوريدل د خپل پلار يعنې بريده نه، دا بريده بدل واقع شوي دي د ﴿ ابی ﴾ نه، لهذا د ﴿ ابی ﴾ ياء د متکلم دپاره ده، دا دې کنيت او نه ګنړلې شی، که دا کنيت وې نو بيا به داسې وې "سمعت ابا بريدة" كما هو ظاهر، وحديث الباب رواه الترمذی ايضا قاله المنذری.

بَابُ فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ

باب په جنګ کښې د سورلئ د خپو پريکولو بيان

د ترجمة الباب شرح

يعنې دا باب دې د هغه سورلئ په بيان چه د هغې عراقيب پرې کړې شی په جنګ کښې "عراقيب جمع ده عرقوب" ده د خپو د ګيټو د لاندې چه کومه پټهه وی هغې ته وئيلې شی، بعض وخت چه کله غازی د خلورو واړو طرفونو نه ګيرشی او هغه سره د خپلې جدايئ خطره پيدا شی نو هغه دا سوچ کوی چه زما نه روستو هسې نه چه زما دا سورلی د دشمن په کار رانشی نو هغه په خپل لاس باندې خپله سورلی ختمه کړی. د هغې خپې پرې کړی، امام بخاری رحمه الله هم دا قسم ترجمه قائم کړې ده ﴿ باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب ﴾ امام بخاری رحمه الله خو د دې د نفی طرف ته اشاره فرمائيلې ده، حافظ فرمائی چه امام بخاری رحمه الله اشاره کوی دې خبرې طرف ته چه په بعض موقعو باندې صحابه کرامو داسې کړې دی خو اصل په دې کښې عدم جواز دی "لانه يفعل امرا محققا لامر غير محقق" يعنې په دې کښې ضرر محقق لره اختيارول دی د ضرر غير محقق نه د بچ کيدو دپاره. لهذا دا خبره د پوهې خبره نه ده، او امام ابوداؤد هم د حديث الباب د ذکر کولو نه پس فرمائيلې دی لکه چه په بعض نسخو کښې دی، ﴿ وقد جاء فيه نهى كثير عن اصحاب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ د بعض صحابه کرامو نه چه داسې شوي دی هغه په حديث الباب کښې دی.

---

(۱): سنن الترمذي/الأدب ۲۵ (۲۷۷۳)، (تحفة الأشراف ۱۹۶۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۵۳/۵) (حسن صحيح)

[۲۵۷۳]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنِي أَبِي الَّذِي أَرْضَعَنِي وَهُوَ أَحَدُ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ غَزَاةِ مُؤْتَةَ قَالَ: وَاللّٰهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ حِينَ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

ترجمه: د یحیی بن عبادنه روایت دي فرمائی چه ماته زما رضاعي پلار دچاچه دښومره بن عوفت سره تعلق وو روایت بیان کړي دي فرمائیل ئي چه زه په غزوه موته (په شام کښي دیر ځائي نوم دي کښي شریك وم، دي وائی قسم په الله لکه چه اوس زه جعفر وینم چه هغه دخپل سور اس نه راتوپ کړل اوزخمي ئي کړو اوبیاتردي اوجنګیدو چه شهید کړي شو. ابوداود وائی چه داحدیث قوی نه دي.

شرح حدیث

عباد بن عبدالله بن زبیر فرمائی چه ماته زما رضاعی پلار بیان اوکړو کوم چه په غزوه موته کښي شریک وو هغه د خپلو سترګو لیدلو واقعه بیانوی ﴿ والله لکانی انظر الی جعفر حین اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها الخ ﴾ یعنی قسم په الله پاک داسي معلومیږی چه ګویا زه دي وخت کښي ګورم هغه منظر لره چه جعفر بن ابی طالب په دي غزوه کښي د خپل اس نه لاندي راکوز شو کوم چه اشقر وو او د راکوزیدو سره ئي د هغه خپي پرې کړې او بیا ئي د دشمن سره قتال اوکړو تردي چه شهید شو.

غزوه موته مشهوره غزوه ده چه په هغي کښي د دري امیرانو نه یو امیر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه هم وو چا چه داسي اوکړل کوم چه دلته ذکر شوي دي کوم چه د حدیث الباب د ترجمي مطابق دي، خو امام ابوداؤد فرمائی ﴿ هذا الحدیث لیس بالقوی ﴾ او د مصنف یوه جمله د دي نه مخکښي مونږ لیکلي ده، حضرت په بذل کښي لیکلي دی، وجه د ضعیف فهم کښي رانغله چه څه ده الی اخر ما ذکر، شیخ احمد شاکر هم په خپل تعلیق کښي هم دا وئیلي دی چه حدیث د خپل سند په لحاظ سره صحیح دي هیڅ علت پکښي نشته، زما فهم کښي دا راغلي ده چه د مصنف په دي حدیث باندي نقد په اعتبار د سند او ثبوت نه دي، سندا خو اګر چه صحیح دي، غالبان مصنف دا وئیل غواړی چه من حیث الحکم والعمل، دا حدیث غیر قوی دي، پس د دي نه پس بعض نسخو کښي داسي دی : وقد جاء فیه نهی کثیر عن اصحاب النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... لکه چه حافظ چرته چه امام ترمذی رحمه الله فرمائی ﴿هذا حدیث حسن صحیح ﴾ هلته فرمائی چه مراد د امام ترمذی دا دي چه دا حدیث د سند په اعتبار سره حسن دي او په اعتبار د حکم سره صحیح دي والله تعالی اعلم

د جمهورو د مسلک تائید د یوي واقعي نه

هغه چه حافظ د جمهورو د مسلک په تائید کښي فرمائیلي وو چه په داسي کولو کښي ضرر یقیني لره اختیارول دی صرف د ضرر محتمل نه د بچ کیدو دپاره، لهذا داسي نه دی

---

۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۶۰۲) (حسن)

کول پکار، د دې تائید د هغه واقعې نه کیږی کومه چه په غزوة الغابه کښې راپیښه شوې ده کومه چه په ابوداود کښې هم وراندې د یو باب په ضمن کښې راروانه ده، باب فی السریة ترد علیٰ اهل العسکر... په دې باب کښې مصنف غزوة الغابة والا حدیث هم ذکر کړې دې چه د هغې اخری مضمون دا دې، سلمه بن الاکوع فرمائی چه کله ما ته اخرم اسدی رضی الله عنه په طور د مدد راورسیدو نو په هغه کښې او عبدالرحمن بن عیینه مشرک کښې مقابله اوشوه نو اولا اخرم اسدی صحابی په عبدالرحمن باندې وار اوکړو خو د هغه نخښه خطاء شوه، د هغه توره د عبدالرحمن په ځائې د هغه په اس باندې پریوتله چه د هغې نه عبدالرحمن بچ شو خو د هغه اس مړ کړې شو، بیا د هغې نه پس چه کله عبدالرحمن په هغه باندې وار اوکړو نو دهغه نخښه برابر شوه چه په هغې سره اخرم شهید شو، او د هغه اس بچ شو چه په هغې باندې عبدالرحمن مشرک سور شو (اوس اوګورئ د دې واقعې نه خو د هغه صحابی تائید کیږی چا چه عقر الدابة کړې وه یعنی سیدنا جعفر) بیا دهغې نه روستو داسې اوشوه چه د سلمه بن اکوع د مدد دپاره یو بل صحابی راغلو ابو قتاده رضی الله عنه، دې ځل په ابو قتاده او عبدالرحمن کښې مقابله اوشوه خو دلته معامله برعکس شوه چه اول عبدالرحمن په ابو قتاده باندې وار اوکړو اودهغه نخښه خطاء شوه چه په هغې سره د ابوقتاده سورلی هلاکه شوه او خپله بچ شو بیا د هغې نه روستو ابو قتاده حمله کولو سره عبدالرحمن لره ختم کړو خو د هغه اس بچ شو کوم چه د هغه سره د اخرم اسدی صحابی وو، اوس د ابو قتاده هغه اس پکار راغلو، د دې قصې د دې جزء نه د جمهورو تائید کیږی چه خپل اس په خپل لاس باندې قتل کول نه دی پکار ځکه چه ممکنه ده چه روستو د بل سړی په کار راشی.

باب فِي السَّبْقِ

د څاروو په مسابقه کښې د شرط لګولو بیان

﴿ سبق ﴾ که په سکون د باء سره دې، نو بیا خو دا مصدر دې چه د هغې معنی مسابقت یعنی په اسونو کښې مقابله، او که ﴿ سبق ﴾ بفتح الباء دې نو د دې معنی هغه انعام کوم چه سابق ته ملاویږی.

[۲۵۷۴] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ".

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمانی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی په مقابله کښې نمبر اوړل جائز نه دی مګر د اوښ او د اس مخکښې کیدل اود ننبې ویشتل.

شرح حدیث

ځنګه چه اعداد للقتال والجهاد دپاره په حدیث کښې د رمی او رکوب ترغیب راغلې دې لکه چه تیر شو. الا ان القوة الرمی... الا ان القوة الرمی. هم دغه شان دا مسابقت چه د هغې ذکر په دې باب کښې دې هغه هم د دې قبیل او لائن څیز دې، لهذا کوم څاروی چه په جهاد کښې د

(۱): سنن الترمذي/الجهاد ۲۲ (۱۷۰۰)، سنن النسائي/الخيل ۱۳(۳۶۱۵) (تحفة الأشراف: ۱۴۶۳ ۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۴۷۴) (صحيح)

سورلئ کار کوی لکه اوښ، اس او خچر، د هغوی ترمینځه په حدیث کښې د مسابقت ثبوت دی، لکه چه په حدیث الباب کښې مذکور دی ﴿ خف ﴾ سره اشاره د ﴿بعیر﴾ طرف ته ده او مراد ﴿ ذی خف ﴾ دی، هم دغه شان د حافر نه مراد ﴿ ذی حافر ﴾ لکه فرس وبغل په اصل کښې خف وئیلې شی د ځاروی داسې څپې ته چه په مینځ کښې ځیزی وی لکه اوښ، مینه، بیزه، او حافر هغه نوکې ته وئیلې شی کوم چه غیر مشقوق وی لکه د اس، خچر او خر. وړاندې په حدیث کښې یو بل لفظ راغلې دی ﴿ نصل ﴾ د دی نه مراد هم ﴿ ذی نصل ﴾ دی، نصل وئیلې شی تیره نوکه یعنی په غشی کښې چه وړاندې طرف ته کومه اوسپنه تیره وتلې وی، هم دغه شان د نیزې او توري وړاندې تیره حصه، دی ته هم نصل وئیلې شی، ﴿نصل السهم، نصل الرمح، نصل السیف ﴾، یعنی په دې وارو ځیزونو کښې هم مسابقت او مقابله کیدل پکار دی، د حدیث مطلب دا دی چه کوم ځیزونه په جهاد کښې پکار راتلونکی دی او الات جهاد دی په هغې کښې مسابقت مشروع او مرغوب فیه دی، د دې نه علاوه په نورو ځیزونو کښې فعل عبث او لهو ولعب دی، په ځارورو کښې چه کوم په جهاد کښې په کار راتلونکی دی هغه دا دی بعیر، فرس، بغل، حمار، علماء کرامو فیل هم په دې کښې شامل کړې دی، فانه انفع للقتال من الابل، او کوم ځیزونه چه د جهاد د الاتو نه نه دی په هغې کښې مسابقت مشروع نه دی، فلا تجوز المسابقة فی الطیور مثل الحمام. (کوتر بازی) کذا فی اشعة اللمعات. (ص ۳۶۶ ج ۳) علماء کرامو لیکلې دی چه مسابقت ریاضت محمودی دې کوم چه معین دې د مقاصد جهاد په حصول کښې، علامه باجی فرمائی، مسابقت بین الخیل مشروع دې ځکه چه په دې کښې د اسونو تدریب دې په منډه وهلو کښې او خپله د فارس هم تدریب دې ځکه چه په مسابقت کښې انسان په بل انسان باندې د غالب راتلو کوشش کوی چه د هغې د وجې نه محنت زیات کوی په خلاف د دې چه یو کار ځانله اوکړی. اه (اوجز ج۲ ص ۶)

په کومو کومو ځیزونو کښې مسابقت جائز دې
په دې کښې د ائمه کرامو مذاهب بالتفصیل والتحقیق

مسابقت په کومو کومو ځیزونو کښې جائز دې په دې باندې تفصیلی کلام او اختلاف ائمه په اوجز المسالک ص ۹۲ جلد ۴ کښې ذکر شوې دې، پس په اوجز کښې د امام شافعی او د امام مالک مسلک د حافظ نه دا نقل کړې دې چه د هغوی په نزد د دې جواز منحصر دې په خف او حافر او نصل کښې. او بعض علماء کرامو دا خاص کړې دې د ځیل سره او امام عطاء جائز کړې دې په هر یو ځیز کښې او په منهاج مع مغنی المحتاج ص ۳۱۲ ج ۴ فی فقه الشافعیه کښې لیکلې دی، وتصح المسابقة علی خیل وکذا فیل وبغل وحمار فی الاظهر... او د دی په شرح کښې دی، تصح المسابقة علیها بعوض وغیره، هم دغه شان ئې په دی کښې د ابل اضافه هم کړې ده او د ماتن په دې باندې د سکوت اظهار کولو سره ئې تعجب هم کړې دې. او د حنابله مذهب شرح العمدة ص ۲۶۳ کښې دا لیکلې دی: ﴿ تجوز المسابقة بغیر جعل فی

الأشياء كلها" الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وغيرها، ولا تجوز بجعل الا فی الخيل والابل والسهام لقول رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا سبق الا فی خف او فی حافر او نصل ﴾ اهـ او هم دا مذهب د مالکيانو دي ففی الاوجز(ص ۹۲ ج۴) قال الدردير المسابقة بجعل جائزة فی الخيل والابل والسهم، فجاز فيما عداها مجانا،، اود احنافو مذهب کما فی الأوجز عن الدر المختار، جازت المسابقة بالفرس والابل والارجل والرمی، ولا يجوز فی غير هذه الاربعة كالبغل بالجعل، واما بلا جعل فيجوز فی كل شئ، وفی العينی ولا تجوز المسابقة فی البغال والحمير، وبه قال الشافعی فی قول، ومالک واحمد، وعن الشافعی فی قول تجوز. خو پورته د حنابله مذهب خپله د هغوی د کتابونو نه دا تير شو چه د هغوی په نزد مسابقة فی البغال والحمير بغير د جعل نه جائز دي، البته جعل سر جائز نه دي، او هم دغه شان د شوافعو اظهر القولين بغال او حمير کښې مطلقا جواز بجعل وبلا جعل تير شوي دي، او مسابقت بالاقدام د احنافو په نزد بالجعل جائز دي، د امام شافعی هم يو قول هم دا دي. او قول منصوص د هغه دا دي چه جائز نه دي او هم دا رائي د امام مالک او امام احمد ده، كذا فی الاوجز عن العينی، هم دغه شان په دي مقام باندې په شروع کښې ليکلي دی چه د هغه اشياء مخصوصه نه علاوه د دشمن په مقابله کښې چه کوم څيزونه معين وی په هغه تولو کښې مسابقت جائز دي په دوه شرطونو سره، يو دا چه بغير د جعل نه وی، دويم دا چه په دي سره مقصود په دشمن باندې حصول غلبه وی، او که مقصود صرف فخر او رياء او ښودنه وی او په خپل ملګری باندې غالب راتلل وی نو بيا غير مشروع او د اهل فسق په عادتونو کښې دی.

تنبيه : زمونږ په دي زمانه کښې يو بل قسم د مسابقت جاری دي کوم چه ورته واړه ترقی کوی يعنی مسابقت فی القراءة والتجويد، ځکه چه دا د ترغيب فی تجويد القران يوه کاميابه طريقه او ذريعه ده خصوصا په موجوده دور کښې حال دا چه د تجويد قران نه عام طور غفلت کولې شی وغيره وغيره فوائد او محاسن خو دا طريقه قابل غور ده اول خو په دي وجه چه په سلفو کښې د تجويد دا طريقه نه وه، دويمه دا چه د احاديثو او کلام فقهاء نه د مسابقې جواز صرف په هغه څيزونو کښې ثابت دي کوم چه په جهاد کښې په کار راتلونکی دی کله چه هم په هغه نيت سره هغه اختيار کړي شی او د رياء او د فخر بوئی پکښې رانشی، په اصل کښې مسابقه مظنه د فخر او رياء ده او د دی نه علاوه دا هم ده چه کوم حضرات علماء او مفتيان د دي مسابقت په حق کښې نه دی هغوی په دي طريقه کار کښې چه کوم مفاسد او تعليمی ضررونو باندې رنړا اچولې ده هغه هم په خپل ځائې صحيح دی، والله اعلم بالصواب، والحديث رواه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری بزيادة.

[۲۵۷۵](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى

(۱) صحيح البخاري/الصلاة ٤١ (٤٢٠)، والجهاد ٥٦ (٢٨٦٨)، ٥٧ (٢٨٦٩)، ٥٨ (٢٨٧٠) والاعتصام ١٦ (٧٣٣٦)، صحيح مسلم/الإمارة ٢٥ (١٨٧٠)، سنن النسائي/الخيل ١٢ (٣٦١٤)، (تحفة الأشراف: ٨٣٤٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الجهاد ٢٢ (١٦٩٩)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٤٤ (٢٨٧٧)، موطا امام مالك/الجهاد ١٩ (٤٥)، مسند احمد (٢/٥، ٥٥، ٥٦)، سنن الدارمي/الجهاد ٣٦ (٢٤٧٣) (صحيح)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْعَقْبَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَإِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبي عليه السلام په مدینه کښي دحفیاء مقام نه ترثنیة الوداع پورې په تیارو شوو اسونوباندې شرط ولګولو، اوکوم اسونه چه نه وو تیارشوي ددوی دپاره ئې حد دثنیة الوداع نه د بني زریق د مسجد پورې کړلوعبدالله بن عمر رضي الله عنه هم داسونو په دې مقابله کښي شریک وو.

شرح حدیث

په دې حدیث کښي د اضمار خیل ذکر دي، امام بخاري رحمه الله په دې باندې مستقل باب قائم کړې دي، د مطلق مسابقت باب ئې جدا قائم کړې دي او د دې ئې خانله باب "اضمار الخیل للسبق" حافظ لیکی چه په دې ترجمه کښي اشاره ده دې خبرې طرف ته چه د مسابقت غوره طریقه دا ده چه د دې نه مخکښي اضمار خیل اوکړي شی اګر چه د خیل غیر مضمر مسابقت هم ممنوع نه دي، اضمار اوتضمیر اس لره د مضبوطولو او د هغه د وازګو ختمولو نوم دي، او هغه دا دي چه په شروع کښي په اس باندې ښه ګیا او دانه اوخورلې شی تردې چه ښه قوی او مضبوط شی او بیا د هغې نه روستو په قلاره قلاره د هغه په ګیا کښي کمې اوکړي شی تردې چه په قوت لا یموت باندې اکتفاء اوکړي شی، او بیا هغه په یو وروکی شان کور کښي اوساتلې شی او په هغه باندې ښه کپړې او ګرم خیزونه واچولې شی چه هغه پرې ګرم شی او خوله ئې اوخی، خه موده پس به هغه په دې سره نرې او تیز رفتار به شی.

د سیدنا ابن عمر رضي الله عنه په دې حدیث کښي دا دی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم په خیل مضمر او غیر مضمر دواړو قسم اسونو سره مسابقت کړې دي خو د دواړو په منتهاء مسافت کښي ئې فرق ساتلې دي، پس د خیل مضمر میدان ئې د اسونو منډه کوم ته چه مضمار هم وئیلې شی د حفیاء نه ترثنیة الوداع پورې کیخودلو چه د هغې مسافت شپږ میله دي او د خیل غیر مضمر میدان ئې د ثنیة الوداع نه د مسجد بني رزیق پورې کیخودلو چه د هغې د مسافت مقدار صرف یو میل دي

مراهنه علی المسابقة

حافظ لیکی چه په دې حدیث کښي د نفس مسابقه ذکر خو شته خو د مراهنة علی المسابقه ذکر نشته، د مراهنه نه مراد جعل او انعام مقرر کول دی کوم چه چا سره په طور د ګانړې کیخودلې شی، سابق ته د ورکولو دپاره، او قسطلانی دا هم وائي بلکه په صحاح سته کښي په یو کتاب کښي هم د مراهنه ذکر نشته، البته امام ترمذي رحمه الله ترجمه قائم کړې ده "باب المراهنة علی الخیل" کیدې شی چه د هغه اشاره د مسند احمد د روایت طرف ته وی چه په هغې کښي دا دی "عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سابق بین الخیل وراهن" د دې نه روستو حافظ د مراهنه تفصیل د جائز او ناجائز په اعتبار سره بیان کړي دي چه د هغې حاصل دا دي چه مسابقت بغیر د عوض نه خو بالاتفاق جائز دي هم دغه شان (بعوض من احدالمتسابقین)، یعنی کوم عوض چه د دریم سړی د طرف نه وی، د امام یا بل

چا د طرف نه او هم دغه شان ﴿ بعوض من غير المتسابقين ﴾ هم جائز دي، او څلورم قسم دي بعوض من الجانبين، دا د جوارئ کيدو د وجې نه بالاجماع ناجائز دي، خو په يو صورت کښې جائزدي، يعنى ادخال محلل بين المتسابقين چه دهغې ذکربه په راروان باب کښې راشي.

[٢٥٧٦](١)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ يُسَابِقُ بِهَا".

ترجمه: دابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي چه نبي عليه السلام به اسونه دزغلولو دپاره تيارول.

[٢٥٧٧](٢)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ".

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبي عليه السلام داسونو مسابقه کړي وه او کوم اس چه په پنځم کال کښې داخل شوي وو دهغه دپاره ئې دحد اضافى فاصله مقرر کړي وه.

تشريح: ﴿ سبق بين الخيل وفضل القرح فى الغاية ﴾ ﴿ قرح ﴾ جمع د قارح دي هغه اس چه د څلورو کالو وى په پنځم کال کښې داخل شى، د حديث معنى دا ده چه رسول الله عليه السلام په اسونو کښې مسابقت اوفرمائيلو او کوم اسونه چه قارح وو د هغوى د مسافت مقدار ئې زيات کيخودلو ځکه چه هغوى په منډه وهلو کښې ډير قوى وى، د دې نه معلومه شوه چه د څارووحال رعايت کول پکاردى، په چاکښې چه څومره تحمل وى هغى ته دې اوکتلې شى.

بَابٌ فِي السَّبَقِ عَلَى الرِّجْلِ

په پيدل منډه کښې د مخکښې کيدلوبيان

يعنى مسابقه على الاقدام او پيدل منډه وهلو کښې مسابقت کول.

[٢٥٧٨](٣)حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ.

ترجمه: دام المومنين عائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائى چه زه دنبى عليه السلام سره په يوسفر کښې وم اوداهم فرمائى چه ماورسره په منډه کښې مقابله اوکړه نوزه دهغه نه پخپلو خپو باندې مخکښې شوم نوهرکله چه په غوښه درنه شوم نوبيا مې ورسره منډه کښې مقابله اوکړه خو داخل رانه هغه مخکښې شو او وئې فرمائيل زمادامخکښې کيدل ستا دهغه مخکنى خل مخکښې کيدلو په بدل کښې شو.

تشريح: سيده عائشه رضي الله عنها فرمائى چه زه په يو سفر کښې د رسول الله عليه السلام سره اوم، ما هغه سره په پيدل منډه وهلو کښې مقابله اوکړه نو زه ترې مخکښې شوم، بيا د څه مودې نه پس

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨١٢٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٦٧٢) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٠٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦١/٢، ٩١، ١٥٧) (صحيح)

(٣): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٧٧٣٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه النكاح ٥٠ (١٩٧٩)، مسند احمد (١٢٩/٦، ٢٨٠) (صحيح)

چه کله زما بدن د مخکښې په نسبت عټ شوې وو ما بیا د هغه ﷺ سره مقابله اوکړه نو دې ځل هغه مخکښې شو، ﴿ فقال هذه بتلك السبقة ﴾ یعنی بدله دې خلاصه شوه، حضرت تهانوی رحمه الله فرمائی اوګورئ څومره اوچت اخلاق او د حسن معاشرت او بې تکلفئ اعلی انداز دې، نن صبا یو ملا داسې کولې شی، نن صبا خو ملیان ځان سره د وقار پنډ ګرځوی. والحدیث أخرجه النسائی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْمُحَلِّلِ

د دوه اسونو په مینځ کښې د بل اس د ننه کولو بیان

[٢٥٧٩]("حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ. ح وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْمَعْنَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يُعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ".

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی: څوک چه ددوه اسونوپه مینځ کښې یوبل اس وردأخل کړي اوهغه اس داسې وی چه دهغه دمخکښې کیدوییقین نه وي بلکه دهغه شاته پاتې کیدو احتمال وي نودا جواري نه ده، څوک چه ددوه اسونو په مینځ کښې یوبل اس وردأخل کړي اوهغه اس داسې وی چه دهغه دمخکښې کیدو یقین وي نودا جواري ده

شرح حدیث

یعنی کله چه متسابقین په مسابقت کښې یو ثالث لره شامل کړی او حال دا وی چه د هغه دریم مسبوق کیدل یا سابق کیدل یقینی نه وی بلکه دواړه احتمال لری نو بیا به دا معامله جواری نه وی، او که هغه دریم اس داسې داخل کړې شو چه د هغه مسبوق کیدل یا سابق کیدل یقینی وی نو دا معامله به صرف جواری وی (١) یعنی په دې ادخال ثالث سره به هیڅ فائده نه وی بلکه د دې کیدل او نه کیدل به برابر وی، بلکه هغه ثالث د کفو او سیال وی د جانبین چه په هغې کښې سابق او مسبوق دواړو کیدو احتمال وی، د دې شرح نه دا هم معلومه شوه چه لفظ ﴿ ان یسبق ﴾ په دواړو خایونو کښې معروف او مجهول دواړو طریقو سره لوستلې کیدې شی، د دې حدیث په بنیاد جمهور علماء او ائمه ثلاثه د عوض من الجانبین د جواز قائل شوي دی هم په دې وجه دې ثالث ته محلل وئیلې شی لکه چه د مصنف په ترجمة الباب کښې دی، خو د مالکیانو په نزد مسابقت بشرط العوض من

---

(١): سنن ابن ماجه/الجهاد ٤٤ (٢٨٧٦)، (تحفة الأشراف: ١٣٢١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥٠٥/٢) (ضعيف)

(٢) حضرت په بدل کښې لیکلې دی چه په کوم صورت کښې مسبوق کیدل یقینی وی نو په هغه صورت کښې خو به دا یقینی جواری وی ځکه چه په دې صورت کښې ثالث ﴿ کان لم یکن ﴾ دی او په کوم صورت کښې چه سابقت یقینی وی نو په هغه صورت کښې به قمار خو نه وی البته تعلیق د تملیک المال به علی خطر وی او دا هم ناجائز ده او په کوم صورت کښې چه ثالث کفو وی تعلیق التملیک علی خطر خو هلته هم موندلی شی خو دا د مصلحت دینیه د وجې نه قابل ناخوښه منلې شوې دی اهـ، ښه ځان پوهه شئ.

الجانبين په يو صورت کښې هم جائز نه دي، او د دې ادخال ثالث صورت علماء کرامو دا ليکلې دي چه په متسابقين کښې هر يو د عوض شرط اولګوی او دريم سړی لره په مينځ کښې اچولو د دې نه معاهده اوکړې شی چه که ستا اس سابق اوتلو ﴿ فالمالان لک ﴾ نو بيا به مونږ مقرر کړې انعام تاته درکوو، خو که ستا اس مسبوق شو نو بيا به ستا نه هيڅ هم نه شی اخستلې خو مونږ به دواړه په خپل شرط باندې يو. لهذا په مونږ کښې چه د چا اس سابق وی، بل به هغه ته انعام ورکوی په دې صورت کښې شرط من الجانبين جائز کيږی او دا معامله د جوارئ د صورت نه خارج کيږی.

د قمار تعريف

د قمار تعريف دا کړې شوې دې "هو استواء الجانبين فی احتمال الغرامة" يعنی هغه معامله چه په هغې کښې د متعاقدين نه په هر يو باندې د ضمان راتلو امکان وی په دواړو کښې په يو باندې ضمان راتلل ضروری وی، اوس اوګورئ د محلل نه کيدو په صورت کښې به په ضمان متسابقين کښې په يو تن باندې ضرر راځی. يعنی صرف په يو باندې، او د ادخال محلل نه روستو يو شق داسې راوتلو چه په هغې کښې ضمان په هغه دواړو باندې دې صرف په يو باندې نه دې. د دې تشريح نه دا خبره معلومه شوه چه قمار د داسې قسم معاملې نوم دې چه په هغې کښې د جانبين نه ﴿ لا علی التعين ﴾ د يو نفع د بل ضرر لره مستلزم وی يعنی چه د هغې يوه هم نفع وی هغه به په خپل ځان کښې د بل ضرر اخستلې وی، څومره د تکليف او خبيثه معامله ده د دې حرمت د شريعت په محاسنو کښې دې، زمونږ په شريعت کښې خو صرف محاسن دی، عبادت وی يا معاملات، خو خلق لالچ او د مال حرص، په طمع کښې د موهوم نفع خاطر په دې جوارئ کښې اخته کيږی، عصمنا الله تعالی وجميع المسلمين من المحرمات الشرعية، والحديث رواه ابن ماجة قاله المنذری.

[۲۵۸۰](*)حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُودَاوُد: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَشُعَيْبٌ، وَعَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا.

ترجمه: په دې سند سره هم د زهری نه د عباد والا په طريق سره ددې مفهوم حديث نقل دې، ابوداؤد وائی: دې لره معمر، شعيب او عقيل د زهری نه او زهری د اهل علم د يو جماعت نه روايت کړې دې او دا زمونږ په نزد زيات صحيح دې.

بَابٌ فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

په مسابقه کښې د اسونو مخې ته د ورتلوبيان

[۲۵۸۱](*)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ جَمِيعًا، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۳۱۱۸) (ضعيف)

(*): حديث يحيى بن خلف، قد تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۸۰۰) وحديث مسدد قد أخرجه: سنن الترمذي/النكاح ۲۹ (۱۱۲۳)، سنن النسائي/النكاح ٦٠ (۳۳۳۷)، الخيل ۱۵ (۳۶۲۰)، سنن ابن ماجه/الفتن ۳ (۳۹۳۷)، مختصراً على قوله: من انتهب، (تحفة الأشراف: ۱۰۷۹۳)، مسند احمد (۴۳۸/۴، ۴۳۹، ۴۴۳، ۴۴۵) (صحيح)

وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فِي الرِّهَانِ.

ترجمه: دعمران بن حصين رضي الله عنه نه روايت دي چه نبي عليه السلام فرمائيلى دى په اسلام كښې نه جلب شته اونه جنب. اويحي په خپل روايت كښې د ﴿ فى الرهان ﴾ لفظ اضافه كړې ده.

تشريح: دا حديث په كتاب الزكاة كښې هم راغلې دي خو هلته ﴿ فى الرهان ﴾ قيد نه دى ذكر شوې، د دې پوره شرح مونږ په هغه ځائې كښې ليكلې ده، ﴿ فارجع اليه، حديث عمران اخرجه الترمذى والنسائى قاله المنذرى ﴾

[۲۵۸۲](۱) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْجَلَبُ وَالْجَنَبُ فِي الرِّهَانِ.

ترجمه: دقتاده نه روايت دي فرمائى چه جلب اوجنب داسونو زغلولو په مقابله كښې وي.

بَابُ فِي السَّيْفِ يُحَلَّى

د توري په موتى د سپينو زرو خول دجوړولوبيان

[۲۵۸۳](۲) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً.

ترجمه: دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه دنبى عليه السلام د توري د موتې خول دسپينو زرونه جوړوو.

تشريح: د رسول الله عليه السلام د توري قبيعه د سپينو زرو وه، قبيعه وئيلې شى د توري موتې باندې د سپينو زرو يا د اوسپنې چه كومه غوټه وى، ﴿ قبيعة السيف ﴾ كه د سپينو زرو وى نو دا جائز ده ﴿ ولا يجوز من الذهب كما فى الشامى ﴾، د حضرت شيخ په حاشيه د بذل كښې دى چه د رسول الله عليه السلام د توري په حليه كښې روايات مختلف دى لكه چه په جمع الوسائل كښې دى، په دې كښې يوروايت دذهب هم دي والحديث اخرجه الترمذى والنسائى قاله المنذرى.

[۲۵۸۴](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً، قَالَ قَتَادَةُ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ.

ترجمه: دسعيد بن ابى الحسن نه روايت دي فرمائى چه دنبى عليه السلام د توري د موتې خول دسپينو زرونه جوړوو. قتاده وائى ماته معلومه نه ده چه چا سعيد بن ابى الحسن مطابعت كړې وي په دې روايت كښې.

[۲۵۸۵](۴) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ قَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: أَقْوَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَالْبَاقِيَةُ ضِعَافٌ.

ترجمه: هم په دى سند سره دانس بن مالك رضي الله عنه نه دا مخكښى حديث روايت دي ابوداود

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۲۱۷) (صحيح)

(۲): سنن الترمذي/الجهاد ۱۶ (۱۶۹۱)، والشمائل ۱۳ (۹۹)، سنن النسائي/الزينة ۶۶ (۵۳۷۶)، (تحفة الأشراف: ۱۱۴۸، ۱۸۶۸)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/السير ۲۱ (۲۵۰۱) (صحيح)

(۳): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۴۶، ۱۸۶۸) (صحيح)

(۴): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۸۸) (صحيح) بما قبله

وائی په دې باب کښې قوی حدیث د سعد بن ابي الحسن دې اوباقی ضعیف روایات دي

بَابٌ فِي النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ الْمَسْجِدُ

جومات ته د غشو د داخلولو بیان

نبل په معنی د غشی ﴿ لا واحد له من لفظه ﴾ او وئیلې شوې دی چه دا د ﴿ نبلة ﴾ جمع ده، او د دې جمع انبال او نبلان هم راځی. او نابل او نبال صاحب نبل او صانع نبل ته وئیلې شی.

[۲۵۸۶](۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ "أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا".

ترجمه: جابر رضي الله عنه دنبی کریم ﷺ نه روایت نقل کوي فرمائی چه نبی علیه السلام یوکس ته حکم اوکړو چاچه په مسجد کښې غشی تقسیمول چه غشی به په جومات کښې په داسې طریقې سره ګرځوي چه دتیرو څوکونه به دي نیولې وي (احتیاطا چه چاته ضرر اونه رسیږی).

تشریح: د حدیث مضمون دا دې سیدنا جابر رضي الله عنه فرمائی چه یو خل یو سړي په مسجد کښې په طور د تصدق غشی تقسیمول نو رسول الله ﷺ هغه ته حکم اوفرمائیلو چه د دې غشو سره دې په مسجد کښې داسې تیر شی چه هغه ئې د څوکو نه نیولې وی، یعنی څوکه ئې خپل طرف ته اوساتی، ځکه چه که داسې اونشی نو د خلقو د خوږیدو ویره ده، یعنی غشی دې د څوکې د حصې نه اونیسی او روان دې شی، او دا مطلب نه دې چه څوکه دې اونیسی ځکه چه په دې کښې د نیونکی ضرر دې. والحدیث اخرجه مسلم، قاله المنذری

[۲۵۸۷](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

ترجمه: د ابوموسی رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه تیریږی زمونږه جومات سره یا زمونږه بازار سره او دهغه سره غشي وی نو دهغې سوکه دې په لاس کښې اونیسي، یا ئې اوفرمائیل په موتی کښې دی اونیسی، یا ئې اوفرمائیل هغه دې په موتی کښې مضبوطه اونیسی هسې نه چه څوک مسلمان پرې اولګی.

بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

د برېندې توري چاله د ورکولو د منع کولو بیان

[۲۵۸۸](۳) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا".

---

(۱): صحيح مسلم/البر ۳٤ (۲٦۱٤)، (تحفة الأشراف: ۲۹۱۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصلاة ٦٦ (٤٥١)، والفتن ۷ (۷۰۷۳)، سنن النسائي/المساجد ۲ (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الصلاة ٦۷ (٤٥۲)، والفتن ٦ (۷۰۷٥)، صحيح مسلم/البر (۲٦۱٥)، سنن ابن ماجه/الأدب ٥١ (۳۷۷۸)، (تحفة الأشراف: ۹۰۳۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۹۱/٤، ۳۹۲، ۳۹۷، ٤۱۰، ٤۱۳) (صحيح)

(۳): سنن الترمذي/الفتن ٥ (۲۱٦۳)، (تحفة الأشراف: ۲٦۹۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۰/۳، ۳٦۱) (صحيح)

ترجمه: د جابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبي علیه السلام منع فرمائيلي ده دبربنډو تورې چالره دورکولونه.

بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ

باب څرمن د دوه ګوتو په مینځ کښې ایغولو سره مکتب کول منع دی

[۲۵۸۹] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ".

ترجمه: د سمرة بن جندب رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبي علیه السلام منع فرمائيلي ده ددوه ګوتو په مینځ کښې د چمړې دپرېکولونه.

شرح حدیث

سیر په معنی د څرمن چه د هغې جمع سیور هم راځی یعنی رسول الله علیه السلام منع فرمائيلي ده د دې خبرې نه چه د څرمنې یوه ټکړه په داسې طریقه پرې کړي شی چه هغه د دوه دوه ګوتو په مینځ کښې وی، یعنی د څرمنې پرې کونکي یو سړی ته اوائی چه د کوم ځائي نه هغه څرمن پرې کول دی هغه په خپلو دواړو ګوتو سره زور کړی، او بیا هغه پرې کونکي په هغه څرمنه باندې خپله اله اوچلوی د دې دپاره چه هغه څرمن په سهولت سره پرې شی د هغې د زورلو په وجه سره، نو په دې حدیث کښې د دې نه منع کړې شوې ده، ځکه چه په دې صورت کښې کیدې شی چه څرمنې لره زورلو سره د هغه ګوتو هم پرې شی سبحان الله! د رسول الله علیه السلام تعلیمات څومره جامع دی چه د هر هر څیز ادب بیان کړې شوې دي، لکه چه په ابواب الاستنجاء کښې تیر شوي دی، ﴿لقد علمكم نبيكم كل شئ﴾ الحديث.

بَابٌ فِي لِبْسِ الدُّرُوعِ

[۲۵۸۲] د ډیرو زغرو د اغوستو بیان

[۲۵۹۰] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ أَوْلَبِسَ دِرْعَيْنِ".

ترجمه: سائب بن یزید د داسې یوکس نه روایت کړې دي چه ده دهغه نوم اخستې وو چه نبي علیه السلام دغزوه احد په ورځ دوه زغرې لاندې باندې اغوستې وې.

تشریح: او امام بخاري رحمه الله باب ترلې دي ﴿باب لبس البيضة﴾ په دې باندې په لامع کښې لیکلې دی یعنی د دې استعمال د توکل منافی نه دي، او هم دا خبره دلته په دې باب کښې حضرت په بذل کښې لیکلې ده، په حدیث الباب کښې دی چه رسول الله علیه السلام په جنګ احد کښې نه صرف یو بلکه دوه زغرې اچولې وې په یوې دپاسه ټې بله اچولې وه، زغره یو قسم اوسپنه وی کومه چه د دشمن د ضرب نه د حفاظت دپاره اچولې شی، دا خو یوه هم اچول د بهادر انسان کار دي پاتې لا دا چه دوه واچولې شی، دا د رسول الله علیه السلام په کمال بهادرئ

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٥٧٧) (ضعيف)
(*): سنن ابن ماجه/الجهاد ١٨ (٢٨٠٦)، (تحفة الأشراف: ١٥٥٧٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤٩/٣) (صحيح)

باندې دلالت کوی، او هم دغه شان په دې کښې کمال استعداد للجهاد هم دې چه که بالفرض یوه زغره د دشمن په ضرب سره پرې کړې شوه نو بله به ئې په کار راشی، گویا د اخره پورې به مقابله کوی. سبحان الله څه شان دې د انبیاء علیهم السلام، جزی الله سیدنا محمدا عنا ما هو اهله، والحدیث اخرجه الترمذی فی الشمائل (قاله الشیخ محمد عوامه)

بَابٌ فِي الرَّايَاتِ وَالأَلْوِيَةِ

دبیرغ (جهنډې) او د علامې (نښې) کیفیت

﴿ رایات ﴾ جمع ده د ﴿ رایة ﴾ او ﴿ الویة ﴾ جمع د لواء ده په حدیث کښې دی ﴿ وبیدی لواء الحمد یوم القیامة ولا فخر ﴾

په رایه او لواء کښې فرق

په لواء او رایه کښې څه فرق دې په دې کښې مختلف اقوال دی بعض وائی چه ﴿ کلاهما واحد ﴾ او دا چه دې ته علم هم وئیلې شی، او وئیلې شوې دی چه نه، فرق دې، یو په دې کښې صغیر وی او بل کبیر، بیا په دې کښې هم اختلاف دې چه په دې کښې کوم یو صغیر وی او کوم کبیر؟ په دې کښې دواړه اقوال دی، او بعض وائی چه د دواړو په نوعیت کښې فرق دې، لواء خو دا وی چه د نیزې د لرگی په سر باندې یوه کپړه اوترلې شی، دې ته لواء وئیلې شی. او رایه دې ته وئیلې شی چه د نیزې په لرگی کښې دننه یوه کپړه اوترلې شی او هغه هم داسې زوړنده پریخودلې شی د دې دپاره چه په هوا سره خوزیږی، هوا ګانې ئې خوزوی، په فتح الباری کښې دی چه په جهنده کښې اصل دا ده چه هغه امیر الجیش سنبهال کړی او د هغه په لاس کښې وی، ثم صارت تحمل علی راسه. یعنی بیا داسې اوشو چه د امیر په څنګ د لښکر د امیر په لاس کښې یو سړی په دې باندې معین کړې شی کوم چه ئې د هغه امیر سره اوچتوی چرته چه هم امیر لاړ شی. او دې ته علم هم وئیلې شی ځکه چه هغه علامت وی د محل امیر، یعنی د کوم ځائې نه چه جهنده په نظر راشی، دا علامت دې د دې چه د لښکر امیر هم هغه ځائې کښې دی

[۲۵۹۱](حَدَّثَنَا) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، رَجُلٌ مِنْ قَبِيلِ مَوْلًى لِمُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْقَاسِمِ إِلَى الْوَرَّاقِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَتْ، فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

ترجمه: یونس بن عبید وائی چه محمد بن قاسم زه براء بن عازب رضی الله عنه ته ولیږلم او دهغه نه ئې دنبی علیه السلام دجهنډې معلومات کول غوښتل چه هغه څنګه وه نوبراء رضی الله عنه اووئیل څلورګوتې توره لکیږداره دوړی وه

شرح حدیث

د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنډې رنګ تور وو، یعنی غالب رنګ ئې تور وو هم په دې وجه باندې ورانډې راځی "من نمرة" یعنی د کربنو والا وړی والا کپړه چه په هغې کښې تورې کربنې وې

[1]: سنن الترمذي الجهاد ۱۰ (۱۶۸۰)، (تحفة الأشراف: ۱۹۲۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۷/٤) (صحیح)

او هغه چوکور وه، نمر وئیلي شی پرانګ ته د هغه د بدن څرمن چونکي کرښې کرښې وی په دي وجه کرښې والا کیږي ته نمره وئیلي شی او وراندي په بل روایت کښې راروان دی.

﴿ كان لواءه يوم دخل مكة البيض ﴾ او په دریم روایت کښې راځی چه هغه صفراء وه، حافظ په فتح الباری (ص ۱۴۷ ج ۲) کښې دا روایات مختلفه ذکر کولو نه پس لیکلي دی ﴿ ويجمع بينها باختلاف الاوقات، وحديث البراء اخرجه الترمذی وابن ماجة، وحديث جابر اخرجه الترمذی والنسائي وابن ماجة قاله العنذری.

[۲۵۹۲](۱) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ وَهُوَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ.

ترجمه: د جابر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام مکي ته داخل شو اود جهنډي رنګ ني سپین وو.

[۲۵۹۳](۲) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ، قَالَ: رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ.

ترجمه: سماك د خپل قوم دیوکس نه روایت کوی چه دنبی علیه السلام جهنډه مالیدلي وه اوهغه زیر رنګ والاوه.

بَابٌ فِي الِانْتِصَارِ بِرَذْلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ

دکمزورو اوبې اسري خلقو په ذریعه د مدد غوښتلو بیان

﴿ رذل ﴾ په معنی دردی، او د خیل اطلاق په اس باندي سور او په لښکر باندي هم کیږی د رذل الخیل نه مراد ضعیف او کمزوری خلق دی، د انتصار دوه معنی راځی، یو انتقام، دویم طلب نصرت، دلته دواړه کیدې شی، یعنی د کفارو نه انتقام اخستل او د هغوی سره مقابله کول د ضعفاء او غیر اقویاء په ذریعه، او په بل صورت کښې به ئي معنی دا وی چه د الله پاک نه نصرت طلب کول د کمزورو او ضعفاء په وسیلې سره، په لښکر کښې ټول بهادر نه وی په دي کښې هر قسم مجاهدین وی، شباب او قویاء هم، مشائخ او کمزوری هم، نو مطلب دا شو چه دا کمزوری او ضعیفان سپک نه دی ګڼړل پکار بلکه د دوی په وجه باندي د الله پاک مدد راځی

[۲۵۹۴](۳) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ أَخُو عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ.

---

(۱): سنن الترمذي/الجهاد ۹ (۲۸۶۶)، سنن النسائي/الحج ۱۰۶ (۲۸۶۹)، سنن ابن ماجه/الجهاد ۲۰ (۲۸۱۷)، (تحفة الأشراف: ۲۸۸۹) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۷۰۳) (ضعيف)

(۳): سنن الترمذي/الجهاد ۲٤ (۱۷۰۲)، سنن النسائي/الجهاد ٤۳ (۳۱۸۱)، (تحفة الأشراف: ۱۰۹۲۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۹۷۵) (صحيح)

ترجمه: د ابو الدرداء رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مي اوريدلي دي چه فرمائيل ئي ولتوئ مالره په قيامت کښې ضعيفان خلق ځکه چه رزق درکولې شي تاسو ته او ستاسو مدد کولې شي ستاسودضعيفانو په وجه، ابوداود وائي زيد بن - ارطات دعدي بن ارطات ورورد ي.

شرح حديث

رسول الله عليه السلام فرمائي اې خلقو زما دپاره ضعيف او کمزوری قسم خلق اولتوئ، يعنی مونږ ته د دې ضرورت دې په جهاد کښې فتح او کاميابی دپاره، ځکه چه د الله پاک د طرف نه رزق او نصرت هم د دې په وجه باندې راکوزيږی، او د ترمذی د حديث الفاظ دا دی ﴿ ابغوني ضعفائكم ﴾ چه ما په خپلو ضعيفانو کښې اولتوئ يعنی که په ميدان جنګ کښې اتفاقی طور په خپل ځائې باندې ملاؤ نه شم نو ما د لښکر په کمزورو او ضعيفانو ملګرو کښې ګورئ، زه به هلته ملاويږم، په دې حديث باندې امام ترمذی رحمه الله ترجمه قائم کړې ده، "باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليک المسلمين" يعنی د نادار او کمزوری مسلمانانو په ذريعه د الله پاک نه فتح طلب کول.

والحديث اخرجه الترمذی والنسائی.... وقد اخرج البخاری بنحوه قاله المنذری (ملخصا).

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ

په خاص علامو سره چاته د آواز ګولو بيان

د ترجمة الباب تشريح

د شعار لغوی معنی خو علامت ده، او دلته يعنی په جهاد کښې د دې نه مراد هغه مخصوص اصطلاحی لفظ دې کوم چه د علامت په طور تجويز کولې شی چه په هغې سره فوج والا يو بل اوپيژنی، د دې زيات ضرورت د شپې په جنګ کښې پيښيږی، په دې وجه دې ته سرا الليل هم وئيلې شی، چونکه د شپې د تيرې د وجې نه په نبه طريقې سره پته نه لګی چه په چا باندې مونږ حمله کول غواړو هغه دشمن دې يا خپل سړې دې په دې موقع باندې دا لفظ په کار راځی، يعنی که يو مجاهد خپل سړې دشمن اوګنړی او په هغه باندې حمله شروع کړی نو هغه ناڅاپه دا لفظ استعمالوی چه د هغې نه معلومات کيږی چه دا خپل سړې دي په هغه باندې حمله نه دی کول پکار. دا لفظ کوم ته چه شعار وئيلې شی د همیشه دپاره متعين نه وی بلکه دا بدلولې شی هم په دې وجه باندې په يوه غزوه کښې يو لفظ راغلې وی او په بله کښې بل لکه چه د احاديث الباب نه معلوميږی

[٢٥٩٥] (١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدَ اللَّهِ، وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ.

ترجمه: دسمره بن جندب رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه د مهاجرينو نبنه عبدالله وه اودانصارو نبنه عبدالرحمن وه

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٦٠١) (ضعيف)

[٢٥٩٦](١)حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ شِعَارُنَا أُمِتْ أُمِتْ.

ترجمه: ایاس بن سلمه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه مونږ دابوبکر رضی الله عنه سره جهاد ته تلي وو دنبی علیه السلام په زمانه کښې اوزتونره علامه امت امت لفظ وو.

تشریح: ﴿ فکان شعارنا امت امت ﴾ یعنی په یوه غزوه کښې د صحابه کرامو شعار دا لفظ پاتې شوې دې یعنی چه کله یو مجاهد په بل مجاهد باندې غلطئ سره حمله کوی نو هغه ته ئې دا اوئیل چه ﴿ امت امت ﴾ یعنی دشمن مړ کړه ما ولې وژنې، او دا ضروری نه ده چه د شعار دې هم دا فائده وی بلکه د دې په متعین کولو کښې نور اغراض هم وی چه په هغې کښې د دې لفظ نه کار اخستلې شی، مثلا دا لفظ وئیلو سره بعض وخت دا بیانول دی چه زه ستاسو سړي دلته موجود یم، چه په هغې سره یو بل ته تقویت ملاویږی وغیره وغیره. (٢) والحدیث رواه النسائی قاله المنذری.

[٢٥٩٧](١)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنْ بُيِّتْتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ".

ترجمه: د مهلب بن أبی صفرة نه روایت دي فرمائی چه ماته خبر راکړي دي هغه چا، چاچه دنبی علیه السلام نه اوریدلی دي چه فرمائیل ئې که چرې په تاسو باندې دشپې ددشمن دحملې خطره وي نوستاسو دپاره به دنبه حم لاینصرون وي.

تشریح: ﴿ ان بیتم فلیکن شعارکم حم لا ینصرون ﴾ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد ته د تلو په وخت لښکر ته اوفرمائیل چه که په تاسو باندې د شپې حمله اوکړي شی یعنی د شپې په وخت که د جنګ حالت راشی نو په دغه وخت ستاسو شعار ﴿ حم لا ینصرون ﴾ پکار دي، والحدیث رواه الترمذی والنسائی، قاله المنذری.

---

(١): سنن ابن ماجه/ الجهاد ٣٠ (٢٨٤٠)، (تحفة الأشراف: ٤٥١٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٧٤)، سنن الدارمي/السير ١٥ (٢٤٩٥)، ويأتي هذا الحديث برقم (٢٦٣٨) (حسن صحيح)

(٢)، او په دې زمانه کښې خو تول نقل وحرکت په دې باندې موقوف وی، مثلا مختلف دستې او د هغه دستو امراء او د هغوی خایونه د تولو دپاره مختلف شعار ته (کوډ) متعین کولې شی او په فوجیانو کښې چه خوک چرته لیږل وی یا استعمالول وی هم د دې شعار په ذریعه هغه استعمالولې شی په دې زمانه کښې چه هر کله وانرلیس وغیره الات عام شوي دی دا تول شعارات (کوډ) خپل او دشمنان د یو بل اوری خو د حقیقت د نه معلومیدو د وجې نه فریق مخالف په هغې باندې نه پوهیږي، د جواسپس (جاسوس) یو اهم کار په دې زمانه کښې د دې شعار مصادیق معلومول او د هغې لټون کول هم دی، په دې وجه عام فوجیانو ته هم عین په محاذ باندې ونیلې شی ځکه چه په فتح او شکست کښې د شعار محفوظ ساتلو او د هغې افشاء کولو ته ډیر دخل دی. حبیب الله.

(٣): سنن الترمذي/الجهاد ١١ (١٦٨٢)، (تحفة الأشراف: ١٥٦٧٩)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى/ السير (٨٨٦١)، اليوم والليلة (٦١٧)، مسند احمد (٤/٦٥، ٥/٣٤٧) (صحيح)

باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

په سفر کښې څوک دعا غوښتل پکار دی؟

په دې باب کښې مصنف د سفر بعض دعاګانې جمع کړې دی لهذا هغه په کتاب کښې کتلو سره یادې کړئ

[۲۵۹۸](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ".

ترجمه: د ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله به نبی علیه السلام په سفرتلو نو دادعا به ئې وئیله. - قال « «اللَّهُمَّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللَّهُمَّ اطو لنا الأرض وهون علينا السفر» اي الله ته زما دپاره په دې سفرکښې ملګري ئې او زما د اهل او عیال دپاره محافظ ئې، اي الله زه په تا باندې ددې سفردشرنه پناه غواړم او په سختئ سره دواپسئ نه اودمال اودعیال دنظره کیدونه، اي الله مونږ ته زمکه راونغاړي اوپه مونږ سفر آسان کړه.

[۲۵۹۹](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۳ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۳ سورة الزخرف آية ۱۳-۱۴ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْبُعْدَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا فَوُضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ.

ترجمه: علی ازدي دابن عمر رضي الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام به کله سفر شروع کولواود اوښ په شاه به کیناستو نو دري ځله به ئې تکبیر ووئیلو او بیا به ئې دا دعاء وئیله. ««{ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون } اللَّهُمَّ إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللَّهُمَّ هون علينا سفرنا هذا اللَّهُمَّ اطو لنا البعد اللَّهُمَّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال» » اوچه کله به واپس کیدو نوهم به ئې دا کلمات وئیل اودا کلمات به ئې پکښې زیات کړل: « «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» » او نبی علیه السلام اودهغه لښکري چه به کله په لور ځائې ختل نو الله اکبربه ئې وئیلواوچه کوزیدل به نوسبحان الله به ئې وئیلو، اوبیامونځ هم په دې قاعده باندې بناء کړي شو.

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۳۰۳۲)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ۷۵ (۱۳۴۲)، سنن الترمذي/الدعوات ۴۲ (۳۴۳۸)، سنن النسائي/الاستعاذة ۴۳ (۵۵۱۶)، مسند احمد (۲/۴۰۱، ۴۳۳) (حسن صحيح)

(*): صحيح مسلم/الحج ۷۵ (۱۳۴۲)، سنن الترمذي/الدعوات ۴۷ (۳۴۴۷)، (تحفة الأشراف: ۷۳۴۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۴۴، ۱۵۰)، سنن الدارمي/الاستئذان ۴۲ (۲۷۱۵) (صحيح)

تشریح: ﴿ فوضعت الصلاة على ذلک ﴾ د حدیث مضمون دا دي چه رسول الله ﷺ او د هغه اصحاب او جیوش سفر کښې دا معمول وو چه کله به هغوی لوړ ځائې ته ختل نو تکبیر به ئې وئیلو، او چه کله به د لوړې نه ښکته تلل نو تسبیح به ئې وئیلو یعنی ﴿ سبحان الله، سبحان الله ﴾ وئیلو سره به لاندې کوزیدل، د دې نه روستو راوی په پورته ذکر شوې جمله کښې دا وائی چه مونږ هم په دې نهج باندې کیخودلې شوې دې، پس د قیام په حالت کښې تکبیر وئیلې شی او په رکوع او سجود کښې کوم چه د پستئ حالت دې په دې کښې تسبیح وئیلی شی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، والحدیث رواه مسلم والترمذی والنسائی. واخر حدیثهم، "حامدون" قاله المنذری.

بَابٌ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ

دچا د رخصتولو په وخت کښې د دعا بیان

[۲۶۰۰](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

ترجمه: د قزعة نه روایت دي فرمائی چه ابن عمر رضی الله عنه راته ووئیل راشه چه رخصت دی کړم لکه څنګه چه نبی ﷺ زه رخصت کړي وم زه ستادین اوستا امانت اوستاد کار انجام الله تعالی ته سپارم.

[۲۶۰۱](۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ، قَالَ: "أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ".

ترجمه: عبدالله خطمی رضی الله عنه وائی چه نبی کریم ﷺ به کله د یو لښکر رخصتولو اراده کوله نو فرمائیل به ئې: «أستودع الله دینکم وأمانتکم وخواتیم أعمالکم» "زه ستاسو دین، ستاسو امانت او ستاسو انجام الله تعالی ته سپارم

تشریح: یعنی په سفر باندې د رخصت کولو دعا، په حدیث الباب کښې دا دعا ذکر شوې ده ﴿ استودع الله دینک وامانتک وخواتیم عملک ﴾ دا دعا خو هغه ده کوم چه مقیم په سفر باندې د تلونکی دپاره کوی او د دې په مقابل کښې به په سفر کښې تلو والا چه د مقیم دپاره کومه دعا کوی هغه دا ده ﴿ استودعک الله الذی لا تضیع ودایعه ﴾ دا دعا دلته په کتاب کښې ذکر شوې نه ده، په بل ځائې کښې ده، وحدیث الباب اخرجه النسائی، قاله المنذری.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۳۷۸)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الدعوات ٤٤ (٣٤٤٣)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٢٤ (٢٨٢٦)، مسند احمد (٢/٧، ٢٥، ٣٨، ١٣٦) (صحيح)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۶۷۳)، وقد أخرجه: سنن النسائي/اليوم والليلة (٥٠٧) (صحيح)

بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

په سورلی باندی د سوریدو په وخت کښې د دعا بیان

[۲۶۰۲](۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۞ سورة الزخرف آية ۱۳-۱۴ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي".

ترجمه: دعلی بن ابي ربیعه نه روایت دي فرمائی چه دعلی نه په خدمت کښې حاضرشوم اوهغه ته یوځاروي دځورلئ دپاره پیش کړي شو نوچه هرکله ئي خپه په رکاب کښې کیخوده نو وئي وئیل بسم الله هرکله چه دهغه په شاباندي کیناستو نووئي وئیل یعنی ثناده هغه ذات لره چاچه دا زما دپاره تابع کړو اوزه ددي قابوکونکي نه وم او مونږه الله پاك ته ورتلونکي یو اوبیائي دري خله الحمدلله اووئیل اوبیائي الله اکبردری خله اووئیل اوبیائي دادعا اووئیله پاکي ده تالره اي ربه ماظلم کړي دي په خپل نفس باندي ماته بخنه اوکړی یقینا هیڅوك ګناهونه نه شی بخښلي مګر صرف ته، اوبیائي اوخندل تپوس ورنه اوشو چه اي امیرالمومنین په څه وجه دي اوخندل هغه اووئیل نبی ﷺ مي لیدلي وو چه داسې ئي کړي وو لکه څنګه چه ما اوکړل اوبیائي اوخندل ماورته اووئیل اي دالله رسوله ولي دي اوخندل هغه اوفرمائیل چه الله تعالی په خپل بنده تعجب کوي کله چه هغه دګناهونو بخنه غواړي ځکه چه دي په دي پوهیږي چه زمانه علاوه بل څوك ګناهونه نه شی بخلي.

تشریح: د سوریدو په وخت چه کومه دعا وئیلی شی هغه په کتاب کښې د سیدنا علی رضی الله عنه نه نقل ده هغه یاده کړئ، مشهوره دعا ده ﴿ سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین ﴾ الی اخر الحدیث، وحدیث الباب اخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری.

بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

خپل منزل ته درسیدو په وخت کښې د دعا بیان

[۲۶۰۳](۲) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ: "يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ".

---

(۱): سنن الترمذي/الدعوات ۴۷ (۳۴۴۶)، (تحفة الأشراف: ۱۰۲۴۸)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبري / (۸۷۹۹)، اليوم والليلة (۵۰۲)، مسند احمد (۹۷/۱، ۱۱۵، ۱۲۸) (صحيح لغيره) (ملاحظه هو: صحيح ابي داود ۳۵۴/۷)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۶۷۲۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۳۲/۲، ۱۲۴/۳) (ضعيف)

ترجمه: د عبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمانی چه نبی ﷺ به کله سفر کولو اوشپه به راغله نودا دعابه ئې وئيله اې زمکې زمارب اوستا رب الله دی زه پناه غواړم په الله باندې ستادشر نه او دهغه شرنه کوم چه په تاکښې دي اودشردهغه څيز نه چه پيداشوي دي په تاکښې اودشردهغه څيز نه چه ګرځی په تاکښې او پناهي غواړم په الله باندې دليوه نه اودتورمار نه اودمارنه اودلړم نه او په زمکه داوسيدونکو د شر نه اودپيداکونکودضرر نه اود پيدا کړې شوو دضرر نه.

شرح حديث

دا توله دعا ډيره مسجع ده لکه چه تاسو اوکتله او د رسول الله ﷺ اکثر دعاګانې مسجع دی، خو د رسول الله ﷺ دا تسجيع قصدا او تکلفا نه وه بلکه بغير د قصد او اختيار نه د هغه د کمال بلاغت او فصاحت په بناء باندې کوم چه الله پاک په هغه کښې وديعت کړې وو، ګيني په دعا کښې خو د سجع کولو نه هغه منع فرمائيلې ده. ﴿ اسود ﴾ وئيلې شی اژدها ته يعنی لوئې قسم مار ته او حيه کوم چه په حديث کښې دې هغه مطلق مار او ﴿ساکنی البلد ﴾ نه مراد ثقلين يعنی انس او جن دی، ﴿ لانهم يسكنون البلاد غالبا او لانهم بنوا البلدان واستوطنوها، او المراد بالبلد الارض كما قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته ﴾ او وراندې په حديث کښې دی ﴿ من والد وما ولد ﴾ وئيلې شوې دی چه د دې نه مراد ادم عليه السلام او د هغه اولاد دې، او يو احتمال دا ليکلې دې چه د والد نه مراد ابليس او د ﴿ وما ولد ﴾ نه نور شياطين مراد دی کوم چه د هغه د لاندې دی، والحديث رواه النسائی قاله المنذری.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ

د شپې په شروع کښې د سفر شروع کولو د ممانعت بيان

[٢٦٠٤](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَعِيثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْفَوَاشِي مَا يَفْشُو مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

ترجمه: د جابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی. مه خوشي کوئ څاروی خپل چه کله نمر په پريوتو شی ترڅوچه د ماسخوتن ابتدائی تياره نه وي خوره شوې ځکه چه شيطانان د نمر د ډوبيدونه پس فساد خوروی تردې چه دماسخوتن ابتدائي تياره خوره شی.

شرح حديث

فواشی هغه څاروو ته وئيلې شی کوم چه ښکاره ګرځی اوښان او بيزې وغيره، او ﴿ فحمه ﴾ وئيلې شی هغه تيرې ته کومه چه د مانښام او ماسخوتن ترمينځه وی، او کومه تياره چه د ماسخوتن او صبا ترمينځه وی هغې ته ﴿ عسعسه ﴾ وئيلې شی، ﴿ قال تعالى والليل اذا عسعس﴾ او د ﴿ غارت يغيث غيثا ﴾ معنی ده فساد کول، د حديث مطلب دا شو چه د ورځې د

(١): صحيح مسلم/ الأشربة ١٢ (٢٠١٣)، مسند احمد (٣/٣٠١، ٣١٢، ٣٦٢، ٣٧٤، ٣٨٦، ٣٩٥)، (تحفة الأشراف: ٢٧٣٣) (صحيح)

پټیدو نه پس خپل څاروی ازاد مه پریږدئ بلکه هغه ترلی ساتئ ترڅو پورې چه ﴿ فحمة العشاء ﴾ باقی پاتې وی، د دې غایت تقاضه دا ده چه د هغې نه روستو ئې بیا پرانستلې شی یعنی په ابادئ کښې او داسې ځائې کښې چرته چه خواته پټی او فصلونه نه وی ګینې د شپې به ئې هم ترل ضروری وی لکه چه په هغه حدیث کښې دی کوم چه وراندې په ابوداؤد کښې په خپل محل کښې راروان دی چه د پټی او باغ والو په ذمه دا خبره ده چه هغوی د خپل پټی او باغ حفاظت د ورځې خپله کوی او د شپې د څاروو په خاوندانو باندې ضروری ده چه هغه خپل څاروی د شپې ترلې ساتی، دا فیصله رسول لله ﷺ هغه وخت فرمائیلې وه چه کله یو پټی والا هغه ته شکایت کړې وو چه د فلانی سړی څاروو زما فصل خراب کړې ، پس د دې حدیث په بنیاد باندې د جمهورو علماء کرامو مذهب دا دې چه د کوم څاروی سره سائق نه وی او هغه د ورځې د چا نقصان اوکړی نو په دې صورت کښې ضمان نشته او که د شپې په وخت څاروی نقصان اوکړی نو په دې صورت کښې بیا د څاروی په مالک باندې ضمان شته، وهذا ما عندی ولم یتعرض له احد من الشراح.(۱)

د دې نه پس تاسو ځان پوهه کړئ چه د مصنف د ترجمة الباب حاصل دا دې چه د شپې په شروع کښې د سفر ابتداء نه ده پکار او د هغې په دلیل کښې دا حدیث پیش کولې شی، حضرت په بذل کښې په دې باندې دا اشکال کړې دې، هذا الاستنباط بعید، والحدیث اخرجه مسلم، قاله المنذری.

باب فِي أَيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

د سفر شروع کول په کومه ورځ مستحب دی؟

[۲۶۰۵](۲) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

ترجمه: د کعب بن مالک رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه ډیرکم به د زیارت دورځې نه علاوه نبی علیه السلام په سفر وتلې وي

---

(۱) دا حدیث په صحیح مسلم ص ۱۷۱ ج ۲ کښې په دوه طریق سره په مختلف سیاق سره راغلې دې کوم طریق چه په ابوداؤد کښې دې ﴿ ابو الزبیر عن جابر ﴾ د هغې الفاظ دا دی ﴿ لا ترسلو فواشیکم وصبیانکم ﴾ په دې کښې د صبیان زیادت دې کوم چه په ابوداود کښې نشته، او بل طریق د عطاء عن جابر دې د هغې الفاظ دا دی ﴿ اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فان الشیطان ینتشر حینئذ فاذا ذهب ساعة من اللیل فخلوهم ﴾ په دې طریق کښې صرف صبیانکم دې د فواشی په دې کښې ذکر نشته او بیا په دې کښې دا دی چه کله ﴿ فحمة العشاء ﴾ تیر شی نو بیا هغه بهر وتلې شی، لهذا معلومه شوه چه د ابوداؤد په روایت کښې اختصار دې لهذا د مجموعه روایاتو د سیاق په وجه باندې وئیلې کیدې شی چه ﴿ حتی تذهب فحمة العشاء ﴾ د دې غایت تعلق د صبیان سره دې د فواشی سره نه دې، وهذا تحقیق انیق یزول به الاشکال والخلجان)

(۲): صحیح البخاري/الجهاد ۱۰۳ (۲۹۵۰)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱٤۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/٤٥٤، ٤٥٥، ٦/۳۸٦، ۳۸۷، ۳۹۰) (صحیح)

تشریح: یعنی اکثر او به رسول الله ﷺ د سفر ابتداء د زیارت په ورځ کولو خو همیشه نه، پس د حافظ ابن قیم د رائې مطابق هغه ﷺ د حجة الوداع سفر په یوم السبت کښې فرمائیلې وو، خو د ابن حزم تحقیق هم دا دې چه د هغه ﷺ دا سفر د زیارت په ورځ شوې وو. والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابٌ فِي الِابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ
سحر وختی د سفر شروع کولو د فضیلت بیان

﴿ ابتکار ﴾ او ﴿ تبکیر د بکرة ﴾ نه دې، یعنی سحر وختی څه کار کول، هم دغه شان یو کار د هغې په اول وخت کښې کولو ته هم وئیلې شی، اګر که د لږ وخت دپاره وی، خو په ترجمة الباب کښې اوله معنی مراد ده.

[۲۶۰۶] (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا"، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ صَخْرُ بْنُ وَدَاعَةَ.

ترجمه: د صخر غامدي رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی: اې الله برکت واچوې زمادامت دپاره ددوی دسحر په وخت کښې، راوی وائی چه کله به نبی ﷺ یو لښکر لیږلو نودورځې دشروع نه به ئې لیږلو، اوصخر یوکا روباری سړی وو خپل روزګار به ئې دورځې دسر نه شروع کولو نودې دولت مند شو اومال ئې زیات شو

تشریح: ﴿ اللهم بارک لامتی فی بکورها الخ ﴾ "صخر بن وداعة الغامدی د رسول الله ﷺ نه نقل کوی چه هغه دا دعا اوفرمائیله چه په هغې کښې دا دی چه رسول الله ﷺ د الله پاک نه د خپل امت دپاره د سحر په وخت کښې برکت طلب کړو او وړاندې یې روایت کښې دی چه د هغه معمول د جیوش او سرایا په باره کښې هم دا وو کوم چه به رسول الله ﷺ د ورځې په شروع کښې روانول، وړاندې یې روایت کښې دی چه صخر غامدی یعنی د حدیث راوی یو سوداګر سړی وو، هغه به خپل د تجارت مال دورځې په شروع کښې لیږلو چه په هغې سره مالداره شو، د هغه په مال کښې ډیر برکت راغلو، والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ
د یواځې سفر کولو د ممانعت بیان

[۲۶۰۷] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ".

---

[1]: سنن الترمذي/البيوع ٦ (١٢١٢)، سنن ابن ماجه/التجارات ٤١ (٢٢٣٦)، (تحفة الأشراف: ٤٨٥٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤١٦٣، ٤١٧، ٤٣٢، ٣٨٤/٤، ٣٩٠، ٣٩١)، دي/السير ١ (٢٤٧٩) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الجهاد ٤ (١٦٧٤)، (تحفة الأشراف: ٨٧٤٠)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الاستئذان ١٤ (٣٥)، مسند احمد (١٨٦٧٢، ٢١٤) (حسن)

ترجمه: عمرو بن شعیب د خپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی یوسور یو شیطان وي اودوه سواره دوه شیطانان وي اودري سواره ډله ده

د ځانله سفر په باره کښې مختلف روایات او د هغې توجیه

د دې حدیث نه معلومه شوه چه صرف د یو یا دوه کسانو سفر کول ممنوع دي، او که د دوه نه زائد وی نو جائز دي، امام بخاری رحمه الله په دې سلسله کښې څو بابونه ترلې دی "باب السیر وحده" او "باب هل یبعث الطلیعة وحده" او په "باب السفر الاثنین" کښې هغه د مالک بن الحویرث حدیث ذکر اوفرمائیلو په کوم کښې چه د هغه او د هغه د ملګری سفر ذکر شوې دي چاته چه رسول الله ﷺ فرمائیلي وو ﴿ اذنا واقیما ولیؤکما اکبرکما ﴾ د دې باب د لاندې حافظ لیکی چه کیدې شی مصنف د دې حدیث تضعیف طرف ته شاره کړې وی چه د کوم تخریج اصحاب السنن کړې دي یعنی هم دا حدیث د ابوداؤد والا، خو حافظ فرمائی چه هغه حدیث قوی دی، بهرحال روایات په دې سلسله کښې مختلف دی جوازا ومنعا اوس یا خو دې داسې اوئیلې شی چه د منع روایات منسوخ دی په ابتداء باندې محمول دی، چه کله د کفارو غلبه وه، یا دا اوئیلې شی چه د منع روایات په عدم ضرورت باندې محمول دی یا د ویرې په حال باندې، لهذا د حاجت او ویرې نه کیدو په وخت باندې جائز دي، پس د جنګ مصلحت چه کوم دي چه د هغې په ضروریاتو کښې جاسوسی هم ده هلته په انفراد کښې هیڅ باک نشته بلکه هغه مصلحت صرف د انفراد نه حاصلیږی، هسې د منع روایت په بخاری کښې هم شته،﴿ لویعلم الناس ما فی الوحدة ما اعلم ما سار راکب بلیل وحده، اخرجه البخاری من حدیث ابن عمر مرفوعا فی باب السیروحده،وحدیث الباب اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

کله چه درې کسان یا زیات په سفر روان شی نویو کس دې امیر مقرر کړی

[۲۶۰۸](۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ".

ترجمه: د ابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه درې کسان یازیات په سفر روان شی نویوکس دې امیر مقرر کړي

تشریح: یعنی په سفر کښې که کم از کم د درې کسانو جماعت وی نو هغوی له پکار دی چه یو تن پکښې امیر کړی چه د سفر دوران د امورو په انتظام کښې سهولت راشی اختلاف نه پیدا کیږی، په دې حدیث کښې امر د استحباب دپاره دي، اصل کښې اختلاف پیدا کیږی د تکبر او لویئ نه، او کله چه دوه کسان دریم لره امیر جوړوی نو د دې بناء خو په تواضع باندې ده او د تواضع په صورت کښې اتفاق باقی پاتې کیږی.

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۴۲۹) (حسن صحیح)

[۲۶۰۹](۱)حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"، قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا.

ترجمه: د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی. کله چه دري کسان یازیات په سفر روان شی نویوکس دي امیر مقررکړي. نافع رضی الله عنه وائی مونږه ابو سلمه رضی الله عنه ته اووئیل ته زمونږ امیر شوې.

باب فِي الْمُصْحَفِ يُسَافَرُ بِهِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

دارحرب ته د قرآن کریم د وړلو بیان

انسان په سفر باندې د تلو په وخت د خپل ضرورت څیزونه څان سره اخلی، مسواک، لوټه، مصلی وغیره، اوس ظاهره ده چه د قران کریم د تلاوت دپاره د مصحف ضرورت دي نو ایا د جهاد په سفر کښې به انسان د څان سره مصحف اوړی یا نه؟ په حدیث الباب کښې د دي نه منع راغلي ده.

[۲۶۱۰](۲)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ"، قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي چه نبی علیه السلام منع فرمائیلي ده دقرآن پاک دوړلونه د دشمن ملك ته. مالك وائی منع ئې ځکه فرمائیلی ده چه چرته داسې اونه شی چه دشمن دقرآن بې عزتی اوکړی.

تشریح: امام مالک رحمه الله کوم چه د حدیث راوی دي هغه فرمائی چه دا ممانعت د دي دپاره دي چه چرته دشمن ئې بې حرمتی اونکړی، پس د امام مالک مسلک هم دا دي، د هغوی په نزد دا نهی مطلقا ده، او د احنافو مذهب دا دي چه چه عسکر صغیر کښې اوړل خو خلاف احتیاط او مکروه دی او که د مسلمانانو لوټې لښکر وی نو هیڅ باک نشته، د امام شافعی رحمه الله په نزد د دي بنیاد د ضیاع په ویره باندې دي، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

باب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُيُوشِ وَالرُّفَقَاءِ وَالسَّرَايَا

دلښکر او ملګرو او د سریه د تعداد بیان چه کوم مستحب دی

[۲۶۱۱](۳)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الصَّحَابَةِ

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۳۴۹) (حسن صحيح)

(۲): صحيح البخاري/الجهاد ۱۲۹ (۲۹۹۰)، (وليس عنده قول مالك)، صحيح مسلم/الإمارة ۲۴ (۱۸۶۹)، سنن ابن ماجه/الجهاد ۴۵ (۲۸۷۹)، (تحفة الأشراف: ۸۳۴۷)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الجهاد ۲ (۷)، مسند احمد (۲/۶، ۷، ۱۰، ۵۵، ۶۳، ۷۶، ۱۲۸) (صحيح)

(۳): سنن الترمذي/السير ۷ (۱۵۵۵)، (تحفة الأشراف: ۵۸۴۸)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/السرايا (۲۷۲۸)، سنن الدارمي/السير ۴ (۲۴۸۲)، مسند احمد (۱/۲۹۴، ۲۹۹) (ضعيف) (الصحيحة: ۹۸۶، وتراجع الألباني: ۱۵۲)

أَرْبَعَةً، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

ترجمه: د عبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي غوره ملګرتيا د څلوروکسانوده اوغوره سريه دڅلور سوه کسانوده اوغوره لښکر دڅلور زره کسانو وي، اودولس زره کسان هيڅ کله دکم والي په وجه باندې نه شي مغلوب کيدې. ابوداود وائي صحيح خبره داده چه داروايت مرسل دي.

تشريح: سيدنا ابن عباس رضي الله عنه د رسول الله عليه السلام حديث نقل کوی چه هغه اوفرمائيل د سفر بهترين ملګری څلور ملګری دی، چه د هغې وجه شارحينو دا ليکلي ده چه که ملګری صرف څلور وی او په هغوی کښې يو تن مريض شی او يو ملګری لره خپل وصی جوړ کړی نو اوس د وصی د شهادت دپاره به صرف يو سړي وی، او ضرورت د شاهدين دي. لهذا که څلور وی نو دا مصلحت به پوره شی.

سرايا جمع د سرية ده يعنی عسکر صغير، او د لښکر يوه دسته، او جيوش جمع ده د جيش يعنی عسکر کبير، وړاندې په روايت کښې دی چه د دولسو زرو لښکر د قلت په بنياد مغلوب کيدې نه شی، يعنی که د بل څه عارض د وجې نه وی نو بيله خبره ده. پس په غزوه حنين کښې د مسلمانانو د لښکر تعداد دولس زره وو د دې باوجود د يو عارض د وجې نه د جنګ په شروع کښې هغوی د شکست سره مخ شو ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ الاية، والحديث اخرجه الترمذی قاله المنذری.

باب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

مشرکانو ته د دعوت ورکولو بيان

يعنی د قتال نه مخکښې مشرکينو ته د اسلام دعوت ورکول، په دې کښې څلور مذاهب مشهور دی.

۱. وجوب مطلقا يو جماعت هم د دې قائل دي، منهم عمر بن عبدالعزيز.

۲: الفرق بين من بلغته الدعوة وبين من لم تبلغه، هم دا مذهب دې د احنافو او د شوافعو

۳: الفرق بين اهل الكتاب وغيرهم، يعنی د اهل کتاب دپاره د دعوت حاجت نشته، يعنی يهود او نصاری او مجوس، او د هغوی نه علاوه چه کوم مشرکين دی په هغې کښې ذکر شوی فرق ته اوکتلې شی، يعنی بلوغ دعوة او عدم بلوغ دعوة. دا مذهب دې د امام احمد،

۴: د امام مالک مذهب په معالم السنن کښې امام خطابی خو مطلقاد وجوب ليکلي دې کوم چه د عمر بن عبدالعزيز مذهب دي، او حافظ د امام مالک مذهب دا ليکلي دې چه کوم مشرکان دار الاسلام ته نزدې اوسيږی هلته د دعوت حاجت نشته. او کوم چه د دار الاسلام نه بعيد دی هلته دعوت اقطع للشک دي اهـ

[٢٦١٢](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: "إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُنْزِلْهُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ"، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، قَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ ابْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ.

ترجمه: د بريده رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه كله به نبي عليه السلام په يوه سريه يا لښكر كښې څوك امير مقرر كړو نوهغه ته به ئې وصيت اوكړو دالله نه په ويرې كولوسره د خپل ځان په باره كښې اودخلقو په باره كښې اوفرمائيل به ئې كله چه دخپلو دشمنانو مشركانو سره مخامخ شئ نوهغوى ته ددري خبرو دعوت وركړه كه چرې مشرك په دې درې ځيزونوكښې يوقبول كړي نوته هم ددوى نه قبول كړه او ددوى سره جنګ مه كوه يعنې اول ورته داسلام دعوت وركړه كه چرې داسلام دعوت قبول كړي نوته ددوى اقرار قبول كړه او ددوى دقتل نه ځان وساته اوكه چرې اسلام قبول نه كړي نو دوى لره دخپل ملك نه دارالاسلام ته راوبله او ددې خبرې خبر ورته وركړه كه چرې دوى داخبرې اومنى نو دوى ته به دمهاجرينو د حقوقو برابر حقوق وركولې شى او په دوى به هغه ذمه وارياني وي كومې چه په مهاجرينو باندې لازم وى نوكه چرې دوى دخپل ملك نه وتل قبول نه كړي نو دوى ته خبر وركړه چه دوى به داسې وى لكه دمسلمانانو پشان او په دوى به دالله هغه حكم جارى كولې شى كوم چه په مومنانو باندې جارى كيږي او ددوى دپاره به په مال فئ اومال غنيمت كښې حصه نه وى خومكرهله چه داخلق دمسلمانانو سره يوځائې جهاداوكړي اوكه چرې داسلام قبلولونه انكاراوكړي نوددوى نه جزيه طلب كړه نوكه چرې دوى دا منظور كړي نوته هم ددوى نه جزئيه قبول كړه او ددوى سره جنګ مه كوه اوكه چرې دوى جزئيه قبول نه كړي نودالله نه امداد اوغواړه اوجنګ ورسره شروع كړه كله چه تاسو مشركان په يوه قلعه كښې محاصره كړئ اوهغوى دا غواړي چه تاسودوى لره دالله په حكم سره راكور كړئ نوتاسوبه ددوى خبره نه منئ ځكه چه معلومه نه ده چه په دې باره كښې دالله تعالى حكم څه دي؟ بلكه تاسودوى لره په خپل حكم راكوز كړئ بياچه تاسو څنګه غواړئ ددوى فيصله اوكړئ.

(*): صحيح مسلم/الجهاد ٢ (١٧٣١)، سنن الترمذي/السير ٤٨ (١٦١٧)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٣٨ (٢٨٥٨)، (تحفة الأشراف: ١٩٢٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٢/٥، ٣٥٨)، سنن الدارمي/السير ٥ (٢٤٨٣) (صحيح)

سفیان بن عیینه وائی چه علقمه وئیلی دی چه دا حدیث مې مقاتل بن حیان ته ذکر کړو هغه اووئیل داحدیث ماته مسلم بیان کړې دې، ابوداودوائی مسلم دهیصم خوي دې هغه دنعمان بن مقرن نه اوهغه دنبی ﷺ نه دسلیمان بن بریده دروایت په شان روایت بیان کړې دې۔

د اوږد او جامع حدیث مکمل او جامع تشریح

دا ډیر اوږد حدیث دې، مونږ د دې د هر هر ټکړې جدا جدا شرح کوو، یعنی چه کله به رسول الله ﷺ یو سړی د یوې سریه یا لښکر امیر جوړولو نو هغه امیر ته به ئې خاص د خپل ذات په باره کښې د تقوی حکم کولو یعنی دا چه ته د خپل ځان متعلق ډیر د احتیاط او تقوی نه کار اخله، او هغه امیر ته به ئې فرمائیل چه د خپلو ما تحتو سره د خیر خواهئ معامله کوه، په دې کښې اشاره ده چه امیر له پکار دی چه د خپل ذات په باره کښې خو دې پوره پوره په احتیاط سره عمل کوی، او د ملګرو سره دې معامله نرمه ساتی، لکه چه په یو حدیث کښې دی ﴿ یسروا ولا تعسروا ﴾ (بذل)

﴿ إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ ﴾ په شروع کښې به رسول الله ﷺ د اهم خبرو د بیان نه پس، او د دې ځائې نه د قتال د کیفیت او د هغې تفصیل بیان فرمائی هغه دا چه د قتال نه مخکښې د مشرکینو په وړاندې دوه څیزونه نور دی کوم چه به ترتیب وار ذکر کولې شی یعنی د قتال درجه به په دریم نمبر باندې وی، او د شروع دوه دا دی، اول دې هغوی ته د عوت الی الاسلام ورکړې شی، پس که هغوی دا قبول کړی نو تاسو هغه تسلیم کړئ، او د هغې نه خپل لاس بند کړئ، دا امر اول دې، د دې امر اول یوه تکمله او تتمه ده کومه چه وړاندې بیان فرمائی : ﴿ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ هغه دا چه هر کله دې کلی والو ته ولو اسلام قبول کړو نو هغوی ته دعوت ورکړه د خپلو کورونو نه د مهاجرینو د کور طرف ته او هغوی د دې خبرې نه باخبر کړئ چه که هغوی داسې اوکړل یعنی هجرت ئې اختیار کړو نو د هغوی دپاره به هم هغه ثواب او سهولیات وی کوم چه د مهاجرینو دپاره وی، او ورسره ورسره به ذمه دارئ هم وی کومې چه په مهاجرینو باندې وی، پس که هغوی دغه انتقال لره قبول کړی نو صحیح ده ﴿فان ابو او اختاروا دارهم ﴾ یعنی که هغه په دې انتقال مکانئ باندې راضی نه شی او خپله علاقه پریخودل نه غواړی نو بیا هغوی په دې باندې پوهه کړه چه په دې صورت کښې د هغوی حال او حکم د اعراب المسلمین په شان دې، کوم حکم چه د اعراب المسلمین دې هم هغه به د هغوی وی، وړاندې د دې لږ شان وضاحت دې، هغه دا چه ﴿ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ یعنی د عدم انتقال په صورت کښې به د هغه خلقو دپاره په مال فئ کښې او غنیمت یعنی په خمس د مال غنیمت کښې حصه نه وی مګر دا چه هغه د مسلمانانو سره یوځائې کیدو باندې جهاد اوکړی، تردې ځائې هغه تکمله پوره شوه، په دې کښې بعض څیزونه تشریح ته محتاج دی هغه دا چه ﴿ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ﴾ څه مطلب دې؟ پس پوهه شه چه کوم خلق اسلام راوړلو سره انتقال مکانی لره اختیار نه کړی، بلکه په خپله ابادئ کښې اوسیږی دې ته اعراب

المسلمین وئیلې شی او کوم خلق چه اسلام قبلولو سره او خپل وطن پریخودلو سره د مدینې طرف ته هجرت کولو سره لاړ شی هغوی ته مهاجرین وئیلې شی، هغه وخت د مهاجرینو حکم کوم چه په هغوی باندې عائد کیدو هغه دا وو چه کله هم د جهاد ضرورت راشی او هغوی جهاد ته لیږلې شی د هغوی دپاره هغې ته تلل ضروری وو، برابره خبره ده که هغه مسلمانان کوم چه دشمن ته نزدې اوسیږی جا سره چه جهاد کول دی او هغوی سره د جنګ کولو دپاره کافی وی یا نه وی، په خلاف د اعراب المسلمین چه د هغوی دپاره خروج للجهادپه هر صورت کښې ضروری نه وو، صرف په هغه صورت کښې ضروری وو چه کله هغه مسلمانان د جهاد دپاره کافی نه وی کوم چه دشمن ته نزدې اوسیږی، او که په هغې کښې کفایت وی نو بیا په دې صورت کښې د هغه اعرابو دپاره په جهاد کښې تلل ضروری نه وو، دا خو مطلب شو د دویمې جملې ﴿ وعلیهم ما علی المهاجرین ﴾ او د جمله اولی ﴿ لهم ما للمهاجرین ﴾ چه ستاسو دپاره به هم هغه وی کوم چه د مهاجرین دپاره وی د دې نه مراد ثواب، یعنی ثواب هجرت او د مال فئ استحقاق، کوم چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې وو، چه رسول الله ﷺ به د مال فئ نه خرچ کولو په مهاجرینو باندې.

په مال فئ کښې د اعراب المسلمین حصه شته یا نه؟

په خلاف د اعراب المسلمین چه د هغوی دپاره به په مالئ فئ کښې حصه نه وه، په اصل کښې دا مذهب دې د شوافعو، پس امام نووی رحمه الله د دې حدیث په شرح (ص ۸۲ ج ۲)، کښې لیکلې دی چه مال فئ او غنیمت کښې صرف د مهاجرینو حصه ده د اعراب المسلمین یعنی غیر مهاجرینو په دې کښې حصه نشته، بلکه د اعراب المسلمین حصه په مال صدقات کښې وی په دې شرط چه هغه د صدقې مستحق وی، مسکین او فقیر وی، او په مال صدقات کښې د مهاجرینو هیڅ حصه نه وی، نو گویا په بیت المال کښې دوه قسمه مالونه او دوه قسمه فنډونه وی، اول صدقات او زکاة، دا خو حصه ده د فقیرانو او مسکینانو وغیره، او دویم قسم د مال فئ دې چه د هغې نه مراد د جزیه او خراج وغیره مال دې، او خمس د غنیمت، دا حصه وی صرف د مهاجرینو، مهاجرینو ته د قسم اول نه هیڅ نه ملاویږی، او اعراب یعنی غیر مهاجرینو ته په دې قسم ثانی کښې هیڅ نه شی ورکولی خو دا صرف د شوافعو مذهب دې، پس امام نووی رحمه الله خپله لیکی : وقال مالک وابو حنیفة المالان سواء یجوز صرف کل واحد منهما الی النوعین ﴾ اه

د احنافو د طرف نه د حدیث توجیه

لهذا دا حدیث د احنافو خلاف شو، یا خو به د هغوی دواړو د طرف نه دا جواب کولې شی چه دا حدیث منسوخ دې، لکه چه وړاندې تلو سره امام نووی رحمه الله د ابو عبید نه نقل کړې دې، ﴿ قال ابو عبید هذا الحدیث منسوخ، وانما کان هذا الحکم فی اول الاسلام لمن لم یهاجر، ثم نسخ ذلک بقوله تعالی : واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض ﴾ اه او زمونږ بعض استاذانو د دې جواب دا کړې دې چه ﴿ لا یکون لهم فی الفئ والغنیمة نصیب ﴾ دلته د نصیب نه مراد مطلق نصیب نه دې مراد بلکه د مخصوص نصیب نفی ده ای نصیب المجاهدین،

یعنی څومره حصه چه د مال فئ او غنیمت نه مجاهدینو ته ورکولې شی دومره به غیر مجاهدینو ته ورکولې شی، د نفس عطاء نفی نشته ګیني دا حدیث به د نصوص قرانیه خلاف شی. لکه چه د دې تفصیل په بذل المجهود کښې دې، خو په بذل کښې حضرت د دې حدیث صرف د نصوص قرانیه خلاف کیدل لیکلې دی، د احنافو او شوافعو د مذهب اختلاف یا نسخ وغیره چه کوم جواب مونږ لیکلې دې دې ته حضرت تعرض نه دې کړې بلکه اشکال کولو سره ئې پریخودلې دې، د طالبانو د متوجه کولو دپاره چه هغوی دې د دې جواب اولټوی. والله تعالی اعلم

په حدیث باندې اشکال او د هغې جواب

دلته یو اشکال دا باقی پاتې کیږی هغه دا چه په دې حدیث کښې دی ﴿ فان ابوا واختاروا دارهم ﴾ چه که هغوی د اسلام راوړلو نه پس د هجرت دپاره تیار نه شی نو بیا هغوی ته اوایه چه د هغوی به دا حکم وی، اشکال دا دې چه هجرت خو په شروع کښې واجب وو نو په دې کښې دا ولې معاف کړې شو؟ د دې جواب په شروع کښې خو چرته هم ملاؤ نه شو خو حضرت ګنګوهی په کوکب کښې فرمائی چه د هغې حاصل دا دې چه د کوم هجرت ذکر په دې حدیث کښې دې هغه هجرت اصطلاحی نه دې کوم چه په شروع کښې واجب وو ځکه چه کوم هجرت واجب وو هغه وو کوم چه د دار الکفر نه د دار الاسلام طرف ته وو، او دلته چه کوم کلی والو ټولو اسلام قبول کړو نو هغه دار الکفر چرته پاتې شو؟ بیا هم هغوی ته دا وئیلې شوې دی چه که تاسو ترک وطن او انتقال مکانی کوئ نو ستاسو دپاره به دا فوائد وی که نه کوئ نو نه به وی، د دې نه علاوه د دې حدیث بل څه توجیه مونږ ته د بل چا په کلام کښې ملاؤ نه شوه.

﴿ فان هم ابوا فادعهم الی اعطاء الجزیة ﴾ دا امر ثانی دې، امر اول دعوة الی الاسلام وو او د هغې متعلقات او امر ثانی دا دې چه که هغوی د اسلام راوړلو نه انکار اوکړی نو د هغوی په وړاندې به د جزیه خبره کیخودلې شی پس که هغوی جزیه ورکول منظور کړی نو تاسو دا تسلیم کړئ. او د هغوی نه خپل لاس منع کړئ د جزیه په باره کښې دا اختلاف مشهور دې لکه چه په کتاب الزکاة کښې تیر شوې دی د سیدنا معاذ رضی الله عنه د حدیث د لاندې چه جزیه د ګومو کومو کفارو نه اخستلې شی. د شوافعو او حنابله په نزد اهل کتاب یعنی د یهودو او نصاری او مجوسو سره خاص دې. او د احنافو او مالکیانو په نزد د اهل کتاب سره خاص نه دې بلکه د مشرکانو نه هم اخستلې شی. د مالکیانو په نزد بالعموم د ټولو مشرکانو نه. او د احنافو په نزد به سوا د مشرکین عرب نه باقی د ټولو مشرکانو نه. دا حدیث د خپل اطلاق د وجې نه د احنافو او مالکیانو دلیل دې ﴿ فان ابوا فاستعن بالله تعالی وقاتلهم ﴾ دا امر ثالث دې چه کله د شروع دواړه امرونه او نه موندلې شی نو دریمه درجه به هغه کفارو سره د قتال وی ﴿ واذا حاصرت اهل حصن فارادوک ان تنزلهم علی حکم الله تعالی فلا تنزلهم الخ ﴾ په جهاد کښې چونکه بعض وخت داسې وی چه ډیر کرته د مسلمان فوج نه بچ کیدو سره دشمن قلعه کښې پناه اخلی او په داسې صورت کښې مسلمان فوج د هغه قلعه

په محاصره باندې مجبور کیږی، په هغتو باندې ئې هلته پراؤ اچولې وی بیا دشمن فوج عاجز کیدو سره د مسلمان فوج سره خبرې کوی چه مونږ ته د بهر راتلو اجازت راکړې مونږ به ستاسو اطاعت کوو نو په دې کښې بعض وخت دشمن دا وائی چه کومه صحیح صحیح فیصله د الله پاک د رسول زمونږ په باره کښې وی نو مونږ په هغه فیصله باندې کوزیدل غواړو که تاسو دپاره دا منظور وی نو مونږ به د قلعه نه لاندې راکوز شو نو د دې په باره کښې رسول الله ﷺ په دې حدیث کښې مجاهدینو ته دا هدایت فرمائیلې دي چه دا د الله پاک او د هغه د رسول په حکم باندې بالکل مه راکوزیږ یعنی داسې شرط مه منظور کوه بلکه داسې د هغوی سره معاهده پکار ده چه هغه فیصله به زمونږ یعنی د مجاهدینو وی که تاسو ته منظور وی نو لاندې راکوز شئ، رسول الله ﷺ فرمائی چه په اولنی شرط منظور کولو سره مونږ په دې وجه منع کوو چه تاسو ته څه خبر دی یقینی طور باندې چه د الله پاک او د هغه د رسول فیصله د هغوی په باره کښې څه ده ﴿ واذا حاصرت اهل حصن فارادوک ان تنزلهم علی حکم الله تعالی فلا تنزلهم ..الخ﴾ په جهاد کښې چونکه بعضې وخت داسې کیږی بلکه ډیرځل دمسلمان فوج نه بچ کیدو دپاره دشمن په قلعه کښې پناه واخلی اوپه داسې صورت کښې مسلمان فوج ددغې قلعه په محاصره کولو باندې مجبوره شی په هغتو هغتو ئې هلته ګیره اچولې وی، بیا دشمن عاجزه شی اود مسلمان فوج سره خبرې اترې (مذاکرات) کوی چه مونږ ته د بهر راتلو اجازت راکړې شی مونږ به ستاسو اطاعت کوو نوپه دې کښې بعضې وخت دشمن دا وائی چه کوم صحیح صحیح فیصله الله تعالی اودهغه د رسول زمونږ باره کښې وی مونږ په هغه فیصله باندې راتلل غواړو که تاسو ته دا منظوره وی مونږ د قلعه نه لاندې راځو. نوپه دې باره کښې نبی کریم ﷺ په دې حدیث مبارک کښې مجاهدینو ته دا هدایت ورکوی چه هغوی د الله تعالی اود رسول په حکم باندې بالکل مه راکوزیږ یعنی داسې شرط ئې مه منئ بلکه دهغوی سره داسې معاهده اوکړئ چه کومه فیصله زمونږ د مجاهدینو وی که تاسو ته هغه منظوره وی نو د قلعه نه بهر راوځئ نبی کریم ﷺ فرمائی چه د رومبی شرط د منلو نه مونږ ځکه منع کوو چه تاسوته یقینی طورباندې څه پته ده چه د الله تعالی اودهغه د رسول فیصله دهغوی باره کښې څه ده.(فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ) او بیا وراندې دا دی ﴿ ثم اقضوا فیهم بعد ما شئتم ﴾ چه کله هغوی ستاسو شرط داسې منظور کولو سره لاندې راکوز شی نو تاسو د خپلې خوښې مطابق چه د هغوی په باره کښې څه فیصله کوئ اوکړئ.

[۲۶۱۳]( )حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا".

ترجمه: سلمان بن بریده د خپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دالله په نوم سره غزا شروع کوئ او د الله په لاره کښې غزاکوئ اوجنګ کوئ دهغه چاسره څوک چه

[1] انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۹۲۹) (صحيح)

دالله نه انکارکوي، غزا کوئ او غداری مه کوئ اودغنیمت دمال نه غلامه کوئ او څوك مُثله کوئ مه یعنی غوږ پوزه پریکول، او ماشومان مه قتل کوئ

[٢٦١٤]()حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

ترجمه: د انس بن مالك نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دالله په نوم سره څئ او دالله په مدد سره څئ اودپیغمبر په دین باندي قائم اوسئ او څوك چه ډیر بودا وي هغه مه وژنئ اوښځي او ماشومان مه وژنئ او په مال غنیمت کښي خیانت مه کوئ او مال غنیمت یوځائي کوئ اودخپل حالت اصلاح کوی او نیکی کوئ ځکه چه الله تعالی نیکی کونکی خوښوی.

تشریح: ﴿ حدثنی انس بن مالک ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾... دا ډیر جامع حدیث دي د جهاد د سلسلي په دي کښي هغه ﷺ د ابتداء د خروج نه د اختتام قتال پورې ډیر هدایات ارشاد فرمائیلي دی لکه چه په حدیث کښي غور کولو سره هر څه فهمیږی، د ټولو نه اول خبره خو دا ده چه د الله پاك نوم اخستلو سره او هم د هغه نه طلب د اعانت کولو سره د کور نه لاړ شی بلکه په پوره شریعت باندي پابند کیدو سره لاړ شی، لکه چه فرمائی ﴿ علی ملة رسول الله ﴾.

په دي حدیث کښي د شیخ فانی د قتل نه منع کړي شوي ده او هم دغه شان د نابالغ ماشوم او د زنانه د قتل نه، او په دي کښي پورته حدیث ﴿ لا تمثلوا ﴾ مذکور دي، یعنی نهی عن المثلة، د دي حدیث بعض اجزاء باندي وړاندي په کتاب کښي مستقل باب رارروان دي، د ﴿ نهی عن المثلة ﴾ باب، د قتل النساء باب هم دغه شان د قتل شیوخ متعلق د موجوده حدیث خلاف یو حدیث هلته راروان دي، بلفظ: ﴿ اقتلوا شیوخ المشرکین واستبقوا شرخهم ﴾ لهذا په دي ټولو باندي به کلام هم په هلته ځائي کښي ان شاء الله راشی.

باب فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ

د دشمن علاقي ته د اور اچولو بیان

په ترجمة الباب والا مسئله کښي اختلاف د علماء کرامو او ه ائمه کرامو مذاهب

هم دا ترجمه په بخاری کښي هم ده ﴿ باب حرق الدور والنخیل ﴾ حافظ رحمه الله لیکی چه جمهور علماء کرام د دشمن په ښهرونو کښي د تحریق او تخریب د جواز قائل دی، امام اوزاعی، لیث او ابوثور دي ته مکروه وئیلي دی، د هغوی استدلال د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د فعل نه دي چه هغه خپلو لښکرو ته وصیت کړي وو چه ﴿ ان لا یفعلوا شیئا من ذلک ﴾ امام طبری د دي جواب دا کړي دي چه د صدیق اکبر مقصود قصداً او اصالةً د تحریق او تخریب

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٢٤) (ضعيف)

نه منع کول دی، په خلاف د دې چه دې څیزونو ته حاجت راشی د قتال دوران پس د دې نه منع نشته، حافظ رحمه الله فرمائی چه د طبری نه علاوه بعض نورو علماء کرامو دا جواب ورکړې دې چه صدیق اکبر په هغه بلادو کښې د داسې کولو نه منع کړې وه د کومو باره کښې چه هغوی ته دا توقع وه چه مسلمانان به دا ټول فتح کولو سره حاصل کړی نوځکه ئې منع فرمائیلې وه چه هغه د مسلمانانو په کار راشی،امام قسطلانی فرمائی د جمهورو استدلال د حدیث الباب نه دې اه مختصرامن الابواب والتراجم،په حاشیه د لامع کښې د اوجز نه د دې مسئلې تفصیل لیکلې دې چه د کومو اونو پرې کول جائز دی او د کومو ناجائز، هم دغه شان په کوم صورت کښې جائز دی او په کوم صورت کښې ناجائز، لهذا د تفصیل معلومولو دپاره دې هغې ته رجوع اوکړې شی.

[۲۶۱۵](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا سورة الحشر آية ۵.

ترجمه: نافع دابن عمر رضي الله عنهما نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام په بویره مقام کښې دبنونضیر قبیلې دکجورو ونې سوزولې اوپریکړې وې نو الله تعالی دا آیت نازل کړو (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا)(سورة الحشر آية ۵) دکجورو کومې ونې چه تاسو پریکړې یا موهغه په خپلو جړو باندې ولاړې پرینبودې، دا هرڅه دالله په حکم سره وو.

شرح حدیث

خبر د بنو نضیر یو مستقبل باب وراندې په کتاب کښې راروان دې، غزوه د بنو نضیر په ۴ هجری کښې شوې ده، دا د یهودو مشهوره قبیله ده کومه چه مدینې منورې ته نزدې کلی کښې اباده وه، د دې تفصیل به خپله په ابوداؤد کښې په باب مذکور کښې راشی، ابن عمر رضي الله عنهما فرمائی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم په غزوه بنو نضیر کښې د بنو نضیر بعض کهجورې سیزلې او بعض پرې کړې وې، بویره د هغه خائې نوم دی چرته چه د یهودیانو قبیله اباده وه چه په هغې کښې د کهجورو لونې لونې باغونه وو. وراندې په روایت کښې دا دی چه الله پاک دا آیت کریمه نازل کړو ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ د ترمذی په روایت کښې دی چه صحابه کرامو ته اول په شروع کښې د قطع نخل حکم ورکړې شوې وو، او بیا د هغې نه منع کړې شوه نو د بعض صحابه کرامو دې باره کښې تردد پیدا شو او وې وئیل چه مونږ خو اونې پرې کړې او بعض ئې پریخودلې. مونږ به دې باره کښې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوس کوو چه کومې اونې مونږ پرې کړې دی په دې کښې زمونږ دپاره اجر دې، او کوم چه مونږ پریخودل په هغې کښې ګناه خو نشته؟ نو په دې باندې دا آیت کریمه نازل شو دا چه څه شوې دی د بعض اونو پرې کول او د بعض پریخودل دا ټول د الله پاک په ارادې او د هغه په حکم سره اوشو، په ترمذی کښې د ابن عباس رضي الله عنهما روایت دې هغه فرمائی ﴿ اللينة النخلة ﴾ د دې په

(*): صحيح البخاري/المزارعة ٤ (٢٣٥٦)، الجهاد ١٥٤ (٣٠٢٠)، المغازي ١٤ (٤٠٣١)، صحيح مسلم/الجهاد ١٠ (١٧٤٦)، سنن الترمذي/التفسير ٥٩ (٣٣٠٢)، والسير ٤ (١٥٥٢)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٣١ (٢٨٤٤)، (تحفة الأشراف: ٨٢٦٧)، ولد أخرجه: سنن الدارمي/السير ٢٣ (٢٥٠٣)، مسند احمد (٢/١٣٣، ١٤٠) (صحيح)

باره کښې امام ترمذی رحمه الله فرمائی چه امام بخاری رحمه الله دا حدیث زما نه اوریدلې دې، هم دغه شان امام ترمذی د یو بل حدیث په باره کښې فرمائی کوم چه د ترمذی په کتاب المناقب کښې دې، د ابو سعید رضی الله عنه په حدیث مرفوع کښې ﴿ یا علی لا یحل لاحد یجنب فی هذا المسجد غیری وغیرک ﴾ د دې حدیث په باره کښې هم امام ترمذی رحمه الله فرمائی ﴿ سمع منی محمد بن اسماعیل هذا الحدیث ﴾ د دې حدیث ذکر په الدر المنضود کتاب الطهارة باب الجنب یدخل المسجد د لاندې راغلې دې، دا د بنو نضیر د قطع نخل ذکر په حدیث الباب کښې دی د دې په باره کښې سیدنا حسان بن ثابت رضی الله عنه یو شعر وئیلې دې:

وهان علی سراة بنی لوی :: حریق بالبویرة مستطیر

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی النسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۶۱۶]( )حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ فَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا وَحَرِّقْ.

ترجمه: عروه داسامه نه روایت کوی چه نبی علیه السلام ورته وصیت فرمائیلی وو چه په ابنی مقام (په فلسطین کښې دعسقلان او رملا په مینځ کښې واقع دې) دسحر په وخت کښې حمله اوکړه او اور ورته واچوه.

شرح حدیث

سیدنا اسامه رضی الله عنه فرمائی چه رسول الله علیه السلام ماته وصیت فرمائیلې وو چه په مقام د (ابنی) باندې علی الصباح حمله اوکړه ځکه چه د سحر په وخت کښې خلق اوده وی او دا د ارام او غفلت وخت دې، او دا ئې هم فرمائیلې وو چه د هغوی کورونو او پټو وغیره ته اور اولګوه، بذل کښې حضرت لیکلې دی چه د مسند احمد د روایت نه معلومیږی چه سیدنا اسامه رضی الله عنه چه دا خبره پورته ذکر کړې ده دا ئې د صدیق اکبر په سوال باندې کړې ده یعنی د رسول الله علیه السلام د وفات نه پس صدیق اکبر د سیدنا اسامه رضی الله عنه نه تپوس اوکړو چه کله ته رسول الله علیه السلام د مقام ابنی طرف ته د قتال دپاره اولیږلې نو تاته ئې د هغه ځائې په باره کښې څه هدایت فرمائیلې وو، نو هغه په جواب کښې هغه خبره عرض کړه کومه چه دلته په روایت کښې ذکر ده،

دا دی هم واضحه وی چه رسول الله علیه السلام د صفر په میاشت ۱۱ هـ کومه چه د هغه د وفات کال دی په هغې کښې رسول الله علیه السلام هغه لره د سریه امیر جوړولو سره د رومیانو د مقابلې دپاره لیږلی وو، خو بیا د هغه علیه السلام د بیمارئ د سختئ خبر اوریدلو سره مدینې منورې ته واپس شوې وو، بیا د رسول الله علیه السلام د وفات نه پس چه کله صدیق اکبر رضی الله عنه خلیفه شو نو اولنې کار ئې دا اوکړو چه دا د اسامه رضی الله عنه لښکر کوم چه د رسول الله علیه السلام د وفات د حادثې په وجه باندې راوا پس شوې وو، دوباره اولیږلو، هم په دې موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه نه باندې راوا پس شوې وو، دوباره اولیږلو، هم په دې موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه نه د! تپوس هم کړې وو کوم چه پورته د مسند احمد په روایت کښې ذکر شو ، د باب د دوارو

---

[۱]: سنن ابن ماجه الجهاد ۳۱ (۲۸۴۳)، (تحفة الأشراف: ۱۰۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۰۵/۵، ۲۰۹) (ضعیف)

احادیثو نه د تحریق فی بلاد العدو ثبوت معلومیږی، امام بخاریؒ په باب حرق الدور کښې د ابن عمرؓ یعنی د ابوداود حدیث اول او د هغې نه علاوه یو بل حدیث چه په هغې کښې دا دی چه رسول الله ﷺ سیدنا جریر بن عبدالله البجلی رضی اللہ عنہ ته فرمائیلی وو ﴿ الا تریحنی من ذی الخلصة ﴾ ذکر فرمائیلی دي، چه په هغې کښې دا دی ﴿ فانطلق الیها فکسرها وحرقها ﴾ دا حدیث مختصرا مونږ سره د ابوداود د کتاب الجهاد په اخر کښې په باب فی بعثة البشراء کښې راروان دي.

[۲۶۱۷](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ قِيلَ لَهُ: أَبَنِيَ، قَالَ: نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يُبْنَى فِلَسْطِينَ.

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرو غزی وائی چه د ابو مسهر مخې ته د ابنی تذکره راغله نو ما دهغه نه واؤریدل چه . مونږ ته معلومه ده چه دا یُبنی ده په فلسطین کښې ده.

تشریح: قوله: سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ قِيلَ لَهُ: أَبُنِيَ، قَالَ: نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يُبْنَى فِلَسْطِينَ: یعنی د ابو مسهر په وړاندې چا د ابنی لفظ استعمال کړو، نو هغه اووې چه شش (تعجب دي چه دا نوم) ابنی نه دي، بلکه صحیح ﴿ یبنی ﴾ دي په دې باندې مونږ زیات پوهیږو دا هغه په دي وجه وئیلې وو چه هغه د شام اوسیدونکي وو او دا مقام په ملک شام کښې دي، لهذا د صحیح نوم تحقیق به هم هغه ته وی. والحدیث اخرجه ابن ماجة قاله المنذری.

بَابُ بَعْثِ الْعُيُونِ

د دشمن په طرف د جاسوس لیږلو بیان

[۲۶۱۸](۲) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَعَثَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ.

ترجمه: دانس بن مالك رضی اللہ عنہ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیہ السلام بسیسه رضی اللہ عنہ د جاسوسئ دپاره اولیږلو ددي دپاره چه معلوم کړی چه دابوسفیان قافلي څه اوکړل؟

تشریح: په جهاد کښې د معلومات کولو دپاره چونکه د جاسوس هم ضرورت وی لهذا د دې مشروعیت د بیانولو دپاره مصنف دا باب قائم کړې دي، د بخاری ترجمه دا ده باب الجاسوس، چه په هغې کښې هغه د حاطب بن ابی بلتعه والا قصه ذکر کړې ده، په حدیث الباب کښې چه د کوم جاسوس ذکر دي د هغه نوم بسیسه دي او په دې کښې بسبس او بسبسه هم منقول دي، کوم چه رسول الله ﷺ د ابوسفیان د قافلي کوم چه د ملک شام د طرف نه مال تجارت راوړلو د هغې د حال معلومولو دپاره لیږلي وو.

والحدیث اخرجه مسلم قاله المنذری.

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۹۴۹) (مقطوع)

(۲): صحيح مسلم/الإمارة ٤١ (١٩٠١)، مسند احمد (٣/١٣٦)، (تحفة الأشراف: ٤٠٨) (صحيح)

باب فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

که مسافر د کجورو یا د لنګو څارو وسره تیریږی نو دهغې نه کجوري خوړلی شی او پی څکلی شی

[۲۶۱۹]()حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا، فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ".

ترجمه: د سمرة بن جندب نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی که چرې په تاسو کښې څوک دځارو وپه خواتیریږی نو که چرې ددې مالك موجود وي نو اجازت دي تړې اوغواړی که چرې اجازت ورته اوشی نوودي لوشی او ودې څکي اوکه چرې مالك ئې موجود نه وی نودرې آوازونه دې اوکړی که چرې مالك جواب ورکړو نو اجازت دی اوغواړی اوکه چرې ورته دمالك جواب ملاو نه شی نو اودې لوشی او ودې څکي اودځان سره دي نه وړي.

د حدیث په شرح کښې اشکال او جواب

د باب په اول حدیث کښې د ترجمې جزء ثانی مذکور دې، د حدیث مضمون واضح دې چه که د بیزې مالک موجود وی نو د هغه د اجازت نه بعد ئې لشلې شی، او که مالک موجود نه وی نو بیا دې درې کرته اواز اولګوی که چا اووې نو د هغه نه دې اجازت واخلی، او که څوک او نه وائی، یعنی موجود د نه موجود کیدو په وجه نو هغه له پکار دی چه د هغه بیزې پئ راولشی او هغه اوڅکی، او د خپل ځان سره دې نه اوړی، یعنی د یو ځل څکلو په قدر دې هغه هلته اوڅکی، او دا جائز نه دی چه د ځان سره هم څه یوسی.

دا حدیث ډیر قابل اشکال دې چه د مالک نه کیدو په صورت کښې بغیر د اجازت نه د احتلاب اجازت ورکړې شوې دې حال دا چه د غیر مال خوړل بغیر د اجازت نه د دې ممانعت په کتاب الله کښې او په راتلونکی باب باب فی من قال لا یحلب کښې راروان دې، په دې وجه د دې حدیث مختلف توجیهات کړې شوې دی [۱] دا په مضطر باندې محمول دی په حالت اضطرار کښې داسې کول جائز دی، وعلیه الضمان بعد ذلک، روستو به ضمان ادا کوی. [۲] دا حدیث په عرف باندې محمول دې یعنی چرته چه عرف عام دا وی چه د ګډو بیزو د مالکانو د طرف نه د مسافرو دپاره د پئ لشلو اجازت وی [۳] دا حدیث منسوخ دې په هغه حدیث سره کوم چه به په راروان باب کښې راشی. د دې جواباتو ضرورت د جمهور علماء او ائمه ثلاثه د مسلک د وجې نه دې، د اسحاق بن راهویه او امام احمد د مشهور قول مطابق کما قال الحافظ ابن القیم د هیڅ تاویل حاجت نشته، د هغوی په نزد داسې کول مطلقا جائز دی، که حالت اضطرار وی یا نه وی، امام ترمذی رحمه الله هم دغه شان فرمائیلې دی : حدیث سمرة حدیث حسن صحیح غریب والعمل علی هذا عند بعض اهل العلم، وبه یقول احمد واسحاق، اهـ والحدیث اخرجه الترمذی قاله المنذری.

[۱]: سنن الترمذي للبيوع ٦٠ (١٢٩٦)، (تحفة الأشراف: ٤٥٩١) (صحيح)

[٢٦٢٠](...)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَفَرَكْتُ سُنْبُلًا فَأَكَلْتُ، وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي، فَجَاءَ صَاحِبُهُ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا، أَوْ قَالَ: سَاغِبًا وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ.

ترجمه: دعباد بن شرحبيل نه روايت دي فرمائي چه دقحط نه تنګ شوې وم نودمدينې په باغونوکښې يوباغ ته داخل شوم نويوغونچك مې را وشوکولو څه مې دهغې نه اوخوړل اوباقی مې دځان سره په کپړه کښې واغستل نوکله چه ددې مالك راغې زه نې اووهلم اوزمانه نې زماکپړه واخستله نوزه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نبی ﷺ دباغ مالك ته اوفرمائيل دی کس ته دشريعت حکم معلوم نه وو تاده ته دشريعت مسئله نه ده بيان کړی اودې اوکړو او اوتاپه ده باندې خوراك نه دې کړې نبی ﷺ ده ته حکم اوکړو هغه ماته خپله کپړه واپس راکړه او ماته ئی شپيته صاع يا نيم وسق يعنی ديرش صاع خوراکی مواد هم راکړل.

تشريح: د حديث مضمون واضح دې د ﴿ سنة ﴾ معنی ده لوږه، ﴿ ففركت سنبلاً ﴾ يعنی ما د چا په پټی کښې د اوربشو څو وړی راوشوکول او د هغې نه مې بوس لرې کړل او هغه دانې مې ميده کولو سره اوخوړلې او څه مې ځان سره يورلې ﴿ فقال له : ما علمت اذ كان جاهلا ﴾ کوم صحابی چه هغه نيولې وو او د رسول الله ﷺ په خدمت کښې نې د شکايت دپاره حاضر کړې وو نو رسول الله ﷺ خپله هغه صحابی ته تنبيه اوفرمائيله چه دا اوړې وو تا د هغه د خوراك څکاك خير خبر وانخستلو او دې ناخبره وو تا دې پوهه نه کړواو نه دې ورته مسئله اوخودله. والحديث اخرجه النسائي وابن ماجة قاله المنذري.

[٢٦٢١](...)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَجُلًا مِنَّا مِنْ بَنِي غُبَرَ بِمَعْنَاهُ.

ترجمه: حضرت ابوبشر ﷺ وائی چه ما د عبيد بن شرحبيل نه چه دې زمونږ د قبيله بنوغير يو سړي وو، ددې مفهوم حديث واوريدلو

باب مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

باب په بيان د قول د هغه علماؤ چه هغوی والی چه په زمکه غورځيدلی څيزونه خوړلې شی

يعنی د مسافر دپاره خو دا جائز ده چه د يوې اوني د لاندې راغورځيدلې څيز اوخوری، خو د اوني نه نې راشوکول جائز نه دی د جمهورو مذهب هم دا دی.

[٢٦٢٢](...)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

---

[١]: سنن النسائي/آداب القضاة ٢٠ (٥٤١١)، سنن ابن ماجه/التجارات ٦٧ (٢٢٩٨)، (تحفة الأشراف: ٥٠٦١)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٦/٤) (صحيح)

[٢]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٥٠٦١) (صحيح)

[٣]: سنن الترمذي/البيوع ٥٤ (١٢٨٨)، سنن ابن ماجه/التجارات ٦٧ (٢٢٩٩)، (تحفة الأشراف: ٣٥٩٥) (ضعيف)

أَبِي حَكِيمٍ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ عَمِّ أَبِي رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ، فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا غُلَامُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟" قَالَ: آكُلُ، قَالَ: فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ".

ترجمه: دابورافع بن عمرو غفاری دتره نه روایت دي فرمائی چه مابه په ماشوم والی کښې دانصارو دکجورو وني په لونو ویشتلې نونبی ﷺ ته بوتلې شوم هغه اوفرمائیل اې هلکه دکجورو وني ولې اُولې؟ ما اووئیل چه خورم ئې نبی ﷺ اوفرمائیل اُوله ئې مه، کومې چه پخپله لاندې غورزېږي هغه خوره اوبیا ئې زما په سر باندې لاس رانبکو اووئې فرمائیل اې الله دده خیټه مړه کړې

تشریح: ابن ابی حکم فرمائی چه ماته زما نیا بیان اوکړو هغې به نقل کولو زما د پلار د تره رافع بن عمرو غفاری نه.

د سند تحقیق

رافع بن عمرو بدل واقع شوې دې د ﴿ عم ﴾ نه، په دې روایت کښې خو هم داسې دی، او په اکثر روایاتو کښې داسې دی. او اکثر روایات کښې داسې دی ﴿ عن عم ابیها رافع بن عمرو ﴾ یعنی زما نیا روایت کوی د خپل پلار د تره رافع بن عمرو غفاری نه، لهذا زمونږ د سند په اعتبار سره رافع بن عمرو، ابن ابی الحکم د پلار تره شو او په بل صورت کښې رافع بن عمرو، د ابن ابی الحکم د نیا د پلار تره شو، هغه وائی چه کله زه غلام یعنی نابالغ هلک اوم نو د بعض انصارو باغ ته تلو سره به مې هغه اوني په څه باندې اووهلې او هغه کهجورې به مې راوشوکولې یوخل هغه خلقو زه اونیولم اود حضور ﷺ په خدمت کښې ئې بوتلم نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل داسې ئې مه شوکوه او کومې چه د اونو د لاندې پرتې وی د هغې نه خوره.

دا حدیث بعض علماء کرامو په دې باندې محمول کړې دی چه په دې قسم میوه کښې عام طور د مالکانو د طرف نه اجازت وی او بعض فقهاء کرامو دا هم په حالت اضطرار باندې محمول کړې دې. والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة قاله المنذری

باب فِيمَنْ قَالَ لَا يَحْلِبُ

بیان د قول د هغه علماؤ دچا په نزد چه څاروی لوښل بغیر اجازته جائز نه دی

[٢٦٢٣](١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ".

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی نه دي لوښی یوکس ستاسو دچاځاروي بغیر داجازت دمالك نه، ایاخوښوي یوکس ستاسو چه دده کودام ته دي څوك راشي اودده خزانه دي ماته کړی اودده خوراك دي یورلې شي، یقیناجمع کوي

(١): صحيح البخاري/اللقطة ٨ (٢٤٣٥)، صحيح مسلم/اللقطة ٢ (١٧٢٦)، (تحفة الأشراف: ٨٣٠٠، ٨٣٥٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/التجارات ٦٨ (٢٣٠٢)، موطا امام مالك/الاستئذان ٦ (١٧)، مسند احمد (٢/٤، ٦، ٥٧) (صحيح)

ددوی دپاره غلانځې دځاروو ددوی خوراک ددوی دپاره نوځوک دي دچا ځاروې نه لوشی بغیرداجازت دهغه نه.

د حدیث شرح

رسول الله ﷺ فرمائی چه څوک دې هر ګز د چا د ځاروی پئ نه اخلی بغیر د هغه د اجازت نه، ایا په تاسو کښې څوک دا خبره غواړی چه د هغه بالاخانې ته لاړ شی او د هغه د سامان ځائې مات کړې شی یعنی پرانستلې شی او بیا چه هلته د خوراک کوم ځیزونه کیخودلې شوې دی هغه اوچت کړې شی؟ د دې جواب ظاهر دې چه څوک هم دا خبره نه غواړی، وړاندې هغه فرمائی چه د خلقو د ځاروو چه کومې غلانزې دی د هغوی د خوراک ځکاک د ځیزونو محفوظ کیخودلو ځایونه دی، لهذا یوسړې دې د چا د ځاروی پئ بغیر د هغه د اجازت نه نه راوباسی.

په دې حدیث کښې د ځاروو غلانزو لره بالا خانه کښې دننه د سامان د محفوظ ساتلو ځائې سره تشبیه ورکړې شوې ده. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم قاله المنذری.

باب فِي الطَّاعَةِ

د تابع داری بیان

د دې نه مخکښې په یو باب کښې د سفر ملګرو ته هدایت کړې شوې وو چه سفر ته په تلو باندې څوک خپل امیر جوړ کړئ په دې باب کښې د امیر د اطاعت بیان دې.

[۲۶۲۴] (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ سورة النساء آية ٥٩، فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ترجمه: حجاج وائی چه ابن جریج وئیلی دی چه آیت (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) (سورة النساء آية ٥٩) دعبدالله بن قیس بن عدي په باره کښې نازل شوې دي کله چه ده لره نبی ﷺ په یوه سریه کښې لیږلې وو او اوخبر راکړې دې ماته یعلي په دې روایت سره دسعید بن جبیرنه اوهغه دابن عباس رضي الله عنهما نه.

د حدیث شرح

﴿ عبدالله بن قیس ﴾ په ترکیب کښې مبتداء دي او ﴿ بعثه النبی ﴾ د دې خبر، د روایت مطلب دا شو چه عبدالله بن قیس رضي الله عنه لره رسول الله ﷺ یوه سریه ته اولیږلو، یعنی د هغې امیر ئې کړو، د دې جملې نه وړاندې ابن جریج دا آیت کریمه ذکر کړو، لهذا مطلب دا شو چه دا آیت کریمه د هغه په باره کښې نازل شوې دې یعنی د عبدالله بن قیس په باره کښې کوم چه رسول الله ﷺ امیر لیږلې وو، ﴿ اخبرنیه یعلی الخ ﴾ ابن جریج چه په ماقبل کښې کوم مضمون بیان کړې وو اوس دلته هغه د هغې سند بیانوی چه دا مضمون ماته یعلی بیان

---

[۱]: صحيح البخاري/تفسير سورة النساء ١١ (٤٥٨٤)، صحيح مسلم/الإمارة ٨ (١٨٣٤)، سنن الترمذي/الجهاد ٣ (١٦٧٢)، سنن النسائي/البيعة ٢٨ (٤١٩٩)، (تحفة الأشراف: ٥٦٥١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٧/١) (صحيح)

کړې دي او يعلى روايت کوى د سعيد بن جبير نه او هغه د ابن عباس نه.

دا خو د دې روايت مطلب او حل شو او د دې عبارت د حل کولو زيات ضرورت په دې وجه راپيښ شو چه په ابوداؤد کښې د دې عبارت سياق غير واضح دې، د بخارى د دې نه واضح دې په هغې کښې داسې دى، ﴿ عن ابن عباس : واطيعوا الله واطيعو الرسول واولى الامر منكم ﴾ قال نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس اذ بعثه النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى سرية.

د ايت کريمه د نزول مقصد

خو سوال دا باقى پاتې کيږى چه د عبدالله بن قيس په باره کښې دا آيت کريمه ولې نازل شو؟ د دې جواب دا دې چه د دې آيت کريمه د نزول مقصد هغه دى کوم چه د ابوداود په راروان روايت کښې کومه چه د سيدنا على رضي الله عنه نه روايت ده، راروان دې هغه دا چه هغه صحابى رسول الله ﷺ چه کله امير ليږلو نو لښکر ته د دې خبرې هم حکم کړې وو چه د هغوى اطاعت کوه، نو چه کله دا لښکر روان شو نو په لاره کښې دا قصه راپيښه شوه چه هغه امير د خپل لښکر والو حکم ورکړو په څه خبره باندې ناراضه کيدو سره (او د بعض روايتو نه معلوميږى چه داسې هغه په توقو کښې کړې وو) چه لرګى راجمع کړئ، چه کله لرګى راجمع شو نو په هغې باندې ئې اور بل کړو او هغوى ته ئې هغې ته د دنګلو حکم اوکړو چه په هغې باندې ملګرو کښې اختلاف پيدا شو، د بعض رائې دا شوه چه داخليدل پکار دى، لکه چه رسول الله ﷺ د امير د اطاعت حکم کړې وو. او بعض ملګرو د دې رائې مخالفت اوکړو چه د الله او رسول اطاعت خو د اور نه د بچ کيدلو دپاره کولې شى نه اور ته د داخليدو دپاره، بيا چه کله دا لښکر واپس شو او رسول الله ﷺ ته دا واقعه ذکر کړې شوه نو رسول الله ﷺ د هغه خلقو د چا رائې چه د نه داخليدو وه تصويب اوفرمائيلو او په دې موقع باندې دا آيت کريمه نازل شوې وو، او د دې واقعې متعلق د دې آيت کريمه اخرى حصه دا ده : ﴿ فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ﴾ لهذا د آيت کريمه مطلب دا شو چه که په يوه معامله کښې د اولو الامر د اطاعت په باره کښې د خلقو خپل مينځ کښې اختلاف پيدا شى نو په هغې کښې د الله پاک او د هغه د رسول ﷺ حکم ته کتل پکار دى چه څه دې؟ يعنى فورا اطاعت نه دى کول پکار د امير بلکه د امير د حکم په باره کښې دې دا اوکتلې شى چه په دې کښې الله پاک او رسول ﷺ څه فرمائى، او د الله پاک او د هغه د رسول حکم څه دې؟ ﴿ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ﴾ او ظاهره ده چه اور ته داخليدل دا معصيت دې لهذا د دې آيت کريمه د نزول د دې واقعې سره مناسبت ظاهر شو. هكذا شرح هذا المقام الحافظ فى فتح البارى، كتاب التفسير (ص ۱۰۲، ج۸)

په واقعه مذکوره او د آيت کريمه په نزول کښې چه کله داودى رحمه الله شارح بخارى ته څه وجه د مناسبت ښکاره نه شوه نو هغه اووې چه ابن عباس رضي الله عنه ته دلته وهم راغلې دې يعنى د دې آيت کريمه د شان نزول په باره کښې، حافظ فرمائى چه مونږ چه د آيت کريمه په نزول او په دې واقعه کښې کوم ربط بيان کړې دې په هغې سره د داودى رحمه الله اشکال رفع کيږى ﴿ فقال : لو دخلوها فيها لم يزالوا فيه ﴾ يعنى کومو خلقو چه داخليدل غوښتل په هغه

اور کښې کوم چه امیر بل کړي وو نو په هغه اور کښې به سوځیدل، یعنی هغه اور به د هغوی په حق کښې یخ او سلامتی نه وو. چه چرته داخلیدونکی به دي خیال کښې وو چه دا اور خو به زمونږ په حق کښې یخ شی او ضرر به نه راکوی ځکه چه مونږ خو د امیر اطاعت کوو، نو د دې اطاعت په برکت سره به مونږ د دې اور نه ضرور محفوظ یو. رسول الله ﷺ فرمائی داسې نه ده، محفوظ به نه وو، بلکه سوځیدل به ځکه چه ﴿ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴾، د حدیث د دې جملې په شرح کښې یو قول هم دا دي کوم چه مونږ اولیکه، د دې نه علاوه د دې نور هم مطلبونه بیان کړي شوي دی، کوم چه په بذل کښې مذکور دي که څوک غواړی هلته دي اوګوری

حدیث ابن عباس اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وحدیث علی أخرجه البخاری ومسلم والنسائی قاله المنذری.

[۲۶۲۵] (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَأَجَّجَ نَارًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا"، وَقَالَ: "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".

ترجمه: د علی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ یولښکر اولیږو او یوکس ئې ددوی مشر مقررکړو او لښکرته ئې حکم اوکړو چه دده خبره به منئ اودې چه ځه وائی هغه به اورئ نو په دې وخت کښې دغه مشر اور بل کړو اودوی ته ئې حکم اوکړو چه دې اور ته ورنوتو کړئ نوځه کسانو اور ته د دانګلونه انکار اوکړو اووئې وئیل مونږ خوداور ته راتښتیدلي یو. او څه کسانو اراده اوکړه چه اور ته ورودانګي هرکله چه ددې واقعې خبر نبی ﷺ ته ورسیدو نوئې فرمائیل که چرې دوی وردانګلی وي اویا وردننه شوي وي نوپه دې کښې به دوی همیشه وي اودائي هم اوفرمائیل دخلقو تابعداري دخالق په نافرمانئ کښې په کار نه ده یقیناخبره منل خو په ښه کارونوکښې پکاردده

[۲۶۲۶] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ".

ترجمه: د عبدالله بن عمر دنبی ﷺ نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی په مسلمان باندې د امیر حکم منل واجب دی په هغه څه کښې چه دده خوښ وي اوکه خوښ نه

---

[۱]: صحيح البخاري/المغازي ۵۹ (۴۳۴۰)، والأحكام ٤ (۷۱۴۵)، وأخبار الآحاد ۱ (۷۲۵۷)، صحيح مسلم/الإمارة ۸ (۱۸۴۰)، سنن النسائي/البيعة ۳٤ (۴۲۱۰)، (تحفة الأشراف: ۱۰۱۶۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸۳/۱، ۹۸، ۱۲٤) (صحيح)

[۲]: صحيح البخاري/الجهاد ۱۰۸ (۲۹۵۵)، والأحكام ٤ (۷۱۴٤)، صحيح مسلم/الإمارة ۸ (۱۸۳۹)، (تحفة الأشراف: ۸۱۰۰)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الجهاد ۲۹ (۱۷۰۷)، سنن النسائي/البيعة ۳٤ (۴۲۱۷)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٤۰ (۲۸۶٤)، مسند احمد (۱۷/۲، ٤۲) (صحيح)

وی خوترڅوپوري چه دوی ته حکم نه وی شوي دګناه کولو، اوکله چه حکم اوکړي شي په ګناه کولوباندي نوبیا اطاعت کول نه دی پکار.

تشریح: ﴿فاذا امربمعصية فلاسمع ولاطاعة﴾ اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجة قاله المنذری.

[۲۶۲۷](۱)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ سَيْفًا، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَعْجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ، فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِأَمْرِي".

ترجمه: دعقبه بن مالك رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دجهاد دپاره یوه سریه اولیږله ماپه کښي یوکس له خپله توره ورکړي وه هرکله چه هغه واپس راغي نوونې وئیل کاش چه تالیدلي وی چه مونږ نبي عليه السلام څومره ملامته کړو؟ نبي عليه السلام اوفرمائیل ستاسونه دومره هم اونه شوه چه ماپه تاسو باندي یوکس مشر کړي وو ستاسونه اوهغه زماحکم نه پوره کوو نوچه تاسو دهغه په ځائي باندي بل مقرر کړي وي داسي کس چه هغه زماحکم پوره کولي.

تشریح: عقبه بن مالک فرمائی چه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه سریه اولیږله په هغوی کښي یو سړي ما مسلّح بالسّیف کړو، یعنی هغه سره توره نه وه ما هغه ته توره ورکړه نو عقبه فرمائی چه کله هغه سړي د هغه جهاد نه واپس راغلو او بیا زما هغه سره څه وخت ملاقات اوشو نو هغه ماته اووي چه زمونږ په واپسئ باندي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ څنګه ملامته کړو که تاسو هغه لیدلي وي نو تاسو به تعجب کړي وي، اوس دا ملامته په څه ځیز باندي وه د هغي معلومات د وړاندي جملي نه کیږی، چه د هغي مضمون دا دي، ایا تاسو د دي خبرې نه عاجز یئ (یعنی ستاسو نه دومره نه کیږی؟) چه کله زه په تاسو کښي یو داسي سړي امیر مقرر کړم کوم چه د امارت خدمت په ښه طریقه سره نه شی کولي چه تاسو د هغه په ځائي بل څوک امیر کړئ؟ یعنی کوم چه د امارت لائق وی؟

باب مَا يُؤْمَرُ مِنَ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ

د ټول لښکر افراد په یو ځائي کښي د راجمع ساتلو بیان

[۲۶۲۸](۱)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصٍ وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا، قَالَ عَمْرٌو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ".

ترجمه: د ابوثعلبة الخشني رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه صحابه کرام به کله یوځائي ته ورغلل نوپه درواو خورونو کښي به خواره شول نبي عليه السلام اوفرمائیل یقیناستاسوجدا والي

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۰۰۱۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۱۰/٤) (حسن)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۷۱)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبري/السير (۸۸۵٦)، مسند احمد (۱۹۳/٤) (صحيح)

په دې درو اوخرونو کښې دشیطان دطرف نه دې نوددې نه پس بیا یوځائې ته نه دې ورغلې مګردوی به تول په یوځائې راجمع وو داسې به ښکاریدل که چرې په دوی باندې یوه کپره خوره کړې شي نو دوی تول به پرې پته شی.

شرح حدیث

یعنی بعض وخت به داسې کیدل چه رسول الله ﷺ به په یو منزل باندې د سفر دپاره کوز شو نو خلق به راکوزیدلو سره مختلف وادیانو کښې منتشر شو، یعنی یوځائې کښې به نه راجمع کیدل، چه کله رسول الله ﷺ د هغوی دا کیفیت اولیدو نو هغه په دې باندې نکیر اوفرمانیلو، او دا ئې اوفرمائیل چه داسې منتشر کیدو سره راکوزیدل د شیطان د طرف نه دی، وراندې راوی فرمائی چه د رسول الله ﷺ د دې تنبیه نه روستو خلق منزل ته داسې کوزیدل ﴿ لو بسط علیهم ثوب لعمهم ﴾ چه په داسې لږ شان ځائې کښې به راغلل چه توله قافله به په یو ځادر او تنبو کښې هم ځائې کیدله، د دې حدیث نه معلومه شوه چه د مجاهدینو لښکر لره پکار دی چه کله هغوی د سفر دوران کښې یو منزل باندې کوز شی نو تول خلق دې یوځائې او جخت وی د دې دپاره چه په کتونکو باندې د مجمع اثر او د هغوی هیبت پرېږوځی، والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

[۲۶۲۹]()حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ "أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ".

ترجمه: سهل بن معاذ بن انس ؓ دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ سره په فلاني فلاني جهاد کښې شریک شوی وو نوخلقو یوځل یوبل ته ځایونه تنګ کړل اولاري ئې تنګې کړی ترڅو نبی ﷺ یواعلان کونکی اولیږلو چه په خلقو کښې اعلان اوکړي چه څوک چاته ځائې تنګ کړی یالاره بنده کړی نودده جهاد قبول نه دی

تشریح: د حدیث مضمون واضح دي، یو صحابی معاذ بن انس ؓ فرمائی چه زه د رسول الله ﷺ سره په یو غزوه کښې شریک شوم نو خلقو به یو منزل کښې کوزیدو سره لاره بنده کړه، یعنی د هغوی د تیریدو او تلو راتلو لاره ئې پرینخودله، هم دا مطلب دي د قطع طریق، چه کله رسول الله ﷺ دا منظر اولیدو نو هغه یو سړي اولیږلو چه لښکر ته زما دا پیغام ورکړه چه کوم سړي منزل باندې داسې کوز شی چه په هغې سره د خلقو لاره تنګه شی یا بنده شی نو د هغوی جهاد معتبر نه دي بلکه کالعدم دي

معلومه شوه چه یو عبادت که هغه هر څومره عظیم وی که هغه بې قاعدې او بې اصولۍ سره اوکړي شی نو هغه به په دې سره کالعدم او باطل شی، د هر یو کار د قاعدې مطابق کیدل ضروری دی، په بې پرواهۍ سره کار کولو باندې مقصود نه حاصلیږی، کوم کار چه د الله پاک نه په ویره او د قاعدې مطابق وی، هم هغه معتبر دي او د عبادت بللې

[۱] تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۰۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۴۱/۳) (حسن)

کیدو مستحق، رزقنا الله تعالی موافقة الاصول والاخلاص فی العمل.

[۲۶۳۰](۱)حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

ترجمه: حضرت معاذ بن انس رضي الله عنه وائی چه مونږ د الله د نبی ﷺ په ملګرتیا کښې غزوه اوکړه، بیا راوی د تیر شوي روایت په شان حدیث بیان کړو.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

دشمن سره دمقابلې کولو آرزو د منعت بیان

[۲۶۳۱](۲)حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَعْمَرٍ، وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ".

ترجمه: دعمرو بن عبیدالله یعنی دابن معمر دغلام نه روایت دي فرمائی چه عبدالله بن أبی أوفی ماته اولیکل کله چه هغه دخوارجو مقابله کوله اولیکل چه کله به نبی ﷺ دیودشمن سره مقابله کوله نووی وئیل اي خلقو ددشمن سره دمقابلي کولو ارمان مه کوئ اوالله پاك نه دعافیت سوال اوکړئ خوکه چري ددشمن سره مخامخ شوئ نوبیاصبرکوئ او پوهه شئ چه جنت دتورو دسوري لاندي دي اوبیا ئي دادعا اووئیله اي الله چه نازلوئنکی دکتاب ئي اوچلونکي دوریځوئي اوشکست ورکونکي ئي لښکروته ددي کفارو دلي ته شکست ورکړی او زمونږ مدد اوکړي په دوی باندي.

تشریح: ﴿ کتب الیه عبد الله بن ابی اوفی حین خرج الی الحروریة ﴾ یعنی عمر بن عبیدالله چه کله خوارجو سره د جنګ دپاره روان وو نو سیدنا عبدالله بن ابی اوفی رضي الله عنه هغه ته اولیکل، په بعض شروح کښې دی چه عمر بن عبیدالله د خوارجو په جنګ کښې امیر وو، د خوارجو سره یو جنګ خو د سیدنا علی رضي الله عنه په زمانه کښې شوي وو، په ابوداود کتاب شرح السنة کښې د باب قتل الخوارج د لاندي چه د کوم جنګ ذکر راروان دي، یعنی جنګ نهروان، چه په هغې کښې سیدنا علی رضي الله عنه شانداره فتح حاصله کړي وه. او دا عمر بن عبیدالله به په بل یو جنګ کښې کوم چه د هغوی سره شوي وو امیر وی

﴿ لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافیة ﴾ یعنی جنګ او جهاد د مشرکانو سره وی دا جنګ د ارمان کولو څیز نه دي چه د هغې غوښتنه دي اوکړي شی، قتال خو مجبورا کولې شی چه

---

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۰۳) (حسن)

(۲): صحيح البخاري/الجهاد ۹۸ (۲۹۳۳)، والمغازي ۲۹ (٤١١٥)، والدعوات ۵۷ (٦٣٩٢)، والتمني ۸ (٧٢٣٧)، والتوحيد ۳٤ (٧٤٨٩)، صحيح مسلم/الجهاد ۷ (۱۷٤۲)، (تحفة الأشراف: ٥١٦١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الجهاد ۸ (١٦٧٨)، سنن ابن ماجه/الجهاد ۱۵ (۲۷۹٦)، مسند احمد ٤/٣٥٤) (صحيح)

کله څوک اسلام ته د داخلیدو نه انکار اوکړی، او په خپله خبره باندې مضبوط شی، بلکه د الله پاک نه عافیت غوښتل پکار دی، شارحینو لیکلي دی چه د لقاء عدو غوښتنه کول دا د عجب او خپل طاقت باندې د فخر کولو د قبیلې نه دې، په جهاد کښې چه کومه فتح ملاویږی هغه په انابت الی الله سره او د هغه نه په نصرت طلب کولو سره وی، مجاهدینو لره جهاد د خپل طاقت په زور نه دی کول پکار، پس په حدیث شریف کښې دی چه رسول الله ﷺ به د قتال په ابتداء کښې دا دعا کوله "اللهم بک احول وبک اصول وبک اقاتل ﴾ وړاندې په حدیث کښې دا دی چه کله جنګ ته خبره اورسیږی نو بیا مقابله مضبوطه او په همت سره کول پکار دی ﴿ فاذا لقیتموهم فاصبروا ﴾ او د جنګ نه تیښته کول نه دی پکار

د حدیث شرح

﴿ ان الجنة تحت ظلال السیوف ﴾ امام ابن الجوزی رحمه الله فرمائی، یعنی جنت په جهاد او قتال سره حاصلیږی، په جهاد کښې چه کله فریقین یو بل ته نزدې کیږی بلکه داسې اوایئ چه د یو بل په سر باندې خیژی توره اخستلو سره نو په دواړو کښې هر یو د بل د تورې د لاندې وی، رسول الله ﷺ فرمائی، د تورې د سورې د لاندې جنت دی، او د تورې په سورې کښې انسان وی په سخت جنګ کښې، لهذا مطلب دا شو چه په جهاد کښې حصول جنت دی. د دې نه معلومه شوه چه د ظل یعنی سورې نه دلته مراد د دشمن د تورې سورې دې کوم چه د مجاهد په سر باندې وی. د جهاد بالسیف په وخت، شارحینو د دې حدیث د فصاحت او بلاغت ډیر داد ورکړې دې، او مقصود په دې سره د جهاد ترغیب ورکول دی چه د جهاد په ذریعه د جنت د حصول کوشش کوئ. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم قاله المنذری.

بَابُ مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ

د دشمن سره د مقابلې په وخت کښې کومه دعا غوښتل پکار دی؟

یعنی د عین جنګ شروع کیدو په وخت څه دعا کول پکار دی، دې وخت کښې د رسول الله ﷺ نه کومه دعا نقل ده، د دې باب د لاندې هم هغه دعا ده کومه چه مونږ سره پورته ذکر شوه.

[۲۶۳۲](۱) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أُقَاتِلُ".

ترجمه: انس بن مالک نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ به کله جهاد کولو نو داسې به ئې فرمائیل. اې الله ته زما مټې او مددګار ئې. ستا په مدد سره ګرځم راګرځم اوستا په مدد سره حمله کوم اوستا په مدد سره جنګیږم.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی قاله المنذری.

---

(۱): سنن الترمذي/الدعوات ۱۲۲ (۳۵۸٤)، سنن النسائي/اليوم والليلة (٦٠٤)، (تحفة الأشراف: ۱۳۲۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸٤/۳) (صحيح)

بَابٌ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ

د جهاد په موقعه باندې کفاروته داسلام دعوت ورکول

یعنی د قتال نه مخکښې دعوت الی الاسلام، بعینه دا ترجمه څو بابونه مخکښې تیره شوې ده هلته د دعوت قبل القتال حکم سره د اختلاف ائمه نه تیر شوې دې، اوس به اشکال تکرار فی الترجمه وی، جواب دا دې چه مسئله خو په دواړو څایونو کښې یوه ذکر شوې ده خو غرض د دواړو بابونو مختلف دې. په اول څائې کښې مقصود وجوب دعوت او د هغې اثبات وو، او په دې ترجمة الباب کښې مقصود رخصت فی ترک الدعوة دې لکه چه په حدیث الباب کښې امام نافع رحمه الله فرمائیلې دی د سوال په جواب کښې ﴿ ان ذلک کان فی اول الاسلام ﴾ چه د دعوت وجوب د اسلام په شروع کښې وو.

[۲۶۳۳]() حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ.

ترجمه: دعون دځوی نه روایت دې فرمائی چه دنافع نه مې دخط په ذریعه تپوس کولو په باره ددعوت ورکولو مشرکانوته دجنګ په وخت کښې نوهغه راته په جواب کښې اولیکل چه داکار په ابتداء داسلام کښې وو، او یقینا حمله کړې وه نبی علیه السلام په بنی المصطلق باندې اوهغوی اوده وو اوځاروونې اوبه څکلی، نبی علیه السلام ددوی نه هغه کسان مړه کړل څوک چه یدوې کښې دجنګ قابل وو اوباقی خلق نې په قید کښې راوستل اوجویریة بنت حارث نبی علیه السلام په دې ورځ حاصله کړې وه، اودا روایت ماته عبدالله بیان کړې دې څوک چه پخپله په دغه لښکر کښې موجود وو. ابوداؤد وائی: دا یوښه حدیث دې، دې لره ابن عون د نافع نه روایت کړې دې اوپه دې کښې دهغه سره هیڅوک شریک نه دی.

شرح حدیث

پس رسول الله علیه السلام په بنوالمصطلق باندې داسې وخت کښې حمله اوکړه ﴿ وهم غارون ﴾ چه هغوی بې خبره او غافل وو. ﴿ غارون ﴾ د ﴿ غرور ﴾ او ﴿ غرة ﴾ په معنی د غفلت نه ماخوذ دې. ﴿ وانعامهم تسقی علی الماء ﴾ او هغوی په ارام باندې خپلو څاروو ته اوبه ورکولې ﴿فقتل مقاتلتهم وسبی سبیهم ﴾ مقاتلة په کسرې د تاء سره د مقاتل جمع ده، مقاتل جنګ کونکي، چه په چا کښې د قتال صلاحیت وی یعنی سړې عاقل او بالغ، ځکه چه په جهاد کښې هم داسې کفار قتل کولې شی نه زنانه او نابالغ ماشومان د کوم نه چه په سبی سره تعبیر کړې شوې دې، هغوی صرف قید کولې شی، هم دا خبره راوی بیانوی ﴿ واصاب یومئذ جویریة ﴾

() : صحيح البخاري/العتق ۱۳(۲۵٤۱)، صحيح مسلم/الجهاد ۱ (۱۷۳۰)، (تحفة الأشراف: ۷۷٤٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۳۱، ۳۲، ۵۱) (صحيح)

یعنی په دې جنګ کښې رسول الله ﷺ ته سیده جویریه بنت الحارث رضی اللہ عنہا ملاؤ شوې وه کومه چه رسول الله ﷺ ازاده کړه او په نکاح ئې واخستله.

د سیده جویریه د عتق او نکاح واقعه

د هغوی پوره حال په ابواب العتق کښې راوړان دې چه په هغې کښې دا دی چه په غزوه د بنو المصطلق کښې جویریه رضی اللہ عنہا د سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ په حصه کښې راغلې وه، جویریه رضی اللہ عنہا هغه سره د مکاتبت معامله کړې وه، ﴿ وكانت امرأة ملاحة تاخذها العين ﴾ سیده عائشه رضی اللہ عنہا فرمائی کومه چه د دې قصې روایت کوی چه جویریه رضی اللہ عنہا ډیره ملیحه او ښکلې وه، داسې ښکلې چه نظر به ئې رانښکلو، یعنی داسې چه انسان ورته بس هم داسې ګوری، هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې راغله د بدل کتابت په سلسله کښې د دې دپاره چه هغه ئې په دې سلسله کښې مدد اوکړی، عائشه رضی اللہ عنہا فرمائی چه کله هغه په دروازه باندې اودریدله او ما هغه اولیده نو په ما باندې د هغې کتل ډیر ګران شو، یعنی د هغې د حسن او ښکلا د وجې نه، او زما په زړه کښې دا خیال راغلو چه کله دا د رسول الله ﷺ سره خبرې اوکړی نو هغه به هم د هغې د حسن او جمال نه خبر شی، غرض دا چه هغې رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه زه جویریه یم او خپل حال ئې بیان کړو او دا چه زه د کتابت په سلسله کښې ستاسو نه مدد اخستل غواړم نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که ته غواړې نو زه به تاته د دې نه غوره مشوره درکړم؟ هغې اووې هغه څه یا رسول الله! رسول الله ﷺ اوفرمائیل زه به ستا بدل کتابت ادا کړم او تا سره به نکاح اوکړم، هغې اووې زه د دې دپاره تیاره یم، پس بیا هم داسې اوشو او رسول الله ﷺ د هغې سره نکاح اوکړه، چه کله خلقو ته د دې خبر اوشو نو په صحابه کرامو کښې چه چا چا سره د بنو المصطلق نه قیدیان راغلې وو هغوی هغه په دې وینا پریخودل او آزاد ئې کړل چه دا د رسول الله ﷺ سخرګنئ ده، عائشه رضی اللہ عنہا فرمائی چه مونږ د هغې نه زیاته بوه زنانه هم د خپل قوم په حق کښې برکتی نه ده لیدلې، په دې بنیاد چه د بنو المصطلق سل کورنئ آزادې شوې

﴿ حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش ﴾ دا د نافع مقوله ده، هغه دا مضمون په شروع کښې د خپل طرف نه بیان کړې وو بغیر د حوالې نه کوم ته چه د محدثینو په اصطلاح کښې تعلیق وتیلې شی، اوس نافع دا بیان فرمائی چه دا حدیث ماته عبدالله بن عمر بیان فرمائیلې وو کوم خپله په دې لښکر کښې موجود وو، والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قاله المنذري.

[٢٦٣٤]( ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَ يَتَسَمَّعُ فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ.

ترجمه: دانس بن مالک رضی اللہ عنہ نه روایت دې فرمائی چه نبی علیہ السلام به د سحر مونځ په وخت کښې حمله کوله او اذان ته به ئې هم غوږ اینبولدلې وو، کله چه به ئې اذان او اوریدو نو د جنګ نه

[1]: صحيح مسلم/الصلاة ٦ (٣٨٢)، سنن الترمذي/التفسير ٤٨ (٣١٦٨)، (تحفة الأشراف: ٣١٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٣٦/٣، ١٢٩، ٢٤١، ٢٧٠، ٢٥٣) (صحيح)

به بند شو او که اذان به ئې نه اوريدو نو حمله به ئې او کړه.

تشريح: ﴿ وكان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع فاذا سمع اذانا امسك والا اغار ﴾ يعنى د رسول الله ﷺ معمول په شپه کښې د حمله کولو او قتال کولو نه وو، يعنى مثلا که دار الحرب ته نزدې د شپې يا مابنام په وخت باندې راورسيږى نو دا نه چه هم هغه وخت قتال شروع کړى، بلکه د شپې تيريدو او د سحر کيدو انتظار به ئې کولو او د سحر په وخت به ئې اذان ته غوږ کيخودلو، که د هغه کلى نه به د اذان اواز راتلو نو د قتال نه به منع شو کينې قتال به ئې شروع کړو.

د قتال نه د منع کيدو مطلب دا نه دې چه هغه به ئې ترک کړو بلکه مطلب به دا وو چه د اذان په اوريدو سره به چونکه دا معلوميده چه په دې کلى کښې مسلمانان هم دى په دې وجه به فى الوقت منع شو د دې دپاره چه روستو تحقيق کولو سره قتال اوکړې شى، د امام شافعى رحمه الله نه منقول دى چه د رسول الله ﷺ د قتال شروع کولو دپاره د سحر انتظار کول په دې وجه نه وو چه د شپې قتال ممنوع دې بلکه د دې دپاره وو چه هغه اوګورى چه صحابه کرام څنګه قتال کوى يعنى د دې دپاره چه نګرانى ئې نښه اوشى وغيره وغيره مصالح، او بعض وخت به د قتال په کولو سره دا خطره هم وه چه د مسلمانانو په لاس سره خپل ملګرى قتل نه شى. اهـ والحديث اخرجه مسلم والترمذى، قاله المنذرى

[٢٦٣٥](١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا".

ترجمه: ابن عصام مزنى د خپل پلانه روايت کوى فرمائى مونږ نبى ﷺ په يوه سريه کښې وليږلو او وئې فرمائيل کله چه جومات ووينئ يا اذان واورئ نو په دغه وخت کښې هيڅوک مه وژنئ

باب الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ

په جنګ کښې دچل کولو بيان

[٢٦٣٦](٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

ترجمه: دجابر رضي الله عنه نه روايت دى چه نبى ﷺ فرمائيلى دى جنګ د دهوکې او چل ول نوم دې

شرح حديث

دا لفظ په درې طريقو سره ضبط کړې شوې دې، ﴿ خدعة ﴾ په ضمې د خاء او فتحې د دال سره، ﴿ خدعة ﴾ او سکون دال سره، ﴿ خدعة ﴾ په فتحې د خاء او سکون دال سره، هم دې

---

(١): سنن الترمذي/السير ٢ (١٥٤٩)، (تحفة الأشراف: ٩٩٠١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٨٤/٣) (ضعيف)

(٢): صحيح البخاري/الجهاد ١٥٧ (٣٠٣٠)، صحيح مسلم/الجهاد ٥ (١٧٣٩)، سنن الترمذي/الجهاد ٥ (١٦٧٥)، (تحفة الأشراف: ٢٥٢٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٨/٣) (صحيح)

اخیر ته افصح وئیلې شوې دې، په دې صورت کښې به دا په وزن د ﴿ فعلة ﴾ وی او ﴿ فعله د مرة ﴾ دپاره راځی، یعنی په جنګ کښې که چال نه کار واخستلې شی په دې شرط چه هغه چال کامیاب هم شی نو په یو حُل کښې ټول کار تمام شی او ډیره زر فتح حاصلیږی لکه چه وئیلې شی یا ار پار، او په دویم صورت کښې په ﴿ خدعة ﴾ کښې معنی به دا وی چه جنګ د دهوکې ځیز دې یعنی په دې کښې چالبازی ډیره پکار راځی او په دریم صورت کښې یعنی د ﴿ خدعة ﴾ معنی به دا وی چه جنګ ډیر د دهوکې ورکولو ځیز دې او مکار دې لهذا په دې کښې دې بې پرواهی او بې فکری اونکړې شی بلکه ښه د هوښیارتیا او احتیاط نه کار اخستل پکار دی لکه چه مشهور دی چه دشمن به کله هم سپک نه ګڼې.

په جنګ کښې د دهوکې ورکولو یو مضبوط مثال دا کیدې شی، مثلا ستا طرف ته یو کافر منډه وهلو سره د حملې دپاره راروان دې او ته یواځې ئې نو دلته د دهوکې نه کار اخستلو ضرورت دې هغه دا چه ته هغه اویروې او ډیر په تندئ سره دا اوایه چه اوګوره په تا پسې شاته څوک دی هغه به په ویره باندې شاته اوګوری په دې کښې به ته هغه قتل کړې، هکذا افهمني حضرة الشیخ عند الدرس، کوم چه په حدیث کښې دی چه جنګ د دهوکې ځیز دې، په دې باندې یعنی په جواز خداع فی الحرب باندې د ټولو علماء کرامو اتفاق دې، د خداع چه کوم صورت هم اختیار کړې شی په دې شرط چه هغه د معاهدې خلاف نه وی ګیني دا به غدر وی چه د هغې په شریعت کښې اجازت نشته، هم په دې وجه ذمیانو سره هیڅ قسم تعرض نه شی کولې، د مسلمانانو په شان د هغوی سره معامله کولې شی، هم د دې عهد د وجې نه، هم دا مطلب دې د هغه حدیث کوم چه به وړاندې په یو باب کښې راشی، ﴿ الایمان قید الفتک لا یفتک مومن، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

[۲۶۳۷](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: "الْحَرْبُ خَدْعَةٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلَّا مَعْمَرٌ يُرِيدُ قَوْلَهُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَمِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ترجمه: عبدالرحمن بن کعب بن مالك دخپل پلارنه روایت کوی چه کله به نبی ﷺ دجنګ اراده اوکړه نو کوم طرف ته چه به تلو دهغې نه دعلاوه توریه به ئې کوله او فرمائیل به ئې: جنګ دچل ول نوم دې. ابوداود وائی دمعمر نه بغیر بل چا دې سند سره نه دې روایت کړې (یعنی معمر په دې روایت کښې متفرد دې) اوپه دې سره به ئې د نبی ﷺ قول "الحرب خدعة" مراد اخستلو دا لفظ صرف د عمرو بن دینار په واسطې سره دجابر رضی الله عنه نه نقل دی یا دمعمرپه واسطې سره دهمام ب منبه نه نقل دی کوم چه هغه د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت کوی.

تشریح: قوله ﴿ کان اذا اراد غزوة وری غیرها ﴾ دا هم د خدعة د قبیل نه دې، یعنی دا چه د غزوه

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۵۱)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجهاد ۱۰۳ (۲۹٤۷)، والمغازي ۷۹ (٤٤١٨)، سنن الدارمي/السير ١٤ (٢٤٨٤) (صحيح) دون الشطر الثاني

دپاره توریه اختیار کړي شی مثلا کوم طرف ته چه د جنګ دپاره تلل دی، د هغې په خانې د بل جهت په باره کښې ظاهری طور معلومات ورکړې شی، چه اصل خانې چه کوم د جنګ دې د هغې چاته پته او نه لګی

باب فِي الْبَيَاتِ

د شپې د حملې کولوبیان

د بیات مطلب دا دې چه د شپې وخت د غفلت وخت وی په دې کښې په دشمن باندې ناڅاپه حمله کول چه د هغې بعض وخت ضرورت وی، په فارسۍ کښې دې ته شب خون وئیلې شي. په حدیث الباب کښې د بیات ذکر دې کومې ته چه تبییت هم وئیلې شی. سلمه بن اکوع رضی الله عنه فرمائی چه په دې شپه باندې ما په خپل لاس سره د مشرکینو اووه کورنۍ ختمې کړې

[۲۶۳۸](۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَأَبُو عَامِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ بِيَدِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

ترجمه: ایاس بن سلمه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائي چه نبی ﷺ په مونږه ابوبکر رضی الله عنه امیر مقرر کړو اودمشرکانوسره موجنګ اوکړو اودشپې پرې مونږه حمله اوکړه اوهغوی موقتل کړل او په دغه شپه باندې زمونږه ننبه (کوډ) امت امت وه سلمه وائی په دغه شپه مې د مشرکانو داووه کورونو کسان په خپل لاس مړه کړل.

تشریح: په دې حدیث کښې د شعار ذکر هم دې کوم چه مخکښې په مستقل باب کښې تیر شوې دې. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة قاله المنذری.

باب فِي لُزُومِ السَّاقَةِ

د ساقه سره د امام د پاتی کیدو بیان

[۲۶۳۹](۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ، فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ.

ترجمه: ابوالزبیر فرمائی چه جابر بن عبدالله رضی الله عنه مونږه ته حدیث بیان کړو چه نبی ﷺ به دسفرپه دوران کښې وروسته پاتې کیدو ددې دپاره چه کمزوری به ئې دځان سره روانول او په سورلی به ئې دځان سره شاته سورول اودعابه ئې ورته کوله

تشریح: د ﴿ ساقه ﴾ نه مراد ساقة الجیش دې، د مقدمة الجیش مقابل، یعنی د لښکر هغه دسته کومه چه د ټولو نه شاته روانه وی. او د ټولو نه وړاندې تلونکی ته مقدمه او نبی او

---

(۱): سنن ابن ماجه/الجهاد ۳۰ (۲۸۴۰)، (تحفة الأشراف: ۴۵۱۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۶۷۴)، سنن الدارمي/السير ۱۵ (۲۴۹۵) (حسن)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۶۸۳) (صحیح)

کس طرف ته تلونکی ته میمنه او میسره او په مینځ کښې تلونکی ته قلب وئیلې شی، گویا د لښکر پنځه حصې کولې شی، هم په دې وجه باندې دې ته خمیس هم وئیلې شی، د لزوم الساقه مطلب دا دې چه انسان په هغه دسته کښې روان وې لکه چه په حدیث الباب کښې د رسول الله ﷺ په باره کښې راځی. ﴿ کان رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یتخلف فی المیسر ﴾ رسول الله ﷺ به په لښکر پسې شاته شاته روان وو ﴿ فیزجی الضعیف ویردف ویدعو لهم ﴾ راوی درسول الله ﷺ د شاته تلو مصلحت بیانوی چه که د چا سورلئ به سسته او کمزورې وه نو هغه به ئې شړله، او د ضرورت مطابق به ئې څوک په خپله سورلئ باندې ردیف جوړ کړو، او بل مصلحت دا دې چه د لښکر دپاره به چه څوک د هغه په وړاندې وو د هغه دپاره به ئې دعا کوله.

باب عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ

د مشرکانو سره په څه وجه جهاد اوکړې شی؟

[۲۶۴۰]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى".

ترجمه: دابوهریره نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دي حکم شوې دې ماته چه جنګ وکړم دخلقوسره تردې چه : اشهد ان لا اله الاالله اووائی، کله چه دوی دا اووئیل نو دوی خپلې وینې اومالونه زمانه بچ کړل مګردځه شرعي حق په وجه باندې او ددوی حساب الله تعالی ته سپارلی شوې دې،

تشریح: یعنی د مشرکانو سره قتال په کوم بنیاد باندې کول پکار دی او په کوم صورت کښې کول پکار دی، او د دې مقصد څه کیدل پکار دی؟ دا ټولې خبرې په احادیث الباب کښې غور کولو سره فهم ته راځی. ﴿ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله ﴾ معلومه شوه چه په قتال سره مقصود اعلاء کلمة الله، او ابطال کفر، یعنی د کفر ختمول دی، کفار که بالفرض د قتال دوران کلمه اووائی نو دا خو جدا خبره ده چه هغوی ئې د زړه نه لولی یا د ځان د بچ کولو دپاره، خو بهرحال د کلمې د وئیلو په وخت به د هغوی نه لاس رانښکلې شی، ﴿ وحسابهم علی الله ﴾ مطلب هم دا دې یعنی مونږ د ظاهر مکلف یو په ظاهره کښې به د هغوی د کلمې وئیلو په وجه باندې هغوی سره قتال نه شی کولې، د باطن حال مفوض الی الله دې.

د دې نه روستو په حدیث د انس ﷺ کښې زیادت دې ﴿ وان یستقبلوا قبلتنا وان یاکلوا ذبیحتنا وان یصلوا صلاتنا ﴾

---

[۱]: سنن الترمذي/الإيمان ۱(۲۶۰۶)، سنن النسائي/المحاربة ۱ (۳۹۸۱)، سنن ابن ماجه/الفتن (۳۹۲۷)، (تحفة الأشراف: ۱۲۵۰۶)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجهاد ۱۰۲ (۲۹۴۶)، صحيح مسلم/الإيمان ۸ (۲۶۱۰)، مسند احمد (۲/ ۳۱۴، ۳۷۷، ۴۲۳، ۴۳۹، ۴۷۵، ۴۸۲، ۵۰۲) (صحيح متواتر)

[۲۶۴۱](*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ".

ترجمه: دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي ماته حكم شوي دي چه جنګ اوكړم دخلقو سره تردي چه لااله الاالله وان محمدا عبده ورسوله اووائي، او زمونږه قبلي ته مخ كوي او زمونږه حلاله خوري اوزمونږ په شان مونځ كوي كله چه دوی دا كارونه اوكړي نوپه مونږه باندي ددوی وينې او مالونه حرام شول مګر په حق دشريعت باندي چه ددوی دپاره دي په شان دهغه كوم چه دمسلمانانو دپاره دي اودهغه حق په وجه كوم چه په دوي باندي دي په شان دهغه كوم چه په مسلمانانوباندي دي.

شرح حديث

دا ټول څيزونه هم د اسلام ظاهری علامات دی، نو مطلب دا شو چه كوم سړي كلمه وائی او كلمه لوستونكو ته كوم چه ظاهری اعمال دی هغه اختياروی نو هغه به مسلمان ګڼلې شی، د دې نه معلومه شوه چه د اسلام په معتبر كيدو كښې به د شعائر اسلام اعتبار وی، پس د مسلمانانو قبله اختيارول او د هغې خپلول، او د مسلمانانو د لاس ذبيحه جائز ګڼل دي ټولو څيزونو لره به اعتبار وی، يو سړي كلمه خو وائی خو كعبه خپله قبله نه منی، يا د مسلمان ذبيحه ناجائزه ګڼری، يا د مونځ نه انكار كوی، دا ټول څيزونه د هغه د كفر په علاماتو كښې دی لكه يو سړي چه كلمه خو وائی خو د هغې سره زنار هم په غاړه كښې اچوی كوم چه د كفر په شعائرو كښې دي نو د هغه ظاهر اسلام هم معتبر نه دي.

دا د ﴿ امرت ان اقاتل الناس ﴾ والا حديث دكتاب الزكاة په شروع كښې تير شوي دي،وحديث انس اخرجه البخاری تعليقا، واخرجه الترمذی والنسائی قاله المنذری.

[۲۶۴۲](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ بِمَعْنَاهُ".

ترجمه: دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبي عليه السلام فرمائيلي دی ماته حكم شوي دي چه جنګ اوكړم دمشركانوسره اوباقی روايت دښير روايت په شان دي.

[۲۶۴۳](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى الْحَرَقَاتِ فَنَذِرُوا بِنَا فَهَرَبُوا، فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(*): صحيح البخاري/الصلاة ۲۸ (۳۹۲)، سنن الترمذي/الايمان ۲ (۲۶۰۸)، سنن النسائي/تحريم الدم ۱ (۳۹۷۲)، والإيمان ۱۵ (۵۰۰۶)، (تحفة الأشراف: ۷۰۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۱۹۹، ۲۲۴) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۸۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصلاة ۲۸ (۳۹۳ تعليقا) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/المغازي ۴۵ (۴۲۶۹)، والديات ۲ (۶۸۷۲)، صحيح مسلم/الإيمان ۴۱ (۹۶)،سنن النسائي/الكبري (۸۵۹۴)، (تحفة الأشراف: ۸۸) (صحيح)

فَقَالَ: "مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا مَخَافَةَ السِّلَاحِ، قَالَ: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَهَا أَمْ لَا مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟". فَمَا زَالَ يُقَوِّلُهَا حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْلَمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

ترجمه: د اسامه بن زيد رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام مونږه په يوورڅو کښي لښکر کښي حرقات طرف ته اوليږلو کله چه هغوی زمونږ دراتګ نه خبر شول نو اوتښتيدل نومونږه دهغوی يوکس ګيرکړو هغه لااله الاالله اووئيل او مونږ دي وهلو تردي چه مړ مو کړو، بيا مي دا واقعه نبي عليه السلام ته ذکرکړه نبي عليه السلام اوفرمائيل دلااله الاالله په مقابل کښي به دقيامت په ورځ ستا خوک امدادکوي ماعرض اوکړواي دالله رسوله هغه خوکلمه دوسلي دويږي دوجي نه وئيلي وه نبي عليه السلام اوفرمائيل آياتا دده زړه سيري کړي وو چه تاته دا معلومه شوه چه دويږي نه ئي کلمه وئيلي وه اوکه نه دلااله الاالله په مقابل کښي به دقيامت په ورځ ستا خوک امدادکوي داخبره به ئي باربارکوله ما ارمان اوکړو چه کاش چه هم دانن زه مسلمان شوی وم

تشريح: سيدنا اسامه بن زيد رضي الله عنه فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ په يوه سريه کښي مقام حرقات ته اوليږلو، هغوی ته زمونږ د ورتلو په څه طريقه خبر اوشو هغوی خپل کلي پريخودلو او اوتختيدل خو بيا هم مونږ په هغوی کښي دوه ګير کړل، چه کله مونږ هغوی ګير کړل نو هغوی ﴿ لا اله الا الله ﴾ اووئي، مونږ هغوی د دې باوجود قتل کړل (په دې خيال چه دوی په دې کلمه خان خلاصوی) په واپسئ کښي ما د دې ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم ته اوکړو نو هغه ډير ناراضه شو او وې فرمائيل ﴿ من لک بلا اله الا الله يوم القيامة؟ ﴾ چه کله د قيامت ورځ شی نو ته به د هغه د ﴿ لا اله الا الله ﴾ څه جواب ورکوې، رسول الله صلى الله عليه وسلم بار بار دا جمله وئيله، هغه فرمائي چه د رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې سختي ناراضتيا د وجي نه ما په خپل زړه کښي ارمان اوکړو چه ارمان ما د دې حرکت نه مخکښي اسلام نه وو قبول کړی، بلکه د دې نه روستو مي قبول کړي وي، او کومه ګناه چه زما نه شوې ده دا زما نه د اسلام نه بلکه د کفر په حالت کښي شوې وي، او بيا په اسلام راوړلو سره هغه ختمه شوې وي والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری

[٢٦٤٤] (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْتُلْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ".

ترجمه: مقداد بن اسود رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام به خدمت کښي مي عرض اوکړو چه اي دالله رسوله ستاسو خه راي ده که چرې زه ديومشرک سره مخامخ شوم اوهغه

[1]: صحيح البخاري/المغازي ١٢ (٤٠١٩)، والديات١ (٦٨٦٥)، صحيح مسلم/الإيمان ٤١ (٩٥)، (تحفة الأشراف: ١١٥٤٧)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٣/٦، ٤، ٥، ٦) (صحيح)

ماسره جنګ شروع کړي اويولاس مي په توره پرې کړي او ددې نه پس دې دوني شاته پټ شي او اووائي چه ماالله دپاره اسلام قبول کړو، نوايادددي خبرې نه پس ئې زه قتل کړم؟ نبي ﷺ اوفرمائيل نه، دې مه وژنه ماعرض اوکړو اي دالله رسوله ده چه زمالاس پرې کړې دي نبي ﷺ اوفرمائيل دې به نه وژنې که چرې ته دې مړ کړي نودې به ستا په هغه حالت باندې شي کله چه دې تانه وو وژلې اوته به ددې په هغه حالت باندې شي کله چه ده کلمه نه وه وئيلې.

تشريح: سيدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرمائی چه يو خل ما د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه که زه يو کافر ته مخامخ شم او بيا زما او د هغه ترمينځه قتال شروع شی، او هغه زما لاس په توره باندې پرې کړي، او بيا زه د هغه طرف ته متوجه شم، يعنی د قتل کولو دپاره نو هغه زما نه بچ کيدو سره د يوې اوني شاته پټ شی او چه کله زه په هغه باندې وار کوم نو هغه اوائی چه ﴿ اسلمت لله ﴾ نو ايا په دې حالت کښې زه هغه قتل کولې شم؟ نو هغه زه منع کړم چه نه دی قتل کول پکار، وراندې روايت کښې دا دی

فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

شرح حديث

د دې حديث په مطلب باندې لږ په غور سره خان پوهه کړئ، د دې ترجمه دا ده چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه که تا د دې باوجود هغه قتل کړو نو (ياد ساته) هغه خو به داسې شی څنګه چه ته وې، د هغه د قتل کولو نه مخکښ، او ته به داسې شی څنګه چه هغه وو د کلمې وئيلو نه مخکښ.

په دې کښې دا اشکال دې چه هغه دشمن د کلمې وئيلو نه مخکښې کافر وو نو د دې مطلب دا شو چه دا مسلمان به د هغه د قتل کولو په وجه باندې د هغه دشمن په شان کافر شی، حال دا چه د مسلمان په قتل سره ځوک کافر کيږی نه، او! فاسق فاجر کيږی، دا خو د خوارج او معتزله مسلک دې چه د کبيره ګناه د وجې نه انسان د دائره اسلام نه خارج کيږی، په دې وجه اهل سنت د دې حديث توجيه داسې کړې ده چه په دې حديث کښې تشبيه د کفر او اسلام په اعتبار سره نه ده بلکه د لازم کفر او لازم اسلام په اعتبار سره ده او هغه دې مباح الدم او غير مباح الدم کيدل، لهذا مطلب دا شو چه د هغه د قتل کولو نه روستو به ته هم هغه شان مباح الدم شې څنګه چه هغه دشمن د کلمې وئيلو نه مخکښې مباح الدم وو خو د کافر اباحت دم د هغه د کفر په وجه باندې دی او د دې مسلمان قاتل قصاصا، کذا فی البذل نقلا عن القاری، او که هيڅ قسم توجيه اونکړې شی او دا په ظاهر باندې اوسلتلې شی نو دا هم ممکن ده چه په دې صورت کښې به دا په مبالغه فی الزجر والتوبيخ باندې محمول وی، يوه توجيه خو به دې کښې دا هم کړې شوې ده چه دا حديث په خپل ظاهر باندې دې خو د استحلال قتل په صورت کښ، يعنی چه د کلمه ګو قتل حلال ګڼلو سره اوکړې شی، والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ، مَنِ اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ[1]

بیان د مما نعت د قتل دهغه چا چه په سجده باندې پناه حاصل کړی

[٢٦٤٥](*) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ هُشَيْمٌ، وَمَعْمَرٌ، وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، وجماعة لم يذكروا جريرا.

ترجمه: دجرير بن عبدالله نه روايت دي فرمائي چه خثعم قبيلې ته نبي ﷺ يووړو کې لښکر اولیږلو، په دوی کښې څه کسانو (چاچه اسلام قبول کړې وو اودويري نه دمشرکانوسره اوسيدل،په سجده پريوتل اودقتل نه ئې ځان بچ کول غوښتل نومجاهدبنو دوی لره کافر اوګنړل اوقتل ئې کړل کله چه نبي ﷺ ته ددې واقعي خبراورسيدو نونبي ﷺ دوژلې شوو وارثانوته دنيم ديت ورکولو حکم اوکړو اوونې فرمائيل زه دهغه مسلمان نه بيزار يم څوک چه دکافرو په مينځ کښې اوسيږي چاعرض اوکړو په څه وجه باندې اې دالله رسوله؟ نبي ﷺ اوفرمائيل په دې وجه چه داسلام اور اودکفر اور په يوځائې کښې نه شي پاتې کيدی، ابوداود وائی داروايت هشيم،معمر، اوخالد واسطي او يوې ډلې نقل کړې دې اوجرير ئې په کښې نه دې ذکرکړې.

شرح حدیث

رسول الله ﷺ يوه سريه اولیږله خثعم قبيلی طرف ته نو کله چه دا سريه هلته اورسيده او مقابله شروع شوه نو په هغوی کښې بعض خلقو د خپل اسلام ثابتولو دپاره د سجدو په ذريعه پناه اوغوښتله يعنی د مونځ په شان سجده کول ئې شروع کړل، يعنی په ځائې د دې چه هغوی په زړې سره اوائی چه مونږ مسلمانان يو او اسلام مو قبول کړې دې، د اسلام دليل ئې د هغوی په وراندې ظاهر کړو، (چه دعوی مع الدليل شی) خو سريه د هغوی د دې فعل طرف ته التفات اونکړو، او په تيزئ سره ئې قتل کول، چه کله رسول الله ﷺ ته د دې واقعې اطلاع اوشوه نو رسول الله ﷺ د هغه مقتولينو دپاره، يعنی د هغوی د وارثانو دپاره په قاتلينو باندې د نيم ديت فيصله اوکړه، او دا ئې هم اوفرمائيل چه زه د داسې مسلمان نه بری يم (يعنی د هغه ذمه دار نه يم) کوم چه د مسلمانيدو باوجود د مشرکانو ترمينځه اوسيږی.

يعنی دا څو افراد کوم چه د قبيلې خثعم وو او اسلام ئې قبول کړې وو او د اسلام راوړلو باوجود په خپل خپل ځائې کښې مقيم وو نه د هغه ځائې نه منتقل شو او نه ئې رسول الله ﷺ ته د خپل اسلام خبر ورکړو حال دا چه په دې دوه خبرو کښې يوه ضروری وه، نو د

---

[1] په الدر المنضود کښې او بعض درسی نسخو کښې دلته د باب دا عنوان موجود نه دې بلکه دا احاديث په باب سابق کښې ذکر کړې شوې دی ابو عمار عبدالمالک

[2] سنن الترمذي التفسير ٤٢ (٣٠٥١)، سنن النسائي القسامة ٢١ (٤٧٨٤) (من قيس مرسلا)، (تحفة الأشراف: ٣٢٢٧) (صحيح)

هغوی په مقتول کیدو کښې خپله د هغوی فعل ته هم دخل شو، هم په دې وجه باندې رسول الله ﷺ د هغوی دپاره د نصف دیت فیصله اوفرمائیله.

﴿ قالوا : یا رسول الله! لم؟ قال: لا ترائی ناراهما ﴾ ﴿ ترائی ﴾ په اصل کښې ﴿تتراءی﴾ وو یوه تاء تخفیفا حذف کولې شی، او نار په ترکیب کښې فاعل دې دپاره د فعل، د رؤیت نسبت د نار طرف ته مجازی دې مراد اهل نار دی، صحابه کرامو د هغه ﷺ نه تپوس اوکړو چه داسې ولې ده؟ رسول الله ﷺ د دې وجه بیان اوفرمائیله چه داسې پکار وو چه په فریقین (یعنی مسلم او کافر کښې) د یو اور د بل اور نه وینی، یعنی په مسلمین او مشرکین کښې دومره فاصله کیدل پکار دی چه په هغوی کښې که هر یو په خپل کور کښې اور بل کړی، روښانه کړی نو د هغې رنړا د بل چا کور ته او نه رسیږی، یعنی که په یو کلی کښې بعض خلق اسلام قبول کړی نو هغوی له پکار دی چه اوس هغوی هلته پاتې نه شی بلکه د هغه ځائې نه هجرت کولو سره لاړ شی هله خو به د یو اور د بل اور نه وینی. او په دې ذکر شوې واقعه کښې هغوی داسې کړې نه دی په دې وجه د هغوی نیم دیت واجب کړې شو، په ځائې د کامل.

دا چه صحابه کرامو په ﴿ لم ﴾ سره تپوس کړې دې د دې تعلق د ماقبل دواړو جملو سره کیدې شی ﴿ امر لهم بنصف العقل ﴾ سره هم او د ﴿ انا بری ﴾ سره هم. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری.

باب فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ

د کفارو د مقابلې نه د تښتیدلو بیان

یعنی د جنګ په ورځ باندې د جنګ نه واپس تلل چه حرام دی، په وخت د وجود دشرائطو، په حدیث کښې دا د کبائرو نه شمار کړې شوې ده.

[۲۶۴۶](۱)حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ سورة الأنفال آية ۶۵ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَ تَخْفِيفٌ فَقَالَ: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ سورة الأنفال آية ۶۶، قَرَأَ أَبُو تَوْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ سورة الأنفال آية ۶۶، قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ.

ترجمه: عکرمه دابن عباس ﷺ نه روایت کوی چه فرمائیل ئې چه کله دا ذکرشوې آیت نازل شو نومسلمانانو داحکم گران اوګنړلو چه یوکس مسلمان دې دلسوکسانو دمقابلې نه نه تښتي نو په دې حکم کښې اساني راغله اوالله تعالی بل حکم نازل کړو کله چه الله تعالی اولیدل چه تاسو کمزوری ئې یعنی که چرې تاسو سل کسان ئې نوپه دوه سووکسانوبه غالب کیږئ اوکه چرې زر کسان ئې نوپه دوه زروبه غالب کیږئ راوې وائی کله چه الله تعالی په تعداد کښې کمې راوستو نو دخلقو په صبر کښې هم دومره کمې راغې.

(۱): صحیح البخاري/التفسیر ۷ (۴۶۵۳)، (تحفة الأشراف: ۶۰۸۸) (صحیح)

شرح حديث

په دې آيت کريمه کښې د جهاد متعلق يو خاص حکم ذکر شوې دې، هغه دا چه د دوه سوو کفارو د مقابلې دپاره شل مسلمانان کافی دی، يعنی کفار که د مسلمانانو په نسبت لس چنده وی، نو د مسلمانانو مقابله واجب ده تيخته ترې جائز نه ده، گويا په شروع کښې مصابرة الواحد بالعشره او مصابرة العشرة بالمائة واجب وه، وړاندې په آيت کريمه کښې دی ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ الله پاک فرمائی، اوس مونږ په دې حکم کښې تخفيف اوکړو ستاسو د ضعف د وجې نه، لهذا اوس زمونږ فيصله دا ده چه سل مسلمانان په دوه سوه کفارو باندې د غلبې دپاره کافی دی، او زر مسلمانان په دوه زره کفارو باندې د غلبې دپاره کافی دی، گويا اول د لس چنده سره مقابله واجب وه، روستو صرف دو دوچنده سره وجوب باقی پاتې شو، مصابرة الواحد بالعشرة... په ځائې مصابرة الواحد بالاثنين شو.

په دې حديث کښې ابن عباس رضي الله عنه هم دا فرمائی چه حکم اول چونکه په مسلمانانو باندې گران وو هم په دې وجه دا تخفيف اوکړې شو

﴿ قال : فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ﴾ ابن عباس رضي الله عنه فرمائی چه الله پاک چه څومره تخفيف د تعداد په اعتبار سره فرمائيلی وو هم د هغې په اندازه د هغوی په صبر او استقلال کښې هم کمې راغلو، نو گويا معامله هم هغه شان پاتې شوه، معلومه شوه چه د مشقت او مصيبت په اندازه الله پاک په هر يو مومن کښې صبر او استقلال پيدا کوی، والحديث اخرجه البخاری، قاله المنذری.

[٢٦٤٧](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، قَالَ: فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ، فَقُلْنَا: نَدْخُلُ الْمَدِينَةَ فَنَتَثَبَّتُ فِيهَا وَنَذْهَبُ وَلَا يَرَانَا أَحَدٌ، قَالَ: فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ ذَهَبْنَا، قَالَ: فَجَلَسْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ: "لَا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ، قَالَ: فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ، فَقَالَ: أَنَا فِئَتُكُمُ الْمُسْلِمِينَ".

ترجمه: دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دې فرمائی چه زه په يو سريه لښکر کښې وم درسول الله دسرايا نه، فرمائی چه دمشرکانو د مقابلې نه خلق اوتښتيدل په دغه خلقو کښې زه هم شامل وم څوک چه تښتيدلي وو، مونږه چه کله اودريدو نو په خپل مينځ کښې مو مشوره اوکړه چې اوس مونږ له څه کول پکاردي مونږ خود مشرکانودقابلې نه اوتښتيدو او دالله دغضب مستحق شو بيا مونږ په خپل مينځ کښې اووئيل چه مدينې ته به لاړ شو اوهلته به اوسيږو کله چه بل ځل دجهاد حکم اوشی نوجهاد ته به او خو په داسې حال کښې چه څوک

(*): سنن الترمذي/الجهاد ٣٦ (١٧١٦)، سنن ابن ماجه/الأدب ١٦ (٣٧٠٤)، (تحفة الأشراف: ٧٢٩٨)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢/٢٣، ٥٨، ٧٠، ٨٦، ٩٩، ١٠٠، ١١٠) ويأتي هذا الحديث في الأدب (٥٢٢٣) (ضعيف)

مو اونه ويني بهرحال مونږ مدينې ته راورسيدو اوهلته مونږ اووئيل کاش چه مونږه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر وې اوخپل خانونه موهغه ته پيش کړی وې که چرې زمونږ توبه قبوله شي نومونږ به پاتې شو او که توبه موقبوله نه شی نولاړ به شو دې وائی بهرحال مونږ واپس لاړو اود نبی ﷺ سره کيناستونبی ﷺ ته مودسحر دمونځ نه مخکښې انتظارکولو نوهرکله چه را اووتلو نومونږ اودريدو او ورته ورغلو او عرض مواوکړو چه اې دالله رسوله مونږه تښتيدلي خلق يو نبی ﷺ زمونږ طرف ته متوجه شو اووئې فرمائيل هيڅ کله داسې نه ده تاسو جنګ ته دوباره راتلونکی خلق يئ عبدالله وائی مونږ چه دا واوريدل نوخوشحاله شواونبی ﷺ ته نور ورنزدې شو او دهغه لاسونه موښکل کړل، نبی ﷺ اوفرمائيل زه دمسلمانانو دپناه ځائې يم

تشريح: سيدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنه خپله يوه واقعه عبدالرحمن بن ابی ليلی ته بيانوی چه يو ځل زه په يوه سريه کښې اوم د رسول الله ﷺ د سرايا نه، زمونږ د سريه والا د انهزام او شکست د وجې نه د جنګ نه اوتختيدل، زه هم په تيخته کونکو کښې اوم، پس چه کله مونږ د ميدان جنګ نه راوتلو نو مونږ سوچ اوکړو بلکه خپل مينځ کښې مو يو بل ته اووې چه اوس څه اوکړو مونږ خو د جنګ نه تختيدلي يو، او واپس شوې يو د الله پاک په غضب سره، يعنی داسې کار مو کړې دې کوم چه د الله پاک او د هغه د رسول د غضب باعث وی، نو مونږ د هغه سره دا صلاح او مشوره اوکړه چه مدينې منورې ته داخل شو، په ظاهره کښې مراد دا دې چه د شپې په وخت پټې طريقې سره، بيا ايسار وو يعنی په خپلو کورونو کښې، د دې دپاره چه د هغه ځائې نه لاړو شو د هغه په خدمت کښې يعنی د ورځې، يعنی په مدينه کښې د شپې په وخت داخليدو سره خپلو خپلو کورونو ته اورسيږو نو د شپې به مو څوک وينی هم نه، بيا د سحر په وخت به د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، هغه فرمائی، پس مونږ مدينې ته داخل شو بيا به د تجويز او ارادې مطابق سحر د رسول الله ﷺ په خدمت کښې د تلو اراده اوکړه په دې خيال چه که زمونږ قصور معاف کيږی نو په مدينه منوره کښې به ايسار شو، او که داسې نه وی نو د مدينې منورې نه به چرته لرې لاړ شو، پس هم دا ټول مضمون مونږ په ذهن کښې ساتلو سره د سحر د مانځه نه مخکښې د هغه د حجرې په دروازه باندې کيناستلو، چه کله رسول الله ﷺ بهر تشريف راوړلو نو مونږ د هغه په ليدو باندې اودريدو، او د خپل جرم اعتراف کولو سره مو هغه ته عرض اوکړو ﴿ نحن الفرارون ﴾ چه مونږ ټول ميدان جنګ نه تيخته کونکی يو، رسول الله ﷺ زمونږ طرف ته متوجه شو او وې فرمائيل ﴿ لا بل انتم العکارون ﴾ رسول الله ﷺ اوفرمائيل نه بلکه تاسو واپس کيدو سره دوباره حمله کونکی يئ «د رسول الله ﷺ دا طرز عمل او کلام اوريدلو سره په مونږ کښې ساه راغله او په هغه باندې مو ځان قربان کړو، پس وراندې په روايت کښې دی» پس مونږ هغه ته نور هم نزدې شو او مونږ ټولو د هغه لاس مبارک خکل کړو، رسول الله ﷺ مونږ نه نوره هم توجه پيدا کړه او وې فرمائيل ﴿ انا فئة المسلمين ﴾ چه زه د مسلمانانو پناه ګاه يم او د مرکزی فوج قائم مقام يم، رسول الله ﷺ هغوی ته ﴿ عکارون ﴾

اوفرمائیلو، یعنی ﴿ متحیزون ﴾ او دا اشاره ده د آیت کریمه طرف ته ﴿ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ یعنی کوم سړي چه میدان جنګ پریخودلو سره اوتختی هغه د الله پاک د غضب مستحق وی، خو د دې حکم نه دوه مستثنی دی، یو متحرف لقتال، او یو متحیز الی فئة، یعنی دا دوه کسان د فرار من الزحف په وعید کښې داخل نه دی، او رسول الله ﷺ د ابن عمر رضي الله عنه دې سریه ته ﴿ متحیزا الی فئة ﴾ نه شمار کړل، د دې مطلب دا دې چه که مسلمان فوجی د مختصر او ناکافی کیدو د وجې نه د میدان جنګ نه په دې وجه واپس شی چه د مرکزی فوج نه تعاون حاصل کړی نو بیا دا په دې وعید کښې داخله نه ده، او دا فرار، فرار نه دې، په داسې طریقه چه رسول الله ﷺ هغه خلقو ته فرمائی او تسلی ورکوی چه ستاسو دا تیخته فرار نه دې بلکه تحیز الی فئة دې، مدینه منوره او رسول الله ﷺ په منزله د مرکزی فوج دی، لهذا تاسو دوباره د مقابله کولو دپاره دلته ماته د مدد اخستلو دپاره راغلی یئ، ابن ابی حاتم هم دا حدیث رایت کړې دې، د هغه په روایت کښې دا زیادت دې، ﴿ وقرا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الاية، او متحیزا الی فئة، کذا فی تفسیر ابن کثیر ﴾ حافظ ابن کثیر فرمائی چه په یوه موقع باندې سیدنا عمر رضي الله عنه هم داسې فرمائیلي وو، چه کله په جنګ جسر کښې ابو عبید شهید کړې شو د مجوس دلښکر د کثرت د وجې نه نو سیدنا عمر رضي الله عنه اوفرمائیل ﴿ لو انحاز الی کنت له فیة ﴾ چه که هغه زما طرف ته راغلې وې یعنی په طور د مدد طلب کولو نو زه به د هغوی دپاره ﴿ فئة ﴾ ثابت شوې وې په آیت کریمه کښې بله استثناء د هغه سړی دپاره ده کوم چه متحرف لقتال وی یعنی د څه جنګی مصلحت په وجه باندې فوج خپل شکست ظاهرولو سره شاته شی، لکه چه بعض وخت په قتال کښې داسې هم کولې شی په دشمن باندې د فتح حاصلولو دپاره، والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجة، قاله المنذری.

[٢٦٤٨] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي يَوْمِ بَدْرٍ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ سورة الأنفال آية ١٦.

ترجمه: دابوسعید خدری رضي الله عنه نه روایت دې چه دا آیت: «ومن یولهم یومئذ دبره» دغزوه بدر په ورځ نازل شوې دې.

تشریح: یعنی دا آیت شریفه د جنګ بدر په باره کښې نازل شوې وو، د یوم اطلاق د حرب په معنی کښې هم وی لکه چه وئیلې شی ایام العرب حروبها.

(د تولی یوم الزحف حکم): ځان پوهه کړه چه تولی یوم الزحف د جمهورو علماء کرامو په نزد، چه په هغې باندې د اکثرو اتفاق دې حرام دې، او دا حکم د هغوی په نزد دائمی دې، د همیشه دپاره د جنګ بدر سره خاص نه دې، په جنګ بدر کښې د «تولی» په باره کښې نص قطعی دې او په دې باندې سخت وعید دې، په قران کریم کښې مذکور دې، لهذا دې باره کښې خو د چا اختلاف بالکل نشته، که اختلاف دې نو د جنګ بدر نه علاوه په باقی

(١) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٤٣١٦) (صحيح)

جنګونو کښې دي، د جمهورو مسلک خو هم دا دي چه کوم حکم د بدر دي هم هغه حکم د روستو جنګونو دي، خو بهرحال جائز دي، اوس نزدې تير شو مصابرة الواحد بالعشرة او مصابرة الواحد بالاثنين بيان، او په دې کښې دويم قول دا دي چه د تولې يوم الزحف حرمت خاص دي د جنګ بدر سره چه د هغې څو قرائن دي، مثلا خپله په آيت کريمه کښې تصريح ده د ﴿ يومئذ ﴾ د دي نه مراد جنګ بدر دي، دويم دا چه د جنګ بدر نه پس په جنګ احد کښې د صحابه کرامو تيخته موندلي شوي ده او په دې باندې هيڅ وعيد او تعنيف اونکړي شو، هم دغه شان په يوم حنين کښې هم تولې بيا موندلي شوي ده، کما قال تعالى ﴿ثم وليتم مدبرين ﴾ د دې دويمې رائې په قائلينو کښې د صحابه کرامو نه ابو سعيد خدرى او تابعينو کښې نافع، حسن، قتاده وغيره حضرات دي، دا خلق د دې خبرې قائل دي چه دا آيت کريمه کوم چه د جنګ بدر په باره کښې نازل شوي دي چه په هغې کښې په فرار من الزحف باندې سخت وعيد دي، منسوخ الحکم دي او آيت الضعف دا منسوخ کړو ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾، د دې جماعت په نزد د دې دويم آيت کريمه د نزول نه پس اول حکم منسوخ شو او فرار من الزحف کبيره ګناه پاتې نه شوه، جمهور وائي چه د جنګ بدر والا آيت منسوخ نه دي بلکه هغه د هميشه دپاره دي، خو په شرط د ضعف يعنې که مشرکين د دوچند نه زيات نه وي، او د آيت وعيد د نه منسوخ کيدو دليل دا دي چه د آيت وعيد نزول انقضاء حرب او قتال نه پس شوي دي، بيا منسوخ کيدې څنګه شي، امام قرطبي رحمه الله فرمائي ﴿ والى هذا ذهب مالک والشافعى اكثر العلماء وفى صحيح مسلم عن ابى هريرة ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال اجتنبوا السبع الموبقات ﴾ او په دې حديث کښې د دغه اووه موبقات نه يو تولى عن الزحف هم دي، قال القرطبي وهذا نص فى المسئلة. پاتې شوه دا خبره چه په جنګ احد کښې تيخته موندلي شوي وه، نو جواب دا دي چه هلته فرار اکثر من الضعف نه وو ﴿ ولا خلاف فى جوازه ﴾، او دا وئيل هم صحيح نه دى چه په هغه باندې تعنيف نه دي کړي شوي، او هم دا حال د فرار يوم حنين دي، او دا چه وئيلې شى چه ايت وعيد د يوم بدر سره خاص دي ځکه چه په آيت کريمه کښې د ﴿ يومئذ ﴾ تصريح ده، نو جمهور دا جواب ورکوى چه د دې نه مراد يوم بدر نه دي بلکه مطلق يوم الزحف دي چه په هغې باندې د الله پاک قول ﴿ اذا لقيتم الذين كفروا زحفا ﴾ دال دي، لهذا د تخصيص بنياد ختم شو، او دا چه په حديث الباب کښې د ابن عمر د فرار واقعه ذکر ده نو په دې کښې دواړه احتماله دا کيدې شى چه د هغوى فرار من الضعف وى، دويم دا چه د اکثر من الضعف نه وى[1]، که دويم دي، نو بيا خو هيڅ اشکال نشته او که اولنې صورت دي نو د

---

[1] د شارحينو ميلان هم دي طرف ته معلوميږي چه د صحابه کرامو چه کومې د فرار قصې پيښې شوې وې هغه اکثر د ضعف د وجې نه دى کومې چه اصولا جائز دى بيا به په دې باندې دا اشکال وى چه اکثر د من الضعف نه فرار خو هسې هم جائز دي تميز الې فئة وى يا نه وى، رسول الله ﷺ دا په تحيز الى فئة باندې ولې محمول کوئ؟ د دې جواب دا دي چه د صحابه کرامو حال نه کتلو سره په دې وجه چه هغوى خو به د دوچند او درې چند نه هم تيخته عام طور سره نه کوله. لهذا د هغوى د تسلئ دپاره

حضرت ګنګوهی په تقریر کښې دی چه چونکه دلته قصه کښې د هغوی ندامت بلکه شدت ندامت مذکور دې کوم چه په حقیقت کښې توبه ده نو په دې وجه دا خلق په وعید کښې داخل نه شو، او رسول الله ﷺ هم هغوی معاف کړل، امام قرطبی د دې د لاندې د بعض علماء کرامو چه په هغوی کښې ابن الماجشون هم دې نه دا نقل کړې دی چه په مسئله د فرار کښې د ضعف، قوت او عدة لحاظ هم ضروری دې لهذا د مسلمین او مشرکین تعداد برابر کیدو په صورت کښې هم که د قوة او عدة په لحاظ سره مشرکین د مسلمانانو نه دوچند وی نو بیا هم فرار جائز دې، هغه فرمائی خو د جمهورو په نزد چه ترڅو پورې مشرکین د دوچند نه زیات نه وی فرار جائز نه دې، او د زیادت په صورت کښې هم صبر او استقلال اولی دې، بیا د دې نه روستو هغوی د صحابه کرامو بعض جنګونه په مثال کښې پیش کړل لکه په غزوه موته کښې د مسلمانانو لښکر چه د هغوی تعداد صرف درې زره وو او هغوی د دوه لاکهو په مقابله کښې مضبوط ولاړ وو، چه په هغې کښې یو لاکهـ خو رومیان وو یعنی عجمی، او یو لاکهـ د قبیله لخم او جزام عرب وو، الی اخر ما ذکر والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

وهذا اخر ما اردت ایراده فی هذا الباب، والی هنا تم الجزء الثالث من بذل المجهود، ونسأ الله تعالی التوفیق والتسدید فی جمیع الخیرات واتمام هذا الشرح، وما ذلک علی الله بعزیز.

بَابٌ فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ

بیان د هغه مسلمان قیدی چه په کفر کولو باندې مجبوره کړې شی

د اسیر نه مراد مسلمان قیدی دې لکه چه ظاهره ده، د هغه ترجمة الباب نه چه څو صفحات پس راځی ﴿ باب فی الاسیر یکره علی الاسلام ﴾ هلته د اسیر نه مراد کافر قیدی دې، لهذا دا دواړه ترجمة الباب په خپل مینځ کښې متقابلین دی، دغه شان د کفر نه مراد دلته د کفر حقیقت نه دې مراد بلکه اجراء کلمة الکفر علی اللسان مراد دې، یعنی دا جائز ده یا ناجائز؟ جواب دا دې چه په دې کښې تفصیل دې په دې کښې به دا کتلې شی چه د اکراه دپاره ذریعه او صورت څه اختیارولې شی، پس که اکراه علی الکفر د داسې څیز په ذریعه وی چه په هغې سره ئې د قتل کیدو خطره وی یا ئې په اندامونو کښې د یو اندام د ضائع کیدو خطره وی نو د هغه دپاره ګنجائش شته د کفر د اظهار کولو، او هغه له پکار دی چه توریه اوکړی، پس که هغه داسې اوکړل او حال ئې دا وی چه د هغه زړه په ایمان باندې مطمئن وی نو ﴿ فلا اثم علیه ﴾، او که د صبر او استقلال نه کار واخلی او د کفر اظهار اونکړی تردې چه قتل کړې شی نو ﴿ کان ماجورا ﴾ کذا فی الهدایة، د دې نه معلومه شوه چه د کفر د اظهار ګنجائش او د هغې رخصت په داسې قسم اکراه کښې دې چه په هغې کښې د ساه د تلو یا کم از کم د یو اندام د ضائع کیدو خطره وی د کومې نه چه اصولین په اکراه ملجئ سره تعبیر کوی یعنی داسې اکراه چه په هغې کښې د الجاء او اضطرار معنی بیا موندلې شی، او که اکراه د دې نه د کمې درجې څیز وی مثلا ضرب، حبس وغیره نو بیا د اظهار کفر اجازت نشته.

[۲۶۴۹](۱) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، فَقَالَ: "قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ".

ترجمه: د خباب رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو اوهغه په یوځادر کښې د کعبې سوري ته ډډه وهلي وه مونږ ورته شکایت اوکړو دمشرکینودطرف نه اوعرض مو ورته اوکړو چه ایا زمونږ دپاره دالله پاك نه امداد نه غواړئ؟ آیا تاسو دالله تعالی نه زمونږ دپاره دعا نه غواړئ؟ نبی علیه السلام چه دا واوریدل نوکیناستو او مخ ئې دغصې نه سور شو او وئې فرمائیل ستاسونه مخکښې په تیرو شوو امتونوکښې د دین دارئ په وجه باندې به یوسړې اونیولې شو او په زمکه کښې به خښ کړې شو اوبیابه اره راوړل شوه اودده په سرباندې به کیخود شوه اوهغه به په ریبلوسره دوه ځائې کړې شو اوحال دادې چه ددې عمل ویرې به ده لره دخپل دین نه منع کوو اود اوسپنې کمنزې به راوړلې شوې دهغه غوښه اوپلې به دهډوکي نه او تراشلې شوه او دهغه به دخپل دین نه نه اوړیدو په الله مې دي قسم وي الله تعالی به داخپل دین خامخا پوره کوي تردې چه یوسړې به دصنعاء مقام نه دحضرموت پورې لارشي اودالله نه به علاوه دبل څیزته نه ویریږي یاداچه پخپلو گډو او چیلوبه دیو درنده نه نه ویریږي، خو تاسو جلدبازی کوئ.

تشریح: د دې حدیث راوی سیدنا خباب رضي الله عنه دي کوم چه د قدیم الاسلام صحابه کرامو نه دي، د رسول الله علیه السلام د هجرت نه مخکښې په اسلام قبلونکو کښې دي، چاته چه د اسلام د خاطره د کفارو د لاس نه ډیر مصیبتونه رسیدلي دی، کوم مضمون چه هغه دي وخت کښې بیانوی هغه هم د دې قسم دي، هغه فرمائی مونږ د رسول الله علیه السلام په خدمت کښې راغلو او هغه د کعبة الله په سوری کښې د خپل څادر نه تکیه جوړه کړې وه او ملاست وو، مونږ هغه ته خپل حال عرض کړو او دا عرض مو هم ورته اوکړو چه تاسو د الله پاک نه زمونږ نصرت ولې نه غواړئ، زمونږ دپاره د الله پاک نه دعا ولې نه غواړئ، د هغه صحابی د سوال دا طرز د رسول الله علیه السلام سره د هغه د هغه شفقت او رأفت په بناء باندې وو چه د هغې به دې حضراتو مشاهده کوله څنګه چه اولاد پریشانه کیدو سره د مصیبت په وخت خپل مور او پلار ته ګله کوی، او د هغه علیه السلام شفقت خو په امت باندی د مور او پلار نه ډیر زیات وو. ﴿فجلس محمرا وجهه﴾ د دې سوال په جواب کښې د هغه طرز عمل هم هغه وو کوم چه د یو شفیق، مربی او مرشد کیدل پکار دی، پس رسول الله علیه السلام غصه کیناستلو، مخ مبارک ئې سور شو او وې فرمائیل چه ستا نه مخکښې د تیرو امتونو بعض مومنان داسې تیر شوي

(۱): صحيح البخاري/المناقب ۲۲ (۳٤٦٦) ۲۵ (۳۸۲۹)، والإكراه ۱ (٦٥٤٤)، (تحفة الأشراف: ۳۵۱۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۰۹/۵، ۱۱۰، ۱۱۱، ۳۹۵/٦) (صحيح)

دی چه هغه به دشمنانو نیول بیا به ئې ورله کنده ویستله او په هغې کښې به ئې اودرول. او بیا به اره راوړلې شوه او د هغه په سر باندې به هغه چلولې شوه چه په هغې سره به د هغه د سر دوه ټکړې شو، دې مصیبت به هم هغه د خپل دین نه نه شو ستنولې، او هم دغه شان د بعض خلقو په بدنونو باندې به د اوسپنې ګومنځې رابنکلې شوې چه هغې به د هډوکی نه علاوه باقی ټوله غوښه پرې کړله، هغه سړې به دې مصیبت هم د هغه د دین نه نه شو لرې کولې، دا خو د تیرو شوو اهل ایمان د صبر او استقلال بیان وو، د صحابه کرامو د تشجیع او د هغوی د حوصله افزائی دپاره، وړاندې ورته رسول الله ﷺ د پیشن ګویئ په طور د هغوی د تسلئ دپاره یقین ورکوی چه والله الله پاک به زمونږ دا دین داسې خوروی چه یواځې به یو سور د صنعاء او حضرموت ترمینځه مزل کوی چه هغه ته به د هیڅ قسم کافر او دشمن ویره نه وی، سوا د الله پاک د ویرې نه او سوا د لیوه د ویرې نه په خپلو ګډو بیزو باندې. ﴿ولکنکم تعجلون ﴾ خو تاسو تندی کوئ، شارحینو لیکلې دی چه د صنعاء نه مراد په ظاهره کښې صنعاء الیمن دې چه د هغې او د حضر موت ترمینځه د پنځو ورځو لاره ده ځکه چه حضرت موت په اقصاء یمن کښې دې او کیدې شی چه د صنعاء نه صنعاء الشام مراد وی.

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت هم ظاهر دې ځکه چه په حدیث کښې د تیرو امتونو د اهل ایمان چه کومه اکراه ذکر کړې شوې ده د هغې بیان دې، والحدیث اخرجه البخاری والنسائی قاله المنذری.

بَابٌ فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

دهغه مسلمان حکم چه د کافرانو دپاره جاسوسی اوکړی

یعنی که یو سړې سره د مسلمان کیدو باوجود، د مسلمانانو خلاف جاسوسی کوی نو د هغه څه حکم دې؟

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه

جواب دا دې چه د جمهورو په نزد چه په هغوی کښې احناف او شوافع هم دی نو داسې سړی ته به تعزیر کولې شی او هغه به قتل کولې نه شی، او د امام مالک رحمه الله رائې دا ده چه په دې کښې امام ته اختیار دې چه څنګه هغه مناسب ګڼی ګویا د هغه په نزد قتل کولی هم شی، امام خطابی رحمه الله په معالم السنن کښې د امام شافعی رحمه الله په دې کښې تفصیل نقل کړې دې چه که یو سړې صاحب حیثیت او مخوریز وی او په ناپوهې کښې هغه داسې کړې وی لکه چه د حضرت حاطب رضی الله عنه نه د دې صدور شوې وو، نو زه غوره ګڼم چه هغه معاف کړې شی، او که هغه سړې مخوریز نه وی نو امام ته د هغه د تعزیر اختیار دې. اه علامه عینی(ج ۱۲ ص ۷۵) کښې د داودی نه نقل کړې دی چه د امام شافعی او د یو جماعت مسلک دا دې چه د مسلمان جاسوس دې تعزیر اوکړې شی، ولا یجوز قتله، او که مخوریز وی نو هغه دې معاف کړې شی د قصه «حاطب رضی الله عنه» د وجې نه، او د امام ابوحنیفه او اوزاعی نه منقول دی چه هغوی ته دې سخته سزا ورکړې شی، او تر ډیر وخته پورې دې په قید کښې اوساتلې شی او د بعض علماء کرامو نه منقول دی چه که د هغه عادت هم دا

وی نو هغه دې قتل کړې شی ﴿ وبه قال ابن الماجشون ﴾ اهـ مختصرا، امام شافعی رحمه الله چه په دې کښې کوم د هیئت او غیر ذی الهیئة فرق کړې دې غالبا د هغه حدیث په وجه باندې کوم چه به ابوداود کښې روستو راشی.

[۲۶۵۰] (...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا، فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: هَلُمِّي الْكِتَابَ فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي مِنْ كِتَابٍ فَقُلْتُ: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ فَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَإِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي بِهَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ بِي مِنْ كُفْرٍ وَلَا ارْتِدَادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

ترجمه: دعلی رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام زه اوزبیر اومقداد اولیږلو او وئې وئیل: تاسو لاړ شئ تردې چه روضه خاخ ته اورسئ اوهلته داوښ په کجاوه کښې یوه بنځه ناسته ده اودهغې سره یوخط دی هغه دهغې نه واخلئ، مونږه خپل اسونه وزغلول تردې چه روضه خاخ ته اورسیدو او په کجاوه کښې موهغه بنځه اومونده مونږورته اووئیل خط را اوباسه هغې اووئیل ماسره هیڅ خط نشته ماورته اووئیل خامخا به خط راوباسې اوکه نه نو مونږ به دې بربنډه کړو نوهغې دخپلوکمڅونه خط راوویستو اوهغه خط مونږه نبی علیه السلام ته راوړو او په هغه خط کښې د حاطب رضی الله عنه بن أبی بلتعه دطرف نه دمکې مشرکینوته دنبی علیه السلام دجنګې حالاتو معلومات لیکلې شوي وو نونبی علیه السلام حاطب راوغوښتو او ورته ئې اووئیل دا څه دي اې حاطب حاطب اووئیل اې دالله رسوله ماته په سزارا کولوکښې جلتي اونه کړي زه یوداسې سړي یم چه دقریشو حلیف یم اودهغوی په مذهب نه یم کوم خلق چه قریش دي په مکه کښې دهغوی رشته دار اوسیږي دمکې مشرکان دهغوی درشته دارئ په وجه باندې ددوی دمال او داهل عیال نګراني کوي چونکه زم ددوی سره څه رشته داري نشته نوما اوغوښتل چه زه ددوی دپاره څه داسې کار اوکړم چه دهغې په وجه باندې دمکی مشرکان زمادنبځې اوبچو حفاظت اوکړي اې دالله رسوله په الله مې دي قسم وي ماداکار دکفر اودمرتد کیدو په وجه باندې نه دې کړې نبی علیه السلام چه دا واوریدل نوونې فرمائیل حاطب رښتیا اووئیل عمر رضی الله عنه عرض اوکړو چه ماته ددې منافق دڅټ دوهلو اجازت راکړه نبی علیه السلام اوفرمائیل دې خوپه غزوه بدرکښې شریك شوې وو تاته څه پته ده چه الله تعالی د

[1]: صحيح البخاري/الجهاد ١٤١ (٣٠٠٧)، والمغازي ٩ (٣٩٨٣)، وتفسير الممتحنة ١ (٤٨٩٠)، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ٣٦ (٢٤٩٤)، سنن الترمذي/تفسير القرآن ٦٠ (٣٣٠٥)، (تحفة الأشراف: ١٠٢٣٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٧٩/١، ٢٩٦/٢) (صحيح)

اهل بدر په باره کښې فرمائيلی دی چه څه موخوښه وي هغه کوئ ماتاسوته بخښنه کړي ده.

شرح حديث

قوله: حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ..الخ:

مصنف په دې باب کښې د سيدنا حاطب بن ابی بلتعه رضي الله عنه واقعه ذکر فرمائيلې ده چه د هغې راوی سيدنا علی رضي الله عنه دي.

هغه فرمائی چه رسول الله ﷺ زه زبير او مقداد رضي الله عنهم اوليږلو او ورته ئې اوفرمائيل چه د مکې طرف ته لاړ شئ تردې چه کله تاسو روضه خاخ ته اورسيږئ نو تاسو به هلته يوه زنانه بيا مومئ چه هغه به په کجاوه کښې ناسته وی چه هغې سره يو ليک دي او هغه ترې راوړئ، سيدنا علی رضي الله عنه فرمائی چه مونږ دې طرف ته لاړو، زمونږ اسونو مونږ په منده کړې وو، تردې چه کله مونږ هغه مقام ته اورسيدو کومې ته چه روضه خاخ وئيلې شی نو مونږ هلته د رسول الله ﷺ د خبر مطابق يوه زنانه اوليده چه په کيجاوه کښې ناسته وه، نو مونږ هغې ته اووې چه تا سره چه کوم خط دي هغه راکړه، هغې انکار اوکړو چه ما سره هيڅ قسم خط نشته، ما ورته اووې چه يا خو ته هغه خط راکړه ګينې مونږ به ستا نه جامې اوباسو، يعنی د تلاشئ دپاره ﴿ فاخرجته عن عقاصها ﴾ نو هغې د خپلې کمسئ نه هغه خط راويستلو، او په يو روايت کښې دی ﴿ فاخرجته من حجزتها ﴾ يعنی هغې د خپل لنګ نه راويستلو، او جمع بين الروايتين داسې کړې شوې ده چه ممکنه ده چه هغې اولا دا خط د خپلې کمسئ په ول کښې داخل کړې وی او د هغې کمسئ چونکه اوږده وه نو په دې وجه ئې هغه په خپله بڼه کښې پټه کړې وی، وړاندې په روايت کښې دی علی رضي الله عنه فرمائی چه د هغه خط سره مونږ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو چه د هغې په شروع کښې دا ليکلې شوې وو ﴿ من حاطب بن ابی بلتعه الی ناس من المشرکين ﴾ او بيا چه وړاندې رسول الله ﷺ د غزوة الفتح کومه اراده کړې وه د هغې خبر ورکړې شوې وو، او د دې نه روستو روايت کښې د دې خط دا الفاظ منقول دی. ان محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد سار اليکم، او په يو روايت کښې دی، کما فی البذل.ان رسول الله ﷺ قد توجه اليکم بجيش کالليل يسير کالسيل،، يعنی محمد ﷺ په مکه باندې حمله کونکې دي دخپل لوئي لښکرسره کوم چه د شپې په شان دي يعنی دهغوی په تلو سره زمکه داسې تياره شی لکه چه شپه وی، اوکوم چه په تيز رفتارئ او تيز تلو کښې د اوبو د بهيدو پشان دي.

او په الابواب والتراجم (ص ۲۵۸، ج ۴) کښې حضرت شيخ د علامه عينی رحمه الله نه د دې خط د الفاظ نقل کړي دی، ﴿ يا معشر قريش فان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءکم بجيش کالليل يسير کالسيل فوالله لو جالکم وحده نصره الله عليکم والنجز له وعده فانظروا لانفسکم والسلام ﴾ اه امام بخاری رحمه الله دا قصه په کتاب الجهاد کښې په باب الجاسوس وغيره کښې او په کتاب المغازی کښې په باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن ابی بلتعة الی اهل مکة کښې ذکر کړې ده او په کتاب التفسير وغيره کښې هم.

د حدیث مضمون

﴿ فقال : ما هذا يا حاطب فقال : يا رسول الله! لا تعجل علي الخ ﴾ چه کله رسول الله ﷺ ته دا خط راورسيدو نو هغه حاطب راوغوښتلو او تپوس ئې ترې اوکړو چه دا تا څه اوکړل؟ نو هغه عرض اوکړو چه يا رسول الله! تاسو په خپله يوه فيصله کښې هم تندی مه کوئ اول زما خبره صفا صفا واوريئ هغه دا چه تاسو سره چه کوم صحابه د قريشو د خاندان نه دی نو چونکه په مکه مکرمه کښې د قريشو خاندان موجود دی، لهذا ستا د صحابه کرامو بعض خپلوان په مکه کښې موجود دی نو هغه د هغوی د دې خپلولئ په وجه باندې د هغوی د اهل وعيال حمايت او حفاظت کوی او بنده خو اصالة د قريشو نه نه دی بلکه زه خو د هغوی سره د حليف کيدو په حيثيت باندې يوځائې شوی اوم نو زما چه کوم خپلوان په مکه کښې دی نو د هغوی د حمايت او حفاظت دپاره ما دا سوچ اوکړو چه په کفار قريش باندې څه احسان اولرم چه د هغې د وجې نه هغوی زما د خپلوانو خيال اوساتی، او هغه قسم کولو سره عرض اوکړو چه والله يا رسول الله! د دې نه علاوه يوه خبره هم د کفر او ارتداد په ما کښې موجود نه ده، رسول الله ﷺ د هغه خبره په غور سره واوريدله او صحابه کرامو ته ئې اوفرمائيل ﴿ صدقكم ﴾ دې چه څه وائی دا رشتيا دی، گويا رسول الله ﷺ هغه معذور اوګڼلو او معاف ئې کړو.

د حديث شارحينو د دې حديث نه چه کوم احکام او فوائد مستفاد کيږی هغه په تفصيل سره ليکلې دی که څوک غواړی نو هلته دې اوګوری. (ينظر العيني ص ۷۵ ج ۱۲ باب الجاسوس)

شرح حديث

قوله: ﴿ فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ.....وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ[1] اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.﴾ د چا شدت چه د دين په امورو کښې معروف او مشهور دې په دې باندې سيدنا عمر رضي الله عنه اودريدو او هغه عرض اوکړو چه ماته اجازت راکړئ چه زه د دې منافق دا سر اووهم او قتل ئې کړم، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دې په جنګ بدر کښې شريک شوې دې او د دې او تاته خبر هم شته چه الله پاک په څه شان سره په اهل بدر باندې متوجه شوې دې او د هغوی په باره کښې ئې فرمائيلې دی چه ﴿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ﴾ په دې جمله باندې چه کوم اشکال راځی هغه ظاهر دې څکه چه په دې سره د اهل بدر دپاره د هر قسم عمل اباحت معلوميږی، کوم چه د منشاء شارع خلاف دی، د دې يوه توجيه دا کړې شوې ده چه د حديث تعلق د تيرو اعمالو سره دې چه هغه ټول معاف کړې شوې دی او د دې تائيد د دې نه هم کيږی چه که د دې تعلق د زمانه مستقبل سره هم وی نو د لفظ ماضی په ځائې به داسې وئيلې کيدل ﴿ فاغفره لكم ﴾، خو په دې توجيه باندې يو قوی اشکال دا دې چه که دا

[1]) ولفظ لعلّ، وان كان للترجي لكن قال العلماء ان الترجي لي كلام الله وكلان رسوله للوقوع (بذل) قوله: اطلع بتشديد الطاء أي اقبل عليهم ونظر اليهم نظر الرحمة والمغفرة (عون).

حکم صرف د ماضی سره متعلق وي نو بیا په د قصه دحاطب کښې د دې نه استدلال څنګه صحیح دي ځکه چه قصه د حاطب خو د بدر نه تقریبا شپږ کاله روستو د فتح مکه نه مخکښې پیښه شوې ده، بله توجیه دا ده چه دا خصوصیت دې د اهل بدر او الله پاک ته اختیار حاصل دي په خپلو وعیدونو نافذ کولو او نه نافذ کولو کښ، ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ ففی العینی وفیه الحجة لترک انفاذ الوعید من الله تعالی لمن شاء ذلک اه یعنی د اهل بدر د دې عظیم کارنامې د وجې نه د هغوی تیر شوی ګناهونه معاف کړې شوې دی او راروان وخت کښې هم که وقوع راشی نو هغوی د دې اهل او مستحق دی چه هغه هم معاف کړې شی لکه چه په دنیوی حکومتونو کښې هم د بعض خلقو د کارنامو د وجې نه د هغوی په حق کښې په طور د انعام د وفاداریٔ په حق کښې بعض ویني (قتلونه) معاف کولې شی، یعنی بالفرض که د هغوی نه داسې اوشی نو هغوی به رانیولې نه شی او دا مقصد نه دې چه هغه ته د قتل اجازت یا ترغیب ورکولې شی، نور هم بعض توجیهات په بذل وغیره شروحات کښې ذکر دی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

[٢٦٥١]( )حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَقَالَ: "فِيهِ، قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَالْتَمَسْنَاهَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَابًا فَقَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَأَقْتُلَنَّكِ أَوْ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ"، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

ترجمه: د علی رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه حاطب بن أبی بلتعه دمکی مشرکینوته دنبی علیه السلام دجنګي حالاتو معلومات لیکلي وو چه نونبی علیه السلام په تاسوباندې حمله کونکی دي اوپه دې روایت کښې داهم دي چه هغه ښځي ووئیل ماسره خو خط نشته نومونږ ددي اوښ کینولو اوخط مو ورسره پیدا نه کړو، علي رضی الله عنه فرمائي چه ماورته ووئیل په هغه ذات مې دي قسم وی په چاچه قسم خورلې شي که خط نه را اوباسي نوقتل به دي کړم یا خط راکړه، اوباقی روایت ئې دتیر روایت په شان بیان کړو.

تشریح: د سیدنا حاطب بن ابی بلتعه رضی الله عنه څه حال په بذل کښې ذکر دي هم د هغه په باره کښې دا آیت کریمه نازل شوې دي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾

باب فِي الْجَاسُوسِ الذِّمِّيِّ

بیان د ذمی چه د کافرانو دپاره جاسوسی وکړی

د جاسوسی کونکی حکم

ذمی که د مسلمانانو خلاف جاسوسی کوی نو د هغه دا فعل به نقض عهد کښې شمارلې کیږی یا نه؟ د جمهورو په نزد نه شمارلې کیږی، د امام مالک رحمه الله په نزد دا نقض عهد دي لهذا د هغوی په نزد په دي بناء باندې د هغه قتل جائز دي او د جمهورو په نزد د

---

[1]: صحيح البخاري/ الجهاد ١٩٥ (٣٠٨١)، المغازي ٩ (٣٩٨٣)، الاستئذان ٣٣ (٦٢٥٩)، صحيح مسلم/ فضائل الصحابة ٣٦ (٢٤٩٤)، (تحفة الأشراف: ١٠١٦٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/١٠٥، ١٣١) (صحيح)

هغه قتل جائز نه دي، كذا في البذل عن النووي، وراندي امام نووي رحمه الله فرمائي چه په دي صورت كښي د شوافعو په نزد هم په جاسوسئ سره انتقاض عهد كيږي يعنى كه د دي شرط لګولي شوي وي، او كه كافر جاسوس حربى وي نو د هغه قتل بالاجماع جائز دى، د مسلمان جاسوس حكم خو د باب په شروع كښي تير شوي دي، ذكر هذه الاحكام الامام نووي لكن لم يتعرض لحكم الجاسوس المستامن والظاهر والله تعالى اعلم عدم الجواز فانه اشبه باللمي.

[٢٦٥٢]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ".

ترجمه: دفرات بن حيان رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دده قتلولو حكم كړي وو اودي دابوسفيان جاسوس وو اوديو مسلمان انصاري په پناه كښي وو، يوځل دانصارو په يوه ډله باندي تيريدو اووئي وئيل چه زه مسلمان يم نوپه انصاروكښي يوكس ووئيل اې دالله رسوله دي خووائى چه زه مسلمان يم، نبي عليه السلام اوفرمائيل په تاسوكښي بعضي كسان داسي دي چه مونږ يي خپلو ايمانونوته حواله كوويو دهغوى نه فرات بن حيان دي.

تشريح: فرات بن حيان كومه چه په دي واقعه مذكوره في الحديث نه پس اسلام قبول كړي وو هغه وائى چه رسول الله عليه السلام زما د قتل حكم كړي وو او حال دا چه زه د ابو سفيان د طرف نه د جاسوس په شكل راغلي اوم، او دي هغه وخت د يو انصارى صحابى حليف وو، پس د انصارو په يو جماعت باندي هغه راتير شو نو وي وئيل زه مسلمان يم، نو يو انصارى سړى نبى كريم عليه السلام ته عرض اوكړو اې دالله رسوله عليه السلام ! دي خو داسي وائى چه زه مسلمان يم،حال دا چه تاسو د هغه د قتل حكم كړي دي، نو رسول الله عليه السلام په دي اوريدلو سره اوفرمائيل چه بيشكه په تاسو كښي بعض سړى داسي دى چه مونږ هغوى ته معامله سپارو د هغوى د ايمان طرف ته، يعنى د هغوى د ايمان دعوى قبلوو، رسول الله عليه السلام اوفرمائيل هم په هغوى كښي يو فرات بن حيان هم دي.

د حديث د ترجمة الباب سره مطابقت

دا حديث په ظاهره كښي د ترجمة الباب سره مطابقت نه خورى، ځكه چه فرات بن حيان ذمى چرته وو، هغه خو به د ابو سفيان د طرف نه جاسوسى كوله، لهذا كافر حربى شو، د دي توجيه دا كيدي شى چه دلته په روايت كښي تصريح ده د دي خبرې چه هغه د بعض انصارو حليف وو، لهذا په منزله د ذمى شو.

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٠٢٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٦/٤) (صحيح)

بَابٌ فِي الْجَاسُوسِ الْمُسْتَأْمَنِ

بیان دهغه جاسوس کافر چه د مسلمانانو نه امن وغواړي او جاسوسي وکړي

قوله: ﴿ حدثني ابي قال : غزوت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هوازن ﴾ رسول الله ﷺ چه کله د غزوه حنین دپاره تشریف اوړلو نو د هغه د سفر ترمینځه دا واقعه ده کومه چه د سلمه بن الاکوع رضی اللہ عنہ خوئي ایاس بن سلمه بیانوی.

[٢٦٥٣]( )حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ"، قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَّلَنِي إِيَّاهُ.

ترجمه: سلمة بن الاکوع فرمائی چه نبی ﷺ ته دمشرکانو یوجاسوس راغي اوهغه ﷺ د سفر په دوران کښې وو هغه جاسوس دصحابه کراموسره کیناستو، څه وخت پس بیا پټ شان اووتو نبی ﷺ اوفرمائیل اوئي لټوئ اوقتل ئې کړئ، راوي وائی چه زه دنوروصحابه کرامونه مخکښې شوم او دې مې اوموندو اوقتل مې کړو اودده سامان مې واخستو، نو نبی ﷺ دهغه سامان ماته راکړو.

[٢٦٥٤]( )حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ، وَهِشَامًا حَدَّثَاهُمْ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ وَفِينَا ضَعَفَةٌ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقْوِ الْبَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَأَى ضَعَفَتَهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ هِيَ أَمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ قَالَ: فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأُدْرِكُتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ بِالْأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَأَضْرِبُ رَأْسَهُ فَنَدَرَ فَجِئْتُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهَا فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ مُقْبِلًا فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ فَقَالُوا: سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ لَهُ: سَلَبُهُ أَجْمَعُ"، قَالَ هَارُونُ: هَذَا لَفْظُ هَاشِمٍ.

ترجمه: حضرت سلمه بن الاکوع فرمائی چه زه دنبی ﷺ په ملګرتیا کښې دهوازن قبیلې په جهاد کښې شریك شوي وم، یوه ورځ مونږ دخاښت په وخت کښې دوډی خوړله او په مونږکښې اکثر کسان پیدل تلونکی وو او څه ضعیفان وو، نوپه سور اوښ باندې یوکس سور راغې خپل اوښ ئې او ترلو اومونږسره ئې خوراك شروع کړونوچه کله ده زمونږ د ملګرو کمزوري اودسورلوکم والی اولیدونوخپل اوښ ته په منده ورغې او راپرائي نستوار وربانديې سورشو او په تیز رفتارئ سره لاړو، مونږ ته معلومه شوه چه دا جاسوس دي نوپه انصارو کښې یوکس په خپله غنم رنګه اوښه باندې سورشوکومه چه زمونږ د ټولوپه سورلوکښې نښه سورلئ وه، دې شروع شوچه په اوښه سورپه منده ورخلاص وو

[1]: صحيح البخاري/الجهاد ١٧٣ (٣٠٥١)، (تحفة الأشراف: ٤٥١٤)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الجهاد ١٣ (١٧٥٤) مطولاً، سنن ابن ماجه/الجهاد ٢٩ (٢٨٣٦)، مسند احمد (٥٠/٤)، سنن الدارمي/السير ١٥ (٢٤٩٥) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم/الجهاد ١٣ (١٧٥٤)، (تحفة الأشراف: ٤٥١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٩/٤، ٥١) (حسن)

ورپسې روان وو، او دا دخلقو په سورلوکښې دتولو نه ښه وه، بیا زه ورمخکښې شوم تردې چه هغه مې راوارولو، او حال دا چه داوښې سر د اوښ کوناتو سره وو اوزه د اوښې په شا ووم زه ورمخکښې شوم تردې چه ما داوښ مهار ونیولواو اوښ مې کینولوهرکله چه اوښ په زمکه خپل زنګون کیخودو نوماخپله توره را وویستله دهغه سرمې ووهلو اوپرې مې کړونومادهغه سورلی اودهغه سامان نبی ﷺ ته راوړو، نبی ﷺ ماته مخې له راغې او وئې فرمائیل هغه کښې چامې کړو؟ خلقو ورته ووئیل چه سلمه بن اکوع نبی ﷺ اوفرمائیل دهغه ټول سامان به ده ته ورکولې شي نبی کریم ﷺ چه کله د غزوه حنین دپاره تشریف اوړلو نو دهغه سفر په دوران کښې دا واقعه وه کومه چه سلمه بن الاکوع بیانوی

شرح حدیث

په دې غزوه کښې چه د قبیله هوازن سره شوې وه، د رسول الله ﷺ سره زه هم اوم، د یوې ورځې واقعه ده چه مونږ ټول قافلې والا د سحر خوراک کولو، اکثر په مونږ کښې خپې ابله وو او ډیر په مونږ کښې ضعیف او کمزوری خلق وو (ضعفة جمع ده د ضعیف، او کیدې شی چه دا لفظ ﴿ ضعفة ﴾ وی په سکون د عین سره، ای حالته الضعف) نو ځاپاپه یو سړې کافر، په سور اوښ باندې سور راورسیدو، او په هغې بادې د کوزیدو نه پس هغه د هغې اوښ کتې نه د ځرمنې یوه تسمه راویستله، د هغې په ذریعه ئې خپل اوښ اوتړه، بیا راغلو او مونږ سره په خوراک کښې شریک شو (د خوراک درمیان هغه په پوره لښکر باندې نظر واچولو سره) د خلقو د ضعف حالت او د هغوی د سورلو د کمی اندازه ئې اولګوله، بیا پاسیدو سره په منډه باندې لاړو د خپل اوښ طرف ته، پس په هغې باندې سور شو او هغې ته پوندې ورکولو سره په تیخته شو، سیدنا سلمه بن الاکوع ﷺ فرمائی چه د قبیله اسلم یو سړی په خپله اوښه باندې سوربدو سره په هغه پسې شو، او دا اوښه د پوره لښکر په اوښو کښې د ټولو نه افضل وو، یعنی په تیزه منډه وهلو کښ، سلمه فرمائی، زه هم د هغې په تعاقب کښې روان شوم پیدل منډې وهلو سره (هغه په تیز رفتارئ کښې ډیر مشهور او معروف وو په پیدل منډه وهلو کښې به ئې شهسواران روستو پریخودل) پس وراندې هم دا خبره بیانوی ﴿ فادرکته وراس الناقة عند ورک الجمل وکنت عند ورک الناقة ﴾ سلمه چه کوم صورت حال بیانوی هغه دادې چه په منډه کښې خودټولو نه مخکښې هغه مشرک وو کوم چه په اوښ باندې سور وو، اوپه هغه پسې د قبیله اسلم دغه صحابی وو کوم چه په خپله اوښه باندې سور وو، سلمه فرمائی چه په منډه منډه کښې ددغه صحابی د اوښې سر د مشرک د اوښ کوناتو سره نزدې رسیدلې وو او زه ددغه صحابی د اوښې کوناتو ته په منډه منډه اورسیدم، (لَمْ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ لَمْ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ) یعنی ما همت کولو سره یو ټوپ بل او وهلو تردې چه زه د هغه صحابی ځائې ته اورسیدم یعنی د اوښ شاته طرف ته نزدې، بیا زه په قوت سره نور هم ور وراندې شوم تردې چا ما د هغه مشرک سور نه وراندې وتلو سره د هغه د اوښ واږې اونیولې او هغه اوښ ما په زمکه بادې کینولو او هم دې دوران کښې ما خپله توره د تیکې نه راویستله او هغه کافر مې پرې

اووهلو چه په هغې سره د هغه سر کټ شو او هغه مشرک د سورلۍ نه راپریوتلو، بیا زه د هغه سورلۍ سره د هغه د ساز وسامان سره روان اوم پس ما رسول الله ﷺ اولیدو چه هغه سره د خپلو څو ملګرو زما طرف ته راروان دي، او چه راغلو نو تپوس ني اوکړو چه دا مشرک چا قتل کړي دي خلقو ورته زما نوم واخستلو چه سلمه بن الاکوع ﷺ قتل کړي دي، په دې باندې هغه اوفرمائیل چه ﴿ له سلبه اجمع ﴾ چه د هغه کافر سلب ټول د ابن الاکوع دپاره دي.

د حدیث د ترجمة الباب سره مطابقت

په دې حدیث باندې هم د ترجمة الباب سره د عدم مطابقت اشکال کیږي ځکه چه د جمل احمر والا مشرک مستامن چرته وو، پس په دې حدیث باندې امام بخاري رحمه الله باب ترلې دي ﴿ باب الحربی اذا دخل دار الاسلام بغیر امان ﴾ د دې زیات نه زیات توجیه کیدې شی چه په روایت کښې دا دی چه دا مشرک صحابه کرامو سره په خوراک کښې اخر شریک شو، او ظاهره ده چه هغه چا توکلې نه دي ګویا دا یو قسم استیمان شو خو دا هم په ذهن کښې ساتئ چه دا توجیه په حدیث او ترجمة الباب کښې د مناسبت د پیدا کولو دپاره ده. خو د دې نه دا نه لازمیږي چه د دوارو حکم یو دي، ای حکم الجاسوس الحربی والمستامن، په دې حدیث کښې د سلب مقتول ذکر دي چه هغه د قاتل دپاره دي، کما فی الحدیث، من قتل قتیلا فله سلبه، خو دا د سلب مسئله اختلافی او وسیع الذیل ده یعنی د دې د لاندې ډیر زیات مسائل او جزئیات دی کوم چه به عنقریب په خپل محل کښې په کتاب الجهاد کښې راشی، حدیث الباب المختصر اخرجه البخاری والنسائی، والمفصل اخرجه مسلم، قاله المنذری.

بَابٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

د دشمن سره د مخامخ کیدو دپاره کوم وخت بهتر دي؟

یعنی کوم وخت په دشمن باندې حمله کول او مقابله کول غوره دی.

[۲۶۵۵](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُقَرِّنٍ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ.

ترجمه: معقل بن یسار دنعمان بن مقرن نه روایت نقل کوي چه هغه وئیلي وو چه زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم چه هغه د ورځې دشروع نه ددشمن سره نه جنګیدو بلکه تاخیر به ئې کولو تردې نمر به زائله شو اوباد به راوالوتو اونصرت الهی به شروع شو.

مضمون حدیث

نعمان بن مقرن ﷺ فرمائی چه زه د رسول الله ﷺ په بعض مغازی کښې شریک اوم نو ما اوکتل که هغه به د څه وجې نه د ورځې په شروع قتال اونکړي شو نو بیا به ئې قتال موخر کولو د زوال شمس پورې.

---

(۱): صحيح البخاري/الجزية ۱ (۳۱۶۰)، سنن الترمذي/السير ٤٦ (۱۶۱۳)، (تحفة الأشراف: ۱۱۶٤۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤٤/٥) (صحيح)

بَابُ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

دجنګ په وخت کښې خاموش کیدل یاذکرالهی کول بهتردی

[٢٦٥٦](١) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ.

ترجمه: دقیس بن عباد رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه د نبی علیه السلام صحابه کرامو به دجنګ په وخت کښې شور بدګنړلو.

تشریح: یعنی صحابه کرامو به د حملې په وخت باندې شور او غوغا کول نه خوښول. بلکه په خاموشئ سره به ئی قتال کولو، شارحینو لیکلي دی چه په دي وخت کښې په شور او غوغا سره شبه راځی د ویرې اوبی صبرئ، په خلاف د متانت او خاموشی چه هغه دلیل دي د ثبات او پوخ والي، په بذل کښې دی چه ملا علی قاری دلته د ذکر الله استثناء کړي ده خو د دي استثناء وجه فهم کښې نه راځی ځکه چه د جنګ په وخت ذکر الله سره اواز اوچتول چرته ثابت دی.

[٢٦٥٧](٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنِي مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

ترجمه: ابوبرده د خپل پلار نه دتیرشوی روایت په شان روایت بیان کړي دي.

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاءِ

دجنګ په وخت کښې د سورلئ نه د کوزیدو اوپیدل تلوبیان

یعنی دا چه غازی د مخکښې نه خو سور وی او بیا عین د جنګ او حملې په وخت د خپلې سورلئ نه لاندې راکوزیدو سره قتال اوکړی مطلب دا دي چه که په دي کښې مصلحت ګنړی نو داسې کولې شی، لکه چه په حدیث الباب کښې دی (لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَانْكَشَفُوا نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ).

[٢٦٥٨](٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَمَّا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَانْكَشَفُوا نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ.

ترجمه: دبراء بن عازب رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی کله چه نبی علیه السلام دمشرکانو سره مخامخ شو په ورځ دحنین اومسلمانان اوتښتیدل نونبی علیه السلام دخپلې قچرې نه راکوزشو اوپیاده روان شو.

شرح حدیث

په غزوه حنین کښې چه کله صحابه کرام رضی الله عنهم د مشرکانو د غشو په ډیر والی سره منتشر شو نو رسول الله علیه السلام د خپلې سورلئ نه لاندې راکوز شو او پیدل د دشمن طرف ته روان شو، په

---

١): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩١٢٨) (صحيح)

٢): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩١٢٨) (ضعيف)

٣): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٨٢٠)، وقد أخرجه: سنن الترمذي الجهاد ١٥ (١٦٨٨) (صحيح)

داسي کولو کښې دير مصلحتونه وو، مثلا دا چه د مشرکانو د غشو د وجې نه د هغوی سورلی ویریدو سره شاته نه شی، او بله دا چه رسول الله ﷺ په کفارو باندې خپله ثابت قدمی ظاهروله، او هم دغه شان نې د صحابه کرامو حوصله افزائی اوکړه، چه کوم په هغوی کښې منتشر شوي وو رسول الله ﷺ لره پیاده د دشمن طرف ته په وړاندې کیدو باندې لیدلو سره راجمع شی وغیره، او د دې نه د هغه ﷺ د کمال شجاعت ثابتیدل خو ظاهر دی؟ چه هغه ﷺ د خپلې سورلئ نه راکوزیدو سره، د صحابه کرامو د منتشر کیدو باوجود ﴿ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ﴾ وئیلو سره وړاندې لاړو، وشرف وکرم وعلی اله وصحبه اجمعین، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی اتم منه فی اثناء الحدیث الطویل، قاله المنذری.

باب فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ

په جنګ کښې د تکبر اوغرور کولو بیان

[۲۶۵۹] () حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وموسى بن إسماعيل، المعنى واحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ"، قَالَ مُوسَى: وَالْفَخْرِ.

ترجمه: د جابر بن عتیک نه روایت دې چه نبی ﷺ به فرمائیل غیرت په دوه قسمه دې پوهغه غیرت دې کوم چه دال، مالې خوښ دې دویم هغه غیرت دې کوم چه د الله تعالی خوښ نه دې پس هغه غیرت کوم چه دالله تعالی خوښ دې هغه غیرت کول دې دشك او قرینو دموجود کیدو په وخت کښې اوکوم غیرت چه دالله خوښ نه د هغه دادې چه بغیردشك او قرینونه غیرت اوکړې شي همدارنګې تکبرهم دې بعضې هغه تکبر دې کوم چه دالله تعالی خوښ دې اوبعضې هغه تکبردې کوم چه دالله تعالی خوښ نه دې پس هغه تکبر کوم چه دالله تعالی خوښ د هغه غرور کول دې په کافرانوباندې دجهاد په وخت کښې اوغرور کول دې دصدقې ورکولو په وخت کښې. اوکوم غرور چه دالله خوښ نه دې هغه دادې چه دظلم په وخت کښې تکبر کول اود موسی په روایت کښې دی چه: په نسب باندې دفخر په وخت کښې غرور اوکړې شي.

شرح حدیث

په دې حدیث کښې دوه اجزاء دی، یو د غیرت متعلق او بل د فخر او خیلاء متعلق د دویم جزء د ترجمة الباب سره مطابقت دې، هغه دا چه رسول الله ﷺ فرمائی چه بعض قسمونه د تکبر داسې دی کوم چه د الله پاک په نزد ناخوښه او مبغوض دی، او بعض قسمونه داسې هم دی کوم چه د الله پاک خوښ دی، د قسم ثانی مصداق د فخر او تکبر هغه اظهار دې کوم چه د دشمن مخکښې د جنګ په وخت اوکړې شی، دشمن لره د مرعوب کولو دپاره خپله بهادری اوښائی، په ژبې سره هم او په نقل وحرکت سره هم، او هم دغه شان هغه خیلاء کومه

(۱): سنن النسائي/الزكاة ٦٦ (٢٥٥٩)، (تحفة الأشراف: ٣١٧٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٤٤٥، ٤٤٦) (حسن)

چه د صدقې او خیرات په وخت وی، او په صدقه کښې خیلاء دا ده چه که هر څومره مقدار د صدقې وی هغه کثیر اونه ګڼړی بلکه دهغې دقلت اظهاراوکړی،بله داچه ډیرپه خوشحالئ سره او فراخه تندی سره صدقه اوکړی، او د اختیال قسم اول کوم چه د الله پاک په نزد مبغوض دې هغه دانسان تکبرکول او مستیدل دی او په نورو باندې ظلم او زیاتې کول دی.

او د حدیث دویم جزء کوم چه د غیرت سره متعلق دې د هغې په باره کښې رسول الله ﷺ فرمائی چه د دې هم دوه قسمونه دی یو د الله پاک په نزد خوښ، او دویم مبغوض، غیرت وئیلې شی ﴿ کراهة المشارکة فی امر محبوب ﴾ یعنی د انسان په خپل محبوب او خوښ څیز کښې د بل سړی شرکت نه خوښول، لکه چه عاشق د خپل معشوق په باره کښې دا نه غواړی چه بل څوک د هغه سره تعلق قائم کړی، او دا چه هغه معشوق دې د بل چا طرف ته متوجه شی، علی هذا القیاس، خپله ښځه ئې ده، دا به څوک غواړی چه بل سړې هغې طرف ته اوګوری یا رغبت اوکړی، پس رسول الله ﷺ فرمائی چه کوم صفت د غیرت د الله پاک خوښ دې نو هغه داسې غیرت دې کوم چه واقعی په محل د شک او په محل د تهمت کښې وی کوم چه په دې الفاظو بیانوی ﴿ فالغیرة فی غیر ریبة ﴾ او هغه غیرت کوم چه مبغوض دې نو هغه هغه دې چه بې محله وی، هیڅ بې هیڅه او بغیر د څه وجې نه، دا خبره بالکل صحیح ده چه کوم غیرت بغیر د څه وجې نه او بې محله وی هغه خو سراسر بدګمانی ده، لهذا د دې نه بچ کیدل ضروری دی هم په دې وجه باندې ئې دې ته مبغوض وئیلې دې او کوم غیرت چه واقعی په محل د شک کښې وی هغه مطلوب او غوره دې.(۱) والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

باب مجاهد چه قیدی جوړکړې شی (نوځه به کوی؟)

د ترجمة الباب شرح:

﴿ یستاسر ﴾ لره معروفًا او مجهولاً دواړو طریقو سره لوستلې کیدې شی، مطلب دا دې چه که یو مسلمان په جنګ وغیره کښې د کفارو سره ګیر شی نو هغه لره څه کول پکار دی، خپل ځان دې هغه ته حواله کړی، او د هغوی قید دې قبول کړی، یا دا چه د هغوی سره دې مزاحمت اوکړی، او د هغوی قید قبلولو ته دې نه تیاریږی، امام بخاری رحمه الله هم په دې مضمون باندې باب ترلې دې ﴿ باب هل یستاسر الرجل، ومن لم یستاسر ﴾ زما ذوق دا وائی چه امام بخاری په ترجمة الباب کښې جزء ثانی ﴿ ومن لم یستاسر ﴾ لره زیاتولو سره عدم استیسار ته افضل وئیلې دې، یعنی اګر چه په داسې سخت وخت کښې د کفارو قید قبلول جائز دی، خو اولی هم دا ده چه د کفارو په خبره دې اعتماد اونکړی، او د هغوی قید دې نه قبلوی.

---

(۱) مثلا که یو سړی ته د خپلې ښځې په باره کښې په دې وجه باندې غصه او غیرت راشی چه هغه فلانې پردی سړی ته ګوری یا یو پردی سړی هغې ته ګوری نو دا خبره که د څه قرینې په وجه باندې ده نو بیا خو دا غیرت محبوب دې او که بغیر د څه وجې نه وی نو مبغوض دې.

[۲۶۶۰]()حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّحَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَنَفَرُوا لَهُمْ هُذَيْلٍ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ لَجَئُوا إِلَى قَرْدَدٍ فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ لَأُسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَى، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا لَزِدْتُ".

ترجمه: ابوهریره دنبی ﷺ نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ لس کسان د معلوماتو حاصلولو دپاره اولیږل او عاصم بن ثابت ئې په دوی باندې امیر مقرر کړو نودوی سره دجنګ دپاره دهزیل قبیلی تقریبا سل کسان غشي ویشتونکی را اووتل عاصم چه کله دوی اولیدل نو په یوه پناه ګاه کښې ئې ځان پټ کړو لیکن کافران ددوی نه چاپیر شول او ورته ئې اووئیل راکوز شئ اوزمونږ خبره اومنئ مونږه دا اقرارکوو چه په تاسو کښې به هیڅوك نه وژنو عاصم اووئیل زما خو دکافر په امان کښې کوزیدل خوښ نه دی نو په دې وجه باندې ده لره کافرانو په غشو اوویشتو عاصم اودده اووه ملګري شهیدان شول اوباقی دري کسان د کافرانوسره په لوظ اودهغوی په اقرارباندې په اعتبار کولوسره لاندې راکوز شول یوپه دوی کښې خبیب اوبل زید بن دثنه اویوکس بل وو چه نوم ئې عبدالله بن طارق وو دا خلق چه کله دکافرانو په لاس کښې راغلل نودخپلو لیندو په مزوباندې ددوی لاسونه او ترل په دوی کښې چه دریم کس وو هغه اووئیل داخو اوله دهوکه ده (یعنی اقرار خوداسې شوې وو چه مونږ به ځوك نه وژنونوبیا دترلوځه مطلب دې)په الله قسم چه زه خوتاسو سره نه ځم زما په خپلو ملګرو پسې تلل خوښ دي (شهادت ته ئې ترجیح ورکوله)اوکافرو دي رابنکلو اوده دتلونه انکار اوکړو بهرحال کافرانو دي هم شهید کړو اوس خبیب ددوی په لاس کې قیدي پاتې شو دوی تولو دده قتلول هم اوغوښتل نوده دکافرانونه اوغوښتل چه ماته لږ مهلت راکړئ چه زه دوه رکعته مونځ اوکړم، بیا ئې اووئیل په الله مې دي قسم وي که چرې تاسو دا ګمان نه کولې چه زه دویرې په وجه اوږد مونځ کوم نومابه دوه رکعته نورهم کړي وو

د حدیث الباب شرح

مصنف په دې باب کښې د سریة الرجیع واقعه ذکر کړې ده، دا اصحاب سریه لس کسان وو کوم چه رسول الله ﷺ عین یعنی جاسوس جوړولو سره د قریشو د خبر راوړلو دپاره مکې مکرمې ته لیږلې وو، چه د هغې امیر رسول الله ﷺ عاصم بن ثابت مقرر کړې وو لکه چه دلته په حدیث کښې تصریح ده.

---

[1]: صحيح البخاري/الجهاد ۱۷۰ (۳۰۴۵)، والمغازي ۱۰ (۳۹۸۹)، والتوحيد ۱۴ (۷۴۰۲)، (تحفة الأشراف: ۱۴۲۷۱)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۴/۲، ۳۱۰) (صحيح)

قوله: ﴿ فنفروا لهم هذيل بقريب من مائة رجل رام ﴾ يعنى كله چه دا سريه د مكې طرف ته تله نو په لاره كښې د هغوى طرف ته د قبيله هذيل سل سړى غشى ويشتلو والا د هغوى مقابلې دپاره راغلل، او ظاهره خبره ده چه دا اصحاب سريه نو خالى لاس وو، غير مسلح، ځكه چه دا خو صرف د جاسوسئ دپاره روان وو نه د جنګ دپاره، اوس چه كله ناڅاپه غشى ويشتونكى د هغوى د مقابلې دپاره راغلل نو دې خلقو د خپل ځان د بچ كولو دپاره يوې غونډئ ته اوختل، چه د هغې په باره كښې راوى فرمائى ﴿ فلما احس بهم عاصم لجاوا الى قردد ﴾ الحاصل چه كله دا خلق غونډئ ته اوختل نو هغه غشى ويشتونكى مشركانو دوى ته اووې چه راكوز شئ او خپل ځان مونږ ته اوسپارئ په داسې طريقه چه مونږ تاسو سره معاهده كوو، يعنى په دې خبره چه په تاسو كښې به څوك هم نه قتل كوو، په دې باندې امير سريه عاصم بن ثابت اوفرمائيل ﴿ اما انا فلا انزل فى ذمة كافر ﴾ چه زه خو د يو كافر په ذمه باندې اعتماد كولو سره نه راكوزيږم (چه تاسو څه كولې شئ هغه اوكړئ) په دې باندې هغه مشركانو په غشو ويشتلو سره عاصم امير سريه او د هغه سره اووه ملګرى ختم كړل. ﴿ونزل اليهم ثلاثة نفر ﴾ اوس چه كوم درې كسان باقى پاتې شو هغوى د هغوى لوظ قبلولو سره لاندې راكوز شو، هغوى دا دى يو خبيب بن عدى، زيد بن الدثنه او يو بل سړې (عبدالله بن طارق) چه كله دې مشركانو هغه درې واړه قابو كړل نو د خپلو لينددو مزى ټې پرانستل او په هغې باندې ټې د هغوى ترل شروع كړل، خبيب او زيد خو هغوى اوترل، چه كله ټې دريم كس ترلو نو هغه اووې ﴿ هذا اول الغدر والله لا اصحبكم ﴾ چه دا خو د غدر او لوظ ماتولو ابتداء ده يعنى تړئ مو ولې، قسم په الله زه به تاسو سره هرګز لاړ نه شم، او دا چه زمونږ ملګرى شهيدان كړې شوې دى دا زما دپاره بهترينه اسوه او نمونه ده، مشركانو هغه په رابنكلو باندې په زبردستئ د ځان سره بوتلو خو هغه د تلو نه انكار اوكړو نو هغوى دې هم قتل كړو. اوس دوه كسان باقى پاتې شو خبيب او زيد ابن الدثنه، دا دواړه هغه مشركانو اوترل او د ځان سره ټې بوتلل، ﴿ فلبث خبيب اسيرا ﴾ په روايت كښې اختصار دې، صرف د خبيب ذكر كړې شوې دې ﴿ حتى اجمعوا قتله ﴾ دلته هم اختصار دې، د بخارى په روايت كښې تفصيل دې، پس په هغې كښې داسې دى ﴿ فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى ﴾ يعنى هغه مشركانو خبيب او زيد بن الدثنه دواړه بوتلل، او هغوى دواړه ټې په مكه مكرمه كښې خرڅ كړل، په هغوى دواړو كښې خبيب د حارث بن عامر ځامنو واخستلو، او حال دا وو چه خبيب په جنګ بدر كښې حارث بن عامر لره قتل كړې وو، اوس ظاهره ده چه خبيب اوس د داسې سړى لاس ته راغلو چه د هغه د پلار قاتل خبيب دې نو هغه به د هغه سره څه معامله كوى، كومه هم چه د سخته نه سخته معامله كوى كمه ده، بهرحال په روايت كښې دى چه دا خبيب د هغوى سره څو ورځې وو، اخر دا چه بنو الحارث چه كله د خبيب د قتل اراده اوكړه نو هغه د خپل مرګ او

د شهادت په تیارئ کښې د هغه کور والو نه چاړه اوغوښتله د نامه نه لاندې وینښته صفا کولو دپاره، ﴿ فلما خرجوا به ليقتلوه ﴾ دلته هم اختصار دې، د دې روایت باقی حصه کومه چه خپله په ابوداؤد کتاب الجنائز کښې د "باب المريض ياخذ من اظفاره وعانته" کښې راروان دې، هلته دا دی چه ﴿ فاعارته فدرج بنی لها وهی غافلة ﴾ یعنی کوم وخت چه خبیب استحداد کولو نو یو وړوکی ماشوم په لوبو لوبو کښې هغه ته راغلو، کوم چه هغه په خپل پتون باندې کینولو، اتفاقاً چه دا منظر د هغه ماشوم مور اولیدو هغه په دې لیدو سره اویریده، خبیب چه کله هغه اولیده نو هغه یې پوهه کړه چه ولې ویریږې الله دې نه کړی زه به دې قتل کړم، د بخاری په روایت کښې د دې نه روستو مزید تفصیل دې ﴿ فلما خرجوا به ليقتلوه ﴾ الحاصل چه کله بنو الحارث هغه د قتل دپاره بوتلو نو خبیب رضی الله عنه هغوی ته اوفرمائیل چه ماته لږ شان مهلت راکړئ د دوه رکعته نفل کولو، پس هغوی ورته مهلت ورکړو، هغه دوه رکعته مختصر شان کولو سره سلام واړولو او وې وئیل چه والله که زما دا خیال نه وې چه تاسو به زما په باره کښې د مرګ د ویرې ګمان کوئ نو ما به دا مونځ اوږد کړې وې، په روایت کښې دی چه هغه دې خلقو ته بعض خیرې اوکړې ﴿ اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا ﴾ یا الله دا ټول یو یو هلاک کړه، په روایت کښې دی، راوی وائی چه هغه کال له پوره شوې نه وو چه هغوی ټول هلاک کړې شو، مصنف په دې باب کښې د سرية الرجيع واقعه ذکر فرمائیلې ده، دا اصحاب سریه لس اصحاب وو کوم چه رسول الله ﷺ جاسوسان جوړولو سره د قریش مکه طرف ته لیږلې وو، چه د هغوی امیر هغه ﷺ عاصم بن ثابت رضی الله عنه مقرر کړې وو، لکه چه دلته په حدیث کښې تصریح ده.

په دې موقع باندې حضرت خبیب رضی الله عنه څو اشعار هم وئیلې وو دشهادت په ذوق اوشوق کښې:

ولست ابالی حين اقتل مسلما — علی ای شق کان لله مصرعی

وذلک فی ذات الاله وان يشاء — يبارک علی اوصال شلو ممزع

په صحیح بخاری کښې خو هم دا دواړه بیتونه دی باقی قصیده اوږده ده، کومه چه د سیرت په کتابونو کښې ذکر ده کومه چه زمونږ حضرت شیخ رحمه الله بتمامها لامع الدراری په حاشیه کښې د اردو ترجمې سره د طالبانو د سهولت دپاره لیکلې ده، هغه دې ضرور اوکتلې شی.

د سیدنا خبیب رضی الله عنه قصیده

مونږ د کتونکو د سهولت دپاره دلته نقل کوو، د اصل قصیدې شروع داسې ده او په حاشیه د لامع کښې د هر هر بیت نه روستو د هغې ترجمه ذکر شوې ده.

١: لقد جمع الاحزاب حولی والبوا — قباللهم واستجمعوا کل مجمع

زما نه چاپیره ډیرې ډلې راجمع کیږی او هغوی ډیر زیات قبائل راجمع کړې دی، او زیات نه زیات مجمع راجمع کیږی

٢: وکلهم مبدی العداوة وجاهد — علی لانی فی وثاق بمضيع

هر یو په دوی کښې دشمنی کولو والا دې، او زما خلاف کوشش کونکې دې ځکه

چه زه په رسو کښې ترلې شوې یم، او د بربادئ په خائې باندې پروت یم.

۳: وقد جمعوا ابناءهم ونسائهم وقربت من جذع طویل ممنع

او دې خلقو (زما د تماشې کتلو دپاره) خپلې ټولې زنانه او ماشومان راجمع کړې دی او (په سولئ کولو دپاره) نزدې راوړلې شوې یم د یوې ډیرې لوئې اونې خواته کومه چه محفور ده یا ډیره زیاته اوږده ده.

۴: الی الله اشکو غربتی ثم کربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مصرعی

صرف الله پاک ته ګله کوم د خپې بې وسئ او د خپل مصیبت او د هغه څیز کوم چه دې کافر جماعتونو زما د قتل په وخت زما دپاره تیار کړې دی.

۵: فلا العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بضعوا لحمی وقد یاس مطمعی

پس ای د عرش مالکه! ته ماته صبر راکړه په هغه څیز باندې د کومې چه خلق زما باره کښې اراده لری او دې خلقو زما د غوښو ټکړې ټکړې کړې دی او زه د هر هغه څیز نه مایوسه شوې یم چه د هغې زما خواهش وی (لوئې خواهش خو د قید نه خلاصیدو سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضریدل دی او د ژوند خواهش هم په دې کښې داخلیدې شی)

۶: وذلک فی ذات الاله وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزع

او دا ټول هر څه د الله پاک د پاک ذات په سلسله کښې کیږی او که الله پاک اوغواړی نو برکت به اوکړی په ټکړو زما او په هغه بدن کوم چه ټکړې ټکړې کړی شوې دې.

۷: وقد خیرونی الکفر والموت دونه وقد هملت عینای من غیر مجزع

او دې خلقو ماته اختیار راکړې دې د کفر، او بغیر د دې نه د مرګ (یعنی یا به کفر اختیاروم ګینې مرګ) او زما د دواړو سترګو نه اوښکې روانې دی بغیر د څه ویرې نه (او د ویرې نه کیدلو وجه وراندې راروانه ده).

۸: وما بی حذا الموت انی لمیت ولکن حذاری جحم نار ملفع

ماته د مرګ ویره نشته ځکه چه (زه به بهرحال یوه ورځ) ضرور مړ کیږم خو زما ویره د هغه اور د جسامت ده کوم چه د ډیرو شغلو والا دې (یا انسانانو لره) خوړونکې دې، مراد د جهنم اور دې.

تنبیه: د اور جسامت دا ترجمه په دې بناء ده چه حجم حاء مهمله مقدم کړې شی په جیم باندې، خو صحیح "جحم" په تقدیم الجیم علی الحاء دې کوم چه د جحیم ماخذ دې، په دې صورت کښې به ترجمه دا وی (خو ما سره ویره د هغه بل شوی اور ده).

۹: فوالله ما ارجو اذا مت مسلما علی ای جنب کان لله مصرعی

پس قسم په الله! که زه د اسلام په حالت کښې قتل کړې شم نو زما لږه شان پرواه هم نشته چه زه د الله پاک دپاره په هر یو اړخ پریوتلم.

۱۰: فلست بمبد للعدو وتخشعا ولا جزعا انی الی الله مرجعی

پس نه یم ظاهرونکې د دشمن په وراندې هیڅ قسم عاجزی او نه څه قسم ویره، ځکه چه د الله پاک طرف ته زما واپس کیدل دی، د ﴿انا لله وانا الیه راجعون﴾ طرف ته اشاره

ده، په بعض نسخو کښې داسې دی چه ﴿ فلست ابالی حین اقتل مسلما، علی ای جنب کان فی الله مصرعی ﴾

د بخاري په روایت کښې دی ﴿ فکان خبیب هو سن الرکعتین لکل مسلم قتل صبرا ﴾ چه سیدنا خبیب رضی الله عنه اولني هغه سړي دي چا چه د قتل صبرا په وخت د اداء رکعتین سنت جاری کړو دا د سریة الرجیع قصه د جنګ بدر نه پس په ۳ هجری کښې پیښه شوې وه، د دې قصې نه معلومه شوه چه د سریه امیر عاصم بن ثابت رضی الله عنه د مشرکانو قید قبول نه کړو بلکه په هغې ئې شهادت ته ترجیح ورکړه، البته باقی دوه صحابه کرامو د هغوی قید قبول کړو، علامه عینی د دې حدیث د فوائدو د لاندې لیکی چه د سیدنا خبیب رضی الله عنه او د هغه د دواړو ملګرو نزول د دې خبرې دلیل دي چه په داسې وخت کښې د کافرانو قید قبلول جائز دی، مهلب فرمائی چه که یو سړي د خپل ځان د بچ کولو دپاره په رخصت باندې عمل کول غواړی نو کولې شي، د حضرت حسن نه هم نقل دی چه په دې کښې هیڅ پاک نشته، او د امام اوزاعی رحمه الله نه د فعل عاصم ترجیح منقول ده، یعنی په داسې وخت کښې د کفارو د قید په ځائې شدت اختیارول اولی دی. (بذل) والحدیث اخرجه البخاری والنسائی، قاله المنذری.

[٢٦٦١](١) حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

ترجمه: دعمرو بن سفیان روایت دي کوم چه د بنو زهره حلیف او دابوهریره رضی الله عنه په ملګروکښې دي، بیا راوی پوره روایت بیان کړو.

بَابٌ فِي الْكُمَنَاءِ

څوک چه په کمین (څوکئ) کښې پټ کیناستل شی

کمناء جمع ده د کمین، کمین هغه سړي کوم چه دشمن ته پټ ناست وی چه موقع راشی او په هغه باندې ناڅاپه حمله اوکړی، د کمین اطلاق په اردو او فارسئ کښې په هغه ځائې باندې هم کیږی چرته چه انسان پټ ناست وی یعنی مورچه باندې کومې ته چه په فارسئ کښې وائی وئیلې شی، په اصل کښې دا اخستلې شوې دي د کمون نه کوم چه مقابل دي د بروز، په ظاهره کښې د مصنف مقصد دا دي چه د جنګ په تدبیرونو کښې یو تدبیر په مورچه کښې کیناستل هم دی لکه چه په غزوه احد کښې اوشو کوم چه په حدیث الباب کښې ذکر دي.

[٢٦٦٢](١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّمَّاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ: فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ: فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ: أَصْحَابُ عَبْدِ

(١): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٤٢٧١) (صحيح)

(٢): صحيح البخاري/الجهاد ١٦٤ (٣٠٣٩)، والمغازي ١٠ (٣٩٨٦)، والتفسير ١٠ (٤٥٦١)، (تحفة الأشراف: ١٨٣٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٤/٤) (صحيح)

اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: وَاللّٰهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَأَتَوْهُمْ فَصُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ.

ترجمه: دابواسحق نه روایت دي فرمائی چه دبراء بن عازب نه مي حدیث اوریدلي دي چه نبی ﷺ په غزوه احد کښې په پنځوسو غشي ویشتونکو باندې عبیدالله بن جبیر امیر مقرر کړو اودوی ته ئې اوفرمائیل که چرې تاسو اووینې چه مارغان زمونږ په سرونو باندې ټونګي وهی (قتل کیدوته اشاره ده) نوبیا به هم تاسو د خپل ځائي نه نه خوزئ ترڅو چه تاسو رابلل شوي نه ئې اوکه تاسو اووینئ چه مونږه کافرانوته شکست ورکړو نوبیابه هم دخپل ځائي نه نه ځئ ترڅو چه را اونه غوښتلي شی، راوي وائی الله تعالی کافرانوته شکست ورکړو او مادمشرکانو ښځې اولیدلی چه غرونوته دپناه دپاره تښتیدلي دعبدالله بن جبیر ملګرو سوچ اوکړو چه مال غنیمت به واخلو زمونږ ملګري کامیاب شوپه دی باندی عبدالله بن جبیر اووئیل نبی ﷺ چه درته څه وئیلي وو هغه مو هیرشول؟ بهرحال الله تعالی ددوی خونه واړول او مسلمانانو شکست خوړونکی لاړل.

شرح حدیث

یعنی رسول الله ﷺ د جنګ احد په موقع باندې پنځوس داسې صحابه کرام کوم چه غشی ویشتونکی وو په یوه غونډئ (جبل رماة کوم چه جبل احد ته مخامخ دي) باندې کینولو سره عبدالله بن جبیر لره په هغوی باندې امیر جوړ کړو او هغه ته ئې په تاکید سره دا هدایت اوفرمائیل چه که تاسو دا هم اوګورئ چه مونږ یعنی د مسلمانانو لښکر لره مارغان د ځان سره اوړی نو بیا هم تاسو د خپل ځائي نه بیرته نه شئ ترڅو چه ما تاسو ته یو قاصد نه وی رالیږلي، او که مونږ مشرکانو ته شکست هم ورکړو تاسو به د دي ځائي نه خوزئ نه. (فهزمهم الله، قال فانا والله رایت النساء) راوی وائی چه الله پاک کفارو ته شکست ورکړو او ما اولیدی د مشرکانو زنانه غر ته په ختلو باندې، دې صورت حال ته کتلو سره د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ملګرو اووې (ای قوم الغنیمة) اې ملګروا ځائي چه غنیمت راټول کړو، زمونږ لښکر غالب شو بیا د څه ځیز انتظار کوې، په دې باندې ورته عبدالله بن جبیر رضی الله عنه اوفرمائیل چه تاسو هغه خبره هیره کړه کومه چه تاسو ته رسول الله ﷺ کړې وه، خو هغوی د هغې باوجود ایسار نه شو او لاندې راکوز شو. (فصرفت وجوههم واقبلوا منهزمین) د هغوی د راکوزیدو نه پس ټول خلق حیران او پریشانه شو، ځکه چه د بل طرف نه هم کفارو حمله اوکړه او مسلمانان په مینځ کښې ګیر شو او د شکست صورت پیدا شو. والحدیث اخرجه البخاری والنسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الصُّفُوفِ

د مجاهدینو دپاره د صفونو جوړولو بیان

یعنی د قتال دپاره د مخکښې نه صفونه ترل، د امام ترمذی رحمه الله ترجمه په دې کښې زیاته صفا او واضحه ده، باب الصف والتعبیة عند القتال. تعبه یعنی ترتیب... د لښکر په دستو

کښې د هري يوې دستې دپاره مناسب ځائې تجويز کول او هغوی لره د دې نه خبرول د دې دپاره چه د قتال د شروع کولو په وخت هره يوه دسته خپل متعين ځائې ته اورسيږی، امام ترمذی رحمه الله د دې باب د لاندې د عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه دا حديث ذکر کړې دې. ﴿ عبانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببدر ليلا ﴾ يعنی د جنګ په موقع باندې رسول الله ﷺ زمونږ د ټولو ځايونه د شپې متعين کړل.

[٢٦٦٣]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ: "إِذَا أَكْثَبُوكُمْ يَعْنِي إِذَا غَشُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ".

ترجمه: حمزه بن او اوسيد دخپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی دبدر په ورځ چه کله مونږه صفونه جوړ کړل نونبی ﷺ اوفرمائيل کله چه کافران تاسو ته نزدې راورسيږي نوپه غشو ئې اولئ اوخپل غشی بچ هم کړئ.

تشريح: قوله: "إِذَا أَكْثَبُوكُمْ (١) يَعْنِي إِذَا غَشُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ":

سيدنا ابو اسيد صحابی فرمائی چه کله په جنګ بدر کښې مونږ خلق په خپلو خپلو صفونو کښې راغلو نو هغه ﷺ دا هدايت اوفرمائيلو چه کله دا کفار تاسو ته نزدې راشی نو بيا غشی ورول شروع کړئ، يعنی په تاسو او مشرکانو کښې چه کله دومره فاصله پاتې شی چه ستاسو غشی هغوی ته رسيدلې شی نو بيا غشی ويشتل شروع کړئ، او که د دې نه مخکښې مو غشی ورول شروع کړل نو ظاهره ده چه غشی به مو ضائع شی، څه به دشمن ته رسيږی او څه به نه رسيږی هم په دې وجه باندې ورانديې فرمائی چه خپل غشی محفوظ ساتئ، د محفوظ ساتلو مطلب هم دا دې چه د لرې نه ويشتلو سره دې هغه ضائع نه کړې شی. والحديث اخرجه البخاری، قاله المنذری.

باب فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

دشمن چه کله رانزدې شی نوتوری راويستل پکاردی

[٢٦٦٤](٢)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى وَلَيْسَ بِالْمَلَطِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: "إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ".

ترجمه: مالك بن حمزه بن ابی اسيد ساعدي دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی چه نبی ﷺ دغزوه بدر په ورځ او فرمائيل کله چه درته مشرکان رانزدې شي نوپه غشوئې اوولي اوترڅوچه درته دوې نښه رانزدې شوي نه وی نوخپلې توري مه راوباسئ.

---

(١): صحيح البخاري/الجهاد ٧٨ (٢٩٠٠)، والمغازي ١٠ (٣٩٨٤)، (تحفة الأشراف: ١١١٩٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٩٨/٣) (صحيح)

(٢) أي قربوكم، من كثب واكثب اذا قارب والكثب القرب، وفي نسخة اذا كثبوكم. (بذل)

(٢): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١١٩٠) (ضعيف)

تشریح: ﴿ اذا اکتبوکم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم ﴾ دا د اولنی حدیث دویم طریق دي، په دي کښې د سل سیوف زیادت دي کوم چه په اول طریق کښې نه وو، په دې کښې د تورې د استعمال طریقه بیان کړې شوې ده، او دا مطلب دي چه کله مشرکان لږ شان رانزدې شی نو بیا خو دي غشی ویشتلې شی، او چه کله زیات رانزدې شی نو هغه وخت دي د تورو استعمال اوکړې شی، دا د رسول الله ﷺ د طرف نه صحابه کرامو ته د وسلې د استعمال په باره کښې ضروری هدایات دی.

بَابٌ فِي الْمُبَارَزَةِ

د جنګ کونکو د مقابلې بیان

د ترجمة الباب شرح او مذاهب ائمه:

د قتال او مقابلې دوه صورتونه وی، یو اجتماعی او بل انفرادی یعنی پوره جماعت، په جماعت باندې حمله اوکړی او یا مقابله فردا فردا وی، فردا فردا د مقابلې دپاره راتلو ته مبارزه وئیلې شی، یعنی د قتال د صف نه یو بهادر راوځی او میدان ته راشی او اوائی چه ﴿ هل من مبارز؟ ﴾ څوک شته زما مقابله کولو والا؟ په دې باب کښې مصنف رحمه الله هم دا خبره بیان کړې ده چه ایا داسې کول جائز دی یا ناجائز، که مبارزه د امام په اذن وی نو بیا خو د دې په جواز کښې هیڅ کلام نشته، عند الاکثر ومنهم الائمة الاربعة سوی الحسن فانه لم یجزها مطلقا، او که بغیر د امام د اذن نه وی نو بیا هم د جمهورو په نزد چه په هغوی کښې امام مالک او امام شافعی هم دی جائز دي، ففی المغنی (ص ۳۹۴ ج ۱۰) واما المبارزة فجوز باذن الامیر فی قول عامة اهل العلم الا الحسن فانه لم یعرفها وکرهها الی اخر ما ذکر... خو په دې کښې د حنابله اختلاف دي د هغوی په نزد په دې کښې تفصیل دي، ابن قدامه د دې درې صورتونه لیکلي دی په یو صورت کښې مستحب دي، په یو کښې مباح او په بل کښې مکروه، مستحب په هغه صورت کښې دي چه کله د دې ابتداء د کفارو د طرف نه وی، او د مقابلې دپاره راتلونکي قوی او بهادر وی د امام په اجازت، او مباح په هغه صورت کښې دي چه کله د دې ابتداء د داسې مسلمان سړی د طرف نه اوشی کوم چه شجاع او قوی وی، او مکروه په هغه صورت کښې چه کله د هغې ابتداء د مسلمان ضعیف د طرف نه وی.

[۲۶۶۵] (ضعیف) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: تَقَدَّمَ يَعْنِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَبَعَثَهُ ابْنُهُ، وَأَخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُبَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ"، فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ.

ترجمه: د علی رضی الله عنه نه روایت دي چه زمونږ طرف ته عطبه بن ربیعه اوده خوی رامخکښې شول اوده ورور هم ور پسې وو بیا آواز عتبه اوکړو چه څوک په تاسو کښې میدان ته

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۰۰۵۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۱۷/۱) (صحیح)

راوځي؟ نوپه انصاروکښې يوځو ځوانانو جواب ورکړو يعنی دصف نه په ميدان کښې دجنګ کولو دپاره عتبه اووئيل تاسو څوک يې؟ نوانصاري ځوانانو ورته خپل ځانونه اوخودل نوده اووئيل زما ستاسو سره څه کار نشته دي زمونږه دخپل تره ځامنونه علاوه دبل چاسره دجنګ کولو اراده نشته يعنی قريش اومهاجرين ئې مراد وو نونبی ﷺ اوفر مائيل اې حمزه اودريږه او اې علي اودريږه او اې عبيده بن حارث اودريږه نوحمزه خود عتبه طرف ته دجنګ دپاره متوجه شو اوهغه ئې په توره اووهلو اوزه دشيبه طرف ته متوجه شوم اودې مې اووهلو په هغه وخت کښې عبيده اوولید په خپل مينځ کښې يوبل زخمي کړل او مونږه هم په ولید باندې حمله اوکړه اوهغه مو قتل کړو او عبيده موراپورته کړو دجنګ دځائې نه مو راوستلو.

شرح حديث

د سيدنا علی رضی الله عنه نه روايت دې (چه په جنګ بدر کښې) درې کفار عتبه بن ربيعه او د هغه نه روستو د هغه ځوئې وليد بن عتبه، او د عتبه رور شيبه بن ربيعه، دا درې واړه ميدان ته رامخکښې شو او هر يو چغه کړې چه ﴿ من يبارز؟ ﴾ نو د هغې په جواب کښې درې انصاری ځوانان ميدان ته راغلل (عبدالله بن رواحه، عوف بن عفراء، معوذ بن عفراء) چه کله دوی مقابلې ته راغلل نو عتبه ترې تپوس اوکړو: ﴿ من انتم؟ ﴾ هغوی ورته اووې چه مونږ فلانې فلانې يعنی د انصارو نه يو، نو هغه ډير په فخر او تکبر سره اووې چه مونږ ته ستاسو ضرورت نشته ﴿ انما اردنا بنی عمنا ﴾ مونږ ته خو د مقابلې دپاره د خپل خاندان قريشو سړی پکار دی، رسول الله ﷺ او مسلمانانو دا ټول منظر ليدلو، پس هغه وې فرمائيل: ﴿ قم يا حمزة، قم يا علی، قم يا عبيدة ابن الحارث ﴾ پس دا درې واړه حضرات ميدان ته راغلل چونکه مقابله فردا فردا وه په دې وجه سيدنا حمزه رضی الله عنه د عتبه طرف ته متوجه شو، علی رضی الله عنه فرمائی چه زه د شيبة طرف ته متوجه شوم (دې دواړو خو خپل مقابل الحمد الله ختم کړل) وراندې علی رضی الله عنه فرمائی ه د عبيده او د هغه د مقابل وليد ترمينځه مقابله اوشوه، هر يو بل لره زخمی کړو (مونږ چونکه فارغ شوې وو نو مائل شو د وليد طرف ته) او هغه مو قتل کړو، او خپل ملګری عبيده مو د ميدان نه راوچت کړلو، حافظ ليکلې دی چه دا د ټولو نه اولنۍ مبارزه ده کومه چه په اسلام کښې پيښه شوې ده، ابن قدامه په جواز مبارزه باذن الامام کښې دا واقعه هم پيش کړې ده د دې نه علاوه هم بعض نور مثالونه د دې ليکلې شوې دی چه د هغې نه په بعض کښې د امام اذن هم ثابت نه دې، که څوک غواړی هلته دې اوګوری، د حديث الباب نه معلوميږی چه مبارزه باذن الامام او بغير د اذن الامام دواړه جائز دی لکه چه دا د جمهورو مسلک دې، ځکه چه د حمزه او علی مبارزه خو بالاذن وه خو د انصارو مبارزه بغير د امام د اذن نه وه، لم ينكر عليهم النبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاله الخطابی، دلته يوه مسئله بله اختلافی ده، هغه دا چه د مبارز اعانت جائز دې يا نه؟ د قياس تقاضه خو دا ده چه جائز نه وی ځکه چه مقابله د کافر سره ده، پس د امام اوزاعی او سحنون مالکی په نزد دا اعانت مکروه دې لكن عند الجمهور تجوز لهذا الحديث. (اوجز) په

دې حدیث باندې منذري سکوت کړې دې او د دې تخریج ئې نه دې کړې، په صحیح بخاري کښې مختصرادا دی، قیس بن عباد فرمائی چه دا آیت کریمه ﴿ هذان خصمان اختصموا فی ربهم ﴾ د هغه خلقو په باره کښې نازل شوې دې چا چه په جنګ بدر کښې مبارزه کړې وه، حمزه او علی او عبید. اهـ فتح الباری (ص ۴۶ ج ۷) کښې حافظ لیکی چه په دې روایت کښې د مبارزه تفصیل نه دې ذکر شوې او بیا د دې نه روستو حافظ د سیرة ابن اسحاق وغیره نه د دې مبارزې تفصیل ذکر کړې دې.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

په جنګ کښې د غوږو او پوزې وغیره د پرې کولو د ممانعت بیان

﴿ مثله ﴾ اسم مصدر دې، د دې مصدر ﴿ مثل ﴾ دې، یقال مثلت بالحیوان مثلا بالتقیل، او ﴿ مثلت ﴾ بالتشدید د مبالغې دپاره دې، یو انسان یا حیوان په بده طریقه قتل کول، اندامونو لره جدا جدا کولو سره، خو په روایت کښې مجردا راغلې دې. (معجم البحار)

مثله د اسلام په ابتداء کښې جائز وه روستو په دې باندې نهی راغله او د دې جواز منسوخ شو لکه چه د احادیثو الباب نه به معلومه شی.

[۲۶۶۶](۰)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ شِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعِفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ".

ترجمه: علقمه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی: چه په بهترین طریقې سره قتل کونکی مومنان دي.

تشریح: ﴿ اعف الناس قتلة اهل الایمان ﴾ یعنی په قتل کولو کښې د ټولو نه زیات عفیف او محتاط اهل ایمان وی په دې حدیث کښې ګویا اشاره ده دې خبرې طرف ته چه اهل ایمان د چا په قتل کولو کښې مثله نه کوی او د دې نه په روستو حدیث کښې د مثله نه صراحة نهی راغلې ده. ﴿ کان نبی الله صلی الله علیه وسلم یحثنا علی الصدقة وینهانا عن المثلة ﴾ یعنی رسول الله علیه السلام به مونږ ته د صدقې ترغیب راکولو او د مثله کولو نه به ئې منع کولو او په در مختار کښې دی چه مثله ممنوع ده

[۲۶۶۷](۰)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ لَهُ غُلَامٌ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنِي لِأَسْأَلَ لَهُ، فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ، فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ.

ترجمه: دهیاج بن عمران نه روایت دې چه دده د پلار عمران غلام او تختید ونوده دالله تعالی

---

(۰): سنن ابن ماجه/الدیات ۳۰ (۲۶۸۲)، (تحفة الأشراف: ۹۴۷۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۹۳/۱) (ضعیف)

(۰): تقدم في أبوداود، (تحفة الأشراف: ۴۶۳۷، ۱۰۸۶۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۲۸/۴، ۴۲۹)، سنن الدارمي/الزكاة ۲۴ (۱۶۹۷) (صحیح)

په نوم نذر او منلوکه چرې زه دډې غلام به نیولو قادرشوم نوده لاس به پریکړم، بیاعمران زه سمره بن جندب ته اولیږلم چه دده دپاره تري مسئله معلومه کړم نومادهغه نه تپوس اوکړوهغه ووئیل چه نبی ﷺ به مونږ ته دصدقې ورکولوترغیب راکولواودمثلې کولونه به ئې منع کولونوزه عمران بن حصین ته واپس راغلم اوتپوس مې تري اوکړوددې حدیث متعلق نوهغه (مذکوره) روایت په تصدیق کښې،ووئیل یقینا چه نبی ﷺ به مونږ ته دصدقې ورکولوترغیب را کولواودمثلې کولونه به ئې منع کولو.

تشریح: اوپه در مختار کښې دی چه مثله ممنوع ده د کفارو سره بعد الظفر بهم واما قبله فلا بأس بها.یعنی د یو کافر مثله کول په هغه باندې د قابو موندلو نه پس ناجائز ده، او د قابو موندلو نه مخکښې په هغه باندې د قابو موندلو دپاره چه هر څنګه ممکن وی هغه قتل کولی شی، په دې باندې علامه شامی رحمه الله فرمائی قال الزيلعي : وهذا حسن ونظيره الاحراق بالنار... یعنی د احراق بالنار حال هم دغه شان دې چه د یو کافر سوزول په هغه باندې د قابو موندلو نه پس ناجائز دي،او دقابو موندلو نه مخکښې جائزدي.کولې شی،دتعذیب بالاحراق مسئله مستقل راروانه ده،حديث عبدالله اخرجه ابن ماجة.قاله المنذري.وحديث سمرة سكت عليه المنذري.

بَابٌ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ

په جنګ کښې د ښځود وژلود ممانعت بیان

په جهاد کښې د زنانو، ماشومانو او شیخ فانی قتل کول جائز نه دی، فقهاء احنافو د دې تصریح کړې ده خو په بعض صورتونو کښې ئې قتل کول جائز دی هغه دا چه دا زنانه یا ماشوم په قتال کښې شریک وی یا هغه زنانه د مشرکانو مشره وی، هم دغه شان صبی مالک، او هم دغه شان هغه شیخ فانی کوم چه تجربه کار او د رائې خاوند وی ځکه چه منقول دی چه رسول الله ﷺ حکم کړې وو د درید بن الصمة د قتل په غزوه حنین کښې د هغه د ذو رائې کیدو د وجې نه، حال دا چه د هغه عمر یو سل او شل کاله وو، خو په دې کښې د امام مالک او امام اوزاعی اختلاف دي د هغوی په نزد د نساء او صبیان قتل مطلقاً ناجائز دي، د داسې شیوخ په باره کښې د شوافعو اختلاف دي کوم چه په راروان حدیث کښې راتلونکې دي، تردې چه که مشرکان خپلې زنانه او بچی د ډهال په طور استعمالوی نو بیا هم په هغوی باندې غشی ورول جائز نه دی، حتی لو تترس اهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم. (كذا في الابواب والتراجم ص ۱۱۶ ج ۴ عن الحافظ)

[۲۶۶۸] (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ".

[1]: صحيح البخاري/الجهاد ۱۴۷ (۳۰۱۴)، صحيح مسلم/الجهاد ۸ (۱۷۴۴)، سنن الترمذي/الجهاد ۱۹ (۱۵۶۹)، سنن ابن ماجه/الجهاد ۳۰ (۲۸۴۱)، (تحفة الأشراف: ۸۳۶۸)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الجهاد ۳ (۹)، مسند احمد (۲/۱۲۲، ۱۳۳)، سنن الدارمي/السير ۲۵ (۲۵۰۵) (صحيح)

ترجمه: د عبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي چه د نبي ﷺ په بعضي عذاګانو کښي یوه قتل شوي ښځه اوموندلي شوه نو نبي ﷺ بد اوګنړل وژل د ښځو او ماشومانو په جنګونو کښي.

[۲۶۶۹] (۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُزَقِّعِ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ رِبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ رِبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: قُلْ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا.

ترجمه: درباح بن ربیع رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه مونږ د نبي ﷺ سره په یوه غزوه کښي شریک وو نوخلق ټي اولیدل چه په یوشي باندي جمع کیدل نویوکس ټي اولیږلو چه لاړشه چه داخلق دځه دپاره راجمع شوي دي نوهغه کس لاړو کله چه واپس راغي نووئي ونیل د یوي ښځي په مړي باندي نبي ﷺ او فرمائیل داخو نه جنګیدله نودا ولي قتل شوي ده خلقو اووئیل دغوچ په مخکښ حصه کښي خالد بن ولید دي نونبي ﷺ ورته یوکس وروليږلو او ورته ټي اووئیل خالد ته اووایه چه ښځي او مزدور مه وژنه.

تشریح: (کنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخ) رباح بن ربیع رضي الله عنه فرمائي چه مونږ د رسول الله ﷺ په یوه غزوه کښي وو (فتح مکه) هغه بعض خلق یوځائي کښي راجمع شوی اولیدل، نو یو سړي ټي ور اولیږو چه اوګوری چه دا خلق ولي مجتمع دی، هغه راغلو او جواب ټي ورکړو چه یوه کافره مقتوله پرته ده نو وي فرمائیل (ما كانت هذه لتقاتل) چه زنانه خو قتال نه کوی، مطلب دا چه بیا دا قتل ولي کړي شوه؟ د دي نه معلومه شوه که زنانه قتال کوی نو د هغې قتل کول جائز دی لکه چه جمهور وائی خلافا للامام مالک، قاله الحافظ.

(لا تقتلن امرأة ولا عسيفا) عسیف یعنی اجیر او خادم کوم چه د مجاهد سره د هغه د خدمت دپاره وی، د اجیر په باره کښي حضرت په بذل کښي دا لیکلي دی چه (لم ار له ذكر في كتب فقه الاحناف) زه وایم چه په مغني المحتاج شرح المنهاج ص ۲۲۳ ج ۴ کښي د شوافعو په دي کښي دوه روایتونه لیکلي دی جواز قتل او عدم جواز، ولفظه: ويحل قتل راهب واجير وشيخ واعمى وزمن لا قتال فيهم ولا راى في الاظهر... او د دې په شرح کښي دی لعموم قوله تعالى: اقتلوا المشركين، والثاني المنع لانهم لا يقاتلون فاشبهوا النساء والصبيان.

[۲۶۷۰] (۲) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ".

(۱): سنن ابن ماجه/الجهاد ۳۰ (۲۸۴۲)، (تحفة الأشراف: ۳۴۴۹، ۳۷۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۸۸/۳، ۱۷۸/۴، ۳۴۶) (حسن صحيح)

(۲): سنن الترمذي/السير ۲۹ (۱۵۸۳)، (تحفة الأشراف: ۴۵۹۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲/۵، ۲۰) (ضعيف)

ترجمه: دسمره بن جندب رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دي دمشرکینو بوډاګان (چه کوم دجنګ قابل وی)قتل کړئ اودکمو عمرونو والا باقی پریږدئ.

شرح حدیث او مذاهب ائمه

شرح د شارح جمع ده یعنی ماشوم، د دې حدیث نه د شیوخ او صبیان د حکم ترمینځه فرق مستفاد کیږی چه د اول قتل جائز دي او د دویم ناجائز خو د احنافو او مالکیانو په نزد د دواړو حکم یو شان دي لکه چه مخکښې هم تیر شو، یعنی عدم جواز، لهذا حدیث د احنافو او مالکیانو خلاف شو، او د شوافعو موافق شو په دې وجه د هغوی قول اصح جواز قتل شیوخ دي لکه چه اوس د مغنی المحتاج نه پورته تیر شو، وکذا قال النووی، زمونږ د طرف نه د حدیث جواب دا دي چه د شیخ استعمال کله د شاب په مقابله کښې وی او کله د صغیر او صبی په مقابله کښ، لکه چه دلته په حدیث کښې د صغیر په مقابله کښې شوې دي او کله چه د شیخ استعمال د صغیر په مقابله کښې وی نو د دې نه مراد شاب وی، لهذا مطلب دا شو چه د مشرکانو مشرانو لره یعنی ځوانان به قتل کولې شی، او ماشومان به نه شی قتل کولې، دا خبره مشهوره ده چه د شیخ اطلاق کله په کبیر یعنی بوډا او ضعیف باندې کیږی، او کله د دې اطلاق په کامل فی الرجولیة باندې یعنی ځوان او بهادر او کله په کامل فی العلم یعنی استاد او ماهر فی العلم باندې کیږی، او زمونږ دلیل د سیدنا انس رضي الله عنه هغه مرفوع حدیث دي کوم چه په "باب فی دعاء المشرکین" کښې تیر شوې دي "لا تقتلوا شیخا فانیا، ولا طفلا ولا صغیرا ولا امراة الحدیث وفی الاوجز ص ١٧ ج ٤ قوله : ولا صبیا ولا کبیرا هرما، قال الباجی یرید الشیخ الهرم الذی بلغ من السن ما لا یطیق القتال ولا ینتفع به فی رای ولا مدافعة، فهذا مذهب جمهور الفقهاء ان لا یقتل، وبه قال ابو حنیفه ومالک، وللشافعی قولان احدهما مثل قول الجماعة، والثانی یقتل، والدلیل علی ما نقوله قول ابی بکر هذا، ولا مخالف له فثبت الله اجماع. اه په دې کښې د حنابله مذهب رانغلو ، هغه هم په دې کښې د جمهورو سره دي ففی شرح العمدة ص ٥٨٩ ولا یقتل منهم صبی ولا مجنون ولا امراءة ولا راهب ولا شیخ فان ولا زمن ولا اعمی، ولا من رای لهم، الا ان یقاتلوا الخ، حدیث عبدالله بن عمر اول حدیث الباب اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی واما حدیث رباح بن ربیع فاخرجه النسائی وابن ماجة والحدیث الثالث حدیث سمرة بن جندب اخرجه الترمذی، قاله المنذری.

[٢٦٧١](١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ تَعْنِي بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا امْرَأَةٌ إِنَّهَا لَعِنْدِي تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هتف هاتف

(١): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٦٣٨٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٧٧) (حسن)

باسمها أين فلانة؟ قَالَتْ: أَنَا، قُلْتُ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثْتُهُ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا فَمَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْهَا أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ".

ترجمه: دام المومنین عائشة رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دبنی قریظه په ښځو کښې یوه هم نه ده وژل شوې مګر یوه ښځه چه ماسره به کیناسته او داسې خبرې به ئې کولې تر وقې اوخندل به ئې چه په خیټه او ملا کښې به ئې غوټې جوړې شوې اونبی علیه السلام به ددوی سرې په تورو قتلول تردې پورې چه یو آواز کونکی ددې نوم واخستو او آواز ئې اوکړو چه فلاني چرته ده؟ هغې اووئیل زه دلته یم ماورته اووئیل په تاځه شوې دي یعنی تاته ولي آوازونه کیږی تاځه نقصان کړې دې هغې اووئیل ما یونوې کار کړې دې ام المومنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمائی چه دغه آواز کونکی دانښځه بوتله او ددې څټ ئې اووهلو دهغه وخت تعجب زه اوس هم نه هیروم کوم چه به ماته دهغې په هرحالت کښې دخندلو په وجه وو، چه دهغې په شا اوخیټه کښې به ننبې چاودی جوړشو، حالانکه هغې ته معلومه وه چه زه به اوس قتل کیږم

شرح حدیث

په دې حدیث کښې د قتل بنو قریظه ذکر دې کومه چه مشهوره واقعه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهود بنی قریظه رجال قتل کړې وواو زنانه او ماشومان ئې قتل کړې وو، خو یوه زنانه چه د هغې ذکر سیده عائشه رضی الله عنها فرمائی، هغه فرمائی چه د یهود بنو قریظه یوه زنانه (قیل اسمها نباتة) ما سره ئې خبرې کولې او د خبرو کولو په وخت ئې داسې خندل چه ډیر زیات لکه خلق وائی د خندا نه شنه وه، حال دا چه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی سرې بهر قتل کول، هم په دې دوران کښې یو اواز کونکی د هغه زنانه نوم واخستلو چه ﴿این فلانة﴾ هغې اووې ﴿انا﴾ یعنی او زه موجود یم، عائشه رضی الله عنها فرمائی ما د هغې نه تپوس اوکړو چه څه خبره ده؟ (تاته ولې اواز کوی؟) نو هغې اووې چه ﴿حدث احدثه﴾ چه ما یو حرکت کړې دې، هغه فرمائی چه هغه زما د خوا نه بوتلې شوه او د هغې ست اووهلې شو، عائشه رضی الله عنها فرمائی چه زه په دې باندې همیشه تعجب کوم چه هغه دومره بې اختیاره کیدو سره خاندی حال دا چه هغې ته معلومه وه چه زما د قتل نمبر راتلونکې دې، وئیلې شوې دی چه هغه زنانه خلاد بن سوید رضی الله عنه قتل کړې وو، کمبختې په هغه باندې د جرند پل راګزار کړې وو، وقیل کانت شتمت النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، د شاتم نبی صلی الله علیه وسلم مسئله مونږ سره دلته په کتاب الحدود کښې د یو باب د لاندې ان شاء الله راشی، او په بذل کښې دلته ذکر شوې ده، کتلې ئې شئ.

[۲۶۷۲](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ ابْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُمْ مِنْهُمْ، وَكَانَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ "عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ".

ترجمه: ابن عباس رضی الله عنه د صعب بن جثام رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مې تپوس اوکړو په باره د مشرکانو دکورونو کښې چه دشپې په دوی باندې حمله اوکړې شي اودحملې په وخت کښې ددوی ښځې او ماشومان قتل کړې شي نبی علیه السلام اوفر مائیل هغوی هم ددوینه دی عمرو بن دینار اووئیل چه دوی د خپلو پلارونو اولاد دي زهري وائی بیاددې نه پس نبی علیه السلام منع اوفر مائیله دقتل کولودښځو او ماشومانونه.

شرح حدیث

د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړې شو د مشرکانو د اهل خانه په باره کښې چه په هغوی باندې د شپې حمله کولې شی او په هغه حمله کښې د هغوی زنانه او ماشومان قتل کړې شی، د سوال حاصل دا دې چه د مشرکانو د زنانو ا ود هغوی د بچو د قتل خو اصالة ممانعت دې، او د شپې په جنګ کښې ظاهره ده چه د زنانو او د ماشومانو د قتل کیدو قوی امکان دې، نو د رسول الله ﷺ نه د دې حکم اوتپوسلې شو نو هغه په جواب کښې اوفرمائیل: ﴿ هم منهم ﴾ یعنی د مشرکانو زنانه او ماشومان په دې صورت کښې د رجال مشرکین په حکم کښې دی، یعنی ممانعت خو بالقصد د هغوی د وژلو نه دې ﴿ قال الزهری ثم نهی رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ زهری د حدیث راوی فرمائی چه بیا روستو رسول الله ﷺ د زنانو او ماشومانو د قتل نه منع اوفرمائیله، دا د زهری خپله رائې ده، د زنانو او ماشومانو د قتل نه ممانعت خو د مخکښې نه دې هم په دې وجه سائل ته د سوال ضرورت راپیښ شو، خو د دې نه معلومیږی چه ممانعت اګر چه دې خو په دې صورت کښې نشته، بلکه دا صورت معفو عنه دې. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة قاله المنذری.

[الحمد لله پنځم جلد ختم شو]

---

(۱) صحيح البخاري/الجهاد ١٤٦ (٣٠١٢)، صحيح مسلم/الجهاد ٩ (١٧٨٥)، سنن الترمذي/السير ١٩ (١٥٧٠)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٣٠ (٢٨٣٩)، (تحفة الأشراف: ٤٩٣٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٢٨٤، ٧١، ٧٢، ٧٣) (صحيح)